



Historia de la Ley N° 21.575

Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social

Nota Explicativa

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	3
1.1. Moción Parlamentaria	3
1.2. Moción Parlamentaria	6
1.3. Moción Parlamentaria	13
1.4. Mensaje	24
1.5. Informe de Comisión de Constitución	37
1.6. Discusión en Sala	167
1.7. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	205
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado	215
2.1. Oficio de la Corte Suprema a Comisión	215
2.2. Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado	221
2.3. Discusión en Sala	265
2.4. Boletín de Indicaciones	290
2.5. Boletín de Indicaciones	299
2.6. Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado	311
2.7. Informe de Comisión de Hacienda	384
2.8. Discusión en Sala	422
2.9. Informe Complementario de Comisión de Hacienda	426
2.10. Discusión en Sala	440
2.11. Discusión en Sala	456
2.12. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	511
3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	519
3.1. Discusión en Sala	519
3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	552
4. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados-Senado	553
4.1. Informe Comisión Mixta	553
4.2. Discusión en Sala	568
4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	592
4.4. Discusión en Sala	593
4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	604
5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados	605
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	605
6. Publicación de Ley en Diario Oficial	613
6.1. Ley Nº 21.575	613

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de Pablo Prieto Lorca, Catalina Del Real Mihovilovic, Esteban Velásquez Núñez, Francisco Undurraga Gazitúa, Guillermo Teillier Del Valle, Miguel Mellado Suazo, Diego Schalper Sepúlveda, Ximena Ossandón Irrázabal, Cristóbal Urruticoechea Ríos, Jaime Mulet Martínez, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Pedro Velásquez Seguel, Daniel Núñez Arancibia, Leonardo Soto Ferrada, Harry Jürgensen Rundshagen, Matías Walker Prieto, Hugo Gutiérrez Gálvez, René Saffirio Espinoza y René Alinco Bustos. Fecha 18 de julio, 2018. Moción Parlamentaria en Sesión 49. Legislatura 366.

Modifica la ley N° 20.000, que Sustituye la ley N° 19.366, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, para tipificar el delito de suministro de drogas a una persona, sin su consentimiento o conocimiento

Boletín N°11915-07

1.- Antecedentes

En el último tiempo han aumentado exponencialmente los casos de personas que denuncian haber sido drogadas por sujetos inescrupulosos, con el fin de abusar sexualmente de ellos, robarles sus pertenencias, acceder a sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias, provocar adicciones, o burlarse de ellos a raíz de la pérdida de conciencia que trae aparejado su consumo.

Se trata de una situación preocupante, que no se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, y que exige ser abordada en el plano legislativo. Actualmente, cuando a una persona se le suministra una sustancia o droga estupefaciente o sicotrópica, y falta su consentimiento y/o conocimiento, lo que se persigue penalmente es el delito cometido “a posteriori”, esto es, el posible robo, el posible abuso sexual, el posible aprovechamiento de la víctima, etc. Pero no se contempla el delito de suministrar dicha sustancia o droga en forma autónoma.

Como señala el profesor Enrique Cury Urzúa: “Lo más característico del ordenamiento punitivo radica en que sus consecuencias constituyen las formas de reacción más severas con que cuenta el derecho, pues implican irrupciones muy enérgicas en la esfera de los derechos del afectado” [1].

Asimismo, “el derecho penal es secundario o subsidiario, porque la pena sólo debe emplearse cuando el ataque al bien jurídico no puede sancionarse de manera apropiada acudiendo a los medios de solucionarlo de que disponen las otras ramas del ordenamiento jurídico. La pena es, pues, un recurso de ultima ratio”[2].

No es aceptable que se suministre una sustancia o droga estupefaciente o sicotrópica a otra persona, faltando su consentimiento o conocimiento, y que el autor del acto quede impune, sin una severa sanción por parte de nuestro ordenamiento jurídico.

En algunos países, este fenómeno delictual se conoce bajo la expresión “sumisión química”. Como lo expresa Francisco Javier Nistal: “La administración de sustancias psicoactivas a una persona, sin su conocimiento ni consentimiento, con fines delictivos es el fenómeno que se conoce como sumisión química. Es una forma de comisión de delitos que facilita la acción a los autores de los mismos, pues se imposibilita la defensa de la víctima, dado que su voluntad se ve disminuida o anulada. Este término de sumisión química (SQ), se empleó por primera vez en 1982 por Poyen, Rodor, Jouve, Galland, Lots y Jouglaud para referirse a la administración de un producto a una persona, sin su conocimiento, con el fin de provocar una modificación de su grado de vigilancia, de su estado de conciencia y de su capacidad de juicio”[3].

“Existen muchas sustancias que se podrían utilizar como drogas de sumisión, todas aquellas que produzcan efectos anestésicos y/o analgésicos en el Sistema Nervioso, que al fin y al cabo, es el principal objetivo de estos compuestos químicos. De estas sustancias hay cientos, aunque no todas ellas cumplen todos los requisitos que se consideran ideales para someter a la víctima sin que ésta lo detecte y lo evite”[4].

Se debe recordar que el artículo 19 n°1 de nuestra Constitución Política asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Suministrar una sustancia o droga estupefaciente o sicotrópica a otra

Moción Parlamentaria

persona, sin su consentimiento o conocimiento, atenta contra su dignidad humana, su libertad personal, su facultad de autodeterminación, y puede comprometer gravemente su salud física y psíquica.

Nuestro país “está viviendo un fenómeno muy grande que es la llegada de mezclas de sustancias y drogas que sí generan efectos de pérdida de memoria, pérdida de voluntad y que se usa con fines delictuales. Son las llamadas drogas de violación, drogas ilícitas modificadas muchas de ellas” [5].

Una de las drogas más utilizadas por los delincuentes es la droga conocida como “escopolamina o “burundanga”. Varias denuncias de víctimas de esta droga han aparecido en los principales medios de comunicación criollos durante el último tiempo.

“La escopolamina es un alcaloide que se extrae de ciertas plantas como el Helenio, Chamico o el Floripondio y tiene ciertas propiedades alucinógenas y estimulantes. La presentación por lo general es un polvo blanco cristalino, de sabor muy amargo, y provoca sedación, o una amnesia anterógrada, es decir la persona no recuerda lo que pasó previo al uso de la sustancia cuando se consume por vía oral, por ejemplo en bebidas, o en cápsulas” [6].

Además, esta clase de sustancias o drogas no solamente se suministran para cometer un delito posterior. También son utilizadas para vengarse, humillar o generar dependencia física y síquica en otra persona, atentando gravemente contra su dignidad humana. Y en esos casos resulta difícil subsumir la conducta en otro delito ya existente y tipificado, quedando impune la conducta de su autor y de los coparticipantes. Por tanto, se hace necesario tipificar este nuevo delito, pasando a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

2.- Ideas Matrices

Suministrar una sustancia o droga estupefaciente o sicotrópica a una persona, sin su consentimiento o conocimiento, constituye un grave atentado contra su dignidad humana, contra su autonomía personal, contra su libertad de decisión y de autodeterminación.

3.- Contenido del Proyecto

En particular, el proyecto de ley tiene por objetivo incorporar en la Ley 20.000 el delito de suministro de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas a una persona, sin su consentimiento o conocimiento. Para ello se busca introducir un nuevo artículo 5 Bis en la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Por consiguiente, y con el mérito de los antecedentes expuestos, vengo en someter a la consideración de ésta Honorable Corporación, el siguiente Proyecto de Ley:

Proyecto de Ley

ARTÍCULO ÚNICO: Introdúzcanse la siguiente modificación a la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas:

1) Agrégase un nuevo artículo 5 Bis del siguiente tenor: “El que suministre a una persona, sin su consentimiento o conocimiento, alguna de las sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas mencionados en el primer y segundo inciso del artículo 1° de esta Ley, cualquiera sea la forma en que ingrese al organismo de la víctima, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cien a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.

Cristóbal Urruticoechea Ríos

Diputado de la República

Diego Schalper Sepúlveda

Diputado de la República

[1]CURY URZÚA Enrique Derecho Penal Parte General Tomo I (Santiago Editorial Jurídica de Chile 1992 2da edición) página 4.

Moción Parlamentaria

[2]Ibídem páginas 54 y 55.

[3]<http://cj-worldnews.com/spain/index.php/en/item/2994-las-victimas-por-sumision-quimica-e-crimen-perfecto>

[4]Ibídem.

[5]https://www.cnnchile.com/pais/las-reacciones-tras-el-video-publicado-por-nicolas-lopez_20180703/

[6]<http://www.latercera.com/nacional/noticia/asi-la-burundanga-la-droga-provoca-sedacion-amnesia/211874/>

Moción Parlamentaria

1.2. Moción Parlamentaria

Moción de Pablo Prieto Lorca, Catalina Del Real Mihovilovic, Esteban Velásquez Núñez, Francisco Undurraga Gazitúa, Guillermo Teillier Del Valle, Miguel Mellado Suazo, Diego Schalper Sepúlveda, Ximena Ossandón Irrarrázabal, Cristóbal Urruticoechea Ríos, Jaime Mulet Martínez, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Pedro Velásquez Seguel, Daniel Núñez Arancibia, Leonardo Soto Ferrada, Harry Jürgensen Rundshagen, Matías Walker Prieto, Hugo Gutiérrez Gálvez, René Saffirio Espinoza y René Alinco Bustos. Fecha 30 de mayo, 2019. Moción Parlamentaria en Sesión 32. Legislatura 367.

Modifica la ley N° 20.000, que Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en materia de persecución y sanción del tráfico de drogas en pequeñas cantidades

Boletín N° 12668-07

I. Fundamentos

a. Que el narcotráfico constituye uno de los principales desafíos que deben abordar los Estados en el siglo XXI, toda vez que es una actividad que con los años ha ido mutando, adecuándose y perfeccionándose, haciendo más dificultosa la persecución penal de quienes se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. En efecto, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución N°66/183, sobre la “cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas”, indicando que: “pese a los redoblados esfuerzos de los Estados, las organizaciones competentes, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, el problema mundial de las drogas sigue poniendo en grave peligro la salud y la seguridad públicas y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes y sus familias, y amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los Estados, y porque socava la estabilidad socioeconómica y política, así como el desarrollo sostenible.” [1].

Esta preocupación internacional se ha manifestado en sucesivos tratados internacionales, a saber, la Convención sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada en 1972), el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Nuestro país ratificó y promulgó estas convenciones, en especial la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias sicotrópicas. En efecto, el Decreto Supremo N°543 de 31 de mayo de 1990 promulgó dicho texto, el cual es norma vigente en Chile. En particular su punto 2 indica que: “A reserva de sus principios constitucionales y a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971”. Lo anterior no obsta a lo indicado por la letra d) del número 3 de dicho tratado, que indica: “Las Partes podrán, ya sea a título sustitutivo de la declaración de culpabilidad o de la condena por un delito tipificado de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo o como complemento de dicha declaración de culpabilidad o de dicha condena, disponer medidas de tratamiento, educación, postratamiento rehabilitación o reinserción social del delincuente”.

Por lo anterior, los Estados suscriptores de dichos instrumentos internacionales, entre otros Chile, deben proceder a implementar todas las medidas que permitan la debida sanción de quienes adquieran, posean o cultiven dichas sustancias y estupefacientes, sea que lo hagan a título de consumo personal o no.

b. Que nuestra legislación contempla el tráfico ilícito de estupefacientes en la Ley N° 20.000, la cual, según Politoff, Matus y Ramírez “señala en sus arts. 1°, 43 y 65 que estos delitos afectan al bien jurídico salud pública, en la medida que las sustancias objeto material de los mismos lo hacen.” [2]. En la misma línea, Politoff y Matus indican que la salud pública como bien jurídico protegido en estos delitos es “la salud física y mental de aquel sector de la colectividad que pueda verse afectado por el efecto nocivo de las sustancias prohibidas”, a lo que debe agregarse el peligro que este delito supone para la libertad de los individuos afectados, “de resultados de la eventual dependencia física o síquica a que el consumo frecuente de las mismas puede conducir, con las derivaciones negativas de marginación social que lleva consigo la drogadicción.” [3]. Dichos autores, indican que la Ley N° 20.000, contempla, entre otros delitos, aquellos contra la salud pública comprendidos en el “ciclo de la droga”, a saber: tráfico ilícito de estupefacientes en sentido amplio (art. 3° inc. 1°, parte final); tráfico ilícito de estupefacientes en sentido estricto (art. 3 inc. 1°); microtráfico (art. 4°); otras formas de poner a disposición de

Moción Parlamentaria

consumidores finales las sustancias prohibidas. Presunciones de tráfico sancionadas como delitos especiales: desviación de cultivos (art 10°), suministro abusivo de sustancias estupefacientes (art 7°), y prescripción abusiva (art. 6°) [4].

El objeto material de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes es: “las drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, capaces o no de producir graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública” [5], las que se encuentran detalladas en el Decreto Supremo N°867, del Ministerio del Interior, de 08 de agosto de 2007, el cual clasifica dichas sustancias en las que producen dichos efectos (inciso primero del artículo 1° de la Ley N° 20.000) y aquellas que no los producen (inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 20.000. La consecuencia de traficar unas u otras, está en que en el caso que las sustancias estén clasificadas por el Reglamento como aquellas no producen graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública “podrá rebajarse la pena hasta en un grado”. Dentro de la primera clase, se encuentra la cocaína, el LSD, el opio, la anfetamina, la heroína, la metacualona, y la cannabis “sumidades floridas o con frutos de la planta del género cannabis de las cuales no se ha extraído la resina”, entre otras.

c. Que este proyecto se refiere en particular al microtráfico (artículo 4° de la Ley N° 20.000), el cual para la doctrina (Balmaceda; Politoff, Matus y Ramírez) consiste en una figura privilegiada de tráfico, toda vez que “permite imponer una penalidad diversa a la misma conducta que venimos analizando – el tráfico –, cuando se reúnen los diversos elementos que exige la norma (...), la razón de política criminal que subyacería en este tipo corresponde a aplicar una pena menor al traficante callejero de cantidades pequeñas.” [6]. En este supuesto, la ley no distingue en cuanto a la sustancia traficada. En consecuencia, el tráfico en sentido amplio de drogas duras, se castiga con presidio mayor, en sus grados mínimo a medio, y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales (art. 1°, inc. 1); el tráfico en sentido amplio de drogas blandas se castiga con la misma pena, con la facultad del juez de rebajarla en un grado (art. 1°. Inc. 2). Finalmente, el microtráfico, es decir, el que trafique “pequeñas cantidades de droga, se sanciona con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales (art. 4°).

Según plantea Navarro, “A diferencia de lo que ocurría en la derogada Ley N° 19.366, en la que la cantidad de las sustancias traficadas era irrelevante para determinar la tipicidad de las conducta de tráfico (y, por tanto, desde esa perspectiva cuantitativa todas quedaban, en abstracto, sujetas al mismo régimen penológico), la nueva Ley N° 20.000 sí recoge la cantidad como elemento típico relevante, es decir, fundante del injusto, de tal forma que una conducta será encuadrable como tráfico del artículo 3° o del artículo 4°, dependiendo fundamental, pero no exclusivamente, de la cantidad de las sustancias traficadas. Lo anterior, sin perjuicio de la existencia de un tercer grupo de casos para los que la solución es su no-punibilidad por concurrir el elemento negativo del tipo consistente en el autoconsumo” [7].

Para Politoff, Matus y Ramírez, la figura tuvo como propósito declarado “ofrecer a los tribunales la posibilidad de imponer una pena inferior a los dealers callejeros (...) la necesidad de esta reforma estaría detectada tanto en el Informe de la Comisión Especial de Drogas de la Cámara de Diputados (1998-2002), donde se afirmó que ‘una de las principales deficiencias que se han detectado en la aplicación de la ley N° 19.366 dice relación con la rigidez de las penas que establece para los traficantes, lo que conlleva a una saturación de las cárceles del país, por la gran cantidad de personas procesadas y condenadas por traficar pequeñas cantidades de drogas, ya que la ley, en estos casos, no faculta a los jueces para aplicar penas alternativas de cumplimiento de condena (...)” [8].

No se debe desatender que la norma del artículo 4° agrega un elemento negativo del tipo, consistente en que se justifique el microtráfico en la circunstancia que “están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”. A este respecto, “el criterio de distinción entre el primer (tráfico) y el segundo grupo de casos (microtráfico) es de tipo cuantitativo, es decir, atiende a la cantidad de las sustancias traficadas; mientras que la distinción entre el segundo (microtráfico) y el tercer grupo (consumo personal o tratamiento médico) es de tipo cualitativo, ya que una misma cantidad de sustancias bien puede ser típica del tráfico del art. 4° o ser atípica por autoconsumo, cuando esa cantidad, aunque pequeña, no pueda ser considerada para el autoconsumo p r ó x i - m o e n e l t i e m p o por su calidad o pureza, o las circunstancias concomitantes sean suficientemente indiciarias por sí mismas de la destinación por el sujeto activo a su tráfico ilícito” [9].

Ahora bien, el conflicto se suscita por cuanto “Aunque el criterio de diferenciación entre las conductas típicas de los artículos 3° y 4° de la nueva Ley de Drogas es de naturaleza cuantitativa, el legislador no lo ha determinado, por lo que el elemento “pequeñas cantidades” de sustancias ilícitas queda entregado a la interpretación.” [10].

Moción Parlamentaria

Para complejizar aún más la situación de la figura, el artículo 4° de la Ley N° 20.000 contempla dos elementos negativos del tipo que esté “destinada para un tratamiento médico, o bien “para un consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”.

Al respecto, desde la publicación de la Ley N° 20.000, los tribunales de justicia han tenido interpretaciones disímiles de la norma, motivo por el cual debe ser el legislador el que brinde una interpretación auténtica de esta figura privilegiada. Asimismo, se deberá resolver la discusión relativa a la relevancia del informe al que alude el artículo 43, al que se hará referencia.

d. Que en lo que respecta a este proyecto, según las estadísticas proporcionadas por la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de la Fiscalía, el número de condenados por delito de microtráfico estuvo en constante aumento, hasta el año 2012, fecha en que comienza un nuevo criterio jurisprudencial de la Corte Suprema. En efecto, si al año 2006 se condenó a 1.591 personas por delito de microtráfico, el año 2012 ya eran 11.247 (cifra máxima alcanzada desde la vigencia de la ley); no obstante, luego de la jurisprudencia de la Corte Suprema que se analizará, este número ha ido en descenso progresivo (9.201 condenados el 2013, 9.051 condenados el 2014, 5.189 condenados el 2015, 5.473 condenados el 2016, y 5.334 condenados el 2017, alertando sobre una posible afectación a la eficacia de la norma.

Lo anterior se verifica aun cuando haya aumentado el número de denuncias por el mismo delito de microtráfico: si el año 2006 existieron 3.033 denuncias (con 1.591 condenados), el año 2012 hubo 8.873 denuncias (con 11.247 condenados); no obstante, luego de este año, las denuncias se incrementaron, llegando a su máximo el año 2017 con 13.026 denuncias (con sólo 5.334 condenados). Esto es coherente con el aumento de imputados por microtráfico, el cual se ha mantenido relativamente constante en el tiempo, por lo menos desde el año 2011; sin perjuicio de ello, el año 2017 se llegó al máximo de 11.931 imputados por microtráfico.

En consecuencia, existe una evidente problemática en la aplicación del delito de microtráfico, toda vez que aún cuando haya aumentado el número de denuncias e imputados, esto no se ha verificado en sentencias condenatorias.

e. Que lo anterior puede haberse producido, en parte, por la disímil jurisprudencia de las disposiciones del artículo 4° de la Ley N° 20.000 efectuada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, la cual ha sostenido que para los efectos de determinar la existencia del delito de microtráfico, se requiere contar con un informe del Servicio Médico Legal para acreditar el grado de calidad o pureza de una determinada droga, para los efectos de comprobar si dicha sustancia será considerada para un uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. De comprobarse tal circunstancia, no habría delito.

En efecto, y como ya se había señalado, el artículo 4° prescribe que: “El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.

En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o facilite a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro.

Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o cuando las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier título” (el destacado es propio).

Por su parte, el artículo 43 de la misma Ley indica que: “El Servicio de Salud deberá remitir al Ministerio Público, en el más breve plazo, un protocolo del análisis químico de la sustancia suministrada, en el que se identificará el producto y se señalará su peso o cantidad, su naturaleza, contenido, composición y grado de pureza, como, asimismo, un informe acerca de los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública.

Moción Parlamentaria

Conservará, en todo caso, una determinada cantidad de dicha sustancia para el evento de que cualquiera de los intervinientes solicite nuevos análisis de la misma, de conformidad a los artículos 188, inciso tercero, y 320 del Código Procesal Penal.

Esta muestra se conservará por el plazo máximo de dos años, al cabo del cual se destruirá. De los procedimientos administrativos de destrucción se levantará acta, copia de la cual deberá hacerse llegar al Ministerio Público dentro de quinto día de haberse producido.

Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el inciso cuarto del artículo 40" (el destacado es propio).

Al respecto, han existido diversas líneas jurisprudenciales que le otorgan un mayor o menor alcance al artículo 43, y por tanto, una influencia en la existencia del delito.

f. Que la Corte Suprema, conociendo de sendos recursos de nulidad interpuesto contra sentencias que han condenado a microtraficantes, ha tenido una jurisprudencia vacilante, la cual en algunos fallos, ha considerado que la ausencia del informe del Servicio Médico Legal es causa suficiente para absolver al imputado por un delito del artículo 4°, cuando se alega consumo personal.

La tesis que acoge dichos recursos se puede resumir en el siguiente considerando de uno de los fallos: "el legislador del año 2005 insistió en la identificación de la salud pública como bien jurídico tutelado por el delito descrito en la ley del ramo, al requerir del ente acusador que pruebe en el juicio la peligrosidad para la salud colectiva de la sustancia específica requisada, mediante el informe técnico que, entre otros elementos, debe expresar la composición y grado de pureza del producto examinado?".

De modo que la ausencia de ese dictamen o la falta en éste de todas las verificaciones requeridas por la ley, obsta a esa acreditación y acarreará consecuencias relevantes en el Derecho Penal material, como lo ha sostenido esta Corte en las sentencias Rol N° 4215-2012 de 25 de julio de 2012, 21.599-2014 de uno de septiembre de 2014, 25.488-2014 de 20 de noviembre de 2014, 3421-2015 de 14 de abril, 3707-2015 de 28 de abril, 7222-2015 de veinte de julio, 8253-2015, de diez de agosto, todas de 2015, 14865-2016 de 6 de abril, 17095-2016 de 21 de abril, 27073-2016 de 21 de junio, 68800-2016 de 14 de noviembre, todas de 2016, entre otras." [11].

Asimismo, el fallo que inició esta línea jurisprudencial, Rol N° 4215-2012, indicó que: "Para determinar si se trata de sustancias que produzcan graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, el legislador estableció en el artículo 43 de la Ley 20.000, la obligación de elaborar un protocolo de análisis químico de la sustancia suministrada, en el que debe identificarse el producto, su peso o cantidad, naturaleza, contenido, composición y grado de pureza, como asimismo, un informe sobre los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública. En el caso concreto, si bien se agregó el referido informe, aquél no identificó la pureza o concentración de la droga porque la sustancia incautada no amplificó pureza, tal como se lee de la sentencia y se escuchó de la sección de audio reproducida a requerimiento de la defensa como prueba de las circunstancias de esta causal. Asimismo, es un hecho de la causa que la sustancia traficada tenía cocaína en estado de base, sin que se determinara su concentración sino solo su presencia, pero además, había carbonatos que corresponden a una sustancia inorgánica en sus componentes o dañosidad, que comúnmente se utiliza para aumentar la droga. También es un hecho que el perito al explicar los efectos de la droga no lo hizo en relación a la sustancia concreta incautada en el proceso, sino que a los efectos generales de la cocaína en el organismo, en circunstancias que lo traficado en el proceso sería pasta base de cocaína" [12].

No obstante, esta línea jurisprudencial no llega a considerarse uniforme, dado que estos fallos han sido acompañados de votos minoritarios, y otros optan derechamente, por el rechazo del recurso, dependiendo de la integración de la Sala. La tesis que los desecha se puede resumir en el siguiente considerando de uno de los fallos: "Que el protocolo de análisis a que alude el artículo 43 de la Ley N° 20.000 -y respecto del cual se vale el recurrente para sostener que estamos ante una conducta carente de antijuridicidad material- no altera lo que antes se ha dicho, desde que éste no está destinado a cumplir el rol que el recurso pretende, y prueba de ello es que se encuentra regulado dentro del título referido a la competencia del Ministerio Público y específicamente dentro del párrafo sobre "medidas para asegurar el mejor resultado de la Investigación", de manera que los elementos que allí se enuncian y sobre los cuales ha de pronunciarse el Servicio de Salud -peso, cantidad, composición y grado de pureza- le permitirán tener al juez un mejor conocimiento de las características de la droga incautada, pero en ningún caso servirán para concluir que dadas tales características, la sustancia en cuestión

Moción Parlamentaria

-cannabis sativa, en la especie- deja de ser tal" [13].

De esta forma, queda claro que se está ante una vacilación jurisprudencial que hoy en día depende netamente de cómo esté conformada la Segunda Sala (penal) de la Corte Suprema, que conoce del recurso de nulidad respectivo.

g. Que como puede apreciarse, la jurisprudencia que acoge los recursos de nulidad de sentencias condenatorias a imputados por microtráfico, fundada en la ausencia del informe del Servicio Médico Legal, comenzó a lo menos desde el año 2012 (Ver sentencia rol N° 4215-2012 de 25 de julio de 2012), por lo que podría haber incidido de manera directa en el número total de condenados por este delito, como se señaló anteriormente. De esta forma, se justifica plenamente la necesidad de legislar sobre esta materia, toda vez que se ha generado una interpretación vacilante en la Corte Suprema que incide directamente en la eficacia de la norma, como se ha señalado.

h. Que asimismo, el microtráfico adolece de problemas estructurales toda vez que: "La progresión hacia unos mayores niveles de tolerancia social de las conductas de tráfico de drogas y de su consumo puede producir consecuentemente en los ciudadanos una disminución de la conciencia de la ilicitud del tráfico y consumo público de pequeñas o escasas cantidades de drogas, por lo que, en este supuesto, se aumentan las posibilidades de apreciar un error de prohibición. Asimismo, la atribución por el sujeto activo al autoconsumo como elemento negativo del tipo de una extensión mayor que la que la ley le ha asignado, puede generar casos en que el sujeto cree estar actuando lícitamente, alegación que se hace más creíble mientras menor es la cantidad de las sustancias traficada." [14].

i. Que se han presentado algunos proyectos de ley en la materia, que buscan solucionar esta situación, lo que permite concluir que es una preocupación del Congreso Nacional regular, y zanjar esta situación. No obstante, ninguno de estos proyectos de ley se pronuncia directamente sobre la relevancia procesal del informe del Servicio Médico Legal, al cual alude el artículo 43 de la Ley N° 20.000, por lo cual, adquiere mayor justificación esta propuesta.

j. Que el presente proyecto de ley se inclina por acoger la interpretación que rechaza la consideración del informe del Servicio Médico Legal prácticamente como una prueba legal o tasada respecto de los elementos del tipo penal del artículo 4°. En efecto, de la misma interpretación que realizan los fallos que se pronuncian en esa línea, ni el tenor literal del artículo 43, ni tampoco una interpretación sistemática de la Ley N° 20.000 permiten atribuirle a dicho informe un alcance más allá de lo administrativo. Menos podría considerarse que tal informe inhibe cualquier otra probanza allegada en el juicio respecto al grado de pureza o calidad de la droga, puesto que ello implicaría desconocer el sistema de libertad probatoria que existe en sede procesal penal, a salvo los principios de sana crítica.

k. Que asimismo, se debe plantear una modificación a las penas que se aplican al delito de microtráfico, toda vez que las penas de la figura de tráfico de drogas duras (art. 1° inc. 1°) están muy diferenciadas de la figura del artículo 4°. En efecto, mientras que el primer caso se sanciona con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, el segundo permite sancionar con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales. Por lo mismo, se debe fijar la pena del microtráfico en presidio menor en su grado máximo, y multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.

l. Que, por su parte, el proyecto también plantea una modificación al elemento negativo del tipo referida al "uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo". Al respecto, se señala expresamente que para que opere este elemento debe tratarse de "cantidades insignificantes", esto es, incluye un componente valorativo y comparable respecto de la pequeña cantidad, la cual sanciona el artículo 4, ya anotado. De esta manera, el que debe justificar este consumo personal requerirá, además, que efectivamente se trate de una cantidad que sea tan pequeña que no justifique la reacción penal, con lo que se busca hacer más efectiva la operatividad de la norma respecto de quienes son sorprendidos con pequeñas cantidades, pero que no alcancen a ser consideradas como insignificantes. Asimismo, y en concordancia con la modificación que se efectúa al artículo 43, se busca eliminar la frase "cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o", toda vez que la determinación de la calidad o pureza de la droga no debe ser un elemento principal para la verificación del tipo penal; de esta manera, se entenderá que no concurre la circunstancia de consumo personal cuando "las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier título".

Moción Parlamentaria

m. Que el presente proyecto busca perfeccionar el tipo penal del microtráfico, haciendo compatible, por una parte, la intención del legislador de dar un trato más benigno al tráfico de pequeñas cantidades de droga, con la necesidad de hacer frente a un grave problema en las poblaciones de nuestro país, como lo es, el narcotráfico y sus consecuencias. En efecto, y como se ha venido señalando en el proyecto, la reacción penal en esta materia ha ido en descenso, especialmente después de la interpretación de la Corte Suprema que le asigna un valor esencial al informe al cual alude el artículo 43, lo que ha implicado que ha aumentado el número de denuncias e imputados, pero bajado, al mismo tiempo, el número de condenas, lo que deja entrever que debe legislarse al respecto.

Ello no inhibe otras medidas que van aparejadas a la aplicación del ius puniendi del Estado, como medidas de rehabilitación, mejorar la coordinación administrativa, pesquisar las nuevas formas de tráfico, y en general, crear políticas, planes y programas que permitan reducir la incidencia de estos delitos en sectores vulnerables de la población, y el consumo problemático en aumento.

Sin perjuicio de lo anterior, el tráfico, de cualquiera de las sustancias prohibidas por ley, genera un daño tal que debe habilitar al Estado para aplicar la sanción penal en aquellos casos en que se justifica.

II. Idea Matriz

El presente proyecto tiene como idea matriz aumentar la pena del microtráfico, y perfeccionar su regulación y persecución penal a través de la modificación de los elementos del tipo, y de su prueba.

III. Disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto:

El proyecto modifica la Ley N° 20.000, particularmente en sus artículos 4 y 43, referidos al microtráfico, y al protocolo del Servicio de Salud, respectivamente. Las modificaciones se orientan en 3 sentidos: a) aumentar la pena del microtráfico, eliminando la posibilidad de sancionar sólo con presidio menor en su grado medio, dejando como única pena la de presidio menor en su grado máximo; b) precisar los requisitos del elemento negativo del tipo “consumo personal”, en cuanto debe tratarse de cantidades insignificantes, como asimismo, que el grado o pureza de la droga no sea relevante en la determinación de dicha cantidad; c) fijar el sentido y alcance del informe del Servicio de Salud, eliminando su función de “informe acerca de los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública”, puesto que ello lo fija el reglamento de sustancias al que se refiere el artículo 63, como asimismo, limitando la facultad del juez para utilizarlo al ponderar la prueba, particularmente para la calificación que le corresponde a la sustancia respectiva en el mencionado reglamento, sin que pueda otorgársele otro efecto a su inclusión o exclusión como prueba en el proceso penal respectivo.

POR TANTO:

Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: modifíquese la Ley N° 20.000 en el siguiente sentido:

1. En el artículo 4°:

a. En el inciso primero:

i. Reemplácese la frase “en sus grados medio a máximo”, por “en su grado máximo”.

ii. Reemplácese la frase “diez a cuarenta”, por “cuarenta a cien”.

iii. Intercálase, a continuación de la expresión “a menos que”, la siguiente frase: “se trate de cantidades insignificantes y”.

b. En el inciso tercero:

i. Elimínese la frase: “cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o”.

Moción Parlamentaria

2. En el artículo 43:

a. En su inciso primero:

i. Reemplácese la oración “como, asimismo, un informe acerca de los componentes tóxicos y psicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública” por “indicando si la sustancia está incluida en el reglamento al que alude el artículo 63, y en el evento que así fuere, la calificación que le corresponde”.

ii. Agréguese el siguiente inciso final: “el protocolo al que se refiere este artículo sólo podrá ser utilizado por el juez para determinar la calificación que le corresponde a la sustancia respectiva en el reglamento al que alude el artículo 63, sin que pueda otorgársele otro efecto a su inclusión o exclusión como prueba en el proceso penal respectivo”.

[1] Asamblea General de las Naciones Unidas Resolución N°66/183 de 19 de diciembre de 2011.

[2] POLITOFF Sergio MATUS Jean Pierre RAMÍREZ María Cecilia (2004): *Lecciones de derecho penal chileno. Parte especial*. Santiago Editorial Jurídica de Chile p. 573.

[3] POLITOFF Sergio MATUS Jean Pierre: *Objeto jurídico y objeto material en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes* en POLITOFF Sergio MATUS Jean Pierre RAMÍREZ María Cecilia (2004): *Lecciones de derecho penal chileno. Parte especial*. Santiago Editorial Jurídica de Chile p. 574.

[4] *Ibíd*em p. 575.

[5] *Ibíd*em p. 577.

[6] BALMACEDA Gustavo (2014): *Manual de derecho penal. Parte especial*. Santiago; Librotecnia p. 562.

[7] NAVARRO Roberto (2005). *El delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes o sicotrópicas del art. 4° de la Ley N° 20.000*. En *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso* XXVI p. 262.

[8] *Ob. Cit* (2) p. 584.

[9] *Ob. Cit* (7) p. 263.

[10] *Ibíd*em p. 265.

[11] Corte Suprema Rol 10.835-2018.

[12] Corte Suprema Rol N° 4215-2012.

[13] *Fallo cit.* (11).

[14] *Ob. Cit.* (7) p. 288.

Moción Parlamentaria

1.3. Moción Parlamentaria

Moción de Pablo Prieto Lorca, Catalina Del Real Mihovilovic, Esteban Velásquez Núñez, Francisco Undurraga Gazitúa, Guillermo Teillier Del Valle, Miguel Mellado Suazo, Diego Schalper Sepúlveda, Ximena Ossandón Irrarrázabal, Cristóbal Urruticoechea Ríos, Jaime Mulet Martínez, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Pedro Velásquez Seguel, Daniel Núñez Arancibia, Leonardo Soto Ferrada, Harry Jürgensen Rundshagen, Matías Walker Prieto, Hugo Gutiérrez Gálvez, René Saffirio Espinoza y René Alinco Bustos. Fecha 17 de julio, 2019. Moción Parlamentaria en Sesión 53. Legislatura 367.

Dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica Boletín N° 12776-07

I. Antecedentes

1. El ordenamiento jurídico chileno no tiene una regulación exhaustiva de lo que la doctrina ha denominado “comiso civil”, “decomiso sin condena”, o “extinción del dominio” respecto de aquellos bienes corporales e incorporales que provengan de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción o el terrorismo.

2. Según destaca la doctrina por “la forma en que el comiso está estipulado en Chile, propia del comiso entendido exclusivamente de forma penal, la posibilidad de recuperar bienes resultantes de la comisión del delito se encuentra limitada por lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal. La limitación más intensa se encuentra en la exigencia de existencia de una condena para su aplicación” [1], dicho artículo prescribe “Artículo 31: Toda pena que se imponga por un crimen o simple delito, lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos con que se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del crimen o simple delito”.

Esta institución si bien tiene regulaciones específicas en algunos cuerpos legales, léase Ley N° 20.000, no difiere en cuanto a la necesidad de sustanciar un proceso penal, y obtener sentencia condenatoria por alguno de los delitos tipificados en esa ley, para decretar el decomiso.

3. Asimismo, se ha notado que “en ocasiones, el comiso penal se revela como un instrumento poco satisfactorio para recuperar los activos de la corrupción. La necesidad de que exista un proceso penal motiva que, en caso de que no pueda iniciarse o se paralice, el decomiso no se llegue a imponer de manera definitiva. Ello puede suponer un incentivo enorme para aquellos presuntos a evitar a toda costa que se lleve a cabo un proceso penal” [2].

II. Fundamentos de la iniciativa

a. El narcotráfico constituye uno de los principales desafíos que deben abordar los Estados en el siglo XXI, toda vez que es una actividad que con los años ha ido mutando, adecuándose y perfeccionándose, haciendo más dificultosa la persecución penal de quienes se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, como asimismo, de la recuperación de los activos generados por su actividad. En efecto, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución N°66/183, sobre la “cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas”, indicando que: “pese a los redoblados esfuerzos de los Estados, las organizaciones competentes, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, el problema mundial de las drogas sigue poniendo en grave peligro la salud y la seguridad públicas y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes y sus familias, y amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los Estados, y porque socava la estabilidad socioeconómica y política, así como el desarrollo sostenible.” [3].

Una de las aristas más complejas de las políticas públicas en contra del narcotráfico dice relación con el patrimonio de quienes se dedican a esta actividad ilícita, puesto que constituye el atractivo para desarrollarla. En Chile este asunto no ha sido abordado de manera integral por el Estado.

b. En efecto, nuestro país carece de una regulación exhaustiva de lo que la doctrina ha denominado la extinción del dominio, institución que si bien hunde sus raíces en el derecho anglosajón, particularmente el derecho inglés, tiene un desarrollo amplio en Latinoamérica, a través de la legislación colombiana que se alza como una de sus precursoras.

Esta institución supone “iniciar un proceso ante un tribunal civil, en el que los requisitos probatorios son menos estrictos que en el ámbito penal, siendo suficiente para decretar el comiso con que exista un elevado nivel de

Moción Parlamentaria

probabilidades de que los bienes tengan origen delictivo” [4]. Su concreción “evita también que difíciles cuestiones relacionadas con la investigación del patrimonio criminal o que se generen en relación con la propiedad de los bienes obstaculicen y ralenticen el proceso principal dirigido a la determinación de las responsabilidades penales” [5] y viceversa.

Según destaca la LAPLAC “La propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho fundamental protegido por la Constitución, la ley y el derecho internacional. Su reconocimiento está sujeto al cumplimiento de su función social, al orden público y al bienestar general. En consecuencia, este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos de actividades ilícitas, ni gozarán de protección constitucional ni legal cuando sean destinados a ellas. Las actividades ilícitas, en especial las manifestaciones de criminalidad organizada, afectan gravemente los derechos fundamentales y constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible y la convivencia pacífica. Por lo tanto, existe la imperiosa necesidad de fortalecer la lucha contra la delincuencia, a través de un mecanismo legal que permita al Estado proceder sobre los bienes. La extinción de dominio constituye un instituto jurídico, autónomo e independiente de cualquier otro proceso, dirigido a eliminar el poder y capacidad de la delincuencia” [6].

c. A su vez, diversos instrumentos internacionales reconocen la necesidad de avanzar en medidas eficaces contra el narcotráfico. En efecto, la Convención sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada en 1972), el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, son instrumentos de esta naturaleza.

Nuestro país ratificó y promulgó estas convenciones. Particular interés reviste la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Promulgada a través del Decreto Supremo N°543 de 31 de mayo de 1990, cuyo texto es norma vigente en Chile. En particular su artículo 5 indica que: “1. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: a) del producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, o de bienes cuyo valor equivalga al de ese producto; b) de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para cometer los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.

2. Cada una de las Partes adoptará también las medidas que sean necesarias para permitir a sus autoridades competentes la identificación, la detección y el embargo preventivo o la incautación del producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, con miras a su eventual decomiso”. Por lo anterior, los Estados suscriptores de dichos instrumentos internacionales, entre otros Chile, deben proceder a implementar todas las medidas que permitan el decomiso de los bienes adquiridos por el narcotráfico.

d. Esta tendencia ha sido seguida en diversos países. Por ejemplo, en el ámbito europeo, según anota Roig “Cabe destacar los siguientes instrumentos en el marco de la Unión Europea: «Decisión Marco 2001/500/JAI del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito»; «Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas»; «Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito», «Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso»; la «Decisión 2007/845/JAI del Consejo de 6 de diciembre de 2007, sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito»; y, la «Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal». Esta última dio lugar a la aprobación de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, y a la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, entre las que se encuentra la de decomiso” [7]. Como se puede observar, en el ámbito europeo el decomiso es una institución ampliamente reconocida.

e. En nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina ha destacado que la Carta Fundamental autoriza la extinción del dominio por comiso, según lo indica el artículo 19 N°7. Así, se ha indicado que “De acuerdo con tales normas constitucionales, nuestro sistema jurídico admite la extinción del dominio en beneficio del Estado respecto de

Moción Parlamentaria

bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita o que hayan sido utilizados o sean fruto de la comisión de delitos” [8]. De esta manera, la institución propuesta guarda armonía con la Constitución Política de la República.

f. El presente proyecto toma como base la Ley Modelo sobre extinción del dominio del Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe (LAPLAC) la cual “da continuidad a una larga tradición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)” [9]. Dicho documento destaca que: “La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Como tal, es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal. El punto de partida del ejercicio fue el derecho a la propiedad que toda persona tiene y del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. En esa medida, la extinción de dominio reafirma la aplicación y reconocimiento de ese derecho y de otros conexos, en el entendido que los bienes adquiridos con capital ilícito no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal” [10]. Sin perjuicio de lo anterior, el presente proyecto de ley adecúa dicha Ley Modelo, en lo pertinente, al ordenamiento jurídico chileno.

g. Como bien indica Hasbún “La forma decimonónica en que nuestra legislación trata la institución del comiso requiere ser revisada y modificada. Al momento de la entrada en vigencia del Código el sentido de esta figura radicaba en no permitir el absurdo de que quien cometía un delito contra el patrimonio pudiese quedarse con aquello que obtuvo ilícitamente, adecuado a la forma en que se observaban los delitos contra el patrimonio en el Chile de esa época. Pero la creciente acumulación de riquezas vivida a finales del siglo XX así como la complejización del crimen organizado ha llevado a la necesidad de complejizar también, y permitir una respuesta más efectiva, las disposiciones legales en esta materia. Legislaciones comparadas tales como las de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, España y Alemania comenzaron hace ya décadas con esta empresa. El fundamento de tales modificaciones no radicó exclusivamente en la necesidad ya enunciada. La justificación del comiso radica, a su vez, en que el crimen no puede ser una actividad lucrativa porque nadie puede enriquecerse de su propio dolo. Sumado a lo anterior, para efectos preventivos, el ordenamiento jurídico no puede expresar un mensaje que permita que participar de organizaciones criminales sea una actividad rentable (...) [11].

En la misma línea Pineda indica que: “Chile se encuentra al margen de las tendencias internacionales que ven al comiso de ganancias como un instrumento jurídico de prevención general, dirigido a desincentivar y desestimular las actividades delictivas, especialmente de aquellas de motivación económica. Tampoco se encuentra incorporada la posibilidad del comiso sustitutivo o indirecto, el cual le permite al Estado desligar la causalidad entre los bienes objeto de la medida y la actividad ilícita, frente a la dificultad objetiva que se presenta especialmente para atacar a la delincuencia organizada, de comprobar las relaciones entre las actividades delictuales de una persona y la propiedad de bienes determinados, de manera que basta con probar el beneficio ilícito por un monto determinado para que a esa persona se le puedan decomisar bienes equivalentes” [12].

Por todo lo anterior queda de manifiesto la necesidad de avanzar en la regulación de esta institución en nuestro país, que permita avanzar de forma decidida en la persecución ya no sólo a nivel penal, sino que también, respecto del patrimonio que se adquiere mediante actividades ilícitas. El ordenamiento jurídico no puede tolerar la ganancia derivada de estos delitos que afectan de manera sustancial los bienes jurídicos más básicos para la convivencia en sociedad.

III. Idea Matriz

El presente proyecto tiene como idea matriz regular la recuperación de activos adquiridos por actividades ilícitas a través del establecimiento de la institución de extinción del dominio, o decomiso sin condena.

IV. Disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto

El proyecto de ley crea la institución de la extinción del dominio basado en la Ley Modelo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito a través de un articulado independiente de otro cuerpo legal. En consecuencia, no modifica disposición alguna de la legislación vigente.

POR TANTO:

Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:

Moción Parlamentaria

PROYECTO DE LEY

Capítulo I

Aspectos generales

Artículo 1. Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá como:

- a. "Actividad ilícita": Toda actividad tipificada como delictiva, aun cuando no se haya dictado sentencia, así como cualquier otra actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley.
- b. "Bienes": Activos de cualquier tipo, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
- c. "Productos": Bienes derivados u obtenidos directa o indirectamente de actividades ilícitas.
- d. "Instrumentos": Bienes utilizados o destinados a ser utilizados, de cualquier forma, en su totalidad o en parte, para actividades ilícitas.
- e. "Afectado": Persona natural o jurídica que invoque un derecho real sobre un bien sujeto a esta ley.
- f. "Buena fe": Conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes enunciados en el artículo 6 de esta ley.

Artículo 2. Concepto. La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna. La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real en cuanto se dirige contra bienes, y se declara a través de un procedimiento autónomo, e independiente de cualquier otro juicio o proceso.

Artículo 3. Retroactividad. La extinción de dominio se declarará con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta Ley.

Artículo 4. Imprescriptibilidad. La extinción de dominio es imprescriptible.

Artículo 5. Presunción de buena fe. Se presume la buena fe en la adquisición y destinación de los bienes.

Artículo 6. Presupuestos de la extinción de dominio. La extinción de dominio procederá sobre:

- a. Bienes que sean producto de actividades ilícitas.
- b. Bienes que sean instrumentos de actividades ilícitas.
- c. Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas.
- d. Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas.
- e. Bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia.
- f. Bienes de origen lícito mezclados con bienes de ilícita procedencia.
- g. Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.
- h. Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes.
- i. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando no sea posible su localización, identificación, incautación, embargo preventivo o aprehensión material.

Moción Parlamentaria

j. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando se acredite el derecho de un tercero de buena fe sobre el mismo bien.

Artículo 7. Transmisión por causa de muerte. Los bienes a los que se refiere el artículo anterior no se legitiman por causa de muerte. En consecuencia, la extinción de dominio procede sobre éstos.

Artículo 8. Actos jurídicos. Ningún acto jurídico realizado sobre los bienes previstos en el artículo 6 los legitima, salvo los derechos de terceros de buena fe.

Artículo 9. Inoponibilidad de secreto o reserva. No será oponible la reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria, ni se impedirá el acceso a la información contenida en bases de datos.

Capítulo II

Garantías procesales

Artículo 10. Garantías. En la aplicación de la presente ley se garantizarán y protegerán los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que resulten inherentes a su naturaleza.

Las actuaciones que limiten derechos fundamentales serán adoptadas previa orden judicial.

En caso de urgencia u otra necesidad debidamente fundamentada, la autoridad competente podrá adoptar tales medidas, debiendo someterlas a control judicial posterior tan pronto sea posible.

Artículo 11. Derechos del afectado. Durante el procedimiento se reconocen al afectado los siguientes derechos:

- a. Tener acceso al proceso, directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado, desde la notificación de la pretensión de extinción de dominio o desde la materialización de las medidas cautelares.
- b. Conocer los hechos y fundamentos que sustentan el proceso en términos claros y comprensibles.
- c. Presentar y solicitar pruebas, e intervenir ampliamente en resguardo de sus derechos.
- d. Controvertir las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes.
- e. Renunciar al debate probatorio y optar por una sentencia anticipada de extinción de dominio.

Artículo 12. Cosa juzgada. El afectado podrá acreditar que se ha dictado una sentencia favorable que tiene el efecto de cosa juzgada por identidad de sujetos, objeto y causa.

Artículo 13. De la comparecencia al proceso. Se designará curador ad litem para representar los intereses y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los afectados que no comparecieron y de aquellos desconocidos en el proceso.

Capítulo III

Aspectos procesales

Artículo 14. Recursos. Contra las decisiones proferidas en desarrollo del proceso de extinción de dominio procederán los recursos de reposición y apelación. La apelación procederá contra las siguientes providencias:

- a. La que decide sobre la competencia.
- b. La que ordena el archivo.
- c. La que admite la pretensión.
- d. La que decide sobre la nulidad.
- e. La que deniega pruebas.

Moción Parlamentaria

f. La sentencia.

Artículo 15. Trámite del recurso de apelación. El recurso de apelación se interpondrá conforme a los requisitos, trámites y plazos establecidos en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 16. Medidas cautelares. Sobre los bienes sujetos a extinción de dominio se podrán decretar las siguientes medidas cautelares:

a. Suspensión de las facultades de disposición.

b. Embargo preventivo o Incautación.

c. Aprehensión material.

Las medidas cautelares se ejecutarán independientemente de quien sea el titular del bien.

No se exigirá caución a la autoridad competente para solicitar o disponer medidas cautelares.

Artículo 17. Notificaciones. La decisión que admite la pretensión y todas las resoluciones que se adopten sobre la misma se notificarán a los afectados en forma personal, directamente o a través de apoderado. Cuando no resulte posible efectuar esta notificación se dispondrá su notificación por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. Todas las demás notificaciones se efectuarán por el estado diario.

Artículo 18. Emplazamiento. Serán emplazados los afectados que no hubieren sido notificados y los posibles titulares de derechos reales que se desconozcan. El emplazamiento se efectuará durante cinco (5) días en el juzgado, en una página web oficial o a través de cualquier otro medio idóneo. Transcurridos tres (3) días desde el vencimiento del término de emplazamiento, el juez designará un curador ad litem, quien una vez notificado velará por el cumplimiento de las reglas del debido proceso y demás derechos de quienes no comparezcan.

Artículo 19. Términos. Los términos para recurrir y de traslado serán comunes y se contarán a partir de la última notificación.

Capítulo IV

Procedimiento

Artículo 20. Etapas. El procedimiento consta de dos etapas: una fase inicial o preprocesal que estará a cargo del Ministerio Público, y una fase procesal a cargo del juez de garantía que se iniciará a partir de la presentación de la pretensión de extinción de dominio.

Artículo 21. Fase inicial o preprocesal. De oficio, el Ministerio Público iniciará y dirigirá la investigación con el fin de:

a. Identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren en un presupuesto de extinción de dominio.

b. Acreditar que concurren los elementos exigidos en los presupuestos de extinción de dominio.

c. Identificar a los posibles titulares de derechos sobre los bienes que se encuentren en un presupuesto de extinción de dominio y averiguar su lugar de notificación.

d. Acreditar el vínculo entre los posibles titulares de derechos sobre los bienes y el presupuesto de extinción de dominio.

e. Desvirtuar la presunción de buena fe.

El proceso será reservado hasta la notificación de la pretensión de extinción de dominio o la materialización de las medidas cautelares.

Artículo 22. Facultades del Ministerio Público en la fase inicial o preprocesal. En desarrollo de esta fase, el Ministerio Público podrá utilizar cualquier medio probatorio y todas las técnicas de investigación reguladas en el Título II de la Ley N° 20.000. Cuando fuere necesario y urgente asegurar el bien y concurren motivos fundados, se

Moción Parlamentaria

podrán adoptar o solicitar medidas cautelares sobre bienes objeto de investigación, conforme a lo señalado en esta ley.

Materializada la medida, el Ministerio Público deberá resolver dentro de los cuatro (4) meses siguientes si archiva los antecedentes o procede a formular pretensión. Por motivos fundados se podrá prorrogar este plazo.

Artículo 23. Terminación de la fase inicial o preprocesal. La fase inicial o preprocesal terminará mediante resolución debidamente fundamentada del Ministerio Público, formulando la pretensión de extinción de dominio ante el respectivo juez u ordenando el archivo provisional de lo actuado.

La decisión de archivo no tiene valor de cosa juzgada y podrá ser objeto de los recursos de ley. Cuando sobrevengan elementos de juicio que permitan desestimar razonablemente los argumentos que motivaron la decisión de archivo provisional, el Ministerio Público podrá reabrir la investigación.

Artículo 24. Formulación de pretensión. El Ministerio Público formulará por escrito ante el juez la pretensión de extinción de dominio, que contendrá lo siguiente:

- a. Los argumentos de hecho y de derecho que fundamentan los presupuestos de la extinción de dominio.
- b. La identificación, localización y ubicación de los bienes.
- c. Las pruebas directas e indirectas que soportan la pretensión.
- d. La solicitud de las diligencias que estime necesarias.
- e. La información sobre las medidas cautelares adoptadas.
- f. La solicitud de medidas cautelares.
- g. La información que posea sobre la identidad y ubicación de los eventuales afectados y su vínculo con los bienes.
- h. La enunciación de las actuaciones adelantadas en la fase inicial que requieran mantenerse en secreto o reserva de acuerdo a la ley.

Artículo 25. Decisión sobre la pretensión. Recibido el escrito de pretensión de extinción de dominio, en un término no superior a quince (15) días el Juez resolverá si lo admite a trámite o lo devuelve al Ministerio Público para que se subsanen los defectos formales, indicando las razones que sustentan su decisión.

Admitido a trámite, dentro del mismo plazo resolverá sobre las medidas cautelares y su ejecución, la reserva de las actuaciones, y ordenará la notificación de la pretensión después de ejecutadas las medidas cautelares.

Artículo 26. Traslado. A partir de la última notificación de la admisión de la pretensión se pondrá a disposición de las partes el escrito de pretensión y todos los antecedentes por un término de veinte (20) días. Seguidamente, se fijará fecha y hora para la realización de la audiencia preparatoria.

Artículo 27. Audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria comenzará con la ratificación, modificación o solicitud de retiro de la pretensión por parte de la autoridad competente.

A continuación se procederá a:

- a. Definir competencia, nulidades, impedimentos y recusaciones.
- b. Verificar la legitimación, el interés de los intervinientes y determinar quiénes serán parte del juicio.
- c. Resolver los recursos que se hubieren interpuesto contra la admisión de la pretensión, y las observaciones y demás cuestiones formales que se hubieren planteado.

Contra la decisión que resuelve cualquiera de los asuntos anteriores, sólo procederá el recurso de apelación en el sólo efecto devolutivo.

Moción Parlamentaria

En desarrollo de la audiencia, las partes tendrán las siguientes atribuciones:

- a. Presentar los medios de prueba que sustentan su posición.
- b. Modificar las solicitudes probatorias.
- c. Proponer convenciones probatorias.
- d. Avenir.

El juez decidirá sobre la admisibilidad de las pruebas aportadas y ordenará las que considere pertinentes, conducentes y útiles.

Así mismo, fijará fecha y hora para la realización de audiencia de juicio, que deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes.

Artículo 28. Retiro de la pretensión. Una vez admitida la pretensión, el Ministerio Público podrá solicitar al juez su retiro cuando sobrevengan elementos de juicio que desestimen los fundamentos de la misma. De encontrar fundada la petición el juez levantará las medidas adoptadas y ordenará el archivo definitivo de la actuación con efectos de cosa juzgada.

Artículo 29. Audiencia de juicio. En el desarrollo de la audiencia y siguiendo el orden de intervención de la audiencia preparatoria:

- a. Se presentarán y practicarán las pruebas.
- b. Las partes expondrán los argumentos de hecho y de derecho que sustentan su posición.

Cumplido lo anterior, el juez decretará el cierre de la audiencia y fijará fecha y hora para lectura de sentencia en un término no superior a diez (10) días.

Artículo 30. Contenido de la sentencia. La sentencia contendrá:

- a. Identificación de los bienes y de los afectados.
- b. Resumen de la pretensión de extinción de dominio y de la oposición.
- c. Análisis de los fundamentos de hecho y de derecho.
- d. Valoración de la prueba.
- e. Declaración motivada sobre la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio.
- f. Determinación, en su caso, del monto de la retribución por la colaboración del particular.

Contra esta sentencia solo procede el recurso de apelación.

Artículo 31. Sentencia anticipada. El afectado podrá allanarse a la pretensión de extinción de dominio. El juez valorará la solicitud y emitirá sentencia. Cuando el afectado y el Ministerio Público hubieren celebrado acuerdos, se someterán ante el juez, quien decidirá acerca de su procedencia.

Capítulo V

Pruebas

Artículo 32. Prueba necesaria para extinguir. La sentencia que declara la extinción de dominio se fundamentará en las pruebas legal y oportunamente incorporadas. El juez declarará la extinción de dominio del bien conforme a lo alegado y probado.

Artículo 33. Medios de prueba. Serán admisibles todos los medios de prueba directos e indirectos, que sean pertinentes, conducentes y útiles a los fines del proceso, tales como la declaración de parte, la prueba testimonial,

Moción Parlamentaria

el informe de peritos, la inspección judicial, y los documentos. El juez practicará las pruebas no previstas en esta ley de acuerdo con las disposiciones del Código Procesal Penal. Podrán decretarse pruebas de oficio.

Artículo 34. Valoración de la prueba. La prueba será apreciada en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Artículo 35. Carga de la prueba. Corresponde a cada parte probar los fundamentos que sustentan su posición.

Artículo 36. Exclusión de la prueba ilícita. El juez excluirá la prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales, sin perjuicio de las excepciones que contempla el Código Procesal Penal u otras leyes especiales.

Capítulo VI

Administración y destinación de los bienes

Artículo 37. Fines. La administración de bienes tiene como finalidad principal conservar y mantener la productividad o valor de los bienes.

Artículo 38. Reglas generales de administración. Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato bajo la administración del Ministerio Público, el cual velará por la correcta administración de todos los bienes, de acuerdo con los principios de eficiencia y transparencia de la función pública

La administración de bienes se regirá por las siguientes reglas:

- a. El Ministerio Público estará facultado para contratar servicios externos, cuando de acuerdo con la naturaleza de los bienes, resulte necesario para su adecuada administración.
- b. La celebración de contratos con personas naturales o jurídicas se deberán realizar en base a las condiciones de mercado.
- d. Los gastos generados por la administración de los bienes, serán pagados con los rendimientos financieros y productividad de los bienes.

El Ministerio Público deberá asegurar la existencia de controles estrictos de supervisión con respecto a la administración de los activos incautados y decomisados.

Artículo 39. De la venta anticipada de bienes. Cuando los bienes sujetos a medidas cautelares presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuya conservación ocasione perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración, el Ministerio Público de acuerdo con el ordenamiento interno dispondrá su venta anticipada.

Artículo 40. Destino de los bienes. Los bienes declarados en extinción del dominio podrán ser destinados a:

- a. Financiar programas de atención y reparación a las víctimas de actividades ilícitas.
- b. Financiar programas de prevención de actividades ilícitas.
- c. Apoyar el fortalecimiento de las instituciones encargadas del combate al crimen organizado, en particular las dependencias especializadas que participan en el proceso de extinción de dominio.
- d. Invertir en el sistema de administración de bienes.
- e. Financiar los gastos procesales que requieran los procesos de extinción.
- f. Compartir con otros Estados que hayan cooperado para la extinción de dominio.

En todos los casos, la decisión sobre la destinación de los bienes será adoptada por un órgano colegiado de autoridad superior.

Capítulo VIII

Moción Parlamentaria

Cooperación internacional

Artículo 41. Deber de cooperación internacional. El Estado cooperará con otros Estados en lo relativo a las investigaciones y procedimientos cuyo objeto sea la extinción de dominio, cualquiera que sea su denominación.

Artículo 42. Tramite de la solicitud. Se dará respuesta a las solicitudes de extinción de dominio y de asistencia en la investigación y medidas cautelares que tengan el mismo fin. La asistencia se prestará de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. Una vez recibida una solicitud de otro Estado que tenga jurisdicción para decretar la extinción de dominio, se adoptarán de inmediato las medidas encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación de los bienes, así como para la ejecución de la sentencia de extinción de dominio. Se ejecutará la respectiva solicitud de asistencia aún cuando se especifiquen procedimientos y acciones no previstas en la legislación del Estado requerido, siempre que no contradiga principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno. Las solicitudes procedentes de otros Estados a efectos de identificación, localización, embargo preventivo o incautación, aprehensión material o ejecución de la sentencia de extinción de dominio, han de recibir la misma prioridad que las realizadas en el marco de los procedimientos internos.

Artículo 43. Aplicación de convenios internacionales. Los convenios internacionales de cooperación y asistencia legal o judicial, así como cualquier otro convenio internacional que regule la colaboración internacional en materia de decomiso y de localización, identificación, recuperación, repatriación y extinción del dominio de bienes, suscritos, aprobados y ratificados por el Estado, son plenamente aplicables a los casos previstos en la presente ley.

Artículo 44. De la cooperación internacional para la administración de bienes. El Estado podrá celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación para facilitar la administración de bienes. Tales acuerdos contendrán disposiciones relativas a los gastos de administración y a la forma de compartir bienes.

Capítulo IX

Disposiciones finales

Artículo 45. Deber de información de servidor público. Los funcionarios públicos que tomen conocimiento de la existencia de bienes que puedan ser objeto de extinción de dominio estará obligado a denunciar al Ministerio Público, de conformidad al artículo 175 y siguientes del Código Procesal Penal.

Artículo 46. Colaboración del particular. El particular que suministre información que contribuya de manera eficaz a la obtención de evidencias o pruebas para la declaratoria de extinción de dominio, podrá recibir una retribución equivalente a un porcentaje del producto que el Estado obtenga por la liquidación de dichos bienes, o del valor comercial de los mismos dependiendo de la colaboración. Este porcentaje lo determinará el juez en la sentencia, de oficio, o a petición del Ministerio Público.

Artículo 47. Aplicación supletoria. En lo no previsto en la presente ley se aplicará el Código Procesal Penal, y en su defecto, el Código de Procedimiento Civil.

JAIME MULET MARTÍNEZ

DIPUTADO

[1]HASBÚN Cristobal (2018): comentario a la sentencia rol n° 1649-2004 ("caso Riggs") en Revista de Derecho Universidad Católica del Norte (año 25 - N°1) p. 351.

[2]BLANCO Isidoro (2012): Recuperación de activos de la corrupción mediante el decomiso sin condena (comiso civil o extinción de dominio) en El Derecho Penal y la Política Criminal Frente a la Corrupción (Mexico Editorial Ubijus) p. 337..

[3]Asamblea General de las Naciones Unidas Resolución N°66/183 de 19 de diciembre de 2011.

[4]Ob. Cit (2) p. 345.

[5]Ibídem p. 349.

[6]PROGRAMA DE ASISTENCIA LEGAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2011): Ley Modelo sobre extinción de dominio disponible en https://www.unodc.org/documents/legal-tools/Ley_Modelo_Sobre_Extincion_de_Dominio.pdf

Moción Parlamentaria

[7]ROIG Margarita (2016): *La regulación del comiso. El modelo alemán y la reciente reforma española en Estudios Penales y Criminológicos Universidad Santiago de Compostela (Vol. XXXVI) p. 201.*

[8]NOGUEIRA Humberto y SUAREZ Christian (1998): *Garantías Constitucionales y Prevención del Trafico Ilícito de Estupefacientes en Revista Chilena de Derecho (Número especial) p. 210.*

[9]Ibídem.

[10]Ibídem.

[11]Ob. Cit. (1) p. 359-360.

[12]PINEDA Javier (2016): *comiso de ganancias y enriquecimiento injusto. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad de Chile Facultad de Derecho) p. 152-153.*

Mensaje

1.4. Mensaje

Fecha 09 de junio, 2020. Mensaje en Sesión 32. Legislatura 368.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS SANCIONADOS EN LA LEY N° 20.000 Y LA INSTITUCIONALIDAD ENCARGADA DE LA MISMA.

Santiago, 09 de junio de 2020.

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

N° 081-368/

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, he resuelto someter a vuestra consideración el presente proyecto de ley que fortalece la persecución de los delitos sancionados en la ley N° 20.000 y la institucionalidad encargada de la misma.

I. ANTECEDENTES.

Uno de los objetivos prioritarios de nuestro Gobierno, es resguardar el derecho que tienen todas las familias chilenas a vivir en paz y seguridad. Precisamente, una de las mayores amenazas para el bienestar de nuestros compatriotas, son la delincuencia y el narcotráfico, que adquieren cada vez, técnicas y herramientas más sofisticadas para evadir la acción de la justicia.

Si bien Chile no se caracteriza por ser un productor de drogas, nuestra cercanía con otros países de la región que elaboran este tipo de sustancias, nos transforma en una nación de tránsito para mercados que concentran la demanda. Sin perjuicio de lo anterior, la demanda interna de nuestro país lo transforma en un mercado atractivo para la delincuencia organizada.

De un análisis por áreas geográficas, la zona norte concentra la mayor cantidad de toneladas de droga incautada, especialmente cocaína, pasta base y marihuana procesada. En la zona centro, aumentó considerablemente la incautación de drogas entre los años 2010 a 2018, incremento que llegó a un 52%, siendo la Región Metropolitana la que concentró la mayor parte de los kilos incautados. Finalmente, la zona sur, si bien es la que concentra menor incautación, de igual modo ésta aumentó desde el año 2010 a la fecha en un 45%, según información entregada por la Policía de Investigaciones.

Por otra parte, en los últimos meses hemos sido testigos del accionar de grupos de narcotraficantes que, desafiando a la autoridad, han hecho muestra de su poder de fuego, con armamento militar de alto calibre. Igualmente, constatamos cómo las redes de corrupción del narcotráfico y el crimen organizado habían penetrado los recintos penitenciarios, con intolerables condiciones de privilegios para los líderes de estos grupos.

Todas estas manifestaciones de lo que se ha denominado la “Narco Cultura”, deben ser erradicadas sin contemplaciones de los barrios y poblaciones de nuestro país. La cultura de los chilenos tiene como base el respeto a la vida y la paz, al esfuerzo, a la superación y a la honestidad, y no a la muerte, las balas, la violencia, los vicios o el temor, que tanto daño causan a las familias.

Dado lo anterior, se requiere la adopción de medidas eficientes para combatir de manera drástica y frontal al narcotráfico y al crimen organizado. Estas medidas no deben enfocarse necesariamente en el aumento de la respuesta penal del Estado, sino en mejorar la persecución de estas conductas y atacar el patrimonio de quienes, con el poder del dinero, pretenden crear redes de impunidad y protección.

Otro aspecto a considerar, corresponde a las debilidades presentes actualmente en las herramientas de fiscalización de sustancias químicas controladas. A este respecto, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha señalado en su último informe respecto a precursores químicos (2018), que existen brechas de la información disponible sobre el desvío de sustancias químicas controladas en la región. Adicionalmente, indica que el desvío de estas sustancias en América del Sur ocurre mediante canales de

Mensaje

distribución locales y que luego son utilizadas en territorio nacional o foráneo con fines ilícitos.

Abordar en su integridad el fenómeno del narcotráfico implica incorporar y reforzar medidas de salud pública, y es por ello que corresponde fortalecer las instituciones que ayudan a rehabilitar y reinserir socialmente a quienes han caído en la droga.

En relación al consumo interno, los jóvenes chilenos hoy están en un triste primer lugar en la región en consumo de drogas como marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica, consumo que comienza cada día a más temprana edad. En efecto, el Informe Sobre el uso de Drogas en las Américas emanado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas del año 2019, da cuenta que en Chile, la población escolar tiene el consumo más alto de tabaco, marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica a nivel regional. En el caso del alcohol, Chile ocupa el décimo lugar.

Por otra parte, el décimo tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, elaborado el año 2018, arroja la cifra de 649.160 personas que presentarían consumo problemático de drogas y/o alcohol, de las cuales sólo un 4,8% (31.275) declara haber recibido tratamiento en el último año.

Conscientes de la gravedad del problema, durante el año 2018 pusimos en marcha el Plan “Elige Vivir sin Drogas” en 6 comunas del país. Dentro del presente año, dicho plan abarcará 150 comunas a nivel nacional, y se proyecta alcanzar a llegar a la totalidad de las comunas del país hacia el año 2022.

La amplitud de todos los problemas expuestos y la variedad de aspectos que los componen, hacen necesario desarrollar un trabajo planificado, capaz de priorizar la lucha contra las amenazas más graves, a fin de usar los recursos públicos de la manera más eficiente y responder de forma contundente a las demandas de la población.

Esta ineludible actividad estatal implica valorar y potenciar la acción de nuestras policías, modernizándolas y dotándolas de la máxima capacidad, perfeccionar nuestra inteligencia, proteger nuestras fronteras y mantener bajo control el flagelo del narcotráfico.

Finalmente es preciso valorar el trabajo parlamentario, al existir mociones presentadas ante el Congreso Nacional, que dan cuenta de la necesidad de realizar reformas legales que refuercen la persecución de los delitos sancionados en la ley N° 20.000 y se fortalezca la institucionalidad encargada de la misma.

A modo ejemplar pueden señalarse las mociones presentadas por las H. Diputadas y Diputados señoras Ximena Ossandón Irrarrázabal, Alejandra Sepúlveda Ordénes, y señores René Alinco Bustos, Jaime Mulet Martínez, Pablo Prieto Lorca, René Saffirio Espinoza, Francisco Undurraga Gazitúa, Pedro Velásquez Seguel y Esteban Velásquez Núñez, Boletín N° 12.668-07, que Modifica la ley N° 20.000, que Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en materia de persecución y sanción del tráfico de drogas en pequeñas cantidades; la iniciativa que da origen al Boletín N° 12.776-07 que Dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica, propuesta por las H. Diputadas y Diputados señora Alejandra Sepúlveda Ordénes y señores René Alinco Bustos, Hugo Gutiérrez Gálvez, Jaime Mulet Martínez, Daniel Núñez Arancibia, René Saffirio Espinoza, Leonardo Soto Ferrada, Guillermo Teillier del Valle, Esteban Velásquez Núñez y Matías Walker Prieto o la iniciativa de la H. Diputada señora Catalina Del Real Mihovilovic y de los H. Diputados señores Harry Jürgensen Rundshagen, Miguel Mellado Suazo, Diego Schalper Sepúlveda y Cristóbal Urruticoechea Ríos, Boletín N° 11.915-07 para tipificar el delito de suministro de drogas a una persona, sin su consentimiento o conocimiento.

II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

1. Combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado

La iniciativa dispone una serie de medidas para combatir el narcotráfico, aplicando todo el rigor de la ley en contra de quienes conforman estas organizaciones delictivas, colocando especial acento en acciones destinadas a limitar su capacidad económica.

a. Enajenación temprana y comiso por equivalencia

Una de las acciones necesarias para desarticular las organizaciones criminales destinadas al tráfico de drogas, es atacar su capacidad económica. En efecto, con el producto obtenido del narcotráfico, estas organizaciones

Mensaje

obtienen nuevos bienes, pagan sobornos, adquieren lealtades e incluso emprenden nuevos proyectos delictuales. Para evitar esto, actualmente se realiza la incautación de los instrumentos, bienes y efectos adquiridos con el producto de su actuar delictual, los que se ponen a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, este procedimiento presenta una serie de dificultades que el presente proyecto de ley busca subsanar.

Respecto a la enajenación temprana, actualmente el sistema de custodia de los bienes incautados resulta engorroso. Este es el caso de los vehículos motorizados, que deben ser almacenados en bodegas o terrenos, siendo espacios inadecuados para la mantención de éstos. Por otra parte, tratándose de bienes inmuebles, éstos suelen quedar en manos del imputado en calidad de depositario, con prohibición de celebrar actos o contratos respecto de los mismos. Todo lo anterior provoca que, en muchas ocasiones, al momento de la realización de los bienes, éstos se han desvalorizado por el grado de deterioro que presentan, lo que constituye un perjuicio evidente para las pretensiones fiscales.

En razón de lo anterior, este proyecto de ley incorpora la facultad de que, en ciertos casos, se proceda con la enajenación temprana de los bienes incautados. Esto permite reducir el patrimonio de las organizaciones delictuales y evitar que continúen en circulación bienes de causa u origen ilícito. De cualquier forma, en el evento que la sentencia no condene a la pena de comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.

Adicionalmente, este proyecto de ley incorpora el comiso por equivalencia, institución que permite que, cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar el producto del delito y demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dineros o valores del mismo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

b. Fiscalización de compras por medio de la Unidad de Análisis Financiero

Las organizaciones delictuales tienen una gran capacidad económica generada por el producto del narcotráfico, que les permite la adquisición de diversos bienes muebles e inmuebles. Dentro de los bienes que comúnmente se suelen incautar, están los vehículos motorizados, los que en ocasiones son utilizados para facilitar la comisión de estos delitos o incluso, para adquirir estatus dentro del mundo del hampa.

Por lo anterior, se incorporan, dentro del catálogo de personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, a las automotoras y comercializadoras de vehículos motorizados nuevos o usados.

c. Pérdida de beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El proyecto dispone que, las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000 podrán ser demandadas para la restitución de los beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

2. Creación de una nueva figura delictual y perfeccionamiento de los tipos penales

a. Incorporación de nuevo tipo penal relativo al consumo de droga sin consentimiento

Se han detectado diversos casos en los que hombres y mujeres denuncian haber sido drogados por terceras personas con el objeto de aprovecharse de su pérdida de conciencia, motricidad o capacidad de defensa. Concretamente, estas maniobras tendrían por objeto sustraer sus bienes, utilizar sus instrumentos bancarios, abusar sexualmente de ellas o incluso violarlas.

Nuestro ordenamiento jurídico no prevé la situación en comento de forma autónoma, sino que persigue el delito cometido a consecuencia de la administración de las sustancias prohibidas, por lo que se busca sancionar ambas situaciones, tanto la puesta en riesgo de la persona como también los delitos posteriores cometidos contra ésta, de ser el caso.

b. Eliminación de los conceptos de calidad y pureza

Se busca superar barreras normativas que han atentado contra la persecución eficaz del delito contemplado en el artículo 4° de la ley N° 20.000, de manera de sancionar en atención a la cantidad y dosis, en lugar de la calidad y

Mensaje

pureza de la sustancia.

En efecto, la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, ha procedido a absolver en diversas causas en que no se ha podido establecer, mediante el protocolo de análisis establecido en el artículo 43 de la ley N° 20.000, el grado de pureza y peligrosidad de la droga incautada, pese a que se hayan incautado sustancias estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica. Lo anterior lo podemos ver en los siguientes fallos de la Excm. Corte Suprema: Rol N° 16.223-2018 de fecha 27 de agosto de 2018, N° 26.415-2018 de fecha 06 de diciembre de 2018, N° 24.896-2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, N° 149-2019 de fecha 27 de febrero de 2019, N° 4.278-2019 de fecha 27 de marzo de 19, N° 5.403-2019 de fecha 14 de mayo de 2019, entre otros.

Sin embargo, debemos considerar que el artículo 4° aplica a las pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, de modo que, tal como señaló la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de fecha 30 de enero de 2018 en causa Rol N° 44.261-2017: “Los elementos que debe contener el protocolo de análisis establecido en el artículo 43 de la Ley 20.000 -específicamente peso, cantidad, composición y grado de pureza- tienen el objetivo de entregarle al tribunal un mejor conocimiento de las características de la droga incautada, pero en ningún caso pueden servir para concluir que la sustancia descubierta no es un estupefaciente o psicotrópico. En este sentido, dicho protocolo de análisis sólo es una herramienta útil para decidir si se está en presencia de un consumidor o de un traficante, el cual es un criterio que se tuvo en consideración al establecer el tipo penal del artículo 4 de la Ley 20.000, incorporándolo, así como un elemento de juicio más”.

Por lo anterior, creemos necesario modificar el criterio de “calidad o pureza” que actualmente deja en impunidad a un sinnúmero de imputados, y fijar uno objetivo como “cantidad o dosis”, que permita determinar con mayor precisión si los hechos son constitutivos o no del delito del artículo 4°.

c. Normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto de conductas que vulneren la integridad de menores de edad.

El proyecto contiene dos enmiendas que persiguen dar una respuesta enérgica a la utilización de menores y a la facilitación de solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica. Concretamente, en esta última figura delictual, se incorporan nuevas sustancias y se aumentan las penas, siempre dentro del marco actual.

En relación a la agravante consistente en valerse de persona exentas de responsabilidad penal para la perpetración del delito, se incluye la referencia expresa a los menores de edad.

3. Fortalecimiento a la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

Estimamos necesario mejorar las herramientas que la ley brinda a las instituciones que participan en las investigaciones de los ilícitos vinculados al tráfico de drogas, así como en las labores administrativas de control.

a. Ampliación de entidades que realizan el protocolo de análisis químico.

Actualmente, recae exclusivamente en los Servicios de Salud el deber de elaborar los protocolos de análisis químicos de las sustancias incautadas, de modo que se ha generado una sobrecarga de trabajo en éstas por ser las únicas entidades autorizadas legalmente para tales efectos.

Teniendo en consideración que los laboratorios de las policías cuentan con la capacidad técnica y operativa para realizar informes que permitan identificar el producto y señalar su peso o cantidad, naturaleza y contenido, como asimismo, los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública, nos parece de toda lógica que se amplíe la facultad de realizar los protocolos de análisis a aquellos laboratorios de las instituciones policiales que cuenten con equipamiento y personal apto para elaborar el protocolo de análisis químico, que estén certificados y autorizados por el Instituto de Salud Pública, para tales efectos.

b. Sustancias químicas controladas

Respecto al desvío de sustancias químicas, los recientes casos de incautación de precursores han determinado

Mensaje

que, a modo de ejemplo, grandes cantidades de acetona y permanganato de potasio fueron adquiridos localmente para luego ser comercializados en otros países de la región.

En base a la experiencia acumulada y los métodos de desvíos asociados, además de la revisión de diversas investigaciones sostenidas por el Ministerio Público, se ha estimado necesario ampliar el catálogo de actividades reguladas y dotar mayores atribuciones de vigilancia que la Subsecretaría del Interior posee en esta materia para abarcar todo espectro de conductas que pueden dar lugar al desvío de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, destinadas a la fabricación de drogas ilícitas.

Se incorpora a la Policía de Investigaciones para efectos de prestar colaboración en la fiscalización de los inventarios y movimientos de las sustancias químicas consideradas como precursores o materias primas para la elaboración de drogas o estupefacientes.

c. Destino de bienes a unidades policiales.

El proyecto de ley establece expresamente que los bienes incautados de cualquier clase, podrán ser destinados a las unidades policiales que tengan por objeto el combate al narcotráfico, de manera de optimizar su capacidad operativa y de respuesta.

d. Fortalecimiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

La Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas señala que, en el análisis de la problemática del consumo de drogas, no debe considerarse sólo el costo en salud del consumidor, sino también lo que la sociedad en su conjunto percibe como pérdida, ya sea la pérdida de productividad, la transmisión de enfermedades infecciosas, trastornos familiares y sociales.

Por estas razones, el proyecto amplía las facultades del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para destinar los recursos del fondo especial constituido con los bienes y valores decomisados, a programas de prevención y rehabilitación contra la drogadicción y el alcoholismo, algo que hasta el momento solo se podía hacer respecto del consumo de drogas. Igualmente, el proyecto permite que dichos recursos sean utilizados en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente las labores de prevención y rehabilitación del Servicio.

Igualmente, la iniciativa permite que los inmuebles incautados, sean destinados provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, eximiéndolo del pago de impuestos y cargas mientras subsista la incautación.

e. Reasignación de funciones en el procedimiento de acopio y destrucción de las sustancias ilícitas.

La carga de trabajo que implica el acopio y la destrucción de drogas, sin los recursos ni la protección adecuada, además de escapar del giro propio del Ministerio de Salud y sus organismos dependientes, se transforma en un riesgo en la gestión de dicha función. En efecto, las condiciones actuales de acopio aumentan considerablemente las posibilidades de recuperación de la droga incautada por parte de los traficantes, constituyendo a su vez un foco permanente de malas prácticas.

Sumado a las complejidades señaladas, los crecientes volúmenes de incautación de drogas a lo largo del país, producto de una exitosa política llevada a cabo por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se han transformado en una carga de trabajo superior y de difícil manejo para los Servicios de Salud, quienes deben acopiar e incinerar estos productos.

Así, la asignación de funciones que se propone se encuadra dentro de la estrategia gubernamental de optimización de las labores de la Administración del Estado. Por lo anterior, se estima que Carabineros de Chile, puede asumir la labor de almacenamiento y destrucción de las especies en atención a su experiencia y formación, lo que permitirá ejecutar de forma segura, el almacenaje y destrucción de la droga, impidiendo su recuperación por parte del crimen organizado.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

Mensaje

En su artículo primero, el proyecto modifica la ley N° 20.000 en el siguiente sentido:

1. En el artículo 4°, para la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, se sustituyen los conceptos de calidad o pureza por cantidad o dosis.
2. En el artículo 5°, se perfecciona el tipo penal ampliando a productos que contengan cualquier tipo de solvente o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica a menores de edad. La sanción de este delito será presidio menor en su grado máximo, eliminando el grado medio que actualmente contempla el artículo en su redacción vigente.
3. Se incorpora un artículo 5° bis nuevo, el cual tiene por objeto sancionar a quienes realizaren maniobras destinadas a que otra persona, sin su consentimiento, consuma o se le administre de cualquier forma a su organismo alguna sustancia estupefaciente, agravando la pena concurriendo los supuestos de violencia o intimidación. Las penas dispuestas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de las que correspondan al hecho o hechos que sean consecuencia de tales delitos.
4. El artículo 19 literal e) establece como agravante el hecho de cometer el delito valiéndose de personas exentas de responsabilidad penal. En el proyecto se incorpora en dicho literal el hecho de valerse de menores de edad, sin distinción.
5. Se incorpora al artículo 40 la posibilidad de que los objetos y efectos incautados de los delitos a que se refiere la presente ley, puedan ser destinados a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a cometer estos delitos.
6. Se incorpora un nuevo artículo 40 bis, con el objeto de facultar al Ministerio Público y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para solicitar al juez de garantía la enajenación temprana de alguna de las especies incautadas. En caso que el bien figure inscrito en algún registro público, el juez de garantía deberá citar a quienes figuren como titulares en dichos registros.

Se establece que en caso de que no se condene con pena de comiso de las especies que se incautaron y fueron enajenadas, deberá restituirse el precio de la venta con sus reajustes e intereses.

7. El artículo 41 obliga a que las especies de los artículos 1°, 2°, 5° y 8° que son incautadas en conformidad de la ley sean entregadas dentro de 24 horas al Servicio de Salud correspondiente. Se incorpora que dichas especies puedan también ser entregadas a los laboratorios de Carabineros de Chile, y de la Policía de Investigaciones de Chile que cuenten con equipamiento y personal apto para elaborar el protocolo de análisis químico, debiendo contar con una certificación y autorización del Instituto de Salud Pública, para estos efectos.

Además, se permitirá que el Ministerio Público amplíe el plazo de entrega a un máximo de cuarenta y ocho horas adicionales, cuando por motivos fundados no fuere posible cumplir con el plazo inicial.

8. En virtud de la modificación del artículo anterior, el artículo 43 establece la obligación del Servicio de Salud de remitir al Ministerio Público un protocolo de análisis químico de la sustancia suministrada. Este proyecto la extiende también a los laboratorios respectivos, en su caso. Ninguno podrá negarse a emitir dicho protocolo, de lo contrario se incurrirá en responsabilidades administrativas.

El proyecto mantiene, dentro de los requisitos que debe tener el análisis químico, la identificación del peso o cantidad, naturaleza, composición y contenido, y elimina el grado de pureza.

Finalmente, se establece que el traslado y almacenamiento de estas sustancias que tenga lugar con posterioridad a la elaboración del protocolo y su consecuente destrucción, estarán a cargo de Carabineros de Chile de conformidad al procedimiento que establecerá un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para tal efecto.

9. El artículo 45 establece la sanción de comiso para diversas especies inmuebles y muebles, así como sus efectos y utilidades. La misma sanción se aplica a las sustancias del inciso primero del artículo 2°, de las materias primas, elementos, materiales, equipos e instrumentos utilizados.

El proyecto dispone que si no es posible decomisar dichas especies o sustancias, se podrá aplicar el comiso a una

Mensaje

suma de dinero equivalente a su valor.

10. En el artículo 46 se incorpora la facultad del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para solicitar al Juez de Garantía que el inmueble que se encuentre provisionalmente bajo la administración de dicho Servicio, una vez se decreta el comiso, sea destinado a éste en forma definitiva, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol.

El presente artículo establece que el producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados ingresará a un fondo del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol para ser utilizados en programas de prevención y tratamiento tanto del consumo de drogas como de alcohol. Se dispone que dichos fondos también puedan ser destinados a proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente la labor del Servicio.

11. Actualmente el artículo 55 obliga a la inscripción en un registro especial de la Subsecretaría del Interior a personas naturales o jurídicas que produzcan, fabriquen, preparen, importen o exporten precursores o sustancias químicas esenciales susceptibles de ser utilizadas para la fabricación ilícita de drogas estupefacientes o sicotrópicas. Este proyecto extiende dicha obligación a quienes distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen dichas especies.

12. El artículo 56 establece que las resoluciones judiciales que decreten la suspensión condicional del procedimiento o condenen por delitos de la presente ley o las leyes N° 19.366 y N° 19.913, se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes. El proyecto elimina dicha obligación, y establece que trimestralmente el Ministerio Público remitirá los listados de quienes fueren condenados, beneficiarios de suspensión condicional o formalizados, por las leyes antes señaladas, para efectos de la suspensión o cancelación de la inscripción en el registro.

13. El artículo 57 señala que las personas que se encuentren registradas, de acuerdo al artículo 55, deberán mantener un inventario de las sustancias con la información actualizada, el que deberá encontrarse disponible de ser remitido o examinado por la autoridad responsable del registro. El proyecto incorpora que dicha información también se encuentre disponible para ser examinada por la Policía de Investigaciones de Chile.

Se incorpora también la facultad de la autoridad competente (Subsecretaría del Interior y la Policía de Investigaciones de Chile) para velar porque a las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que fabriquen, preparen, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales, sean examinadas.

14. El artículo 59 sanciona con multa de cuarenta a mil unidades tributarias mensuales a quienes infrinjan la obligación de registrarse, mantener inventario, relación de movimientos e informar sobre los mismos. El proyecto también amplía la sanción a la infracción de la obligación de mantener actualizados los datos en el registro. Igualmente, se modifica el monto de la multa, quedando ésta de cinco a mil unidades tributarias mensuales, debiendo pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firma la respectiva resolución. Se establece que en caso de reincidencia, procederá la clausura del establecimiento.

En su artículo segundo, el proyecto modifica el Código Procesal Penal, para efectos de regular de una forma más efectiva el cumplimiento de la ejecución de la sentencia en su parte patrimonial, creándose reglas especiales y otorgando legitimación al Consejo de Defensa del Estado, como interviniente en dicha etapa procesal.

En su artículo tercero, el proyecto modifica el artículo 19 de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, habilitando a dicho Servicio para administrar los bienes inmuebles incautados que el Juez de Garantía le destine provisoriamente, con el compromiso de rendir cuenta de su gestión a lo menos trimestralmente.

En su artículo cuarto, el proyecto introduce enmiendas al artículo 3° de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, incorporando al catálogo de sujetos obligados a reportar actividad sospechosa a las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y/o usados.

En su artículo quinto, se amplía la facultad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización, de iniciar el procedimiento de restitución de inmuebles contemplado en la ley N° 17.635,

Mensaje

contra quienes hayan sido condenados por los delitos contemplados en los artículos 1, 2, y 3 de la ley N° 20.000.

Adicionalmente el proyecto de ley cuenta con disposiciones transitorias para regular la entrada en vigencia de la norma, señalando por su parte, los plazos respectivos para la dictación de los reglamentos correspondientes.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo primero.- Modifícase la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en los siguientes términos:

1. Sustitúyese en el inciso final del artículo 4°, la expresión “calidad o pureza de la droga” por “cantidad de la droga o las dosis que de ella sea”.

2. Reemplázase el inciso primero del artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena presidio menor en su grado máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.”.

3. Incorpórase un nuevo artículo 5° bis del siguiente tenor:

“Artículo 5° bis.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administrare a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1°, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1°, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.”.

4. Incorpórase en el literal e) del artículo 19 entre las expresiones “valiéndose de” y “personas exentas”, la expresión “personas menores de edad o”.

5. Modifícase el artículo 40 en el siguiente sentido:

a. Incorpóranse las siguiente enmiendas al inciso primero:

i. Intercálase entre la voz “Los” e “instrumentos”, la expresión “bienes muebles e inmuebles,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “ser destinados” y “por el juez de garantía”, la voz “provisionalmente”.

iii. Sustitúyese la frase “oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación” por la siguiente expresión “Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, se deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo al presupuesto vigente de la respectiva institución a que sean destinados. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, se informará al Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República y la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga.”.

Mensaje

b. Intercálase un inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero y así sucesivamente del siguiente tenor: “Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se dará traslado al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.”.

c. Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.

6. Incorpórase un artículo 40 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 40 bis.- A solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el Juez de Garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se tratare de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existieren antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se tratare de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En el evento que el bien deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero el artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

En el evento que el bien figure inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública, según lo dispuesto en el artículo 46 y el artículo 468 bis del Código Procesal Penal, cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia no condene a la pena de comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.”.

7. Modifícase el artículo 41 en el siguiente sentido:

a. Agrégase, en el inciso primero, antes del punto aparte (.) la expresión “, o a uno de los laboratorios de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile, que cuenten con equipamiento y personal apto para elaborar el protocolo de análisis químico al que hace referencia el artículo 43, que estén certificados y autorizados por el Instituto de Salud Pública, para estos efectos.”.

b. Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Con todo, cuando por motivos fundados no fuere posible cumplir con el plazo señalado en el inciso anterior, a solicitud de los funcionarios que hubieren incautado las referidas sustancias o materias primas, el Ministerio Público podrá autorizar una ampliación de dicho plazo por hasta cuarenta y ocho horas adicionales.”.

c. Sustitúyese en el inciso final la frase “hidrocarburos aromáticos” por la expresión “gases o solventes inhalantes”.

8. Modifícase el artículo 43 en el siguiente sentido:

a. Introdúcense al inciso primero las siguientes enmiendas:

i. Intercálase entre la expresión “El Servicio de Salud” y la voz “deberá”, la expresión “o el laboratorio perteneciente a las instituciones policiales, en su caso,”.

ii. Sustitúyese la expresión “, contenido, composición y grado de pureza” por “contenido y composición”.

Mensaje

iii. Incorpórase a continuación del punto aparte (.), la expresión “Las instituciones no podrán negarse a emitir este protocolo, so pena de incurrir en las responsabilidades administrativas que correspondan.”.

b. Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“El traslado y almacenamiento de estas sustancias que tenga lugar con posterioridad a la elaboración del protocolo dispuesto en el inciso primero y su consecuente destrucción, estarán a cargo de Carabineros de Chile de conformidad al procedimiento que establecerá un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para tal efecto.”.

c. Reemplázase, en el inciso final, la frase “inciso cuarto del artículo 40” por “artículo 40 bis”.

9. Modifícase el artículo 45 en el siguiente sentido:

a. Intercálase en el inciso primero entre la expresión “por terceros a sabiendas” y la expresión “del destino u origen”, la expresión “o no pudiendo menos que conocer”.

b. Incorpórase un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor u otros bienes que sean de propiedad del imputado.”.

10. Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

a. Sustitúyese en el inciso primero la expresión “si carecieren de valor” por “por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha Institución”.

b. Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al Juez de Garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, no procediendo en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

c. Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, de la siguiente forma:

i. Intercálase entre las expresiones “consumo de drogas” y “, tratamiento y rehabilitación”, la expresión “y alcohol”.

ii. Intercálase entre las expresiones “por la drogadicción.” y “Un reglamento”, la expresión “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio. No obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados igualmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley.”.

11. Intercálase en el inciso primero del artículo 55, entre las voces “exporten” y “precursores”, la expresión “, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen”.

12. Sustitúyese, en el inciso final del artículo 56, la expresión “Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes” por “Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior el listado de los sujetos que hubieren sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes N°s 19.366 y 19.913.”.

13. Modifícase el artículo 57 en el siguiente sentido:

a. Intercálase en el inciso primero, entre la expresión “responsable del registro” y “, con frecuencia”, la frase “o

Mensaje

por la Policía de Investigaciones de Chile”.

b. Agrégase un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.

14. Modifícase el artículo 59 de la siguiente manera:

a. Introdúcense al inciso primero las siguientes enmiendas:

i. Intercálase entre la voz “autoridad lo requiera,” y “y de informar”, la expresión “de mantener actualizados los datos en el Registro”.

ii. Sustitúyese la expresión “cuarenta” por “cinco”.

iii. Agrégase, a continuación del punto aparte, la expresión “En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento.”.

b. Incorpóranse los siguientes incisos segundo y final, nuevos:

“Para la determinación del monto de la multa, se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del infractor, y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.

Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva resolución.”.

15. Intercálase, en el artículo 63, entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.

Artículo segundo.- Modifícase el Código Procesal Penal en los siguientes términos:

a. Incorpórase al artículo 466 un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

“El Consejo de Defensa del Estado tendrá la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia.”.

b. Incorpórase un artículo 468 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 468 bis. Ejecución de la sentencia en su parte patrimonial. En el caso de los bienes muebles, la sentencia ejecutoriada es suficiente para ser presentada ante cualquier tribunal del país que haya decretado alguna medida restrictiva del dominio o prohibición sobre éste, incluyendo los embargos, con el objeto de que sean alzados o cancelados por el sólo ministerio de la ley.

En el caso de los inmuebles, en virtud de la sentencia ejecutoriada que decreta el decomiso se extinguirán, por el solo ministerio de la ley, los actos y contratos en favor de terceros. Asimismo, el tribunal que decretó el comiso deberá individualizar debida y completamente en la sentencia el inmueble decomisado y remitir copia autorizada de la misma al Conservador de Bienes Raíces respectivo, dentro del 10° día hábil de ejecutoriada la sentencia, para que este, de oficio, proceda a cancelar gratuitamente toda inscripción anterior que conste en los registros de propiedad, de hipotecas y gravámenes, y de interdicciones y prohibiciones de enajenar, con excepción de las servidumbres legales. Asimismo, el Conservador inscribirá el inmueble a nombre del Fisco de Chile, entendiéndose que el dominio queda radicado en su patrimonio a título originario. El Consejo de Defensa del Estado, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 466 de esta ley, podrá subsidiariamente solicitar la inscripción a nombre del Fisco al Conservador de Bienes Raíces respectivo exhibiendo copia autorizada de la resolución que decretó el comiso del inmueble.

Una vez efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones, alzamientos e inscripciones referidas en el inciso precedente, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso,

Mensaje

que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario, acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia, para que esta proceda a rematarlo en subasta pública.

En razón de lo referido en los incisos anteriores, el condenado y toda otra persona carecerán de acción o derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien objeto del decreto por causa existente con anterioridad a dicho acto.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos, deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies en su caso, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública, que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida Institución.”.

Artículo tercero.- Modifícase el artículo 19° de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol siguiente manera:

1. Sustitúyese el literal j) por uno del siguiente tenor:

“j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.”.

2. Incorpórase el siguiente literal k) nuevo, pasando el actual a ser l):

“k) Administrar los bienes inmuebles incautados que el Juez de Garantía destine provisoriamente al Servicio, y rendir cuenta de su gestión a dicho juez a lo menos trimestralmente.”.

Artículo cuarto.- Intercálase en el artículo 3° de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones “de bancos extranjeros” y “y las empresas de depósito”, la expresión “; las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y/o usados;”.

Artículo quinto.- Modifícase el artículo 1° de la ley N° 17.635, que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos de la corporación de la vivienda, corporación de servicios habitacionales, corporación de mejoramiento urbano y corporación de obras urbanas, en el sentido de intercalar en su inciso tercero un nuevo numeral ii) pasando el actual a ser iii), en el siguiente sentido:

“ii) Ser condenado con presidio mayor por los delitos previstos en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.”.

Artículos transitorios

Artículo primero.- Lo dispuesto en el literal a) del numeral 7° del artículo primero y lo dispuesto en el artículo tercero entrará en vigencia transcurridos seis meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, a partir de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los laboratorios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, podrán obtener la certificación a la que alude el literal a) del numeral 7° del artículo primero.

Artículo segundo.- Lo dispuesto en el literal b) del numeral 8° del artículo primero entrará en vigencia transcurridos seis meses desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento a que hace referencia dicha norma. El reglamento antes aludido deberá distarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Mensaje

Artículo tercero.- Los reglamentos de la ley N° 20.000 en los que incidan las modificaciones que se introducen en virtud de esta ley, deberán ser actualizados dentro de un plazo de tres meses, contado desde su publicación.”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

GONZALO BLUMEL MAC-IVER

Ministro del Interior y Seguridad Pública

IGNACIO BRIONES ROJAS

Ministro de Hacienda

HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

MARÍA JOSÉ ZALDÍVAR LARRAÍN

Ministra del Trabajo y Previsión Social

JAIME MAÑALICH MUXI

Ministro de Salud

FELIPE WARD EDWARDS

Ministro de Vivienda y Urbanismo

Informe de Comisión de Constitución

1.5. Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 04 de marzo, 2021. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 142. Legislatura 368.

¿INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE “MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL”.

BOLETINES N° 13.588-07; 11915-07, 12668-07, 12776-07.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto refundido de la referencia, originado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, y refundido con mociones, calificado con urgencia de discusión inmediata. Las mociones son de autoría de los (as) diputados (as) señores (as) Catalina Del Real; Harry Jürgensen; Miguel Mellado; Diego Schalper, y Cristóbal Urruticoechea (boletín N° 11.915-07). Jaime Mulet; René Alinco; Ximena Ossandón; Pablo Prieto; René Saffirio; Alejandra Sepúlveda; Francisco Undurraga; Esteban Velásquez, y Pedro Velásquez (boletín N° 12.668-07). Jaime Mulet; René Alinco; Hugo Gutiérrez; Daniel Núñez; René Saffirio; Alejandra Sepúlveda; Leonardo Soto; Guillermo Teillier; Esteban Velásquez, y Matías Walker (boletín N° 12.776-07).

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto.

Como lo indica su epígrafe, es perfeccionar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

2) Normas de quórum especial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, el numeral 18 del artículo primero, y artículos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto.

3) Trámite de Hacienda.

De conformidad a lo establecido en el N° 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión deja constancia que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

4) Aprobación en general.

En votación general, el proyecto de ley fue aprobado por mayoría de votos (9-2-2).

Votaron a favor los(as) diputados(as) señores(as) Walker (Presidente), Alessandri, Coloma, Cruz-Coke, Camila Flores, Fuenzalida, Ilabaca, Jiles y Paulina Núñez.

Votaron en contra los diputados señores Hugo Gutiérrez y René Saffirio.

Se abstuvieron los diputados señores Gabriel Boric y Leonardo Soto.

5) Se designó Diputado Informante al señor Sebastián Torrealba.

II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LEY

El mensaje de S.E. el Presidente de la República entrega los siguientes antecedentes:

Informe de Comisión de Constitución

“ANTECEDENTES.

Uno de los objetivos prioritarios de nuestro Gobierno, es resguardar el derecho que tienen todas las familias chilenas a vivir en paz y seguridad. Precisamente, una de las mayores amenazas para el bienestar de nuestros compatriotas, son la delincuencia y el narcotráfico, que adquieren cada vez, técnicas y herramientas más sofisticadas para evadir la acción de la justicia.

Si bien Chile no se caracteriza por ser un productor de drogas, nuestra cercanía con otros países de la región que elaboran este tipo de sustancias, nos transforma en una nación de tránsito para mercados que concentran la demanda. Sin perjuicio de lo anterior, la demanda interna de nuestro país lo transforma en un mercado atractivo para la delincuencia organizada.

De un análisis por áreas geográficas, la zona norte concentra la mayor cantidad de toneladas de droga incautada, especialmente cocaína, pasta base y marihuana procesada. En la zona centro, aumentó considerablemente la incautación de drogas entre los años 2010 a 2018, incremento que llegó a un 52%, siendo la Región Metropolitana la que concentró la mayor parte de los kilos incautados. Finalmente, la zona sur, si bien es la que concentra menor incautación, de igual modo ésta aumentó desde el año 2010 a la fecha en un 45%, según información entregada por la Policía de Investigaciones.

Por otra parte, en los últimos meses hemos sido testigos del accionar de grupos de narcotraficantes que, desafiando a la autoridad, han hecho muestra de su poder de fuego, con armamento militar de alto calibre. Igualmente, constatamos cómo las redes de corrupción del narcotráfico y el crimen organizado habían penetrado los recintos penitenciarios, con intolerables condiciones de privilegios para los líderes de estos grupos.

Todas estas manifestaciones de lo que se ha denominado la “Narco Cultura”, deben ser erradicadas sin contemplaciones de los barrios y poblaciones de nuestro país. La cultura de los chilenos tiene como base el respeto a la vida y la paz, al esfuerzo, a la superación y a la honestidad, y no a la muerte, las balas, la violencia, los vicios o el temor, que tanto daño causan a las familias.

Dado lo anterior, se requiere la adopción de medidas eficientes para combatir de manera drástica y frontal al narcotráfico y al crimen organizado. Estas medidas no deben enfocarse necesariamente en el aumento de la respuesta penal del Estado, sino en mejorar la persecución de estas conductas y atacar el patrimonio de quienes, con el poder del dinero, pretenden crear redes de impunidad y protección.

Otro aspecto a considerar, corresponde a las debilidades presentes actualmente en las herramientas de fiscalización de sustancias químicas controladas. A este respecto, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha señalado en su último informe respecto a precursores químicos (2018), que existen brechas de la información disponible sobre el desvío de sustancias químicas controladas en la región. Adicionalmente, indica que el desvío de estas sustancias en América del Sur ocurre mediante canales de distribución locales y que luego son utilizadas en territorio nacional o foráneo con fines ilícitos.

Abordar en su integridad el fenómeno del narcotráfico implica incorporar y reforzar medidas de salud pública, y es por ello que corresponde fortalecer las instituciones que ayudan a rehabilitar y reinsertar socialmente a quienes han caído en la droga.

En relación al consumo interno, los jóvenes chilenos hoy están en un triste primer lugar en la región en consumo de drogas como marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica, consumo que comienza cada día a más temprana edad. En efecto, el Informe Sobre el uso de Drogas en las Américas emanado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas del año 2019, da cuenta que en Chile, la población escolar tiene el consumo más alto de tabaco, marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica a nivel regional. En el caso del alcohol, Chile ocupa el décimo lugar.

Por otra parte, el décimo tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, elaborado el año 2018, arroja la cifra de 649.160 personas que presentarían consumo problemático de drogas y/o alcohol, de las cuales sólo un 4,8% (31.275) declara haber recibido tratamiento en el último año.

Conscientes de la gravedad del problema, durante el año 2018 pusimos en marcha el Plan “Elige Vivir sin Drogas” en 6 comunas del país. Dentro del presente año, dicho plan abarcará 150 comunas a nivel nacional, y se proyecta alcanzar a llegar a la totalidad de las comunas del país hacia el año 2022.

Informe de Comisión de Constitución

La amplitud de todos los problemas expuestos y la variedad de aspectos que los componen, hacen necesario desarrollar un trabajo planificado, capaz de priorizar la lucha contra las amenazas más graves, a fin de usar los recursos públicos de la manera más eficiente y responder de forma contundente a las demandas de la población.

Esta ineludible actividad estatal implica valorar y potenciar la acción de nuestras policías, modernizándolas y dotándolas de la máxima capacidad, perfeccionar nuestra inteligencia, proteger nuestras fronteras y mantener bajo control el flagelo del narcotráfico.

Finalmente es preciso valorar el trabajo parlamentario, al existir mociones presentadas ante el Congreso Nacional, que dan cuenta de la necesidad de realizar reformas legales que refuercen la persecución de los delitos sancionados en la ley N° 20.000 y se fortalezca la institucionalidad encargada de la misma.

A modo ejemplar pueden señalarse las mociones presentadas por las H. Diputadas y Diputados señoras Ximena Ossandón Irarrázabal, Alejandra Sepúlveda Ordénes, y señores René Alinco Bustos, Jaime Mulet Martínez, Pablo Prieto Lorca, René Saffirio Espinoza, Francisco Undurraga Gazitúa, Pedro Velásquez Seguel y Esteban Velásquez Núñez, Boletín N° 12.668-07, que Modifica la ley N° 20.000, que Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en materia de persecución y sanción del tráfico de drogas en pequeñas cantidades; la iniciativa que da origen al Boletín N° 12.776-07 que Dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica, propuesta por las H. Diputadas y Diputados señora Alejandra Sepúlveda Ordénes y señores René Alinco Bustos, Hugo Gutiérrez Gálvez, Jaime Mulet Martínez, Daniel Núñez Arancibia, René Saffirio Espinoza, Leonardo Soto Ferrada, Guillermo Teillier del Valle, Esteban Velásquez Núñez y Matías Walker Prieto o la iniciativa de la H. Diputada señora Catalina Del Real Mihovilovic y de los H. Diputados señores Harry Jürgensen Rundshagen, Miguel Mellado Suazo, Diego Schalper Sepúlveda y Cristóbal Urruticoechea Ríos, Boletín N° 11.915-07 para tipificar el delito de suministro de drogas a una persona, sin su consentimiento o conocimiento.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

Combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado

La iniciativa dispone una serie de medidas para combatir el narcotráfico, aplicando todo el rigor de la ley en contra de quienes conforman estas organizaciones delictivas, colocando especial acento en acciones destinadas a limitar su capacidad económica.

Enajenación temprana y comiso por equivalencia

Una de las acciones necesarias para desarticular las organizaciones criminales destinadas al tráfico de drogas, es atacar su capacidad económica. En efecto, con el producto obtenido del narcotráfico, estas organizaciones obtienen nuevos bienes, pagan sobornos, adquieren lealtades e incluso emprenden nuevos proyectos delictuales. Para evitar esto, actualmente se realiza la incautación de los instrumentos, bienes y efectos adquiridos con el producto de su actuar delictual, los que se ponen a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, este procedimiento presenta una serie de dificultades que el presente proyecto de ley busca subsanar.

Respecto a la enajenación temprana, actualmente el sistema de custodia de los bienes incautados resulta engorroso. Este es el caso de los vehículos motorizados, que deben ser almacenados en bodegas o terrenos, siendo espacios inadecuados para la mantención de éstos. Por otra parte, tratándose de bienes inmuebles, éstos suelen quedar en manos del imputado en calidad de depositario, con prohibición de celebrar actos o contratos respecto de los mismos. Todo lo anterior provoca que, en muchas ocasiones, al momento de la realización de los bienes, éstos se han desvalorizado por el grado de deterioro que presentan, lo que constituye un perjuicio evidente para las pretensiones fiscales.

En razón de lo anterior, este proyecto de ley incorpora la facultad de que, en ciertos casos, se proceda con la enajenación temprana de los bienes incautados. Esto permite reducir el patrimonio de las organizaciones delictuales y evitar que continúen en circulación bienes de causa u origen ilícito. De cualquier forma, en el evento que la sentencia no condene a la pena de comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.

Adicionalmente, este proyecto de ley incorpora el comiso por equivalencia, institución que permite que, cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar el producto del delito y demás bienes, efectos, objetos,

Informe de Comisión de Constitución

documentos, instrumentos, dineros o valores del mismo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

Fiscalización de compras por medio de la Unidad de Análisis Financiero

Las organizaciones delictuales tienen una gran capacidad económica generada por el producto del narcotráfico, que les permite la adquisición de diversos bienes muebles e inmuebles. Dentro de los bienes que comúnmente se suelen incautar, están los vehículos motorizados, los que en ocasiones son utilizados para facilitar la comisión de estos delitos o incluso, para adquirir estatus dentro del mundo del hampa.

Por lo anterior, se incorporan, dentro del catálogo de personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, a las automotoras y comercializadoras de vehículos motorizados nuevos o usados.

Pérdida de beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El proyecto dispone que, las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000 podrán ser demandadas para la restitución de los beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Creación de una nueva figura delictual y perfeccionamiento de los tipos penales

Incorporación de nuevo tipo penal relativo al consumo de droga sin consentimiento

Se han detectado diversos casos en los que hombres y mujeres denuncian haber sido drogados por terceras personas con el objeto de aprovecharse de su pérdida de conciencia, motricidad o capacidad de defensa. Concretamente, estas maniobras tendrían por objeto sustraer sus bienes, utilizar sus instrumentos bancarios, abusar sexualmente de ellas o incluso violarlas.

Nuestro ordenamiento jurídico no prevé la situación en comento de forma autónoma, sino que persigue el delito cometido a consecuencia de la administración de las sustancias prohibidas, por lo que se busca sancionar ambas situaciones, tanto la puesta en riesgo de la persona como también los delitos posteriores cometidos contra ésta, de ser el caso.

Eliminación de los conceptos de calidad y pureza

Se busca superar barreras normativas que han atentado contra la persecución eficaz del delito contemplado en el artículo 4° de la ley N° 20.000, de manera de sancionar en atención a la cantidad y dosis, en lugar de la calidad y pureza de la sustancia.

En efecto, la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, ha procedido a absolver en diversas causas en que no se ha podido establecer, mediante el protocolo de análisis establecido en el artículo 43 de la ley N° 20.000, el grado de pureza y peligrosidad de la droga incautada, pese a que se hayan incautado sustancias estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica. Lo anterior lo podemos ver en los siguientes fallos de la Excm. Corte Suprema: Rol N° 16.223-2018 de fecha 27 de agosto de 2018, N° 26.415-2018 de fecha 06 de diciembre de 2018, N° 24.896-2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, N° 149-2019 de fecha 27 de febrero de 2019, N° 4.278-2019 de fecha 27 de marzo de 19, N° 5.403-2019 de fecha 14 de mayo de 2019, entre otros.

Sin embargo, debemos considerar que el artículo 4° aplica a las pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, de modo que, tal como señaló la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de fecha 30 de enero de 2018 en causa Rol N° 44.261-2017: "Los elementos que debe contener el protocolo de análisis establecido en el artículo 43 de la Ley 20.000 -específicamente peso, cantidad, composición y grado de pureza- tienen el objetivo de entregarle al tribunal un mejor conocimiento de las características de la droga incautada, pero en ningún caso pueden servir para concluir que la sustancia descubierta no es un estupefaciente o psicotrópico. En este sentido, dicho protocolo de análisis sólo es una herramienta útil para decidir si se está en presencia de un consumidor o de un traficante, el cual es un criterio que se tuvo en consideración al establecer el tipo penal del artículo 4 de la Ley 20.000, incorporándolo, así como un elemento de juicio más".

Informe de Comisión de Constitución

Por lo anterior, creemos necesario modificar el criterio de “calidad o pureza” que actualmente deja en impunidad a un sinnúmero de imputados, y fijar uno objetivo como “cantidad o dosis”, que permita determinar con mayor precisión si los hechos son constitutivos o no del delito del artículo 4°.

Normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto de conductas que vulneren la integridad de menores de edad.

El proyecto contiene dos enmiendas que persiguen dar una respuesta enérgica a la utilización de menores y a la facilitación de solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica. Concretamente, en esta última figura delictual, se incorporan nuevas sustancias y se aumentan las penas, siempre dentro del marco actual.

En relación a la agravante consistente en valerse de persona exentas de responsabilidad penal para la perpetración del delito, se incluye la referencia expresa a los menores de edad.

Fortalecimiento a la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

Estimamos necesario mejorar las herramientas que la ley brinda a las instituciones que participan en las investigaciones de los ilícitos vinculados al tráfico de drogas, así como en las labores administrativas de control.

Ampliación de entidades que realizan el protocolo de análisis químico.

Actualmente, recae exclusivamente en los Servicios de Salud el deber de elaborar los protocolos de análisis químicos de las sustancias incautadas, de modo que se ha generado una sobrecarga de trabajo en éstas por ser las únicas entidades autorizadas legalmente para tales efectos.

Teniendo en consideración que los laboratorios de las policías cuentan con la capacidad técnica y operativa para realizar informes que permitan identificar el producto y señalar su peso o cantidad, naturaleza y contenido, como asimismo, los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública, nos parece de toda lógica que se amplíe la facultad de realizar los protocolos de análisis a aquellos laboratorios de las instituciones policiales que cuenten con equipamiento y personal apto para elaborar el protocolo de análisis químico, que estén certificados y autorizados por el Instituto de Salud Pública, para tales efectos.

Sustancias químicas controladas

Respecto al desvío de sustancias químicas, los recientes casos de incautación de precursores han determinado que, a modo de ejemplo, grandes cantidades de acetona y permanganato de potasio fueron adquiridos localmente para luego ser comercializados en otros países de la región.

En base a la experiencia acumulada y los métodos de desvíos asociados, además de la revisión de diversas investigaciones sostenidas por el Ministerio Público, se ha estimado necesario ampliar el catálogo de actividades reguladas y dotar mayores atribuciones de vigilancia que la Subsecretaría del Interior posee en esta materia para abarcar todo espectro de conductas que pueden dar lugar al desvío de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, destinadas a la fabricación de drogas ilícitas.

Se incorpora a la Policía de Investigaciones para efectos de prestar colaboración en la fiscalización de los inventarios y movimientos de las sustancias químicas consideradas como precursores o materias primas para la elaboración de drogas o estupefacientes.

Destino de bienes a unidades policiales.

El proyecto de ley establece expresamente que los bienes incautados de cualquier clase, podrán ser destinados a las unidades policiales que tengan por objeto el combate al narcotráfico, de manera de optimizar su capacidad operativa y de respuesta.

Fortalecimiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

Informe de Comisión de Constitución

La Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas señala que, en el análisis de la problemática del consumo de drogas, no debe considerarse sólo el costo en salud del consumidor, sino también lo que la sociedad en su conjunto percibe como pérdida, ya sea la pérdida de productividad, la transmisión de enfermedades infecciosas, trastornos familiares y sociales.

Por estas razones, el proyecto amplía las facultades del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para destinar los recursos del fondo especial constituido con los bienes y valores decomisados, a programas de prevención y rehabilitación contra la drogadicción y el alcoholismo, algo que hasta el momento solo se podía hacer respecto del consumo de drogas. Igualmente, el proyecto permite que dichos recursos sean utilizados en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente las labores de prevención y rehabilitación del Servicio.

Igualmente, la iniciativa permite que los inmuebles incautados, sean destinados provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, eximiéndolo del pago de impuestos y cargas mientras subsista la incautación.

Reasignación de funciones en el procedimiento de acopio y destrucción de las sustancias ilícitas.

La carga de trabajo que implica el acopio y la destrucción de drogas, sin los recursos ni la protección adecuada, además de escapar del giro propio del Ministerio de Salud y sus organismos dependientes, se transforma en un riesgo en la gestión de dicha función. En efecto, las condiciones actuales de acopio aumentan considerablemente las posibilidades de recuperación de la droga incautada por parte de los traficantes, constituyendo a su vez un foco permanente de malas prácticas.

Sumado a las complejidades señaladas, los crecientes volúmenes de incautación de drogas a lo largo del país, producto de una exitosa política llevada a cabo por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se han transformado en una carga de trabajo superior y de difícil manejo para los Servicios de Salud, quienes deben acopiar e incinerar estos productos.

Así, la asignación de funciones que se propone se encuadra dentro de la estrategia gubernamental de optimización de las labores de la Administración del Estado. Por lo anterior, se estima que Carabineros de Chile, puede asumir la labor de almacenamiento y destrucción de las especies en atención a su experiencia y formación, lo que permitirá ejecutar de forma segura, el almacenaje y destrucción de la droga, impidiendo su recuperación por parte del crimen organizado.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

En su artículo primero, el proyecto modifica la ley N° 20.000 en el siguiente sentido:

1. En el artículo 4°, para la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, se sustituyen los conceptos de calidad o pureza por cantidad o dosis.
2. En el artículo 5°, se perfecciona el tipo penal ampliando a productos que contengan cualquier tipo de solvente o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica a menores de edad. La sanción de este delito será presidio menor en su grado máximo, eliminando el grado medio que actualmente contempla el artículo en su redacción vigente.
3. Se incorpora un artículo 5° bis nuevo, el cual tiene por objeto sancionar a quienes realizaren maniobras destinadas a que otra persona, sin su consentimiento, consuma o se le administre de cualquier forma a su organismo alguna sustancia estupefaciente, agravando la pena concurriendo los supuestos de violencia o intimidación. Las penas dispuestas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de las que correspondan al hecho o hechos que sean consecuencia de tales delitos.
4. El artículo 19 literal e) establece como agravante el hecho de cometer el delito valiéndose de personas exentas de responsabilidad penal. En el proyecto se incorpora en dicho literal el hecho de valerse de menores de edad, sin distinción.
5. Se incorpora al artículo 40 la posibilidad de que los objetos y efectos incautados de los delitos a que se refiere la presente ley, puedan ser destinados a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de

Informe de Comisión de Constitución

organizaciones criminales dedicadas a cometer estos delitos.

6. Se incorpora un nuevo artículo 40 bis, con el objeto de facultar al Ministerio Público y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para solicitar al juez de garantía la enajenación temprana de alguna de las especies incautadas. En caso que el bien figure inscrito en algún registro público, el juez de garantía deberá citar a quienes figuren como titulares en dichos registros.

Se establece que en caso de que no se condene con pena de comiso de las especies que se incautaron y fueron enajenadas, deberá restituirse el precio de la venta con sus reajustes e intereses.

7. El artículo 41 obliga a que las especies de los artículos 1°, 2°, 5° y 8° que son incautadas en conformidad de la ley sean entregadas dentro de 24 horas al Servicio de Salud correspondiente. Se incorpora que dichas especies puedan también ser entregadas a los laboratorios de Carabineros de Chile, y de la Policía de Investigaciones de Chile que cuenten con equipamiento y personal apto para elaborar el protocolo de análisis químico, debiendo contar con una certificación y autorización del Instituto de Salud Pública, para estos efectos.

Además, se permitirá que el Ministerio Público amplíe el plazo de entrega a un máximo de cuarenta y ocho horas adicionales, cuando por motivos fundados no fuere posible cumplir con el plazo inicial.

8. En virtud de la modificación del artículo anterior, el artículo 43 establece la obligación del Servicio de Salud de remitir al Ministerio Público un protocolo de análisis químico de la sustancia suministrada. Este proyecto la extiende también a los laboratorios respectivos, en su caso. Ninguno podrá negarse a emitir dicho protocolo, de lo contrario se incurrirá en responsabilidades administrativas.

El proyecto mantiene, dentro de los requisitos que debe tener el análisis químico, la identificación del peso o cantidad, naturaleza, composición y contenido, y elimina el grado de pureza.

Finalmente, se establece que el traslado y almacenamiento de estas sustancias que tenga lugar con posterioridad a la elaboración del protocolo y su consecuente destrucción, estarán a cargo de Carabineros de Chile de conformidad al procedimiento que establecerá un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para tal efecto.

9. El artículo 45 establece la sanción de comiso para diversas especies inmuebles y muebles, así como sus efectos y utilidades. La misma sanción se aplica a las sustancias del inciso primero del artículo 2°, de las materias primas, elementos, materiales, equipos e instrumentos utilizados.

El proyecto dispone que si no es posible decomisar dichas especies o sustancias, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

10. En el artículo 46 se incorpora la facultad del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para solicitar al Juez de Garantía que el inmueble que se encuentre provisionalmente bajo la administración de dicho Servicio, una vez se decreta el comiso, sea destinado a éste en forma definitiva, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol.

El presente artículo establece que el producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados ingresará a un fondo del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol para ser utilizados en programas de prevención y tratamiento tanto del consumo de drogas como de alcohol. Se dispone que dichos fondos también puedan ser destinados a proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente la labor del Servicio.

11. Actualmente el artículo 55 obliga a la inscripción en un registro especial de la Subsecretaría del Interior a personas naturales o jurídicas que produzcan, fabriquen, preparen, importen o exporten precursores o sustancias químicas esenciales susceptibles de ser utilizadas para la fabricación ilícita de drogas estupefacientes o sicotrópicas. Este proyecto extiende dicha obligación a quienes distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen dichas especies.

12. El artículo 56 establece que las resoluciones judiciales que decreten la suspensión condicional del procedimiento o condenen por delitos de la presente ley o las leyes N° 19.366 y N° 19.913, se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes. El proyecto elimina dicha obligación, y establece que

Informe de Comisión de Constitución

trimestralmente el Ministerio Público remitirá los listados de quienes fueren condenados, beneficiarios de suspensión condicional o formalizados, por las leyes antes señaladas, para efectos de la suspensión o cancelación de la inscripción en el registro.

13. El artículo 57 señala que las personas que se encuentren registradas, de acuerdo al artículo 55, deberán mantener un inventario de las sustancias con la información actualizada, el que deberá encontrarse disponible de ser remitido o examinado por la autoridad responsable del registro. El proyecto incorpora que dicha información también se encuentre disponible para ser examinada por la Policía de Investigaciones de Chile.

Se incorpora también la facultad de la autoridad competente (Subsecretaría del Interior y la Policía de Investigaciones de Chile) para velar porque a las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que fabriquen, preparen, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales, sean examinadas.

14. El artículo 59 sanciona con multa de cuarenta a mil unidades tributarias mensuales a quienes infrinjan la obligación de registrarse, mantener inventario, relación de movimientos e informar sobre los mismos. El proyecto también amplía la sanción a la infracción de la obligación de mantener actualizados los datos en el registro. Igualmente, se modifica el monto de la multa, quedando ésta de cinco a mil unidades tributarias mensuales, debiendo pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firma la respectiva resolución. Se establece que en caso de reincidencia, procederá la clausura del establecimiento.

En su artículo segundo, el proyecto modifica el Código Procesal Penal, para efectos de regular de una forma más efectiva el cumplimiento de la ejecución de la sentencia en su parte patrimonial, creándose reglas especiales y otorgando legitimación al Consejo de Defensa del Estado, como interviniente en dicha etapa procesal.

En su artículo tercero, el proyecto modifica el artículo 19 de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, habilitando a dicho Servicio para administrar los bienes inmuebles incautados que el Juez de Garantía le destine provisoriamente, con el compromiso de rendir cuenta de su gestión a lo menos trimestralmente.

En su artículo cuarto, el proyecto introduce enmiendas al artículo 3° de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, incorporando al catálogo de sujetos obligados a reportar actividad sospechosa a las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y/o usados.

En su artículo quinto, se amplía la facultad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización, de iniciar el procedimiento de restitución de inmuebles contemplado en la ley N° 17.635, contra quienes hayan sido condenados por los delitos contemplados en los artículos 1, 2, y 3 de la ley N° 20.000.

Adicionalmente el proyecto de ley cuenta con disposiciones transitorias para regular la entrada en vigencia de la norma, señalando por su parte, los plazos respectivos para la dictación de los reglamentos correspondientes.”.

III.- DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

Sesión N° 228 de 24 de junio de 2020.

El señor Mulet solicita fusionar el mensaje con los boletines números 12.668 y 12.776 de su autoría, radicados en la Comisión de Constitución y que se refieren a la misma materia que propone el mensaje.

El señor Gonzalo Blumel, Ministro del Interior y Seguridad Pública procede a la presentación del proyecto de ley en tabla. Realiza una presentación cuyo texto se reproduce íntegramente a continuación.

“I.- Problemas detectados:

a) Aumento de la droga incautada:

- Zona norte: Mayor cantidad de droga incautada considerando las tres principales drogas (cocaína, pasta base y marihuana procesada), presentando un aumento de un 64% en el periodo 2010- 2019. □

Informe de Comisión de Constitución

- Zona centro: los kilos incautados de las tres principales drogas aumentaron un 38% en 2019, respecto al año 2010. Adicionalmente, la RM concentró el 18% del total de kilos en el 2019. □

- Zona sur: Los kilos incautados de las tres principales drogas aumentaron un 44% el 2019, en comparación al 2010.

b) Manifestaciones de “Narco cultura”

- Últimamente, los grupos narcotraficantes han hecho muestra de su poder de fuego, con armamento militar de alto calibre.

- Redes de corrupción de narcotráfico y crimen organizado han penetrado recintos penitenciarios, con intolerables privilegios para sus líderes.

c) Debilidades en herramientas de fiscalización de sustancias químicas controladas

- Según ha informado la JIFE, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, existen brechas de la información disponible sobre el desvío de sustancias químicas controladas en la región.

d) Estadísticas de Consumo en Chile

- Entre 2010 y 2018 se aprecia una variación porcentual del 176% en la prevalencia de uso anual de marihuana en población general (4,6% en 2010 a 12,7% en 2018). □

- Entre 2011 y 2017 se aprecia una variación porcentual del 58% en la prevalencia de uso anual de marihuana en población escolar (19,5% en 2011 a 30,9% en 2017). □

- Jóvenes chilenos ocupan en el continente americano el primer lugar en consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica. □

- Al 2018, 649.160 personas presentaban consumo problemático de drogas y/o alcohol, de las cuales sólo un 4,8% declaró haber recibido tratamiento. □

- Esto a través de alguno de los 508 centros de tratamiento que conforman la red dispuesta por SENDA en todo el territorio nacional. □

Medidas necesarias

Medidas NO deben enfocarse solamente en el aumento punitivo

- Se debe mejorar la persecución del narcotráfico atacando el patrimonio de las bandas organizadas que pretenden crear redes de impunidad y protección, a través de políticas que fortalezcan la coordinación y cooperación interinstitucional e internacional para estos fines

Incorporar y reforzar medidas de salud pública

- Se debe fortalecer las instituciones que ayudan a rehabilitar y reinsertar socialmente a quienes han recaído en la droga

Extender la aplicación del Plan “Elige Vivir sin Drogas” que fue puesto en marcha en 6 comunas del país y dentro del año 2020 abarcará 150 comunas a nivel nacional. Se proyecta que hacia el año 2022, alcanzará la totalidad de comunas el país.

Modificaciones del proyecto de ley

- Artículo 1º: Modificaciones a la ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

a) Combate frontal al Narcotráfico y al Crimen Organizado.

Informe de Comisión de Constitución

- Enajenación temprana. Actualmente se realiza incautación de instrumentos, bienes y efectos adquiridos con el producto del actuar delictual, los que se ponen a disposición el Ministerio Público. Ello presenta las siguientes dificultades:

- Vehículos motorizados deben almacenarse en bodegas o terrenos, siendo espacios inadecuados para su mantención, con su consiguiente desvalorización
- Inmuebles suelen quedar en manos del imputado en calidad de depositario, provocando en muchas ocasiones su desvalorización por deterioro.

La propuesta del proyecto de ley es incorporar facultad de enajenar tempranamente los bienes incautados, de modo de reducir el patrimonio y evitar que continúen en circulación. Si la sentencia no condena a pena de comiso, se deberá restituir el precio de la venta con reajustes en intereses.

- Comiso por equivalencia. Incorpora la posibilidad de que cuando no se pueda decomisar el producto del delito, se aplique comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

- Fortalecimiento de institucionalidad encargada de la investigación y control. Ampliación de entidades que realizan protocolo de análisis químico. Actualmente, los Servicios de Salud son los únicos que pueden elaborar protocolos de análisis químicos de sustancias incautadas, generando una sobrecarga de trabajo. La propuesta del proyecto es ampliar la facultad de realizar estos protocolos a las instituciones policiales que cuenten con capacidad técnica y operativa para esto, así como con la certificación previa del Instituto de Salud Pública.

- Destino de los bienes a unidades policiales. Los bienes incautados de cualquier clase, podrán ser destinados a las unidades policiales que tengan por objeto el combate al narcotráfico, de manera de optimizar su capacidad operativa y de respuesta. Del mismo modo, habrá una reasignación de funciones en el procedimiento de acopio y destrucción de las sustancias ilícitas.

Sobre las dificultades actuales señala que:

- El Ministerio de Salud tiene la carga de acopiar y destruir las drogas incautadas, incinerándolas, siendo ello ajeno a su giro.
- Las condiciones de acopio han aumentado las posibilidades de recuperación de la droga por parte de los traficantes.

El proyecto de ley propone traspasar esta función a Carabineros de Chile, en atención a su experiencia y formación.

- Fortalecimiento de institucionalidad encargada de la prevención tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

Sustancias químicas controladas

Para abarcar todo espectro de conductas que pueden dar lugar al desvío de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, destinadas a la fabricación de drogas ilícitas es necesario:

- Ampliar el catálogo de actividades reguladas □
- Dotar de mayores atribuciones de supervigilancia a la Subsecretaría del Interior □
- Incorporar a la PDI para colaborar en la fiscalización de los inventarios y movimientos de las sustancias químicas consideradas como precursores o materias primas para la elaboración de drogas o estupefacientes. □
- Fortalecimiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). □

Se amplían las facultades del Senda para destinar recursos del fondo especial constituido con los □bienes y valores decomisados, a programas de prevención y rehabilitación en materia de □consumo de alcohol y otras drogas. Se amplía para ser utilizados en materia de alcohol. □

Informe de Comisión de Constitución

Facultad para que dichos recursos sean utilizados en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente las labores de prevención y rehabilitación del Servicio. □

Permite que inmuebles incautados, sean destinados provisionalmente al Senda, eximiéndolo del pago de impuestos y cargas. □

- Artículo 2º: Modificaciones al Código Procesal Penal.

a) Se otorga legitimación activa al Consejo de defensa del Estado en la etapa de ejecución de la pena. Tendrá la calidad de interviniente en dicha etapa.

b) Se incorpora un nuevo artículo que regula la ejecución de la sentencia en su parte patrimonial.

- Artículo 3º: Modificaciones a la ley N° 20.502 que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol.

Se habilita al servicio nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol: administrar los bienes inmuebles incautados que el juez de garantía le destina provisoriamente con el compromiso de rendir cuenta de su gestión a lo menos trimestralmente.

- Artículo 4º: Modificaciones a la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Fiscalización de compras por medio de la unidad de análisis financiero. Se incorpora al catálogo de personas jurídicas y naturales obligadas a informar a la UAF sobre operaciones sospechosas a las automotoras y comercializadora de vehículos motorizados nuevos o usados

Pérdida de beneficios otorgados por Minvu. Las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos primero, segundo y tercero de la ley 20.000 podrán ser demandadas para la restitución de los beneficios otorgados por el ministerio de vivienda y urbanismo

El señor Saffirio propone tratar el proyecto de ley en sesiones reservadas hasta su total despacho, atendida la complejidad del tema y también para abordarlo con plenitud y libertad.

El señor Ilabaca expresa que la droga golpea con mucha fuerza las poblaciones de Chile y la Región de los Ríos no queda exenta de ello. Señala que se trata de un tema que es importante abordar y modificar. No obstante, repara que la principal complejidad en materia de narcotráfico en el crimen organizado, materia que no viene abordada por el proyecto de ley. Por tal motivo, solicita refundir el presente mensaje con el proyecto de ley N°11.950-07 que sí aborda dicha materia.

Luego, respecto de las propuestas en concreto del proyecto, señala se está entregando una función muy sensible a Carabineros de Chile, institución que ha recibido graves cuestionamientos en el último tiempo. Agrega que es necesaria una nueva policía y por lo tanto en este momento no sería bueno entregarle nuevas facultades sino más bien potenciar la autoridad e institucionalidad actual. Ha habido graves cuestionamientos a Carabineros se le entregará una función muy sensible.

Luego consulta el motivo por el cual el proyecto propone eliminar la referencia a la pureza y calidad de la droga y enfocarse en la cantidad y la referencia al hidrocarburo aromático.

Por su parte el señor Alessandri hace presente que la Comisión de Seguridad está estudiando un proyecto de ley que reforma la institución de Carabineros. Respecto de las modificaciones propuestas por el proyecto de ley, estima que van en el sentido correcto pero si se asignarán funciones a la UAF deben destinarse también nuevos recursos. Finalmente, propone sumar a las empresas de arriendo de vehículos de alta gama para avanzar en la lucha contra el narcotráfico.

El señor Saffirio señala que no se quiso asumir nunca por ningún Gobierno la magnitud del problema de las drogas en Chile. Sobre el proyecto repara que el énfasis está en cómo abordar el destino de los comisos y a partir de allí comienza a surgir los cuestionamientos al texto, ya que no observa un cambio sustantivo. Propone abrir el debate a otras materias durante la discusión particular.

Informe de Comisión de Constitución

Por su parte, la señora Jiles coincide con quienes le antecedieron en el uso de palabra, en el sentido que considera que se trata de un proyecto pobre y frívolo que tiene numerosos vacíos. Agrega que se trata de un proyecto de ley ineficiente para el objetivo que persigue puesto que pone el foco en tareas que no son relevantes para la lucha contra el narcotráfico en Chile.

Luego pregunta la postura que tiene el Ejecutivo frente a la relación eventual o existente entre narcotráfico y poder, principalmente clase política y autoridades públicas. Expresa que es un derecho ciudadano saber si el Presidente de la República u otra autoridad del Estado tienen vínculos con el narcotráfico y la corrupción que de ello se deriva. Nota que el proyecto no contiene una mirada en esa dirección que supere la etapa de persecución al micro tráfico. Insiste en que es necesario conocer la postura del Gobierno frente al vínculo drogas y poder.

Por su parte, el señor Mulet expresa que el énfasis señalado están dados en el boletín N°12.668 que propone modificar la ley N°20.000 en relación con la calidad y pureza de la droga y la precisión del tipo penal en cuanto a la toxicidad y peligrosidad. Agrega que la misma idea matriz se puede encontrar en el boletín N°12.766 referido a la extinción del dominio la institución de la extinción del dominio sobre los efectos del delito. Señala que actualmente se produce el problema en el proceso penal referido a la prueba de la pureza de la droga, como asimismo, asegurar los bienes incautados al inicio del proceso penal. Finalmente, comparte la observación de la señora Jiles, referida a la relación de las autoridades con las drogas y agrega que es de la idea de establecer un examen de drogas a las autoridades. El solo hecho de consumir, supone un vínculo con el narcotráfico.

El señor Cruz-Coke celebra la presentación del proyecto y le parece que hay ciertos puntos en los que estaría de acuerdo que pueda refundirse con otras mociones. Sobre aplicar el test de drogas a todo el mundo, declara no saber si le parece adecuado.

La señora Flores manifiesta que se trata de un proyecto necesario y coincide con los dichos de la señora Jiles, puesto que que tiene ver con la necesidad imperiosa y urgente de considerar dentro de las posibilidades que las autoridades cualquiera sea el cargo, desde el Presidente de la República, se realice de manera obligatoria el test de drogas y le parece que la tramitación de este proyecto presenta la oportunidad para hacerlo. Destaca que no se trata de exigir test de drogas a todo el mundo, porque ellos (los parlamentarios) no son todo el mundo, son autoridades y cualquier vínculo con el narcotráfico pone en duda de que se actúe en vista al interés general. Solicita se considere agregar este al proyecto e insta para avanzar con el proyecto de ley.

El señor Walker (Presidente) propone encargar a la secretaria recopilar los proyectos de ley a los que hicieron referencia los señores Ilabaca y Mulet, como asimismo, todos aquellos que se encuentren radicados en la Comisión para estudiar la procedencia de la fusión de acuerdo al artículo 17 A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

- Así se acuerda.

Respecto del proyecto en estudio, celebra que se determine un parámetro relativo a la cantidad de la dosis o su pureza. Observa que hace mucho tiempo la Corte Suprema y los Tribunales de Justicia han venido pidiendo un parámetro objetivo en el tipo penal de narcotráfico de manera de fijar el límite entre este, el consumo personal y el microtráfico. Sobre la narco cultura, comenta que en su región incluso existen grupos de narcotraficantes con poder de fuego y señala que allí hay que focalizar la acción de la política criminal. Finalmente sugiere no exponer a Carabineros de Chile.

El señor Blumel señala que el proyecto busca avanzar de manera amplia. Ostentan mayor poder de fuego este proyecto busca avanzar de manera amplia y es parte de una política general de lucha contra el narcotráfico. Declara la disposición del Ejecutivo en orden a incorporar las propuestas de las mociones referidas durante el debate. Destaca la propuesta del señor Ilabaca referida a organizaciones criminales.

Corroborar la observación del señor Alessandri sobre las modificaciones que se están tramitando respecto de Carabineros de Chile. El Gobierno, explica ha asumido la necesidad de realizar reformas legales para que las policías puedan cumplir de mejor manera sus funciones legales.

Sobre la propuesta de incorporación de empresas de arrendamiento o leasing de vehículos, destaca que no solo se utilizan con fines delictivos sino también para lavado de dinero. Por tal motivo, el proyecto propone el decomiso temprano.

Sobre el uso de cannabis medicinal, señala que no es conveniente hacerlo en el marco de este proyecto de ley

Informe de Comisión de Constitución

pues escapa de las ideas matrices del Mensaje.

Finalmente destaca la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales en materia de delitos de mayor complejidad a través de una agenda contra crimen organizado y anti corrupción y solicita a la Comisión tratar el proyecto con la celeridad que el debate requiere frente a un tema como este.

Sesión N° 232 de 2 de julio de 2020.

El diputado Mulet solicita que se refunda el mensaje con el proyecto de ley que dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica, boletín N° 12.776-07, pues señala que comparte la misma idea matriz.

Luego de un intercambio de opiniones, se acuerda solicitar refundir el mensaje, con las siguientes iniciativas legislativas, considerando como criterio que modifican a la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y teniendo sus ideas matrices relación directa:

Conforme al artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se procederá a consultar al Ejecutivo en su calidad de autor del mensaje.

a) Modifica la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en materia de incidencia de la pureza de las sustancias incautadas, para efectos de la persecución penal, boletín N° 11.097-11;

b) Modifica la ley N° 20.000, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, en cuanto a la incidencia del contenido, composición y grado de pureza de las sustancias incautadas, para efectos de la persecución penal, boletín N° 11.112-11;

c) Modifica la ley N° 20.000, que Sustituye la ley N° 19.366, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, para tipificar el delito de suministro de drogas a una persona, sin su consentimiento o conocimiento, boletín N° 11.915-07;

d) Modifica la ley N° 20.000, que Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en materia de persecución y sanción del tráfico de drogas en pequeñas cantidades, boletín N° 12.668-07, y

e) Dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica, boletín N° 12.776-07.

Se hace presente que el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de regulación del delito de asociación criminal, boletín N° 11.950-07 no se incorpora pues no modifica la ley N° 20.000 y por su idea matriz convendría analizarlo en forma separada.

“Artículo primero.- Modifícase la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en los siguientes términos:

1. Sustitúyese en el inciso final del artículo 4°, la expresión “calidad o pureza de la droga” por “cantidad de la droga o las dosis que de ella sea”.

El diputado Walker (Presidente) hace presente que la Corte Suprema hace mucho tiempo le pidió al legislador establecer con mayor precisión, en cuanto a cantidad, cuando se está frente a un consumo personal o a microtráfico.

El Director Nacional del SENDA, señor Carlos Charme, a modo de contexto, se refiere a la prevalencia de consumo en la población general y población escolar.

Chile ha presentado un cambio sustancial en los últimos 15 años, pasando de ser un país de mero tránsito de sustancias ilícitas a observarse una mayor penetración de consumo y de tráfico en ciudades medianas y puertos, tal como se ha analizado en el último Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Informe de Comisión de Constitución

Ese mayor cambio de la situación estratégica del país en relación con la droga ha tenido una correlación directa de mayor consumo de la población general y, especialmente, de la población escolar.

Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) los jóvenes chilenos se encuentran entre los principales consumidores en América (del Norte, Central y del Sur) de cocaína, pasta base, tranquilizantes sin receta médica, tabaco y marihuana.

Informa que, de las 4 drogas principalmente consumidas en el país (alcohol, marihuana, cocaína y los tranquilizantes sin receta médica) solo en el caso del alcohol los mayores de edad presentan un mayor consumo que los jóvenes; en el caso de la marihuana, los jóvenes (entre 13 y 18 años, 8vo básico y 4to medio) consumen más del doble que la población adulta; en el caso de la cocaína, los jóvenes consumen tres veces o más que la población adulta, y en tranquilizantes sin receta médica presentan un consumo cinco o seis veces mayor, según los estudios de Senda. Cifras altamente preocupantes, consumo que ha ido incrementándose en relación con la mayor oferta.

En lo que se refiere al consumo individual, señala que ha aumentado en más de un 50%, en niños, niñas y adolescentes, entre el año 2011 a la fecha.

Sobre el numeral 1 del artículo primero del proyecto de ley, que modifica el artículo 4 de la ley N° 20.000, manifiesta que responde a un levantamiento de información de la Corte Suprema, Ministerio Público, instituciones policiales, y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en materia procesal penal y probatoria principalmente.

Sugiere la intervención del asesor del Ministerio para profundizar sobre el articulado, sin embargo, la Comisión no acepta la intervención del asesor sin la presencia del Ministro de la Cartera, quien se incorpora con posterioridad.

El diputado Soto, don Leonardo manifiesta que es un tema controvertido porque el país lleva 30 o 40 años con una política antidroga, que aumenta las penas, la severidad y la punibilidad -tanto de la oferta como de la demanda-, pero los resultados son un desastre.

Por ello, cuestiona esta iniciativa del Ejecutivo que sigue en el mismo camino, bajo una visión reduccionista, que aumenta la penalidad sin considerar las dificultades de las propias policías frente al narcotráfico por problemas internos en sus instituciones. Nada explica funerales narcos en toque de queda y cuarentena, en completa impunidad porque las policías no quieren o se atreven a intervenir.

Insta a un análisis un poco más amplio, se debiera invitar a la fiscalía del Ministerio Público, a la Defensoría, ONGs que han hecho estudio sobre la materia, no son un buzón del Ejecutivo.

El diputado Walker (Presidente) propone solicitar a la Corte Suprema un informe sobre el proyecto de ley, y en particular, sobre la solicitud de los tribunales de justicia al legislador en torno a la necesidad de precisar cuando se está en presencia de consumo personal y cuando ante microtráfico.

Hace presente un proyecto de ley, del que es coautor, que modifica el Código Sanitario y que regula el consumo personal, uso medicinal de la cannabis, entre otros.

El diputado Saffirio y la diputada Jiles disienten de la propuesta de requerir el informe mencionado, pudiendo existir otros mecanismos para contar con la información.

El diputado Alessandri explica que ha observado -en el seguimiento de casos de microtráfico- que en reiteradas oportunidades la Corte Suprema pide el informe sobre la calidad de la droga para continuar con el proceso, sin embargo, en caso de bajas dosis y ante la alta demanda de los laboratorios, nunca llegan de vuelta tales informes, dictándose la nulidad del proceso judicial. La propuesta legislativa busca un criterio más objetivo, y así no dejar impune este ilícito.

El diputado Cruz-Coke manifiesta que esta relevante iniciativa legal requiere la participación de personas expertas para ilustrar el debate.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Gonzalo Blumel, manifiesta que el proyecto de ley es relevante porque apunta a subsanar una serie de deficiencias e introducir mejoramientos a la ley de drogas y otros cuerpos legales, a fin de potenciar la capacidad de instituciones públicas, policiales para combatir la delincuencia

Informe de Comisión de Constitución

organizada, el narcotráfico, y atacar su financiamiento, a través del decomiso y enajenación temprana de activos de narcotraficantes. No hay dudas de que requiere la opinión de entidades especializadas.

Sobre el numeral 1, que modifica al artículo 4 de la ley N° 20.000, expresa que los informes de “calidad o pureza” de la droga no estaban llegando a tiempo, y los procesos judiciales se estaban declarando nulos a falta de ellos. Se propone pasar a “cantidad y dosis” que permite un análisis más preciso de la magnitud e impacto que la conducta delictual produce.

Ofrece la disponibilidad del Ejecutivo para contribuir al debate y abordarlo con premura, ya que es uno de los proyectos más relevante en materia seguridad ciudadana, en los objetivos más estructurales de la seguridad pública, en particular, la política contra la delincuencia. Iniciativa que junto con la nueva ley de control de armas son los pilares estructurales de esa estrategia.

El diputado Walker (Presidente) valora el cambio de paradigma, al determinar la droga en vez de “por su calidad o pureza” por “cantidad o dosis”, pregunta si se debiera fijar una cantidad máxima, por cada droga específica, para distinguir entre consumo personal y microtráfico.

Sobre el punto, el Ministro del Interior y Seguridad Pública observa que es una situación dinámica, por lo que son los tribunales de justicia quienes deberán determinar si la cantidad es consumo o microtráfico, ya que fijarlo en la ley puede afectar el alcance de la ley rápidamente y no ser eficaz.

El diputado Walker (Presidente) solicita a los miembros de la Comisión propuestas de invitados.

Sesión N° 237 de 13 de julio de 2020.

Luis Toledo Ríos, Director de la Unidad Especializada en Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas.

Se refiere en primer término a las modificaciones propuestas en el artículo 4º de la ley N°20.000 en orden a reemplazar los elementos calidad y pureza por los baremos dosis y cantidad de droga incautada. Agrega que la Corte Suprema y los Tribunales Superiores de Justicia han elevado dichos elementos como parte de elementos del tipo en relación al artículo 43 de la ley actual. Expresa que la Fiscalía no está de acuerdo con la incorporación de dichos baremos ya que alteran toda la orgánica que tienen los artículos referidos al tráfico ilícito de estupefacientes y que de ser aprobados, deberá distinguirse entre cantidades para diferenciar el tráfico del micro tráfico, cuestión sumamente compleja de acreditar en la investigación. Explica que si el criterio es solo la cantidad se podrá sancionar solo a título de consumo o micro tráfico. Recalca que la normativa actual para distinguir el consumo punible no solo se fija en la cantidad sino también en las circunstancias, es un criterio cualitativo que la propuesta del Ejecutivo no se hace cargo.

Señala que la dosificación tampoco es un tema pacífico desde el punto de vista médico. Por dosis se entiende el principio activo de un medicamento expresado en unidades de volumen o peso por unidad de toma. Agrega que el efecto del principio activo de las drogas depende del sujeto que la consume y por ende será difícil de probar la dosis ilegal vendida o administrada. Habría que agregar adjetivos a la palabra dosis como máxima, letal, terapéutica, etc.

Agrega que el proyecto del Ejecutivo tampoco se hace cargo del elemento subjetivo: el propósito de traficar a cualquier título. Explica que la Corte Suprema ha elaborado una doctrina que exige un peligro concreto en torno a cómo la droga fue capaz de dañar, de allí que exija la calidad o pureza como integrante del tipo. La propuesta en estudio mantiene el vacío en torno a que no elimina la obligación de acreditar procesalmente la intención de traficar a cualquier título. Señala que se debe buscar una propuesta de redacción que no quiebre la orgánica de interpretación entre los artículos 3º, 4º y 50 que se refieren al tráfico en pequeñas cantidades y grandes cantidades.

Luego respecto de la modificación propuesta en el inciso primero del artículo 5º en orden a reemplazar la palabra hidrocarburo por solventes orgánicos, consideran que es más preciso desde el punto de vista químico el concepto de solvente, manteniendo los hidrocarburos y agregando los gases que tengan un efecto tóxico.

En la modificación del artículo 5ºbis proponen agregar al verbo rector “administrar” la frase “de cualquier forma” con el objeto de no dejar lugar a dudas de que la voluntad del legislador es sancionar la conducta del narco

Informe de Comisión de Constitución

suministro y que atenta contra la auto determinación del afectado.

Respecto de la modificación del artículo 41 que propone aumentar la oferta de laboratorios químicos, expresa que se debería considerar un sistema de gestión y aseguramiento de calidad que contenga planes de auditorías basadas en normas internacionales, como las normas ISO. Repara que el proyecto encarga al ISP la certificación de los laboratorios pero al parecer el Código Sanitario solo autoriza a dicho organismo para los laboratorios de diagnóstico y no para los de control.

En el inciso final del mismo artículo, proponen agregar luego de la frase “deberán ser enajenados”, la frase “y destruidos” para evitar futuros desvíos como ocurre con el ácido sulfúrico. Agrega que además esta ha sido la practica hasta ahora.

Sobre la modificación del artículo 43 expresa que ellos habían propuesto que se derogara. A su juicio la conservación y almacenamiento debe estar a cargo de la autoridad de salud y no de Carabineros de Chile porque ellos son parte del proceso de investigación.

Mauricio Fernández Montalbán, Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado.

Explica que la Fiscalía tiene un interés reforzado en esta materia, ya que hay una remisión expresa de la ley de lavado a la ley de droga en lo que dice relación a la administración y liquidación de activos.

Destaca que es un tema sensible en el impacto que tiene el buen funcionamiento del sistema anti lavado en su fase final de ejecución de la sentencia. Agrega que hasta fines del año pasado tenían 167 condenas por lavado de activos, no solo provenientes del narcotráfico, sino también de corrupción pública y otros delitos económicos. Por tal motivo, enfatiza que las modificaciones que se hagan en esta materia, deben tener una mirada amplia.

Luego enfatiza las dificultades que tienen para la ejecución de condenas, que en su mayor parte tienen comiso de activos, tanto de vehículos como de inmuebles y pone de ejemplo el fraude de oficiales de intendencia de carabineros, en los ya cuentan con condena en donde se dispone el comiso de 6 inmuebles y 16 vehículos en espera de liquidación. Explica que la ejecución de sentencias en su parte patrimonial se ha quedado atrás y de allí la importancia de estas modificaciones.

A continuación declara la disposición del equipo de la Fiscalía para seguir asistiendo a las sesiones en donde se trate el presente proyecto.

Destaca las modificaciones que a juicio de la Fiscalía son positivas, como la incorporación del Consejo de Defensa del Estado como interviniente en la etapa final del proceso penal, como asimismo, la inclusión de la atribución de solicitar el auxilio de la Fuerza Pública a la Dirección de Crédito Prendario, parte de la etapa de ejecución de las sentencias.

Finalmente destaca que el proyecto va en la línea correcta de agilizar la liquidación y enajenación temprana de los activos.

El señor Saffirio pregunta al señor Fernández la opinión de la Fiscalía sobre la entrega de las atribuciones de administración y conservación a las policías, como asimismo, la creación de laboratorios especializados.

El señor Walker (Presidente) consulta la propuesta de la Fiscalía en torno al cambio de los criterios de cantidad versus calidad y dosis que se proponen en el proyecto.

El señor Soto destaca la importancia de poner la frontera entre consumidores y micro tráfico y en tal sentido, la calidad de la droga impacta directamente en la salud de las personas. Hoy se propone reemplazarlo por dosis y cantidad y pregunta qué ocurriría con las drogas sintéticas, donde el daño no depende de la cantidad sino de la composición química. A su juicio, es recomendable dejar la apreciación del caso concreto al juez e incorporar los criterios que propone el Ejecutivo sin eliminar los que ya contempla la ley. Finalmente, pregunta al señor Fernández si la Fiscalía estaría dispuesta a hacerse cargo de la cadena de custodia de la droga incautada.

El señor Boric expresa que previo al debate en particular sobre las modificaciones del proyecto, sería recomendable despejar la duda sobre cuál es la estrategia frente al narcotráfico y hace un llamado al Gobierno a

Informe de Comisión de Constitución

pronunciarse sobre aquello. Finalmente señala que el narcotráfico es la expresión gravísima de la ausencia o retroceso del Estado.

El señor Gutiérrez hace presente que se renovó el decreto que autoriza el uso de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico en las fronteras, con ello se acusa el cuestionamiento de la forma en que se ha realizado la persecución de estos delitos al menos en las fronteras. Consulta si el proyecto de ley es útil o sirve para perseguir las organizaciones ilícitas y la investigación y sanción de las cadenas de producción.

El señor Fernández sobre la administración de bienes incautados en la normativa vigente señala que es posible destinar los recursos en parte a las policías cuestión que se ha hecho en materia de vehículos. No obstante lo anterior, señala que lo más conveniente para todos es que esos bienes sean liquidados. Luego explica que hay destinaciones provisorias de inmuebles que sí pueden tener una utilidad en el trabajo policial y el resultado en la investigación. Expresa que harán llegar una minuta con sus propuestas.

Por su parte, el señor Toledo sobre si la Fiscalía promueve o no laboratorios de PDI y Carabineros, expresa que aumentar la oferta es positivo, es una buena visión y análisis global ya que hay un atraso considerable de los análisis a cargo e del IPS en lo que dice relación con la cocaína y drogas sintéticas. La propuesta junto con una valoración completa de esos laboratorios, podrá conducir a informes de análisis con estándares similares, ajustándose a la normativa internacional.

Sobre la propuesta de Fiscalía atendiendo que los baremos del consumo personal de los artículos 4º y 50 son criterios cuantitativos y cualitativos, estiman que cambiar la estrategia del tribunal no es lo adecuado porque solo llevaría a aplicar un criterio cuantitativo y ello es muy manejable para las organizaciones criminales. Reiteran que habían propuesto derogar el inciso final del artículo 4º y el artículo 43 y si ello no se acoge, harán llegar una propuesta de redacción.

El señor Andrés Mahnke, Defensor Nacional Público.

Señala que se trata de un proyecto amplio que tiene por objeto modificar cuatro cuerpos normativos distintos con el fin de combatir y directamente al narcotráfico y el crimen organizado, especialmente con el fin de limitar la capacidad económica que provienen de estos ilícitos.

Sobre la enajenación temprana que propone el proyecto de ley, señala que enviarán una minuta técnica ya que si bien no se trata de una materia de competencia de la Fiscalía, podría tener reparos en materia de derechos de terceros y en consecuencia de constitucionalidad. El mismo mecanismo utilizarán respecto de las nuevas figuras penales cuando estas utilicen a menores de edad, ya que podrían haber aspectos que queden fuera del ámbito de aplicación de la ley N°20.000.

Sobre la eliminación del concepto de calidad y pureza enfatiza que se está frente a delitos contra la salud pública y que dichas nociones surge la distinción entre micro tráfico y consumo.

En esta parte recalca la historia fidedigna de la ley consta que dicha distinción se hizo porque se introdujo en la esencia de un sistema penal moderno, en donde se contemplan sanciones distintas respecto de los distintos tipos de conductas dentro de la convivencia social. En sentido, con estos conceptos se está hablando de lesividad de la conducta, el daño causado y la proporcionalidad de la sanción. De allí la importancia de mantener dentro del tipo los elementos que permitan hacer dicha distinción

Agrega que pureza y calidad no son parámetros imposibles de alcanzar en materia probatoria. Destaca que a mayor pureza, mayor capacidad de multiplicación y posibilidad de dosis. Del mismo modo, a mayor pureza hay mayor cercanía con el origen de su producción.

Expresa que la cuestión a plantear no es cómo sanciono a quienes se investiga, sino cómo investigo para esclarecer los hechos y aplicar sanciones diferenciadas, atendiendo la lesividad de la conducta. La calidad y pureza de la droga es un elemento central y clave que no debe desaparecer del tipo penal.

El señor Saffirio pregunta sobre la eventual incorporación en estas modificaciones del uso medicinal de la cannabis en aquellos casos en que exista prescripción médico para el dolor crónico.

Luego, expresa que los comisos en general están concebidos para destruir el patrimonio del narcotraficante

Informe de Comisión de Constitución

producto de sus actividades ilícitas, no obstante repara en la importancia de los mecanismos de comiso que impidan la confusión sobre el objetivo de esta herramienta. Agrega que en todo el mundo es conocido el vínculo entre el narcotráfico y las policías, y consulta al defensor si el hecho que las policías puedan entregar informes químicos y a la vez sean parte de la investigación, no lleva a pensar en el antiguo proceso penal o bien, si generaría dudas sobre el debido proceso.

El señor Mahnke sobre el uso medicinal de la cannabis señala que hay jurisprudencia abundante sobre la materia que el señor Rubén Romero aclarará a la Comisión.

Sobre la participación de las policías es parte del funcionamiento de la comunidad e investigación penal que lleva al juzgamiento en base a un proceso de garantías. Concluye que es parte de las reglas de este sistema acusatorio de carácter adversarial.

El señor Rubén Romero, Jefe de Estudios de la Defensoría Nacional

El uso medicinal de las distintas sustancias, especialmente conocido en el caso de la marihuana ha sido recogido por la Corte Suprema, quien la ha calificado como una situación no sancionable puesto que se encuentra dentro del consumo privado. El consumo no se puede realizar ni puede ofrecerse en espacios públicos. La autorización competente es otorgada por facultativos, cuestión que podría agregarse, ya que actualmente la ley señala "competente autorización" y así se daría mayor claridad a la norma.

El General señor Esteban Díaz, Director de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros de Chile.

Expresa que de las 11 modificaciones propuestas por el proyecto de ley, 2 les atañen directamente. Sobre las modificaciones referidas a la enajenación temprana y comiso por equivalencia, contemplados en los artículos 45 y 43, señalan que es un avance sustantivo en la materia. Agrega que en los últimos 5 años se han incautado en procedimientos de drogas vehículos por un monto equivalente a los \$1.962 millones. Esos bienes cuando son incautados deben ser liquidados para tener acceso a recursos frescos y ser destinado a la prevención de los delitos de la ley N°20.000. Concluye que estas modificaciones ayudarán al trabajo que realizan las policías.

Considera positivas las modificaciones referidas a la inclusión de las automotoras, como asimismo respecto de la inhabilitación para acceder a subsidios habitacionales. Agrega que normalmente las viviendas sociales a las que pueden acceder los narcotraficantes operan en la parte intermedia de la pirámide de producción y distribución.

Expresa que respecto a los criterios para determinar la tipificación del delito y la distinción entre tráfico y micro tráfico, debe existir un criterio cualitativo porque el criterio cuantitativo no es suficiente y lleva a que las organizaciones de narcotraficantes dosifiquen por bajo el límite que establezca la ley.

Luego respecto de la función de análisis químico de las drogas incautadas que a través del proyecto se entrega a las policías, expresa que la institución no cuenta ni con los equipos ni las personas suficientes para hacerse cargo de dicha función a nivel nacional. Agrega que actualmente cuentan con un equipo de análisis químico en Iquique y que la inversión a nivel nacional, pensando un laboratorio por región ascendería a los seis mil millones de pesos. Señala que si un cuarto de esos recursos fuese entregado al ISP para dicha función, se podría mejorar la oferta.

Respecto de las modificaciones a los artículos 56 y siguientes expresa que también debería considerarse a Carabineros, sobre todo el tener acceso a investigaciones para una mejor investigación conjunta entre policías. Cita como ejemplo el caso de 1.500 baterías en la Región de Arica y Parinacota que iban a ser trasladadas a Bolivia. Explica que en la zona norte del país circula la mayor cantidad de ácido sulfúrico en el mundo. Recalca que Carabineros tiene como función el control de las rutas, razón por la cual, solicitan ser considerados en el acceso a la información para realizar los controles respectivos en las carreteras.

Agrega que el tráfico de drogas está asociado a otros fenómenos delictivos como son el tráfico de migrantes, la trata de personas, lavado de activos por lo tanto cree que es importante potenciar las diversas unidades dentro de la institución que trabajan contra esos delitos.

Sobre la modificación del artículo 46 señala que es positiva dada la importancia que tienen los recursos que se obtienen de la enajenación temprana para los programas de prevención de drogas que tiene la Institución.

El señor Walker (Presidente) expresa que la modificación propuesta por el proyecto de ley en orden que ha

Informe de Comisión de Constitución

generado dudas y críticas, cual es el de dar a Carabineros la facultad de destrucción de la droga incautada. En lo personal, se declara contrario a dicha propuesta porque considera que se expone a la Institución de manera innecesaria. Consulta al señor Díaz, cual es su parecer sobre la materia.

El señor Díaz hace presente que actualmente cualquiera puede participar en la destrucción de drogas. De hecho cada cierto tiempo el ISP acopia la droga y las policías participan como testigos de dicha destrucción y en algunos casos, hasta fiscales han participado de dicha diligencia. Luego, expresa que la custodia e incineración genera un gran problema para la institución en materia de recursos y de especialización, principalmente en drogas de diseño que requieren de capacitación especial para su manipulación.

El señor Leonardo Torres, Prefecto Inspector Jefe Nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones.

Valora en primer término las modificaciones propuestas para la investigación y persecución de este tipo de delitos. Hace presente que dentro de la misión de la PDI se considera al narcotráfico como una expresión del crimen organizado y se da acompañado de otras actividades ilícitas.

Señala que 2016 la PDI modificó su estructura orgánica creando unidades especializadas en otro tipo de delitos, como son el tráfico de migrantes, de personas, lavado de activos, tráfico de armas y de drogas tradicionalmente considerado. Señala que hay tres de esas unidades en el país.

Agrega que dentro de los últimos cinco años han realizado incautaciones de drogas por más de 20 toneladas y solo en lo que va del año 2020 ya son 13 toneladas. Explica que ello responde a un fenómeno internacional en que las bandas han duplicado su capacidad de producción. Explica que es un fenómeno que afecta todo el mundo pues se trata de un negocio rentable por lo que todas las medidas que se adopten para colaborar frente a este fenómeno son importantes, entre las cuales destaca a aquellas que tienen por fin quitar el potencial financiero a estas organizaciones criminales.

A continuación señala que la eliminación del concepto pureza es un avance importante pero consideran que deben prevalecer las circunstancias en que se llevan a cabo las detenciones, principalmente en materia de micro tráfico donde están por un criterio cualitativo por sobre uno cuantitativo. Para evidenciar la dificultad de un criterio eminentemente cuantitativo, hace presente a la Comisión que han incautado cocaína que contiene maicena. Explica que si bien la cantidad de droga es inferior el daño a la salud pública es el mismo o incluso superior.

Luego comenta que muchas veces han encontrado laboratorios clandestinos ubicados en sectores residenciales de edificios de departamentos donde hay una alta concentración de habitantes, lo que representa un grave peligro para las familias que allí habitan dado los materiales tóxicos e inflamables con los que trabajan. Sugiere que dicha circunstancia sea considerada como agravante del delito de montar un laboratorio clandestino.

Considera que la modificación del artículo 40 es un avance ya que permite utilizar vehículos para labores de vigilancia y seguimiento que no están a nombre de las policías. No obstante, señala que la propia ley expresa que esos vehículos estarán destinados a las unidades policiales destinadas a investigar los delitos de la ley N°20.000 pero hay otras unidades dentro de la misma institución que también ayudan en el combate contra el narcotráfico como son la brigada canina, la brigada de crimen organizado y la brigada táctica metropolitana.

Valora la modificación del artículo 41 ya que la extensión del plazo de entrega de la droga les permitirá terminar de mejor manera los procedimientos, especialmente en los lugares más alejados.

Sobre la incorporación de laboratorios policiales señala que están estudiando el impacto del gasto que implicaría capacitar al personal y contar con el equipamiento y tecnología adecuados. Agrega que debería haber un estudio para ver de qué forma se distribuirán en el territorio nacional los nuevos laboratorios, para hacer eficiente la oferta.

Comenta a la Comisión que hay bandas en sectores vulnerables donde se habilitan inmuebles con el solo objeto de vender drogas. Señala que dichos inmuebles han sido reforzados en su estructura para evitar y ralentizar el ingreso de las policías. Expresa que se de inmuebles que por sus características y ubicación es muy difícil darles un valor comercial. Por lo mismo, repara en las dificultades que podría tener la enajenación temprana de este tipo de bienes como lo propone el proyecto. Sugiere que una buena forma de enfrentar esta situación es el proyecto de extinción del dominio sobre los efectos del delito.

Informe de Comisión de Constitución

Luego, respecto de las modificaciones de los artículos 56 y 57 agradecen su incorporación ya que les permitirá tener acceso al listado de usuarios de sustancias químicas y realizar fiscalizaciones para evitar su utilización con fines delictivos.

Les parece positiva la modificación que incluye a las automotoras como objeto de control ante operaciones sospechosas ya que una de las formas más fáciles de lavar dinero y utilizar los efectos del delito es a través de la adquisición de vehículos, tanto para transporte como por estatus, tratándose de vehículos de alta gama.

Sugieren incorporar como sujetos obligados tanto a abogados como contadores que eventualmente podrían participar en operaciones de blanqueo de activos. Señala entender que es un punto difícil para la Unidad de Análisis Financiero, pero estiman que serían un punto a considerar al menos, como agravante por la participación de personas que tengan dichas profesiones.

El señor Eduardo Vergara, Presidente de la Fundación Chile 21

Insta a efectuar un análisis sobre el impacto de la discusión de este proyecto. Aclara que la opinión que expresa ha sido siempre su postura frente al tema, incluso cuando fue parte del Ministerio del Interior. .

Expresa que nuestro país tiene un modelo de persecución al narcotráfico que objetivamente no ha logrado reducir ni el poder ni el consumo de la droga. Señala que la ley N°20.000 ha sido una forma efectiva castigar los eslabones más débiles y desechables de la cadena de producción de la droga que a la vez son los más vulnerables. Señala que ello se ve reflejado por ejemplo en la composición de la cárcel de mujeres, donde un 49% de las privadas de libertad lo ha sido por los delitos de la ley N°20.000. Agrega que ese porcentaje alcanza el 70% en algunas regiones como Arica. Insiste que ello acusa que lógica de persecución de este tipo de delitos está enfocado en los eslabones más débiles de la cadena, considerando además que normalmente se estudian aumento de penas para esta clase de delitos, cuestión que redundo otra vez, en las cadenas más débiles y bajas del narcotráfico.

Destaca la importancia del modelo de educación y prevención de drogas chileno, basado en la abstinencia impactando la credibilidad de los adultos, hoy padres de familia, que lo promueven. Recalca la importancia de dejar ese modelo de lado porque no es real y lleva a que año a año el país se encuentre tanto a nivel latinoamericano y mundial como uno de lo que más consume.

Agrega que nuestra política de drogas es ineficiente en cumplir sus propios objetivos y es además, regresiva. Mientras el centro de preocupación presupuestario principal sea el tratamiento -rehabilitación y prescripción, 79% versus 21% destinado a prevención es poco lo que se puede avanzar. Señala que la gran deuda que pendiente cuando se habla de la ley N°20.000 es ir contra la punta de la pirámide y no los eslabones desechables de la cadena. Expresa que celebra todas las iniciativas que permitan mejorar la persecución y seguimiento de activos.

Luego, llama la atención sobre el rol ministerio del Interior, cuando hay una policía que señala no sentirse cómoda con el acopio de drogas y al mismo tiempo el Presidente de la República lo anuncia y celebra públicamente.

Sobre las modificaciones del proyecto expresa que siempre ha sido complejo determinar la pureza de la droga porque no hay capacidad para detectarla. Por lo anterior pregunta cuál es el bien jurídico que se quiere resguardar a través de la tipificación de los delitos de la ley N°20.000, ya que como lo señaló si el objetivo es tener una persecución efectiva y lograr encarcelar a narcotraficantes, el impacto seguirá siendo en el eslabón más bajo de la cadena. En cuanto a la pureza de la droga, explica que esta puede llegar a cifras tan bajas como el 7% u 8% al 65%, pureza que se mueve a la par de la desigualdad en Chile. Quienes menos tienen, suelen consumir drogas de más baja calidad. Luego señala que quienes portan la droga, no son los grandes narcotraficantes sino que, otra vez, los eslabones desechables del micro tráfico, mujeres y niños. De allí que el énfasis no debiera estar solo en la calidad.

Por el contrario, si el énfasis se pone en la cantidad también se sabe dónde hay más droga en el país, por lo tanto el incentivo basado en el número de detenciones no es efectivo para luchar contra el narco tráfico. Lo anterior también lleva a plantearse cuál es el impacto de la reforma en los usuarios recreativos y terapéuticos.

Expresa que las policías hoy no necesitan más recursos sino más eficiencia en cómo utilizan los ya asignados. Agrega que el rol de prevención y educación en materia de drogas lleva a un cuestionamiento sobre el rol que cumplen las policías en la lucha contra el narcotráfico.

Informe de Comisión de Constitución

Señala que se debe perseguir a las cabecillas de las estructuras del crimen organizado y particularmente el narcotráfico.

Respecto del almacenamiento y destrucción de drogas en manos de las policías expresa que es una mala idea ya que siguiendo la experiencia latinoamericana mientras más funciones se les entrega a las policías más propensas son a ser víctimas de corrupción. Luego, cuestiona la propuesta teniendo en vista el contexto actual de nuestra policía en donde el Gobierno anunció una reforma integral pero que aún no pasa nada. Agrega que se expone además a la legitimidad de las policías el proponer funciones y atribuciones por goteo en los proyectos de ley. Finalmente observa que la modificación propuesta podría conducir a un cuestionamiento del rol de las policías en la investigación.

Señala que ni la persecución, ni el show mediático ni la militarización de la seguridad, ni el aumento de penas han mostrado ser herramientas eficientes contra el narcotráfico. Lo único que funciona es entregarle mayores y mejores herramientas a los jóvenes para que puedan tomar decisiones correctas, en orden a dilatar el primer consumo y ojalá no lo hagan nunca, pero si lo hacen lo hagan con responsabilidad. El foco, concluye debe estar en la prevención y en la educación.

El señor Rodrigo Medina, abogado y académico.

Expresa que en líneas generales el proyecto es inconsistente e insuficiente ya que modificaciones como las propuestas deben ser realizadas en relación con la política de seguridad del propio Gobierno. En tal sentido, se anunció una modificación integral a Carabineros de Chile frente al escándalo de fraude al interior de la institución y aún no se ha presentado a tramitación dicho proyecto. Agrega que a pesar de lo anterior, la presente iniciativa le entrega además atribuciones en materia de acopio en la cadena de custodia, enajenación temprana y posibilidad de realizar análisis químicos. Califica lo anterior como aventurado.

Luego repara en la inconsistencia interna del proyecto que aborda cuestiones que no dicen relación entre sí ni tampoco cuenta con un sustento técnico.

A continuación repara en las inconstitucionalidades que adolecería el proyecto en materia de proporcionalidad de la pena en el delito de suministro (artículo 5° bis nuevo). Del mismo modo, habría una profunda infracción al debido proceso en materia de enajenaciones tempranas, donde por el solo silencio del SENDA (artículo 40). Luego, en el comiso por equivalencia (inciso tercero del artículo 45) señala que por la redacción se asemeja más bien a una confiscación que también vulneraría el debido proceso.

Señala que a su juicio, habría un error grave en el entendimiento del micro tráfico. Entiende que el artículo requiere una regulación muy detallada y se elimina un problema que el Gobierno ve, cual es la intervención de la judicatura en la determinación de conceptos que deben ser fijados por ley.

Observa que se ha señalado que el cambio de criterios para distinguir entre tráfico y micro tráfico es con el fin de delimitar la afectación del bien jurídico salud pública. No obstante, repara que las drogas de diseño no pueden ser colocadas bajo el criterio cuantitativo o de dosis, ya que una muy baja cantidad de éstas puede causar un gran daño a la salud pública.

Luego repara en el cambio relativo al reemplazo de hidrocarburos aromáticos, ya que se configuraría una ley penal en blanco tan amplio que será difícil de determinar a qué se refiere con "solventes inhalantes u otras equivalentes". Del mismo modo, dificultará saber a los ciudadanos si se encuentran o no comprometidos con la norma.

Sugiere en tal sentido que se podría retomar la distinción entre drogas blandas y duras.

Finalmente se declara a disposición de la Comisión para asistir en lo sucesivo a la Comisión.

Sesión N° 255 de 20 de agosto de 2020.

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Ilan Motles, presenta excusas del Ministro de la Cartera de asistir a la sesión por compromisos adquiridos con anterioridad.

En términos generales, destaca tres ejes principales de la iniciativa legislativa:

Informe de Comisión de Constitución

Primero, respecto del combate del narcotráfico y crimen organizado se apunta al patrimonio y poder económico de las bandas delictuales, a través de la enajenación temprana, comiso por equivalencia y otras adecuaciones de la normativa. Subraya que el proyecto no contempla el aumento de penas, salvo en un caso particular vinculado a menores.

Segundo, la creación y perfeccionamiento de tipos penales destinados a resolver un vacío legal, en el caso de suministro de drogas a terceros sin consentimiento, y adecuar otros tipos penales para mejorar su aplicación, como en el delito de microtráfico y uso de gases inhalantes.

Tercero, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, prevención, rehabilitación y tratamiento de drogadicción y alcoholismo; más intervinientes, y más atribuciones a Senda para la prevención de consumo de alcohol y drogas.

En un análisis más esquemático del proyecto de ley, menciona:

- La enajenación temprana y el comiso por equivalencia.
- La fiscalización de compras por medio de la Unidad de Análisis Financiero.
- Incorporación de nuevos tipos penales.
- Eliminación de los conceptos de “calidad y pureza”.
- Normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto de conductas que vulneren la integridad de menores de edad.
- Ampliación de entidades que realicen el protocolo de análisis químico.
- Mejora al Departamento de Sustancias Químicas Controladas.
- Destino de los bienes incautados y decomisados.
- Fortalecimiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).
- Reasignación de funciones en el procedimiento de acopio y destrucción de sustancias ilícitas.

Sobre las inquietudes planteadas en sesiones anteriores, proporciona los siguientes antecedentes:

- Sobre la estrategia utilizada para combatir el narcotráfico, hace hincapié que el proyecto de ley no contempla un aumento de penas, salvo en un caso particular vinculado a la administración de drogas a menores de edad y se perfecciona la agravante cuando se utilizan menores de edad en el narcotráfico. Para el resto de los delitos no contempla aumento de penas.
- En relación con la modificación del artículo 4 y los conceptos de “calidad y pureza”, expresa esta disposición se debe concatenar con el artículo 43 de la ley N° 20.000.

La propuesta del Gobierno de eliminar los conceptos de “calidad y pureza” (modificación del artículo 4) dice relación con la contra excepción de cuando no se entiende o no de que no concurre el delito de microtráfico y se está en circunstancias de consumo personal y próximo en el tiempo, o cierta sustancia sicotrópica recetadas por los facultativos competentes. En ese sentido, eliminar los conceptos de “calidad y pureza” no atenta a modificar los delitos de microtráfico ni establecer cantidades o gramaje, será facultativo del juez de la instancia determinar qué se entiende por microtráfico o cantidades mayores. El consumo personal y próximo en el tiempo debiese establecido de mejor forma, atendiendo a las cantidades o dosis (unidad mínima de consumo) que se portan. Por consiguiente, la propuesta de redacción podría objetivar el término de la excepción sobre consumo personal y próximo en el tiempo.

- Precisa que no se eliminan los hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno), sino que se contempla el concepto genérico “solventes inhalantes” que los comprende.

Informe de Comisión de Constitución

Además, la norma se debe complementar con el Reglamento que dispone cuáles son las sustancias inhalantes que están prohibidas.

- Sobre los boletines a refundir, expresa que poseen ideas matrices similares. Por ejemplo, el boletín N° 11915-07 se refiere al suministro de drogas sin consentimiento de terceros, el boletín N° 12668-07 también pretende modificar el artículo 4, sobre microtráfico, y el boletín N° 12776-07, crea un estatuto especial de extinción del dominio, lo que constituye otra forma de combatir el narcotráfico desde una perspectiva patrimonial. Sin perjuicio de ello, hay tener a la vista el informe de la Corte Suprema que señala que la figura escapa de la concepción clásica que el ordenamiento jurídico chileno tiene a este respecto.

El Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), señor Carlos Charme, sostiene que es un buen proyecto de ley desde el punto de vista técnico porque ofrece herramientas para combatir la oferta en el mercado de la droga.

Junto con lo anterior, perfecciona normas relativas a entes persecutores e investigadores, y fortalece a Senda, particularmente, la labor preventiva en niños, niñas y adolescentes, en el marco de su mandato.

Concuerda con las figuras de destinación provisoria y enajenación temprana de bienes incautados que puedan ser destinados a Senda, en directo beneficio de quienes son vulnerados por el narcotráfico. Ello permitirá contribuir a la política pública con más recursos, y ampliar la capacidad de tratamientos (actualmente hay 30.000 personas que son tratadas, en 500 centros de tratamientos) e infraestructura (creación de centros de tratamiento).

Asimismo, valora la extensión respecto del tipo de acciones al que se pueden destinar los recursos del fondo de la ley, a políticas públicas, prevención y tratamiento relativos al alcohol.

A continuación, hace referencia a los estudios e investigaciones que están realizando para evaluar resultados e impacto de los tratamientos y medidas, y destaca la facultad que se le otorga para suscribir convenios internacionales directamente.

Sobre la legítima duda respecto a la destinación de los recursos incautados, señala que es una buena idea que vaya en beneficio de las personas más vulnerables.

En relación con la marihuana medicinal, enfatiza que han sido firmes opositores al proyecto en discusión, en base a los pronunciamientos del Colegio Médico y sociedades científicas sobre los perjuicios para la salud de la población.

Respecto de las cifras señaladas por el señor Vergara, precisa que el 40% del presupuesto va dirigido a prevención y 60% a tratamiento.

Se acuerda someter a votación la idea de legislar.

En votación general, el proyecto de ley fue aprobado por mayoría de votos (9-2-2).

Votaron a favor los(as) diputados(as) señores(as) Walker (Presidente), Alessandri, Coloma, Cruz-Coke, Camila Flores, Fuenzalida, Ilabaca, Jiles y Paulina Núñez.

Votaron en contra los diputados señores Hugo Gutiérrez y René Saffirio.

Se abstuvieron los diputados señores Gabriel Boric y Leonardo Soto.

El diputado Saffirio expresa que lo más grave de la propuesta legal es que se abre un foco de corrupción con la modificación a las normas relativas al comiso, entregándole a las policías y a entidades privadas el producto de los decomisos en los procedimientos de la ley de droga.

Por su parte, el diputado Walker (Presidente) manifiesta que existirían otros proyectos más prioritarios para la Comisión pero coincide con la idea de perfeccionar la normativa sobre prevención y combate del narcotráfico.

Precisa que se han identificado algunos aspectos controvertidos que se deberán analizar en la discusión particular -tal como lo destacara Eduardo Vergara de la Fundación Chile 21 en su exposición-, por ejemplo, respecto de los mecanismos de control en el comiso y destrucción de la droga y la exposición de Carabineros de Chile.

Informe de Comisión de Constitución

Asimismo, con la votación general se aprueba la idea de legislar de cada una de las mociones con que ha sido refundida esta iniciativa.

El diputado Boric coincide que no se puede dejar avanzar en materia de narcotráfico pero la fórmula propuesta es controvertida, la lógica de centrarlo en el punitivismo penal es un error.

Valora que se dé celeridad a la tramitación pero no que se legisle aceleradamente por medio de urgencias.

Respecto a las facultades que se otorgan a Carabineros, advierte que se puede generar un daño a la institución y existen serias dudas respecto de la capacidad para llevar a cabo la labor que se le encomienda en este proyecto.

El diputado Gutiérrez pregunta si en el proyecto de ley se crean o no nuevas figuras penales.

El diputado Ilabaca manifiesta que hay que hacerse cargo de los cuestionamientos efectuados por Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, particularmente, sobre los cuantiosos recursos que implicaría lo propuesto en materia de destrucción y análisis de drogas, y si fuera más conveniente aumentar los recursos a quienes actualmente efectúan dicha labor.

Respecto de la eliminación del concepto “calidad y pureza” de la droga, cuestiona los parámetros (en base a cantidad o dosis) propuestos para la consideración del microtráfico.

El diputado Saffirio pide que se retire la discusión inmediata de la iniciativa, particularmente, por la complejidad de la incorporación de tipos penales nuevos.

Advierte que la normativa propuesta transforma instituciones policiales en foco de conflictos de interés. Se advierte ineludibles actos de corrupción con el manejo, gestión y administración de la droga, con recursos ilimitados provenientes de las incautaciones o comiso de bienes muebles o inmuebles, entregadas además a privados. Es aberrante que se obligue, con discusión inmediata, a resolver una situación de esa naturaleza. Es un procedimiento que se está imponiendo.

El Director de SENDA expresa que lo relativo al acopio de drogas y laboratorios tiene como sustento técnico el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública (acuerdo N° 147 y siguientes).

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública precisa que se crea un tipo penal nuevo relativo a niños, niñas y adolescentes y se perfeccionan otras figuras. El artículo 5 bis sanciona la administración de drogas a terceras personas sin su consentimiento para luego cometer otros delitos, tales como, hurto, estafa, abusos sexuales. Si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.

En relación con la “calidad o pureza” de la droga, reitera que se debe analizarse el artículo 4 en relación con el artículo 43 de la ley.

El artículo 4 se refiere al tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Por su parte, el artículo 43 se refiere al análisis químico que se debe hacer a la droga.

El inciso final del artículo 4 señala que “Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o cuando las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier título.” Expresa que la “calidad o pureza” de la droga poseída no es un elemento que permita discernir el ánimo delictivo, lo que sí permite hacer la “cantidad”. Es decir, de acuerdo a la ley vigente la calidad o pureza de la droga permite determinar si es consumo personal o microtráfico.

Sin embargo, considera que la calidad o pureza no es un elemento que permita discernir el ánimo delictivo. La cantidad o dosis portada va a permitir determinar si es consumo personal o microtráfico. ¿Quién determinará si se sanciona por el artículo 4, por microtráfico? Debe ser el juez con todos los antecedentes a la vista al momento de fallar en el caso concreto.

Informe de Comisión de Constitución

Fijar por ley la cantidad tiene múltiples inconvenientes, entre ellos, habría que distinguir por cada tipo de droga, y el margen legal sería vulnerado rápidamente por los narcotraficantes.

Respecto del artículo 43, sobre el protocolo de análisis químico, se ha ido asentado el criterio jurisprudencial que si bien no está en los tipos penales de tráfico o microtráfico, se ha elevado el estándar a tipicidad penal la “calidad o pureza”, por lo que se busca que no se considere parte del tipo penal.

El diputado Walker (Presidente) concuerda con la importancia de reducir la urgencia en la tramitación de la iniciativa (al menos a una Suma Urgencia) por la seriedad que se requiere para legislar y por la extensión de la misma.

Sesión N° 259 de 3 de septiembre de 2020.

La Directora Ejecutiva de la Fundación Daya, señora Ana María Gazmuri se refiere, primeramente, a la tramitación de la ley de Cultivo Seguro que se encuentra actualmente radicada en la Comisión de Salud del Senado, sin avances en su tramitación. Solicita que pase a la Sala para su discusión.

Explicita que la ley N° 20.000 permite el uso medicinal y personal exclusivo próximo en el tiempo. Al efecto, destaca los siguientes artículos de la ley:

- Artículo 4º.- El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.

La falta de parámetros claros y objetivos en la ley se suma a la práctica persecutoria de la Fiscalía, que afecta el principio de presunción de inocencia, siendo los jueces quienes han debido subsanar esta falencia.

Lo anterior, en concordancia con los artículos 8 y 50 de la misma ley:

- Artículo 8º, inciso primero.- El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes.

En relación con el artículo 8, señala que el SAG es quien autoriza los cultivos, pero solo entrega permisos industriales o agrícolas y no individuales. No entrega permisos para personas ni para cultivos colectivos.

A lo imposible nadie está obligado.

- Artículo 50, inciso final: Se entenderá justificado el uso, consumo, porte o tenencia de alguna de dichas sustancias para la atención de un tratamiento médico.

Apunta que la redacción del artículo 50 genera un espacio discrecional para los jueces, el legislador está en falta.

A continuación, pone de relieve que el artículo 6 de la misma ley señala “El médico cirujano, odontólogo o médico veterinario que recete alguna de las sustancias señaladas en el artículo 1º, sin necesidad médica o terapéutica, será penado con...”.

Observa que el cannabis se puede prescribir en Chile, vía autocultivo.

Luego, se refiere al decreto N° 84, del año 2015, que modifica los decretos supremos números 404 y 405, ambos de 1983, Reglamento de Estupefacientes y Reglamento de Psicotrópicos, respectivamente, ambos del Ministerio de Salud, que en sus considerandos señala:

Informe de Comisión de Constitución

Que en el Proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, cuyo contenido consta en Proyecto de resolución N° 123, sesión 49ª del 23 de julio de 2014, se solicita a la Presidenta de la República la modificación de los decretos 404 y 405, ambos de 1983, del Ministerio de Salud, con el objeto de facilitar el acceso a tratamientos y medicamentos derivados de la especie vegetal cannabis sativa.

Que el Instituto de Salud Pública en su oficio N° 1.014, de 1 de julio de 2015, en base a los resultados de su Comisión Técnica refrendados por el Grupo de Trabajo del Ministerio de Salud, propone adecuaciones a la normativa vigente con el objeto de permitir el uso cannabis y sus derivados para fines de investigación científica o clínica y en tratamientos médicos.

En el referido decreto N° 84, del año 2015, el cannabis y sus derivados sale de la lista I y se incorpora a lista II:



Puntualiza que el cannabis se puede prescribir en Chile vía farmacéutica:



Desde 2015 está zanjada la discusión sobre el uso medicinal del cannabis.

En relación con la evidencia actual extranjera sobre uso medicinal del cannabis, acompaña las siguientes láminas, entre ellas, de la Academia Nacional de Ciencias Públicas, reporte sobre marihuana:



Respecto del contexto chileno, informa que el único fitofármaco en base a cannabis con registro sanitario que se puede comprar en Chile vale más de \$650000 pesos.

Precisa que el fitofármaco chileno Cannabiol de \$45.000 pesos fue discontinuado por instrucciones del ISP en 2019 interrumpiendo el tratamiento de más de 2.000 pacientes.

No existen hoy otras alternativas para los pacientes, salvo el autocultivo o la adhesión a cultivos comunitarios, lícitos en Chile, siendo estas vías de acceso las que permiten variedad de cepas y formatos, indispensables para las diversas aplicaciones terapéuticas.

Sobre los formatos de uso medicinal, apunta:

1. Flores (“cogollos”) para vaporización o vía inhaladora no pirolítica. Se utiliza un aparato llamado “vaporizador”, que evapora los compuestos activos SIN producir combustión ni el consecuente daño asociado.
2. Macerados: Aceite (de oliva de coco, u otro) macerado con flores. Se utiliza de forma sublingual, en forma de gotas cada 6-8-12 horas.
3. Resina: Concentrado preparado en base a extracción con alcohol y posterior evaporación. Se usa directo sublingual, o diluido en aceite en forma de gotas.
4. Tópicos y otros: Cremas y ungüentos y tinturas en base a alcohol.

Al respecto de las recetas médicas, las prescripciones más frecuentes, son las siguientes: de flores para vaporización, macerado, resina, uso tópico, veterinaria, para uso crudo y de tintura.

A continuación, proporciona antecedentes sobre los últimos avances en la región, julio 2020, Argentina y Paraguay. Manifiesta que si bien la iniciativa nacional ha inspirado la de otros países, estos han culminado la tramitación de su legislación antes que la de Chile.



Asimismo, relata que en Estados Unidos, país que impulsó la prohibición en todo el mundo a principios del siglo XX, hoy cuenta con 34 estados que regularon el cannabis y el Congreso votará su despenalización a nivel federal el próximo mes.

Informe de Comisión de Constitución

Luego se refiere al respaldo que ha suscitado el uso personal o terapéutico de cannabis en distintas instancias.



La Corte Suprema se ha hecho cargo de resolver, de manera adecuada, la problemática consistente en los límites entre la configuración de casos de autocultivo de cannabis sativa, conducta no penalizada, y los delitos de cultivo y tráfico, tipificados y sancionados en los artículos 8 y 3 de la ley N° 20000.

El Máximo Tribunal a través de recursos de nulidad y acciones constitucionales de amparo ha fijado estándares y corregido errores de otros agentes del Estado que han interpretado la norma desde una limitada mirada de los derechos de las personas.

La Defensoría Penal Pública ha reclamado que personas en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales, han sido sometidas a los rigores del proceso penal, personas alejadas de la criminalidad asociada al tráfico de drogas y estupefacientes.

El bien jurídico protegido por la ley N° 20.000 es la Salud Pública y libertad de los demás, no siendo éste afectado si la acción se dirige al consumo de una persona individualizada, ya que no se estaría frente a la difusión incontrolable o incontrolada de sustancias que pongan en peligro la salud y libertad de los demás.

Expone casos de personas que cultivaban o consumían cannabis para tratamientos médicos que han debido soportar procesos judiciales, y acusa una permanente persecución a los usuarios.



Casos de fallos judiciales:

- Absuelto David Araya, uso de cannabis por dolor crónico producto de un accidente que ocurrió cumpliendo con sus labores, ex carabinero dado de baja de la institución por ser acusado por micro tráfico y cultivo ilícito de cannabis.

Luego del juicio fue absuelto de manera unánime por el 4 Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, al acreditar que el porte y cultivo de cannabis estaba destinado a la atención de un tratamiento médico.

- Absuelto Rodrigo Barraza: "Fue patente que quedó sin comprobación que la cannabis sativa encontrada en su poder estuviera destinada al tráfico o difusión; y, tampoco, alguna de las conductas penalizadas en el artículo 8 de la misma ley, puesto que, amén que se verificaron sus elementos objetivos ?plantación, siembra, cultivo y cosecha de especies vegetales del género cannabis sin la autorización pertinente --, no se estableció la difusión de la droga o siquiera la finalidad de hacerlo, el riesgo para la salud pública que ello implicaría, quedando razonablemente acreditado. Por el contrario, la realización de esas conductas se relacionaba con la explicación argüida por él y su defensa, en cuanto a estar destinada a la atención de un tratamiento médico de su hijo, causal eximente de su responsabilidad penal y que justificó su absolución"

Seguidamente, se refiere a la atención clínica, que asciende a 60.000 pacientes atendidos entre 2014 y 2020; al Seminario Internacional de Santiago 2019 patrocinado por Senado y Cámara de Diputadas y Diputados, y la capacitación de médicos y profesionales de la salud.

Sobre el proyecto de ley en discusión, la señora Gazmuri expresa su desacuerdo con las siguientes modificaciones a la ley N° 20.000:

- Modificación al artículo 4°, que agrega en el inciso primero: "a menos que se trate de cantidades insignificantes y justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo."

Sobre el punto, más adelante proporciona antecedentes sobre la cantidad en el uso personal exclusivo y cuánto es considerado "normal" en los tratamientos.

- Sustitución, en el inciso final del artículo 4°, de la expresión "calidad o pureza de la droga" por "cantidad de la droga o las dosis que de ella".

Informe de Comisión de Constitución

Manifiesta que la pureza es un factor esencial en la calificación penal de las conductas de tráfico, microtráfico y consumo. Eliminar lo anterior, lejos de dar parámetros objetivos, hace más difusa la distinción entre microtráfico y consumo.

Se sabe que la actual redacción no es suficientemente clara, pero al menos sí da un parámetro que puede ayudar al juez a definir si se está en presencia de una droga destinada al microtráfico o al consumo. Eliminando la pureza se priva a los jueces de uno de los criterios básicos para discernir, para ver en su integridad el contexto en el cual tiene el lugar el caso concreto.

La falta de especificación sobre la cantidad y las dosis deja sin describir la conducta que se sanciona, generando mayor incertidumbre jurídica.

Esta modificación legal es una oportunidad para distinguir con claridad el uso consumo personal y medicinal.

La Directora de Investigación de la Fundación Daya, bioquímica PhD en biotecnología señora Nicole Halcartergaray, se refiere al uso personal exclusivo: ¿cuánto es “normal”?

Ejemplo de uso personal no abusivo de origen canadiense:

Uso personal no abusivo: 1 a 7g/día (12g vía oral)

Frecuencia de uso: 1 a 6 veces en el día

Ejemplo uso adulto NO ABUSIVO (7g/día)

- 2,5 Kg al año, peso seco manicurado.
- 3,2 Kg peso seco sin procesar (+ tallo + hoja sin raíz)
- 5,4 Kg peso fresco verde sin raíz
- 6 a 9 plantas, a tierra (sin maceta), 2-3 m altura o 10 m2 indoor por año.

MERMA (plagas, hongos, clima, otros) 20-30%

Ejemplo de paciente de la Fundación Daya:

I) Aceite 30%: 9g de cannabis para 1 ml de resina en 30 ml- 600 gotas

Dosis 2-2-4 gotas hasta 15-15-20 gotas al día

II) Vaporizar 0,3g c/6-8 hrs

I) Gotas:

- Dosis máxima 50 gotas/día
- 9g Resina/30 ml = 12 días
- 90 g peso seco manicurado/12 días
- 2,8 kg/año seco manicurado
- 3,5 Kg peso seco con tallo y hoja sin raíz
- 5,8 Kg peso verde fresco sin raíz
- 6-10 plantas a tierra de 2-3 m de altura o 11m2 cultivo indoor por año

II) Flor:

Informe de Comisión de Constitución

- 1,2 g/día, 438g/año peso seco manicurado

- 575 g peso seco con tallo y hoja sin raíz

- 958 g peso verde fresco sin raíz.

1 a 2 plantas a tierra de 2 3 m de altura o 2m2 cultivo indoor por año.

TOTAL A CULTIVAR

7- 12 plantas a tierra de 2 3 m de altura o 13m2 cultivo indoor por año.

Expresa que no se puede considerar la planta completa, porque la parte que contiene componentes activos son las sumidades floridas. La hoja, el tallo, la raíz no.

La Presidenta de la Fundación MamáCultiva, señora Paulina Bobadilla, concuerda con lo expuesto y da cuenta del sufrimiento de madres y familias por verse expuestas a allanamientos, procesos judiciales y persecución frente a su búsqueda de mitigar el dolor de sus seres queridos, complementando sus tratamientos médicos.

Relata que muchos pacientes han sido desahuciados por el sistema de Salud o sufrido efectos secundarios de tratamientos, y han debido buscar alternativas que permitan sobrellevar el dolor de algunas enfermedades, la mayoría de ellas, crónicas.

Pide empatía para aquellos pacientes y sus familias que han debido soportar allanamientos y un trato de delinquentes, e insta a no seguir siendo criminalizados ni estigmatizados.

El Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), señor Carlos Charme, manifiesta que todas las posiciones son legítimas, cuando se está hablando de medicina de niños, niñas y adolescentes se debe guiar por la evidencia científica en Chile y el mundo.

Hay que precisar que la normativa sanitaria permite la distribución de medicamentos que tengan compuestos derivados del cannabis, como el Cannabiol.

Sobre la mal llamada “ley de Cultivo Seguro”, el Colegio Médico formuló una declaración, suscrita por su Presidenta, doctora Izkia Siches, y elaborado por los doctores Zamorano, Cuadrado y Hunneus, a cuyo extracto da lectura:

“Por los motivos planteados, queremos manifestar que como Colegio Médico no estamos de acuerdo con el proyecto de ley discutido ya que no da los resguardos necesarios para otorgar un tratamiento adecuado, seguro y basado en la evidencia, para las personas que buscan en la marihuana la solución a un problema de salud no resuelto por el sistema de salud. Es así que queremos manifestar que como médicos y médicas no estamos dispuestos a indicar sustancias cuyos potenciales efectos negativos sobre la salud son conocidos, sin el respaldo de pruebas de eficacia, seguridad y calidad necesario para hacerlo de manera responsable y respetando los principios éticos básicos que nos exige nuestro quehacer profesional, como tampoco estamos dispuestos a ser un medio para la legalización de facto de una sustancia sabidamente nociva para la salud de la población”.

Declaración que fue emitida con posterioridad a la votación de la Cámara de Diputados.

Apunta que dicha discusión escapa de los objetivos de la presente iniciativa.

Da cuenta de la experiencia comparada y observa que la legalización en otros países no es razón suficiente para hacerlo en nuestro país.

El diputado Walker (Presidente) manifiesta que esta discusión es relevante, pero complica la urgencia calificada de “discusión inmediata” que se ha hecho presente para su tramitación.

El diputado Boric compromete hacer las gestiones que sea necesarias para dar celeridad al proyecto de ley de Cultivo Seguro; no se puede limitar el debate.

El diputado Gutiérrez coincide en que se debe avanzar en el debate democrático.

Informe de Comisión de Constitución

Sobre el informe referido, manifiesta que el Colegio Médico tampoco recomendaría el uso o consumo de alcohol o tabaco.

Agrega que no solo se debiera asegurar un uso medicinal sino recreacional también, en relación con la libertad individual.

Nada que le dé ganancias al microtráfico o narcotráfico es beneficioso o correcto.

Cuestiona que se ataquen las consecuencias pero no se cuenta con una política global, de prevención, frente al aumento de las cifras.

Ante el dolor de algunas personas, no se puede ofrecer una respuesta represiva. Pide a las expositoras una propuesta concreta que permita avanzar legislativamente.

La diputada Jiles manifiesta estar completamente en contra de la droga (y su consumo social, clasista) y apoya con fuerza la persecución del narcotráfico, mayor flagelo de las clases populares.

Sin embargo, estima que se debe abordar la situación de aquellas personas que han planteado su uso como paliativo del dolor o medicinal. Pregunta qué solución propone la política pública ante este legítimo requerimiento.

En la misma línea, el diputado Ilabaca cree que el narcotráfico debe ser perseguido y sancionado fuertemente ya que afecta a las personas más vulnerables.

No se puede tratar igual a un narcotraficante que a alguien que mitiga el dolor de una enfermedad de manera desesperada. No pueden quedar expuestas estas personas a largos procedimientos, estigmatizaciones.

Sobre las modificaciones al artículo 4, que cambia el parámetro a “cantidad o dosis”, advierte que se pesaría toda la planta, incluso sus raíces, en consideración a que los componentes activos, se encuentren en parte reducida de ella.

Por su parte, el diputado Leonardo Soto manifiesta que existe un aumento de grupos criminales, que actúan con bastante impunidad, exhiben armamento, y que se importa la mayoría de la droga, todo lo cual evidencia un fracaso de las autoridades y policías.

El problema más grave no está en la distinción entre consumo personal y microtráfico, sino con el narcotráfico, y expresa su decepción de que la iniciativa no regule el lavado de activos ni contenga normas dirigidas a desbaratar los grupos delictuales.

El diputado Coloma coincide y valora la fuerza con que se debe enfrentar el narcotráfico, que afecta a la sociedad, a las personas más vulnerables, por los daños profundos que provoca y el temor de la población. Observa que se debe avanzar en esta iniciativa y complementarla con todas aquellas fórmulas que permitan endurecer la legislación.

El diputado Walker (Presidente) señala que apoyó con decisión el proyecto de Cultivo Seguro (de cannabis sin aditivos). Precisa que no se busca promover el consumo, sino despenalizarlo en ciertas circunstancias.

Concuerda con la necesidad de reforzar las normas contra el narcotráfico.

Hace presente que la Corte Suprema ha pedido al legislador que se determine legalmente la línea divisoria entre consumo personal y microtráfico.

El consumo está despenalizado, pero se debe fijar un umbral objetivo, incluso de carácter aritmético.

La señora Gazmuri manifiesta que el informe del Colegio Médico referido por el Director de Senda no representa el sentir mayoritario y adolece de rigor científico. Agrega que el Colegio Médico ha patrocinado sus seminarios cuando fue presidido por el doctor Paris, lo que da cuenta de distintas visiones.

Cuestiona la información entregada por el Director de Senda en materia comparada, y excusa tener que retirarse de la sesión por cuanto su hija acaba de ser detenida por posesión de cuatro plantas de marihuana, pese a contar con receta.

Informe de Comisión de Constitución

- Se adoptan acuerdos a raíz de la situación dada a conocer.

La señora Halcartegaray expresa que la declaración del Colegio Médico mencionada estaría desconectada de toda la evidencia científica internacional.

Hoy, en el mundo, hay 2 fitofármacos en base a cannabis, que tienen aprobado sus ensayos clínicos, con su efectividad y seguridad demostrada.

El nivel de toxicidad del cannabis son más bajos que los que presentan el alcohol y la nicotina. El nivel de dependencia, la OMS informa: tabaco (32%), alcohol (15%) y cannabis (9%). Sobre el nivel de peligrosidad, no hay dosis letal para cannabis, nadie ha muerto por sobredosis de cannabis, a diferencia del tabaquismo y consumo de alcohol. Es una droga segura de utilizar. Reitera la legalización comparada y la evidencia científica.

El señor Charme manifiesta que la declaración del Colegio Médico fue emitida como cuerpo colegiado, por su presidenta, y no se refiere únicamente a la ley de Cultivo Seguro. A ello, se han sumado otras sociedades científicas, de pediatría, neurología, otros elementos validadores.

Ofrece cifras sobre aumento sostenido en la prevalencia de marihuana en población adulta y escolar (13-18 años) y sostiene que legislar no trae una disminución de consumo, solo la prevención y tratamiento.

La evidencia científica da cuenta de daños profundos en la integridad psíquica y episodios depresivos por consumo de la marihuana.

Explica que lo relativo al tratamiento de ciertas enfermedades o patologías relacionadas con la salud excede sus propias facultades y el mandato legal de Senda.

El diputado Walker (Presidente) expresa que no está en discusión la promoción del consumo de drogas sino hasta dónde alcanza el Derecho Penal.

Cree necesario insistir en la presencia del Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Sesión N° 266 de 24 de septiembre de 2020.

El ex Ministro y Vocero de la Exma. Corte Suprema de Justicia, señor Lamberto Cisternas, expone en relación con el derecho al cultivo medicinal del Cannabis. La afirmación "Derecho al cultivo medicinal del Cannabis" obliga a referirse al "Estado de Derecho". Acompaña presentación.

La expresión "Estado de Derecho" se utiliza con frecuencia, pero parece reservada para los discursos o para los grandes acontecimientos.

Existe Estado de Derecho cuando las autoridades ejercen el poder sometándose a los parámetros del derecho y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos y éstos, por su parte, respetan el derecho, a las autoridades legítimas y a los otros ciudadanos.

Entre nosotros a veces no se respeta el Estado de Derecho.

No se trata sólo de sucesos connotados, como crímenes y delitos repudiables, o atentados graves contra la propiedad, o de desfalcos en ciertas instituciones.

Se trata de situaciones que, para parte importante de la ciudadanía, no tienen explicación, como la persecución violenta del auto cultivo de cannabis para uso medicinal, al interior de la familia o de un grupo terapéutico, incluso contando con prescripción médica.

Veamos un caso ilustrativo: Una señora joven, madre de niños pequeños, despierta cerca de la madrugada con varios carabineros en el living de su casa, cuentan que los vecinos llamaron por un ladrón que estaría en esa casa, que la puerta estaba abierta y por eso entraron no más.

Confundida los deja entrar, dicen que no hay nada, pero al salir preguntan si las plantitas son para uso personal, responde que sí, le piden el carnet, teniendo arma de fuego a la vista, le dicen que tiene 12 horas para tener todo al día o sacar las plantas, porque llegará OS7.

Informe de Comisión de Constitución

A media mañana llegaron policías de civil. Presionan porque autorice la entrada, pues requiere orden del fiscal entrarían violentamente; los deja entrar y la detuvieron por una denuncia anónima, sin considerar que tenía prescripción médica. Actuaron sin orden de la Fiscalía. Luego de varias horas quedó libre y citada al tribunal.

Podemos analizar esto desde varios puntos de vista.

PRIMERO, la odiosidad en la persecución penal.

Entraron “con motivo de” perseguir a un delincuente, sin avisos ostensibles a los moradores, había niños pequeños, ven unas plantas -que no eran su objetivo-, piden el carnet y dan un plazo para sacarlas.

Horas después llegan otros policías, presionan por la autorización y llevan detenida a la mamá que tenía un cultivo para uso medicinal, con receta médica. Actuaron sin orden de la fiscalía.

No es la forma prevista por la ley para obtener la verdad que se quiere llevar a juicio.

SEGUNDO, el aspecto de fondo legal. Está tolerado -por lo tanto no penado- tener cannabis en pequeña cantidad para la atención de un tratamiento médico o para uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.

Tener unas pocas plantas, un auto cultivo, para consumo personal y próximo en el tiempo, con receta médica incluida, está amparado por la norma, pues no se trata de tráfico, que es lo que prohíbe y combate la ley, ni se atenta contra salud pública, que es el bien jurídico protegido por ella. Buena parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido clara en esta precisión, incluso en favor de grupos terapéuticos que cultivan marihuana para uso interno medicinal.

Por el contexto legal y por sentido de realidad, no es aplicable a estos cultivos la autorización del SAG, que sólo la tramita para los industriales. Está equivocada la policía cuando se excusa diciendo que para cultivar cinco pequeñas plantas se necesitaba autorización.

TERCERO, lo más importante: la falta de respeto a la dignidad.

La dignidad es un atributo esencial de la persona, cuyo contenido corresponde al conjunto de derechos y deberes que le son propios. Entre los primeros están la intimidad del hogar y la libertad, ambos garantizados por nuestra constitución.

En el caso referido el derecho a la intimidad del hogar fue vulnerado en forma grave, hasta el extremo que la señora fue detenida sin justificación plausible, con afectación de su libertad personal.

CUARTO, hay un ámbito de la libertad cuya afectación es más grave: el derecho de elegir mi medicina.

La tradicional es muy respetable y con grandes aportes al progreso de la salud, pero no es la única. Hay aspectos en que no tiene respuesta o que, teniéndola, pueden ser mejor atendidos -al menos según el parecer del paciente- por otras fórmulas terapéuticas: naturismo, terapias florales, o la medicina mapuche, por ejemplo.

Que son menos invasivas, al no emplear químicos.

Entre ellas, está el uso medicinal del cannabis, al que tenemos derecho a acceder, sobre todo si existe asistencia médica, se obtienen buenos resultados y resulta de menor costo. Ello, por supuesto, incluye el auto cultivo. Negar este derecho violenta la dignidad y favorece indebidamente a quienes -esgrimiendo diversas motivaciones, a veces no muy claras- pretenden imponer determinadas conductas.

Ya quedó dicho: no siempre se da o se respeta entre nosotros el estado de derecho.

Y, lo que es más grave, hechos como el del ejemplo referido están sucediendo a diario en todo el país, impidiendo el ejercicio de derecho a medicarnos con cannabis, incluyendo el auto cultivo, y violentando la dignidad de las personas.

El Director de la Fundación Eutopía y de la Revista Cáñamo, psicólogo señor Claudio Venegas, acompaña presentación.

Informe de Comisión de Constitución

Junto con sumarnos a las observaciones realizadas por las Directoras de Fundación Daya y Mamá Cultiva, Ana María Gazmuri y Paulina Bobadilla respectivamente, nos parece necesario enfatizar un aspecto fundamental al momento de ponderar la eventual eficacia de las presentes modificaciones a la ley N° 20.000 y a las políticas de persecución penal para enfrentar el tráfico de drogas propuesta por el Ejecutivo.



El presente análisis se realiza en base a datos oficiales obtenidos de los informes sobre infracciones a la ley de drogas que abarcan del año 2002 al presente elaborados por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública:

I. Personas usuarias de sustancias: principales blancos y víctimas de la acción penal y policial

Durante los últimos 18 años (2002-2019), en Chile han sido detenidas casi cerca de 780 mil personas por infracciones a la ley de drogas, lo que representa un promedio de 118 personas detenidas diarias, los 365 días del año durante casi dos décadas (ver tabla 1).



La magnitud de esta cifra es inversamente proporcional a nivel de complejidad y expansión que han cobrado la actividad delictiva en torno a las drogas. Lo anterior se debe a que tal como lo demuestran las cifras oficiales, de esa inmensa cantidad de detenidos, la mayoría, un 70%, corresponde a detenciones por faltas atribuibles a personas usuarias en su gran mayoría de cannabis. Es ahí y contra ellos que se ha concentrado la represión penal y policial, no contra el crimen organizado en torno a las drogas.

Un segundo dato relevante que no hace más que confirmar y explicar en parte la situación antes descrita contra las personas usuarias, es que, a lo largo de estos 18 años, el 89% de los procedimientos de las policías corresponde a detenciones en “flagrancia”, es decir, no a un trabajo de investigación o inteligencia penal o policial (ver tabla 2).



Es decir que, a la fecha el accionar de la justicia y las policías se ha convertido en una verdadera “pesca de arrastre” tratando de controlar la delincuencia asociada al narcotráfico, y al igual que esta nefasta forma de pesca, con consecuencias dramática contra inocentes y bajísimos niveles de eficiencia y eficacia.

II. A mayor persecución del “narcotráfico”, mayor represión contra inocentes

A lo largo de estos 18 años, y muy probablemente desde siempre, es posible evidenciar que cada vez que se ha tratado de generar cuerpos legales o políticas públicas tendientes a endurecer o hacer más eficaz la represión contra el tráfico de drogas y delitos conexos, más temprano que tarde, las víctimas terminan siendo simples personas usuarias de sustancias que tal como lo indica el cuerpo legal vigente en la materia, no cometen delito alguno por consumir sustancias o que, en el peor de los casos, podrían tratarse de faltas en algunos casos.

En estos últimos 18 años, existen 2 hitos que muestran claramente esta relación. Nos referimos, en primer lugar, a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.000 vigente (feb. 2005) y más tarde, a la del nuevo reglamento de drogas que recalificaba la cannabis en lista 1 (feb. 2008). Ambas medidas, buscaban, como siempre, desincentivar el consumo de drogas, por un lado, y por otro, hacer más eficiente y efectiva la persecución penal del tráfico.

Considerando estos hitos, podemos establecer 3 períodos claramente diferenciados:

a) Antes de la ley N° 20.000 (período 2002-2004)

b) Con Ley N° 20.000 vigente (período 2005-2007)

c) Con Ley N° 20.000 vigente y con la Cannabis reclasificada en la lista 1 (período 2008-20012)

Para poder comparar estos períodos de extensión de tiempo distintas, se utilizarán los respectivos promedios anuales de detenidos por infracción a las leyes de drogas vigentes para cada período (ver tablas 3 y 4).



Informe de Comisión de Constitución



Al observar el significativo aumento de los detenidos en relación con los delitos de tráfico, microtráfico y otros asociados, entre período y período, uno podría pensar que estas medidas cumplieron efectivamente su cometido. Sin embargo, al realizar la misma comparación, pero en relación con los detenidos por faltas de consumo, cultivo y porte, tenemos que estas cifras prácticamente triplican las detenciones por delitos.

Es decir que por cada detenido por delitos asociados a tráfico o microtráfico, 3 personas usuarias se vieron afectadas por la persecución. Lo que no hace más que confirmar la lógica de “pesca de arrastre” de la actual legislación y de las prácticas policiales antes mencionada.



III. El problema de Fondo:

La situación anterior se debe a dos situaciones centrales. Por un lado, a que ni los y las legisladores ni los organismos competentes se han dado al trabajo de construir, en conjunto con la sociedad civil, parámetros y criterios cuantitativos y cualitativos más objetivos y razonables que permitan discriminar con mayor precisión entre personas usuarias y conductas propias del consumo de sustancias (porte, tenencia, cultivo y consumo propiamente tal) y delinquentes y actividades ilícitas asociadas. Y las presentes modificaciones del Ejecutivo tampoco lo hacen.

Y por el otro, que a pesar de los magros sino nulos resultados de la actual legislación y política sobre control del tráfico, se sigue ensayando la misma fórmula que según los propios datos oficiales, ha demostrado ser un fracaso y no nos abrimos a otras alternativas como la efectiva regulación del acceso a las sustancias en general, pero muy particularmente, al cannabis tanto para su uso medicinal como recreacional o social entre adultos, que considere el autocultivo, las asociaciones de usuarios y un mercado abierto para mayores de edad pero estrictamente regulado.

Vale destacar que cuando enfatizamos el cannabis, no se trata de un capricho ni un “gusto personal”, si no, una vez más de la evidencia: el cannabis es por lejos la sustancia ilegalizada de mayor consumo en nuestro país, la de menor potencial de riesgo o daño (incluso en relación a las drogas legales) y que además tiene probados beneficios medicinales cuando se administra adecuadamente tal como lo proponen Fundación Daya y Mamá Cultiva.

Por último, pero no por eso menos importante, en este contexto, entregar aún más poder sin contrapeso a instituciones que viven una profunda crisis institucional, ética y de confianza de la ciudadanía, como lo que ocurre con Carabineros, al pretender por ejemplo, que sean estas las encargadas no solo de decomisar sino de destruir las sustancias incautadas o bien, rebajando los estándares de la persecución el enfatizar “cantidad y dosis”, v/s “calidad y pureza”, como lo propone el proyecto del gobierno, resulta un completo despropósito.

En síntesis, toda la evidencia indica que la actual propuesta del Ejecutivo para aumentar la eficiencia del control del narcotráfico, está destinada a convertirse otro fracaso más que tendrá el mismo efecto que las anteriores iniciativas:

- No controlará la demanda
- No controlará la oferta, al contrario, solo complejizará más las actuales redes de tráfico
- No protegerá la salud pública (que es el bien jurídico que protege este cuerpo legal)

Y todo esto ocurrirá a un enorme costo social y económico para el país y muy especialmente, a un incalculable costo de otros bienes jurídicos como la salud, la educación y muy especialmente, la libertad.

Acompaña las siguientes láminas en complemento a lo expuesto:



Por último, propone las siguientes medidas desde una perspectiva propositiva:

Informe de Comisión de Constitución



El diputado Torrealba señala que los principales objetivos de la iniciativa legal se relacionan con la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, la creación de nuevas figuras delictuales y el fortalecimiento de la institucionalidad vinculada a la investigación y persecución de estos delitos, por lo que, consulta si el análisis de ciertas indicaciones y lo tratado por los expositores sería más adecuado tratarlo en el marco de la discusión del proyecto de ley de “cultivo seguro”, actualmente, en segundo trámite constitucional en el Senado.

El diputado Walker (Presidente) discrepa de la postura planteada por el diputado Torrealba. Manifiesta que la necesidad de distinguir entre el consumo personal y el microtráfico se observa, precisamente, en el proyecto de ley del Ejecutivo que propone reemplazar, en el artículo 4 de la ley N° 20.000, el parámetro “pureza o calidad de la droga” por “cantidad o dosis de la droga”.

Enfatiza que es necesario establecer un parámetro objetivo que permita distinguir con claridad consumo y microtráfico, y regular el autocultivo. Valora la indicación de la diputada Mix y otros, pero es el legislador el llamado a fijar un criterio o parámetro, ya que si bien la ley no sanciona el consumo personal y próximo en el tiempo, no hay claridad suficiente entre los referidos conceptos.

Agrega que ha sido la propia Corte Suprema quien ha solicitado al legislador regular con mayor precisión los parámetros. Pero, ¿Cuál es el parámetro? Debe existir claridad y certeza para la ciudadanía, para las policías y la fiscalía.

El diputado Saffirio reflexiona en torno a la necesidad de hacer una búsqueda de fórmulas más allá de la prohibición y penalización en materia de drogas. Es testigo de la experiencia de familias que cultivan algunas plantas con el permanente temor de ser denunciados por sus vecinos.

Valora la indicación de las señoras Jiles y Mix, y los señores Ilabaca, Saffirio y Walker, para incorporar en el artículo 8 el siguiente inciso segundo pasando el actual a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión.”.

Negarse a esa realidad es tratar de tapar el “sol con el dedo”.

Se ha visto el impacto beneficioso que ha tenido el uso medicinal de cannabis en la salud de muchos niños que padecen ciertas patologías, por ejemplo, en la reducción de episodios algunos tipos de epilepsia.

Seguidamente, señala que muchas veces los propios Estados se hacen “copartícipes” del narcotráfico a través de idear mecanismos y legislaciones que aumentan el mercado ilícito de las drogas.

Por último, advierte que es irracional pretender que el fruto del comiso de drogas y la administración de bienes muebles e inmuebles en manos de Carabineros o de las Policías no signifique un perjuicio grave para la credibilidad de las instituciones. Esta experiencia en Latinoamérica ha sido una importante fuente de corrupción.

El diputado Ilabaca expresa, primeramente, que es partidario de aplicar el mayor rigor de la ley a quienes participen del narcotráfico, el que destruye a la sociedad, particularmente, a los sectores más vulnerables.

Segundo, manifiesta su inquietud sobre la conveniencia de reemplazar el concepto “calidad o pureza” por “cantidad o dosis”, ya que un gramo de azúcar de una determinada droga podría matar 100 personas, dependiendo de la droga.

Tercero, destaca la indicación al artículo 8, relativa al uso medicinal del cannabis, aspecto que debe ser abordado en esta normativa, particularmente, por la situación de quienes buscando mitigar el dolor son tratados como narcotraficantes. Observa una pérdida de enfoque por parte de las policías, ya que el foco, esfuerzos y recursos deben conducir a la investigación criminal, y no a quienes requieren un uso medicinal.

Por último, apunta a un problema técnico respecto a las facultades que se le entrega a Carabineros de Chile y

Informe de Comisión de Constitución

Policía de Investigaciones en relación con la generación de laboratorios en cada región. En la discusión se ha hecho presente que se pueden utilizar tales recursos en fortalecer el trabajo del Instituto de Salud Pública ISP.

El diputado Leonardo Soto manifiesta que se debe analizar el foco que tiene este proyecto de ley ya que la modificación más relevante que presenta se encuentra en la frontera entre el consumo personal (que no está penado) –particularmente, de cannabis, droga ilegalizada de mayor consumo- con el microtráfico de drogas más duras.

Concuerda con la necesidad de erradicar el narcotráfico, pero la propuesta legislativa va en la línea de aumentar la persecución de consumidores y quienes portan, lo que se aleja de los objetivos planteados, son contrapuestos, pudiendo generar el efecto contrario al perseguido.

Expresa se tratan todas las drogas de la misma forma, sin distinción. Sostiene que hay países que distinguen entre diversas categorías de drogas en relación a la cantidad o dosis.

Se debe focalizar los esfuerzos a la persecución del narcotráfico.

Por último, hace hincapié que la droga dura se interna al país por lo que se debe fortalecer en la persecución el narcotráfico en esa perspectiva.

El Director Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, abogado señor Luis Toledo, explica que, en términos generales, el sistema procesal penal es más eficiente en la flagrancia, y que se está trabajando para una mayor eficiencia en investigación de crímenes organizados, abordarlo como fenómeno integral. El 89% de flagrancia es consistente con todos los tipos penales.

Destaca que en materia de drogas, en los últimos 5 años, sobre el 50% de los procesos ha resultado con sanciones condenatorias, pasando los diversos filtros de la ley procesal.

Aclara que no existen órdenes amplias de investigar (propias del sistema antiguo) si no que debe existir un requerimiento para investigar, salvo flagrancia, cuyo incumplimiento daría lugar a vicios de ilegalidad.

Coincide con lo planteado en torno a la vulneración del Estado de Derecho cuando, por ejemplo, se activa un mecanismo de persecución por una sola planta, lo que claramente no responde al sentido de la legislación.

Respecto a la discusión, expresa que como Ministerio Público, están en acuerdo con no suprimir las circunstancias de comisión rectoras del artículo 4 de la ley N° 20.000. En ese sentido, más allá de los términos “calidad o pureza” o “pequeñas cantidades”, es relevante dejar la ponderación a los tribunales de justicia para que, en un procedimiento acusatorio, conocer las circunstancias de comisión.

Enfatiza que no sería adecuado reemplazar “calidad o pureza” por “cantidad o dosis” porque, efectivamente, la transferencia, a título oneroso o gratuito, de un gramo de sustancias sintéticas, o de uno o dos gramos de marihuana -da lo mismo- podría ser constitutivo de tráfico o microtráfico, según corresponda.

Está de acuerdo con la propuesta de las mociones refundidas, pero no con la del mensaje. En el inciso tercero, les parece adecuado eliminar “la calidad o pureza de la droga” porque esto ha provocado ciertos errores de interpretación al momento de sancionar ciertas conductas que son llevadas a tribunales.

Cree que no es posible regularlo por la vía de cantidades y menos por dosis. Incluso, estima que llevarlo a cantidades sería “peligroso”, porque drogas se producen todos los días en el mundo, el concepto de nuevas sustancias psicoactivas está presente, hay drogas que son toleradas y que mañana van a ser incorporadas en las listas en las Convenciones Internacionales de las Naciones Unidas (Viena) por su efecto nocivo contra la salud pública.

Reflexiona que no es fácil regular lo relativo a drogas. Hay que evitar “marihuanizar” la discusión (ámbito que debe tratarse en base a la evidencia científica). Si todo se lleva a lo relativo a la marihuana se pierde el sentido de esta discusión.

El Director Nacional del SENA, señor Carlos Charme, concuerda que los porcentajes de flagrancia relativos a la ley N° 20.000 son equivalentes a lo que ocurre respecto a otros delitos.

Informe de Comisión de Constitución

Señala que el cannabis es una droga altamente nociva para la población general y, especialmente, de la población escolar (13 y 18 años). Según los informes de la OEA y de las Naciones Unidas los jóvenes chilenos son los principales consumidores de cocaína, pasta base, tranquilizantes sin receta médica y marihuana de todo el continente americano.

Además, en cuanto a la profundidad del daño a la salud, se amortiguan los efectos de la marihuana al tratarla como una droga “blanda”. Concuera que no se puede “marihuanizar” el debate porque existen nuevas sustancias sicotrópicas y otras drogas de mayor consumo en el país que son igualmente peligrosas para la salud.

Añade que del 100% de niños, niñas y adolescentes que se atienden en los centros de tratamientos de Senda, el 70% de ellos ingresan por consumo de marihuana.

Ni el mensaje del proyecto de ley ni su contenido se aboca a la regulación de la marihuana medicinal o del cultivo seguro. Ese debate se debe guiar por la evidencia científica en Chile y el mundo. Al efecto, reitera que el Colegio Médico formuló una declaración (junio, 2019) que señala respecto del proyecto de ley de cultivo seguro: “Por los motivos planteados, queremos manifestar que como Colegio Médico no estamos de acuerdo con el proyecto de ley discutido ya que no da los resguardos necesarios para otorgar un tratamiento adecuado, seguro y basado en la evidencia, para las personas que buscan en la marihuana la solución a un problema de salud no resuelto por el sistema de salud. Es así que queremos manifestar que como médicos y médicas no estamos dispuestos a indicar sustancias cuyos potenciales efectos negativos sobre la salud son conocidos, sin el respaldo de pruebas de eficacia, seguridad y calidad necesario para hacerlo de manera responsable y respetando los principios éticos básicos que nos exige nuestro quehacer profesional, como tampoco estamos dispuestos a ser un medio para la legalización de facto de una sustancia sabidamente nociva para la salud de la población”.

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Ilan Motles, presenta excusas del Ministro de la Cartera de asistir a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad, expresando su disponibilidad para concurrir a la próxima sesión.

Recuerda los tres ejes principales e ideas matrices de la iniciativa legislativa:

Primero, en el ámbito procesal-penal, destinado a combatir -de forma patrimonial- los efectos y provechos del narcotráfico y crimen organizado, perfeccionando los mecanismos de incautación, comiso y enajenación de especies, producto del delito o que vuelven al mercado por medio de la no trazabilidad del origen ilícito de las ganancias que tiene el narcotráfico.

Segundo, se abordan aspectos penales, por medio del perfeccionamiento de tipos penales (artículo 4, por ejemplo) y propone la creación de otra figura penal

Tercero, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación, persecución y rehabilitación.

En relación con la modificación propuesta al artículo 4, y la separación entre consumo personal o microtráfico, explica que el inciso final dispone una regla relativa a cuando no concurre la excepción de consumo personal y próximo en el tiempo. La legislación actual al referir a los conceptos “calidad y pureza” ha presentado dificultades para su aplicación práctica, por lo que señala encontrarse disponible para evaluar otras fórmulas posibles.

Expresa estar completamente de acuerdo que deben ser los tribunales de justicia quienes determinen, en el caso a caso, cuando la conducta va a ser constitutiva de microtráfico o existir un consumo personal y próximo en el tiempo.

Cabe destacar algunos criterios recogidos por la jurisprudencia para discernir: cantidad de la droga, calidad o pureza, forma de ocultamiento al momento de la detención, tenencia de materiales o utensilios que faciliten la distribución de la droga, proyección del número de dosis susceptibles de obtenerse con lo decomisado, forma de distribución de la droga, situación socioeconómica del acusado; condición de drogodependiente, consumidor habitual o no consumidor, la posesión de varios tipos de drogas y un criterio de territorialidad donde se cometió la conducta.

Esta disposición (inciso final del artículo 4) se debe analizar en relación con el artículo 43 de la ley N° 20.000, ya que se ha producido un problema al entenderse la “calidad o pureza” es un elemento del tipo penal, siendo que el tipo penal del artículo 4 no contempla dicho requisito. Es un problema que se debe solucionar.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado Ilabaca discrepa de la idea de que sean los tribunales de justicia quienes determinen cuándo se está frente a consumo personal, porque se terminando criminalizando. Es el legislador quien debe fijar los límites.

Pide la opinión técnica del señor Cisternas sobre los conceptos “calidad o pureza” y “cantidad” de la droga.

Respondiendo a las inquietudes planteadas, el señor Cisternas apunta que los dos grandes problemas inmediatos, que afectan el diario acontecer, relativo a la persecución penal se refieren al microtráfico y al autocultivo. Avanzar en esta iniciativa en uno o ambos aspectos sería un avance. Precisa que no se detendría en considerar si fuera más conveniente analizar esta materia en este proyecto de ley o en el otro (cultivo seguro), por la extensa tramitación del otro.

Sobre “calidad o pureza”, señala que es un elemento considerado por la Corte Suprema y buena parte de los tribunales (no hay unanimidad), porque el objetivo de la ley –aparte de prohibir el narcotráfico y sancionarlo- es proteger la salud pública.

No hay manera de proteger la salud pública si no se sabe algo de la droga misma. La segunda parte de este inciso se refiere a las circunstancias, si se busca comercializarla, por ejemplo.

El problema es impulsar todo el aparato persecutorio y toda la estructura judicial por 2 gramos o 1,5 gramos.

Le parece que no satisface reemplazar “calidad o pureza” por “cantidad”. Desde luego surge el problema de ponerse de acuerdo en la cantidad, pero si se hace referencia a la “calidad o pureza” y hay un acuerdo de la autoridad dedicada a la persecución y las policías, y se elabora una política pública, se puede distinguir claramente qué “pesa” para seguir adelante para seguir un juicio o no.

Respecto del cultivo (de cannabis con fines medicinales), reitera el derecho a elegir una medicina conducente al restablecimiento o mantención de la salud, sea mapuche, floral u otra. Expone su situación familiar. El uso medicinal importa el respeto de la dignidad de la persona.

En la medida que se resuelvan estos aspectos (microtráfico y autocultivo), se podrán focalizar y destinar los mayores esfuerzos a la persecución de lo grande, lo serio, lo grave el tráfico de drogas, penarlo y sancionarlo gravemente, objetivo de la ley.

Respondiendo a las inquietudes planteadas, el señor Venegas precisa que el 53% de todas las detenciones son por “porte” de pequeñas cantidades, en la vía pública, siendo que es la falta más difícil de detectar. Reflexiona cuánto cuesta la detención de estas personas, por ejemplo, en el caso de la hija de la Directora de la Fundación Daya llegaron 7 funcionarios, considerando que en su caso cuenta con prescripción médica, movilizándose todo la estructura persecutoria, lo que implica ingentes recursos.

Refuerza la idea que se requieren criterios previos y clarificadores, conocidos por todos, por la ciudadanía, las policías y la fiscalía.

Observa que “cantidad o dosis” puede ser un criterio pero no se puede priorizar. No se pueden tratar todas las sustancias sin distinguir entre ellas. Se requiere una política de drogas integral, que incluya las drogas legales. Nadie ha dicho que el cannabis sea inocuo, pero sí se va a hablar de riesgos y daños, también se debe incorporar lo relativo al alcohol y el tabaco.

Aclara que el informe del Colegio Médico citado corresponde a la opinión de una comisión de la entidad pero no es la opinión del Colegio en su conjunto. Existe un número no menor de médicos colegiados que no están conformes con ese informe. Además, observa falta de rigurosidad del informe (contendría cita falsa).

Agrega que el uso medicinal se requiere resolver, urgentemente, desde una perspectiva ética y sanitaria, pero que el consumo recreacional, ocasional, espiritual y otros, también se debe abordar por su magnitud.

Manifiesta que quisiera que esta discusión no fuera en el contexto de este proyecto de ley, pero apremia una solución en esta perspectiva.

Enfatiza y comparte que el narcotráfico es una realidad dramática bajo la que se esconde gravemente la desigualdad social. Si se busca una mayor persecución del narcotráfico, la propuesta no solo no permitiría cumplir

Informe de Comisión de Constitución

con sus objetivos sino que afectará, además, a personas usuarias de sustancias, principalmente, de cannabis.

El diputado Walker (Presidente) coincide que es rol del legislador fijar una diferenciación clara, determinada (no determinable), objetiva, entre consumo personal y microtráfico, para que pueda ser conocida por los ciudadanos, las policías y la fiscalía y aplicada por los tribunales. Valora la indicación que remite al Ministerio Público la definición, pero estima que el legislador no puede eludir esta responsabilidad. Recoge la oferta del señor Venegas a fin de estudiar tales criterios.

Hace referencia a un informe de la BCN (del año 2013) en relación con los criterios que existen en el derecho comparado para el sancionamiento para el consumo o tráfico de drogas. Se acuerda pedir un informe actualizado.

Por último, el Director del Senda se refiere a la representatividad del informe del Colegio Médico y a los estudios que se han levantado para obtener evidencia científica.

Sesión N° 270 de 1 de octubre de 2020.

El ex Ministro y Vocero de la Exma. Corte Suprema de Justicia, señor Lamberto Cisternas, expone en relación con el derecho al cultivo medicinal del Cannabis. La afirmación “Derecho al cultivo medicinal del Cannabis” obliga a referirse al “Estado de Derecho”. Acompaña presentación.

La expresión “Estado de Derecho” se utiliza con frecuencia, pero parece reservada para los discursos o para los grandes acontecimientos.

Existe Estado de Derecho cuando las autoridades ejercen el poder sometándose a los parámetros del derecho y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos y éstos, por su parte, respetan el derecho, a las autoridades legítimas y a los otros ciudadanos.

Entre nosotros a veces no se respeta el Estado de Derecho.

No se trata sólo de sucesos connotados, como crímenes y delitos repudiables, o atentados graves contra la propiedad, o de desfalcos en ciertas instituciones.

Se trata de situaciones que, para parte importante de la ciudadanía, no tienen explicación, como la persecución violenta del auto cultivo de cannabis para uso medicinal, al interior de la familia o de un grupo terapéutico, incluso contando con prescripción médica.

Veamos un caso ilustrativo: Una señora joven, madre de niños pequeños, despierta cerca de la madrugada con varios carabineros en el living de su casa, cuentan que los vecinos llamaron por un ladrón que estaría en esa casa, que la puerta estaba abierta y por eso entraron no más.

Confundida los deja entrar, dicen que no hay nada, pero al salir preguntan si las plantitas son para uso personal, responde que sí, le piden el carnet, teniendo arma de fuego a la vista, le dicen que tiene 12 horas para tener todo al día o sacar las plantas, porque llegará OS7.

A media mañana llegaron policías de civil. Presionan porque autorice la entrada, pues requiere orden del fiscal entrarían violentamente; los deja entrar y la detuvieron por una denuncia anónima, sin considerar que tenía prescripción médica. Actuaron sin orden de la Fiscalía. Luego de varias horas quedó libre y citada al tribunal.

Podemos analizar esto desde varios puntos de vista.

PRIMERO, la odiosidad en la persecución penal.

Entraron “con motivo de” perseguir a un delincuente, sin avisos ostensibles a los moradores, había niños pequeños, ven unas plantas -que no eran su objetivo-, piden el carnet y dan un plazo para sacarlas.

Horas después llegan otros policías, presionan por la autorización y llevan detenida a la mamá que tenía un cultivo para uso medicinal, con receta médica. Actuaron sin orden de la fiscalía.

No es la forma prevista por la ley para obtener la verdad que se quiere llevar a juicio.

Informe de Comisión de Constitución

SEGUNDO, el aspecto de fondo legal. Está tolerado -por lo tanto no penado- tener cannabis en pequeña cantidad para la atención de un tratamiento médico o para uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.

Tener unas pocas plantas, un auto cultivo, para consumo personal y próximo en el tiempo, con receta médica incluida, está amparado por la norma, pues no se trata de tráfico, que es lo que prohíbe y combate la ley, ni se atenta contra salud pública, que es el bien jurídico protegido por ella. Buena parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido clara en esta precisión, incluso en favor de grupos terapéuticos que cultivan marihuana para uso interno medicinal.

Por el contexto legal y por sentido de realidad, no es aplicable a estos cultivos la autorización del SAG, que sólo la tramita para los industriales. Está equivocada la policía cuando se excusa diciendo que para cultivar cinco pequeñas plantas se necesitaba autorización.

TERCERO, lo más importante: la falta de respeto a la dignidad.

La dignidad es un atributo esencial de la persona, cuyo contenido corresponde al conjunto de derechos y deberes que le son propios. Entre los primeros están la intimidad del hogar y la libertad, ambos garantizados por nuestra constitución.

En el caso referido el derecho a la intimidad del hogar fue vulnerado en forma grave, hasta el extremo que la señora fue detenida sin justificación plausible, con afectación de su libertad personal.

CUARTO, hay un ámbito de la libertad cuya afectación es más grave: el derecho de elegir mi medicina.

La tradicional es muy respetable y con grandes aportes al progreso de la salud, pero no es la única. Hay aspectos en que no tiene respuesta o que, teniéndola, pueden ser mejor atendidos -al menos según el parecer del paciente- por otras fórmulas terapéuticas: naturismo, terapias florales, o la medicina mapuche, por ejemplo.

Que son menos invasivas, al no emplear químicos.

Entre ellas, está el uso medicinal del cannabis, al que tenemos derecho a acceder, sobre todo si existe asistencia médica, se obtienen buenos resultados y resulta de menor costo. Ello, por supuesto, incluye el auto cultivo. Negar este derecho violenta la dignidad y favorece indebidamente a quienes -esgrimiendo diversas motivaciones, a veces no muy claras- pretenden imponer determinadas conductas.

Ya quedó dicho: no siempre se da o se respeta entre nosotros el estado de derecho.

Y, lo que es más grave, hechos como el del ejemplo referido están sucediendo a diario en todo el país, impidiendo el ejercicio de derecho a medicarnos con cannabis, incluyendo el auto cultivo, y violentando la dignidad de las personas.

El Director de la Fundación Eutopía y de la Revista Cáñamo, psicólogo señor Claudio Venegas, acompaña presentación.

Junto con sumarnos a las observaciones realizadas por las Directoras de Fundación Daya y Mamá Cultiva, Ana María Gazmuri y Paulina Bobadilla respectivamente, nos parece necesario enfatizar un aspecto fundamental al momento de ponderar la eventual eficacia de las presentes modificaciones a la ley N° 20.000 y a las políticas de persecución penal para enfrentar el tráfico de drogas propuesta por el Ejecutivo.



El presente análisis se realiza en base a datos oficiales obtenidos de los informes sobre infracciones a la ley de drogas que abarcan del año 2002 al presente elaborados por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública:

I. Personas usuarias de sustancias: principales blancos y víctimas de la acción penal y policial

Durante los últimos 18 años (2002-2019), en Chile han sido detenidas casi cerca de 780 mil personas por infracciones a la ley de drogas, lo que representa un promedio de 118 personas detenidas diarias, los 365 días del año durante casi dos décadas (ver tabla 1).

Informe de Comisión de Constitución



La magnitud de esta cifra es inversamente proporcional a nivel de complejidad y expansión que han cobrado la actividad delictiva en torno a las drogas. Lo anterior se debe a que tal como lo demuestran las cifras oficiales, de esa inmensa cantidad de detenidos, la mayoría, un 70%, corresponde a detenciones por faltas atribuibles a personas usuarias en su gran mayoría de cannabis. Es ahí y contra ellos que se ha concentrado la represión penal y policial, no contra el crimen organizado en torno a las drogas.

Un segundo dato relevante que no hace más que confirmar y explicar en parte la situación antes descrita contra las personas usuarias, es que, a lo largo de estos 18 años, el 89% de los procedimientos de las policías corresponde a detenciones en “flagrancia”, es decir, no a un trabajo de investigación o inteligencia penal o policial (ver tabla 2).



Es decir que, a la fecha el accionar de la justicia y las policías se ha convertido en una verdadera “pesca de arrastre” tratando de controlar la delincuencia asociada al narcotráfico, y al igual que esta nefasta forma de pesca, con consecuencias dramática contra inocentes y bajísimos niveles de eficiencia y eficacia.

II. A mayor persecución del “narcotráfico”, mayor represión contra inocentes

A lo largo de estos 18 años, y muy probablemente desde siempre, es posible evidenciar que cada vez que se ha tratado de generar cuerpos legales o políticas públicas tendientes a endurecer o hacer más eficaz la represión contra el tráfico de drogas y delitos conexos, más temprano que tarde, las víctimas terminan siendo simples personas usuarias de sustancias que tal como lo indica el cuerpo legal vigente en la materia, no cometen delito alguno por consumir sustancias o que, en el peor de los casos, podrían tratarse de faltas en algunos casos.

En estos últimos 18 años, existen 2 hitos que muestran claramente esta relación. Nos referimos, en primer lugar, a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.000 vigente (feb. 2005) y más tarde, a la del nuevo reglamento de drogas que recalificaba la cannabis en lista 1 (feb. 2008). Ambas medidas, buscaban, como siempre, desincentivar el consumo de drogas, por un lado, y por otro, hacer más eficiente y efectiva la persecución penal del tráfico.

Considerando estos hitos, podemos establecer 3 períodos claramente diferenciados:

- a) Antes de la ley N° 20.000 (período 2002-2004)
- b) Con Ley N° 20.000 vigente (período 2005-2007)
- c) Con Ley N° 20.000 vigente y con la Cannabis reclasificada en la lista 1 (período 2008-20012)

Para poder comparar estos períodos de extensión de tiempo distintas, se utilizarán los respectivos promedios anuales de detenidos por infracción a las leyes de drogas vigentes para cada período (ver tablas 3 y 4).



Al observar el significativo aumento de los detenidos en relación con los delitos de tráfico, microtráfico y otros asociados, entre período y período, uno podría pensar que estas medidas cumplieron efectivamente su cometido. Sin embargo, al realizar la misma comparación, pero en relación con los detenidos por faltas de consumo, cultivo y porte, tenemos que estas cifras prácticamente triplican las detenciones por delitos.

Es decir que por cada detenido por delitos asociados a tráfico o microtráfico, 3 personas usuarias se vieron afectadas por la persecución. Lo que no hace más que confirmar la lógica de “pesca de arrastre” de la actual legislación y de las prácticas policiales antes mencionada.



III. El problema de Fondo:

La situación anterior se debe a dos situaciones centrales. Por un lado, a que ni los y las legisladores ni los organismos competentes se han dado al trabajo de construir, en conjunto con la sociedad civil, parámetros y

Informe de Comisión de Constitución

criterios cuantitativos y cualitativos más objetivos y razonables que permitan discriminar con mayor precisión entre personas usuarias y conductas propias del consumo de sustancias (porte, tenencia, cultivo y consumo propiamente tal) y delinquentes y actividades ilícitas asociadas. Y las presentes modificaciones del Ejecutivo tampoco lo hacen.

Y por el otro, que a pesar de los magros sino nulos resultados de la actual legislación y política sobre control del tráfico, se sigue ensayando la misma formula que según los propios datos oficiales, ha demostrado ser un fracaso y no nos abrimos a otras alternativas como la efectiva regulación del acceso a las sustancias en general, pero muy particularmente, al cannabis tanto para su uso medicinal como recreacional o social entre adultos, que considere el autocultivo, las asociaciones de usuarios y un mercado abierto para mayores de edad pero estrictamente regulado.

Vale destacar que cuando enfatizamos el cannabis, no se trata de un capricho ni un “gusto personal”, si no, una vez más de la evidencia: el cannabis es por lejos la sustancia ilegalizada de mayor consumo en nuestro país, la de menor potencial de riesgo o daño (incluso en relación a las drogas legales) y que además tiene probados beneficios medicinales cuando se administra adecuadamente tal como lo proponen Fundación Daya y Mamá Cultiva.

Por último, pero no por eso menos importante, en este contexto, entregar aún más poder sin contrapeso a instituciones que viven una profunda crisis institucional, ética y de confianza de la ciudadanía, como lo que ocurre con Carabineros, al pretender por ejemplo, que sean estas las encargadas no solo de decomisar sino de destruir las sustancias incautadas o bien, rebajando los estándares de la persecución el enfatizar “cantidad y dosis”, v/s “calidad y pureza”, como lo propone el proyecto del gobierno, resulta un completo despropósito.

En síntesis, toda la evidencia indica que la actual propuesta del Ejecutivo para aumentar la eficiencia del control del narcotráfico, está destinada a convertirse otro fracaso más que tendrá el mismo efecto que las anteriores iniciativas:

- No controlará la demanda
- No controlará la oferta, al contrario, solo complejizará más las actuales redes de tráfico
- No protegerá la salud pública (que es el bien jurídico que protege este cuerpo legal

Y todo esto ocurrirá a un enorme costo social y económico para el país y muy especialmente, a un incalculable costo de otros bienes jurídicos como la salud, la educación y muy especialmente, la libertad.

Acompaña las siguientes láminas en complemento a lo expuesto:



Por último, propone las siguientes medidas desde un aperspectiva propositiva:



El diputado Torrealba señala que los principales objetivos de la iniciativa legal se relacionan con la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, la creación de nuevas figuras delictuales y el fortalecimiento de la institucionalidad vinculada a la investigación y persecución de estos delitos, por lo que, consulta si el análisis de ciertas indicaciones y lo tratado por los expositores sería más adecuado tratarlo en el marco de la discusión del proyecto de ley de “cultivo seguro”, actualmente, en segundo trámite constitucional en el Senado.

El diputado Walker (Presidente) discrepa de la postura planteada por el diputado Torrealba. Manifiesta que la necesidad de distinguir entre el consumo personal y el microtráfico se observa, precisamente, en el proyecto de ley del Ejecutivo que propone reemplazar, en el artículo 4 de la ley N° 20.000, el parámetro “pureza o calidad de la droga” por “cantidad o dosis de la droga”.

Informe de Comisión de Constitución

Enfatiza que es necesario establecer un parámetro objetivo que permita distinguir con claridad consumo y microtráfico, y regular el autocultivo. Valora la indicación de la diputada Mix y otros, pero es el legislador el llamado a fijar un criterio o parámetro, ya que si bien la ley no sanciona el consumo personal y próximo en el tiempo, no hay claridad suficiente entre los referidos conceptos.

Agrega que ha sido la propia Corte Suprema quien ha solicitado al legislador regular con mayor precisión los parámetros. Pero, ¿Cuál es el parámetro? Debe existir claridad y certeza para la ciudadanía, para las policías y la fiscalía.

El diputado Saffirio reflexiona en torno a la necesidad de hacer una búsqueda de fórmulas más allá de la prohibición y penalización en materia de drogas. Es testigo de la experiencia de familias que cultivan algunas plantas con el permanente temor de ser denunciados por sus vecinos.

Valora la indicación de las señoras Jiles y Mix, y los señores Ilabaca, Saffirio y Walker, para incorporar en el artículo 8 el siguiente inciso segundo pasando el actual a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión.”.

Negarse a esa realidad es tratar de tapar el “sol con el dedo”.

Se ha visto el impacto beneficioso que ha tenido el uso medicinal de cannabis en la salud de muchos niños que padecen ciertas patologías, por ejemplo, en la reducción de episodios algunos tipos de epilepsia.

Seguidamente, señala que muchas veces los propios Estados se hacen “copartícipes” del narcotráfico a través de idear mecanismos y legislaciones que aumentan el mercado ilícito de las drogas.

Por último, advierte que es irracional pretender que el fruto del comiso de drogas y la administración de bienes muebles e inmuebles en manos de Carabineros o de las Policías no signifique un perjuicio grave para la credibilidad de las instituciones. Esta experiencia en Latinoamérica ha sido una importante fuente de corrupción.

El diputado Ilabaca expresa, primeramente, que es partidario de aplicar el mayor rigor de la ley a quienes participen del narcotráfico, el que destruye a la sociedad, particularmente, a los sectores más vulnerables.

Segundo, manifiesta su inquietud sobre la conveniencia de reemplazar el concepto “calidad o pureza” por “cantidad o dosis”, ya que un gramo de azúcar de una determinada droga podría matar 100 personas, dependiendo de la droga.

Tercero, destaca la indicación al artículo 8, relativa al uso medicinal del cannabis, aspecto que debe ser abordado en esta normativa, particularmente, por la situación de quienes buscando mitigar el dolor son tratados como narcotraficantes. Observa una pérdida de enfoque por parte de las policías, ya que el foco, esfuerzos y recursos deben conducir a la investigación criminal, y no a quienes requieren un uso medicinal.

Por último, apunta a un problema técnico respecto a las facultades que se le entrega a Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones en relación con la generación de laboratorios en cada región. En la discusión se ha hecho presente que se pueden utilizar tales recursos en fortalecer el trabajo del Instituto de Salud Pública ISP.

El diputado Leonardo Soto manifiesta que se debe analizar el foco que tiene este proyecto de ley ya que la modificación más relevante que presenta se encuentra en la frontera entre el consumo personal (que no está penado) -particularmente, de cannabis, droga ilegalizada de mayor consumo- con el microtráfico de drogas más duras.

Concuerda con la necesidad de erradicar el narcotráfico, pero la propuesta legislativa va en la línea de aumentar la persecución de consumidores y quienes portan, lo que se aleja de los objetivos planteados, son contrapuestos, pudiendo generar el efecto contrario al perseguido.

Expresa se tratan todas las drogas de la misma forma, sin distinción. Sostiene que hay países que distinguen entre

Informe de Comisión de Constitución

diversas categorías de drogas en relación a la cantidad o dosis.

Se debe focalizar los esfuerzos a la persecución del narcotráfico.

Por último, hace hincapié que la droga dura se interna al país por lo que se debe fortalecer en la persecución el narcotráfico en esa perspectiva.

El Director Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, abogado señor Luis Toledo, explica que, en términos generales, el sistema procesal penal es más eficiente en la flagrancia, y que se está trabajando para una mayor eficiencia en investigación de crímenes organizados, abordarlo como fenómeno integral. El 89% de flagrancia es consistente con todos los tipos penales.

Destaca que en materia de drogas, en los últimos 5 años, sobre el 50% de los procesos ha resultado con sanciones condenatorias, pasando los diversos filtros de la ley procesal.

Aclara que no existen órdenes amplias de investigar (propias del sistema antiguo) si no que debe existir un requerimiento para investigar, salvo flagrancia, cuyo incumplimiento daría lugar a vicios de ilegalidad.

Coincide con lo planteado en torno a la vulneración del Estado de Derecho cuando, por ejemplo, se activa un mecanismo de persecución por una sola planta, lo que claramente no responde al sentido de la legislación.

Respecto a la discusión, expresa que como Ministerio Público, están en acuerdo con no suprimir las circunstancias de comisión rectoras del artículo 4 de la ley N° 20.000. En ese sentido, más allá de los términos “calidad o pureza” o “pequeñas cantidades”, es relevante dejar la ponderación a los tribunales de justicia para que, en un procedimiento acusatorio, conocer las circunstancias de comisión.

Enfatiza que no sería adecuado reemplazar “calidad o pureza” por “cantidad o dosis” porque, efectivamente, la transferencia, a título oneroso o gratuito, de un gramo de sustancias sintéticas, o de uno o dos gramos de marihuana -da lo mismo- podría ser constitutivo de tráfico o microtráfico, según corresponda.

Está de acuerdo con la propuesta de las mociones refundidas, pero no con la del mensaje. En el inciso tercero, les parece adecuado eliminar “la calidad o pureza de la droga” porque esto ha provocado ciertos errores de interpretación al momento de sancionar ciertas conductas que son llevadas a tribunales.

Cree que no es posible regularlo por la vía de cantidades y menos por dosis. Incluso, estima que llevarlo a cantidades sería “peligroso”, porque drogas se producen todos los días en el mundo, el concepto de nuevas sustancias sicoactivas está presente, hay drogas que son toleradas y que mañana van a ser incorporadas en las listas en las Convenciones Internacionales de las Naciones Unidas (Viena) por su efecto nocivo contra la salud pública.

Reflexiona que no es fácil regular lo relativo a drogas. Hay que evitar “marihuanizar” la discusión (ámbito que debe tratarse en base a la evidencia científica). Si todo se lleva a lo relativo a la marihuana se pierde el sentido de esta discusión.

El Director Nacional del SENDA, señor Carlos Charme, concuerda que los porcentajes de flagrancia relativos a la ley N° 20.000 son equivalentes a lo que ocurre respecto a otros delitos.

Señala que el cannabis es una droga altamente nociva para la población general y, especialmente, de la población escolar (13 y 18 años). Según los informes de la OEA y de las Naciones Unidas los jóvenes chilenos son los principales consumidores de cocaína, pasta base, tranquilizantes sin receta médica y marihuana de todo el continente americano.

Además, en cuanto a la profundidad del daño a la salud, se amortiguan los efectos de la marihuana al tratarla como una droga “blanda”. Concuere que no se puede “marihuanizar” el debate porque existen nuevas sustancias sicotrópicas y otras drogas de mayor consumo en el país que son igualmente peligrosas para la salud.

Añade que del 100% de niños, niñas y adolescentes que se atienden en los centros de tratamientos de Senda, el 70% de ellos ingresan por consumo de marihuana.

Informe de Comisión de Constitución

Ni el mensaje del proyecto de ley ni su contenido se aboca a la regulación de la marihuana medicinal o del cultivo seguro. Ese debate se debe guiar por la evidencia científica en Chile y el mundo. Al efecto, reitera que el Colegio Médico formuló una declaración (junio, 2019) que señala respecto del proyecto de ley de cultivo seguro: “Por los motivos planteados, queremos manifestar que como Colegio Médico no estamos de acuerdo con el proyecto de ley discutido ya que no da los resguardos necesarios para otorgar un tratamiento adecuado, seguro y basado en la evidencia, para las personas que buscan en la marihuana la solución a un problema de salud no resuelto por el sistema de salud. Es así que queremos manifestar que como médicos y médicas no estamos dispuestos a indicar sustancias cuyos potenciales efectos negativos sobre la salud son conocidos, sin el respaldo de pruebas de eficacia, seguridad y calidad necesario para hacerlo de manera responsable y respetando los principios éticos básicos que nos exige nuestro quehacer profesional, como tampoco estamos dispuestos a ser un medio para la legalización de facto de una sustancia sabidamente nociva para la salud de la población”.

El asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Ilan Motles, presenta excusas del Ministro de la Cartera de asistir a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad, expresando su disponibilidad para concurrir a la próxima sesión.

Recuerda los tres ejes principales e ideas matrices de la iniciativa legislativa:

Primero, en el ámbito procesal-penal, destinado a combatir -de forma patrimonial- los efectos y provechos del narcotráfico y crimen organizado, perfeccionando los mecanismos de incautación, comiso y enajenación de especies, producto del delito o que vuelven al mercado por medio de la no trazabilidad del origen ilícito de las ganancias que tiene el narcotráfico.

Segundo, se abordan aspectos penales, por medio del perfeccionamiento de tipos penales (artículo 4, por ejemplo) y propone la creación de otra figura penal

Tercero, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación, persecución y rehabilitación.

En relación con la modificación propuesta al artículo 4, y la separación entre consumo personal o microtráfico, explica que el inciso final dispone una regla relativa a cuando no concurre la excepción de consumo personal y próximo en el tiempo. La legislación actual al referir a los conceptos “calidad y pureza” ha presentado dificultades para su aplicación práctica, por lo que señala encontrarse disponible para evaluar otras fórmulas posibles.

Expresa estar completamente de acuerdo que deben ser los tribunales de justicia quienes determinen, en el caso a caso, cuando la conducta va a ser constitutiva de microtráfico o existir un consumo personal y próximo en el tiempo.

Cabe destacar algunos criterios recogidos por la jurisprudencia para discernir: cantidad de la droga, calidad o pureza, forma de ocultamiento al momento de la detención, tenencia de materiales o utensilios que faciliten la distribución de la droga, proyección del número de dosis susceptibles de obtenerse con lo decomisado, forma de distribución de la droga, situación socioeconómica del acusado; condición de drogodependiente, consumidor habitual o no consumidor, la posesión de varios tipos de drogas y un criterio de territorialidad donde se cometió la conducta.

Esta disposición (inciso final del artículo 4) se debe analizar en relación con el artículo 43 de la ley N° 20.000, ya que se ha producido un problema al entenderse la “calidad o pureza” es un elemento del tipo penal, siendo que el tipo penal del artículo 4 no contempla dicho requisito. Es un problema que se debe solucionar.

El diputado Ilabaca discrepa de la idea de que sean los tribunales de justicia quienes determinen cuándo se está frente a consumo personal, porque se terminando criminalizando. Es el legislador quien debe fijar los límites.

Pide la opinión técnica del señor Cisternas sobre los conceptos “calidad o pureza” y “cantidad” de la droga.

Respondiendo a las inquietudes planteadas, el señor Cisternas apunta que los dos grandes problemas inmediatos, que afectan el diario acontecer, relativo a la persecución penal se refieren al microtráfico y al autocultivo. Avanzar en esta iniciativa en uno o ambos aspectos sería un avance. Precisa que no se detendría en considerar si fuera más conveniente analizar esta materia en este proyecto de ley o en el otro (cultivo seguro), por la extensa tramitación del otro.

Informe de Comisión de Constitución

Sobre “calidad o pureza”, señala que es un elemento considerado por la Corte Suprema y buena parte de los tribunales (no hay unanimidad), porque el objetivo de la ley –aparte de prohibir el narcotráfico y sancionarlo- es proteger la salud pública.

No hay manera de proteger la salud pública si no se sabe algo de la droga misma. La segunda parte de este inciso se refiere a las circunstancias, si se busca comercializarla, por ejemplo.

El problema es impulsar todo el aparato persecutorio y toda la estructura judicial por 2 gramos o 1,5 gramos.

Le parece que no satisface reemplazar “calidad o pureza” por “cantidad”. Desde luego surge el problema de ponerse de acuerdo en la cantidad, pero si se hace referencia a la “calidad o pureza” y hay un acuerdo de la autoridad dedicada a la persecución y las policías, y se elabora una política pública, se puede distinguir claramente qué “pesa” para seguir adelante para seguir un juicio o no.

Respecto del cultivo (de cannabis con fines medicinales), reitera el derecho a elegir una medicina conducente al restablecimiento o mantención de la salud, sea mapuche, floral u otra. Expone su situación familiar. El uso medicinal importa el respeto de la dignidad de la persona.

En la medida que se resuelvan estos aspectos (microtráfico y autocultivo), se podrán focalizar y destinar los mayores esfuerzos a la persecución de lo grande, lo serio, lo grave el tráfico de drogas, penarlo y sancionarlo gravemente, objetivo de la ley.

Respondiendo a las inquietudes planteadas, el señor Venegas precisa que el 53% de todas las detenciones son por “porte” de pequeñas cantidades, en la vía pública, siendo que es la falta más difícil de detectar. Reflexiona cuánto cuesta la detención de estas personas, por ejemplo, en el caso de la hija de la Directora de la Fundación Daya llegaron 7 funcionarios, considerando que en su caso cuenta con prescripción médica, movilizándose todo la estructura persecutoria, lo que implica ingentes recursos.

Refuerza la idea que se requieren criterios previos y clarificadores, conocidos por todos, por la ciudadanía, las policías y la fiscalía.

Observa que “cantidad o dosis” puede ser un criterio pero no se puede priorizar. No se pueden tratar todas las sustancias sin distinguir entre ellas. Se requiere una política de drogas integral, que incluya las drogas legales. Nadie ha dicho que el cannabis sea inocuo, pero sí se va a hablar de riesgos y daños, también se debe incorporar lo relativo al alcohol y el tabaco.

Aclara que el informe del Colegio Médico citado corresponde a la opinión de una comisión de la entidad pero no es la opinión del Colegio en su conjunto. Existe un número no menor de médicos colegiados que no están conformes con ese informe. Además, observa falta de rigurosidad del informe (contendría cita falsa).

Agrega que el uso medicinal se requiere resolver, urgentemente, desde una perspectiva ética y sanitaria, pero que el consumo recreacional, ocasional, espiritual y otros, también se debe abordar por su magnitud.

Manifiesta que quisiera que esta discusión no fuera en el contexto de este proyecto de ley, pero apremia una solución en esta perspectiva.

Enfatiza y comparte que el narcotráfico es una realidad dramática bajo la que se esconde gravemente la desigualdad social. Si se busca una mayor persecución del narcotráfico, la propuesta no solo no permitiría cumplir con sus objetivos sino que afectará, además, a personas usuarias de sustancias, principalmente, de cannabis.

El diputado Walker (Presidente) coincide que es rol del legislador fijar una diferenciación clara, determinada (no determinable), objetiva, entre consumo personal y microtráfico, para que pueda ser conocida por los ciudadanos, las policías y la fiscalía y aplicada por los tribunales. Valora la indicación que remite al Ministerio Público la definición, pero estima que el legislador no puede eludir esta responsabilidad. Recoge la oferta del señor Venegas a fin de estudiar tales criterios.

Hace referencia a un informe de la BCN (del año 2013) en relación con los criterios que existen en el derecho comparado para el sancionamiento para el consumo o tráfico de drogas. Se acuerda pedir un informe actualizado.

Informe de Comisión de Constitución

Por último, el Director del Senda se refiere a la representatividad del informe del Colegio médico y a los estudios que se han levantado para obtener evidencia científica.

Sesión N° 274 de 8 de octubre de 2020.

Discusión del inciso primero y segundo del artículo 4 de la ley:

Texto refundido de las mociones en tramitación:

“Artículo primero.- Modifícase la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en los siguientes términos:

1. En el artículo 4°:

a) En el inciso primero:

i. Reemplácese la frase “en sus grados medio a máximo”, por “en su grado máximo”.

ii. Reemplácese la frase “diez a cuarenta”, por “cuarenta a cien”.

iii. Intercálase, a continuación de la expresión “a menos que”, la siguiente frase: “se trate de cantidades insignificantes y”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1. Del señor Mulet, para modificar el artículo primero de la siguiente manera: en el inciso primero del artículo 4°:

i. Reemplácese la frase “en sus grados medio a máximo”, por “en su grado máximo”.

ii. Reemplácese la frase “diez a cuarenta”, por “cuarenta a cien”.

2. De las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Mirosevic, al artículo 4° para:

a) Agregar en el inciso primero la frase “que no existan indicios de que se vaya a poner en manos de un tercero dicha pequeña cantidad de droga o se”.

b) Eliminar en el inciso primero la palabra “exclusivo”.

c) Agregar en el inciso segundo la frase “con ánimo de lucro”.

Luego de un intercambio de opiniones respecto a la técnica legislativa utilizada en la presentación de la indicación N° 1, se acuerda someter a votación, primeramente, el texto de las mociones refundidas y, luego, las indicaciones propuestas. También, se acordó votar el numeral iii) de la letra a) por separado.

Sometidos a votación, los números i) y ii), de la letra a), del numeral 1 del texto refundido es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos. Votan en contra los diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Marcelo Díaz (por el señor Boric); Luciano Cruz-Coke; Sebastián Torrealba (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles, y René Saffirio. (0-8-0).

Sobre el número iii), de la letra a), el diputado Saffirio expresa que no está claro el alcance de incorporar tal expresión (a menos que se trate de cantidades insignificantes), además, se dispone como requisito copulativo. Confundiría más la norma.

Puesto en votación, el número iii), de la letra a), del numeral 1 del texto refundido es rechazado por no alcanzar la mayoría de votos. Vota a favor el diputado señor Gonzalo Fuenzalida. Votan en contra los diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Marcelo Díaz (por el señor Boric); Luciano Cruz-Coke; Sebastián Torrealba (por la señora Flores); Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez, y René Saffirio. (1-8-0).

En consecuencia, la indicación N° 1, del señor Mulet, se da por rechazada reglamentariamente.

Informe de Comisión de Constitución

El diputado Saffirio pregunta si la indicación N° 2 (letra a) pudiera significar un obstáculo mayor para el Ministerio Público en materia de probatoria respecto de la tenencia en el ámbito del microtráfico.

El Jefe de Asesores del ministerio de Interior y Seguridad Pública, señor Gonzalo Arenas, estima que la indicación en cuestión haría aún más restrictiva la norma, pues, a contrario sensu, toda entrega -por mínima que sea- a un tercero, pasaría a constituir un delito, que no es lo que se busca.

El Director Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas Ministerio Público, señor Luis Toledo, señala que la indicación, desde la perspectiva de la persecución, no constituiría un aporte ni es claro su sentido.

En votación, la letra a), de la indicación N° 2, de las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Mirosevic, es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos. Vota a favor el diputado señor Marcelo Díaz (por el señor Boric). Votan en contra los diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez, y René Saffirio. (1-7-0).

Sometida a votación, la letra b), de la indicación N° 2, que propone eliminar en el inciso primero la palabra "exclusivo", es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos. Vota a favor el diputado señor Marcelo Díaz (por el señor Boric). Votan en contra los diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez, y René Saffirio. (1-7-0).

El señor Walker (Presidente de la Comisión) en ejercicio de sus facultades reglamentarias procede a declarar la letra c), de la indicación N° 2, inadmisibles por encontrarse mal formuladas.

Discusión del inciso tercero (y final) del artículo 4 de la ley.

- Texto del Mensaje del Ejecutivo:

"1. Sustitúyese en el inciso final del artículo 4°, la expresión "calidad o pureza de la droga" por "cantidad de la droga o las dosis que de ella sea".".

- Texto refundido de las mociones en tramitación:

"Artículo primero.- Modifícase la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en los siguientes términos:

1. En el artículo 4°:

b) En el inciso tercero:

Elimínese la frase: "cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o".".

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1. De las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Mirosevic, al artículo 4°, inciso tercero:

a) Para eliminar la palabra "exclusivo".

b) Para mantener criterio de calidad y pureza.

2. Del señor Torreaba, al artículo primero para reemplazar el numeral 1) por el siguiente:

"1. Suprímase en el inciso final del artículo 4°, la expresión "la calidad o pureza de".".

3. Del señor Mulet, en el inciso tercero, para eliminar la frase "cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o".".

Informe de Comisión de Constitución

4. Del diputado Saffirio, al inciso tercero del artículo 4, para reemplazar la expresión “cuando la calidad o pureza de la droga poseída” por la frase “cuando la cantidad y calidad o pureza de la droga poseída”.

5. Del diputado Saffirio, para eliminar el inciso final del artículo 4 de la ley.

A continuación, se produce un debate sobre el fondo del inciso tercero.

El diputado Saffirio manifiesta que los incisos primero y segundo del artículo 4 de la ley hacen expresa referencia a las expresiones “pequeñas cantidades”. Explica que el Ejecutivo busca, en el inciso tercero, eliminar la consideración de “calidad o pureza” de la droga. Podría analizarse la posibilidad de incorporar al inciso tercero la “cantidad y la calidad o pureza” con lo cual se reafirma el concepto de “pequeñas cantidades”.

El diputado Ilabaca esta discusión versa sobre el objeto del delito en particular. Muchos de los expositores plantearon que este es un punto central ¿Cómo se va a reemplazar el concepto de “calidad y pureza” de la droga por la “cantidad o dosis de ella” si no se entiende la importancia de la “calidad o pureza”? Se ha dicho en esta discusión, un grano de azúcar de una determinada droga podría matar a un número importante de personas. En ese caso, por “cantidad”, sería apenas un grano, pero por “calidad o pureza” el efecto a la salud pública podría ser intenso. Mantener el criterio de la “calidad o pureza” es esencial para determinar el efecto en la salud pública; también se podría conjugar con otros criterios para facilitar su aplicación.

El diputado Fuenzalida estima que es vital analizar lo relativo a “calidad y pureza” de la droga, ya que el juez debe llegar a una decisión racional. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido instalando como elemento del tipo “la calidad y la pureza”. En términos prácticos, las decisiones de los jueces se han dilatado porque todo debe ir a un laboratorio, siendo un elemento que termina generando impunidad.

Al proponer eliminar “calidad o pureza”, se busca que el juez tenga menos elementos que le impidan llegar a la suposición racional respecto a que está destinada al uso o consumo descrito o es indiciaria del propósito de traficar a cualquier título. En ese sentido, la “calidad o pureza” pasa a ser un obstáculo para una persecución eficaz del microtráfico.

El diputado Saffirio estima que el concepto “calidad y pureza” de la droga, no debe ser eliminado de la norma para evitar la arbitrariedad en los procedimientos policiales, lo que ya se observa en el caso de detención de madres que utilizan gotas y aceites de cannabis en el tratamiento médico de sus hijos. Relata una experiencia en Singapur, hace 20 años, donde se sanciona el tráfico y posesión de drogas con la pena de muerte, época en la que existía una alta tasa de ejecución de personas, en procesos que duraban en promedio 30 y 60 días.

El Director Nacional de SENDA, Carlos Charme, reitera que el Colegio Médico ha rechazado tajantemente los supuestos atributos medicinales (del cannabis). Pide se le dé la palabra al asesor al Ministerio de Interior y Seguridad Pública para que ofrezca los argumentos técnicos de la propuesta del mensaje.

El diputado Ilabaca se opone a la participación de los asesores ministeriales ante la ausencia del Ministro de la Cartera.

El Director Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas Ministerio Público, señor Luis Toledo, explica la norma del artículo 4. La conducta típica se encuentra en los incisos primero y segundo, es decir, se sanciona el porte o transporte de pequeñas cantidades de drogas. Frente a ello, hay dos causales de justificación o autorizaciones, es decir, no se sanciona el porte para consumo personal y próximo en el tiempo o bien para tratamiento médico.

El inciso tercero contempla estas dos causales de justificación y cuándo es microtráfico y cuándo es consumo personal y próximo en el tiempo, al referirse a calidad y pureza. Sin embargo, esto ha generado una serie de problemas jurisprudenciales. Hay drogas naturales en las cuales no es posible, técnica ni presupuestariamente, levantar su calidad o pureza, por ejemplo, la marihuana. Muchas veces, en el caso de porte o transporte de drogas, los tribunales -por justicia material- han entendido que la “calidad o pureza” forma parte del tipo penal. Entiende que ello constituye un error porque “calidad o pureza” está contenida para diferenciar el consumo del tráfico.

Lo que importa son las circunstancias de comisión. Si se elimina “calidad o pureza”, manteniendo el resto de la disposición, lo que manda para saber si es consumo personal y próximo en el tiempo son las circunstancias de comisión, eso es lo interpretable por los jueces; muchas de estas conductas de porte serán faltas del artículo 50 si

Informe de Comisión de Constitución

son en lugares públicas, o quedarán impunes, si se producen en lugares cerrados.

Por ejemplo, el ingreso de un gramo o medio gramo de una droga a centro penitenciario o la venta de droga cercana a colegios o universidades; en tales casos, y tal como señaló el Ministro de La Corte Suprema, señor Lamberto Cisternas, no se requiere de la calidad o pureza justamente por las circunstancias de comisión.

En conclusión, no están de acuerdo con la idea de reemplazar “calidad o pureza” por “cantidad o dosis”, por las dificultades de su determinación y contabilización.

Sí están de acuerdo con suprimir “calidad o pureza” porque no constituye un aporte para las circunstancias de posesión, que son las más relevantes al momento de decidir sobre la ilicitud de la conducta.

El Director de la Fundación Eutopía y de la Revista Cáñamo, psicólogo señor Claudio Venegas, manifiesta que es efectivo que un gramo de una droga determinada es distinto al de otra, en cuanto a su potencial de riesgo. Aclara que la “cantidad” también podría ser un criterio -que no debe quedar discrecional- pero sin excluir el criterio de “la calidad o pureza”.

Más allá de si es para uso medicinal o no, si no se define la cantidad se mantiene este estado de discrecionalidad. No se bastan por sí solos los criterios de “cantidad” o “calidad o pureza” para inferir una posible conducta de consumo o tráfico; no se debe excluir la “calidad o pureza”, ni menos dejar solo “cantidad o dosis”, debiendo quedar ambos.

Junto a lo anterior, expresa que no se debiera excluir un criterio por razones de carácter presupuestario y, si ese es el problema, habría que dotar a la institucionalidad de mayores recursos para ese efecto.

El Director Nacional de SENDA, Carlos Charme, explica que en los primeros dos incisos del artículo 4 ya se hace referencia, específicamente, a las cantidades, entregando un elemento de juicio. Además, bajo la lógica de mantener “cantidad y pureza” se requiere la necesidad de realizar los análisis químicos. En la práctica, tampoco es una práctica investigativa que esté orientada a desbaratar el narcotráfico.

Se consignan las siguientes votaciones, acaecidas en el orden que se expone a continuación:

En votación, la letra a), de la indicación N° 1, que propone eliminar en el inciso tercero la palabra “exclusivo”, es rechazada por la unanimidad de los presentes, diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Gonzalo Fuenzalida; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez, y René Saffirio. (0-7-0).

Sometido a votación, el numeral 1 del mensaje del Ejecutivo, que sustituye en el inciso final del artículo 4°, la expresión “calidad o pureza de la droga” por “cantidad de la droga o las dosis que de ella sea”, es rechazado por no alcanzar la mayoría de votos. Vota a favor el diputado señor Miguel Mellado (por la diputada Flores). Votan en contra los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Marcelo Díaz (por el señor Boric); Gonzalo Fuenzalida; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Paulina Núñez; René Saffirio, y Maya Fernández (por el señor Leonardo Soto). (1-9-0).

El diputado Fuenzalida propone someter a votación la indicación del diputado Torrealba para definir si se mantiene o no “calidad o pureza”. La diputada Jiles concuerda con su propuesta.

Puesta en votación, la indicación del señor Torreaba (signada con el N° 2), que suprime en el inciso final del artículo 4°, la expresión “la calidad o pureza de” es aprobada por mayoría de los votos. Votan a favor los (as) diputados (as) señores (as) Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Miguel Mellado (por la diputada Flores); Gonzalo Fuenzalida; Pamela Jiles, y Paulina Núñez. Votan en contra los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Marcelo Díaz (por el señor Boric); Marcos Ilabaca, y René Saffirio. Se abstiene la señora Maya Fernández (por el señor Leonardo Soto). (7-4-1).

El diputado Fuenzalida fundamenta su votación. De acuerdo con lo señalado por el fiscal Toledo, las expresiones “calidad y pureza” han obstaculizado la posibilidad de ser eficientes en la persecución del microtráfico y poderlo distinguir del consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo y uso medicinal. Al eliminar “calidad y pureza”, se permitirá al juez más objetividad (suponer racionalmente, sin necesidad de una certificación de laboratorio), con base en las circunstancias, y así no retrasar decisiones que ha implicado impunidad en el microtráfico y

Informe de Comisión de Constitución

narcotráfico. De este modo, el elemento “calidad y pureza” deja de ser considerado un elemento del tipo.

El diputado Saffirio señala que se acaba de aprobar un retroceso sorprendente. La práctica policial –que es distinta a la práctica persecutoria- va a transformar en impracticable la norma del inciso primero del inciso cuarto, desapareciendo la excepcionalidad que contempla. La persecución se va llevar en contra de toda persona aunque ande con un certificado médico, y quedar sometida a allanamientos arbitrarios.

Pide someter a votación la indicación de su autoría que reemplaza la expresión “cuando la calidad o pureza de la droga poseída” por la frase “cuando la cantidad y calidad o pureza de la droga poseída”, ya que, a su juicio, no existiría una incompatibilidad con lo ya votado.

El diputado Ilabaca sostiene que votar la indicación del diputado Saffirio –pese a apoyarla- sería contradictorio con lo ya votado.

Por técnica legislativa, estima que la indicación aprobada no debió eliminar solo “la calidad o pureza de” si no toda la frase “cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o”.

El diputado Walker (Presidente) concuerda que, en la forma, la norma aprobada quedaría incongruente, sin parámetros para el juez. Más allá del juicio de fondo, la indicación del diputado Saffirio posee un contenido distinto y por ello se debe considerar.

La diputada Jiles señala que no hay incongruencia alguna ni ausencia de norma o regla, concordando con lo propuesto por el fiscal Toledo y orientado a impedir que prospere el narcotráfico.

Luego del intercambio de opiniones, el diputado Saffirio propone una nueva solución. Someter a votación la indicación (también de su autoría) que propone suprimir el inciso tercero del artículo 4 (signada con el número 5). En el inciso primero, se encuentran las excepciones de tratamiento médico y el consumo personal, que está aprobado. El inciso segundo también está aprobado. ¿Tiene sentido la reiteración del inciso tercero? Probablemente no.

El Director Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas Ministerio Público, señor Luis Toledo, expresa que el inciso primero del artículo 4 ya habla de “pequeñas cantidades”, por lo tanto, incorporar el elemento “cantidad” sería redundante. Son las “pequeñas cantidades” en determinadas condiciones las que pueden constituir un delito de microtráfico. El inciso tercero establece ciertos baremos, criterios regulativos, normativos, de reflexión del juez de la causa en orden a comprender cuando se está frente a un consumo personal y próximo en el tiempo. En ese sentido, se hace referencia a las circunstancias de comisión. Por ello, son de la idea de suprimir “calidad o pureza” y mantener las circunstancias de comisión conforme a la norma.

El diputado Díaz adhiere a la propuesta del diputado Saffirio de suprimir el inciso tercero, porque al eliminar el criterio “calidad o pureza” se está ampliando la discrecionalidad. Junto con ello, al decidir que quede en la norma la expresión “exclusivo” se mantiene la puerta abierta para que dos personas que consumen marihuana en un lugar público o privado (como no es exclusivo), puedan ser detenidas. A su juicio, constituye un retroceso.

En votación, la indicación del diputado Saffirio (signada con el N° 5), que propone eliminar el inciso tercero del artículo 4, es rechazado por no alcanzar la mayoría de los votos. Votan a favor los (as) diputados (as) señores (as) Marcelo Díaz (por el señor Boric) y René Saffirio. Votan en contra los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Miguel Mellado (por la diputada Flores); Gonzalo Fuenzalida; Pamela Jiles, y Paulina Núñez). Se abstiene el señor Marcos Ilabaca. (2-8-1).

En consecuencia, el texto de las mociones refundidas al inciso tercero del artículo 4 de la ley, y las indicaciones N° 1 (letra b) y las signadas con los números 3 (del señor Mulet) y 4 (del señor Saffirio) se dan por rechazadas reglamentariamente.

Sesión N° 276 de 15 de octubre de 2020.

Continúa la votación particular del proyecto.

Número 2)

Informe de Comisión de Constitución

Mensaje

2. Reemplázase el inciso primero del artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena presidio menor en su grado máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.”.

El señor Ilabaca solicita que el ministro o el subsecretario deberían estén presentes en el debate para explicar el contenido del proyecto. Por esta vez no hará cuestión sobre el hecho de que sea un asesor quien explique las modificaciones a la Comisión, pero enfatiza que el Ejecutivo debe tomarse en serio la tramitación del presente proyecto.

El señor Saffirio comparte lo expuesto por el señor Ilabaca pero repara en que se debe hacer una distinción entre los puntos técnicos y los puntos políticos. Respecto de los primeros está de acuerdo que sean los asesores puedan explicarlos, sobre los políticos, que sean las autoridades respectivas del ministerio.

El señor Motles explica que el artículo 5° de la ley N° 20.000 se refiere a la suministración de hidrocarburos aromáticos, que es un concepto de especie y no de género. La propuesta del Ejecutivo es para hacer referencia de forma genérica a las sustancias que, si son proporcionadas a menores, serán sancionadas por la ley. Agrega que se hace una remisión a un Reglamento que deberá contemplar las referidas sustancias. Del mismo modo, se restringe el piso mínimo de la pena actualmente vigente, en razón de la afectación de la salud de menores de edad.

El señor Fuenzalida solicita la opinión al Fiscal Toledo respecto de la persecución penal de este tipo de delitos y en particular, de la norma en comento.

El señor Ilabaca recuerda que durante la discusión general hubo invitados que fueron críticos del cambio propuesto por el Ejecutivo en este artículo. Se suma a la solicitud del señor Fuenzalida en orden a escuchar al Ministerio Público sobre esta modificación.

El señor Toledo expresa que mediante texto escrito dirigido a la Comisión consta la opinión de la Fiscalía respecto de cada punto del proyecto de ley. Respecto del concepto “solvente” explica que fueron asesorados por el Instituto de Salud Pública para conocer en más detalle los alcances de la noción. Como resultado de dicha instrucción, recomienda utilizar el concepto de “solventes orgánicos” y mantener el de “hidrocarburos”. De esta forma quedarían cubiertas todos los medios que tengan estos elementos químicos.

Sobre la segunda modificación, indica que se elimina la referencia a la clausura del establecimiento, cuestión en la que no están de acuerdo porque podría ser una local de cualquier rubro que podría vender este tipo de sustancias a menores de edad.

Sobre las observaciones del señor Toledo, el señor Charme, precisa que en ninguna parte del Mensaje en tramitación se hace referencia a la eliminación del inciso segundo del artículo 5°. Sobre los solventes orgánicos, expresa que el cambio responde a las recomendaciones concretas que hizo sobre la materia la unidad especializada sobre la materia perteneciente al Ministerio del Interior (División de Seguridad Pública).

El señor Saffirio observa que el Mensaje reemplaza solo el inciso primero del artículo 5°. Luego pregunta qué comprende el concepto de solventes y el concepto de solventes orgánicos.

El señor Ilabaca cita las observaciones de la Defensoría Penal Pública sobre esta modificación que constan en minuta escrita hecha llegar a la Comisión. En primer lugar, señala que dicha institución consideraría la redacción propuesta por el Ejecutivo como insuficiente desde el punto de vista del Principio de Reserva Legal ya que no contiene un objeto material específico, lo que podría conducir a que un producto que se vende en los comercios autorizados sea considerado como sustancia solvente y por ende sancionada penalmente. Ante la ampliación del objeto material recomiendan un elemento subjetivo para restringir la ampliación del tipo, como “maliciosamente” (dolo directo).

Luego, a título personal, el señor Ilabaca reitera que es complejo llevar adelante el debate sobre estas materias técnicas, sin las autoridades del ministerio competente.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Charme señala respecto de la duda del señor Saffirio señala que efectivamente hay una relación género-especie entre solventes y solventes orgánicos. Agrega que quién determinará las sustancias prohibidas será el Reglamento al cual se remite la ley.

El señor Gutiérrez (Presidente Accidental) instruye a la Secretaría que para la próxima sesión sea invitada la Defensoría Penal Pública.

El señor Saffirio sugiere dejar el debate pendiente sobre este artículo.

El señor Fuenzalida no está de acuerdo con citar a más invitados ya que éstos ya fueron escuchados por la Comisión e hicieron llegar a ésta sus observaciones por escrito. Luego, enfatiza que se trata de un proyecto con urgencia calificada de discusión inmediata, por lo que solicita que se de curso progresivo a su análisis.

El señor Díaz, don Marcelo expresa su acuerdo con el señor Saffirio en orden a dejar pendiente el debate sobre esta norma. Insta a que asista durante el debate la Defensoría Penal Pública. Explica que no se trata de audiencias públicas, sino más bien que esté presente durante el debate, así como está ya presente el Ministerio Público.

Sobre el fondo del proyecto considera que se están abriendo espacios de ambigüedad en la legislación con la propuesta del Ejecutivo. Reitera que es necesaria la presencia de la Defensoría durante la votación.

El señor Gutiérrez (Presidente Accidental) hace eco de las inquietudes planteadas y señala que dejará pendiente el debate sobre esta modificación.

El señor Venegas considera pertinente dejar pendiente la votación y debate de esta norma. Luego, desde un punto de vista general, hace presente que el fenómeno de las sustancias psicoactivas es altamente dinámico. Año a año surgen nuevos tipos de sustancias. Acusa una falta de instancias permanentes con participación técnica y de la sociedad civil para monitorear este fenómeno. En estricto rigor, las sustancias en particular están reguladas en el Reglamento, por lo que si se precisa en la ley se podrían excluir otras sustancias que surjan en lo sucesivo.

La señora Gazmuri expresa que más allá del artículo en concreto, hay una razón por la que la sociedad civil está participando en la tramitación del presente proyecto y es la de hacer presente que a través de la propuesta se diluyen los límites entre el tráfico de drogas y el consumo. Valora que se invite a la Defensoría Penal Pública ya que sus observaciones son concordantes con esta idea de ambigüedad en los límites entre ambos aspectos.

Luego, explica que lo más importante de sus observaciones está en lo que ya fue aprobado durante la sesión pasada: la eliminación de los conceptos de calidad y pureza.

Hace presente que la idea de la intervención de la sociedad civil en este debate no es ilustrar a los jueces con nuevos elementos, porque ellos (los jueces) ya los tienen y por eso sobreseen en la mayor parte de los casos de consumo por prescripción médica. Expresa que el fundamento de su intervención es evitar la judicialización de las causas de usuarios de cannabis.

Finalmente expresa que se están votando disposiciones sin tener una evaluación de su impacto.

El señor Saffirio hace hincapié sobre los dichos del señor Charme sobre la remisión al Reglamento, ya que es este último texto normativo el que debe adaptarse a lo que diga la ley y no al revés. El Reglamento debe adaptarse a la nueva legislación.

El señor Charme aclara que en ningún momento dijo que la ley debía adaptarse al Reglamento, sino precisamente lo contrario. Precisamente en el artículo 5º se propone utilizar una noción genérica y no específica como ocurre en el texto actualmente vigente.

- Se posterga la votación de este numeral.

Numeral 3)

- Mensaje

Artículo 5º bis.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administrare a ésta alguna de las sustancias

Informe de Comisión de Constitución

referidas en el artículo 1º, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1º, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.”.

- Boletín N° 11.915-07

ARTÍCULO ÚNICO: Introdúzcanse la siguiente modificación a la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas:

Agrégase un nuevo artículo 5 Bis del siguiente tenor:

“Artículo 5º bis.- El que suministre a una persona, sin su consentimiento o conocimiento, alguna de las sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas mencionados en el primer y segundo inciso del artículo 1º de esta Ley, cualquiera sea la forma en que ingrese al organismo de la víctima, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cien a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.

El señor Toledo expresa que como Ministerio Público están de acuerdo con el texto del nuevo artículo 5º bis.

El señor Díaz, don Marcelo, solicita que se fundamente la razón por la cual el Ministerio Público considera pertinente la propuesta del Ejecutivo. Luego, hace presente las observaciones de la Defensoría Penal Pública sobre esta modificación. Expresa que dicho Servicio considera que el artículo está fuera del ámbito de aplicación de la ley N° 20.000 ya que se refiere a una conducta relacionada con el actual artículo 398 del Código Penal. Del mismo modo, la Defensoría considera que es una maniobra para la sanción por la comisión de delitos más graves, lo que demostraría que la intención del proyecto es la de sancionar más severamente otras figuras y no la de hacer más eficiente la persecución del tráfico de drogas. Entre otras observaciones de la Defensoría, señala que se trataría de una figura que ya estaría comprendida en la ley actual, ya que para suministrar hay que estar en posesión de la sustancia (artículo 5º actual) y la figura que se introduce no sería más que un caso de laboratorio en donde a través de intimidación o violencia se provoca el consumo de drogas para la comisión de otro delito más grave, que por el principio de especialización o absorción será aplicable al caso concreto, excluyendo así la aplicación de la figura penal que se propone introducir. Finalmente, el inciso segundo del artículo 5º bis infringiría el principio del non bis in idem ya que consideraría dos veces el hecho de suministrar drogas, tanto como elemento del tipo y tanto como agravante.

En definitiva, expresa que la Defensoría considera que este delito sería una entelequia, apreciación que él también comparte y entiende.

El señor Toledo explica que se busca penalizar el narco suministro con drogas de sumisión química que dobleguen la voluntad. De allí que si bien podría ser una figura que esté recogida por la norma general citada del Código Penal en lo concreto, es una norma especial que viene a regular esta especie de situaciones. En el caso que luego del suministro de droga se cometiese algún otro delito más grave, se estaría en el caso de concurso aparente pero que se resolvería con las normas del derecho penal sustantivo, es decir, se aplicaría la pena del delito más grave. No obstante, agrega que las figuras de la ley N°20.000 se sancionan en el grado de tentativa como delito consumado y por lo tanto, contribuiría a la persecución penal del narco suministro, aun cuando no se cometa otra figura más grave.

El señor Saffirio solicita que se explique la forma en que aplicarían el nuevo artículo 5º bis y el artículo del Código Penal respectivo (artículo 398). A su parecer, esta última norma contempla el delito que se quiere incorporar. Insiste que es difícil llevar el debate sin la presencia del Ejecutivo. Señala que no está en condiciones de aprobar esta norma sin la explicación solicitada.

El señor Fuenzalida señala que más que escuchar al Ejecutivo se debe escuchar a quienes en tribunales aplican la norma. Lo que busca el artículo 5º bis es encargarse de mejor manera de la persecución de delitos que se ven

Informe de Comisión de Constitución

normalmente y por lo tanto se hace cargo de una situación que está ocurriendo, precisando estas situaciones. Solicita que se vote la norma porque ya se ha escuchado la opinión del Ministerio Público.

El señor Longton pregunta a qué se debe la diferencia en los verbos rectores entre los dos incisos del artículo (administrar y suministrar) y sugiere uniformar la redacción para evitar dudas en la interpretación y aplicación de la norma.

El señor Motles explica que el Código Penal en el artículo 398 hace referencia a las lesiones graves que se ocasionen por el suministro de determinadas sustancias. Dada la redacción de la norma vigente en el Código Penal, se requiere de un resultado.

La señora Jiles pide la palabra para señalar que el ministro del ramo no está presente en la sesión y no dará la unanimidad para que intervenga el asesor que estaba haciendo uso de la palabra.

El señor Gutiérrez compartiendo la observación reglamentaria de la señora Jiles, expresa que en lo sucesivo el asesor no hará uso de la palabra pero continuará haciendo uso de la palabra para terminar el punto que estaba desarrollando al momento de plantearse la cuestión reglamentaria por la señora Jiles.

El señor Motles recuerda que fue invitado por el presidente de la Comisión y su intervención tiene por objeto contribuir a un debate informado sobre el proyecto para la votación de los parlamentarios. Señala que el artículo 398 se encuentra tipificado como un delito de resultado por lo que se requieren de lesiones graves. Luego, si se observa el artículo 397 del Código Penal, las lesiones graves son aquellas que generan enfermedades o incapacidad para trabajar por más de 30 días. El artículo 5º bis busca poder sancionar a quien suministre las sustancias prohibidas sin el consentimiento de la víctima, siendo esta sola circunstancia constitutiva de delito. En el caso de que ocurrieran otras actividades ilícitas junto al suministro, se sancionará con la pena más grave y además el suministro se sancionará con la circunstancia agravante del suministro de droga sin la voluntad de la víctima. Señala que hay un vacío en la legislación que la modificación propuesta viene a suplir.

El señor Saffirio solicita que cada vez que se cite una norma, debe citarse de manera completa. Agrega que el artículo 398 del Código Penal contiene una remisión al artículo 397 del mismo cuerpo legal, que ha sido citado parcialmente por el asesor del ministerio. Omitió la del número 1 “demente, inútil para el trabajo, etc.”. Se debe analizar la norma de manera completa.

Puesto en votación, el numeral 3) del proyecto de ley es aprobado por mayoría de votos. Votan a favor los (as) diputados (as) señores (as) Enrique Van Rysselberghe (por el señor Alessandri); Juan Antonio Coloma; Sebastián Álvarez (por el señor Cruz-Coke); Andrés Longton (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Pamela Jiles, y Erika Olivera (por la señora Núñez). Votan en contra los diputados señores Marcelo Díaz (por el señor Boric); Hugo Gutiérrez (Presidente Accidental); Marcos Ilabaca, y René Saffirio. Se abstiene el diputado señor Víctor Torres (por el señor Walker). (7-4-1).

Por la misma votación se da por rechazada la propuesta del boletín 11.915-07.

Indicaciones al Artículo 8º de la ley N° 20.000

Se deja constancia del texto de todas las indicaciones, enumeradas por la Secretaría, por orden estricto de las modificaciones que proponen:

1. DE LAS SEÑORAS MIX Y CARIOLA Y LOS SEÑORES HIRSCH, TORRES, LEONARDO SOTO Y MIROSEVIC, al artículo 8º inciso primero:

a) Para agregar, después de la expresión “sicotrópicas,” la frase “siempre que existan indicios objetivos para presumir el propósito de traficar,”.

b) Para agregar la frase “que no existan indicios de que se vaya a poner en manos de un tercero dicha pequeña cantidad de droga o se”. (No se indica dónde va la frase).

c) Para eliminar la expresión “exclusivo” del texto vigente.

d) Para eliminar la frase “caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes.”

Informe de Comisión de Constitución

2. DEL SEÑOR BORIC, para incorporar en el inciso primero del artículo 8º un nuevo párrafo final del siguiente tenor:

“Se entenderá que existe la debida autorización de la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis cuando ésta sea destinada para la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis que tengan como objetivo la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. La receta deberá contener la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos. “

3. DEL SEÑOR MULET. En el artículo 8:

Incorpórese el siguiente inciso segundo nuevo al artículo 8 de la ley 20.000, pasando el actual segundo a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión”.

4. DE LAS SEÑORAS JILES Y MIX, Y LOS SEÑORES ILABACA, SAFFIRIO Y WALKER.

Para incorporar en el artículo 8º el siguiente inciso segundo pasando el actual a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión.”.

5. DE LAS SEÑORAS MIX Y CARIOLA Y LOS SEÑORES HIRSCH, TORRES, LEONARDO SOTO Y MIROSEVIC.

Para agregar los siguientes incisos segundo y tercero nuevos:

“Se entenderán como antecedentes plausibles que justifican la siembra, plantación, cultivo o cosecha de vegetales del género cannabis para fines terapéuticos, la receta emitida por profesional médico respectivo que indique enfermedad, tratamiento, dosis y forma de administración de la especie vegetal cannabis.”

“En caso de que se justifique que el cultivo esta? de un tratamiento médico, o que no existan indicios de que el cultivo estuviere destinado al tráfico y no a un uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, la policía se abstendrá? de incautar el cultivo sin que previamente el Fiscal le solicite autorización al respectivo Juez de Garantía. Lo que no obsta a contar, fotografiar, filmar, pesar y tomar muestras del cultivo sin que ello implique un daño a las especies vegetales.”

El señor Gutiérrez (Presidente Accidental) propone que dada la cantidad de indicaciones los autores de éstas expliquen su alcance y contenido.

La señora Jiles expresa que con la capacidad de comprensión lectora de los diputados es suficiente para hacerse una opinión sobre el proyecto, por lo que considera innecesario que los diputados defiendan sus indicaciones.

El señor Fuenzalida pregunta al secretario de la Comisión si las indicaciones son admisibles ya que se refieren al cultivo de cannabis a y la prescripción médica para el uso de cannabis. Expresa que para su análisis debería estar presente la presidenta del Colegio Médico para explicar sus alcances.

El señor Saffirio considera que las indicaciones son admisibles en el contexto del proyecto de ley ya que éste tiene por objeto la sanción y persecución de los delitos sancionados por la ley N°20.000 y la institucionalidad encargada de la misma. Agrega que se quiere definir lo relativo al consumo para diferenciarlo del tráfico. Estas indicaciones tienen por objeto excluir una serie de conductas asociadas al cultivo y producción medicinal del cannabis para que no sean consideradas como delitos. Solicita que las indicaciones sean analizadas en orden sucesivo de las

Informe de Comisión de Constitución

modificaciones que proponen, para no cometer errores.

Sobre la admisibilidad de las indicaciones el señor Velásquez abogado secretario de la Comisión, hace presente que dicha facultad es del presidente de la Comisión, pudiendo contar si lo requiere, con la opinión de la Secretaría.

El señor Longton señala que está bien que el presidente tenga una opinión sobre la admisibilidad de las indicaciones, pero repara que es la Secretaría la que debe tener una opinión sobre la admisibilidad de las indicaciones en base a su conocimiento técnico y legislativo.

El señor Díaz insta a los parlamentarios que le precedieron en el uso de la palabra a leer la ley orgánica del Congreso Nacional porque la facultad de declarar la inadmisibilidad de las indicaciones es del presidente de la Comisión y no de la Secretaría. El presidente ya ha dicho que son admisibles. Luego, comparte la opinión del presidente en orden a escuchar a los autores de las indicaciones. Entiende lo dicho por el señor Saffirio, pero cada parlamentario tiene derecho a defender su indicación.

El señor Víctor Torres concuerda que las indicaciones son admisibles y propone que se analicen por incisos en el orden de las modificaciones que proponen. (Tal como están plasmadas en el comparado).

El señor Longton insiste en que la Secretaría siempre debe pronunciarse sobre la admisibilidad de las indicaciones, de lo contrario todas serían admisibles y para eso hay funcionarios encargados de velar por ese aspecto.

La señora Jiles señala que es evidente que estas indicaciones no tienen que ver con la idea matriz, no obstante, le gustaría tener claridad respecto de la contienda de competencia que se acaba de dar en orden a que, si estas indicaciones están declaradas admisibles, quién las declaró admisibles y si procede la declaración de inadmisibilidad.

El señor Marcelo Díaz señala que tiene aprecio por el señor Longton quien hoy ocupa el cargo de diputado y que también fue funcionario parlamentario, pero entiende que haya un olvido en materia de funcionamiento del Congreso Nacional. Le sugiere otra vez, leer la ley orgánica del Congreso Nacional. Señala que la declaración se hace en la sesión en que se analiza la respectiva indicación, tal como ya lo ha hecho el presidente. La Secretaría entrega un informe si el presidente o la Mesa así lo requieren, pero no hay ninguna norma legal o reglamentaria que radique dicha atribución en la Secretaría de la Comisión. Insiste que es una facultad exclusiva y excluyente del presidente de la Comisión. Pide que el secretario de la Comisión lea la norma legal pertinente.

El señor Gutiérrez (Presidente Accidental) señala que varias de las indicaciones han sido presentadas por las parlamentarias y los parlamentarios que son integrantes de la Comisión. Acto seguido, declara nuevamente admisibles todas las indicaciones y le gustaría escuchar las explicaciones que darán sus autores. Expresa que el debate debe darse y él no declarará inadmisibles normas que sí tienen que ver con las materias que se están tratando.

El señor Fuenzalida solicita se ponga en votación la declaración de admisibilidad de las indicaciones, en el orden del comparado.

Se procede a la votación de cada una de ellas.

Indicación N° 1

Por la admisibilidad de la indicación, el señor Díaz, don Marcelo señala que el proyecto busca es fortalecer la persecución de los delitos sancionados en la ley N° 20.000 las indicaciones establecen una mayor precisión para la persecución penal ya que uno de los principales problemas que tiene la normativa actual es que es ambigua y no cuenta con jurisprudencia uniforme para la persecución penal, especialmente en la distinción entre consumo personal y tráfico. En definitiva, estas indicación en todas sus letras, brindan elementos más precisos y rigurosos a la función fiscal y jurisdiccional para la persecución de estos delitos.

Puesta en votación la admisibilidad, la indicación N° 1 se declara inadmisibile por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los (as) diputados (as) señores (as) Marcelo Díaz (por el señor Boric); Hugo Gutiérrez (Presidente Accidental); Marcos Ilabaca; René Saffirio; Leonardo Soto y Víctor Torres (por el señor Walker). Votan en contra los (as) diputados (as) señores (as) Enrique Van Rysselberghe (por el señor Alessandri); Christian Moreira (por el señor Coloma); Sebastián Álvarez (por el señor Cruz-Coke); Andrés Longton (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida;

Informe de Comisión de Constitución

Pamela Jiles, y Erika Olivera (por la señora Núñez). (6-7-0).

Fundamentación del voto

El señor Gutiérrez señala que si bien está por perseguir con mayor fuerza el narcotráfico no está disponible para sancionar a quienes por opción personal decidan consumir. Vota a favor.

Indicación de Boric, signada con el N° 2

El señor Gutiérrez (Presidente Accidental de la Comisión) en ejercicio de sus facultades reglamentarias procede a declarar admisible la indicación.

El señor Longton solicita se someta a votación la declaración de admisibilidad hecha por el señor presidente porque están fuera de las ideas matrices y actualmente hay un proyecto de ley que regula expresamente dichas materias en tramitación ante la Comisión de Salud del Senado.

El señor Marcelo Díaz declara que defenderá la admisibilidad de cada indicación aún cuando hay una mayoría que no está interesada en distinguir entre narcotráfico y consumo y que terminará con la persecución y sanción de mujeres y jóvenes que utilizan la cannabis con uso medicinales o fines recreativos. Enfatiza que hay una diferencia sustancial entre ambos aspectos y que se está retrocediendo dada la mayoría que se ha fraguado al seno de la Comisión, borrando los límites entre ambos. La indicación tiene por objeto levantar los muros infranqueables en aras de una necesaria distinción que la ley debe efectuar. El fracaso en la batalla contra el narcotráfico es debido a la falta de límites nítidos entre narcotráfico y consumo, cualquiera sea el fin.

Puesta en votación la admisibilidad, la indicación N° 2 se declara inadmisibile por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los (as) diputados (as) señores (as) Marcelo Díaz (por el señor Boric); Hugo Gutiérrez (Presidente Accidental); Marcos Illabaca; René Saffirio; Leonardo Soto y Víctor Torres (por el señor Walker). Votan en contra los (as) diputados (as) señores (as) Enrique Van Rysselberghe (por el señor Alessandri); Christian Moreira (por el señor Coloma); Sebastián Álvarez (por el señor Cruz-Coke); Andrés Longton (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Pamela Jiles, y Erika Olivera (por la señora Núñez). (6-7-0).

Fundamentación del voto

El señor Saffirio solicita dejar constancia de sus dichos, dado que no será posible dar el debate de fondo sobre este punto.

Señala que este es un debate de larga data y que no ha logrado recoger lo que se vive en los sectores populares en lo relativo a la forma de abordar determinadas patologías y el dolor físico que algunas de ellas conllevan, especialmente en familias que no tienen acceso a la medicación sea por sus altos costos o bien porque sin importar el precio, éstas ya no rinden efectos para mitigar el dolor o los síntomas de ciertas enfermedades. Cuando se legisla respecto de una materia tan importante sobre definir qué es el narcotráfico y la diferencia entre éste y el consumo medicinal, invocándose cuestiones formales se impide el debate de fondo y se excluye la posibilidad de un trabajo acucioso, pensado en el futuro de las personas.

Agrega que se está impidiendo la posibilidad de debatir el fondo y de escuchar a expertos, a la sociedad civil y particularmente al Ejecutivo, ausente durante todo el debate y que ha sido incapaz de dar una respuesta a quienes podrían ser tratados con la cannabis y a bajo costo para mitigar los efectos de sus enfermedades. Se está resolviendo este punto de espaldas a la gente y esta es una de las tantas causas por las que la ciudadanía da la espalda al Congreso.

Expresa que la indicación no solo es admisible, sino que es la expresión más humana en la forma en que debe producir el debate en materias de esta naturaleza. Solicita poner freno a esta discusión y retrotraer la discusión de esta indicación, porque da cuenta de una necesidad manifiesta. Vota a favor.

El señor Díaz solicita que esté presente el Ejecutivo, la Defensoría Penal Pública para la próxima sesión en que se trate el proyecto de ley y un representante del Poder Judicial.

El señor Illabaca solicita que la indicación N° 4 se someta a votación en este momento, sin discusión.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Díaz se opone.

La discusión de las indicaciones queda pendiente.

Se levanta la sesión.

Sesión N° 280 de 29 de octubre de 2020.

Numeral 2) del Mensaje, continuación

2. Reemplázase el inciso primero del artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena presidio menor en su grado máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.”.

El abogado de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, el señor Sebastián Undurraga, manifiesta sus reparos a la ampliación del objeto material del delito en este tipo penal en particular. Observa un problema en relación a la ampliación a los “solventes y gases inhalantes” en la medida en que no existe claridad cierta respecto a qué tipo de productos que se venden en el comercio lícito (supermercados, ferreterías, almacenes de barrio) contienen este tipo de productos. Es decir, efectúa un reparo a la ampliación a una cantidad indeterminada de sustancias que operan en el comercio lícito.

Estima que para distinguir adecuadamente entre el comercio lícito y la comisión de un delito, se debiera agregar un elemento subjetivo en el tipo, por ejemplo, que el comerciante conozca la minoría de edad y que tenga noción de que el producto puede ser utilizado con fines de inhalación o consumo que pueda provocar grave daño a la salud de estos menores de edad.

Además, efectúa un segundo reparo respecto la penalidad, ya que se elimina el piso mínimo, generando un problema de constitucionalidad en la proporcionalidad de la pena asignada al delito, por cuanto se iguala la pena al delito de microtráfico.

La real política pública debe ir en la línea de la prevención y la información de las personas y locales que faciliten este tipo de productos, más que la criminalización de conductas que en principio son lícitas; el desvalor de la conducta ya está incorporado en el tipo penal.

El director nacional de SENDA, señor Carlos Charme, expresa que la actual definición del artículo 5 dice relación con hidrocarburos específicos, y con el foco en la salud pública, se busca llevarlo a un término genérico, el cual ha sido trabajado con la Unidad de Sustancias Químicas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ¿Cuáles son? Son aquellos solventes y gases inhalantes cuya circulación está prohibida, conforme al artículo 63 que remite al reglamento, donde se dispone el listado nominal de las sustancias.

Por su parte, el asesor legislativo del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, señor Ilan Motles, explica que, desde la perspectiva penal, se excluye el piso de la sanción, particularmente, porque la norma busca resguardar a niños, niñas y adolescentes, sancionando con una pena acorde a quienes les suministren estas sustancias, lo que estima proporcional para este tipo de conductas.

El diputado Leonardo Soto apunta que la ley vigente habla de “hidrocarburos aromáticos” y el reglamento define, en concreto, cuáles son. La regla está “completa”.

Sin embargo, el mensaje lo reemplaza por “solventes y gases inhalantes”, informando que son cerca de 1000 productos, que se venden en ferreterías y supermercados, como desengrasantes, lavalozas, pinturas. Es necesario precisar el tipo penal; no quiere aprobar una ley penal en blanco.

El diputado Ilabaca señala que la norma es muy amplia al decir “el que suministre a cualquier título”, y pide precisión respecto a qué productos específicamente se refiere con “productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica”, particularmente, porque se sancionará con pena presidio menor en su grado máximo; se requiere claridad respecto del marco de aplicación

Informe de Comisión de Constitución

del tipo penal.

Pone como ejemplo hipotético que un joven va a comprar acetona para limpiarse las uñas, ya se configuraría el delito, ya que esta figura como sexto producto en el reglamento. Coincide en que se requiere un elemento subjetivo del tipo.

En esa línea de argumentación, el diputado Walker (Presidente) manifiesta que el problema expuesto también se produciría con la ley vigente. Expresa que la propuesta intenta incorporar un elemento de resultado para que pueda ser apreciado por el juez del fondo. Se podría explorar otra redacción más precisa.

El diputado Fuenzalida hace hincapié que estas materias con reguladas por vía reglamentaria, por remisión del artículo 63. El reglamento deberá definir cuáles serían los “solventes y gases inhalantes” capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica. Apunta que los reglamentos van cambiando, actualizándose con base en consideraciones técnicas y de salud pública. Pide reiterar invitación al Colegio Médico.

El diputado Saffirio señala que se requiere cierto grado de seguridad, por ello, el único criterio para definir cuáles debieran ser debe provenir del Instituto de Salud Pública y no de otras instituciones que pueden priorizar otros fines.

El director nacional de SENDA manifiesta que efectivamente la acetona está en el listado del reglamento; subraya que la conformación técnica de las sustancias que incorpora el reglamento depende de una mesa multisectorial, compuesta entre 10 a 12 instituciones, entre ellas, el ISP, Ministerio Público, Ministerio de Salud, Aduanas, liderada por Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El asesor legislativo del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, señor Ilan Motles, explica que en el texto vigente del artículo 5, para comprender a qué se refiere con “u otras sustancias similares”, se debe remitir al artículo 63 de la ley, que dispone que un reglamento determinará a qué sustancias se refiere. Se propone reemplazar “hidrocarburos aromáticos” que es una especie dentro del género “solventes o gases inhalantes” capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, con la finalidad de utilizar la nomenclatura técnica, señalado por el Departamento de Sustancias Químicas Controladas.

De acuerdo a los elementos del tipo deben ser solventes o gases inhalantes deben ser “capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica”, el núcleo típico estaría descrito y se busca perfeccionarlo.

El diputado Díaz pide mayor precisión porque la mesa multisectorial no es una instancia vinculante. La última palabra la tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del Senda.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1. Del diputado Saffirio, para:

“a) Agregar un inciso final del siguiente tenor:

“Para el solo efecto de este artículo, un Reglamento dictado por el Instituto de Salud Pública definirá cuales son los solventes o gases inhalantes capaces de provocar daño a la salud y/o dependencia física o psíquica.”

b) Eliminar del artículo 63 la referencia al artículo 5.

2. Del diputado Leonardo Soto, para reemplazar la expresión “capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica,” por la frase “a sabiendas que serán usados de tal manera de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica,”.

El diputado Leonardo Soto explica que su indicación recoge la propuesta de la Defensoría Penal Pública en torno a incorporar un elemento subjetivo en el tipo que permitir distinguir en el caso a caso.

La diputada Jiles señala notar “poca calle” en la discusión y relata la experiencia en las poblaciones de su distrito, en la que en muchas esquinas se observa, a vista y paciencia, lugares que venden spray de pintura, solventes, acetona, neoprén, pegamentos, a jóvenes, vendiendo droga de esta manera.

Informe de Comisión de Constitución

Apunta que la propuesta avanza en la dirección de sancionar estas acciones y el narcotráfico, y da cuenta de la dificultad probatoria de incorporar la expresión “quien a sabiendas suministre”.

El diputado Fuenzalida pide la opinión del Ministerio Público, porque en la práctica hay un vacío, se busca evitar que se siga produciendo el suministro de estos productos a menores de edad.

El diputado Saffirio expresa su incomodidad respecto del modo en que la diputada Jiles interviene, “atribuyéndose condiciones que los demás carecerían”. Subraya que se está legislando sobre un tema complejo.

En el mismo sentido, el diputado Ilabaca da cuenta de sus orígenes en una población vulnerable; por lo que el tenor de las palabras de la diputada Jiles llega a ser injurioso. Insta a debatir con riguridad estas materias de índole penal.

El diputado Díaz manifiesta que las policías conocen dónde se vende la droga, pero no los confrontan. No hay mucha diferencia entre la norma vigente y la propuesta. Apunta que la expresión “a sabiendas” es esencial para determinar la configuración del tipo.

La abogada asesora Unidad Especializada de Drogas del Ministerio Público, señora Lorena Rebolledo, explica que se trata de una norma, como las diversas normas de la ley N° 20.000, consistente en un delito de peligro concreto, que exige que la sustancia sea capaz de producir efectos tóxicos en la salud pública, y que exige que el suministro sea a menores de 18 años. Observa que el elemento subjetivo está incorporado en la naturaleza misma de la disposición.

Cuando se discutió esta norma, una de las razones fue proteger a los menores de edad de sustancias altamente tóxicas, y que no podrían ser expandidas en cualquier lugar, si no en lugares como ferreterías.

En el cambio de la ley N° 19.366 a la N° 20.000, se discutió el tolueno, al final, se decidió eliminar el tolueno al neoprén para evitar este acceso a los menores de 18 años.

Respecto de la descripción del objeto material que aparece en el artículo 5, que se pormenoriza en un reglamento, su opinión técnica es que al incorporar “gases o solventes inhalantes”, se ha buscado especificar mayor precisión para la aplicación e investigación penal. No hay que olvidar el listado nominal que se encuentra en el artículo 4 del reglamento, que indica cuáles son las sustancias químicas que pueden ser objeto de sanción.

El reglamento se puede evaluar y modificar con mayor facilidad y a través de un comité técnico intersectorial, liderado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, donde está presente el Instituto de Salud Pública, el Servicio Médico Legal, las policías, el Ministerio Público, Aduanas, policía marítima, se recoge la opinión internacional y derecho comparado.

Sometido a votación el numeral 2 del mensaje, con ambas indicaciones, es rechazado por no alcanzar la mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Marcelo Díaz (por el señor Boric); Marcos Ilabaca; René Saffirio, y Leonardo Soto. Votan en contra los (as) diputados (as) señores (as) Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Sebastián Torrealba (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Pamela Jiles, y Erika Olivera (por la señora Núñez). (5-7-0).

En votación, el numeral 2 del mensaje es aprobado por mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Sebastián Torrealba (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Pamela Jiles, y Erika Olivera (por la señora Núñez). Votan en contra los diputados señores Marcos Ilabaca; René Saffirio, y Leonardo Soto. Se abstiene el diputado señor Marcelo Díaz (por el señor Boric). (8-3-1).

Fundamento de la votación

El diputado Cruz-Coke rechaza la incorporación de la expresión “a sabiendas” porque hace impracticable la norma.

En la misma línea, el diputado Fuenzalida señala que demostrar el dolo es básicamente imposible, sería una disposición impracticable.

Sobre la indicación del diputado Saffirio, apunta que la potestad reglamentaria recae en el Presidente de la

Informe de Comisión de Constitución

República, y destaca la participación en el reglamento de numerosas instituciones.

El diputado Ilabaca retruca en torno a la potestad reglamentaria, señalando que es una facultad que corresponde a otras autoridades administrativas también.

El diputado Leonardo Soto reitera los argumentos dados al momento de discusión, en torno a la necesidad de precisar el tipo penal, porque existe la dificultad de saber qué productos contienen estos gases y solventes inhalantes.

El diputado Walker (Presidente) expresa que todos buscan que sea sancionada la situación que plantea la norma. El numeral 2 y las indicaciones son contribuciones por cuanto precisan la norma, pero se entiende que el suministro debe ser “con la intención”, elemento valorativo para el juez del fondo.

Indicaciones al artículo 8 de la ley N° 20.000.- (continuación)

Se hace presente que las indicaciones habían sido declaradas admisibles en la sesión anterior.

1. Del señor Mulet, y de la señora señora Jiles y señor Díaz.

En el artículo 8:

“Incorpórese el siguiente inciso segundo nuevo al artículo 8 de la ley 20.000, pasando el actual segundo a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión.”

2. De las señoras Jiles y Mix, y los señores Díaz, Ilabaca, Saffirio y Walker.

Para incorporar en el artículo 8º el siguiente inciso segundo pasando el actual a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión.”

3. De las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Mirosevic

Para agregar los siguientes incisos segundo y tercero nuevos:

“Se entenderán como antecedentes plausibles que justifican la siembra, plantación, cultivo o cosecha de vegetales del género cannabis para fines terapéuticos, la receta emitida por profesional médico respectivo que indique enfermedad, tratamiento, dosis y forma de administración de la especie vegetal cannabis.”

“En caso de que se justifique que el cultivo esta? de un tratamiento médico, o que no existan indicios de que el cultivo estuviere destinado al tráfico y no a un uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, la policía se abstendrá? de incautar el cultivo sin que previamente el Fiscal le solicite autorización al respectivo Juez de Garantía. Lo que no obsta a contar, fotografiar, filmar, pesar y tomar muestras del cultivo sin que ello implique un daño a las especies vegetales.”

El diputado Torrealba hace presente su cuestionamiento respecto a la admisibilidad de las indicaciones por no tener relación con la idea matriz del proyecto cuya finalidad es perseguir el narcotráfico y el crimen organizado.

El diputado Walker (Presidente) reitera la declaración de admisibilidad de ellas, sin perjuicio, del derecho que les asiste a los parlamentarios de pedir que se someta a votación tal declaración.

El diputado Coloma enfatiza en la idea de que si el Estado tuviese la obligación de proveer “gotitas” de cannabis, se podría evitar el autocultivo, y otras consecuencias del mismo.

Informe de Comisión de Constitución

Respondiendo al diputado Coloma, el Director del Senda dice que este tema ya fue discutido extensamente en el año 2018, en la mal llamada ley de “cultivo seguro”, que se encuentra en tramitación en el Senado.

Precisa que el ISP regula qué medicamentos pueden circular, y aclara que la marihuana como planta no está reconocida como medicamento, si se ha autorizado la importación de ciertos medicamentos que tienen compuestos químicos derivados de la marihuana, tal como la morfina del opio. Mal podría apoyar que el Estado provea “gotitas” si no son consideradas medicamentos.

Ofrece nuevamente el argumento respecto de que el Colegio Médico ha sido reiterativo respecto a que no está de acuerdo con este tipo de proyectos, “ya que no da los resguardos necesarios para otorgar un tratamiento adecuado, seguro y basado en la evidencia, para las personas que buscan en la marihuana la solución a un problema de salud no resuelto por el sistema de salud”.

“No estamos dispuestos a indicar sustancias cuyos potenciales efectos negativos sobre la salud son conocidos, sin el respaldo de pruebas de eficacia, seguridad y calidad necesario para hacerlo de manera responsable y respetando los principios éticos básicos que nos exige nuestro quehacer profesional, como tampoco estamos dispuestos a ser un medio para la legalización de facto de una sustancia sabidamente nociva para la salud de la población”. Lo que suscriben.

El diputado Walker (presidente) aclara que las indicaciones no hablan de marihuana si no de especies vegetales del género cannabis.

Puestas en votación, las indicaciones números 1 y 2 (idénticas en contenido) son aprobadas por mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Marcelo Díaz (por el señor Boric); Sebastián Torrealba (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Erika Olivera (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. Vota en contra el diputado señor Juan Antonio Coloma. Se abstienen los diputados señores Jorge Alessandri y Luciano Cruz-Coke. (9-1-2).

En consecuencia, la indicación N° 3 fue rechazada reglamentariamente.

El diputado Fuenzalida presenta indicación para agregar un párrafo final en el inciso segundo nuevo del siguiente tenor:

“Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tuviere por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a tercero, la pena se aumentará en un grado.”.

El diputado Fuenzalida hace hincapié en que “hecha la norma hecha la trampa”, por ello, se busca sancionar a quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis.

El diputado Ilabaca concuerda con la idea de ambas propuestas.

En votación, la indicación del diputado Fuenzalida es aprobada por los votos mayoritarios de los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Sebastián Torrealba (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Erika Olivera (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. Se abstiene el diputado Marcelo Díaz (por el señor Boric). (11-0-1).

La señora Mix y el señor Hirsch presentan indicación para introducir el siguiente artículo 8 bis, nuevo:

“Artículo 8 bis: Para efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3º, 4º, 8º y 50º, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así? como el que tenga, posea o porte cannabis, en un número igual o menor al dispuesto en la siguiente tabla, se entenderá? que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, o en su caso, destinado a la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante correspondiente receta, y que contenga la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.

Informe de Comisión de Constitución



Para el conteo de plantas al que se refiere la tabla del inciso anterior, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia la misma tabla, se refiere al peso de la sustancia en estado seco.

En caso de que se exceda dicho número señalado en la tabla precedente, esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales.”

El diputado Walker (Presidente) hace presente que según entiende esta indicación tiene como fundamento la propuesta del director de la Fundación Eutopía, señor Claudio Venegas, y que se discutiera con el Ministro de la Excm. Corte Suprema, señor Lamberto Cisternas, que dice relación con la inquietud en torno a precisar a las policías, al Ministerio Público una distinción de cuándo se está en presencia de tráfico y cuándo en presencia de consumo y establecer un parámetro objetivo. Comparte la idea que se intente objetivizar porque es lo que más han reclamado los diversos intervinientes e incluso la Excm. Corte Suprema ha conminado al legislador a establecer parámetros objetivos a efectos de esa distinción.

El diputado Ilabaca señala que para la discusión correcta de la indicación se debiera eliminar toda la referencia “al uso médico de la cannabis” porque ello ya fue resuelto por esta comisión.

Sobre el tema de fondo, la diputada Jiles señala que lo relativo a cantidad y calidad ya está superado en la discusión. No hay interés de hacer cambios en lo ya decidido, particularmente, porque la fiscalía fue extraordinariamente clara en indicar que esa “supuesta objetivación” sería el problema para perseguir el narcotráfico y en pedir que no haya tal objetivación de dosis o calidades.

Agrega que esta indicación sería incompatible con lo ya aprobado e inadmisibles, básicamente, porque el objetivo que tiene, explícita e implícitamente, es abrir nuevamente la posibilidad de que exista consumo de cannabis sin fines médicos, lo que le parece grave. Anuncia su voto en contrario.

El diputado Coloma comparte lo dicho por la diputada Jiles. Esta indicación se refiere tanto para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, como destinado a la atención de un tratamiento médico. Un segundo problema es que la tabla se refiere cantidades máximas anuales, cómo se va a establecer una cantidad máxima anual, se tendría que hacer una sumatoria para llegar al gramaje indicado.

Respecto a lo dicho por el director del Senda sobre la autorización del ISP y por lo cual no estarían dispuestos a entregar en forma gratuita aceite de cannabis, precisa que el 20 de diciembre del 2016, el ISP autorizó la entrega de cannabis medicinal a más de 200 pacientes de la Florida, y el 30 de octubre de 2018 el SAG autorizó dicha plantación. Comete un error profundo al negar la opción de que sea el Estado el encargado de entregar estas “gotitas” de cannabis, y así evitar que las familias tengan que cultivar, y la sensación de que el cannabis no produce efectos.

El diputado Torrealba pide que se vote la admisibilidad de esta indicación.

El jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, señor Claudio Fierro, manifiesta que estas indicaciones van en el mismo sentido que el criterio unánime de la Sala Penal de la Excm. Corte Suprema, por el cual ha entendido que las personas que cultivan con fines medicinales lo hacen en el ejercicio de derechos constitucionales y alejadas absolutamente de la criminalidad y del tráfico de drogas y sustancias estupefacientes. En base a ello, ya se ha establecido la absolución de una persona por 6, 16 y 40 plantas destinadas a un consumo personal y próximo en el tiempo con fines medicinales, en el ejercicio de sus derechos constitucionales.

La abogada asesora Unidad Especializada de Drogas del Ministerio Público, señora Lorena Rebolledo, indica que la norma del artículo 8 que se está discutiendo dice relación con aquel que cultiva sin autorización especies vegetales del género cannabis, y establece una pena determinada, productoras de droga.

La Excm. Corte Suprema ha establecido un criterio en torno a determinar no solamente la conducta formal, es decir, quien plante sin autorización, sino más bien de demostrar que esa plantación sea con el ánimo de difundir a terceros esta especie vegetal productora de droga; esta difusión a terceros, justamente, se relaciona con el daño que pueda provocar la droga, y con la finalidad de resguardar la salud pública.

Informe de Comisión de Constitución

Como Ministerio Público han adherido a esta construcción doctrinaria de la Corte Suprema, en torno a la exigencia de este elemento subjetivo que no aparece en forma expresa.

Para el Ministerio Público es un problema que se fije la cantidad, dado que podría ser constitutivo de un cultivo ilícito, es decir, con ánimo de tráfico, 2, 6 o 40 plantas, y a la inversa, procederse a la absolución, por uso o consumo, la misma cantidad.

En la ley N° 20.000 convergen elementos jurídicos y conocimientos técnicos y, respecto de este último, con base en lo señalado por el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Neurología, Siquiatría y Neurocirugía, la planta, la especie vegetal como tal no tiene uso terapéutico porque no se pueden estandarizar las dosis. El Sativex, único medicamento que se ha autorizado en Chile, puede ser recetado para dolencias, pero una persona no podría cultivar y extraer el principio activo porque no se puede estandarizar las dosis.

Al faltar la evidencia científica a efecto de determinar que los efectos benéficos son más altos que los adversos, no se puede autorizar que cualquier persona cultive y menos establecer las cantidades de plantas. El medicamento Sativex es el resultado de años de investigación y estudios en laboratorio.

El diputado Díaz cuestiona que las personas tengan que pasar por un proceso penal, luego del cual, sean absueltas por haber demostrado un consumo personal. Si las plantas no son para el cultivo personal o uso medicinal, el Ministerio público debe probarlo. Por ello, le parece bien estandarizar con cantidades.

El diputado Walker (Presidente) declara que la indicación es admisible y compatible con lo ya aprobado porque abarca un asunto complementario y muy específico respecto de la cannabis. Es válida la discusión en torno a otorgar o no elementos objetivos a los intervinientes. El Ministerio Público prefiere mantener la subjetividad; por su parte, expresa que se quedaría muy frustrado si al término de la tramitación de esta ley seguimos sin distinguir cuándo estamos en presencia de tráfico y cuándo en presencia de consumo. Es un tema de fondo.

Pregunta si el diputado Torrealba quiere hacer cuestión de admisibilidad sobre la indicación, no hay problema de someterla a votación.

El diputado Saffirio hace presente el horario de término de la sesión.

El diputado Fuenzalida señala que han pedido que se vote la admisibilidad de la indicación. Dado que la sesión ha llegado a su término, solicita que la próxima sesión, se inicie sometiendo a votación la admisibilidad de la indicación.

La indicación de la señora Mix y el señor Hirsch para introducir el siguiente artículo 8 bis, nuevo queda pendiente.

Sesión N° 283 de 5 de noviembre de 2020.

Admisibilidad de la indicación de la señora Mix y del señor Hirsch. Se deja constancia del texto de dicha indicación:

Para introducir un nuevo artículo 8º bis del siguiente tenor:

“Artículo 8 bis: Para efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3º, 4º, 8º y 50º, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así? como el que tenga, posea o porte cannabis, en un número igual o menor al dispuesto en la siguiente tabla, se entenderá? que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, o en su caso, destinado a la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante correspondiente receta, y que contenga la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.



Para el conteo de plantas al que se refiere la tabla del inciso anterior, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia la misma tabla, se refiere al peso de la sustancia en estado seco.

En caso de que se exceda dicho número señalado en la tabla precedente, esto no constituirá una presunción de

Informe de Comisión de Constitución

responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales.”

Sobre la indicación de su autoría, el señor Hirsch explica que es admisible porque las modificaciones que se realizan en la ley tienen por objeto diseñar una nueva política criminal en materia de drogas y ello conlleva una evaluación del uso del esfuerzo policial para afrontar el narcotráfico. La indicación en definitiva, es parte de la política criminal que se impulsa a través del Mensaje en estudio ya que conlleva decidir a quién se persigue y a quien no. En concreto, la indicación autoriza la plantación siempre que se cuente con receta médica y que sea con fines medicinales. Solicite se escuche la opinión de la señora Ana María Gazmuri.

El señor Ilabaca recuerda que la sesión pasada se aprobó indicaciones con el mismo objeto que acaba de explicar el señor Hirsch. Recuerda que las indicaciones aprobadas, se encontraba una del señor Fuenzalida que sancionaba el uso de recetas médicas falsas para acceder a la cannabis.

El señor Saffirio comparte lo señalado por el señor Ilabaca y agrega que la tabla que contiene la indicación en estudio contiene una tabla donde constan las cantidades que se permitirá cultivar. Destaca que ésta puede ser un instrumento para evitar la arbitrariedad de las policías al momento de ejercer sus atribuciones de investigación. Solicita que la tabla sea explicada.

El señor Walker (Presidente) señala que la indicación en estudio es un aporte y es complementaria a lo ya aprobado. Luego la declara admisible y recuerda que se hizo una solicitud por la Comisión de objetivizar para que exista una regla clara y objetiva que sea fácilmente comprensible para las policías.

El señor Alessandri solicita la opinión de los invitados y pregunta las razones para referirse al género femenino en etapa de florecimiento y luego la razón para hablar de gramaje en seco.

El señor Hirsch agradeció la aclaración del señor Ilabaca y agrega que en efecto, la indicación de su autoría es complementaria a la ya aprobada, especialmente la tabla que contiene ya que deja en claro a partir de qué cantidad es narcotráfico y deben por lo tanto, ser perseguidos penalmente.

La señora Jiles insiste con el mayor respeto e incluso cariño, en orden a votar la admisibilidad de la indicación. A su juicio, no correspondería ir al fondo ya que dicha discusión no procede mientras no sea declarada admisible. Señala que la indicación aprobada la sesión pasada es de su autoría y que cubre el supuesto que señala la indicación del señor Hirsch. No obstante, recuerda que las policías han señalado que poner cantidades objetivadas es entorpecer la labor del Ministerio Público.

El señor Walker (Presidente) reitera la admisibilidad de la indicación con las ideas matrices del proyecto.

El señor Fuenzalida solicita y reitera que se vote la admisibilidad. Agrega además que al momento de justificar el voto se pueden dar las razones para aprobarla o rechazarla.

El señor Saffirio expresa que en la etapa de votar la admisibilidad lo que se hace es tratar de persuadir a quienes no estén de acuerdo con la indicación, de lo contrario no tendría sentido debatir. Todo el proceso que tiene que ver con el descubrimiento del potencial médico de la cannabis es posterior a la rigurosidad con que se prejuiciaba el uso de la cannabis. Si se debate sobre los delitos de la ley N° 20.000, evidentemente se debe decidir cuáles son las conductas sancionadas, excluyendo los comportamientos que no serán sancionados. Si fue admisible la indicación número 9 no ve razón para declarar inadmisibile ésta. Expresa que el Congreso no puede dejar al arbitrio de las policías la decisión de persecución. No se debe perder la posibilidad de objetivizar lo ya aprobado.

Puesta en votación la admisibilidad de la indicación, es rechazada por la mayoría de votos (5-7-0). Votaron a favor las señoras y los señores Matías Walker (presidente), Tomás Hirsch por el señor Boric, Hugo Gutiérrez, Marcos Ilabaca y René Saffirio. Votaron en contra los señores Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Pamela Jiles y Erika Olivera por la señora Núñez. No hubo abstenciones.

- Indicación al artículo 9° de la ley N°20.000.

De las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Soto, don Leonardo y Mirosevic, para eliminar del artículo

Informe de Comisión de Constitución

9º de la ley N°20.000 la expresión “decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal”.

El señor Claudio Fierro, de la Defensoría Penal Pública, señala que los criterios para la persecución de los delitos de la ley N° 20.000 no están en la buena fe de las policías sino en la claridad de la ley. Sobre la indicación en comento, en muchas ocasiones existe una arbitrariedad en la persecución. Solicita que se dicho cambio se considera también respecto de la formalización.

El señor Luis Toledo, del Ministerio Público expresa que esta propuesta no les complica desde el punto de vista del respeto del principio de inocencia. Señala que ya está considerado en la formalización y condena. Agrega que esta propuesta es más explícita que en el inciso segundo en la referencia a la suspensión condicional, no se altera el contenido de la norma.

El señor Saffirio expresa que el artículo 9º la formalización es el acto de poner en conocimiento de la persona el hecho de iniciarse una investigación en su contra. Presenta la siguiente indicación:

- Del señor Saffirio, al artículo 9º de la ley N°20.000

Para eliminar en el inciso primero del artículo 9º de la ley N° 20.000 la frase “a las personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación”. (Ver nota más abajo).1.

Puesta en votación la indicación del señor Saffirio es aprobada por mayoría de votos (7-6-0). Votaron a favor las señoras y los señores Matías Walker (presidente), Tomás Hirsch por el señor Boric, Hugo Gutiérrez, Marcos Illabaca, René Saffirio y René Naranjo por el señor Soto, don Leonardo. No hubo abstenciones.

La Secretaría de la Comisión queda autorizada por la Comisión para introducir los cambios de redacción necesarios a la indicación del señor Saffirio.

1. Nota de la Secretaría de la Comisión: dado que la parte del artículo al que se refiere la indicación desarrolla los casos en que no se puede otorgar la autorización del caso a las personas naturales (en tres supuestos). Considerando que la Secretaría fue facultada para redactar la modificación de forma coherente, y que la indicación se refiere solo a uno de los supuestos, es que se resolvió reducir la indicación del señor Saffirio a la eliminación de la frase “se hubiere formalizado la investigación,”.

- Artículo primero N°4 del proyecto.

“Incorpórase en el literal e) del artículo 19 entre las expresiones “valiéndose de” y “personas exentas”, la expresión “personas menores de edad o”.”.

- Del diputado Torrealba, al artículo primero, para reemplazar el numeral 4) por el siguiente:

Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 19:

a) Incorpórase en el literal e) del artículo 19 entre las expresiones: “valiéndose de” y “personas exentas”, la expresión “personas menores de edad o”.

b) Incorpórase un inciso final del siguiente tenor:

“La pena se aumentará hasta en dos grados cuando quien se valga de personas menores de edad o exentas de responsabilidad penal en los términos de la letra e), proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.” (Se elimina la palabra “hasta” por el autor de la indicación más abajo)

El señor Torrealba explica que en la cultura narco está arraigada la costumbre de reclutar soldados que normalmente son menores de edad. Considera que dicha circunstancia debiera sancionarse más severamente.

El señor Saffirio comparte los dichos del señor Torrealba pero repara que el texto dice que la pena se aumentará hasta dos grados y no en dos grados como lo afirmó el señor Torrealba.

Informe de Comisión de Constitución

La señora Jiles observa lo mismo.

El señor Walker (presidente) señala que entiende que se consigna de ese modo para que el juez tenga mayor rango para determinar la pena aplicable.

El señor Torrealba, corrobora los dichos del presidente. No obstante, recoge la observación del señor Saffirio y la señora Jiles y reemplaza la frase “hasta dos grados” por “en dos grados”.

La señora Olivera comparte que la expresión debiese ser “en dos grados” y no “hasta en dos grados”.

El señor Ilabaca observa desde el punto de vista técnico legislativo que la expresión “menores de edad” no está en la ley N°20.000. Por lo anterior, le parece más amplio el de “persona exenta de responsabilidad penal”.

El señor Fuenzalida observa que la propuesta del Ejecutivo coincide con la del señor Torrealba en orden a incorporar a los menores de edad y solicita se explique las razones para incorporarlo.

El señor Charme hace presente que la indicación del señor Torrealba está dentro de las ideas matrices del proyecto y la apoyan. Aclara que la legislación chilena señala explícitamente quiénes son menores de edad. También la responsabilidad penal de las personas mayores de 14 y menores de 18 años. Los menores de 14 años son inimputables.

El señor Ilabaca expresa que la alocución “menores de edad” no es uniforme. Compartiendo el tema de fondo, no comparte el uso del lenguaje cuando se está hablando de NNA e insiste que se debiese hablar de “personas exentas de responsabilidad penal”.

El señor Gutiérrez cuando el legislador penal atribuye responsabilidad penal a los menores de edad lo hace respecto de los mayores de 14 y menores de 18. Por ello coincide que la expresión a utilizar debiera ser “personas exentas de responsabilidad penal”.

El señor Sebastián Undurraga explica respecto de la expresión “menores de edad” que el Código Penal zanja esa discusión ya que distingue entre inimputables y entre quienes están sujetas a responsabilidad penal. Las indicaciones tienen por objeto aumentar la responsabilidad penal al adulto que se sirva de menores de edad para traficar. Hace presente que el Código Penal ya contempla la utilización de menores de 18 años como agravante aumentando en un grado la pena.

Luego, sobre la segunda parte de la indicación señala que este tipo de asociaciones que utilizan a menores quedan cubiertas por las reglas relativas a las asociaciones ilícitas. Del mismo modo, las letras b) y e) del artículo 19 de la ley N°20.000 ya contemplan la utilización de armas como agravantes.

Finalmente acota que la figura de proveer a personas de armamentos queda comprendida en la ley de control de armas que ya contempla una alta penalidad cuando se provee de armas a cualquier persona, no necesariamente menores de edad.

Por su parte, el señor Toledo expresa que el artículo 72 del Código Penal ya contempla el prevalimiento de menores de edad para la comisión de delitos. Aclara que el objetivo no es sancionar al menor de edad en sí mismo, sino al que se vale del menor de edad para cometer el delito. Señala de dicha circunstancia es una calificante que por sí sola aumenta la pena en un grado. Finalmente considera entre los textos sometidos a consideración de la Comisión que la indicación del señor Torrealba es más específica en materia de uso de menores y de armas.

El señor Fuenzalida señala que la norma busca una protección del menor de edad o NNA porque finalmente en los principios de la autonomía progresiva no es plenamente capaz, de allí que exista un sistema de responsabilidad especial a su respecto. Luego, sobre el uso de armas la agravante se aplica respecto del adulto que provee a personas con autonomía no plena. Insiste que la indicación tiene un objetivo proteccional aumentando la pena en ambos supuestos.

La señora Jiles destaca el doble valor de la indicación, primero mejora la persecución respecto de quienes se valgan de menores para cometer delitos. Luego comparte que se trata de una indicación proteccional, ya que los NNA son lamentablemente imputables. Anuncia que votará a favor de esa indicación.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Ilabaca insiste en que debe haber claridad en el uso del lenguaje y la expresión correcta sería “personas exentas de responsabilidad penal”.

El señor Torrealba propone que en lugar de menores de edad se diga NNA.

El señor Saffirio expresa que para no caer en contradicciones entre lo que dice el Código Penal, la indicación y el compromiso de Chile respecto de los Tratados Internacionales sobre NNA, presenta la siguiente indicación:

- Del señor Saffirio agrega un inciso final al artículo 19 de la ley N° 20.000.

“La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de personas menores de edad en los términos del artículo 72 del Código Penal o exentas de responsabilidad penal en los términos de la letra e), proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.”

El señor Undurraga expresa que les preocupa el aumento punitivo porque la provisión de armas ya está sancionada como figura autónoma con penas bastante altas.

El señor Toledo da lectura al artículo 26 del Código Civil para aclarar la duda del señor Ilabaca.

El señor Gutiérrez esta indicación podría ser más benigna para el condenado, la ley de control de armas ya hace el distinción y asigna una agravante más severa que la que se propone.

Puesta en votación la indicación del señor Saffirio en rechazada por no reunir la mayoría de los votos (6-6-1). Votaron a favor las señoras y los señores Tomás Hirsch, Luciano Cruz-Coke, Hugo Gutiérrez, Marcos Ilabaca, René Saffirio y Jaime Naranjo por el señor Soto, don Leonardo. Votaron en contra el señor Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Pamela Jiles y Erika Olivera. Se abstuvo el señor Matías Walker (presidente).

El abogado secretario de la Comisión, señor Patricio Velásquez, antes de tomar la votación lee a la Comisión como ha quedado la indicación fruto de los cambios introducidos por su propio autor, señor Torrealba, siendo del siguiente tenor:

Del diputado señor Torrealba, para sustituir el numeral 4) del artículo primero, por el siguiente:

4. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 19:

a) Incorpórase en el literal e) entre las expresiones: “valiéndose de” y “personas exentas”, la expresión “niños, niñas o adolescentes o”.

b) Agrégase un inciso final del siguiente tenor:

“La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de niños, niñas o adolescentes o personas exentas de responsabilidad penal en los términos de la letra e), proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.”.

Puesta en votación la indicación del señor Torrealba fue aprobada por mayoría de votos (12-1-0). Votaron a favor las señoras y los señores Matías Walker (Presidente), Jorge Alessandri, Tomás Hirsch por el señor Boric, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, René Saffirio y Jaime Naranjo por el señor Soto. Votó en contra Hugo Gutiérrez. No hubo abstenciones.

- Indicación del diputado Torrealba, al artículo primero, para intercalar un numeral 5° nuevo del siguiente tenor, pasando el actual a ser 6° y así sucesivamente:

Para incorporar un artículo 26 bis nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 26 bis.- Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 131 del Código Procesal Penal[1], tratándose de quienes hubieren sido detenidos en flagrancia por delitos que esta ley sanciona con pena de crimen, el plazo máximo para que el detenido sea conducido ante el juez será de treinta y seis horas, contado desde que la detención se hubiere practicado.”.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Torrealba explica que su propuesta tiene por objeto evitar errores en los procesos judiciales aumentando el plazo para que el detenido sea conducido ante el juez a 36 horas. Solicita se escuche a la fiscalía.

El señor Toledo señala que dice relación con la ampliación del plazo de detención. Agrega que el plazo actual es bastante acotado para indagar delitos por flagrancia. En definitiva, la indicación colabora con la persecución penal y el Ministerio Público no tiene reparos.

El señor Undurraga señala que como Defensoría no están de acuerdo ni con la indicación ni con la opinión de la Fiscalía ya que la indicación no mejora la persecución de los crímenes previstos por la ley N°20.000 sino que más bien constituye una carta blanca para detener a persona más allá del plazo que establece el Código Procesal Penal.

Agrega que por definición en los delitos por flagrancia se cuenta con más antecedentes para la persecución del delito. Luego, la Comisión no ha fijado parámetros objetivos para determinar cuándo es una pena de crimen o una pena de delito, por lo que la calificación del delito en dicho aspecto quedaría entregada al arbitrio de las policías. Finalmente declara que la detención es la instancia del proceso penal donde se afectan los derechos del detenido y dada la amplitud de la norma podría llevar a una incorrecta aplicación que redunde finalmente en la declaración de ilegalidad de la detención y su nulidad. En definitiva, la indicación no contribuye a mejorar la persecución penal.

El señor Ilabaca señala que es una norma que tiene efectos en los derechos de las personas y no encuentra razón para extender a 36 horas el plazo de la detención para un alguien en flagrancia. Anuncia su voto en contra de la indicación.

El señor Saffirio señala que la regla general está en el artículo 131 del Código Procesal Penal que en los casos de flagrancia el detenido debe ser conducido inmediatamente ante la presencia del juez y excepcionalmente, sino es posible se podrá extender hasta por 24 horas. Adicionalmente, repara en que el único que podría realizar la calificación del delito es el Juez de Garantía, por lo que dicha atribución no debe quedar entregada a las policías.

La señora Jiles señala que hasta aquí había tenido una visión compartida con el señor Torrealba pero en esta indicación difiere ya que su texto redundante en una reducción de los derechos de los detenidos, en un país donde la policía maltrata. Le parece gravísima la propuesta. La propuesta debiera estar orientada a que el detenido sea conducido inmediatamente delante del juez.

El señor Gutiérrez expresa que la detención por flagrancia es por poco tiempo porque precisamente hay antecedentes evidentes para la detención. Señala que se debe defender la libertad de las personas y no prolongar la detención para reunir mayores antecedentes ya que ellos es pasar los límites de una sociedad democrática y estado de derecho.

El señor Torrealba retira su indicación.

Numeral 5) del proyecto de ley

5. Modifícase el artículo 40 en el siguiente sentido:

a. Incorpóranse las siguientes enmiendas al inciso primero:

i. Intercálase entre la voz “Los” e “instrumentos”, la expresión “bienes muebles e inmuebles,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “ser destinados” y “por el juez de garantía”, la voz “provisionalmente”.

iii. Sustitúyese la frase “oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación” por la siguiente expresión: “Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, se deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo al presupuesto vigente de la respectiva institución a que sean destinados. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas

Informe de Comisión de Constitución

mientras subsista la incautación. Para estos efectos, se informará al Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República y la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga.”.

b. Intercálase un inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero y así sucesivamente del siguiente tenor: “Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se dará traslado al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.”.

c. Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.

El señor Charme expresa que los fundamentos de hecho y derecho sobre la razonabilidad de la norma serán explicados por el señor Motles.

El señor Motles explica que el artículo 40 es extenso y busca establecer la destinación provisoria de bienes muebles e inmuebles producto de las investigaciones propias de la ley N°20.000 para descartar interpretaciones sobre su procedencia.

Hace presente que hoy en día cuando se realiza un procedimiento judicial y se procede a la incautación de bienes, éstos quedan guardados en bodegas hasta la realización de su venta en pública subasta. Normalmente dicho periodo es de años, lo que hace que estos bienes pierdan su valor comercial.

La votación de este numeral queda pendiente.

Sesión N° 291 de 26 de noviembre de 2020.

Numeral 5) del proyecto de ley, continuación

5. Modifícase el artículo 40 en el siguiente sentido:

a. Incorpóranse las siguientes enmiendas al inciso primero:

i. Intercálase entre la voz “Los” e “instrumentos”, la expresión “bienes muebles e inmuebles,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “ser destinados” y “por el juez de garantía”, la voz “provisionalmente”.

iii. Sustitúyese la frase “oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación” por la siguiente expresión: “Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, se deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo al presupuesto vigente de la respectiva institución a que sean destinados. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, se informará al Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República y la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga.”.

b. Intercálase un inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero y así sucesivamente del siguiente tenor:

“Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se dará traslado al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.”.

Informe de Comisión de Constitución

c. Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.

El señor Leonardo Soto señala que la eliminación de los incisos cuarto y quinto del artículo actual está siendo reemplazada por el artículo 40 bis que introduce el mismo Mensaje. Sugiere que se estudien en paralelo.

Sobre las modificaciones al artículo 40, cree que son necesarias pero repara en la falta de un reglamento que regule todas estas materias en detalle. Propone introducir dicho aspecto.

Por su parte, el señor Saffirio recuerda que esta discusión se dio en el contexto de la discusión sobre delitos económicos durante la semana. Allí se hizo presente por los académicos en los estímulos perversos que se pueden producir en la entrega del comiso (de ganancias) de bienes a instituciones que intervengan en narcotráfico. Propone que el comiso solo pueda ser entregado a instituciones de carácter público y no a instituciones privadas sin fines de lucro.

Agrega que a su juicio ninguna de las policías debería recibir en comiso los bienes incautados porque precisamente allí habría un estímulo perverso.

A continuación, el señor Charme señala que el razonamiento jurídico de la presentación que tiene relación con las tres etapas que tiene el comiso: el comiso en sí, la enajenación temprana y la destinación provisional. En la matriz del proyecto también está la necesidad de dar claridad a la regulación actual. Hoy se destina provisoriamente vehículos a las policías y ofrece informe sobre la destinación de bienes en los últimos tres años. En concreto, expresa que hay 359 automóviles que han sido entregados a las policías entre otras instituciones públicas.

Además, se modifica la comparecencia de Senda en esta audiencia de destinación.

Sobre las preguntas del señor Soto explica que hay un decreto (N° 820) que regula la destinación de los bienes de la ley N° 20.000, por lo tanto, no es necesario innovar en la materia, sino más bien modificar el reglamento vigente una vez aprobada la ley. Explica que el llamado a pedir caución en materia civil o penal es el juez y no necesariamente será la ley quien determinará las cauciones que sean procedentes.

El señor Walker (presidente) pregunta la opinión del Ejecutivo sobre la exclusión de las personas privadas sin fines de lucro.

El señor Charme apunta que hay 700 mil personas que tienen consumo problemático de alcohol y drogas cuya edad va entre los 12 a 64 años y respecto de los cuales tienen una cobertura de tratamiento del 60%. Señala que lo público no se agota en el Estado, de allí que se incluya como beneficiarias a estas instituciones privadas que colaboran en la red de tratamiento. De hecho, señala que la mayor parte de oferta es cubierta por los privados. En definitiva, excluir a los privados no se condice con la realidad actual. Sugiere que en su lugar se dé prioridad al Estado por sobre los privados como beneficiarios de los bienes del comiso.

El señor Fuenzalida destaca la novedad de la propuesta en orden a incorporar bienes inmuebles que actualmente son utilizadas para lavado de dinero. Sobre las instituciones privadas sin fines de lucro, señala que conoce instituciones cuya labor se inició previo al propio Estado. Señala que no ve la razón para excluirlos.

Finalmente anota que la destinación provisoria será a petición del Ministerio Público al Juez de Garantía, que es la institución que tiene la experiencia en la materia. Consulta si ha habido bienes destinados a instituciones privadas a la fecha y la posibilidad de traspasar bienes inmuebles a dichas organizaciones. Pregunta la opinión del Ministerio Público.

El jefe de la Unidad de Lavado de Dinero y otros del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández, señala que esta reforma les parece positiva porque mejora y precisa aspectos que son relevantes en la aplicación práctica del artículo 40. Señala que la destinación provisoria existe desde el año 2005 y que es perfeccionada por el proyecto, incluyendo a bienes inmuebles cuestión que mejora sustantivamente la norma actual. Luego, sobre la posibilidad de destinar esos bienes a personas jurídicas sin fines de lucro les parece acertado que tengan por fin la prevención y tratamiento de drogas y alcohol.

Explica que se están legislando en relación con la ley 20.000 pero hay consecuencias en otro tipo de incautaciones, por ejemplo, las que se realizan en virtud de los artículos 33 y 36 de la ley sobre lavado de activos, ley N° 19.913. Propone que se explicita la norma, es decir, que la alusión sea a la "presente ley y en la ley N° 19.913".

Informe de Comisión de Constitución

Sobre el planteamiento del señor Soto respecto del reglamento observa que no se debiera descartar de plano porque muchos de los inmuebles incautados son por lavado de dinero (más de cien inmuebles) y muchas veces no tienen relación con narcotráfico. Aclara que el tema de una regulación de la destinación provisoria podría quedar en un reglamento del Ministerio del Interior más que del Ministerio de Justicia. Destaca la exención de pago de contribuciones de los inmuebles incautados porque es una carga excesiva a quien lo posea.

La abogada asesora de la Unidad Especializada de Drogas del Ministerio Público, señora Lorena Rebolledo, expresa la opinión favorable del Ministerio Público sobre la destinación provisional. Sobre los fines de prevención, señala que el Ministerio Público, por ley orgánica y reglamento, han apoyado de forma integral las políticas públicas para la prevención. Agrega que como país hay un problema importante con el consumo conflictivo de alcohol y drogas.

Del mismo modo, en control de drogas se requiere mantener esa destinación tanto a instituciones públicas como privadas que puedan entregar garantías de conservación, dado que en el caso de las policías realizan la investigación penal y requieren de recursos para ello. Se manifiesta favorable sobre la inclusión de las personas privadas sin fines de lucro.

El abogado de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, señor Sebastián Undurraga, manifiesta que es importante abordar la discusión desde la perspectiva del usuario del Servicio que representa. En tal sentido, señala que al incluir a los bienes inmuebles sin distinción se podrían incautar bienes con fines habitacionales, cuestión compleja si se considera que hay mujeres que utilizan el inmueble donde viven para el microtráfico.

Sobre lo dicho del señor Soto, concuerdan con la necesidad de un reglamento para regular los derechos reales sobre esos inmuebles de terceros que no están involucrados en la comisión del delito por el cual se incauta ese bien.

El señor Ilabaca señala que concuerda con el señor Undurraga en el sentido que las bandas de microtráfico usan bienes habitacionales para vender droga. Esa es la regla general en su territorio. Solicita conocer la situación o trato de esta incautación provisional de los inmuebles respecto de los inmuebles con fines habitacionales.

El señor Saffirio cuestiona que se hable de la corrupción de las policías y nadie se haga cargo, particularmente, en materia de control de drogas y el rol que cumplen en la cadena de tráfico. Señala que el Ministerio Público se ha expresado a favor de que las policías sean destinatarias de los bienes, pero no da razón de sus dichos.

Sobre los dichos de la señora Rebolledo hizo alusión a una experiencia global exitosa, observa que no existe tal cosa en materia de tráfico de drogas. Por lo anterior, cuestiona seguir actuando de la misma forma. Insta a ser acuciosos en la regulación legal de esta materia y declara que con esta regulación solo se está diciendo a los narcotraficantes que su negocio no se va a tocar. Finalmente, cuestiona que el Ministerio Público se limite a decir que está de acuerdo con la propuesta sin esgrimir mayor fundamentación.

El señor Fuenzalida insta al señor Saffirio a denunciar los actos concretos de corrupción a los cuales ha hecho referencia. Señala que hay decomisos que han sido exitosos y que han sido producto de meses y años para su realización. Agrega que este proyecto viene hacer más difícil el negocio para los financistas de la droga.

Luego, al señor Ilabaca le expresa que si conoce de lugares donde se vende droga, haga la respectiva denuncia. Reitera que el proyecto está pensado respecto de los grandes financistas de la red del negocio de la droga. Finalmente destaca que la institución opera a solicitud del Ministerio Público y es resuelto por un Juez de Garantía.

La señora Rebolledo explica que la situación global que describió dice relación con la mejoría de la norma en orden a facilitar su comprensión, en tal sentido, reitera que están de acuerdo con la inclusión de bienes inmuebles. El tráfico de drogas es un hecho público y notorio en Chile y el mundo. No conoce otra forma de operar en la investigación penal que no sea a través de la colaboración de las policías en la desarticulación de procesos criminales que es donde se requiere de bienes para generar recursos para el combate a la droga. No se puede perseguir delitos a cualquier precio y por eso apoyan políticas públicas a través de programas de prevención y control.

Luego, señala que el artículo 11 de la ley N° 20.000 incluye la facilitación de inmuebles para fines delictivos. Acota que es de conocimiento público que el tráfico se comete a nivel de distintas personas parte de un mismo grupo familiar. La idea es que se ataque al negocio y no al microtraficante. La forma es quitar los bienes utilizados por la red lo más temprano posible. A continuación, explica que la destinación provisional no opera por sí sola, hay una

Informe de Comisión de Constitución

solicitud del Ministerio Público y de un Juez de Garantía que pondera los antecedentes para decidir su procedencia.

El señor Fernández enfatiza que la inclusión de los inmuebles es excepcional pero, evidentemente, cuando se habla de organizaciones criminales el poder incautarlos y destinarlos provisoriamente es útil. Recalca que no se aplica siempre y en toda investigación. La idea es fortalecer la labor de la persecución. Sobre las razones para estar de acuerdo con esta modificación explica que son para fortalecer la investigación, en concreto contar con medios que no sean fiscales para operaciones encubiertas. Finalmente, solicita conocer de los antecedentes con los que cuenta el señor Saffirio respecto de los delitos cometidos en incautación provisoria de inmuebles por parte de las policías.

El señor Saffirio señala al señor Fernández que la labor de persecución de delitos corresponde al Ministerio Público.

El señor Charme señala que el objetivo es entregar al Ministerio Público y a las policías más herramientas para que cumplan su labor. Señala que los recursos que se obtienen bajo la ley N° 20.000 se invierten en tratamiento e integración social. Luego, hace presente que los centros de tratamientos SENDA están en los puntos neurálgicos de poblaciones vulnerables cooptadas por el narcotráfico.

El señor Motles señala que el proyecto distingue las distintas etapas que se encuentran los bienes vinculados al narcotráfico, y las dificultades en la aplicación en la normativa se vienen a salvar con el proyecto. Explica que los artículos 40 y 40 bis tratan la destinación provisoria y la enajenación temprana. Por su parte, el comiso es la etapa final del proceso y que se determina en la sentencia condenatoria. A su vez, el inciso final del artículo 45 se hace cargo sobre los bienes que no pueden ser incautados a través del comiso por equivalencia.

El señor Saffirio solicita se envíe un oficio a Carabineros y Policías de Investigaciones para que informen el destino de los automóviles que se encuentran bajo su tenencia en virtud de la ley N°20.000. Finalmente solicita votar las normas sobre el comiso una vez que se cuente con dicha información. Repara que es un tema muy delicado y que requiere de más información para ser resuelta.

- Se acuerda el oficio.

- No hay acuerdo para suspender la votación de este numeral.

El señor Ilabaca repara en la ausencia del Ejecutivo en el debate e insiste en preguntar en orden a la forma que operará la incautación provisoria. En concreto, cuál es la operatividad. Luego observa que dado que el Ministerio del Interior no le interesa conversar sobre delitos económicos, no se han enterado sobre las modificaciones ya aprobadas en ese proyecto de ley en materia de comiso de ganancias. Solicita que el Ministerio del Interior se haga cargo de la compatibilidad entre esas modificaciones aprobadas y las que se proponen mediante el Mensaje.

Sobre la pregunta del señor Ilabaca, el señor Charme explica que en un bien inmueble se podría realizar una casa de tratamiento o actividades socioeducativas. Todas esas cuestiones serán analizadas en la especie y no serán determinadas por el legislador.

Indicaciones presentadas:

- Del señor Saffirio, al numeral 5 del artículo primero, para agregar la siguiente enmienda:

Para eliminar del inciso primero del artículo 40 de la ley N° 20.000 “o previa caución a una institución privada sin fines de lucro”.

- Del señor Leonardo Soto:

Para agregar al final de último inciso del artículo 40, la siguiente frase: “El Ministerio del Interior deberá dictar un reglamento para la regulación de las materias que trata el párrafo 3° de esta ley.”.

Puesta en votación, la indicación del diputado Saffirio es rechazada por no reunir la mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; René Saffirio, y Leonardo Soto. Votan en contra los diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Miguel Mellado (por la señora Flores), y Gonzalo Fuenzalida. (4-4-0).

Informe de Comisión de Constitución

El diputado Leonardo Soto fundamenta su voto señalando que se entregan muchas facultades a las autoridades sin un marco claro para que actúen. Vota a favor de la indicación.

El señor Saffirio solicita votación separada de los literales y apartados respectivos del numeral 5).

Sometido a votación, el número i. del literal a) del numeral 5 del proyecto de ley es aprobado por mayoría de votos. Votan a favor los diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Miguel Mellado (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida, y Leonidas Romero (por la señora Núñez). Votan en contra los diputados señores Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; René Saffirio, y Leonardo Soto. (5-4-0).

Fundamento del voto:

El señor Ilabaca señala que como fue insatisfactoria la respuesta del Senda sobre la incautación de inmuebles, la rechazará.

El señor Leonardo Soto señala que está de acuerdo que las policías puedan incautar bienes inmuebles de las bandas de narcotraficantes, pero la propuesta es insuficiente en la reglamentación que propone, especialmente, la hipótesis de bienes inmuebles con fines habitacionales. Vota en contra.

Por su parte, el señor Walker (presidente) entiende que se refiere siempre a los instrumentos efecto del delito, es decir, aquellos que dicen relación directa con la comisión del delito. Además, siempre quedará entregado al juez la atribución de decretar esta enajenación temprana. Vota a favor.

En votación, el número ii. del literal a) del numeral 5 del proyecto de ley es aprobado por unanimidad de los presentes diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Miguel Mellado (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Leonidas Romero (por la señora Núñez), y René Saffirio. (10-0-0).

Sometido a votación, número iii. del literal a) del numeral 5 del proyecto de ley es aprobado por la mayoría de votos de los diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Miguel Mellado (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida, y Leonidas Romero (por la señora Núñez). Votan en contra los diputados señores Hugo Gutiérrez y René Saffirio. Se abstienen los señores Marcos Ilabaca y Leonardo Soto. (7-2-2).

El señor Ilabaca señala que le habría gustado escuchar a las policías ya que en esta norma se les está entregando una carga relevante en torno a financiar los costos de conservación. Agrega que falta información sobre la operatividad de la norma. Se abstiene.

Por las mismas razones, se abstiene el diputado Leonardo Soto.

Puesto en votación, el literal b) del numeral 5 del proyecto de ley es aprobada por mayoría de votos por la mayoría de votos de los diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Miguel Mellado (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Leonidas Romero (por la señora Núñez), y Leonardo Soto. Votan en contra los diputados señores Marcos Ilabaca y René Saffirio. (9-2-0).

El señor Ilabaca argumenta su votación considerando esta norma como un ejercicio dilatorio dentro del juicio. Vota en contra.

Por tener relación directa con el numeral c) del numeral 5 se pone en votación previamente el numeral 6) del proyecto de ley:

Numeral 6) del Mensaje

Incorpórase un artículo 40 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 40 bis.- A solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el Juez de Garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se tratare de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existieren

Informe de Comisión de Constitución

antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se tratare de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En el evento que el bien deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

En el evento que el bien figure inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública, según lo dispuesto en el artículo 46 y el artículo 468 bis del Código Procesal Penal, cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia no condene a la pena de comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.”.

- Indicación del diputado Torrealba, para reemplazar en el inciso primero del artículo 40 bis propuesto en el numeral 6), la expresión "podrá disponer" por "dispondrá".

Puesto en votación, el numeral 6) del proyecto de ley, que incorpora un artículo 40 bis, es aprobado por mayoría de votos de los diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Miguel Mellado (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Marcos Ilabaca; Leonidas Romero (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. Vota en contra el diputado señor Hugo Gutiérrez. (10-1-0).

La indicación del señor Torrealba se rechaza por incompatible.

En consecuencia, la letra c) del numeral 5 del proyecto de ley se da por aprobada por la misma votación.

Corresponde concluir la votación del numeral 5.

Se analiza la indicación del señor Leonardo Soto para agregar al final de inciso final del artículo 40, la siguiente frase: “El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para la regulación de las materias que trata el párrafo 3° de esta ley.”

Su autor señala que se introduce la facultad para que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dicte un reglamento para la regulación de estas materias, es una facultad amplia, que el Ejecutivo puede ejercer o no, y que dice relación con la mantención, conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles sujetos con destinación provisional y proteger los derechos de los terceros de buena fe.

El señor Saffirio propone que se disponga un plazo de un año para dictar el reglamento desde la entrada en vigencia de la modificación legal.

El señor Leonardo Soto señala que el plazo se plasmará en una disposición transitoria.

Puesta en votación, la indicación del señor Soto es aprobada aprobado por mayoría de votos de los diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Miguel Mellado (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Leonidas Romero (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. Vota en contra el diputado señor Juan Antonio Coloma. Se abstiene el diputado señor Luciano Cruz-Coke. (8-1-1).

Numeral 7) del mensaje.

Informe de Comisión de Constitución

7. Modifícase el artículo 41 en el siguiente sentido:

a. Agrégase, en el inciso primero, antes del punto aparte (.) la expresión “, o a uno de los laboratorios de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile, que cuenten con equipamiento y personal apto para elaborar el protocolo de análisis químico al que hace referencia el artículo 43, que estén certificados y autorizados por el Instituto de Salud Pública, para estos efectos”.

b. Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Con todo, cuando por motivos fundados no fuere posible cumplir con el plazo señalado en el inciso anterior, a solicitud de los funcionarios que hubieren incautado las referidas sustancias o materias primas, el Ministerio Público podrá autorizar una ampliación de dicho plazo por hasta cuarenta y ocho horas adicionales.”.

c. Sustitúyese en el inciso final la frase “hidrocarburos aromáticos” por la expresión “gases o solventes inhalantes”.

El numeral 7) del proyecto de ley se deja pendiente de análisis y votación por su complejidad y solicita a los señores Charme y Motles que en la próxima sesión concurra el Ministro o, al menos, el Subsecretario de la Cartera.

El señor Fuenzalida señala que esta norma debe tener justificación en relación con el procedimiento y los “cuellos de botella”, por ello, estima oportuno que también se invite al Servicio de Salud para ver cómo se aplica en la práctica.

El señor Leonardo Soto concuerda con la propuesta del señor Walker en orden a escuchar al Subsecretario y al Ministro ya que las policías ya se pronunciaron y eran contrarios a que las policías tengan la facultad de custodia, almacenamiento y destrucción de drogas.

El señor Ilabaca señala que son las Seremi de Salud quiénes se hacen cargo de los análisis.

La señora Rebolledo recomienda invitar al ISP entidad que realiza los análisis de drogas, y tiene un control directo de la uniformidad de los servicios.

- Así se acuerda.

El numeral 7) queda pendiente.

Por último, la señora Jiles señala que ha presentado indicaciones con la finalidad de exigir un test de drogas para las autoridades públicas y Alta Dirección Pública que no está incluida en la actual regulación.

- Se analizarán oportunamente.

Sesión N° 295 de 3 de diciembre de 2020.

Numeral 7) del proyecto de ley, pendiente de debate y votación

Mensaje

7) Modifícase el artículo 41 en el siguiente sentido:

a.- Agrégase, en el inciso primero, antes del punto aparte (.) la expresión “, o a uno de los laboratorios de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile, que cuenten con equipamiento y personal apto para elaborar el protocolo de análisis químico al que hace referencia el artículo 43, que estén certificados y autorizados por el Instituto de Salud Pública, para estos efectos”.

b.- Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Con todo, cuando por motivos fundados no fuere posible cumplir con el plazo señalado en el inciso anterior, a solicitud de los funcionarios que hubieren incautado las referidas sustancias o materias primas, el Ministerio Público podrá autorizar una ampliación de dicho plazo por hasta cuarenta y ocho horas adicionales.”.

c.- Sustitúyese en el inciso final la frase “hidrocarburos aromáticos” por la expresión “gases o solventes

Informe de Comisión de Constitución

inhalantes”.

El señor Galli Subsecretario del Interior señala que se propone la obligación de remitir el protocolo de análisis clínico a los laboratorios policiales, los cuales no podrán negarse a entregar dicho documento sin incurrir en responsabilidad administrativa. Señala que la segunda modificación ha sido objeto de debate porque se complejiza la discusión penal por el nivel de pureza de la droga. El bien jurídico protegido en el delito de tráfico de drogas es la salud del consumidor sin embargo, el delito de tráfico es pluriofensivo ya que no solo afecta al consumidor sino a la sociedad toda. Considera importante reparar en dicho detalle que es eliminar la determinación de la pureza de la droga para la pureza efectos de la persecución.

El señor Ilabaca señala que parte de la propuesta fue un tema debatido con ambas policías las cuales se mostraron renuentes en aceptar una obligación de estas características. Agrega que incluso señalaron que sería mejor potenciar la labor del Instituto de Salud Pública en en análisis de drogas y estupefacientes. No entiende la razón por la cual se insiste en entregar esta atribución a las policías. Señala que dicha decisión tiene un alto costo financiero y además se le otorgará a Carabineros de Chile, institución que ha estado cuestionada por su labor. En definitiva, pregunta al Ejecutivo la razón en concreto para la propuesta en estudio.

El señor Walker (presidente) coincide con el señor Ilabaca porque se está exponiendo a las policías a la sospecha y escarnio público. Recuerda que el representante de Carabineros expresó que esta atribución no fue solicitada por la institución. Expresa que probablemente el artículo será rechazado por la Comisión e invita al señor Subsecretario para reflexionar sobre esta propuesta. Consulta también el grado de convicción que tiene el Ejecutivo sobre el otorgamiento de esta atribución a las policías.

El señor Torrealba señala que tiende a estar de acuerdo con el señor Walker en el sentido que las policías deben centrar su trabajo en las incautaciones y los análisis deben ser realizados por las instituciones especialistas en ello. Sugiere como solución entregar más plazo al ISP para realizar los análisis.

El señor Galli propone separar las discusiones. Señala que el debate primero si los laboratorios profesionales deben participar en los análisis de drogas. Carabineros actúa como perito en otros ámbitos como en accidentes del tránsito. Además esta propuesta es parte del acuerdo por Seguridad Pública firmado por el Gobierno y los parlamentarios. Esa es la razón que explica la disposición. Luego separa la cuestión relativa al acopio, almacenaje y traslado de la droga. Hoy se impone esa obligación a los servicios de salud la de almacenar y destruirla. La propuesta del Gobierno es concentrar en las policías todo el proceso y evitar atraer las labores de un organismo de salud al trabajo propio de la investigación y persecución penal. Evidentemente, hay un riesgo pero quien está mejor preparado en capacidad técnica y probidad serían los laboratorios de policías.

El señor Walker (presidente) reitera que es una inquietud transversal de los integrantes de la Comisión e invita al Ejecutivo a estudiar una propuesta

El señor Toledo expresa que comparte la visión de analizar la propuesta de modificación de manera separada. La primera propuesta se refiere a ampliar a laboratorios de policías respecto de la cual están de acuerdo porque hay alto nivel de atochamiento. Por tal, han debido llegar a convenios para priorizar los análisis químicos de las investigaciones. En definitiva están de acuerdo con la propuesta. La propuesta propone ampliar el plazo cuando haya retardo y la decisión será del juez. Finalmente, sugiere contemplar en el inciso final del artículo 41 la destrucción de contenedores que están bajo la custodia de la Fiscalía ya que la norma no se hace cargo de ello y que ésta esté a cargo del mismo laboratorio a cargo del análisis químico.

El señor Ilabaca señala que el traslado y almacenamiento está en el artículo 43 y la destrucción está en el inciso final del artículo 41 (ambos de la ley N° 20.000) donde debería incorporarse la destrucción de los contenedores al tenor de la sugerencia del señor Fiscal.

La señora Mége abogada de la Unidad Jurídica del Instituto de Salud Pública realiza la siguiente presentación. Las funciones que realiza en la actualidad dicho organismo dice relación con el análisis de sustancias estupefacientes y comparecen en calidad de peritos en los juicios de la ley N°20.000. Sobre la propuesta en concreto, repara que la letra a) señala que los laboratorios deben ser certificados por el ISP materia que no está dentro de las atribuciones que ellos tienen. Sugiere que se elimine esa frase porque en la práctica significaría que se deban certificar a ellos

Informe de Comisión de Constitución

misimos. Sobre el resto de las modificaciones, expresa no se pronunciará porque no son de su incumbencia. Deja presentación en donde se precisan las labores del ISP e insiste que es sólo de referencia y por convenio, por lo que no reciben presupuesto adicional para ello.

El señor Galli respecto del acopio y del traslado insiste que el Ejecutivo no quiere mantener la inercia actual. Sugiere avanzar.

El señor Ilabaca recuerda que solicitó la sesión pasada que no solo viniera el ISP sino también la SEREMI de Salud porque la idea era conocer cómo opera el sistema. Aun cuando se vote solo la letra a) del numeral no sería práctico. Insiste que son normas trascendentales y comparte la idea de ampliar la oferta de laboratorios, pero el almacenamiento y destrucción es otra materia. Propone trabajar en una propuesta respecto de los artículos 41 y 43 de la ley.

El señor Fuenzalida señala que lo dicho por el señor Ilabaca interpreta a todos quienes creen, incluido él, que estas propuestas deben ser mejor trabajadas. En Chile quien incauta la droga son las policías y quien almacena ésta son los servicios de Salud. Señala que sería bueno saber cuánto se incauta y cuánto está almacenado o fue destruido. Desde esa perspectiva entiende la propuesta del Ejecutivo en orden a minimizar el riesgo. Considera que el riesgo se disminuye cuando la droga pasa por menos manos.

El señor Soto, don Leonardo le parece curioso que se plantee como un avance en la persecución del narcotráfico la inclusión de carabineros en el análisis de droga cuando está fuertemente cuestionada en todos sentidos. El control de drogas sería catastrófico, porque habría incentivos perversos. Se niega tajantemente a esta propuesta.

El Presidente sugiere dejar el debate hasta aquí para que el Ejecutivo traiga una propuesta para la próxima semana.

El señor Ilabaca insiste que se debe invitar al Ministerio de Salud, a la Subsecretaria o a quien éste determine según la materia del proyecto.

- Así se acuerda.

Se levanta la sesión por la sesión en paralelo en Sala, donde se están votando proyectos informados por la Comisión.

Sesión N° 299 de 17 de diciembre de 2020.

El señor Nicolás Zamorano doctor de la Comisión de Salud Mental del Colegio Médico.

Señala que no tiene conflictos de interés para exponer sobre el tema, cuestión que cree importante hacer presente por el desarrollo de la industria de la cannabis. Destaca que el tabaco también en sus inicios señalaba ser buena para la salud, para el asma, en términos similares a lo que hoy la industria cannábica afirma respecto del uso medicinal de esta droga.

Hace presente que la opinión y postura oficial del Colegio Médico sobre el uso medicinal de cannabis ya se encuentra plasmada en un informe evacuado con ocasión del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para incorporar el uso medicinal de productos derivados de cannabis (boletín N°11.327-07).

Señala que las políticas de drogas son un espectro y en el debate ha escuchado decir que la guerra frente a las drogas ha fracasado. Expresa que la realidad es que estas políticas no es que no hayan funcionado pero podría empeorar si no se legisla con responsabilidad sobre el tema. En tal sentido, hace presente que el debate por parte de las autoridades tiene un impacto sobre la percepción riesgo por parte de la población respecto del consumo de drogas.

Luego, respecto del consumo mediante cultivo en los hogares explica que al igual que el alcohol la accesibilidad es un factor importante ya que no es lo mismo tener una botillería cerca o lejos de casa.

Explica que es complejo prescribir el uso medicinal cuando se está frente a la cannabis ya que ésta tiene muchos principios activos que dependen especialmente del proceso de cultivo. Del mismo modo, debido a esta multiplicidad de principios activos de la cannabis se dificulta la extracción de sus componentes farmacéuticos.

Informe de Comisión de Constitución

Hace presente que hay jerarquía en cuanto a que la evidencia no es la misma tratándose de una experiencia individual de un paciente a la generalizada por parte de la población.

Expresa que es importante el mensaje que se entrega a la población más joven. Añade que la cannabis produce daño cuyo relato no es visibilizado. Cita como ejemplo las personas que con su consumo sufren un efecto psicótico; la alteración en el desarrollo de actividades cotidianas como conducir un vehículo y las interacciones adversas o la dificultad de adherencia al tratamiento o empeoramiento en los cuadros médicos que el consumo de cannabis pretende complementar.

Sobre el retiro de la cannabis de la lista de drogas peligrosas (lista cuatro) por parte de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, explica que ello se debe a que desde el punto de vista personal, no poblacional, no es una droga de alto riesgo. Respecto de esta determinación de Naciones Unidas, sus fundamentos y efectos sugiere que la Comisión invite a la doctora señora Katia Gysling quien fue parte del grupo de trabajo de investigación para esta decisión.

Sobre el contenido del proyecto, valida la decisión de no cambiar el artículo en el artículo 4º el concepto de calidad por el de cantidad, especialmente en atención a las altas cantidades que se plantearon y que además no permitía distinguir entre el uso medicinal o recreacional del narcotráfico.

La señora Jiles comenta que hay una indicación que es de su autoría y que ya está aprobada por la Comisión que consagra el uso medicinal de cannabis, dentro de los marcos que le parecieron en lo personal posible para no generar los peligros que advirtió el señor Zamorano. Expresa que está en contra del uso de la droga en cualquiera de sus formas que no sea medicinal. Añade que su indicación vela por el uso medicinal bajo estricta receta médica.

Expresa que adicionalmente ha propuesto que el test de drogas sea obligatorio respecto de todas las autoridades de Gobierno y del Congreso Nacional y pregunta la opinión del señor Zamora sobre esta propuesta.

Del mismo modo, destaca la declaración del señor Zamorano en orden a que no tiene conflicto de interés ya que durante la tramitación de este proyecto se ha visto un lobby muy intenso.

Luego, pregunta la forma de aminorar el efecto del debate en la percepción de riesgo de la población.

Solicita al señor Zamorano que ahonde sobre la dificultad de prescribir cannabis y cuáles serían los parámetros que serían recomendables. Añade que su indicación propone que el uso medicinal esté restringido a receta médica y pregunta quienes serían los médicos habilitados para expedirla.

El señor Saffirio sobre la declaración del señor Zamorano en orden a que no se vería afectado por un conflicto de interés, hace presente que ha sido invitado en representación de un gremio. A continuación pregunta al señor Zamorano cuál es la evidencia con la que cuenta para afirmar que la cannabis genera episodios psicóticos, especialmente si estos brotes se han observado por el consumo de la cannabis por combustión o por gotas sublinguales que es la forma que se administra tratándose de su uso medicinal.

Respondiendo la preguntas formuladas, el señor Zamorano explica que las sustancias en su mayoría alteran la capacidad de juicio entre otras funciones cognitivas. Por tal motivo, en muchos lugares de trabajo se exige el test de droga puesto que se altera la funcionalidad de la persona y ello aumenta el riesgo de accidentes laborales. Desde un punto de vista personal, está de acuerdo con que se exija el test de drogas a las autoridades que toman decisiones que afectan a todo el país no obstante lo cual, este tipo de propuesta requiere de un análisis sustancia por sustancia.

En cuanto a la percepción de riesgo señala que se observa respecto del alcohol y el tabaco. Hay proyectos que no han sido aprobados y que prohíben la publicidad de este tipo de sustancia en centros deportivos o para niños, niñas y adolescentes.

Sobre los principios activos, explica que la cannabis tiene más de quinientas sustancias o componentes, la mayoría de los cuales son cannabinoides, por lo tanto, se estaría prescribiendo el uso de una sustancia cuyos componentes no le constan del todo al médico. Enfatiza que esto es distinto a que algunos de los componentes de la cannabis puedan ser utilizados en otros fármacos. En definitiva, es distinto recetar la planta porque sería equiparable a recetar opio en lugar de morfina.

Informe de Comisión de Constitución

Expresa que la preocupación por el consumo medicinal de plantas cultivadas en los hogares responde a la dificultad de saber los componentes de la planta. Todo remedio en Chile pasa por un conducto regular para su prescripción y uso.

Señala que es interesante estudiar el potencial médico de alguno de los componentes de la cannabis, pero de manera seria y responsable.

Sobre los brotes psicóticos después del consumo no lo dice solo por experiencia personal, sino también tienen pacientes en quienes se ha gatillado crisis psicóticas especialmente en quienes tienen susceptibilidad genética para el desarrollo de ésta como también por la cantidad consumida. Concluye que la evidencia científica contundente es que la cannabis produce sicosis.

El señor Saffirio agradece la respuesta del señor Zamorano pero insiste en su pregunta e insiste que asiste a la Comisión como dirigente de una asociación gremial.

El señor Zamorano responde al señor Saffirio que el brote psicótico se puede desarrollar por el consumo por combustión y por el consumo a través de gotas sublinguales. Reitera que ello puede deberse a la vulnerabilidad genética y a la cantidad utilizada e incluso se ha constado los brotes psicóticos en personas en que no concurren ninguna de esas dos circunstancias.

Finalmente aclara que concurre en representación del Colegio Médico que es una organización gremial y no científica, sin perjuicio de lo cual su exposición está en la línea de lo afirmado por la comunidad científica sobre el uso de cannabis.

Finalmente comparte que se quiera invitar a la comunidad científica para ilustrar el debate de los proyectos de ley.

El señor Walker (presidente) señala que este es un proyecto que dice relación con la persecución del narcotráfico y no trata sobre el consumo medicinal de cannabis.

Se continúa con el debate y votación particular del proyecto.

Numeral 7) del proyecto de ley, pendiente de debate y votación

Mensaje

7) Modifícase el artículo 41 en el siguiente sentido:

a.- Agrégase, en el inciso primero, antes del punto aparte (.) la expresión “, o a uno de los laboratorios de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile, que cuenten con equipamiento y personal apto para elaborar el protocolo de análisis químico al que hace referencia el artículo 43, que estén certificados y autorizados por el Instituto de Salud Pública, para estos efectos”.

b.- Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Con todo, cuando por motivos fundados no fuere posible cumplir con el plazo señalado en el inciso anterior, a solicitud de los funcionarios que hubieren incautado las referidas sustancias o materias primas, el Ministerio Público podrá autorizar una ampliación de dicho plazo por hasta cuarenta y ocho horas adicionales.”.

c.- Sustitúyese en el inciso final la frase “hidrocarburos aromáticos” por la expresión “gases o solventes inhalantes”.

En atención a las indicaciones que el Ejecutivo traería para la presente sesión, el señor Walker (presidente) da la palabra al Ejecutivo.

El señor Charme señala que la intención del Ejecutivo es mantener el proyecto tal como ha sido planteado. En cuanto al acopio y destrucción de droga señala que el status quo hoy es que son los servicios de salud los

Informe de Comisión de Constitución

encargados de ello luego de la incautación hecha por las policías (marítima, carabineros e investigaciones). Ante el escenario de dejar la droga en bodegas, se ha decidido que sean las policías quienes se encarguen. En definitiva, el Ejecutivo persevera en el texto original del proyecto.

El señor Ilabaca hace presente que el señor Charme no se refirió al artículo 41 que es el que está en debate. Recuerda que tanto Carabineros y Policía de Investigaciones expusieron las dificultades en hacerse cargo de este tipo de funciones. Luego, recuerda los dichos de la representante del ISP la semana pasada en orden a que este instituto no certifica. Estima que esta norma es improcedente y lamenta que el Ejecutivo no haya traído una propuesta. Finalmente recuerda que durante la última sesión se hicieron reparos respecto de las letras a) y b) del numeral 7. Anuncia su voto en contra.

El señor Walker (presidente) aclara que se están votando los numerales 7) y siguientes y el Ejecutivo no presentará indicaciones. Lo que corresponde es pronunciarse sobre el fondo.

El señor Saffirio expresa que se está discutiendo la letra a) del numeral 7 por lo tanto el señor Charme confunde el proceso de análisis químico con la custodia y destrucción. Señala que han sido demasiadas las impertinencias por parte del señor Charme además del desdén por parte del propio Ejecutivo respecto de un proyecto que es parte del programa de Gobierno.

Expresa que le da más seguridad que la custodia, destrucción y análisis químico esté a cargo de las autoridades sanitarias más que de las policías, porque hasta hoy no ha habido acusaciones en contra de médicos implicados en tráfico de drogas. Recuerda que las policías han recomendado reforzar el equipamiento y recurso humano del ISP porque ello significaría una mejora en los procesos con un costo inferior para el Estado.

Sobre el plazo, expresa que cada minuto que permanece la droga incautada es un minuto más de riesgo. Desde su perspectiva, la letra b) es inaceptable.

La señora Jiles expresa que el señor Charme ha resistido con estoicismo e incluso con gracia, la ausencia de su propio Gobierno. Solicita que se someta a votación la norma.

El señor Charme aclara que es el artículo 42 de la ley vigente el que señala que el análisis químico se hará dentro de las 48 horas por los servicios de salud. Expresa que es interpretable que el ISP no tendría la capacidad de autorizar los laboratorios, por eso se incluye el mandato legal para que lo hagan. La propuesta del Ejecutivo no conlleva la sustitución de la oferta de laboratorios de los servicios de salud, sino más bien la ampliación de dicha oferta.

El señor Saffirio expresa que el señor Charme incurre en una confusión, porque él no se opone a la subsistencia de los laboratorios de los servicios de salud en conjunto con los de las policías. Lo que él repara es que las policías participen en el proceso sea de manera complementaria o subsidiaria a los servicios de salud.

La señora Jiles pide el cierre del debate.

El señor Ilabaca solicita la votación separada de la letra c)

Puestas en votación las letras a) y b) del numeral 7) es rechazado por no reunir la mayoría reglamentaria (5-5-0). Votaron a favor las señoras y los señores Jorge Alessandri, Luciano Cruz-Coke, Jorge Rathgeb por la señora Flores, Hugo Rey por el señor Fuenzalida y Erika Olivera por la señora Núñez. Votaron en contra las señoras y los señores Matías Walker (presidente), Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, René Saffirio y Leonardo Soto. No hubo abstenciones.

Fundamento del voto:

El señor Soto, don Leonardo expresa que entregar atribuciones en materia de drogas a las policías es una mala idea que solo perjudica al combate contra el narcotráfico. Señala que en definitiva es una propuesta sin reflexión. Vota en contra.

El señor Walker, don Matías lamenta que el Ejecutivo no haya recogido las observaciones de los diputados ni de las policías sobre la cadena de custodia de la droga. Vota en contra.

Puesta en votación la letra c) del numeral 7) es aprobado por la unanimidad de los (as) integrantes presentes de la

Informe de Comisión de Constitución

Comisión (11-0-0) señoras y señores Matías Walker (presidente), Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Jorge Rathgeb por la señora Flores, Hugo Rey por el señor Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Erika Olivera por la señora Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto.

Numeral 8)

Modifícase el artículo 43 en el siguiente sentido:

a) Introdúcense al inciso primero las siguientes enmiendas:

i.- Intercálase entre la expresión “El Servicio de Salud” y la voz “deberá”, la expresión “o el laboratorio perteneciente a las instituciones policiales, en su caso,”.

Incompatible con lo ya resuelto.

ii.- Sustitúyese la expresión “, contenido, composición y grado de pureza” por “contenido y composición”.

iii.- Incorpórase a continuación del punto aparte (.), la expresión “Las instituciones no podrán negarse a emitir este protocolo, so pena de incurrir en las responsabilidades administrativas que correspondan.”.

b) Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“El traslado y almacenamiento de estas sustancias que tenga lugar con posterioridad a la elaboración del protocolo dispuesto en el inciso primero y su consecuente destrucción, estarán a cargo de Carabineros de Chile de conformidad al procedimiento que establecerá un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para tal efecto.”.

c) Reemplázase, en el inciso final, la frase “inciso cuarto del artículo 40” por “artículo 40 bis”.

El numeral i de la letra a) se declara rechazada por ser incompatible con lo ya resuelto por la Comisión.

Sobre el literal ii de la letra a) el señor Soto señala que correspondería eliminar la referencia a la pureza, al tenor de lo ya aprobado.

La señora Jiles expresa que es una discusión que ya se tuvo y la postura de la mayoría era la necesidad de mantener el concepto de pureza. Señala que se debería rechazar esta propuesta.

El señor Walker (presidente) señala que esto fue materia del numeral 1) del proyecto de ley.

Puesto en votación el literal ii de la letra a) del numeral 8) es rechazado por no alcanzar la mayoría reglamentaria (6-6-0). Votaron a favor las señoras y señores Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Jorge Rathgeb por la señora Flores, Hugo Rey por el señor Fuenzalida y Erika Olivera por la señora Núñez. Votaron en contra las señoras y los señores Matías Walker (presidente), Hugo Gutiérrez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, René Saffirio y Leonardo Soto.

Respecto del numeral iii de la letra a) el señor Saffirio propone que solo se refiera al servicio de salud, ya que las instituciones policiales no estarán incluidas en dichas funciones, al tenor de lo ya aprobado por la Comisión.

Indicación del señor Saffirio:

- Al numeral iii para reemplazar la frase “Las instituciones” por “El Servicio de Salud”.

El señor Charme corrobora lo señalado por el señor Saffirio.

El señor Walker (presidente) señala que es importante que el órgano respecto del cual la Comisión quiere mantener dicha función esté obligado a emitir el protocolo respectivo.

Puesto en votación el numeral iii de la letra a) del numeral 8) con la indicación del señor Saffirio es aprobado por la

Informe de Comisión de Constitución

unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (12-0-0) señoras y señores Matías Walker (presidente), Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Jorge Rathgeb por la señora Flores, Hugo Rey por el señor Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Erika Olivera por la señora Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto.

La letra b) se declara incompatible con lo ya aprobado.

La indicación del señor Torrealba al numeral iii de la letra a), se entiende rechazada por ser incompatible con lo ya aprobado:

Del diputado Torrealba, al artículo primero, para reemplazar el ordinal iii del literal a) del número 8) por el siguiente:

"iii. Incorpórase a continuación del punto aparte (.), la expresión "Las instituciones no podrán negarse a emitir este protocolo, so pena de incurrir en las responsabilidades administrativas que correspondan. El protocolo al que se refiere este inciso solo se utilizará para fines de investigación científica, y en ningún caso tendrá efectos en la determinación del delito investigado o de la participación de quienes fueren objeto de persecución penal por el mismo."."

El señor Charme considera que no son incompatibles porque en este caso está haciendo referencia al traslado, acopio y destrucción de la droga y no se produciría por lo tanto el efecto "carambola" del Código Civil.

El señor Walker (presidente) expresa que la disposición hablaba de almacenamiento y la norma ya está votada.

El señor Ilabaca solicita que el señor Charme haga uso de la palabra cuando corresponda ya que considera una falta de respeto permanente hacia la Comisión su forma de intervenir.

El señor Cruz-Coke expresa que el señor Charme solo estaba tratando de ilustrar el debate.

La señora Jiles explica al señor Cruz-Coke que el señor Charme hizo una rutina de humor en la cual se refirió al principio de carambola del Código Civil y que a ella le causa gracia, pero entiende la molestia de otros diputados ante dichas expresiones, especialmente considerando que el señor Charme concurre a la Comisión en representación del Gobierno.

Respecto de la letra c) del número 8) del proyecto de ley la señora Rebolledo abogada del Ministerio Público, señala que se hace una remisión normativa al artículo 40 bis que se refiere a la enajenación temprana por parte de la Dirección General de Crédito prendario en pública subasta. Sugieren que dicha referencia sea eliminada y en su lugar se incorpore la posibilidad de venta directa y destrucción de la droga. Explica que la venta en pública subasta aumenta el riesgo de desviación y además algunas sustancias químicas sin conservación sanitaria se degradan y son inutilizables después de cierto plazo, como el ácido sulfúrico que pierde sus propiedades y representa un peligro para la salud.

El señor Walker señala que al tenor de la propuesta de la señora Rebolledo se hace aún más evidente la necesidad de contar con la presencia del Ministerio de Salud en este debate.

El señor Ilabaca comparte la observación del señor Walker especialmente para conocer el rol de los servicios de salud en la cadena de custodia, almacenaje y destrucción de las drogas por parte de los servicios de salud.

- Se deja constancia en acta de la indicación presentada por el señor Saffirio:

Al inciso final del artículo 43, para agregar después de la palabra "enajenados" la frase "mediante venta directa o determina su destrucción".

Sesión N° 305 de 7 de enero de 2020.

Numeral 8) continuación.

- Texto boletines refundidos:

En el artículo 43:

Informe de Comisión de Constitución

a. En su inciso primero:

i. Reemplácese la oración “como, asimismo, un informe acerca de los componentes tóxicos y psicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública” por “indicando si la sustancia está incluida en el reglamento al que alude el artículo 63, y en el evento que así fuere, la calificación que le corresponde”.

- Indicación del señor Jaime Mulet al inciso primero del artículo 43:

Reemplázase la oración “como, asimismo, un informe acerca de los componentes tóxicos y psicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública” por “indicando si la sustancia está incluida en el reglamento al que alude el artículo 63, y en el evento que así fuere, la calificación que le corresponde”.

El señor Illabaca expresa que el texto del diputado Mulet es idéntico a la moción refundida que es de su autoría.

La abogada asesora de la Unidad Especializada de Drogas del Ministerio Público, señora Lorena Rebolledo, hace presente que respecto del artículo 43, el elemento “pureza” no debiera ser incorporado en este artículo al tenor de las votaciones previas.

Respecto de la remisión al reglamento, aclara que hay dos reglamentos de aplicación de la ley N° 20.000, los reglamentos números 867 y 1.358 referidos a las drogas, y a los precursores y componentes químicos de las drogas, respectivamente. En definitiva, por la remisión expresa del artículo 63 al reglamento, la indicación y el texto de la moción refundida señalada serían innecesarias.

Puesto en votación, el texto de la moción refundida (y la indicación del señor Mulet, ambos textos idénticos) es rechazado por la unanimidad de los integrantes presentes diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Leopoldo Pérez (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Marcos Illabaca; Miguel Mellado (por la señora Núñez); Rene Saffirio, y Leonardo Soto. (0-8-0).

Literal c) del numeral 8 del mensaje:

8. Modifícase el artículo 43 en el siguiente sentido:

c) Reemplázase, en el inciso final, la frase “inciso cuarto del artículo 40” por “artículo 40 bis”.

El diputado Walker (presidente) expresa que la propuesta sería una adecuación formal.

Puesta en votación, la letra c) del numeral 8 es aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Leopoldo Pérez (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Marcos Illabaca; Miguel Mellado (por la señora Núñez); Rene Saffirio, y Leonardo Soto. (8-0-0).

La señora Rebolledo del Ministerio Público recuerda que el inciso final fue parte de la discusión en la sesión pasada, porque para el Ministerio Público era importante que quede incorporada expresamente la venta directa o destrucción de los precursores o sustancias químicas esenciales, no compartiendo la remisión al artículo 40 bis, es decir, a la pública subasta por los riesgos existentes. Agrega además, que hay precursores que no se pueden vender porque se degradan.

Propone la siguiente redacción: “Las sustancias químicas deberán ser enajenadas a través de venta directa, autorizada por el juez de garantía a solicitud del Ministerio Público, y efectuada por el Servicio de Salud respectivo o destruido por el organismo competente conforme al reglamento que al efecto dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.

El señor Illabaca expresa que la observación del Ministerio Público era pertinente en la discusión del artículo 40 bis pero no respecto de esta disposición. Para ello sería necesario reabrir el debate.

La subsecretaria de Prevención del Delito, señora Katherine Martorell, señala que se trata de un proyecto sumamente importante para el Gobierno y solicita se dé la palabra al señor Motles.

Informe de Comisión de Constitución

El asesor jurídico del Ministerio del Interior, señor Ilan Motles, expresa que la propuesta del Ministerio Público viene a complementar lo señalado el inciso final del artículo 43. El inciso cuarto del artículo 40 fue rechazado. Explica que la pública subasta se justifica por transparencia y trazabilidad de todos los bienes incautados. Para el caso concreto de los precursores químicos es atendible la solicitud del Ministerio Público. Sugiere aprobar ambas propuestas.

El diputado Walker (presidente) estima pertinente la observación de fondo que plantea el Ministerio Público. Si bien formalmente el literal c) está aprobado, se dejará pendiente este artículo, y las indicaciones presentadas a este.

- Indicación presentada por el señor Saffirio, al inciso final del artículo 43, para agregar después de la palabra “enajenados” la frase “mediante venta directa o determinada su destrucción”.

- Indicación del señor Mulet, para agregar el siguiente inciso final:

“El protocolo al que se refiere este artículo sólo podrá ser utilizado por el juez para determinar la calificación que le corresponde a la sustancia respectiva en el reglamento al que alude el artículo 63, sin que pueda otorgársele otro efecto a su inclusión o exclusión como prueba en el proceso penal respectivo.”.

Se deja pendiente la votación de las indicaciones presentadas y la posibilidad de reabrir debate de las disposiciones pertinentes para trabajar en una indicación que recoja la discusión.

Numeral 9

9. Modifícase el artículo 45 en el siguiente sentido:

a. Intercálase en el inciso primero entre la expresión “por terceros a sabiendas” y la expresión “del destino u origen”, la expresión “o no pudiendo menos que conocer”.

b. Incorpórase un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor u otros bienes que sean de propiedad del imputado.”.

El señor Motles señala que la letra a) busca ampliar el rango de acción, es decir, que no sea necesario acreditar dolo o conocimiento efectivo, sino que contempla el caso de negligencia (“no pudiendo menos que conocer” el destino u origen de los bienes), especialmente, en la utilización de testafierros o “palos blancos” para evitar trazabilidad de los bienes.

El diputado Leonardo Soto expresa que estas normas son esenciales para romper la cadena de negocio del narcotráfico. Se favorece la persecución del gran narcotráfico que debería el foco del proyecto.

A su vez, el diputado Leopoldo Pérez pregunta si el Servicio de Impuestos Internos está contemplado dentro de la cadena de cruce de información para evitar el blanqueo de dineros a través de actividades económicas de fácil liquidez, como moteles y botillerías.

El diputado Leonardo Soto considera pertinente la observación del diputado Pérez y sugiere abrir la posibilidad de levantar el secreto bancario respecto de estas actividades.

El diputado Leopoldo Pérez señala que se puede resolver su observación en forma más simple, la exigencia de la boleta electrónica permitirá mayor cruce de información y fiscalización. A su juicio, se debería dar potestad al Ministerio Público para que realice las investigaciones en conjunto con el Servicio de Impuestos internos.

El señor Motles observa que el proyecto incluye el decomisar los bienes en etapas tempranas del procedimiento, no obstante, este artículo permite ampliarlo, en la sentencia condenatoria, a otros bienes cuya tenencia por parte de terceros “no podían menos que conocer” que eran de origen ilícito.

Sometido a votación, el numeral 9) del proyecto de ley fue aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes diputados señores Matías Walker (Presidente de la Comisión); Luciano Cruz-Coke; Leopoldo Pérez (por la

Informe de Comisión de Constitución

señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Marcos Ilabaca; Miguel Mellado (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. (9-0-0).

Numeral 10

10. Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

a. Sustitúyese en el inciso primero la expresión “si carecieren de valor” por “por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha Institución”.

b. Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al Juez de Garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, no procediendo en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

c. Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, de la siguiente forma:

i. Intercálase entre las expresiones “consumo de drogas” y “, tratamiento y rehabilitación”, la expresión “y alcohol”.

ii. Intercálase entre las expresiones “por la drogadicción.” y “Un reglamento”, la expresión “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio. No obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados igualmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley.”.

El señor Saffirio observa el inciso primero de la norma vigente en que se señala que el producto de los bienes decomisados ingresarán a un “fondo especial” del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Cree que la disposición debiera hacer referencia a que el ingreso debiera ser una partida especial de la ley de Presupuestos del Sector Público. De este modo existiría la obligación de dar cuenta de los fondos.

La señora Rebolledo del Ministerio Público señala que en el nuevo inciso segundo, luego de la expresión “Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente” se debiera señalar “a un organismo público”, ya que la destinación provisional no es privativa de Senda, para que haya coherencia entre los artículos 40 y 46.

Luego, señala que hay un vacío legal respecto del destino de los dineros incautados que no han sido objeto de la pena de comiso y que no han sido reclamados por sus dueños, dado que actualmente ingresan a las rentas generales de la Nación.

Finalmente, en el punto ii) del literal c), propone que parte del producto de la enajenación será destinada al financiamiento de proyectos concursables desarrollados por el Ministerio Público y las unidades policiales que tengan a su cargo la investigación penal de delitos por tráfico de drogas, conforme a bases de licitación aprobadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El señor Mauricio Fernández del Ministerio Público complementa lo señalado por la señora Rebolledo, expresa que hay una decisión legislativa sobre el destino de los bienes decomisados. Añade que el destino actual es a programas de prevención y rehabilitación, pero está incompleto en lo que se refiere a control o persecución de criminalidad ya que solo se contempla en lavado de activos (artículo 37 de la ley N° 19.913). Insta a mirar en conjunto la destinación en materia de control.

El señor Walker (presidente) considera sustantivas las observaciones del Ministerio Público e invita al Ejecutivo a convocar al Ministerio Público para que se presenten una propuesta para la próxima sesión.

El señor Saffirio expresa que no debería existir ninguna conexión entre las obligaciones que la Policía y el comiso

Informe de Comisión de Constitución

de los bienes producto de la comisión de estos delitos. Señala estar de acuerdo que llegue a los fondos generales de la Nación y a la prevención. Añade que hay experiencia comparada que muestra que dicha conexión no es buena y produce un incentivo perverso para “quitadas” o “pasadas de cuentas” en grupos de narcotraficantes.

El señor Charme expresa que no tendrían problemas en que se señale que los destinatarios sean el SENDA y otros servicios públicos. Hace presente su diferencia respecto a la concursabilidad de los recursos mencionada por la señora Rebolledo porque actualmente existe un sistema de evaluación respecto del uso de los concursos. En definitiva, está de acuerdo con la propuesta del señor Saffirio.

Expresa que durante el 2018 ingresaron por este concepto 2.500 millones de pesos; el año 2019 fueron 2.700 millones de pesos y el año 2020, 1.943 millones de pesos al fondo. Señala que el presupuesto total del Servicio es de 79.000 millones de pesos, por lo tanto, el ingreso de los fondos provenientes de la ley N° 20.000 es un aporte pero no constituye la totalidad de los recursos a disposición del Servicio a su cargo.

Señala que el alcohol es la droga lícita más consumida y el Servicio se ve limitado para destinar fondos a la prevención y rehabilitación en esta materia.

La señora Martorell expresa su acuerdo con la observación del señor Saffirio y comparte que la concursabilidad de los fondos propuesta por la Fiscalía, no sería recomendable. Sugiere que sea el reglamento el encargado de señalar los porcentajes destinados a cada rubro mencionado.

El señor Walker (presidente) reitera que la coordinación entre Ministerio Público y Gobierno debe reflejarse en indicaciones porque no puede haber contra puntos en cada artículo del proyecto.

El señor Saffirio sugiere que el Ejecutivo presente las indicaciones pertinentes para no rechazar la norma completa.

Sesión N° 309 de 14 de enero de 2020.

El señor Walker (presidente) recuerda que la sesión pasada se abordaron las modificaciones al numeral 10) del proyecto ocasión en la cual sugieron discrepancias entre el Ministerio Público y el Ejecutivo.

Numeral 8 inciso final, pendiente

- Mensaje:

c. Reemplázase, en el inciso final, la frase “inciso cuarto del artículo 40” por “artículo 40 bis”.

- Boletín N° 12668-07 (señor Mulet).

“El protocolo al que se refiere este artículo sólo podrá ser utilizado por el juez para determinar la calificación que le corresponde a la sustancia respectiva en el reglamento al que alude el artículo 63, sin que pueda otorgársele otro efecto a su inclusión o exclusión como prueba en el proceso penal respectivo.”.

- Indicaciones

a) Del señor Saffirio

Al inciso final del artículo 43, para agregar después de la palabra “enajenados” la frase “mediante venta directa o determinada su destrucción”.

b) Indicación del señor Mulet

c) Nueva indicación del señor Fuenzalida y de la señora Jiles

Modifícase el inciso final del Art. 43, en los siguientes términos:

“Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el artículo 40 bis o a solicitud del Ministerio Público con autorización del

Informe de Comisión de Constitución

juez de garantía a través de venta directa o destruidos por el Servicio de Salud respectivo, conforme el inciso tercero del artículo 41 de la ley.”.

Se da la palabra a los autores de las indicaciones.

El señor Saffirio expresa que con la indicación que presenta el señor Fuenzalida se comprende el texto de la suya. Retira su indicación.

El señor Fuenzalida señala que el texto responde a un trabajo con el Ministerio Público y el Ejecutivo en orden a superar las diferencias que surgieron en el debate en la sesión pasada.

La señora Jiles solicita suscribir la indicación del señor Fuenzalida. El señor Fuenzalida acepta.

El señor Walker (presidente) expresa su acuerdo con la indicación del señor Fuenzalida.

El señor Charme, director nacional del Senda y el señor Luis Toledo, fiscal del Ministerio Público, corroboran los dichos del señor Fuenzalida y agradecen a la Comisión la oportunidad de llegar a esta solución técnica.

El señor Soto, don Leonardo considera adecuada la propuesta ya que incluye al Servicio de Salud.

Puesta en votación la indicación del señor Fuenzalida es aprobada por la unanimidad de las y los integrantes presentes señoras y señores Matías Walker (presidente), Luciano Cruz-Coke, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto. (8-0-0)

Sobre la indicación del señor Mulet, idéntica a la propuesta del proyecto boletín N°12.668-07, la señora Jiles expresa que se deben tratar las indicaciones presentadas por los parlamentarios. No obstante lo anterior, recuerda que se había rechazado en la sesión pasada.

El señor Velásquez, abogado secretario de la Comisión aclara que no fue objeto de votación.

El señor Saffirio consulta si es posible que un diputado presente una indicación idéntica a la del proyecto de ley que pretende modificar.

El señor Soto, don Leonardo expresa que concuerda con el señor Saffirio, porque hay dos normas idénticas del mismo autor no obstante lo cual considera que deben ser sometidas a votación porque no es incompatible, sino más bien trata otras materias distintas. Solicita escuchar al Ministerio Público para que de su opinión sobre esta indicación.

El señor Velásquez señala que la ley orgánica y el reglamento de la Cámara de Diputados solo establecen requisitos formales para la presentación de indicaciones, todos los cuales se cumplen con la indicación del señor Mulet. Por lo tanto, debe tenerse por presentada.

El señor Toledo expresa que esta indicación dice relación con parte de la historia del artículo 43 ya que efectivamente el protocolo de análisis químico se le fue otorgando valor probatorio casi como elemento del tipo penal. Este inciso final propuesto es adecuado porque elimina la posibilidad de darle valor probatorio a este análisis y sólo enfatiza su valor técnico.

Puesta en votación la indicación del señor Mulet es aprobada por la unanimidad de las y los integrantes presentes de la Comisión señoras y señores Matías Walker (presidente), Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Nuñez, René Saffirio y Leonardo Soto. (9-0-0).

Numeral 10, continuación

- Mensaje

10. Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

a. Sustitúyese en el inciso primero la expresión “si carecieren de valor” por “por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha Institución”.

Informe de Comisión de Constitución

b. Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al Juez de Garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, no procediendo en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

c. Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, de la siguiente forma:

i. Intercálase entre las expresiones “consumo de drogas” y “, tratamiento y rehabilitación”, la expresión “y alcohol”.

ii. Intercálase entre las expresiones “por la drogadicción.” y “Un reglamento”, la expresión “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio. No obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados igualmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley.”.

- Indicación del señor Fuenzalida

Modifícase el artículo 46, en los siguientes términos:

1.- Incorpórese un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol u otro organismo público, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al Juez de Garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, no procediendo en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

2.- Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, de la siguiente forma:

a) Intercálese entre las expresiones “dineros en tal situación” e “ingresarán”, la frase “así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

b) Intercálese entre las expresiones “por la drogadicción.” y “Un reglamento”, la expresión “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio. Un reglamento establecerá la forma de distribución de los fondos, así como los mecanismos que garanticen la transparencia de los actos tendientes a su traspaso.”.

3.- Incorpórese un nuevo inciso cuarto, pasando el actual a ser quinto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“No obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicadas a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la comisión de dichos delitos, en la forma que lo establezca el Reglamento señalado en el inciso anterior.”.

La señora Jiles pregunta la compatibilidad de la letra c) del proyecto y el literal ii) son incompatibles. Además no está de acuerdo con destinar recursos a las policías. Solicita en consecuencia, la votación separada del literal ii).

El señor Saffirio expresa que efectivamente, en la indicación se reafirma la idea de entregar recursos de los bienes decomisados a las policías. Declara que está en contra de este punto.

El señor Fuenzalida aclara que en el artículo 46 contiene tres incisos, el inciso final es el que se refiere a la entrega

Informe de Comisión de Constitución

de recursos a las policías. El punto de preocupación de la señora Jiles está en el inciso cuarto y ella puede pedir votación separada respecto de las materias que estime conveniente.

El señor Walker (presidente) dispone la votación letra por letra, en el orden del comparado.

- Así se procede.

Puesto en votación el literal a) del numeral 10) del proyecto de ley es aprobado por mayoría de votos (8-1-0) Votaron a favor los señores Matías Walker (presidente), Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez y Leonardo Soto. Votó en contra el señor René Saffirio. No hubo abstenciones.

Puesto en votación la indicación letra b) número 2) de la indicación del señor Fuenzalida es aprobada por la mayoría de votos (7-3-0). Votaron a favor las señoras y señores Matías Walker (presidente), Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Miguel Mellado por la señora Núñez y Leonardo Soto. Votaron en contra la señora Pamela Jiles y los señores Hugo Gutiérrez y René Saffirio. No hubo abstenciones. OK

Puesta en votación la letra a) número 2) de la indicación del señor Fuenzalida al inciso segundo del artículo 46 de la ley N°20.000, es aprobada por mayoría de votos (10-1-0) votaron a favor las señoras y señores Matías Walker (presidente), Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto. Votó en contra el señor Hugo Gutiérrez. OK.

Puesto en votación el numeral i de la letra c) del numeral 10 del proyecto de ley es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (11-0-0) señoras y señores Matías Walker (presidente), Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto. OK

Puesta en votación la letra b) de la indicación del señor Fuenzalida es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (11-0-0) señoras y señores Matías Walker (presidente) Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto.

Respecto del número 3) de la indicación del señor Fuenzalida, el señor Ilabaca solicita votar por separado la frase que se reproduce a continuación:

“, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la comisión de dichos delitos,”

Puesta en votación la indicación número 3) del señor Fuenzalida sin la frase transcrita, es aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (11-0-0), señoras y señores Matías Walker (presidente) Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto.

Puesta en votación la frase transcrita, es aprobada por mayoría de votos (6-5-0). Votaron a favor los señores Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez y Miguel Mellado por la señora Núñez. Votaron en contra la señora Pamela Jiles y los señores Marcos Ilabaca, René Saffirio, Leonardo Soto y Matías Walker (presidente). No hubo abstenciones

Fundamento del voto:

El señor Soto, don Leonardo expresa que tal como lo ha sostenido durante la tramitación del presente proyecto, considera inadecuado entregar recursos provenientes de las incautaciones a las policías que las realizan. Vota en contra.

El señor Walker, don Matías expresa que su voto en contra no responde a la desconfianza hacia las policías sino porque la función y misión de las policías es incompatible con la propuesta del señor Fuenzalida. Vota en contra.

Informe de Comisión de Constitución

Indicación al artículo 50

De las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Camilo Mirosevic, para modificar el artículo 50º de la ley Nº20.000 en el siguiente sentido:

a) Para agregar la palabra “ostensiblemente”. (No precisa ubicación).

b) Para agregar el siguiente inciso final

“El conocimiento de la falta que se regula en este artículo, su procedimiento y eventual sanción corresponderá al Juzgado de Policía Local de la comuna en que se haya incurrido en la respectiva falta.”

El señor Soto, don Leonardo expresa que hubiera preferido no tratar el consumo de drogas en este proyecto y esta indicación responde a la insistencia del Ejecutivo en incorporar al microtráfico y consumo en el artículo 4º. Por tal motivo, se precisa que se configura una falta cuando la persona porta drogas, pero lo hace ostensiblemente.

El señor Fuenzalida pregunta la razón para dar competencia a los Juzgados de Policía Local.

El señor Soto, don Leonardo la idea es liberar a los juzgados de Garantía de trabajo innecesario, porque el porte de drogas no es delito, sino falta.

La señora Jiles expresa que es un error promovido por el Gobierno confundir esta legislación con el consumo personal. Se debe entender que esta legislación busca perseguir y sancionar el narcotráfico. Luego expresa que no ve sentido en radicar la competencia de este tipo de faltas en los Juzgados de Policía Local ya se genera el efecto de promover el consumo. Observa además la ambigüedad de la palabra “ostensiblemente”. Solicita a sus autores que retiren la indicación para separar la discusión sobre el consumo. Anuncia su voto en contra.

El señor Walker (presidente) expresa que la actual disposición se pone en dos hipótesis: quienes porten y tengan para consumo personal y exclusivo y añade que aquello está despenalizado. Recuerda que fue el Ejecutivo quien trajo el tema del consumo de drogas a este proyecto, partiendo por la presencia del director del SENDA durante toda la tramitación del proyecto. Le parece razonable la propuesta del señor Soto.

El señor Fuenzalida señala que la palabra ostensiblemente no le parece adecuada. Luego sobre la argumentación del señor Soto, señala que con la competencia de los Juzgados de Policía Local no habría persecución penal por parte del Ministerio Público. Aquello podría privar al órgano persecutor de contar con información valiosa para la investigación del narcotráfico.

El señor Soto, don Leonardo enfatiza que se está hablando del porte y posesión de drogas. Precisa que ostensiblemente es aquello de lo que se hace alarde o exhibición. Si la oculta en sus ropas, la policía no podría detenerlo ni ser llevado a la Justicia.

La señora Jiles solicita que los invitados aclaren el alcance de la indicación del señor Soto.

El señor Saffirio hace presente que la propia ley vigente en un texto que busca sancionar el narcotráfico se incorpora un artículo 50 que sanciona a los consumidores bajo ciertas condiciones. Se produce una situación anormal. Porque el consumo privado no está sancionado y ahora se sancionaría si es ostensible. Considera que aquello sería un paso muy abrupto. Tiende a compartir la idea que estas materias sean competencia de los Juzgados de Policía Local y que se exija que sea ostensiblemente.

Queda pendiente del debate y la votación de esta indicación.

Se deja constancia de la indicación presentada por el señor Walker, don Matías:

1.- Para intercalar el siguiente nuevo artículo:

Artículo. Modifícase el decreto con fuerza de ley N°4, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, en el siguiente sentido:

Informe de Comisión de Constitución

a. Al artículo 39, intercálase un nuevo inciso segundo, pasando el actual segundo a ser tercero, del siguiente tenor:

“Las personas naturales que aporten de conformidad al inciso anterior, deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 39 bis”.

b. Intercálase un nuevo artículo 39 bis, en el siguiente tenor:

“En ningún caso los partidos políticos podrán recibir financiamiento de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19366, 19.913 y 20.000.

Asimismo, los partidos políticos deberán remitir trimestralmente al Ministerio Público el nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes de conformidad al artículo 39.

En el evento que el Ministerio Público advierta la existencia de financiamiento proveniente de personas naturales que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero, el partido político deberá poner de inmediato a disposición los antecedentes para la investigación de los hechos y los dineros provenientes de dichos aportantes deberán ser depositados en el Banco del Estado de Chile.

Lo dispuesto en este artículo, es sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan”.

c. Intercálase el siguiente artículo 65 bis nuevo:

“La sanciones dispuestas en el artículo anterior se aplicarán también en caso de infracción a lo dispuesto en el artículo 39 bis.

En caso de reincidencia o de negligencia inexcusable de haber recibido aportes de personas que se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19366, 19.913 y 20.000 o se acredite la participación dolosa del presidente o sus tesoreros, se aplicará como sanción la suspensión o disolución del partido. Además, los integrantes del órgano ejecutivo quedarán inhabilitados, por el término de ocho años, para ocupar cargos directivos en un partido político, salvo que acrediten no haber tenido conocimiento del hecho.”

2.- Para intercalar el siguiente nuevo artículo:

Artículo. Modifícase el decreto con fuerza de ley N°3, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N°19.884, Orgánica Constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, en el siguiente sentido:

a. Al artículo 19, agrégase al inciso primero, luego del punto final, el siguiente texto:

“Asimismo, las personas naturales deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 28 bis”.

b. Al artículo 12, suprimase el siguiente párrafo del inciso primero: “si éstos pudieren ser identificables,”

c. Intercálase un nuevo artículo 28 bis, del siguiente tenor:

“Prohíbense los aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19366, 19.913 y 20.000.

Asimismo, se prohíbe a los precandidatos y candidatos efectuar, con ocasión de gastos electorales, cualquier desembolso o contribución de conformidad a los conceptos establecidos en el artículo 2, que tengan relación con personas naturales que se encuentren en los casos establecidos en el inciso anterior. La misma prohibición se aplicará a las personas jurídicas, cuando cualesquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en

Informe de Comisión de Constitución

el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones. Para ello, la persona natural o jurídica receptora del gasto electoral deberá declarar que no se encuentra en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero”.

d. Al artículo 34, intercálase luego de las letras a) y b), la siguiente nueva letra c):

“c) Incumplir la prohibición establecida en el artículo 28 bis de forma reincidente, bajo negligencia inexcusable o participare dolosamente en ello, salvo que acreditare no haber tenido conocimiento en el hecho.”

e. Al artículo 40, incorpórese un nuevo inciso final, del siguiente tenor:

“Con todo, tampoco podrán ejercer estos cargos quien hubiere sido formalizado de la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o haya sido condenada por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19366, 19.913 y 20.000”.

f. Al artículo 42, incorpórese un nuevo inciso final, del siguiente tenor:

“Estas nóminas, además, deberán ser remitidas al Ministerio Público individualizando al titular o reemplazante con el nombre completo y número de cédula de identidad a fin de corroborar que no se encuentre en ninguno de los casos establecidos en el inciso final del artículo 40. En el evento que el Ministerio Público advierta que incurra en alguna de estos casos, deberán removerle de inmediato del cargo y remitir todos los antecedentes necesarios para la investigación de los hechos”.

g. Intercálase un nuevo artículo 47 bis, del siguiente tenor:

“En el mismo plazo contemplado en el artículo anterior, deberán remitir al Ministerio Público el nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes de conformidad al artículo 9 y respecto de quienes han incurrido en gastos electorales de conformidad al artículo 2.

En el evento que el Ministerio Público advierta la existencia de financiamiento proveniente de personas naturales que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero del artículo 28 bis, se deberá poner de inmediato a disposición los antecedentes para la investigación de los hechos y los dineros provenientes de dichos aportes deberán ser depositados en el Banco del Estado de Chile.

Si el Ministerio Público advirtiera la existencia de personas naturales o jurídicas respecto de las que se haya efectuado gastos electorales de conformidad al artículo 2 y se encuentre en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero del artículo 28 bis, se deberá poner de inmediato a disposición todos los antecedentes que contribuyan a la investigación de los hechos y sus gastos serán rechazados en los términos del artículo 51.

Lo dispuesto en este artículo, es sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan”.

3) Para incorporar el siguiente artículo nuevo:

Artículo. Modifícase el decreto con fuerza de ley N°2 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinio, para agregar un inciso final nuevo en el artículo 3, del siguiente tenor:

“No podrá ser candidato a cargo a ninguna elección popular quien se encontrare formalizado de la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19366, 19.913 y 20.000”.

- Se deja constancia de la siguiente indicación del señor Walker:

Para incorporar un nuevo artículo, del siguiente tenor:

“Artículo nuevo.- Modifícase el Código Penal en el siguiente sentido. Para intercalar un nuevo artículo 251 septies en el párrafo IX Ter sobre normas comunes a los párrafos anteriores.

“Los delitos contemplados en los artículos 2481, 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la

Informe de Comisión de Constitución

investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19.366, 19.913 y 20.000, la pena deberá ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondrá en el caso de provenir personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones”.

Sesión N° 313 de 26 de enero de 2020.

Indicación al artículo 50, pendiente

De las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Camilo Mirosevic, para modificar el artículo 50° de la ley N°20.000 en el siguiente sentido:

a) Para agregar en el inciso tercero la palabra “ostensiblemente”

b) Para agregar el siguiente inciso final

“El conocimiento de la falta que se regula en este artículo, su procedimiento y eventual sanción corresponderá al Juzgado de Policía Local de la comuna en que se haya incurrido en la respectiva falta.”

El señor Fuenzalida recuerda que esta indicación fue objeto de debate durante la sesión pasada. Reitera que la palabra ostensiblemente no contribuye en aclarar la sanción penal respecto del porte o tenencia de drogas en lugares públicos. Respecto de otorgarle competencia a los Juzgados de Policía Local, observa que se excluye al Ministerio Público siendo éste un impidiendo para que servicio acceda a la persecución e información de este tipo de faltas.

El señor Gutiérrez solicita se escuche a los invitados sobre esta propuesta.

La señora Ana María Gazmuri, de la Fundación Daya expresa que es importante considerar que del total de las detenciones entre 2002 y 2019, el 53% de las detenciones por la ley N°20.000 son por porte, es decir usuarios personales que no tienen relación con el narcotráfico o el tráfico de drogas. Expresa que es importante considerar el porte el porte como acto preparatorio lícito del consumo personal y privado.

Agrega que se está hablando de faltas equivalentes a aquellas aplicadas a quienes consumen alcohol en la vía pública. Solicita escuchar a la Defensoría Penal Público.

El señor Mellado solicita consultar la opinión del Ministerio Público sobre esta propuesta.

El señor Luis Toledo fiscal del Ministerio Público, aclara que el concepto contemplado en los artículos 3º, 4º y 50º de la ley 20.000, es un concepto regulativo de la circunstancia de comisión del porte o tenencia. Todo porte o transporte, se realiza en silencio por la vía pública. No es tan sencillo agregar la frase ostensible porque impacta en las circunstancias de valoración de uso consumo personal próximo en el tiempo.

Respecto de entregar competencia para conocer de estas faltas a los Juzgados de Policía Local, aclara que el Código Procesal Penal contempla un procedimiento monitorio especial para las faltas penales, las cuales son todas de competencia del Ministerio Público. Comparte el corazón de esta propuesta, en el sentido que todas las faltas pasen a ser materia de Policía Local, pero si se propone sacar a un solo tipo de faltas se alteraría todo el sistema de persecución generando más problemas que soluciones.

El señor Javier Ruiz de la Defensoría Penal Pública señala que la redacción actual del artículo 50 de la ley 20.000, está en la lógica de sancionar a título de falta penal el consumo en los lugares abiertos o públicos. Evidentemente, cualquier tipo de delito que se comete en el porte o tenencia es ostensible, nadie exhibe la droga porque podría ser objeto de detención por flagrancia.

Agrega que se sanciona el porte y no les parece lógico si se sanciona sin exigencia alguna no sería lógico porque se sancionaría un acto preparatorio de un acto que es impune: el consumo privado. Agrega que el porte en pequeñas cantidades es inocuo para la Sociedad.

Señala que esta indicación da mayor coherencia al sistema que sanciona las conductas que se realicen en público.

Informe de Comisión de Constitución

Finalmente, sobre lo dicho por el Ministerio Público no ven que esta palabra altere el sistema de persecución del narcotráfico, dado que los criterios contemplados en los artículos 1º, 3º y 4º de la ley son principios orientadores para el juez para determinar si se está frente a al narcotráfico o microtráfico de drogas.

La señora Jiles hace presente las situaciones reales que se producen en el combate al narcotráfico en el contexto de la propuesta en estudio. Así, si un narcotraficante va a la plaza a vender droga a los niños y es sorprendido quedaría citado para asistir a un Juzgado de Policía Local. Lo anterior disminuiría la percepción de gravedad en la población del consumo de drogas. Finalmente, al igual que el señor Toledo considera que radicar esta competencia en dichos tribunales podría generar problemas de competencia en las materias de investigación del Ministerio Público.

La señora Martorell subsecretaria de Prevención del Delito, coincide con la señora Jiles en el sentido de tener en cuenta las situaciones reales que se viven en los barrios del país. En tal sentido, al ejemplo citado por la señora Jiles agrega que la droga que se vende a menores de edad podría ser pasta base o cocaína y ello con el tiempo genera redes de consumo y tráfico. Luego, sobre radicar la competencia en los Juzgados de Policía Local, concuerda que se alteraría la competencia de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público sobre microtráfico. Finalmente sobre la palabra “ostensiblemente” observa que una noción difícil de determinar en la práctica.

El señor Gutiérrez repara que se está contrastando la realidad con una norma que no existe. Luego, destaca que el consumo privado no está penalizado pero todos los actos previos para efectuar ese consumo sí lo están. Hay una contradicción evidente que se debe solucionar ya que el ius poenendi del Estado debe estar direccionado a sancionar a quienes trafican y no respecto de quienes porten un pito para fumarlo en casa. La propuesta desde esa perspectiva le parece adecuada.

El señor Walker (presidente) invita al Ejecutivo a reflexionar sobre el debate de estas normas analizando la urgencia del proyecto en tabla y proceder al debate respectivo.

El señor Charme, director nacional del SENDA expresa que la ley Nº20.000 es una ley de avanzada dado que no se sanciona el consumo de drogas. Tampoco lo hace el Mensaje. Señala que en la población escolar hay un alto nivel de oferta si se compara con la población general, en más del 50% y no solo en marihuana, sino también en cocaína y pasta base.

Puesta en votación la indicación la letra a) de la indicación que modifica el artículo 50 de la ley Nº20.000, es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos (4-5-0). Votaron a favor los señores Matías Walker (presidente), Hugo Gutiérrez, Marcos Illabaca y Diego Ibáñez. Votaron en contra los (as) señores (as) diputados (as) Iván Norambuena por el señor Alessandri, Juan Antonio Coloma, Gonzalo Fuenzalida, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez. No hubo abstenciones.

Puesta en votación la letra b) de la indicación que modifica el artículo 50 de la ley Nº20.000, es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos (2-7-0). Votaron a favor los señores Hugo Gutiérrez y Diego Ibáñez. Votaron en contra los (as) señores (as) diputados (as) Iván Matías Walker (presidente), Iván Norambuena por el señor Alessandri, Juan Antonio Coloma, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Illabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez. No hubo abstenciones.

Numeral 11)

11. Intercálase en el inciso primero del artículo 55, entre las voces “exporten” y “precursores”, la expresión “, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen”.

La señora Martorell expresa que estos precursores determinan la pureza y cantidad de la droga, por lo que tanto el Ministerio Público y la PDI han solicitado incorporar estos conceptos para acceder a la información de quienes incurrir en estas acciones para efectos de la investigación sobre el narcotráfico.

La señora Jiles pregunta sobre los requisitos, si los hay, para esta inscripción en el registro señalado. En concreto, cuáles son los mecanismos para generar la inscripción en el registro.

La señora Martorell responde que para el objeto de generar actividades u operaciones con los precursores, se debe estar inscrito en este registro a cargo de la Subsecretaría del Interior. Explica que antes sólo se contemplaba la

Informe de Comisión de Constitución

fabricación y exportación.

El señor Toledo agrega que desde el 2009 han solicitado que se incorpore el transporte de estos precursores que permiten la fabricación de drogas. De allí, la importancia de considerarlos dentro de las nociones que hoy se incorporan.

La señora Jiles insiste con su inquietud sobre los mecanismos para pertenecer al registro y para que proceda la inscripción, en el sentido de si es necesaria la voluntad de quien ejerce estas actividades con precursores.

La señora Martorell expresa que se trata de Sociedades Anónimas que si realizan actividades con precursores, requieren de esta inscripción para no ser sancionados. La sanción es que no pueden realizar dichas actividades.

Puesto en votación el numeral 11) del Mensaje es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (10-0-0) señores (as) Matías Walker (presidente), Iván Norambuena por el señor Alessandri, Juan Antonio Coloma, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez.

La señora Jiles pregunta si se agrega la palabra “transporte” al tenor de la solicitud del Ministerio Público.

La señora Martorell señala que entienden comprendido el “transporte” dentro de la expresión “distribución” aunque están abiertos a considerarlo de manera expresa.

Por la misma votación anterior, esto es, por unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión y a solicitud de la señora Jiles, se incorpora la palabra “transporte” al numeral 11) del artículo primero del Mensaje.

Numeral 12)

12. Sustitúyese, en el inciso final del artículo 56, la expresión “Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes” por “Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior el listado de los sujetos que hubieren sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes N°s 19.366 y 19.913.”.

La señora Martorell explica que es un tema de índole administrativo ya que cuando se informaba desde el Poder Judicial no había una forma de consolidar todos los antecedentes. Por tal motivo, se establece esta obligación de informar por parte del Ministerio Público.

Puesto en votación el numeral 12) del artículo primero del proyecto de ley aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (9-0-0) señores (as) Matías Walker (presidente), Iván Norambuena por el señor Alessandri Juan Antonio Coloma, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez.

Numeral 13)

13. Modifícase el artículo 57 en el siguiente sentido:

a. Intercálase en el inciso primero, entre la expresión “responsable del registro” y “, con frecuencia”, la frase “o por la Policía de Investigaciones de Chile”.

b. Agrégase un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.

Puesto en votación el numeral 13), letras a) y b) del artículo primero del proyecto de ley con la indicación de la señora Jiles (que agrega la expresión “transporten”) es aprobado es aprobado por la unanimidad de los integrantes

Informe de Comisión de Constitución

presentes de la Comisión (9-0-0) señores (as) Matías Walker (presidente), Iván Norambuena por el señor Alessandri Juan Antonio Coloma, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez.

Numeral 14)

14. Modifícase el artículo 59 de la siguiente manera:

a. Introdúcense al inciso primero las siguientes enmiendas:

i. Intercálase entre la voz “autoridad lo requiera,” y “y de informar”, la expresión “de mantener actualizados los datos en el Registro”.

ii. Sustitúyese la expresión “cuarenta” por “cinco”.

iii. Agrégase, a continuación del punto aparte, la expresión “En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento.”.

b. Incorpóranse los siguientes incisos segundo y final, nuevos:

“Para la determinación del monto de la multa, se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del infractor, y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.

Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva resolución.”.

La señora Jiles señala que a través del literal ii de la letra a), se rebaja el mínimo de la multa a quien no cumple con la obligación de registro, lo que no tendría sentido con lo que ya se ha aprobado. Sugiere escuchar tanto al Ejecutivo como al Ministerio Público.

La señora Martorell señala que el objetivo de la norma es evitar lo que ocurre actualmente con el registro de armas, esto es, que una vez que se realiza la inscripción los datos no se vuelven a actualizar. Por lo anterior, se establece la obligatoriedad de mantener el registro actualizado considerando a su vez la proporcionalidad de la sanción, ya que hay muchas PYMES que pueden no cumplir con la obligación de actualizar los datos, por eso se rebaja la multa.

El señor Luis Toledo expresa que el objeto es mejorar la calidad del registro de precursores. No obstante, señala no estar de acuerdo con rebajar la multa dado la peligrosidad de las sustancias que manejan. Añade que si la empresa cuenta con los recursos económicos para acceder a esos precursores químicos, estará en situación de pagar la multa en el tramo que contempla la ley actualmente. Considera que se debe dejar la multa tal como está hoy.

La señora Martorell se allana a la propuesta del fiscal Toledo pero enfatiza que hay una diferencia entre no actualizar el número de teléfono y manejar de mala manera los precursores químicos.

La señora Jiles expresa que es un punto esencial lo señalado por el señor Toledo y agrega que más allá de la urgencia del proyecto, se debe efectuar el debate respecto de cada norma que se propone.

Puesto en votación el numeral 14) del artículo único del proyecto de ley salvo el número ii de la letra a), es aprobado es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (9-0-0) señores (as) Matías Walker (presidente), Iván Norambuena por el señor Alessandri, Juan Antonio Coloma, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez.

El literal ii de la letra a) del numeral 14) es rechazado por la unanimidad la unanimidad de los presentes, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Iván Norambuena (por el señor Jorge Alessandri); Juan Antonio Coloma; Sebastián Torrealba (por la señora Flores); Gonzalo Fuenzalida; Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles, y Miguel Mellado (por la señora Paulina Núñez). (0-9-0).

Numeral 15

Informe de Comisión de Constitución

15. Intercálase, en el artículo 63, entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.

Puesto en votación el numeral 15) del artículo primero del proyecto de ley, es aprobado es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (9-0-0) señores (as) Matías Walker (presidente), Iván Norambuena por el señor Alessandri, Juan Antonio Coloma, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez.

Numeral 16), nuevo

Indicación de la diputada Jiles y de los señores Coloma y Fuenzalida, para agregar el siguiente número 16 al artículo primero del proyecto de ley: (modificación a la Ley N° 20.000)

“16. Agrégase un artículo 67 Bis del siguiente tenor:

“Artículo 67 Bis.- No podrá ser candidato a Presidente de la República, Senador, Diputado, Gobernador Regional, Consejero Regional, Alcalde ni Concejal el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para que el Servicio Electoral admita la candidatura, se deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde.”.

La señora Jiles, autora de la indicación señala que como lo ha sostenido durante la tramitación del proyecto, le parece de máxima importancia sobre todo para quienes representan distritos populares, combatir el narcotráfico con todas las herramientas posibles, por ello propone que todas las personas que ejercen cargos públicos estén chequeadas respecto del consumo de drogas. Anuncia que esta indicación que propone un nuevo artículo 67 bis es la primera de nueve indicaciones que se orientan al mismo objetivo en distintas normas del orden jurídico.

El señor Walker (presidente) apoya al indicación de la señora Jiles y anticipa que él ha presentado una indicación hacia el mismo objetivo: desterrar el vínculo entre el narcotráfico y los partidos políticos.

Puesta en votación la indicación de la señora Jiles y de los señores Coloma y Fuenzalida, que inserta un nuevo numeral 16 al artículo primero del proyecto de ley es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (8-0-0) señores (as) Matías Walker (presidente), Iván Norambuena por el señor Alessandri, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez.

Fundamento del voto:

El señor Mellado, sugiere que se haga también respecto de los parlamentarios y autoridades en ejercicio. Vota a favor.

Sobre la solicitud del señor Mellado, la señora Jiles declara que la indicación que acaba de presentar es respecto de la postulación de los cargos y lo invita a elaborar en conjunto una indicación en los términos que ha señalado. Declara su disposición para ello.

Artículo segundo

Artículo segundo.- Modifícase el Código Procesal Penal en los siguientes términos:

a) Incorpórase al artículo 466 un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

“El Consejo de Defensa del Estado tendrá la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia.”

El señor Fernández expresa que estas modificaciones son relevantes frente a reforzar la respuesta patrimonial frente al narcotráfico ya que ha habido dificultades para ejecutar los fallos que ordenan la liquidación de activos. De allí la importancia de incorporar el Consejo de Defensa del Estado.

Puesta en votación la letra a) del artículo segundo del proyecto de ley es aprobado por la unanimidad de los

Informe de Comisión de Constitución

integrantes presentes de la Comisión señores y señoras por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (9-0-0) señores (as) Matías Walker (presidente), Iván Norambuena por el señor Alessandri, Juan Antonio Coloma, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez.

b) Incorpórase un artículo 468 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 468 bis. Ejecución de la sentencia en su parte patrimonial. En el caso de los bienes muebles, la sentencia ejecutoriada es suficiente para ser presentada ante cualquier tribunal del país que haya decretado alguna medida restrictiva del dominio o prohibición sobre éste, incluyendo los embargos, con el objeto de que sean alzados o cancelados por el sólo ministerio de la ley.

En el caso de los inmuebles, en virtud de la sentencia ejecutoriada que decreta el decomiso se extinguirán, por el solo ministerio de la ley, los actos y contratos en favor de terceros. Asimismo, el tribunal que decretó el comiso deberá individualizar debida y completamente en la sentencia el inmueble decomisado y remitir copia autorizada de la misma al Conservador de Bienes Raíces respectivo, dentro del 10° día hábil de ejecutoriada la sentencia, para que este, de oficio, proceda a cancelar gratuitamente toda inscripción anterior que conste en los registros de propiedad, de hipotecas y gravámenes, y de interdicciones y prohibiciones de enajenar, con excepción de las servidumbres legales. Asimismo, el Conservador inscribirá el inmueble a nombre del Fisco de Chile, entendiéndose que el dominio queda radicado en su patrimonio a título originario.

El Consejo de Defensa del Estado, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 466 de esta ley, podrá subsidiariamente solicitar la inscripción a nombre del Fisco al Conservador de Bienes Raíces respectivo exhibiendo copia autorizada de la resolución que decretó el comiso del inmueble.

Una vez efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones, alzamientos e inscripciones referidas en el inciso precedente, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario, acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia, para que esta proceda a rematarlo en subasta pública.

En razón de lo referido en los incisos anteriores, el condenado y toda otra persona carecerán de acción o derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien objeto del decreto por causa existente con anterioridad a dicho acto.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos, deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies en su caso, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública, que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida Institución.”.

El señor Walker (presidente) sobre el inciso primero pregunta si en lugar de señalarse solo “sentencia ejecutoriada” debiera precisarse la “copia autorizada de la sentencia ejecutoriada”.

La señora Jiles declara el acuerdo con la propuesta del señor Walker (presidente) y presentan en conjunto la siguiente indicación:

- Indicación del señor Walker y la señora Jiles

Para incorporar entre las palabras “la” y “sentencia” la frase “copia autorizada”.

El señor Ilan Motles abogado asesor del Ministerio del Interior, señala que el objeto de la norma es regular de mejor forma lo que ocurre con los procedimientos posteriores a la ejecución de la sentencia definitiva especialmente, con la pena de comiso que incide en los efectos patrimoniales del delito.

Añade que actualmente no hay regulación respecto del destino de los bienes efectos del delito. Del mismo modo,

Informe de Comisión de Constitución

la norma aclara la forma en que debe procederse a la liquidación de bienes como las inscripciones posteriores en los registros de propiedad respectivos.

Respecto de la propuesta del señor Walker y la señora Jiles, se allana a la propuesta aunque aclara que desde la entrada en vigencia de la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, bastaría con la sentencia misma en su formato electrónico.

Puesta en votación la letra b) del artículo segundo del Mensaje con la indicación del señor Walker y la señora Jiles, es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (9-0-0) señores (as) Matías Walker (presidente), Iván Norambuena por el señor Alessandri, Juan Antonio Coloma, Sebastián Torrealba por la señora Flores, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez.

Artículo tercero

Artículo tercero.- Modifícase el artículo 19° de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol siguiente manera:

1. Sustitúyese el literal j) por uno del siguiente tenor:

"j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo."

2. Incorpórase el siguiente literal k) nuevo, pasando el actual a ser l):

"k) Administrar los bienes inmuebles incautados que el Juez de Garantía destine provisoriamente al Servicio, y rendir cuenta de su gestión a dicho juez a lo menos trimestralmente."

El señor Charme explica que la norma da atribución al Servicio al servicio a su cargo para celebrar directamente convenios con organismos nacionales e internacionales. Añade que actualmente la firma de dichos convenios deben realizarse a través de los ministerios. Del mismo modo, aclara que se aumenta la capacidad del Servicio en orden a evaluar e implementar los planes del resto de las instituciones públicas haciendo eco del mandato de su propia ley orgánica.

El literal nuevo k) se reconoce la administración provisoria de los bienes incautados, atribución que actualmente no le es reconocida al SENDA.

Puestos en votación los numerales 1) y 2) del artículo tercero del Mensaje son aprobados por la unanimidad de los integrantes presentes (8-0-0) señores (as) Matías Walker (presidente), Iván Norambuena por el señor Alessandri, Juan Antonio Coloma, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez.

Artículo cuarto

Mensaje:

Artículo cuarto.- Intercálase en el artículo 3° de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones "de bancos extranjeros" y "y las empresas de depósito", la expresión "; las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y/o usados;"

Indicaciones

- Del diputado Torrealba, al artículo cuarto, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo cuarto.- Intercálase en el artículo 3° de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, (...) entre las expresiones "de bancos

Informe de Comisión de Constitución

extranjeros" y "y las empresas de depósito", la expresión "; las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y/o usados; las empresas dedicadas a la transferencia de dinero al exterior;".

- Del señor Alessandri

Para incorporar en el artículo cuarto del proyecto, la siguiente expresión: "así como las empresas de leasing y arriendo de vehículos"

La señora Martorell señala que el Ejecutivo se allana a las indicaciones por lo tanto sugiere someterlas a votación de manera conjunta.

El señor Fernández expresa que esta propuesta es relevante ya que las condenas por narcotráfico hay poca colaboración del ámbito automotriz. Luego, respecto de las indicaciones repara que hay conceptos que ya están en la normativa vigente. Así, las transferencias de dinero al exterior ya estarían comprendidas dentro de la norma actual.

Puesto en votación el artículo cuarto con las indicaciones de los señores Alessandri y Torrealba, es aprobado por mayoría de votos (7-0-1) señores (as) Matías Walker (presidente), Iván Norambuena por el señor Alessandri, Juan Antonio Coloma, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles y Miguel Mellado por la señora Núñez. Se abstuvo el señor Gonzalo Fuenzalida.

Fundamento del voto

La señora Jiles que no son lo mismo las casas de cambio y las casas de remesas al extranjero. Vota a favor.

Artículo quinto

Artículo quinto.- Modifícase el artículo 1° de la ley N° 17.635, que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos de la corporación de la vivienda, corporación de servicios habitacionales, corporación de mejoramiento urbano y corporación de obras urbanas, en el sentido de intercalar en su inciso tercero un nuevo numeral ii) pasando el actual a ser iii), en el siguiente sentido:

"ii) Ser condenado con presidio mayor por los delitos previstos en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas."

La señora Jiles solicita escuchar la opinión del Ejecutivo sobre esta propuesta.

El señor Walker (presidente) señala que su inquietud es respecto de la familia del condenado.

El señor Toledo señala que el Ministerio Público está de acuerdo con la propuesta.

El señor Ruiz expresa que las penas tienen un componente de retribución y castigo que en el proyecto se extienden. Sobre esta propuesta en concreto, observa que el castigo se extiende al grupo familiar del condenado, atentando incluso contra la familia, valor constitucional. Agrega que el enfoque debe estar en la reinserción y esta propuesta excedería los fines del derecho penal aumentando la brecha de desigualdad en la sociedad.

El señor Ilabaca expresa que esta norma es absolutamente excepcional y discriminatoria ya que es para la restitución del monto del subsidio. Se está sancionando a todo el núcleo familiar por la acción de uno de sus miembros. Declara su desacuerdo con la propuesta.

El señor Walker (presidente) señala que se debe tener presente el Interés Superior del Niño, ya que se privará de vivienda y habitación a un niño, niña o adolescente que sea parte del grupo familiar del condenado.

El señor Fuenzalida observa que en la práctica la propuesta sería una solución para la sana convivencia de la comunidad que se ve afectada por el narcotráfico, especialmente tratándose de departamentos comprados con subsidio habitacional. Considera acertada la propuesta del Ejecutivo porque lo ha constatado en sus distritos en Santiago.

El señor Ilabaca señala comprender la lógica del señor Fuenzalida en orden al uso de inmuebles para el narcotráfico, pero insiste en que la propuesta no pide la restitución del inmueble sino del importe del subsidio.

Informe de Comisión de Constitución

Considera injusto castigar a toda la familia.

La señora Jiles repara que la indicación afecta la reinserción y no ve la forma en que una medida como ésta pueda disuadir a un narcotraficante de dejar la actividad delictiva. En definitiva, le parece que esta indicación es inconstitucional porque atenta contra el interés superior del niño y por afectar gravemente la institución de la familia. Sugiere al Ejecutivo retirar esta propuesta.

El señor Walker (presidente) insta a la Ejecutivo a evaluar esta propuesta escuchando a la Defensoría de la Niñez y el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, atendido los efectos colaterales de la medida y que fueron formulados por la Comisión.

- Queda pendiente de votación este artículo.

Sesión N° 314 de 1 de marzo de 2021.

Artículo quinto, continuación

Artículo quinto.- Modifícase el artículo 1° de la ley N° 17.635, que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos de la corporación de la vivienda, corporación de servicios habitacionales, corporación de mejoramiento urbano y corporación de obras urbanas, en el sentido de intercalar en su inciso tercero un nuevo numeral ii) pasando el actual a ser iii), en el siguiente sentido:

“ii) Ser condenado con presidio mayor por los delitos previstos en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.”.

El diputado Walker (Presidente) señala que esta norma fue objeto de reparos en la última sesión por la extensión de los efectos de la norma a la familia del condenado que nada tienen que ver con los hechos cometidos por otro. Recuerda que se solicitó al Ejecutivo realizar un análisis de las normas nacionales e internacionales sobre protección de la infancia e interés superior del niño.

El abogado asesor del Ministerio del Interior, señor Ilan Motles, señala que la norma no busca la restitución del inmueble sino más bien recuperar el monto de los dineros recibidos para optar a la vivienda (subsidio).

El señor Walker (Presidente) expresa no compartir la interpretación de la norma que ofrece el señor Motles ya que el texto del proyecto incorpora un numeral nuevo (ii) respecto de los condenados por los delitos de la ley N° 20.000, por lo tanto, el SERVIU sí estaría autorizado a pedir la restitución del inmueble, tal como en la hipótesis (numeral iii) en caso de no habitar la vivienda personalmente o uno cualquiera de los miembros de su grupo familiar declarado al momento de la postulación al respectivo subsidio habitacional por al menos cinco años.

El señor Motles insiste que, al entender del Ejecutivo, lo que se busca es recuperar el monto del subsidio y no el inmueble en sí.

El señor Walker (Presidente) señala que dicha explicación debe quedar plasmada para que dé cuenta de la intención del legislador.

Por su parte, la señora Jiles señala que el Gobierno acaba de efectuar una declaración respecto de la lucha del narcotráfico, sin embargo, cuestiona que se esté tratando el presente proyecto de ley con una delegación de tercer nivel en el Ejecutivo.

Observa, además, que se está haciendo una interpretación de la ley por parte de un asesor, acción que está vedada para el Ejecutivo. Sobre el punto en discusión, agrega que el valor de los subsidios puede alcanzar el total del valor de los inmuebles, por lo tanto, esta medida podría redundar en la pérdida del inmueble perjudicando al grupo familiar que reside en esa vivienda. Recuerda que en la sesión pasada solicitó que esta norma fuera declarada inadmisibles por afectar el interés superior del niño.

La abogada del Ministerio Público, señora Lorena Rebolledo, expresa que la norma tiene un doble alcance: por una parte, ampliar la sanción a las agrupaciones de narcotraficantes y mejorar la persecución penal, velando por el principio de legalidad; por otra, que tratándose de delitos graves, correspondería una pena adicional a la pena corporal.

Informe de Comisión de Constitución

Junto con lo que se ha discutido, le asiste la duda sobre la omisión de figuras de mayor gravedad de la ley N° 20.000 (artículos 6º, 7º y 17). Insta por una solución concordante en materia de interpretación y armonía con otras normas; sugiere que se deje pendiente la votación de esta norma.

El abogado de la Defensoría Penal Pública, señor Javier Ruiz, manifiesta que la norma presenta problemas de política criminal estableciendo penas accesorias que afectan a otras personas que no son responsables de las conductas sancionadas en la ley N° 20.000. En tal sentido, a su parecer la norma sería inconstitucional por afectar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y además el interés superior del niño. Del mismo modo, observa que el artículo 21 del Código Penal establece como pena accesoria la pena de comiso a la pena de crímenes. Comparte que se omiten figuras como el lavado de dinero de la sanción accesoria propuesta por el artículo quinto del proyecto. Sugiere que la norma sea rechazada.

El señor Walker (Presidente) propone dejar pendiente esta norma para que el Ejecutivo en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez, puedan analizarla a la luz de los diversos aspectos planteados.

La discusión del artículo quinto queda pendiente.

Artículo nuevo

- Indicación del señor Torrealba, para incorporar un nuevo artículo al proyecto de ley:

“Artículo sexto.- Incorpórese al artículo 12 de la ley N° 20.931, Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, el siguiente inciso sexto nuevo, pasando el actual a ser séptimo y así sucesivamente:

“En caso de que la persona sometida a este trámite registrare antecedentes penales por crímenes de la ley N° 20.000 o N° 17.798, la policía procederá a su registro en los términos del artículo 85 del Código Procesal Penal.”.

El autor de la indicación, señor Torrealba señala que la norma tiene por objeto permitir el registro para que en caso de encontrar droga se proceda por flagrancia sin que sea declarada ilegal la detención. Expresa que no es en todos los delitos sino respecto de crímenes de esta ley o de la ley de control de armas, personas peligrosas para la sociedad.

La señora Jiles expresa que aumentar las atribuciones de una policía -que considera “criminal”, que viola los derechos humanos de la ciudadanía- podría tener un efecto negativo. Solicita escuchar a los invitados.

Por su parte, el señor Walker (presidente) comparte la solicitud de la señora Jiles y observa que la norma propone incorporar al control de identidad facultades del control investigativo del artículo 85 del Código Procesal Penal.

El señor Alessandri explica que las facultades del control preventivo operarían solo en los casos de personas con antecedentes penales por ley de armas o ley de drogas. Señala que un kilo de droga o un arma encontrada en virtud de esta propuesta, evitará que estos objetos lleguen a mano de niños o jóvenes. En definitiva, considera que la norma es pertinente.

El señor Leonardo Soto expresa que esta norma se presenta en el contexto de cuestionamiento público sobre el control preventivo de identidad, aumentando las atribuciones de las policías en este control. Manifiesta que un ejemplo de la forma de realizar el control preventivo de identidad hoy en día es el caso del joven baleado en Panguipulli. Por lo tanto, la propuesta le parece imprudente.

Luego, aclara que la atribución de registro ya existe en nuestra legislación en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Hace presente que existe la libertad de tránsito como derecho constitucional garantizado en Chile y en el mundo. Por lo anterior, considera la propuesta innecesaria.

El señor Torrealba, respondiendo al señor Soto, explica que esta norma tiene un efecto práctico y se aplica a personas que son consideradas un peligro para la sociedad, esto es, porque cuenten con antecedentes penales relativos a crímenes sobre estas leyes. Comparte que las policías requieren de una modificación urgente, sin embargo, mientras tanto, le parece pertinente darles más atribuciones en los delitos que son más graves para la sociedad.

Informe de Comisión de Constitución

La Subsecretaria de la Prevención del Delito, señora Martorell, señala que el concepto “antecedentes” no es adecuado, recomienda que se cambie al vocablo “condena”. Expresa que ha habido casos en los que en un control de identidad se han encontrado drogas y armas y la detención fue declarada ilegal porque el control de identidad no autoriza al registro. Le parece, por lo tanto, apropiado limitar esta atribución relativa a los condenados por los delitos de la ley N° 20.000 y de control de armas.

Al efecto, la señora Jiles valora la explicación de la señora Martorell, sin embargo, le parece imprudente dotar de mayores atribuciones a las policías. Agrega que aun acogiendo la explicación y sugerencia efectuada no se supera el caso de la rehabilitación o de personas que ya cumplieron condena.

El señor Torrealba se allana a la sugerencia de la señora Martorell. Respecto a los dichos de la señora Jiles respecto de quienes han cumplido condena, expresa que en el caso que una persona ya condenada posea drogas o armas, demostraría que esa persona no se ha rehabilitado y, por lo tanto, debe volver a la cárcel.

La señora Rebolledo señala que entiende que en el artículo 85 del Código Procesal Penal ya existe un control investigativo, diferente a los controles preventivos y migratorios. Cada uno de ellos tiene su parámetro fijado por el legislador. Expresa que la propuesta desnaturaliza el control preventivo que tiene otros fines. No estarían de acuerdo con la propuesta porque ya existe un control investigativo que puede mutar en caso de una flagrancia.

Por su parte, el señor Ruiz, de la Defensoría Penal Pública explica que se debe distinguir entre el control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal -que es investigativo- y el del artículo 12 de la ley N° 20.931 (llamada “Agenda Corta”) -que es por razones de orden público y de seguridad-. En el control del artículo 85 se exige un indicio de la comisión de un crimen, simple delito o falta, se permite el registro, y puede detener en caso de redundar una situación de flagrancia. El control del artículo 12 podría mutar en caso de una flagrancia, pero no se autoriza el registro.

La indicación permitiría que un policía -sin indicio alguno- pueda proceder al registro por el solo hecho de que la persona cuente con antecedentes penales. No existe evidencia empírica que una persona que cuente con una condena por estos delitos, vaya a cometer nuevos delitos; es decir, se vulnera la presunción de inocencia, convirtiéndose, además, en una pena accesoria, de por vida.

Precisa que si se busca evitar que la detención sea declarada ilegal, el artículo 132 del Código Procesal Penal señala expresamente que la detención declarada ilegal no produce efecto de cosa juzgada en la prueba, o sea no se excluiría esa prueba para el juicio oral.

Respecto del caso de San Antonio citado por la señora Martorell, expresa que existe un principio que reza que la verdad no puede obtenerse a cualquier costo. La indicación se contrapone a este principio y no es político criminalmente pertinente.

El señor Torrealba considera necesaria su indicación porque muchos delincuentes que han sido sorprendidos con drogas deben ser investigados y perseguidos con mayor severidad. Solicita que se someta a votación con la observación de la señora Martorell.

El señor Ilabaca señala que una norma de estas características, que amplía el ámbito del control del artículo 12, impide la posibilidad de reinserción social de las personas que han cometido ilícitos. Observa que, además, se autoriza el registro por el solo hecho de contar con antecedentes.

- Recogiendo el debate, el diputado Torrealba presenta nueva indicación, que reemplaza la anterior, para incorporar un nuevo artículo sexto del siguiente tenor:

“Artículo sexto.- Incorpórese al artículo 12 de la ley N° 20.931, que Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, el siguiente inciso sexto nuevo, pasando el actual a ser séptimo y así sucesivamente:

“En caso de que la persona sometida a este trámite registre condenas por crímenes de la ley N° 20.000 o N° 17.798, la policía procederá a su registro en los términos del artículo 85 del Código Procesal Penal.”.”.

Puesta en votación, la indicación del señor Torrealba (que reemplaza a la anterior) es rechazada por no alcanzar la mayoría de votos para su aprobación. Votan a favor los diputados señores Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma;

Informe de Comisión de Constitución

Luciano Cruz-Coke, y Sebastián Torrealba (por la señora Flores). Votan en contra los (a) diputados (a) señora (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; René Saffirio, y Leonardo Soto. (4-6-0).

Fundamento de la votación:

El señor Ibáñez expresa que hay evidencia que demuestra que los controles preventivos de identidad tienen eficacia en menos del 4% de los casos, por lo que considera irresponsable ampliar las atribuciones en esta instancia.

El señor Ilabaca manifiesta que atendido el tenor literal del artículo 85 del Código Procesal Penal, que ya considera dicha herramienta, rechaza.

La señora Jiles considera que esta indicación va en la dirección equivocada, no obstante, destaca el aporte del señor Torrealba en la tramitación de este proyecto.

El señor Leonardo Soto expresa que la facultad que se pretende entregar a las policías ya existe, pero se usa poco. Se debe focalizar el trabajo hacia las organizaciones criminales y no controlar preventivamente al resto de la ciudadanía. Declara estar por más seguridad pero sin vulnerar los derechos de los demás ciudadanos. Vota en contra.

El señor Walker (presidente) expresa que ha sido el propio órgano persecutor que ha señalado que esta propuesta no es adecuada. Vota en contra.

Artículo nuevo

- Indicación de los diputados señora Jiles y señores Coloma e Ilabaca para agregar el siguiente artículo sexto al proyecto de ley:

“Artículo sexto.- Agrégase un artículo 5° bis a la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, del siguiente tenor:

“Artículo 5° bis.- No podrá ser diputado ni senador el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

La señora Jiles expresa que por la unanimidad de los integrantes de la Comisión fue aprobada la primera de sus indicaciones que tienen por objeto que todas las autoridades públicas sean sometidas a un test de drogas. Esta propuesta llena un vacío en la legislación. Solicita que se someta a votación.

Por su parte, el señor Ilabaca señala que la lucha contra el narcotráfico obliga a aplicar este tipo de normas a todas las autoridades del Estado. Solicita firmar la indicación -así se consigna- y declara que apoyará con fuerza sus indicaciones.

La señora Jiles accede a la solicitud del señor Ilabaca y le explica que sus indicaciones contemplan a todas las autoridades. Agrega que las indicaciones están disponibles para quienes quieran firmarlas.

La señora Martorell valora la indicación de la señora Jiles ya que la considera esencial para quienes ejerzan cargos públicos, lo que colaborará a recuperar la legitimidad y confianza de la ciudadanía. Consulta si se incorporará a la Defensoría Penal Pública.

El señor Ibáñez solicita extender la indicación a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden Público.

La señora Jiles acoge la observación de la señora Martorell y agradece su aporte. Consulta si el Ejecutivo se hará cargo de dicha observación porque de lo contrario ella estaría disponible para traer un texto para la próxima sesión.

Informe de Comisión de Constitución

El señor Saffirio destaca la importancia de que todos los funcionarios públicos que intervienen en la persecución penal deban estar sujetos a esta obligación, incluidos los jueces de toda instancia.

El abogado secretario de la Comisión, señor Patricio Velásquez, advierte que por técnica legislativa corresponderá denominar al nuevo artículo de la ley modificada como “Artículo 5° G”.

Se faculta a la Secretaría para realizar las adecuaciones de referencia correspondientes. La indicación se consignará como artículo “5 G” de la ley N° 18.918.

Puesta en votación, la indicación de la señora Jiles y los señores Coloma e Ilabaca es aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Sebastián Torrealba (por la señora Flores); Diego Ibáñez; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Miguel Mellado (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. (11-0-0).

Fundamentación del voto

El señor Coloma hace presente que se está dando un paso muy importante y de manera transversal a la realización del test de drogas para las autoridades públicas. La propuesta recoge una similar presentada con anterioridad. Agradece a la diputada Jiles impulsar esta materia y permitir suscribir sus indicaciones.

El señor Ilabaca valora la propuesta y expresa que no se puede permitir el avance el narcotráfico.

El señor Leonardo Soto comparte la idea de la indicación, es novedoso que establezca esta obligación anual, permanente. Es un mínimo, particularmente, para aquellos que tienen responsabilidades públicas.

Artículo nuevo

- Indicación de los diputados Coloma y Jiles para agregar el siguiente artículo séptimo al proyecto de ley:

“Artículo séptimo.- Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley N° 1- 19653 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado, de la siguiente forma:

a) Agréguese un nuevo inciso segundo al artículo 40, (pasando su actual inciso segundo a ser tercero), del siguiente tenor:

“No podrá ser Presidente de la República el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

b) Agréguese la siguiente frase en el inciso segundo del Artículo 40, luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

c) Agréguese la siguiente frase al inciso segundo del artículo 55° bis, luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.”.

La señora Jiles destaca que la norma disponga que la principal autoridad del Estado esté sometida a esta obligación. Por lo anterior, propone que a partir de la próxima elección presidencial sea obligatorio para asumir el más alto cargo de la Nación.

El director del SENDA, señor Charme, hace presente que el artículo 55 de la ley de bases generales de la Administración del Estado contempla esta obligación y que es el SENDA quien hace el test aleatorio a las autoridades aludidas en la norma legal citada. Además, hace referencia al decreto N° 1215 de octubre 2016 que

Informe de Comisión de Constitución

“Establece normas que regulan las medidas de prevención del consumo de drogas en los órganos de la Administración del Estado, así como el procedimiento de control de consumo aplicable a las personas que indica, conforme a lo establecido en la ley n° 18.575”.

Tanto el señor Walker (presidente) y el señor Saffirio observan que la realización del test tendrá rango legal y será de carácter obligatorio y no aleatorio como la norma que ha citado el señor Charme.

La señora Jiles expresa que su indicación tiene por objeto incluir al Presidente de la República y de manera obligatoria.

El señor Leonardo Soto destaca la novedad de la norma es que incorpora a la principal autoridad del Estado. La norma funciona bien para presentarse a la postulación del cargo, como asimismo, a la realización anual en forma obligatoria para descartar la dependencia a las drogas. Consulta el procedimiento sancionatorio que se aplicará en caso de comprobarse la dependencia a las drogas.

El señor Saffirio comparte las aprensiones del señor Soto y propone agregar una frase final que señale que un reglamento determinará el procedimiento y sanción de esta obligación.

La señora Jiles considera pertinente que sea un reglamento el que determine el procedimiento. Los antecedentes que se consignen en ellos deberán ser públicos.

El señor Saffirio propone que sea un decreto supremo firmado por el ministro del Interior y Seguridad Pública.

Puesta en votación, la indicación de los diputados Coloma y Jiles es aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Sebastián Torrealba (por la señora Flores); Diego Ibáñez; Marcos Illabaca; Pamela Jiles; Miguel Mellado (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. (10-0-0).

Queda pendiente la presentación de indicación (por parte del señor Leonardo Soto) sobre la remisión a un reglamento que determine el procedimiento.

Artículo nuevo

- Indicación de los diputados Coloma y Jiles para agregar el siguiente artículo octavo al proyecto de ley:

“Artículo octavo.- Modifíquese la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N° 291, de 1993, del Ministerio del Interior, de la siguiente forma:

a) Agréguese en el inciso segundo del Artículo 6° la siguiente frase luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

b) Agréguese al artículo 23° bis en su inciso final a continuación de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final la siguiente frase:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

c) Agréguese al inciso segundo del artículo 31° la siguiente frase luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Puesta en votación, la indicación de los diputados Coloma y Jiles es aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Sebastián Torrealba (por la señora Flores); Diego Ibáñez; Marcos Illabaca; Pamela Jiles; Miguel Mellado (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. (10-0-0).

Informe de Comisión de Constitución

Artículo nuevo

- De los diputados Coloma y Jiles para agregar el siguiente artículo noveno al proyecto de ley:

“Artículo noveno.- Agréguese un nuevo inciso final al artículo 73 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.704, de 2002, del Ministerio del Interior del siguiente tenor:

“Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

Puesta en votación, la indicación de la señora Jiles es aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Diego Ibáñez; Marcos Illabaca; Pamela Jiles; Miguel Mellado (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. (9-0-0).

Artículo nuevo

- Indicación de los diputados Coloma y para agregar el siguiente artículo décimo al proyecto de ley:

“Artículo décimo.- Agréguese la siguiente frase al inciso final del artículo 11 de ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

El diputado Saffirio propone que se requiera un certificado de laboratorio clínico.

El señor abogado secretario de la Comisión, señor Patricio Velásquez, advierte que en la propuesta será necesario efectuar una adecuación en el sentido de que se debe especificar que el examen médico es para acreditar no tener dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, solicita se faculte a la secretaría de la Comisión hacer la adecuación del caso.

La señora Martorell coincide con el abogado secretario de la Comisión, y señala que se debe precisar que el examen es respecto de la dependencia de drogas. Señala que lo importante no es el certificado del laboratorio sino también el certificado médico porque muchas personas se pueden encontrar bajo tratamiento médico y, por tanto, arrojar resultados positivos.

Se autoriza a la Secretaría de la Comisión a precisar que el examen médico es respecto de la dependencia a las drogas. La redacción queda de la siguiente manera:

“Artículo décimo.- Agréguese la siguiente frase al inciso final del artículo 11 de ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final:

“y acompañar un examen médico para acreditar no tener dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

El señor Charme expresa que es un test de drogas el que se realiza para comprobar que no son dependientes a las drogas. El Reglamento actualmente establece excepciones dando la posibilidad de acreditar que se trata de un tratamiento médico.

En ese sentido, el señor Walker (presidente) sugiere al Ejecutivo presentar las indicaciones correspondientes.

La señora Jiles expresa que en las indicaciones en estudio se establece la obligación de someter a examen médico y, adicionalmente, acompañar el certificado médico respectivo que den cuenta de la ausencia de dependencia a las drogas. Del mismo modo, se ha conversado sobre la opción de remitir a un reglamento que definirá con mayor precisión la realización de estos exámenes médicos. Insiste que no se trata de exámenes aleatorios sino

Informe de Comisión de Constitución

obligatorios y públicos que se realizarán a todas las autoridades del país.

Puesta en votación la indicación de los señores Coloma y Jiles, con la nueva redacción, es aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, diputados (a) señores (a) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Diego Ibáñez; Marcos Illabaca; Pamela Jiles; Miguel Mellado (por la señora Núñez); René Saffirio, y Leonardo Soto. (9-0-0).

Sesión N° 318 de 4 de marzo de 2021.

Artículo quinto, votación pendiente

Artículo quinto.- Modifícase el artículo 1° de la ley N° 17.635, que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos de la corporación de la vivienda, corporación de servicios habitacionales, corporación de mejoramiento urbano y corporación de obras urbanas, en el sentido de intercalar en su inciso tercero un nuevo numeral ii) pasando el actual a ser iii), en el siguiente sentido:

“ii) Ser condenado con presidio mayor por los delitos previstos en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.”.

Puesto en votación el artículo quinto del proyecto de ley es rechazado por no alcanzar la mayoría para su aprobación. Votaron a favor Juan Antonio Coloma, Sebastián Torrealba por la señora Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Miguel Mellado por la señora Paulina Núñez. Votaron en contra las señoras y los señores Matías Walker (presidente), Marcos Illabaca, Diego Ibáñez, Pamela Jiles, René Saffirio y Camila Vallejo.

Fundamentación del voto

El señor Illabaca expresa que la norma es injusta para la familia del imputado. Vota en contra.

El señor Ibáñez señala que esta norma excede a los objetivos del proyecto.

El señor Saffirio declara que se trata de una norma injusta para la familia del imputado.

El señor Walker (presidente) expresa que como agente del Estado se debe hacer prevalecer siempre el interés superior del niño. Vota en contra.

Artículo nuevo

- De la diputada Jiles para agregar el siguiente artículo décimo primero al proyecto de ley:

“Artículo décimo primero.- Agréguese en el artículo 9° bis de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, luego de la palabra “ilegales” y antes del vocablo “o”, la siguiente frase:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

El señor Fernández expresa por el Ministerio Público que es una propuesta razonable. Complementado la opinión anterior, el señor Toledo aclara que la función de fiscal es incompatible a cualquier adicción a sustancia ilegal. Sobre la periodicidad del examen hace presente que ya existe el examen aleatorio y hacerlo obligatorio implicaría mayor gasto que caería dentro de una institución pública. Asimismo, sugiere que un Reglamento regule las sustancias que estarían comprendidas.

Puesta en votación la indicación señalada es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión señoras y señores Matías Walker (presidente), Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Illabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Paulina Núñez, René Saffirio y Camila Vallejo. (10-0-0)

Artículo nuevo

- De la diputada Jiles para agregar el siguiente artículo décimo segundo al proyecto de ley:

Informe de Comisión de Constitución

“Artículo décimo segundo.- Modifícase la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, de la siguiente forma:

a) Agréguese en el inciso segundo del artículo 14° bis (del artículo primero) luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final, la siguiente frase:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

b) Agréguese en el inciso primero del Artículo 81° bis (del artículo primero) luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final la siguiente frase:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Puesta en votación la indicación señalada es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión señoras y señores Matías Walker (presidente), Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Paulina Núñez, René Saffirio y Camila Vallejo. (10-0-0)

Artículo nuevo

- De la diputada Jiles para agregar el siguiente artículo décimo tercero al proyecto de ley:

“Artículo décimo tercero.- Modifíquese el Código Orgánico de Tribunales, de la siguiente forma:

a) Agréguese un segundo inciso nuevo al Artículo 251° del siguiente tenor:

“Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

b) Agréguese en el inciso primero del Artículo 323° ter, a continuación del guarismo “251” la siguiente frase:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Puesta en votación la indicación señalada es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión señoras y señores Matías Walker (presidente), Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Paulina Núñez, René Saffirio y Camila Vallejo. (10-0-0)

Fundamento del voto

El señor Ilabaca que las normas contra el narcotráfico deben cruzar todo el Estado, por lo tanto debe incorporarse al Poder Judicial. Vota a favor.

Artículo nuevo

- Del diputado Walker y las señoras Jiles y Vallejo y los señores Fuenzalida, Soto, don Leonardo y Torrealba, para incorporar un nuevo artículo, del siguiente tenor:

“Artículo NUEVO. Modifícase el decreto con fuerza de ley N°4, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, en el siguiente sentido:

a) Al artículo 39, intercálase un nuevo inciso segundo, pasando el actual segundo a ser tercero, del siguiente tenor:

“Las personas naturales que aporten de conformidad al inciso anterior, deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 39 bis”.

Informe de Comisión de Constitución

b) Intercálase un nuevo artículo 39 bis, en el siguiente tenor:

“Artículo 39 bis.- En ningún caso los partidos políticos podrán recibir financiamiento de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000.

Asimismo, los partidos políticos deberán remitir trimestralmente al Ministerio Público el nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes de conformidad al artículo 39.

En el evento que el Ministerio Público advierta la existencia de financiamiento proveniente de personas naturales que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero, el partido político deberá poner de inmediato a disposición los antecedentes para la investigación de los hechos y los dineros provenientes de dichos aportantes deberán ser depositados en el Banco del Estado de Chile.

Lo dispuesto en este artículo, es sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan”.

c) Intercálase el siguiente artículo 65 bis nuevo:

“Artículo 65 bis.- La sanciones dispuestas en el artículo anterior se aplicarán también en caso de infracción a lo dispuesto en el artículo 39 bis.

En caso de reincidencia o de negligencia inexcusable de haber recibido aportes de personas que se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000 o se acredite la participación dolosa del presidente o sus tesoreros, se aplicará como sanción la suspensión o disolución del partido. Además, los integrantes del órgano ejecutivo quedarán inhabilitados, por el término de ocho años, para ocupar cargos directivos en un partido político, salvo que acrediten no haber tenido conocimiento del hecho.”

Artículo nuevo

31. Del diputado Walker y las señoras Jiles y Vallejo y los señores Fuenzalida, Soto, don Leonardo y Torrealba, para incorporar un nuevo artículo, del siguiente tenor:

“Artículo NUEVO. Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.884, Orgánica Constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, en el siguiente sentido:

a) Al artículo 12, suprimase el siguiente párrafo del inciso primero: “si éstos pudieren ser identificables,”.

b) Al artículo 19, agrégase al inciso primero, luego del punto final, el siguiente texto:

“Asimismo, las personas naturales deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 28 bis”.

c) Intercálase un nuevo artículo 28 bis, del siguiente tenor:

Intercálase un nuevo artículo 28 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 28 bis .- Prohíbense los aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19366, 19.913 y 20.000.

Asimismo, se prohíbe a los precandidatos y candidatos efectuar, con ocasión de gastos electorales, cualquier desembolso o contribución de conformidad a los conceptos establecidos en el artículo 2, que tengan relación con personas naturales que se encuentren en los casos establecidos en el inciso anterior. La misma prohibición se aplicará a las personas jurídicas, cuando cualesquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en

Informe de Comisión de Constitución

el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones. Para ello, la persona natural o jurídica receptora del gasto electoral deberá declarar que no se encuentra en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero.”.

d) Al artículo 34, intercálase luego de las letras a) y b), la siguiente nueva letra c):

“c) Incumplir la prohibición establecida en el artículo 28 bis de forma reincidente, bajo negligencia inexcusable o participare dolosamente en ello, salvo que acreditare no haber tenido conocimiento en el hecho.”

“Asimismo, las personas naturales deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 28 bis”.

e) Al artículo 40, incorpórese un nuevo inciso final, del siguiente tenor:

“Con todo, tampoco podrán ejercer estos cargos quien hubiere sido formalizado de la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o haya sido condenada por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19366, 19.913 y 20.000”.

f) Al artículo 42, incorpórese un nuevo inciso final, del siguiente tenor:

“Estas nóminas, además, deberán ser remitidas al Ministerio Público individualizando al titular o reemplazante con el nombre completo y número de cédula de identidad a fin de corroborar que no se encuentre en ninguno de los casos establecidos en el inciso final del artículo 40. En el evento que el Ministerio Público advierta que incurra en alguna de estos casos, deberán removerle de inmediato del cargo y remitir todos los antecedentes necesarios para la investigación de los hechos”.

g) Intercálase un nuevo artículo 47 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 47 bis.- En el mismo plazo contemplado en el artículo anterior, deberán remitir al Ministerio Público el nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes de conformidad al artículo 9 y respecto de quienes han incurrido en gastos electorales de conformidad al artículo 2.

En el evento que el Ministerio Público advierta la existencia de financiamiento proveniente de personas naturales que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero del artículo 28 bis, se deberá poner de inmediato a disposición los antecedentes para la investigación de los hechos y los dineros provenientes de dichos aportes deberán ser depositados en el Banco del Estado de Chile.

Si el Ministerio Público advirtiera la existencia de personas naturales o jurídicas respecto de las que se haya efectuado gastos electorales de conformidad al artículo 2 y se encuentre en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero del artículo 28 bis, se deberá poner de inmediato a disposición todos los antecedentes que contribuyan a la investigación de los hechos y sus gastos serán rechazados en los términos del artículo 51.

Lo dispuesto en este artículo, es sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan.”.

32. Del diputado Walker y las señoras Jiles y Vallejo y los señores Fuenzalida, Soto don Leonardo y Sebastián Torrealba, para incorporar un nuevo artículo, del siguiente tenor:

“Artículo NUEVO.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N°2 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinio, para agregar un inciso final nuevo en el artículo 3, del siguiente tenor:

“No podrá ser candidato a cargo a ninguna elección popular quien se encontrare formalizado de la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19366, 19.913 y 20.000.”.

33. Del diputado Walker para incorporar un nuevo artículo, del siguiente tenor:

“Artículo NUEVO.- Modifícase el Código Penal en el siguiente sentido. Para intercalar un nuevo artículo 251 septies

Informe de Comisión de Constitución

en el párrafo IX Ter sobre normas comunes a los párrafos anteriores.

“Los delitos contemplados en los artículos 248, 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, la pena deberá ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondrá en el caso de provenir personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones”.

El señor Walker explica sus indicaciones señalando que éstas tienen por objeto crear un muro entre el narcotráfico y la política, particularmente los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular.

El señor Cruz-Coke valora el espíritu de las indicaciones del señor Walker no obstante observa que el solo hecho de ser formalizado y prohibir hacer donaciones, podría originar vicios de constitucionalidad ya que afectaría el principio de presunción de inocencia.

El señor Walker (presidente) explica que se tomó como punto de partida la formalización para no considerar la sola denuncia o querrela para excluir los aportes. La formalización es un hecho objetivo donde hay antecedentes de la participación punible de un individuo. Por otra parte, respecto de las condenas expresa que no sería un estándar fácil de alcanzar porque la mayor parte de los casos terminan con salidas alternativas.

El señor Ilabaca comparte el espíritu de las indicaciones pero comparte que es un exceso sancionar a una persona sin una condena. Se corre el riesgo de que el proceso finalmente determine que es inocente. Luego respecto de la sanción de los partidos políticos ya que no hay forma de control por parte de los partidos políticos respecto de la información penal de sus afiliados.

La señora Jiles expresa que al parecer la indicación deberá ser modificada para su aprobación. No obstante, observa que son éstas relativizaciones por parte de la política las que impiden que no se construya el muro entre el narcotráfico y la política. La indicación le parece totalmente acertada en su contenido y sanciones. En definitiva no está de acuerdo con los reparos por parte de quienes le precedieron en el uso de la palabra. Suscribe la indicación.

El señor Fuenzalida expresa que la prohibición de aportes está limitado a figuras precisas, no se está hablando de cualquier delito sino de formalizados por estos delitos que son graves. La formalización es realizada por el Ministerio Público y es aprobada por el Tribunal, quien podrá decretar medidas cautelares. Las salidas alternativas además implican que el imputado formalizado asume su responsabilidad.

El señor Saffirio valora el ambiente que hay para construir el muro e insta a que éste debe ser un muro firme. El punto es que mientras se discute esta norma los defensores están pensando como derribarla ya que se trataría de una sanción previa cuyo establecimiento le está prohibido al Poder Legislativo. Hay un riesgo que esta norma sea declarada inconstitucional. Propone aprobar todas las indicaciones del señor Walker y circunscribir la sanción a quienes hayan sido condenados y hayan sido parte de salidas alternativas, mencionada por el señor Fuenzalida.

El señor Soto, don Leonardo declara respaldar las indicaciones del señor Walker y de la señora Jiles, ya que la amenaza del narcotráfico es una realidad. Cita un artículo de Ciper Chile en donde se denuncia el vínculo entre policías y narcotraficantes. El narcotráfico tiene un poder corruptor derivado de las ganancias ilícitas de su negocio. Financiar campañas políticas no es un derecho fundamental y no implica privación de un derecho esencial.

El señor Toledo del Ministerio Público agradece las propuestas en debate ya que son un avance. Respecto de la objeción planteada sobre la formalización, hace presente el artículo 9° de la ley N°20.000 que también considera dicho hito del proceso, que si bien es un acto administrativo está previsto como una garantía procesal para los imputados para conocer el marco de la investigación que son objeto. La condena se difiere mucho tiempo después de la formalización. Si se quiere buscar un punto medio, señala que debería ser la acusación o un requerimiento (en un procedimiento simplificado) por parte del Ministerio Público.

El señor Javier Ruiz de la Defensoría Penal Pública comenta que efectivamente la formalización es un acto de garantía para el imputado que se realiza ante el juez quien no evalúa el mérito de la formalización, sino más bien que ésta sea comprendida por el imputado. En tal sentido, la formalización es un acto de apreciación del ente persecutor. Si éste pretende establecer una medida cautelar, debe estar realizada la formalización. Aclara que la

Informe de Comisión de Constitución

suspensión condicional no implica asumir responsabilidad, sino que esto solo ocurre en un procedimiento abreviado o simplificado. La suspensión condicional es simplemente una evaluación objetiva en orden a corroborar que se dan las condiciones para que ésta proceda. Observa que la formalización podría ser excesiva y comparte que la solución intermedia sea la acusación o requerimiento.

Luego, repara que podría haber interpretaciones respecto a si se trata de formalizaciones vigentes o no.

El señor Walker (presidente) aclara que la absolución de un partido político está contemplada solo en caso de una acción dolosa.

Puestas en votación las indicaciones 30 a 33 del señor Walker y otros, son aprobadas por la unanimidad de los integrantes presentes de la comisión señoras y señores Matías Walker (presidente), Luciano Cruz-Coke, Sebastián Torrealba por la señora Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Paulina Núñez, René Saffirio, Camila Vallejo y Leonardo Soto.

Artículo nuevo

34. Indicación de la diputada Mix, para incorporar en el nuevo inciso segundo del artículo 8°, después de la expresión “médico cirujano” la frase “, odontólogo o médico veterinario” .

Indicación presentada con posterioridad a la aprobación de las modificaciones al artículo 8 de la ley N° 20.000).2

El señor Fuenzalida observa que esta es una indicación sobre indicación que además ya fue votada por la Comisión.

El señor Walker (presidente) señala que, en efecto, se requiere reabrir el debate.

- No hay unanimidad para ello.

La indicación se da por rechazada por ser incompatible con lo ya aprobado.

Artículo nuevo

Indicación de las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Mirosevic, para incorporar el siguiente artículo transitorio:

“En el plazo de seis meses a la publicación de la presente modificación, se conformará una comisión técnica compuesta por organismos del Estado pertinentes, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Senda, INDH, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, con el fin de que elaboren un informe en el plazo de seis meses desde su conformación en el cual se plasmen parámetros cuantitativos y cualitativos objetivos, en cuanto al patrón de consumo de estupefacientes de la población de modo de dotar de contenido con arraigo a la realidad el concepto de consumo personal y próximo en el tiempo.

Dichos criterios deberán ser socializados entre las policías y demás organismos pertinentes y aplicados por los mismos.”

El señor Walker (presidente) declara inadmisibles las indicaciones.

NORMAS TRANSITORIAS DEL MENSAJE

Artículo primero.- Lo dispuesto en el literal a) del numeral 7° del artículo primero y lo dispuesto en el artículo tercero entrará en vigencia transcurridos seis meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, a partir de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los laboratorios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, podrán obtener la certificación a la que alude el literal a) del numeral 7° del artículo primero.

- Se da por rechazado por ser incompatible con lo ya aprobado.

El señor Motles, abogado asesor del Ministerio del Interior, observa que sólo la referencia al literal a) del numeral

Informe de Comisión de Constitución

7º sería incompatible por lo que sería necesario fijar un plazo de vigencia respecto del artículo tercero.

La señora Jiles observa que no procede que un asesor haga uso de la palabra sin que esté el ministro presente.

Artículo segundo.- Lo dispuesto en el literal b) del numeral 8º del artículo primero entrará en vigencia transcurridos seis meses desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento a que hace referencia dicha norma. El reglamento antes aludido deberá dictarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Se da por rechazado por ser incompatible con lo ya aprobado.

Artículo tercero.- Los reglamentos de la ley N° 20.000 en los que incidan las modificaciones que se introducen en virtud de esta ley, deberán ser actualizados dentro de un plazo de tres meses, contado desde su publicación.”.

Puesto en votación el artículo transcrito es aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión señoras y señores Matías Walker (presidente), Sebastián Torrealba por la señora Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Diego Ibáñez, Marcos Ilabaca, Pamela Jiles, Miguel Mellado por la señora Paulina Núñez, René Saffirio y Camila Vallejo.

Respecto del boletín N°12.776-07 que regula en forma integral la extinción del dominio sobre bienes que provengan de actividades ilícitas, sus propuestas se entienden rechazadas por regular la ley N°20.000 modificada por este proyecto, dicha materia con normas especiales ya aprobadas.

Despachado el proyecto, se designa diputado informante al señor Sebastián Torrealba.

IV.- DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Concurrieron, Gonzalo Blumel, Ministro del Interior y Seguridad Pública; el Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli; Carlos Charme, Director Nacional del Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, Senda; Andrés Sotomayor, Jefe de Asesores del Ministerio del Interior e Ilan Motles, asesor de la misma cartera. La Subsecretaria de Prevención del delito, señora Katherine Martorell; Mauricio Fernández Montalbán, Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado; Luis Toledo Ríos, Director de la Unidad Especializada en Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas; Paula Diez Cortes, abogada asesora de la Unidad de Asesoría Jurídica; Andrés Mahnke, Defensor Nacional; Rubén Romero, Jefe de Estudios de la Defensoría Nacional; Francisco Geisse, asesor legislativo; el jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, señor Claudio Fierro; abogado de la Unidad de Corte DPP, señor Sebastián Undurraga; General Esteban Díaz Urbina, Director de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros de Chile; Leonardo Torres Ramírez, Jefe Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, Prefecto Inspector Sr. Leonardo Torres Ramírez; Eduardo Vergara, Director Ejecutivo de Chile 21 y Rodrigo Medina, profesor; la Directora Ejecutiva de la Fundación Daya, señora Ana María Gazmuri, acompañada por la Directora de Investigación de la Fundación Daya, bioquímica PhD en biotecnología señora Nicole Halcartegaray, y la Presidenta de la Fundación MamáCultiva, señora Paulina Bobadilla; ex Ministro y Vocero de la Exma. Corte Suprema de Justicia, señor Lamberto Cisternas; el Director de la Fundación Eutopía y de la Revista Cáñamo, psicólogo señor Claudio Venegas; doctor Nicolás Zamorano, de la Comisión de Salud mental del Colegio Médico; Del Instituto de Salud Pública: la abogada de la Unidad Jurídica, señora Mariela Mége Sierra, quien concurre como jefa subrogante de la Unidad de Asesoría Jurídica.

V.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el N° 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

VI.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

INDICACIONES RECHAZADAS.

Informe de Comisión de Constitución

1. Del señor Mulet, al numeral 1 del artículo primero, para modificar el artículo primero de la siguiente manera: en el inciso primero del artículo 4º:

i. Reemplácese la frase “en sus grados medio a máximo”, por “en su grado máximo”.

ii. Reemplácese la frase “diez a cuarenta”, por “cuarenta a cien”.

2. De las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Mirosevic, en el numeral 1 del artículo primero, al artículo 4º para:

a) Agregar en el inciso primero la frase “que no existan indicios de que se vaya a poner en manos de un tercero dicha pequeña cantidad de droga o se”.

b) Eliminar en el inciso primero la palabra “exclusivo”.

3. De las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Mirosevic, en el numeral 1 del artículo primero, al artículo 4º, inciso tercero:

a) Para eliminar la palabra “exclusivo”.

b) Para mantener criterio de calidad y pureza.

4. Del señor Mulet, en el numeral 1 del artículo primero, en el inciso tercero, para eliminar la frase “cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo descrito o”.

5. Del diputado Saffirio, en el numeral 1 del artículo primero, al inciso tercero del artículo 4, para reemplazar la expresión “cuando la calidad o pureza de la droga poseída” por la frase “cuando la cantidad y calidad o pureza de la droga poseída”.

6. Del diputado Saffirio, en el numeral 1 del artículo primero, para eliminar el inciso final del artículo 4 de la ley.

7. Del diputado Saffirio, al numeral 2 del artículo primero, para:

“a) Agregar un inciso final del siguiente tenor:

“Para el solo efecto de este artículo, un Reglamento dictado por el Instituto de Salud Pública definirá cuales son los solventes o gases inhalantes capaces de provocar daño a la salud y/o dependencia física o psíquica.”

b) Eliminar del artículo 63 la referencia al artículo 5.

8. Del diputado Leonardo Soto, al numeral 2, del artículo primero, para reemplazar la expresión “capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica,” por la frase “a sabiendas que serán usados de tal manera de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica,”.

9. De las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Mirosevic

Para agregar en el artículo 8º de la ley N° 20.000 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos:

“Se entenderán como antecedentes plausibles que justifican la siembra, plantación, cultivo o cosecha de vegetales del género cannabis para fines terapéuticos, la receta emitida por profesional médico respectivo que indique enfermedad, tratamiento, dosis y forma de administración de la especie vegetal cannabis.

En caso de que se justifique que el cultivo esta? de un tratamiento médico, o que no existan indicios de que el cultivo estuviere destinado al tráfico y no a un uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, la policía se abstendrá? de incautar el cultivo sin que previamente el Fiscal le solicite autorización al respectivo Juez de Garantía. Lo que no obsta a contar, fotografiar, filmar, pesar y tomar muestras del cultivo sin que ello implique un daño a las especies vegetales.”

10.- De las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Soto, don Leonardo y Mirosevic, para eliminar del

Informe de Comisión de Constitución

artículo 9º de la ley N°20.000 la expresión “decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal”.

11.- Del señor Saffirio para agregar un inciso final al artículo 19 de la ley N° 20.000.

“La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de personas menores de edad en los términos del artículo 72 del Código Penal o exentas de responsabilidad penal en los términos de la letra e), proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.”.

12. Del señor Saffirio, al numeral 5 del artículo primero, para agregar la siguiente enmienda:

Para eliminar del inciso primero del artículo 40 de la ley N° 20.000 “o previa caución a una institución privada sin fines de lucro”.

13.- Del diputado Torrealba, al artículo primero, para reemplazar el ordinal iii del literal a) del número 8) por el siguiente:

“iii. Incorpórase a continuación del punto aparte (.), la expresión “Las instituciones no podrán negarse a emitir este protocolo, so pena de incurrir en las responsabilidades administrativas que correspondan. El protocolo al que se refiere este inciso solo se utilizará para fines de investigación científica, y en ningún caso tendrá efectos en la determinación del delito investigado o de la participación de quienes fueren objeto de persecución penal por el mismo.”.

14.- Indicación del señor Jaime Mulet al inciso primero del artículo 43 (numeral 8 del artículo primero):

Reemplázase la oración “como, asimismo, un informe acerca de los componentes tóxicos y psicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública” por “indicando si la sustancia esta? incluida en el reglamento al que alude el artículo 63, y en el evento que así? fuere, la calificación que le corresponde”.

15.- De las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Camilo Mirosevic, para modificar el artículo 50º de la ley N°20.000 en el siguiente sentido:

a) Para agregar la palabra “ostensiblemente”. (No precisa ubicación).

b) Para agregar el siguiente inciso final

“El conocimiento de la falta que se regula en este artículo, su procedimiento y eventual sanción corresponderá al Juzgado de Policía Local de la comuna en que se haya incurrido en la respectiva falta.”

16.- Indicación del señor Torrealba, para agregar un nuevo artículo sexto:

“Artículo sexto.- Incorpórese al artículo 12 de la ley N° 20.931, que Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, el siguiente inciso sexto nuevo, pasando el actual a ser séptimo y así sucesivamente:

“En caso de que la persona sometida a este trámite registrare condenas por crímenes de la ley N° 20.000 o N° 17.798, la policía procederá a su registro en los términos del artículo 85 del Código Procesal Penal.”.

17. Indicación de la diputada Mix, para incorporar en el nuevo inciso segundo del artículo 8º, después de la expresión “médico cirujano” la frase “, odontólogo o médico veterinario”.

INDICACIONES INADMISIBLES

1.- De las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Mirosevic, al artículo 4º para:

Agregar en el inciso segundo la frase “con ánimo de lucro”. (Mal formulada)

2.- DE LAS SEÑORAS MIX Y CARIOLA Y LOS SEÑORES HIRSCH, TORRES, LEONARDO SOTO Y MIROSEVIC, al artículo 8º inciso primero:

Informe de Comisión de Constitución

- a) Para agregar, después de la expresión “sicotrópicas,” la frase “siempre que existan indicios objetivos para presumir el propósito de traficar,”.
- b) Para agregar la frase “que no existan indicios de que se vaya a poner en manos de un tercero dicha pequeña cantidad de droga o se”. (No se indica dónde va la frase).
- c) Para eliminar la expresión “exclusivo” del texto vigente.
- d) Para eliminar la frase “caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes.”

3.- DEL SEÑOR BORIC, para incorporar en el inciso primero del artículo 8º un nuevo párrafo final del siguiente tenor:

“Se entenderá que existe la debida autorización de la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis cuando ésta sea destinada para la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis que tengan como objetivo la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. La receta deberá contener la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos. ”

4.- La señora Mix y el señor Hirsch presentan indicación para introducir en la ley N° 20.000 el siguiente artículo 8 bis, nuevo:

“Artículo 8 bis: Para efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3º, 4º, 8º y 50º, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así? como el que tenga, posea o porte cannabis, en un número igual o menor al dispuesto en la siguiente tabla, se entenderá? que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, o en su caso, destinado a la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante correspondiente receta, y que contenga la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.



Para el conteo de plantas al que se refiere la tabla del inciso anterior, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia la misma tabla, se refiere al peso de la sustancia en estado seco.

En caso de que se exceda dicho número señalado en la tabla precedente, esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales.”

5.- Indicación de las señoras Mix y Cariola y los señores Hirsch, Torres, Leonardo Soto y Mirosevic, para incorporar el siguiente artículo transitorio:

“En el plazo de seis meses a la publicación de la presente modificación, se conformará una comisión técnica compuesta por organismos del Estado pertinentes, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Senda, INDH, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, con el fin de que elaboren un informe en el plazo de seis meses desde su conformación en el cual se plasmen parámetros cuantitativos y cualitativos objetivos, en cuanto al patrón de consumo de estupefacientes de la población de modo de dotar de contenido con arraigo a la realidad el concepto de consumo personal y próximo en el tiempo.

Dichos criterios deberán ser socializados entre las policías y demás organismos pertinentes y aplicados por los mismos.”

ARTÍCULOS RECHAZADOS.

Número 1, del artículo primero:

“1. Sustitúyese en el inciso final del artículo 4º, la expresión “calidad o pureza de la droga” por “cantidad de la droga o las dosis que de ella sea”. ”.

Informe de Comisión de Constitución

II) Literales a) y b) del numeral 7 del artículo primero.

En el numeral 8 del artículo primero, el literal a) i y ii y el literal b):

a) Introdúcense al inciso primero las siguientes enmiendas:

i.- Intercálase entre la expresión “El Servicio de Salud” y la voz “deberá”, la expresión “o el laboratorio perteneciente a las instituciones policiales, en su caso,”.

Incompatible con lo ya resuelto.

ii.- Sustitúyese la expresión “, contenido, composición y grado de pureza” por “contenido y composición”.

b) Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“El traslado y almacenamiento de estas sustancias que tenga lugar con posterioridad a la elaboración del protocolo dispuesto en el inciso primero y su consecuente destrucción, estarán a cargo de Carabineros de Chile de conformidad al procedimiento que establecerá un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para tal efecto.”.

El artículo quinto.

Artículo quinto.- Modifícase el artículo 1° de la ley N° 17.635, que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos de la corporación de la vivienda, corporación de servicios habitacionales, corporación de mejoramiento urbano y corporación de obras urbanas, en el sentido de intercalar en su inciso tercero un nuevo numeral ii) pasando el actual a ser iii), en el siguiente sentido:

“ii) Ser condenado con presidio mayor por los delitos previstos en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.”.

Artículo primero transitorio.

Artículo primero (transitorio).- Lo dispuesto en el literal a) del numeral 7° del artículo primero y lo dispuesto en el artículo tercero entrará en vigencia transcurridos seis meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, a partir de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los laboratorios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, podrán obtener la certificación a la que alude el literal a) del numeral 7° del artículo primero.

Artículo segundo transitorio

Artículo segundo (transitorio).- Lo dispuesto en el literal b) del numeral 8° del artículo primero entrará en vigencia transcurridos seis meses desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento a que hace referencia dicha norma. El reglamento antes aludido deberá dictarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

VII.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo primero.- Modifícase la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en los siguientes términos:

1. Suprímese en el inciso final del artículo 4°, la expresión “la calidad o pureza de”.

2. Reemplázase el inciso primero del artículo 5° por el siguiente:

Informe de Comisión de Constitución

“Artículo 5°.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena presidio menor en su grado máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.”.

3. Incorpórase un nuevo artículo 5° bis del siguiente tenor:

“Artículo 5° bis.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administrare a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1°, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1°, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.”.

4. Incorpórase en el artículo 8° el siguiente inciso segundo pasando el actual a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tuviere por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a tercero, la pena se aumentará en un grado.”.

5. Elimínase en el inciso primero del artículo 9° la frase “formalizado la investigación,”.

6 (4). Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 19:

a) Incorpórase en el literal e) entre las expresiones: “valiéndose de” y “personas exentas”, la expresión “niños, niñas o adolescentes o”.

b) Agrégase un inciso final del siguiente tenor:

“La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de niños, niñas o adolescentes o personas exentas de responsabilidad penal en los términos de la letra e), proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.”.

7 (5). Modifícase el artículo 40 en el siguiente sentido:

a. Incorpóranse las siguientes enmiendas al inciso primero:

i. Intercálase entre la voz “Los” e “instrumentos”, la expresión “bienes muebles e inmuebles,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “ser destinados” y “por el juez de garantía”, la voz “provisionalmente”.

iii. Sustitúyese la frase “, oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación” por la siguiente expresión “. Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, se deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo al presupuesto vigente de la respectiva institución a que sean destinados. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, se informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería

Informe de Comisión de Constitución

General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga.”.

b. Intercálase un inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero y así sucesivamente del siguiente tenor: “Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se dará traslado al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.”.

c. Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.

d. Agrégase en el inciso final, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente frase: “El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para la regulación de las materias que trata el párrafo 3° del presente título III.”.

8 (6). Incorpórase un artículo 40 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 40 bis.- A solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el Juez de Garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se tratare de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existieren antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se tratare de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En el evento que el bien deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero el artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

En el evento que el bien figure inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública, según lo dispuesto en el artículo 46 y el artículo 468 bis del Código Procesal Penal, cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia no condene a la pena de comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.”.

9 (7). Modifícase el artículo 41 en el siguiente sentido: sustitúyese en el inciso final la frase “hidrocarburos aromáticos” por la expresión “gases o solventes inhalantes”.

10 (8). Modifícase el artículo 43 en el siguiente sentido:

a. Introdúcese al inciso primero la siguiente enmienda: incorpórase a continuación del punto aparte (.), la expresión “El Servicio de Salud no podrá negarse a emitir este protocolo, so pena de incurrir en las responsabilidades administrativas que correspondan.”.

b. Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el artículo 40 bis o a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía a través de venta directa o destruidos por el Servicio de Salud respectivo, conforme el inciso tercero del artículo 41 de la ley.”.

Informe de Comisión de Constitución

c. Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“El protocolo al que se refiere este artículo sólo podrá ser utilizado por el juez para determinar la calificación que le corresponde a la sustancia respectiva en el reglamento al que alude el artículo 63, sin que pueda otorgarse otro efecto a su inclusión o exclusión como prueba en el proceso penal respectivo.”.

11 (9). Modifícase el artículo 45 en el siguiente sentido:

a. Intercálase en el inciso primero entre la expresión “por terceros a sabiendas” y la expresión “del destino u origen”, la expresión “o no pudiendo menos que conocer”.

b. Incorpórase un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor u otros bienes que sean de propiedad del imputado.”.

12 (10). Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

a. Sustitúyese en el inciso primero la expresión “si carecieren de valor” por “por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha Institución”.

b. Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol u otro organismo público, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al Juez de Garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, no procediendo en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

c. Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, de la siguiente forma:

i. Intercálase entre las expresiones “dineros en tal situación” e “ingresarán”, la frase “así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “consumo de drogas” y “tratamiento y rehabilitación”, la expresión “y alcohol”.

iii. Intercálase entre las expresiones “por la drogadicción” y “. Un reglamento”, lo siguiente “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio”.

iv. Incorpórese un nuevo inciso cuarto, pasando el actual a ser quinto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“No obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicadas a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la comisión de dichos delitos, en la forma que lo establezca el Reglamento señalado en el inciso anterior.”.

13 (11). Intercálase en el inciso primero del artículo 55, entre las voces “exporten” y “precursores”, la expresión “transporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen”.

14 (12). Sustitúyese, en el inciso final del artículo 56, la expresión “Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes.” por “Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior el listado de los sujetos que hubieren sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes N°s 19.366 y 19.913.”.

Informe de Comisión de Constitución

15 (13).Modifícase el artículo 57 en el siguiente sentido:

a.Intercálase en el inciso primero, entre la expresión “responsable del registro” y “, con frecuencia”, la frase “o por la Policía de Investigaciones de Chile”.

b.Agrégase un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.

16 (14).Modifícase el artículo 59 de la siguiente manera:

a.Introdúcense al inciso primero las siguientes enmiendas:

i.Intercálase entre la voz “autoridad lo requiera,” y “y de informar”, la expresión “de mantener actualizados los datos en el Registro”.

ii.Agrégase, a continuación del punto aparte (.) , la expresión “En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento.”.

b.Incorpóranse los siguientes incisos segundo y final, nuevos:

“Para la determinación del monto de la multa, se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del infractor, y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.

Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva resolución.”.

17 (15).Intercálase, en el artículo 63, entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.

18 (16).- Agrégase un artículo 67 bis del siguiente tenor:

“Artículo 67 bis.- No podrá ser candidato a Presidente de la República, Senador, Diputado, Gobernador Regional, Consejero Regional, Alcalde ni Concejal el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para que el Servicio Electoral admita la candidatura, se deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde.”.

Artículo segundo.-Modifícase el Código Procesal Penal en los siguientes términos:

a.Incorpórase al artículo 466 un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

“El Consejo de Defensa del Estado tendrá la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia.”.

b.Incorpórase un artículo 468 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 468 bis. Ejecución de la sentencia en su parte patrimonial. En el caso de los bienes muebles, la copia autorizada de la sentencia ejecutoriada es suficiente para ser presentada ante cualquier tribunal del país que haya decretado alguna medida restrictiva del dominio o prohibición sobre éste, incluyendo los embargos, con el objeto de que sean alzados o cancelados por el sólo ministerio de la ley.

En el caso de los inmuebles, en virtud de la sentencia ejecutoriada que decreta el decomiso se extinguirán, por el solo ministerio de la ley, los actos y contratos en favor de terceros. Asimismo, el tribunal que decretó el comiso deberá individualizar debida y completamente en la sentencia el inmueble decomisado y remitir copia autorizada de la misma al Conservador de Bienes Raíces respectivo, dentro del 10° día hábil de ejecutoriada la sentencia, para que este, de oficio, proceda a cancelar gratuitamente toda inscripción anterior que conste en los registros de

Informe de Comisión de Constitución

propiedad, de hipotecas y gravámenes, y de interdicciones y prohibiciones de enajenar, con excepción de las servidumbres legales. Asimismo, el Conservador inscribirá el inmueble a nombre del Fisco de Chile, entendiéndose que el dominio queda radicado en su patrimonio a título originario. El Consejo de Defensa del Estado, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 466 de esta ley, podrá subsidiariamente solicitar la inscripción a nombre del Fisco al Conservador de Bienes Raíces respectivo exhibiendo copia autorizada de la resolución que decretó el comiso del inmueble.

Una vez efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones, alzamientos e inscripciones referidas en el inciso precedente, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario, acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia, para que esta proceda a rematarlo en subasta pública.

En razón de lo referido en los incisos anteriores, el condenado y toda otra persona carecerán de acción o derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien objeto del decreto por causa existente con anterioridad a dicho acto.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos, deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies en su caso, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública, que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida Institución.”.

Artículo tercero.-Modifícase el artículo 19° de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol siguiente manera:

1.Sustitúyese el literal j) por uno del siguiente tenor:

“j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.”.

2.Incorpórase el siguiente literal k) nuevo, pasando el actual a ser l):

“k) Administrar los bienes inmuebles incautados que el Juez de Garantía destine provisoriamente al Servicio, y rendir cuenta de su gestión a dicho juez a lo menos trimestralmente.”.

Artículo cuarto.- Intercálase en el artículo 3° de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones “de bancos extranjeros” y “y las empresas de depósito”, la expresión “; las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y/o usados; las empresas dedicadas a la transferencia de dinero al exterior; las empresas de leasing y arriendo de vehículos”.

Artículo quinto.- Agrégase un artículo 5° G a la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, del siguiente tenor:

“Artículo 5° G.- No podrá ser diputado ni senador el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

Artículo sexto.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1- 19653 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado, de

Informe de Comisión de Constitución

la siguiente forma:

a) Agrégase un nuevo inciso segundo al artículo 40, (pasando su actual inciso segundo a ser tercero), del siguiente tenor:

“No podrá ser Presidente de la República el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

b) Agrégase la siguiente frase en el inciso segundo del Artículo 40, luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

c) Agrégase la siguiente frase al inciso segundo del artículo 55º bis, luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo séptimo.- Modifícase la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N° 291, de 1993, del Ministerio del Interior, de la siguiente forma:

a) Agrégase en el inciso segundo del Artículo 6º la siguiente frase luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

b) Agrégase al artículo 23º bis en su inciso final a continuación de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final la siguiente frase:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

c) Agrégase al inciso segundo del artículo 31º la siguiente frase luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo octavo.- Agrégase un nuevo inciso final al artículo 73 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.704, de 2002, del Ministerio del Interior del siguiente tenor:

“Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

Artículo noveno.- Agrégase la siguiente frase al inciso final del artículo 11 de ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final:

“y acompañar un examen médico para acreditar no tener dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo décimo.- Agrégase en el artículo 9º bis de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, luego de la palabra “ilegales” y antes del vocablo “o”, la siguiente frase:

Informe de Comisión de Constitución

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo décimo primero.- Modifícase la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, de la siguiente forma:

a) Agrégase en el inciso segundo del artículo 14° bis (del artículo primero) luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final, la siguiente frase:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

b) Agrégase en el inciso primero del Artículo 81° bis (del artículo primero) luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final la siguiente frase:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo décimo segundo.- Modifícase el Código Orgánico de Tribunales, de la siguiente forma:

a) Agrégase un segundo inciso nuevo al Artículo 251° del siguiente tenor:

“Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

b) Agrégase en el inciso primero del Artículo 323° ter, a continuación del guarismo “251” la siguiente frase:

“y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo décimo tercero. - Modifícase el decreto con fuerza de ley N°4, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, en el siguiente sentido:

a. Al artículo 39, intercálase un nuevo inciso segundo, pasando el actual segundo a ser tercero, del siguiente tenor:

“Las personas naturales que aporten de conformidad al inciso anterior, deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 39 bis”.

b. Intercálase un nuevo artículo 39 bis, en el siguiente tenor:

“Artículo 39 bis.- En ningún caso los partidos políticos podrán recibir financiamiento de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19366, 19.913 y 20.000.

Asimismo, los partidos políticos deberán remitir trimestralmente al Ministerio Público el nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes de conformidad al artículo 39.

En el evento que el Ministerio Público advierta la existencia de financiamiento proveniente de personas naturales que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero, el partido político deberá poner de inmediato a disposición los antecedentes para la investigación de los hechos y los dineros provenientes de dichos aportantes deberán ser depositados en el Banco del Estado de Chile.

Lo dispuesto en este artículo, es sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan”.

c. Intercálase el siguiente artículo 65 bis nuevo:

“Artículo 65 bis.- La sanciones dispuestas en el artículo anterior se aplicarán también en caso de infracción a lo

Informe de Comisión de Constitución

dispuesto en el artículo 39 bis.

En caso de reincidencia o de negligencia inexcusable de haber recibido aportes de personas respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19366, 19.913 y 20.000 o se acredite la participación dolosa del presidente o sus tesoreros, se aplicará como sanción la suspensión o disolución del partido. Además, los integrantes del órgano ejecutivo quedarán inhabilitados, por el término de ocho años, para ocupar cargos directivos en un partido político, salvo que acrediten no haber tenido conocimiento del hecho.”.

Artículo décimo cuarto. Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.884, Orgánica Constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, en el siguiente sentido:

a) Al artículo 12, suprímese el siguiente párrafo del inciso primero: “si éstos pudieren ser identificables,”.

b) Al artículo 19, agrégase al inciso primero, luego del punto final, el siguiente texto:

“Asimismo, las personas naturales deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 28 bis”.

c) Intercálase un nuevo artículo 28 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 28 bis .- Prohíbense los aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19366, 19.913 y 20.000.

Asimismo, se prohíbe a los precandidatos y candidatos efectuar, con ocasión de gastos electorales, cualquier desembolso o contribución de conformidad a los conceptos establecidos en el artículo 2, que tengan relación con personas naturales que se encuentren en los casos establecidos en el inciso anterior. La misma prohibición se aplicará a las personas jurídicas, cuando cualesquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones. Para ello, la persona natural o jurídica receptora del gasto electoral deberá declarar que no se encuentra en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero.”.

d) Al artículo 34, intercálase luego de las letras a) y b), la siguiente nueva letra c):

“c) Incumplir la prohibición establecida en el artículo 28 bis de forma reincidente, bajo negligencia inexcusable o participare dolosamente en ello, salvo que acredite no haber tenido conocimiento en el hecho.”

e) Al artículo 40, incorpórase un nuevo inciso final, del siguiente tenor:

“Con todo, tampoco podrán ejercer estos cargos la persona respecto a quien se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o haya sido condenada por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000”.

f) Al artículo 42, incorpórase un nuevo inciso final, del siguiente tenor:

“Estas nóminas, además, deberán ser remitidas al Ministerio Público individualizando al titular o reemplazante con el nombre completo y número de cédula de identidad a fin de corroborar que no se encuentre en ninguno de los casos establecidos en el inciso final del artículo 40. En el evento que el Ministerio Público advierta que incurra en alguna de estos casos, deberán removerle de inmediato del cargo y remitir todos los antecedentes necesarios para la investigación de los hechos”.

g) Intercálase un nuevo artículo 47 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 47 bis.- En el mismo plazo contemplado en el artículo anterior, deberán remitir al Ministerio Público el

Informe de Comisión de Constitución

nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes de conformidad al artículo 9 y respecto de quienes han incurrido en gastos electorales de conformidad al artículo 2.

En el evento que el Ministerio Público advierta la existencia de financiamiento proveniente de personas naturales que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero del artículo 28 bis, se deberá poner de inmediato a disposición los antecedentes para la investigación de los hechos y los dineros provenientes de dichos aportes deberán ser depositados en el Banco del Estado de Chile.

Si el Ministerio Público advirtiera la existencia de personas naturales o jurídicas respecto de las que se haya efectuado gastos electorales de conformidad al artículo 2 y se encuentre en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero del artículo 28 bis, se deberá poner de inmediato a disposición todos los antecedentes que contribuyan a la investigación de los hechos y sus gastos serán rechazados en los términos del artículo 51.

Lo dispuesto en este artículo, es sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan.”.

Artículo décimo quinto.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N°2 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para agregar un inciso final nuevo en el artículo 3, del siguiente tenor:

“No podrá ser candidato a cargo a ninguna elección popular quien se encontrare formalizado de la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19366, 19.913 y 20.000.”.

Artículo décimo sexto.- Modifícase el Código Penal en el siguiente sentido. Para intercalar un nuevo artículo 251 septies en el párrafo IX Ter sobre normas comunes a los párrafos anteriores.

“Los delitos contemplados en los artículos 248, 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19.366, 19.913 y 20.000, la pena deberá ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondrá en el caso de provenir personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones”.

Artículos transitorios

Artículo transitorio.- Los reglamentos de la ley N° 20.000 en los que incidan las modificaciones que se introducen en virtud de esta ley, deberán ser actualizados dentro de un plazo de tres meses, contado desde su publicación.”.

Tratado y acordado en sesiones de 24 de junio; 2 y 13 de julio; 20 de agosto; 3 y 24 de septiembre; 1, 8,15 y 29 de octubre; 5 y 26 de noviembre; 3 y 17 de diciembre, todas de 2020, y 7,14 y 26 de enero; 1 y 4 de marzo, todas de 2021, con la asistencia de los diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri, Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Marcos Ilabaca; Pamela Jiles, Paulina Núñez, René Saffirio; Leonardo Soto; Miguel Mellado (por el señor Fuenzalida); Maya Fernández (por el señor Soto); Marcelo Díaz (por el señor Boric); Christian Moreira (por el señor Coloma); Andrés Longton (por la señora Flores); Víctor Torres (por el señor Walker), y Erika Olivera (por la señora Núñez); Leonidas Romero (por la señora Núñez); Jorge Rathgeb (por la señora Flores).

Asimismo, asistieron los diputados (as) señores (as) Jaime Mulet; Sebastián Torrealba; Pablo Kast.

Sala de la Comisión, a 4 de marzo de 2021.

PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

2 En sesión 280, del 29 de octubre de 2020, se aprobó indicación de las señoras Jiles y Mix, y los señores Díaz,

Informe de Comisión de Constitución

llabaca, Mulet Saffirio y Walker, para incorporar en el artículo 8º el siguiente inciso segundo pasando el actual a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión.”.

[1] Cuando la detención se practicare en virtud de los artículos 129 y 130 el agente policial que la hubiere realizado o el encargado del recinto de detención deberán informar de ella al ministerio público dentro de un plazo máximo de doce horas. El fiscal podrá dejar sin efecto la detención u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas contado desde que la detención se hubiere practicado. Si el fiscal nada manifestare la policía deberá presentar el detenido ante la autoridad judicial en el plazo indicado.

[2] En sesión 280 del 29 de octubre de 2020 se aprobó indicación de las señoras Jiles y Mix y los señores Díaz llabaca Mulet Saffirio y Walker para incorporar en el artículo 8º el siguiente inciso segundo pasando el actual a ser inciso tercero: “Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad su tratamiento y duración además de la forma de administración del cannabis la que no podrá ser mediante combustión.”.

Discusión en Sala

1.6. Discusión en Sala

Fecha 16 de marzo, 2021. Diario de Sesión en Sesión 2. Legislatura 369. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

PERFECCIONAMIENTO DE PERSECUCIÓN DE NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULACIÓN DE DESTINO DE BIENES INCAUTADOS Y FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 13588-07, 11915-07, 12668-07 Y 12776-07, REFUNDIDOS)

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones refundidos, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que agrupen dos o más Comités, cinco minutos a aquellas que conformen un Comité, más sesenta minutos distribuidos proporcionalmente.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Sebastián Torrealba .

Antecedentes:

Mensaje:

-Boletín N° 13588-07, sesión 32ª de la legislatura 368ª, en miércoles 17 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

Mociones:

Boletín N° 11915-07, sesión 49ª de la legislatura 366ª, en miércoles 18 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 23;

Boletín N° 12668-07, sesión 32ª de la legislatura 367ª, en jueves 30 de mayo de 2019. Documentos de la Cuenta N° 6, y

-Boletín N° 12776-07, sesión 53ª de la legislatura 367ª, en miércoles 17 de julio de 2019. Documentos de la Cuenta N° 19.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 142ª de la legislatura 368ª, en martes 9 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta 5.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor TORREALBA (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia de discusión inmediata, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones refundidos, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

El proyecto tiene su origen en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que fue refundido con mociones de autoría de los siguientes diputados y diputadas: Catalina del Real, Harry Jürgensen , Miguel Mellado ,

Discusión en Sala

Diego Schalper y Cristóbal Urruticoechea (boletín N° 11915-07); Jaime Mulet , René Alinco , Ximena Ossandón , Pablo Prieto , René Saffirio , Alejandra Sepúlveda , Francisco Undurraga , Esteban Velásquez y Pedro Velásquez (boletín N° 12668-07); Jaime Mulet , René Alinco, Hugo Gutiérrez , Daniel Núñez , René Saffirio , Alejandra Sepúlveda , Leonardo Soto , Guillermo Teillier , Esteban Velásquez y Matías Walker (boletín N° 12776-07).

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en modificar diversos cuerpos legales, principalmente la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

La discusión de este proyecto fue extensa y se desarrolló en diecinueve sesiones, en las que se escuchó a autoridades y expertos que por su cantidad no mencionaré en su totalidad. A modo de ejemplo, nombraré los siguientes: el entonces ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Gonzalo Blumel ; el subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli ; el director nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), señor Carlos Charme ; la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Katherine Martorell ; el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández Montalbán ; el director de la Unidad Especializada en Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público, señor Luis Toledo Ríos ; el defensor nacional Público, señor Andrés Mahne ; el director de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros de Chile, general Esteban Díaz Urbina ; el jefenacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, señor Leonardo Torres Ramírez , entre otros.

Fruto del análisis y discusión del proyecto, se llegó a un texto al que se le introdujeron numerosas modificaciones que se especifican en el informe respectivo.

En cuanto a las principales modificaciones a la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, cabe destacar el perfeccionamiento de la tipificación y sanción del acto de proporcionar a menores de edad productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica, como también del suministro de drogas sin el consentimiento de la persona afectada.

Un aspecto que incorporó la comisión en este ámbito es perfeccionar lo relativo al cultivo de cannabis con fines medicinales, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración de la cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Se sanciona el uso malicioso de recetas médicas falsificadas o falsas.

También se sanciona especialmente al narcotraficante -la pena se aumentará en dos grados- que se valga de menores de edad o personas exentas de responsabilidad penal y proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.

Se introduce una serie de perfeccionamientos en la utilización de bienes incautados del narcotráfico. A modo de ejemplo, determinados bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales destinadas al narcotráfico.

También se establece que a solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados o bienes respecto de los cuales existieren antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Se dispone que efectuado el análisis químico, los precursores y sustancias químicas esenciales deban ser enajenados o destruidos por el servicio de salud respectivo. Se establece que una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Senda u otro organismo público, este, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol.

También se establece que parte de los recursos obtenidos de la enajenación de los bienes decomisados podrán ser

Discusión en Sala

destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la comisión de dichos delitos, en la forma que lo establezca el reglamento respectivo.

Se regula que las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores que sirvan para la elaboración de drogas podrán ser examinadas por las autoridades competentes y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.

Se modifica el Código Procesal Penal para establecer que el Consejo de Defensa del Estado tendrá la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia en los casos de narcotráfico. Asimismo, se regula claramente la ejecución de las sentencias en materia de narcotráfico en su parte patrimonial.

Asimismo, se modifica la ley que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Senda, con el objeto de facultar a este último para celebrar acuerdos con organismos nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis de planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.

También se introdujo en la ley N° 20.000 un artículo 67 bis, el cual establece que no podrá ser candidato a Presidente de la República, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para que el Servicio Electoral admita la candidatura, se deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde.

Asimismo, se introdujo un conjunto de normas a otras leyes, cuyo propósito es exigir que las principales autoridades del país queden sujetas a la obligación de acreditar mediante exámenes médicos, normalmente anuales, que no tienen adicciones o dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.

Se modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, estableciéndose que no podrá ser diputado ni senador el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde.

Además, se modifica la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado de manera que no podrá ser Presidente de la República quien tenga dependencia de drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Respecto de los ministros de Estado, subsecretarios, jefe superior de servicio, hasta el grado de jefe de división o equivalente, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes y concejales, se añade el requisito de que deberán efectuar un examen anual para acreditar no dependencia de drogas. Para ello, se modifican las leyes orgánicas constitucionales respectivas.

En cuanto al Tribunal Constitucional, el Presidente y los ministros, previo a su juramento deberán acompañar examen médico en orden a no tener dependencia de drogas, a menos que acredite que está sujeto a tratamiento médico que lo justifique.

En cuanto al Ministerio Público, el fiscal nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos, antes de asumir sus cargos deberán acompañar un examen en la línea ya señalada.

En lo concerniente al Banco Central, sus consejeros y directivos superiores, quedan sujetos al mismo examen para asumir sus cargos, que se repetirá anualmente, para acreditar no tener dependencia de drogas.

Respecto de los jueces, para asumir el cargo, estos deberán prestar declaración jurada de no dependencia de drogas, acompañar examen médico que la respalde y efectuarse exámenes anuales. Lo mismo se extiende a los

Discusión en Sala

miembros del escalafón primario, esto es, ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema; los ministros y fiscales judiciales de las cortes de apelaciones y los relatores y secretarios de la Corte Suprema, entre otros.

Asimismo, se introduce un conjunto de modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, de manera de evitar el financiamiento de los partidos proveniente de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal, o que hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes Nos 19.366, 19.913 y 20.000, sobre lavado de dinero y narcotráfico. En caso de reincidencia o negligencia inexcusable de haber recibido aportes de tales personas, se aplicará como sanción la suspensión o disolución del partido.

Por otra parte, se modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, a fin de establecer la obligatoriedad de que las personas naturales aportantes declaren que no se encuentran en los casos del artículo 28 bis de esa ley, esto es de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal, o que hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes Nos 19.366, 19.913 y 20.000. La infracción al artículo 28 bis, que es una norma introducida por este proyecto, de forma reincidente, bajo negligencia inexcusable o dolo, se considerará una infracción grave a dicha ley.

El artículo 28 bis prohíbe los aportes de campaña electoral de las personas respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o que hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes Nos 19.366, 19.913 y 20.000.

Se establece que tampoco podrán ser administradores electorales las personas respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o que hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes Nos 19.366, 19.913 y 20.000.

Además, se regula la obligación de remitir al Ministerio Público la información de los aportantes, colaborando con la información disponible cuando así lo disponga dicho ministerio.

Se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, de forma que no podrá ser candidato a cargo de ninguna elección popular la persona respecto de quien se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o que hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes Nos 19.366, 19.913 y 20.000.

Finalmente, se modifica el Código Penal, de manera que en los delitos contemplados en sus artículos 248, 250, incisos segundo y tercero, y 251, cuyo beneficio económico provenga de personas respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o que hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes Nos 19.366, 19.913 y 20.000, la pena se aumentará en dos grados. Se trata de delitos en que están involucrados funcionarios públicos que reciben u obtienen dinero indebidamente en el ejercicio de sus cargos.

Habiendo la Comisión aprobado este proyecto de ley, este diputado informante propone su aprobación en la misma forma a la Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública, señor Baldo Prokurica .

Discusión en Sala

El señor PROKURICA (ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente, junto con saludar a todos los diputados y diputadas, quiero señalar que la tramitación de este proyecto de ley dará pasos extraordinariamente importantes en la lucha contra el narcotráfico.

La iniciativa tiene por principales objetivos el combate al narcotráfico y al crimen organizado, la creación de una nueva figura delictual, el perfeccionamiento de los tipos penales y, tal como lo dijo muy bien el diputado informante, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y del alcoholismo.

Este proyecto fue ingresado el 16 de junio del año pasado y fue conocido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, cuya discusión se extendió por más de un año, debido a la complejidad de sus materias así como por la búsqueda de acuerdos amplios para su aprobación.

Quiero agradecer el aporte de los distintos parlamentarios a este proyecto de ley, pues creo que enriquecieron el proyecto original y generaron una condición adecuada para que este sea mucho más efectivo.

La iniciativa fue votada en general el 20 de agosto, y fue aprobada por nueve votos a favor, de los diputados Matías Walker , Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma , Luciano CruzCoke , la diputada Camila Flores , los diputados Gonzalo Fuenzalida y Marcos Illabaca y las diputadas Pamela Jiles y Paulina Núñez ; dos votos en contra, de los diputados Hugo Gutiérrez y René Saffirio , y dos abstenciones, de los diputados Gabriel Boric y Leonardo Soto .

A lo largo de su debate participaron representantes de la sociedad civil, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública y, por supuesto, del Ejecutivo, especialmente representado por el director nacional del Senda, señor Carlos Charme .

Las principales modificaciones que pretende introducir este proyecto consisten, en primer lugar, en la enajenación temprana y comiso por equivalencia. Actualmente, se realiza la incautación de los instrumentos, bienes y efectos adquiridos con el producto del actuar delictual, los que se ponen a disposición del Ministerio Público. En esta modalidad, el sistema de custodia de los bienes incautados resulta engorroso. Por ejemplo, los vehículos motorizados deben ser almacenados en bodegas o terrenos, que son espacios inadecuados para la mantención de estos. Tratándose de bienes inmuebles, estos suelen quedar en manos del imputado en calidad de depositario, con prohibición de celebrar actos o contratos respecto de los mismos.

En muchas ocasiones, al momento de la realización de los bienes, estos se han desvalorizado por el grado de deterioro que presentan, lo que constituye un perjuicio evidente para las pretensiones fiscales.

El proyecto incorpora la facultad para que en casos calificados se proceda con la enajenación temprana de los bienes incautados, de manera de no estar a la espera de la finalización del proceso penal como condición para iniciar los trámites.

En el evento de que la sentencia no condene a la pena de comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.

Además, se incorpora el comiso por equivalencia, que permite que, cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar el producto del delito y demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dineros o valores del mismo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

Otro elemento fundamental en este proyecto es la fiscalización de compras por medio de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Dentro de los bienes que comúnmente se suelen incautar están los vehículos motorizados, los que en ocasiones son utilizados para facilitar la comisión de estos delitos. Por tanto, se incorpora dentro del catálogo de personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades a las automotoras y comercializadoras de vehículos motorizados nuevos o usados.

También está la incorporación de un nuevo tipo penal, relativo al consumo de droga sin consentimiento. El

Discusión en Sala

proyecto -lo señaló el diputado informante- busca sancionar tanto el hecho de suministrar drogas a terceros sin su consentimiento, como el delito cometido a consecuencia de esta administración de sustancias prohibidas.

Por otra parte, se establece la eliminación de los conceptos de calidad y pureza, y se crean normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto de conductas que vulneren la integridad de menores de edad.

En cuanto al delito de suministrar a menores de edad productos con hidrocarburos aromáticos u otras sustancias similares, se incorporan nuevas sustancias y se aumentan las penas.

Además, dentro del catálogo de agravantes que contempla la ley en proyecto se incluye el valerse de adolescentes para la perpetración del delito, o sea, menores de 14 años, ya que actualmente la agravante solo dice relación respecto a personas exentas de responsabilidad, lo que los excluye.

También se establecen otras sustancias químicas controladas, y se genera un destino distinto, como una alterativa, para los bienes incautados: a unidades policiales.

El proyecto establece expresamente que los bienes incautados, de cualquier clase, podrán ser destinados a las unidades policiales que tengan por objeto el combate al narcotráfico, de manera de optimizar su capacidad operativa y su respuesta.

Esta fórmula existe en otros países que han sufrido el flagelo del narcotráfico, como Colombia - Katherine Martorell , subsecretaria de Prevención del Delito, nos acompaña hoy-. Es una de las alternativas que se han copiado en la legislación para los efectos de poder fortalecer la labor de las policías.

También en la futura ley se fortalece el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), y se establecen normas procesales y facultades referidas al Consejo de Defensa del Estado. El proyecto modifica el Código Procesal Penal para efectos de regular de una forma más efectiva el cumplimiento de la ejecución de la sentencia en su parte patrimonial, creándose reglas especiales y otorgando legitimación al Consejo de Defensa del Estado como interviniente en dicha etapa procesal.

Mayores estándares de control de drogas para las autoridades. Este es un paso extraordinariamente importante, agregado por una indicación parlamentaria, que permite que hagamos del tema del narcotráfico y del consumo de drogas un elemento vedado para quienes toman las decisiones en el país.

Mediante diversas indicaciones de la diputada Pamela Jiles , que fueron suscritas de manera transversal, se establecieron diversas inhabilidades para cargos públicos, obligaciones de realizar test de drogas anualmente a las altas autoridades y un mayor control sobre financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales. Tales indicaciones, además, fueron aprobadas por unanimidad.

Finalmente, quiero agradecer los aportes realizados mediante indicaciones de los honorables diputados Jaime Mulet , Sebastián Torrealba y Gonzalo Fuenzalida , las cuales, sin lugar a dudas, apuntan en la dirección correcta propuesta por el mensaje para luchar en forma eficiente contra el narcotráfico y el abuso de drogas.

Asimismo, la votación de la honorable diputada Pamela Jiles , quien pudo advertir la pertinencia de diversas propuestas del mensaje del Ejecutivo en orden a instaurar mejores medidas para combatir el narcotráfico, colocando especial acento en acciones destinadas a limitar la capacidad económica de las personas y bandas dedicadas a estos ilícitos, y perfeccionar las deficiencias que respecto de los delitos previstos tanto en la ley N° 20.000 como en el Código Procesal Penal se presentan con la aplicación práctica de estos cuerpos legales.

Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados, creo que con la aprobación de este proyecto de ley, ojalá por la unanimidad de la Cámara de Diputados, podremos dar un paso para entregar herramientas a la autoridad para luchar contra el narcotráfico, pero, además de eso, generar condiciones para ir poniendo barreras infranqueables a fin de que el narcotráfico no ingrese a las decisiones de las altas autoridades, no las atrape. Y lo mismo respecto de los partidos políticos y otras entidades.

Muchas gracias, señor Presidente.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar al señor ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública y a la señora subsecretaria de Prevención del Delito, presentes en la Sala.

Atendido el aumento exponencial de los hechos delictuales por los que atraviesa el país, es prioridad número uno dar celeridad a este proyecto, ingresado a tramitación en junio del año recién pasado.

Uno de los objetivos prioritarios de todo gobierno es resguardar el derecho que tienen todas las familias chilenas a vivir en paz y bajo un clima de seguridad, situación que, claramente, no está siendo abordada con eficacia, ya sea por el sistema procesal penal con excesivas garantías que hoy nos rige, y, además, por la desactualización de nuestro Código Penal, que no se ha adaptado a las nuevas figuras delictivas que están surgiendo en nuestro país.

Ahora bien, independiente de que este proyecto de ley aborda tales falencias en nuestro sistema penal, no podemos dejar de preocuparnos por la situación de personas y bandas delictuales extranjeras que están llegando a Chile por lugares no resguardados de nuestras fronteras, lo que también creo que es imperioso abordar. Prueba de ello es el análisis hecho durante la última sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que demuestra que el norte es una de las zonas que concentran la mayor cantidad de toneladas de droga incautada, destacando la cocaína, la pasta base y la marihuana procesada. En cambio, en la zona sur se registra el menor porcentaje de incautación.

Para peor, y como sabemos, en los últimos meses hemos sido testigos del accionar de grupos de narcotraficantes que, desafiando a la autoridad, han hecho muestra de su poder de fuego con armamento militar de alto calibre.

Señor Presidente, estimados colegas, creo que ya es hora de poner mano dura en esto; de lo contrario, estaremos cayendo en un notable abandono de deberes, no solo el gobierno, sino también nosotros, al no tomar medidas más serias.

Me parece que el foco central que persigue este proyecto en cuanto a atacar el patrimonio de quienes, con el poder del dinero, pretenden crear redes de impunidad y protección va en el sentido correcto, así como también fortalecer las instituciones que ayudan a rehabilitar y reinsertar socialmente a quienes han caído en la droga, para que no sigan conformando parte del potencial de compradores.

Este flagelo social es aún más preocupante, puesto que está afectando al futuro de nuestro país, que son nuestros jóvenes, que hoy están en un triste primer lugar en la región en cuanto al consumo de drogas como marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica, el cual comienza cada día a más temprana edad.

Modificar los cuerpos legales pertinentes para controlar este flagelo a nivel de las autoridades públicas también me parece de toda justicia.

Por último, apoyo el texto del proyecto emanado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, creo que todos en esta Sala estamos contestes en que el narcotráfico es hoy uno de los elementos más peligrosos para la democracia y, en general, para la vida de la ciudadanía, razón por la cual la

Discusión en Sala

lucha contra el narcotráfico debe darse en todos los niveles.

Por tal motivo, el Congreso Nacional debe estar a la altura para enfrentar este problema con fuerza, coherencia y rapidez.

Felicito a los mocionantes del proyecto y también el gran trabajo de dirección que desarrolló el diputado Matías Walker en la Comisión de Constitución, quien puso el tema sobre la mesa. Asimismo, felicito la participación del resto de los miembros de esa comisión.

No obstante, no puedo dejar de decir que este proyecto, que aspira a ser el gran instrumento para luchar contra el narcotráfico, tiene, al final del día, una serie de falencias, las cuales están dadas, más que nada, por el hecho de que hemos perdido una oportunidad, que decía relación con algo que este proyecto no aborda: la lucha contra el crimen organizado que está detrás del narcotráfico. Estamos perdiendo la oportunidad de generar legislación dura para luchar contra las bandas organizadas y las asociaciones ilícitas que están detrás de este grave flagelo.

No puedo desconocer que es un avance el hecho de que podamos llevar adelante una serie de acciones tendientes a mejorar la lucha contra el narcotráfico, dado que quienes sufren hoy este fenómeno de criminalidad, en los niveles a los que ha llegado, son las poblaciones, son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Es la población en general la que día a día vive el temor de que estas asociaciones, estos delincuentes le quiten la vida a cualquier persona.

Claramente, la bancada del Partido Socialista respaldará la lucha contra el narcotráfico. Hace dos años presentamos una iniciativa al ministro del Interior de la época, recogida en el boletín N° 11950, actualmente en tramitación en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que esperamos que también avance en su tramitación. Si no nos ponemos las pilas respecto de esta lucha, todos vamos a perder.

Si bien esta es una propuesta normativa modesta, es un avance, por lo cual vamos a aprobarla como bancada. Sin embargo, debo hacer mención de dos disposiciones que me parecen importantes.

Una es aquella norma de excepción que pusimos respecto del uso medicinal de cannabis, porque es un aporte no seguir criminalizando a aquellas personas que la cultivan para un tratamiento médico.

La otra disposición es aquella que busca separar férreamente, poner un muro infranqueable entre el narcotráfico y la política, lo que me parece un avance espectacular. Tenemos que ser capaces de eliminar cualquier atisbo de influencia del narcotráfico en el ejercicio de la política, en todos sus niveles, cuestión en la que necesariamente tenemos que estar todos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, hasta hoy tuve el honor de presidir la Comisión de Constitución. Ahora esperamos elegir al diputado Marcos Ilabaca como sucesor, cumpliendo los acuerdos de las bancadas de oposición. Estoy seguro de que el diputado Ilabaca realizará una gran labor en la conducción de dicha comisión, ya que ha sido un gran aporte para el tratamiento, entre otros, de este proyecto, que pretende perfeccionar las herramientas con las que cuentan las fiscalías y las policías para perseguir el narcotráfico.

Agradezco al ministro subrogante del Interior y a la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Katherine Martorell , quien nos acompañó en la tramitación de este proyecto; también al director del Senda.

¿Qué hace esta iniciativa? Sin ser perfecta, de alguna manera establece un avance para dotar de más herramientas a los órganos persecutores, pegándole al narcotráfico donde más le duele: en sus bienes.

Sin duda, el narcotráfico es el principal enemigo de la sociedad civil y de la democracia en América Latina, donde

Discusión en Sala

ya ha permeado al poder. Por eso, nuestra indicación, que fue aprobada en la comisión, establece duras sanciones, que no se limitan a la prohibición de financiamiento a los candidatos con recursos provenientes de personas naturales que hayan sido formalizadas o condenadas por narcotráfico, sino también a los partidos políticos, para evitar que sean cooptados por el narcotráfico.

Asimismo, se establece que cuando haya una acción dolosa de los presidentes o de los secretarios generales de los partidos políticos en esta materia, la sanción puede incluir la disolución del partido que haya recibido financiamiento del narcotráfico.

También se estableció una distinción correcta respecto del autocultivo con fines medicinales. Debemos recordar que el consumo no está penalizado, pero se determinó particularmente que el autocultivo con fines medicinales, con un certificado médico que dé cuenta de un tratamiento, quedará al margen de las herramientas de persecución penal del Estado.

Sé que hay temas polémicos en el proyecto, como el comiso y la enajenación temprana de bienes incautados al narcotráfico; pero si no le quitamos los bienes que ha utilizado para la comisión de delitos y los que son el resultado de esas acciones ilegales y del lavado de dinero, el narcotráfico seguirá actuando en la impunidad.

Además, están la agravante de responsabilidad penal para quienes utilicen a menores de edad y, finalmente, la inhabilidad para todos quienes tenemos cargos de representación popular, pues será absolutamente incompatible el consumo de drogas con detentar la calidad de autoridad pública. Al respecto, faltaría una reforma constitucional complementaria que establezca esa inhabilidad en la Constitución, pues no basta incluirla solo en una ley orgánica constitucional.

Daremos un paso muy importante con la aprobación de este proyecto de ley, así que invito a toda la Cámara de Diputados, así como lo hicimos en la Comisión de Constitución, a aprobar transversalmente este proyecto de ley. No es perfecto, no es la panacea, pero sí otorga herramientas importantes para perseguir al narcotráfico en sus acciones ilícitas y en sus hechos de sangre, que tienen atemorizada a la población.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, un saludo cordial al ministro subrogante del Interior y ministro de Defensa, señor Baldo Prokurica , y a la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Katherine Martorell .

Hoy estamos debatiendo el proyecto que mejora la persecución del narcotráfico, con rehabilitación y reinserción social como uno de sus objetivos, y que destina los bienes incautados a los narcotraficantes para fortalecer la lucha contra este flagelo. Se trata de un proyecto cuya tramitación hace mucho tiempo debiésemos haber agilizado. De hecho, los diputados Carlos Abel Jarpa , José Pérez y quien les habla presentamos una moción al respecto hace ya muchos años, y luego insistimos con la presentación de un nuevo proyecto de ley, cuyas ideas matrices fueron recogidas por las indicaciones que se han presentado. La idea central de nuestro proyecto era mejorar la percepción ciudadana con respecto a sus autoridades, lo cual es recogido -reitero- por el proyecto en discusión. Me refiero a la obligación de todas las autoridades de presentar la prueba del algodón a la ciudadanía, con el fin de demostrar que no consumen drogas. El toxicómano no solo tiene dependencia de las drogas, sino que también se hace dependiente del suministrador de las mismas; por lo tanto, su conducta en el Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial deja de ser independiente. Lo digo después de haber trabajado -como algunos ya saben- más de 8 años en el equipo especial de la lucha antidrogas de la comunidad de Madrid. Allí descubrí la tremenda tristeza y el gran dolor que significa no solo tener autoridades drogodependientes, sino también legislaciones y actitudes reñidas absolutamente con el objetivo que tienen esos cargos.

Los senadores, los diputados y las diputadas tenemos que realizarnos ese test. Tenemos que entregar a la ciudadanía la certeza de que no somos dependientes de un narcotraficante o de un proveedor de drogas. Hace

Discusión en Sala

muchos años que debimos haber aprobado esto. Me alegra que este proyecto de ley recoja -insisto- la iniciativa de los diputados José Pérez , Carlos Abel Jarpa y de quien habla.

Todas nuestras autoridades debiesen entregar esa carta de limpieza al pueblo de Chile, incluido el Presidente de la República, los intendentes, los gobernadores y los seremis.

¡Qué triste es ver cómo mi región, La Araucanía, está siendo apropiada por bandas de narcotraficantes y de delincuentes! Ellos realizan sus tropelías con la excusa de la lucha reivindicativa -legítima- indigenista. Muchas veces, a quienes luchan contra ellos -PDI, Carabineros e incluso las Fuerzas Armadas- los tienen maniatados, impidiéndoles eliminar a estas bandas que son un peligro tremendo para nuestro país, ya que la legislación no les permite realizar su trabajo como debiese ser.

¡No quiero que Chile sea como México! ¡No quiero que Chile sea como Colombia en sus peores tiempos! Para eso, es necesario aprobar leyes como la que hoy discutimos, ojalá por unanimidad, como debiese ser. Ojalá Chile pueda evitar el paso doloroso de convertirse en un país dominado territorialmente por los narcotraficantes, como desgraciadamente estamos viendo que está sucediendo, y no solo en la La Araucanía, sino también en otras zonas del país.

Estamos dando una voz de alerta, por lo que espero que la lucha que estamos dando desde el Poder Legislativo se dé también en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo para defender nuestra república del delito, que está apropiándose cada vez más de nuestras calles.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, primero, saludo al ministro Baldo Prokurica y a la gran subsecretaria Katherine Martorell , que no se encuentra en la Sala en este momento.

Un grupo de diputados -Catalina del Real, Harry Jürgensen , Diego Schalper , Cristóbal Urruticoechea y quien habla-, el 12 de julio del 2018, presentamos un proyecto de ley destinado a modificar una cantidad de leyes que están en todo el tejido social, con el fin de evitar el crecimiento del narcotráfico en Chile, el que fue refundido con otras iniciativas en el mensaje presidencial. Agradezco al Presidente de la República que haya considerado nuestra moción.

Es importante decirle a la gente que son 16 leyes las que se modifican con este proyecto, para que vean la profundidad de esta iniciativa: la ley N° 20.000, el Código Procesal Penal, la ley N° 20.502, la ley N° 19.913, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, el Código Orgánico de Tribunales, la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, la Ley Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y el Código Penal.

¿Por qué menciono cada una de las leyes modificadas? Porque así queda reflejado que todas las autoridades tienen que hacerse los exámenes para que en ningún Poder del Estado se dé la impresión de que sus autoridades consumen drogas o son financiados por bandas de narcotraficantes.

Estamos viendo cómo en distintas partes del país el narcotráfico ha penetrado en la sociedad chilena. En especial en la Región de la Araucanía, donde lamento que el Estado se haya retirado, porque las bandas de narcotraficantes están actuando con mucha fuerza en esa zona. Este proyecto coloca en valor algunas cosas que son importantes, y paso a enumerarlas: la enajenación temprana de los bienes incautados, para no esperar la finalización de los procesos penales; la fiscalización de la compra por medio de la Unidad de Análisis Financiero, lo que obliga a

Discusión en Sala

informar sobre las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de las actividades, por ejemplo, las automotoras o las comercializadoras de vehículos nuevos y usados; la incorporación del nuevo tipo penal relativo al consumo de drogas sin consentimiento. Aquí hay un punto importante, porque el suministro de drogas a terceros sin su consentimiento es considerado un delito. A veces, a los jóvenes que iban a ciertas fiestas o discoteques -que ahora están cerradas- se les suministraban drogas sin su consentimiento.

Otras medidas son la eliminación de los conceptos de calidad y de pureza; las normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto de las conductas que vulneren la integridad de un menor de edad, esto es, cuando se aprovecha a un menor de edad para el tráfico de drogas; las sustancias químicas controladas; el destino de bienes a unidades policiales. Esto es muy importante porque el proyecto de ley establece expresamente que los bienes incautados, de cualquier clase, pueden ser destinados a las unidades policiales que tengan por objetivo combatir el narcotráfico, de manera de optimizar su capacidad operativa.

También se contempla el fortalecimiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), ampliando sus facultades, y se establecen normas procesales y facultades del Consejo de Defensa del Estado.

Difiero con quienes han dicho que este es un proyecto cosmético; por el contrario, es un tremendo proyecto que va a mejorar no solo la visión de la ciudadanía sobre sus autoridades, sacando ese manto de dudas sobre ellas, sino que también permitirá perseguir a todas las bandas de narcotraficantes que han crecido en el país, en especial en la Región de La Araucanía.

Espero que podamos colocar un cerco mucho mayor para detener a las bandas de narcotraficantes que están asolando a Chile, en especial a La Araucanía.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, el proyecto que hoy discutimos tiene su origen en diversos boletines que fueron refundidos con el mensaje ingresado en junio del año pasado, cuyo objetivo es incorporar diferentes medidas eficientes para combatir, de manera drástica y frontal, el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país, perfeccionando la persecución penal de estas conductas y atacando directamente el patrimonio de quienes se han hecho ricos ilícitamente gracias a estos delitos.

Debemos entender que el narcotráfico y sus delitos asociados son un cáncer social que debemos erradicar con la máxima urgencia, ya que afecta sin distinción alguna a toda la población, a los más vulnerables, a los jóvenes, a los niños, que son usados por inescrupulosos para concretar esos delitos.

Durante el análisis de las iniciativas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se entregaron importantes cifras respecto de conductas ligadas al narcotráfico, como el incremento, en la Región Metropolitana, de la incautación de sustancias como cocaína, pasta base y marihuana prensada entre 2010 y 2018, alcanzando un 52 por ciento más respecto de años anteriores.

Asimismo, según señala el XIII Estudio Nacional de Drogas en Población General, del 2018, realizado por el Senda, aproximadamente 642.000 personas presentarían consumo problemático de drogas y alcohol, de las cuales solo un 4,8 por ciento declara haber recibido tratamiento médico.

Valoro la labor efectuada por la Comisión de Constitución, instancia en la cual se trabajaron diversas indicaciones que permitieron perfeccionar el trabajo legislativo, enfocando las modificaciones hacia un fortalecimiento del marco institucional. Por una parte, los organismos policiales podrán contar con mayores recursos, capacidad técnica y operativa para perfeccionar los procedimientos investigativos; por otra, se otorgarán mejores herramientas a las instituciones de rehabilitación y reinserción social, esenciales en la ayuda a los miles de

Discusión en Sala

personas que han caído en la dependencia descontrolada de estupefacientes.

Finalmente, quiero señalar que no podemos dar esta lucha solo desde el Parlamento; necesitamos la voluntad política de todos los sectores y de la sociedad civil, sobre todo escuchando a los más afectados, a quienes día a día deben convivir con balaceras, funerales narcos, riñas y amenazas, todo lo cual se traduce en miedo y violencia que no permite vivir en paz a los vecinos.

La droga mata; el narcotráfico mata. Por lo mismo, debemos enfrentar el narcotráfico con todo el rigor de la ley y con más programas de rehabilitación para las personas que han caído en la dependencia de las drogas y el alcohol.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, nadie razonable podría dejar de reconocer que estamos frente a un proyecto de gran importancia para el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Soy parte de la Comisión de Constitución, donde se ha desarrollado un extenso debate que nos ha permitido traer a la Sala un conjunto de reformas a un grupo importante de leyes, las que espero que aprobemos.

Sin embargo, quiero poner énfasis en un punto que me preocupa, y mucho. Se trata de la norma iii) de la letra a) del número 7 del artículo primero del proyecto, que modifica el artículo 40 de la ley N° 20.000, aprobada en la comisión con mi voto en contra y respecto de la cual he pedido votación separada. Esa norma se refiere específicamente a que los bienes incautados como producto de investigaciones y procesos seguidos contra narcotraficantes terminen en manos de las policías encargadas de diligenciar las gestiones llevadas adelante por el Ministerio Público. Eso no puede ocurrir, fundamentalmente por dos razones, que señalaré brevemente. Lamento no poder extenderme más sobre el particular, pero debo ceñirme al tiempo que se me ha asignado.

Primero, los bienes decomisados no pueden quedar en manos de las policías, porque no sabemos, a la fecha del decomiso, cuál será el destino del proceso judicial, pues habiendo de por medio una sentencia absolutoria o un sobreseimiento, ello hará nacer para el Estado la responsabilidad de indemnizar las pérdidas obtenidas producto de aquellas incautaciones desarrolladas en ese proceso judicial.

La segunda razón se basa en la experiencia comparada en América Latina, que nos indica que en aquellos países en que se ha optado por esa vía, ello ha significado la puerta de entrada de un foco de corrupción importantísimo en las policías.

Hoy, nuestra policía es objeto de un cuestionamiento ciudadano importante, y tenemos que hacernos cargo de ese cuestionamiento. De aprobarse la modificación al artículo 40 de la ley N° 20.000, la policía va a recibir los frutos, los productos, los bienes incautados. Como la policía no ha sido responsable para administrar eficientemente y con transparencia los bienes que les ha entregado el Estado para la gestión de sus obligaciones institucionales, no podemos tener certeza de que vayan a ser lo suficientemente transparentes -me refiero a ambas policías- en la administración de los bienes incautados como producto del negocio del narcotráfico. No es ofender a nadie decir que existen policías que tienen una estrecha vinculación con el narcotráfico.

En consecuencia, llamo a esta Sala a hacer lo necesario para detener el narcotráfico, pero hagámoslo bien. No se trata de hacer cualquier cosa, y esta norma es un peligro para el destino de nuestras policías, de las actuales y de aquellas que queremos tener en el futuro.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

Discusión en Sala

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, varias veces he escuchado decir en este debate, incluso a diputados miembros de la Comisión de Constitución, que este proyecto no es perfecto, que no es la panacea. Creo que ese es el problema, porque no nos sirve un proyecto mediocre, no nos sirve un proyecto que no se hace cargo de verdad, de fondo, de lo que constituye una prioridad. Nadie tiene duda de que hoy en Chile el combate al narcotráfico es una prioridad.

Hay importantes sectores en el país donde opera el narcotráfico, y la Región de Valparaíso, en la que sesionamos hoy y que represento, no es ninguna excepción. Hace unos días, un niño murió baleado en la comuna de El Tabo, como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas rivales.

Hace tres o cuatro meses, en plena pandemia, los alcaldes y alcaldesas de la provincia de San Antonio viajaron hasta Santiago para entregar una carta al ministro del Interior y Seguridad Pública y exigirle más seguridad y mayor combate efectivo y eficaz contra el narcotráfico. Respecto de eso, no tenemos duda alguna: el combate al narcotráfico es una prioridad.

Entonces, hay que hacerse cargo en serio del tema. Un proyecto que ha sido calificado en varias ocasiones como que no es perfecto, que no es la panacea, no está o no parece estar a la altura de la magnitud del desafío.

En segundo lugar, hay abundante literatura, debate y consenso a nivel mundial de que el paradigma de la guerra contra las drogas fracasó, tanto en los países productores de droga como en el que impulsó el paradigma de la lucha contra el narcotráfico, de la guerra contra las drogas: me refiero a Estados Unidos, país que sigue siendo uno de los grandes consumidores de drogas en el mundo, que sigue siendo uno de los que tiene mayor número de personas privadas de libertad como consecuencia del consumo y que, curiosamente -dato importante-, invierte mucho más en prisión para los consumidores que en prevención. Las cifras son impactantes; no las tengo a mano, pero son impactantes. Reitero: Estados Unidos, uno de los grandes consumidores de drogas en el mundo, invierte mucho más en represión que en prevención. Los datos -insisto- son muy relevantes.

Evidentemente, este proyecto tiene elementos que uno puede valorar, y eso es relevante. Por ejemplo, yo comparto la observación del diputado René Saffirio respecto de que es bueno ir contra el patrimonio del narcotráfico, pero considero que es un error destinarlo a las policías, cuando debiésemos destinarlo a instituciones de prevención, rehabilitación y tratamiento. A estas alturas, las experiencias de Colombia y México respecto de esta materia son categóricas. ¿Por qué hoy vamos a cometer ese error?

¿Hay que atacar el patrimonio de los narcotraficantes? Por supuesto, sin duda alguna. Entonces, caminemos hacia la trilogía correcta, hacia el nuevo paradigma del combate a las drogas, que básicamente es prevención, combate a los grandes narcotraficantes y legalización de ciertas drogas, desechando la absurda teoría de la escalera de consumo.

En el proyecto se intentó corregir los vacíos de la actual legislación, proponiendo cantidades de porte, tenencia y cultivo, para terminar con la criminalización del usuario y, sobre todo, con la ausencia de una norma clara y nítida, lo que hace que hoy distintos tribunales apliquen distintas normas. Sin embargo, eso no fue acogido. Es decir, esta iniciativa no representa un avance en esa materia, no representa tampoco un avance en materia de combate al narcotráfico. Tiene elementos positivos, pero, en lo esencial, mantiene exactamente las mismas coordenadas de la guerra contra las drogas que fracasó, y no aborda lo que están haciendo muchos países en América Latina y en Europa, para cambiar el enfoque y, por esa vía, ser más eficaz.

Este proyecto de ley no combate a los grandes narcotraficantes, quienes son los verdaderos enemigos de Chile.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Discusión en Sala

Señor Presidente, hay una premisa con la que todos debemos estar de acuerdo: la adicción a la droga es un enemigo que debemos doblegar. La adicción a la droga elimina la voluntad del ser humano y lo hace dependiente de ella; la adicción destruye a la persona, a su familia y a su comunidad; la adicción genera violencia y también incentiva el delito, el acceso a recursos para comprar droga.

El Estado ha sido incapaz de prevenir el consumo y de rehabilitar al adicto, por muchas razones: por razones de recursos y de cobertura, y también por razones que muchas veces se relacionan con la voluntad del adicto de no querer rehabilitarse.

Por ello, es necesario que la droga no entre a nuestro país; pero, una vez que esta ingresa, debemos enfrentar un negocio millonario, un negocio que mueve millones de millones de dólares y que establece organizaciones, bandas criminales que tienen estructuras, que lavan el dinero a través de la compra de propiedades y que corrompen el sistema.

Entonces, cuando uno escucha que hay que combatir la droga y que no hay que darle tregua, aquí hay un proyecto de ley que busca hacer eso. Este proyecto busca establecer herramientas para que el Ministerio Público pueda perseguir esos delitos. Cabe decir que tramitamos esta iniciativa junto con el Ministerio Público, el cual estuvo presente en todas las sesiones. Tratamos de realizar un proyecto de ley que no fuera pura teoría, sino que también fuera práctico.

Se han comentado varios artículos, pero yo me voy a detener en el artículo 4° de la ley N° 20.000, que quizás es la madre de este proyecto de ley, en el cual cambiamos la frase “calidad o pureza de la droga” por “cantidad de la droga o las dosis que de ella sea”. Es decir, separamos el consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la cantidad o la dosis de la droga que se posee, se transporta o se guarda haga suponer que está destinada no al consumo personal, sino al microtráfico y al narcotráfico.

Ese es un cambio fundamental que tiene este proyecto. El gran problema que han tenido los fiscales para perseguir a las bandas y las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico es justamente este artículo. Los tribunales piden el análisis de la calidad y la pureza de la droga a los laboratorios. Eso demora los procedimientos y la persecución del Ministerio Público, y muchas veces deja los delitos en la impunidad. Eso lo sabe y lo utiliza el narcotráfico. Por eso, fuimos majaderos en cambiar esa norma, y la aprobamos mayoritariamente.

Eso va a mejorar la persecución del delito, porque cuando la cantidad de droga o la dosis de ella que se incaute finalmente establezca la responsabilidad de quien la porte, guarde o almacene no para consumo personal, sino para distribuir y generar adicción en las demás personas, constataremos que eso es lo que debemos perseguir con todo el rigor de la ley.

Por eso, el artículo 4° de la ley N° 20.000, con la modificación que se le realizó, marcará un antes y un después una vez que esta futura ley sea promulgada.

En fin, marcarán esa diferencia muchas otras razones y disposiciones que incorpora este proyecto, las cuales han comentado otros diputados de la comisión. Me refiero, sobre todo, a la propuesta del diputado Matías Walker respecto del financiamiento de la política, en cuanto a que debemos excluir, sí o sí, cualquier dinero que provenga de la droga para un candidato o para un partido político. Eso también es bastante revolucionario y nos permitirá prevenir situaciones que perfectamente nos pueden ocurrir, como han ocurrido en otros poderes del Estado.

Por todo lo anterior, espero que aprobemos este proyecto en su totalidad y que pase al Senado, para que pronto tengamos una legislación que nos haga perseguir de mejor manera el narcotráfico.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Discusión en Sala

Señor Presidente, cabe resaltar que, junto con otros diputados, soy autor de dos mociones que fueron refundidas en este proyecto: la primera, que está contenida en el boletín N° 12668-07, la presentamos el 28 de mayo de 2019, y la segunda, que está contenida en el boletín N° 12776-07, el 9 de julio de 2019. Esas dos iniciativas, que además fueron fusionadas con un mensaje del gobierno, apuntan en el camino correcto, porque revelan la preocupación que tenemos los autores respecto de dos temas que hoy son fundamentales y que se han discutido en el ámbito de este proyecto de ley.

Si bien es cierto se acogieron parte de las proposiciones que hicimos en el proyecto sobre extinción del dominio o decomiso sin condena, que en esta materia es más ambicioso que el que en definitiva se aprobó, queríamos ir más allá. Sin embargo, en la propuesta que aprobó la comisión al menos se acoge en parte la tesis que nosotros sostenemos.

Se trata de una iniciativa que, cuando estudiamos el tema, sacamos de un proyecto modelo del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (Laplace), de las Naciones Unidas, el cual nos permitió elaborar el proyecto de decomiso sin condena o extinción del dominio, no solo en el caso de los narcotraficantes, sino de cualquier otro tipo de fraude, como cohecho y otro tipo de delitos de esa envergadura, que corrompen la sociedad completa.

El proyecto del Ejecutivo toma en parte esa iniciativa. Creemos que, al menos, hay un avance significativo en materia de enajenación temprana y en la forma en que esta se regula.

Está claro: todos han dicho que hay que desarticular donde les duele a las grandes bandas de narcotraficantes. Obviamente, les duele en el dinero, en los vehículos y en cualquier tipo de bienes que tengan y que lavan, metiéndose en los intersticios de otras actividades muchas veces lícitas, tratando de ir blanqueando su dinero.

El problema es grave en Chile. Por eso, presentamos estos proyectos de ley en 2019.

Insisto en que el problema es grave, y lo vemos día a día en lo que pasa en cada una de nuestras regiones, en todo el país. Para qué decir cómo en la Región de Atacama ha ido proliferando, aumentando y dañando sustantivamente no solo a las personas, hombres y mujeres jóvenes, sino a toda la sociedad.

Sin lugar a dudas, el gran riesgo es que el narcotráfico penetre en el mundo de las decisiones, en la policía, en la Fiscalía, en los tribunales, en la política, en los municipios, como ya hay indicios.

Por eso, tenemos que ser tremendamente claros. Si bien este proyecto acoge parcialmente algunos temas, va por el camino correcto.

Este proyecto, que espero que se apruebe hoy, también recoge aspectos de otra moción que presentamos, que tienen que ver con la pureza de la droga, para que no haya complicaciones procesales que terminen con personas comprometidas con el narcotráfico, absueltas porque no se recibió el informe oportunamente.

El proyecto también recoge otros aspectos de orden procedimental que se corrigen, que nos los enseñaron en su oportunidad en las reuniones que sostuvimos con el Ministerio Público y con las policías antes de presentar el proyecto de ley.

Por último, creo muy importante que se haya absuelto, que haya quedado clara una indicación que tenía el propósito de que no se maltrate procesalmente a las personas que hacen uso medicinal de la cannabis. Ese es un aspecto importante a considerar. Para el uso medicinal se establece una exención de orden procesal, de modo que no sean tratadas como narcotraficantes -muchas veces ocurre- las personas que cultivan por razones de salud.

Creo que estamos ante un buen proyecto y lo vamos a aprobar. Agradezco al señor ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública y ministro de Defensa Nacional titular por su mención en su exposición a este autor de uno de los proyectos de ley fusionados.

Repito: aprobaremos este proyecto de ley.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto, según los fundamentos que contiene el mensaje que lleva la firma del Presidente de la República, pretende perfeccionar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. Nosotros, como oposición, compartimos este propósito; pero este proyecto de ley del Presidente de la República, que votaremos hoy, partió con una retórica presidencial ampulosa, efectista, que nos hablaba, tanto en el mensaje como en la prensa, de un combate frontal contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Dice el mensaje que se aplicará todo el rigor de la ley contra quienes integran esas organizaciones delictivas. Pero como ya se ha hecho habitual en este gobierno, simplemente se queda en mucho ruido y pocas nueces.

En verdad, aunque si bien tiene algunas cuestiones positivas, este proyecto tenía un conjunto de propuestas torpes, mediocres, mal pensadas, y hasta retrocesos en la persecución del narcotráfico. Por ejemplo, contenía una disposición del gobierno que establecía que toda la droga incautada fuera almacenada, custodiada y destruida por Carabineros de Chile. Este proyecto también proponía que los exámenes de laboratorio que se hacen a las drogas incautadas sean realizados por laboratorios de Carabineros de Chile. A estas disposiciones la prensa las bautizó como “leyes Bombo Fica ”, dando a entender que la droga que iba a entregarse a Carabineros iba a ingresar con un cierto tonelaje, pero iba a salir con un gramaje. Parece que el gobierno no está enterado de que Carabineros atraviesa por una crisis tan profunda, tan sistémica, que ellos mismos vinieron a la comisión a decir: “Por favor, no nos entreguen estas responsabilidades porque no estamos en condiciones de cumplirlas”. Lamentablemente, el gobierno no se enteró de aquello e igual insistió en que aprobáramos esas disposiciones.

Por otra parte, nada se dice en el proyecto acerca de penalizar a las organizaciones delictivas, a ese tipo de personas a las que se las denomina “carteles”, que se asocian y coordinan para delinquir y que organizan sus medios y planifican para conseguir sus propósitos. Este proyecto que persigue el narcotráfico no contempla nada de ello. ¿Cómo se puede entender eso?

En definitiva, este proyecto es una propuesta modesta, con algunas normas de utilidad que aprobamos, por supuesto, pero con un enfoque en contra de los consumidores de marihuana. Sobre ellos se centra gran parte del debate, en el límite que diferencia el consumo personal, que no está penalizado, con un microtraficante, en vez de poner los esfuerzos -como le pedimos al gobierno- en los cabecillas de las estructuras del crimen organizado.

No obstante, hay algunas cosas positivas que destacar y que aprobamos en la comisión; por ejemplo, todas las normas para perseguir y trazar el patrimonio, la utilidad y el poder económico que obtienen las bandas de narcotraficantes, mediante la enajenación temprana, el comiso por equivalencia o el fortalecimiento de la persecución del delito de lavado de activos. Asimismo, se amplía la fiscalización que hace la Unidad de Análisis Financiero.

También es importante que se haya robustecido el Senda, buscando que se fortalezca la prevención del consumo de drogas. El problema de fondo es que en la persecución del narcotráfico, la política que se ha tenido en este país ha fracasado rotundamente. El modelo objetivamente no ha logrado reducir ni el poder de las bandas ni el consumo de drogas, y este proyecto, que mantiene esa política errada, va a tener resultados también errados.

Por eso creemos que no hay nada alternativo, nada diferente a poner el foco en la prevención y en la educación, porque ahí está la clave para reducir el consumo: eliminando consumidores. Pero este gobierno, lamentablemente, no le asigna valor.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Andrea Parra .

Discusión en Sala

La señora PARRA (doña Andrea) [vía telemática].-

Señor Presidente, he intentado leer con detenimiento el proyecto, y la verdad es que, en principio, quién podría estar en contra de una iniciativa que suena tan bien. La pregunta es dónde pone el foco el proyecto.

Uno de los temas que se mencionan es la enajenación temprana de bienes incautados. La pregunta es: ¿y de ser inocente la persona? Se abre un flanco al Estado. ¿Cómo se van a devolver esos bienes? ¿A qué precio?

Sobre los recursos de los bienes incautados, me llama la atención que finalmente, tras todos los cuestionamientos que hay hacia las policías, se determine que estos vayan directo a las unidades policiales. Es el Estado el que tiene que financiar a las policías. Más bien creo que correspondería que esos recursos fueran destinados, por supuesto, a programas de educación, de prevención y de tratamiento.

Tengo dudas de que esto termine siendo un incentivo perverso. Y para ser bien franca, lo más populista que me parece en este proyecto es la prohibición de ser candidato a ejercer un cargo público a menos que se demuestre que no se es dependiente de droga. Por supuesto que estoy de acuerdo con que las personas que ejercen cargos públicos no sean dependientes de drogas, y tendremos que buscar un mecanismo para aquello. Pero esto finalmente puede terminar transformándose en una cacería de brujas, en un show incontrolable. Después van a aparecer algunos que van a decir que vamos a tener que pedir un examen para asegurarnos de que dichas personas no sean dependientes del alcohol.

En verdad, creo que hay que revisar bien esta legislación y buscar la manera que nos permita asegurar otro camino, pero con el mismo objetivo y un poco más preciso y trabajado.

Por otro lado, creo que debemos hacer una reflexión profunda de si el aumento de las penas y el show mediático, que hace rato ha demostrado que es absolutamente ineficaz, son el camino.

Creo que uno debe valorar la iniciativa de perseguir el patrimonio del narcotráfico. Existen iniciativas parlamentarias presentadas, sobre todo aquella presentada por la diputada Orsini y otros parlamentarios, que aumentan el comiso. Espero que esas iniciativas se tramiten.

Pero lo que se señala en este proyecto creo que abre flancos que son, al menos, peligrosos para el Estado.

Además, considero que hay que preguntarse qué estamos haciendo con las tareas policiales. Hay que poner el foco en ellas. Eso no se hace con una ley de control de identidad como una caza de brujas, sino poniendo policías que trabajen para atacar el narcotráfico.

Hay que revisar y rediseñar las políticas de prevención, hay que revisar la regulación de las drogas, hay que hacer una serie de cambios bien profundos. Este proyecto no refleja aquello y sigue con la misma receta fracasada de perseguir a los eslabones más débiles y tener manga ancha para el narcotráfico.

La verdad es que la actual propuesta del Ejecutivo no va a aumentar la eficiencia en la persecución del narcotráfico. Creo que, al contrario, va a aumentar la criminalización, la represión y la estigmatización de las personas usuarias principalmente de cannabis, y muy particularmente -algo que me preocupa- de mujeres y jóvenes de sectores populares.

Creo que Chile necesita una reforma profunda a su política de droga en general y muy urgentemente una nueva regulación integral para la cannabis. La verdad es que este proyecto no responde en nada a aquello. Por supuesto tiene un título bonito, pero creo que abre flancos peligrosos respecto de lo que se señala en la ley, y yo, honestamente y con mucha reflexión, no estoy dispuesta a aprobarlo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José) [vía telemática].-

Discusión en Sala

Señor Presidente, junto con saludar al ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública, señor Baldo Prokurica , quiero señalar que estoy contento y bastante conforme con el proyecto de ley que estamos analizando.

Tal como lo señaló el diputado Fernando Meza , el 20 de diciembre de 2018, junto al diputado Carlos Abel Jarpa , presentamos un proyecto de ley que apuntaba en la dirección de lo que busca abordar esta iniciativa. Si bien el tiempo que transcurrió antes de que esta fuera tratada fue lamentablemente muy extenso, me parece bien que lo estemos haciendo ahora.

Varios parlamentarios han dicho que consideran que la iniciativa no es positiva, pero les hago un llamado para que la mejoremos; para eso están la Cámara de Diputados y el Senado.

El proyecto en debate propone la modificación de diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, delitos que ingresaron a nuestro país hace mucho tiempo y que siguen sigue creciendo en forma alarmante.

Respecto de la disposición de la iniciativa que establece que quienes postulen a cargos públicos deberán presentar un certificado médico que acredite que no son consumidores de sustancias nocivas, no estoy de acuerdo que dicho certificado pueda ser extendido por cualquier médico, porque todos tenemos amigos médicos, sino solo por el Servicio Médico Legal, a fin de que las cosas se hagan como corresponde. Eso evitará que quienes seamos elegidos por voluntad popular podamos transgredir una disposición que es fundamental. Tenemos que dar el ejemplo en esta materia y ser probos, en el sentido de no ser consumidores de sustancias ilícitas que, sin duda, no nos llevan por buen camino.

Me alegro profundamente de que estemos analizando este proyecto, de manera que debemos hacer todo lo posible por mejorarlo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque dice relación con normas que debieran estar aplicándose desde hace mucho tiempo. No es posible que las personas que ocupan cargos relevantes en la administración del Estado, en cualquiera de sus niveles, ya sea como concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados y senadores, entre otros, sean consumidores de sustancias prohibidas.

En consecuencia, debemos dar el ejemplo y despachar este proyecto lo antes posible, para que cortemos con la práctica de que predicamos y no practicamos. Se requiere que seamos lo suficientemente claros y transparentes en decir “no” al crimen organizado y al tráfico permanente de sustancias prohibidas, que provocan un tremendo daño a la población nacional, especialmente a nuestra juventud.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, qué bueno que estamos hablando de drogas en este Congreso, pero no solo de drogas, sino también de narcotráfico, lo que me parece todavía más necesario.

Si bien el proyecto en debate es modesto, de algún modo servirá, aunque en menor medida, para enfrentar ese delito.

Sin embargo, me la juego con un pronóstico: si nos volvemos a reunir en diez años más para volver a legislar sobre el establecimiento de medidas para combatir el narcotráfico, estoy seguro de que para entonces habrán aumentado los indicadores de violencia, de corrupción, de consumo y de tráfico. Todas las variables que tienen que ver con la guerra contra las drogas habrán empeorado. Con o sin este proyecto, todos esos indicadores empeorarán en Chile, así como probablemente en América Latina y en el mundo.

Las razones para que ello sea así tienen que ver con las reglas del juego y con los incentivos. El corazón del problema del narcotráfico es la demanda, de modo que, mientras exista la ilusión del prohibicionismo -quiero destacar la palabra “ilusión”, porque nuestras poblaciones están repletas de narcotráfico, el cual, supuestamente,

Discusión en Sala

se encuentra prohibido-, los narcotraficantes ganarán. Mientras las drogas sean ilegales, mientras el mercado de las drogas sea ilegal, el narcotraficante es el que gana, porque tiene la plata, la demanda y las armas, lo que le permite jugar con la pobreza de la gente.

Por lo tanto, si no legalizamos el mercado de las drogas no hay posibilidad alguna de que el Estado les gane a las bandas de narcotraficantes.

De allí que votaremos a favor algunas modificaciones buenas de este proyecto, pero no apoyaremos otras. Diría que en general que está mal jugado el partido, ya que los incentivos están puestos para que ganen los narcotraficantes.

Si no quitamos la demanda al crimen organizado, a través de regularizar esos mercados, este tendrá más plata, más poder y será capaz de corromper a nuestros jueces, a nuestros políticos y a nuestras policías, tal como ha ocurrido en todo el mundo.

Por lo tanto, votaremos a favor de todo lo que tenga que ver con perseguir particularmente el patrimonio de las bandas criminales. No obstante, no creamos que con eso ganaremos la guerra al narcotráfico. Se debe tener en cuenta que para lograr aquello se debe regular el mercado de las drogas; debemos quitar a ese grupo de criminales la porción de mercado que hoy tiene bajo control. Si no se la quitamos, lo que en verdad estaremos haciendo será regalarles el poder, ya que el prohibicionismo, al final, es el mejor aliado de las bandas de narcotraficantes. Lo único que quieren los narcotraficantes es que esto siga ilegal, porque de eso depende su negocio.

Votaremos a favor algunas normas. Por supuesto, diremos no a la criminalización de los usuarios, menos de los consumidores de cannabis. Pero debemos enfrentar el tema patrimonial de las bandas, con la finalidad de combatirlas, sin perjuicio de que espero que en los próximos proyectos tratemos el problema de fondo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, el colega Vlado Mirosevic me quitó las palabras de la boca, pues pienso exactamente lo mismo: si cerramos los ojos y pensamos en diez, veinte o treinta años más, para ese tiempo estaremos discutiendo exactamente lo mismo, ya que la guerra al narcotráfico ha sido infructuosa en todas las latitudes.

Destacados ex-Presidentes, tanto de Chile como de Brasil y de México, hace algunos años lanzaron un manifiesto en pro de la legalización y liberalización de las drogas, por supuesto en forma progresiva, la que partía por la marihuana y continuaba con la cocaína. Obviamente, para que una iniciativa de ese tipo tenga resultados, esta debe ser de carácter global, porque no tendrá ningún efecto si se aplica solo en algunos países.

Si bien el narcotráfico seguirá existiendo mientras sigamos enfrentándolo de espaldas, hoy tenemos el problema que generan las bandas criminales, el cual hay que resolverlo ya. Espero que la ciudadanía de todo el mundo, no solo la chilena, lleve a cabo la evolución que se requiere para terminar por desvincular el consumo de estupefacientes de todo lo que se genera en torno al comercio ilegal, como la corrupción y su penetración en la política, lo que derechamente constituye delito.

Muy probablemente para ese tiempo no estaremos aquí, pero estoy completamente seguro -no necesito una bola de cristal para saberlo- de que en treinta o cuarenta años más no estaremos frente a la existencia de un mercado clandestino.

Naturalmente, apoyaré todas las medidas contenidas en las disposiciones de esta iniciativa, particularmente aquella que ataca a las bandas en lo que más les duele: en su patrimonio, así como aquella que dispone la exigencia de la ausencia de todo lo relacionado con la droga para ocupar un cargo de representación popular.

Discusión en Sala

No puede haber aquí un alcohólico, porque es un enfermo, y necesita tratamiento, ya que se produce una alteración de su estado mental y de la capacidad de legislar en función de los derechos de la gente.

En consecuencia, votaré a favor varias normas de este proyecto, pero me excluiré en otras.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, tal como sabemos, porque este es un asunto que se ha debatido en esta Sala en reiteradas ocasiones, Chile ha dejado de ser un corredor de la droga proveniente de los países productores, principalmente Bolivia y Perú -hay que decirlo con nombre y apellido-, y ha pasado a ser un país de destino.

Tal vez el aumento del per cápita ha permitido que haya un poder adquisitivo que antes no había. Tal vez los equívocos sucesivos en planes, programas, avisos y lo demás que ha ocurrido en Chile han favorecido que el narcotráfico siga creciendo y capturando barrios completos, comunas, y, principalmente, jóvenes.

Distintas autoridades de diferentes gobiernos han comprometido esfuerzos "para combatir el narcotráfico". Bueno, este es un combate curioso, porque la verdad es que esa guerra no se ve y, además, los resultados indican que la hemos venido perdiendo sistemáticamente año a año.

Voy a anticipar mi voto. Votaré a favor esta iniciativa, porque no se entendería que uno rechazara en general un proyecto que, a todas luces, necesita ser mejorado, ya que es parcial. Seguimos enfrentando los grandes y profundos temas de manera parcial, cuando hay que verlos en su integralidad. Ese es el problema de esta iniciativa. No obstante, eso no justifica que se rechace la idea de legislar y volver a esperar meses, quizás años para poder tramitar proyectos que apunten a lograr algún grado de control respecto de este flagelo desgraciado del narcotráfico, que significa la captura de jóvenes que nunca más podrán abandonarlo. Y digo "nunca más", porque quiero centrarme en otro asunto.

Mientras nosotros seguimos debatiendo el cómo hacer acciones parciales, el narcotráfico avanza sin contrapeso y consolida su participación en las 346 comunas de nuestro país. La discusión sobre la prevención del consumo, la prioridad en materia de narcotráfico, que hoy debería ser su persecución efectiva, esto es, mayor velocidad de persecución y hallazgo de las cadenas del narcotráfico, la efectividad y la oportunidad de estas tareas, claramente -¡claramente!- le dan ventajas al narcotráfico. Mientras nosotros tenemos a las policías elaborando proyectos para obtener tal o cual tecnología, para lo cual deben someterse al portal de compras públicas mediante licitaciones y hacer un montón de cosas más, el narcotráfico saca plata del bolsillo y al día siguiente compra la última tecnología. Tenemos esa desventaja.

Por otro lado, la salud mental en Chile es el hermano pobre y despreciado, primero, de nuestra sociedad, y segundo, de las instituciones y los distintos gobiernos. ¡Cuidado! Hoy la salud mental está desplazando, según sus propios indicadores, las actuales prioridades de atención en salud, y nadie se preocupa.

Revisemos las regiones de Chile y veamos cómo contenemos los distintos escenarios en materia de comportamiento de las personas y cómo cubrimos las necesidades de atención en salud mental. ¿Qué dependencias y qué programas tenemos para ello? Porque no digamos que hoy el Senda es la tremenda institución. Nos pasa lo mismo con el Senama, con el Senadis, que son instituciones de chiste. Los adultos mayores no tienen la institución que necesitan. Las personas en situación de discapacidad tampoco tienen una institución en serio y con peso que las respalde. Y hoy día, en materia de prevención del consumo de drogas, el Senda de verdad es un chiste.

Creo que hay que preocuparse de dónde se recuperan, dónde se tratan, dónde se rehabilitan las personas, especialmente los jóvenes, que han sido capturadas por la droga. ¡No hay dónde! El que tiene lucas tal vez mande a su hijo a Estados Unidos. El que no las tiene, y aunque las tenga, no cuenta en Chile con hospitales

Discusión en Sala

especializados que reciban a esos jóvenes para darles ayuda en salud mental.

Por último, quiero referirme a la indicación del diputado Matías Walker que busca castigar duramente a los partidos políticos, incluso con su disolución, que se relacionen o reciban plata del narcotráfico, o los que usen menores de edad, o...

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, estamos frente a, probablemente, uno de los proyectos más importantes que tiene que debatir esta Cámara de Diputados con respecto a los temas de seguridad, delitos, narcotráfico y crimen organizado que está viviendo nuestro país.

En tal sentido, quiero agradecer al gobierno por haberle puesto discusión inmediata a esta iniciativa.

El narcotráfico avanza a pasos agigantados y se moderniza muchísimo más rápido que la legislación; por lo tanto, la discusión que estamos teniendo hoy -la tuvimos también en la Comisión de Constitución- debemos hacerla con mucha celeridad.

El narcotráfico no solamente destruye a miles de familias que se enfrentan al flagelo de la droga, sino que también tiene la capacidad de destruir países completos, de destruir la institucionalidad de un país. Por eso, por las familias y por nuestro país, es urgente que hagamos muy rápido este debate.

Este proyecto tiene varias aristas, pero creo que la más importante es la que, finalmente, le quita el flujo de dinero a los narcotraficantes. Ese es el gran poder de los narcos en nuestro país: tener recursos para hacer lo que quieran con nuestra sociedad; tener recursos para tomar poblaciones completas y ser sus reyes; tener recursos para usar niños como soldados y ocuparlos tanto en el microtráfico como en el narcotráfico. Por tanto, la referida arista constituye un avance importante.

Asimismo, esta iniciativa plantea un avance relevante con respecto a cómo se quitan los bienes a los narcotraficantes, que hoy campean por nuestro país. Esa es la batalla que debemos dar contra el narcotráfico, que, finalmente, usa sus recursos económicos ilimitados para introducirse en las familias y en nuestra institucionalidad.

Otro elemento significativo de este proyecto dice relación con poner una barrera gigante entre el narcotráfico y la política. Creo que se dio una buena discusión al respecto en la Comisión de Constitución. No podemos permitir que en Chile ingresen el narcotráfico, la droga, el crimen organizado a la política. Eso es simplemente inaceptable, porque cuando pasa eso en un país, se destruye su democracia.

Durante el debate de la iniciativa presenté distintas indicaciones tendientes a cortar el flujo de caja a los narcotraficantes, y creo que eso se logró. Sin perjuicio de ello, a este proyecto todavía le falta mucho. Asimismo, considero que también faltan otras iniciativas contra los narcos, ya que, además de destruir su flujo de caja, hay que destruir sus redes.

Hoy, cuando los narcotraficantes son detenidos y enviados a la cárcel, siguen campeando en ellas, con privilegios que también tienen en las calles; por tanto, en nuestro país el crimen organizado y el narcotráfico se manejan desde las cárceles. Eso es una realidad.

Por eso, pido al gobierno hacer una reforma carcelaria total, porque los narcotraficantes no pueden tener ningún acceso a redes de contacto dentro de los recintos penitenciarios. Cuando vemos que narcotraficantes tienen teléfonos, usan medios de comunicación dentro de las cárceles, es porque simplemente está "mal pelado el chanco"; no puede ser que tengan los privilegios que hoy tienen al interior de esos recintos.

Es relevante que aprobemos hoy este proyecto y que su tramitación se desarrolle rápidamente, razón por la cual solicito al gobierno que le mantenga la calificación de discusión inmediata. Asimismo, pido al Senado que acelere

Discusión en Sala

su tramitación, porque, repito, el narcotráfico avanza a pasos agigantados, y el Parlamento, de una vez por todas, debe acelerar la discusión de este tipo de proyectos para pillar a los narcotraficantes, que están destruyendo familias e instituciones completas.

El Congreso debe declararle una guerra frontal y democrática al narcotráfico. Esa es la obligación que tenemos como parlamentarios, como legisladores.

Anuncio que aprobaremos este proyecto. Ojalá que el Senado lo tramite rápidamente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, coincido plenamente en que debemos agotar todos los esfuerzos para combatir el narcotráfico, flagelo que no solo corrompe a una sociedad por completo, sino que -esto es lo más grave- destruye a las familias, los barrios, las comunas.

Independientemente de aquellos que hablan solo de la alta política, nuestros vecinos en los barrios nos preguntan qué estamos haciendo para acabar con las drogas, con el narcotráfico, con la corrupción.

Por eso, si bien la aprobación de este proyecto de ley no acabará con todo el flagelo de la droga, sí será un aporte. Lo será, en primer lugar, porque establece una agravante en la ley N° 20.000, de modo que si el delincuente se vale de niños, niñas o adolescentes para el tráfico de drogas, la pena aumentará en un grado, y si les entrega armas de fuego, en dos grados.

En segundo lugar, es un aporte porque aborda el comiso, herramienta fundamental para atacar a estas verdaderas empresas del delito, estableciéndose el comiso temprano de sus recursos y, además, otorgando al Consejo de Defensa del Estado la calidad de interviniente permanente en la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y, especialmente, respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, lo cual es fundamental.

Otro avance significativo es justificar el uso de cannabis medicinal prescrita mediante la receta médica pertinente, lo cual acabará con el dolor que sufren muchas personas, muchos vecinos y muchas vecinas que utilizan cannabis para fines medicinales.

Hay un elemento de Perogrullo, que es un avance. Me refiero a que ni el Presidente, ni los senadores, ni los diputados, ni los gobernadores regionales, ni los consejeros regionales, ni los alcaldes, ni los concejales podrán ser dependientes de drogas ilícitas.

Este proyecto de ley avanza en ese sentido, e incorpora también a ministros, subsecretarios, fiscales, vale decir, a todo el aparato público. En consecuencia, el interesado, al momento de asumir el cargo, deberá prestar una declaración jurada que acredite que no es dependiente de drogas sin tratamiento médico, y, lo que es más importante, deberá acompañar un examen médico que deberá actualizarse año a año.

Es fundamental establecer una barrera infranqueable entre la función pública y el narcotráfico, para lo cual hay que eliminar de los altos grados jerárquicos del aparato público a aquellas personas que sean dependientes de las drogas. Esto es muy importante, por lo cual lo vamos a apoyar.

Asimismo, la iniciativa dispone que "No podrá ser candidato a cargo a ninguna elección popular quien se encuentre formalizado de la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19.366, 19.913 y 20.000."

¿Es un avance? Claro que es un avance. ¿Elimina la problemática? No la elimina, pero es fundamental establecer una barrera infranqueable entre la política y el narcotráfico.

Discusión en Sala

Voy a votar a favor el proyecto de ley. Insisto, no constituye la panacea ni es una varita mágica, pero sí un gran aporte en la lucha que todas y todos debemos dar contra el narcotráfico.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, en 2010, en ese Chile en el que todavía se podía hacer el Festival de Viña del Mar, Bombo Fica contó un chiste que predijo lo que ocurriría diez años después. No sé si lo recuerdan, pero el humorista relató un decomiso de cinco kilos de droga en el norte del país a una persona que luego era detenida por portar cuatro kilos; luego ingresaba a la comisaría con tres kilos, y, finalmente, era condenada por la tenencia de un papelillo.

El chiste muestra dos cosas: por un lado, que hay un problema en la persecución penal del narcotráfico, y, por otro, que parece extraño encargar a Carabineros la custodia de la droga. Tanto es así que, luego de que el gobierno anunció que iba a entregar la custodia de la droga decomisada a Carabineros, al proyecto se le dio un nombre de fantasía: en las redes sociales, la gente empezó a llamarla "ley Bombo Fica".

¡Cómo no nos vamos a sorprender con esta idea! ¡Cómo no alarmarse con la idea de que una institución que está fuertemente cuestionada por asuntos de corrupción sea la encargada de administrar la droga que se decomisa!

¡Ojo!, no lo digo porque esté asumiendo que los carabineros son drogadictos o narcos; no es eso lo que estoy diciendo, y tampoco es lo importante. Lo importante es que la policía no tiene hoy la legitimidad para realizar una labor como esa, y entregársela es empujarla un poquito más a un agujero del que cada vez será más difícil sacarla, haciendo aún más complejo restablecer las confianzas en la institución policial.

También preocupa que el proyecto perpetúe la lógica de castigar el consumo, con la cual no puedo sino estar en desacuerdo.

Diputados y diputadas, la adicción a las drogas es un problema de salud en el caso de cualquier persona, aunque sea quien se postula a un cargo público o lo desempeña; no es un motivo para inhabilitarla, no es un motivo para impedir que trabaje o que participe en la política, sino que es un motivo para darle tratamiento médico.

Señor Presidente, imagínese el espectáculo: diputados acusando a otros porque los vieron consumir alguna droga; matinales y "opinólogos" que serán usados para bajar candidaturas de un lado y del otro. Les pregunto, muy sinceramente, ¿por qué no hacemos lo mismo con el alcohol? ¿Acaso el alcohol tiene aspectos positivos que no estamos viendo en esta discusión?

Colegas, por supuesto que lo dicho no significa que no crea que la corrupción que genera el narcotráfico es un problema gigante. Quiero ser enfática en decir que lo peor que nos puede pasar en política es que el narcotráfico permee todas las instituciones del Estado. Pero esa es otra discusión, y, reitero, no tiene que ver con los consumidores.

Sabemos, por la experiencia comparada de algunos de nuestros vecinos, que los partidos políticos son herramientas tremendamente atractivas para aumentar el poder del narcotráfico, cuestión que el presente proyecto aborda, de alguna manera, al aplicar como sanción la disolución de los partidos políticos que hayan sido cooptados por el poder del narco. Pero fíjense, colegas, que el problema es de corrupción, de financiamiento ilegal, de cohecho, no de consumo.

Me van a perdonar la majadería, pero voy a insistir: el consumo no es el problema, sino el tráfico. El consumo problemático es una cuestión de salud pública, mientras que el tráfico es siempre un asunto criminal.

Por eso, iría incluso un poco más lejos, pues modificaría la ley N° 20.000 para terminar con el castigo a quienes consumen drogas; trataría a esas personas y me concentraría en castigar a quienes trafican.

Discusión en Sala

Para ser más precisa, creo que hay que enfocarse en el negocio del narcotráfico. Tenemos una estrategia de lucha contra las drogas que sigue poniendo el énfasis en el microtráfico, en el último eslabón de la cadena, cuando el problema es, a todas luces, el narcotráfico y su poder económico.

El proyecto hace algunos cambios en ese sentido, los cuales considero importantes, pues amplía las hipótesis de comiso de bienes, pero, problemáticamente, incluye la enajenación temprana de bienes de personas que pueden resultar inocentes.

Señor Presidente, creo que sí es una buena idea ampliar las posibilidades legales para decomisar bienes, pero considero que hay que ampliarlas no para castigar anticipadamente, sino para atacar el negocio de la droga. De hecho, creo que hay que profundizar urgentemente esta estrategia y virar hacia una batalla contra el poder económico del narco.

El narco obtiene su poder porque controla el mercado y porque lucra de ello. Ahí es donde debemos hincarle el diente, persiguiendo su patrimonio, quitándole el control del mercado. La razón es muy sencilla: las organizaciones criminales funcionan como empresas; no es casual que se organicen de modo similar, con estructuras jerárquicas, cadenas de mando y cargos y funciones definidos.

Por eso, hoy, junto con diputados y diputadas del Frente Amplio y de otros sectores, presentamos un proyecto de ley que resalta la importancia de atacar el problema del narcotráfico desde una perspectiva distinta, porque lo que interesa en una empresa no son las personas, sino el negocio.

Por ello, la cárcel poco puede aportar para resolver el problema. Cuando un trabajador se va es reemplazado por otro; cuando una trabajador está lejos, por ejemplo, en otro país, teletrabaja. Sin embargo, si la plata se va, si la plata es requisada, el negocio tiene un problema serio, porque se cortan los salarios, las cadenas de pago, los sobornos, etcétera.

En la actualidad, la ley permite requisar bienes en casos muy específicos y restringidos, lo cual cambiará un poco con la aprobación de este proyecto, así como mejorará su administración, claro que sí. Sin embargo, necesitamos que se puedan decomisar todos los bienes que provengan de la actividad ilícita. En otras palabras, hay que atacar todo el patrimonio que crea y mantiene el negocio de la droga, no solo aquel obtenido en una operación en particular.

Por eso, vamos a proponer la ampliación de las posibilidades de comiso de la ley N° 20.000, como se ha hecho en la legislación comparada y han propuesto diversos actores relevantes de la discusión nacional.

Este proyecto tiene aciertos que es posible profundizar, como criminalizar el suministro de drogas sin el consentimiento de la víctima, forma de violencia machista tremendamente peligrosa y que no está debidamente tratada en nuestra legislación.

También es positivo que se castigue de manera más intensa a quienes se aprovechan de niños, niñas y adolescentes, destrozando sus vidas con una guerra que no es suya. No obstante, el proyecto también tiene muchos errores que es necesario corregir -algunos problemas llevan décadas-, y el hecho de denunciarlos no nos convierte en la caricatura prodelincuencia o pronarcotráfico que, de seguro, muchos van a hacer de nosotros.

En verdad, la situación en seguridad ciudadana es crítica y no aguanta más caricaturas ni más chistes. Es hora de tomarnos en serio el problema y de asumir todos y todas que para obtener un resultado distinto no podemos seguir utilizando la misma estrategia empleada durante los últimos treinta años, que sabemos ha fracasado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Discusión en Sala

Señor Presidente, ya es sencillamente inexplicable la perturbación que tienen algunos diputados de izquierda por la lucha contra el narco y el narcoterrorismo. A los narcos hay que cortarles el paso, extinguirlos de la sociedad antes de que se hagan imparables.

A los diputados que ponen en duda la labor de las policías y hablan sobre ciertos nexos entre ellas y los narcos, les pido que hagan públicos los antecedentes que tengan en su poder, porque callar es ser parte del crimen.

¿Alguno de ellos mencionó el financiamiento a los narcoterroristas? Ninguno. Se atreven a poner en duda a las policías, pero a los narcoterroristas, que están destruyendo la Araucanía, en particular, y a Chile, en general, no.

¿Tan barata es la libertad de las personas que ustedes proponen una ley para todo? ¿Legalizar alguna droga es la solución? Así solo convierten el crimen en ley. Queremos una sociedad libre, no libertaria, aunque la ideología sectaria de ustedes la proponga constantemente.

La desesperanza no es real, como algunos de los presentes lo dejan ver. Un ejemplo claro de la lucha contra la droga es la Fundación de Educación Necedal. ¡Conózcanla! ¡Sepan lo que ahí se hace! Sabrán que la esperanza sí existe, y además sabrán que los niños y sus padres no quieren la droga, la quieren lejos de sus vidas; ni siquiera quieren sentir el olor de la droga.

Por último, celebro que se haya agregado al proyecto en debate mi moción, que tipifica como delito el drogar a alguien sin su consentimiento, acto perverso de los extorsionadores mediante el cual manipulan a sus víctimas de manera miserable y cobarde.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, la primeras preocupaciones que la gente nos manifiesta cuando recorremos las comunas que representamos son la droga y la delincuencia. Llegó el momento de enfrentar al narcotráfico con mayor decisión, con más fuerza y con más valentía.

El proyecto de ley que hoy votaremos conjuga tres situaciones que, a mi juicio, son fundamentales. Primero, el aumento de las penas a los narcotraficantes por la utilización de menores de edad. Nos parece fundamental sancionar con más fuerza a los grupos narcos que se aprovechan de niños, niñas y adolescentes para cometer sus delitos. Es importante que exista un agravamiento de la pena cuando menores de edad son utilizados para el tráfico de drogas, y un doble aumento de la pena cuando además les entregan armas.

Todos los días en los noticiarios vemos que menores de edad son utilizados por bandas de delincuentes para cometer delitos. Cada vez con más frecuencia niños, niñas y adolescentes poseen armas de fuego mortales, y muchas veces suelen ser los más peligrosos, porque están completamente tomados por el narco y, al mismo tiempo, utilizados a través del otorgamiento de armas. Me alegro de que el proyecto de ley por fin aumente drásticamente las sanciones.

Segundo, se busca terminar con el negocio de los narcos. La idea es que sus bienes sean liquidados una vez que sean condenados. Muchas veces nos preguntamos qué pasa con los recursos, con el dinero, con las propiedades de los narcos cuando son detenidos. No solo hay que quitárselos, sino destinarlos a otros fines, como los de rehabilitación. Es un paso fundamental el que se está dando al quitarle al mundo del narco los recursos con los cuales opera, una vez que sus integrantes son condenados. Esos recursos rápidamente deben ser incautados y vendidos para financiar actividades como la rehabilitación.

Reitero: me parece un tremendo paso el quitarle al mundo narco los recursos con los que opera.

Tercero, considero fundamental la indicación que presentamos junto con el diputado Gonzalo Fuenzalida , la

Discusión en Sala

diputada Jiles y varios miembros de la Comisión de Constitución, que busca prohibir que las personas que se encuentren bajo la dependencia de las drogas puedan asumir cargos como el de Presidente de la República, senador, diputado, consejero regional, gobernador regional, alcalde y concejal.

Por fin, después de siete años se va a aprobar en este proyecto de ley la obligación de realizarnos el test de drogas. Cabe recordar que fue el primer proyecto de ley que presenté cuando asumí como diputado.

Es fundamental que a partir de ahora todas las autoridades -Presidente de la República, ministros, subsecretarios, diputados, senadores, consejeros regionales, gobernadores, alcaldes y concejales- tengan la obligación, una vez al año, de someterse a un test de drogas.

Esta es la forma de enfrentar al narco y de cortar las redes, primero, aumentando las penas a quienes utilizan a menores de edad; segundo, quitándoles los recursos con que operan, y tercero, cortando cualquier posible vínculo entre los narcos y el mundo político, como lamentablemente ocurre en otros países. Para eso debemos contar con una ley durísima.

Esperamos -hacemos un llamado al gobierno- que en el reglamento correspondiente se establezca que los test de drogas se realicen sin previo aviso, de forma aleatoria, a las autoridades que acabo de mencionar, para que de verdad se pueda saber quién es adicto a las drogas.

Quien sea sorprendido, en ese mismo momento debe dejar su cargo público y político de representación. En el Congreso Nacional son demasiadas las leyes que debemos sacar adelante, las cuales pueden verse afectadas si alguna de las autoridades que acabo de mencionar tiene algún tipo de adicción a las drogas.

Espero que demos una señal clara y contundente al aprobar en forma unánime la obligación de que todos quienes estamos acá y todos quienes ocupan los cargos políticos más relevantes deban realizarse el test de drogas.

Agradezco al gobierno el apoyo dado a la Comisión de Constitución, donde estuvimos meses tramitando esta norma. Deseo destacar que es fundamental atacar en forma clara y decidida al mundo del narco, quitándole los bienes, aumentando las penas a sus delitos y, sobre todo, cortando cualquier posible vinculación que tengan con el mundo político y judicial.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, las drogas existen desde tiempos inmemoriales. Todas las civilizaciones han contado con drogas. Estas tienen luces y sombras. Luces, por ejemplo, en la creación de medicamentos, de fitofármacos. Sus sombras se relacionan con la dependencia y todo lo asociado al crimen.

Esto se puede abordar desde dos miradas. La primera es desde la perspectiva de la regulación, es decir, regular los mercados, establecer estudios serios de política pública, avanzar en seguridad, en prevención del consumo, etcétera.

La segunda es desde la perspectiva del prohibicionismo total, esto es, la negación del problema, esconderlo debajo de la alfombra; prohibicionismo que, además, es caldo de cultivo y facilita el avance del narcotráfico, porque el negocio del narcotráfico se sustenta en el prohibicionismo total de la droga. Si la droga estuviese regulada o gravada con impuestos específicos, no sería negocio, y, por lo tanto, no existiría incentivo para que se desarrolle el mercado negro, el que, finalmente, lo único que hace es darle mucho más poder al narco.

En este sentido, el crecimiento del narco se debe a la ausencia de políticas públicas efectivas y eficientes, a la ausencia del Estado. Cuando el Estado no está, el narco avanza. Hemos visto cómo ha avanzado en distintos lugares de nuestro país, particularmente en el distrito N° 10. Entonces, ¿por qué seguir tocando la misma tecla que

Discusión en Sala

fortalece este prohibicionismo?

El proyecto tiene un objetivo bastante sugerente: mejorar la persecución del narcotráfico y del crimen organizado. Personalmente, abrí espacio a la duda. Leí el informe completo y revisé los informes de la Defensoría Penal Pública y de la Fiscalía. La iniciativa tiene algunos aspectos positivos, como, por ejemplo, la tipificación de delitos relacionados con menores de edad. Por supuesto, ese es un aspecto positivo del proyecto que se puede aprobar. Sin embargo, el fundamento de base implica aumentar el prohibicionismo, aumentar la estigmatización, hacer más difusa la línea entre un consumidor, un microtraficante y un narcotraficante. Por lo tanto, lejos de avanzar, la iniciativa retrocede a la hora de dar a los jueces elementos normativos que les permitan identificar claramente dónde está el problema.

No puedo aprobar un proyecto de esta naturaleza. Sin perjuicio de ello, aprobaré aquellos aspectos positivos relacionados con los delitos cometidos contra menores de edad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, no cabe duda de que una de las prioridades en Chile es combatir el narcotráfico. No obstante, tengo algunas preocupaciones relacionadas con el proyecto de ley. Al igual que el diputado Saffirio , mi principal duda se vincula con lo que ocurre con los bienes incautados. En ese sentido, comparto lo señalado por el diputado, pues, a mi entender, los bienes incautados no deben ir a manos de las policías porque, obviamente, se genera un foco de posible corrupción. Eso lo dice la experiencia comparada. Podemos evitar que las policías vean un incentivo perverso en este punto y, con ello, impedir que se alejen de la tarea investigativa que les corresponde. El financiamiento de las actividades de las policías para cumplir de buena manera la tarea encomendada para combatir este tipo de delitos debe tener otra fuente.

De igual forma, me preocupa que el análisis químico y la destrucción la droga queden en manos de las policías. Aquí deben separarse los roles. Los servicios de salud, la autoridad sanitaria o un ente independiente deben ser los encargados del análisis y destrucción de la droga. No me parece que las policías se deban involucrar en esa materia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, soy autora de dos de las mociones que debatimos el día de hoy. Voy a votar favorablemente todas las indicaciones presentadas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Nuestra mayor motivación era precisamente la incautación y el comiso de todos los bienes que posean las personas y bandas que se dedican al tráfico de drogas. En otras palabras, la idea es cortar con el lucro del negocio. Sin embargo, uno se pregunta qué ha pasado en el país luego de los esfuerzos llevados adelante con buena voluntad y con toda la fuerza para detener el narcotráfico. Quiero decirles a mis colegas que no vamos a lograr absolutamente nada. Espero que algún día, cualquiera que sea el Ejecutivo que esté a la cabeza del país, tenga la valentía de tomar una decisión radical y fuerte. Sin duda, a los que somos un poco más conservadores y que tenemos más edad la medida nos complica, pero resulta urgente y necesario legalizar las drogas. Lo digo frente a todos ustedes: creo que tenemos que tomar la decisión política de legalizar la droga, a pesar de todas las complicaciones que podamos tener, porque es la única forma de cortar verdaderamente este negocio. Todo lo

Discusión en Sala

demás son parches. Es la única forma de saber dónde están los enfermos, dónde están las personas que consumen, cómo están, qué les pasa, y cómo el Estado debe hacerse cargo del problema.

No es posible que frente al conservadurismo que existe en el Congreso -a lo mejor soy su primera exponente-, el único esfuerzo que hagamos sea presentar estos proyectos, de los cuales también soy autora. Ellos son insuficientes. La droga nos está comiendo y está destruyendo a las familias...

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, al igual que varios colegas, estoy por aprobar en general el proyecto, entendiendo que es una iniciativa que está en primer trámite constitucional y que debe ser mejorada sustancialmente.

Tenemos que dar una señal desde el Congreso, no solo desde Chile Vamos, sino también desde la oposición, respecto del narcotráfico y del crimen organizado. No podemos dar señales confusas a la ciudadanía en relación con esta materia: hay que ser claros en cuanto al sentido y contenido del proyecto y a su eventual eficacia.

Evidentemente, los expertos nos señalan que en materia de eficacia, este problema no lo vamos a solucionar como Estado exclusivamente con prohibicionismo, criminalización, populismo penal o shows mediáticos, generando una batalla contra el crimen organizado solo para las luces y la televisión, pero sin ir a los problemas de fondo.

Me parece que en los siguientes trámites hay que darle mucho más contenido al proyecto. Creo que hay que avanzar fuertemente en materia de prevención y de inteligencia. Hay que ir al problema de fondo y quitarles el negocio a los narcotraficantes, avanzando en la despenalización al menos en lo que respecta a las drogas blandas. Sin duda, son materias que se encuentran pendientes y que tenemos que incorporar en el debate.

Asimismo, es importante hablar de la falta de oportunidades, de cómo el narco se ha apropiado de nuestros jóvenes en los barrios, debido a la falta de Estado, a la falta de protección social y a la falta de oportunidades para los sectores más vulnerables. Es un debate que, sin duda, hay que complementar y ampliar.

Este es el primer trámite. Estamos por mejorar el proyecto y rechazar algunas indicaciones que se han presentado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .

El señor ÁLVAREZ.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro y a la subsecretaria presentes en la Sala.

Me alegra apreciar en la Sala una mirada transversal para que demos una señal política concreta que vaya justamente en contra del narcotráfico.

Por lo mismo, como bancada de Evópoli, vamos a votar a favor este proyecto de ley, porque colabora significativamente en muchos aspectos no resueltos o no previstos hasta el día de hoy.

Esta instancia consideró ni más ni menos que la modificación de doce cuerpos normativos: la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; le ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, al establecer la

Discusión en Sala

prohibición para ser diputado o senador a quien tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales; el decreto con fuerza de ley 1-19653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la ley N° 19.175, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N° 291, del Ministerio del Interior; la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional; la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público; la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile; el Código Orgánico de Tribunales y el decreto con fuerza de ley N° 4, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es valorar y potenciar la acción de nuestras policías, modernizándolas y dotándolas de la máxima capacidad para perfeccionar nuestra inteligencia, tan necesaria en zonas como la Región de La Araucanía, la cual represento, porque hoy en día se ve envuelta en el flagelo del narcotráfico, así como también proteger nuestras fronteras y mantener bajo control el flagelo del narcotráfico.

La iniciativa dispone una serie de medidas para combatir el narcotráfico, aplica todo el rigor de la ley en contra de quienes conformen esas organizaciones delictivas y coloca especial acento en acciones destinadas a limitar su capacidad económica mediante la enajenación temprana, el comiso por equivalencia, la fiscalización de compras por medio de la Unidad de Análisis Financiero, la pérdida de beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la creación de una nueva figura delictual y el perfeccionamiento de los tipos penales, entre otras acciones. Si todo eso no significa nada, es decir, es equivalente a cero avances, realmente estamos perdidos.

El ejemplo lo debemos dar principalmente las instituciones, especialmente aquellas que son abordadas por las modificaciones normativas. De allí para abajo podemos exigir al resto, particularmente al narcotráfico organizado, que, lamentablemente, afecta a la Región de La Araucanía.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, es cierto que estamos en un contexto preocupante, que requiere y amerita legislar sobre esta materia, y ante una crisis social y sanitaria que ha aumentado el desarrollo del narcotráfico, el cual ha cobrado un protagonismo que no habíamos visto.

También es cierto que todavía estamos alejados de otras realidades de la región, porque aún no hemos llegado a esos niveles, pero, no obstante aquello, existe una preocupación creciente en la población y una señal de alerta respecto de la forma en que las instituciones del Estado se hacen cargo del tráfico, del narcotráfico y de los delitos asociados en general a este flagelo, como lo han dicho mucho de mis colegas.

El problema es que el proyecto tiene un titular sumamente atractivo, que es bueno, pero que en su momento se conoció popularmente como "ley Bombo Fica " -no sé si lo recordarán-, aludiendo a la famosa frase "sospechosa la huevá" -si a algunos les molesta esa frase, que quede claro que la cito entre comillas-, porque, justamente, permite a las policías realizar la incautación de bienes.

Hace algunas semanas, todos conocimos la filtración de un audio de Carabineros dado a conocer por el portal web Ciper Chile, en que un carabinero le decía a otro que debían cargar de droga a una mujer y pasar por tráfico su detención.

No mencionaré más sobre ese audio, porque establece una relación mucho más compleja entre los carabineros en relación con la droga, pero en este país no son desconocidos los montajes que se hacen sobre chilenos y chilenas.

Entonces, aplicar estas facultades sobre las policías que tenemos actualmente, más que en una herramienta inteligente y eficaz para el combate contra las drogas, se puede traducir en una herramienta de corrupción y de criminalización.

Discusión en Sala

Lamento que se hayan fusionado los proyectos, porque existen cuestiones sobre las cuales es importante legislar y porque estamos por aprobar, sin lugar a dudas, el aumento de penas cuando menores de edad son utilizados para cometer delitos, cuando se les suministran drogas, cuando se les entregan armas, etcétera. Sin lugar a dudas, en eso estamos de acuerdo, porque hay que penalizarlo, castigarlo y perseguirlo, pero cuando se mezclaron esas cosas, se hicieron pasar esos elementos como gato por liebre, con una legislación que apunta a otra cuestión, lo cual me parece peligroso, como también han señalado otros colegas. Creo que la “ley Bombo Fica ” es el corazón de este proyecto.

Es cierto que todos decimos: “Hay que endurecernos y dar señales fuertes, claras”, etcétera, pero en esta materia no tenemos que dar señales fuertes y claras, sino señales que sean inteligentes y eficaces, que no repitan la misma receta y menos que otorguen facultades a una institución que tiene una dudosa reputación, debido a los antecedentes que hemos tenido a la vista, sobre todo en el último tiempo.

Entonces, no se trata de que no tengamos soluciones ni propuestas, ya que las hemos expresado en reiteradas oportunidades: primero, está la prevención, con una educación preventiva real y con inversión en ella; segundo, la rehabilitación gratuita a cargo del Estado, pero que sea permanente, no transitoria, porque recuperarse y rehabilitarse del consumo de pasta base no demora dos meses, sino, probablemente, años; no solo se requiere rehabilitación en materia médica o clínica, sino también en materia de reinserción, de trabajo, etcétera. Toda la familia requiere rehabilitarse. Por eso, no la podemos dejar en manos del mercado, diciendo: “Quienes tengan plata se podrán rehabilitar, y los que no, quedarán a su suerte, así que hagan fila para una rehabilitación transitoria de dos o tres meses, que no va a ser eficiente”.

Estas son medidas de carácter preventivo que apuntan a una política hacia el consumidor; en vez de criminalizar, hay que rehabilitar y reinsertar.

Ahora, ¿qué pasa con el narco? Este proyecto de ley apunta al microtráfico; no apunta a las bandas criminales, que son las que realmente mueven el dinero. Hacia allá hay que apuntar. De lo contrario, nuevamente estaremos vendiendo humo y diciéndole a la gente que estamos poniendo mano dura, que vamos a perseguir al microtraficante, etcétera.

Pero los microtraficantes se reproducirán en la medida en que existan grandes narcotraficantes, y a ellos tenemos que combatir.

Como dijeron varias parlamentarias, entre ellas Alejandra Sepúlveda , Maite Orsini y Natalia Castillo , la medida más inteligente y radical para combatir el narcotráfico, el gran negocio mundial de la droga, es legalizarlas, pues les quitas el negocio; que el Estado controle y regule aquello, aunque sea impopular decirlo, pero eso es lo único distinto que podemos hacer y que va a ser más eficiente, en lugar de las otras medidas que se han señalado, que no han dado resultado en Estados Unidos ni en otros países, donde el narcotráfico está desatado.

Si esto se regula y se controla, con una adecuada política educacional, para evitar que más gente quiera consumir, le quitas el negocio a las grandes bandas criminales.

Por eso, nadie puede decir que no ha habido propuestas, pero falta voluntad política para dar un giro al respecto. No debemos repetir viejas recetas, y menos entregar a las policías herramientas que les producirán un incentivo perverso. Perdóneme, pero yo creo que nadie ve como algo positivo la posibilidad de que ellas se queden con los bienes incautados.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, el proyecto que hoy estamos revisando constituye un efectivo avance en la persecución de los delitos relacionados con las drogas.

Discusión en Sala

Primero, no concibe la persecución penal únicamente en términos de aumento de penas. Aborda el problema en su conjunto, tanto desde el punto de vista de la tenencia como de la distribución de las sustancias y del flujo de los bienes relacionados.

En ello estriba la disposición introducida en la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero, que establece la obligación para las automotoras de reportar cada vez que exista una actividad sospechosa; por ejemplo, la compra con dinero en efectivo de un auto de alta gama, o la compra de un tercer, un cuarto o un quinto vehículo a nombre de una misma persona.

Por lo tanto, el proyecto concibe la persecución penal en términos estratégicos: ataca la capacidad económica de los narcotraficantes, pues con el producto obtenido del narcotráfico esas personas, esas organizaciones, obtienen nuevos bienes y, en general, pueden entamar lealtades y comprar voluntades, incluso en el mundo político.

Se eliminan los conceptos de calidad y pureza debido a la dificultad probatoria que representan. En muchas causas se absuelve a los culpables al no probarse este elemento del delito.

Respecto de la enajenación temprana de los bienes, actualmente la custodia de los bienes incautados resulta tremendamente compleja y con serios perjuicios a las pretensiones del fisco. Por ejemplo, los vehículos motorizados deben ser almacenados en bodegas o en terrenos, que son espacios inadecuados para la mantención de estos activos.

Respecto de los casos en que hombres y mujeres denuncian haber sido drogados por terceras personas con el objeto de aprovecharse de su pérdida de conciencia, motricidad o capacidad de defensa, y así sustraer sus bienes, utilizar sus tarjetas bancarias, abusar sexualmente de ellas o, incluso, violarlas, consideramos importante introducir, vía indicación, una agravante para este delito cuando se trata de menores de edad, porque de otro modo sería difícil aplicar la agravante que establece el artículo 12, N° 6, del Código Penal.

Asimismo, el aumento de controles y de entidades encargadas de analizar, rastrear, controlar, autorizar y registrar permitiría bloquear de forma efectiva el flujo de las sustancias para la fabricación de drogas. Además, se introduce un delito: se sanciona a quien no actualice los registros correspondientes. A nuestro juicio, esto permitiría pesquisar redes de colaboración con las organizaciones delictuales, siempre que se pueda probar un grado de negligencia inexcusable del funcionario a cargo.

Respecto de la marihuana con fines medicinales, en el artículo primero del proyecto se incorpora un inciso segundo al artículo 8 de la ley N° 20.000, estableciendo una causal de justificación para el cultivo de la cannabis con fines medicinales. Recomendamos votar en contra este artículo por tratarse de un uso que no está realmente acreditado desde el punto de vista médico.

El ISP es el organismo que regula los medicamentos que pueden circular, y la marihuana como planta no está reconocida como medicamento, aunque sí se ha autorizado su importación en ciertos medicamentos que contienen compuestos químicos derivados de ella, tal como la morfina del opio.

Cabe considerar que la marihuana es la sustancia ilegal más consumida en el mundo. Se estima que 192 millones de personas consumieron marihuana en 2016, lo que corresponde a un incremento del 16 por ciento comparado con el decenio anterior.

La marihuana es la droga principal de abuso en el 46 por ciento de las personas que entran a tratamiento en el continente americano. En Europa es la responsable de la mayoría de los nuevos tratamientos, con aumentos impresionantes.

Nuestro Colegio Médico, liderado por Izkia Siches, ha sido reiterativo respecto de que no está de acuerdo con este tipo de proyectos. Ha señalado que los beneficios medicinales de la cannabis y sus derivados son controversiales, por decir lo menos, y carecen de evidencia científica suficiente. La marihuana es una planta que contiene más de quinientos compuestos, de los cuales al menos ciento veinte son cannabinoides.

En Europa ningún país ha aprobado la legalización de la marihuana recreacional o el autocultivo para fines medicinales, debido a la dificultad del control de estas medidas.

Recomendamos votar a favor el proyecto, con excepción de la norma que introduce un nuevo inciso al artículo 8 de

Discusión en Sala

la ley N° 20.000, que permite la utilización medicinal de la cannabis.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, sin duda hay que hacerse cargo del fenómeno de los crímenes y delitos asociados al narcotráfico, pero en materia penal no caben propuestas mediocres basadas en experiencias totalmente fracasadas.

Quién puede decir que en Colombia o en México ha sido positivo lo que se ha implementado en el combate al narcotráfico.

Todos los estudios dan cuenta de que el narcotráfico es un delito de red y que el acercamiento entre los nodos provoca mayor tendencia al crimen y a la corrupción.

Dejar la custodia de los bienes y los decomisos a una policía que está cuestionada y cuya refundación se está pensando, no es lo más asertivo ni lo más correcto.

Este proyecto de ley no enfrenta a las cadenas de ingreso de la droga, sino a la distribución. Un ejemplo de ello es que amenaza a los más vulnerables con quitarles los beneficios de la ley y el subsidio de vivienda. Ataca a los microtraficantes, pero los narcotraficantes que pagan y no se ensucian las manos no son tocados. El que vive en otro barrio, no en las poblaciones marginales, no es perseguido.

Tampoco queda claro si se dejará de ver a las organizaciones de consumo medicinal y recreacional que utilizan la cannabis con fines terapéuticos; están siendo nuevamente castigadas. Este proyecto da espacio para la persecución arbitraria contra los usuarios de la cannabis.

En resumen, el proyecto golpea a las bandas, al microtráfico, pero no a los zares de la drogadicción, no a los zares ni a los dueños del negocio.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY .-

Señor Presidente, quiero referirme a un asunto de Reglamento, porque uno de los proyectos refundidos tiene problemas de constitucionalidad.

Estamos tratando normas que deben ser abordadas en una modificación a la Constitución. El estatuto de los parlamentarios y del Presidente de la República solo deberían regularse en esta.

En su momento presenté una reforma constitucional en los términos que correspondía. Ese proyecto se llamaba "Modificación a la Carta Fundamental para incorporar como causal de cesación en los cargos públicos que indica la dependencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas" (boletín N° 12262-07). Esta es una modificación constitucional, y ahora se está apoyando una cuestión que está fuera del marco de esta.

Solicito que lo puedan corregir a la brevedad. La forma para poder corregir este problema es apoyar la iniciativa que presenté en su momento, el año 2018.

Discusión en Sala

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señor diputado, le recuerdo que estamos en el primer trámite constitucional de este proyecto.

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, existe un incentivo publicitario a la droga de más alto consumo, con cifras respaldadas, que es el alcohol. El alcohol es una droga.

Cualquiera en las poblaciones -en las altas poblaciones también- conoce el gran drama que produce el alcohol; es una pandemia. Incentivar el consumo de alcohol publicitariamente, y no restringirlo solo a los lugares en los que se consume y se vende, es algo que no se puede entender que sea hecho exactamente por personas que están promoviendo este tipo de proyectos.

Les recuerdo que hay un proyecto de ley, de nuestra autoría, que está a punto de ser tramitado por esta Sala, que tiene que ver exactamente con aquello que hemos señalado aquí: con la reducción y disminución de los incentivos publicitarios para el consumo de drogas. La droga, por definición, es un gran flagelo, y el alcohol es un tipo de droga.

Por lo tanto, por favor, piénsenlo bien.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones refundidas, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, con la salvedad de las normas propias de ley orgánica constitucional, que se votarán a continuación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 18 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fuentes Barros , Tomás Andrés Meza Moncada , Fernando Saavedra Chandía , Gastón Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Monsalve Benavides , Manuel Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso Saldívar Auger , Raúl ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Galleguillos Castillo , Ramón Morán Bahamondes , Camilo Santana Castillo , Juan Amar Mancilla , Sandra

Discusión en Sala

García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Ascencio Mansilla , Gabriel González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Auth Stewart , Pepe González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo Baltolu Rasera , Nino Hernández Hernández , Javier Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barros Montero , Ramón Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Berger Fett , Bernardo Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Silber Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Ilabaca Cerda , Marcos Olivera De La Fuente , Erika Soto Ferrada , Leonardo Calisto Águila , Miguel Ángel Jarpa Wevar , Carlos Abel Ortiz Novoa , José Miguel Soto Mardones , Raúl Carter Fernández , Álvaro Jiles Moreno , Pamela Ossandón Irrarrázabal , Ximena Torrealba Alvarado , Sebastián Castro Bascuñán , José Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Pardo Sáinz , Luis Torres Jeldes , Víctor Castro González , Juan Luis Jürgensen Rundshagen , Harry Paulsen Kehr , Diego Trisotti Martínez , Renzo Celis Araya , Ricardo Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Arriagada , José Troncoso Hellman , Virginia Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Pérez Lahsen , Leopoldo Undurraga Gazitúa , Francisco Cicardini Milla , Daniella Kuschel Silva , Carlos Pérez Olea , Joanna Urrutia Bonilla , Ignacio Cid Versalovic , Sofía Lavín León , Joaquín Ramírez Díez , Guillermo Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos , Juan Antonio Leiva Carvajal , Raúl Rathgeb Schifferli , Jorge Urruticoechea Ríos , Cristóbal CruzCoke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Rentería Moller , Rolando Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cuevas Contreras , Nora Lorenzini Basso , Pablo Rey Martínez , Hugo Velásquez Núñez , Esteban Del Real Mihovilovic , Catalina Luck Urban , Karin Rocafull López , Luis Venegas Cárdenas , Mario Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Verdessi Belemmi , Daniel Fernández Allende , Maya Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Flores García , Iván Mellado Pino , Cosme Rubio Escobar , Patricia Walker Prieto , Matías Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barrera Moreno , Boris Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Arancibia , Daniel Santibáñez Novoa , Marisela Cariola Oliva , Karol Labra Sepúlveda , Amaro Nuyado Ancapichún , Emilia Vallejo Dowling , Camila Hertz Cádiz , Carmen Moraga Mamani , Rubén Parra Sauterel , Andrea

-Se abstuvieron los diputados señores:

Boric Font , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Orsini Pascal , Maite Teillier Del Valle , Guillermo Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Pérez Salinas , Catalina Vidal Rojas , Pablo Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Crispi Serrano , Miguel Mirosevic Verdugo , Vlado Sandoval Osorio , Marcela Yeomans Araya , Gael Díaz Díaz , Marcelo Mix Jiménez , Claudia

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en general el número 18 del artículo 1 y los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del proyecto de ley.

Hago presente a la Sala que para su aprobación se requiere el voto favorable de 88 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de normas propias de ley orgánica constitucional. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 122 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 12 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fuentes Barros , Tomás Andrés Monsalve Benavides , Manuel Saldívar Auger , Raúl Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Cobo , Juan Moraga Mamani , Rubén Sanhueza Dueñas , Gustavo Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morán Bahamondes , Camilo Santana Castillo , Juan Álvarez Vera , Jenny Gahona Salazar , Sergio Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Galleguillos Castillo , Ramón Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Amar Mancilla , Sandra García García , René Manuel Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Auth Stewart , Pepe

Discusión en Sala

González Gatica , Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Félix Marcelo Baltolu Rasesa , Nino Hernández Hernández , Javier Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Barros Montero , Ramón Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Silber Romo , Gabriel Berger Fett , Bernardo Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Ilabaca Cerda , Marcos Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Jarpa Wevar , Carlos Abel Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Carter Fernández , Álvaro Jiles Moreno , Pamela Ortiz Novoa , José Miguel Torrealba Alvarado , Sebastián Castillo Muñoz , Natalia Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irrarrázabal , Ximena Torres Jeldes , Víctor Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Pardo Sáinz , Luis Trisotti Martínez , Renzo Castro González , Juan Luis Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Troncoso Hellman , Virginia Celis Araya , Ricardo Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Olea , Joanna Urrutia Bonilla , Ignacio Cicardini Milla , Daniella Lavín León , Joaquín Ramírez Díez , Guillermo Urrutia Soto , Osvaldo Cid Versalovic , Sofía Leiva Carvajal , Raúl Rathgeb Schifferli , Jorge Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos , Juan Antonio Longton Herrera , Andrés Rentería Moller , Rolando Vallejo Dowling , Camila CruzCoke Carvallo , Luciano Lorenzini Basso , Pablo Rey Martínez , Hugo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cuevas Contreras , Nora Luck Urban , Karin Rocafull López , Luis Velásquez Núñez , Esteban Del Real Mihovilovic , Catalina Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Verdessi Belemmi , Daniel Díaz Díaz , Marcelo Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Rubio Escobar , Patricia Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Eguiguren Correa , Francisco Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Fernández Allende , Maya Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge Winter Etcheberry , Gonzalo Flores García , Iván Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Yeomans Araya , Gael Flores Oporto , Camila Molina Magofke , Andrés

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Hirsch Goldschmidt , Tomás Mirosevic Verdugo , Vlado Mix Jiménez , Claudia Rojas Valderrama , Camila

-Se abstuvieron los diputados señores:

Boric Font , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Salinas , Catalina Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Sandoval Osorio , Marcela Crispi Serrano , Miguel Jackson Drago , Giorgio Parra Sauterel , Andrea Teillier Del Valle , Guillermo

El señor PAULSEN (Presidente).-

El proyecto queda además aprobado en particular, con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido, con la salvedad del número 3, del número 5 y de la norma iii) de la letra a) del número 7, todos del artículo 1, cuya votación separada ha sido solicitada.

Corresponde votar en particular el número 3 del artículo 1 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Camila Vallejo .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 137 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 5 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Saavedra Chandía , Gastón Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Monsalve Benavides , Manuel Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Vera , Jenny Gahona Salazar , Sergio Moraga Mamani , Rubén Saldívar Auger , Raúl ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Sandoval Osorio , Marcela Amar Mancilla , Sandra

Discusión en Sala

García García, René Manuel Morán Bahamondes , Camilo Sanhueza Dueñas , Gustavo Auth Stewart , Pepe Girardi Lavín , Cristina Moreira Barros , Cristhian Santana Castillo , Juan Baltolu Rasera , Nino Hernández Hernández , Javier Mulet Martínez , Jaime Santana Tirachini , Alejandro Barrera Moreno , Boris Hertz Cádiz , Carmen Muñoz González , Francesca Santibáñez Novoa , Marisela Barros Montero , Ramón Hirsch Goldschmidt , Tomás Naranjo Ortiz , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo Hoffmann Opazo , María José Noman Garrido , Nicolás Schilling Rodríguez , Marcelo Bobadilla Muñoz , Sergio Ibáñez Cotroneo , Diego Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font , Gabriel Ilabaca Cerda , Marcos Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Soto , Alexis Brito Hasbún , Jorge Jackson Drago , Giorgio Núñez Urrutia , Paulina Silber Romo , Gabriel Calisto Águila , Miguel Ángel Jarpa Wevar , Carlos Abel Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Cariola Oliva , Karol Jiles Moreno , Pamela Olivera De La Fuente , Erika Soto Mardones , Raúl Carter Fernández , Álvaro Jiménez Fuentes , Tucapel Orsini Pascal , Maite Teillier Del Valle , Guillermo Castillo Muñoz , Natalia Jürgensen RundsOrtiz Novoa , José Tohá González , Jaime hagen , Harry Miguel Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Ossandón Irrarrázabal , Ximena Torrealba Alvarado , Sebastián Castro González , Juan Luis Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis Trisotti Martínez , Renzo Celis Araya , Ricardo Kuschel Silva , Carlos Parra Sauterel , Andrea Troncoso Hellman , Virginia Celis Montt , Andrés Labra Sepúlveda , Amaro Paulsen Kehr , Diego Undurraga Gazitúa , Francisco Cicardini Milla , Daniella Lavín León , Joaquín Pérez Arriagada , José Urrutia Bonilla , Ignacio Cid Versalovic , Sofía Leiva Carvajal , Raúl Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos , Juan Antonio Longton Herrera , Andrés Pérez Olea , Joanna Urruticoechea Ríos , Cristóbal Crispi Serrano , Miguel Lorenzini Basso , Pablo Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila CruzCoke Carvallo , Luciano Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cuevas Contreras , Nora Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge Velásquez Núñez , Esteban Del Real Mihovilovic , Catalina Marzán Pinto , Carolina Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Díaz Díaz , Marcelo Melero Abaroa , Patricio Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Durán Salinas , Eduardo Mellado Pino , Cosme Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Eguiguren Correa , Francisco Mellado Suazo , Miguel Rojas Valderrama , Camila Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Fernández Allende , Maya Meza Moncada , Fernando Romero Sáez , Leonidas Walker Prieto , Matías Flores García , Iván Mirosevic Verdugo , Vlado Rosas Barrientos , Patricio Winter Etcheberry , Gonzalo Flores Oporto , Camila Mix Jiménez , Claudia Rubio Escobar , Patricia Yeomans Araya , Gael Fuentes Barros , Tomás Andrés

-Votó por la negativa el siguiente señor diputado:

Saffirio Espinoza, René

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alarcón Rojas , Florcita González Gatica , Félix Hernando Pérez , Marcela Torres Jeldes , Víctor Ascencio Mansilla, Gabriel

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 5 del artículo 1 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Sebastián Torrealba .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 13 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Girardi Lavín , Cristina Monsalve Benavides , Manuel Sandoval Osorio , Marcela Álvarez Vera , Jenny González Gatica , Félix Moraga Mamani , Rubén Santana Castillo , Juan ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Hernando Pérez , Marcela Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Ascencio Mansilla , Gabriel Hertz Cádiz , Carmen Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Auth Stewart , Pepe Hirsch Goldschmidt ,

Discusión en Sala

Tomás Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Sepúlveda Soto , Alexis Boric Font , Gabriel Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Jackson Drago , Giorgio Ortiz Novoa , José Miguel Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Teillier Del Valle , Guillermo Carter Fernández , Álvaro Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Tohá González , Jaime Castillo Muñoz , Natalia Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Olea , Joanna Torres Jeldes , Víctor Castro González , Juan Luis Lavín León , Joaquín Pérez Salinas , Catalina Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Araya , Ricardo Leiva Carvajal , Raúl Rocafull López , Luis Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Lorenzini Basso , Pablo Rojas Valderrama , Camila Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Verdessi Belemmi , Daniel Cuevas Contreras , Nora Mellado Pino , Cosme Rubio Escobar , Patricia Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Meza Moncada , Fernando Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Fernández Allende , Maya Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Winter Etcheberry , Gonzalo Flores García , Iván Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya , Gael

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Fuentes Barros , Tomás Andrés Macaya Danús , Javier Rentería Moller , Rolando Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Cobo , Juan Melero Abaroa , Patricio Rey Martínez , Hugo Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Sergio Molina Magofke , Andrés Sabag Villalobos , Jorge Berger Fett , Bernardo Galleguillos Castillo , Morán Bahamondes , Santana Tirachini , AleRamón Camilo jandro Castro Bascuñán , José Miguel García García , René Manuel Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Celis Montt , Andrés Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Schalper Sepúlveda , Diego Cid Versalovic , Sofía Jiles Moreno , Pamela Olivera De La Fuente , Erika Silber Romo , Gabriel Coloma Álamos , Juan Antonio Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irrarrázabal , Ximena Torrealba Alvarado , Sebastián CruzCoke Carvallo , Luciano Kast Sommerhoff , Pablo Pardo Sáinz , Luis Urrutia Bonilla , Ignacio Del Real Mihovilovic , Catalina Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Durán Salinas , Eduardo Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Eguiguren Correa , Francisco Longton Herrera , Andrés Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Flores Oporto , Camila Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge

-Se abstuvieron los diputados señores:

Amar Mancilla , Sandra Morales Muñoz , Celso Norambuena Farías , Iván Troncoso Hellman , Virginia Bobadilla Muñoz , Sergio Moreira Barros , Cristhian Sanhueza Dueñas , Gustavo Van Rysselberghe Herrera , Enrique González Torres , Rodrigo Noman Garrido , Nicolás Trisotti Martínez , Renzo Velásquez Núñez , Esteban Hernández Hernández , Javier

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en particular la norma iii de la letra a) del número 7 del artículo 1 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor René Saffirio .

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara, para aquellos que no han alcanzado a leer el comparado, aclaro que se someterá a votación la modificación al artículo 40 de la ley N° 20.000, que sustituye la forma en que se destinarán los bienes que sean decomisados, que irán provisionalmente a unidades policiales.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 60 votos. Hubo 2 abstenciones.

Discusión en Sala

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Flores Oporto , Camila Molina Magofke , Andrés Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Fuentes Barros , Tomás Andrés Morales Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuenzalida Cobo , Juan Morán Bahamondes , Camilo Santana Tirachini , Alejandro Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Auth Stewart , Pepe Gahona Salazar , Sergio Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón Noman Garrido , Nicolás Silber Romo , Gabriel Barros Montero , Ramón García García , René Manuel Norambuena Farías , Iván Tohá González , Jaime Berger Fett , Bernardo Hernández Hernández , Javier Núñez Urrutia , Paulina Torrealba Alvarado , Sebastián Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Olivera De La Fuente , Erika Trisotti Martínez , Renzo Calisto Águila , Miguel Ángel Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa , José Miguel Troncoso Hellman , Virginia Carter Fernández , Álvaro Kast Sommerhoff , Pablo Ossandón Irrarrázabal , Ximena Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán , José Miguel Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Montt , Andrés Kuschel Silva , Carlos Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Cid Versalovic , Sofía Lavín León , Joaquín Pérez Arriagada , Urruticoechea Ríos , José Cristóbal Coloma Álamos , Juan Antonio Longton Herrera , Andrés Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique CruzCoke Carvallo , Luciano Lorenzini Basso , Pablo Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Cuevas Contreras , Nora Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Macaya Danús , Javier Rathgeb Schifferli , Jorge Verdesi Belemmi , Daniel Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Eguiguren Correa , Francisco Mellado Suazo , Miguel Rey Martínez , Hugo Walker Prieto , Matías Flores García , Iván Meza Moncada , Fernando Romero Sáez , Leonidas

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita González Gatica , Félix Mix Jiménez , Claudia Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny González Torres , Rodrigo Monsalve Benavides , Manuel Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Moraga Mamani , Rubén Sandoval Osorio , Marcela Barrera Moreno , Boris Hertz Cádiz , Carmen Mulet Martínez , Jaime Santana Castillo , Juan Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Naranjo Ortiz , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Arancibia , Daniel Schilling Rodríguez , Marcelo Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Nuyado Ancapichún , Emilia Sepúlveda Orbenes , Alejandra Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Castro González , Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Soto Mardones , Raúl Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Salinas , Catalina Teillier Del Valle , Guillermo Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Rocafull López , Luis Torres Jeldes , Víctor Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Rojas Valderrama , Camila Vallejo Dowling , Camila Díaz Díaz , Marcelo Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Rubio Escobar , Patricia Winter Etcheberry , Gonzalo Girardi Lavín , Cristina Mirosevic Verdugo , Vlado Saavedra Chandía , Gastón Yeomans Araya , Gael

-Se abstuvieron los diputados señores:

Jarpa Wevar , Carlos Abel Sepúlveda Soto , Alexis

El señor PAULSEN (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

1.7. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 16 de marzo, 2021. Oficio en Sesión 2. Legislatura 369.

VALPARAÍSO, 16 de marzo de 2021

Oficio N° 16.358

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del mensaje y mociones refundidas, informe y demás antecedentes que se adjuntan, la Cámara de Diputados ha aprobado el siguiente proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, correspondiente a los boletines 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Modifícase la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de la siguiente forma:

1. Suprímese en el inciso final del artículo 4 la expresión “la calidad o pureza de”.

2. Reemplázase el inciso primero del artículo 5 por el siguiente:

“Artículo 5.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.”.

3. Incorpórase el siguiente artículo 5 bis:

“Artículo 5 bis.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.”.

4. Incorpórase en el artículo 8 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado.”.

5. Elimínase en el inciso primero del artículo 9 la frase “formalizado la investigación,”.

6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 19:

a) Incorpórase en el literal e), entre las expresiones “valiéndose de” y “personas exentas”, la frase “niños, niñas o

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

adolescentes o”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de niños, niñas o adolescentes o personas exentas de responsabilidad penal en los términos señalados en la letra e) proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.”.

7. Modifícase el artículo 40 en el siguiente sentido:

a) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el inciso primero:

i. Intercálase entre la voz “Los” y el vocablo “instrumentos” la expresión “bienes muebles e inmuebles,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “ser destinados” y “por el juez de garantía” el término “provisionalmente”.

iii. Sustitúyese la frase “, oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación” por la siguiente expresión “. Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente, su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se dará traslado al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.”.

c) Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.

d) Agrégase en el inciso final, a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: “El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.”.

8. Incorpórase el siguiente artículo 40 bis:

“Artículo 40 bis.- A solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero el artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 y en el artículo 468 bis del Código Procesal Penal.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia no condene a la pena de comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.”.

9. Sustitúyese en el inciso final del artículo 41 la frase “hidrocarburos aromáticos” por la expresión “gases o solventes inhalantes”.

10. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Incorpórase en el inciso primero, a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Si el Servicio de Salud se niega a emitir este protocolo, incurrirá en las responsabilidades administrativas que correspondan.”.

b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el artículo 40 bis; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía; o destruidos por el Servicio de Salud respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41.”.

c) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“El protocolo a que se refiere este artículo sólo podrá ser utilizado por el juez para determinar la calificación que le corresponde a la sustancia respectiva en el reglamento al que alude el artículo 63, sin que pueda otorgársele otro efecto a su inclusión o exclusión como prueba en el proceso penal respectivo.”.

11. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, entre las expresiones “por terceros a sabiendas” y “del destino u origen”, la siguiente: “o no pudiendo menos que conocer”.

b) Incorpórase el siguiente inciso final:

“Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del imputado.”.

12. Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “si carecieren de valor” por la siguiente frase: “por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha institución”.

b) Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, del siguiente tenor:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o a otro organismo público, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, sin que proceda en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

c) Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, de la siguiente forma:

i. Intercálase entre las expresiones “dineros en tal situación” e “ingresarán”, la frase “, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

ii. Intercálase entre las expresiones “consumo de drogas” y “, tratamiento y rehabilitación”, la expresión “y alcohol”.

iii. Intercálase entre las expresiones “por la drogadicción” y “. Un reglamento”, el siguiente texto: “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio”.

iv. Incorpórase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando los actuales incisos tercero, cuarto, quinto y sexto a ser incisos quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente:

“No obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la perpetración de dichos delitos, en la forma que establezca el reglamento señalado en el inciso anterior.”.

13. Intercálase en el inciso primero del artículo 55, entre la palabra “exporten” y el vocablo “precursores”, la expresión “, transporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen”.

14. Sustitúyese en el inciso final del artículo 56 la oración “Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes.” por la siguiente: “Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior la nómina de los sujetos que hubieren sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes Nos 19.366 y 19.913.”.

15. Modifícase el artículo 57 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, entre la palabra “registro” y la expresión “con la frecuencia”, la frase “o por la Policía de Investigaciones de Chile”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.

16. Modifícase el artículo 59 de la siguiente manera:

a) Introdúcense en el inciso primero las siguientes enmiendas:

i. Intercálase entre las expresiones “cuando la autoridad lo requiera,” y “y de informar”, la frase “de mantener actualizados los datos en el Registro”.

ii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, la siguiente oración: “En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento.”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero:

“Para la determinación del monto de la multa se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del infractor y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.

Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva resolución.”.

17. Intercálase en el artículo 63, entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.

18. Agrégase el siguiente artículo 67 bis:

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

“Artículo 67 bis.- No podrá ser candidato a Presidente de la República, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para que el Servicio Electoral admita la candidatura, se deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde.”.

Artículo 2.- Modifícase el Código Procesal Penal de la siguiente forma:

a) Incorpórase en el artículo 466 el siguiente inciso final, nuevo:

“El Consejo de Defensa del Estado tendrá la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia.”.

b) Incorpórase el siguiente artículo 468 bis:

“Artículo 468 bis.- Ejecución de la sentencia en su parte patrimonial. En el caso de los bienes muebles, la copia autorizada de la sentencia ejecutoriada es suficiente para ser presentada ante cualquier tribunal del país que haya decretado alguna medida restrictiva del dominio o prohibición sobre éste, incluyendo los embargos, con el objeto de que sean alzados o cancelados por el solo ministerio de la ley.

En el caso de los inmuebles, en virtud de la sentencia ejecutoriada que decreta el decomiso se extinguirán, por el solo ministerio de la ley, los actos y contratos en favor de terceros. Asimismo, el tribunal que decretó el comiso deberá individualizar debida y completamente en la sentencia el inmueble decomisado y remitir copia autorizada de ella al Conservador de Bienes Raíces respectivo, dentro de los diez días hábiles de ejecutoriada la sentencia, para que éste, de oficio, proceda a cancelar gratuitamente toda inscripción anterior que conste en los registros de propiedad, de hipotecas y gravámenes, y de interdicciones y prohibiciones de enajenar, con excepción de las servidumbres legales. Asimismo, el Conservador inscribirá el inmueble a nombre del Fisco de Chile, entendiéndose que el dominio queda radicado en su patrimonio a título originario. El Consejo de Defensa del Estado, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 466, podrá subsidiariamente solicitar al Conservador de Bienes Raíces respectivo la inscripción a nombre del Fisco, exhibiendo copia autorizada de la resolución que decretó el comiso del inmueble.

Una vez efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones, alzamientos e inscripciones referidas en el inciso precedente, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, el que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario, acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia, para que ésta proceda a rematarlo en subasta pública.

En razón de lo referido en los incisos anteriores, el condenado y toda otra persona carecerán de acción o derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien objeto del decreto por causa existente con anterioridad a dicho acto.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies en su caso, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida institución.”.

Artículo 3.- Modifícase el artículo 19 de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, de la siguiente manera:

1. Sustitúyese el literal j) por el siguiente:

“j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.”.

2. Incorpórase el siguiente literal k), nuevo, pasando el actual literal k) a ser literal l):

“k) Administrar los bienes inmuebles incautados que el juez de garantía destine provisoriamente al Servicio, y rendir cuenta de su gestión a dicho juez a lo menos trimestralmente.”.

Artículo 4.- Intercálase en el artículo 3 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones “de bancos extranjeros” y “y las empresas de depósito”, la frase “; las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas dedicadas a la transferencia de dinero al exterior; las empresas de leasing y arriendo de vehículos”.

Artículo 5.- Agrégase en la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, el siguiente artículo 5 G:

“Artículo 5 G.- No podrá ser diputado ni senador el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

Artículo 6.- Modifícase la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1- 19653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de la siguiente forma:

1. En el artículo 40:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:

“No podrá ser Presidente de la República el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

2. Agrégase en el inciso segundo del artículo 55 bis, luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo 7.- Modifícase la ley N° 19.175, orgánica constitucional de Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso segundo del artículo 6 la siguiente frase entre la palabra “inhabilidad” y el punto final: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

b) Intercálase en el inciso final del artículo 23 bis, entre la palabra “inhabilidad” y el punto final, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

c) Intercálase en el inciso segundo del artículo 31, entre la palabra “inhabilidad” y el punto final, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Artículo 8.- Agrégase en el artículo 73 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, el siguiente inciso final, nuevo:

“Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

Artículo 9.- Agrégase en el inciso final del artículo 11 de ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, deberán acompañar un examen médico que acredite que no tienen dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

Artículo 10.- Intercálase en el artículo 9 bis de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, entre la palabra “ilegales” y el vocablo “o”, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo 11.- Modifícase la ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso segundo del artículo 14 bis, entre la palabra “inhabilidad” y el punto final, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

b) Intercálase en el inciso primero del artículo 81 bis, entre la palabra “inhabilidad” y el punto final, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo 12.- Introdúcense los siguientes cambios en el Código Orgánico de Tribunales:

a) Agrégase en el artículo 251 el siguiente inciso segundo:

“Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

b) Intercálase en el inciso primero del artículo 323 ter, entre el guarismo “251” y el punto y aparte, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo 13.- Modifícase la ley N° 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°4, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de la siguiente forma:

a) Añádese en el artículo 39 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Las personas naturales que aporten de conformidad al inciso anterior deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 39 bis.”.

b) Incorpórase el siguiente artículo 39 bis:

“Artículo 39 bis.- En ningún caso los partidos políticos podrán recibir financiamiento de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000.

Asimismo, los partidos políticos deberán remitir trimestralmente al Ministerio Público el nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes de conformidad al artículo 39.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

En el evento de que el Ministerio Público advierta la existencia de financiamiento proveniente de personas naturales que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero, el partido político deberá poner de inmediato a disposición los antecedentes para la investigación de los hechos, y los dineros provenientes de dichos aportantes deberán ser depositados en el Banco del Estado de Chile.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan.”.

c) Incorpórase el siguiente artículo 65 bis:

“Artículo 65 bis.- La sanciones dispuestas en el artículo anterior se aplicarán también en caso de infracción de lo dispuesto en el artículo 39 bis.

En caso de reincidencia o de negligencia inexcusable de haber recibido aportes de personas respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, o se acredite la participación dolosa del presidente o sus tesoreros, se aplicará como sanción la suspensión o disolución del partido. Además, los integrantes del órgano ejecutivo quedarán inhabilitados, por el término de ocho años, para ocupar cargos directivos en un partido político, salvo que acrediten no haber tenido conocimiento del hecho.”.

Artículo 14.- Modifícase la ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de la siguiente forma:

a) Suprímese en el inciso primero del artículo 12 la expresión “, si éstos pudieren ser identificables,”.

b) Agrégase en el inciso primero del artículo 19, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, las personas naturales deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 28 bis.”.

c) Incorpórase el siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- Prohíbense los aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000.

Asimismo, se prohíbe a los precandidatos y candidatos efectuar, con ocasión de gastos electorales, cualquier desembolso o contribución de conformidad a los conceptos establecidos en el artículo 2, que tengan relación con personas naturales que se encuentren en los casos establecidos en el inciso anterior. La misma prohibición se aplicará a las personas jurídicas, cuando cualesquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones. Para ello, la persona natural o jurídica receptora del gasto electoral deberá declarar que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en el inciso primero.”.

d) Agrégase en el inciso primero del artículo 34 la siguiente letra c):

“c) Incumplir la prohibición establecida en el artículo 28 bis de forma reincidente, bajo negligencia inexcusable o habiendo participado dolosamente en ello, salvo que acredite no haber tenido conocimiento en el hecho.”

e) Incorpórase en el artículo 40 el siguiente inciso final, nuevo:

“Con todo, tampoco podrá ejercer estos cargos la persona respecto de la cual se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o haya sido condenada por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000.”.

f) Agrégase en el artículo 42 el siguiente inciso final, nuevo:

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

“Estas nóminas además deberán ser remitidas al Ministerio Público, individualizando al titular o reemplazante con el nombre completo y número de cédula de identidad, a fin de corroborar que quienes las integran no se encuentren en alguna de las hipótesis establecidas en el inciso final del artículo 40. Si el Ministerio Público advirtiere que el titular o reemplazante incurren en alguno de esos supuestos, deberán remover del cargo al afectado de inmediato y remitir a dicha institución todos los antecedentes necesarios para la investigación de los hechos.”.

g) Introdúcese el siguiente artículo 47 bis:

“Artículo 47 bis.- En el mismo plazo contemplado en el artículo anterior deberán remitir al Ministerio Público el nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes de conformidad al artículo 9 y respecto de quienes han incurrido en gastos electorales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.

En el supuesto de que el Ministerio Público advierta la existencia de financiamiento proveniente de personas naturales que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero del artículo 28 bis, se deberá poner de inmediato a su disposición los antecedentes para la investigación de los hechos y los dineros provenientes de dichos aportes deberán ser depositados en el Banco del Estado de Chile.

Si el Ministerio Público advirtiere la existencia de personas naturales o jurídicas respecto de las que se haya efectuado gastos electorales de conformidad al artículo 2 y se encuentre en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero del artículo 28 bis, se deberá poner de inmediato a su disposición todos los antecedentes que contribuyan a la investigación de los hechos y sus gastos serán rechazados en los términos del artículo 51.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan.”.

Artículo 15.- Agrégase en el artículo 3 de la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°2, de 2017, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el siguiente inciso final, nuevo:

“No podrá ser candidato a cargo de elección popular alguno quien haya sido formalizado en una investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o haya sido condenado por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19.366, 19.913 y 20.000.”.

Artículo 16.- Incorpórase en el párrafo 9 Ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal, sobre normas comunes a los párrafos anteriores, el siguiente artículo 251 septies:

“Artículo 251 septies.- En los delitos contemplados en los artículos 248; 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, la pena deberá ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondrá en el caso de que el beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.”.

Artículo transitorio.- Los reglamentos de la ley N° 20.000 en los que incidan las modificaciones que esta ley introduce deberán ser actualizados dentro del plazo de tres meses, contado desde su publicación.”.

Hago presente a V.E. que el numeral 18 del artículo 1, y los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del proyecto de ley fueron aprobados en general y en particular por 122 votos a favor, respecto de un total de 154 diputados en ejercicio, dándose cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 05 de abril, 2021. Oficio

OFICIO N° 56 - 2021

INFORME PROYECTO DE LEY N° 8-2021

Antecedente: Boletines refundidos N° 13.588- 07, 11.915-07, 12.668-07 y 12.776-07

Santiago, cinco de abril de 2021.

AL ABOGADO SECRETARIO DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

SEÑOR PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE, VALPARAÍSO

Por Oficio N° 232 (CONST.), de 29 de marzo de 2021, el abogado secretario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, señor Patricio Velásquez Weisse, puso en conocimiento de la Corte Suprema el artículo 12 del proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social” (Boletines refundidos N° 13.588-07, 11.915- 07, 12.668-07 y 12.776-07), en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión de esta misma fecha, presidida por su titular señor Guillermo Silva Gundelach, e integrada por los ministros señores Muñoz G. y Brito, señoras Maggi y Egnem, señores Fuentes y Blanco, señora Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado, señora Vivanco, señor Silva C., señora Repetto, señor Llanos, señora Ravanales y señor Carroza, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

“Santiago, cinco de abril de dos mil veintiuno.

Vistos:

PRIMERO. El abogado secretario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, señor Patricio Velásquez Weisse, mediante Oficio N° 232 (CONST.), de 29 de marzo de 2021, puso en conocimiento de la Corte Suprema el artículo 12 del proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social” (Boletines refundidos N° 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07 y 12.776-07), en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

SEGUNDO. La iniciativa legal, ingresada bajo el boletín N° 13.588-07, tiene su origen en un mensaje presidencial presentado a la Cámara de Diputados el 16 de junio de 2020. Por su parte, el proyecto de ley ingresado bajo el boletín N° 11.915-07 tiene su origen en una moción parlamentaria presentada el 12 de julio de 2018. En el caso de la propuesta asociada al boletín N° 12.668-07, su origen fue una moción parlamentaria presentada el 28 de mayo de 2019. Finalmente, el boletín N° 12.776-07 fue ingresado mediante moción parlamentaria el 9 de julio de 2019. Cabe señalar, que todos estos proyectos fueron refundidos por acuerdo de la Sala de la Cámara de Diputados de 14 de julio de 2020. Actualmente la iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional, en primer informe de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, con asignación de discusión inmediata para su tramitación.

TERCERO. MOTIVACIÓN Y CONTENIDO DEL PROYECTO

Como fue mencionado, el proyecto consultado consta de un refundido de los Boletines N° 13.588-07, 11.915-07,

12.668-07 y 12.776-07.

En el caso del Boletín N° 13.588-07, de acuerdo a su mensaje, la propuesta se motiva en resguardar el derecho que tienen las familias chilenas de vivir en paz y seguridad, y por lo tanto en la necesidad de la adopción de medidas eficientes para combatir de manera drástica y frontal al narcotráfico y al crimen organizado.

En esta línea, la iniciativa tiene por objeto: (1) el combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado, a través de la enajenación temprana y el comiso por equivalencia, la fiscalización de compras por medio de la Unidad de Análisis Financiero y la pérdida de beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; (2) la creación de una nueva figura delictual y el perfeccionamiento de los tipos penales, incorporando el tipo penal relativo al consumo de droga sin consentimiento, eliminando conceptos calidad y pureza, y aumentando la respuesta punitiva respecto de conductas que vulneren la integridad de menores de edad; (3) el fortalecimiento a la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

Por su parte, la moción parlamentaria asociada al Boletín N° 11.915-07, señala que “En particular, el proyecto de ley tiene por objetivo incorporar en la Ley 20.000 el delito de suministro de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas a una persona, sin su consentimiento o conocimiento” [1]. Se basa esta moción, en que han aumentado en el último tiempo exponencialmente los casos de personas que denuncian haber sido drogadas con el fin de ser abusadas sexualmente o sujetos de robo.

Por otro lado, en la moción parlamentaria del Boletín N° 12.668-07, se dispone que “El presente proyecto tiene como idea matriz aumentar la pena del microtráfico, y perfeccionar su regulación y persecución penal a través de la modificación de los elementos del tipo, y de su prueba” [2]. Este planteamiento se argumenta señalando que el narcotráfico constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI y que existe una evidente problemática en la aplicación del delito de microtráfico, toda vez que, aun cuando haya aumentado el número de denuncias e imputados, esto no se ha verificado en sentencias condenatorias. Además, se señala que se está ante una vacilación jurisprudencial que hoy en día depende netamente de cómo esté conformada la Segunda Sala (penal) de la Corte Suprema, que conoce del recurso de nulidad respectivo.

Por último, en el Boletín N° 12.776-07 se afirma que “El presente proyecto tiene como idea matriz regular la recuperación de activos adquiridos por actividades ilícitas a través del establecimiento de la institución de extinción del dominio, o decomiso sin condena” [3]. Dicho objetivo se fundamenta en la necesidad de generar medidas contra el narcotráfico, la falta de regulación exhaustiva de la extinción del dominio, la tendencia de instrumentos internacionales y otros países que reconocen la necesidad de avanzar en medidas eficaces contra el narcotráfico, la armonía de esta figura con la Constitución de 1980, el trabajo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y lo expresado por ciertos profesores y actores sobre la materia.

En este contexto, teniendo en consideración el contenido y fundamento de cada iniciativa legal, el refundido de los cuatro proyectos de ley aprobado por la Cámara de Diputados, realiza modificaciones a los siguientes cuerpos legales:

(1) Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; (2) Código Procesal Penal; (3) Artículo 19 de la Ley N° 20.502 que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales; (4) Ley N° 19.913; (5) Ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional; (6) Ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; (7) Ley N° 19.175, orgánica constitucional de Gobierno y Administración Regional; (8) Artículo 73 de la Ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades; (9) Artículo 11 de Ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional; (10) Artículo 9 bis de la Ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público; (11) Ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile; (12) Código Orgánico de Tribunales; (13) Ley N° 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos; (14) Ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; (15) Artículo 3 de la Ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios; (16) Código Penal.

Por último, el texto del proyecto finaliza con un artículo transitorio que fija plazo para la adecuación de los reglamentos de la Ley N° 20.000 a la normativa del proyecto.

CUARTO. OPINIONES PREVIAS DE LA CORTE SUPREMA

Mediante Oficio N°193-2019, de 4 de septiembre de 2019, la Corte Suprema emitió su opinión respecto del “proyecto de ley que dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica” (boletín N° 12.776-07), que es una de las iniciativas refundidas en el marco de la tramitación del proyecto en análisis.

Dicha propuesta persigue actualizar la regulación nacional relativa al decomiso de las especies vinculadas a la perpetración de ilícitos penales.

En su informe, la Corte, como cuestión general y previa, estimó que “el proyecto se trata de una iniciativa positiva y que, no obstante lo discutible que resultan los detalles de su regulación, apunta en la dirección correcta”, en el sentido que “la regulación nacional del comiso y de los mecanismos de recuperación de activos en general, está atrasada y necesitada de urgentes reformas”.

Sin perjuicio de esta observación general, en relación a los aspectos técnicos consultados, específicamente los relacionados con la incorporación de una acción de extinción de dominio que buscaría “regular la posibilidad de decretar el decomiso de bienes que se estiman vinculados con un delito, sin necesidad de que se imponga una sentencia penal en contra de ninguna persona”, como un sistema autónomo y sin adecuaciones a las actuales reglas que regulan el comiso en el Código Penal y Procesal Penal, la Corte fue de la opinión de informar negativamente.

Especialmente, tuvo en consideración la indefinición del proyecto respecto de cuestiones como la naturaleza jurídica de la acción de extinción del dominio, en relación a si ésta es manifestación del ius puniendi o solo una acción civil por enriquecimiento injustificado, la relación del nuevo procedimiento con otros procesos penales relativos a hechos conexos o similares, entre otros cuestionamientos. Lo anterior, impediría conocer el “lugar institucional que ocuparía la acción de extinción de dominio en el seno del sistema”, lo que llevó al Tribunal Pleno a concluir que “emitir opiniones en torno a quién debería tener competencia para conocerla, sería apresurado y probablemente inconducente”.

QUINTO. OBSERVACIONES A LA PROPUESTA

Se ha solicitado a la Corte Suprema pronunciarse respecto de las modificaciones que el artículo 12 del proyecto de ley introduce al Código Orgánico de Tribunales, en particular a los artículos 251 y 323 ter, estableciendo un deber de acompañar un examen médico que respalde por declaración jurada no estar afecto a la inhabilidad de dependencia a sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, que pesa sobre jueces, juezas y demás integrantes del escalafón primario.

A continuación, y para un mejor entendimiento de esta modificación, se compara la norma vigente con el texto simulado conforme a lo aprobado por la H. Cámara de Diputados:

 [4]

Las mayores exigencias que la norma impone, respecto de acompañar exámenes médicos que respalden la declaración de no tener dependencias a drogas, puede entenderse como una herramienta de reforzamiento del dispositivo ya vigente -declaración propia acerca de una circunstancia impeditiva de asunción del cargo-, que, como tal, busca fortalecer la independencia judicial al evitar influencias indebidas en el ejercicio de la labor jurisdiccional de quienes toman decisiones en procesos relacionados con tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

En principio, una medida de este tipo podría considerarse en armonía con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Corrupción, conforme al cual: “Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial.” (énfasis agregado).

Además, resulta relevante considerar que este tipo de delitos, a nivel internacional, es considerado como uno de

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

los más comunes llevados a cabo por la delincuencia organizada [5], la que se ha entendido puede tener importantes efectos en la independencia judicial. En efecto, la problemática de la corrupción, el crimen organizado y su impacto en el sistema judicial, es una cuestión que se ha entendido como prioritaria por el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados.

En su Informe A/72/140 del año 2017, el mencionado relator, entre los impactos del crimen organizado y la corrupción en los sistemas judiciales [6], aprecia que “[l]as personas que trabajan en el sistema judicial son un objetivo para los grupos criminales que tratan de influir sobre su independencia e imparcialidad con el fin de lograr impunidad o legitimación para sus actividades delictivas” (párrafo 40).

Considerando lo anterior, podría sostenerse que la regla propuesta podría efectivamente fortalecer la prevención de estas influencias indebidas. Sin embargo, para esto también se requiere considerar otros factores. En particular, dado que puede entenderse como medidas intrusivas en la privacidad de las personas, también debería evaluarse su idoneidad y necesidad, sin perjuicio de tener en cuenta la aplicación práctica de la normativa vigente [7].

Sobre el particular, si bien esta regla puede entenderse como una medida de prevención, no se cuentan con mayores antecedentes para afirmar la eficacia de la regla al respecto. En el citado informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, no se aprecian recomendaciones en dicho sentido, sino que en relación con los tipos de corrupción causada por organizaciones criminales que afectan más comúnmente al poder judicial [8] y que podrían ser pertinentes en relación al objetivo de la regla en análisis, aunque sí destacan medidas que debiera adoptar la legislación para garantizar la independencia judicial y sancionar sus afectaciones: remuneraciones adecuadas, transparencia en los procesos de nombramiento del personal judicial, la formación permanente del personal de la administración de justicia en ámbitos como la prevención y acción contra la corrupción y el desarrollo de códigos de ética que establezcan principios básicos de la independencia judicial y buenas prácticas para combatir la corrupción (recomendaciones 117, 120, 123 y 126).

Asimismo, cabe considerar que el Poder Judicial cuenta con un sistema de control, el que se ha instaurado al amparo de lo que dispone el artículo 100 del Código Orgánico de Tribunales, a través de un auto acordado destinado a prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas por parte de los funcionarios judiciales, y que contiene un procedimiento de control aplicable a los miembros del escalafón primario, destinatario de la norma que se propone. Este procedimiento de control comprende a todos los integrantes de un grupo o sector de funcionarios, que se determina en forma aleatoria y se aplica anualmente en forma reservada, observando las prescripciones de la ley N° 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal, por lo que no se divisa la necesidad de imponer nuevos exámenes o controles generales.

Por lo expresado en el párrafo que precede y en relación a la redacción misma de la propuesta, asimismo sería conveniente precisar el carácter del examen médico que se solicita. Como su objetivo es contar con antecedentes que respalden la declaración de no tener dependencias y no simplemente uno que busque verificar consumo, aspecto este que está cautelado con el procedimiento descrito, se considera que -más bien- lo que debería requerirse es una “declaración jurada” en dicho sentido.

Lo anterior cobra especial relevancia si se considera que las consecuencias contempladas en la legislación vigente (arts. 251 y 323 ter) se refieren a las situaciones de dependencia (dependencia que, de todos modos, la ley justifica si la persona se encuentra en un tratamiento médico) y no de consumo.

Esta precisión no es trivial, puesto que el régimen de prevención y control por consumo es sustancialmente diverso en la ley que el abordaje a la dependencia. Mientras el segundo se rige por las normas que esta iniciativa postula modificar, el primero se regula en el artículo 100 del COT, y, en cuanto a la prevención, está dirigido a todos y todas los funcionarios y funcionarias judiciales; mientras que el control recae solo sobre el escalafón primario y está desarrollado en el Acta 203-2018, Auto Acordado “Texto refundido normas para prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas por parte de los funcionarios judiciales y procedimiento de control de consumo aplicable a los miembros del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial”.

SEXTO. Conclusiones.

Se considera importante establecer medidas para fortalecer la independencia judicial de eventuales influencias en el ejercicio jurisdiccional, en especial, aquellas relacionadas con procesos penales sobre ilícito de estupefacientes o

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

sustancias psicotrópicas, evitando la apertura de posibles focos de corrupción.

Se considera recomendable aclarar la redacción de la norma en el sentido de que lo que se requiere es una declaración jurada en el sentido de no tener dependencia a sustancias ilícitas –y no simplemente un examen médico que verifique si existe consumo-, que es el requisito que deben cumplir jueces y demás integrantes del escalafón primario para asumir su cargo y cumplir sus funciones.

Asimismo, atendidas las finalidades de la iniciativa que se informa, se considera aconsejable incorporar en las causales de expiración en el cargo de juez, la circunstancia de haberse dictado a su respecto una suspensión condicional del procedimiento o una condena en procedimiento monitorio, aun cuando la pena haya sido suspendida, por infracción a las disposiciones de la Ley 20.000.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social” (boletines N° 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07 y 12.776-07).

Se deja constancia que los ministros señor Brito, señor Maggi, señor Fuentes, señora Muñoz, señor Silva C., señora Repetto y señor Llanos no comparten lo expresado en el apartado tercero del considerando Sexto del informe que precede.

Asimismo, se deja constancia que el ministro señor Llanos estuvo por informar negativamente la modificación propuesta en lo relativo a la obligación periódica de los jueces de realizarse un examen médico, por estimar que el sistema actualmente en vigencia resulta suficiente para cautelar los bienes jurídicos que se intenta proteger mediante la iniciativa que se informa.

Ofíciase PL 8-2021”

Saluda atentamente a V.S.

GUILLERMO SILVA GUNDELACH

Ministro(P)

Fecha: 05/04/2021 19:43:48

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN

Secretario

Fecha: 05/04/2021 19:49:08

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

[1] Boletín N 11.915-07. Moción parlamentaria. p. 4.

[2] Boletín N 12.668-07. Moción parlamentaria. p. 10.

[3] Boletín N 12.668-07. Moción parlamentaria. p. 8.

[4] “Art. 100. La Corte Suprema mediante auto acordado dictará normas para prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas por parte de los funcionarios judiciales. Ese auto acordado contendrá además un procedimiento de control de consumo aplicable a los miembros del escalafón primario. Dicho procedimiento de control comprenderá a todos los integrantes de un grupo o sector de funcionarios que se determinará en forma aleatoria se aplicará en forma reservada y resguardar la dignidad e intimidad de ellos observando las prescripciones de la ley N 19.628 sobre protección de los datos de carácter personal. Sólo será admisible como prueba de la dependencia una certificación médica basada en

Oficio de la Corte Suprema a Comisión

los exámenes que correspondan. .

[5] Los tres protocolos complementarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional los identifican como un ejemplo de aquello.

[7] En este sentido también se ha reflexionado en el derecho comparado. Así por ejemplo la Corte Suprema Estados Unidos en el caso *Chandler v. Miller* relativo a la constitucionalidad bajo la Cuarta Enmienda de un estatuto estatal que requería pruebas de drogas de todos los candidatos para ciertos cargos estatales consideró que: “Encontraste el régimen de exámenes eficaz realizados en *Skinner Von Raab* y *Vernonia* en Georgia la certificación no se encuentra diseñada para identificar candidatos que violen las leyes antidrogas. El hecho de que el examen de drogas se pueda realizar en cualquier momento dentro de los 30 días anteriores a calificar para ser candidato permite que sí lo una persona extremadamente adicta no se pueda abstener por un periodo suficiente para evitar que el examen dé positivo. Por otro lado no se ha comprobado que este tipo de adictos sean propensos a postular a cargo públicos ni tampoco se han esgrimido razones para argumentar que los métodos ordinarios de la ley no sean suficientes para aprehender a estos sujetos”. (Disponible en: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/520/305/> pp. 319-320 traducción propia). Agregando que: “Sin perjuicio de la buena intención de la norma el esquema de exámenes de drogas que Georgia ha propuesto actúa en detrimento de la privacidad personal por el sólo propósito de atender a un símbolo en contraposición a una amenaza real. La cuarta enmienda protege a la sociedad en contra de este tipo de acciones por parte de un Estado”. (Op. cit. p. 322).

[8] Esto es “la injerencia política en el proceso judicial por parte del poder ejecutivo o legislativo y el soborno” (párrafo 54).

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

2.2. Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Senado. Fecha 02 de noviembre, 2021. Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado en Sesión 88. Legislatura 369.

¿INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

BOLETINES N°S 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de informar acerca del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, refundido con tres mociones: la primera (signada Boletín N° 11.915-07), de los Honorables Diputados señora Del Real y señores Jürgensen, Mellado, Schalper y Urruticoechea; la segunda (signada Boletín N° 12.668-07), de los Honorables Diputados señoras Ossandón y Sepúlveda Orbenes, y señores Alinco, Mulet, Prieto, Saffirio, Undurraga, Velásquez Núñez y Velásquez Seguel; la tercera (signada Boletín N° 12.776-07), de los Honorables Diputados señora Sepúlveda Orbenes y señores Alinco, Gutiérrez, Mulet, Núñez Arancibia, Saffirio, Soto Ferrada, Teillier, Velásquez Núñez y Walker, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 17 de marzo de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Seguridad Pública.

- - -

Cabe consignar que este proyecto de ley se discutió sólo en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado.

- - -

Concurrieron a la sesión que la Comisión dedicó al análisis de este asunto, los siguientes personeros:

- La Subsecretaria de Prevención del Delito, señora María José Gómez.
- Del Ministerio Público, el Director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, señor Luis Toledo y el Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO), señor Mauricio Fernández y las abogadas asesoras, señoras Lorena Rebolledo y Paula Díez.
- Del Servicio Nacional SENDA, el Director Nacional, señor Carlos Charme.
- De la Policía de Investigaciones de Chile, el Director General, señor Sergio Muñoz.
- De Carabineros de Chile: el Director de Control de Drogas e Investigación Criminal, General Alex Chavan Espinosa.
- Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: el Subsecretario, señor Juan Francisco Galli; los Asesores, señor Ilan Motles, Juan Ignacio Gómez y señora Fernanda Meirelles,
- De la Defensoría Penal Pública el señor Javier Ruiz Quezada.
- Del Instituto de Salud Pública de Chile: el Director (S), señor Heriberto García; el Jefe de la Sección Análisis, señor Boris Duffau y el Asesor, señor Jaime González.
- El Director Ejecutivo de Chile XXI, señor Eduardo Vergara.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- La Secretaria Ejecutiva de la Fundación Paternitas señora Lucía Ruiz-Moreno.

- Los asesores parlamentarios, señora Javiera Gómez y señores Raúl Araneda, José Miguel Catepillán, Mauricio Pérez; Luciano Simonetti y Guillermo Miranda.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

Esta iniciativa de ley tiene por objeto combatir frontalmente el narcotráfico y el crimen organizado, mediante la creación de una nueva figura delictual, el perfeccionamiento de los tipos penales, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Cabe hacer presente que el numeral 18 del artículo 1°, y los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del proyecto de ley [1], tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, por lo que requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio, según lo prevé el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

- - -

ANTECEDENTES

1.- Normativos.

a) Ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

b) Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

c) Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

d) Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2006, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

e) Decreto con Fuerza de Ley N° 5, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2010, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional.

f) Ley N° 19.640, que establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público.

g) Ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile.

h) Decreto con Fuerza de Ley N° 4, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos.

i) Decreto con Fuerza de Ley N° 3, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

j) Decreto con Fuerza de Ley N° 2, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

k) Código Penal.

l) Código Procesal Penal.

m) Código Orgánico de Tribunales.

n) Ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366 que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

o) Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación para el Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales.

p) Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de Lavado y Bloqueo de Activos.

2.- De hecho.

a) Mensaje.

El Mensaje que da origen a esta iniciativa señala que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno, es resguardar el derecho que tienen todas las familias chilenas a vivir en paz y seguridad. Precisamente, una de las mayores amenazas para el bienestar de nuestros compatriotas, son la delincuencia y el narcotráfico, que adquieren cada vez, técnicas y herramientas más sofisticadas para evadir la acción de la justicia.

Agrega que, en los últimos meses, se ha observado el accionar de grupos de narcotraficantes que, desafiando a la autoridad, han hecho muestra de su poder de fuego, con armamento militar de alto calibre. Igualmente, se ha constatado cómo las redes de corrupción del narcotráfico y el crimen organizado habían penetrado los recintos penitenciarios, con intolerables condiciones de privilegios para los líderes de estos grupos. Por lo tanto, se requiere la adopción de medidas eficientes para combatir de manera drástica y frontal al narcotráfico y al crimen organizado.

Otro aspecto a considerar, añade, corresponde a las debilidades presentes actualmente en las herramientas de fiscalización de sustancias químicas controladas.

Asimismo, el Ejecutivo indica que abordar en su integridad el fenómeno del narcotráfico implica incorporar y reforzar medidas de salud pública, y es por ello que corresponde fortalecer las instituciones que ayudan a rehabilitar y reinsertar socialmente a quienes han caído en la droga.

Enseguida, el Mensaje subraya que es preciso valorar el trabajo parlamentario, al existir mociones presentadas ante el Congreso Nacional, que dan cuenta de la necesidad de realizar reformas legales que refuercen la persecución de los delitos sancionados en la ley N° 20.000 y se fortalezca la institucionalidad encargada de la misma.

Por otra parte, la iniciativa dispone una serie de medidas para combatir el narcotráfico, aplicando todo el rigor de la ley en contra de quienes conforman estas organizaciones delictivas, colocando especial acento en acciones destinadas a limitar su capacidad económica, tales como la enajenación temprana y comiso por equivalencia, la fiscalización de compras por medio de la Unidad de Análisis Financiero y la pérdida de beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En otro orden de ideas, el Ejecutivo expresa que el proyecto de ley establece creación de una nueva figura delictual y perfeccionamiento de los tipos penales. De esta forma, se incorpora un nuevo tipo penal relativo al consumo de droga sin consentimiento, se eliminan los conceptos de calidad y pureza, y se disponen normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto de conductas que vulneren la integridad de menores de edad.

Por último, el Mensaje prescribe el fortalecimiento a la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo. En este sentido, se establece la ampliación de entidades que realizan el protocolo de análisis químico; en relación con las sustancias químicas controladas, se amplía el catálogo de actividades reguladas y dotar mayores atribuciones de vigilancia

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

que la Subsecretaría del Interior posee en esta materia; se dispone el destino de bienes a unidades policiales que tengan por objeto el combate al narcotráfico; se establece el fortalecimiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), y se prescribe la reasignación de funciones en el procedimiento de acopio y destrucción de las sustancias ilícitas.

b) Mociones.

- La primera Moción, corresponde al proyecto de ley que modifica la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, para tipificar el delito de suministro de drogas a una persona, sin su consentimiento o conocimiento (Boletín N° 11.915-07), de autoría de los Honorables Diputados señora Del Real y señores Jürgensen, Mellado, Schalper y Urruticoechea.

Su idea matriz es incorporar en la ley N° 20.000 el delito de suministro de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas a una persona, sin su consentimiento o conocimiento.

El fundamento de esta modificación, radica en que dicha conducta constituye un grave atentado contra su dignidad humana, contra su autonomía personal, contra su libertad de decisión y de autodeterminación. Asimismo, la Moción señala que esta clase de sustancias o drogas no se suministran solamente para cometer un delito posterior, sino también para vengarse, humillar o generar dependencia física y psíquica en otra persona. Agrega que en esos casos resulta difícil subsumir la conducta en otro delito tipificado, quedando impune su autor y los coparticipantes. Por tanto, se hace necesario tipificar este nuevo delito, pasando a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

- La segunda Moción, corresponde al proyecto de ley que modifica la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en materia de persecución y sanción del tráfico de drogas en pequeñas cantidades (Boletín N° 12.668-07), de autoría de los Honorables Diputados señoras Ossandón y Sepúlveda Orbenes, y señores Alinco, Mulet, Prieto, Saffirio, Undurraga, Velásquez Núñez y Velásquez Seguel.

Esta Moción persigue aumentar la pena del microtráfico, y perfeccionar su regulación y persecución penal a través de la modificación de los elementos del tipo, y de su prueba.

De esta forma, agrega la Moción, se busca perfeccionar el tipo penal del microtráfico, haciendo compatible, por una parte, la intención del legislador de dar un trato más benigno al tráfico de pequeñas cantidades de droga, con la necesidad de hacer frente a un grave problema en las poblaciones de nuestro país, como lo es, el narcotráfico y sus consecuencias.

- La tercera Moción, corresponde al proyecto de ley que dispone la extinción del dominio sobre los productos e instrumentos del delito, en los casos y en la forma que indica (Boletín N° 12.776-07), de autoría de los Honorables Diputados señora Sepúlveda Orbenes y señores Alinco, Gutiérrez, Mulet, Núñez Arancibia, Saffirio, Soto Ferrada, Teillier, Velásquez Núñez y Walker.

Su idea matriz discurre en regular la recuperación de activos adquiridos por actividades ilícitas a través del establecimiento de la institución de extinción del dominio, o decomiso sin condena.

En este contexto, el proyecto de ley crea la institución de la extinción del dominio basado en la ley modelo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito a través de un articulado independiente de otro cuerpo legal. En consecuencia, no modifica disposición alguna de la legislación vigente.

3.- Estructura del proyecto de ley.

La iniciativa consta de dieciséis artículos permanentes y uno transitorio, cuyo contenido se resume como sigue:

En su artículo 1º, el proyecto modifica la ley N° 20.000 en el siguiente sentido:

- Se sustituyen los conceptos de calidad o pureza por cantidad o dosis, para la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.

- Se perfecciona el tipo penal ampliando a productos que contengan cualquier tipo de solvente o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica a menores de edad.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Se sanciona a quienes realizaren maniobras destinadas a que otra persona, sin su consentimiento, consuma o se le administre de cualquier forma a su organismo alguna sustancia estupefaciente, agravando la pena concurriendo los supuestos de violencia o intimidación.
- Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante.
- Se elimina el requisito de que la persona se encuentre formalizada para que no se otorgue la autorización para sembrar, plantar, cultivar o cosechar especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.
- Se establece como agravante el hecho de cometer el delito valiéndose de niños, niñas o adolescentes o personas exentas de responsabilidad penal. Asimismo, la pena se aumentará en dos grados cuando se les proveyere de armas de fuego para alcanzar sus fines delictivos.
- Se incorpora la posibilidad de que los objetos y efectos incautados en estos delitos puedan ser destinados a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a cometer estos delitos.
- Se faculta al Ministerio Público y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para solicitar al juez de garantía la enajenación temprana de alguna de las especies incautadas.
- Se establece la obligación del Servicio de Salud de remitir al Ministerio Público un protocolo de análisis químico de la sustancia suministrada. Este proyecto la extiende también a los laboratorios respectivos, en su caso.
- Se prescribe la sanción de comiso para diversas especies inmuebles y muebles, así como sus efectos y utilidades. La misma sanción se aplica a las sustancias del inciso primero del artículo 2°, de las materias primas, elementos, materiales, equipos e instrumentos utilizados. Asimismo, si no es posible decomisar dichas especies o sustancias, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.
- Se incorpora la facultad del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para solicitar al Juez de Garantía que el inmueble que se encuentre provisionalmente bajo la administración de dicho Servicio, una vez se decreta el comiso, sea destinado a éste en forma definitiva, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol.
- Se dispone que el producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados puedan ser destinados a proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente la labor del Servicio.
- Se extiende la obligación de inscripción en un registro especial de la Subsecretaría del Interior a quienes distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen dichas especies.
- Se elimina la obligación de comunicar a la Subsecretaría de Interior las resoluciones judiciales que decreten la suspensión condicional del procedimiento o condenen por delitos de la presente ley o las leyes N° 19.366 y N° 19.913, y establece que trimestralmente el Ministerio Público remitirá los listados de quienes fueren condenados, beneficiarios de suspensión condicional o formalizados, por las leyes antes señaladas, para efectos de la suspensión o cancelación de la inscripción en el registro.
- Se establece que las personas que se encuentren en el registro especial de la Subsecretaría del Interior deberán mantener un inventario de las sustancias con la información actualizada, el que deberá encontrarse disponible de ser remitido o examinado por la autoridad responsable del registro. Esta información también se deberá encontrar disponible para ser examinada por la PDI.
- Se incorpora la facultad de la autoridad competente (Subsecretaría del Interior y la PDI) para velar porque a las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que fabriquen, preparen, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales, sean examinadas.
- Se amplía la sanción a la infracción de la obligación de mantener actualizados los datos en el registro y se modifica el monto de la multa, (5 mil UTM). En caso de reincidencia, procederá la clausura del establecimiento.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Se dispone la inhabilidad para ser candidato a Presidente de la República, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal respecto de quien tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.

En su artículo 2º, se modifica el Código Procesal Penal, para efectos de regular de una forma más efectiva el cumplimiento de la ejecución de la sentencia en su parte patrimonial, creándose reglas especiales y otorgando legitimación al Consejo de Defensa del Estado, como interviniente en dicha etapa procesal.

En relación con la ejecución de la sentencia en su parte patrimonial, se establece que la copia autorizada de la sentencia ejecutoriada es suficiente para ser presentada ante cualquier tribunal del país que haya decretado alguna medida restrictiva del dominio o prohibición sobre éste, incluyendo los embargos, en materia de bienes muebles. En el caso de los inmuebles, en virtud de la sentencia ejecutoriada que decreta el decomiso se extinguirán, por el solo ministerio de la ley, los actos y contratos en favor de terceros.

En su artículo 3º, se introducen enmiendas al artículo 19 de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, habilitando a dicho Servicio para administrar los bienes inmuebles incautados que el Juez de Garantía le destine provisoriamente, con el compromiso de rendir cuenta de su gestión a lo menos trimestralmente.

En su artículo 4º, la iniciativa legal introduce enmiendas al artículo 3º de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, incorporando al catálogo de sujetos obligados a reportar actividad sospechosa a las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y/o usados.

En su artículo 5º, se modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, prescribiendo que no podrá ser diputado ni senador el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.

En su artículo 6º, se enmienda la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, estableciendo que no podrá ser Presidente de la República el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.

Asimismo, los Ministros de Estado, Subsecretarios, jefes superiores de servicio y directivos superiores de un órgano u organismo de la Administración del Estado tienen una inhabilidad similar. Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad. En este punto, la iniciativa agrega que se debe acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.

En el artículo 7º, se modifica la ley N° 19.175, orgánica constitucional de Gobierno y Administración Regional, disponiendo una situación idéntica respecto del delegado presidencial regional, delegado presidencial provincial, gobernador regional y consejero regional.

En el artículo 8º, se introducen enmiendas a la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, prescribiendo que, para asumir el cargo de concejal, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.

En el artículo 9º, se modifica la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, estableciendo que el Presidente y los Ministros de dicho organismo deberán acompañar un examen médico que acredite que no tienen dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.

En el artículo 10, se enmienda la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, prescribiendo que el Fiscal Nacional, los Fiscales Regionales y los fiscales adjuntos deberán acompañar un examen médico que respalde la declaración jurada señalada en los artículos anteriores, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.

En el artículo 11, se modifica la ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, disponiendo la misma exigencia señalada en el artículo precedente para los consejeros de dicha institución.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En el artículo 12, se verifican cambios al Código Orgánico de Tribunales, estableciendo que, para asumir el cargo de juez, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo. En tanto, a los miembros del escalafón primario deberán acompañar un examen médico que respalde la declaración jurada señalada en los artículos anteriores, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.

En el artículo 13, se modifica la ley N° 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, disponiendo que, en ningún caso, los partidos políticos podrán recibir financiamiento de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000. En caso de reincidencia o de negligencia inexcusable de haber recibido aportes de personas señaladas anteriormente o se acreditare la participación dolosa del presidente o sus tesoreros, se aplicará como sanción la suspensión o disolución del partido. Además, los integrantes del órgano ejecutivo quedarán inhabilitados, por el término de 8 años, para ocupar cargos directivos en un partido político, salvo que acrediten no haber tenido conocimiento del hecho.

En el artículo 14, se enmienda la ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, prohibiendo los aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000. El incumplimiento de esta prohibición de forma reincidente, bajo negligencia inexcusable o habiendo participado dolosamente en ello, salvo que acredite no haber tenido conocimiento en el hecho, se considerará una infracción grave, la cual será conocida por el Tribunal Calificador de Elecciones.

Asimismo, no podrán ser administradores electorales y administradores generales electorales las persona respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento o haya sido condenada por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000. A su vez, las nóminas de los administradores electorales y de los administradores generales electorales deberán ser remitidas al Ministerio Público.

Del mismo modo, dentro del plazo de 30 días siguientes a la elección presidencial, parlamentaria, de gobernador regional o municipal, los administradores generales electorales deberán remitir al Ministerio Público el nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes y respecto de quienes han incurrido en gastos electorales.

En el artículo 15, se modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, prescribiendo que no podrá ser candidato a cargo de elección popular alguno quien haya sido formalizado en una investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento o haya sido condenado por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19.366, 19.913 y 20.000.

Finalmente, el artículo 16 enmienda el párrafo 9 Ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal, estableciendo una figura agravada para ciertos delitos, en el evento que el beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000,

Por último, el artículo transitorio dispone que los reglamentos de la ley N° 20.000 en los que incidan las modificaciones que esta ley introduce deberán ser actualizados dentro del plazo de tres meses, contado desde su publicación.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

1.- Exposición del Ejecutivo, análisis en la Comisión e intervenciones de los invitados

a) Al iniciarse la discusión de esta iniciativa legal, expuso el asesor de la Subsecretaría del Interior, señor Motles, quién expresó que, en términos generales, éste se divide en tres partes: la primera, relativa al combate al

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

narcotráfico y al crimen organizado; la segunda, que crea una nueva figura delictual y perfecciona algunos tipos penales, y la tercera, que fortalece instituciones de investigación, control y para la rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

Dentro de los nuevos conceptos que se incorporan en este proyecto de ley, señaló el de “enajenación temprana” y “comiso por equivalencia”. Asimismo, acotó que los mecanismos utilizados por la ley N° 20.000 para la enajenación de los efectos utilizados y obtenidos en el actuar delictual se realizan recién al finalizar el procedimiento y, en el intertanto, quedan en custodia del Ministerio Público. Durante ese lapso, los bienes en comiso o custodia del órgano persecutor tienen que ser guardados en bodegas, lo que a la postre ocasiona una inmovilidad y depreciación previsible. De esta forma, advirtió que cuando dichos bienes se deben rematar en pública subasta, no se encuentran postores o su valor es bastante inferior al que tenían al momento de que se iniciara el proceso. En atención a ello, sostuvo, el proyecto contempla el mecanismo de la enajenación temprana con el objeto de poder vender los bienes en comiso, cuando existen circunstancias fundadas y a solicitud del Ministerio Público, guardando las prevenciones necesarias para el caso en que se dicte una sentencia absolutoria.

En la misma línea, indicó que conjuntamente con estas figuras de ataque al patrimonio de los bienes provenientes del narcotráfico, se encuentra el denominado “comiso por equivalencia”, consistente en decomisar otros bienes como, por ejemplo, sumas de dinero proporcionales al valor de bienes obtenidos ilícitamente, que en su momento no pudieron ser decomisados por haber sido enajenados a terceros o puestos en algún registro público a nombre de terceras personas. Del mismo modo, mencionó que se suma un mecanismo de fiscalización de compras, el cual estará a cargo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el propósito de mejorar la calidad del control de las operaciones sospechosas y establecer, respecto de otras instituciones, la obligación de informar este tipo de operaciones, que pueden ser manifestaciones de algún delito como, por ejemplo, el caso de empresas automotoras o concesionarias de vehículos nuevos o usados que se asocian a delincuentes vinculados al narcotráfico.

En lo tocante a los tipos penales, el representante gubernamental puntualizó que se incorpora el consumo de drogas sin consentimiento, que actualmente no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico y que se ha utilizado como vehículo para la comisión de otros delitos. Además, agregó que se precisa el concepto de pureza, señalado en el artículo 4° de la ley N° 20.000, con el objeto de salvar las diversas consideraciones doctrinales y jurisprudenciales existentes en torno a dicha noción. Al respecto, explicó que, en muchas ocasiones en que se incautó una cantidad importante de droga, al no haberse satisfecho el concepto de pureza, no se logró arribar a sentencias condenatorias en contra de quienes se había acreditado su participación punible.

Por otra parte, comentó que se perfecciona una serie de normas penales destinadas a aumentar la respuesta punitiva de aquellas conductas que vulneran la integridad de menores. Dentro del catálogo de agravantes que contempla la ley, añadió, se incluye el haberse valido de adolescentes para la realización de la conducta penalmente castigada, lo cual -de acuerdo con este proyecto de ley- implicará llevar a cabo un procedimiento penal de carácter diferenciado para efectos de sancionar aquellos que, premunidos de menores para la realización de hechos tipificados penalmente, intenten escabullir su responsabilidad criminal.

En cuanto a las sustancias químicas controladas, se incluyen nuevas facultades y actividades para que el Departamento de Sustancias Químicas Controladas del Ministerio del Interior tenga mayores potestades de fiscalización, como también, se entregan nuevos mecanismos para que la Policía de Investigaciones de Chile pueda tener mayor margen de maniobra y un mejor control de las sustancias denominadas “precursores” que son las materias primas con las cuales se pueden elaborar sustancias sicotrópicas que estén sujetas al control de la ley N° 20.000.

En relación al Servicio Nacional para la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), señaló que la iniciativa amplía las atribuciones de dicho órgano. De esta forma, se podrán destinar recursos del fondo especial que la ley N° 20.000 le entrega, para programas de prevención y rehabilitación contra la drogadicción y el alcoholismo. Coetáneamente se establece la facultad para que estos recursos sean utilizados en proyectos, estudios, investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan reforzar decididamente las labores de prevención y rehabilitación del Servicio.

En el ámbito procesal, aseveró que el proyecto de ley busca modificar el Código Procesal Penal para efectos de regular de forma más efectiva la ejecución de las sentencias en su parte patrimonial, creando reglas especiales y otorgando legitimación al Consejo de Defensa del Estado, para efecto de participar -en calidad de interviniente- en dicha etapa procesal.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Por último, manifestó que además de las propuestas que están contenidas en el Mensaje, durante el primer trámite constitucional, se incorporaron normas relativas a causales de inhabilidad y exámenes médicos a los que se deben someter algunas autoridades públicas, con el objeto de detectar el consumo de sustancias sicotrópicas o estupefacientes.

b) A continuación, el Ministro del Interior y Seguridad Pública (s), señor Galli, expresó que, en el combate al narcotráfico, han existido diversas fases o etapas en el diseño y aplicación de las políticas públicas, las cuales han sido descritas detalladamente en la literatura comparada internacional sobre la materia. La primera medición, que se realiza para evaluar el éxito de dichas políticas, dice relación con la cantidad de droga que se incauta mediante procedimientos policiales en distintos territorios. Sin embargo, advirtió que una posibilidad latente es que esté ingresando mayor cantidad de droga al país, con lo cual las grandes incautaciones no sean más que un reflejo proporcional del aumento en el ingreso de dichas sustancias ilícitas.

Enseguida, hizo presente que la acción del brazo persecutor se ha dirigido en contra de los grandes cabecillas que manejan el negocio ilegal de dichas sustancias. Esta ha sido la experiencia que han tenido los gobiernos de Colombia y México, al dirigir la persecución contra los grandes jefes de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Con ello, se ha intentado disminuir las capacidades de las organizaciones que se dedican a la fabricación, transporte y exportación de droga.

Sin embargo, subrayó que dichas políticas de ataque a la mercancía y cabecillas de los grandes grupos criminales dedicados al comercio ilícito de estupefacientes han tenido un éxito bastante relativo, por cuanto tras 40 años de lucha ininterrumpida, es necesario comenzar a revisar sus resultados y analizar la eficacia de esas decisiones estratégicas. Luego, agregó que los jefes de dichas bandas, una vez que son aprehendidos por la justicia, son reemplazados por otros miembros de las mismas organizaciones criminales. Por lo tanto, se trata de una lucha que se prolonga en el tiempo sin posibilidad cierta de desbaratar y disolver a estas asociaciones delictivas. En Chile, adujo, se han adoptado políticas públicas similares, en términos de perseguir a la droga y capturar a las cúpulas de las organizaciones criminales dedicadas al comercio ilícito de sustancias prohibidas; no obstante, ahora comenzará una preocupación mayor por los bienes y el dinero que genera dicha actividad, mediante la confiscación y el comiso con reglas más eficaces.

En el mismo orden de ideas, el señor Ministro hizo hincapié en que esta última fase, es decir, atacar el patrimonio producido por la actividad ilegal de la venta de drogas, es la más efectiva, constituyendo una política pública eficiente en el combate a la fabricación distribución y venta de dichas sustancias. En efecto, es en este contexto donde los narcotraficantes más resienten el golpe dado por el Estado a sus actividades delictivas, debido a que, en este mercado proscrito, nos encontramos frente a verdaderos empresarios de la droga quienes, al obtener ingentes ganancias, intentan insertar sus utilidades en actividades lícitas con la finalidad de ocultar y blanquear dichos activos. En este punto, precisamente, es donde radica la importancia de este proyecto de ley.

De igual forma, esgrimió que los esfuerzos para mejorar la actual legislación se concentran en la enajenación temprana de los bienes obtenidos de las actividades ilícitas y el comiso por equivalencia. De esta forma, se persigue atacar la adquisición de bienes raíces y vehículos motorizados, para combatir y desbaratar la constitución de sociedades de fachada destinadas a encubrir actividades ilícitas.

Con posterioridad, indicó que el narcotráfico posee una capacidad instalada para operar desde las cárceles hacia el exterior, lo que nos lleva a reflexionar de forma permanente respecto de cómo adaptar nuestra legislación en lo relativo al actuar de las policías y de los órganos persecutores. Agregó que incluso la privación de libertad de quienes se dedican a actividades de narcotráfico puede no ser una solución efectiva para desbaratar de forma real a estas bandas. Asimismo, acotó que la fuerza de los órganos persecutores y policiales debe estar dirigida a la fuente del negocio ilícito, que no es más que el producto obtenido en él.

Finalmente, destacó que el Gobierno tiene la más absoluta convicción de que se debe actuar en todas las fases del negocio delictivo del narcotráfico, lo que implica, a grandes rasgos, la persecución directa de las grandes organizaciones criminales que se dedican a la importación, distribución y venta de drogas, así como también del micro tráfico desplegado en las poblaciones y territorios. Sin perjuicio de lo señalado, advirtió que hasta ahora no se han obtenido grandes resultados en los sectores más vulnerables de nuestras ciudades, siendo los los que más sufren este flagelo, consistente en lo que denominó la "tríada" de drogas, armas y violencia. A partir de estos tres elementos, dijo, se configura la sensación de inseguridad permanente que de forma paulatina ha ido creciendo en nuestro país, a ello se suma la sensación de impunidad que existe por la falta de castigo o la levedad de las

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

sanciones que sufren quienes están detrás de este tipo de actividades criminales.

El Honorable Senador señor Insulza, señaló que este proyecto de ley es muy importante debido a que hasta ahora no se han obtenido grandes resultados en materia de narcotráfico. Sin embargo, estimó que es necesario considerar otros enfoques complementarios al análisis realizado por el señor Ministro. Por cierto, sostuvo que actualmente la producción de drogas resulta de muy bajo costo, lo que constituye el principal factor por el cual se genera una cantidad importante de productores. De esta forma, el proceso de producción de drogas, en especial de la cocaína, se inicia en Bolivia y Perú porque ahí es donde la materia prima crece naturalmente. A su vez, para el campesino que la siembra y posteriormente para los intermediarios que la procesan, la empaquetan y la distribuyen, su valor es calculable de antemano y las ganancias inmensas. Así, el margen de ganancia que entrega el producto en manos de los traficantes es inmensamente alto, debido al bajo costo de su producción y al alto precio de su venta. En consecuencia, es necesario relevar lo que este proyecto propone, esto es, golpear el dinero de la droga, no sólo las utilidades de los pequeños microtraficantes, sino también las de las grandes organizaciones criminales.

En el mismo sentido, subrayó que, al golpear las cúpulas de mando de dichas asociaciones ilícitas por medio de medidas que ataquen el patrimonio de sus integrantes, se pueden obtener resultados más satisfactorios, utilizando orientaciones persecutorias de la mercancía o de la responsabilidad penal de sus vendedores. No obstante, poseer una opinión favorable del proyecto de ley en discusión, hizo presente que no le parecen apropiadas las medidas represivas que éste contempla.

c) A continuación, expuso el Director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), señor Charme, quién señaló que el patrón de consumo de drogas en el país ha ido cambiando con el tiempo. Así, las políticas públicas desplegadas desde el Estado han ido quedando relegadas, pues conforme al desarrollo de la tecnología y de otros factores, la aparición de nuevas drogas no se ha hecho esperar. Añadió que actualmente circulan drogas sintéticas que se producen extramuros y drogas como la cocaína o la marihuana se producen en forma interna, dada la facilidad de su producción y las dificultades en su detección.

Seguidamente, sostuvo que el proyecto de ley en discusión resulta completo y presenta ventajas ostensibles, pues entrega más y mejores herramientas tanto a las policías como al Ministerio Público, persigue las fuentes de financiamiento de los narcotraficantes y mejora la calidad de las medidas investigativas.

En materia de prevención en el consumo de alcohol y drogas, el proyecto de ley incorpora al fondo especial de la ley N° 20.000, los dineros incautados en materia de drogas, los que irán en directo beneficio de aquellas personas que estén en tratamiento de rehabilitación. Además, acotó que los montos y bienes incautados podrán ser utilizados en proyectos destinados a ampliar la infraestructura del Servicio y a realizar estudios e investigaciones asociados al tema de la rehabilitación, lo que va en directo beneficio de los más de 60 mil ciudadanos que actualmente se tratan en los 500 centros de rehabilitación que existen en el país. De esta forma, argumentó, se avanza hacia un modelo de negocio más virtuoso que utiliza los dineros y bienes decomisados al narcotráfico para destinarlos de forma directa al tratamiento de niños, niñas y adolescentes -como también de adultos- que actualmente sufran de adicción al alcohol y a las drogas.

Por último, destacó los avances que la iniciativa obtuvo en el primer trámite constitucional, por ejemplo, la implementación de mayores estándares para el examen de drogas a autoridades públicas, tales como los consejeros del Banco Central, Ministros de Estado, integrantes del Ministerio Público, entre otros. Asimismo, se establecieron normas tendientes a establecer un mayor control sobre el financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales.

Ante la consulta del Honorable Senador señor Moreira, acerca de si la norma de hacer extensivos los exámenes de drogas a otras autoridades y magistraturas del Estado, es una norma que ha sido concebida en Chile o corresponde al derecho comparado, el señor Charme, sostuvo que esta propuesta no se contempló en el Mensaje, sino que se incorporó en el primer trámite constitucional a partir de indicaciones de los parlamentarios. Del mismo modo, hizo presente que el funcionario que obtenga un resultado positivo en el referido examen, no cesará en el cargo, sino que se deberá someter a un proceso de rehabilitación, dado que el consumo de drogas es visto como una enfermedad y no como una infracción grave al estatuto administrativo. En la misma línea, puntualizó que se encuentran sujetos a este test los miembros del Poder Ejecutivo y Judicial, cuya aplicación se realiza por intermedio de este Servicio.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Ante la pregunta del Honorable Senador señor Latorre, respecto de si el Ministerio Público y las policías están afectas también al test de drogas de la ley N° 20.000, el Director del SENDA manifestó que las policías y el Ministerio Público aplican a sus funcionarios un examen de drogas aleatorio e independiente del organismo que él dirige. Asimismo, acotó que las Fuerzas Armadas también realizan un test de drogas a sus miembros que se encuentran destinados a cumplir misiones en el extranjero. En este mismo sentido, agregó que las Fuerzas Armadas, Directemar, PDI y Carabineros de Chile, si bien son órganos independientes, se sujetan a los estándares técnicos del SENDA en la realización de este test.

A su turno, el Honorable Senador señor Quintana, advirtió el carácter misceláneo de la iniciativa. A su vez, indicó que la discusión de esta nueva obligación, respecto de ciertas autoridades, constituirá una evaluación por parte de la opinión pública; no obstante, en los hechos, tendrá una ínfima trascendencia en comparación con las importantes reformas institucionales que se pretenden realizar.

Sin perjuicio de lo señalado, expresó que es importante oír a especialistas de distintas disciplinas en esta instancia parlamentaria con el objeto de conocer cuál ha sido la evolución del mercado de la droga en los últimos años, tanto a nivel nacional como mundial y cómo está la región en la prosecución de esta lucha.

El Honorable Senador señor Pizarro indicó que el quehacer legislativo debe concentrarse en los objetivos generales del proyecto de ley en discusión. Añadió que naturalmente el lavado del dinero, el manejo de la información y la posibilidad de seguimiento de los recursos financieros, son los factores en que se colocar todos los esfuerzos que esta iniciativa legislativa postula.

Enseguida, afirmó que es importante contar con legislación comparada en esta materia e información sobre los convenios de cooperación que existen en el combate del narcotráfico y el crimen organizado. Al efecto, sostuvo que lo que producirá resultados favorables en esta lucha es la cooperación entre los Estados. De lo contrario, si no existe cooperación entre ellos, las policías y los sistemas financieros de los distintos países, todo será más difícil. Además, observó que no se debe olvidar la buena evaluación que ha logrado la UAF, organismo mediante el cual se hace seguimiento a todos los dineros cuyo origen no es claro.

Por último, concluyó que esta es una oportunidad invaluable para trabajar en la modernización del sistema de persecución penal y sus herramientas, y mejorar la cooperación entre los Estados para librar de mejor forma la lucha contra el comercio ilegal de estupefacientes.

d) Seguidamente, la Subsecretaria de Prevención del Delito, señora María José Gómez, se refirió a los tres objetivos centrales del presente proyecto de ley:

1. El combate al narcotráfico y al crimen organizado, el cual apunta especialmente a limitar la capacidad económica que tienen los grupos que cometen este tipo de delito.
2. Creación de una nueva figura delictual y perfeccionamiento de los tipos penales, que dice relación con el consumo no consentido y el uso de menores en este tipo de delito.
3. Fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y el control de drogas, así como también de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo, principalmente representado a través del Senda.

Señaló que de acuerdo a los antecedentes con los que cuenta dicha Subsecretaría respecto al año 2021 a nivel país, se ha aumentado la incautación de droga en alrededor de un 140%, según las cifras entregadas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Al desglosarlo por zonas, en comparación con el mismo período del año anterior, en el norte se verifica una mayor cantidad de toneladas de droga incautada, especialmente cocaína, pasta base y marihuana procesada. Por su parte, en la zona centro, el aumento es de un 34% de las tres principales drogas, y de un 146%, en la zona sur.

Lo anterior, según explicó la Personera de Gobierno, tiene que ver con el cierre de fronteras, lo que ha hecho circular más droga en el territorio nacional y ha dado como resultado una mayor cantidad incautada. En la misma línea, mencionó que hoy en día existen tres factores que concurren en un aumento de violencia en la comisión de

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

los delitos. Tales factores son los siguientes:

- a) Existencia de armas de fuego.
- b) Bandas criminales
- c) Narcotráfico

En ese contexto, las cifras de Carabineros de Chile estiman que un 51% de las armas analizadas en los laboratorios, están asociadas a delitos vinculados al narcotráfico. La PDI, asimismo, ha constatado un aumento de un 24% en la incautación de armas en procedimientos asociados al narcotráfico por Ley N°20.000 respecto al mes de julio de 2020, como también un incremento del delito de homicidio con uso de arma de fuego en relación al año 2019.

Otro aspecto que relevó la señora Subsecretaria, fue respecto a un estudio realizado por SENDA, en el cual se plantea que el grupo etario más sensible, como son los jóvenes, tienen el primer lugar en la región en consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica. En cuanto a las cifras del año 2018, casi 650.000 personas presentan consumo problemático de drogas y/ alcohol, de las cuales alrededor de un 11% recibió tratamiento médico durante el año 2020.

Por lo anterior, manifestó, es necesario tener nuevas herramientas, que no solamente se enfoquen en un aumento de penas, sino que también mejoren la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, atacando el patrimonio de quienes cometen estos delitos como forma de desarticular estas bandas.

Respecto al tercer factor, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las instituciones que ayudan a rehabilitar e insertar socialmente a quienes han caído en la droga con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes, desde el año 2019 se aplica el Plan “Elige Vivir sin Drogas”. Dicho plan entre el año 2019 y 2020 se desarrolló en 150 comunas del país, ampliándose en el año 2021 a 84 más, con la proyección que, durante el presente año, se alcance a la totalidad del país. La importancia del referido Plan, es que desarrolla un trabajo con los padres de los niños, niñas y adolescentes al fomentar conductas protectoras sobre aquellos que eviten los factores de riesgo, haciéndose partícipe a la comunidad y a los colegios en este proceso.

En otro orden de cosas, se refirió a las modificaciones que establece este proyecto de ley, partiendo por aquellas referidas a la ley N° 20.000, destacándolas como los pilares fundamentales del mismo, puesto que se relacionan con el patrimonio de estas bandas u organizaciones criminales.

Actualmente, lo que existe, según planteó, es la incautación de bienes y efectos adquiridos con el producto de este actuar delictual. Sin embargo, han surgido algunas dificultades:

- a) Existencia de espacios inadecuados para el almacenamiento de vehículos motorizados, los cuales son utilizados muchas veces para cometer este tipo de delitos.
- b) Inmuebles suelen quedar en manos del imputado en calidad de depositario, y por la demora del proceso judicial hasta llegar a una sentencia definitiva, provoca en muchas ocasiones su desvalorización por deterioro.

A causa de lo anterior, la Subsecretaria, señora Gómez, argumentó que este proyecto de ley propone incorporar la figura de la “enajenación temprana de los bienes incautados”, de modo de reducir el patrimonio de estas bandas para evitar que tales bienes continúen en circulación. Asimismo, si la sentencia no condena a pena de comiso por el mismo valor de los bienes incautados tempranamente, se deberá restituir el precio de la venta con reajustes e intereses, lo que contribuirá, según manifestó, a desarticular estas bandas delictuales quitándoles capacidad económica.

Como segunda figura, apuntó, se encuentra el “comiso por equivalencia,” el cual operaría en los casos en que no se pueda decomisar el producto del delito, proponiendo aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

En cuanto a otras modificaciones de la Ley N°20.000, se refirió a una nueva figura penal relativa al consumo de drogas sin consentimiento. Es el caso de personas que son drogadas para cometer un delito en su contra, como sustracción de bienes, instrumentos bancarios o delitos sexuales. El objetivo es establecer una mayor sanción si se

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

actúa con violencia o intimidación para administrar u obligar a otra persona a consumir la droga. En el evento que el hecho sea constitutivo de delito por igual o mayor pena que el suministro de estas sustancias, se propone que tal conducta sea considerada como una agravante.

Destacó también la modificación que dice relación con eliminar el concepto de “calidad y pureza”. Tal iniciativa surge, según comentó de la posición que ha tenido la Corte Suprema en orden a absolver en aquellas causas en que, durante el protocolo de análisis, no ha podido acreditarse el grado de pureza de una determinada droga, pese a que ha sido incautada en grandes cantidades. Lo anterior, a su parecer, constituiría una herramienta importante para lograr mayores condenas respecto de este tipo de delitos.

Luego se refirió a la modificación que busca aumentar la respuesta punitiva respecto de conductas que vulneren la integridad de menores de edad. Indicó que el objetivo principal es tener una respuesta enérgica respecto de la utilización de menores en este tipo de delitos y también cuando se les facilite solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica.

En cuanto al fortalecimiento de la capacidad investigativa y de control de las unidades policiales, puntualizó que, al establecer el comiso temprano de los bienes incautados en casos muy calificados, se pretende que cualquiera sea su clase, además de poder ser destinados a alguna institución del Estado previa caución, puedan servir en unidades policiales que tienen por objeto el combate al narcotráfico. Realizó la importancia de esto último, toda vez que les permitirá mejorar la capacidad operativa y de respuesta.

En lo que dice relación con el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción o del alcoholismo, hizo hincapié en lo relativo a las sustancias químicas controladas que se usan en la elaboración de droga. En ese sentido, para abarcar todo el espectro de conductas que pueden dar lugar a distintos desvíos de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, destinadas a la fabricación de drogas, el Ejecutivo propuso:

1. Ampliar el catálogo de actividades reguladas.
2. Dotar mayores atribuciones de vigilancia que la Subsecretaría del Interior.
3. Incorporar a la PDI para colaborar en la fiscalización de los inventarios y movimientos de las sustancias químicas consideradas como precursores o materias primas para la elaboración de drogas o estupefacientes.

Asimismo, la señora Subsecretaria, se refirió a la posibilidad de otorgar facultades a SENDA para usar los recursos que hoy día tiene en un fondo especial, el cual está constituido por bienes y valores decomisados por delitos de narcotráfico. Argumentó que actualmente, dicho Servicio sólo puede utilizar estos recursos para labores de tratamiento, por lo que el presente proyecto permitiría que también puedan ser usados en programas de prevención y rehabilitación contra la drogadicción y el alcoholismo. Además de ello, planteó la idea de que se les faculte para utilizarlos en estudios, investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente las labores de prevención y rehabilitación que realiza SENDA. Adicionó que la capacidad de ese Servicio de usar esos recursos es limitada dado su campo de acción, y por tal motivo, la propuesta del Ejecutivo permite que inmuebles incautados, sean destinados provisionalmente al SENDA, eximiéndolo del pago de impuestos y cargas, y de esta forma puedan servir como centros de rehabilitación de adicción a las drogas y alcohol.

Finalizada dicha parte de la exposición, relativa a las modificaciones a la Ley N°20.000, la Personera se refirió a aquellas concernientes al Código Procesal Penal. La primera, referida a otorgar legitimación activa al Consejo de Defensa del Estado en la etapa de la ejecución de la pena, para que posea la calidad de interviniente. La segunda, que incorpora un nuevo artículo que regula la ejecución de la sentencia en su parte patrimonial.

Seguidamente, se refirió a las modificaciones a la Ley N°20.502, la cual crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el SENDA. La propuesta del Ejecutivo, según planteó, apunta a habilitar a ese Servicio para:

- a) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo. En este aspecto, resaltó que las Municipalidades son claves para esta tarea, toda vez que son los que mejor conocen las necesidades del territorio.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

b) Administrar los bienes inmuebles incautados que el Juez de Garantía le destine provisoriamente, con el compromiso de rendir cuenta de su gestión a lo menos trimestralmente.

En cuanto a las modificaciones a la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, se incorporaron instituciones que según planteó, deberían estar obligadas a reportar sobre operaciones sospechosas. A juicio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, esto adquiere gran importancia porque muchas veces los vehículos que son incautados, se usan precisamente para cometer delitos. De la misma forma, este tipo de bandas suelen adquirir automóviles de alta gama.

Entre las instituciones que se encontrarían obligadas a reportar, se encuentran las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas dedicadas a la transferencia de dinero al exterior, y las empresas de leasing y arriendo de vehículos.

A continuación, la Subsecretaria, señora Gómez, describió las modificaciones establecidas en los artículos 5° al 12 del proyecto de ley, respecto a las inhabilidades y requisitos para desempeñar determinados cargos públicos, las que también fueron propuestas por mociones parlamentarias. En ese contexto, el proyecto de ley establece que “No podrá ejercer el cargo quien tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para acreditar que no se cuenta con esta dependencia, se deberá acompañar una vez al año, un examen médico que lo certifique, además de una declaración jurada emitida al efecto. Los cargos a los cuales dicha norma se hace aplicable son los siguientes: Diputados y Senadores; Presidente de la República; Ministros de Estado; Subsecretarios; Delegados Presidenciales; Gobernadores Regionales; Consejeros regionales; Concejales; Presidente y Ministros del Tribunal Constitucional; Consejeros y Directivo superior del Banco Central y Jueces y miembros del escalafón primario.

Por otra parte, en los artículos 13 al 15 del proyecto de ley, se establecen modificaciones relacionadas a partidos políticos, elecciones y gasto electoral.

1. Prohibición a los partidos políticos de recibir financiamiento de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional o hayan sido condenadas.

2. Prohibición de aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado decretado la suspensión condicional o hayan sido condenadas Administradores electorales y administradores generales electorales los ciudadanos: No podrá ejercer estos cargos la persona respecto de la cual se hubiere formalizado investigación, decretado la suspensión condicional o hayan sido condenadas.

3. Sanciones e inhabilitaciones.

4. Obligación de declaración Jurada para quienes realicen aportes.

Finalmente, concluyó refiriéndose al artículo 16 del proyecto de ley, que introduce una nueva calificante al delito de cohecho vinculado al narcotráfico, establecido en el Código Penal.

El Honorable Senador, señor Kast, felicitó al Gobierno por enfrentar este tema, señalando que en Chile el crecimiento del narcotráfico ha sido sistemático, penetrando incluso la política, y que su poder económico, además, ha comenzado a corroer nuestra democracia y los barrios. Respecto a estos últimos, se refirió a que existe una deuda pendiente por parte de todos los gobiernos, en cuanto a que las policías muchas veces no entran en ellos tornando inexistente el Estado de Derecho. Por último, valoró la iniciativa del Ejecutivo toda vez que, en Chile se persiguen los delitos, no así las organizaciones criminales en su aspecto patrimonial.

El Honorable Senador, señor Quintana, destacó la posibilidad de pensar en la seguridad y no necesariamente quedarse en lo punitivo o en el populismo penal para aumentar penas. Puntualizó que hay una discusión institucional más de fondo y que se va a desarrollar cuando se discuta el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

Manifestó su preocupación por este proyecto, que, dada su complejidad y las expectativas que genera, necesita una mirada más global, que aborde también realidades comparadas.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Asimismo, en cuanto a lo expuesto por la señora Subsecretaria de Prevención del Delito, señaló que, dentro de los cargos sometidos a inhabilidades, debería situarse en forma previa a los parlamentarios el Presidente de la República y luego los Ministros de Estado, puesto que aún existe un régimen presidencial. De esta forma, sugirió reordenar lo planteado por la representante de esa Cartera de Estado.

El Honorable Senador, señor Insulza, resaltó el proyecto de ley en cuanto regula el destino de los bienes incautados en estos delitos. Respecto al destino de los bienes, valoró la propuesta, toda vez que la fórmula de destinar gran parte de éstos al control del narcotráfico, ha sido usada en otros países con algún grado de éxito.

Entre otros aspectos, hizo hincapié en lo que dice relación con la marihuana médica, que, a su juicio, vale la pena rescatar. Sin embargo, también existen normas que se sitúan netamente en el plano punitivo y que deben ser revisadas, como aquella referida a la vulneración de la integridad de menores o el uso de la droga sin consentimiento, lo que actualmente no se encuentra regulado.

Finalmente, si bien se mostró a favor del proyecto, destacó que no se está abordando el fondo del problema de la droga de manera más innovativa y seria.

El Honorable Senador, señor Moreira, resaltó el proyecto de ley como un avance, dado la complejidad de ganarle a la delincuencia y al narcotráfico.

e) El Director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de la Fiscalía Nacional, señor Luis Toledo Ríos, valoró positivamente el proyecto de ley en discusión, por cuanto contiene normas que adecúan y mejoran la persecución penal en algunos aspectos, especialmente en lo que refiere a la eliminación de la frase “calidad o pureza” del artículo 4° de la Ley N°20.000 y la incorporación en el inciso final del artículo 43, en orden a determinar que el protocolo sólo se refiere a aspectos técnicos y no constitutivos del tipo penal como lo ha entendido hasta ahora parte importante de la sala penal de la Corte Suprema.

Además, calificó como un aporte, sin perjuicio de una mejor redacción, la incorporación del nuevo tipo penal en el artículo 5° bis de la misma ley, en que se sanciona a quien administra u obliga a consumir sustancias estupefacientes.

Valoró también, la modificación efectuada al artículo 8° donde se incorpora como causal de justificación el tratamiento médico en el delito de cultivo. Sugirió la mejora en la redacción del artículo, toda vez que confunde al cannabis con un fármaco, no habiendo una relación entre ambos conceptos. En ese aspecto, llamó a analizar con mayor detención el tenor actual del artículo 8°, el cual refiere a toda especie de cultivo vegetal, que incluso alcanza al peyote y a los hongos alucinógenos.

Seguidamente, valoró el proyecto en lo que refiere a la modificación del artículo 9°, principalmente en cuanto a la denominación de formalización, los conceptos que se someten a discusión, y la mejora en la redacción de las agravantes del artículo 19, que incorpora el prevalimiento y las personas exentas de responsabilidad criminal.

Agradeció además, la labor coordinada con Senda en orden a privilegiar programas y proyectos relativos a la persecución penal para su solvencia económica, y la introducción de mejoras sustanciales a la fiscalización de precursores y sustancias químicas esenciales consignadas en el artículo 55. Finalmente valoró la incorporación de inhabilidades vinculadas a la dependencia de drogas y el ejercicio de cualquier función pública.

El Director de ULDDECO, señor Mauricio Fernández, señaló que, si bien este proyecto alude al narcotráfico, tiene un impacto importante en términos de mejoramiento de la persecución penal, como es la pérdida de los activos del narcotráfico. En ese sentido, aludió que este proyecto tiene una aplicación más amplia, porque no es solo influye en la persecución del narcotráfico, sino que también en el lavado de dinero. Por ejemplo citó, en materia de inmuebles, de las 205 condenas que hay al día de hoy por lavado de dinero, ejecutoriadas en Chile, hay al menos 124 inmuebles que los tribunales de justicia han decretado su comiso en favor del Fisco de Chile, y sin embargo, al día de hoy sólo 22 de ellos han podido ser rematados.

De esta forma, subrayó que este proyecto se hace cargo en forma concreta y positiva de cómo agilizar la ejecución del ámbito patrimonial de las condenas. En efecto, al plantear reformas al Código Procesal Penal tales como la incorporación del Consejo de Defensa del Estado como un interviniente válido en la ejecución patrimonial de los

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

fallos, va a contribuir a que esos activos sobre los cuales ha sido decretado su comiso, sean efectivamente quitados del patrimonio de los condenados y el producto de su enajenación destinado a fines públicos.

Puntualizó que el problema en lo patrimonial no sólo está asociado a los inmuebles, sino que también al tema de la incautación de activos, porque el narcotraficante y el lavador del narcotráfico suelen invertir parte de ello en vehículos, especialmente de lujo. Lo anterior se relaciona con la modificación en orden a promover y facilitar la “enajenación temprana” de los vehículos, a objeto de evitar su deterioro en el transcurso de un proceso penal. La “enajenación temprana”, detalló, incluso va en beneficio de los mismos imputados, puesto que, rematados oportunamente esos vehículos, su producto debe depositarse con intereses y reajustes, y en el caso de absolución, deberá devolverse a los imputados, quienes perderán menos de lo que lo harían esperando un remate al final del proceso penal.

Adujo que el proyecto, por lo tanto, es relevante en términos prácticos, ya que apunta hacia una mayor eficiencia del Estado en la materia, dado que aborda también la posibilidad de la destinación definitiva de los activos decomisados a organismos públicos. Explicó que existe experiencia en la Fiscalía de desarrollar trabajos con la comunidad. Ejemplo de ello es el caso de Peñalolén-Macul, donde la intervención ha implicado que los bienes destinados provisoriamente puedan quedar en beneficio de servicios comunitarios de la Municipalidad respectiva.

En otro orden de ideas, subrayó que existe un tema práctico que resuelve el proyecto de ley, relativo a darle el auxilio de la fuerza pública a la Dirección de Crédito Prendario (DICREP) para poder desalojar los bienes que ya están a nombre del Fisco de Chile. Detalló que actualmente, existen 124 inmuebles en esas condiciones y, muchos de ellos ocupados por el mismo condenado o terceros relacionados con él, los que, en tal condición, no se pueden rematar. En ese sentido, por vía ejemplar, citó aquellos casos en que un condenado por juicio oral por lavado de activos que cuenta con departamentos en La Dehesa, luego de salir de la cárcel los puede volver a utilizar, porque la normativa actual no le da la fuerza al Estado para hacer cumplir una condena por lavado.

En lo patrimonial, especificó que este proyecto también hace una muy acotada reforma a la ley de lavado, puesto que se hace cargo de incorporar a las automotoras y empresas de leasing y arriendo de vehículos como sujetos obligados a reportar las operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con miras a una más temprana detección de lavado de activos. Lo anterior a su juicio, es una contribución importante para demostrar que el Estado tiene un resultado más efectivo en la persecución del narcotráfico.

El Director Nacional del SENDA señor Carlos Charme, señaló que el problema de la droga en el mundo y en Chile, se encuentra conformado por un macrosistema, donde hay instituciones que ejecutan las políticas públicas en orden a combatir la oferta, el cual se ve enfrentado a otras instituciones como SENDA, que están a cargo del macrosistema de la demanda, es decir, de quienes consumen la droga, tratando de prevenir y dar tratamiento y rehabilitación desde un punto de vista social, laboral y familiar.

Hizo énfasis en lo positivo del proyecto de ley en cuanto a la “enajenación temprana, el “comiso por equivalencia” y también en relación a la fiscalización de compras por medio de la UAF, materia en que resaltó, se ha trabajado conjuntamente con la Subsecretaría del Interior y el Ministerio público, dada su vinculación con el sistema de alerta temprana y los medios que se tiene para poder fabricar y distribuir nuevas sustancias sicotrópicas.

Asimismo, se mostró partidario de la incorporación del tipo penal relativo al consumo de la droga sin consentimiento, especialmente en cuanto a aquellas sustancias inhibitorias de la voluntad que son de un alto riesgo para la seguridad personal y pública de las personas.

También tuvo una valoración positiva respecto a la eliminación del concepto de “calidad o pureza” y de las normas destinadas a dar una respuesta punitiva a conductas que vulneran la integridad de los menores de edad, las sustancias químicas controladas y su destino a unidades policiales.

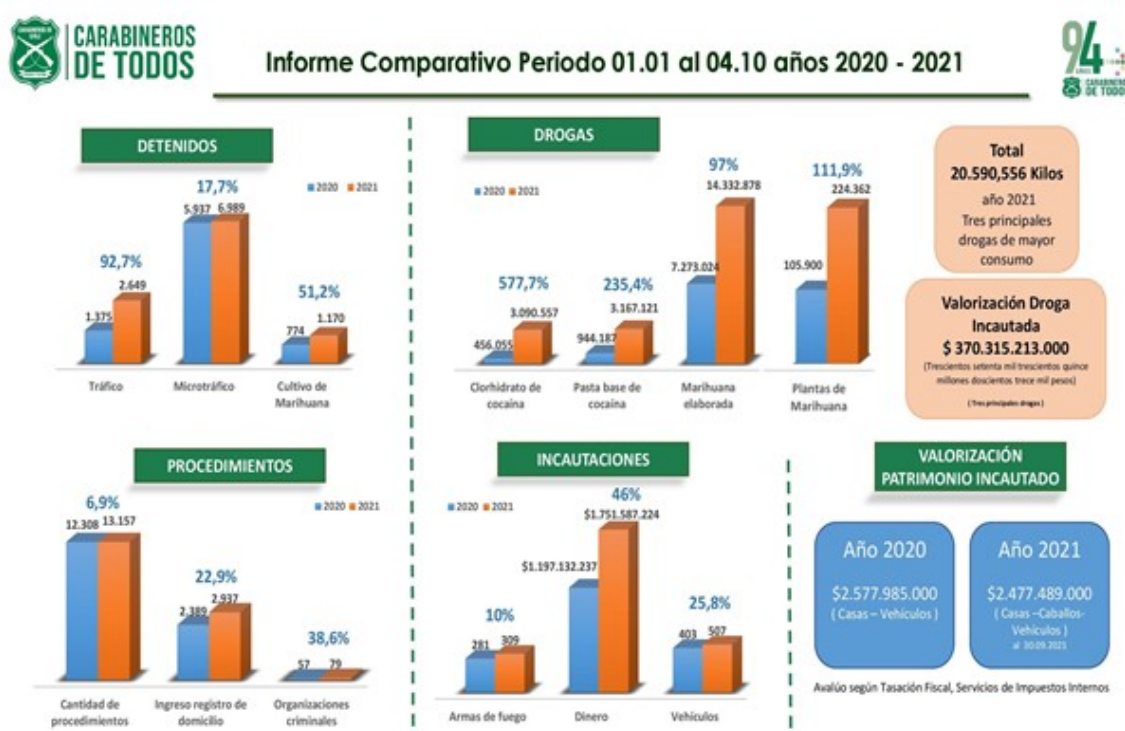
En el capítulo de fortalecimiento a SENDA, expresó que la propuesta del Ejecutivo es ampliar sus facultades en cuanto al uso de recursos, dado que, además de ser utilizados en proyectos de prevención y tratamiento en materia de alcohol y drogas, podrán ser destinados al estudio, investigación, infraestructura y rehabilitación en ese ámbito. Expresó que la iniciativa es un avance muy importante porque permitirá que tales recursos vayan en la construcción de centros de tratamiento que puedan ser administrados por el Estado y ejecutados por otro organismo público.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

f) A continuación, el Director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros de Chile señor Alex Chavan, se refirió a que el presente proyecto de ley busca:

1. Eliminar, dañar o alterar el patrimonio de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
2. Modificar la ley N°20.000, permitiendo agilizar procesos de destinación de bienes incautados.
3. Involucramiento del aparataje estatal en relación a la conexión de la Institución con el Ministerio del Interior.
4. Incorporar organismos de control (policías), en la entrega de recursos incautados en procedimientos antidrogas.
5. Implementar figura enajenación temprana de bienes inmuebles utilizados como núcleos de venta de drogas.

Mediante la siguiente representación gráfica, comparó la cantidad de detenidos, droga incautada, procedimientos, incautaciones y valorización del patrimonio decomisado, entre los años 2020 y 2021.



Se refirió a que las detenciones por tráfico de drogas relacionadas con organizaciones criminales, han aumentado en un 92% en el último tiempo, lo que demuestra que Carabineros está trabajando en conjunto con el Ministerio Público y también con la PDI para desbaratar a estas bandas.

Por su parte, destacó que Carabineros de Chile, a esta fecha lleva más de 20 toneladas de droga incautada, lo que significa un daño patrimonial a las organizaciones criminales de \$370.315.000, cuestión que consideró muy importante ya que se relaciona con incautación de bienes. En efecto, subrayó que solo en el año 2021 y el 2022 se incautaron 5 mil millones de pesos en efectivo.

En cuanto a la “enajenación temprana” propuesta en el proyecto de ley, se mostró conteste con el Ministerio Público y SENDA en este aspecto. Detalló que la demora para hacer uso de un vehículo incautado por una organización criminal fluctúa entre 6 meses a 1 año, por lo que relevó la importancia de dar agilidad a esta enajenación o entrega de bienes para el trabajo que se realiza en contra de las organizaciones criminales.

A su vez, valoró la iniciativa relativa a la incorporación del delito que busca sancionar la administración de drogas sin consentimiento, haciendo hincapié en que existen casos de denuncias de personas que alegan haber sido drogadas en esas circunstancias, tal como ocurrió en el año 2017, en que después de 4 años se pudo aclarar el caso y detener a las personas por homicidio con robo.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En cuanto a la creación de la figura delictual y perfeccionamiento de tipos penales, resaltó la importancia de la eliminación del concepto de “calidad y pureza”, toda vez que tanto el vendedor de la droga como el consumidor, no saben tales características de la droga, por lo que simplemente el vendedor busca lucrar. Asimismo, destacó el proyecto en cuanto aumenta la respuesta punitiva a conductas que vulneran la integridad de menores.

Dentro del fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, se refirió a la ampliación de entidades que realizan el protocolo de análisis químico. En ese sentido, apuntó que, como institución, sería importante realizar esta función, pero en cuanto a costos, detalló que la adquisición de cromatógrafos, líquidos detectores de masa, cromatógrafos gaseosos, microscopios infrarrojos, se aproximaría a los 6.500 millones de pesos, sumados a la contratación de personal civil, significaría aproximadamente 81 millones de pesos mensuales para el pago de profesionales a nivel nacional. Por tal razón, propuso que el ISP pudiera ser potenciado para continuar con el buen trabajo que han hecho hasta ahora, el cual ha sido destacado a nivel nacional e internacional.

Seguidamente comentó el punto sobre las sustancias químicas controladas, en el cual sugiere que además de otorgar a la PDI facultades para efectos de prestar colaboración en la fiscalización de los inventarios y movimientos de las sustancias consideradas como precursores o materias primas para la elaboración de drogas o estupefacientes, se incorpore también al OS7 de Carabineros de Chile, a objeto de que también tenga acceso a los inventarios y movimientos de sustancias.

En cuanto al destino de bienes a unidades policiales, estimó que es una buena formulación, ya que se contaría con bienes que ayudarían a las funciones que desarrolla Carabineros de Chile en el área investigativa contra el tráfico de drogas y delitos conexos, por lo que consideró relevante destinar también bienes incautados a aquellas áreas que combaten el crimen organizado, con la finalidad de enfocar además tales destinaciones a las áreas que combaten el tráfico de drogas (Departamento OS 9 y Departamento S E B V), por la transversalidad de los delitos.

Sobre la reasignación de funciones en el procedimiento de acopio y destrucción de las sustancias ilícitas, apuntó que en esa parte del proyecto está entregando la responsabilidad del traslado y almacenamiento de la droga a Carabineros de Chile, lo que consideró inviable por aparejar un alto costo que aún no se ha avaluado. A su juicio, el valor de los laboratorios que se necesitan para el análisis de las sustancias incautadas ascienden a cerca de 6 mil millones de pesos, lo que se suma a la compra de hornos, vehículos para el traslado, la protección de estas dependencias, y el gasto en personal, significaría una gran cantidad de recursos.

En respuesta a la consulta realizada por el Honorable Senador señor Pizarro sobre cómo proceden actualmente respecto a la destrucción de la droga, el Director General explicó que ese proceso lo lleva el ISP en lugares específicos.

g) El Jefe Nacional Antinarcoóticos y Crimen Organizado de la PDI Prefecto Inspector señor Alex Schwarzenberg, señaló estar muy de acuerdo con lo que se ha ido logrando con la ley N°20.000.

Particularmente se refirió a “la enajenación temprana” y al “comiso por equivalencia”, que, a su entender, vienen a simplificar y acelerar en casos calificados los procesos de disposición de los bienes incautados, evitando por una parte su desvalorización, debido al tiempo en que se mantienen en custodia, y su utilización en beneficio de la rehabilitación, investigación y control del tráfico ilícito de drogas.

Puntualizó que su institución ha estado muy preocupada en poder desarrollar investigaciones integrales y de entender el fenómeno del tráfico de drogas como una parte importante del crimen organizado. Por tanto, hizo presente que, para poder neutralizar las organizaciones criminales y particularmente las de tráfico de drogas, es imprescindible quitarle la capacidad de obtener y manejar los recursos adquiridos por la venta de ellas.

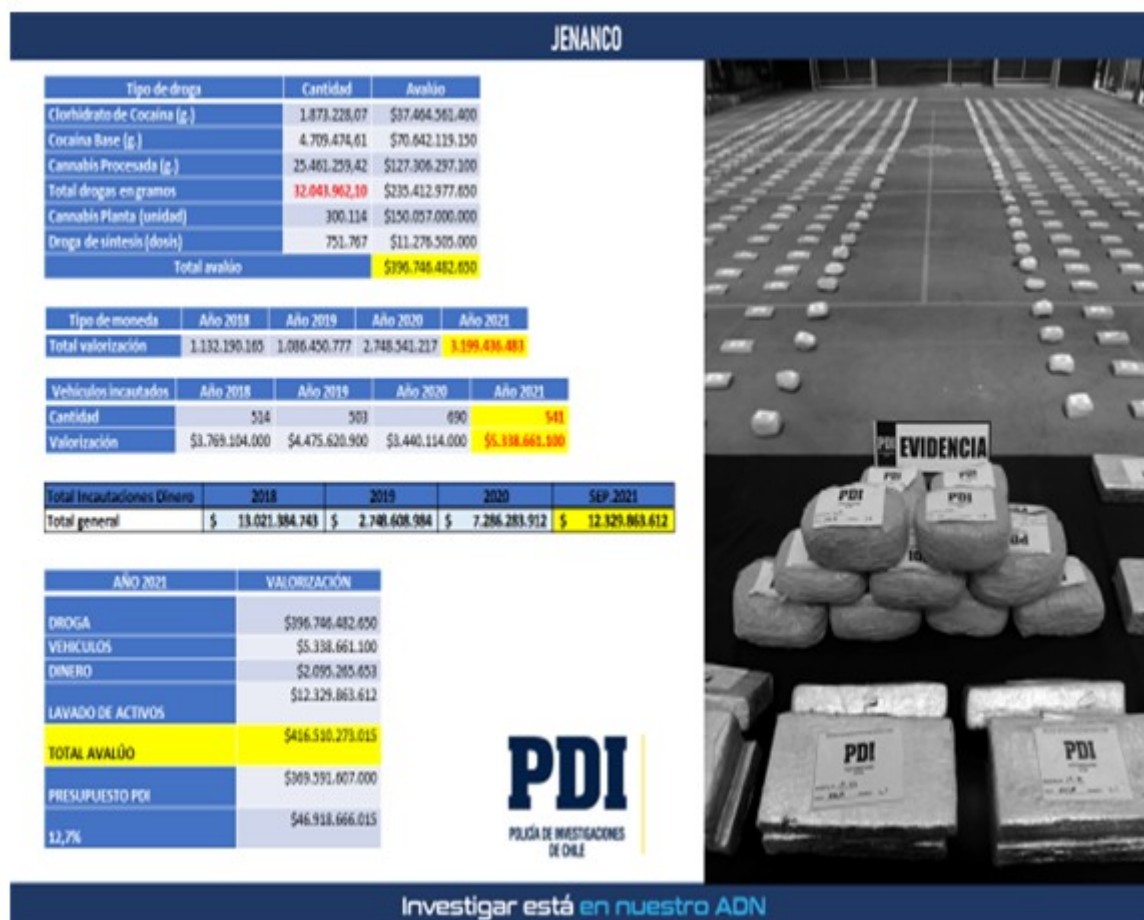
El Prefecto señor Schwarzenberg explicó que cuando un equipo de investigadores realiza una investigación y esta tiene que ver con una estructura más compleja, de inmediato la mirada va hacia el delito de lavado de activos. Aseveró que, una vez que se desarrolla el procedimiento y se procede a las incautaciones, se puede verificar que estas estructuras criminales, por muy básicas que sean siempre recurren a la compra de vehículos de diferentes tipos, costos, gama, etc.

Argumentó que uno de los problemas que existe se sitúa en la estrategia conducente a quitarles a estas estructuras criminales su capacidad económica, lo que se evidencia cuando al momento de la incautación de

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

vehículos surge la imposibilidad de darles una correcta custodia. En ese aspecto, enfatizó que el Ministerio Público no tiene la capacidad de almacenamiento necesaria, por tanto, deriva en la policía tal función. No obstante, esta última también carece de la suficiente infraestructura y capacidad requerida para guardarlos, por lo que tales bienes en la práctica, quedan en cuarteles policiales a la espera de que caigan en comiso y se produzca finalmente la enajenación.

A continuación, exhibió una gráfica, en la cual se muestra la cantidad y avalúo de la droga y vehículos incautados desde el año 2018 al 2021.



Por su parte, se refirió a los inconvenientes desde una perspectiva operativa, que también derivan de la incautación de bienes inmuebles. Hizo presente que hace 15 años atrás, la PDI incautaba bienes inmuebles, los que eran utilizados tal como se propone en esta iniciativa, es decir, para investigaciones de tráfico de droga, sin embargo, la dificultad radicaba en su mantención (gastos básicos y pago de contribuciones), toda vez que no existían los recursos suficientes en ese aspecto. Afirmó, además, que no tiene conocimiento de que algunos de estos bienes hayan llegado a la etapa del comiso, por tanto, explicó que el nudo crítico que existe es la custodia de los bienes muebles e inmuebles hasta la subasta pública.

Por otra parte, el Prefecto expuso que al cuantificar todo lo que se ha incautado, las cifras resultan ser bastante elevadas. Por ejemplo, durante este año y como se muestra en el cuadro anterior, sólo la PDI ha incautado casi 3.200 millones de pesos en efectivo, 541 vehículos los cuales de acuerdo a sus tasaciones fiscales ascienden a 5.338 millones de pesos. Asimismo, recalcó, que solamente la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana de la PDI, ha incautado en total este año, más de 12.000 millones de pesos.

Concluyó declarando que las modificaciones propuestas en el proyecto de ley resultan muy favorables, esperando que sigan avanzando.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

El Honorable Senador señor Moreira apreció las exposiciones de los invitados, e indicó que cualquier iniciativa que se promueva ayuda al combate del narcotráfico. Seguidamente preguntó al señor Alex Chavan, cuál sería el procedimiento más eficiente para la eliminación de la droga. En tanto se dirigió al Director del Senda, para consultar si para ese Servicio, importa que se elimine el factor pureza de la droga, y si aumenta la dificultad de rehabilitar con drogas puras, o es peor si están mezcladas con elementos tóxicos. Asimismo, tanto a Carabineros como a la PDI requirió en referencia a si existe un cálculo de lo que cuesta la custodia de muebles e inmuebles.

A continuación, el Honorable Senador señor Quintana mencionó ciertos aspectos relevantes de las exposiciones presentadas, principalmente lo que refiere a la incautación, que en lo que va del año, asciende aproximadamente a 50 toneladas entre Carabineros y la PDI. Recordó haber tenido conocimiento de que la cantidad de droga incautada representa un porcentaje de todo lo que es el mercado de esta sustancia ilícita, por lo que solicitó al Ministerio Público pudiese aclarar la cifra. Apuntó a que esta inciativa, sin duda constituye un avance en materia de recursos financieros, sin embargo, planteó que mientras más se incauta, lo que se está revelando es que hay más droga que está ingresando al país. Seguidamente puso énfasis en cómo se ha conducido la lucha en contra del narcotráfico, asegurando que se ha fracasado en forma absoluta.

En segundo término, consultó a los representantes de ambas policías, cómo se prueba la administración de drogas sin consentimiento. Luego, finalizó su intervención requiriendo al Director del SENDA, para que diese su opinión respecto de la regulación de drogas que no son necesariamente parte directa del entramado del narco, las armas y homicidios, como es el cannabis. A propósito de ello, citó el caso uruguayo, y, además, la opinión de ciertos penalistas que aducen que con la ley N°20.000, se están encarcelando básicamente mujeres por tráfico de marihuana. En ese sentido, consultó si la regulación del cannabis podría traer efectos similares a los ocurridos en Uruguay, que ha hecho que los adolescentes estén retardando el consumo del cannabis.

El Honorable Senador señor Pizarro valoró el proyecto señalando que va en una línea positiva, sin perjuicio que hay ciertos aspectos que aclarar.

El Director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de la Fiscalía Nacional, señor Luis Toledo Ríos, en relación a las preguntas formuladas, sostuvo que el avance en el proyecto dice relación con la eliminación de los conceptos “calidad y pureza”, porque la Excelentísima Corte Suprema en diversos fallos, había creado una doctrina en torno a que se exigía casi como un elemento del tipo penal, cuya imposición a su juicio, no tenía ningún sentido en términos concretos. En ese contexto, lo que hace el artículo 4° de la ley N°20.000 es determinar la naturaleza de la conducta típica y las circunstancias de comisión.

En otro orden de cosas comentó, lo que más se consume en Chile y lo que más llega desde carteles internacionales, es el cannabis. De acuerdo a un estudio efectuado por parte del ISP, el SENDA y el Ministerio Público, se analizaron muestras de cannabis con un alto contenido de THC. Argumentó que el cannabis ha aumentado su potencia adictiva en cerca de 1.000%, si se compara con aquella proveniente de Paraguay, y en cuanto la llegada de droga sintética, ésta ha aumentado en torno a un 10.000%, por lo que a su parecer, la regulación que se haga en torno a la marihuana debe considerar el aumento de su potencia adictiva.

Finalmente, para evitar confusiones, informó respecto de un error en la exposición del representante de Carabineros de Chile, toda vez que el proyecto que se discute en el Senado no impone ninguna obligación a dicha institución en torno al traslado y custodia de bienes incautados. Lo anterior, si bien se encontraba en el proyecto original, fue superado durante la discusión legislativa.

Por su parte, el Director Nacional del SENDA señor Carlos Charme, en atención a lo consultado por el Honorable Senador Moreira, indicó que todo consumo de drogas es altamente dañino para la salud y la integridad física y psíquica de las personas. El problema es que, a más alta pureza hay mayor adicción, no obstante, dependerá según cada una de las drogas. Adicionó que, cuando la droga se mezcla con otras sustancias químicas, conlleva otros daños mayores.

En complemento a lo expuesto por el señor Chavan, indicó que hoy en día hay un grave riesgo respecto de los lugares donde se acopia la droga, como es en los centros de salud.

Estimó que la información expresada por el Honorable Senador Quintana se encuentra alejada de la evidencia. En el caso de Uruguay indicó, desde que se legalizó la marihuana en el año 2012, ha crecido en un 64% el consumo de THC, no habiéndose retrasado dicho consumo. Puntualizó que, en el Informe sobre los efectos de la legalización

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

de la marihuana recreacional en el mundo, se ha determinado que todos los preceptos que se dieron para legalizarla, no se han cumplido. Agregó que ha aumentado el consumo en menores tanto en Uruguay como en EEUU y no se ha detenido el crimen organizado.

El General señor Alex Chavan, reconoció que es casi imposible superar el narcotráfico en un 100%, pero consignó que se tienen que combinar 3 aspectos importantes. Por una parte, se encuentra la prevención social, la situacional y la policial.

En cuanto al cálculo de los costos que signifiquen la custodia de bienes incautados, informó que no se ha analizado.

Finalmente, respecto a la administración de drogas sin consentimiento, generalmente cuando existen muertes violentas o que tienen características de participación de terceras personas, se le pide al Instituto Médico Legal que efectúe un análisis de sangre, lo que va servir para la investigación posterior, y que puede llevar al convencimiento jurídico de que se proporcionó la droga para cometer el delito.

El Prefecto Inspector señor Alex Schwarzenberg, respecto al cálculo del costo del almacenaje de los bienes incautados, indicó que hace más de 10 años no se efectúa tal procedimiento en relación a los bienes inmuebles, por lo que no se cuenta con ese costo. En cambio, en lo referido a bienes muebles, específicamente vehículos, recientemente se efectuó un levantamiento que arrojó que dicho costo para los vehículos ubicados en la Región Metropolitana, sería entre 90 y 120 millones de pesos mensuales.

El Honorable Senador señor Insulza, planteó una diferenciación en cuanto a los costos aparejados en la incautación de la droga, frente al costo que conlleva respecto a los bienes de los narcotraficantes, dado que, en el primer caso, estos son bajos debido a que la materia prima para producir la droga resulta mucho más barata.

El abogado de la Defensoría Penal Pública, señor Javier Ruiz Quezada, se centró específicamente en las modificaciones propuestas al artículo 4° de la ley N° 20.000. En ese sentido, señaló que tanto en el proyecto como finalmente el texto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, se efectúa una eliminación del elemento “calidad y pureza” de la droga incautada, que actualmente se exige y que permite diferenciar cuando se trata de una conducta de consumo, tráfico o microtráfico, en los casos de personas sorprendidas en posesión de este tipo de sustancias. Por tanto, criticó que se eliminaran estos elementos que eran orientadores para el juez, sustituyéndose por aquellos que en apariencia serían más subjetivos, como son la cantidad de la droga o la dosis que se le encuentre a la persona.

Lo anterior a su juicio, suscita diversos problemas, no solo por la señal político criminal que se podría dar en estos casos respecto al tratamiento que se podría dar a situaciones que son distintas, sino que también, de alguna manera se dificultaría la labor de los jueces para saber con mayor certeza cuándo se está frente a un caso de microtráfico, consumo o tráfico.

A su entender, la calidad y la pureza son importantes como elementos para poder hacer tal distinción, puesto que la calificación para los jueces de cada una de esas conductas, se hace en base a una multiplicidad de factores. Entre ellos se encuentra la calidad, la cantidad y la pureza de la droga, siendo esta última en su opinión, un elemento fundamental. La razón de lo anterior, según explicó se encuentra en que la pureza va ligada a las potenciales dosis, que es precisamente lo que le urge a la ley N°20.000, esto es, la difusión descontrolada de la droga a un conjunto indeterminado de personas de nuestra población. En efecto, mencionó que la experiencia ha demostrado que, a mayor pureza de la droga, es mayor el número de dosis que se pueden extraer de una determinada cantidad.

Afirmó, además, que la pureza también sirve para poder distinguir el grado de lesividad potencial que tiene esta sustancia ilícita. En tal contexto, enfatizó que si lo que pretende la ley N°20.000 es proteger la salud pública, al eliminar la pureza se priva a los jueces de poder determinar de qué manera o con qué magnitud se sanciona o se pone en riesgo la salud pública.

Finalmente, concluyó argumentando que desde un punto de vista político criminal también genera bastantes dificultades por la señal que se da. Lo que se busca con esta reforma, a su parecer, es incentivar la no sanción en algunas ocasiones, porque existe incerteza. Lo anterior tiene cabida cuando un juez no puede conocer o no tiene certeza sobre la pureza y la verdadera capacidad en torno a si la sustancia que se encuentra puede lesionar la

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

salud pública. En razón de ello, para el abogado señor Ruiz puede generar que los jueces tiendan a recalificar tales conductas a figuras que tienen aparejada una penalidad menor; sancionar con penas más bajas de las que solicita el Ministerio Público o bien, en algunos casos, frente a esa falta de certeza, no aplicar sanción.

Desde otra arista, aseveró que cuando se trata de un reproche, desde el punto de vista penal, podrían darse situaciones que intuitivamente no parecen ser las correctas, por ejemplo, para casos distintos, se sancione de la misma manera. Ese sería la situación que se daría con una persona que se encuentra con 20 grs. de cocaína con el 80% de pureza, frente a otra con la misma cantidad, pero con una pureza inferior al 5%. En esa línea, consideró que cuando se sanciona solamente atendiendo a la cantidad de la droga, sin analizar su calidad y pureza, las personas que estarían frente a una misma situación teniendo drogas con un grado de pureza distinto, incentivaría el tráfico en lugar de disuadir.

h) El Director Ejecutivo de la Fundación Chile XXI señor Eduardo Vergara, mediante una presentación, se refirió a los siguientes aspectos:



Contexto: El control y el castigo

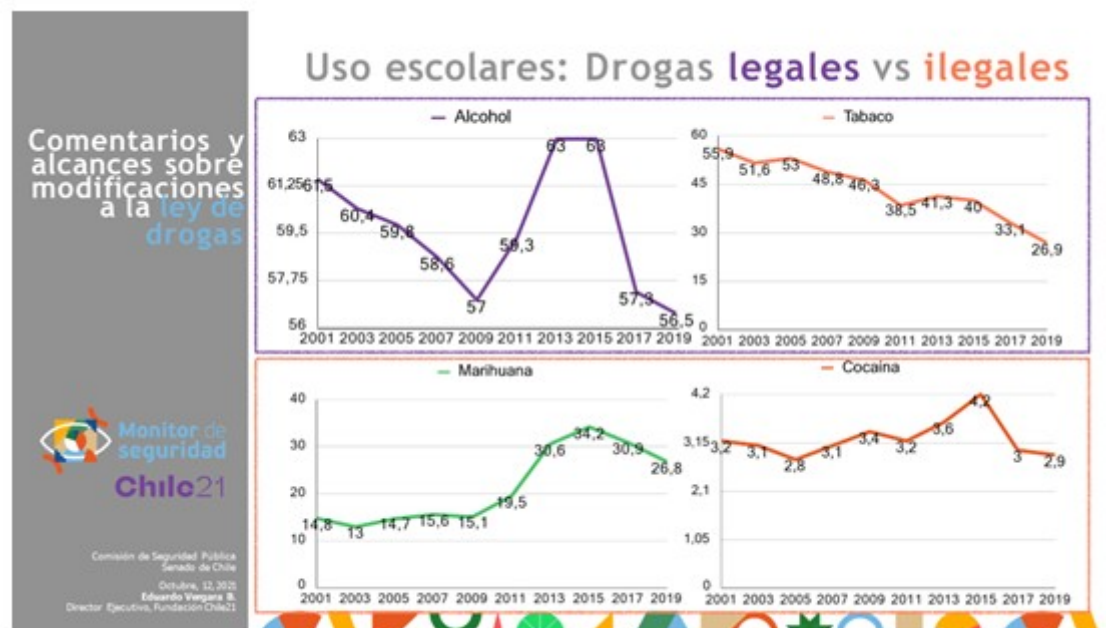
- Chile mantiene un modelo de persecución del narcotráfico que no ha logrado reducir el poder del tráfico como tampoco el uso de drogas.
- La política de persecución al narcotráfico ha vigilado y perseguido a los eslabones débiles y desechables de la cadena de valor. **Eso se ve reflejado en la composición de la cárcel femenina (49% nacional y hasta 80 % en regiones del norte) y el histórico de los casos policiales por Ley 20.000 (jóvenes, mujeres y quienes menos tienen). Esto va de la mano con todo el aumento de penas.**
- Entre enero 2020 y 1er trimestre de 2021 se analizan 700 causas. **Un 74,1% de los casos que llegaron a las cortes de Apelaciones corresponden a causas con detenidos por la venta de pequeñas cantidades de droga en las calles (Investigación 3ra, 2021).**

Asimismo, en cuanto a las detenciones presentó el siguiente gráfico, en el cual se plasma la evolución de los imputados por drogas y armas v/s las detenciones por ley 20.000:

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado



De acuerdo al último estudio de consumo de drogas en escolares, indicó que se puede ver la baja que se ha detectado en el consumo de tabaco, además de la situación de las 2 drogas ilegales como son la marihuana y la cocaína.



Respecto del proyecto de ley, y particularmente en cuando a la eliminación de la frase “calidad y pureza”, señaló que no cabe la menor duda que esta es una eterna demanda desde la persecución penal efectiva y que ha sido levantada por el Poder Judicial. En ese sentido, instó a la comisión a preguntarse cuál es el bien superior a proteger, puesto que reducir el debate de la pureza solamente al enfoque de la producción, es decir, que a mayor pureza se puedan producir más unidades, y no la calidad de la sustancia, es abandonar el debate de la salud pública.

Advirtió que, si no se fijan criterios claros en este punto, se va a generar un incentivo respecto a la calidad de la droga impulsando el tráfico en cantidades con menor pureza, lo que puede acarrear que las sustancias sean

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

mezcladas con otras que terminan siendo más dañinas.

En atención a lo expresado, puso de relieve que la desigualdad se vive en la pureza, toda vez que, en los sectores pudientes, ésta suele ser bastante mayor que en lugares de más bajos recursos. Asimismo, el impacto de las modificaciones son aún mayores sobre los traficantes más vulnerables.

En otro aspecto, subrayó sobre la necesidad de tener un debate respecto a los usuarios de droga que la utilizan ya sea para fines recreativos o terapéuticos, teniendo presente que se encuentra totalmente legalizado su consumo en el ámbito privado.

Seguidamente, mediante el gráfico que se indica a continuación, valoró positivamente la ley N°20.000 en cuanto a que permite interpretar respecto a lo que significa el uso personal de la droga, versus el microtráfico o el narcotráfico. Sin embargo, en su opinión, el problema se produce en cómo se aplica la ley, teniendo presente que el rango más complejo es el que se cruza entre el consumo, porte o cultivo de drogas para el uso personal, y, por otra parte, el menudeo, el cual puede avanzar incluso hacia otros ilícitos.



Apuntó que se debe poner especial atención a la zona gris y ver cómo las decisiones que se toman en torno a los cambios de esta ley, pueden llegar a impactar a esa población, que afortunadamente, según comentó, desde el año 2005 ha bajado en proporción de detenidos y casos policiales, versus lo que ocurre con el microtráfico y narcotráfico.

En cuanto a la venta o entrega de droga a menores, puso de relieve los siguientes aspectos:

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Comentarios y alcances sobre modificaciones a la ley de drogas



Comisión de Seguridad Pública
Senado de Chile
Octubre, 12, 2020
Eduardo Vengesa, B.
Director Ejecutivo, Fundación Chile21

Sobre el proyecto

RESPECTO A LA VENTA O ENTREGA A MENORES:

- Permite una persecución más selectiva y tal una señal sobre el primer consumo.
- Sin embargo mantiene una falsa esperanza en la persecución como receta para reducir el consumo siendo parte de esfuerzos y señales que de poco sirve si no va de la mano con prevención efectiva.
- Tal vez lo peor es el reclutamiento de menores para vender a menores. Un impacto similar al que genera que los menores no sean imputables.
- La pregunta que nos debemos hacer es si esto, o qué hay que hacer si se avanza en esto, para evitar el crecimiento del continente de soldados menores de edad.

De acuerdo a lo anterior, recalcó la importancia de los posibles efectos negativos o externalidades negativas que puede tener el aumento de pena en la entrega de drogas o facilitación de un adulto a un menor, por cuanto puede ocurrir lo mismo que ha sucedido respecto de uso de menores en ilícitos, donde se recluta a los mismos para que se dediquen a hacer la labor del menudeo.

En cuanto al cultivo del cannabis, hizo mención a los siguientes aspectos:

Comentarios y alcances sobre modificaciones a la ley de drogas



Comisión de Seguridad Pública
Senado de Chile
Octubre, 12, 2020
Eduardo Vengesa, B.
Director Ejecutivo, Fundación Chile21

Sobre el proyecto

RESPECTO AL CULTIVO CON RECETA:

- Cabe destacar que el auto cultivo de cannabis (de facto) ha sido una de las acciones (políticas silenciosas) de drogas más exitosas en reducir una serie de externalidades relacionadas con el prohibicionismo.
- Estas van desde quitarle poder al narco (monopolio de la venta), la seguridad de quienes compran (empujarlos a interactuar con narcos) y la salud pública (saber lo que se usa).
- Con todo, el cultivo se mantiene en la línea gris del "uso exclusivo y próximo en el tiempo".
- En consecuencia lo que se avance en cultivo para fines medicinales o terapéuticos es un logro, particularmente sobre quienes más sufren.
- Un logro real sería avanzar hacia establecer cantidades claras de cultivo para fines personales.

Precisó que, con el autocultivo del cannabis, se ha quitado poder al narco por cuanto ha salido de la circulación masiva la marihuana prensada. Asimismo, se ha entregado seguridad a quienes compran y también ha tenido un impacto en la salud pública respecto del monopolio a decidir qué es lo que se consume y cómo. Para cerrar el punto, adujo que esta acción ha tenido un impacto mucho mayor sobre el narcotráfico que la propia ley N°20.000.

En cuanto a las prohibiciones para ejercer cargos públicos, expresó que:



Comentarios y alcances sobre modificaciones a la ley de drogas

Monitor de seguridad Chile21

Comisión de Seguridad Pública Senado de Chile

Octubre, 12, 2022

Eduardo Vergara B.

Director Ejecutivo, Fundación Chile21

Sobre el proyecto

RESPECTO A PROHIBICIONES DE CANDIDATURA O CARGO:

- Este es claramente un sin sentido, alejado de toda evidencia y que si bien cumple con el objetivo de ser mediático no hay evidencia que lo sustente.
- Se usa el argumento de la relación comprador-vendedor y eso es justamente el resultado de nuestro enfoque.
- Además es contrario a un derecho, en un país donde el consumo de drogas es legal en lo privado y donde no se puede discriminar a alguien por una condición.
- Además, se prestará para una persecución política con consecuencias negativas.
- Si esto es tan importante, tal vez partir un plan piloto sobre consumo de alcohol que dicho sea de paso ha estado presente para su consumo en el Congreso mismo.

A continuación, se refirió al destino de los recursos incautados, donde planteó que:



Comentarios y alcances sobre modificaciones a la ley de drogas

Monitor de seguridad Chile21

Comisión de Seguridad Pública Senado de Chile

Octubre, 12, 2022

Eduardo Vergara B.

Director Ejecutivo, Fundación Chile21

Sobre el proyecto

RESPECTO AL DESTINO DE RECURSOS INCAUTADOS

- Las policías hoy no necesitan más recursos sino usarlos de forma más eficiente (cuantos vehículos están en talleres sin funcionar).
- Sigamos hablando de recursos y nos vemos obligados a hablar del despliegue policial. Presidente Piñera en su 1er gobierno quien revirtió la tendencia de proporción
- ¿Qué tienen que ver las policías hablando de prevención?
- El SENDA debe modernizar su enfoque antes de recibir más presupuesto.



Categoría	Porcentaje
Tratamiento y Rehabilitación	79 %
Prevención	21 %

En este aspecto, criticó la presencia de las policías en colegios tratando temas de prevención, señalando que para esa labor están las autoridades del SENDA o las municipales. Asimismo, sostuvo que dicho Servicio debiese aumentar el porcentaje de su presupuesto que destina a la prevención y educación, sabiendo que es la mejor manera de combatir el narcotráfico.

En cuanto a las modificaciones referidas al almacenamiento y destrucción de la droga, argumentó bajo los siguientes puntos:



Sobre el proyecto

RESPECTO AL ALMACENAMIENTO Y DESTRUCCIÓN DE LA DROGA (en caso que el debate reflote)

- Es una mala idea que no se sustenta en evidencia alguna.
- Toda nueva atribución a Carabineros debe ir en el marco de la reforma policial.
- Además expone innecesariamente desde su legitimidad hasta su rol en los procesos investigativos.
- No hay evidencia alguna que sustente que la policía debe asumir esta labor.
- Abriremos un nuevo foco de corrupción y se abre una puerta para una nueva relación narco-policía.

Finalmente, a modo de conclusión, presentó las siguientes críticas a las modificaciones debatidas:



Sobre el proyecto

RESPECTO AL ALMACENAMIENTO Y DESTRUCCIÓN DE LA DROGA (en caso que el debate reflote)

- Es una mala idea que no se sustenta en evidencia alguna.
- Toda nueva atribución a Carabineros debe ir en el marco de la reforma policial.
- Además expone innecesariamente desde su legitimidad hasta su rol en los procesos investigativos.
- No hay evidencia alguna que sustente que la policía debe asumir esta labor.
- Abriremos un nuevo foco de corrupción y se abre una puerta para una nueva relación narco-policía.

Puntualizó que, durante la pandemia, hubo una expansión del poder del narcotráfico, y, por tal razón, en atención a las medidas indicadas en el numeral 2 de la lámina precedente, a su juicio, se deberá determinar a quiénes van a afectar esas políticas, esto es, al gran narcotraficante o al eslabón desechable.

Concluyó aduciendo que resulta necesario que sea el Estado el que decida qué es lo que se consume, cómo y dónde se hace, a objeto de quitar ese poder al gran narco.

i) La Directora Ejecutiva de la Fundación Paternitas, señora Lucía Ruiz-Moreno, relató que la organización que representa, se dedica por una parte al área de prevención y reinserción, y por la otra, a la rehabilitación de drogas y alcohol. Junto con ello, puntualizó que también cuentan con una comunidad residencial para varones sobre los 18 años, que generalmente provienen de los sectores más vulnerables de nuestra población.

En tal sentido, argumentó, no se puede discutir una ley sin comprender los efectos terriblemente nocivos que tiene

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

el consumo de drogas y alcohol, particularmente de drogas cuando no son puras. Adicionó que, cuando se analiza una ley, se debe pensar que aquel que la transgrede debe comprender cuál es el daño que le está haciendo a la sociedad en particular. Por tanto, sugirió que se asociara a la condena, una experiencia en algún centro de rehabilitación de drogas y alcohol, para comprender el alcance que tiene una conducta como esta.

La abogada asesora del Ministerio Público, señora Lorena Rebolledo, en cuanto al artículo 4° de la ley N°20.000, señaló que la modificación que prosperó no fue a las cantidades o a las dosis, sino a solamente eliminar del inciso final de dicho artículo la pureza o calidad de la droga. Valoró tal iniciativa, toda vez que dadas las absoluciones efectuadas por la Corte Suprema a propósito de exigir dentro del tipo penal la pureza de la droga, en circunstancias que esta pureza podría ser perfectamente considerada junto a otros elementos. Según refirió, estamos ante una norma que contiene un concepto más bien regulativo, por lo tanto, la determinación del tipo penal que es en base a las circunstancias de comisión del delito, va a quedar bajo la calificación de los jueces del fondo.

Asimismo, el inciso final del artículo 4° determina un parámetro a considerar para establecer si estamos bajo un consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, pero no para la determinación del tipo penal. En efecto, previno que los propios peritos que han declarado en juicio, han señalado que la pureza es un elemento más a considerar porque la peligrosidad de la droga está determinada por diversos factores. A modo de ejemplo, citó que puede tratarse de una droga de muy baja pureza y alto nivel de toxicidad, así como también, puede referirse a una droga de alta pureza igualmente tóxica.

En lo que dice relación con la modificación al artículo 8° sobre el autocultivo para recetas médicas, hizo mención a que la ley N°20.000 en el mismo precepto, ya incorpora una autorización para cultivo. Por su parte, el artículo 9° autoriza bajo un procedimiento el que se pueda cultivar. En ese sentido, hizo especial hincapié en que lo anterior no fue al azar, toda vez que no se trata del efecto terapéutico en sí, sino más bien es el producto farmacéutico que se extrae de la planta, el cual pasa por un proceso de estudio científico. Por tanto, adujo, no se puede estandarizar una planta que tiene más de 400 principios psicoactivos, por lo que se debe garantizar la salud de las personas en base a calidad, seguridad y eficacia de una dosis determinada, lo que está establecido como un producto farmacéutico.

Finalmente expresó, se ha podido ver un estudio científico que demuestra la diferencia de principio activo que tiene una planta de otra, considerando además que la yerba prensada que se incauta, puede tener más de un 80% de principio activo, ya que este prensamiento hace que las unidades floridas se esparzan en toda esta droga. En cualquier caso, indicó que actualmente se está consumiendo un promedio de 17% de principio activo, en comparación al 4% que la planta generaba antiguamente, lo que la vuelve más adictiva y peligrosa.

El Director Nacional del SENDA, señor Carlos Charme, complementó el punto referido al Informe sobre los efectos de la legalización de la marihuana recreacional en el mundo del que había dado cuenta anteriormente, y explicó que en dicho documento se profundiza respecto de los efectos en la economía; la permanencia de la venta de la droga en el mercado ilegal con un precio alto; la baja recaudación de los impuestos en esta materia; la no desaparición de la incautación del mercado negro; el alza de delitos en lugares donde se comercializa la marihuana; el aumento en accidentes de tránsito; el aumento de su consumo en la población escolar y embarazadas, y los daños a la salud que produce.

Reiteró lo indicado por la abogada señora Lorena Rebolledo, que dice relación con el estudio del análisis químico del cannabis incautado en nuestro país, el cual fue realizado por el Ministerio Público, el ISP y SENDA. Se refirió a que dicho documento entrega una inédita evidencia científica respecto al contenido de la marihuana en Chile, que se traduce en que, de las más de 490 muestras incautadas, no solo del gran narcotraficante, sino que también del tráfico menor, se verificó que no posee concentraciones de CBD asociado a resultados terapéuticos. Por el contrario, arguyó, posee altísimas concentraciones de THC, siendo altamente tóxica.

El Honorable Senador señor Insulza, consultó si el nivel de toxicidad o de daño que causa el cannabis, tiene algún grado de comparación con aquel producido por la planta del tabaco o el alcohol consumido en exceso. Manifestó que su preocupación es la existencia de drogas de menos intensidad que otras, debiendo ser tratadas todas por igual.

El señor Charme, en respuesta al requerimiento efectuado, indicó que esa es la gran pregunta que debemos contestarnos como país, si se tiene presente los graves daños producidos por el consumo de drogas legalizadas

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

como el alcohol y el tabaco. Puntualizó que desde el SENDA se ha vuelto a colocar el alcohol como una droga legalizada que produce profundos daños, vinculándolo este hecho a la aprobación de la nueva ley de alcoholes que vino a establecer, según sostuvo, mayores restricciones en su consumo.

Finalmente recalcó que SENDA ha tenido un importante giro en los últimos 3 años, de orientar sus políticas públicas a la prevención, de hecho, su principal política preventiva como es el Plan Elige Vivir sin Drogas, ha hecho que aumente en un 30% los recursos para la prevención en dicho Servicio.

El Honorable Senador señor Quintana mostró su preocupación por lo señalado por el Ejecutivo, y en alguna medida también por el Ministerio Público y es que, según indicó, a partir de esta discusión pareciera ser que se está poniendo el foco como país solamente en el cannabis. En la misma línea, consulto al representante de Chile XXI la razón por la cual existen estudios tan dispares en torno a la marihuana.

A continuación expresó, que este debate debe efectuarse desprejuiciadamente, no obstante, de este proyecto se desprende que no existe clara conciencia del avance del narcotráfico en Chile y del daño que le está haciendo a los territorios.

Respecto a la nueva ley de alcoholes, se mostró crítico, y advirtió que hoy en día existe aún más acceso a patentes de alcohol y al consumo de esa droga, lo que ocurre también con el tabaco. Por tanto, afirmó no querer ser parte de una legislación que sigue perpetuando el doble estándar, teniendo en cuenta, por una parte, que unas drogas son permisivas por grandes intereses económicos como las tabacaleras o los pisqueros, y por otra, se pone el foco solamente en una droga.

Seguidamente, consultó al señor Charme respecto a los tratamientos de adicción que tiene SENDA, en cuanto a si es más fácil rehabilitar a un cocainómano o a un alcohólico, y dependiendo de eso cuáles son las acciones que se están tomando y si se seguirá manteniendo el mismo enfoque que se ha tenido hasta ahora.

La Subsecretaría de Prevención del Delito, señora María José Gómez, reiteró que el presente proyecto tiene 3 objetivos centrales, que apuntan en primer término a atacar el patrimonio de las bandas que cometen este tipo de delitos, y que muchas veces a pesar de su detención, siguen funcionando a través de otros integrantes. En segundo lugar, se encuentra la protección de los niños, niñas y adolescentes, principalmente en el uso de estos como soldados para la perpetración de delitos de narcotráfico. En un tercer foco, según indicó, este proyecto de ley apunta a un tema central, como es la prevención y a rehabilitación, por cuanto se propone darle más recursos y herramientas a SENDA.

El General de Carabineros señor Chavan remarcó que los consumidores de la droga en ningún momento consultan acerca de su fineza, características o potencialidades, por lo que simplemente, estos compran la droga, no teniendo ese punto a su juicio, mucho que ver en la discusión.

El Director de Chile XXI, se refirió a la baja percepción de riesgo en jóvenes, unido a que hemos tenido décadas de políticas públicas en torno a las drogas en las cuales este asunto no se ha tratado seriamente, sobre todo en los sectores más vulnerables donde el consumo se dirige a drogas realmente peligrosas. En otro aspecto, subrayó la importancia de dejar de entregarle al narcotraficante el monopolio de la droga, pudiendo el Estado entrar en un debate más profundo que implemente un marco regulatorio estricto. De esta forma concluyó, se debe hablar sobre la realidad más allá de seguir aumentando penas, nuevas tipificaciones, o disponiendo mayores recursos a las policías.

El Director de SENDA, señor Charme, indicó coincidir con el Director de Chile XXI en razón de que el Servicio que representa debe entregar evidencia para tomar las mejores decisiones, y prueba de ello, es el estudio al que ya se ha hecho alusión, el cual indica el daño que ha hecho el consumo de marihuana.

A su vez, respondiendo a la consulta del Honorable Senador Quintana, indicó que hoy en día existen alrededor de 7.000 personas que son tratadas por alcohol y 3.000 por cocaína. De acuerdo a un estudio efectuado, arrojó que existe mejor respuesta en los tratamientos de alcohol.

El Honorable Senador señor Insulza, remarcó que hace más de 50 años se ha venido haciendo lo mismo en esta materia, esperando resultados distintos. Las políticas de drogas según expresó, han sido un fracaso, y eso conlleva a que seamos particularmente cuidadosos con respecto a ellas. Apuntó que el gran tema de la droga es su tratamiento como delito, y no como enfermedad, lo que permite aplicar las penas a quienes trafican ese producto

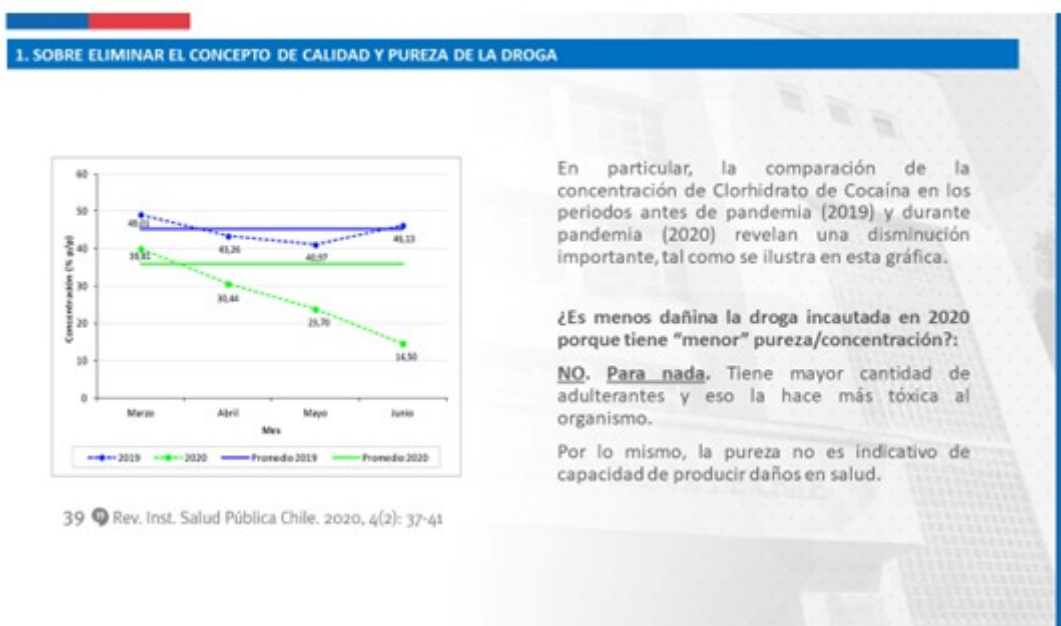
Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

nocivo, a un bajo precio. En ese contexto, aseguró que fabricar 1 kg de cocaína es muy fácil. En las selvas de Bolivia, Perú o Colombia 1kg de hojas de coca se vende entre 600 y 700 dólares, al cual se le pueden adicionar otras sustancias. Si se lleva a puerto se puede obtener hasta 4 mil dólares de ganancia. Luego de eso, explicó, la cadena llega a los grandes narcotraficantes, quienes finalmente obtienen por ese mismo producto alrededor de 120 o 130 mil dólares.

Argumentó que en Chile lo que más se consume es marihuana, entonces tiene cabida buscar alguna fórmula distinta de controlarla junto con el alcohol y el tabaco, para poder combatir las drogas que realmente son nocivas.

j) El Director (S) del Instituto de Salud Pública señor Heriberto García, se mostró partidario de la modificación al artículo 4° del Código Penal en cuanto a eliminar la frase “calidad y pureza”, sobretodo porque más allá de la pureza que tenga la droga incautada, sí produce daño en la salud de la población, no existiendo una “concentración segura” para el consumo de drogas ilícitas.

De acuerdo al estudio elaborado por el ISP, las trazas halladas son menores a 1,5 ml/L, las que, luego de inyectarse a una célula, se pudo verificar que la droga sí produce daño al no poder replicar, siendo una evidencia del daño neuronal. Además, se detectó que las concentraciones de cocaína han ido bajando en el tiempo. En efecto, el año 2020 la pureza fue sumamente baja comparada con las purezas que se detectaron el año 2019, sin embargo, el daño sigue siendo el mismo. Lo anterior según señaló, se debió a la pandemia, debido a que los narcotraficantes se vieron obligados a fabricar su propia droga. Reflejo de ello se muestra a continuación:



En cuanto a la incorporación del uso medicinal del cannabis, quiso dejar en claro dos cosas. En primer lugar, el cannabis junto con el opio son plantas medicinales. Del opio se extrae codeína para la tos, morfina para los dolores, tramadol y también heroína. Por lo tanto, hizo presente que una planta que genera drogas sí puede derivar en productos farmacéuticos, y en el caso de la marihuana, dentro de sus componentes de ese tipo comprende el cannabidiol, el que constituye el principio activo que se puede extraer de esta y el que produce el efecto terapéutico. El problema radica cuando se elabora en los hogares, ya que en esa situación no se puede asegurar la calidad, seguridad y eficacia del medicamento, toda vez que tampoco se puede verificar la cantidad de cannabidiol por no haber sido fabricado en un laboratorio o mediante un recetario magistral.

Asimismo, se propone sancionar en caso de que se detecten recetas falsas o que se mal utilice este autocultivo para tráfico y comercialización, remitiendo a un reglamento los diagnósticos susceptibles de ser tratados con este vegetal y las especialidades médicas que pueden prescribir. De lo contrario, según arguyó, podrían generarse recetas en las cuales sea muy difícil determinar que sean falsas porque ciertos médicos pueden prescribir una receta con el solo objetivo de desviar el uso del medicamento.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Ante eso, mediante el estudio efectuado con SENDA, expresó que, de acuerdo al resultado, lo que se incauta en cuanto a marihuana, no se encuentra el componente cannabidiol o se encuentra en trazas muy bajas sin efecto terapéutico. La marihuana para producir el cannabidiol, necesita de la flor, la que se da cuando estamos en presencia de una planta femenina. En caso que la planta sea feminizada con el uso de transgénicos, podría sufrir alteraciones aumentando el grado de THC en vez de cannabidiol.

Hoy en día el único medicamento con cannabidiol registrado en Chile es el Sativex, el cual se vende en farmacias bajo receta médica retenida, siendo fabricado por un laboratorio.

En cuanto al estudio indicado, y luego de analizar las 490 muestras demuestran que en el caso del THC, componente tóxico que produce alucinaciones, dio como resultado que este bordea desde el 3% al 51%. Igualmente se encontraron alrededor de 4 trazas de cannabidiol, considerándose no suficientemente terapéuticas. Además, se encontró cannabinol (CBN), el cual al igual que el THC, también es tóxico porque extrema la acción de este último.

En Colombia se hizo un estudio en el año 2013, en el cual también se ha visto incrementado el THC en los últimos años.

En ese sentido, hay dos cosas que hay que poner hincapié según detalló, la primera es que el uso medicinal está permitido en Chile, si es que se elabora como producto farmacéutico registrado o preparado con recetario magistral en una farmacia. En cambio, el autocultivo para uso medicinal es un asunto más delicado por las razones expuestas.

Respecto a la modificación del artículo 41 inciso final de la ley N°20.000, que dice relación con hidrocarburos y gases solventes, explicó que los primeros son compuestos químicos que se elaboran en base a benceno, por lo tanto, si se sustituye solamente por gases solventes e inhalantes, estamos dejando fuera a otros productos tóxicos que también deben ser destruidos. De tal forma sugirió se modifique el proyecto en orden a consignar en la norma los hidrocarburos aromáticos y otros adulterantes.

En cuanto al traslado y el almacenamiento de la droga, manifestó la necesidad de que quede en poder de la seguridad pública, dado que el ISP no cuenta con los medios requeridos para el resguardo y destrucción de tales sustancias, teniendo presente que tampoco tienen el resguardo policial necesario.

Seguidamente, el Director del ISP observó que, al revisar todo el texto de la Ley N° 20.000, el análisis de la droga solo aparece radicado en los Servicios de Salud. Sin embargo, precisó que, en la práctica, los Servicios de Salud solo analizan marihuana, mientras que el ISP es el responsable de reportar al Ministerio Público los resultados de todos los análisis de las demás drogas que se incautan en el país incluidas las nuevas sustancias psicoactivas. Dicha función encuentra un único respaldo en la suscripción de convenios suscritos entre el ISP y los servicios de salud del país, que quedan a merced del gobierno de turno. Por lo tanto, propone que tal situación se reconozca en la ley N°20.000, a objeto que dicha competencia emane de un mandato legal directo. Lo anterior, cobra relevancia dado que según aseveró el Director, el ISP ya cuenta con personal capacitado destinado en forma exclusiva para esta labor, así como con laboratorios diferenciados y equipamiento necesario, además de un presupuesto ya definido de alrededor de 650 millones de pesos.

Como se muestra a continuación, se hace referencia a los datos analizados, desde el año 2015 a la fecha:

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

5. SOBRE EL ROL DEL ISP EN LA LEY 20.000; DATOS QUE EJEMPLIFICAN EL TRABAJO.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-Sept
Muestras recibidas	27.490	29.658	32.355	35.920	40.158	32.190	30.143
Muestras analizadas en el año	27.737	29.515	30.948	32.885	34.512	20.245	20.081
Muestras priorizadas	10.212	6.041	12.359	15.771	21.601	12.657	17.043
Tiempo de respuesta promedio priorizadas (días hábiles)	4,9	3,5	3,8	4,0	4,2	3,9	4,1
Muestras no priorizadas	17.525	23.474	18.589	17.114	12.911	7.588	3.038
Tiempo de respuesta promedio no priorizadas, sin causa vigente (días hábiles)	31,8	11,4	33,3	49,5	163	189,9	67,1
Nuevas drogas detectadas	1	2	12	5	6	4	7

El Honorable Senador señor Quintana, se refirió a lo expuesto por el Director del ISP, en cuanto a que, en las incautaciones de marihuana, se presenta más contenido de THC, que de cannabidiol. En ese sentido, observó que existe hoy en día una separación entre quienes consumen marihuana por razones terapéuticas a través de prescripción médica, y aquellos que consumen drogas con otras finalidades. Por tanto, advirtió que es tremendamente preocupante el no hacer nada al respecto.

Estimó que los datos entregados por el ISP de alguna manera echan por tierra la tesis del SENDA respecto de que no habría que hacer nada al respecto, sino que, por el contrario, estamos a tiempo para separar y dar otro tratamiento al cannabidiol para uso medicinal, y no dejarlo próximo al mercado criminal del mundo narco.

El Director (S) del ISP, señor García, puntualizó que la marihuana está siendo muy alterada en sus semillas, por lo tanto, se está detectando la casi inexistencia de cannabidiol, echando por tierra cualquier uso medicinal en autocultivo. De la misma forma, reiteró que, si se practica este autocultivo, las personas en sus casas no fabricarían un medicamento, sino más bien un producto por el cual no se podría acreditar su calidad, seguridad y eficacia.

Finalmente, recalcó que como ISP no se encuentran en contra del uso medicinal del cannabis, sin embargo, sostiene que su utilización debe estar regulada mediante productos farmacéuticos autorizados por ese Servicio para ser hechos en laboratorios o en farmacias mediante recetario magistral.

El Honorable Senador señor Insulza, señaló que, a su parecer, la adicción a las drogas es una enfermedad, pero no un delito. Tal aseveración la ha confirmado la propia ley, al no castigar a las personas por consumir drogas. Agregó que, a su parecer, la ilegalidad de las drogas ha provocado la fortuna de quienes trafican con ellas y los daños que se sufren hoy en nuestra sociedad a causa de ello.

Por otra parte, se mostró proclive a que exista una ley que reconozca la posibilidad del autocultivo, y que además pueda establecer la protección de las personas que lo practican. En tal sentido, si bien planteó que el uso abusivo de cannabis puede ser nocivo, tal situación no se aleja del uso excesivo que se puede hacer de cualquier otra droga incluido el tabaco y el alcohol.

En otro orden de ideas, declaró que, en la segunda parte del proyecto de ley, se establecen por lo menos dos artículos que son abierta y totalmente inconstitucionales. Uno de ellos expresó, es el artículo 5 G, que modifica la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, respecto a inhabilidades para el ejercicio del cargo de los parlamentarios. Lo anterior, dado que tal requisito no se encuentra contemplado en aquellos establecidos en la

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Constitución Política de la República para ser elegido diputado o senador, así como tampoco dentro de las causales de inhabilidad que contempla la misma Carta Fundamental. En la misma línea, se mostró contrario a la exigencia tanto de una declaración jurada como de exámenes médicos para descartar el uso de drogas, puesto que tal requisito es propio de un Estado policial.

Sin perjuicio de lo señalado, señaló estar de acuerdo con las medidas económicas que se propone adoptar en el proyecto como combate al narcotráfico. Por tanto, si se trata de incautar bienes o expropiarlos adelantadamente a las bandas narcos, lo consideró positivo, anunciando su voto favorable.

El Honorable Senador señor Moreira, afirmó coincidir con el Honorable Senador señor Insulza en lo mayor parte de los aspectos, adicionando que, a su parecer, este proyecto se encuentra bien orientado, sin perjuicio, que evidentemente exista un debate de fondo pendiente. Destacó que la labor del Parlamento es poder frenar a través de la ley a estos grupos que generan organizaciones ilícitas para matar, vender o traficar ciertas drogas que tienen envenenada a toda la humanidad. En ese sentido, puntualizó que todas las leyes son bienvenidas, porque apuntan a corregir el modelo de cómo hemos enfrentado esta lucha contra el narcotráfico en el país.

2) Votación y fundamentos de voto.

A continuación, el señor Presidente declaró cerrado el debate y sometió a votación la idea de legislar en la materia.

- Puesto en votación en general el proyecto de ley, fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza (Presidente), Kast, Moreira, Pizarro y Quintana.

El Honorable Senador señor Kast, al fundamentar su voto favorable, señaló que existen lugares en nuestra sociedad donde el mundo del crimen organizado va teniendo mayor poder que el propio Estado, y por tal razón, a su juicio, parlamentarios de derecha y de izquierda deberían tener una sola mirada que considere que, en ciertos lugares o barrios, la presencia del Estado debería ser mayor. Profundizó su parecer, explicando que el espacio público es especialmente relevante para las familias de menores ingresos, porque es ahí donde muchas veces ejercen su espacio de libertad, lo cual no tiene, necesariamente, iguales repercusiones o efectos para las familias de más altos ingresos, las que son capaces de construir espacios de esparcimiento dentro de su propio recinto habitacional.

Destacó también del proyecto, la lucha en contra del narcotráfico focalizada en la prevención, para que los niños, quienes son los más afectados por este tipo de crimen organizado, tengan más posibilidades de esparcimiento.

En lo que dice relación con que parlamentarios o incluso la figura del Presidente de la República, puedan transparentar alguna adicción, discrepó de lo enunciado por el Honorable Senador señor Insulza, puesto que, a su juicio, efectivamente puede afectar el cargo y claramente la ciudadanía tiene derecho a saberlo.

El Honorable Senador señor Quintana, por su parte, fundamentó su voto a favor expresando que este proyecto es demasiado ambicioso, como muchas de las iniciativas presentadas por el Gobierno durante este año. Se pretende, a su entender perseguir el narcotráfico y el crimen organizado a través de medidas prohibitivas que han sido un completo fracaso en muchos ámbitos, pero particularmente en este tema. El proyecto de ley, de acuerdo a su percepción, parte de la base de las desconfianzas, sobre todo en lo que refiere al autocultivo de cannabis. Además, agregó, tiende a normalizar un doble estándar en cuanto al tratamiento de las drogas, entre aquellas que han sido declaradas como legales, como el tabaco y el alcohol, frente a otras que no poseen ese carácter. Lo anterior, incluso, añadió, puede observarse con la iniciativa de fomento al pisco de corta data.

A su turno, el Honorable Senador señor Pizarro, no obstante su apoyo a la idea de legislar que plantea esta iniciativa legal, hizo notar que van a surgir muchas dudas cuando se discuta en particular cada una de sus disposiciones. Apuntó a que el gran problema que existe tras esta regulación es la ausencia de un adecuado trabajo en materia de prevención, lo que debe comenzar desde la formación inicial que se les da a los niños dentro de sus familias y el entorno donde se desarrollan. En esa línea, manifestó la importancia que se fomente el uso del tiempo libre, la práctica del deporte y las oportunidades de participar o convivir en los espacios públicos en un ambiente seguro. De esta forma, indicó, se ha fallado en el control policial y la represión de los delitos relacionados con el narcotráfico y el consumo de drogas, además de las sanciones y rehabilitación. A su juicio, lo anterior encuentra fundamento en que reiteradamente sólo se aborda una parte del problema y no se efectúa un tratamiento integral.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En relación con lo expresado por el Honorable Senador Quintana, expuso que, si bien existe la promoción a la industria del pisco, así como a la del vino, la diferencia que existe se encuentra en la regulación establecida para su consumo. En el caso del pisco en la Región de Coquimbo, se ha masificado la producción agrícola a través de cooperativas o pequeños productores que hacen de este producto una razón de vida, en un aspecto cultural o patrimonial, pero siempre en el entendido que se desarrollan con las regulaciones que tiene todo el resto del sector. Lo anterior, reconoció, es un tema opinable, tal como ocurre con el cigarrillo, la cerveza o el vino.

Al fundamentar su voto, y tomando en consideración una de las perspectivas en que puede analizarse esta materia, el Honorable Senador señor Insulza adujo que muere mucha más gente peleándose por drogas que la que fallece a consecuencia de los daños que ella provoca. La marihuana, según acotó, no produce efectos mortales, añadiendo que cuando la droga era legal, morían muchas menos personas a causa de ella. A su juicio, la sociedad lleva 50 años en esta lucha contra las drogas que comenzó con el discurso de Nixon al anunciar la guerra contra ellas. De esta forma, calificó como un desastre el tiempo posterior a ese hecho, que ha provocado que las calles se volviesen mucho más inseguras, las bandas más peligrosas, y las muertes hayan ascendido en una mayor escala. Es necesario, entonces, agregó, efectuar una adecuación y revisión de la legislación referida a esta materia, lo que explica su voto a favor de la idea de legislar, sin perjuicio de la necesidad de efectuar enmiendas, durante la discusión en particular, a varios de los preceptos contenidos en este proyecto de ley.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

En mérito del acuerdo antes reseñado, vuestra Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de proponeros aprobar en general, y en sus mismos términos, el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es el que sigue:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Modifícase la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de la siguiente forma:

1. Suprímese en el inciso final del artículo 4 la expresión “la calidad o pureza de”.

2. Reemplázase el inciso primero del artículo 5 por el siguiente:

“Artículo 5.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.”.

3. Incorpórase el siguiente artículo 5 bis:

“Artículo 5 bis.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.”.

4. Incorpórase en el artículo 8 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado.”.

5. Elimínase en el inciso primero del artículo 9 la frase “formalizado la investigación,”.

6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 19:

a) Incorpórase en el literal e), entre las expresiones “valiéndose de” y “personas exentas”, la frase “niños, niñas o adolescentes o”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de niños, niñas o adolescentes o personas exentas de responsabilidad penal en los términos señalados en la letra e) proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.”.

7. Modifícase el artículo 40 en el siguiente sentido:

a) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el inciso primero:

i. Intercálase entre la voz “Los” y el vocablo “instrumentos” la expresión “bienes muebles e inmuebles,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “ser destinados” y “por el juez de garantía” el término “provisionalmente”.

iii. Sustitúyese la frase “, oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación” por la siguiente expresión “. Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente, su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se dará traslado al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.”.

c) Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.

d) Agrégase en el inciso final, a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: “El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.”.

8. Incorpórase el siguiente artículo 40 bis:

“Artículo 40 bis.- A solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 y en el artículo 468 bis del Código Procesal Penal.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia no condene a la pena de comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.”.

9. Sustitúyese en el inciso final del artículo 41 la frase “hidrocarburos aromáticos” por la expresión “gases o solventes inhalantes”.

10. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Incorpórase en el inciso primero, a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Si el Servicio de Salud se niega a emitir este protocolo, incurrirá en las responsabilidades administrativas que correspondan.”.

b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el artículo 40 bis; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía; o destruidos por el Servicio de Salud respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41.”.

c) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“El protocolo a que se refiere este artículo sólo podrá ser utilizado por el juez para determinar la calificación que le corresponde a la sustancia respectiva en el reglamento al que alude el artículo 63, sin que pueda otorgársele otro efecto a su inclusión o exclusión como prueba en el proceso penal respectivo.”.

11. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, entre las expresiones “por terceros a sabiendas” y “del destino u origen”, la siguiente: “o no pudiendo menos que conocer”.

b) Incorpórase el siguiente inciso final:

“Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del imputado.”.

12. Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “si carecieren de valor” por la siguiente frase: “por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha institución”.

b) Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, del siguiente tenor:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o a otro organismo público, éste, previa

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, sin que proceda en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

c) Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, de la siguiente forma:

i. Intercálase entre las expresiones “dineros en tal situación” e “ingresarán”, la frase “, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “consumo de drogas” y “, tratamiento y rehabilitación”, la expresión “y alcohol”.

iii. Intercálase entre las expresiones “por la drogadicción” y “. Un reglamento”, el siguiente texto: “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio”.

iv. Incorpórase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando los actuales incisos tercero, cuarto, quinto y sexto a ser incisos quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente:

“No obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la perpetración de dichos delitos, en la forma que establezca el reglamento señalado en el inciso anterior.”.

13. Intercálase en el inciso primero del artículo 55, entre la palabra “exporten” y el vocablo “precursores”, la expresión “, transporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen”.

14. Sustitúyese en el inciso final del artículo 56 la oración “Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes.” por la siguiente: “Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior la nómina de los sujetos que hubieren sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes Nos 19.366 y 19.913.”.

15. Modifícase el artículo 57 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, entre la palabra “registro” y la expresión “con la frecuencia”, la frase “o por la Policía de Investigaciones de Chile”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.

16. Modifícase el artículo 59 de la siguiente manera:

a) Introdúcense en el inciso primero las siguientes enmiendas:

i. Intercálase entre las expresiones “cuando la autoridad lo requiera,” y “y de informar”, la frase “de mantener actualizados los datos en el Registro”.

ii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, la siguiente oración: “En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento.”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero:

“Para la determinación del monto de la multa se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

infractor y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.

Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva resolución.”.

17. Intercálase en el artículo 63, entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.

18. Agrégase el siguiente artículo 67 bis:

“Artículo 67 bis.- No podrá ser candidato a Presidente de la República, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para que el Servicio Electoral admita la candidatura, se deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde.”.

Artículo 2.- Modifícase el Código Procesal Penal de la siguiente forma:

a) Incorpórase en el artículo 466 el siguiente inciso final, nuevo:

“El Consejo de Defensa del Estado tendrá la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia.”.

b) Incorpórase el siguiente artículo 468 bis:

“Artículo 468 bis.- Ejecución de la sentencia en su parte patrimonial. En el caso de los bienes muebles, la copia autorizada de la sentencia ejecutoriada es suficiente para ser presentada ante cualquier tribunal del país que haya decretado alguna medida restrictiva del dominio o prohibición sobre éste, incluyendo los embargos, con el objeto de que sean alzados o cancelados por el solo ministerio de la ley.

En el caso de los inmuebles, en virtud de la sentencia ejecutoriada que decreta el decomiso se extinguirán, por el solo ministerio de la ley, los actos y contratos en favor de terceros. Asimismo, el tribunal que decretó el comiso deberá individualizar debida y completamente en la sentencia el inmueble decomisado y remitir copia autorizada de ella al Conservador de Bienes Raíces respectivo, dentro de los diez días hábiles de ejecutoriada la sentencia, para que éste, de oficio, proceda a cancelar gratuitamente toda inscripción anterior que conste en los registros de propiedad, de hipotecas y gravámenes, y de interdicciones y prohibiciones de enajenar, con excepción de las servidumbres legales. Asimismo, el Conservador inscribirá el inmueble a nombre del Fisco de Chile, entendiéndose que el dominio queda radicado en su patrimonio a título originario. El Consejo de Defensa del Estado, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 466, podrá subsidiariamente solicitar al Conservador de Bienes Raíces respectivo la inscripción a nombre del Fisco, exhibiendo copia autorizada de la resolución que decretó el comiso del inmueble.

Una vez efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones, alzamientos e inscripciones referidas en el inciso precedente, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, el que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario, acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia, para que ésta proceda a rematarlo en subasta pública.

En razón de lo referido en los incisos anteriores, el condenado y toda otra persona carecerán de acción o derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien objeto del decreto por causa existente con anterioridad a dicho acto.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies en su caso, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

fuerza pública a solicitud de la referida institución.”.

Artículo 3.- Modifícase el artículo 19 de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, de la siguiente manera:

1. Sustitúyese el literal j) por el siguiente:

“j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.”.

2. Incorpórase el siguiente literal k), nuevo, pasando el actual literal k) a ser literal l):

“k) Administrar los bienes inmuebles incautados que el juez de garantía destine provisoriamente al Servicio, y rendir cuenta de su gestión a dicho juez a lo menos trimestralmente.”.

Artículo 4.- Intercálase en el artículo 3 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones “de bancos extranjeros” y “y las empresas de depósito”, la frase “; las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas dedicadas a la transferencia de dinero al exterior; las empresas de leasing y arriendo de vehículos”.

Artículo 5.- Agrégase en la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, el siguiente artículo 5 G:

“Artículo 5 G.- No podrá ser diputado ni senador el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

Artículo 6.- Modifícase la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1- 19653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de la siguiente forma:

1. En el artículo 40:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:

“No podrá ser Presidente de la República el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

b) Agrégase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

2. Agrégase en el inciso segundo del artículo 55 bis, luego de la palabra “inhabilidad” y antes del punto final, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo 7.- Modifícase la ley N° 19.175, orgánica constitucional de Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso segundo del artículo 6 la siguiente frase entre la palabra “inhabilidad” y el punto final: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

del cargo”.

b) Intercálase en el inciso final del artículo 23 bis, entre la palabra “inhabilidad” y el punto final, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

c) Intercálase en el inciso segundo del artículo 31, entre la palabra “inhabilidad” y el punto final, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo 8.- Agrégase en el artículo 73 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, el siguiente inciso final, nuevo:

“Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

Artículo 9.- Agrégase en el inciso final del artículo 11 de ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, deberán acompañar un examen médico que acredite que no tienen dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

Artículo 10.- Intercálase en el artículo 9 bis de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, entre la palabra “ilegales” y el vocablo “o”, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo 11.- Modifícase la ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso segundo del artículo 14 bis, entre la palabra “inhabilidad” y el punto final, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

b) Intercálase en el inciso primero del artículo 81 bis, entre la palabra “inhabilidad” y el punto final, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo 12.- Introdúcense los siguientes cambios en el Código Orgánico de Tribunales:

a) Agrégase en el artículo 251 el siguiente inciso segundo:

“Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

b) Intercálase en el inciso primero del artículo 323 ter, entre el guarismo “251” y el punto y aparte, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo”.

Artículo 13.- Modifícase la ley N° 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°4, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de la siguiente forma:

a) Añádese en el artículo 39 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Las personas naturales que aporten de conformidad al inciso anterior deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 39 bis.”.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

b) Incorpórase el siguiente artículo 39 bis:

“Artículo 39 bis.- En ningún caso los partidos políticos podrán recibir financiamiento de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000.

Asimismo, los partidos políticos deberán remitir trimestralmente al Ministerio Público el nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes de conformidad al artículo 39.

En el evento de que el Ministerio Público advierta la existencia de financiamiento proveniente de personas naturales que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero, el partido político deberá poner de inmediato a disposición los antecedentes para la investigación de los hechos, y los dineros provenientes de dichos aportantes deberán ser depositados en el Banco del Estado de Chile.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan.”.

c) Incorpórase el siguiente artículo 65 bis:

“Artículo 65 bis.- La sanciones dispuestas en el artículo anterior se aplicarán también en caso de infracción de lo dispuesto en el artículo 39 bis.

En caso de reincidencia o de negligencia inexcusable de haber recibido aportes de personas respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, o se acredite la participación dolosa del presidente o sus tesoreros, se aplicará como sanción la suspensión o disolución del partido. Además, los integrantes del órgano ejecutivo quedarán inhabilitados, por el término de ocho años, para ocupar cargos directivos en un partido político, salvo que acrediten no haber tenido conocimiento del hecho.”.

Artículo 14.- Modifícase la ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de la siguiente forma:

a) Suprímese en el inciso primero del artículo 12 la expresión “, si éstos pudieren ser identificables,”.

b) Agrégase en el inciso primero del artículo 19, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, las personas naturales deberán declarar que no se encuentran en ninguno de los casos establecidos en el inciso primero del artículo 28 bis.”.

c) Incorpórase el siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- Prohíbense los aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000.

Asimismo, se prohíbe a los precandidatos y candidatos efectuar, con ocasión de gastos electorales, cualquier desembolso o contribución de conformidad a los conceptos establecidos en el artículo 2, que tengan relación con personas naturales que se encuentren en los casos establecidos en el inciso anterior. La misma prohibición se aplicará a las personas jurídicas, cuando cualesquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones. Para ello, la persona natural o jurídica receptora del gasto electoral deberá declarar que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en el inciso primero.”.

d) Agrégase en el inciso primero del artículo 34 la siguiente letra c):

“c) Incumplir la prohibición establecida en el artículo 28 bis de forma reincidente, bajo negligencia inexcusable o habiendo participado dolosamente en ello, salvo que acredite no haber tenido conocimiento en el hecho.”

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

e) Incorpórase en el artículo 40 el siguiente inciso final, nuevo:

“Con todo, tampoco podrá ejercer estos cargos la persona respecto de la cual se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o haya sido condenada por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000.”.

f) Agrégase en el artículo 42 el siguiente inciso final, nuevo:

“Estas nóminas además deberán ser remitidas al Ministerio Público, individualizando al titular o reemplazante con el nombre completo y número de cédula de identidad, a fin de corroborar que quienes las integran no se encuentren en alguna de las hipótesis establecidas en el inciso final del artículo 40. Si el Ministerio Público advirtiere que el titular o reemplazante incurren en alguno de esos supuestos, deberán remover del cargo al afectado de inmediato y remitir a dicha institución todos los antecedentes necesarios para la investigación de los hechos.”.

g) Introdúcese el siguiente artículo 47 bis:

“Artículo 47 bis.- En el mismo plazo contemplado en el artículo anterior deberán remitir al Ministerio Público el nombre completo y número de cédula de identidad de las personas naturales que efectúen aportes de conformidad al artículo 9 y respecto de quienes han incurrido en gastos electorales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.

En el supuesto de que el Ministerio Público advierta la existencia de financiamiento proveniente de personas naturales que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero del artículo 28 bis, se deberá poner de inmediato a su disposición los antecedentes para la investigación de los hechos y los dineros provenientes de dichos aportes deberán ser depositados en el Banco del Estado de Chile.

Si el Ministerio Público advirtiere la existencia de personas naturales o jurídicas respecto de las que se haya efectuado gastos electorales de conformidad al artículo 2 y se encuentre en cualquiera de los casos contemplados en el inciso primero del artículo 28 bis, se deberá poner de inmediato a su disposición todos los antecedentes que contribuyan a la investigación de los hechos y sus gastos serán rechazados en los términos del artículo 51.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan.”.

Artículo 15.- Agrégase en el artículo 3 de la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°2, de 2017, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el siguiente inciso final, nuevo:

“No podrá ser candidato a cargo de elección popular alguno quien haya sido formalizado en una investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o haya sido condenado por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19.366, 19.913 y 20.000.”.

Artículo 16.- Incorpórase en el párrafo 9 Ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal, sobre normas comunes a los párrafos anteriores, el siguiente artículo 251 septies:

“Artículo 251 septies.- En los delitos contemplados en los artículos 248; 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, la pena deberá ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondrá en el caso de que el beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.”.

Artículo transitorio.- Los reglamentos de la ley N° 20.000 en los que incidan las modificaciones que esta ley introduce deberán ser actualizados dentro del plazo de tres meses, contado desde su publicación.”.

- - -

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 28 de julio, 28 de septiembre, 5, 12 y 26 de octubre de 2021, con asistencia de los Honorables Senadores señor José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Felipe Kast Sommerhoff, Iván Moreira Barros, Jorge Pizarro Soto y Jaime Quintana Leal.

Sala de la Comisión, a 2 de noviembre de 2021.

FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA recaído en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. (Boletines N°s 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07).

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: combatir frontalmente el narcotráfico y el crimen organizado, mediante la creación de una nueva figura delictual, el perfeccionamiento de los tipos penales, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

II. ACUERDOS: Aprobado en general por unanimidad (5x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Consta de dieciséis artículos permanentes y uno transitorio.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Cabe hacer presente que el numeral 18 del artículo 1, y los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del proyecto de ley, son de rango orgánico constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, inciso primero, y 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

V. URGENCIA: Discusión inmediata.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República y refundido con tres mociones: la primera (signada Boletín N° 11.915-07), de los Honorables Diputados señora Del Real y señores Jürgensen, Mellado, Schalper y Urruticoechea; la segunda (signada Boletín N° 12.668-07), de los Honorables Diputados señoras Ossandón y Sepúlveda Orbenes, y señores Alinco, Mulet, Prieto, Saffirio, Undurraga, Velásquez Núñez y Velásquez Seguel; la tercera (signada Boletín N° 12.776-07), de los Honorables Diputados señora Sepúlveda Orbenes y señores Alinco, Gutiérrez, Mulet, Núñez Arancibia, Saffirio, Soto Ferrada, Teillier, Velásquez Núñez y Walker.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: En general, por 110 votos a favor, 11 en contra y 18 abstenciones. A su vez, el numeral 18 del artículo primero, y artículos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto del proyecto de ley fueron aprobados en general por 122 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones.

El numeral 3° del artículo primero fue aprobado en particular con 137 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. En tanto, numeral 5° del artículo primero fue aprobado en particular con 76 votos a favor, 55 en contra y 13 abstenciones. Por último, la norma iii) de la letra a) del numeral 7° del artículo primero fue aprobada en particular 83 votos a favor, 60 en contra y 2 abstenciones.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 17 de marzo de 2021.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe. Pasa a la Sala.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

a) Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- b) Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- c) Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
- d) Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2006, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.
- e) Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2010, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional.
- f) Ley Nº 19.640, que establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público.
- g) Ley Nº 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile.
- h) Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos.
- i) Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.884, orgánica constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
- j) Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2017, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
- k) Código Penal.
- l) Código Procesal Penal.
- m) Código Orgánico de Tribunales.
- n) Ley Nº 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366 que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.
- o) Ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación para el Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales.
- p) Ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de Lavado y Bloqueo de Activos.

FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART

Secretario de la Comisión

Valparaíso, 2 de noviembre de 2021

[1] Corresponde a las normas de la iniciativa legal que fueron aprobadas en dicho carácter normativo por la Honorable Cámara de Diputados según consta del oficio número 16.358 de 16 de marzo de 2021.

Discusión en Sala

2.3. Discusión en Sala

Fecha 01 de diciembre, 2021. Diario de Sesión en Sesión 101. Legislatura 369. Discusión General. Se aprueba en general.

PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA CONTRA NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, con informe de la Comisión de Seguridad Pública y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en discusión general el proyecto de ley a que ha hecho referencia, el cual tiene por objeto combatir frontalmente el narcotráfico y el crimen organizado mediante la creación de una nueva figura delictual, el perfeccionamiento de los tipos penales, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

La Comisión de Seguridad Pública hace presente que discutió esta iniciativa solamente en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado, aprobando la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señores Insulza, Kast, Moreira, Pizarro y Quintana.

Cabe señalar que el numeral 18, del artículo 1°, y los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del proyecto requieren 22 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas orgánicas constitucionales.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 49 y siguientes del primer informe de la Comisión de Seguridad Pública y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Secretario .

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador Insulza, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

El señor INSULZA.-

Señor Presidente, como se ha dicho, este proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de nuestra Comisión en su idea de legislar.

Se trata de una iniciativa que pretende perfeccionar la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Desde ese punto de vista, estoy completamente de acuerdo con la idea de legislar.

El proyecto contiene algunos ejes centrales, como la enajenación temprana y el comiso por equivalencia; es decir,

Discusión en Sala

la posibilidad de proceder a la enajenación temprana de los bienes incautados, lo cual permite reducir el patrimonio de las organizaciones delictuales y evitar que continúen en circulación bienes de causa u origen ilícito.

Y el comiso por equivalencia es una institución que permite que en cualquier circunstancia que no sea posible decomisar el producto del delito y demás bienes, efectos, objetos, documentos, etcétera, se podrá aplicar el comiso de una suma de dinero equivalente a su valor.

También se permite fiscalizar las compras por medio de la Unidad de Análisis Financiero.

Asimismo, se establece la pérdida de beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley de Drogas, que podrán ser demandadas para restitución de los beneficios concedidos por dicho Ministerio.

La iniciativa dispone otras cuestiones importantes.

La creación de una nueva figura delictual y el perfeccionamiento de tipos penales, con la incorporación de un nuevo tipo penal relativo al consumo de drogas sin consentimiento, que permite sancionar precisamente a los que administran drogas a quienes no han consentido a recibirlas.

Se eliminan los conceptos de "calidad" y "pureza", lo que permite una definición mucho más amplia de las que se consideran drogas requisables.

Se establecen normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto de conductas que vulneran la integridad de los menores de edad.

Se fortalece la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

Se amplían las entidades que pueden realizar el protocolo de análisis químico.

Se establece -y es un tema, a mi juicio, a discutir- el destino de bienes a las unidades policiales.

Se fortalece el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

Y se reasignan funciones en el procedimiento de acopio y destrucción de las sustancias ilícitas.

Todos los mencionados son objetivos meritorios, Presidente, aunque no puedo decir que estemos de acuerdo con la formulación de cada uno de ellos, pero son cosas que queremos discutir y acordar.

Lamentablemente, también en este proyecto de ley, y por algún motivo que ignoro, se agregó una materia que era completamente distinta, mediante la cual se establece que "no podrá ejercer el cargo quien tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para acreditar que no se cuenta con esta dependencia, se deberá acompañar una vez al año, un examen médico que lo certifique, además de una declaración jurada emitida al efecto". Este requisito se les pide a aquellos que quieran ser candidatos a presidente de la república, a diputado y a senador; a ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, etcétera.

Yo creo que esta disposición, Presidente, perjudica el proyecto de ley y no debería estar considerada, pero, a pesar de eso, la discutiremos en su mérito y como Comisión pedimos la aprobación del proyecto en general.

Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senador Insulza.

Colegas, tenemos cuatro proyectos en tabla con "discusión inmediata". Además, el Ministro Secretario General de la Presidencia nos ha solicitado cambiar desde el cuarto al segundo lugar el proyecto que establece medidas para incentivar la protección a los derechos de los consumidores, para lo cual solicito el acuerdo de la Sala.

Discusión en Sala

Entonces, si no hubiera inconveniente, una vez terminado el proyecto que estamos discutiendo procederemos a analizar la iniciativa sobre los consumidores.

Así se acuerda.

Voy a dejar con la palabra al Senador Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Seguridad Pública, indudablemente que considero que el narcotráfico es una plaga, un virus que se esparce; genera adicción; trae consigo delincuencia, destrucción, aniquilamiento de personas, de familias y de comunidades.

Y el narco crece donde el Estado se debilita.

A raíz del estallido delictual y la pandemia, el Estado y, en especial, las policías han debido estar abocadas a tareas de orden público y la vigilancia del cumplimiento de las restricciones sanitarias, lo que ha constituido una oportunidad ideal para que los narcos hayan crecido en influencia y poder en nuestros barrios y poblaciones.

No estoy de acuerdo con aquellos pesimistas que dan por perdida la guerra contra las drogas y buscan legalizarlas para dejar fuera del juego a estas bandas criminales. Ello no ha funcionado en ninguna parte del mundo.

¡Denme un ejemplo en donde la legalización de la droga haya podido paralizar este verdadero flagelo!

Basta ver el aumento del consumo de marihuana en adolescentes en Uruguay y el comercio ilegal de marihuana en los Estados Unidos, países que han probado su legalización parcial o total.

Pero el daño de la droga no está solo en la muerte del enfermo adicto, sino que en el daño completo y muchas veces irreparable que produce en las personas y sus entornos. Aquí no puede caber el que cada uno sabe lo que hace o remontarnos a lo que ocurría hace un siglo, donde las condiciones de vida eran absolutamente diferentes.

Por lo mismo, yo considero muy relevante atacar al mayor músculo del narco: su ostentación del dinero que gana a costa de la salud y vida de miles de familias chilenas. Porque digamos las cosas como son: incautar vehículos y propiedades narco siempre se ha podido, lo difícil ha sido mantener los bienes incautados en buenas condiciones mientras dura el juicio para poder después enajenarlos.

El proyecto que aprobamos en la Comisión de Seguridad Pública viene a hacerse cargo de varios temas que sumados producen una sinergia positiva: la disposición temprana de los bienes incautados, su uso por parte de las policías para mejorar la persecución penal, la posibilidad de que el Senda aumente su capacidad de operación en prevención y en rehabilitación.

¡Eso se busca, también!

Quisiera detenerme un segundo en el Senda y en su invalorable labor. Nuestra función como sociedad es proveer todas las herramientas necesarias para que aquella persona con problemas de dependencia pueda salir de la esclavitud de la droga, si así lo desea. Lo mismo ocurre con Gendarmería, cuya misión es tratar de rehabilitar a los individuos que cumplen condena, siempre que ellos quieran.

En ambos casos, la labor fundamental que cumplen no parece tener los recursos suficientes para el éxito de su misión, que finalmente termina en la paz social y la libertad del individuo.

Nadie quiere drogadictos en su barrio, así como nadie quiere cárceles en sus comunas. Sin embargo, necesitamos tratamientos efectivos en los barrios y poblaciones, y cárceles con nuevos estándares, que favorezcan la rehabilitación, no la reincidencia.

Respecto del test de drogas para las autoridades, no tengo problemas con eso: ¡el que nada hace, nada teme!

¿Habrà que estudiar modificaciones al proyecto? Por cierto. Pero en sí es un avance; y si queremos hacer las cosas mejor, no podemos quedarnos con lo que hoy no funciona.

Discusión en Sala

Yo apoyo este proyecto, como lo hice en la Comisión, porque creo que es un paso importantísimo. Y existe voluntad transversal de avanzar en la persecución del delito del narcotráfico.

No es una ley la que va a solucionar todo; sin embargo, este es un avance.

En ese contexto de cosas, Presidente , voy a votar favorablemente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senador Moreira.

Tiene la palabra el Ministro del Interior, señor Delgado.

El señor DELGADO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Muchas gracias, Presidente, por su intermedio...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Le damos la bienvenida también -porque no lo había visto- al Ministro de Economía , don Lucas Palacios.

El señor DELGADO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Ah sí, el Ministro Palacios .

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Y aprovechamos de saludarlo.

El señor PALACIOS (Ministro de Economía , Fomento y Turismo).-

Gracias.

El señor DELGADO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Muchas gracias, Presidente.

Por su intermedio, saludo por supuesto a la Mesa y también a los Senadores y a las Senadoras presentes.

Este proyecto es tremendamente importante para nosotros como Gobierno. Porque, bien lo decía el Senador Moreira, los tiempos han cambiado; las formas en las que operan las distintas organizaciones criminales también han ido mutando: hay más tecnología; hay más acceso a recursos; hay más acceso también a contactos inclusive en el extranjero. En tal sentido, vemos cómo en el último tiempo hemos logrado desbaratar una cantidad significativa de bandas de carácter transnacional, lo que no quiere decir que los carteles necesariamente estén instalados en Chile; pero sí el contacto entre el comprador final y el proveedor, el cual puede estar incluso en el extranjero, es bastante más habitual que hace un par de décadas.

Por lo tanto, al igual que en la discusión del proyecto relativo a la Ley sobre Control de Armas, que requiere una actualización de parte de las técnicas investigativas, de las facultades de las policías y también, por supuesto, de distintas otras normativas con respecto a la persecución penal, aquí ocurre lo mismo: se precisan nuevos cuerpos legales que puedan entregar facultades a las policías y que ayuden en cuanto a la persecución que estamos llevando a cabo.

Pues bien, qué ocurre en materia de cifras, porque alguien puede preguntar: "Bueno, ¿pero qué se está haciendo ahora?". Con lo que tenemos ahora, las cifras que manejamos durante este año son tremendamente importantes con relación al año pasado, por ejemplo, en incautación de drogas y en poder desbaratar a bandas criminales que se dedican al narcotráfico internacional. Y ahí es donde, lamentablemente, aparecen las armas. Por eso conecto esto con la Ley sobre Control de Armas, porque donde está la droga generalmente están las armas y finalmente se halla asociada también la violencia ya sea en los barrios, en las comunas, entre bandas o, por desgracia, como vemos regularmente, en pasadas de cuentas que muchas veces afectan a ciudadanos inocentes justamente por

Discusión en Sala

este tipo de confrontaciones.

Por lo tanto, para nosotros, Presidente, esta iniciativa es tremendamente importante.

Y vamos a algunas cifras, porque en otras oportunidades, cuando discutimos determinados proyectos de ley, se nos pregunta: "Bueno, ¿pero qué se están haciendo como Gobierno? ¿Qué hace el Gobierno; qué hacen las policías a este respecto?".

No es que nosotros nos escudemos en que se requiere una ley actualizada sobre la materia, sino que también estamos actuando.

Por ejemplo, el primer semestre de este año, 2021, muestra una mayor cantidad de incautaciones en comparación al mismo período del año pasado: un total de 3.881 kilos incautados, lo que representa un 18 por ciento más que el año 2020.

Con respecto a la pasta base, el primer semestre de 2021 se incautaron 6.750 kilos, lo que representa un aumento con relación al año pasado de 125 por ciento.

En lo que se refiere a la marihuana, y en especial a la procesada, al comparar el primer semestre del 2021 con el mismo período del 2020 se registra un aumento de 166 por ciento, pasando de 13.416 kilos en el 2020 a 35.715 kilos en 2021.

¿Qué quiero graficar con esto? Que hay un trabajo que se está realizando de manera bastante sinérgica entre las policías, el Ministerio Público, Aduanas, Gendarmería -en algunos casos-, y, por supuesto, con la colaboración muchas veces de ciudadanos que hacen denuncias anónimas, lo que ha sido muy relevante. El programa Denuncia Seguro también es una fuente de ingreso y de entrada de información tremendamente importante a la hora de hacer la persecución.

¿Y por qué quiero destacar estos operativos? No porque desee tener un discurso triunfalista, pues creo que en el ámbito de la incautación de drogas jamás podemos serlo, porque siempre va a ser poco con respecto, lamentablemente, a lo que tienen acceso nuestros jóvenes, nuestros niños, las familias de distintos sectores de la sociedad.

Pero quiero graficar aquello porque cuando se logra desbaratar a estas bandas en general lo que vemos son investigaciones de meses o incluso de años; y eso es muy relevante a la hora de destacar además el trabajo prolijo y profesional de las policías, del Ministerio Público, puesto que en este tipo de casos basta una pequeña filtración para que una investigación se caiga por completo. Hemos visto en el último tiempo cómo logramos desbaratar a bandas que ingresan droga a Chile por la macrozona norte, o a través de los puertos y de los aeropuertos, y a organizaciones criminales que están produciendo la droga dentro del país.

Por consiguiente, quiero destacar ese trabajo conjunto.

Ahora, si esas mismas entidades, las policías, el Ministerio Público, Aduanas, además del trabajo que están haciendo mancomunado y de manera muy profesional, pudiesen contar con una legislación más adecuada, que permitiera también tener otros instrumentos, por supuesto que el trabajo sería mucho más efectivo.

Por eso, tal como hemos señalado en otras ocasiones, el narcotráfico es de las formas de criminalidad organizada más sofisticadas y peligrosas. En consecuencia, se requiere tener distintas alternativas, sobre todo cuando la ciudadanía lo percibe en la última milla; vale decir, estamos hablando de que muchas veces la persona que sufre las externalidades finales del narcotráfico en su población, en su barrio, en su comuna, en su pasaje o en su calle no sabe todo lo que ocurrió para que llegara la droga a ese punto.

Pero, finalmente, es una cadena que debemos romper, porque para producirla se precisan laboratorios, o para internarla al país hemos visto equipamiento muy sofisticado, con redes de información muy fragmentadas entre ellas. Y gracias a técnicas como la entrega controlada o la entrega vigilada hemos logrado desbaratar justamente en esa última milla este tipo de flagelo.

Entonces, Presidente, tenemos que seguir avanzando, y por ello es tan importante hacerlo justamente en algunos puntos que tiene este proyecto de ley y que ya han sido graficados en las intervenciones previas; sin embargo, me

Discusión en Sala

gustaría destacar algunos.

Por ejemplo, la enajenación temprana de bienes incautados en casos calificados.

El almacenamiento y la custodia de los bienes incautados resultan muy engorrosos, y muchas veces esto conlleva un detrimento patrimonial en ellos por el deterioro debido a la dificultad material de almacenarlos, como en el caso de los vehículos. Los que conocen esta realidad sabrán que estos en ocasiones ni siquiera son guardados en recintos especializados, a veces los dejan en la misma calle por bastante tiempo, y eso genera que las partes de estos automóviles sean robadas o que su conservación se pierda. Y hay allí un patrimonio que perfectamente podría volverse a utilizar.

Ustedes sabrán que las instituciones que combaten el narcotráfico pueden también ser depositarias de este tipo de vehículos, por ejemplo, para seguir haciendo sus actividades. Esto a veces se ve truncado por lo engorroso que resulta todo eso.

De este modo, mediante la enajenación temprana no se debe esperar a la finalización del proceso penal como condición para iniciar los trámites de enajenación, asegurándose de que el valor de los bienes no se verá afectado por el deterioro de estos.

Si en la sentencia respectiva no se condena a la pena de comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.

También el comiso por equivalencia es algo muy interesante que trae este proyecto, el cual permite que cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar el producto del delito, los bienes, los efectos, los objetos, los documentos, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

Eso es algo tremendamente importante.

Además, se incluye la obligación de reportar operaciones sospechosas de automotoras y comercializadoras de vehículos motorizados, nuevos o usados. Esto igualmente es muy relevante, dada la relación que hay -como lo señalé- entre las drogas, las armas, la violencia, los fuegos artificiales, pues los vehículos frecuentemente son parte de este circuito. Estos adquieren una importancia sea en la logística del traslado de la droga o en la adquisición de vehículos de alta gama por parte de quienes lamentablemente hacen el tráfico en los distintos barrios. La adquisición de estos vehículos también llama la atención de bastante gente, y a veces no se persigue el origen de esa compra.

Por lo tanto, Presidente, quiero pedirle a esta Honorable Sala que este proyecto se apruebe. Eso es lo que nos interesa, lo que esperaríamos para que podamos seguir...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Tiene un par de minutos más, Ministro .

El señor DELGADO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Ahí sí.

Lo anterior, Presidente, porque se trata de una iniciativa robusta para el combate del narcotráfico; y si bien puede existir un conjunto de normas, sobre todo en la segunda parte del proyecto, que merecen una revisión y un análisis formal, viene a fortalecer la respuesta del Estado al combate de las organizaciones que afectan la seguridad, el desarrollo y la vida de todas las personas.

Por eso, Presidente , solicitamos su aprobación.

Gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Ministro .

Discusión en Sala

Vamos a aprovechar de saludar a las invitadas de la Senadora Carmen Gloria Aravena, quienes se encuentran con nosotros en las tribunas: las señoras Anita Cifuentes y Eulalia Cales, de la Región de La Araucanía.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

A continuación, está inscrito para hacer uso de la palabra el Senador José Miguel Insulza.

Puede intervenir, Su Señoría.

El señor INSULZA.-

Esta intervención, por cierto, es...

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Excúseme, Senador, pero la Senadora Von Baer me está pidiendo la palabra para un punto de reglamento.

El señor INSULZA.-

¡Ah! Por favor, no hay problema.

La señora VON BAER.-

Presidente , ¿puede abrir la votación?

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para ello?

Así se acuerda.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Creo que ya he dicho que voy a votar a favor de este proyecto, porque se trata de un instrumento importante que en las condiciones actuales hay que utilizar.

Sin embargo, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin hacer cierto recuerdo acerca de cómo se ha enfrentado el tema de las drogas en los últimos cincuenta años.

En realidad, fue en junio de 1971 cuando el Presidente de los Estados Unidos , señor Richard Nixon , dio una conferencia de prensa en que anunció el comienzo de la guerra a las drogas. Hasta ese momento las drogas se habían consumido de manera bastante normal, y, por cierto, existían problemas de adicción que eran relativamente manejables desde el punto de vista médico.

La verdad es que la guerra a las drogas declarada por Richard Nixon recuerda, Presidente , el mito de Sísifo, el gran engañador que enojó a los dioses con sus engaños y que fue condenado para siempre a empujar una roca hasta lo alto de un cerro para que se cayera de nuevo al momento de llegar arriba y tener que empezar otra vez.

Ese era su castigo perpetuo.

Lo mismo pasa con las drogas. Cuando fui Secretario General de la OEA comprobamos que había años en los

Discusión en Sala

cuales la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se anotaba el éxito de haber confiscado más de la mitad de la droga que se producía en el mundo. Y, sin embargo, la droga seguía fluyendo; se seguía produciendo, y seguía proporcionando grandes cantidades de dinero a quienes la traficaban.

Porque lo cierto es que la cuestión fundamental es preguntarnos por qué son tan caras las drogas, por qué cuestan tanto dinero. El estudio mismo que hicimos en la Organización de los Estados Americanos mostraba el tránsito de la droga desde la hoja de coca (estamos hablando de la cocaína, en este caso) hasta las calles de cualquier gran ciudad de los Estados Unidos, o de Europa también. Nuestro estudio era sobre Estados Unidos.

Comenzaba un campesino boliviano, colombiano, peruano vendiendo un kilo de hojas de coca en 550 a 700 dólares. Ese era el precio más o menos. De ahí pasaba por el molido, el agregado, el empackado, el transporte a puerto, el viaje costoso y difícil hasta su lugar de destino, en que ciertamente ya el precio iba aumentando: el ladrillo de pasta costaba 2 mil dólares o algo más, y así sucesivamente; embarcada costaba 4 mil o 5 mil. Y llegaba hasta las calles de alguna ciudad norteamericana, donde se vendían dos kilos -porque ya había sido tratada la ciudad- en algo más de 100 mil dólares cada uno.

Esa es la ganancia de la droga. ¡Todos ganan con la droga! Nadie pierde con la droga en la cadena del tráfico. Es probablemente uno de los productos que más valor agregado genera para quienes lo producen.

¿Y qué se vende? Lo que se vende fundamentalmente es la ilegalidad.

La droga es absolutamente reemplazable. Y yo felicito siempre cuando se confiscan cargamentos de droga. Alguna vez, cuando era Ministro del Interior, fui a presentar la confiscación; pero no me cabía ninguna duda de que mientras tanto se estaba produciendo la misma cantidad, porque generar la droga y producirla es muy barato. Lo que se vende es el riesgo, el peligro.

La droga es una enfermedad grave: es una enfermedad. Como toda adicción, la adicción a las drogas es una grave enfermedad, ¡y no la tratamos como enfermedad, sino como delito!

Creo que en eso estriba la ciencia de este problema, Presidente . La droga mata: ¡claro que mata! Pero son muchos más los que se matan a tiros por la droga. Siempre, todos los años se puede ver cuántos murieron por esta actividad, y efectivamente falleció gente por consumir droga, sobre todo las más duras, no necesariamente marihuana y otras, pero las más duras sí.

Entre paréntesis, el año pasado se estimaban en más de cien mil las personas muertas en Estados Unidos por el consumo de opioides.

Por lo tanto, la droga mata. Pero matan más los que se pelean por la droga, los que luchan por ella; los que participan en las pandillas que han asolado a nuestras ciudades.

Entonces, la pregunta es quién gana la guerra contra las drogas.

El Senador Moreira hizo una referencia a esto en su intervención, y dijo que no era pesimista. Pero la pregunta es: ¿Cuántos prisioneros hemos tomado? Hemos tomado prisioneros en todo el mundo, una cantidad de gente que trafica droga; hemos matado a una serie de enemigos traficantes; ha muerto una cantidad de policías. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados, Presidente , indican claramente que, por más recursos que se den para la lucha contra la droga, la derrota está siempre ahí.

Aquí nuevamente recuerdo -y alguna vez lo hice en esta misma Sala- una famosa frase del Albert Einstein , quien dijo que demencia es hacer la misma cosa de nuevo esperando resultados distintos.

Me parece que estamos completamente equivocados.

Aquí se ha alabado, por ejemplo, al Senda. Y creo que esta es una gran institución y que el tratamiento de los enfermos de drogadicción en los hospitales debería tener un financiamiento mucho mayor que el que tiene. La lucha contra la droga no ha mostrado tener gran éxito.

¿Este proyecto de ley puede servir? Sí; puede servir. Pero sin contradecir a mi amigo el Senador Moreira, quiero decir que esto también se ha intentado en otras partes y ha tenido resultados relativos, porque la enfermedad de

Discusión en Sala

las drogas no se va a ir de la noche a la mañana. Y probablemente habría que ocupar más el camino de la prevención, el camino del tratamiento más que el camino de las balas, que cada año solo están dejando más muertos en las calles.

Por eso pienso que esta iniciativa de ley vale la pena. Vamos a ver cómo funciona la confiscación de los bienes, golpeando a los narcotraficantes donde vale; pero no nos hagamos grandes ilusiones en el sentido de que vamos a terminar con una enfermedad que no la estamos tratando como tal, sino como delito.

Muchas gracias, Presidente .

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias.

Les recuerdo que está abierta la votación.

Vamos a dejar con la palabra para que fundamente su voto al Senador Alejandro Guillier.

El señor GUILLIER.-

Gracias, Presidente.

Bueno, voy a votar a favor de este proyecto, aun cuando sigue existiendo la limitación que ha caracterizado a todas estas iniciativas, que hablan de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, pero la verdad es que la del crimen organizado no es una batalla necesariamente en las calles: es de inteligencia no solo policial, sino también tributaria.

En nuestra experiencia, hace mucho tiempo no recuerdo un caso significativo que hable de una labor exitosa para detectar procesos de lavado de dineros, mantención de secretos bancarios, elusión o evasión de pago de impuestos, ni mucho menos cómo se oculta el dinero ilícito que surge del narcotráfico y que se mezcla con negocios aparentemente lícitos en amplios sectores económicos de los países.

Por lo tanto, esto sigue estando cojo.

Seguimos combatiendo más bien las redes de distribución, pero no el corazón del negocio del crimen organizado, que es el lavado de dinero a partir del negocio de la droga.

Entonces, este proyecto en realidad no tiene ninguna novedad excepcional ante la magnitud del problema que estamos viviendo en Chile.

Quiero recordar la experiencia comparada. Los países que han logrado real éxito en esta materia son los que apuntan hacia arriba, al corazón del crimen organizado, no solamente a los distribuidores de droga, que muchas veces son fácilmente reemplazables pues existe mano de obra barata y muy disponible.

No digo que las medidas que el proyecto propone no vayan a tener un grado de utilidad, pero -insisto- sigue siendo una lucha por la superficie del problema y no un abordaje a fondo.

Por cierto, debemos tener coraje para combatir el lavado de dinero, porque se choca con grandes intereses que en nuestro país hace mucho tiempo descansan muy tranquilos y nadie parece amenazarlos.

Gracias, Presidente .

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

A usted, Senador Guillier.

Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena para fundamentar su voto.

La señora ARAVENA.-

Discusión en Sala

Gracias, Presidente.

Trataré de ser bien breve.

Primero, quiero decir que voy a aprobar este proyecto.

Sin embargo, cuando uno lee los informes del Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público de los años 2020 y 2021, la verdad es que las cifras no son muy alentadoras.

Yo quiero recordarles a quienes nos están escuchando y también a mis colegas que el tema de las balas locas, los disparos al aire, los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes se han llevado varias vidas, entre ellas, muchas de niños inocentes.

Los narcofunerales ya no son novedad en Chile y, de hecho, nos llama la atención que muchas veces son custodiados por nuestros carabineros y policías para evitar consecuencias todavía más graves. Los fuegos artificiales también son parte de la cultura narco que ha inundado el país.

Yo concuerdo con el análisis que han hecho quienes me han antecedido en el uso de la palabra en términos de que el narcotráfico se genera producto de una drogadicción que avanza a pasos agigantados en Chile. Y quizá las mejores soluciones serían la prevención, el cuidado y la protección de quienes han caído en esta terrible enfermedad que afecta no solo a la persona, sino también a la familia.

Me llama la atención que el informe del Observatorio del Narcotráfico no solamente hable de casi un 30 por ciento de aumento de decomiso de marihuana, sino también -y esto es lo más grave- de sustancias y drogas sintéticas que hoy día se producen en varios laboratorios que se han descubierto en Chile y que quizá cuántos más hay. Como indicó uno de los Senadores que me antecedió, el Senador Insulza, son drogas de bajo costo de producción, y finalmente estamos pagando el riesgo.

Y eso es grave, porque Chile es un país muy largo, muy extenso, con largas fronteras con Argentina, Bolivia y Perú, y por otro lado, con puertos que permiten el tráfico de drogas a nivel marítimo.

Por último, me parece extraordinariamente positivo que los recursos obtenidos de los decomisos vayan orientados a financiar equipamiento de las policías y al Senda, pues siempre lo hemos pedido y al final no pasa lo que debiera pasar: que dicho servicio tenga los recursos, los profesionales y los medios para hacer un gran trabajo de prevención en el consumo de drogas, que hoy día tiene dominado -y tengo que decirlo- a gran parte de la población del país.

Me preocupa muchísimo que comunas como Collipulli -hoy día tuve la última reunión con agrupaciones de seguridad- planteen que casi en cada calle hay una o dos casas dedicadas a la venta de drogas, principalmente a niños y jóvenes.

Es una situación grave que no podemos taparla con un dedo y que genera una enorme cantidad de consecuencias, entre ellas, la delincuencia, que hoy día, lamentablemente, es un flagelo muy difícil de controlar.

Por eso yo apruebo este proyecto.

No es la solución, sin duda, pero significa un tremendo aporte a un problema que debemos abordar de manera integral con las familias, con los establecimientos educacionales y también con el Ministerio de Salud.

Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Gracias a usted, Senadora.

Tiene la palabra, para fundamentar su voto, la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSBERGER.-

Gracias, Presidente.

Discusión en Sala

Yo creo, tal como acá se ha dicho casi en forma unánime, que este proyecto va a aportar a la persecución, como su título lo señala, del narcotráfico y del crimen organizado.

Sin embargo, me parece que tampoco es la solución y falta mucho por coordinar y legislar para avanzar de verdad en esta materia.

Esta iniciativa de ley sirve para perseguir, más que nada, al narcotráfico, que no siempre es sinónimo de crimen organizado. El narcotráfico es crimen organizado, pero también existe crimen organizado que no se dedica al narcotráfico, porque, tal como lo escuchábamos en unas sesiones pasadas y lo expresaba muy bien en ese entonces el Senador Montes cuando veíamos el proyecto sobre control de armas, el contrabando y la existencia de armas ilegales en nuestro país están cada día más abiertos a ello.

Entonces, ahí hay un tema pendiente de proteger, con la misma fuerza que cuidamos las fronteras aéreas en nuestros aeropuertos, las fronteras marítimas y terrestres, que no reciben el mismo resguardo y la fiscalización que se ejerce con los límites aéreos.

Este proyecto, aquí se ha señalado, permite la enajenación temprana y el comiso por equivalencia cuando no hay bienes que incautar; la fiscalización de compras por medio de la UAF (Unidad de Análisis Financiero), que tiene un importante trabajo que hacer respecto al crimen organizado; incorpora un tipo penal relativo al consumo de la droga sin consentimiento; se eliminan los conceptos de calidad y pureza, que muchas veces echaban abajo los procedimientos contra narcotraficantes porque la droga incautada no alcanzaba la pureza que requería la ley; se establecen normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva para las conductas que vulneran la integridad de los menores; se legisla sobre los precursores químicos, que son muy utilizados para aumentar la producción de drogas; se permite también que ciertos bienes incautados tengan como destino a las unidades policiales; el fortalecimiento, por cierto, del Servicio Nacional de la Prevención y Rehabilitación y Consumo de Drogas, que realiza una labor pero tiene todavía muchas tareas importantes como es la de contar con más centros de rehabilitación que sean, de verdad, centros de rehabilitación, pues muchos de los que hoy día existen no producen el efecto que todos esperaríamos; y también contiene algunas normas procesales que facultan al Consejo de Defensa del Estado para seguir adelante con estas causas. En fin.

Sin duda, este proyecto es un aporte, pero también hay que mejorarlo en otros sentidos que muchas veces no requieren ley.

Y Aduanas. Es imperativo fortalecer el Servicio Nacional de Aduanas no solo en las fronteras aéreas, sino también marítimas y terrestres, como decíamos.

También es imprescindible regular el tema de los PMG de Aduanas, que muchas veces son el decomiso de drogas. Entonces, se produce una especie de competencia entre las policías y Aduanas, debido a que esta tiene que cumplir finalmente con los PMG. Las policías muchas veces dejan pasar cargamentos de drogas, porque van detrás de la cabeza, pero cuando estos traspasan una frontera o un puerto, Aduanas los incauta por la necesidad de cumplir con cierto decomiso.

Cosas como esas debieran mejorarse y no requieren una ley.

Pienso también que otro tema muy trascendental para combatir este flagelo es cómo las policías y el Ministerio Público persiguen el narcotráfico y el crimen organizado. Tanto las policías como el organismo persecutor tienen unidades distintas, una que se dedica al narcotráfico y otra al crimen organizado. Sin embargo, funcionan como unidades separadas y no comparten la información que tienen y, por lo tanto, no producen sinergia, en circunstancias de que a lo mejor con la información que una unidad maneja se podría ayudar a la otra y viceversa. Tal vez debiera existir una sola unidad para lograr un mejor combate a ambos delitos.

Por último, Presidente -le pido un minuto y termino-, hay un gran tema social en regiones como la mía donde el ingreso y la existencia de drogas son extremadamente altos. Vimos hace años un reportaje televisivo en que a un niño de Colchane se le preguntaba qué esperaba, qué quería hacer en un futuro y él decía: "burrero". Eso es realmente triste. O sea, ahí tenemos que intervenir como Estado.

O cuando en algunas comunas, como Alto Hospicio, hay jóvenes que se dedican a vender drogas y obtienen bienes de manera muy fácil. Entonces, cómo ayudamos al niño de al lado que se quiere resistir a eso, pero a quien surgir adecuadamente le cuesta una brutalidad.

Discusión en Sala

Esas imágenes de un chiquillo que vende drogas y tiene un auto último modelo, las mejores zapatillas, etcétera, contrastan con la del otro niño al que, por salir adelante humildemente, todo le cuesta...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

Voy a votar a favor.

Esa es una labor del Estado. Debemos tener aquí también una visión social.

Creo que este proyecto es un avance, pero tenemos que seguir trabajando.

El crimen organizado cada día está más presente en Chile. Pareciera que de aquellos países que nosotros veíamos lejanamente con pena, como Colombia o México, estamos cada vez más cerca. Y eso no lo queremos.

Voto a favor.

Gracias.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

A usted, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.-

Gracias, Presidente.

Creo que este es un debate que amerita darnos el tiempo que corresponde. Y uno se pregunta qué cosas pueden tener mayor relevancia que la que estamos tratando.

Este es uno de los temas, sin duda, centrales. Lo fue en este Gobierno, lo será en el próximo mandato. Es un problema mundial.

El Senador Insulza ha hecho bien con la aproximación que ha planteado: cómo distintas campañas en el mundo, cómo declaraciones de guerra a las drogas -por ejemplo, la impulsada por Nixon en el 71-, fracasaron. Y podríamos llenarnos de ejemplos en la época moderna, ni siquiera hay que ir muy atrás, como en el siglo XIX las guerras del opio a los chinos. Nada menos, dos guerras con estrictas prohibiciones del opio, que arriesgaron la situación económica, porque finalmente ahí lo que querían el Reino Unido y Francia eran la seda y la porcelana de los chinos, a cambio de lo cual pagaban con opio.

Y, bueno, hubo que ceder. Finalmente se entregó esa posibilidad y se levantaron esas restricciones.

Entonces, hoy día, en pleno siglo XXI, un candidato presidencial nos ofrece la mano dura, porque no ha leído toda la evidencia, de la cual está plagada nuestra biblioteca, ni tampoco entiende lo que ha sido, por ejemplo, el caso del Gobierno mexicano de Calderón y el baño de sangre que eso significó hace diez años.

Entonces, podríamos llenarnos de ejemplos.

Yo siento que este tema hay que abordarlo en serio.

Por eso pido el tiempo que corresponde a una discusión general, dado que cuando se abrió la votación no se dijo que se nos iba a limitar a cinco minutos. Y el tiempo que corresponde son diez minutos por intervención.

Asimismo, quiero referirme a un tema que planteaba la Senadora Aravena . Ella cita -y muy bien- el informe del Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público. Y creo que todos debíamos verlo. De hecho, aquí algunos Senadores nos plantearon celebrar una sesión especial para abordar y analizar, junto con las autoridades de la persecución criminal, los contenidos de ese documento. Esa sesión no se realizó y, entre otras cosas, los miembros de la Comisión de Seguridad planteamos que esta era la instancia -precisamente la de hoy: la discusión general de este proyecto- para hacer ese debate bien de fondo.

Discusión en Sala

Por eso yo me niego a que me den cinco minutos, porque lo que corresponde son diez.

Entonces, ¿qué nos plantea ese informe? Nos plantea cuáles son las tendencias antes de la pandemia y cuáles son las tendencias después de ella.

Y antes de la pandemia ya veíamos que se registraba una baja en los decomisos de marihuana, a pesar de que estaba llegando, fundamentalmente desde Colombia, la marihuana creppy que, como sabemos, tiene un mayor poder adictivo y presenta una variación con relación al porcentaje de THC que tiene la proveniente de Paraguay.

Entiendo que estos son temas que se pueden abordar aquí, si interesa realmente, y no requieren una sesión secreta, porque esta información -insisto- proviene de un documento que es público.

Entonces, esas tendencias muestran que hoy día Chile está produciendo -también lo decían varios colegas-, con numerosos laboratorios, varios de ellos decomisados, mucha droga de síntesis: el tuci o el falso tuci, el tucibi. Esa droga hoy día está en todos los lugares, incluso sin presencia de fiestas electrónicas porque claramente ha habido menos fiestas -igual han ocurrido en forma clandestina- en pandemia.

¿Y qué más nos dice este informe? Nos dice que han aumentado los homicidios. A veces nosotros, en esta lógica a la que nos pretende llevar el Gobierno -el Ministro del Interior y fundamentalmente el Subsecretario Galli, que conoce muy bien estos temas-, pensamos que en La Araucanía está desatada la violencia. Efectivamente, hay hechos de violencia que todos repudiamos, ante los cuales, más que una mano dura, quisiéramos tener una mano inteligente para enfrentar esos temas, y no con situaciones que todos los días tenemos que lamentar.

Pero en los últimos dos años -también lo refleja el informe del Ministerio Público- los homicidios en Chile han crecido un 20 por ciento, y en la zona sur de Santiago han aumentado un 80 por ciento. ¡80 por ciento! Y gran parte de estos delitos están asociados a las drogas.

El problema es que cuando hablamos de las drogas, cuando los canales de televisión hablan de las drogas, cuando los parlamentarios y los representantes ciudadanos hablamos de las drogas, lo hacemos desde la perspectiva de lo que ocurre en el microtráfico, que no es la dimensión más rentable. Y precisamente por eso puede ser que este proyecto tenga algunas cosas positivas, porque aborda, por ejemplo, como se ha dicho aquí, la enajenación de bienes, el comiso por equivalencia -¿quién sabe?-, pues por primera vez estamos mirando lo que ocurre con los grandes carteles o el mayoreo, más que con el microtráfico.

¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy día hay un hecho de violencia en una población, un homicidio, un ajuste de cuentas entre bandas, esto llega a la pauta informativa y terminamos todos pegados hablando del microtráfico como el gran problema del crimen organizado. Microtráfico no es sinónimo de crimen organizado.

El crimen organizado tiene que ver con los grandes controladores -muchos de ellos carteles extranjeros- que están operando en Chile, y es un fenómeno que se está pareciendo, lamentablemente, cada vez más a la realidad ecuatoriana.

Y lo han dicho también algunos colegas que han intervenido recién: uno de los grandes problemas que tiene Chile -uno no puede cambiar ni a los vecinos, ni el cultivo que ahí se hace- es su geografía. Entonces, dos de los principales productores del mundo, como Perú y Bolivia, son vecinos nuestros, con los cuales compartimos 1.100 kilómetros de frontera.

Y no fuera nada que tuviéramos los cuatro pasos principales -los conoce muy bien el Senador Soria- en las cuatro regiones del norte, sino que además en la zona norte tenemos 164 pasos clandestinos -"pasos de contrabandistas", como les queramos llamar-, pasos no habilitados, no legales, que siguieron operando en tiempo de pandemia a lo largo de todo el país.

Entonces, ahí existe un problema serio, dada la cantidad de droga que está entrando por la ruta del pacífico, fundamentalmente.

Por lo tanto -y también lo decía el colega Insulza-, en la medida que pensemos que este problema es solo de las poblaciones, no estamos atendiendo realmente a las grandes cantidades de recursos que mueve la droga, el interés fundamental del tráfico, que está en los sectores altos de la capital. Ahí se producen las grandes utilidades. Lo que pasa es que ahí nadie "patea el avispero" y, por lo tanto, no se produce la violencia que se toma los

Discusión en Sala

matinales, las pautas informativas, y que es lo que nos tiene en esta discusión.

Entonces, yo simplemente quiero puntualizar que este proyecto es un avance bien modesto.

Esta es la sexta modificación que se le hace a la ley 20.000, que, como todos sabemos, es una de las legislaciones que -y por eso partí con la referencia al Senador Insulza- parten con la lógica del punitivismo criminalizante y son lo más parecido a lo que hubiera hecho Nixon si estuviera en Chile hoy día o Calderón en México. ¡Ningún destino! ¡El completo fracaso! Y de esa ley tenemos que hacernos responsables todos.

Hoy día no es solo lo que hace Estados Unidos con el punitivismo criminalizante. Afortunadamente, hay otras perspectivas como la de los Países Bajos, Uruguay -me quiero referir al ejemplo uruguayo si tengo algunos segundos-, el caso de Berna, Suiza, los cuales entendieron la necesidad de flexibilizar ciertas drogas, porque, de lo contrario, lo que se termina haciendo es entregar el negocio, incluso la salud por un tema sanitario, pues mucha gente requiere cannabis por razones terapéuticas, lo que está absolutamente demostrado. Hoy día no quedan neurólogos en Chile que no reconozcan las propiedades curativas del cannabis. Eso se lo estamos entregando hoy día al narco, con todos los recursos de lo que significa ir y comprar de manera clandestina. Uno puede discutir el tema de las drogas duras, las matanzas en las cárceles y otras cosas que están ocurriendo en Uruguay, en forma muy similar a Ecuador -insisto-, países que no son productores (como Chile), pero que tienen vecinos -socios también, por supuesto- como Colombia, que están muy cerca.

Chile ha pasado de ser un país de tránsito a un país de consumo, de destino, de embarque de gran parte de la droga, y esto lo sabe Aduanas.

Bueno, aquí hay también temas de corrupción que no se han discutido, que son parte de otra conversación, más a fondo. Yo hubiera esperado que el Gobierno hubiese enfrentado muy en serio los problemas de corrupción, porque todos sabemos que hoy día la droga se exporta de Chile a todos los continentes como cualquier otro producto de una economía formal globalizada. Eso está ocurriendo y no hay muchas capacidades para evitarlo.

Creo que este es un proyecto que algo puede ayudar, especialmente en un ámbito.

En cuanto al suministro por consentimiento, no sé cuántos casos habrá y no sé cómo se va a aprobar. Y hay otras materias que van más bien en la lógica del... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senador.

¿Un minuto?

El señor QUINTANA.-

Solo quiero decir que voto a favor.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Gracias, Senador Quintana.

Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Este proyecto tiene como principal objetivo combatir el narcotráfico y el crimen organizado mediante la creación de una nueva figura delictual; el perfeccionamiento de los tipos penales; el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

El Informe del Observatorio del Narcotráfico , emanado del Ministerio Público el año 2020, establece un cambio de escenario en esta clase de delitos, que ocasionan perniciosos efectos en nuestra sociedad, en especial en los más

Discusión en Sala

jóvenes. De esta forma, podemos observar un incremento en las incautaciones de marihuana tipo creepy, de origen colombiano, cuyo consumo se ha visto incrementado en un 700 por ciento en los últimos tres años.

Producto de la pandemia del COVID-19, las rutas del narcotráfico han cambiado. El cierre de las fronteras terrestres ha permitido que la marihuana que llegaba a través del límite con Bolivia caiga en un 900 por ciento de acuerdo al informe de Carabineros de Chile del año 2019. Esto ha traído, como contrapartida, un incremento en la vía marítima de ingreso de la droga, lo cual resulta especialmente preocupante dado que el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que la producción de opio y cocaína a nivel mundial ha tenido un gran incremento, alcanzando un 74 por ciento de más incautaciones y un 50 por ciento más a nivel mundial hasta noviembre del 2019.

Paralelamente, debe ser motivo de especial preocupación que en el informe de 2019 de Naciones Unidas Chile se ubique en el tercer lugar a nivel americano como origen de cocaína que llega a Europa, después de Colombia y Brasil.

No obstante estos datos a nivel mundial, en Chile las incautaciones de cocaína han disminuido, pero, lamentablemente, la producción local de sustancias ilícitas ha ido en aumento. De esta forma, durante el año 2019 Carabineros de Chile y la PDI descubrieron más de quince laboratorios clandestinos vinculados a drogas sintéticas, en especial éxtasis, y tabletas fabricadas con materia prima importadas desde terceros países, que también van en aumento.

Esta realidad implica una fase distinta de narcotráfico en nuestro país, que podemos resumir en un incremento por la vía marítima, especialmente a través de contenedores; una mayor presencia de drogas sintéticas; mayores signos de corrupción en el ámbito municipal relacionados con este fenómeno delictivo, y un alza de centros de distribución asociados al microtráfico.

En el contexto que enfrentamos, la normativa que hoy discutimos resulta fundamental, al igual que un compromiso legislativo de ser proactivos ante este fenómeno, que tanto daño hace a nuestro país, en especial a las regiones del norte.

En este sentido, el proyecto de ley establece sanciones al que suministre a menores de edad, a cualquier título, solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, o al que sin voluntad de la persona le suministre droga, siendo agravante el hecho de que además se utilice violencia o intimidación para suministrarla.

También constituirán agravantes de los delitos de narcotráfico el que se utilice para su comisión a niños o menores de edad.

Además, considera enajenación temprana y comiso por equivalencia; fiscalización de compras por medio de la Unidad de Análisis Financiero; destino de bienes a unidades policiales; fortalecimiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda); normas procesales, y facultades del Consejo de Defensa del Estado.

En fin, al aprobar este proyecto estamos dando una nítida señal pública en el combate contra el narcotráfico y, obviamente, estamos fortaleciendo la institucionalidad, aunque también considero importante analizar cómo vamos a proteger nuestros puertos, en especial si el incremento comentado se está generando por vía marítima, de tal forma de generar que nuestras exportaciones estén libres de llevar droga a otros destinos, o que, finalmente, los puertos de Chile, los puertos del norte, puedan ser catalogados como centros de distribución y exportación de sustancias ilícitas a otros países del mundo. Creo que ahí tenemos una tarea, aunque no me cabe la menor duda de que iremos generando compromisos para liberar de este flagelo a nuestros terminales marítimos.

Voto a favor.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senador Durana.

Vamos a dejar con la palabra, para fundamentar su voto, al Senador Felipe Kast.

Discusión en Sala

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Este es, probablemente, uno de los temas donde el Estado, no solamente en Chile sino en muchas partes, se ha visto completamente sobrepasado. Es quizás uno de aquellos en que tanto la Izquierda como la Derecha podemos estar de acuerdo en que necesitamos un Estado más fuerte, más sofisticado. El drama es que esta situación es como los incendios: mientras más tarde se llega, más difícil resulta enfrentar el crimen organizado, porque va reinvertiendo los recursos y las organizaciones criminales se van haciendo cada vez más fuertes.

Es verdad que Chile tenía antes altos índices de víctimas, pero el nivel de violencia era relativamente bajo comparado con el resto de Latinoamérica. Hoy día esa realidad ha cambiado, y el tráfico marítimo de drogas ha aumentado, al igual que el número de homicidios de bandas vinculadas al negocio del narcotráfico. De hecho, el informe anual del Ministerio Público sobre narcotráfico da cuenta de aquello. E incluso han surgido laboratorios de producción de drogas a nivel nacional y, más preocupante aún, se ha detectado ya la presencia de varias organizaciones criminales internacionales, como el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel del Golfo.

Por la misma razón, hemos pedido una sesión especial para tratar el tema del narcotráfico en nuestro país, pues ya se ha ido extendiendo y, por desgracia, atenta directamente contra la posibilidad del Estado, no solo de garantizar la seguridad de nuestros niños y sus familias, sino también de vivir en paz en sus barrios.

Lo cierto es que este proyecto de ley avanza en la dirección correcta porque sigue una máxima que nos ha ido enseñando la literatura internacional, que es seguir la ruta del dinero -insisto: ¡seguir la ruta del dinero!-, permitiendo medidas tan concretas como la enajenación temprana de los bienes incautados. Ya no será necesario que el proceso penal termine para actuar en esa dirección. Además, se agrega la fiscalización, por parte de la Unidad de Análisis Financiero, de la compra de vehículos de alta gama y de las empresas dedicadas al envío de remesas al extranjero, ambos espacios donde es posible advertir la ruta del dinero.

Claramente, esta es una iniciativa que debe valorarse, porque no se enfoca necesariamente en el aumento de la respuesta penal, sino en mejorar la persecución y atacar el patrimonio de quienes, con el poder del dinero, pretenden crear redes de impunidad y protección.

En resumen, este es un proyecto que va en el sentido correcto, y por eso los invito a tramitarlo con celeridad, por cuanto este delito muta y cambia con gran rapidez. Estos criminales innovan a una velocidad realmente asombrosa, mientras que las instituciones que los persiguen se perfeccionan, muchas veces, con una rapidez bastante menor.

En fin, avancemos con urgencia para ganarle a la narcocultura, que hoy tiene tomados nuestros barrios y que, desgraciadamente, no solo se ve en las grandes ciudades, sino también en localidades pequeñas como Carahue, Collipulli e incluso Cholchol.

De modo que espero que podamos aprobarlo y así las regiones puedan librarse, finalmente, de este flagelo que ataca a nuestros niños.

Voto a favor, Presidente .

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senador.

Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, junto con saludar al Ministro del Interior, quisiera valorar este proyecto, porque es fundamental avanzar en la que considero la peor pandemia que afecta a nuestro país. Sin duda, la cantidad de muertos y de

Discusión en Sala

personas enfermas por drogadicción supera ampliamente las cifras causadas por el COVID. Y en esto debemos tener una conciencia absolutamente clara.

Como bien se ha dicho, hoy día los niños y los jóvenes están al libre albedrío de los narcotraficantes. Yo me pregunto qué protección, qué educación estamos dando realmente en los colegios, en las universidades, en los centros de estudios. Los primeros responsables somos nosotros, como sociedad, como Estado. No hemos estado a la altura de lo que el ex Senador Cantero nos advirtió hace muchos años, que ustedes podrán recordar. Dijo que Chile no iba a ser un pasadizo, sino que el narcotráfico iba a empezar a tomarse nuestro país. Lo advirtió hace más de veinte años, y no se le hizo caso. Así que quiero valorar la visión que tuvo en este tema.

Por otro lado, ¿qué información tienen nuestros jóvenes? Yo me pregunto, y se lo planteo al Ministro del Interior, ¿cuántos recursos estamos entregando en el Presupuesto para difundir en el país los problemas de la droga, lo que significa caer en una adicción? Porque la adicción, bien lo sabe usted, Presidente, es permanente. La rehabilitación de una persona no es algo fácil; es un ejercicio permanente, de por vida, para resistir la tentación. Y nosotros no hemos aumentado ni avanzado fuertemente en programas de rehabilitación, como lo han planteado muchas señoras y señores Senadores.

¿Qué está ocurriendo hoy día? Asaltos. ¿Cuántos de ellos tienen por objeto quitar bienes para venderlos y conseguir recursos para consumir drogas? Sería importante conocer esa cifra.

Como bien decía el Senador Insulza, los estudios de la OEA indican que el 2019 Chile se destacó en América del Sur por la tasa de consumo de marihuana, ocupando el primer lugar, con un 30 por ciento, seguido por Uruguay, con un 15 por ciento. Son cifras reales, pero de hace dos años. Ya estamos en el 2021.

¿Qué pasa con el microtráfico? Son los microtraficantes los que se van detenidos. ¿Y los repartidores y los mayoristas? Siguen donde mismo.

Es decir, estamos en una situación compleja, y los pobladores ya no se atreven a denunciar. Como bien expresó el Ministro, existe la posibilidad de entregar información en forma anónima, pero hay temor a hacerlo. Muchas veces policías y carabineros no han podido realizar su labor porque no pueden ingresar a las poblaciones. Y los vecinos tienen temor al revanchismo de parte de las bandas, situación que cada día aumenta.

Se dice que el comiso ha aumentado, y es efectivo. El problema es que no sabemos cuánto más ha ingresado.

Por otro lado, Chile, y es importante señalarlo - Presidente, ojalá pudiera tener un poquito más de tiempo, dado que ya se abrió la votación-, es el país de América con mayor consumo de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta. Uno de cada tres estudiantes de entre octavo básico y cuarto medio ha consumido estos productos. Esta es la batalla más importante que Chile tiene que dar de cara al futuro.

Quisiera que nos preocupáramos, fundamentalmente, de la prevención y de la rehabilitación permanente. Ustedes saben bien -veo al Senador Girardi, que es médico y conoce muy bien este problema, porque nos ha expresado muchas veces su preocupación- que la adicción requiere una real rehabilitación. Necesitamos más recursos y personal especializado para ir en apoyo de quienes quieren salir de la droga. Las personas que quieren salir de la droga lo hacen cuando ya están al final del túnel, cuando ya no ven ninguna luz, cuando han llegado a la última etapa y toman... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Redondee, Senador, por favor.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Gracias, Presidente.

O entran en un proceso de rehabilitación, que muchas veces no existe, o llegan al asalto y después, inclusive, al suicidio.

Esa es la realidad de muchas personas que han padecido una adicción.

Discusión en Sala

Por lo tanto, creo que esta es la batalla más importante que tiene que dar Chile de aquí para adelante. Ojalá que el próximo Gobierno tome esto como la política pública más relevante, con el fin de empezar a combatir como corresponde el narcotráfico y apoyar a quienes han caído en la más dramática enfermedad que es la drogadicción.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senador García-Huidobro.

Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador Pugh.

El señor PUGH.-

Muchas gracias.

Señor Presidente, también voy a solicitar que se me conceda el tiempo de una intervención y no el del fundamento de voto.

Lo primero que quiero señalar es que, sin lugar a dudas, la droga es un flagelo que afecta a toda la humanidad. No hay país que pueda quedar libre de ella: o son productores o son territorios de tránsito o son consumidores. Y mientras más lejos están del lugar de producción, más cara es; un kilo de droga no cuesta lo mismo en el sitio de producción que en un área de tránsito o en el punto de destino, más aún si en algún país existen políticas extremas que castigan con penas gravísimas a quienes consumen o trafican y que no tienen ninguna posibilidad de parecerse siquiera a las que se aplican en otros Estados.

Tenemos una asimetría mundial, y por eso es necesario actuar en forma internacional. En tal sentido, quiero destacar el trabajo de la Unión Europea con el grupo PACCTO, programa especializado, precisamente, en evitar el crimen transnacional. Porque de lo que estamos hablando aquí es de eso: de una actividad transnacional que cruza las fronteras y se nutre de diferentes elementos.

Los Senadores y las Senadoras que me antecedieron en el uso de la palabra manifestaron las distintas características de este crimen, que es organizado y transnacional, por los elementos que señalé.

En Colombia, producir cocaína presenta ciertas condiciones. Producir la misma cocaína en los valles de Enea, en el Perú, resulta mucho más eficiente: se pueden obtener dos cosechas al año. Por eso ciertos lugares han sido tomados por bandas criminales que usan a soldados, a niños incluso, para proteger su negocio. Ni hablar de Bolivia, donde es una cultura, y no se puede juntar una cultura ancestral con un delito. No puede haber autoridades comprometidas con el combate al narcotráfico y que además sean traficantes. Hemos visto casos reales. Es por eso que los organismos se han instalado y preocupado de avanzar. Chile no se quedó atrás.

Pero, señor Presidente , se necesita más que una reforma a algunos cuerpos legales; se requiere un nuevo ecosistema, y eso parte de un proyecto de ley que se está viendo aquí, en este Senado, que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública -por su intermedio, saludo al Ministro del Interior y Seguridad Pública-, y espero que podamos avanzar muy rápido. Porque se requiere de un trabajo interagencial e interoperable para poder enfrentar el problema. No es una nueva policía la que se necesita, sino que todo el Estado sea capaz de funcionar mejor.

De ahí que sea tan importante que una ley que tuvo su origen a fines del año 2004 -la N° 19.974, Ley de Inteligencia- sea actualizada. Si no se actualiza, nada de lo que estamos diciendo aquí va a poder ocurrir, porque no se podrá perseguir con información el lavado de activos, que es donde se basa esto, ni integrar la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, ni incorporar a Aduanas con información valiosa, ni incluso a Gendarmería.

Curiosamente, después de esa ley, promulgada el año 2004, pocos meses después, en febrero del 2005, vino la ley N° 20.000 -llegamos a la ley 20.000-, que es precisamente la que estamos modificando ahora y que permite actuar de forma eficaz contra este flagelo mundial.

Yo valoro las iniciativas que han surgido, como también que se haya puesto en la misma ley, al mismo nivel, lo que

Discusión en Sala

significa hacerse cargo de la rehabilitación. Esta es una enfermedad, y de carácter grave, de la cual no se puede salir rápidamente; cuesta mucho. Aquellas familias a las que les ha tocado vivirla con alguno de sus integrantes lo saben mejor que nadie.

Por eso es tan importante actualizar nuestro cuerpo normativo. Pero hay que actuar de forma coordinada a nivel mundial, porque es imposible enfrentar esto como país, solo. Chile no es únicamente país de tránsito; por sus altos ingresos, lo es igualmente de consumo. Aquí también el consumo es parte del problema; pero lo más importante: tenemos una responsabilidad, que es cuidar nuestro comercio exterior. Porque si se ocupan nuestros puertos o aeropuertos, que son seguros y están certificados, para ser parte del tráfico de la droga, nuestro comercio exterior también será afectado.

Todas esas dimensiones, señor Presidente, son las que he puesto en evidencia para demostrar que aquí tenemos un problema grave a nivel global. La única manera de enfrentarlo es coordinarnos, y para eso iniciativas como, por ejemplo, perseguir el delito transnacional son fundamentales. Pero se requiere de información oportuna, y eso es inteligencia. Si no somos capaces de avanzar con una nueva ley de inteligencia, no vamos a poder actuar sobre este flagelo.

Me alegro de que estemos hoy día votando a favor.

Señor Presidente, finalmente, para resumir, quiero señalar que este Senado tiene una tremenda responsabilidad en los procesos que estamos llevando adelante. Se va a renovar la mitad de sus integrantes y vamos a crecer a cincuenta; le daremos continuidad a muchos procesos, y uno de los procesos más importantes tiene que ver, precisamente, con estas políticas de Estado. Valoro, entonces, que tengamos un Senado que sea capaz de mirar esto en el largo plazo y que todos juntos, las bancadas de Gobierno y de Oposición, podamos tener una opinión común en este tema.

Voto a favor, señor Presidente.

He dicho.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias al Senador Pugh.

Se le agradece también por el buen uso del tiempo.

Senador Alvarado, tiene la palabra para fundamentar su voto.

El señor ALVARADO.-

Muchas gracias, Presidente.

Primero, deseo valorar que hoy día estemos votando en general esta iniciativa, que apunta a combatir de mejor manera el flagelo del narcotráfico, que tanto daño nos hace como sociedad.

En ese sentido, quisiera valorar también que este proyecto aborde tres aspectos fundamentales: primero, el que dice relación con el combate al narcotráfico y el crimen organizado; segundo, el hecho de que cree nuevas figuras delictuales y perfeccione algunos tipos penales, y finalmente, que establezca normas, un articulado para fortalecer las instituciones de investigación y control, como también para la rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

Es importante atacar el narcotráfico en la fuente de generación de ingresos. Esa es la única forma de ir debilitando su posibilidad de operar o su marco de acción.

Hemos visto cómo hoy día en muchas ciudades la inseguridad, los actos delictuales, la gran mayoría de esas situaciones complejas que viven las familias tienen su origen en el consumo de drogas. Tenemos regiones en nuestro país donde ya la violencia es suma, está en su grado máximo, y la generan grupos armados que defienden su territorio y quieren la impunidad en el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes.

Discusión en Sala

Por lo tanto, yo creo que combatir el problema en el corazón, que son las fuentes de ingreso y de recaudación, es una muy buena medida.

En segundo término, quiero destacar la posibilidad de que se amplíe también el ámbito de fiscalización de instituciones o de empresas que tengan que informar operaciones de carácter sospechoso. Aquí se están incorporando, por cierto, las remesas de divisas, las empresas de leasing, los arriendos de automóviles, las automotoras, las compraventas, porque todos sabemos que muchas veces esas son las vías para blanquear los ingresos que se obtienen de mala manera.

Además, deseo resaltar un punto final que dice relación con fortalecer los servicios vinculados con la rehabilitación y la prevención del consumo de drogas, porque se están otorgando mayores facultades, a fin de que los recursos que se recauden producto de la venta de los bienes muebles e inmuebles que se incauten puedan destinarse precisamente a programas de carácter social que apunten a esa prevención y rehabilitación. Una vez que las personas caen en el consumo de drogas, como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo especial para ayudar a quienes quieren salir de ese mundo. Y, en ese sentido, me parece de vital importancia que los recursos que se obtengan con la venta de los bienes muebles e inmuebles decomisados puedan ser destinados a esos programas sociales de prevención y rehabilitación.

Por lo tanto, señor Presidente , manifiesto mi voto favorable a esta iniciativa.

He dicho.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senador Alvarado.

Cerraremos la lista de fundamentación de voto con las Senadoras Allende y Carvajal.

Tiene la palabra la Senadora Allende.

La señora ALLENDE.-

Gracias, Presidente.

Creo que este proyecto algo avanza, aunque comparto lo que señaló el Presidente de la Comisión de Seguridad . La verdad es que no podemos celebrarlo, a pesar de que hace tanta falta en nuestro país, como un gran proyecto que nos permita efectivamente avanzar en forma decidida contra este flagelo que nos azota desde hace bastante tiempo y que nos ha afectado como país hace ya muchos años.

Es cierto que no va en la persecución del narcotráfico; se enfoca más bien en los efectos del mismo, es decir, el patrimonio que trae consigo y la lucha contra el crimen organizado. Pero nosotros hemos visto hace tiempo que el solo aumento de las penas no es suficiente, no es lo efectivo que quisiéramos, y tenemos bastante experiencia al respecto.

Se ha mencionado -no puedo dejar de decirlo- que el panorama no es el mejor, porque el Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional estableció que los imputados por drogas en los últimos diez años superan las 220 mil personas. Pero estas cifras son más preocupantes porque hemos visto que ha existido un aumento en este tipo de delitos: el 2017 hubo 25 mil ilícitos asociados a drogas y el año pasado se llegó a 29 mil.

Pero también es preocupante lo que se observa -incluso los medios suelen mostrarlo con bastante detalle- con respecto al poder de fuego que exhiben estas bandas organizadas, lo que claramente afecta la tranquilidad de los barrios y las familias en el país, ya que el 51 por ciento de las armas analizadas en el laboratorio provienen de delitos de narcotráfico. Y creo que ese también es otro de los grandes desafíos que tenemos.

En Valparaíso hemos sufrido esto: a fines de octubre ocurrió el crimen de una niña de nueve años, la cual tuvo que ser internada en el Hospital Van Buren al recibir un disparo en su espalda; esto, en medio de un tiroteo de bandas rivales en un sector de La Copa en Playa Ancha. Este hecho ocurrió en momentos en que la madre junto a sus dos hijas venían llegando en un vehículo a su vivienda, cuando ella tomó a una de las niñas para bajarla del auto.

Discusión en Sala

Posteriormente, hace un mes, producto de un intercambio de balas en el mismo sector, debieron cerrar los establecimientos educacionales por la inseguridad en el lugar y para brindar una mayor protección a las y los estudiantes, motivo por el cual permanece cerrado incluso hasta hoy el jardín infantil Pequeños Pasos.

Es decir, esto se enmarca en una serie de situaciones que involucran el uso de armas de fuego vinculado al narco en la Región de Valparaíso, donde han resultado personas fallecidas y heridas por impactos de bala. El último caso lo conocimos hace dos días en la comuna de Olmué.

Creo que no es suficiente hacer lo que declaró el Delegado Presidencial, quien decía: "Hay que aprobar los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso". Sabemos que el tema no se soluciona solo con las leyes, sino que necesitamos mayor inteligencia y efectividad de las policías, y, por supuesto, instancias de diálogo con la comunidad.

Quiero señalar que en este discurso respecto del narco muchas veces hemos olvidado a los consumidores, a quienes hay que tratarlos como tales y no como delincuentes, como muchas veces hace la legislación. Pero este es un error que no se soluciona simplemente entregándole recursos al Senda.

Con relación a este proyecto, que tiene un objeto más bien limitado, aunque combate al narco y al crimen organizado, quiero decir que es parcial en sus efectos. Por lo tanto, necesitamos avanzar.

En cuanto a las reformas penales, se elimina el concepto de "calidad y pureza". Me parece bien distinguir entre la tenencia de drogas que es utilizada para el tráfico y la que se usa para el consumo, lo cual es un aporte para la doctrina y la jurisprudencia. Sin embargo, necesitamos ponderar qué significa, si vamos a castigar como traficantes a los consumidores.

Y respecto a los menores de edad, se aclara como agravante la utilización de niños, niñas o adolescentes, junto con incorporar una figura penal de suministro sin consentimiento, lo cual creo que va en la línea indicada.

En resumen, Presidente, en cuanto al cultivo de cannabis, en la Cámara se incorporó una indicación para que se autorice en el caso de receta.

Cabe señalar -lo dijo el experto de Chile 21 Eduardo Vergara - que el autocultivo ha sido una de las acciones más exitosas para reducir las externalidades negativas, quitarle el poder al narco -quien tiene el monopolio de la venta- y darle seguridad al consumidor. Sin embargo, por ciertas miradas más de carácter valórico, no se ha querido entrar en este tema a fondo.

Son evidentes las cifras. Podemos decir hoy día que no estamos ganando esta batalla en el combate contra el narco. Por lo tanto, espero que las nuevas autoridades puedan hacerse cargo de este tema con más eficiencia. Porque realmente es un flagelo que azota a nuestra población y la seguridad legítima que requieren los ciudadanos y las ciudadanas para caminar tranquilamente por sus calles, por sus barrios.

Votaré a favor, sabiendo que es una propuesta limitada y parcial. Pero tenemos que avanzar para darles más tranquilidad a las familias chilenas. Espero que la Comisión pueda mejorar el proyecto y que trabajemos seriamente en la inteligencia de las policías, como una forma más coordinada de combatir este flagelo.

He dicho.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senadora Allende.

Dejamos con la palabra a la Senadora Loreto Carvajal.

La señora CARVAJAL.-

Muchas gracias, Presidente.

La verdad es que este proyecto es bastante inconsistente e insuficiente como para votarlo a favor; su título genera una expectativa que, para ser franca, carece de mucha sustancia.

Discusión en Sala

Lo digo porque se pretenden muchas cosas con frases bien declarativas, como si aquí el Gobierno fuera a combatir efectivamente el narcotráfico y el crimen organizado. Pero quienes estamos en los territorios y conocemos la realidad de lo que ocurre en todas las comunas de este país, sabemos que no hay una política seria, una matriz que haya generado este Gobierno para finalmente acceder a aquello que se pretende con este título.

Hoy día la persecución del narcotráfico y del crimen organizado ha sido absolutamente un fracaso, porque vemos cómo en cada población, en muchos lugares, no hay forma ni fórmula, aun con denuncias claras, aun con la acción de las policías, para combatir aquello. Es decir, hay un desborde, no solo respecto a cómo se combate; también hay una insuficiencia respecto a querer o pretender que con este proyecto va a haber una persecución efectiva.

Lamento que el Ministro salga de la Sala, porque a mí me gustaría preguntarle si en los cuatro años de este Gobierno efectivamente ha habido o va a haber una política clara, si hay cifras que nos permitan augurar o tener la esperanza de que existen acciones concretas, claras, con una idea matriz que permita avanzar hacia este objetivo.

Desgraciadamente, uno como ciudadano de la calle, pero también por ser autoridad, recoge diariamente las denuncias y el clamor de muchos vecinos y vecinas, sobre todo en lugares poblados, donde no se escapa ninguno, donde se ven a diario fuegos artificiales anunciando la llegada de la droga, donde existe armamento, que produce obviamente una sensación de inseguridad que traspasa cualquier cosa que conocemos y que esperábamos ocurriera, a propósito de las acciones concretas y claras.

Para irnos derechamente al proyecto, porque tengo poco tiempo, quiero decir que lo que se pretende justamente es perfeccionar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos, fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Pero, lamentablemente, ninguna de estas propuestas contenidas en este proyecto -dicho sea de paso, es la conjunción de muchas iniciativas parlamentarias, agregadas a un mensaje del Ejecutivo- da cuenta de la existencia de ideas concordantes o reflejo efectivamente de una política de seguridad de este Gobierno, que no se ha discutido, pero que tampoco se ha planteado.

Por tanto, hay suficiente base para entender hoy día que con esto lo que se vislumbra es solo un anuncio, pero -insisto- con poca consistencia, ya que no hay una idea matriz; hay solamente un misceláneo de propósitos, con frases bien declarativas: "perfeccionar", "regular", "fortalecer", pero con escasa sustancia.

Primero, porque se señala en el artículo 1 que se modifica la Ley de Drogas, la ley N° 20.000, y se discute, tanto el criterio de calidad y pureza con relación al microtráfico y consumo personal, como la destinación temprana, la enajenación anticipada de los bienes incautados, pero también se crea un nuevo tipo penal, como señalaban los colegas anteriormente: el suministro sin consentimiento.

Hoy día efectivamente no está señalado como una sanción punitiva; hoy día se genera a través de este proyecto, pero, además, se establece una condición en el Código Penal, que es que efectivamente, si hay un suministro de sustancias que provoca lesiones, será penalizado. Pero en este caso solo se avisa y se anuncia, a propósito del proyecto, que se generará la sanción una vez que se haya suministrado sin consentimiento, sin agregar la condición que establece el Código Penal, esto es, que provoque lesiones. En otras palabras, adolece efectivamente de un vicio que podría ser de inconstitucionalidad, porque, dado que el Código Penal establece esta condición, no lo hace este proyecto. Por tanto, creo que ahí hay una debilidad muy grande.

Tampoco en otros artículos se menciona, por ejemplo, el informe financiero respecto a cuánto costaría, por ejemplo, que Carabineros se haga cargo de la destinación temprana de los bienes incautados, de la enajenación o la posibilidad de realizar análisis químicos.

Dicho sea de paso, entiendo que Carabineros estuvo en la Comisión, en donde expresó que era imposible hacerse cargo, dado que no hay condición económica que resista. Sabemos lo que hoy día ocurre con Carabineros. No solo hay una dotación superbaja; además, hay una proyección de que se haga salida de funcionarios luego de dos años. Entonces, hay ahí una condición económica de la que, por cierto, este proyecto tampoco se hace cargo.

Sin ir más lejos, se ha anunciado que va a haber una reestructuración de las policías, pero hasta el día de hoy, a tres meses o menos de que cambie el Gobierno, tampoco se ha dicho con claridad cuál es la idea que va a contener eventualmente la nueva estructura que va a tener Carabineros.

Es decir, como ya he señalado, hay muchas condiciones que hoy día evidencian que este proyecto no soluciona el

Discusión en Sala

tema; que tampoco va en el camino correcto, cuando hay un misceláneo de acciones que se pretenden, pero que no tienen la suficiente consistencia.

Presidente , como dice la canción, "La idea era buena, pero se funó". Yo espero que esta idea, que es buena, no se fune, como dice Fito Páez ; que efectivamente podamos avanzar. Y hoy día, pese a las críticas, espero que eso ocurra, por lo que anuncio igualmente mi voto a favor, Presidente .

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senadora Carvajal.

Senador Montes, tiene la palabra.

El señor MONTES.-

Gracias, Presidente.

La verdad es que yo creo que estamos ante un problema civilizatorio. Tiene que ver con esta etapa de la humanidad en que distintas cosas, entre otras, la droga, el consumo, el tráfico, van marcando la manera de ser sociedad y de convivir. Y considero que eso es lo más importante. No me convence tratarlo como un problema político-coyuntural según el cual están aquí los buenos y allá los malos.

Si uno mira lo que está ocurriendo en el mundo, ningún país puede decir que lo ha hecho muy espectacularmente, que hay balas de plata para enfrentar los temas. Aquí hay una situación que no sabemos bien cómo enfrentar. Eso nos obliga a estar repensándola y viéndola.

A mí me tocó conocer el informe que emitió la OEA cuando el Senador Insulza era su Secretario General , que le sugiero, a quien tenga interés, leerlo y estudiarlo. Porque partía de una afirmación: aquí hay un fracaso de una cierta manera de analizar y enfrentar el narcotráfico, la droga, etcétera, porque, en vez de avanzar, retrocedemos y pedaleamos mucho en banda. Eso es lo que se constata en ese documento. A partir de ello empiezan a pensarse distintos diseños que buscan enfrentar esta realidad, desde la posibilidad de legalizar y los riesgos que eso tenía; de elevar las penas, de tal forma que sea mucho más castigado intervenir en la actividad y las limitaciones que eso tiene como respuesta de la sociedad, en este caso, de América Latina y América en general.

Y la verdad es que uno, conociendo dicho informe, llega a la conclusión de que tenemos que ser bien humildes y asumir que este es un tema que hay que tratar, darle más vueltas, buscar y probar distintas estrategias. Me parece que no es ni mucho menos algo de lo que se puede sacar beneficios en el corto plazo. Hay un fracaso en la guerra contra la droga, en que algunas autoridades nos pusieron en algún momento.

Creo que este proyecto es un conjunto de normas para responder a algunos problemas, con las penas, con los bienes incautados, con las autoridades, con la relación entre droga y política, en fin, hay un conjunto de elementos que uno no podría decir que son negativos en ningún sentido. La pregunta que surge es cuál es realmente el impacto que tiene y de qué manera va a ayudar a enfrentar esta situación.

Yo no considero, como aquí se ha dicho, que sea una alternativa más global al problema que estamos enfrentados, pero permite tratar algunos temas.

Además, estamos en el momento de las drogas químicas. Porque no nos olvidemos de que la droga tiene una evolución muy rápida. Hoy día el narcotráfico está metido en otras realidades. Las drogas químicas son otro mundo.

Yo quisiera, desde el punto de vista de buscar alternativas, poner el énfasis en dos cuestiones.

Una es la que mencionaba el Senador García-Huidobro respecto a la educación, en el más amplio sentido.

La idea es que en nuestro país haya un proyecto de ser persona, de ser parte de la sociedad, que tenga sus valores, sus sentidos, que no implique solo poseer más bienes, que no consista solo en acumular y pasar por encima del otro, sino que en ser constructor de una sociedad, de un proyecto para formar parte de la sociedad.

Discusión en Sala

Cuando hablo de educación, no estoy refiriéndome solo a la escuela: también estoy incluyendo a los medios de comunicación, a las familias, a los centros principales de la educación de un ser humano.

Hoy estamos sin un proyecto sólido. Hay familias que lo poseen, pero la sociedad como tal tiene bastantes limitaciones.

Me parece que esto es clave, porque cuando no hay otro proyecto que pasarlo bien y tener plata, cuando no hay un proyecto con mayor densidad y contenido, la verdad es que al final se busca aquello que da mayor gratificación. Me van a perdonar, pero esto se da en todos los estratos sociales, en todos los sectores sociales, de distinta manera.

El otro componente que tenemos que considerar mucho es el tema del tejido social, de la organización social, de lo que genera el hecho de que la comunidad junta trate de enfrentar los temas. Para salvar y apoyar a los jóvenes, a los niños se requiere que el tejido social se valore de otra manera; que se considere que tiene un valor en sí mismo el hecho de que en Chile exista esta cultura de que frente a cualquier problema la gente se organiza; que es un tremendo valor que tengamos juntas de vecinos y organizaciones para muchos temas a lo largo de todo el territorio.

Y cuando se cae en una visión más pragmática, economicista, no se entiende que eso es propio de la historia de Chile, que debemos ser capaces de rescatar, valorar y potenciar respecto del problema de los niños, jóvenes y todo el tema de la droga.

Lamento que aquí no hayamos logrado entrar a conversar sobre una...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

¿Me da un minuto?

El señor MOREIRA .-

¡Cinco...!

El señor MONTES.-

Lamento que no hayamos tenido posibilidad hasta ahora de iniciar un diálogo sobre la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, por ejemplo, que lleva a valorarlas y a potenciarlas.

Lamento que haya mucha gente, sobre todo en este nivel del país, que considere que eso es algo de menos valor. ¡Pero es fundamental tener organización para vivir juntos! ¡Y Chile tiene una historia, un capital, un inmenso potencial! Ojalá logremos potenciar eso, desarrollar todas esas capacidades que ahí existen. La organización, el tejido social, la capacidad de actuar juntos, de darles nuevo espacio a los niños y a los jóvenes es quizás de las cuestiones que pueden ayudar mucho. No basta con esto. Creo que, sin duda, como dice la socialdemocracia, hay que atacar simultáneamente, por un lado y muy fuerte, el delito y sus distintas formas, pero, por otra parte, enfrentar las causas. Y estas no se nos pueden olvidar.

Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a votar a favor.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Senador Montes.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Discusión en Sala

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor y 2 pareos).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se encuentran inscritos los pareos del Senador señor Bianchi con la Senadora señora Van Rysselberghe y del Senador señor Araya con el Senador señor Coloma.

El señor PIZARRO (Vicepresidente).-

El proyecto sigue con "discusión inmediata", por lo cual tenemos como plazo de indicaciones hasta el 6 de enero, en la Secretaría.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Boletín de Indicaciones

2.4. Boletín de Indicaciones

Fecha 10 de enero, 2022. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

BOLETINES Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, REFUNDIDOS

INDICACIONES 10.01.22

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 1**Número 1**

1.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

2.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para sustituirlo por el siguiente:

“1. Reemplázase el inciso final del artículo 4°, por los siguientes dos incisos:

“Para los efectos de lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo, se entenderá por pequeñas cantidades de sustancias, drogas o estupefacientes aquellas cuyas cualidades objetivas tales como su pureza o calidad, la forma de ocultamiento, la concurrencia de materiales o elementos de elaboración o distribución, la proyección de dosis posibles de obtener, o la forma de distribución, permitan racionalmente determinar que se trata de cantidades que no están destinadas al tráfico por parte de un número generalizado e indeterminado de personas, y que se encuentran destinadas a un número determinado y limitado de traficantes o consumidores.

Para los efectos de lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo, se entenderá por uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo aquel que, conforme a cualidades objetivas tales como la pureza o calidad de la droga, la ausencia de materiales o elementos de elaboración o distribución, la proyección de dosis posibles de obtener, o la forma de distribución, permita racionalmente determinar que la persona no destinará las sustancias, drogas o estupefacientes al consumo o tráfico por parte de otras personas.”.

Número 2**Inciso primero propuesto**

3.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para sustituir la frase “presidio menor en su grado máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales”, por la siguiente: “presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.

oooo

Modificación nueva

4.- Del Honorable Senador señor Castro, para incorporar la siguiente modificación, nueva, en el artículo 5°:

“.... Incorpórase, en el artículo 5°, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, si quien suministre los productos mencionados en el inciso anterior a menores de edad es representante legal, socio, miembro o trabajador dependiente de uno de los establecimientos que se indican, se procederá a la clausura inmediata y definitiva del establecimiento, así como a la cancelación perpetua de los permisos de almacenamiento y distribución de sustancias peligrosas, según lo preceptuado en el decreto N° 157, de 2005, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico y en el artículo 42 del decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento de condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.”.

Boletín de Indicaciones

o o o o o

Número 3

Artículo 5 bis propuesto

Inciso primero

5.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para reemplazar la frase “en su grado medio a máximo y una multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”, por la siguiente: “en su grado mínimo”.

6.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para sustituir la frase “multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”, por la siguiente: “multa de veinte a cuarenta unidades tributarias mensuales”.

Inciso segundo

7.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana en “presidio mayor en sus grados mínimo a medio”, por “presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”.

Número 4

8.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

Inciso segundo propuesto

9.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimirlo.

10.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para sustituirlo por el siguiente:

“Se entenderá que existe la debida autorización de la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis cuando ésta sea destinada para la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis que tengan como objetivo la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. La receta deberá contener la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.”.

11.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para agregar, luego de la expresión “del género cannabis”, la segunda vez que aparece, la siguiente frase: “y con una multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales”.

o o o o o

Número nuevo

12.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para consultar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:

“..... Incorporárase el siguiente artículo 8° bis, nuevo:

“Artículo 8° bis.- Para efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3P, 4., 8, y 50, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así como el que tenga, posea o porte cannabis, en un número igual o menor al dispuesto en la siguiente tabla, se entenderá que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, o en su caso, destinado a la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante correspondiente receta, y que contenga la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.



Boletín de Indicaciones

Para el conteo de plantas al que se refiere la tabla del inciso anterior, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia la misma tabla, se refiere al peso de la sustancia en estado seco.

En caso de que se exceda dicho número señalado en la tabla precedente, esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales.”.”.

o o o o o

Número 5

13.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

Número 6

o o o o o

Letra nueva

14.- Del Honorable Senador señor Castro, para consultar, a continuación de la letra a), la siguiente letra, nueva:

“...) Agrégase el siguiente literal i), nuevo:

“i) Si el delito es cometido por persona que cuente con un título técnico o profesional que diga relación con el trabajo directo con menores de edad. Esta circunstancia deberá ser acreditada en el proceso de acuerdo al trabajo realizado por el imputado en los últimos 10 años.”.”.

o o o o o

o o o o o

Letra nueva

15.- Del Honorable Senador señor Castro, para incorporar la siguiente letra, nueva:

...) Agrégase el siguiente literal j), nuevo:

“j) Si el delito es perpetrado por cualquier persona que desempeñe funciones de cualquier naturaleza de manera directa y constante con menores de edad.”.”.

o o o o o

o o o o o

Letra nueva

16.- Del Honorable Senador señor Castro, para consultar la siguiente letra, nueva:

“...) Agrégase el siguiente literal k), nuevo:

“k) Finalmente, si el delito es cometido por una persona que tenga un grado de parentesco y consanguinidad hasta el tercer grado en línea recta, y de hasta sexto grado en línea colateral, o si el delito es perpetrado por persona de confianza de la familia de un menor de edad que ha sido víctima del tipo penal señalado en el artículo 5°.”.”.

o o o o o

Número 7

Letra a)

Ordinal iii

Boletín de Indicaciones

17.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

18.- De S.E. el Presidente de la República, para modificar el texto propuesto, del modo que sigue:

i. Sustituir la frase “unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales”, por la siguiente: “unidades policiales que participen en la investigación de organizaciones criminales”.

ii. Incorporar a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.”.

Letra b)

19.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirla.

Inciso segundo propuesto

20.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir la expresión “se dará traslado”, por la siguiente: “se deberá oficiar”.

Letra c)

21.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirla.

Letra d)

22.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“d) Modifícase el inciso final en el siguiente sentido:

i. Intercálase, entre la frase “deberá informar” y la expresión “al Servicio Nacional”, la palabra “circunstanciadamente”.

ii. Elimínase la frase “dineros, valores y demás”.

iii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este artículo.”.

Número 8 Artículo 40 bis propuesto

Inciso segundo

23.- De S.E. el Presidente de la República, para intercalar entre las expresiones “el juez de garantía deberá” y “oficiar a la Dirección”, el siguiente texto: “oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana, y también deberá”.

Número 9

24.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“9. Sustitúyese, en el inciso final del artículo 41, la frase “hidrocarburos aromáticos”, por la expresión “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores,”.

Número 10

Letra a)

25.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarla.

Letra b)

Boletín de Indicaciones

Inciso final propuesto

26.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimir la frase “; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía;”.

Número 11

Letra b)

27.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirla.

Número 12

Letra c)

Ordinal i

28.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“i. Intercálase, entre la expresión “en tal situación” y la palabra “ingresarán”, la frase “, el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

Ordinal iv

29.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarlo.

Inciso cuarto propuesto

30.- Del Honorable Senador señor Castro, para sustituirlo por el siguiente:

“No obstante lo anterior, podrán destinarse anualmente el cincuenta por ciento de los recursos obtenidos por la Dirección General de Crédito Prendario vía subasta y enajenación, la que se entregará directamente a los fiscales y efectivos policiales que hayan cumplido funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, o que hayan desarticulado una o más organizaciones criminales dedicadas a la perpetración de dichos delitos que llevaron a tales incautaciones. El reglamento indicado en el inciso anterior señalará la forma en que se distribuirán estos recursos.”.

31.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir la frase “que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales”, por la siguiente: “que participen en la investigación de organizaciones criminales”.

Número 15

Letra a)

32.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la frase “encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro”, por la siguiente: “ser remitidos a la autoridad responsable del registro”.

ii. Sustitúyese el texto “. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad”, por lo siguiente: “, y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro.”.

Número 18

33.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 34.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

Boletín de Indicaciones

oooo

Números nuevos

35.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para agregar los siguientes números 19 y 20, nuevos:

“19. Elimínase el artículo 50.

20. Reemplázase el artículo 51 por el siguiente:

“Artículo 51.- Los que consumieren alguna de las drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas de que hace mención el artículo 1º en un establecimiento educacional o de salud, o perteneciente a algún órgano de la Administración del Estado, por quienes se desempeñen como docentes o trabajadores, serán sancionados con:

a) Multa de diez unidades tributarias mensuales.

b) Asistencia obligatoria a programas de prevención hasta por sesenta días, o tratamiento o rehabilitación, en su caso, por un período de hasta ciento ochenta días en instituciones autorizadas por el Servicio de Salud competente. Para estos efectos, el Ministerio de Salud o el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol deberán asignar preferentemente los recursos que se requieran.

c) Participación en actividades determinadas a beneficio de la comunidad, con acuerdo del infractor y a propuesta del departamento social de la municipalidad respectiva, hasta por un máximo de treinta horas, o en cursos de capacitación por un número de horas suficientes para el aprendizaje de la técnica o arte objeto del curso. Para estos efectos, cada municipalidad deberá anualmente informar a el o los juzgados de garantía correspondientes acerca de los programas en beneficio de la comunidad de que disponga. El juez deberá indicar el tipo de actividades a que se refiere esta letra, el lugar en que se desarrollarán y el organismo o autoridad encargada de su supervisión. Esta medida se cumplirá sin afectar la jornada educacional o laboral del infractor.

Se aplicará como pena accesoria, en su caso, la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo máximo de seis meses. En caso de reincidencia, la suspensión será de hasta un año y, de reincidir nuevamente, podrá extenderse hasta por dos años. Esta medida no podrá ser suspendida, ni aun cuando el juez hiciere uso de la facultad contemplada en el artículo 398 del Código Procesal Penal.

Idénticas penas se aplicarán a quienes tengan o porten en tales lugares las drogas o sustancias antes indicadas para su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.”.

oooo

ARTÍCULO 2

oooo

Letra nueva

36.- De S.E. el Presidente de la República, para anteponer la siguiente letra a), nueva, pasando la actual a ser b), y así sucesivamente:

“a) Incorpórase un artículo 187 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía deberá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.”.

oooo

Letra a) [Consultada por el Ejecutivo como letra b)]

Boletín de Indicaciones

37.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarla, por la siguiente:

“b) Incorpóranse, en el artículo 466, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“El Consejo de Defensa del Estado podrá tener la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente y para sus mismos efectos, tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrán tener, además, la calidad de intervinientes, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva.”.

ARTÍCULO 5

38.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 39.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarlo.

Artículo 5 G propuesto

40.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para incorporar, a continuación de la expresión “tratamiento médico.”, el siguiente texto: “Tampoco podrá ser diputado o senador el que estuviere condenado o formalizado en la investigación por delitos concernientes al tráfico ilegal de drogas, estupefacientes y/o psicotrópicos.”.

ARTÍCULO 6

41.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 42.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

Número 1

Letra a)

Inciso segundo propuesto

43.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para incorporar, a continuación de la expresión “tratamiento médico.”, el siguiente texto: “Tampoco podrá ser Presidente de la República el que estuviere condenado o formalizado en la investigación por delitos concernientes al tráfico ilegal de drogas, estupefacientes y/o psicotrópicos.”.

ARTÍCULO 7

44.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 45.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarlo.

ARTÍCULO 8

46.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 47.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

ARTÍCULO 9

48.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 49.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarlo.

ARTÍCULO 10

50.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 51.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde,

Boletín de Indicaciones

Lagos y Quintana, para suprimirlo.

ARTÍCULO 11

52.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 53.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarlo.

ARTÍCULO 12

54.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 55.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

ARTÍCULO 13

56.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarlo.

Letra b) Artículo 39 bis propuesto

Inciso primero

57.- Del Honorable Senador señor Insulza, para eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

Letra c) Artículo 65 bis propuesto

Inciso segundo

58.- Del Honorable Senador señor Insulza, para eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

59.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para incorporar, a continuación de la frase “para ocupar cargos directivos en un partido político”, lo siguiente: “y recibirán una multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.

ARTÍCULO 14

60.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

Letra c) Artículo 28 bis propuesto

Inciso primero

61.- Del Honorable Senador señor Insulza, para eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

Letra e)

Inciso final propuesto

62.- Del Honorable Senador señor Insulza, para eliminar la frase “respecto de la cual se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o haya sido”.

ARTÍCULO 15

63.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

Inciso final propuesto

Boletín de Indicaciones

64.- Del Honorable Senador señor Insulza, para suprimir la frase “haya sido formalizado en una investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o”.

ARTÍCULO 16

Artículo 251 septies propuesto

65.- Del Honorable Senador señor Insulza, para eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

- - - - -

Boletín de Indicaciones

2.5. Boletín de Indicaciones

Fecha 01 de julio, 2022. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

BOLETINES Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, REFUNDIDOS

INDICACIONES

01.07.22

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 1**Número 1**

1.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

2.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para sustituirlo por el siguiente:

“1. Reemplázase el inciso final del artículo 4°, por los siguientes dos incisos:

“Para los efectos de lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo, se entenderá por pequeñas cantidades de sustancias, drogas o estupefacientes aquellas cuyas cualidades objetivas tales como su pureza o calidad, la forma de ocultamiento, la concurrencia de materiales o elementos de elaboración o distribución, la proyección de dosis posibles de obtener, o la forma de distribución, permitan racionalmente determinar que se trata de cantidades que no están destinadas al tráfico por parte de un número generalizado e indeterminado de personas, y que se encuentran destinadas a un número determinado y limitado de traficantes o consumidores.

Para los efectos de lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo, se entenderá por uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo aquel que, conforme a cualidades objetivas tales como la pureza o calidad de la droga, la ausencia de materiales o elementos de elaboración o distribución, la proyección de dosis posibles de obtener, o la forma de distribución, permita racionalmente determinar que la persona no destinará las sustancias, drogas o estupefacientes al consumo o tráfico por parte de otras personas.”.

Número 2**Inciso primero propuesto**

3.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para sustituir la frase “presidio menor en su grado máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales”, por la siguiente: “presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.

ooooo

Número nuevo

3 bis.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar a continuación del numeral 1, el siguiente numeral 2, nuevo, pasando el actual numeral 2 a ser 3 y así sucesivamente:

“..... Incorporárase el siguiente artículo 4 bis, nuevo:

“Artículo 4° bis.- A efectos de diferenciar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal atenderá especialmente a los factores siguientes:

1. La cantidad de droga o sustancias incautadas;

Boletín de Indicaciones

2. La circunstancia de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuestas a la comercialización;
3. La tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas, de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos o el tráfico al momento de la detención;
4. La tenencia o posesión de una suma importante de dinero en billetes de baja denominación al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el contexto;
5. El hecho de que el imputado hubiese obrado en grupo o forme parte de una asociación criminal;
6. El uso dependiente o problemático del imputado de sustancias enumeradas en el artículo 1° podrá servir de antecedente para acreditar el consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo;
7. Cuando las circunstancias anteriores no fueran suficientes para acreditar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia objetiva de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia de tráfico, tráfico de pequeñas cantidades o consumo, según corresponda.”.”.

o o o o o

o o o o o

Modificación nueva

4.- Del Honorable Senador señor Castro, para incorporar la siguiente modificación, nueva, en el artículo 5°:

“.... Incorpórase, en el artículo 5°, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, si quien suministre los productos mencionados en el inciso anterior a menores de edad es representante legal, socio, miembro o trabajador dependiente de uno de los establecimientos que se indican, se procederá a la clausura inmediata y definitiva del establecimiento, así como a la cancelación perpetua de los permisos de almacenamiento y distribución de sustancias peligrosas, según lo preceptuado en el decreto N° 157, de 2005, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico y en el artículo 42 del decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento de condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.”.”.

o o o o o

Número 3

Artículo 5 bis propuesto

Inciso primero

5.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para reemplazar la frase “en su grado medio a máximo y una multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”, por la siguiente: “en su grado mínimo”.

6.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para sustituir la frase “multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”, por la siguiente: “multa de veinte a cuarenta unidades tributarias mensuales”.

Inciso segundo

7.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana en “presidio mayor en sus grados mínimo a medio”, por “presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”.

Boletín de Indicaciones

oooo

Inciso final, nuevo

7 bis.- De S.E. el Presidente de la República para incorporar el siguiente inciso final, nuevo:

“Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.”.

oooo

Número 4

8.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

Inciso segundo propuesto

9.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para suprimirlo.

10.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para sustituirlo por el siguiente:

“Se entenderá que existe la debida autorización de la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis cuando ésta sea destinada para la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis que tengan como objetivo la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. La receta deberá contener la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.”.

11.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para agregar, luego de la expresión “del género cannabis”, la segunda vez que aparece, la siguiente frase: “y con una multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales”.

oooo

Número nuevo

12.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para consultar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:

“..... Incorpórase el siguiente artículo 8° bis, nuevo:

“Artículo 8° bis.- Para efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3e, 4,, 8, y 50, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así como el que tenga, posea o porte cannabis, en un número igual o menor al dispuesto en la siguiente tabla, se entenderá que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, o en su caso, destinado a la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante correspondiente receta, y que contenga la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.



Para el conteo de plantas al que se refiere la tabla del inciso anterior, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia la misma tabla, se refiere al peso de la sustancia en estado seco.

En caso de que se exceda dicho número señalado en la tabla precedente, esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales.”.

oooo

Boletín de Indicaciones

o o o o o

Número nuevo

12 bis.- De los Honorables Senadores señores Quintana e Insulza para incorporar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:

“..... Incorpórase el siguiente artículo 8° bis, nuevo:

“Artículo 8° bis.- Para efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3°, 4°, 8° y 50, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así como el que tenga, posea o porte cannabis, sin ánimo de traficar, en un número igual o menor al dispuesto en el presente artículo, se entenderá que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. La cantidad máxima anual por usuario para uso personal adulto considera el cultivo de 1 a 5 plantas exterior a tierra; 1 a 5 plantas exterior a maceta; 2 m2 en interior (carpa indoor). La tenencia máxima anual de flor seca es de 500 gramos, mientras que el porte de flor seca es de 40 gramos.

Para el conteo de plantas al que se refiere el presente artículo, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia el inciso anterior, se refiere al peso de la sustancia en estado seco.

En caso de que se exceda el número señalado, esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales.”

o o o o o

Número 5

13.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

Número 6

o o o o o

Letra nueva

14.- Del Honorable Senador señor Castro, para consultar, a continuación de la letra a), la siguiente letra, nueva:

“...) Agrégase el siguiente literal i), nuevo:

“i) Si el delito es cometido por persona que cuente con un título técnico o profesional que diga relación con el trabajo directo con menores de edad. Esta circunstancia deberá ser acreditada en el proceso de acuerdo al trabajo realizado por el imputado en los últimos 10 años.”.

o o o o o

o o o o o

Letra nueva

15.- Del Honorable Senador señor Castro, para incorporar la siguiente letra, nueva:

...) Agrégase el siguiente literal j), nuevo:

“j) Si el delito es perpetrado por cualquier persona que desempeñe funciones de cualquier naturaleza de manera directa y constante con menores de edad.”.

o o o o o

o o o o o

Boletín de Indicaciones

Letra nueva

16.- Del Honorable Senador señor Castro, para consultar la siguiente letra, nueva:

“...) Agrégase el siguiente literal k), nuevo:

“k) Finalmente, si el delito es cometido por una persona que tenga un grado de parentesco y consanguinidad hasta el tercer grado en línea recta, y de hasta sexto grado en línea colateral, o si el delito es perpetrado por persona de confianza de la familia de un menor de edad que ha sido víctima del tipo penal señalado en el artículo 5°.”.

oooo

Número 7

Letra a)

Ordinal iii

17.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

18.- De S.E. el Presidente de la República, para modificar el texto propuesto, del modo que sigue:

i. Sustituir la frase “unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales”, por la siguiente: “unidades policiales que participen en la investigación de organizaciones criminales”.

ii. Incorporar a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.”.

Letra b)

19.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirla.

Inciso segundo propuesto

20.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir la expresión “se dará traslado”, por la siguiente: “se deberá oficiar”.

Letra c)

21.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirla.

Letra d)

22.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“d) Modifícase el inciso final en el siguiente sentido:

i. Intercálase, entre la frase “deberá informar” y la expresión “al Servicio Nacional”, la palabra “circunstanciadamente”.

ii. Elimínase la frase “dineros, valores y demás”.

iii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este artículo.”.

22 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“El Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio

Boletín de Indicaciones

Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.”.”.

Número 8 Artículo 40 bis propuesto

Inciso segundo

23.- De S.E. el Presidente de la República, para intercalar entre las expresiones “el juez de garantía deberá” y “oficiar a la Dirección”, el siguiente texto: “oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana, y también deberá”.

Inciso final

23 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir la frase “no condene a la pena de” por “no establezca el”.

Número 9

24.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“9. Sustitúyese, en el inciso final del artículo 41, la frase “hidrocarburos aromáticos”, por la expresión “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores,”.

Número 10

Letra a)

25.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarla.

oooo

Letra nueva

25 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para anteponer la siguiente letra a), nueva, pasando la actual a ser b), y así sucesivamente:

“a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “el más breve plazo,” por “un plazo que no podrá exceder de 60 días”.”.

oooo

Letra b)

Inciso final propuesto

26.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimir la frase “; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía;”.

Letra c)

26 bis.- De S.E. el Presidente de la República para suprimirla.

Número 11

Letra b)

27.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirla.

27 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:

Boletín de Indicaciones

“b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos:

“Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, este podrá solicitar indemnización al responsable.

El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.

Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.

Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.

El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito.”.

Número 12

Letra c)

Ordinal i

28.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“i. Intercálase, entre la expresión “en tal situación” y la palabra “ingresarán”, la frase “, el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

Ordinal iv

29.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarlo.

Inciso cuarto propuesto

30.- Del Honorable Senador señor Castro, para sustituirlo por el siguiente:

“No obstante lo anterior, podrán destinarse anualmente el cincuenta por ciento de los recursos obtenidos por la Dirección General de Crédito Prendario vía subasta y enajenación, la que se entregará directamente a los fiscales y

Boletín de Indicaciones

efectivos policiales que hayan cumplido funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, o que hayan desarticulado una o más organizaciones criminales dedicadas a la perpetración de dichos delitos que llevaron a tales incautaciones. El reglamento indicado en el inciso anterior señalará la forma en que se distribuirán estos recursos.”.

31.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir la frase “que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales”, por la siguiente: “que participen en la investigación de organizaciones criminales”.

Número 15

Letra a)

32.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la frase “encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro”, por la siguiente: “ser remitidos a la autoridad responsable del registro”.

ii. Sustitúyese el texto “. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad”, por lo siguiente: “, y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro”.”.

32 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“15. Agrégase, en el artículo 57, el siguiente inciso final, nuevo:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.”.

Número 18

33.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 34.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

ooooo

Números nuevos

35.- Del Honorable Senador señor Bianchi, para agregar los siguientes números 19 y 20, nuevos:

“19. Elimínase el artículo 50.

20. Reemplázase el artículo 51 por el siguiente:

“Artículo 51.- Los que consumieren alguna de las drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas de que hace mención el artículo 1º en un establecimiento educacional o de salud, o perteneciente a algún órgano de la Administración del Estado, por quienes se desempeñen como docentes o trabajadores, serán sancionados con:

a) Multa de diez unidades tributarias mensuales.

b) Asistencia obligatoria a programas de prevención hasta por sesenta días, o tratamiento o rehabilitación, en su caso, por un período de hasta ciento ochenta días en instituciones autorizadas por el Servicio de Salud competente. Para estos efectos, el Ministerio de Salud o el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol deberán asignar preferentemente los recursos que se requieran.

c) Participación en actividades determinadas a beneficio de la comunidad, con acuerdo del infractor y a propuesta del departamento social de la municipalidad respectiva, hasta por un máximo de treinta horas, o en cursos de

Boletín de Indicaciones

capacitación por un número de horas suficientes para el aprendizaje de la técnica o arte objeto del curso. Para estos efectos, cada municipalidad deberá anualmente informar a el o los juzgados de garantía correspondientes acerca de los programas en beneficio de la comunidad de que disponga. El juez deberá indicar el tipo de actividades a que se refiere esta letra, el lugar en que se desarrollarán y el organismo o autoridad encargada de su supervisión. Esta medida se cumplirá sin afectar la jornada educacional o laboral del infractor.

Se aplicará como pena accesoria, en su caso, la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo máximo de seis meses. En caso de reincidencia, la suspensión será de hasta un año y, de reincidir nuevamente, podrá extenderse hasta por dos años. Esta medida no podrá ser suspendida, ni aun cuando el juez hiciere uso de la facultad contemplada en el artículo 398 del Código Procesal Penal.

Idénticas penas se aplicarán a quienes tengan o porten en tales lugares las drogas o sustancias antes indicadas para su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.”.”.

oooo

ARTÍCULO 2

oooo

Letra nueva

36.- De S.E. el Presidente de la República, para anteponer la siguiente letra a), nueva, pasando la actual a ser b), y así sucesivamente:

“a) Incorpórase un artículo 187 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía deberá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.”.”.

oooo

Letra a) [Consultada por el Ejecutivo como letra b)]

37.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazarla, por la siguiente:

“b) Incorpóranse, en el artículo 466, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“El Consejo de Defensa del Estado podrá tener la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente y para sus mismos efectos, tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrán tener, además, la calidad de intervinientes, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva.”.”.

ARTÍCULO 4

37 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir la frase “las empresas dedicadas a la transferencia de dinero al exterior; las empresas de leasing y arriendo de vehículos” por “empresas de leasing; empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; asociaciones o entidades registradoras de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas”.

Boletín de Indicaciones

ARTÍCULO 5

38.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 39.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarlo.

Artículo 5 G propuesto

40.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para incorporar, a continuación de la expresión “tratamiento médico.”, el siguiente texto: “Tampoco podrá ser diputado o senador el que estuviere condenado o formalizado en la investigación por delitos concernientes al tráfico ilegal de drogas, estupefacientes y/o psicotrópicos.”.

ARTÍCULO 6

41.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 42.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

Número 1

Letra a)

Inciso segundo propuesto

43.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para incorporar, a continuación de la expresión “tratamiento médico.”, el siguiente texto: “Tampoco podrá ser Presidente de la República el que estuviere condenado o formalizado en la investigación por delitos concernientes al tráfico ilegal de drogas, estupefacientes y/o psicotrópicos.”.

ARTÍCULO 7

44.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 45.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarlo.

ARTÍCULO 8

46.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 47.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

ARTÍCULO 9

48.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 49.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarlo.

ARTÍCULO 10

50.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 51.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

51 bis.- De S.E. el Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 10.- Modifícase la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el artículo 9 bis, entre la palabra “ilegales” y el vocablo “o”, la siguiente frase: “y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

b) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 22 por el siguiente:

“Se creará, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 y 45 de la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos a la identificación, búsqueda y localización de bienes,

Boletín de Indicaciones

instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 20.000.”.”.

ARTÍCULO 11

52.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 53.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarlo.

ARTÍCULO 12

54.- Del Honorable Senador señor Insulza; y 55.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

ARTÍCULO 13

56.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para eliminarlo.

Letra b)

Artículo 39 bis propuesto

Inciso primero

57.- Del Honorable Senador señor Insulza, para eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

Letra c) Artículo 65 bis propuesto

Inciso segundo

58.- Del Honorable Senador señor Insulza, para eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

59.- De la Honorable Senadora señora Aravena, para incorporar, a continuación de la frase “para ocupar cargos directivos en un partido político”, lo siguiente: “y recibirán una multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.

ARTÍCULO 14

60.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

Letra c)

Artículo 28 bis propuesto

Inciso primero

61.- Del Honorable Senador señor Insulza, para eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

Letra e)

Inciso final propuesto

62.- Del Honorable Senador señor Insulza, para eliminar la frase “respecto de la cual se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o haya sido”.

ARTÍCULO 15

Boletín de Indicaciones

63.- De los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, para suprimirlo.

Inciso final propuesto

64.- Del Honorable Senador señor Insulza, para suprimir la frase “haya sido formalizado en una investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o”.

ARTÍCULO 16

Artículo 251 septies propuesto

65.- Del Honorable Senador señor Insulza, para eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

65 bis.- De S.E. el Presidente de la República para sustituir la expresión “dos grados” por la frase “un grado, en caso de que el funcionario público o el particular, conozcan o no pudieren menos que conocer el origen ilícito de los bienes o beneficios económicos que solicitaren, aceptaren o que dieran, ofrecieren o consintieren en dar, respectivamente”.

o o o o o

Artículo transitorio, nuevo

66.- De S.E. el Presidente de la República, para agregar el siguiente artículo segundo transitorio, nuevo, pasando el actual a ser artículo primero transitorio:

“Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.”.

o o o o o

- - - - -

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

2.6. Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Senado. Fecha 21 de septiembre, 2022. Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado en Sesión 66. Legislatura 370.

¿SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. BOLETINES N°S 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de informar acerca del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique, (Boletín número 13.588-07) refundido con tres mociones: la primera (signada Boletín N° 11.915-07), de los Honorables Diputados señora Del Real y señores Jürgensen, Mellado, Schalper y Urruticoechea; la segunda (signada Boletín N° 12.668-07), de los Honorables Diputados señora Ossandón, y señores Alinco, Mulet, Undurraga, y los ex Diputados señores Prieto, Saffirio, Velásquez Núñez y Velásquez Seguel, y la ex Diputada y actual Senadora señora Sepúlveda Orbenes; la tercera (signada Boletín N° 12.776-07), de la ex Diputada y actual Senadora señora Sepúlveda Orbenes y señores Alinco, Mulet, y los ex Diputados señores Gutiérrez, Núñez Arancibia, Saffirio, Soto Ferrada, Teillier, Velásquez Núñez y el ex Diputado y actual Honorable Senador señor Walker, con urgencia calificada de “suma”.

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 17 de marzo de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Seguridad Pública.

Cabe hacer presente que, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N°18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional, y como consecuencia de la aprobación de la indicación número 66), presentada por Su Excelencia el Presidente de la República, la Comisión dispuso el trámite de Comisión de Hacienda, una vez que fuera despachada en particular por esta instancia, toda vez que la iniciativa legal tiene incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado.

- - -

ASISTENCIA

- Senadores y Diputados no integrantes de la Comisión: Las Honorables Diputadas señoras Ana María Gazmuri y Gloria Naveillán y los Honorables Senadores señores Juan Luis Castro y Kenneth Pugh.

- Representantes del Ejecutivo e invitados:

1) Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública:

a) El entonces Subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli y los ex asesores, señores Ilan Motles y Juan Ignacio Gómez; la entonces Subsecretaria de Prevención del Delito señora María José Gómez;

b) El actual Subsecretario del Interior señor Manuel Monsalve; la Jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública señora Carolina Garrido; y las abogadas asesoras señoras Catalina Lagos y Leslie Sánchez.

2) Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el ex Subsecretario señor Máximo Pavez.

3) Del Servicio Nacional SENDA, el ex Director Nacional señor Carlos Charme.

4) El ex Director del SENDA señor Mariano Montenegro.

5) Del Ministerio Público, el Director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Sicotrópicas, señor Luis Toledo; el Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) señor Mauricio Fernández; la Directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y la Unidad Jurídica, señora Marta Herrera; el abogado asesor, señor Rodrigo Muñoz y las abogadas asesoras, señoras Lorena Rebolledo y Paula Diez.

6) De la Federación Chilena de Cultivos Cannábicos, el abogado señor Juan Pablo Olmedo.

7) De la ONG Latinoamérica Reforma, su Director Médico Dr. Sergio Sánchez Bustos.

8) Del Colegio Médico, la Coordinadora de Salud Mental, doctora Josefina Huneeus.

- Otros

1) De los equipos parlamentarios: De la oficina del Honorable Senador señor Insulza los asesores parlamentarios, la señora Javiera Gómez y señores Guillermo Miranda y José Miguel Catepillán; de la oficina del Honorable Senador señor Moreira el señor Raúl Araneda; de la oficina del Honorable Senador señor Quintana los señores Claudio Rodríguez y Mauricio Pérez; de la oficina del Honorable Senador señor Kast el señor Luciano Simonetti; de la oficina del Honorable Senador señor Prohens, el señor Eduardo Méndez; de la oficina de la Honorable Senadora señora Provoste, el señor Rodrigo Vega; de la oficina del Honorable Senador señor Ossandón el señor Ronald Von Der Weth; de la oficina del Honorable Senador señor Huenchumilla el señor Rodrigo Vega; de la oficina del Honorable Senador señor García los señores Rodrigo Munita y Sebastián Amado; de la oficina de la Honorable Senadora señora Aravena, los señores Lu Yen Chea y José Ignacio Concha; de la oficina del Honorable Senador señor Van Ryssebergue el señor Juan Paulo Morales; de la oficina del Honorable Senador señor Juan Luis Castro la señora Teresita Fabres y los señores Sergio Mancilla y Daniel Quiroga; de la oficina del Honorable Senador señor Pugh el señor Michael Heavey, de la oficina del Honorable Diputado señor Mulet la señora Javiera Portuguez y de la oficina de la Honorable Diputada señora Gazmuri las señoras Bárbara Fuentes, Consuelo Ramírez y el señor Marco Muñoz.

2) Del Instituto Libertad y Desarrollo el señor Juan Ignacio Gómez.

3) De la Fundación Jaime Guzmán la señora María Teresa Urrutia.

- - -

Se hace presente que una vez concluido el día 6 de enero de 2022 el plazo originalmente fijado para presentar indicaciones respecto de esta iniciativa de ley, la Sala de la Corporación acordó fijar un nuevo plazo para estos efectos, directamente en la Secretaría de la Comisión, hasta las 12:00 horas del día 10 de enero de 2022.

Cabe advertir que, luego de iniciada la discusión en particular del proyecto de ley en la Comisión, la Sala del Senado acordó extender el plazo para formular indicaciones hasta el día 2 de junio de 2022, el cual fue ampliado en forma sucesiva a los días 15 de junio, 1 y 18 de julio de 2022.

A fin de facilitar el análisis de las indicaciones, se las ha numerado en la forma que se consigna más adelante en este informe.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

Combatir frontalmente el narcotráfico y el crimen organizado, mediante la creación de una nueva figura delictual, el perfeccionamiento de los tipos penales, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

No hay. Sin embargo, cabe hacer presente que, en el caso de rechazarse por la Sala la propuesta de la Comisión, los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del proyecto de ley - que esta instancia consulta suprimir - tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, 52,

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

77, 84, 92, 94 bis, 108, 111, 113, 118, 119, 125, de la Constitución Política de la República, respectivamente, por lo que requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio, según lo prevé el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Por otra parte, y para el caso que también se rechazara la propuesta de la Comisión referida al numeral 18) del artículo 1° de la iniciativa legal, cabe consignar que la Comisión estimó que dicha materia es propia de una norma constitucional, según lo consigna el artículo 57 de la Constitución Política de la República.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.-Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: artículo 3° y artículo transitorio.

2.-Indicaciones aprobadas sin modificaciones: Números 3); 7 bis); 12 bis), 13), 18 ordinal ii), 22 bis); 23); 23 bis); 24); 25); 26 bis); 27 bis); 28); 29); 32); 32 bis); 33); 34); 37); 38); 39); 41); 42); 44); 45); 46); 47); 48); 49); 50); 51); 51 bis letra b); 52); 53); 54); 55); 56); 60); 63); 65); 66).

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: Números 3 bis); 10); 15); 16); 18) ordinal i); 25 bis); 36) y 37 bis).

4.- Indicaciones rechazadas: Número 1); 2); 4); 5); 6); 7); 9); 11); 12); 14); 17); 21); 22); 26); 27); 40); 43); 50); 51); 59) y 65 bis).

5.- Indicaciones retiradas: Números 8); 19); 31); 51 bis letra a); 57); 58); 61); 62) y 64).

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: Números 30) y 35).

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR[1]

Cabe señalar que, según lo prevé el artículo 125 del Reglamento del Senado, con ocasión de la autorización de la Sala para la apertura de un nuevo plazo de indicaciones, la Comisión acordó reabrir el debate respecto de ciertos preceptos en razón de las doce nuevas propuestas presentadas por el Ejecutivo y una presentada por los Honorables Senadores señores Insulza y Quintana, de lo cual da cuenta más adelante en este informe.

En ese sentido, es necesario precaver que para los efectos de este informe, en lo referente a las indicaciones formuladas por el Ejecutivo, se encuentran tanto las presentadas por el ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, como aquellas formuladas por el actual Mandatario, señor Gabriel Boric. Para la comprensión de la autoría de cada una de ellas, las segundas van signadas, además del número respectivo, con el vocablo “bis”.

Previo a la presentación de tales propuestas, la abogada asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública señora Leslie Sánchez anunció el alcance general de estas. Comentó que entre ellas se incluye la propuesta de un artículo 4° bis a la ley N° 20.000, cuyo objetivo es fundamentalmente permitirle al intérprete del sistema judicial, una categoría no taxativa de circunstancias y condiciones que permitiría diferenciar entre consumo personal y próximo en el tiempo, microtráfico o narcotráfico. Agregó que busca resolver un problema práctico basado en al alto grado de discrecionalidad que tienen los tribunales de justicia al momento de distinguir una situación de otra, permitiendo no criminalizar el consumo.

En segundo lugar, destacó como fundamental en esta iniciativa, mejorar las hipótesis del decomiso e instrumentos que permitan perseguir los beneficios materiales que sean obtenidos en razón de los ilícitos contemplados en la ley N°20.000. Situó como relevante la investigación patrimonial de este tipo de delitos, aludiendo a que desde el año 2008 la Comunidad Europea lo ha considerado como la forma más eficiencia de combatir el narcotráfico.

Enseguida, mencionó que también se busca tipificar una nueva conducta ilícita, referida a administrar sustancias, drogas o estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica, sin el consentimiento de la persona afectada, destinadas a facilitar o permitir la comisión de otro delito asociado a ello.

Luego se refirió al fortalecimiento del control administrativo de precursores de droga, agregando el comercio

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

interno de sustancias químicas controladas en las actividades reguladas, cuyo objeto es prevenir el desvío de sustancias que sirven para la elaboración, abultamiento o modificación de otras drogas.

Finalmente relevó la importancia del Informe Financiero Complementario, toda vez que las indicaciones formuladas proponen nuevas atribuciones al Ministerio Público en torno a la persecución e investigación del aspecto patrimonial de estos delitos, así como también a la Unidad de Análisis Financiero y también a ciertas unidades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. De acuerdo a ello, aseveró que los requerimientos de recursos efectuados por dichos organismos para dar cumplimiento con estas nuevas obligaciones propuestas, fueron autorizadas por la Dirección de Presupuestos, por lo que se estima la contratación de 3 nuevos profesionales en la Unidad de Análisis Financiero y 6 para el Ministerio Público.

La Honorable Diputada señora Gazmuri valoró la orientación de las indicaciones del Ejecutivo, sin embargo, consideró que el artículo 4° bis que se propone si bien impide la condena, no evita la criminalización, en tanto se aplica cuando la persona ya fue detenida, allanada y luego de estar bajo prisión preventiva. Desde esa perspectiva, opinó que los elementos de distinción deberían estar destinados al principio del ciclo, esto es, al Ministerio Público y las policías, ya que según explicó, hoy en día el 70% de las detenciones son al porte, consumo o cultivo de marihuana.

Asimismo, una vez iniciado el debate de las nuevas indicaciones formuladas por el Ejecutivo, el señor Subsecretario del Interior señor Manuel Monsalve, con el apoyo de una presentación, se refirió al fundamento de estas, como se explica en la siguiente lámina:



En cuanto al tenor del artículo 4° bis propuesto, señaló el que se detalla a continuación:



Desde otra perspectiva, se refirió a la creación de un nuevo tipo penal, como se describe en la siguiente lámina:



Asimismo, expresó que las indicaciones presentadas proponen modificaciones respecto del comiso, como se explica a continuación:



Por último, hizo mención a las modificaciones que se plantean a la ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero:



- - -

Seguidamente, se efectúa una descripción de los contenidos normativos de cada uno de los artículos del proyecto de ley en informe y de las indicaciones formuladas a ellos, señalándose en cada caso los acuerdos adoptados por la Comisión a su respecto, según se explica a continuación.

ARTÍCULO 1°

El primer artículo de la iniciativa aprobada en general introduce una serie de modificaciones a la ley N°20.000 que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Este artículo fue objeto de las indicaciones signadas con los números 1), 2), 3 bis), 3), 4), 5), 6), 7), 7 bis), 8), 9), 10), 11), 12), 12 bis), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 22 bis), 23, 23 bis), 24), 25), 25 bis), 26, 26 bis, 27), 27 bis), 28), 29), 30), 31), 32), 32 bis), 33), 34) y 35).

Número 1).-

Este numeral propone modificar el inciso final del artículo 4° de la aludida ley N°20.000 que dice relación con la

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

determinación de la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, en el sentido de eliminar la expresión “la calidad o pureza de” referido a la droga poseída, transportada, guardada o portada.

La indicación número 1) de los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, consulta suprimirlo.

La ex Subsecretaria de Prevención del Delito señora María José Gómez, manifestó estar en contra de la indicación para mantener la supresión de los términos, puesto que es muy difícil determinar qué pureza o grado de calidad de la droga podría ser para uso o consumo.

En el mismo sentido la abogada de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público señora Lorena Rebolledo, abogó por eliminar la expresión “calidad o pureza”, dado que históricamente existe una gran cantidad de absoluciones por parte de la Corte Suprema en atención a esos términos.

Detalló que hoy en día la jurisprudencia mayoritaria tiende a no considerar esta circunstancia para acreditar el tipo penal de microtráfico, sin embargo, aclaró que existe una corriente importante que sí estima valorarla en atención a que el propio artículo 4° de la ley N°20.000, se refiere a “la calidad o pureza” o a las circunstancias indiciarias del propósito de traficar a cualquier título, lo que es utilizado para descartar un consumo personal y próximo en el tiempo. Por tal razón, a su juicio no tiene ningún sentido mantener un elemento que ha generado problemas jurisprudenciales manifestados en recursos de nulidad, expresando que la calidad o pureza de la droga no es un elemento del tipo penal —sino más bien— uno de los aspectos a considerar por el juez para determinar si se está ante la circunstancia de tráfico, microtráfico o consumo.

Adujo que ninguna parte del reglamento de la ley N°20.000 se refiere a la pureza, por lo que no se podría hablar a nivel técnico respecto a la acreditación del objeto material.

- Sometida a votación la indicación número 1) esta fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Kast y Moreira.

Mediante la indicación número 2), el ex Senador señor Bianchi, consulta sustituir el referido inciso final del artículo 4° por otros dos incisos cuyo texto es el siguiente:

“Para los efectos de lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo, se entenderá por pequeñas cantidades de sustancias, drogas o estupefacientes aquellas cuyas cualidades objetivas tales como su pureza o calidad, la forma de ocultamiento, la concurrencia de materiales o elementos de elaboración o distribución, la proyección de dosis posibles de obtener, o la forma de distribución, permitan racionalmente determinar que se trata de cantidades que no están destinadas al tráfico por parte de un número generalizado e indeterminado de personas, y que se encuentran destinadas a un número determinado y limitado de traficantes o consumidores.

Para los efectos de lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo, se entenderá por uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo aquel que, conforme a cualidades objetivas tales como la pureza o calidad de la droga, la ausencia de materiales o elementos de elaboración o distribución, la proyección de dosis posibles de obtener, o la forma de distribución, permita racionalmente determinar que la persona no destinará las sustancias, drogas o estupefacientes al consumo o tráfico por parte de otras personas.”.

El Director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público señor Luis Toledo aclaró que esta indicación viene a reponer un concepto que fue eliminado relativo a la calidad o pureza de la droga. Asimismo, se refirió a otros elementos incorporados por la indicación, y que a su juicio no están en el inciso final del artículo 4°, cuya interpretación generará dificultades al momento de la determinación típica.

Agregó que la interpretación histórica de este precepto ha sido regulativa, en torno a pequeñas cantidades de droga. En ese contexto, informó que la razón por la cual en el primer trámite se optó por eliminar elementos confusos, como es “la calidad o pureza” fue para que ello se pueda determinar desde un punto de vista jurisprudencial.

Por tanto, subrayó que la excesiva regulación en esta materia provoca confusión desde un punto de vista práctico, cuando se busca determinar las conductas típicas asociadas a una sanción o solución para el caso concreto.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Sometida a votación la indicación número 2), esta fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Kast y Moreira.

o o o o o

Su Excelencia el Presidente de la República durante la apertura de un nuevo plazo para formular indicaciones, propuso, —a través de la indicación número 3 bis)— insertar un numeral 2) nuevo, pasando el actual numeral 2) a ser 3) y así sucesivamente, a objeto de incorporar un artículo 4° bis a la ley N° 20.000.

Cabe hacer presente que, como se señaló al inicio de este informe, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Aravena y señores Insulza, Quintana y Van Rysselbergue, acordó reabrir el debate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento del Senado, acuerdo que se hizo extensivo para otras propuestas presentadas por el Ejecutivo y que recayeron en normas ya aprobadas por la instancia, de lo cual se da cuenta en este informe según se consignará en cada caso.

La abogada asesora del Ministerio del Interior señora Leslie Sánchez, arguyó que la regla general en materia penal y en específico en la ley N° 20.000 es nunca poner obstáculos a la discrecionalidad del juez para determinar la concurrencia de los elementos del tipo. Sin embargo, apuntó que, dado que en esta materia efectivamente ha existido suma discrecionalidad, lo que busca el Ejecutivo es establecer criterios objetivos que le permitan al juez distinguir uno u otro caso, es decir, el consumo personal y próximo en el tiempo, el microtráfico y el tráfico. Bajo ese concepto, argumentó que tales circunstancias serían orientadoras para el juez.

No obstante lo señalado, advirtió que el Ministerio del Interior en atención a esta indicación, recibió importantes sugerencias tanto del Ministerio Público como de señoras y señores congresistas, por lo que existiría el ánimo de modificar la redacción de la propuesta.

El Director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público señor Luis Toledo, explicó que para entender la dinámica de la estructura típica del artículo 4°, y su diferencia con el artículo 50 —ambos de la ley N° 20.000— se puede señalar que tienen un mismo objeto material, esto es, regular pequeñas cantidades de droga. Lo anterior, según afirmó, significa que una misma pequeña cantidad de droga puede ser objeto de tipificación tanto por el artículo 4° como por el 50, dependiendo de las circunstancias de comisión del hecho.

Sostuvo que, por tal razón, la Fiscalía siempre ha mantenido el criterio de que establecer cantidades, influye en la definición típica de los tipos penales de la ley N° 20.000 en términos concretos. En su opinión, lo que orienta la definición típica, son las circunstancias propias de la comisión del delito, elemento regulativo que queda en la determinación o dinámica del juez del fondo, por lo que manifestó ser contrario a la indicación debatida.

Sin perjuicio de lo señalado, expresó la conveniencia de establecer parámetros orientadores objetivos para poder distinguir un tipo penal de otro, pero advirtió que, al decir el enunciado de la indicación en estudio - que el juez “atenderá especialmente” - lo obliga a recurrir a los criterios propuestos, yendo en contra de las normas relativas a la valoración de la prueba establecidas en los artículos 297 y 340 del Código Procesal Penal.

La Comisión, en un primer momento, acordó efectuar la votación separada de esta indicación, por lo que la abogada asesora del Ministerio del Interior señora Leslie Sánchez, considerando pertinentes las observaciones del Ministerio Público, propuso reemplazar en el encabezado del artículo 4° bis propuesto la frase “(...) el tribunal atenderá especialmente a los factores siguientes:”, por “(...) el tribunal podrá atender entre otros factores a los siguientes:”

De tal manera, el encabezado completo quedó de la forma que sigue:

“Artículo 4° bis.- A efectos de diferenciar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá atender entre otros factores a los siguientes:”

- Puesto en votación el encabezado del artículo 4° bis propuesto por la indicación, este fue aprobado con la modificación propuesta, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, señora Rincón y señores Insulza, Prohens, Quintana y Van Rysselbergue.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Posteriormente, la Comisión acordó examinar cada uno de los criterios que el mismo artículo 4° bis propuesto describe, como se desarrolla a continuación:

“1. La cantidad de droga o sustancias incautadas;”

El personero del Ministerio Público señor Luis Toledo apuntó a que la cantidad no es la circunstancia principal para poder determinar la tipificación del artículo 3°, 4° o 50 de la ley N° 20.000 por cuanto a su juicio, no es necesario encontrar una tonelada de droga para que se trate necesariamente de una organización criminal. Además, que, dado su carácter fungible, sostuvo que esta puede ser eliminada o sustituida.

Por otra parte, indicó que cuando se trata de drogas sintéticas, incluso ínfimas cantidades pueden provocar enormes lesiones al bien jurídico protegido que es la salud pública.

En su opinión, de permanecer el concepto de “cantidad” puede traer los mismos efectos que ha causado la frase “calidad o pureza” de la droga que se acordó eliminar en la indicación número 1).

Por tal razón, propuso la siguiente redacción: “Para efectos del artículo anterior, se entenderá por pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, aquellas no significativas y de escasa difusión, lesión o peligro para la salud pública”.

El Honorable Senador señor Insulza, manifestó sus dudas respecto a atenerse al carácter dañino de la droga, por ser en su concepto un elemento subjetivo. De tal manera, se inclinó por mantener el texto propuesto por Su Excelencia el señor Presidente de la República.

La Honorable Diputada señora Gazmuri, planteó que, a su juicio, lo que se busca con estas distinciones es no perseguir a los usuarios. Sin embargo, recalcó que si no existe claridad en cuanto al consumo personal de un usuario no se podría hablar de pequeñas o ínfimas cantidades. Sostuvo que en los últimos 16 sobreseimientos en los que ha acompañado a personas procesadas por consumo, la Fiscalía ha solicitado desde 3 a 6 años de prisión durante todo el juicio, a pesar de demostrarse evidencia que llevó al sobreseimiento de esas causas.

La Honorable Senadora señora Rincón mostró su preocupación por la amplitud en la redacción de la indicación del Ejecutivo, en atención a cuál sería la cantidad para efectuar la distinción.

La señora Leslie Sánchez, recogiendo las observaciones planteadas, propuso la siguiente redacción para el número 1) del artículo 4° bis propuesto:

“1. El tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la sustancia incautada”.

- Puesto en votación el numeral 1 del artículo 4° bis propuesto por la indicación, este fue aprobado con la enmienda señalada por la mayoría de los integrantes de la Comisión señores Insulza, Prohens y Van Rysselbergue. Contó con las abstenciones de los Honorables Senadores señora Rincón y señor Quintana.

“2. La circunstancia de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuestas a la comercialización;”

El personero del Ministerio Público señor Luis Toledo, también criticó esta segunda circunstancia puesto que, a su entender, las dosis son variables dependiendo de cuántos otros elementos se incorporen a ella que pueden ser tanto o más dañinos para la salud pública. Consideró que la circunstancia analizada no es objetiva puesto que una sustancia no dividida también puede ser muy lesiva.

El Honorable Senador señor Insulza destacó que lo principal en este aspecto, es la modificación al encabezamiento del artículo 4° bis propuesto, por lo que las circunstancias enumeradas son solamente criterios a los cuales podrá atender el juez.

La Honorable Senadora señora Rincón, hizo presente que la indicación número 12 bis) que consulta incorporar un artículo 8° bis a la ley N° 20.000, tendría más sentido que este artículo 4° bis propuesto, puesto que, a su juicio, este último va a complejizar los procesamientos.

El Honorable Senador señor Insulza fue de la opinión que ambos artículos se complementan, teniendo presente

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

que el artículo 8° bis es solamente para el uso de la cannabis.

“3. La tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas, de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos o el tráfico al momento de la detención;”

El señor Luis Toledo sostuvo que este criterio da los elementos para definir si nos encontramos frente a un laboratorio de droga o no. Instó a que el Ejecutivo pudiera abrirse a insertar la frase “entre otras”.

“4. La tenencia o posesión de una suma importante de dinero en billetes de baja denominación al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el contexto;”

En cuanto a este criterio, el representante del Ministerio Público expresó la inconveniencia de la frase “de baja denominación”, ya que en su concepto puede complejizar la distinción entre un tipo penal y otro. Por lo anterior, fue de la opinión de dejar solamente “suma de dinero”.

La señora Leslie Sánchez, por su parte, propuso eliminar la palabra “importante” y “en billetes de baja denominación”.

Los Honorables Senadores señora Rincón y señor Insulza, fueron partidarios de reemplazar la frase “una suma importante” por “sumas relevantes”.

La abogada del Ministerio Público señora Lorena Rebolledo, estimó pertinente que el numeral establezca la expresión “suma de dinero” a secas, puesto que es uno de los criterios del microtráfico que permite distinguirlo del consumo.

En definitiva, la Comisión acordó que el numeral con las enmiendas señaladas fuese sometido a votación con el siguiente texto:

“4. La tenencia o posesión de sumas relevantes de dinero al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el contexto;”

“5. El hecho de que el imputado hubiese obrado en grupo o forme parte de una asociación criminal;”

En cuanto a este criterio, el señor Toledo consideró que se elimina la exigencia jurisprudencial del “haber obrado”, es decir, de ejecutar acciones para pertenecer o no a una asociación ilícita. Sin embargo, propuso modificar el tenor de la indicación en este numeral por la siguiente: “La pertenencia a una agrupación de delincuentes o a una asociación ilícita”.

La Comisión en conjunto con la señora Leslie Sánchez estuvieron llanos por modificar el numeral en ese sentido, por lo que posteriormente se puso en votación en tales términos.

“6. El uso dependiente o problemático del imputado de sustancias enumeradas en el artículo 1° podrá servir de antecedente para acreditar el consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo;”

La señora Sánchez propuso a la Comisión suprimir este numeral 6), lo que fue valorado por el Honorable Senador señor Insulza, toda vez que, a su juicio, se evita la criminalización del usuario.

“7. Cuando las circunstancias anteriores no fueran suficientes para acreditar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia objetiva de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia de tráfico, tráfico de pequeñas cantidades o consumo, según corresponda.”.

La abogada asesora del Ministerio del Interior señora Sánchez indicó que, en atención a las sugerencias del Ministerio Público dirigidas a no limitar la discrecionalidad del juez, propuso modificar la redacción de este numeral por la siguiente:

“Cuando una o más de las circunstancias anteriores no fueran suficientes para acreditar si las sustancias señaladas

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia de comisión del ilícito de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia de tráfico, tráfico de pequeñas cantidades o consumo, según corresponda.”.”.

Finalmente, la Comisión acordó someter a votación la indicación completa, rectificando las votaciones efectuadas para el enunciado del artículo su numeral 1), por lo que el texto definitivo fue el siguiente:

"Artículo 4° bis.- A efectos de diferenciar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá atender entre otros factores a los siguientes:

1. El tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la sustancia incautada;
2. La circunstancia de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuestas a la comercialización;
3. La tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas, de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos o el tráfico al momento de la detención;
4. La tenencia o posesión de sumas relevantes de dinero al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el contexto;
5. La pertenencia a una agrupación de delincuentes o asociación ilícita;
6. Cuando una o más de las circunstancias anteriores no fueren suficientes para acreditar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia de comisión del ilícito de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia de tráfico, tráfico de pequeñas cantidades o consumo, según corresponda.”.

- Puesta en votación la indicación número 3 bis), esta fue aprobada con las modificaciones descritas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Insulza, Prohens, Quintana y Van Rysselbergue.

o o o o o

Número 2).-

El numeral 2) del proyecto de ley aprobado en general propone sustituir el inciso primero del artículo 5° de la ley N°20.000, que sanciona con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales, al que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan hidrocarburos aromáticos, tales como benceno, tolueno u otras sustancias similares. La modificación apunta a precisar las sustancias a que se refiere, de tal modo de que sean “productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares”. Asimismo, consulta elevar la pena por este delito a presidio menor en su grado máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.

Mediante la indicación número 3) la Honorable Senadora señora Aravena persigue aumentar nuevamente la pena asignada al delito, sustituyendo el presidio menor en su grado máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales, por presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

El Honorable Senador señor Insulza, sin perjuicio de destacar la gravedad de este tipo de delitos, manifestó ser contrario a esta indicación por cuanto la pena asignada ya se vio aumentada en el texto aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Sometida a votación la indicación número 3), esta fue aprobada sin enmienda por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kast y Moreira. Votó en contra el Honorable Senador señor Insulza.

o o o o o

Con la indicación número 4), el Honorable Senador señor Castro, consulta incorporar un inciso segundo, nuevo en el aludido artículo 5° de la ley N° 20.000, el cual busca sancionar con la clausura inmediata y definitiva del establecimiento, así como a la cancelación perpetua de los permisos de almacenamiento y distribución de sustancias peligrosas, cuando su representante legal, socio, miembro o trabajador dependiente suministre los productos mencionados en el inciso anterior a menores de edad, según lo preceptuado en el Decreto N° 157, de 2007, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico y en el artículo 42 del Decreto N° 594, de 1999, de la misma Cartera de Estado, que establece el Reglamento de condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Insulza cuestionó la propuesta, toda vez que le pareció desproporcionada. Dio como ejemplo el hecho de tener que clausurar de forma permanente una estación de servicio cuando uno de sus trabajadores le proporcione alguna sustancia a un menor.

La abogada señora Lorena Rebolledo, adujo que, en el caso en particular, nos encontramos ante la afectación de forma de peligro concreto en contra de un menor de edad, en que, además, es sabido que una gran cantidad de establecimientos hacen entrega de sustancias a menores en lugares de mucha vulnerabilidad social.

El entonces abogado asesor del Ministerio del Interior señor Juan Ignacio Gómez, alegó que la indicación es un tanto imprecisa, toda vez que remite al Decreto N°157 de 2007 del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico, por lo que se aleja de la materia debatida. Compartió además la opinión del Honorable Senador señor Insulza en cuanto a que la indicación sería desproporcionada, y solicitó su rechazo por parte de la Comisión.

El Honorable Senador señor Kast opinó que sin perjuicio que la indicación está mal redactada, existe una discusión abierta sobre cómo sancionar este tipo de hechos.

- Sometida a votación la indicación número 4), esta fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Pizarro, Kast y Moreira.

o o o o o

Número 3.-

Inciso primero

El proyecto aprobado en general incorpora un artículo 5° bis a la ley N°20.000. Su inciso primero, sanciona con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, al que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a esta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1° del mismo cuerpo legal.

Los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, a través de la indicación número 5), proponen rebajar la pena asignada al delito sustituyéndola por presidio menor en su grado mínimo, y eliminando además la multa aparejada.

El abogado asesor del Honorable Senador Quintana señor Claudio Rodríguez, expuso que esta indicación tiene lugar en atención a los artículos 397 y 398 del Código Penal que regulan una situación similar. Indicó en primer término que el artículo 397 sanciona a quien hiriere, golpear o maltrata de obra a otro, como responsable de lesiones graves. Por su parte el artículo 398, sanciona con las penas del artículo 397 al que causare a otro alguna lesión grave, ya sea administrándole a sabiendas sustancias o bebidas nocivas o abusando de su credulidad o flaqueza de espíritu. Por tanto, aclaró que actualmente el Código Penal sanciona el suministro de sustancias únicamente cuando causa lesiones graves, a diferencia del nuevo artículo bis propuesto que tipifica el suministro sin distinguir.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En ese contexto, el asesor recalcó que la propuesta aprobada adolecería de un vicio de inconstitucionalidad, dado que, si bien tipifica solamente el suministro de sustancias, impone una pena más alta que la contemplada en la legislación actual, por lo que escapa al principio de proporcionalidad de las penas. De esta forma, agregó que la indicación que se discute viene a adecuar la nueva norma del 5° bis, disminuyendo la pena para hacerla concordante con el artículo 397 del Código Penal.

El Director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público señor Luis Toledo, comentó en relación a lo expuesto precedentemente, que más allá del principio de proporcionalidad, esta normativa está contenida en una ley especial, toda vez que no se trata de cualquier sustancia venenosa que se quiera proporcionar a las víctimas, sino de aquellas contenidas en el artículo 1° de la ley N° 20.000. De acuerdo a ello, subrayó que prima el principio de especialidad, siendo en este caso la conducta especialmente más gravosa que si se tratase de cualquier veneno genérico de acuerdo a lo regulado en los artículos 397 y siguientes del Código Penal.

Por lo anterior, se mostró a favor de la indicación, señalando que la penalidad que se propone y que se ha elevado desde la Cámara de Diputados, se encuentra acorde con el principio de especialidad y con lo gravoso de la conducta. Añadió, además, que, conforme a los incisos tercero y cuarto del artículo 5° bis, se reconoce que para el caso que se obre con violencia o intimidación y se contenga una pena más grave que la propuesta, se estará a ese delito especial.

- Sometida a votación la indicación número 5) esta fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Pizarro, Kast y Moreira.

La indicación número 6) formulada por la Honorable Senadora señora Aravena, consulta aumentar la sanción asignada al delito por la de multa de veinte a cuarenta unidades tributarias mensuales.

- Sometida a votación la indicación número 6), se produjeron las siguientes votaciones:

En la primera, votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señor Kast y Moreira. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Insulza y Pizarro.

Al producirse un empate, y de acuerdo con el artículo 182 del Reglamento del Senado, se procedió a repetir la votación.

- Repetida la votación, se mantuvo el mismo resultado, por lo que al no encontrarse vigente la urgencia al momento de realizarse este primer escrutinio, esto es, al 11 de enero de 2022, volvió a someterse a votación en la sesión siguiente, de fecha 18 de enero de 2022.

- Sometida a votación nuevamente la indicación número 6) esta fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Quintana y el ex Senador señor Pizarro. Votaron a favor de ella los Honorables Senadores señores Kast y Moreira.

Inciso segundo

Este inciso del aludido artículo 5° bis propuesto, establece la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio para el que hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias indicadas en el artículo 1° de la misma ley.

Con la indicación número 7), los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana persiguen disminuir la pena asignada al delito, reemplazando la frase “presidio mayor en sus grados mínimo a medio”, por “presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”.

- Sometida a votación la indicación número 7), esta fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Pizarro, Kast y Moreira.

o o o o o

El Ejecutivo durante un nuevo plazo para formular indicaciones, consulta a través de la indicación número 7 bis) incorporar un inciso final nuevo al artículo 5°bis propuesto del siguiente tenor:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

“Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.”.

- Puesta en votación la indicación número 7 bis), esta fue aprobada sin enmienda por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Insulza, Prohens, Quintana y Van Rysselbergue.

o o o o o

Número 4).-

El proyecto de ley aprobado en general incorpora en su numeral 4) un inciso segundo en el actual artículo 8° de la ley N°20.000. Tal inciso establece que “se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión.”

Junto con ello, sanciona con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis, aumentando la pena en un grado si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero.

A través de la indicación número 8) de los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, y la indicación número 9), de la Honorable Senadora señora Aravena, se propone suprimir el numeral.

- La primero de dichas indicaciones fue retirada por uno de sus autores, el Honorable Senador señor Quintana.

- Sometida a votación la indicación número 9) esta fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira, Quintana y el ex Senador señor Pizarro. Votó a favor el Honorable Senador señor Kast.

Seguidamente, los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, mediante la indicación número 10) consultan sustituir el inciso propuesto por el siguiente:

“Se entenderá que existe la debida autorización de la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis cuando ésta sea destinada para la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis que tengan como objetivo la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. La receta deberá contener la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.”.

El Ministerio Público representado por el señor Luis Toledo, destacó que el mayor consumo de droga en Chile dice relación con el cannabis, por lo que fue contrario a la inclusión de este inciso segundo al artículo 8° de la ley N°20.000. Fundó su rechazo señalando que se pretende que una planta silvestre pueda ser estandarizada o tenga criterios de estandarización y dosificación de sus compuestos, que ni siquiera aún se conocen.

Seguidamente, informó que en un estudio reciente efectuado con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) y el Instituto de Salud Pública (ISP), arrojó que el cannabis que llega desde Colombia, tiene un 40% más de THC que el promedio, y la que se elabora a nivel nacional, tiene más de un 16%. En este sentido, manifestó que ninguna de las 490 muestras de cannabis que ese estudio refiere contiene CBD (cannabidiol), el que, en su opinión, es el compuesto supuestamente terapéutico reconocido por la OMS en algunos casos para efectos de elaboración de ciertos medicamentos bajo registro sanitario. Por tal razón, adujo que, a su parecer, sería contrario a la salud pública permitir que se pueda dar un uso terapéutico con un elemento del cuál no se conocen efectivamente sus compuestos.

A su entender, si se quiere legislar sobre el tema, el ISP debería darle registro sanitario al igual que un fármaco, por lo que enfatizó que hoy en día desde la evidencia científica disponible, no están las condiciones que permitan autorizar un uso o consumo medicinal o terapéutico.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

A mayor abundamiento, el abogado del Ministerio Público señor Toledo destacó que el THC está prohibido desde la Convención de Viena por cuanto causa graves efectos a la salud pública.

El Honorable Senador señor Insulza, hizo presente a la Comisión que es partidario de la indicación en debate, sin perjuicio de no haberla suscrito.

El Honorable Senador señor Pizarro, solicitó se aclarase qué tipo de cannabis se encuentra en Chile en lo que dice relación al no cumplimiento de los requisitos médicos para su autorización. Asimismo, sostuvo que, a su parecer, mientras más regulación exista respecto al consumo de estos productos, mayor es la contribución al narcotráfico, sin embargo, se debe despejar la duda acerca de si la calidad del producto justifica o no que se autorice su uso para fines terapéuticos.

El Honorable Senador señor Insulza consultó si la receta médica que contempla la normativa propuesta protegería respecto de las cantidades a utilizar.

El abogado señor Luis Toledo, explicó que, en este caso, lo que se estaría permitiendo son aceites extractados de la marihuana cuyo contenido de CBD, molécula estudiada como terapéutica, no está determinada. Por lo tanto, afirmó que, si se quiere avanzar en un contenido terapéutico de esta planta, debiera ser regulado por el ISP con registro sanitario, para así asegurar que lo que se está vendiendo tenga CBD y no THC.

El Honorable Senador señor Kast, planteó que el uso y consumo de la marihuana es un debate legítimo, sin embargo, en su opinión, tal discusión se aleja de la idea matriz del presente proyecto de ley. Agregó que a nivel latinoamericano Chile ostenta un alto porcentaje de jóvenes que consumen marihuana, por lo que es un tema complejo que requiere alta evidencia empírica.

El ex Director Nacional del SENDA señor Carlos Charme, ratificó lo expuesto por el Ministerio Público, y manifestó su rechazo a todo lo que pretenda normalizar el consumo de la denominada “marihuana terapéutica”, al no tener una calidad comprobada de CBD. Agregó que el Colegio Médico en julio de 2019[2] bajo la presidencia de la actual Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Izkia Siches, estableció no estar de acuerdo con el proyecto de ley de marihuana medicinal, al no otorgar los resguardos necesarios para un tratamiento adecuado y seguro basado en la evidencia. Relató que el ente gremial expresó su rechazo a indicar sustancias cuyos potenciales efectos negativos sobre la salud son conocidos, sin el respaldo de pruebas de eficacia o de calidad necesarios para hacerlo de manera responsable.

A continuación, respondió a la pregunta del Honorable Senador señor Pizarro señalando que en Chile los niveles de THC son muy altos, añadiendo que en los países en que se ha legalizado la marihuana el consumo no ha bajado, así como tampoco han disminuido los delitos violentos.

El Honorable Senador señor Insulza remarcó que, si bien es cierto lo señalado por el Honorable Senador señor Kast en cuanto a que este proyecto de ley trataría de esconder tras el cannabis medicinal la voluntad de algunos de legalizarla, su posición es que la marihuana debiese ser una droga regulada y no prohibida, puesto que produce tanto o menos daño que el alcohol y el tabaco. En esa línea se mostró partidario de su despenalización argumentando que se trata de una propuesta responsable en que se establece que es un medicamento que debe ser certificado por alguna institución.

El ex Senador señor Pizarro hizo un alcance respecto a cuáles son las diferencias entre la propuesta ya aprobada y la indicación que se discute. En atención a ello, resaltó que la primera indica que la administración de la cannabis no podrá ser mediante combustión, lo que la indicación no contempla. Por otra parte, hizo ver a la Comisión que la indicación formulada elimina lo que dice relación con las sanciones aparejadas, lo que a su juicio debe permanecer.

La abogada del Ministerio Público señora Lorena Rebolledo, además de manifestar su rechazo tanto a la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, como por la indicación debatida, señaló que la autorización a que se hace referencia ya se encuentra establecida en el artículo 9° de la ley N° 20.000. Por otro lado, aseveró que si se quiere regular el uso terapéutico de la cannabis, debiese hacerse por otra vía y no a través de la modificación al mencionado cuerpo legal, ya que a su juicio este tipo penal que no está derogado, ya sanciona aquel cultivo que no cuenta con la debida autorización. Citó el caso de España, en que el cultivo de la cannabis medicinal también se encuentra regulado por receta médica, con la salvedad que está dirigido a un conjunto limitado de personas y en cantidades determinadas, a efectos de que no signifique difusión a terceros.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

La entonces Directora Ejecutiva de la Fundación Daya y actualmente Honorable Diputada señora Ana María Gazmuri, tildó de imprecisas las expresiones que se han plasmado en la discusión de este proyecto de ley, puesto que, a su juicio, esto constituye una grave vulneración de derechos que sufren los usuarios de cannabis en Chile, quienes según afirmó, han sido criminalizados al no afectar su conducta de modo alguno el bien jurídico protegido, como es la salud pública.

Comentó lo expuesto por la abogada del Ministerio Público señora Lorena Rebolledo, relativo a la autorización dispuesta en el artículo 9° de la ley N°20.000, señalando que confunde dos aspectos de manera muy grave. En ese contexto, afirmó que tal autorización se refiere a cultivos agrícolas con fines industriales, por lo que, a su entender, nada tiene que ver con el cultivo personal de cannabis por el cual el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) nunca ha dado autorización. Agregó que el Decreto 84 de 2015 del Ministerio de Salud, ya regula la materia, por lo que reiteró que se está confundiendo la producción farmacéutica para estipendio, que debe someterse a todas las regulaciones y controles, con aquella que tiene que ver con el uso personal.

No obstante lo expresado, señaló adherir a lo expuesto por la representante del Ministerio Público, en cuanto a que la Fiscalía ha adherido a la tendencia de la Corte Suprema que afirma que no basta el solo el cultivo, sino que también se requiere de otros elementos que acrediten la difusión a terceras personas, lo que se traduciría en una conducta de tráfico. Manifestó que tal criterio es el mismo que la Fundación Daya defiende, no obstante, agregó que en la práctica ello no ocurre.

Relató que, en el año 2014, el Director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas señor Luis Toledo, también adhería a la misma tesis, por lo que cuestionó el proceder de la Fiscalía en los últimos años al perseguir igualmente a las personas que cultivan cannabis para uso personal, sin considerar ningún otro elemento.

Asimismo, comentó que existen muchos fallos de la Corte Suprema, en que después de un largo y engorroso proceso muy traumante para los imputados y sus familias, han terminado en absolución tras acreditarse que el cultivo era para un fin personal. Tales sentencias según explicó, establecen que cuando se está cultivando para fines personales, lo que incluye el uso medicinal, no se está frente a una figura de persecución penal.

A continuación, reprochó los dichos del abogado representante del Ministerio Público, toda vez que, en su opinión, confunde el uso medicinal de la cannabis cuando se refiere a la inexistencia del CBD en las muestras analizadas en incautaciones, atribuyéndole una calidad de “supuestamente” medicinal. Adujo que el CBD está registrado como un principio activo de uso medicinal por el mismo ISP y agregó, que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sacó por recomendación de la OMS, ese componente de la categoría de sustancia controlada en el año 2021.

Seguidamente juzgó las aseveraciones que apuntan a que el THC no tenga un uso medicinal, ya que según informó, este también se encuentra registrado como principio activo de uso medicinal por el ISP, existiendo fármacos disponibles en Chile con ambos compuestos en diferentes concentraciones. Agregó además que las formulaciones magistrales de diferentes productos en base a cannabis son extracciones de planta completa, por lo que refutó la idea de que THC y CBD son compuestos aislados.

Seguidamente, la representante de la Fundación Daya adujo que la discusión a su parecer, se centra finalmente en si el acceso solo puede obtenerse desde la industria farmacéutica o si se reconoce la capacidad de las personas de autogestionar su tratamiento a través del autocultivo. Lo anterior, argumentó, nada tiene que ver con el tráfico, declarando que es una materia que se debe dilucidar para no seguir afectando los derechos de las personas y enfocar los recursos en combatir a las bandas de narcotraficantes.

En cuanto a Norteamérica, citó el caso de Canadá, refiriéndose a que dicho país ha regulado el autocultivo para uso medicinal de la cannabis desde hace ya veinte años, y el uso recreativo hace dos, bajando en un 49% el consumo escolar. Puntualizó que en su página web <https://www.canada.ca/en/health-canada.html>, existe un calculador que le sugiere al usuario la cantidad de plantas a autocultivar según su prescripción médica. En el caso de Estados Unidos afirmó que más de la mitad de sus Estados ha legalizado el autocultivo.

En lo que concierne a Latinoamérica, señaló que Argentina cuenta con un Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) el cual permite el cultivo de hasta 9 plantas en flor en un espacio de 6 metros cuadrados, para aproximadamente 10.000 personas inscritas en el programa. Asimismo, argumentó que en Perú el cultivo

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

asociativo de cannabis y la producción de sus derivados para fines terapéuticos son legales desde el año 2021, y que al igual que en Argentina, se requiere que los pacientes se encuentren inscritos en un determinado registro.

Arguyó que tanto la marihuana prensada que se ingresa al país como el “creepy”, no tienen nada que ver con las plantas que cultivan los pacientes, enfatizando que existen múltiples evidencias del uso del THC que han sido recogidas en la guía canadiense.

Descartó las expresiones que señalan que no podría prescribirse cannabis para uso medicinal porque se desconocen sus componentes, toda vez que, según manifestó, quienes autocultivan pueden conocer perfectamente la concentración de sus cogollos, de sus flores o preparados, al existir múltiples ofertas de análisis que lo determinan.

Concluyó comentando que en Chile hay al menos 30 centros médicos cannabicos que funcionan con total legalidad, que las prescripciones médicas son válidas, y han sido consideradas como antecedente que permiten demostrar que los cultivos de los pacientes son para su uso personal, logrando muchas veces que estos sean absueltos. Junto con ello, resaltó que en Chile el autocultivo es un hecho y que por cada paciente que cultiva, es uno que deja de alimentar el narcotráfico.

El ex Director del SENDA señor Mariano Montenegro, comenzó su exposición aludiendo a que Su Excelencia el Presidente de la República señor Gabriel Boric, durante su campaña habría anunciado que, en su administración, se tomarían todas las decisiones en base a la evidencia científica con respecto a drogas, incluida la marihuana.

Seguidamente ilustró a la Comisión en relación a que la evidencia científica tiene jerarquías. Arguyó que por una parte se encuentran los metanálisis, los cuales persiguen buscar la máxima evidencia comparando todas las publicaciones, para encontrar cuál tiene mayor peso. Por otra parte, señaló se encuentran los estudios de casos, los cuales tienen un peso muy bajo en la evidencia, por lo que, en la práctica, a su entender, son únicamente los primeros los que sirven de base para tomar decisiones. En tercer lugar, se refirió a otro método muy criticado que forma parte de esta jerarquía, el cual se denomina cherry picking, que según detalló, consiste en elegir un caso concreto para respaldar una hipótesis.

Afirmó que no es efectivo que la marihuana tenga usos medicinales y agregó que, al ser estudiada en más de 200 enfermedades, se concluyó en un primer grupo que los cannabinoides —cannabis y sus derivados— no tendrían ningún efecto terapéutico, siendo solamente dañinos. Sostuvo que en otro grupo de enfermedades sí tendría un pequeño efecto terapéutico, sin embargo, sus efectos colaterales serían mucho mayores. Finalmente, argumentó que, en un tercer grupo, se ha afirmado que se debe seguir estudiando ya que aún no cuentan con conclusiones.

Hizo presente que la OMS de ninguna forma recomienda los cannabinoides para tratamiento y rehabilitación de enfermedades. En efecto, llamó a no confundir las jerarquías de evidencia científica con la propaganda, porque según planteó, tal situación baja las perspectivas de riesgo y se convence a la gente con una estrategia de mercado por un producto, en base a decir que cuenta con evidencia científica cuando en realidad no la tiene.

Mostró su preocupación por el hecho de que se acepte que los usos medicinales de la cannabis son adecuados, toda vez que significa aceptar también que cualquiera puede elaborar sus medicamentos en su casa de forma artesanal, utilizando sustancias de alta gravedad que producen mucho daño a la salud. En base a aquello, sostuvo su rechazo a que se respalde el uso de cannabinoides para uso terapéutico, por cuanto a su entender, la evidencia dice que no tienen esa característica.

Concluyó haciendo un llamado para que esta materia se deje en manos de las instituciones que están a cargo de la salud pública, a objeto que determinen qué medicamentos son aceptables y cuáles no pueden ser usados por la población.

En representación de la Federación Chilena de Cultivos Cannabicos, el abogado señor Juan Pablo Olmedo, quien dio lectura a una minuta confeccionada para estos efectos, enfatizó que las asociaciones que la conforman no son instrumentos de narcotráfico, ni obedecen a estructuras criminales, sino que, por el contrario, funcionan de forma legal y legítima en nuestro país. Lo anterior, sostuvo, encuentra fundamento en el fallo de la Corte Suprema de junio del año 2015 que señala que es permitido el autocultivo colectivo, toda vez que se trata de un círculo de miembros no abierto al público fundado en el principio de autodeterminación de las personas y en virtud de su soberanía esencial. Continuó señalando que los miembros de la asociación son colectivos ciudadanos sin fines de

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

lucro, de funcionamiento horizontal destinadas a apoyar a personas con necesidades medicinales y justificativo médico, que actúan de manera privada y cerrada, no abierta al público. Asimismo, argumentó que todos los frutos de la asociación son de uso exclusivo de sus miembros asociados con receta médica vigente, constituyendo la base estamental del sistema asambleario por la cual se regula.

Informó que el directorio de la asociación se encuentra conformado por pacientes de cannabis con fines medicinales, y son representantes de asociaciones territoriales que funcionan en diversas comunas de Santiago y facilitan el ejercicio de los derechos humanos de más de 900 personas que integran las asociaciones afiliadas a la federación.

A continuación, el señor Olmedo recalcó que las personas que conforman las asociaciones de autocultivo, son pacientes con patologías quienes han escogido, sobre la base de su soberanía personal, un determinado tratamiento médico. A su juicio, el derecho al tratamiento médico mediante cannabis debidamente prescrito por un médico tratante, es expresión del ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la vida, la integridad física, psíquica, salud y asociación.

Comentó que en el año 2016 se conformó la primera asociación de autocultivo colectivo denominada Dispensario Nacional, siendo la base que permitió la configuración de un modelo social cooperativo y compasivo que acoge a quienes no pueden cultivar, ya sea por imposibilidad física, por tiempo, desconocimiento o por miedo a ser criminalizado bajo el estigma de ser un consumidor de cannabis o un delincuente.

Aludió a cierta sentencia condenatoria de la Corte Suprema en contra del presidente del Dispensario Nacional, señor Luis Quintanilla, acusando prácticas estatales persecutorias, por lo que anunció que su contenido será denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la declaración de la responsabilidad internacional del Estado.

Seguidamente, destacó la iniciativa popular de norma constitucional denominada “Cannabis a la Constitución ahora”, la que, de acuerdo a sus dichos, pone el foco en el libre desarrollo de la personalidad, la soberanía y bienestar de las personas y que en tiempo récord alcanzó el número de firmas necesarias.

Estimó que, a nivel legislativo, el Estado debe adoptar medidas para hacer efectivo los derechos humanos de los pacientes usuarios de cannabis para fines medicinales y favorecer la asociatividad mediante personas jurídicas debidamente constituidas, pues según afirmó, el reconocimiento de los derechos de estas últimas implica directa o indirectamente la protección de los derechos humanos de las personas naturales asociadas.

Finalmente, sugirió que el Senado apruebe la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, con la salvedad que se aclare que la opción de que el cultivo sea efectuado de manera personal o colectiva, expresando explícitamente esto último, ya que según afirmó, constituirá un mecanismo que garantice el ejercicio de los derechos de los pacientes usuarios medicinales de cannabis, que no tienen la capacidad de generar su propio cultivo.

La Coordinadora de Salud Mental del Colegio Médico Dra. Josefina Huneeus, afirmó que en el año 2019 dicho gremio elaboró un documento bajo el mandato de la Dra. Izkia Siches, actual Ministra del Interior, el que fue aprobado por unanimidad en el Honorable Consejo Nacional del Colegio Médico. Aquel documento, según sostuvo, dicta posición en relación a la modificación al Código Sanitario en razón del proyecto de ley de autocultivo, y enfatizó que la modificación que se discute al artículo 8° de la ley N°20.000 en esta instancia tendría el mismo sentido, contradiciendo lo que dispone el Código Sanitario en esta materia.

Enseguida apuntó a que la elaboración de tal documento, fue producto de un consenso con las sociedades científicas chilenas que, debidamente acreditadas fueron convocadas, sin existir algún tipo de disenso en los planteamientos que expresa.

Luego leyó un extracto de la declaración del Colegio Médico cuyo tenor es el que sigue: “(...) como Colegio Médico no estamos de acuerdo con el proyecto de Ley discutido, ya que no da los resguardos necesarios para otorgar un tratamiento adecuado, seguro y basado en la evidencia, para las personas que buscan en la marihuana la solución a un problema de salud no resuelto por el sistema de salud. Es así, que queremos manifestar que como médicos y médicas no estamos dispuestos a indicar sustancias cuyos potenciales efectos negativos sobre la salud son conocidos, sin el respaldo de pruebas de eficacia, seguridad y calidad necesario para hacerlo de manera

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

responsable y respetando los principios éticos básicos que nos exige nuestro quehacer profesional, como tampoco estamos dispuestos a ser un medio para la legalización de facto de una sustancia sabidamente nociva para la salud de la población.”

Asimismo, apuntó a que la Honorable Diputada señora Ana María Gazmuri tendría un conflicto de interés, dado que la Fundación Daya a la cual pertenece se vincularía con DayaCann, filial chilena de una trasnacional muy importante de cannabis. En esa línea, arguyó que este elemento tiene un alto índice en la bolsa y su industria, y como marihuana medicinal, está muy bien evaluada en Chile.

Por otra parte, aseveró que la legislación canadiense es muy seria, y que si bien, autoriza el autocultivo, demuestra una alta regulación. Explicó que en dicho país la persona que cultiva tiene que pasar por un proceso de selección, debiendo además ser personas distintas las que comercializan el producto y aquellas que indican el tratamiento.

Seguidamente aseguró a la Comisión que en ningún país del mundo se encuentra permitido el autocultivo domiciliario prescrito por una receta médica, y cuestionó que el proyecto de ley sancione a quienes falsifiquen tales instrumentos, puesto que la receta médica en Chile no se encuentra regulada.

En ese contexto, detalló que la marihuana cuenta con 500 principios activos, de los cuales solamente se han estudiado alrededor de 100, teniendo presente que 400 son considerados nocivos. Para saber el compuesto del preparado que se utiliza con supuestos fines medicinales, indicó que se debe hacer un estudio que indique cuánto de ese compuesto va a servir para el propósito médico que se busca, lo que no resulta fácil, además de tener un elevado costo.

Recalcó que el autocultivo domiciliario es peligroso y nocivo para la salud. Advirtió que se desempeña en un hospital público donde atiende a pacientes de 10 años adictos a la marihuana, con daños severos a su salud, y que muchos llegan a su consulta con prescripciones indicadas por un médico de la Fundación Daya.

No obstante, manifestó su empatía por los pacientes que han llegado al uso de la marihuana medicinal y planteó que se debe avanzar en la elaboración de preparados farmacéuticos de calidad, conocidos, seguros y eficaces, para poder darles respuesta a los pacientes o sus familias que, con una necesidad legítima, recurren a este método.

Finalmente, informó que el estudio sobre conflictos de interés de la industria cannábica realizado por Ciper Chile, se encuentra publicado, donde destaca la relación directa de DayaCann con Fundación Daya.

El Director Médico de la ONG Latinoamérica Reforma Dr. Sergio Sánchez Bustos, mediante una minuta, relató que atiende pacientes que utilizan cannabis para uso medicinal desde hace 10 años, y se declaró como impulsor de la dictación del Decreto N°84 de 2015 del Ministerio de Salud que permite la prescripción de estas sustancias y sus derivados.

Indicó que en el artículo 25 de la “Carta de los Derechos Humanos”, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud. Por otro lado, adujo que las convenciones internacionales para el control de Estupefacientes, que según informó, son los documentos madres que regulan las leyes de los países en cuanto a drogas, permiten su uso siempre que se limite a los fines médicos y científicos. De esta manera, aseguró, que las Constituciones de los países permiten el acceso a un mayor nivel de salud posible, citando la Constitución Política chilena, que es su artículo 19, consagra las acciones para la recuperación de la salud.

Planteó que, en base a lo anterior, la ley N° 20.000 recoge el uso medicinal, tanto en su artículo 4° como en el 50, reconociendo que existe la posibilidad de un tratamiento médico con cualquiera de estas sustancias. Por una parte, argumentó que el artículo 4° se refiere a sustancias que estén destinadas a la atención de un tratamiento médico, y por otra, el artículo 50 explicita tal situación, toda vez que señala que se entenderá justificado el uso, consumo, porte o tenencia de alguna de dichas sustancias para la atención de un tratamiento médico. En su opinión, el legislador utilizó la palabra “alguna” en función de la evidencia médica disponible para poder permitir o no su uso medicinal.

Por otra parte, adujo que el Decreto N°84 de 2015 prescribe que las especialidades farmacéuticas que contengan cannabis, resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis podrán expendirse al público en farmacias o laboratorios mediante receta médica retenida con control de existencia.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Desde otra perspectiva, indicó que en política pública funcionan elementos más allá de la evidencia, citando el caso de la vacunación. Sostuvo que esta se hizo obligatoria en algunos países y voluntaria en otros, sin tener los estudios clínicos terminados, porque a su parecer, con el fin de proteger a las personas era preferible correr el riesgo de que hubiese algún tipo de falta de eficacia o inseguridad de la vacuna. En ese contexto, renegó de aquella postura que dice exigírsele a todos los fármacos el estándar que se está actualmente requiriendo de la cannabis.

A continuación, se refirió a que en la Commission on Narcotic Drugs (CND), se sometió a votación en diciembre de 2020, las recomendaciones que la OMS hiciera respecto a la cannabis, las cuales según relató, básicamente buscaban quitarla de la lista 4 de mayor peligrosidad, y pasarla a la lista 1 de sustancias que tienen un uso medicinal, y que representan un menor daño a la salud pública. En relación a esta votación, afirmó que hubo países que se opusieron como China, Rusia, el mundo árabe y África.

Aseguró que, en Chile, las Farmacias KNOP y las Farmacias Bioformula, ya venden extractos de cannabis bajo receta magistral, además de vaporizadores, gotas y ungüento. Subrayó que en el mundo existe una industria cannábica, citando como ejemplos a Sativex®, Epidiolex®, Epifractan®, Canemes® (nabilona), marinol® (dronabinol), Cesamet® (nabilona), Fitofármacos Bedrocan®, Resinas: Tilray®, Spectrum®, Cannabiol®-Knop. Arguyó que otro medicamento reconocido por la FDA es el Marinol®, el cual se compone de THC sintético.

Posteriormente, detalló que existen 33 estados de los EE. UU, además de Alemania, Israel, Canadá, Colombia, Argentina, Perú, República Checa, Holanda, España y Uruguay, que ya han regulado el uso de la cannabis medicinal, los que según sostuvo, están intentando armonizar sus legislaciones con lo resuelto por el CND.

El facultativo se mostró a favor de la modificación al artículo 8° de la ley N°20.000, puesto que, a su juicio, da cuenta de la exigencia que dicho cuerpo legal establece para los cultivos. Sin embargo, afirmó no estar a favor de que se tenga que indicar el diagnóstico médico, ya que iría en contra del artículo 12 de la ley N°20.584 que Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.

Para terminar, expresó que, si bien el presente proyecto de ley busca el fortalecimiento de la política criminal, debe considerar sus externalidades negativas sobre las personas que usan cannabis sativa de manera medicinal, por lo que sugirió que mediante un reglamento se debiera asegurar que las cantidades para tenencia, porte y consumo sean las adecuadas a los tratamientos, a objeto que los pacientes no se les considere como infractores de ley. Asimismo, opinó que el uso medicinal y el uso adulto recreativo o espiritual, debieran ser regulados por dos vías diferentes, siempre teniendo en consideración la autonomía de las personas que usan drogas, la reducción del daño para estas, y la relevancia del consumo de otras sustancias que se están comenzando a utilizar, como la ayahuasca, hongos psilocibes, y LSD que también, presentan utilidad médica y científica.

La personera del Ministerio Público abogada señora Lorena Rebolledo, puntualizó que lo que se dispone por el Decreto N°84 de 2015 del Ministerio de Salud, es que las especialidades médicas —medicamentos y fármacos que contengan cannabis— podrán expendirse en lugares establecidos tales como farmacias o laboratorios, ya que lo que se ocupa es el fármaco y no la planta. Por lo anterior, manifestó que lo que se quiere asegurar, así como en cualquier otra sustancia medicinal, es calidad, eficacia y seguridad, entendida como una mínima estandarización de los principios activos.

El Honorable Senador señor Kast puso de relieve la larga discusión de esta indicación, además de señalar haber recogido los argumentos presentados por el Colegio Médico, teniendo presente que, a su juicio, este proyecto de ley tiene un fin diverso.

A continuación, lamentó que Chile sea el país con mayores índices en consumo de marihuana en menores de edad, y citando los dichos de la Dra. Josefina Huneeus, puntualizó en que este hecho deja un daño irreparable en el tiempo. Junto con ello, juzgó como riesgosa la modificación que se propone, sin perjuicio de considerar como relevante que este tipo de discusión sea válido para los adultos, dentro de su ámbito de libertad. Sin embargo, estimó de gran importancia proteger a los niños para que no caigan en manos de narcotraficantes.

Cerró su exposición haciendo hincapié en que la posición del Colegio Médico ha sido muy clara, habida consideración de que se trata de una sociedad científica.

El Honorable Senador señor Insulza, argumentó que, a su parecer, todas las drogas son dañinas, incluyendo al

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

alcohol y el tabaco, entre otras que los seres humanos consumen. En ese contexto, aseveró que las consecuencias que provocan esa serie de sustancias deberían ser reguladas, no obstante, advirtió que la situación a nivel mundial es que solo algunas cuentan con ello, pero otras se encuentran prohibidas.

Expresó que la guerra contra las drogas lleva más de 50 años con resultados desastrosos, ya que lo único que se ha conseguido es que más personas consuman, y el dinero que proviene de esta aumente sustantivamente.

La Comisión, a requerimiento del ex Senador señor Pizarro, propuso poner en votación la indicación número 10), incorporando la sanción contenida en la parte final del inciso segundo aprobado en general, quedando su texto como sigue:

“Se entenderá que existe la debida autorización de la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis cuando ésta sea destinada para la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis que tengan como objetivo la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. La receta deberá contener la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado.”.

- Sometida a votación la indicación número 10), esta fue aprobada, con la modificación transcrita, por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Quintana y el ex Senador señor Pizarro. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Kast y Moreira.

Al fundamentar su voto en contra, el Honorable Senador señor Moreira expresó que cuando se trata de la salud de las personas, la responsabilidad al legislar es muy grande. Señaló que la legalización de la marihuana en ciertos países como Uruguay, no ha significado un cambio exitoso, puesto que, a su juicio, el narcotráfico y el consumo igualmente aumentan.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quintana justificó su voto a favor, resaltando que existen ciertos consensos en cuanto a que la guerra contra las drogas ha fracasado, especialmente en Chile. Instó a separar los temas relacionados con la criminalidad de los estrictamente recreacionales o de salud pública, puesto que, según planteó, la indicación en estudio busca regular el autocultivo para fines medicinales, bajo receta médica.

Discrepó de lo señalado por el Honorable Senador señor Kast afirmando que el Colegio Médico no es una sociedad científica en sí, sino que un gremio conformado por médicos que conforman sociedades científicas.

Por otra parte, enfatizó que, en Chile, el cultivo de cannabis es legal, siempre que sea para fines industriales, y que el autocultivo es una materia que se debe regular, teniendo presente que ha dado buenos resultados en personas con ciertas dolencias agudas.

El ex Senador señor Pizarro, sustentó su voto a favor, señalando en primer lugar que es difícil en esta materia tener una sola postura en uno u otro sentido, partiendo de la base que todos se encuentran conscientes del efecto dañino que tienen las drogas en general. Recordó también lo expuesto por la Dra. Huneeus, en cuanto a que existen ciertos conflictos de interés entre quienes promueven el autocultivo.

No obstante lo planteado, fue de la opinión de que esta indicación establece limitaciones y un objetivo preciso, y que en cierta forma cubre todo lo que pudiera ser un abuso o constituir un desvío de la autorización que se entregue para un tratamiento médico con receta extendida. Junto con ello, reafirmó la idea de que la indicación debe incluir la sanción descrita en la propuesta aprobada por el Senado.

El Honorable Senador señor Insulza, votó a favor expresando que esto no significa una legalización de la marihuana, sino que solamente la autorización para usar, bajo receta médica un determinado producto vegetal. Desde esa perspectiva, se mostró contrario a quienes piensan que mediante esta práctica podría llegar a producirse alguna adicción, ya que es una materia que deberá verificar el médico en contacto con su paciente.

Finalmente, el ex Director Nacional del SENDA, señor Carlos Charme, quiso aclarar la votación suscitada en la ONU respecto a la eliminación de la cannabis de la lista 4, puesto que, a su parecer, fue solamente para estudiar los

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

eventuales fines terapéuticos que tiene. Asimismo, subrayó que el documento aprobado por el Colegio Médico, señala que no tiene capacidad terapéutica el proyecto que se está aprobando, por lo que advirtió sobre el gran impacto a la salud que tendrá al atentar contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

La ex Subsecretaría de Prevención del Delito señora María José Gómez, anunció la reserva de constitucionalidad respecto de la indicación aprobada, puesto que, a su parecer, se encuentra fuera de la idea matriz del proyecto.

A continuación, la Honorable Senadora señora Aravena, con la formulación de la indicación número 11) busca elevar la pena propuesta en el artículo agregando, luego de la expresión “del género cannabis”, la segunda vez que aparece, la siguiente frase: “y con una multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales”.

- Sometida a votación la indicación número 11), esta fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza y Quintana. Votó a favor el Honorable Senador señor Kast.

Posteriormente, a través de la indicación número 12) los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, pretenden insertar, a continuación del número 4), el siguiente número, nuevo:

“..... Incorpórase el siguiente artículo 8° bis, nuevo:

“Artículo 8° bis.- Para efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3°, 4°, 8° y 50, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así como el que tenga, posea o porte cannabis, en un número igual o menor al dispuesto en la siguiente tabla, se entenderá que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, o en su caso, destinado a la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante correspondiente receta, y que contenga la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.



Para el conteo de plantas al que se refiere la tabla del inciso anterior, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia la misma tabla, se refiere al peso de la sustancia en estado seco.

En caso de que se exceda dicho número señalado en la tabla precedente, esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales.”.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Kast remarcó que esta indicación busca avanzar en una legislación cuya discusión es legítima, pero que no es el fin de este proyecto de ley.

La representante del Ministerio Público señora Lorena Rebolledo, aclaró que el artículo 8° de la ley 20.000 también incluye otras especies vegetales además de la cannabis, por lo que consideró un error solo circunscribirlo a esta.

Por otra parte, criticó las cantidades que se establecen en la indicación, por considerar que constituirían un retroceso de la ley N°20.000 y un contrasentido al haber eliminado la “calidad o pureza de la droga” del artículo 4° del mismo cuerpo normativo. En ese aspecto, opinó que esta última norma cuando establece la frase “pequeñas cantidades de droga”, deja en manos de los jueces del fondo el qué se entiende por esas pequeñas cantidades, en atención a las circunstancias concomitantes del tráfico. Aludió a que la Corte Suprema ha sentenciado que no basta con determinar el cultivo ilegal sin autorización, sino que además se requieren de elementos que dicen relación con conductas de tráfico.

El Honorable Senador señor Moreira, aseveró que esta indicación viene a legalizar el uso de la marihuana, y, junto con ello, criticó la tabla contenida en la indicación, por cuanto, a su entender, no habría capacidad de fiscalización.

El Honorable Senador señor Quintana se mostró sorprendido de que se piense que esta indicación viene a liberar el uso de la droga. Recalcó que la tabla establece un mínimo de cantidades que representan justo la mitad de lo que se discutió y debatió estrechamente en la Cámara de Diputados. Por último, puntualizó que en ella se establece el porte que permite no ser considerado narcotraficante, citando el caso de Suiza y Portugal, de quienes destacó su experiencia en este tipo de legislación.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

El entonces Senador señor Pizarro, sostuvo estar de acuerdo con regular el autocultivo con receta médica, sin embargo, no le pareció apropiado el cómo está planteada la indicación, puesto que consideró que se está incluyendo el consumo libre.

El Honorable Senador señor Insulza, afirmó que esta indicación tiene más bien que ver con el consumo personal, del que si bien, se manifestó a favor, junto con el autocultivo con receta médica y las cantidades indicadas en la tabla, no adhirió al último inciso propuesto que refiere a eximir de responsabilidad penal cuando la cantidad exceda lo dispuesto por dicha tabla. Lo anterior, en tanto no especifica un límite máximo en que la cantidad pueda ser sobrepasada. No obstante lo anterior, anunció su voto a favor.

- Sometida a votación la indicación número 12) esta fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kast, Moreira y el otrora Senador señor Pizarro. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Insulza y Quintana.

o o o o o

Los Honorables Senadores señores Insulza y Quintana, durante la apertura de un nuevo plazo para formular indicaciones, proponen con la indicación número 12 bis) incorporar, a continuación del número 4), el siguiente número nuevo:

“..... Incorpórase el siguiente artículo 8° bis, nuevo:

“Artículo 8° bis.- Para efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3°, 4°, 8° y 50, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así como el que tenga, posea o porte cannabis, sin ánimo de traficar, en un número igual o menor al dispuesto en el presente artículo, se entenderá que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. La cantidad máxima anual por usuario para uso personal adulto considera el cultivo de 1 a 5 plantas exterior a tierra; 1 a 5 plantas exterior a maceta; 2 m2 en interior (carpa indoor). La tenencia máxima anual de flor seca es de 500 gramos, mientras que el porte de flor seca es de 40 gramos.

Para el conteo de plantas al que se refiere el presente artículo, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia el inciso anterior, se refiere al peso de la sustancia en estado seco.

En caso de que se exceda el número señalado, esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales.”

El Director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público, señor Luis Toledo apuntó que, como Fiscalía, han adherido a que se requiera un ánimo de tráfico una vez que se realiza una determinada conducta como sería el caso de cultivo de cannabis. Sin embargo, señaló que a través de esta norma la persecución penal queda en una posición compleja, puesto que, de acuerdo a la propuesta, serán las policías quienes deberán contar las plantas además de determinar su sexo, siendo a su parecer, circunstancias más difíciles de investigar. Explicó que, en Chile, actualmente lo que más se incauta es marihuana obtenida a través de plantaciones indoor, añadiendo que incluso este tipo de cultivo se asocia a bandas criminales.

Seguidamente hizo hincapié en que el afán del Ministerio Público no es criminalizar a quienes quieren consumir, por el motivo que sea, no obstante, la norma propuesta a su entender, no contribuiría al propósito de las modificaciones que se quieren realizar a la ley N°20.000 para mejorar la persecución del narcotráfico.

El Honorable Senador señor Quintana aludió a que la propia Fiscalía en un oficio del Fiscal Armendáriz del 26 de febrero de 2020, ha instruido a los fiscales jefes, fiscales adjuntos y demás abogados, un criterio de persecución denominado “Parámetros para diferenciar entre las figuras de consumo, tráfico y microtráfico”.

Asimismo, relevó la importancia que la indicación señala que la conducta es “sin ánimo de tráfico”, remitiéndose solamente al consumo y porte. Por lo anterior, recalcó que la propuesta solo busca evitar perseguir al consumidor y al que plante sin fines de tráfico.

- Puesta en votación la indicación número 12 bis) esta fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

la Comisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Insulza, Prohens y Quintana. Por la negativa el Honorable Senador señor Van Rysselbergue.

o o o o o

Número 5).-

El artículo 9° de la ley N°20.000 se refiere a la autorización que otorga el Servicio Agrícola y Ganadero a quien siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 8° del mismo cuerpo normativo. Su inciso primero establece los casos en los cuales no podrá otorgarse dicha autorización, entre las cuales se encuentran las personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación.

El numeral 5) aprobado en general, propone suprimir de dicho inciso la frase “formalizado la investigación,”.

De acuerdo a la indicación número 13) de los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, consultan suprimir este numeral.

- Sometida a votación la indicación número 13) esta fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Kast, Moreira, Quintana y el ex Senador señor Pizarro.

Número 6).-

El texto aprobado en general, introduce ciertas modificaciones al artículo 19 de la ley N° 20.000, el cual contempla el aumento de la pena en un grado, cuando concorra algunas de las circunstancias agravantes establecidas en los literales a), b), c), d), e), f), g) y h), que dicho precepto legal dispone.

o o o o o

Respecto de este numeral, el Honorable Senador señor Castro, mediante las indicaciones número 14), 15) y 16) consulta incorporar a continuación de la letra a), las siguientes letras, nuevas:

“...) Agrégase el siguiente literal i), nuevo:

“i) Si el delito es cometido por persona que cuente con un título técnico o profesional que diga relación con el trabajo directo con menores de edad. Esta circunstancia deberá ser acreditada en el proceso de acuerdo al trabajo realizado por el imputado en los últimos 10 años.”.

...) Agrégase el siguiente literal j), nuevo:

“j) Si el delito es perpetrado por cualquier persona que desempeñe funciones de cualquier naturaleza de manera directa y constante con menores de edad.”.

“...) Agrégase el siguiente literal k), nuevo:

“k) Finalmente, si el delito es cometido por una persona que tenga un grado de parentesco y consanguinidad hasta el tercer grado en línea recta, y de hasta sexto grado en línea colateral, o si el delito es perpetrado por persona de confianza de la familia de un menor de edad que ha sido víctima del tipo penal señalado en el artículo 5°.”.

El Honorable Senador señor Kast, refiriéndose a la primera de las propuestas en análisis, indicó que título no es lo primordial, sino que el hecho que se trate de personas que trabajen con menores de edad.

El Honorable Senador señor Insulza manifestó sus dudas respecto de la redacción de la primera de las indicaciones, señalando que debiese ser más acotada. En ese contexto sugirió reemplazarla por “si el delito es perpetrado por cualquier persona que desempeñe una función laboral o educativa relacionada con el menor de edad”.

La ex Subsecretaria de Prevención del Delito señora Gómez, fue de la idea de que las indicaciones número 14) y 15) se refieren a la misma hipótesis, esto es, al trabajo con menores de edad, siendo la segunda de ellas —a su

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

parecer— más amplia que la primera.

La representante del Ministerio Público señora Lorena Rebolledo, señaló estar de acuerdo con las indicaciones presentadas por el Honorable Senador señor Castro, porque podrían evitar que los menores se introduzcan en la actividad delictiva. De esta forma, estimó positivamente su incorporación, especialmente de las indicaciones números 14) y 15), sugiriendo para ellas una mejor redacción.

El Honorable Senador señor Kast aclaró que la indicación número 14) dice relación con el título de la persona; la indicación número 15) con el trabajo que desempeña, y la indicación número 16) con el grado de parentesco o consanguinidad con el menor.

El Honorable Senador señor Insulza fue de la opinión que la indicación número 15) resultaba más pertinente, toda vez que se refiere a alguna función educativa o laboral de manera constante y directa con el menor de edad.

En relación con la indicación número 16), la señora Gómez expresó que la indicación en estudio le parece muy amplia, con aspectos no dimensionados como son los grados de parentesco y consanguinidad con el menor de edad.

En relación con las propuestas de modificación formuladas por el Honorable Senador señor Castro, la Comisión, en virtud de lo preceptuado en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, acordó una nueva redacción, de manera de considerar el texto de las indicaciones número 15) y 16) en un solo literal, toda vez que estimó que lo relevante en la materia a regular es la relación directa existente con un menor de edad, de manera de evitar que ellos se vean involucrados en la comisión de este tipo de ilícitos. En ese mismo sentido, acordó desechar la indicación número 14).

De esta manera, la redacción que consideró, mediante la incorporación de una letra i), nueva al artículo 19 de la ley número 20.000, es la siguiente:

b) Agrégase el siguiente literal i), nuevo:

“i) Si el delito es perpetrado por una persona que desempeñe funciones laborales o educativas de manera permanente con menores de edad, o tenga con ellos una relación directa y constante”.

- En consecuencia, sometida a votación la indicación número 14), fue rechazada por los Honorables Senadores señores Insulza y Quintana. El Honorable Senador señor Kast votó a favor y el Honorable Senador señor Moreira se abstuvo. Dado el resultado, la Comisión acordó dar por rechazada la indicación.

- En tanto, las indicaciones números 15) y 16) fueron aprobadas, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Kast, Moreira y Quintana.

o o o o o

Número 7).-

El inciso primero del artículo 40 de la ley N°20.000, comprendido en el párrafo que regula las medidas para asegurar el resultado de investigación, se refiere a la destinación que el juez de garantía, a solicitud del Ministerio Público, podrá efectuar de los instrumentos, objetos de cualquier clase y los efectos incautados de los delitos a que se refiere dicha ley y de que se hace mención en los artículos 187 y 188 del Código Procesal Penal, es decir, el decomiso de las especies. Particularmente, y para los efectos de esta destinación, en su parte final establece la siguiente frase: “, oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación.”

Letra a)

Ordinal iii)

El ordinal iii) de la letra a) del proyecto aprobado en general, persigue modificar el referido inciso primero, sustituyendo la frase transcrita precedentemente por “. Asimismo, los bienes podrán ser destinados

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

provisionalmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente, su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga.”.

Con la indicación número 17) los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, proponen suprimir el referido ordinal iii).

El Honorable Senador señor Quintana, expresó que la indicación tiene por objeto proteger los derechos de los intervinientes, para que primero se escuche al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

El Director de ULDECCO señor Mauricio Fernández, expuso que esta norma por un lado lo que hace es precisar cuáles serán los organismos policiales a los que se les puede destinar los bienes incautados, situación que ya está contemplada en la norma vigente, y por otro, establece ciertas exenciones en relación al pago de impuestos que, en la práctica, según señaló, han resultado ser absolutamente necesarios para la debida administración y utilización de esos activos.

En ese contexto, precisó que la indicación busca eliminar la posibilidad de destinación a las policías, pero como efecto colateral, suprime la norma que se había incorporado para establecer estas exenciones, las que, en su opinión, resultan ser bastante relevantes.

El Honorable Senador señor Insulza, precisó que, de acuerdo al texto aprobado, hay que distinguir entre la destinación y lo que refiere a los impuestos.

La ex Subsecretaria de Prevención del Delito, señora María José Gómez, realzó la importancia de este inciso, situándolo como el corazón del proyecto de ley, por tanto, se mostró a favor de rechazar la indicación propuesta.

El Honorable Senador señor Quintana, recordó que —en la discusión de este proyecto de ley— fue la propia policía uniformada quienes plantearon que ser destinatarios y en definitiva pasar a hacerse cargo de estos bienes podría ser una dificultad, toda vez que es una materia no regulada que se asocia a temas de probidad. En ese sentido, argumentó que de aprobarse lo propuesto por el Senado, podría fomentar la corrupción.

El Honorable Senador señor Insulza se mostró partidario de rechazar la indicación en debate y detalló la importancia de contar con una mayor especificación en cuanto a la destinación de los bienes, como se contempla en el proyecto.

- Sometida a votación la indicación número 17), esta fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Kast y Moreira. Votó a favor el Honorable Senador señor Quintana.

El Honorable Senador señor Quintana al fundamentar su voto, reiteró que dejar el texto aprobado en general puede propender a situaciones alejadas de la probidad, como así se ha conocido respecto de Carabineros, lo que hará incurrir en gastos que no están establecidos, teniendo presente que tampoco se cuenta con un informe financiero de este proyecto de ley.

Por su parte, Su Excelencia el Presidente de la República, a través de la indicación número 18) persigue modificar el texto propuesto, del modo que sigue:

i. Sustituir la frase “unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales”, por la siguiente: “unidades policiales que participen en la investigación de organizaciones criminales”.

ii. Incorporar a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.”.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

En cuanto al ordinal i), la otrora Subsecretaria de Prevención del Delito señora María José Gómez, puntualizó que cuando las policías realizan los procedimientos mandatadas por el Ministerio Público, participan en sus distintas especialidades, no teniendo todas en su actuar la misión de desarticular estas bandas.

El Director de ULDECCO señor Mauricio Fernández, manifestó adherir a la indicación del Ejecutivo respecto al ordinal i). En cuanto al ordinal ii), indicó que está en línea con lo planteado por el Honorable Senador señor Quintana en cuanto a transparentar lo que hoy en día es implícito, respecto a la responsabilidad en la administración por parte de la entidad a la cual se han destinados los bienes incautados.

La Comisión acordó votar separadamente la indicación de acuerdo a sus ordinales.

En cuanto al ordinal i) de la indicación, el Honorable Senador señor Insulza propuso a la Comisión incorporar la frase “y desarticulación”, quedando como sigue:

“unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales”.

- Sometido a votación el ordinal i) de la indicación este fue aprobado con la modificación señalada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Kast, Moreira y Quintana.

- Sometido a votación el ordinal ii) de la indicación este fue aprobado, en sus mismos términos, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Kast, Moreira y Quintana.

Letra b)

En este literal se propone intercalar un inciso segundo, nuevo, al artículo 40 de la ley N°20.000 cuyo texto es el que sigue:

“Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se dará traslado al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.”.

Con la indicación número 19) los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, proponen suprimir dicho literal.

Esta indicación fue retirada por uno de sus autores, el Honorable Senador señor Quintana.

Por su parte, el Ejecutivo con la indicación número 20), pretende sustituir la expresión “se dará traslado”, por “se deberá oficiar”.

- Sometida a votación la indicación esta fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Kast, Moreira y Quintana.

Letra c)

El literal propone suprimir los actuales incisos cuarto y quinto del artículo 40 de la ley N°20.000.

El inciso cuarto se refiere a la enajenación de las especies a que hace mención el mismo artículo, la que podrá ser dispuesta por el juez de garantía a solicitud del Ministerio Público por resolución fundada. Asimismo, el precepto establece que dicha enajenación deberá llevarse a cabo cuando se trate de bienes sujetos a corrupción, o susceptibles de próximo deterioro, o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa. En su parte final, indica que, además, deberá ser efectuada por la Dirección General de Crédito Prendario en subasta pública, salvo que el tribunal, también a petición del Ministerio Público, dispusiere la venta directa.

En tanto, el inciso quinto dispone que en el evento de que la sentencia no condene a la pena de comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. Lo mismo sucederá con los dineros aludidos en el inciso segundo del mismo artículo 40.

Con la indicación número 21) de los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana,

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

proponen suprimir el literal en análisis.

La ex Subsecretaria de Prevención del Delito señora Gómez, aclaró que este proyecto busca establecer un nuevo sistema, cuyo principal aspecto es la enajenación temprana de los bienes que han sido incautados a bandas y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, por lo que de acuerdo al texto aprobado suprime ambos incisos al ser estos reemplazados por la destinación provisoria y por el artículo 40 bis.

El Honorable Senador señor Insulza consultó al Ministerio Público respecto de cuál artículo le parecía más adecuado, si el texto legal vigente o el que propone el artículo 40 bis que propone el proyecto, a lo que la abogada asesora de dicho órgano señora Paula Diez, remarcó que adherían a la norma actual.

- Sometida a votación la indicación número 21), esta fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Insulza y Kast. El Honorable Senador señor Quintana votó a favor y el Honorable Senador señor Moreira se abstuvo.

Letra d)

El inciso final del artículo 40 de la ley N°20.000 dispone que el Ministerio Público deberá informar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, trimestralmente, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley.

Por su parte, la letra d) del proyecto aprobado en general busca agregar en ese inciso final la siguiente frase: "El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo."

Su Excelencia el Presidente de la República con la indicación número 22) persigue reemplazar la letra d) por la siguiente:

"d) Modifícase el inciso final en el siguiente sentido:

i. Intercálase, entre la frase "deberá informar" y la expresión "al Servicio Nacional", la palabra "circunstanciadamente".

ii. Elimínase la frase "dineros, valores y demás".

iii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: "El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este artículo.".

En esta parte, la Comisión acordó votar separadamente cada uno de los ordinales contenidos en la indicación en examen.

Respecto del ordinal i) de la indicación, la abogada asesora del Ministerio Público señora Paula Diez manifestó su disconformidad, puesto que según adujo, el informe que remite dicho órgano ya es suficientemente completo.

- En una primera votación del ordinal i) de la indicación número 22), esta fue aprobada sin enmienda por los Honorables Senadores señores Moreira y Quintana. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Insulza y Kast.

- Repetida la votación del ordinal i) de la indicación número 22), esta fue aprobada sin enmienda por la mayoría de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira y Quintana. Mantuvo su voto en contra el Honorable Senador señor Kast.

- Sometida a votación el ordinal ii) de la indicación número 22) esta fue aprobada sin enmienda por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Kast, Moreira y Quintana.

- Sometida a votación el ordinal iii) de la indicación número 22) esta fue aprobada sin enmienda por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Kast, Moreira y Quintana.

Sin perjuicio de lo anterior, Su Excelencia el Presidente de la República, durante la apertura de un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto, propone con la indicación 22 bis), reemplazar la letra d) por la siguiente:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

“d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“El Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.”.

Al reabrirse el debate del numeral 7) letra d) de este artículo 1°, el Honorable Senador señor Insulza se mostró a favor de la indicación del Ejecutivo, puesto que le pareció favorable que el Ministerio del Interior conozca el curso de los procesos en marcha.

- Puesta en votación la indicación 22 bis) fue aprobada sin enmienda por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Quintana y Van Ryselbergue.

En razón de lo anterior, la indicación número 22) fue rechazada unánimemente por la misma votación.

Sin perjuicio de su voto a favor, el Honorable Senador señor Huenchumilla manifestó sus dudas en cuanto a la necesidad de que en la ley se diga que el Ministerio del Interior debe dictar un reglamento, puesto que tal atribución existe en virtud de la potestad reglamentaria del Presidente de la República.

Número 8).-

Incorpora un artículo 40 bis a la ley número 20.000 relativo a la enajenación temprana de bienes incautados.

Su inciso segundo establece que: “Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero el artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.”

El Ejecutivo con la indicación número 23), propone intercalar entre las expresiones “el juez de garantía deberá” y “oficiar a la Dirección”, el siguiente texto: “oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana, y también deberá”.

- Sometida a votación la indicación número 23) esta fue aprobada sin enmienda por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Kast, Moreira y Quintana.

Inciso final

El inciso final del artículo 40 bis propuesto, dispone que: “En el evento que la sentencia no condene a la pena de comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.”.

El Ejecutivo con la indicación 23 bis), apunta a adecuar gramaticalmente el inciso señalado, sustituyendo la frase “no condene a la pena de” por “no establezca el”.

La abogada asesora del Ministerio del Interior señora Leslie Sánchez, indicó que, a juicio del Ejecutivo, el comiso es una medida accesoria. Por tanto, estimó que, dada la naturaleza jurídica de la institución, lo más adecuado es no denominarla como una pena, sino que como un efecto.

- Puesta en votación la indicación número 23 bis), esta fue aprobada sin enmienda por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Quintana y Van Ryselbergue.

Número 9).-

El inciso final del artículo 41 de la ley N° 20.000 dispone que: “Las sustancias estupefacientes o sicotrópicas y sus materias primas y las que contengan hidrocarburos aromáticos deberán destruirse en el plazo de quince días por el Servicio de Salud respectivo, una vez separada una cantidad técnicamente suficiente para los análisis de que trata el artículo 43, siempre que respecto de dichas sustancias no se discuta su legítima tenencia o posesión por

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

terceros.”

En tanto el numeral 9) del proyecto aprobado en general, propone sustituir la frase “hidrocarburos aromáticos” por la expresión “gases o solventes inhalantes”.

La indicación número 24) de Su Excelencia el Presidente de la República, consulta reemplazar el numeral señalado por el siguiente:

“9. Sustitúyese, en el inciso final del artículo 41, la frase “hidrocarburos aromáticos”, por la expresión “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores,”.

La abogada asesora del Ministerio Público señora Lorena Rebolledo, explicó que la expresión “gases o solventes inhalantes” le parece acertada, sin embargo, detalló que lo más importante para dicha entidad es que se incorporen los “contenedores”, dado que actualmente es un problema que se acopien ese tipo de recipientes en la Fiscalía, puesto que pueden contener restos de droga que no pudo ser separada en los Servicios de Salud. Por lo anterior, se mostró a favor de que se puedan incautar y destruir junto con la droga.

En un segundo aspecto, resaltó que existen procedimientos disímiles en la Fiscalía, lo que a su juicio es a consecuencia de la falta de norma expresa que establezca que son los Servicios de Salud quienes se harán cargo de la destrucción de tales contenedores.

- Sometida a votación la indicación número 24) esta fue aprobada sin enmienda por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Kast, Moreira y Quintana.

Número 10).-

Este numeral introduce ciertas modificaciones al artículo 43 de la ley N° 20.000.

Letra a)

El inciso primero del artículo señalado, dispone que el Servicio de Salud deberá remitir al Ministerio Público, en el más breve plazo, un protocolo del análisis químico de la sustancia suministrada, en el que se identificará el producto y se señalará su peso o cantidad, su naturaleza, contenido, composición y grado de pureza, como, asimismo, un informe acerca de los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública.

El proyecto de ley en su letra a) busca modificar dicha disposición, en orden a incorporar en su inciso primero una última frase, con el siguiente texto: “Si el Servicio de Salud se niega a emitir este protocolo, incurrirá en las responsabilidades administrativas que correspondan.”.

Con la indicación número 25), los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, proponen suprimir el literal a) aludido.

Como fundamento a la indicación, el Honorable Senador señor Insulza advirtió que todo Servicio de Salud debe estar sujeto a las responsabilidades administrativas que correspondan, por lo que consideró que la norma sería sobreabundante. Además, estimó como improbable que dicho Servicio se niegue a emitir el protocolo.

- Sometida a votación la indicación número 25) esta fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Moreira y Quintana.

ooooo

En un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley, Su Excelencia el Presidente de la República mediante la indicación número 25 bis), propone anteponer la siguiente letra a), nueva, pasando la actual a ser b), y así sucesivamente:

“a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “el más breve plazo,” por “un plazo que no podrá exceder de 60 días”.”.

Al reabrirse el debate en este punto, la abogada asesora del Ministerio Público señora Lorena Rebolledo, aseguró

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

que se trata solamente de un tema de celeridad de la investigación penal en torno a un régimen acusatorio, dado que la frase “en el más breve plazo”, tiene relación con que este protocolo de análisis químico que confirma la existencia de una sustancia, pueda ser entregado al órgano investigador. De esta manera, afirmó que el plazo de 60 días le parece excesivo, considerando que hay sustancias que necesitan ser rápidamente periciadas.

La abogada asesora del Ministerio del Interior refutó lo señalado, planteando que, si se deja establecida la frase “el más breve plazo”, podría ocurrir que la demora fuese aún mayor. Añadió, además, que la realidad de cada región del país es distinta, por lo que en algunos lugares podría haber más demora que en otros.

Considerando lo anterior, el Honorable Senador señor Insulza, en virtud del inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, propuso a la Comisión modificar la redacción de la indicación en estudio para ponerla en votación con el siguiente texto:

“a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “el más breve plazo,” por “el más breve plazo que no podrá exceder de 30 días”.”.

- Puesta en votación la indicación número 25 bis), esta fue aprobada con la modificación señalada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Quintana y Van Rysselbergue.

oooo

Letra b)

El inciso final del artículo 43 de la ley número 20.000, dispone que: “Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el inciso cuarto del artículo 40.”

Por su parte, la letra b) del numeral 10) de la iniciativa propone sustituirlo por el siguiente: “Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el artículo 40 bis; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía; o destruidos por el Servicio de Salud respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41.”.

La indicación número 26) de los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, consulta suprimir la frase “; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía;”.

El Honorable Senador señor Quintana, afirmó que lo que busca la indicación es que exista un solo mecanismo de enajenación.

La abogada asesora del Ministerio Público señora Lorena Rebolledo, destacó la importancia de que se incorpore la venta directa, señalando que en las investigaciones en que se incautan precursores o sustancias químicas esenciales que son utilizadas para la elaboración de drogas, como, por ejemplo, para la cocaína el ácido clorhídrico, muchas de ellas se encuentran degradadas, por lo que no es posible vender o colocar en el mercado tales sustancias. Por otra parte, advirtió que, si solo se mantiene la venta por pública subasta, se van a retirar las sustancias para nuevamente ponerlas a disposición de cualquier persona corriendo el riesgo de que vuelvan a traficarse.

Arguyó que la venta directa asegura que las sustancias lleguen a manos de personas calificadas, por lo que actualmente algunos fiscales han debido recurrir a este tipo de venta, previa autorización del juez. Agregó que, además, se pasa por un doble control. Por una parte, se encuentra un fiscal que se hace cargo de la venta, y en segundo lugar un juez que la autoriza.

Además de ello, explicó que, de acuerdo al procedimiento seguido por la Fiscalía, existe una coordinación con el Departamento de Sustancias Químicas de la Subsecretaría del Interior, quienes muchas veces realizan labores adicionales para verificar si el comprador es idóneo para adquirir las sustancias, a fin de evitar su tráfico.

La ex Subsecretaria de Prevención del Delito señora María José Gómez, apoyó la postura del Ministerio Público en

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

favor de mantener la venta directa.

- Sometida a votación la indicación número 26) esta fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza y Moreira. Votó a favor el Honorable Senador señor Quintana.

Letra c)

Agrega un inciso final, nuevo, al artículo 43 de la ley N°20.000, referido al protocolo señalado en el inciso primero del mismo. En ese sentido, indica que sólo podrá ser utilizado por el juez para determinar la calificación que le corresponde a la sustancia respectiva en el reglamento al que alude el artículo 63 de la misma ley, sin que pueda otorgársele otro efecto a su inclusión o exclusión como prueba en el proceso penal respectivo.

El Ejecutivo con la indicación número 26 bis) pretende suprimir el literal c).

La abogada asesora del Ministerio del Interior señora Sánchez, explicó que la eliminación del inciso final nuevo incorporado en el proyecto, tiene por objeto restringir la discrecionalidad del juez en la calificación del tipo que concurre según la ley N° 20.000. Agregó que la indicación está en la misma dirección de la indicación 3 bis) que incorpora un artículo 4° bis a la misma normativa.

Por su parte la abogada asesora del Ministerio del Interior señora Catalina Lagos, sostuvo que, si bien el protocolo sólo podría ser utilizado por el juez para determinar la calificación respecto de la sustancia respectiva, este contiene una serie de informaciones adicionales que no solo se limitan a establecer lo anterior, sino que también alude al peso, a la cantidad, naturaleza, contenido, etc. Por tanto, afirmó que de quedar la norma en los términos en que fue aprobada en general, se limitaría la discrecionalidad del juez, al no poder contar con los demás elementos que establece el reglamento aludido.

El representante del Ministerio Público señor Luis Toledo, planteó que esta norma se relaciona con la “calidad o pureza” que se eliminó en el artículo 4° del proyecto de ley. Agregó que nutrida jurisprudencia de la Corte Suprema, estimó que este protocolo de análisis químico formaba parte integrante del tipo penal del microtráfico, por lo que, de aprobarse la indicación que elimina el inciso final nuevo, a su juicio podría llevar a confusión.

Por lo anterior, propuso que este se mantenga porque restringe la capacidad interpretativa del juez, determinando justamente que este análisis químico sea solamente para efectos administrativos de acuerdo a lo explicado por el Ejecutivo.

- Puesta en votación la indicación número 26 bis) fue aprobada sin enmienda por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza y Quintana. Contó con el voto en contra del Honorable Senador señor Van Rysselbergue.

Número 11)

Este numeral introduce algunas modificaciones al artículo 45 de la ley N° 20.000, el cual establece un comiso especial.

Su inciso primero dispone que sin perjuicio de las reglas generales, caerán especialmente en comiso los bienes raíces; los muebles, tales como vehículos motorizados terrestres, naves y aeronaves, dinero, efectos de comercio y valores mobiliarios; y, en general, todo otro instrumento que haya servido o hubiere estado destinado a la comisión de cualquiera de los delitos penados en esta ley; los efectos que de ellos provengan y las utilidades que hubieren originado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, o las transformaciones que hubieren experimentado, como, asimismo, todos aquellos bienes facilitados o adquiridos por terceros a sabiendas del destino u origen de los mismos.

En tanto su inciso segundo, establece que la misma sanción se aplicará respecto de las sustancias señaladas en el inciso primero del artículo 2°, y de las materias primas, elementos, materiales, equipos e instrumentos usados o destinados a ser utilizados, en cualquier forma, para cometer alguno de los delitos sancionados en esta ley.

Letra b)

En esta parte, el texto aprobado en general incorpora un inciso final al artículo 45 de la ley N°20.000 del siguiente

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

tenor:

“Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del imputado.”.

Los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, mediante la indicación número 27) proponen suprimirla.

El Director de ULDECCO señor Mauricio Fernández, explicó que la norma aprobada en general, pretende regular una institución denominada “el comiso por bienes o por valor equivalente”, la cual está pensada en la criminalidad organizada en la cual el delincuente o traficante ha logrado hacer desaparecer todos sus activos, por lo que el legislador permite que la sanción que se le aplique se pueda hacer efectiva sobre bienes obtenidos antes de la investigación materia de la sanción.

Ilustró a la Comisión respecto a que la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de Lavado y blanqueo de activos presenta una norma de similar tenor en su artículo 37, subrayando entonces, que dicha institución ya existe en nuestra legislación y lo que se busca es extenderla a otro tipo de criminalidad organizada como es el narcotráfico.

Acotó que, como Ministerio Público, todo el énfasis al aspecto patrimonial que presenta este proyecto de ley respecto del crimen organizado les parece relevante. Asimismo, indicó que sin perjuicio de que el artículo 37 de la ley N°19.913 se aplica excepcionalmente, y hasta la fecha no ha sido aún utilizado, permite mayores posibilidades de sanción por parte del tribunal cuando se demuestra que el condenado ha hecho desaparecer sus activos.

La Honorable Senadora señora Provoste, a raíz de lo expuesto por el Ministerio Público en cuanto a que es una medida excepcional, y que se encuentra en otros cuerpos legales vigentes, consultó a dicho órgano si tal planteamiento guarda armonía con la frase “cuando por cualquier circunstancia” descrita en la propuesta aprobada, ya que, a su juicio, perdería el carácter de excepcional.

El señor Mauricio Fernández respondió señalando que el objetivo de esa regulación es ponerse en situaciones diversas en que el condenado se ha desprendido con anterioridad de los activos que provienen de su actuar delictual. Sin embargo, consideró que la norma que se discute podría quedar en términos similares a la ya vigente para así disipar la aprensión respecto a su amplitud.

El Honorable Senador señor Insulza señaló reconocer la particularidad de la norma, puesto que la persona ya se encuentra acusada por narcotráfico y también de haber utilizado determinados bienes para la comisión de los delitos, por lo que resaltó la importancia de qué es lo que ocurre cuando se ha desprendido de esos bienes. No obstante, se mostró a favor de mantener su redacción.

- Puesta en votación la indicación número 27) esta fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Quintana y Van Rysselbergue.

Durante un nuevo plazo para presentar indicaciones, como se ha señalado precedentemente, el Ejecutivo mediante la indicación número 27 bis), propuso reemplazar la letra b) por la siguiente:

“b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos:

“Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, este podrá solicitar indemnización al responsable.

El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.

Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.

Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.

El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito."."

Explicando el alcance y sentido de esta extensa disposición, la abogada asesora del Ministerio del Interior señora Catalina Lagos, afirmó que esta propuesta busca brindar una mejor tipología a la figura del comiso, ampliando algunas hipótesis para este como son el comiso sin condena y el comiso ampliado relativo al artículo 16 de la ley N°20.000, este último relativo al narcotráfico en contexto de asociaciones ilícitas. Asimismo, comentó que en la norma aprobada en general se encontraba el comiso por equivalencia, institución que según sostuvo, ya se encuentra descrita en la Ley 19.913.

En primer término, afirmó que se distingue entre instrumentos, efectos y ganancias del delito, haciendo presente que va en línea con el proyecto de ley sobre delitos económicos que se está discutiendo en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, así como también se tuvo presente el nuevo proyecto sobre Código Penal. Seguidamente pasó a explicar cada uno de los aspectos indicados precedentemente.

a) Instrumentos del delito: Lo definió como aquellos que se utilizan como medios materiales para la comisión del delito, dando como ejemplo un arma que se utilice para intimidar o un vehículo que sirva para transportar las sustancias prohibidas.

b) Efectos del delito: Indicó que son las cosas materiales que resultan del hecho punible. Citó como ejemplo un celular robado o documentos falsificados.

c) Ganancias del delito: Afirmó que son los frutos que se obtienen del delito, cualquiera sea su naturaleza, tales como la venta de la droga o el inmueble adquirido por el narcotráfico con la ganancia.

En particular, subrayó que el inciso tercero que se busca introducir, pretende regular el comiso de los instrumentos ilícitos, es decir, aquellos que por regla general se encuentran prohibidos y que son idóneos para cometer delitos. Puso como ejemplo de lo anterior, las armas.

En ese sentido, planteó que el objetivo de la indicación es que el comiso pueda operar sin condena, es decir, en hipótesis como la absolucón, el sobreseimiento definitivo o incluso en el caso en que el imputado muera. Agregó además que en el caso que el comiso afectare a terceros de buena fe, estos tendrían derecho a ser indemnizados o resarcidos.

Respecto al inciso cuarto que se pretende agregar, subrayó que tiene por objeto regular instrumentos lícitos - es decir - aquellos que se emplean para cometer delitos, pero que no se encuentran necesariamente prohibidos. Citó como ejemplo el automóvil donde se transporta la droga o el celular que se utiliza para hacer las coordinaciones

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

para la operación de narcotráfico. Apuntó que, en este caso, se exige que haya condena previa, y a diferencia del anterior, no afecta a terceros de buena fe.

Luego se refirió al inciso quinto propuesto, señalando que corresponde a los efectos del delito. Distinguió entre los efectos lícitos e ilícitos. En cuanto a los primeros, remarcó que pueden decomisarse sin condena previa, no afectando a terceros de buena fe. Por el contrario, en el caso de los efectos ilícitos, puntualizó que pueden afectarlos.

Posteriormente aludió al inciso sexto que se consulta incorporar, donde indicó que regula el comiso por valor equivalente. Hizo hincapié en la importancia de que la ley N°20.000 se relacione correctamente con la ley N°19.913 porque en la mayor parte de los casos de narcotráfico, también existe lavado de activos. En específico, subrayó que este tipo de comiso opera cuando no es posible decomisar los efectos o las ganancias procedentes del delito, ya sea que hayan sido ocultados, destruidos, consumidos o transferidos a terceros. Por lo tanto, explicó que con esta norma se permitiría aplicar el comiso a bienes que estén en poder del imputado, que tengan un valor equivalente y que incluso provengan de una adquisición lícita.

Enseguida, hizo referencia al inciso séptimo propuesto, el cual regula las ganancias del ilícito. En este caso, afirmó que la norma permitiría decomisar sin condena previa, en caso de absolución o sobreseimiento.

Finalmente, planteó que el inciso octavo establece una hipótesis de comiso ampliado, en donde se incorpora una norma que altera la carga de la prueba. Detalló que respecto de todas las ganancias que sean objeto del delito o que estén vinculados a la actividad ilícita, será el condenado quien deberá probar que el bien tiene un origen lícito, ya que en caso contrario se podrá decomisar.

El Honorable Senador señor Huenchumilla manifestó sus dudas respecto de la propuesta, toda vez que se vincula con terceros de buena fe, puntualizando que ese tercero no debería tener la carga de demandar perjuicios.

La abogada del Ministerio del Interior señora Sánchez indicó que a pesar de que se coloque al tercero en una posición de tener que recurrir a la justicia para obtener ese resarcimiento, es una norma que está vigente en Europa desde el año 2008 y ha sido, según sostuvo, la más eficiente para combatir a grandes bandas de narcotráfico.

La Honorable Diputada señora Gazmuri consultó al Ejecutivo respecto de cuál sería el proceder para el caso de que le sea decomisada su vivienda a un usuario de cannabis y si tendría derecho a ser indemnizado.

La abogada señora Sánchez si bien valoró la inquietud expresada, advirtió que esta no es la circunstancia de decomiso que la indicación en estudio pretende regular en el artículo 45 de la ley N° 20.000, puesto que se trata del provecho o ganancia de los ilícitos obtenidos del narcotráfico.

El Honorable Senador señor Huenchumilla hizo presente sus dudas respecto de la frase “aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley”. Consultó al Ejecutivo si se habla de objeto ilícito en este aspecto.

La señora Sánchez comentó que el ejemplo constante en esta materia es la normativa existente sobre control de armas, en que la regla general es que tener un arma es un objeto ilícito, la cual solamente se puede adquirir en virtud de los permisos correspondientes.

- Puesta en votación la indicación número 27 bis) esta fue aprobada sin enmienda por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Quintana y Van Rysselbergue. El Honorable Senador señor Huenchumilla se abstuvo.

Número 12).-

Modifica en diversos sentidos el artículo 46 de la ley N°20.000, referido a la enajenación de los bienes decomisados.

Letra c)

El actual inciso segundo del artículo 46 de la ley N°20.000 establece que el producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados y los dineros en tal situación ingresarán a un fondo especial del Servicio Nacional

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, para ser utilizados en programas de prevención, tratamiento y rehabilitación en el consumo de drogas. Seguidamente señala que “Un reglamento establecerá la forma de distribución de los fondos, así como los mecanismos que garanticen la transparencia de los actos tendientes a su traspaso.”.

Ordinal i)

El texto aprobado en general - en esta parte - propone intercalar entre las expresiones “dineros en tal situación” e “ingresarán”, la frase “, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

Su Excelencia el señor Presidente de la República a través de la indicación número 28) consulta reemplazarlo por el siguiente:

“i. Intercálase, entre la expresión “en tal situación” y la palabra “ingresarán”, la frase “, el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

El Honorable Senador señor Insulza expresó que la indicación pretender armonizar el texto en discusión con lo ya aprobado en el artículo 40 bis del proyecto de ley respecto a la enajenación temprana, por lo que anunció su voto a favor.

- Sometida a votación la indicación número 28) esta fue aprobada sin enmienda por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Insulza, Quintana, Van van Rysselberghe y Ossandón.

Ordinal iv)

Este ordinal propone incorporar un inciso cuarto, nuevo, al artículo 46 de la ley N°20.000. Dicho precepto establece la posibilidad de que parte de los recursos señalados en el inciso segundo del mismo precepto, puedan ser destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la perpetración de dichos delitos, en la forma que establezca el reglamento señalado en el inciso anterior.”.

Los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, mediante la indicación número 29) consultan eliminarlo.

El Honorable Senador Ossandón manifestó estar a favor del texto aprobado, sin embargo, señaló que debería agregarse entre aquellos beneficiados con el decomiso a la policía marítima, la cual, a su entender, también tendría atribuciones en estas materias.

Por su parte, el Honorable Senador señor Insulza señaló que siempre ha criticado que los recursos que el Estado dispone para el combate al narcotráfico sean destinados de manera masiva a los organismos de seguridad pública y escasamente a aquellos que tienen por objeto tratar el tema de la droga desde una perspectiva de salud. De tal manera, subrayó que le parece favorable que los recursos queden destinados al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).

El Honorable Senador señor Ossandón, tomando en consideración la opinión del Honorable Senador señor Insulza, propuso que se destine un 50% al SENDA y el otro 50% a los organismos que combaten el narcotráfico, siendo, además —a su juicio— un incentivo para trabajar.

La abogada del Ministerio Público señora Lorena Rebolledo recordó que en la discusión que se suscitó en la Cámara de Diputados, se hizo hincapié por parte del Ministerio Público en que una parte de los recursos pudiesen entregarse a las policías que se dedican específicamente a la persecución de organizaciones criminales, así como también a las unidades de Fiscalía que trabajan en el ámbito técnico.

El Honorable Senador señor Insulza manifestó sus dudas respecto de quién es el que reparte este fondo.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

La abogada del Ministerio del Interior señora Sánchez planteó que los dineros deben estar destinados a la prevención del consumo de drogas y estupefacientes, y por ende al fondo de SENDA, el que, además, según sostuvo, cuenta con un marco jurídico específico para el efecto. Asimismo, reiteró lo que dice relación con lo consignado en el Informe Financiero Complementario, que estima la contratación de funcionarios tanto en el Ministerio Público como en la Unidad de Análisis Financiero.

El Honorable Senador señor Ossandón planteó que estos fondos podrían ir todos a las arcas fiscales, no siendo destinados a ninguna institución en particular. Agregó que a su juicio existe un problema estructural, puesto que SENDA se estaría financiando con estos recursos que no son fijos, debiendo tener un presupuesto base que le permita ejecutar sus funciones.

El Honorable Senador señor Castro apuntó a que los recursos se debiesen traducir en un incentivo para las policías, los que les permitiría - a su juicio - ser más efectivas en la persecución del narcotráfico.

El Honorable Senador señor Insulza se refirió a que en su opinión la guerra contra las drogas se está perdiendo, toda vez que el mayor porcentaje de hombres y mujeres que se encuentran presos, lo están por narcotráfico. En ese sentido, consideró importante buscar soluciones por el lado de la salud, la prevención o la educación en cuanto a destinar recursos en esos ámbitos. Finalmente agregó que se encuentra a favor de la prevención antes de la represión.

El Honorable Senador señor Van Rysselbergue sostuvo ser contrario a que se deje fuera de estos recursos a los organismos persecutores del narcotráfico.

El Honorable Senador señor Ossandón, destacó los conceptos de prevención y represión, señalando que no se trata de represión sino de combate al narcotráfico. Aludió a que, en las poblaciones, lo que ocurre es que el narcotraficante comienza involucrando a niños para luego llegar a la familia completa, por lo que en su concepto —en esos casos— no se obtiene nada con prevenir. Seguidamente aclaró que no se trata de que los funcionarios policiales ganen más con estos recursos, sino que se traduciría en que cuenten con mejores herramientas para el desempeño de sus labores.

El Honorable Senador señor Quintana instó a separar el tema remuneracional, sin perjuicio de sostener que las condiciones laborales de las policías no son las óptimas. Agregó que espera que el Ejecutivo pueda revisar las leyes de plantas de las policías, las cuales informó, se encuentran paralizadas.

No obstante, planteó que no le cabe dudas que tanto el Ministerio Público como las policías actúan por vocación y no por un incentivo relacionado con el decomiso que se obtenga para obtener mejores patrullas o tecnologías, por muy loables que puedan parecer esos ejemplos. Concluyó señalando que, al establecerse este mecanismo, se desvirtúa la función criminal y policial.

El Honorable Senador señor Huenchumilla opinó que lo planteado por el Honorable Senador Castro es un tema válido que no solo se discute en Chile. Resaltó la necesidad de que el Ejecutivo tenga recursos permanentes para los organismos públicos, que no dependan de cuantos bienes se decomisan.

Como segundo punto, consultó acerca de dónde es mejor poner más recursos, si en el sistema persecutorio o en el sistema preventivo. A su juicio, poner recursos en el sistema persecutorio de la manera planteada por la norma aprobada en general, se traduciría en un incentivo perverso.

El Honorable Senador señor Insulza comentó que, de acuerdo a lo informado por la presidencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el año 1999, ese fue el mayor año de éxito en contra de la droga, puesto que se había requisado un 45% de la droga que se había producido. Respecto del tráfico, sostuvo que se había mantenido exactamente igual, no habiendo cambiado el precio de la droga.

En ese contexto, expuso que la droga en sí no vale nada, puesto que lo que se paga es el riesgo, y en su opinión si ese negocio no fuese ilícito si bien no sería perfecto porque debería combatirse como se hace con el cigarrillo, el alcohol, etc., reduciría enormemente la cantidad de personas que mueren en razón de las drogas.

El Honorable Senador señor Ossandón aclaró que en su opinión el producto de los bienes incautados debiese ir a las instituciones y no personalmente a los funcionarios.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

La abogada del Ministerio Público señora Paula Diez, recalcó la importancia de que con estos recursos se considere financiar un organismo de administración, porque dentro de la persecución, a su juicio, es muy importante atacar el bolsillo de las bandas delictuales.

- Puesta en votación la indicación número 29) esta fue aprobada sin enmienda por la mayoría de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Quintana. Votó en contra el Honorable Senador señor Van Rysselberghe.

La indicación número 30) del Honorable Senador señor Castro, propone sustituirlo por el siguiente:

“No obstante lo anterior, podrán destinarse anualmente el cincuenta por ciento de los recursos obtenidos por la Dirección General de Crédito Prendario vía subasta y enajenación, la que se entregará directamente a los fiscales y efectivos policiales que hayan cumplido funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, o que hayan desarticulado una o más organizaciones criminales dedicadas a la perpetración de dichos delitos que llevaron a tales incautaciones. El reglamento indicado en el inciso anterior señalará la forma en que se distribuirán estos recursos.”.

El Honorable Senador señor Huenchumilla afirmó que a su juicio esta indicación sería inadmisibles pues está disponiendo de recursos públicos.

- La indicación número 30) fue declarada inadmisibles por el Honorable Senador señor Insulza (Presidente), conforme lo dispone el artículo 25 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, por tratarse de una materia correspondiente a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en atención al inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental.

En tanto, la indicación número 31) de Su Excelencia el Presidente de la República persigue sustituir la frase “que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales”, por la siguiente: “que participen en la investigación de organizaciones criminales”.

La indicación número 31) fue retirada por el Ejecutivo.

La asesora del Ministerio del Interior señora Sánchez sostuvo que la posición del Ejecutivo es que la legislación actual se mantenga, y que el producto de los bienes decomisados y de los dineros incautados continúe siendo destinado al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, haciendo presente que la mayor parte del financiamiento de ese organismo se obtiene de tales recursos.

Número 15)

Modifica el artículo 57 de la ley N°20.000 referido a las personas que se encuentran registradas según el artículo 55 del mismo cuerpo legal.

Su inciso primero dispone que estas personas “deberán mantener un inventario de las existencias de las sustancias a que se refiere dicho artículo y una relación completa y actualizada del movimiento que éstas experimenten, los que deberán encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro con la frecuencia y bajo las modalidades que el reglamento indique. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad las operaciones de importación y exportación, con antelación a la fecha prevista para el embarque o para el envío legal de la exportación, respecto de lo cual la Subsecretaría del Interior notificará al país importador.”

Letra a)

A través de este literal se intercala en el inciso primero, entre la palabra “registro” y la expresión “con la frecuencia”, la frase “o por la Policía de Investigaciones de Chile”.

Su Excelencia el Presidente de la República a través de la indicación número 32) busca reemplazar el literal a) por la siguiente:

“a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

i. Sustitúyese la frase “encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro”, por la siguiente: “ser remitidos a la autoridad responsable del registro”.

ii. Sustitúyese el texto “. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad”, por lo siguiente: “, y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro”.

El Honorable Senador señor Ossandón opinó que a través de esta indicación existiría un doble control, tanto por la Policía de Investigaciones como por Carabineros de Chile, siendo a su juicio, fundamental en el contrapeso.

La representante del Ministerio Público señora Lorena Rebolledo informó que este registro de sustancias químicas fue creado por el Ministerio del Interior a propósito del Decreto N°1358 de 2007, que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Señaló que en la práctica se producen fiscalizaciones aleatorias en razón de este registro, donde interactúan diversos órganos, entre los cuales se encuentran las policías. Por lo anterior, estimó que, de no aprobarse la indicación que incorpora explícitamente a las policías, no incidiría mayormente en el funcionamiento actual del referido registro.

El Honorable Senador señor Quintana consultó al Ejecutivo respecto de cuál sería el rol concreto de las policías en esta fiscalización, ya que según sostuvo, muchos precursores químicos son usados en la minería y al mismo tiempo en el procesamiento de droga. Por lo anterior, añadió que debiese haber un organismo central que pueda distinguir lo legal de lo ilegal para poder perseguir esto último.

El Honorable Senador señor Ossandón afirmó que, de acuerdo a su entender, lo que se extrae del texto aprobado en general, es que el organismo principal sigue siendo el Ministerio del Interior, sin perjuicio de incorporar a la Policía de Investigaciones de Chile en la labor.

El Honorable Senador señor Huenchumilla planteó sus dudas al respecto, por cuanto al cambiarse la conjunción “o” del a la conjunción “y” de la indicación en estudio, en el caso de esta última alternativa el examen deberá hacerse por ambas policías. Asimismo, indicó que al decir la indicación “quienes colaborarán con la autoridad”, se desprendería que es una tarea de colaboración a petición del Ministerio del Interior, lo que no significa que estas policías por se puedan involucrarse.

La representante del Ministerio del Interior aclaró que la indicación en debate fue presentada por Su Excelencia el ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera. Hizo referencia a que efectivamente en la práctica, esa Cartera de Estado actúa como un órgano coordinador donde habitualmente las fiscalizaciones se realizan en conjunto con la Policía de Investigaciones. De tal manera, recalcó que la indicación persigue fundamentalmente que tal situación se mantenga en ese carácter.

La abogada del Ministerio del Interior señora Catalina Lagos, reforzando lo anteriormente señalado, advirtió que la indicación en estudio se contrapone con la indicación número 32 bis), puesto que esta última busca suprimir el literal a) del numeral 15), es decir, eliminar lo referido a las policías y centralizar la función en el Ministerio del Interior. Indicó que en cuanto a la indicación número 32), existiendo las debidas coordinaciones, no sería necesaria.

El Honorable Senador señor Ossandón, argumentó que en base a lo señalado por la abogada señora Lagos, la fiscalización se hace más necesaria porque podría ocurrir que del tratamiento de sustancias lícitas pudiesen derivar negocios ilícitos.

El Honorable Senador señor Insulza hizo presente que las indicaciones número 32) y 32 bis) no son contradictorias, dado que la primera se refiere a las personas que se encuentren registradas, en tanto la segunda apunta a las que no cuenten con ese registro.

La abogada del Ministerio del Interior señora Lagos aclaró que la indicación número 32 bis) del Ejecutivo debió haber sido planteada señalando expresamente que pretendía suprimir el literal a) del numeral 15) aprobado en general, dejando en los mismos términos la letra b).

La representante del Ministerio Público señora Rebolledo, se refirió a que respecto de las personas que no se encuentran registradas, lo que procede son inspecciones en terreno. Lo anterior a diferencia de aquellos que se

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

encuentran registrados, donde lo que ocurre es que las policías hacen fiscalizaciones, pero siempre bajo la instrucción del Ministerio del Interior. Remarcó que sin perjuicio que hasta ahora ha existido la debida coordinación entre Ministerio del Interior y las policías, fue de la idea de que para futuro sería conveniente que estas últimas pudiesen tener acceso directo al registro para la investigación, por ejemplo, de operaciones sospechosas o inusuales.

El Honorable Senador señor Huenchumilla aseveró no ver contradicción entre ambas indicaciones, puesto que el artículo 57 en su inciso primero habla de las personas que se encuentren registradas. En tanto, que, en el texto aprobado en general, se agregó un inciso final nuevo referido a las personas no registradas.

- Puesta en votación esta indicación número 32) esta fue aprobada sin enmiendas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón, Quintana y Van Rysselberghe.

Letra b)

El literal incorpora un inciso final nuevo al artículo 57 de la ley N° 20.000, del siguiente tenor:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.

La indicación número 32 bis) del Ejecutivo, busca reemplazar la letra b) por la siguiente:

“15. Agrégase, en el artículo 57, el siguiente inciso final, nuevo:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.

La abogada del Ministerio del Interior señora Leslie Sánchez, explicó que el objetivo de la indicación es mantener el control de las sustancias químicas en la unidad u órgano administrativo del Ministerio del Interior, que corresponde precisamente a la Unidad de Sustancias Químicas. Apuntó a que en general esta Unidad fiscaliza empresas cuyo giro es lícito, y esa labor se realiza conjuntamente con otros órganos de la Administración como es el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y el Instituto de Salud Pública.

La abogada del Ministerio del Interior señora Catalina Lagos, explicó que la indicación número 32 bis) debió haber sido formulada señalando expresamente que pretendía eliminar la letra a) del numeral 15) aprobado en general para que, de esta manera, permaneciera la letra b) con el mismo texto que fue aprobada en general.

Sin perjuicio de ello, la Comisión consideró tenerla como complementaria de la indicación número 32), en el entendido que solamente reproduce la letra b) del numeral 15).

- Puesta en votación esta indicación número 32 bis) fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón, Quintana y Van Rysselberghe.

Número 18).-

Este numeral consulta incorporar el siguiente artículo 67 bis a la ley N° 20.000:

“Artículo 67 bis.- No podrá ser candidato a Presidente de la República, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para que el Servicio Electoral admita la candidatura, se deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde.”.

El Honorable Senador señor Insulza a través de la indicación número 33) y los Honorables Senadores señora

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, con la indicación número 34) proponen suprimirlo.

El Honorable Senador señor Insulza expuso que, sin entrar al tema de fondo, su parecer es que todas las modificaciones que se plantean en el mismo tenor deberían incorporarse en la Constitución Política, o en las respectivas leyes orgánicas de cada uno de los órganos pertinentes, y no ser objeto de regulación en esta iniciativa legal, cuyo objetivo es, como lo señala con claridad su denominación, mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Indicó que, si se entrara a la discusión de fondo, habría que agregar a aquellos que consumen alcohol o padecen de tabaquismo, y hacer extensiva la norma a diferentes profesionales y personas que cumplen funciones de relevancia en el orden social, como lo son, por ejemplo, el director de hospital o del Tránsito.

El Honorable Senador señor Ossandón opinó que las autoridades, especialmente las que desempeñan los cargos más relevantes en la estructura constitucional del país, no deberían restarse del combate a las drogas, por la responsabilidad que revisten, y por ende estimó oportuno dar señales precisas en esta materia.

El Honorable Senador señor Huenchumilla propuso hacer una distinción entre los cargos de Presidente de la República, senador, y diputado porque aquellos se encuentran en la Constitución Política, a diferencia del de consejero regional, alcalde o concejal en que sus requisitos se encuentran en la ley, los que son objeto de enmiendas similares en otros preceptos de esta iniciativa legal, como se indica más adelante en este informe. Finalmente, adhirió a lo expresado en cuanto a que la norma aprobada debiese haber sido, en su momento, declarada inadmisibles por inconstitucional, toda vez que incorpora en una ley materias que son propias de la regulación constitucional, como es, al menos los requisitos para ser Presidente de la República, senador y diputado.

- Puestas en votación las indicaciones números 33) y 34) estas fueron aprobadas sin enmiendas por la mayoría de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Quintana y Van Rysselberghe. Votó en contra el Honorable Senador señor Ossandón.

Al fundar su voto favorable, el Honorable Senador señor Quintana se mostró contrario a que el consumo de drogas se tome como una inhabilidad y no como una patología.

o o o o o

Con la indicación número 35) el ex Senador señor Bianchi, persigue agregar los números 19) y 20) nuevos al proyecto de ley aprobado en general. El número 19) consulta suprimir el artículo 50 de la ley N° 20.000 referido a las sanciones establecidas para el consumo individual de sustancias en lugares públicos o abiertos al público.

Por su parte, el número 20), busca reemplazar el artículo 51 por una nueva regulación más acotada de lo que describe el artículo 50 aludido, la que se establece en los siguientes términos:

“Artículo 51.- Los que consumieren alguna de las drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas de que hace mención el artículo 1º en un establecimiento educacional o de salud, o perteneciente a algún órgano de la Administración del Estado, por quienes se desempeñen como docentes o trabajadores, serán sancionados con:

a) Multa de diez unidades tributarias mensuales.

b) Asistencia obligatoria a programas de prevención hasta por sesenta días, o tratamiento o rehabilitación, en su caso, por un período de hasta ciento ochenta días en instituciones autorizadas por el Servicio de Salud competente. Para estos efectos, el Ministerio de Salud o el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol deberán asignar preferentemente los recursos que se requieran.

c) Participación en actividades determinadas a beneficio de la comunidad, con acuerdo del infractor y a propuesta del departamento social de la municipalidad respectiva, hasta por un máximo de treinta horas, o en cursos de capacitación por un número de horas suficientes para el aprendizaje de la técnica o arte objeto del curso. Para estos efectos, cada municipalidad deberá anualmente informar a el o los juzgados de garantía correspondientes acerca de los programas en beneficio de la comunidad de que disponga. El juez deberá indicar el tipo de actividades a que se refiere esta letra, el lugar en que se desarrollarán y el organismo o autoridad encargada de su

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

supervisión. Esta medida se cumplirá sin afectar la jornada educacional o laboral del infractor.

Se aplicará como pena accesoria, en su caso, la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo máximo de seis meses. En caso de reincidencia, la suspensión será de hasta un año y, de reincidir nuevamente, podrá extenderse hasta por dos años. Esta medida no podrá ser suspendida, ni aun cuando el juez hiciera uso de la facultad contemplada en el artículo 398 del Código Procesal Penal.

Idénticas penas se aplicarán a quienes tengan o porten en tales lugares las drogas o sustancias antes indicadas para su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.”.”.

La Secretaría hizo presente a la Comisión que la indicación número 35) presentada por el ex Senador señor Bianchi, apunta a modificar artículos no comprendidos en el presente proyecto de ley, por lo que se apartaría de sus ideas matrices. Por tal razón, advirtió que sería susceptible de ser declarada inadmisibile.

- El Honorable Senador señor Insulza (Presidente) declaró inadmisibile la indicación número 35) en atención a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la ley orgánica constitucional del Congreso nacional, y 118 del Reglamento del Senado, por considerar que esta se aparta de las ideas matrices del proyecto de ley, al indicar un artículo que no forma parte de la iniciativa.

oooo

ARTÍCULO 2°.-

Introduce diversas modificaciones al Código Procesal Penal.

Este precepto fue objeto de dos indicaciones signadas con los números 36) y 37).

oooo

De acuerdo a la indicación número 36) de Su Excelencia el Presidente de la República, se busca anteponer la siguiente letra a), nueva, pasando la actual a ser b), y así sucesivamente:

“a) Incorpórase un artículo 187 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía deberá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.”.”.

La abogada del Ministerio Público señora Paula Diez, señaló que es de suma importancia que esta norma se considere, toda vez que según sostuvo, se están malgastando importantes recursos fiscales en la custodia de vehículos incautados que tienen que estar en aparcaderos. Comentó que la Fiscalía ha gastado más de 6 mil millones de pesos desde 2015 a la fecha, puesto que no se pueden subastar con rapidez. Puntualizó que, si esta disposición se aprobase, los fiscales podrán solicitar al tribunal que se puedan subastar con celeridad.

La Secretaría aclaró a la Comisión que la indicación en estudio se refiere en primer término a los vehículos motorizados incautados, y luego a otro tipo de bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

El Honorable Senador señor Insulza propuso que en la primera parte de la indicación se estableciera que: “(...) A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía deberá disponer la enajenación temprana de los vehículos motorizados incautados (...)”

La abogada del Ministerio del Interior señora Sánchez, remarcó que esta indicación fue presentada por Su Excelencia el ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera, sin embargo, el Ejecutivo ha estimado mantenerla porque resulta concordante con el artículo 40 bis ya aprobado en general. Agregó que esta norma que busca modificar el Código Procesal Penal tiene por objeto regular la calidad y condición de aquellos bienes

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

incautados que están fuera de la ley N° 20.000.

La Secretaría hizo presente a la Comisión que el artículo 40 bis de la ley N° 20.000 regula la misma materia, pero dirigida a los delitos relacionados con ese cuerpo legal. Por lo tanto, se desprende que lo que se busca es replicar tal disposición en lo que corresponda, en las normas del Código Procesal Penal.

El texto de la nueva propuesta presentada por el Ejecutivo a la Comisión, es el que sigue:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. En caso contrario se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

El Honorable Senador señor Huenchumilla consultó en primer lugar en qué tipo de sentencias no se establecería el comiso y luego, qué pasaría con los bienes que fueron rematados en caso de que haya una sentencia absolutoria.

La abogada del Ministerio del Interior señora Sánchez, indicó que efectivamente lo respectivo a la sentencia absolutoria no se encuentra en la propuesta indicada, por lo que el Honorable Senador señor Insulza consultó la siguiente redacción en su parte final: “En el evento que la sentencia sea absolutoria o no establezca el comiso de las especies enajenadas”

El Honorable Senador señor Ossandón, consultó respecto de cómo se determinará cuando se trate de bienes sujetos a corrupción, en tanto el Honorable Senador señor Insulza afirmó que deberían ser bienes perecibles.

El Director de ULDECCO señor Mauricio Fernández, estimó como positiva la propuesta de norma en atención a la dificultad de conservar con valor los bienes incautados. Consideró que lo más conveniente tanto para el imputado que está condenado como para el que es sobreseído o absuelto, que haya una oportuna liquidación de los activos que impida el rápido deterioro que se produce con ciertos bienes.

No obstante, sugirió corregir la última frase del inciso primero de la nueva redacción de la indicación, toda vez que, a su juicio, debiese haber una conjunción “o” en vez de una coma entre las frases “susceptibles de próximo deterioro” y “cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa”. Lo anterior dado que - a su entender - estas opciones no son copulativas.

El Honorable Senador señor Insulza consultó a la Comisión la factibilidad de sustituir en el mismo inciso primero la expresión “o se trate de bienes sujetos a corrupción” por “o se trate de bienes perecibles o susceptibles de próximo deterioro”.

La Secretaría, en definitiva, propuso como redacción del inciso primero la siguiente:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro y cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

El Honorable Senador señor Pugh agregó que el tráfico de drogas no solamente se da por tierra, sino que también puede ser por mar. En ese sentido consultó qué pasaría con las naves que hayan sido ocupadas para cometer estos ilícitos.

El Honorable Senador Huenchumilla consideró pertinente dejar la norma como fue propuesta en esta segunda redacción, en atención a la existencia del registro de aguas, de prenda, derechos mineros, las naves, etc.

El Honorable Senador señor Ossandón consultó al Ejecutivo la razón por la cual se eliminó en esta segunda propuesta la frase “o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas”.

La abogada del Ministerio del Interior respondió que la nueva redacción pretende contemplar los tipos penales no abordados en la ley N°20.000, por lo cual, la norma en estudio tendría un carácter general.

La abogada del Ministerio Público señora Paula Diez en la misma línea, aclaró que el nuevo artículo 187 bis que se pretende incorporar al Código Procesal Penal, está dirigido a los delitos comunes tales como estafas piramidales, robo u otros, en que el porcentaje de incautación es muy relevante y con altos costos para el Fisco.

En virtud de lo preceptuado en el artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado, la propuesta acordada por la Comisión es la siguiente:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro y cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que este deba ser destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia sea absolutoria o no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. En caso contrario se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.”

- Puesta en votación la indicación número 36) esta fue aprobada con las modificaciones señaladas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Van Rysselbergue.

o o o o o

Letra a)

[Consultada por el Ejecutivo como letra b)]

Este literal busca incorporar en el artículo 466 del Código Procesal Penal un inciso final nuevo que establece que, el

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Consejo de Defensa del Estado tendrá la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia.

A continuación, el Ejecutivo mediante la indicación número 37), propone reemplazar esa letra a) consultada como letra b), transformando en facultativa la intervención del Consejo de Defensa del Estado, además de ampliarla al incluir la frase “haya o no comparecido en la causa respectiva”. En su inciso final, incorpora otros organismos que también podrán tener la calidad de intervinientes.

La indicación en estudio se encuentra propuesta en los siguientes términos:

“b) Incorpóranse, en el artículo 466, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“El Consejo de Defensa del Estado podrá tener la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente y para sus mismos efectos, tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrán tener, además, la calidad de intervinientes, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva.”.

El Director de ULDECCO señor Mauricio Fernández, estimó que esta norma es muy relevante en términos prácticos. Explicó que por un lado, el inciso primero permite que en cualquier tipo de proceso penal el Consejo de Defensa del Estado se pueda hacer parte, especialmente en relación a la ejecución de los comisos, lo que hoy en día no es posible. En efecto, subrayó que eso contribuye a facilitar que esos bienes se liquiden prontamente, y que lleguen los fondos a los destinos públicos que el legislador ha querido.

- Puesta en votación la indicación número 37) esta fue aprobada sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Huenchumilla, Insulza, Ossandón y Van Rysselbergue.

ARTÍCULO 4°.-

Introduce una modificación al artículo 3° de la ley N° 19.913 que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

En particular, el mencionado artículo 3° vigente, detalla una serie de personales naturales y jurídicas que estarán obligadas a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades. Entre ellas se encuentran las representaciones de bancos extranjeros y las empresas de depósito de valores regidas por la ley N° 18.876.

El texto aprobado en general busca intercalar en ese precepto, entre las expresiones “de bancos extranjeros” y “y las empresas de depósito”, la frase “; las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas dedicadas a la transferencia de dinero al exterior; las empresas de leasing y arriendo de vehículos”.

Este artículo fue objeto de una indicación signada como 37 bis), de Su Excelencia el Presidente de la República, a través de la cual se busca ampliar las hipótesis contenidas en el artículo 3° de la ley N° 19.913, sustituyendo la frase “las empresas dedicadas a la transferencia de dinero al exterior; las empresas de leasing y arriendo de vehículos” por “empresas de leasing; empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; asociaciones o entidades registradoras de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas”.

El Honorable Senador señor Ossandón consultó si la norma busca incluir las carreras de caballos en razón de las apuestas, dado el concepto de “equinos de raza pura”, y cómo relacionar la norma con las apuestas legales de carreras de caballos.

La Secretaría aclaró a la Comisión que, de acuerdo a su texto, la indicación en examen estaría destinada en este punto a las asociaciones o entidades registradoras de equinos de raza pura. Explicó que respecto de una de las

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

razas puras de equinos, como es la chilena, la Sociedad Nacional de Agricultura es la entidad que lleva el registro genealógico de dicha raza, sin constituir las inscripciones de caballares en el mismo acreditación de la propiedad de ellos, y que, en virtud de esta indicación, tal organismo debiese estar obligado a dar cuenta de cualquier actividad sospechosa que advierta, cuestión que, por la naturaleza de su función, es muy difícil de determinar.

En relación con lo planteado por el Honorable Senador señor Ossandón, el Honorable Senador señor Pugh advirtió en primer término, que el artículo 3° que se pretende modificar, ya menciona los casinos, salas de juego e hipódromos. En segundo lugar, apuntó a que dar trazabilidad a ciertos activos ayudaría a eliminar las malas prácticas.

La abogada del Ministerio del Interior señora Sánchez previno que la eliminación de “las empresas dedicadas a la transferencia de dinero al exterior”, se debe a que estas ya se encuentran contempladas en el artículo 3° vigente, cuando menciona a las “empresas de transferencia y transporte de valores y dinero”. En la misma línea, hizo presente que lo que se regula, es solamente una obligación de informar aquellas transacciones que superen los 10 mil dólares o que sean tenidas como sospechosas.

Explicó que la inclusión de equinos de raza pura, se debe a que la Unidad de Análisis Financiero ha informado que bandas de narcotráfico han adquirido este tipo de animales mediante dinero en efectivo, configurándose en ciertos casos el delito de lavado de activos. Por lo tanto, especificó que la propuesta apunta a la compraventa de caballos que se pagan en efectivo.

Enseguida, comentó que existe un informe del mes de septiembre de 2021, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) —en que Chile es parte— en el cual se sugiere que estas empresas estén obligadas a declarar sobre operaciones sospechosas.

Finalmente, mencionó que la Unidad de Análisis Financiero habría solicitado modificar la denominación “empresas de leasing” por automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y usados”, a objeto de especificar el sujeto que debe informar.

La Secretaría ilustró a la Comisión en cuanto a que el artículo 3° impone un deber de informar sobre operaciones para las empresas que indica, y que lo que se entiende por operaciones sospechosas se encuentra definido en el inciso segundo del mismo artículo como “todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación”.

En ese contexto, sugirió reemplazar la frase “asociaciones o entidades registradoras de equinos de raza pura” por “empresas dedicadas a la compraventa de equinos de raza pura”, toda vez que lo que se persigue fiscalizar es que se produzca una venta inusual.

El Honorable Senador señor Ossandón, por su parte, propuso a su vez, reemplazar la palabra “empresas” por “personas naturales o jurídicas”.

De esta manera, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, y considerando una mejor redacción de la indicación, la Comisión acordó modificarla y ponerla en votación en el siguiente tenor:

“Para sustituir la frase “las empresas dedicadas a la transferencia de dinero al exterior; las empresas de leasing y arriendo de vehículos” por “las empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas”.”

- Puesta en votación la indicación número 37 bis) fue aprobada con las enmiendas señaladas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón, Quintana, y Van Rysselbergue.

ARTÍCULO 5°.-

Modifica la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, incorporando un artículo 5G que establece ciertas limitaciones para acceder al cargo de diputado y senador. El texto aprobado en general es el siguiente:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

“Artículo 5.- Agrégase en la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, el siguiente artículo 5 G:

“Artículo 5 G.- No podrá ser diputado ni senador el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

Con la indicación número 38) del Honorable Senador señor Insulza, y la indicación número 39) de los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, se propone suprimir el precepto consultado.

El Honorable Senador señor Insulza, en un sentido similar a lo señalado con ocasión de la discusión de las indicaciones números 33) y 34), consideró factible declarar la inconstitucionalidad de este artículo o su inadmisibilidad, sin perjuicio que ya fue aprobado en general.

La Secretaría expresó que, dentro de las ideas matrices del proyecto de ley —de acuerdo a las mociones y el Mensaje que le dan origen— se incluyó efectuar modificaciones a la ley orgánica del Congreso Nacional. Agregó que en dicha oportunidad no se planteó su inconstitucionalidad, siendo además una materia de iniciativa exclusiva. Asimismo, informó, como se ha indicado precedentemente, la Comisión ya aprobó anteriormente las indicaciones números 33) y 34) que van en el mismo sentido de eliminar tales modificaciones.

El Honorable Senador señor Quintana señaló compartir lo expuesto por el Honorable Senador señor Insulza en orden a considerar que este tipo de normas son inadmisibles. En su opinión, se habla de un consumidor problemático —esto es— un enfermo que sufre una patología.

Por otra parte, subrayó que tales normas se escapan de la idea matriz del proyecto, como es la persecución del narcotráfico a través de la incautación de los bienes y su enajenación temprana.

El Honorable Senador señor Ossandón si bien manifestó estar a favor del contenido de los preceptos, adhirió a no incluirlas en este proyecto de ley por tener carácter de norma constitucional.

Finalmente, la Comisión, sin abordar el fondo de las propuestas que incorporan el requisito adicional de presentar un examen médico para asumir determinados cargos públicos, acordó rechazar la totalidad de las normas que se suceden en este proyecto de ley a continuación, en razón de que en algunos casos deberían ser objeto de regulación constitucional, y que, en todo evento, el objetivo de esta iniciativa legal, en lo sustantivo, no debiese referirse a este tipo de materias, más aun considerando cual en su denominación, como se ha señalado precedentemente.

- Puestas en votación las indicaciones números 38) y 39) estas fueron aprobadas sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón, Quintana, y Van Rysselbergue.

Luego, la Honorable Senadora señora Aravena, mediante la indicación número 40), persigue incorporar al aludido artículo 5G propuesto, a continuación de la expresión “tratamiento médico.”, el siguiente texto: “Tampoco podrá ser diputado o senador el que estuviere condenado o formalizado en la investigación por delitos concernientes al tráfico ilegal de drogas, estupefacientes y/o psicotrópicos.”.

- En atención a la aprobación de las indicaciones números 38) y 39), la indicación número 40) fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón, Quintana, y Van Rysselbergue.

ARTÍCULO 6°.-

Modifica la ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1- 19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General.

Numeral 1).-

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Letra a)

Este numeral 1) en su letra a), persigue modificar el artículo 40 de la ley aludida, incorporando un inciso segundo nuevo, por lo que los actuales incisos segundo y tercero pasarían a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente. El tenor de dicho inciso nuevo es el siguiente:

“No podrá ser Presidente de la República el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

Este artículo fue objeto de tres indicaciones, signadas como 41); 42) y 43).

El Honorable Senador señor Insulza con la indicación número 41) y los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, con la indicación número 42), proponen suprimir el artículo 6° aprobado en general.

- Puestas en votación las indicaciones números 41) y 42) estas fueron aprobadas sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón, Quintana, y Van Rysselbergue.

La Honorable Senadora señora Aravena mediante la indicación número 43), consulta incorporar, a continuación de la expresión “tratamiento médico.”, el siguiente texto: “Tampoco podrá ser Presidente de la República el que estuviere condenado o formalizado en la investigación por delitos concernientes al tráfico ilegal de drogas, estupefacientes y/o psicotrópicos.”.

- En atención a la aprobación de las indicaciones números 41) y 42), la indicación número 43) fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón, Quintana, y Van Rysselbergue.

ARTÍCULO 7°.-

Su texto aprobado en general pretende modificar la ley N° 19.175, orgánica constitucional de Gobierno y Administración Regional, en cuanto incorpora un requisito adicional para asumir los cargos de delegado presidencial o regional, gobernador regional y consejero regional, respectivamente. Dicho requisito se traduce en que, además de la declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a la causal de inhabilidad por dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, exige la presentación de un examen médico que la respalde.

Este artículo fue objeto de dos indicaciones, signadas con los números 44) y 45).

La primera de ellas, del Honorable Senador señor Insulza, y la segunda de los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, proponen eliminarlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 44) y 45) estas fueron aprobadas sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón, Quintana, y Van Rysselbergue.

ARTÍCULO 8.-

En el mismo sentido que las normas precedentes, este artículo busca agregar en el artículo 73 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, un inciso final, nuevo para el cargo de concejal, respecto a la inhabilidad por dependencia de drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas:

“Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo.”.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

El Honorable Senador señor Insulza a través de la indicación número 46) como los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana con la indicación número 47), proponen suprimirlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 46) y 47) estas fueron aprobadas sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón, Quintana, y Van Rysselbergue.

ARTÍCULO 9.-

En el mismo sentido que la modificación anterior, el artículo 9° propuesto, persigue incorporar al inciso final del artículo 11 de ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, a continuación de lo referido a la declaración jurada que se les exige a su Presidente y sus Ministros, la siguiente oración: "Asimismo, deberán acompañar un examen médico que acredite que no tienen dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo."

Este artículo fue objeto de dos indicaciones, signadas como 48) y 49).

El Honorable Senador señor Insulza a través de la indicación número 48) y los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana con la indicación número 49), proponen suprimirlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 48) y 49) estas fueron aprobadas sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón, Quintana, y Van Rysselbergue.

ARTÍCULO 10.-

Propone intercalar en el artículo 9 bis de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público - en la misma dirección que los preceptos anteriores - la exigencia de acompañar un examen médico que respalde la declaración jurada que debe presentar tanto el Fiscal Nacional, los Fiscales Regionales y los fiscales adjuntos, antes de asumir sus cargos.

Este precepto propuesto fue objeto de tres indicaciones, signadas con los números 50), 51) y 51 bis).

El Honorable Senador señor Insulza a través de la indicación número 50) y los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana con la indicación número 51), proponen suprimirlo.

Por su parte, Su Excelencia el señor Presidente de la República, propuso con la indicación número 51 bis), las siguientes enmiendas a este precepto:

a) Intercalar en el artículo 9 bis, entre la palabra "ilegales" y el vocablo "o", la siguiente frase: "y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada un año durante el ejercicio del cargo."

b) Sustituir el inciso segundo del artículo 22 del mismo cuerpo legal, referido a las unidades especializadas que tienen por función colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinada categoría de delitos, por el siguiente:

"Se creará, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 y 45 de la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos a la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 20.000."."

La representante del Ejecutivo señora Leslie Sánchez anunció el retiro de la indicación número 51 bis) en su letra a).

Respecto de la indicación número 51 bis) en su letra b), el Honorable Senador señor Insulza opinó que esta modificación debiese tener presente la opinión del Ministerio Público.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

El personero del Ministerio Público señor Luis Toledo explicó que la finalidad de la indicación es que la Unidad de Drogas tenga también la posibilidad de ver causas derivadas de lavado de activos, los que, según adujo, en su mayoría provienen del narcotráfico. A su juicio, la propuesta permitiría que la norma vigente pueda perfeccionarse.

Enseguida, la Secretaría dio lectura al artículo 17 letra c) de la ley N° 19.640, la cual se refiere a la facultad del Fiscal Nacional de crear, previo informe del Consejo General, unidades especializadas para colaborar con los fiscales a cargo de la investigación de determinados delitos. De esta manera, explicó que la indicación en examen vendría a actualizar el inciso segundo del artículo 22, que ya contempla la creación de una unidad especializada para asesorar en la dirección de la investigación de los delitos tipificados en la derogada ley N° 19.366.

En razón del retiro de la letra a) de la propuesta, la indicación en estudio se puso en votación con el siguiente texto, a objeto de reemplazar el artículo 10 aprobado en general:

“Artículo 10.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público por el siguiente:

“Se creará, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 y 45 de la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos a la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 20.000.”.

- Puesta en votación la indicación número 51 bis) esta fue aprobada, con la enmienda señalada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Quintana, Ossandón y Van Rysselbergue. Como consecuencia de la aprobación de esta indicación, las indicaciones números 50) y 51), quedaron rechazadas con la misma votación.

ARTÍCULO 11.-

Este precepto propone modificar el artículo 14 bis de la ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, en el sentido de que tanto sus consejeros como directivos superiores, deberán acompañar un examen médico que respalde la declaración jurada exigida por ley previo a asumir sus cargos, el que deberá realizarse además cada un año mientras lo estén ejerciendo.

Este artículo fue objeto de dos indicaciones, signadas con los números 52) y 53).

El Honorable Senador señor Insulza a través de la indicación número 52) y los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana con la indicación número 53), proponen suprimirlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 52) y 53) estas fueron aprobadas sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón, Quintana, y Van Rysselbergue.

ARTÍCULO 12.-

Esta norma pretende incorporar una modificación al Código Orgánico de Tribunales, a objeto de exigir una declaración jurada de no dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, acompañada del referido examen médico al que se ha hecho alusión anteriormente. Tal requisito se propone para los miembros del escalafón primario del Poder Judicial.

Este artículo fue objeto de las indicaciones signadas con los números 54) y 55).

El Honorable Senador señor Insulza a través de la indicación número 54) y los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana con la indicación número 55), proponen eliminarlo.

- Puestas en votación las indicaciones números 54) y 55) estas fueron aprobadas sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Quintana, Ossandón y Van Rysselbergue.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

ARTÍCULO 13.-

Modifica la ley N° 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°4, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Las enmiendas pretendidas apuntan principalmente a establecer requisitos respecto a los aportes que se efectúen a los partidos políticos.

Este artículo fue objeto de las indicaciones signadas con los números 56), 57) 58) y 59).

Mediante la indicación número 56) los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, proponen eliminar el artículo.

El Honorable Senador señor Insulza acotó que esta modificación no tendría directa relación con el tema de narcotráfico —idea matriz del proyecto de ley— por lo que propuso aprobar la indicación en examen.

- Puesta en votación la indicación número 56) esta fue aprobada sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón, Quintana, y Van Rysselbergue.

Letra b)

Este literal busca incorporar un artículo 39 bis a la ley referida cuyo inciso primero contiene el siguiente texto:

“En ningún caso los partidos políticos podrán recibir financiamiento de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000.”

El Honorable Senador señor Insulza, mediante la indicación número 57), propone eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

- Dada la aprobación de la indicación número 56) precedente, el Honorable Senador señor Insulza procedió a retirar la indicación número 57).

Letra c)

Incorpora un artículo 65 bis al mismo cuerpo legal aludido, cuyo inciso segundo es el siguiente:

“En caso de reincidencia o de negligencia inexcusable de haber recibido aportes de personas respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, o se acredite la participación dolosa del presidente o sus tesoreros, se aplicará como sanción la suspensión o disolución del partido. Además, los integrantes del órgano ejecutivo quedarán inhabilitados, por el término de ocho años, para ocupar cargos directivos en un partido político, salvo que acrediten no haber tenido conocimiento del hecho.”

Respecto de este inciso, el Honorable Senador señor Insulza, con la indicación número 58), persigue eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

- Por el mismo motivo señalado precedentemente, el Honorable Senador señor Insulza procedió a retirar la indicación número 58).

En tanto, la Honorable Senadora señora Aravena con la indicación número 59) propone incorporar, a continuación de la frase “para ocupar cargos directivos en un partido político”, lo siguiente: “y recibirán una multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.

- En virtud de la aprobación de la indicación número 56) que elimina el artículo 13 propuesto, la indicación número 59) fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Insulza, Ossandón y Quintana, y Van Rysselbergue.

ARTÍCULO 14.-

Efectúa diversas modificaciones a la ley N° 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en cuanto al financiamiento de campañas políticas.

Este artículo fue objeto de las indicaciones signadas con los números 60), 61) y 62).

A través de la indicación número 60) los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, persiguen eliminar el artículo.

- Puesta en votación la indicación número 60) esta fue aprobada sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón, Quintana, y Van Rysselbergue.

Letra c)

Este literal agrega un artículo 28 bis a la ley N°19.884, cuyo inciso primero contiene el siguiente texto:

“Artículo 28 bis.- Prohíbense los aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000.

- El Honorable Senador señor Insulza, quien presentó la indicación número 61) con la finalidad de eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”, procedió a retirar la propuesta en estudio dada la aprobación de la indicación precedente.

Letra e)

Este literal persigue agregar un inciso final al artículo 40 de la ley N° 19.884, señalando que tampoco podrá ejercer los cargos de administradores electorales y administradores generales electorales, la persona respecto de la cual se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o haya sido condenada por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000.”.

El Honorable Senador señor Insulza con la indicación número 62) en igual sentido que las indicaciones retiradas precedentemente, busca eliminar la frase “respecto de la cual se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o haya sido”.

- En virtud de la aprobación de la indicación número 60), el Honorable Senador señor Insulza retiró la indicación número 62).

ARTÍCULO 15.-

La disposición legal en análisis agrega en el artículo 3° de la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°2, de 2017, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el siguiente inciso final, nuevo:

“No podrá ser candidato a cargo de elección popular alguno quien haya sido formalizado en una investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o haya sido condenado por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19.366, 19.913 y 20.000.”.

Este artículo fue objeto de las indicaciones signadas con los números 63) y 64).

Con la indicación número 63) los Honorables Senadores señora Provoste, y señores Elizalde, Lagos y Quintana, persiguen eliminar el artículo.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Puesta en votación la indicación número 63) esta fue aprobada sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón, Quintana, y Van Rysselbergue.

Por su parte, el Honorable Senador señor Insulza busca con la indicación número 64) suprimir la frase “haya sido formalizado en una investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o”.

- De igual forma que fue planteado anteriormente, el Honorable Senador señor Insulza procedió a retirar la indicación número 64).

ARTÍCULO 16.-

Artículo 251 septies propuesto

Incorpora en el párrafo 9 Ter del Título V del Libro Segundo, sobre normas comunes a los párrafos anteriores, del Código Penal, un artículo 251 septies que tiene por objeto aumentar en dos grados la pena respecto de los delitos que se relacionan con empleados públicos, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000. Asimismo, establece que igual agravante se impondrá en el caso de que el beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.”.

Este precepto propuesto fue objeto de las indicaciones signadas como 65) y 65 bis).

La indicación número 65) del Honorable Senador señor Insulza, tiene por objeto eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”, lo anterior con la finalidad de aumentar la pena solamente para los que hayan sido condenados.

- Puesta en votación la indicación número 65) esta fue aprobada sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón y Van Rysselbergue.

Por otro lado, la indicación número 65 bis) de Su Excelencia el Presidente de la República, pretende reducir la pena al proponer sustituir la expresión “dos grados” por la frase “un grado, en caso de que el funcionario público o el particular, conozcan o no pudieren menos que conocer el origen ilícito de los bienes o beneficios económicos que solicitaren, aceptaren o que dieran, ofrecieren o consintieren en dar, respectivamente”.

La abogada asesora del Ministerio del Interior señora Sánchez, precisó que en este caso se trata de los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo y cohecho de funcionario público, con penas que irían desde los 5 años y un día a los 15 años, resultando ser similares a las asignadas a los delitos de violación u homicidio. En esa línea, argumentó que, desde la proporcionalidad de la pena y el bien jurídico protegido, esta sería una pena excesiva para el tipo de delito.

Asimismo, planteó que la indicación añade un elemento importante al tipo penal como es el ánimo, el cual, en el caso en particular, se traduce en el dolo.

El Honorable Senador señor Insulza se mostró contrario a rebajar la pena como lo propone la indicación en examen, por lo que fue de la idea de conservar el texto del artículo aprobado en general en esa parte.

- Puesta en votación la indicación número 65 bis) esta fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón y Van Rysselbergue.

o o o o o

ARTÍCULO TRANSITORIO, NUEVO

La indicación número 66) de Su Excelencia el Presidente de la República, agrega el siguiente artículo segundo

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

transitorio, nuevo, pasando el actual a ser artículo primero transitorio:

“Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.”.

- Puesta en votación la indicación número 66) esta fue aprobada sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Insulza, Ossandón y Van Rysselbergue.

Como consecuencia de la aprobación de esta propuesta, y conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 17, de la ley N°18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional, la Comisión dispuso el trámite de Comisión de Hacienda una vez que la presente iniciativa fuera despachada en particular por esta instancia, toda vez que el precepto que se agrega tiene incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado.

o o o o o

Seguidamente, el Honorable Senador señor Pugh expresó que quizás una de las formas más emergentes de producir lavado de activos en estos momentos, es a través de los criptoactivos o bitcoins. Añadió que los estudios demuestran que al año pasado aumentó en un 30%, por lo que estamos sobre los 8 billones de dólares —lo que según señaló—, le fue informado en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad de Bucarest. En ese contexto, instó al Ejecutivo a que se pudiese incorporar alguna indicación a este respecto, así como a potenciar a la Policía de Investigaciones para que cuente con mayores capacidades.

El Honorable Senador señor Insulza explicó que, según lo que se ha señalado precedentemente, esto es, el trámite de la Comisión de Hacienda, en dicha instancia se podrían presentar aquellas indicaciones que apuntaran a lo expuesto por el Honorable Senador señor Pugh.

- - -

MODIFICACIONES

En conformidad con los acuerdos precedentemente consignados, la Comisión de Seguridad Pública propone aprobar el texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO 1°.-

o o o o o

Número nuevo

(Pasa a ser número 2)

- Incorporar el siguiente artículo 4 bis, nuevo:

"Artículo 4° bis.- A efectos de diferenciar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá atender, entre otros factores, a los siguientes:

1. El tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la sustancia incautada;
2. La circunstancia de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuestas a la comercialización;
3. La tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas, de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos o el tráfico al momento de la detención;

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

4. La tenencia o posesión de sumas relevantes de dinero al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el contexto;

5. La pertenencia a una agrupación de delincuentes o asociación ilícita;

6. Cuando una o más de las circunstancias anteriores no fueren suficientes para acreditar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia de comisión del ilícito de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia de tráfico, tráfico de pequeñas cantidades o consumo, según corresponda.”.

(Indicación número 3 bis) aprobada por unanimidad 5x0)

o o o o o

Número 2.-

(Pasa a ser número 3)

Inciso primero propuesto

- Sustituir la frase “presidio menor en su grado máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales”, por la siguiente: “presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.

(Indicación número 3) aprobada por mayoría 2x1)

Número 3.-

(Pasa a ser número 4)

Artículo 5 bis propuesto

o o o o o

Inciso final, nuevo

- Incorporar el siguiente inciso final, nuevo:

“Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.”.

(Indicación número 7 bis) aprobada por unanimidad 5x0)

Número 4).-

(Pasa a ser número 5)

Inciso segundo propuesto

- Reemplazarlo por los siguientes incisos segundo y tercero:

“Se entenderá que existe la debida autorización de la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis cuando ésta sea destinada para la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis que tengan como objetivo la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. La receta deberá contener la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado.”.

(Indicación número 10) aprobada por mayoría 3x2)

o o o o o

Número nuevo.-

(Pasa a ser número 6)

- Incorporar el siguiente artículo 8° bis, nuevo:

“Artículo 8° bis.- Para efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3°, 4°, 8° y 50, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así como el que tenga, posea o porte cannabis, sin ánimo de traficar, en un número igual o menor al dispuesto en el presente artículo, se entenderá que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. La cantidad máxima anual por usuario para uso personal adulto considera el cultivo de 1 a 5 plantas exterior a tierra; 1 a 5 plantas exterior a maceta; 2 m2 en interior (carpa indoor). La tenencia máxima anual de flor seca es de 500 gramos, mientras que el porte de flor seca es de 40 gramos.

Para el conteo de plantas al que se refiere el presente artículo, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia el inciso anterior, se refiere al peso de la sustancia en estado seco.

En caso de que se exceda el número señalado, esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales.”

(Indicación número 12 bis) aprobada por mayoría 4x1)

o o o o o

Número 5).-

- Suprimirlo.

(Indicación número 13) aprobada por unanimidad 5x0)

o o o o o

Número 6.-

(Pasa a ser número 7)

Letra nueva

Incorporar la siguiente letra b), nueva:

“b) Agrégase el siguiente literal i), nuevo:

“i) Si el delito es perpetrado por una persona que desempeñe funciones laborales o educativas de manera permanente con menores de edad, o tenga con ellos una relación directa y constante”.”.

(Indicaciones números 15) y 16) aprobadas por unanimidad 4x0)

Letra b)

Pasa a ser letra c) en sus mismos términos

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

(modificación formal)

Número 7.-

(Pasa a ser número 8)

Letra a)

Ordinal iii

- Sustituir la frase “unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales”, por la siguiente: “unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales”.

(Indicación número 18) ordinal i) aprobado con modificación por unanimidad 4x0)

- Incorporar a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.”.

(Indicación número 18) ordinal ii) aprobado por unanimidad 4x0)

Letra b)

Inciso segundo propuesto

- Sustituir la expresión “se dará traslado”, por la siguiente: “se deberá oficiar”.

(Indicación número 20) aprobada por unanimidad 4x0)

Letra d)

- Sustituirla por la que sigue:

“d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“El Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.”.

(Indicación número 22 bis) aprobada por unanimidad 4x0)

Número 8.-

(Pasa a ser número 9)

Artículo 40 bis propuesto

Inciso segundo

- Intercalar entre las expresiones “el juez de garantía deberá” y “oficiar a la Dirección”, el siguiente texto: “oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana, y también deberá”.

(Indicación número 23) aprobada por unanimidad 4x0)

Inciso final

- Sustituir la frase “no condene a la pena de” por “no establezca el”.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

(Indicación número 23 bis) aprobada por unanimidad 4x0)

Número 9).-

(Pasa a ser número 10)

- Reemplazarlo por el siguiente:

“9. Sustitúyese, en el inciso final del artículo 41, la frase “hidrocarburos aromáticos”, por la expresión “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores,”.

(Indicación número 24) aprobada por unanimidad 4x0)

Número 10.-

(Pasa ser número 11)

Letra a)

- Eliminarla.

(Indicación número 25) aprobada por unanimidad 3x0)

ooooo

Letra nueva

(Pasa a ser letra a)

- Anteponer la siguiente letra a), nueva, pasando la actual a ser b), y así sucesivamente:

“a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “el más breve plazo,” por “el más breve plazo que no podrá exceder de 30 días”.”.

(Indicación número 25 bis) aprobada por unanimidad 4x0)

ooooo

Letra c)

- Suprimirla.

(Indicación número 26 bis) aprobada por mayoría 3x1)

Número 11).-

(Pasa ser número 12)

Letra b)

- Reemplazarla por la siguiente:

“b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos:

“Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, este podrá solicitar indemnización al responsable.

El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.

Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.

Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.

El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito.”.”.

(Indicación número 27 bis) aprobada por mayoría 3x1 abstención)

Número 12).-

(Pasa a ser número 13)

Letra c)

Ordinal i)

- Reemplazarlo por el siguiente:

“i. Intercálase, entre la expresión “en tal situación” y la palabra “ingresarán”, la frase “, el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

(Indicación número 28) aprobada por unanimidad 5x0)

Ordinal iv)

- Eliminarlo.

(Indicación número 29) aprobada por mayoría 4x1)

Número 13.-

(Pasa a ser número 14) sin otra modificación)

Número 14.-

(Pasa a ser número 15) sin otra modificación)

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Número 15.-

(Pasa a ser número 16)

Letra a)

- Reemplazar el literal a) por la siguiente:

“a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la frase “encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro”, por la siguiente: “ser remitidos a la autoridad responsable del registro”.

ii. Sustitúyese el texto “. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad”, por lo siguiente: “, y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro.”.

(Indicación número 32) aprobada por unanimidad 5x0)

Letra b)

- Reemplazarla por la siguiente:

“b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.

(Indicación número 32 bis) aprobada por unanimidad 5x0)

Número 16).-

(Pasa a ser número 17) sin otra modificación)

Número 17.-

(Pasa a ser número 18) sin otra modificación)

Número 18).-

- Suprimirlo

(Indicaciones números 33) y 34) aprobadas por mayoría 4x1)

ARTÍCULO 2°.-

oooo

Letra nueva

(Pasa a ser letra a)

- Antepone la siguiente letra a), nueva, pasando la actual a ser b), y así sucesivamente:

“a) Incorpórase un artículo 187 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro y cuya conservación sea difícil o muy

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que este deba ser destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia sea absolutoria o no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. En caso contrario se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.”

(Indicación número 36) aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0)

o o o o o

Letra a)

(Pasa a ser letra b)

- Reemplazarla, por la siguiente:

“b) Incorpóranse, en el artículo 466, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“El Consejo de Defensa del Estado podrá tener la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente y para sus mismos efectos, tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrán tener, además, la calidad de intervinientes, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva.”.

(Indicación número 37) aprobada por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO 4°.-

- Sustituir la frase “las empresas dedicadas a la transferencia de dinero al exterior; las empresas de leasing y arriendo de vehículos” por “las empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas”.

(Indicación número 37 bis) aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO 5°.-

- Suprimirlo.

(Indicaciones números 38) y 39) aprobada por unanimidad 4x0)

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

ARTÍCULO 6°.-

- Eliminarlo.

(Indicaciones números 41) y 42) aprobadas por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO 7°.-

- Eliminarlo.

(Indicaciones números 44) y 45) aprobadas por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO 8.-

- Suprimirlo.

(Indicaciones números 46) y 47) aprobadas por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO 9.-

- Eliminarlo.

(Indicaciones números 48) y 49) aprobadas por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO 10.-

(Pasa a ser artículo 5°)

- Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 5°.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público por el siguiente:

“Se creará, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 y 45 de la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos a la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 20.000.”.”.

(Indicación número 51 bis) aprobada por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO 11.-

- Eliminarlo.

(Indicaciones números 52) y 53) aprobadas por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO 12.-

- Eliminarlo.

(Indicaciones números 54) y 55) aprobadas por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO 13.-

- Eliminarlo.

(Indicación número 56) aprobada por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO 14.-

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- Suprimirlo.

(Indicación número 60) aprobada por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO 15.-

- Suprimirlo.

(Indicación número 60) aprobada por unanimidad 4x0)

ARTÍCULO 16.-

(Pasa a ser artículo 6°)

Artículo 251 septies propuesto

- Eliminar la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

(Indicación número 65) aprobada por unanimidad 3x0)

o o o o o

ARTÍCULO TRANSITORIO, NUEVO

(Pasa a ser artículo segundo transitorio)

- Agregar el siguiente artículo segundo transitorio, nuevo, pasando el actual a ser artículo primero transitorio:

“Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.”.

(Indicación número 66) aprobada por unanimidad 3x0)

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En caso de aprobarse las enmiendas precedentemente transcritas, el texto del proyecto de ley quedaría como sigue:

“PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Modifícase la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de la siguiente forma:

1. Suprímese en el inciso final del artículo 4° la expresión “la calidad o pureza de”.

2. Incorpórase el siguiente artículo 4° bis, nuevo:

“Artículo 4° bis.- A efectos de diferenciar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá atender entre otros factores a los siguientes:

1. El tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la sustancia incautada;

2. La circunstancia de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuestas a la

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

comercialización;

3. La tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas, de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos o el tráfico al momento de la detención;

4. La tenencia o posesión de sumas relevantes de dinero al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el contexto;

5. La pertenencia a una agrupación de delincuentes o asociación ilícita;

6. Cuando una o más de las circunstancias anteriores no fueren suficientes para acreditar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia de comisión del ilícito de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia de tráfico, tráfico de pequeñas cantidades o consumo, según corresponda.”.

3. Reemplázase el inciso primero del artículo 5 por el siguiente:

“Artículo 5.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.

4. Incorpórase el siguiente artículo 5 bis:

“Artículo 5 bis.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.”.

5. Incorpórase en el artículo 8 los siguientes incisos segundo y tercero, pasando el actual inciso segundo a ser inciso cuarto:

“Se entenderá que existe la debida autorización de la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis cuando ésta sea destinada para la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis que tengan como objetivo la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. La receta deberá contener la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.

Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado.”.

6. Incorpórase el siguiente artículo 8 bis, nuevo:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

“Artículo 8° bis.- Para efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3°, 4°, 8° y 50, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así como el que tenga, posea o porte cannabis, sin ánimo de traficar, en un número igual o menor al dispuesto en el presente artículo, se entenderá que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. La cantidad máxima anual por usuario para uso personal adulto considera el cultivo de 1 a 5 plantas exterior a tierra; 1 a 5 plantas exterior a maceta; 2 m2 en interior (carpa indoor). La tenencia máxima anual de flor seca es de 500 gramos, mientras que el porte de flor seca es de 40 gramos.

Para el conteo de plantas al que se refiere el presente artículo, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia el inciso anterior, se refiere al peso de la sustancia en estado seco.

En caso de que se exceda el número señalado, esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales.”.

7. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 19:

a) Incorpórase en el literal e), entre las expresiones “valiéndose de” y “personas exentas”, la frase “niños, niñas o adolescentes o”.

b) Agrégase el siguiente literal i), nuevo:

“i) Si el delito es perpetrado por una persona que desempeñe funciones laborales o educativas de manera permanente con menores de edad, o tenga con ellos una relación directa y constante”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de niños, niñas o adolescentes o personas exentas de responsabilidad penal en los términos señalados en la letra e) proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.”.

8. Modifícase el artículo 40 en el siguiente sentido:

a) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el inciso primero:

i. Intercálase entre la voz “Los” y el vocablo “instrumentos” la expresión “bienes muebles e inmuebles,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “ser destinados” y “por el juez de garantía” el término “provisionalmente”.

iii. Sustitúyese la frase “, oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación” por la siguiente expresión “. Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente, su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga. La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

con la decisión del Ministerio Público.”.

c) Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.

d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“El Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.”.

9. Incorpórase el siguiente artículo 40 bis:

“Artículo 40 bis.- A solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana, y también deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero el artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 y en el artículo 468 bis del Código Procesal Penal.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.”.

10. Sustitúyese, en el inciso final del artículo 41, la frase “hidrocarburos aromáticos”, por la expresión “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores,”.

11. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “el más breve plazo,” por “el más breve plazo que no podrá exceder de 30 días”.

b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el artículo 40 bis; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía; o destruidos por el Servicio de Salud respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41.”.

12. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, entre las expresiones “por terceros a sabiendas” y “del destino u origen”, la siguiente: “o no pudiendo menos que conocer”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

“Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, este podrá solicitar indemnización al responsable.

El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.

Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.

Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.

El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito.”.

13. Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “si carecieren de valor” por la siguiente frase: “por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha institución”.

b) Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, del siguiente tenor:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o a otro organismo público, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, sin que proceda en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

c) Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, de la siguiente forma:

i. Intercálase, entre la expresión “en tal situación” y la palabra “ingresarán”, la frase “, el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “consumo de drogas” y “, tratamiento y rehabilitación”, la expresión “y alcohol”.

iii. Intercálase entre las expresiones “por la drogadicción” y “. Un reglamento”, el siguiente texto: “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio”.

14. Intercálase en el inciso primero del artículo 55, entre la palabra “exporten” y el vocablo “precursores”, la expresión “, transporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen”.

15. Sustitúyese en el inciso final del artículo 56 la oración “Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes.” por la siguiente: “Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior la nómina de los sujetos que hubieren sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes Nos 19.366 y 19.913.”.

16. Modifícase el artículo 57 de la siguiente forma:

“a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la frase “encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro”, por la siguiente: “ser remitidos a la autoridad responsable del registro”.

ii. Sustitúyese el texto “. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad”, por lo siguiente: “, y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro”.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.”.

17. Modifícase el artículo 59 de la siguiente manera:

a) Introdúcense en el inciso primero las siguientes enmiendas:

i. Intercálase entre las expresiones “cuando la autoridad lo requiera,” y “y de informar”, la frase “de mantener actualizados los datos en el Registro”.

ii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, la siguiente oración: “En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento.”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero:

“Para la determinación del monto de la multa se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del infractor y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.

Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva resolución.”.

18. Intercálase en el artículo 63, entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.

Artículo 2.- Modifícase el Código Procesal Penal de la siguiente forma:

“a) Incorpórase un artículo 187 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro y cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que este deba ser destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia sea absolutoria o no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. En caso contrario se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.”

“b) Incorpóranse, en el artículo 466, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“El Consejo de Defensa del Estado podrá tener la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente y para sus mismos efectos, tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrán tener, además, la calidad de intervinientes, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva.”.

c) Incorpórase el siguiente artículo 468 bis:

“Artículo 468 bis.- Ejecución de la sentencia en su parte patrimonial. En el caso de los bienes muebles, la copia autorizada de la sentencia ejecutoriada es suficiente para ser presentada ante cualquier tribunal del país que haya decretado alguna medida restrictiva del dominio o prohibición sobre éste, incluyendo los embargos, con el objeto de que sean alzados o cancelados por el solo ministerio de la ley.

En el caso de los inmuebles, en virtud de la sentencia ejecutoriada que decreta el decomiso se extinguirán, por el solo ministerio de la ley, los actos y contratos en favor de terceros. Asimismo, el tribunal que decretó el comiso deberá individualizar debida y completamente en la sentencia el inmueble decomisado y remitir copia autorizada de ella al Conservador de Bienes Raíces respectivo, dentro de los diez días hábiles de ejecutoriada la sentencia, para que éste, de oficio, proceda a cancelar gratuitamente toda inscripción anterior que conste en los registros de propiedad, de hipotecas y gravámenes, y de interdicciones y prohibiciones de enajenar, con excepción de las servidumbres legales. Asimismo, el Conservador inscribirá el inmueble a nombre del Fisco de Chile, entendiéndose que el dominio queda radicado en su patrimonio a título originario. El Consejo de Defensa del Estado, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 466, podrá subsidiariamente solicitar al Conservador de Bienes Raíces respectivo la inscripción a nombre del Fisco, exhibiendo copia autorizada de la resolución que decretó el comiso del inmueble.

Una vez efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones, alzamientos e inscripciones referidas en el inciso precedente, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, el que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario, acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia, para que ésta proceda a rematarlo en subasta pública.

En razón de lo referido en los incisos anteriores, el condenado y toda otra persona carecerán de acción o derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien objeto del decreto por causa existente con anterioridad a dicho acto.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies en su caso, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida institución.”.

Artículo 3.- Modifícase el artículo 19 de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, de la siguiente manera:

1. Sustitúyese el literal j) por el siguiente:

“j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.”.

2. Incorpórase el siguiente literal k), nuevo, pasando el actual literal k) a ser literal l):

“k) Administrar los bienes inmuebles incautados que el juez de garantía destine provisoriamente al Servicio, y rendir cuenta de su gestión a dicho juez a lo menos trimestralmente.”.

Artículo 4.- Intercálase en el artículo 3° de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones “de bancos extranjeros” y “y las empresas de depósito”, la frase “las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas”.

Artículo 5.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público por el siguiente:

“Se creará, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 y 45 de la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos a la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 20.000.”.

Artículo 6.- Incorpórase en el párrafo 9 Ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal, sobre normas comunes a los párrafos anteriores, el siguiente artículo 251 septies:

“Artículo 251 septies.- En los delitos contemplados en los artículos 248; 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, la pena deberá ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondrá en el caso de que el beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.”.

Artículo primero transitorio.- Los reglamentos de la ley N° 20.000 en los que incidan las modificaciones que esta ley introduce deberán ser actualizados dentro del plazo de tres meses, contado desde su publicación.”.

“Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

presupuestos del Sector Público.”.

- - -

Tratado y acordado en sesión celebrada el día 11 de enero de 2022 con asistencia de los Honorables Senadores señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Felipe Kast Sommerhoff, Iván Moreira Barros, Jaime Quintana Leal y el ex Senador señor Jorge Pizarro Soto; el día 18 de enero de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Felipe Kast Sommerhoff, Iván Moreira Barros, Jaime Quintana Leal y el ex Senador señor Jorge Pizarro Soto; el día 25 de enero con asistencia de los Honorables Senadores señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Felipe Kast Sommerhoff, Iván Moreira Barros, Jaime Quintana Leal y el ex Senador señor Jorge Pizarro Soto; el día 8 de marzo de 2022 con asistencia de los Honorables Senadores señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Felipe Kast Sommerhoff, Iván Moreira Barros y Jaime Quintana Leal; el día 12 de abril de 2022 con asistencia de los Honorables Senadores señora Yasna Provoste Campillay, y los señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Rafael Prohens Espinosa y Jaime Quintana; el día 20 de abril de 2022 con asistencia de los Honorables Senadores señora Yasna Provoste Campillay y los señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Manuel José Ossandón y Enrique van Rysselberghe Herrera; el día 5 de julio de 2022 con asistencia de los Honorables Senadores señora Carmen Gloria Aravena Acuña y los señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente) y Enrique van Rysselberghe Herrera; el día 2 de agosto de 2022 con asistencia de los Honorables Senadores señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Rafael Prohens Espinosa y Enrique van Rysselberghe Herrera; el día 9 de agosto de 2022 con asistencia de los Honorables Senadores señora Ximena Rincón González y los señores José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Rafael Prohens Espinosa, Jaime Quintana Leal y Enrique van Rysselberghe Herrera; el día 16 de agosto de 2022 con asistencia de los Honorables Senadores señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Rafael Prohens Espinosa, Jaime Quintana Leal y Enrique van Rysselberghe Herrera; el día 30 de agosto de 2022 con asistencia de los Honorables Senadores señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Manuel José Ossandón Irarrázabal, Jaime Quintana Leal y Enrique van Rysselberghe Herrera y el día 6 de septiembre de 2022 con asistencia de los Honorables Senadores señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Manuel José Ossandón Irarrázabal, Jaime Quintana Leal y Enrique van Rysselberghe Herrera.

Sala de la Comisión, a 21 de septiembre de 2022.

FRANCISCO JAVIER VIVES D.

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA recaído en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. (Boletines N°s 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07).

I.OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: combatir frontalmente el narcotráfico y el crimen organizado, mediante la creación de una nueva figura delictual, el perfeccionamiento de los tipos penales, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

II. ACUERDOS:

Indicaciones números:

1.- Rechazada 3x0

2.- Rechazada 3x0

3 bis.- Aprobada con enmienda 5x0

3.- Aprobada 3x1

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- 4.- Rechazada 4x0
- 5.- Rechazada 4x0
- 6.- Rechazada 3x2
- 7.- Rechazada 4x0
- 7 bis.- Aprobada 5x0
- 8.- Retirada
- 9.- Rechazada 4x1
- 10.- Aprobada 3x2 con enmienda
- 11.- Rechazada 2x1
- 12.- Rechazada 3x2
- 12 bis.- Aprobada 4x1
- 13.- Aprobada 5x0
- 14.- Rechazada 2x1x1 abstención
- 15.- Aprobada 4x0 con enmienda
- 16.- Aprobada 4x0 con enmienda
- 17.- Rechazada 3x1
- 18.- Ordinal i) aprobado 4x0 con modificación, y el ordinal ii) aprobado 4x0.
- 19.- Retirada
- 20.- Aprobada 4x0
- 21.- Rechazada 2x1x1 abstención.
- 22.- Rechazada 4x0
- 22 bis.- Aprobada 4x0
- 23.- Aprobada 4x0
- 23 bis.- Aprobada 4x0
- 24.- Aprobada 4x0
- 25.- Aprobada 3x0
- 25 bis.- Aprobada 3x0 con enmienda
- 26.- Rechazada 2x1
- 26 bis.- Aprobada 3x1
- 27.- Rechazada 4x0
- 27 bis.- Aprobada 3x1 abstención

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

- 28.- Aprobada 5x0
- 29.- Aprobada 4x1
- 30.- Declarada inadmisibile
- 31.- Retirada
- 32.- Aprobada 5x0
- 32 bis.- Aprobada 5x0
- 33.- Aprobada 4x1
- 34.- Aprobada 4x1
- 35.- Declarada inadmisibile
- 36.- Aprobada 4x0 con enmienda
- 37.- Aprobada 4x0
- 37 bis.- Aprobada 4x0 con enmienda
- 38.- Aprobada 4x0
- 39.- Aprobada 4x0
- 40.- Rechazada 4x0
- 41.- Aprobada 4x0
- 42.- Aprobada 4x0
- 43.- Rechazada 4x0
- 44.- Aprobada 4x0
- 45.- Aprobada 4x0
- 46.- Aprobada 4x0
- 47.- Aprobada 4x0
- 48.- Aprobada 4x0
- 49.- Aprobada 4x0
- 50.- Rechazada 4x0
- 51.- Rechazada 4x0
- 51 bis.- Letra a) Retirada; Letra b) aprobada 4x0
- 52.- Aprobada 4x0
- 53.- Aprobada 4x0
- 54.- Aprobada 4x0
- 55.- Aprobada 4x0

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

56.- Aprobada 4x0

57.- Retirada

58.- Retirada

59.- Rechazada 4x0

60.- Aprobada 4x0

61.- Retirada

62.- Retirada

63.- Aprobada 4x0

64.- Retirada

65.- Aprobada 4x0

65 bis.- Rechazada 3x0

66.- Aprobada 3x0c

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Consta de seis artículos permanentes y dos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No hay. Sin embargo, cabe hacer presente que, en el caso de rechazarse por la Sala la propuesta de la Comisión, los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del proyecto de ley - que esta instancia consulta suprimir - tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, 52, 77, 84, 92, 94 bis, 108, 111, 113, 118, 119, 125, de la Constitución Política de la República, respectivamente, por lo que requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio, según lo prevé el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Por otra parte, y para el caso que también se rechazara la propuesta de la Comisión referida al numeral 18) del artículo 1° de la iniciativa legal, cabe consignar que la Comisión estimó que dicha materia es propia de una norma constitucional, según lo consigna el artículo 57 de la Constitución Política de la República.

V. URGENCIA: Suma.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique, refundido con tres mociones: la primera (signada Boletín N° 11.915-07), de los Honorables Diputados señora Del Real y señores Jürgensen, Mellado, Schalper y Urruticoechea; la segunda (signada Boletín N° 12.668-07), de los Honorables Diputados señora Ossandón, y señores Alinco, Mulet, Undurraga, y los ex Diputados señores Prieto, Saffirio, Velásquez Núñez y Velásquez Seguel, y la ex Diputada y actual Honorable Senadora señora Sepúlveda Orbenes; la tercera (signada Boletín N° 12.776-07), de la ex Diputada y actual Honorable Senadora señora Sepúlveda Orbenes y señores Alinco, Mulet, y los ex Diputados señores Gutiérrez, Núñez Arancibia, Saffirio, Soto Ferrada, Teillier, Velásquez Núñez y el ex Diputado y actual Honorable Senador señor Walker.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 17 de marzo de 2021.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe. Pasa a la Comisión de Hacienda.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Ley N° 19.640, que establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, Código Penal, Código Procesal Penal, Código Orgánico de Tribunales, ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366 que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación para el Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales y la ley N°

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Pública de Senado

19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de Lavado y Bloqueo de Activos.

Valparaíso, 21 de septiembre de 2022

FRANCISCO JAVIER VIVES D.

Secretario de la Comisión

[1] A continuación figura el link de cada una de las sesiones transmitidas por TV Senado que la Comisión dedicó al estudio del proyecto: Sesión celebrada el día 11 de enero de 2022: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2022-01-11/092624.html> Sesión celebrada el día 18 de enero de 2022: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2022-01-19/154823.html> Sesión celebrada el día 25 de enero de 2022: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2022-01-25/074546.html> Sesión celebrada el día 8 de marzo de 2022: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2022-03-08/091919.html> Sesión celebrada el día 12 de abril de 2022: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2022-04-12/083116.html> Sesión celebrada el día 20 de abril de 2022: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2022-04-20/080231.html> Sesión celebrada el día 5 de julio de 2022: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2022-07-04/152402.html> Sesión celebrada el día 2 de agosto de 2022: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2022-08-01/152243.html> Sesión celebrada el 9 de agosto de 2022: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2022-08-08/153132.html> Sesión celebrada el 16 de agosto de 2022: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2022-08-16/081500.html> Sesión celebrada el 30 de agosto de 2022: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2022-08-30/080621.html> Sesión celebrada el 6 de septiembre de 2022: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/seguridad-publica/comision-de-seguridad-publica/2022-09-06/100840.html>

[2] Documento de posición del Colegio Médico de Chile sobre el proyecto de ley que “Modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis” Boletín N°11.327-11.

Informe de Comisión de Hacienda

2.7. Informe de Comisión de Hacienda

Senado. Fecha 12 de octubre, 2022. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 66. Legislatura 370.

¿INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

BOLETINES Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique, (Boletín número 13.588-07) refundido con tres mociones: la primera (signada Boletín N° 11.915-07), de los Honorables Diputados señora Del Real y señores Jürgensen, Mellado, Schalper y Urruticoechea; la segunda (signada Boletín N° 12.668-07), de los Honorables Diputados señora Ossandón y señores Alinco, Mulet, Undurraga, y los ex Diputados señores Prieto, Saffirio, Velásquez Núñez y Velásquez Seguel, y la ex Diputada y actual Senadora señora Sepúlveda Orbenes; la tercera (signada Boletín N° 12.776-07), de la ex Diputada y actual Senadora señora Sepúlveda Orbenes y señores Alinco, Mulet, y los ex Diputados señores Gutiérrez, Núñez Arancibia, Saffirio, Soto Ferrada, Teillier, Velásquez Núñez y el ex Diputado y actual Honorable Senador señor Walker, con urgencia calificada de "simple".

A una o más de las sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros:

Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Subsecretario, señor Manuel Monsalve y las asesoras legislativas, señoras Leslie Sánchez y Catalina Lagos.

De la Dirección de Presupuestos, la Coordinadora de Políticas Productivas, Subdepartamento de Estudios, señora Francisca Olivares.

La asesora del Honorable Senador Coloma, señora Carolina Infante.

El asesor del Honorable Senador Edwards, señor Ignacio Pinto.

El asesor del Honorable Senador García, señor José Miguel Rey.

El asesor del Honorable Senador Kast, señor José Manuel Astorga.

De la Oficina del Honorable Senador Lagos, los asesores, señora Loretto Rojas y señor Reinaldo Monardes.

Del Instituto Libertad y Desarrollo, el asesor, señor Juan Ignacio Gómez.

- - -

Cabe señalar que el proyecto de ley fue aprobado previamente, en segundo informe, por la Comisión de Seguridad Pública.

A la Comisión de Hacienda, en tanto, le correspondió pronunciarse sobre los asuntos de su competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.

- - -

Se deja constancia de que la Comisión de Hacienda introdujo enmiendas en los artículos 1 números 3 y 4, y en el artículo 5 del texto despachado por la Comisión de Seguridad Pública en su segundo informe.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Informe de Comisión de Hacienda

La Comisión de Hacienda se remite, al efecto, a lo expresado sobre el particular por la Comisión de Seguridad Pública en su segundo informe.

En sesión de fecha 4 de octubre de 2022, la Comisión recibió al Subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, quien efectuó una presentación, en formato ppt del siguiente tenor:

Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Boletines N° 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07 y 12.776-07.

Fortaleza del proyecto

- El proyecto de ley, entrega herramientas, para combatir el narcotráfico y crimen organizado, impidiendo que estas organizaciones y sus miembros, se enriquezcan a través de la comisión de delitos. Por ello, se pretende identificar y localizar los bienes, instrumentos y ganancias provenientes del tráfico de drogas para impedir la comisión de nuevos delitos.

- En la legislación vigente, de la ley N° 20.000, no encontramos una regulación sistemática del comiso, así como tampoco una armonización con la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, en esta materia. Por tanto, se realizó el esfuerzo de suplir esta falta, ampliando las hipótesis de comiso en la ley N° 20.000, incorporando regulación de comiso por valor equivalente, comiso sin sentencia condenatoria y el comiso ampliado.

Principales modificaciones que impulsa el Proyecto a la Ley N° 20.000

- Establecer diferencias entre el tráfico, microtráfico y consumo;

- Aumento de sanciones para algunos delitos. Por ejemplo: 1) se aumentan las multas para quienes suministren drogas a NNA, 2) se aumenta la pena privativa de libertad "si el delito es perpetrado por cualquier persona que desempeñe funciones de cualquier naturaleza de manera directa y constante con menores de edad";

- Se establece un nuevo tipo penal que sanciona al que suministre drogas sin el consentimiento de la persona;

- Se establece que los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. Asimismo, se manifiesta que la institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente;

- El juez debe oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana;

- El Servicio de Salud debe emitir su informe en el más breve plazo, el cual no podrá exceder de 30 días;

- Se establecen normas de comiso no previstas en la ley N° 20.000: comiso sin condena, comiso por valor equivalente y comiso ampliado;

- Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales podrán ser examinadas por la Subsecretaría del Interior, y por Carabineros de Chile y la PDI en colaboración con la referida autoridad;

- Se permite la enajenación temprana de bienes, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Indicaciones presentadas por el Ejecutivo

Se considera que esta iniciativa legislativa es un aporte a la lucha contra el narcotráfico. Por ello, durante la tramitación de esta iniciativa ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, se presentaron 12 indicaciones

Informe de Comisión de Hacienda

orientadas a entregar mejores y más eficaces herramientas.

Las modificaciones más relevantes son en relación a los siguientes temas:

Inclusión de factores objetivos para la diferenciación entre tráfico y consumo

Fundamentos:

El proyecto de ley original elimina la frase “calidad o pureza” de las drogas del artículo 4 de la Ley 20.000, como factor para la diferenciación entre consumo y tráfico.

La referencia a la calidad o pureza de la droga llevó a que algunos tribunales entregasen excesiva relevancia a este factor, llegando incluso a estimar la inexistencia del delito (si era baja), lo que se traduce en impunidad.

Esta modificación es necesaria en atención a que la pureza no es el único factor relevante para discernir si nos encontramos frente a una conducta de tráfico, microtráfico o consumo.

A través de esta indicación, se incorpora a nuestra legislación criterios objetivos para determinar el delito de la ley 20.000. El artículo 4 bis propuesto, introduce criterios objetivos para que nuestros tribunales de justicia puedan distinguir entre el tráfico a gran escala, microtráfico y consumo personal. Se hace presente que el último numeral entrega al juez la facultad de considerar otra circunstancia objetiva de la cual pueda deducirse racionalmente un parámetro para el caso en particular.

Inclusión regla concursal respecto a la creación de nuevo tipo penal

El proyecto de ley incorpora en el artículo 5 bis inciso primero, un nuevo tipo penal, sancionando al que sin tener el consentimiento de la persona afectada suministra las sustancias establecidas en la ley N° 20.000, imponiendo una pena que va desde los 541 días hasta los 5 años. El inciso segundo, agrava la pena partiendo en los 5 años y un día hasta los 15 años, si hubiera mediado violencia o intimidación.

El proyecto de ley considera dentro de las modificaciones una agravante, pero hay situaciones que no son debidamente reguladas, por ello proponemos una indicación que incorpora un inciso cuarto para el caso en que el suministro de la droga tenga como finalidad facilitar o permitir la ejecución de otro delito, se sancionará el delito previsto en la ley de drogas como delito independiente al delito adicional.

Como es el caso, por ejemplo, en que se suministre droga a una persona para obtener la sujeción de la misma con la finalidad de cometer el delito de violación.

Modificaciones respecto del comiso

En la legislación vigente, de la ley N° 20.000, no encontramos una regulación sistemática del comiso. Por tanto, con las indicaciones presentadas queremos poder suplir esta falta y además, que pueda vincularse con aquellas normas que regulan esta misma institución, como es el caso de la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Tanto el narcotráfico como toda actividad ilícita, se encuentra en directa relación con los delitos de lavado de activo, por ello unas de nuestras principales preocupaciones es que ambas regulaciones del comiso se vinculen y cooperen de manera correcta para la eficiente aplicación.

Las indicaciones presentadas, permiten ello y además, amplían las hipótesis de comiso en la ley 20.000, incorporando regulación de comiso por valor equivalente, comiso sin sentencia condenatoria y el comiso ampliado, desde otra lógica probatoria, todas estas figuras son esenciales como herramienta para la lucha contra el narcotráfico.

- Comiso sin sentencia condenatoria

Esta clase de comiso permite su aplicación respecto de los imputados sometidos al proceso penal pero que no hayan resultado condenados, ya sea por ser absueltos, sobreseídos de forma temporal o definitiva. En todos los casos, será necesaria la declaración de un tribunal.

Informe de Comisión de Hacienda

Ejemplo: un narcotraficante identificado por la policía, intenta huir de la justicia, siendo abatido por los funcionarios policiales, falleciendo en el lugar.

En este caso, corresponde aplicar el sobreseimiento por lo que no contaremos con una condena, pero con el comiso sin condena previa, el tribunal deberá adoptar medidas que permitan el comiso de sus cuantiosos bienes, sin que dichos bienes sean entregados a sus herederos, o se mantengan en la banda o den paso a la formación de una nueva banda criminal.

- Comiso por valor equivalente

Tiene lugar cuando no es posible el decomiso de los efectos o las ganancias procedentes del delito porque estos han sido ocultados, destruidos, consumidos, transferidos a terceros de buena fe y a título oneroso o por cualquier otra razón análoga, de forma que si no es posible aplicar el comiso en dichos bienes se pueda aplicar sobre otros bienes en poder del imputado de valor equivalente y de adquisición lícita.

Ejemplo: un traficante decide vender dos motocicletas y un automóvil, antes de su eventual detención. Los vende a terceros y oculta el dinero obtenido. Se logran encontrar los bienes, pero no pueden ser decomisados (los terceros han comprado sin dolo, desconociendo el origen de los bienes). En este caso el Tribunal podría decomisar y rematar otro bien (casa que heredó de un familiar) y obtener el valor correspondiente al auto y las dos motocicletas.

- Comiso ampliado

La propuesta más que ser un tipo de comiso, es una norma de inversión de la carga probatoria, esto significa, será el imputado que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, esto ha sido promovido expresamente por Naciones Unidas en la lucha contra el crimen organizado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En nuestra indicación, sólo se restringe a un caso único y gravísimo: la condena de una persona por delito de asociación ilícita, de modo que esta regla es una medida muy excepcional contra aquella faceta más grave del crimen organizado.

Ejemplo: Un narcotraficante condenado por el delito de asociación ilícita para tráfico de drogas. Al realizar el allanamiento en su domicilio se incautaron: dos autos de lujo y un helicóptero, sin embargo, la investigación no logra conectar los bienes con la actividad delictiva. No obstante, el tribunal comprueba, a través de informes de BRILAC y SII, que la sociedad dueña de los bienes de lujo es una fachada y ante la imposibilidad del imputado de justificar la adquisición lícita de los cuantiosos bienes, se decreta su comiso.

Modificaciones a la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero.

La ampliación de las empresas e instituciones obligadas a entregar información, respecto de actividades sospechosas, a la Unidad de Análisis Financiero, tiene por objeto fortalecer la lucha contra las organizaciones de criminalidad organizada, desde un aspecto económico dado que permitiría identificar actividades como el lavado de dinero, actividad que permite ocultar el origen ilícito de los bienes.

Los nuevos rubros que se verán obligados a informar de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero son:

- Personas dedicadas a la fabricación o ventas de armas y clubes de tiro, caza y pesca. Ello es importante para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;
- Comerciantes de metales preciosos, comerciantes de joyas y piedras preciosas y automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados;
- Incluir a las empresas de leasing de forma general, no limitarse solamente al leasing de vehículos;
- Empresas de arrendamiento de vehículos;
- Asociaciones o entidades registradoras de equinos de raza pura.

Establecimiento de nuevas funciones para la(s) unidad(es) especializada(s) en delitos de la Ley N° 20.000, de la

Informe de Comisión de Hacienda

Fiscalía Nacional

Se consignan nuevas funciones para la(s) unidad(es) especializada(s) para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la Ley N° 20.000, relativas a la búsqueda de activos, vinculadas a la incautación y decomiso de bienes. Se incorpora, de este modo, referencia a que dentro de las funciones de esta(s) unidad(es) está la de auxiliar a los fiscales adjuntos en la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de delitos sancionados en la ley N° 20.000.

Esta norma es relevante, pues permitirá en la práctica dotar de efectividad a la nueva regulación del comiso en el marco de la ley N° 20.000.



La Asesora Legislativa de la Subsecretaría del Interior, señora Catalina Lagos, acotó que los criterios objetivos que incorpora la iniciativa para que los tribunales puedan distinguir entre el tráfico a gran escala, el microtráfico y el consumo personal, son los siguientes, sin perjuicio de no tener el carácter de taxativos:

1. El tipo de droga y la potencialidad lesiva para la salud pública de la sustancia incautada;
2. La circunstancia de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuestas a la comercialización;
3. La tenencia o posesión de instrumentos, materias primas de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos para el tráfico al momento de la detención;
4. La tenencia o posesión de sumas relevantes de dinero al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el contexto;
5. La pertenencia a una agrupación de delincuentes o asociación ilícita y,
6. Una cláusula de apertura que indica que cuando una o más de las circunstancias anteriores no fueren suficiente para acreditar que las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo 3°, al tráfico de pequeñas cantidades, contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia de comisión del ilícito de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia de tráfico, tráfico en pequeñas cantidades o consumo según corresponda.

El Honorable Senador señor Coloma expresó que los criterios propuestos son bastante amplios y no apuntan a lo específico, de modo que un tribunal puede entender un tipo de droga "A", mientras que otro tribunal puede entender algo distinto.

Manifestó que, en su opinión esto debiera quedar suficientemente delimitado para evitar interpretaciones distintas.

El señor Subsecretario explicó que actualmente no existen criterios objetivos, sino que solamente se menciona la calidad o pureza de la droga que ha sido un criterio extraordinariamente subjetivo, lo que ha permitido que se considere que la droga no tiene la suficiente calidad o pureza para considerarla droga y por lo tanto no se persevera en la investigación.

Precisó que los criterios que se incorporan son orientadores en el sentido que deben ser considerados a la hora de evaluar determinadas situaciones, de modo que si alguien tiene 100 gramos de droga y, sin considerar el criterio de calidad o pureza, se aprecia que tiene la droga fraccionada en dosis y además tiene precursores, se podría llegar a la conclusión de que esa persona elabora droga. Si a ello se suma que cuenta con una cantidad importante de dinero y es parte de una organización criminal, debiera entonces el tribunal necesariamente estar orientado a establecer el delito de narcotráfico y no de microtráfico.

Respecto de la taxatividad, hizo presente que no se puede obligar a un juez a considerarlos de una sola manera, pero sí orientan para que se pueda hacer la diferenciación entre microtráfico y narcotráfico, cuestión que hoy en día la pureza y la calidad no permiten hacer.

Informe de Comisión de Hacienda

Destacó que la incorporación de estos criterios objetivos permite avanzar en términos de entregar mejores herramientas para diferenciar entre consumo personal, microtráfico y narcotráfico.

Respecto de las modificaciones a la ley N° 19.913, y los nuevos rubros que se verán obligados a informar de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, el Honorable Senador señor Coloma preguntó si solo se deberán informar valores en términos de que, por ejemplo, tratándose de un auto usado, lo relevante es el vehículo o el valor de éste.

El señor Subsecretario respondió que la obligación de informar dice relación con el hecho de que la operación financiera para esa actividad resulte sospechosa.

El Honorable Senador señor Núñez observó al respecto que, al estar estipulado en la ley, cuando hay sospecha se puede pedir información y se genera la obligación de entregarla.

El Honorable Senador señor Coloma acotó que la filosofía detrás de esta disposición es que debe tratarse de actividades sospechosas porque si se estuviera obligado a informar simplemente todas las ventas de autos realizadas, podría esa información no resultar útil.

El Honorable Senador señor Núñez destacó la importancia de aprobar esta iniciativa legal por parte de la Comisión para que el proyecto pueda ser despachado por el Senado, toda vez que la UAF ha dado cuenta de la falta de competencias para solicitar información a otras entidades, de modo que resulta razonable que se incorporen nuevas funciones y puso de relieve que ello constituye un avance importante.

Expresó que si bien hay aspectos del proyecto que pueden mejorarse, centrar la discusión en la Comisión de Hacienda sobre el fondo de la iniciativa, sin votarla para que pueda verse en la Sala, entrará su tramitación.

El Honorable Senador señor Coloma resaltó la importancia de conocer los proyectos y entenderlos, de otro modo la Comisión de Hacienda se transformaría en un simple buzón. Agregó que ha habido rigurosidad en el cumplimiento de las urgencias.

Consultó si el proyecto se encuentra en armonía con la política nacional contra el crimen organizado que se dará a conocer el 31 de octubre.

También se refirió a las categorías de comisos sin sentencia y a los comisos equivalentes, y preguntó cuáles son sus efectos en términos de conocer qué ocurre después, toda vez que tratándose, por ejemplo, del comiso sin sentencia, se da una figura jurídicamente extraña por cuanto normalmente se requiere de una sentencia. Sin embargo, puede ocurrir, como señaló el señor Subsecretario, que fallezca el inculcado o acusado y en ese sentido preguntó cómo operaría el sistema.

Destacó que, a través de esta iniciativa se produce un cambio importante al diferenciar el tráfico, el narcotráfico y el consumo. Respecto de este último, señaló que cuando se habla de consumo en el artículo 8° del proyecto de ley, se establece la capacidad de tenencia de 500 gramos de marihuana seca, lo que representa un cambio sustancial respecto de la actual legislación, de modo que quisiera conocer cuál es la filosofía detrás de ello, los efectos que eso tiene, qué piensa el Ejecutivo sobre este tema y si la norma fue iniciativa del Gobierno o producto de una indicación parlamentaria.

Consultó cuáles fueron los criterios para dirigir los esfuerzos económicos hacia ciertos territorios y si existe algún estudio que permita comprender el planteamiento, toda vez que se observa una concentración de esfuerzos en un sector determinado y tal vez podría generarse un aumento de recursos sin establecer un lugar determinado, sino que considerado el lugar como un elemento adicional que sea más flexible, teniendo presente que estas materias son móviles y el día de mañana podría presentarse un problema grave en la Región de Valparaíso o girar hacia la Araucanía o a la Región del Maule.

En cuanto a las multas que plantea la iniciativa legal, preguntó cuál es la lógica y el estudio comparado considerando que muchas de estas normas podrían aplicarse eventualmente a otras realidades.

El Honorable Senador señor Kast opinó que se trata de un buen proyecto, que apunta en la dirección correcta y que es bueno observar que el Gobierno esté acortando estas brechas entre el Estado y el combate al crimen organizado.

Informe de Comisión de Hacienda

Puso de relieve que el gran problema que sufren hoy en día los municipios, los alcaldes y los dirigentes sociales, es el poder de dinero que tiene el crimen organizado y la imposibilidad que se presenta muchas veces para competir contra ese poder de dinero en distintos barrios, lo que además constituye un riesgo estratégico de corrupción en distintos niveles del Estado, de tal manera que el no llegar a tiempo a combatir el crimen organizado genera un riesgo para la democracia.

Solicitó la opinión del señor Subsecretario en cuanto a que, en la discusión al interior de la Comisión de Seguridad Pública sobre esta materia, se eliminó la facultad de poder reinvertir los recursos incautados en persecución del crimen organizado.

En lo referido a la cannabis, señaló que aun cuando no es una materia de competencia de la Comisión de Hacienda, no obstante será discutida en la Sala, ocurrió en la Comisión de Seguridad Pública que se intentó incluir en esta iniciativa una materia que pertenece a una agenda distinta, como es la cannabis.

Puntualizó que el colegio médico ha sido en esta materia muy claro en su oposición a la incorporación de las indicaciones que permiten la tenencia para fines medicinales, por cuanto ya existe la legislación que permite adquirir medicamentos que contengan cannabis, una vez que se pasa por los procesos de verificación y regulación como ocurre con cualquier otro medicamento. De modo que la cannabis no está prohibida para fines medicinales, pero debe pasar por los procesos correspondientes para que se certifique que el efecto de ese medicamento o tratamiento es el correcto y le hará bien a las personas.

Añadió que existe asimetría, por cuanto las personas no tienen la misma información que aquellos que ofrecen productos, de manera que cuando hay intereses comerciales resulta especialmente importante que el Estado intermedie y pueda tener una mirada objetiva.

El señor Subsecretario explicó que el comiso es muy relevante en la lucha contra el crimen organizado, toda vez que significa golpear patrimonialmente una actividad que puede representar hasta 5 puntos del PIB de un país y que, por lo tanto, es una actividad que financieramente genera una cantidad de recursos enorme.

El Honorable Senador señor Coloma solicitó al señor Subsecretario enviar el estudio que refleja la cifra mencionada.

El señor Subsecretario indicó que hará llegar la información, cuya fuente es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Continuó señalando que desde el punto de vista de lo que el Estado de Chile hace, lo que debe buscar es cómo hacer de manera eficiente la difícil tarea de combate al crimen organizado, toda vez que, por ejemplo, cuando se incauta una tonelada y media de drogas avaluada en \$18 mil millones en que tuvo que coordinarse una operación entre el Ministerio Público y las policías de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que incluyó agentes encubiertos que logran incautar la droga e identificar a la organización criminal y luego el patrimonio de ésta, cabe preguntarse si se logra ser eficientes en golpear el patrimonio de esa organización y la respuesta es que Chile no es muy eficiente en esa tarea.

Precisó que lo anterior se debe a que no se encuentra regulada adecuadamente la figura del comiso y al respecto destacó que dicha materia fue votada por unanimidad en la Comisión de Seguridad Pública; hubo también una larga conversación con el Ministerio Público, que pudo manifestar su opinión, participar en el debate y entregar su acuerdo respecto de las figuras que se tipificaron respecto del comiso.

Agregó que hoy el comiso ya es difícil por cuanto no existen figuras penales adecuadas y además cuando se decomisa, normalmente no se enajena después.

Explicó que la institución en Chile a cargo de la enajenación del decomiso es la Dirección de Crédito Prendario y ahí se genera una dificultad. Informó, a título ejemplar, que el Ministerio Público debe gastar aproximadamente \$6.000 millones al año en aparcaderos porque una vez que se decomisan los vehículos se dejan en un aparcadero donde quedan por años debiendo el Estado pagar los aparcaderos de lo decomisado sin enajenar nunca lo que decomisó. Añadió que peor es la situación de los caballos fina sangre en que el costo de su mantención es mayor y la posibilidad de enajenarlos es aún más compleja.

Acerca de la pregunta del Senador Kast referida al destino de los recursos incautados, contestó que originalmente

Informe de Comisión de Hacienda

el proyecto contemplaba que pudieran ir hacia las instituciones que se dedican a la prevención y reinserción y a su vez a las instituciones policiales a cargo de la persecución penal, sin embargo, durante el proceso legislativo, la Comisión de Seguridad Pública estimó que respecto de las instituciones policiales podría generarse un incentivo perverso, por lo que se determinó eliminarlo de la legislación.

En cuanto a la forma en que esta iniciativa repercute en el Ministerio Público o la Unidad de Análisis Financiero, puntualizó que el objetivo del proyecto no es el fortalecimiento de la UAF ni del Ministerio Público en términos de dotación.

Señaló que lo anterior es en razón de que, al mirar la agenda legislativa, una de las iniciativas que se ingresará próximamente dice relación con la normalización de la UAF, toda vez que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que evalúa y analiza las instituciones de análisis financiero que tienen los países, vino a Chile el año 2021 e hizo un análisis respecto de la UAF y observó una serie de brechas, algunas financieras, otras administrativas y algunas legislativas que se deben corregir.

En lo que respecta a las brechas de carácter legislativo hizo presente que se presentará un proyecto de ley de fortalecimiento de la UAF por parte del Gobierno.

Sin perjuicio de lo anterior, resaltó que en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2023, que se discutirá próximamente, en lo que se refiere al presupuesto de la Subsecretaría del Interior y dentro de ella el programa denominado Lucha contra el Crimen Organizado, habrá recursos destinados a la UAF para aumentar su dotación de personal y sus capacidades tecnológicas, de modo que este proyecto de ley no es la única herramienta destinada al fortalecimiento de las instituciones.

En cuanto al planteamiento del Senador Coloma relativo a la cannabis, refirió que el Gobierno planteó en su momento ser partidario de que la regulación acerca del consumo medicinal de cannabis se discutiera en una legislación particular, por cuanto el foco de este proyecto se encuentra en otro objetivo, no obstante lo cual el tema fue incorporado mediante una indicación parlamentaria aprobada por mayoría.

En cuanto al mayor número de funcionarios para la UAF y el Ministerio Público, puntualizó que se produce por efecto del impacto que las propias instituciones estimaron que tendrían producto de esta iniciativa.

Puso de relieve que, para el año 2023, el presupuesto de la Subsecretaría del Interior tendrá un incremento importante, por lo que su presupuesto será del orden de los \$100 mil millones, lo que representa un aumento de casi tres veces el presupuesto de la Subsecretaría y dentro de eso se contemplan aproximadamente \$65 mil millones en el marco del programa contra el crimen organizado, de los cuales 38 mil millones se consideran para el fortalecimiento de instituciones que luchan contra el crimen organizado, como el Servicio Nacional de Aduanas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile, la UAF, etc. Dichos recursos están orientados en una lógica de fortalecer las capacidades institucionales de la lucha contra el crimen organizado. Precisó que, lo anterior, considerando que hay zonas del país de carácter estratégico como por ejemplo el Servicio de Aduanas en el norte del país.

En sesión de fecha 11 de octubre de 2022, la asesora legislativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Leslie Sánchez, apuntó que la explicación del contexto general del proyecto fue ya realizada por el señor Subsecretario en la sesión anterior, de modo que en esta sesión se explicarían aquellos preceptos de competencia de la Comisión de Hacienda y se daría respuesta a las preguntas formuladas por los miembros de la Comisión en la sesión anterior.

En cuanto al proyecto de ley en discusión, explicó que éste contiene un objetivo específico que es la persecución del narcotráfico a través de los bienes que se adquieren producto de esa actividad delictual. Agregó que esta materia ya fue regulada por la Comunidad Europea el año 2008 y lo ha propuesto para los demás países, de modo de perseguir el provecho obtenido en los delitos, lo que ha sido un mecanismo eficiente respecto de la persecución del narcotráfico.

Puso de relieve que en la Comunidad Europea se regularon tres tipos de comiso, respecto de los cuales hubo consultas entre los miembros de esta Comisión en la sesión anterior. A este respecto, explicó que el comiso en sí mismo no es una pena, sino que es una consecuencia o efecto del delito. En ese sentido puntualizó que resulta necesario hacer el distingo entre aquellos bienes que se incautan y aquellos bienes decomisados.

Informe de Comisión de Hacienda

Señaló que los bienes incautados son aquellos que se recogen en primera instancia, una vez que se perpetra un delito o se ordena el registro del sitio del suceso donde han ocurrido ciertos hechos delictuales. Aseveró que en ese caso se puede obtener ropa o elementos como armas, dinero o drogas que son fruto o que se encuentran en el sitio del suceso y que pueden ser relevantes o no para la investigación.

Explicó que los bienes decomisados son aquellos objetos o medios utilizados directamente para la ejecución del delito y, en el caso del comiso sin sentencia, se debe distinguir dentro de esos bienes decomisados dos tipos; los instrumentos ilícitos por un lado y los lícitos por otro.

Continuó señalando que la hipótesis que plantea la incorporación de esta materia en el artículo 45 del proyecto de ley se refiere a los instrumentos ilícitos, definidos como aquellos cuya adquisición comercial siempre va a estar penalizada, como ocurre, por ejemplo, con las armas, en que salvo en aquellas excepciones que establece la ley sobre control de armas son objetos que no deberían comercializarse y por lo tanto podría ser uno de los objetos a decomisar sin una sentencia previa, de modo que, encontradas armas en el sitio del suceso éstas se van a incautar y después decomisar.

El Honorable Senador señor Coloma preguntó quién otorga la autorización final.

La señora Sánchez respondió que será siempre el juez quien deberá distinguir si el arma le pertenecía a quien esté siendo acusado o imputado por un delito de aquellos contemplados en la ley N° 20.000, o si acaso pertenecía a un tercero. En caso que pertenezca al autor o supuesto autor del delito no se presentaría ningún problema respecto de la propiedad, pero si el arma pertenecía a un tercero, y fue robada para ser utilizada en la comisión de un delito o al momento de incautar se encontraba dentro de los bienes encontrados en el domicilio en el que se registró el delito, el verdadero propietario podría solicitar acción indemnizatoria respecto de esa persona imputada.

Subrayó que, respecto de instrumentos lícitos como, por ejemplo, un automóvil, que sí es comerciable, no procede el comiso sin sentencia, solamente procede respecto de instrumentos ilícitos.

Hizo presente que también se distingue el comiso sin sentencia de los efectos del delito. A ese respecto explicó que la doctrina y la jurisprudencia internacional han entendido por efectos del delito, por ejemplo, un pasaporte falso utilizado de manera irregular, permitiendo la movilidad a este tipo delictual y que siempre se va a decomisar porque, independientemente de que el propietario sea la persona respecto de quien se decomisó un pasaporte falso, en ningún caso debiera ocuparse un pasaporte de esa naturaleza y es por eso que se puede decomisar sin sentencia.

El Honorable Senador señor Kast preguntó respecto de los bienes lícitos qué pasaría si se lleva a cabo una incautación en una situación de flagrancia, en que se sabe que el proceso penal puede demorar años y habiéndose encontrado, por ejemplo, autos deportivos en los cuales se iba traficando la droga, probablemente serán liquidados al cabo de una semana.

Preguntó si se ha considerado alguna figura en que, independiente de la persona que tiene derecho a su presunción de inocencia, se impida que puedan deshacerse de los bienes en tanto dura el proceso penal de modo que cuando se dicte sentencia no haya nada.

El Honorable Senador señor Lagos, a propósito de los instrumentos ilícitos en el comiso sin sentencia, preguntó si eso se podría hacer extensivo a cuentas financieras o bancarias falsas de modo que sean intervenidas sin sentencia judicial.

En cuanto a la pregunta del Senador Kast, la señora Sánchez contestó que, efectivamente dentro de las normas de competencia de esta Comisión, se encuentra el numeral 8, letra a), ordinal iii, del artículo 1 que regula la destinación provisoria de los bienes incautados y luego decomisados.

Agregó que en la actualidad el Ministerio Público ha hecho presente que los bienes se incautan o se decomisan y se mantienen durante largo tiempo en aparcaderos cuya administración y mantención cuestan una importante cantidad de dinero para el Estado y, una vez liquidados estos bienes, la gran parte del dinero que resulta de aquella liquidación es destinado a los fondos de SENDA.

Por esa razón es que se reguló la posibilidad de destinar provisionalmente estos bienes, sobre todo en el caso de los vehículos a las unidades policiales hasta que finalice la investigación que puede ser larga y, una vez que

Informe de Comisión de Hacienda

termine la investigación se puedan liquidar y el producto podrá ir al fondo de SENDA, pero solamente una vez finalizada la investigación penal.

Añadió que dentro de esta normativa se incorporó la posibilidad de que también los bienes inmuebles incautados puedan ser destinados a finalidades de prevención de consumo de drogas y alcohol de SENDA y, una vez finalizada la investigación, determinadas las responsabilidades penales y la propiedad lícita e ilícita de los bienes pueda su dominio ser traspasado a SENDA.

La asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior, señora Catalina Lagos, agregó que se dispusieron normas de enajenación temprana, que son normas específicas que permiten enajenar tempranamente, mientras se encuentren incautados los bienes, antes que se decrete el comiso, cuando se trate de objetos sujetos a corrupción o de fácil y próximo deterioro.

Observó que, bajo ese supuesto, lo que se hace es ejecutar previamente con citación de las personas interesadas, y los dineros obtenidos van a una cuenta del Banco Estado que es reajutable y, en caso que no se decrete el comiso, se devuelve la integridad de esos fondos.

El Honorable Senador señor Núñez expresó que una de las preocupaciones del Ejecutivo respecto de esta iniciativa legal es que quien obtiene provecho de un delito no se siga beneficiando y en el caso del narcotráfico este es un problema bastante relevante, porque no es sólo la persecución el problema, toda vez que en muchos sectores sociales el narcotraficante se legitima por el beneficio económico que implica la actividad a pesar de haber estado en la cárcel.

Estimó que ese no es un tema colateral, sino que es sumamente relevante porque si quien comete el delito, aparte de pagar con pena de cárcel, siente que su patrimonio obtenido de forma ilegal o ilegítima se ve afectado, evidentemente el desincentivo a la actividad va a ser más fuerte.

Señaló que actualmente se observan en las noticias situaciones de narcotráfico o de violencia en localidades aisladas en que este tipo de conductas eran ajenas, de modo que esta iniciativa es muy importante.

Consultó si el Ejecutivo podría estudiar la posibilidad de que exista el decomiso de activos como los criptoactivos, considerando que a propósito de la ley Fintec se observó lo fácil que es acceder a ese tipo de activos y que constituyen una forma muy segura de esconder el patrimonio.

Al respecto, señaló que normalmente se habla de vehículos o de objetos tangibles, fáciles de identificar, pero la figura de los criptoactivos es una figura que se seguirá masificando y resulta importante la posibilidad de incluirlos también dentro de los bienes que pueden ser decomisados, puesto que se pueden obtener a través de la comisión de delitos.

El Honorable Senador señor Coloma preguntó qué ocurre si la sentencia es finalmente absolutoria respecto del imputado.

La señora Sánchez se refirió a la pregunta del Senador Lagos y explicó que, en general, respecto de este tipo de delitos y de otros proceden las normas propias del Código Procesal Penal, que son las técnicas especiales de investigación que además son un elemento esencial de otro proyecto de ley, que se encuentra en tramitación en la Comisión de Seguridad Pública, en que se busca perfeccionar aquellas técnicas para poder aplicarlas a distintos tipos delictuales que hoy día lo requieren.

Añadió que, en el caso de aquellas técnicas especiales, al inmiscuirse en los derechos fundamentales de las personas, siempre está el instrumento como investigación en estos delitos, pero se requiere siempre de autorización judicial en razón de la vulnerabilidad de los derechos.

En cuanto a la pregunta del Senador Núñez, contestó que en materia de criptoactivos hay dos elementos que pueden ser analizados respecto de esa figura; uno de ellos es lo que está ocurriendo con delitos económicos, que es una de las hipótesis que se está contemplando en la construcción de esa norma jurídica, pero también en el comiso sin condena existe la posibilidad de comiso de las ganancias obtenidas en razón de esas conductas delictuales.

Observó que, si bien existe toda una normativa propia respecto de la adquisición de bienes y la protección del

Informe de Comisión de Hacienda

patrimonio y la propiedad en el ordenamiento jurídico, también se entiende que esta normativa no estimula aquellas ganancias delictivas, sino que busca prevenir el enriquecimiento injusto o cuya causa por la cual se adquirió no sea lícita. En razón de ello afirmó que se permite esa posibilidad salvo que la persona afectada justifique debidamente la manera en que adquirió o la manera lícita a través de la cual obtuvo ese dinero o pudo adquirir dichos muebles en el caso de los criptoactivos.

Puntualizó que la figura que regula el Ejecutivo a través de esta incorporación se pone en todas esas hipótesis y permite que la persona pueda acreditar la propiedad o la tenencia.

En cuanto a la pregunta vinculada a la oportunidad que formuló el Senador Coloma, en términos de que lo que podría ocurrir entre que los bienes sean decomisados y que el imputado sea eventualmente absuelto, la señora Lagos explicó que se busca que la ley N° 20.000 se comuniquen bien con la ley N° 19.913 sobre lavado de activos, y justamente hay algunas hipótesis como la creación de cuentas falsas o la adquisición de criptomonedas que se configurarían como un delito adicional, que es el lavado de activos, siendo el delito de narcotráfico un delito base para el lavado de activos.

Agregó que en razón de lo anterior se incorporó la figura del comiso por valor equivalente, a propósito de lo que señalaba el Senador Kast, quien preguntó que ocurriría si alguien tiene una serie de bienes que no son incautados y empieza a distraerlos, a ocultarlos o destruirlos, de modo que cuando ya se ha dictado sentencia no hay bienes sobre los cuales ejecutar el monto del comiso.

Puso de relieve que en ese caso se puede proceder de tal manera de buscar otros bienes, incluso de adquisición lícita, para ejecutar el monto del comiso, y esa es una hipótesis ya contenida en la ley sobre lavado de activos que ahora se incorpora en la ley N° 20.000 de modo que no hubiese un problema de traslape normativo.

Refirió que para el caso de que una persona sea absuelta, habiéndose previamente incautado bienes, se debe tener presente que, tratándose del comiso sin condena, siempre tiene que estar acreditado el hecho ilícito, siempre habrá una sentencia aunque no haya una condena y siempre va a estar acreditado el hecho ilícito y el vínculo entre los bienes incautados decomisados con el hecho ilícito.

Sin perjuicio de lo anterior, puede ocurrir, por ejemplo, que se realice un operativo sobre una casa respecto de la cual se sabe que se utiliza para el tráfico de drogas y cuando llegan los agentes de la policía encuentran a dos personas respecto de las cuales se concluye finalmente que eran solamente consumidores y la persona dueña de la casa se escapó sin que hayan logrado encontrarla.

En el ejemplo anterior hay una serie de elementos delictivos, como armas, skimmers para falsificar tarjetas de crédito, varios kilos de cocaína, etc., de tal manera que queda claro que se estaba cometiendo un ilícito en ese lugar, están las pruebas para ello pero las dos personas encontradas en el lugar estaban simplemente consumiendo y no fue posible vincularlos con el hecho y es a ellos a quienes se va a absolver, sin embargo la persona que se encuentra fugada, por desconocerse su identidad no puede ser condenada.

Subrayó que la sentencia va a acreditar la existencia del hecho ilícito y por lo tanto se contendrán los instrumentos o efectos que podrán ser decomisados.

Mencionó que otra situación que podría darse es aquella que dice relación con el sobreseimiento, por cuanto si una persona muere en la cárcel antes de la dictación de la sentencia operaría el sobreseimiento por muerte del sujeto, no habría una condena propiamente tal, pero sí una sentencia que da por acreditado el hecho ilícito.

El Honorable Senador señor Kast refirió que, de acuerdo a lo señalado anteriormente, en el caso de que se detenga a una persona por un acto flagrante y existan activos, eventualmente se podría hacer algo, sin embargo, habría una indicación expresa que diría que el comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento no procedería respecto de terceros de buena fe.

Expresó que en ese caso no habría en esta ley una herramienta para poder, por ejemplo, congelar los bienes o para plantear que existen sospechas fundadas de que estos activos pertenecen a alguien que cometió un delito.

Hizo presente que es clave para que la operativa de este proyecto de ley tenga efecto la temporalidad de cuándo se pueden congelar los activos o apropiarse de ellos.

Informe de Comisión de Hacienda

La señora Lagos puntualizó que esa norma se refiere a los instrumentos y lo que se buscó en este proyecto de ley fue regular una nueva tipología para dar mayor claridad a las normas del comiso, distinguiendo entre instrumentos, los efectos del delito y las ganancias del delito, todas ellas categorías distintas.

Resaltó que en los casos de instrumentos del delito y de efectos del delito se distinguió entre lícitos e ilícitos los cuales tienen distinto tratamiento respecto de si proceden con o sin condena, puesto que en el caso de los instrumentos lícitos no proceden con condena, pero cosa distinta es lo que ocurre con las ganancias del delito y esa hipótesis, que se refiere a los frutos y utilidades que genera el delito, sí procede con y sin condena y luego, las normas de congelamiento de activos no están reguladas directamente en la ley N° 20.000, pero se siguen las reglas generales y las normas sobre lavado de activos.

El Honorable Senador señor Coloma observó que si bien la Comisión debe abocarse a la votación de las normas que son de su competencia resulta importante entender el contexto. Asimismo, planteó que respecto de la presentación realizada por el señor Subsecretario en la sesión anterior existe un punto muy relevante que se modifica y que dice relación con el consumo que aumentó a 500 gramos de marihuana seca como límite respecto de la tenencia.

Al respecto manifestó que esa materia es sumamente compleja y probablemente será parte del debate en la Sala. Expresó comprender que no se trata de una iniciativa del Ejecutivo, sino que fue una indicación que se presentó en el Senado.

La señora Sánchez acotó que el proyecto de ley que se discute tiene por objetivo perseguir el narcotráfico y el crimen organizado, por lo tanto, en el diseño de los objetivos y en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo nunca estuvo la idea de regular los tipos de consumo.

Agregó que con anterioridad a la presentación de indicaciones por parte del Gobierno a este proyecto ya se regulaba y se habían modificado normas respecto del consumo medicinal y en esta oportunidad cuando se abrió el plazo de indicaciones para que el Ejecutivo ingresara modificaciones, éstas tenían por objetivo esencial perseguir el provecho que se obtiene del delito de narcotráfico, de tal manera que no era el objetivo del Ejecutivo regular esa materia, la que fue incorporada a través de una indicación parlamentaria en la Comisión de Seguridad Pública, en que se incluye esta nueva figura del consumo recreacional y se hace una distinción respecto de la cantidad.

Informó que primero se habló de cinco matas de cannabis que podría tener una persona, lo que luego fue llevado a una cantidad en pesaje. Reiteró que no es una indicación del Ejecutivo, sin perjuicio de estimar que es una temática relevante que debiera abordarse en una mesa de trabajo mucho más amplia, idealmente con el Ministerio de Salud, y que pudiera analizarse bajo la perspectiva de una política pública de salud y no necesariamente en este proyecto de ley que tiene otro objeto.

El Honorable Senador señor Coloma consultó, bajo la hipótesis anterior, si una persona detenida con 500 gramos de marihuana podría señalar que es para su consumo anual de manera de no quedar bajo ninguna de las figuras de tráfico de drogas.

La señora Sánchez señaló que la indicación parlamentaria a la que se hizo referencia fue aprobada por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, del Senador Van Rysselberghe. Asimismo, puntualizó que en la oportunidad en que se presentó dicha indicación, el Senador Quintana explicó que la cantidad de marihuana a la que se llega no es discrecional, sino que se explica porque el Ministerio Público tiene un oficio de instrucción que establece parámetros que permiten a los fiscales distinguir entre el consumo próximo y personal en el tiempo de aquel que no lo es y que se podría categorizar dentro de las conductas de micro y narcotráfico y por ello este elemento tuvo tanta fuerza en la Comisión de Seguridad Pública.

Añadió que, sin perjuicio de lo anterior, la norma genera cierta complejidad porque habla de 500 gramos de porte, de modo que en el caso que esta norma entre en vigencia se interpretará que la conducta descrita por el Senador Coloma es lícita.

Sin embargo, precisó que la incorporación del artículo 4° contribuye en ello porque precisamente una de las grandes dificultades que había, principalmente respecto de la interpretación judicial, era cómo distinguir cada caso de consumo, micro y narcotráfico y el artículo 41 otorga algunos elementos objetivos, no taxativos, que pueden colaborar al intérprete judicial penal para poder distinguir algunas de aquellas situaciones, de modo que si bien no

Informe de Comisión de Hacienda

pone un escenario fácil en lo casuístico, el artículo 4° por su parte viene a complementar aquello o y podría en esta distinción.

El Honorable Senador señor Lagos preguntó que dice el artículo 4°.

El Honorable Senador señor Coloma preguntó si durante la tramitación de este proyecto se discutió si esta materia se encontraba dentro de las ideas matrices.

La señora Sánchez respondió que en la Comisión de Seguridad Pública no se discutió porque en indicaciones anteriores ya se habían incorporado modificaciones al artículo 5° sobre el consumo medicinal de manera que legislar sobre el consumo recreacional pareció que estaba dentro del marco de las ideas matrices de este proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Coloma señaló que al parecer habría habido reserva de constitucionalidad por parte de la Subsecretaría del Interior en el mes de enero del año en curso, en lo referente a la incorporación de la norma sobre consumo medicinal.

La señora Sánchez explicó que respecto del artículo 4° bis, que fue una innovación que se incorporó en esta iniciativa, se entrega al intérprete judicial penal situaciones en las cuales se podría presumir que se está en la hipótesis de consumo personal, del micro tráfico o del narcotráfico y agregó que para estos efectos se establecieron seis hipótesis. La primera de ellas es el tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la misma sustancia incautada, de modo que ya no se habla de la calidad o pureza, por cuanto puede tratarse de una pequeña cantidad, pero el informe del análisis químico producto de la incautación de esta droga podría determinar que es tremendamente dañina aun cuando se trate de una cantidad muy menor, de tal manera que será un elemento que el juez deberá considerar en el caso particular.

En segundo lugar, mencionó la circunstancia de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuestas a la comercialización y puntualizó que en la práctica, cuando se vende el papelillo a \$1.000 en la calle, al hacer la fiscalización se encuentra a una persona con muchos papelillos y con una importante cantidad de billetes de \$1.000, ambos elementos hacen presumir que hay una conducta de microtráfico.

En tercer lugar, se refirió a la tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas o de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos para el tráfico al momento de la detención. A este respecto señaló que en muchas de las fiscalizaciones lo que se encuentra son pequeños laboratorios y las sustancias en sí mismas no necesariamente sirven para construir una sustancia ilícita o estupefaciente, pero el conjunto de varias podría hacer presumir que allí habría un laboratorio de fabricación.

Luego, señaló la tenencia o posesión de sumas relevantes de dinero al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el contexto, caso en el cual el juez también podría presumir que se está frente a una conducta de microtráfico.

En quinto lugar, acotó que, a solicitud del Ministerio Público, se incorporó el criterio que dice relación con el hecho de que una persona puede tener poca cantidad de droga o poco dinero, pero estar vinculada a una asociación ilícita o a una agrupación delictual cuyo objetivo es tomarse un barrio, por ejemplo.

Finalmente, en sexto lugar, se incorpora una especie de cláusula residual que permite al juez saber que puede utilizar o no estos elementos, uno o todos, considerando que no se puede restringir la libertad del juez al valorar los hechos y de aplicar la determinación de responsabilidad de cada tipo penal.

El Honorable Senador señor Lagos preguntó de qué manera la indicación introducida por los Senadores Insulza y Quintana conversa con este proyecto y por qué se introduce, a fin de entender cuál es el bien jurídico que se buscó proteger.

La señora Sánchez contestó que resulta difícil conocer por qué ciertos legisladores decidieron presentar una indicación de estas características, sin embargo, se puede presumir que el bien jurídico protegido es la libertad de cada persona de desarrollar su vida recreativa en las condiciones que estime.

Reiteró que como este proyecto de ley ya había abordado con anterioridad en el artículo 5°, el consumo medicinal,

Informe de Comisión de Hacienda

tal vez los parlamentarios autores de la indicación consideraron que era esta la oportunidad legislativa adecuada para también hablar sobre el consumo recreativo y poner los parámetros que ahí se indican.

El Honorable Senador señor Núñez observó que el debate sobre esta iniciativa tiene un componente de forma, respecto de la pertinencia o no de la indicación respecto de las ideas matrices del proyecto de ley, y un componente que es de fondo.

En cuanto al componente de forma, señaló que cada parlamentario tiene el derecho de hacer uso de sus atribuciones e incluso solicitar votación separada. Pero respecto de la discusión de fondo estimó que esta es bastante más compleja y difícil de llevar a cabo livianamente, porque si bien hay un tema de libertades individuales también hay un punto sobre la eficiencia de la acción policial.

Hizo presente que si se pone el acento en detener y meter preso a un consumidor de alguna manera lo que señala el Ministerio Público es que se pierde eficacia en el combate al micro o narcotraficante.

Indicó que los parámetros señalados podrán discutirse, pero lo cierto es que sería un error en el combate al narcotráfico si la persecución penal está centrada en un consumidor que no es el actor relevante al cual hay que atacar.

Sin perjuicio de lo anterior, consideró que el objetivo del proyecto de ley es muy relevante toda vez que el narcotráfico debe combatirse, pero para que sea eficaz hay que atacar la legitimidad social que genera y que se encuentra asociada a que los traficantes reconocidos por la comunidad hacen ostentación de su riqueza y de sus bienes obtenidos muchas veces de forma ilegítima.

El Honorable Senador señor Coloma manifestó que este punto es decisivo, porque cuando se establece una norma para la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados, fortalecer las instituciones de rehabilitación y a propósito de ese punto se incorpora una modificación respecto de la tenencia, aumentar a 500 gramos el parámetro de lo que puede ser lícito parece un contrasentido, que no tiene nada que ver con las ideas matrices de la iniciativa.

Añadió que, si bien esto podría incorporarse habría que hacerlo desde una perspectiva técnica, donde corresponda, toda vez que en su opinión tal como está va a dañar profundamente, sin perjuicio de que será parte de la discusión.

Expresó que a su juicio resulta muy importante conocer algunos elementos de la indicación y establecer al respecto que no fue una iniciativa del Ejecutivo, sino parlamentaria, que se planteó una reserva constitucional respecto del uso medicinal, todo lo cual será parte de la discusión.

Destacó que el proyecto se encuentra bien inspirado y permite dar pasos concretos para combatir este flagelo, sin embargo, al incluirse un elemento como el consumo recreacional ello producirá que este proyecto sea conocido por el consumo de marihuana más que por combatir al narcotráfico.

El Honorable Senador señor Lagos puntualizó que años atrás presentó un proyecto de ley que regulaba el autocultivo de marihuana, el porte y el desplazamiento, teniendo presente las libertades individuales y como una forma de combatir el narcotráfico. No obstante, el proyecto que se discute persigue otro objetivo y de manera indirecta se incluye una materia que será la que va a captar la atención, cuando lo que se busca es poder darle herramientas a un juez para que pueda considerar si hay o no narcotráfico.

Añadió que, por otra parte, se establece que si una persona anda con medio kilo de marihuana en la mochila o en el bolsillo se entenderá que es consumo recreacional.

Hizo hincapié en que debe buscarse una fórmula que permita abocarse a este proyecto de ley y en cuanto a la otra discusión tener un derrotero que permita señalar que esa materia se discutirá en otra ley, de modo de no enredar comunicacionalmente esta iniciativa.

- - -

DISCUSIÓN

Informe de Comisión de Hacienda

De conformidad con su competencia, la Comisión de Hacienda se pronunció respecto del artículo 1 en sus numerales 3; 4 en lo referente al inciso primero del artículo 5° bis que incorpora; 8, letra a), ordinal iii; 13 letra b); artículo 2, letra c), inciso quinto del artículo 468 bis que agrega; y sobre el artículo 5 permanentes, y respecto del artículo segundo transitorio. Lo hizo en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Seguridad Pública, como corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Corporación.

A continuación, se da cuenta de las precitadas disposiciones del proyecto de ley, así como de los acuerdos adoptados por la Comisión.

Artículo 1

El artículo 1 modifica la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Numeral 3

El número 3 reemplaza el inciso primero del artículo 5, por uno del siguiente tenor:

“Artículo 5.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.”.

La señora Sánchez explicó que la multa que señala es la habitual que se establece para la ley N° 20.000 frente a otras conductas típicas, de modo que se estaría dentro del margen de la misma ley.

En cuanto a la sanción penal, destacó que ésta guarda relación con el bien jurídico protegido que son los menores de edad.

El Honorable Senador señor Coloma observó que el cambio que se produce es un aumento respecto de la sanción penal actual y de la multa en relación con la ley vigente, todo lo cual se encontraría en armonía con el resto de las multas que establece la ley N° 20.000.

La señora Sánchez precisó que dentro de la misma ley N° 20.000, la multa establecida era baja y fue elevada en armonía con la regla general de las multas dentro de esta ley.

La señora Lagos agregó que la única disparidad que se presenta no está en el tope del rango de la multa, que es de 400 UTM, sino que en general las multas parten en 40 UTM y no en 80 UTM como se establece acá, sin perjuicio de lo cual el artículo 4°, referido al microtráfico, establece una pena de multa más baja, que va de las 10 a las 40 UTM.

El Honorable Senador señor Coloma preguntó si efectivamente se aplican estas multas desde un punto de vista práctico, toda vez que sería bueno poder contar con ese insumo para la discusión en la Sala porque ayudaría a fundamentar este cambio.

La señora Sánchez contestó que el dato exacto se solicitará al Ministerio Público para hacerlo llegar a la Comisión de Hacienda.

El Honorable Senador señor Coloma se manifestó conforme con el alza propuesta, considerando que obedece a una conducta especialmente grave, sin perjuicio de lo cual estimó importante saber si se está aplicando la norma o si se está subiendo la multa respecto de una norma que en la práctica no se aplica.

--Puesto en votación el numeral 3 del artículo 1, fue aprobado con enmiendas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Kast, Lagos y Núñez. La Comisión estimó pertinente ubicar esta norma, que se refiere a menores de edad, a continuación de la que se proponía como artículo 5° bis, de carácter más general, la que pasó a ser artículo 5°

Numeral 4, inciso primero del artículo 5° bis

El numeral 4 incorpora un artículo 5° bis.

Informe de Comisión de Hacienda

El inciso primero dispone lo siguiente:

“Artículo 5 bis.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.”.

La señora Sánchez refirió que esta es una innovación que se incorpora a través de las indicaciones del Ejecutivo para la ley N° 20.000 y que crea este nuevo tipo penal y también una nueva regla concursal.

Agregó que esta es una norma que originalmente se planteó en la Cámara de Diputados y que fue recogida por el Ejecutivo y además lo que hace es hacerla armónica con el ordenamiento jurídico y principalmente con las normas penales respecto de la conjugación de conductas delictuales que se pueden generar, porque a raíz de suministrar una sustancia ilícita a una mujer, por ejemplo, también se puede provocar cierta consecuencia vinculada al delito de violación y en esos casos se generan los concursos de delitos que el Ejecutivo consideró con su indicación sobre este precepto.

El Honorable Senador señor Coloma preguntó respecto de qué casos se está usando esta sanción, porque respecto de aquel que le entrega a un menor de dieciocho años de edad algún tipo de solvente es sancionado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales y en este caso habla de las sustancias referidas en el artículo 1 en que la sanción que se establece es el presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte UTM.

Al respecto observó que el que administra sustancias sin el consentimiento representa una conducta grave como para tener una sanción tan diferente de aquél que suministra a un menor.

La señora Sánchez explicó que la gran distinción que se hace dice relación con el sujeto protegido, toda vez que en el artículo anterior se está protegiendo a los niños, niñas y adolescentes cuya vulneración es mucho más grave y por lo tanto el reproche del ordenamiento jurídico es mayor, mientras que esta hipótesis involucra a una persona mayor de 18 años a quien se le administra una sustancia sin su consentimiento.

Agregó que a raíz de esa conducta se provocan otro tipo de delitos, como la violación en el caso de las mujeres, principalmente, o robos, de modo que la norma busca ponerse en todos los escenarios y la pena va aumentando en cada uno de ellos, no así la multa.

El Honorable Senador señor García

La señora Sánchez explicó que efectivamente hoy se considera dentro de los elementos que se utilizan para cometer el delito y que se encuentra dentro de este juego de atenuantes y agravantes habituales en la calificación tanto del tipo como la determinación de la responsabilidad penal de quienes lo cometen.

Sin embargo, aseveró que todo aquello siempre es discrecional por parte del juez, y es por ello que se consideró relevante establecerlo como un tipo individual precedente de otros que se pueden conjugar y que deben ser analizados por el juez de cada causa de manera obligatoria con esta norma.

El Honorable Senador señor Coloma observó que el artículo 5° se refiere a la hipótesis del que suministre a menores y luego el artículo 5° bis se refiere al que “sin el consentimiento de la persona afectada” y preguntó qué se entiende por afectada para estos efectos.

La señora Lagos contestó que se refiere a la persona a quien se le ha suministrado droga sin su consentimiento.

El Honorable Senador señor Coloma consultó de qué manera se entiende que esta disposición no se refiere a menores de edad.

La señora Sánchez respondió que la distinción se da por cuanto el artículo 5° dice expresamente “menores de 18 años” y en ese sentido el bien jurídico que se protege ahí es a un sujeto vulnerable, que son las personas menores de 18 años, que cuando se les suministra alguna de las sustancias señaladas en la norma genera un reproche mayor en la sociedad y es por eso que tiene una sanción distinta.

Por su parte, el artículo 5° bis nuevo se encuentra en la misma lógica de suministrar sustancias psicotrópicas o

Informe de Comisión de Hacienda

ilícitas a una persona mayor de 18 años sin su consentimiento y en que además en el suministro de esta sustancia pudiera generarse violencia o intimidación o generarse otro tipo penal a raíz de esta conducta y de esa manera se establece la graduación de la pena o el concurso de delitos

El Honorable Senador señor Coloma sugirió cambiar el orden de las disposiciones, porque de otro modo no se va a entender que en esta disposición no se está refiriendo a menores.

--Puesto en votación el inciso primero del artículo 5° bis propuesto en el numeral 4 del artículo 1, fue aprobado con enmiendas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Kast, Lagos y Núñez. Como se consignó al dar cuenta de la votación del numeral 3, dichas enmiendas dicen relación con la ubicación del precepto, en el sentido de que se estimó preferible dejar la norma propuesta como artículo 5° bis como artículo 5°.

Numeral 8, letra a), ordinal iii

El número 8 modifica el artículo 40.

La letra a) incorpora enmiendas en el inciso primero.

El ordinal iii sustituye el texto “, oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación” por el siguiente: “. Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente, su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga. La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.”.

La señora Sánchez acotó que esta indicación fue presentada por el Ejecutivo y se encuentra en directa relación con lo que ocurre durante aquellos largos lapsos de tiempo que puede durar una investigación, en el contexto de los delitos de la ley N° 20.000, respecto de los bienes incautados.

Destacó que a solicitud del Ministerio Público se presentó esta indicación toda vez que actualmente se pueden incautar muchos bienes, sobre todo vehículos, y durante ese tiempo el Estado debe pagar los aparcaderos en que se guarda estos vehículos sin ninguna utilidad y además de ser costoso el para el Estado se pierde la utilidad de un bien mueble que podría servir para otros fines.

Debido a ello el Ejecutivo presentó esta indicación que dice relación con entregar una destinación provisoria mientras dure la investigación, para que las policías puedan utilizar estos bienes, haciéndose cargo obviamente de la administración y resguardo de estos y una vez finalizada la investigación y determinadas las responsabilidades penales se puedan o no decomisar y se puedan liquidar e ir a fondos de SENDA, como ha sido la regla general en la ley N° 20.000.

El Honorable Senador señor Kast preguntó cómo imagina el Ejecutivo en la práctica esta norma para que las policías puedan utilizar estos bienes de manera transitoria, teniendo que en cuenta que los bienes se van a depreciar. Subrayó que la aplicación práctica de esta norma no pareciera simple.

La señora Sánchez respondió que actualmente el deterioro de estos bienes es aún peor que si se les diera uso, toda vez que dejarlos guardados en aparcaderos -que además tienen un costo elevado para el Estado-, pudiendo originarse otros hechos delictuales como puede ocurrir tratándose de inmuebles que sean objeto de una ocupación irregular, de tal manera que se propuso la norma con el fin de darle alguna utilidad y ser usados de modo que el costo no sea exclusivamente de la Administración del Estado sino que de la policías y puedan tener un uso más provechoso.

Informe de Comisión de Hacienda

El Honorable Senador señor Kast preguntó qué ocurre en el caso de un bien que no es de utilidad.

La señora Sánchez contestó que la mayoría de los bienes muebles e inmuebles que se pueden incautar durante la investigación de determinados tipos penales la define el Ministerio Público junto al juzgado de garantía, sin perjuicio de que la mayoría son de cargo del Estado en cuanto a su administración.

Subrayó que aquellos bienes que no sean de utilidad va tener que seguir siendo administrados por el Estado, porque solamente una vez que se determine, a través de la sentencia correspondiente, el destino de ese bien, pasa a la Dirección de Crédito Prendario que es la institución del Estado que asume estos bienes y los puede liquidar para poder destinar luego los recursos generados a los fondos de SENDA.

Puntualizó que, habiendo percibido el Gobierno esta situación, se realizó una mesa de trabajo con la DICREP y el Ministerio Público con el fin de contribuir al fortalecimiento que requiere esta institución para que todo este proceso se haga de manera más eficiente y eficaz y para que los recursos del Estado se utilicen de mejor manera, lo que podrá percibirse en la ley de presupuestos para el año 2023.

El Honorable Senador señor Kast planteó que, si alguien utilizó un camión para el robo de madera, esta ley no permitiría liquidar ese camión por cuanto se trataría de un instrumento lícito y si Carabineros no quiere ese camión porque no le sirve va a mantenerse en los aparcaderos como ocurre hoy día.

La señora Sánchez señaló que atendido que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública estuvo a cargo del diseño del delito de robo de madera, dentro de las modificaciones que se incorporaron en ese tipo penal es que se pueden incautar y decomisar los elementos que se utilizaron para la comisión del delito, de modo que efectivamente el camión va a ser incautado y probablemente decomisado si el delito se acredita y en ese momento recién podrá liquidarse, de modo que en el intertanto quedará en los aparcaderos, porque no está dentro del contexto de la ley N° 20.000 que es donde se está autorizando el uso de estos bienes.

El Honorable Senador señor Kast preguntó si se pensó en alguna fórmula legal que permita que cuando se tenga certeza del delito la Fiscalía pueda recurrir al tribunal de manera anticipada, con objeto de solicitar la liquidación del bien sin que exista una condena respecto de las personas.

La señora Sánchez puso de relieve que lo que se ha buscado durante toda la tramitación de este proyecto de ley es la existencia del hecho o del tipo penal, no la posibilidad de determinar los grados de responsabilidad de quienes hayan podido participar en el mismo.

Resaltó que ese escenario se contempla solamente en el contexto de esta ley, y no se encuentra en otros tipos penales, sin embargo, a pesar de que se podría evaluar y considerar en otros tipos penales, lo relevante acá es que a pesar de que la investigación fuese rápida o que la sentencia pudiera obtenerse con celeridad, existe un problema más bien de administración por parte del Estado, porque es la DICREP la que carece de todas las herramientas para poder reducir estos bienes rápidamente, traducirlos en dinero en efectivo y llevarlos a otros fondos.

Debido a ello es que se generó la mesa de trabajo entre el Ministerio Público y DIPREC, la cual lleva mucho tiempo y a la que se ha reincorporado el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer a la DIPREC porque se necesita ahí la mayor cantidad de funcionarios que puedan sacar a remate los bienes de manera rápida, reducirlos a dinero y traspasarlo a SENDA, en el contexto de la ley N° 20.000.

La señora Lagos acotó que existen normas de enajenación temprana para ciertas hipótesis, como, por ejemplo, cuando los bienes son de difícil conservación e incluso cuando son muy dispendiosos, como ocurre en el caso de caballos fina sangre cuya mantención es compleja, de manera que esta norma va a permitir que en caso de que los bienes incautados sean de muy costosa conservación o susceptibles de corrupción o deterioro rápido se van a poder enajenar y esos montos irán a una cuenta reajutable del Banco Estado a la espera de que se determine si efectivamente se van a decomisar o no, de modo que esa constituiría otra alternativa, además de la destinación provisoria.

El Honorable Senador señor Coloma observó que esta disposición tiene por objetivo incluir a los bienes muebles e inmuebles y no solamente referirse a los instrumentos, que podría ser una expresión muy vaga para estos efectos, los cuales se pueden entregar a las policías para su uso.

Informe de Comisión de Hacienda

--Puesto en votación el numeral 8, letra a), ordinal iii, del artículo 1, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Kast y Núñez.

Numeral 13, letra b)

El numeral 13 modifica el artículo 46.

La letra b) incorpora un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, del siguiente tenor:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o a otro organismo público, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, sin que proceda en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

La señora Sánchez planteó que la norma va en la misma línea respecto de todo lo señalado sobre la disposición anterior, es decir, que hay una sentencia que determina la procedencia ilícita de este bien que fue utilizado para la comisión de los delitos de la ley N° 20.000 y que ya fue destinado provisoriamente, pueda ahora su dominio ser transferido.

Puntualizó que para ello se requiere de autorización del juez de garantía que así lo determine para fines de preservación, rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, esto es, a SENDA y se procede a la enajenación en pública subasta como corresponda a través de la DICREP.

El Honorable Senador señor Coloma preguntó si esto supone acreditar que no exista algún tercero perjudicado considerando que puede ocurrir que respecto de la víctima de un delito se requiera atravesar un proceso indemnizatorio que pueda pagarse con la enajenación de los bienes.

La señora Sánchez respondió que las acciones propias del dominio que regulan materias civiles siempre están vigentes y son diversas y complementarias con las normas penales, por lo tanto, si alguien que alega ser el verdadero dueño y que se vio perturbado en su dominio y que por ende quiere recuperarlo, tiene las acciones civiles y también tendrá que hacerlo presente en los procesos penales.

La señora Lagos refirió que las normas que se regulan latamente en el artículo 45 de este proyecto de ley establecen claramente las reglas de no afectación a los terceros de buena fe en las distintas hipótesis de comiso de instrumentos, efectos o ganancias.

Precisó que la única excepción es el caso de los instrumentos ilícitos, como es el caso de un pasaporte falso que va a ser decomisado, esté de buena fe o no el tercero y en el caso del comiso de instrumentos ilícitos, en caso que el tercero haya estado de buena fe puede ser resarcido por parte del responsable del delito.

Hizo hincapié en que las normas están bastante claras en materia de comiso, sin perjuicio de que hoy día la acción que se utiliza es la interposición de tercerías de posesión o de dominio en el marco de los juicios penales y en ese sentido las reglas generales del derecho civil van a seguir rigiendo.

El Honorable Senador señor Coloma resaltó que es importante destacar que esto en ningún caso puede perjudicar a un eventual acreedor indemnizatorio

--Puesto en votación el numeral 13, letra b), del artículo 1 fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Kast y Núñez.

Artículo 2, letra c), inciso quinto del artículo 468 bis que agrega

El artículo 2 modifica el Código Procesal Penal.

La letra c) incorpora un artículo 468 bis.

El inciso quinto propuesto dispone lo siguiente:

Informe de Comisión de Hacienda

“Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies en su caso, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.”.

La señora Lagos explicó que esta es una norma nueva, que se incorpora por cuanto uno de los principales problemas que se presenta en materia de comiso es la falta de precisión normativa para el proceso de ejecución de los bienes decomisados.

Acotó que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, GAFILAT, es una instancia de cooperación intergubernamental que evalúa entre pares de tal manera que los 18 países de Sudamérica que participan se evalúen y uno de los hallazgos fue que hay poca precisión en las responsabilidades que existen por parte de las distintas instituciones para efectos de proceder a la ejecución de los bienes.

Señaló que la norma busca instruir a las distintas instituciones cómo debe ser la ejecución de la sentencia en la parte patrimonial, tratándose de bienes muebles en el primer inciso y luego de bienes inmuebles.

Puntualizó que en lo que respecta a los bienes muebles se plantea esta norma con el objeto de que todas las actuaciones que deban realizarse para poder transferir el dominio al Fisco para poder ejecutarlo luego por parte de la DCREP sean gratuitos y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

El Honorable Senador señor Coloma expresó que es comprensible que no se quiera provocar un perjuicio al Fisco. Preguntó si existen otras instancias en las cuáles debe pagarse.

El Honorable Senador señor García observó que esta norma se refiere a los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos que deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos.

Manifestó que a su juicio la disposición no se referiría al funcionario público como persona natural, sino que en este caso se trataría del funcionario público que tiene la responsabilidad por ser parte de un organismo o entidad pública, de tal manera que estimó excesiva la expresión “y funcionarios públicos” en el sentido de que ya estaría comprendido dentro de los organismos y autoridades públicas.

La señora Sánchez resaltó que todas estas normas se incorporan a propósito de una mesa de trabajo permanente que existe entre todos aquellos actores que intervienen en el proceso penal y en la investigación patrimonial de los delitos. Agregó que una de las grandes dificultades que hizo presente la DCREP para poder ejecutar realmente los bienes, esto es, llevarlos a pública subasta, traducirlos en dinero e inyectar esos fondos a SENDA, es la falta de funcionarios con capacidad técnica y que no tenían ninguna excepción, y es por eso que recogiendo además las recomendaciones internacionales de GAFILAT se aconseja a Chile que sus servicios públicos se conecten y que exista un trabajo coordinado y que respecto de estas aristas relativas a la inscripción conservatoria y otras haya gratuidad para darle mayor celeridad al proceso. Debido a lo anterior es que se incorporaron los elementos que se aprecian en esta disposición.

En cuanto a lo planteado por el Senador García, expuso que el funcionario público habitualmente va a tener que cumplir su mandato legal que son sus funciones habituales, sin embargo, existen ciertos funcionarios que deben realizar ciertas diligencias que habitualmente se cobran como ocurre con los receptores judiciales, las notificaciones, etc., que se incorporan en esta disposición.

El Honorable Senador señor Coloma apuntó que, en el caso de los inmuebles, el proyecto de ley señala que en virtud de la sentencia ejecutoriada que decreta el comiso se extinguirán por el sólo ministerio de la ley los actos y contratos en favor de terceros. Asimismo, el tribunal deberá individualizar debida y completamente en la sentencia los inmuebles decomisados y remitir copias autorizadas, lo que cambiaría la situación porque si hubiera una hipoteca respecto de un inmueble, cabría preguntarse si ésta también se extingue.

La señora Sánchez precisó que este artículo se refiere específicamente a la ejecución del patrimonio que se obtiene en razón de las investigaciones delictuales y la regla general es que se entienden por finalizados los actos o contratos en favor de terceros como los arriendos, comodatos, etc. Sobre la interpretación que hace el Senador Coloma respecto del crédito hipotecario estimó que éste no se extingue porque la obligación recae sobre la persona, de modo que el seguimiento del pago de crédito hipotecario es algo que se podrá seguir persiguiendo por

Informe de Comisión de Hacienda

parte de la entidad crediticia.

El Honorable Senador señor Núñez observó que puede ocurrir también que se inventen contratos entre familiares sobre los bienes mal habidos para impedir que se ejecuten, de tal manera que esta materia también debe analizarse desde la otra perspectiva.

El Honorable Senador señor Coloma manifestó que su preocupación radica en que con esta norma se extingan actos legítimos.

La señora Sánchez explicó que el Código Procesal Penal debe regular todas las conductas generales respecto de cómo proceder en estos casos, sin embargo, cuando se va a la ley particular, en este caso a la ley N° 20.000, se observa que ya se señaló que no se pueden afectar los derechos de terceros de buena fe, quienes siempre van a poder solicitar el resarcimiento del daño respecto de la persona que lo hubiese generado.

El Honorable Senador señor Coloma solicitó pudiera revisarse bien esta disposición atendido que genera inquietud el hecho de que en razón de la sentencia que se dicte se extingan los actos y contratos en favor de terceros sin distinguir la tesis de la simulación que puede ocurrir.

La señora Sánchez señaló que se planteará la inquietud expuesta por el Senador Coloma, no obstante, al tratarse de una norma antigua del Código Procesal Penal el artículo 468, lo que hace el Ejecutivo es simplemente incorporar la gratuidad acerca de ciertas gestiones para favorecer la ejecución de los bienes.

--Puesto en votación el inciso quinto del artículo 468 bis propuesto por la letra c) del artículo 2, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Kast y Núñez.

Artículo 5

Sustituye el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, por el siguiente:

“Se creará, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 y 45 de la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos a la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 20.000.”.

La Señora Sánchez señaló que la redacción de este artículo ha sido la que le ha permitido al Ministerio Público tener todas las unidades especializadas con que cuenta (delitos sexuales, lavado de activos, narcotráfico, género, delitos económicos etc.)

Añadió que a raíz del diseño de las indicaciones el Ejecutivo percibe que además de regular con fuerza la persecución patrimonial de los delitos de narcotráfico debe además otorgar las herramientas y los servicios para que eso pueda realizarse de la manera adecuada.

En razón de lo anterior se observa que en el informe financiero hay un aumento de los recursos destinados al cumplimiento de esta ley y esos recursos, básicamente, van al Ministerio Público y por ello es que se decide señalar expresamente que la búsqueda de activos va a ser una de estas unidades auxiliares de los fiscales adjuntos de las regiones y provincias para poder contribuir en la búsqueda de estos bienes que va a ser parte en la investigación criminal. Puntualizó que debido a ello es que se incorporan nuevos funcionarios propios de las investigaciones de económicas de los delitos de la ley N° 20.000.

Agregó que la distribución de estos nuevos funcionarios tiene un carácter particular, toda vez que el fenómeno del narcotráfico se mueve por regiones de manera indistinta, por lo tanto, lo que se requería era contar con funcionarios especializados en análisis financiero que estuvieran monitoreando zonas completas y por eso se incorpora esto al artículo 22, que va aparejado con el informe financiero.

El Honorable Senador señor Coloma expresó que la expresión “se creará” no es la más adecuada considerando que la norma está creando la unidad.

Informe de Comisión de Hacienda

La Señora Sánchez replicó que la redacción del precepto ha sido siempre la misma.

El Honorable Senador señor Coloma señaló que, en el ámbito público, se manda prohíbe o permite, pero no se utilizan expresiones como “se creará” sin establecer plazos, de modo que sugirió incorporar la expresión “créase”

--Puesto en votación el artículo 5, fue aprobado con la enmienda propuesta por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García y Núñez.

Artículo segundo transitorio

Dispone que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

La señora Sánchez señaló que el informe financiero viene con una modificación al proyecto original que aumenta en \$441 millones el gasto de las indicaciones presentadas al proyecto, que son los cambios relativos a la contratación de los nuevos 6 funcionarios que se incorporarán al Ministerio Público y otros 3 funcionarios que se incorporan a la UAF atendida la incorporación en la ley de sujetos sospechosos que deben declarar cuando hay una cierta transacción comercial sospechosa.

El Honorable Senador señor Coloma observó que se estaría aumentando el personal para fiscalizar el artículo tercero de la ley N° 19.913.

La señora Lagos señaló que al artículo 3° de la ley N° 19.913 establece qué sujetos deben reportar cuando hay en su sector actividades sospechosas.

--Puesto en votación el artículo segundo transitorio, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García y Núñez.

- - -

FINANCIAMIENTO

- El informe financiero N° 90 elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 15 de junio de 2020, señala lo siguiente:

“I. Antecedentes

Pese a que se ha observado un aumento considerable en la incautación de drogas en nuestro país desde el año 2010 hasta la fecha, en la práctica se observa que las herramientas de fiscalización de sustancias químicas controladas presentan una serie de debilidades.

Dado lo anterior, se considera necesario adoptar medidas que se enfoquen en mejorar la persecución de estas conductas y atacar el patrimonio, limitando la capacidad económica, de quienes conforman estas organizaciones delictivas; junto con valorar y potenciar la acción de nuestras policías, modernizándolas y dotándolas de la máxima capacidad, perfeccionar nuestra inteligencia y proteger nuestras fronteras.

En virtud, con miras a la necesidad de fortalecer las facultades de persecución requeridas, la presente iniciativa modifica la Ley N° 20.000, en los siguientes aspectos:

1. Se sanciona en atención a la cantidad y dosis de la droga, en lugar de su calidad y pureza.
2. Se incorpora un nuevo tipo penal relativo al consumo de droga sin consentimiento.
3. Se incluye dentro de las normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva, el valerse de menores de edad.
4. Se establece la facultad de proceder con la enajenación temprana de los bienes incautados, reduciendo el

Informe de Comisión de Hacienda

patrimonio de las organizaciones delictuales y evitando que continúen en circulación bienes de causa u origen ilícito. Por su parte, el comiso por equivalencia permite que, cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar el producto del delito y demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dineros o valores del mismo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

5. Se hace una ampliación de las entidades que realizan el protocolo de análisis químico.

6. Se efectúa una reasignación de funciones en el procedimiento de traslado, almacenamiento y destrucción de sustancias ilícitas. En este sentido, se delega a Carabineros de Chile la labor de almacenamiento y destrucción de las especies.

7. Se faculta al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para destinar los recursos del fondo especial constituido con los bienes y valores decomisados, a programas de prevención y rehabilitación contra la drogadicción y el alcoholismo.

8. Se establece que los bienes incautados podrán ser destinados a las unidades policiales que tengan por objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley.

9. Se amplían las actividades reguladas en relación con las sustancias químicas controladas y se dota de mayores atribuciones de vigilancia a la Subsecretaría del Interior.

10. Se incluye a las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos y usados dentro de las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

11. Se faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a iniciar el procedimiento de restitución de inmuebles contemplado en la Ley N°17.635, contra quienes hayan sido condenados por los delitos contemplados en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N°20.000.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

A continuación, se detallan los costos asociados a las modificaciones antes expuestas que tienen relación con las fuerzas de seguridad pública (policías).

II.1. Ampliación de entidades que realizan el protocolo de análisis químico

Pese a que, actualmente, los protocolos de análisis para drogas incautadas son conducidos por los Servicios de Salud y el Instituto de Salud Pública (ISP), la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile tienen las capacidades para apoyar en el análisis de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Investigaciones y por Carabineros de Chile, ambas instituciones estarían capacitadas instrumentalmente para la realización de los protocolos de análisis de drogas. Consecuentemente, ello no requeriría de una inversión en términos de equipos.

En relación con la propuesta de certificación por parte del ISP hacia los nuevos laboratorios responsables del análisis de drogas, las policías han indicado que es posible hacer un símil con otras certificaciones que realiza el ISP en la actualidad. Este proceso, tiene un valor aproximado de \$1.320 miles. Por lo tanto, para la acreditación de 5 laboratorios, se requiere un monto inicial aproximado de \$6.600 miles.

Sin embargo, estos costos serán asumidos con el presupuesto vigente de las respectivas instituciones, por lo que la aplicación de esta medida no irroga mayor gasto fiscal.

II.2. Sustancias Químicas Controladas: incorporación de nuevas actividades reguladas (distribución, comercialización, almacenamiento y eliminación)

El aumento de usuarios en el registro podría implicar un aumento de la carga de trabajo del equipo de la Unidad de Sustancias Químicas Controladas (USQC).

Una vez implementadas estas nuevas actividades y en plena vigencia de ellas, se revisará en la respectiva Ley de

Informe de Comisión de Hacienda

Presupuestos del Sector Público la necesidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de un incremento de dotación para el control administrativo, al igual que la gradualidad de su incorporación.

II.3. Reasignación de funciones en el procedimiento de traslado, almacenamiento y destrucción de las sustancias ilícitas

El traspaso de la función de traslado, almacenamiento y destrucción de drogas incautadas hacia Carabineros, requiere que se identifiquen, para cada una de las regiones, el mismo número de dependencias policiales que de Servicios de Salud. Una vez identificadas las dependencias policiales adecuadas, estas deberán ser acondicionadas para el almacenamiento de drogas incautadas.

Por otra parte, se deben proveer los equipos que permitan la eliminación temprana de la droga. Para ello, y como una forma de favorecer la función de Carabineros de Chile como responsables de la destrucción de drogas, se contempla la instalación de un incinerador en cada una de las regiones del país. A la fecha, son 11 las regiones que no cuentan con un instrumento de estas características. Por lo que, al considerar que el valor promedio de un incinerador fabricado en Chile es de \$35.000 miles, sería necesaria una inversión inicial de \$385.000 miles.

Los costos detallados previamente serán asumidos con el presupuesto vigente de las instituciones policiales correspondientes, por lo que la aplicación de esta modificación no irroga mayor gasto fiscal.

II.4. Comiso y destinación provisoria de bienes inmuebles

Considerando que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) cuenta con los profesionales encargados de manifestar su conformidad con la destinación provisoria de los instrumentos, objetos y efectos incautados, la modificación propuesta en el artículo 40 no irroga mayor gasto para el servicio.

Por otra parte, las modificaciones contempladas en el artículo 46, tampoco irrogan mayor gasto, ya que el servicio podría hacerse responsable del bien inmueble a través de su División de Administración y Finanzas, la cual cuenta con los profesionales capacitados para aquello.

Así mismo, el fondo especial tampoco irrogará costo, ya que se trata de ampliar los fines para los cuales se pueden destinar estos recursos, sin que sea necesaria la creación de un área o unidad que deba hacerse cargo del mismo.

II.5. Facultad para solicitar la enajenación temprana

La solicitud que podrá efectuar el servicio conforme lo señalado en el artículo 40 bis, estará a cargo de los mismos profesionales responsables de otorgar la conformidad a que se refiere el artículo 40. Por lo tanto, la aplicación de esta facultad tampoco irrogará mayor gasto.

II.6. Modificación al artículo 19 de la Ley N°20.502

La administración de los bienes inmuebles incautados no significará mayor gasto fiscal para el servicio, ya que las labores de administración de estos bienes estarán a cargo de su División de Administración y Finanzas, la cual cuenta con profesionales aptos para ello.

Según lo expuesto anteriormente, la aplicación del presente proyecto de ley, no irroga mayor gasto fiscal, por cuanto su ejecución se financiará con presupuesto vigente de las respectivas instituciones involucradas.

III. Fuentes de información

- Mensaje N°081-368 de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que fortalece la persecución de los delitos sancionados en la Ley N°20.000 y la institucionalidad encargada de la misma.

- Minuta Costos para DIPRES. Anteproyecto de Ley que fortalece la persecución de delitos sancionados en la Ley N° 20.000 y la institucionalidad encargada de la misma. Ministerio del Interior. 18 de mayo de 2020.”.

Enseguida, la Dirección de Presupuestos elaboró el informe financiero complementario N° 9, de 10 de enero de 2022, que señala lo siguiente:

Informe de Comisión de Hacienda

“I. Antecedentes

Las propuestas de indicaciones a diversos cuerpos legales, con el propósito de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, consisten principalmente en lo siguiente:

- Los bienes incautados podrán ser destinados provisionalmente solo a las unidades policiales que participen en la investigación. La institución destinataria asume la administración de los mismos y debe rendir cuentas al juez de garantía.
- Norma relativa a bienes incautados que establece esta normativa será regulada por un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
- La autorización para disponer la enajenación temprana de los bienes incautados deberá ser notificada al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
- Se propone sustituir la frase “hidrocarburos aromáticos” por la frase “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores” en la Ley N° 20.000 de 2005, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía deberá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.
- El producto de la enajenación temprana de los bienes incautados, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños, ingresarán a un fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
- Se dispone que un inventario de las existencias de precursores o sustancias químicas esenciales deba ser remitido a la autoridad responsable del registro de estas y podrán ser examinadas tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.
- Se establece que el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol podrán tener la calidad de intervinientes para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, hayan o no comparecido en la causa respectiva.

II. Efecto de las indicaciones al proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Las presentes indicaciones al proyecto de ley no irrogarán un mayor gasto fiscal.

III. Fuentes de Información.

- Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con que Formula Indicaciones al Proyecto de Ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social (Boletines N° 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07 Y 12.776-07, refundidos).
- Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2022.”.

Posteriormente, la Dirección de Presupuestos elaboró el informe financiero complementario N° 95, de 1 de julio de 2022, que señala lo siguiente:

“I. Antecedentes y contenidos de las indicaciones

Las presentes indicaciones (N° 060 - 370) se realizan al Proyecto de Ley referido (Boletines N°s 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07 y 12.776-07, refundidos), con el fin de incorporar y adecuar elementos de fondo y de forma. En particular, se destacan los siguientes elementos principales:

Informe de Comisión de Hacienda

Modificaciones a la Ley N° 20.000:

- 1) Se incorporan la descripción de factores a considerar para diferenciar si el porte o transporte de sustancias o drogas estupefacientes están destinadas a tráfico o consumo personal.
- 2) Se establece que, si se administran sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, sin el consentimiento de la persona afectada y para facilitar o permitir la comisión de delitos de otra especie, las penas previstas se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.
- 3) Se elimina una disposición que autorizaba el cultivo de cannabis con objeto de un tratamiento médico.
- 4) Se precisa en el texto en trámite, que en caso de que la sentencia no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.
- 5) En relación a la investigación de delitos, se modifica el plazo para que el Servicio de Salud deba remitir al Ministerio Público un protocolo del análisis químico de la sustancia suministrada, a un máximo de 60 días.
- 6) Se ajustan las modalidades y condiciones asociadas al comiso establecido por tribunales. En particular, se consideran las circunstancias de comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en la ley N° 20.000 y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente; de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en la ley N° 20.000; y el comiso de dinero y activos patrimoniales en casos particulares.
- 7) Se modifica distintos elementos de enajenación y subastas asociadas a los bienes decomisados.

Modificación a la Ley N° 19.913:

- 8) Se incorporan nuevos sujetos que estarán obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF): personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; asociaciones o entidades registradoras de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas.

Modificación a la Ley N° 19.640:

- 9) Se amplía la unidad existente para asesorar a la dirección en los delitos tipificados en la ley N° 19.366, reemplazada por la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones se incorporan el auxilio a los fiscales adjuntos a la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos.

II. Efecto de las Indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal

La incorporación de estas indicaciones al Proyecto de Ley en trámite implica mayores costos asociados, respecto de lo indicado a continuación:

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Debido a lo detallado en el numeral 8) anterior, para la factibilidad de las responsabilidades asociadas a la UAF, se incorporan 3 nuevos funcionarios profesionales, los cuales se destinarían a las unidades de Inteligencia Financiera e Inteligencia Estratégica de la UAF. Estas personas tendrían equivalencia de grado 11 en la EUS, con un total de mayor gasto asociado de \$110.274 miles al año.

Ministerio Público

Debido a lo detallado en el numeral 9) anterior, para la factibilidad de las responsabilidades asociadas al Ministerio Público, se incorporan 6 nuevos funcionarios profesionales que se destinarían en la Macrozona Norte (1 persona), Macrozona Sur (1 persona), Macrozona Central (2 personas) y a nivel central (2 personas). Dos de estas personas tendrían equivalencia de grado 7 en la EUS (cada una con un mayor gasto de \$59.088 miles al año) y las otras cuatro de grado 8 en la EUS (cada una con un mayor gasto de \$48.280 miles al año). El total de mayor gasto

Informe de Comisión de Hacienda

asociado a estas remuneraciones sería de \$331.393 miles al año, lo que incluye los sueldos y otros costos asociados.

En consecuencia, las presentes indicaciones irrogarán un mayor gasto fiscal por \$441.667 miles anuales.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante, lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

III. Fuentes de información

- Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con el que formula indicaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de bienes incautados en estos delitos y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

- Ley de Presupuestos del Sector Público 2022.

- Informe de gasto financiero "Proyecto Crimen Organizado", Unidad de Análisis Financiero, 2022.

- Planilla de gasto financiero "GASTO PL 13.588-07", Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junio de 2022."

Luego, la Dirección de Presupuestos elaboró el informe financiero complementario N° 111, de 18 de julio de 2022, que señala lo siguiente:

"I. Antecedentes

Las presentes indicaciones (N°079-370) modifican el Proyecto de Ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, incorporando diversos ajustes a la redacción de las indicaciones anteriores presentadas por el ejecutivo, correspondientes a las indicaciones N° 060-370.

II. Efecto de las indicaciones sobre el Presupuesto Fiscal

Las presentes indicaciones no irrogarán un mayor gasto fiscal, respecto de los Informes Financieros antecedentes, por cuanto las modificaciones que aquí introducen son de carácter meramente normativo.

III. Fuentes de información

• Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que formula indicaciones al Proyecto de Ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social."

Se deja constancia de los precedentes informes financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

- - -

MODIFICACIONES

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación en particular de la iniciativa legal en trámite, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1

Número 3

Informe de Comisión de Hacienda

Lo ha sustituido por el siguiente:

“3. Incorpórase, como artículo 5°, el siguiente:

“Artículo 5°.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.”.

(Unanimidad 5x0. Artículo 121 del Reglamento del Senado)

Número 4

Lo ha sustituido por el que sigue:

“4. Modifícase el actual artículo 5° de la siguiente manera:

- Reemplázase su denominación por la de “Artículo 5° bis”.

- Reemplázase el inciso primero del artículo 5°, que pasa a ser artículo 5° bis, por el siguiente:

“Artículo 5° bis.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.”.

(Unanimidad 5x0. Artículo 121 del Reglamento del Senado)

Artículo 5

Inciso segundo propuesto

Ha efectuado las siguientes enmiendas:

- Ha reemplazado la frase inicial “Se creará” por el vocablo “Créase”.

- Ha sustituido la expresión “en el artículo 40 y 45 de la ley N° 20.000” por la siguiente: “en los artículos 40 y 45 de la ley N° 20.000”.

- Ha reemplazado la frase “deberá auxiliar a los fiscales adjuntos a la identificación” por “deberá auxiliar a los fiscales adjuntos en la identificación”.

(Unanimidad 3x0. Artículo 121 del Reglamento del Senado)

- - - - -

TEXTO DEL PROYECTO

Informe de Comisión de Hacienda

De conformidad con las modificaciones precedentemente expuestas, el texto queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Modifícase la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de la siguiente forma:

1. Suprímese en el inciso final del artículo 4° la expresión “la calidad o pureza de”.

2. Incorpórase el siguiente artículo 4° bis, nuevo:

“Artículo 4° bis.- A efectos de diferenciar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá atender entre otros factores a los siguientes:

1. El tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la sustancia incautada;

2. La circunstancia de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuestas a la comercialización;

3. La tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas, de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos o el tráfico al momento de la detención;

4. La tenencia o posesión de sumas relevantes de dinero al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el contexto;

5. La pertenencia a una agrupación de delincuentes o asociación ilícita;

6. Cuando una o más de las circunstancias anteriores no fueren suficientes para acreditar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia de comisión del ilícito de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia de tráfico, tráfico de pequeñas cantidades o consumo, según corresponda.”.

3. Incorpórase, como artículo 5°, el siguiente:

“Artículo 5°.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.”.

4. Modifícase el actual artículo 5° de la siguiente manera:

- Reemplázase su denominación por la de “Artículo 5° bis”.

- Reemplázase el inciso primero del artículo 5°, que pasa a ser artículo 5° bis, por el siguiente:

Informe de Comisión de Hacienda

“Artículo 5° bis.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.”.

5. Incorpórase en el artículo 8 los siguientes incisos segundo y tercero, pasando el actual inciso segundo a ser inciso cuarto:

“Se entenderá que existe la debida autorización de la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis cuando ésta sea destinada para la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis que tengan como objetivo la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. La receta deberá contener la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.

Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado.”.

6. Incorpórase el siguiente artículo 8 bis, nuevo:

“Artículo 8° bis.- Para efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3°, 4°, 8° y 50, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así como el que tenga, posea o porte cannabis, sin ánimo de traficar, en un número igual o menor al dispuesto en el presente artículo, se entenderá que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. La cantidad máxima anual por usuario para uso personal adulto considera el cultivo de 1 a 5 plantas exterior a tierra; 1 a 5 plantas exterior a maceta; 2 m2 en interior (carpa indoor). La tenencia máxima anual de flor seca es de 500 gramos, mientras que el porte de flor seca es de 40 gramos.

Para el conteo de plantas al que se refiere el presente artículo, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia el inciso anterior, se refiere al peso de la sustancia en estado seco.

En caso de que se exceda el número señalado, esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales.”.

7. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 19:

a) Incorpórase en el literal e), entre las expresiones “valiéndose de” y “personas exentas”, la frase “niños, niñas o adolescentes o”.

b) Agrégase el siguiente literal i), nuevo:

“i) Si el delito es perpetrado por una persona que desempeñe funciones laborales o educativas de manera permanente con menores de edad, o tenga con ellos una relación directa y constante”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de niños, niñas o adolescentes o personas exentas de responsabilidad penal en los términos señalados en la letra e) proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.”.

8. Modifícase el artículo 40 en el siguiente sentido:

a) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el inciso primero:

i. Intercálase entre la voz “Los” y el vocablo “instrumentos” la expresión “bienes muebles e inmuebles,”.

Informe de Comisión de Hacienda

ii. Intercálase entre las expresiones “ser destinados” y “por el juez de garantía” el término “provisionalmente”.

iii. Sustitúyese la frase “, oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación” por la siguiente expresión “. Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente, su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga. La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.”.

c) Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.

d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“El Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.”.

9. Incorpórase el siguiente artículo 40 bis:

“Artículo 40 bis.- A solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana, y también deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero el artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 y en el artículo 468 bis del Código Procesal Penal.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus

Informe de Comisión de Hacienda

reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.”.

10. Sustitúyese, en el inciso final del artículo 41, la frase “hidrocarburos aromáticos”, por la expresión “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores,”.

11. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “el más breve plazo,” por “el más breve plazo que no podrá exceder de 30 días”.

b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el artículo 40 bis; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía; o destruidos por el Servicio de Salud respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41.”.

12. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, entre las expresiones “por terceros a sabiendas” y “del destino u origen”, la siguiente: “o no pudiendo menos que conocer”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos:

“Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, este podrá solicitar indemnización al responsable.

El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.

Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.

Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.

El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito.”.

Informe de Comisión de Hacienda

13. Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “si carecieren de valor” por la siguiente frase: “por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha institución”.

b) Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, del siguiente tenor:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o a otro organismo público, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, sin que proceda en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

c) Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, de la siguiente forma:

i. Intercálase, entre la expresión “en tal situación” y la palabra “ingresarán”, la frase “, el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “consumo de drogas” y “, tratamiento y rehabilitación”, la expresión “y alcohol”.

iii. Intercálase entre las expresiones “por la drogadicción” y “. Un reglamento”, el siguiente texto: “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio”.

14. Intercálase en el inciso primero del artículo 55, entre la palabra “exporten” y el vocablo “precursores”, la expresión “, transporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen”.

15. Sustitúyese en el inciso final del artículo 56 la oración “Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes.” por la siguiente: “Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior la nómina de los sujetos que hubieren sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes Nos 19.366 y 19.913.”.

16. Modifícase el artículo 57 de la siguiente forma:

“a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la frase “encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro”, por la siguiente: “ser remitidos a la autoridad responsable del registro”.

ii. Sustitúyese el texto “. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad”, por lo siguiente: “, y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro”.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.”.

17. Modifícase el artículo 59 de la siguiente manera:

a) Introdúcense en el inciso primero las siguientes enmiendas:

i. Intercálase entre las expresiones “cuando la autoridad lo requiera,” y “y de informar”, la frase “de mantener actualizados los datos en el Registro”.

Informe de Comisión de Hacienda

ii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, la siguiente oración: “En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento.”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero:

“Para la determinación del monto de la multa se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del infractor y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.

Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva resolución.”.

18. Intercálase en el artículo 63, entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.

Artículo 2.- Modifícase el Código Procesal Penal de la siguiente forma:

“a) Incorpórase un artículo 187 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro y cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que este deba ser destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia sea absolutoria o no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. En caso contrario se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.”

“b) Incorpóranse, en el artículo 466, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“El Consejo de Defensa del Estado podrá tener la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente y para sus mismos efectos, tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrán tener, además, la calidad de intervinientes, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva.”.

c) Incorpórase el siguiente artículo 468 bis:

“Artículo 468 bis.- Ejecución de la sentencia en su parte patrimonial. En el caso de los bienes muebles, la copia autorizada de la sentencia ejecutoriada es suficiente para ser presentada ante cualquier tribunal del país que haya decretado alguna medida restrictiva del dominio o prohibición sobre éste, incluyendo los embargos, con el objeto

Informe de Comisión de Hacienda

de que sean alzados o cancelados por el solo ministerio de la ley.

En el caso de los inmuebles, en virtud de la sentencia ejecutoriada que decreta el decomiso se extinguirán, por el solo ministerio de la ley, los actos y contratos en favor de terceros. Asimismo, el tribunal que decretó el comiso deberá individualizar debida y completamente en la sentencia el inmueble decomisado y remitir copia autorizada de ella al Conservador de Bienes Raíces respectivo, dentro de los diez días hábiles de ejecutoriada la sentencia, para que éste, de oficio, proceda a cancelar gratuitamente toda inscripción anterior que conste en los registros de propiedad, de hipotecas y gravámenes, y de interdicciones y prohibiciones de enajenar, con excepción de las servidumbres legales. Asimismo, el Conservador inscribirá el inmueble a nombre del Fisco de Chile, entendiéndose que el dominio queda radicado en su patrimonio a título originario. El Consejo de Defensa del Estado, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 466, podrá subsidiariamente solicitar al Conservador de Bienes Raíces respectivo la inscripción a nombre del Fisco, exhibiendo copia autorizada de la resolución que decretó el comiso del inmueble.

Una vez efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones, alzamientos e inscripciones referidas en el inciso precedente, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, el que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario, acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia, para que ésta proceda a rematarlo en subasta pública.

En razón de lo referido en los incisos anteriores, el condenado y toda otra persona carecerán de acción o derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien objeto del decreto por causa existente con anterioridad a dicho acto.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies en su caso, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida institución.”.

Artículo 3.- Modifícase el artículo 19 de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, de la siguiente manera:

1. Sustitúyese el literal j) por el siguiente:

“j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.”.

2. Incorpórase el siguiente literal k), nuevo, pasando el actual literal k) a ser literal l):

“k) Administrar los bienes inmuebles incautados que el juez de garantía destine provisoriamente al Servicio, y rendir cuenta de su gestión a dicho juez a lo menos trimestralmente.”.

Artículo 4.- Intercálase en el artículo 3° de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones “de bancos extranjeros” y “y las empresas de depósito”, la frase “las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas”.

Artículo 5.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público por el siguiente:

Informe de Comisión de Hacienda

“Créase, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 40 y 45 de la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos en la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 20.000.”.

Artículo 6.- Incorpórase en el párrafo 9 Ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal, sobre normas comunes a los párrafos anteriores, el siguiente artículo 251 septies:

“Artículo 251 septies.- En los delitos contemplados en los artículos 248; 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, la pena deberá ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondrá en el caso de que el beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.”.

Artículo primero transitorio.- Los reglamentos de la ley N° 20.000 en los que incidan las modificaciones que esta ley introduce deberán ser actualizados dentro del plazo de tres meses, contado desde su publicación.”.

Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 4 y 11 de octubre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa (Presidente), José García Ruminot, Felipe Kast Sommerhoff, Ricardo Lagos Weber y Daniel Núñez Arancibia.

A 12 de octubre de 2022.

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

Secretaria de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.

(BOLETINES Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos).

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: combatir el narcotráfico y el crimen organizado, mediante la creación de una nueva figura delictual, el perfeccionamiento de los tipos penales, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

II. ACUERDOS:

Artículo 1:

Número 3: aprobado con enmiendas por unanimidad (5x0)

Número 4, en lo referente al inciso primero del artículo 5° bis que incorpora: aprobado con enmiendas por

Informe de Comisión de Hacienda

unanimidad (5x0)

Número 8, letra a), ordinal iii: aprobado por unanimidad (4x0)

Número 13 letra b): aprobado por unanimidad (4x0)

Artículo 2, letra c), inciso quinto del artículo 468 bis que agrega: aprobado por unanimidad (4x0)

Artículo 5: aprobado con enmiendas por unanimidad (3x0)

Artículo segundo transitorio: aprobado por unanimidad (3x0)

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de seis artículos permanentes y dos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay.

V. URGENCIA: "simple".

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique, refundido con tres mociones: la primera (signada Boletín N° 11.915-07), de los Honorables Diputados señora Del Real y señores Jürgensen, Mellado, Schalper y Urruticoechea; la segunda (signada Boletín N° 12.668-07), de los Honorables Diputados señora Ossandón y señores Alinco, Mulet, Undurraga, y los ex Diputados señores Prieto, Saffirio, Velásquez Núñez y Velásquez Seguel, y la ex Diputada y actual Honorable Senadora señora Sepúlveda Orbenes; la tercera (signada Boletín N° 12.776-07), de la ex Diputada y actual Honorable Senadora señora Sepúlveda Orbenes y señores Alinco, Mulet, y los ex Diputados señores Gutiérrez, Núñez Arancibia, Saffirio, Soto Ferrada, Teillier, Velásquez Núñez y el ex Diputado y actual Honorable Senador señor Walker.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en general, por mayoría de 110 votos a favor, 11 votos en contra y 18 abstenciones.

IX. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 17 de marzo de 2021.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

XI. NORMAS QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1. Ley N° 19.640, que establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público.

2. Código Penal.

3. Ley N° 19.696, que establece el Código Procesal Penal.

4. Ley N° 7.421, Código Orgánico de Tribunales.

5. Ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366 que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

6. Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación para el Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales.

7. Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de Lavado y Bloqueo de Activos.

Valparaíso, 12 de octubre de 2022.

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

Informe de Comisión de Hacienda

Secretaria de la Comisión

Discusión en Sala

2.8. Discusión en Sala

Fecha 18 de octubre, 2022. Diario de Sesión en Sesión 67. Legislatura 370. Discusión Particular. Pendiente.

PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA CONTRA NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senadoras y Senadores, voy a proponer lo siguiente: que se lea la relación del proyecto que establece una serie de herramientas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado; que podamos darle la palabra al Presidente de la Comisión de Seguridad para que dé el informe correspondiente, pero que, sin embargo, lo votemos el próximo martes, porque debemos pronunciarnos en particular y hay una serie de votaciones, además de que se ha planteado la posibilidad de algunas indicaciones, etcétera.

Por lo tanto, terminado el informe correspondiente, vamos a proceder a votar los proyectos de acuerdo que están en tabla para hoy.

¿Le parece a la Sala proceder de esa forma?

Acordado.

Secretario, vamos al proyecto siguiente en el Orden del Día.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, iniciativa correspondiente a los boletines Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión del 1 de diciembre de 2021 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública e informe de la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Seguridad Pública deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 3 y el artículo primero transitorio del proyecto de ley no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Igualmente, el N° 13, que pasó a ser 14; el N° 14, que pasó a ser 15; el N° 16, que pasó a ser 17, y el N° 17, que pasó a ser 18, todos numerales del artículo 1 de la iniciativa, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

También debe darse por aprobado el numeral 1 del artículo 1 de la iniciativa, el cual no fue objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública.

La referida Comisión, además, efectuó un conjunto de modificaciones al texto aprobado en general, gran parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, en tanto que algunas de ellas fueron sancionadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad.

La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, dejando constancia,

Discusión en Sala

para los efectos reglamentarios, de que introdujo modificaciones en los números 3 y 4 del artículo 1 y en el artículo 5 del texto despachado en su segundo informe por la Comisión de Seguridad Pública.

Dichas enmiendas y las restantes disposiciones de su competencia fueron aprobadas por unanimidad.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas, o existieren indicaciones renovadas.

Entre las enmiendas unánimes, las recaídas en el artículo 10 de la iniciativa, que pasó a ser artículo 5, requiere de 26 votos favorables por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

En cuanto a las modificaciones aprobadas por mayoría de votos en la Comisión de Seguridad Pública, estas corresponden a las siguientes.

Artículo 1:

En el N° 4, que pasó a ser 5, el reemplazo del inciso segundo propuesto por los incisos segundo y tercero que se señalan, que se encuentran en las páginas 11 y 12 del comparado.

La incorporación de un N° 6, nuevo, que se encuentra en las páginas 12, 13 y 14 del comparado.

En el N° 10, que pasó a ser 11, la supresión de su letra c), que se encuentra en la página 32 del comparado.

En el N° 11, que pasó a ser 12, la sustitución de la letra b), que se encuentra en las páginas 34 a 37 del comparado.

En el N° 12, que pasó a ser 13, la eliminación del ordinal iv de la letra c), que se encuentra en las páginas 40 y 41 del comparado.

Y la eliminación del N° 18, que se encuentra en la página 50 del comparado.

Finalmente, cabe hacer presente que las siguientes disposiciones, en caso de rechazarse la propuesta de la Comisión de Seguridad Pública, que suprime el texto de la iniciativa, requerirán de 26 votos favorables para su aprobación, por corresponder a normas de carácter orgánico constitucional: numeral 18 del artículo 1 y los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15, permanentes, del proyecto de ley.

Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Seguridad Pública, las modificaciones efectuadas por la Comisión de Hacienda, y el texto del proyecto como quedaría de aprobarse dichas modificaciones.

Es todo, señor Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.-

Muchas gracias, Presidente.

Como se sabe, este proyecto de ley, en lo fundamental, modifica la ley N° 20.000, conocida como "Ley de Drogas", pero también contiene enmiendas a otra serie de textos legales relacionados, como la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero, y agrega una serie de temas vinculados al decomiso de bienes. Por lo tanto, es una iniciativa bastante compleja, en cuya tramitación se alcanzó un volumen importante de acuerdos y algunas indicaciones no fueron aprobadas.

Quiero empezar por decir que el proyecto de ley, por una indicación del Gobierno que fue planteada hace poco, incluye ahora factores objetivos para la diferenciación entre tráfico y consumo. Generalmente esos temas estaban tratados de manera relativamente mixta, con lo cual se producían confusiones, sobre todo cuando se trataba de

Discusión en Sala

microtráfico, entre las personas que vendían drogas y quienes las consumían. No olvidemos que en nuestro país el consumo de drogas no está penalizado, por considerarse una falta, y no puede ser objeto de sanción.

Por lo tanto, las modificaciones referidas a la calidad o pureza de la droga establecidas en este proyecto de ley constituyen una primera innovación que me parece fundamental.

Y junto con eso, por cierto, están aquellas normas que determinan de mejor manera cuándo hay consumo y cuándo hay tráfico. Entre ellas hubo que examinar algunas a efectos de diferenciar las sustancias, la cantidad que se consume y otra serie de cuestiones parecidas que van en esa dirección.

También se incluyó una regla de concurso de delitos respecto de un nuevo tipo penal que sanciona al que, sin tener el consentimiento de la persona afectada, suministre las sustancias establecidas en la ley N° 20.000, para lo cual se impone una pena bastante más grave que la que existía con anterioridad.

Y hay otra serie de cosas, Presidente, que analizamos según las indicaciones presentadas en relación con la ley en general.

Pero existe un conjunto de normas, que serían como la segunda parte del corazón del proyecto, que regulan de manera más sistemática el decomiso de drogas.

Yo diría que, si se preguntara cuál es el principal objetivo de la ley (que persiguió, entre paréntesis el Gobierno anterior y que ha seguido persiguiendo el actual; en eso muestran una coincidencia), habría que señalar que es golpear fundamentalmente los ingresos de los narcotraficantes.

Es claro que las leyes que tratan de prohibir el microtráfico, de perseguir a los narcotraficantes, etcétera, no han producido efectos. ¡Seamos realistas!

El consumo y el tráfico de drogas han ido en ascenso en nuestro país. Y por más sustancias que se confisquen aún existe mucho tráfico, por la muy simple razón de que al sancionar el tráfico de drogas se está penando, en realidad, el riesgo. El narcotraficante está dispuesto a correr riesgos para obtener cantidades de dinero bastante sustantivas.

Estudios sobre la materia nos señalan, por ejemplo, que un kilo de hojas de coca comprado en una selva del sur de América por unos 550 a 700 dólares, una vez modificado numerosas veces, molido, empaquetado, adicionado y vendido en las calles de algún país desarrollado, llega a valer hasta 30 mil dólares, lo cual es una cantidad de dinero muy grande.

Entonces, la cuestión se plantea bien en esta ley, a mi juicio, porque busca golpear a los narcotraficantes. Y la única forma de golpear a los narcotraficantes es quitándoles, fundamentalmente, los bienes asociados a las operaciones de narcotráfico.

Gran parte de la ley, en consecuencia, persigue tal objetivo.

En la legislación vigente no encontrábamos todavía una regulación sistemática del comiso. Por lo tanto, mediante las indicaciones presentadas y la forma en que se ha legislado sobre el asunto se suple dicha deficiencia; es un primer experimento.

Hay otra iniciativa en trámite en este momento, que es la ley que ataca el crimen organizado, que también está ingresando en el tema de los comisos, pero en el presente proyecto se incorporan los conceptos de comiso por valor equivalente, comiso sin sentencia condenatoria y el comiso ampliado, figuras esenciales para la lucha contra el narcotráfico.

Podrá decirse que es una legislación muy dura, porque intenta serlo, que golpea a los narcotraficantes donde realmente les duele. Hay muchos jefes del narcotráfico que están en la cárcel y desde allí continúan su operación. Y la iniciativa trata precisamente de golpearlos donde más les va a costar.

También hay cambios en la ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero, incorporando a nuevas entidades necesarias para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pues hay que identificar más actividades vinculadas con el lavado de dinero: a las personas que fabrican o venden armas; los clubes de tiro y caza; los que

Discusión en Sala

comercian bienes en los cuales invierte el narcotráfico sus fortunas y que no estaban incluidos, y las empresas que gestionan todo tipo de vehículos usados para el narcotráfico y que también serán examinadas ahora.

No voy a entrar, señor Presidente , en el conjunto pormenorizado de la ley; solamente quiero agregar que del proyecto despachado por la Cámara de Diputados salió cierta cantidad de artículos que dicen relación con el consumo de drogas por autoridades públicas.

En esta materia hubo el acuerdo de eliminar tales preceptos de la normativa, no porque los Senadores no estuvieran convencidos de que fueran necesarias -y sabemos bien que en la Cámara de Diputados se ha discutido bastante el asunto-, sino porque la unanimidad de la Comisión consideró que no era un buen momento para discutirlos, dilatando una ley que probablemente se demoraría mucho más en debatirse y en aprobarse.

Y aunque hubo algunos artículos que permanecieron en la parte de la sanción, el proyecto quedó fundamentalmente remitido a las modificaciones a la ley N° 20.000 y a lo relativo al comiso, que son los temas que conforman, como digo, el corazón de la normativa.

Muchas gracias, Presidente .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Gracias, Senador Insulza.

Entonces, conforme a lo acordado, el proyecto será votado en particular la próxima semana.

--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

2.9. Informe Complementario de Comisión de Hacienda

Senado. Fecha 24 de octubre, 2022. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 71. Legislatura 370.

¿INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. BOLETINES Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe complementario sobre el proyecto de ley individualizado en la referencia, iniciado Mensaje de Su Excelencia el ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique, (Boletín número 13.588-07) refundido con tres mociones: la primera (signada Boletín N° 11.915-07), de los Honorables Diputados señora Del Real y señores Jürgensen, Mellado, Schalper y Urruticoechea; la segunda (signada Boletín N° 12.668-07), de los Honorables Diputados señora Ossandón y señores Alinco, Mulet, Undurraga, y los ex Diputados señores Prieto, Saffirio, Velásquez Núñez y Velásquez Seguel, y la ex Diputada y actual Senadora señora Sepúlveda Orbenes; la tercera (signada Boletín N° 12.776-07), de la ex Diputada y actual Senadora señora Sepúlveda Orbenes y señores Alinco, Mulet, y los ex Diputados señores Gutiérrez, Núñez Arancibia, Saffirio, Soto Ferrada, Teillier, Velásquez Núñez y el ex Diputado y actual Honorable Senador señor Walker, con urgencia calificada de "suma".

A la sesión en que la Comisión consideró esta iniciativa concurrieron, además de sus miembros:

Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Asesora Legislativa, señora Catalina Lagos, y la Jefa de División Jurídica, señora Camila Barros.

La asesora del Honorable Senador Coloma, señora Carolina Infante.

El asesor del Honorable Senador García, señor José Miguel Rey.

- - -

Cabe señalar que la iniciativa legal fue despachada previamente por vuestra Comisión con informe de fecha 12 de octubre. La Sala del Senado, en sesión de 19 del corriente, acordó remitir el proyecto a un informe complementario de la Comisión de Hacienda.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

La Comisión de Hacienda se remite, al efecto, a lo expresado sobre el particular por la Comisión de Seguridad Pública en su segundo informe.

- - -

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de que la Comisión de Hacienda introdujo enmiendas en el artículo 1 números 3, 4, 10 y 18; en el artículo 2 letra c), y en el artículo 5 del texto despachado por la Comisión de Seguridad Pública en su segundo informe.

- - -

DISCUSIÓN

En sesión de fecha 24 de octubre de 2022, el Honorable Senador señor Coloma hizo presente que el objetivo de la sesión era realizar correcciones al texto del proyecto en función de inquietudes que surgieron en la Comisión de Hacienda durante la discusión de esta iniciativa y respecto de las cuales el Ejecutivo consideró conveniente efectuar precisiones, para lo que se solicitó que la iniciativa fuera devuelta a la Comisión de Hacienda a un informe complementario.

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

La asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior, señora Catalina Lagos explicó que, en primer lugar, a raíz del enroque que se hizo entre los artículos 5° y 5° bis en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en el primer informe evacuado por la Comisión de Hacienda con fecha 12 de octubre, se deben adecuar las referencias internas que se hacen en los artículos 41 y 63 de ese cuerpo legal, como asimismo es necesario efectuar una adecuación reglamentaria, de cargo del propio Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Coloma observó que, de este modo, se mantendría el cambio hecho por la Comisión de Hacienda y las adecuaciones reglamentarias las haría el Ejecutivo.

En segundo término, la señora Lagos abordó el segundo punto que se estimaba conveniente precisar, relativo a la protección de los acreedores en el caso de los inmuebles. Al efecto el Ejecutivo propuso una redacción alternativa para el artículo 468 bis contenido en la letra c) del artículo 2, del siguiente tenor:

“Artículo 468 bis.- Ejecución del comiso. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.

El Conservador de Bienes Raíces respectivo, efectuadas las cancelaciones e inscripciones que procedan, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, el que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia para que ésta proceda a rematarlo en subasta pública.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y empleados públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies, según corresponda, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida institución.”.

La señora Lagos explicó que se busca acotar la posibilidad de protección de los derechos de terceros durante la etapa de ejecución de la sentencia en la parte patrimonial, toda vez que las normas sobre comiso incorporadas en la ley N° 20.000 dejan claro cuándo puede decomisarse y cuándo no, salvando los derechos de terceros de buena fe.

Agregó que esta norma apunta a una mejor ejecución de la sentencia en su parte patrimonial de manera que, cuando ya se haya decretado el comiso por una sentencia y ésta ya esté ejecutoriada, los organismos que tienen que ejecutar esos bienes, en este caso la Dirección de Crédito Prendario (DICREP), tenga menores dificultades para poder ejecutar esa sentencia.

Puso de relieve que el artículo 468 bis contiene normas valiosas, que ayudan a resolver problemáticas que se presentan hoy en día como, por ejemplo, el hecho de que faculta a la DICREP para todas las diligencias y actuaciones para la subasta con auxilio de la fuerza pública; herramienta necesaria para que la DICREP pueda realizar su cometido.

Asimismo, destacó en el artículo 468 bis la inscripción a favor del Fisco del inmueble que ha sido decomisado.

Hizo presente que lo que generaba inquietud y que fue planteado por el Senador Coloma en el primer informe emitido por la Comisión decía relación con que la sentencia ejecutoriada extinguiera, por el solo ministerio de la ley, los actos y contratos de terceros y al respecto lo que hizo en un principio el Ejecutivo fue buscar una redacción alternativa que quizás podría resultar más compleja y que incluso podría evaluarse incorporar en otros proyectos que se están tramitando en el Congreso Nacional, como el referido al crimen organizado o el proyecto de ley relativo a delitos económicos.

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

Sin perjuicio de lo anterior, se estimó preferible proponer para esta disposición una remisión a las reglas generales, que permite asegurar que en la ejecución se tendrá a los bienes susceptibles de registro inscritos a nombre del Fisco

El Honorable Senador señor Coloma preguntó si con eso no se entendería que se extinguen o caducan los derechos de terceros.

La señora Lagos contestó que no y que en concreto la propuesta implica sustituir los dos primeros incisos del artículo 468 bis aprobados en principio por la Comisión de Hacienda, por aquellos que habían sido regulados en el proyecto de ley sobre delitos económicos y eliminar también el inciso cuarto, que también hace referencia a las acciones o derechos de terceros.

El Honorable Senador señor Coloma resaltó que el sentido de este cambio es que cuando haya un tercero de buena fe, éste pueda impetrar las facultades que le corresponden conforme a la ley.

Asimismo, de acuerdo a lo planteado por la señora Lagos, en legislaciones futuras se incorporaría más en detalle esta materia.

La señora Lagos puntualizó que se buscó recoger esta norma de un proyecto que tiene bastante consenso y que ha contado con la participación de distintos expertos y que, si bien es relativamente genérica, permite salvar el problema suscitado y de esa manera poder abordar el detalle de la ejecución de los bienes decomisados en la Comisión de Seguridad Pública, en la discusión del proyecto sobre crimen organizado, de modo de perfeccionar la norma y regular en detalle la materia.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke preguntó si lo que se está regulando es que una persona que pueda haber celebrado un contrato con otra respecto de bienes mal habidos por parte de esta última, no quede impedida de ejercer acciones.

Asimismo, preguntó de qué manera bienes que son mal habidos pueden ser garantía de alguna obligación.

El Honorable Senador señor Coloma precisó que, en el caso, por ejemplo, de un narcotraficante que adquirió un bien avaluado en \$500 millones y para esos efectos pagó \$100 millones al contado y pidió un crédito por el saldo, lo que no puede ocurrir es que se entendiera que, una vez decretado el comiso, los derechos que pudiera tener un acreedor que de buena fe prestó los \$400 millones de pesos faltantes, quedara sin posibilidad de cobro, que es lo que esta norma busca cautelar.

--La propuesta de redacción del Ejecutivo fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, Cruz-Coke, García y Núñez, quienes con idéntica unanimidad acordaron efectuar las adecuaciones de referencias derivadas del enroque de los artículos 5° y 5° bis en la ley 20.000.

- - -

MODIFICACIONES

En conformidad con los acuerdos precedentemente consignados, y con aquellos contenidos en el primer informe relativo a esta iniciativa legal, de fecha 12 de octubre de 2022, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación en particular del proyecto de ley despachado por la Comisión de Seguridad Pública, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1

Número 3

Lo ha sustituido por el siguiente:

“3. Incorpórase, como artículo 5°, el siguiente:

“Artículo 5°.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

referidas en el artículo 1, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.”.”.

(Unanimidad 5x0. Artículo 121 del Reglamento del Senado)

Número 4

Lo ha sustituido por el que sigue:

“4. Modifícase el actual artículo 5° de la siguiente manera:

- Reemplázase su denominación por la de “Artículo 5° bis”.
- Reemplázase el inciso primero del artículo 5°, que pasa a ser artículo 5° bis, por el siguiente:

“Artículo 5° bis.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.”.”.

(Unanimidad 5x0. Artículo 121 del Reglamento del Senado)

Número 10

Lo ha sustituido por el siguiente:

“10. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 41, el guarismo “5°” por “5° bis” y sustitúyese, en el inciso final, la expresión “hidrocarburos aromáticos” por la frase “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores,”.”.

(Unanimidad 4x0. Artículo 121 del Reglamento del Senado)

Número 18

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“18. Modifícase el artículo 63 de la siguiente manera:

- a) Intercálase, entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.
- b) Sustitúyese el guarismo “5°” por “5° bis”.”.

(Unanimidad 4x0. Artículo 121 del Reglamento del Senado)

Artículo 2

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

Letra c)

Ha reemplazado el artículo 468 bis que propone, por el siguiente:

“Artículo 468 bis.- Ejecución del comiso. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.

El Conservador de Bienes Raíces respectivo, efectuadas las cancelaciones e inscripciones que procedan, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, el que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia para que ésta proceda a rematarlo en subasta pública.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y empleados públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies, según corresponda, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida institución.”.

(Unanimidad 4x0. Artículo 121 del Reglamento del Senado)

Artículo 5

Inciso segundo propuesto

Ha efectuado las siguientes enmiendas:

- Ha reemplazado la frase inicial “Se creará” por el vocablo “Créase”.
- Ha sustituido la expresión “en el artículo 40 y 45 de la ley N° 20.000” por la siguiente: “en los artículos 40 y 45 de la ley N° 20.000”.
- Ha reemplazado la frase “deberá auxiliar a los fiscales adjuntos a la identificación” por “deberá auxiliar a los fiscales adjuntos en la identificación”.

(Unanimidad 3x0. Artículo 121 del Reglamento del Senado)

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

De conformidad con las modificaciones precedentemente expuestas, el texto queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Modifícase la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de la siguiente forma:

1. Suprímese en el inciso final del artículo 4° la expresión “la calidad o pureza de”.
2. Incorpórase el siguiente artículo 4° bis, nuevo:

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

"Artículo 4° bis.- A efectos de diferenciar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá atender entre otros factores a los siguientes:

1. El tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la sustancia incautada;
2. La circunstancia de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuestas a la comercialización;
3. La tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas, de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos o el tráfico al momento de la detención;
4. La tenencia o posesión de sumas relevantes de dinero al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el contexto;
5. La pertenencia a una agrupación de delincuentes o asociación ilícita;
6. Cuando una o más de las circunstancias anteriores no fueren suficientes para acreditar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo tercero, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o solo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia de comisión del ilícito de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia de tráfico, tráfico de pequeñas cantidades o consumo, según corresponda."

3. Incorpórase, como artículo 5°, el siguiente:

"Artículo 5°.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal."

4. Modifícase el actual artículo 5° de la siguiente manera:

- Reemplázase su denominación por la de "Artículo 5° bis".
- Reemplázase el inciso primero del artículo 5°, que pasa a ser artículo 5° bis, por el siguiente:

"Artículo 5° bis.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales."

5. Incorpórase en el artículo 8 los siguientes incisos segundo y tercero, pasando el actual inciso segundo a ser inciso cuarto:

"Se entenderá que existe la debida autorización de la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

del género cannabis cuando ésta sea destinada para la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis que tengan como objetivo la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. La receta deberá contener la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.

Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado.”.

6. Incorpórase el siguiente artículo 8 bis, nuevo:

“Artículo 8° bis.- Para efectos de la presente ley, y en especial de los artículos 3°, 4°, 8° y 50, el que siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, así como el que tenga, posea o porte cannabis, sin ánimo de traficar, en un número igual o menor al dispuesto en el presente artículo, se entenderá que lo hace para fines de uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. La cantidad máxima anual por usuario para uso personal adulto considera el cultivo de 1 a 5 plantas exterior a tierra; 1 a 5 plantas exterior a maceta; 2 m2 en interior (carpa indoor). La tenencia máxima anual de flor seca es de 500 gramos, mientras que el porte de flor seca es de 40 gramos.

Para el conteo de plantas al que se refiere el presente artículo, deberá entenderse como planta aquel individuo del género cannabis que sea de sexo femenino y en etapa de florecimiento. Asimismo, el gramaje a que hace referencia el inciso anterior, se refiere al peso de la sustancia en estado seco.

En caso de que se exceda el número señalado, esto no constituirá una presunción de responsabilidad penal, debiendo acreditarse el destino de la planta o sustancia conforme a las reglas generales.”.

7. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 19:

a) Incorpórase en el literal e), entre las expresiones “valiéndose de” y “personas exentas”, la frase “niños, niñas o adolescentes o”.

b) Agrégase el siguiente literal i), nuevo:

“i) Si el delito es perpetrado por una persona que desempeñe funciones laborales o educativas de manera permanente con menores de edad, o tenga con ellos una relación directa y constante”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de niños, niñas o adolescentes o personas exentas de responsabilidad penal en los términos señalados en la letra e) proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.”.

8. Modifícase el artículo 40 en el siguiente sentido:

a) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el inciso primero:

i. Intercálase entre la voz “Los” y el vocablo “instrumentos” la expresión “bienes muebles e inmuebles.”.

ii. Intercálase entre las expresiones “ser destinados” y “por el juez de garantía” el término “provisionalmente”.

iii. Sustitúyese la frase “, oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación” por la siguiente expresión “. Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente, su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga. La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.”.

c) Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.

d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“El Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.”.

9. Incorpórase el siguiente artículo 40 bis:

“Artículo 40 bis.- A solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana, y también deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero el artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 y en el artículo 468 bis del Código Procesal Penal.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.”.

10. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 41, el guarismo “5°” por “5° bis” y sustitúyese, en el inciso final, la expresión “hidrocarburos aromáticos” por la frase “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores,”.

11. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “el más breve plazo,” por “el más breve plazo que no podrá exceder de 30 días”.

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el artículo 40 bis; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía; o destruidos por el Servicio de Salud respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41.”.

12. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, entre las expresiones “por terceros a sabiendas” y “del destino u origen”, la siguiente: “o no pudiendo menos que conocer”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos:

“Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, este podrá solicitar indemnización al responsable.

El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.

Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.

Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.

El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito.”.

13. Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “si carecieren de valor” por la siguiente frase: “por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha institución”.

b) Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, del siguiente tenor:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o a otro organismo público, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio,

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, sin que proceda en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

c) Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, de la siguiente forma:

i. Intercálase, entre la expresión “en tal situación” y la palabra “ingresarán”, la frase “, el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “consumo de drogas” y “, tratamiento y rehabilitación”, la expresión “y alcohol”.

iii. Intercálase entre las expresiones “por la drogadicción” y “. Un reglamento”, el siguiente texto: “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio”.

14. Intercálase en el inciso primero del artículo 55, entre la palabra “exporten” y el vocablo “precursores”, la expresión “, transporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen”.

15. Sustitúyese en el inciso final del artículo 56 la oración “Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes.” por la siguiente: “Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior la nómina de los sujetos que hubieren sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes Nos 19.366 y 19.913.”.

16. Modifícase el artículo 57 de la siguiente forma:

“a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la frase “encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro”, por la siguiente: “ser remitidos a la autoridad responsable del registro”.

ii. Sustitúyese el texto “. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad”, por lo siguiente: “, y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro”.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.”.

17. Modifícase el artículo 59 de la siguiente manera:

a) Introdúcense en el inciso primero las siguientes enmiendas:

i. Intercálase entre las expresiones “cuando la autoridad lo requiera,” y “y de informar”, la frase “de mantener actualizados los datos en el Registro”.

ii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, la siguiente oración: “En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento.”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero:

“Para la determinación del monto de la multa se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del infractor y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.

Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

resolución.”.

18. Modifícase el artículo 63 de la siguiente manera:

a) Intercálase, entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.

b) Sustitúyese el guarismo “5°” por “5° bis”.

Artículo 2.- Modifícase el Código Procesal Penal de la siguiente forma:

“a) Incorpórase un artículo 187 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro y cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que este deba ser destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia sea absolutoria o no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. En caso contrario se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.”

“b) Incorpóranse, en el artículo 466, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“El Consejo de Defensa del Estado podrá tener la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente y para sus mismos efectos, tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrán tener, además, la calidad de intervinientes, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva.”.

c) Incorpórase el siguiente artículo 468 bis:

“Artículo 468 bis.- Ejecución del comiso. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

El Conservador de Bienes Raíces respectivo, efectuadas las cancelaciones e inscripciones que procedan, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, el que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia para que ésta proceda a rematarlo en subasta pública.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y empleados públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies, según corresponda, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida institución.”.

Artículo 3.- Modifícase el artículo 19 de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, de la siguiente manera:

1. Sustitúyese el literal j) por el siguiente:

“j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.”.

2. Incorpórase el siguiente literal k), nuevo, pasando el actual literal k) a ser literal l):

“k) Administrar los bienes inmuebles incautados que el juez de garantía destine provisoriamente al Servicio, y rendir cuenta de su gestión a dicho juez a lo menos trimestralmente.”.

Artículo 4.- Intercálase en el artículo 3° de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones “de bancos extranjeros” y “y las empresas de depósito”, la frase “las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas”.

Artículo 5.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público por el siguiente:

“Créase, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 40 y 45 de la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos en la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 20.000.”.

Artículo 6.- Incorpórase en el párrafo 9 Ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal, sobre normas comunes a los párrafos anteriores, el siguiente artículo 251 septies:

“Artículo 251 septies.- En los delitos contemplados en los artículos 248; 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, la pena deberá ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondrá en el caso de que el beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.”.

Artículo primero transitorio.- Los reglamentos de la ley N° 20.000 en los que incidan las modificaciones que esta ley introduce deberán ser actualizados dentro del plazo de tres meses, contado desde su publicación.”.

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.”.

- - -

Acordado en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa (Presidente), Luciano Cruz-Coke Carvallo, José García Ruminot y Daniel Núñez Arancibia.

Sala de la Comisión, a 24 de octubre de 2022.

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

Secretaria de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.

(BOLETINES Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos).

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: combatir el narcotráfico y el crimen organizado, mediante la creación de una nueva figura delictual, el perfeccionamiento de los tipos penales, el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

II. ACUERDOS:

Artículo 1:

Número 3: aprobado con enmiendas por unanimidad (5x0)

Número 4, en lo referente al inciso primero del artículo 5° bis que incorpora: aprobado con enmiendas por unanimidad (5x0)

Número 8, letra a), ordinal iii: aprobado por unanimidad (4x0)

Número 10: aprobado por unanimidad (4x0)

Número 13 letra b): aprobado por unanimidad (4x0)

Número 18: aprobado por unanimidad (4x0)

Artículo 2, letra c), artículo 468 bis que agrega: aprobado por unanimidad (4x0)

Artículo 5: aprobado con enmiendas por unanimidad (3x0)

Artículo segundo transitorio: aprobado por unanimidad (3x0)

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de seis artículos permanentes y dos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: la Comisión de Hacienda se remite, al efecto, a lo expresado por la Comisión

Informe Complementario de Comisión de Hacienda

de Seguridad Pública en su segundo informe.

V. URGENCIA: “suma”.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique, refundido con tres mociones: la primera (signada Boletín N° 11.915-07), de los Honorables Diputados señora Del Real y señores Jürgensen, Mellado, Schalper y Urruticoechea; la segunda (signada Boletín N° 12.668-07), de los Honorables Diputados señora Ossandón y señores Alinco, Mulet, Undurraga, y los ex Diputados señores Prieto, Saffirio, Velásquez Núñez y Velásquez Seguel, y la ex Diputada y actual Honorable Senadora señora Sepúlveda Orbenes; la tercera (signada Boletín N° 12.776-07), de la ex Diputada y actual Honorable Senadora señora Sepúlveda Orbenes y señores Alinco, Mulet, y los ex Diputados señores Gutiérrez, Núñez Arancibia, Saffirio, Soto Ferrada, Teillier, Velásquez Núñez y el ex Diputado y actual Honorable Senador señor Walker.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en general, por mayoría de 110 votos a favor, 11 votos en contra y 18 abstenciones.

IX. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 17 de marzo de 2021.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

XI. NORMAS QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1. Ley N° 19.640, que establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público.

2. Código Penal.

3. Ley N° 19.696, que establece el Código Procesal Penal.

4. Ley N° 7.421, Código Orgánico de Tribunales.

5. Ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366 que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

6. Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación para el Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales.

7. Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de Lavado y Bloqueo de Activos.

- - - - -

Valparaíso, a 24 de octubre de 2022.

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

Secretaria de la Comisión

Discusión en Sala

2.10. Discusión en Sala

Fecha 26 de octubre, 2022. Diario de Sesión en Sesión 72. Legislatura 370. Discusión Particular. Pendiente.

PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA CONTRA NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Pasamos al siguiente punto del Orden del día, que corresponde al proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, con segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública e informe e informe complementario de la Comisión de Hacienda.

El proyecto se debe discutir en particular; no obstante, el Comité del Partido Por la Democracia ha solicitado segunda discusión. Por tanto, hoy día solo vamos a proceder al debate, pero el proyecto se va a votar en una sesión próxima.

Se va a dar lectura a la relación por parte del Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, al cual ha hecho referencia.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión del 1 de diciembre de 2021 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública e informe de la Comisión de Hacienda. Además, en virtud del acuerdo de Sala de fecha 19 de octubre en curso, la iniciativa fue nuevamente remitida a la Comisión de Hacienda para la emisión de un informe complementario.

La Comisión de Seguridad Pública deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 3 y el artículo primero transitorio del proyecto de ley no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Igualmente, el N° 13, que pasó a ser 14; el N° 14, que pasó a ser 15, y el N° 16, que pasó a ser 17, todos numerales del artículo 1 de la iniciativa, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con acuerdo unánime de todos los presentes, solicite su discusión y votación.

También debe darse por aprobado el numeral 1 del artículo 1 de la iniciativa, el cual no fue objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública.

La referida Comisión, además, efectuó un conjunto de modificaciones al texto aprobado en general, gran parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, en tanto que algunas de ellas fueron sancionadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad.

La Comisión de Hacienda, en su informe e informe complementario, se pronunció acerca de las normas de su competencia, dejando constancia, para efectos reglamentarios, de que introdujo modificaciones en los números 3, 4, 10 y 18 del artículo 1; en la letra c) del artículo 2, y en el artículo 5 del texto despachado en su segundo informe por la Comisión de Seguridad Pública.

Dichas enmiendas y las restantes disposiciones de su competencia se aprobaron por unanimidad.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o

Discusión en Sala

algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.

Entre las enmiendas unánimes, la recaída en el artículo 10, que pasó a ser artículo 5 de la iniciativa, requiere de 27 votos favorables por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

En cuanto a las modificaciones aprobadas por mayoría de votos en la Comisión de Seguridad Pública, estas corresponden a las siguientes.

Artículo 1:

En el N° 4, que pasó a ser 5, el reemplazo del inciso segundo propuesto por los incisos segundo y tercero que se señalan (páginas 11 y 12 del comparado).

La incorporación de un N° 6, nuevo (páginas 13 y 14 del comparado).

En el N° 10, que pasó a ser 11, la supresión de la letra c) (página 33 del comparado).

En el N° 11, que pasó a ser 12, la sustitución de la letra b) (páginas 35 a 39 del comparado).

En el N° 12, que pasó a ser 13, la eliminación del ordinal iv de la letra c) (páginas 41 y 42 del comparado).

Y la eliminación del numeral 18 (página 52 del comparado).

Finalmente, cabe hacer presente que las siguientes disposiciones, en caso de rechazarse la propuesta de la Comisión de Seguridad Pública, que suprime el texto de la iniciativa, requerirán de 27 votos favorables para su aprobación, por corresponder a normas de carácter orgánico constitucional: el numeral 18 del artículo 1 y los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15, permanentes, del proyecto de ley aprobado en general.

Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Seguridad Pública, las modificaciones efectuadas por la Comisión de Hacienda, y el texto como quedaría de aprobarse dichas modificaciones.

Es todo, señor Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Se ofrece la palabra.

Hace uso de la misma el Senador por la Región de Valparaíso Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente, y por su intermedio a la Sala, conforme a lo dispuesto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de esta Corporación, solicito la votación separada del artículo 8° bis del proyecto en discusión, que permite a los consumidores de cannabis para su uso y consumo personal disponer de hasta cinco plantas de marihuana (cannabis), la tenencia anual de 500 gramos de flores secas de la planta y el porte de hasta 40 gramos.

El proyecto de ley, que busca mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, en su conjunto es un gran avance en estas materias y sin duda va a ser aprobado en su mayoría -eso esperamos-, aunque estimamos que el artículo 8° bis del mismo, en la práctica, considera que la marihuana es una droga "blanda" -cuestión que nosotros no compartimos-, libre de riesgos para la salud, cuyo uso debe permitirse discrecionalmente y de forma recreacional.

Pensamos que ello constituye, por ende, un grave error para la seguridad y la integridad de los chilenos y sus familias, quienes se verán expuestos a un aumento en el consumo, que puede devenir en una problemática nacional.

El hecho de cultivar de una a cinco plantas por persona en un grupo familiar representa un riesgo real y verosímil de generar adicciones o dependencias en nuestra población.

Discusión en Sala

El foco debe estar en la rehabilitación.

El consumo problemático de alcohol y drogas, como la marihuana, constituye una fuente de poder para generar un clima de inseguridad entre los chilenos, conflictos en sus relaciones humanas y dependencia de factores externos en su diario vivir.

El permitir el cultivo personal de hasta cinco plantas de marihuana nos parece un exceso y un desequilibrio, sobre todo cuando el Estado tiene una deuda pendiente en cuanto a la adecuada rehabilitación que se requiere.

Hemos visto cómo en la discusión de la Ley de Presupuestos tenemos una dificultad con los recursos que se necesitan para la rehabilitación y, por tanto, acá surge un contrasentido desde el punto de vista de lo que establece esta norma.

A mayor abundamiento, el actual Ejecutivo ni siquiera tiene clara la dependencia de Senda para la discusión del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, lo que da cuenta de un problema mayor: la rehabilitación y la salud ante el consumo problemático de drogas no están dentro de las prioridades de este Gobierno.

Por todas las razones señaladas e invocando el Reglamento, solicito votación separada del artículo 8º bis del proyecto de ley.

He dicho, señor Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador representante de la Región de Coquimbo Matías Walker.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

Por fin estamos discutiendo este proyecto en Sala, el cual, sin ser perfecto, de alguna manera busca generar un avance para dotar de más herramientas a los órganos persecutores y pegarle al narcotráfico donde más le duele, que es en sus bienes.

Me tocó ver este proyecto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Tengo serias dudas de que haya logrado perfeccionarse en la Comisión de Seguridad del Senado, pues se eliminaron algunos aspectos que, a mi juicio, son relevantes para la sanción de la narcopolítica.

Sin duda, el narcotráfico y el crimen organizado son uno de los principales enemigos de la sociedad civil y de la democracia en América Latina, donde ya ha permeado el poder.

La narcodelincuencia es uno de los principales flagelos que afectan a nuestro continente, donde muchos países han terminado siendo víctimas de esta grave amenaza que atenta contra los sistemas democráticos y la paz social.

Nos encontramos lejos de alcanzar una estrategia global que permita dar término a este tipo de actividades ilícitas que concentran a poderosos grupos criminales.

Sin embargo, estamos conscientes de que ninguna acción por sí sola puede acabarlos directamente, sino que se requiere un accionar interrelacionado y de diversas medidas tendientes a limitar, obstaculizar, desincentivar y sancionar este complejo fenómeno.

Por ello, quiero manifestar mi rechazo a la eliminación en el texto de todo lo vinculado a la narcopolítica, al financiamiento y a la vinculación de la política con el narcotráfico, pues ello evita que las máximas autoridades del país se encuentren conectadas o relacionadas con la droga o con el financiamiento a través de ella.

¡Cómo podemos excusarnos hoy de legislar sobre esta materia bajo el argumento de considerarlas inadmisibles, más aún cuando el proyecto tiene por objeto precisamente mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado!

Hoy más que nunca debemos eliminar el mayor riesgo del narcotráfico, y precisamente ese es el anhelo de

Discusión en Sala

diversas modificaciones que fueron incorporadas por la Cámara de Diputados, especialmente para evitar que delitos de esta naturaleza permeen la sociedad e ingresen a los espacios de poder que estos grupos pretenden alcanzar a fin de debilitar la institucionalidad democrática y fortalecerse criminal y económicamente.

Por ello lamento la decisión de evitar discutir aquí, en este proyecto, la exigencia a las principales autoridades del país de acreditar mediante exámenes médicos que no tienen adicciones o dependencias a sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifiquen su consumo por un tratamiento médico.

Asimismo, se introducían un conjunto de modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, de manera de evitar que los partidos reciban financiamiento proveniente de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal, o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes sobre lavado de dinero y narcotráfico.

Por otra parte, se modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, a fin de establecer la obligatoriedad de que las personas naturales aportantes declaren que no se encuentran en los casos previstos en el artículo 28 bis de esta ley, esto es, de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación o hayan sido condenadas por dichas leyes.

Se establecía que tampoco podrán ser administradores electorales las personas respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes sobre lavado de dinero o narcotráfico.

Todo lo anterior, con la obligación de remitir al Ministerio Público la información de los aportantes y colaborar con la información disponible cuando así lo disponga el organismo persecutor.

Por otro lado -si me da un minuto, Presidente -, el proyecto modificaba la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, de forma que no podía ser candidata a ningún cargo de elección popular la persona respecto de quien se hubiera formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento o que hubiese sido condenada por algunas de las conductas punibles contempladas en las leyes sobre lavado de dinero y narcotráfico.

No se entiende, a mi juicio -y ojalá el Presidente de la Comisión de Seguridad, Senador Insulza, lo pueda explicar- por qué se declararon inadmisibles estas normas, que venían aprobadas desde la Cámara de Diputados y que pretendían establecer un muro entre el narcotráfico y la política, precisamente porque debemos aprender de las malas experiencias que hemos vivido a raíz de la cooptación del narcotráfico a la política en otros países...(se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo)

¿Me da un minuto, Presidente?

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Cómo no.

El señor WALKER.-

Muchas gracias.

Por último, creo que es importante -y estoy pensando en las plantaciones de cannabis existentes en Limarí y en Choapa- ganarle terreno al narcotráfico.

La norma aprobada respecto del autocultivo y el consumo personal, sin perjuicio de la discusión en materia sanitaria, que es válida pero que no tiene que ver con el derecho penal, sino con salud pública, me parece que avanza en el sentido correcto de quitarle poder al narcotráfico. Y eso es muy importante.

Pienso que es relevante enfrentar este proyecto desde el punto de vista de la seguridad pública, y por eso voy a aprobar las normas que despenalizan el autocultivo y también el consumo personal en el caso de la cannabis, que ha sembrado el narcotráfico, la muerte y la destrucción en provincias como Choapa y Limarí en la Región de Coquimbo.

Discusión en Sala

Gracias, Presidente .

He dicho.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Yo creo que nadie hoy día puede estar ajeno a lo que pasa en nuestro país con relación al consumo de drogas y cómo el narcotráfico ha ido permeando nuestra sociedad.

Hasta hace un par de años, Chile era tan solo un pasadizo de la droga hacia otros países. Y hoy no solamente sigue siendo un pasadizo, sino que además gran parte de ella se queda acá.

Además, se han generado problemas aún más complicados, porque de la mano del narcotráfico claramente está el crimen organizado. Y si bien este flagelo afecta a todo el país y a todas las sociedades, por cierto aquellas regiones que limitamos con los mayores países productores de droga, como son Perú y Bolivia, vemos cómo esta problemática afecta mucho más a nuestras zonas y, en especial, a nuestra gente.

Valoro este proyecto, Presidente, porque creo que es un avance real a la persecución de todo lo que implican los delitos de drogas.

En primer lugar, porque no se concibe acá la persecución penal únicamente como un aumento de penas, sino que se aborda el problema en su conjunto desde los puntos de vista de la tenencia, la distribución de las sustancias y el flujo de bienes que derivan del narcotráfico, permitiendo una enajenación temprana para evitar su venta y saber dónde va el producto de esas transacciones.

Asimismo, se eliminan los conceptos de pureza y calidad de la droga, que era muy difícil de establecer y que muchas veces hacía fracasar una gran cantidad de procesos en contra de los narcotraficantes, debido a su dificultad probatoria.

Como decía, con relación a la enajenación temprana de bienes, actualmente su custodia resulta compleja y trae serios perjuicios a las pretensiones del Fisco en lo que respecta a los vehículos motorizados y otros bienes. Por lo tanto, la autorización de su enajenación temprana y la posibilidad de que los productos vayan a Senda, para ser destinados a tratamientos de rehabilitación contra las drogas o el alcohol, me parece una buena medida.

En cuanto a los casos en que los hombres y mujeres denuncian haber sido drogados por terceras personas con el objeto de aprovecharse de su pérdida de conciencia, motricidad o capacidad de defensa, concretamente estas maniobras tendrían por finalidad sustraer sus bienes, utilizar sus tarjetas bancarias, abusar sexualmente de ellas o, incluso, violarlas.

Con todo, consideramos importante introducir en este punto, vía indicación, una agravante para este mismo delito, tal como lo hemos hecho en otras materias cuando se trata de menores de edad, porque de otro modo se vería difícil aplicar la agravante establecida en el artículo 12, N° 6.

Por su parte, el aumento de controles y de entidades encargadas de analizar, rastrear, controlar, autorizar y registrar permitiría bloquear de forma efectiva el flujo de sustancias para la fabricación de drogas, introduciendo, además, un delito que sanciona a quienes no actualicen los registros correspondientes.

Comparto algo que han expresado acá otros Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra en el sentido de que despenalizar la tenencia de 500 gramos de marihuana no aporta a lo que aquí se quiere establecer, que no solamente es atacar y mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, sino también tratar de sacar este flagelo de nuestra sociedad, particularmente de nuestros jóvenes.

Esa medida lo que hace es fomentar la utilización de drogas.

Discusión en Sala

Y comparto con mucha fuerza, igualmente, que un proyecto en esta materia no va a estar completo si no somos capaces de legislar para evitar la narcopolítica. El día que el narcotráfico permee nuestras instituciones será demasiado tarde para darnos cuenta y ponerle freno.

Hoy aún es tiempo y espero que podamos legislar prontamente.

Si se aceptó que el porte de 500 gramos de droga no es delito, no entiendo por qué se declara inadmisibile legislar sobre narcopolítica. Me parece que está mucho más ligado al proyecto el evitar la narcopolítica que la despenalización del porte de marihuana, sobre todo cuando con el solo título vemos que su propósito es mejorar la persecución contra el narcotráfico y el crimen organizado.

No obstante ello, cuando corresponda, votaré a favor del proyecto.

Gracias, Presidente .

)------(

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Antes de darle la palabra al Senador Sanhueza, a quien le pido un poquito de paciencia, saludo a los alumnos de tercero y cuarto medio del Liceo de Machalí, quienes nos acompañan en las tribunas y vienen a cargo de las profesoras Alicia Basualto, Carolina Dayne y Javiera Torres.

Ellos han sido invitados a participar de esta sesión del Senado de la República por el Senador que representa a la Región de O`Higgins Javier Macaya.

iUn saludo y bienvenidos al Senado de Chile!

(Aplausos en la Sala y en tribunas).

)------(

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Ahora sí, tiene la palabra el Senador Gustavo Sanhueza.

El señor SANHUEZA.-

Gracias, Presidente.

Desde ya manifiesto mi voto a favor de esta iniciativa, cuyo propósito es incorporar modificaciones en diversos cuerpos legales con el fin de impedir el enriquecimiento de los integrantes de las bandas dedicadas al narcotráfico y el crimen organizado y, al mismo tiempo, desincentivar la perpetración de este tipo de delitos, cada vez más violentos en nuestro país.

El proyecto busca identificar y localizar todos los bienes, instrumentos y ganancias provenientes del tráfico de drogas.

La ley N° 20.000 necesita reformas para responder a los requerimientos actuales y ser un instrumento eficaz mediante el cual se condene a estos delincuentes de manera de lograr penas ejemplarizadoras y efectivas para los culpables.

Entre las modificaciones propuestas destaco el establecer diferencias entre el tráfico, microtráfico y consumo; aumentar las penas cuando se suministra droga a niños, niñas y adolescentes, práctica que se ha vuelto cada vez más común, así como el entregar droga sin el consentimiento de la persona, lo que este proyecto consagra como un nuevo tipo penal.

La droga ha sido un flagelo que cada día se apodera de sectores, estigmatizándolos y transformando a sus habitantes en prisioneros dentro de su propia casa. Desde esta Corporación debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para impedir la proliferación de estos actos.

Discusión en Sala

En este contexto, se destaca que en materia de decomiso la carga de la prueba se haya invertido y sean los imputados quienes tengan que probar la licitud de sus pertenencias. Para lograr una eficaz persecución, las instituciones que correspondan deben estar conectadas y realizar un trabajo en conjunto.

Por eso valoro que se amplíe la obligación de entregar información sobre actividades sospechosas, lo que busca fortalecer la lucha contra las organizaciones dedicadas a la criminalidad organizada desde un aspecto económico, ya que permitirá identificar acciones que puedan revertir la connotación de lavado de dinero.

Dentro de esta obligación se incorpora a personas dedicadas a la fabricación o venta de armas, clubes de tiro, caza y pesca, comerciantes de metales preciosos, comerciantes de joyas y piedras preciosas, y también las automotoras y comercializadoras de vehículos, nuevos o usados, entre otras.

Debemos dotar al ente persecutor de mejores técnicas investigativas que, como indiqué, logren condenas efectivas.

Aumentar las penas asignadas a estos delitos no es la solución.

Y es por eso que destaco que esta iniciativa tenga una visión integral, permitiendo mirar más allá de lo penal y abrirse a investigar la arista económica que implican estos delitos.

Por eso, voto a favor, Presidente .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA.-

Muchas gracias, Presidente.

Nosotros, desde la Cámara de Diputados, hoy en el Senado, hemos venido revisando tanto este proyecto como otras iniciativas parlamentarias. Además, hemos sido autores de una de ellas junto con el Senador Velásquez.

Para nosotros es muy importante -¡muy importante!- combatir desde todos los puntos de vista y desde las distintas aristas el narcotráfico y el crimen organizado, pues, yo diría, se han convertido en un foco de atención que hoy día se agrava frente a las complicaciones y a la crisis de seguridad que vivimos en el país.

Por eso vamos a votar favorablemente este proyecto, esta sumatoria de boletines, entendiendo que existen dificultades y que aún no está completo, dadas las observaciones que han hecho algunos Senadores y que nosotros, sin duda, compartimos.

Introducir criterios para diferenciar entre tráfico, microtráfico y consumo es algo que se trabajó y que debería votarse a favor, a pesar de algunas complicaciones que han planteado los Senadores en la Sala.

Aumento en las sanciones y multas a quienes suministren drogas a menores de edad es algo que están requiriendo muchos ciudadanos organizados; aumento de la pena privativa de libertad si el delito es perpetrado por cualquier persona que desempeñe funciones de diversa naturaleza, de manera directa y constante, con menores de edad, nos parece importantísimo, así como también establecer un nuevo tipo penal que sancione a quien suministre droga sin el consentimiento de las personas.

Además -algo que nosotros planteamos permanentemente en la Cámara y hoy día aquí, en la Sala del Senado-, se introducen modificaciones respecto de la figura de destinación provisoria de bienes incautados. Nos parecía absolutamente necesario que todo aquello que produjera estos bienes, por los recursos que se utilizan para su adquisición, todos provenientes de este crimen organizado, fuera incautado en forma inmediata.

También se considera la enajenación temprana de esos bienes que, obviamente, requiere la disposición de un juez de garantía. Ello permitirá fortalecer al Ministerio Público o al Senda, fundamentalmente en la prevención de la adicción a las drogas.

Se establece, además, el comiso sin condena, por valores equivalentes, que para nosotros fue algo fundamental

Discusión en Sala

cuando estudiamos este proyecto en la Cámara de Diputados.

Estuvimos solicitando permanentemente la creación de la Unidad de Análisis Financiero. No es posible que hoy día se produzca lavado de dinero o se compren bienes sin ninguna capacidad de hacer seguimiento, trazabilidad de esos recursos. Para nosotros esto era fundamental. Y por eso es muy importante que con el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público podamos ir completando un sistema que revise de dónde vienen los dineros de este tráfico de drogas, de este crimen organizado.

Somos parte de aquellos que planteamos la necesidad de que se hiciera la trazabilidad de estos recursos a fin de delimitar de dónde vienen, haciendo una fiscalización permanente.

En conjunto con el Senador Velásquez, incluso, presentamos al Subsecretario de Prevención del Delito alrededor de diez o quince mociones parlamentarias para seguir haciendo más específica la persecución de estos delitos.

Vamos a votar favorablemente, Presidente .

También creo que es importante hacer presente -y comparto lo que ha planteado el Senador Walker- que no corresponde que mientras la Cámara de Diputados vio con buenos ojos lo de la narcopolítica, aquí, en el Senado, ello se haya declarado inadmisibile. Me parece fundamental que podamos restablecer dicha materia, que es parte de la exigencia hacia la política que la propia ciudadanía nos hace permanentemente.

Muchas gracias, Presidente .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Javier Macaya.

El señor MACAYA.-

Gracias, Presidente.

La persecución de los delitos asociados al narcotráfico es parte de una agenda en materia de seguridad, a propósito del llamado que hizo el día de ayer la Ministra del Interior . Me parece positivo buscar y lograr acuerdos en el tema más relevante hoy día para los chilenos en cualquier encuesta de opinión pública: la sensación de ser víctima de un delito, la situación que ocurre en cuanto al narcotráfico, que está directamente vinculado a la comisión de delitos.

En tal sentido, este proyecto de ley constituye un avance en la persecución de los delitos asociados al narcotráfico, a las drogas. Y considero un punto muy positivo que no se conciba la persecución penal únicamente en los términos binarios que siempre se tiene en la discusión más ideológica entre Izquierda y Derecha, donde por un lado se pide aumento de penas y por otro solo se pone el foco en las circunstancias sociales que llevan a una persona a delinquir.

Me parece que es importante que se aborde este tema como una cuestión más del conjunto de factores, tanto desde el punto de vista de tenencia y distribución de sustancias como respecto del flujo de bienes que inciden en esta materia. Por eso es muy relevante la obligación que se incluye en la ley que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que establece, por ejemplo, la obligación de las automotoras de reportar actividad sospechosa. Lo considero positivo y un avance.

En ese sentido, me parece bien la persecución penal desde lo estratégico, atacando la capacidad económica de los grupos organizados con el producto que obtienen del narcotráfico, de nuevos bienes que les sirven en general para entamar lealtades, comprar voluntades, que es lo que ocurre muchas veces en barrios que están absolutamente capturados, donde la intervención del Estado -y es el peligro más latente, más grave que hay- ha sido reemplazada por la intervención de las bandas de narcotraficantes.

En términos de consideraciones particulares, se incorporan los siguientes elementos:

-Eliminación de los conceptos de calidad y pureza, por la dificultad probatoria que representan.

Discusión en Sala

-Enajenación temprana de bienes.

-Custodia de los bienes incautados, por ejemplo, de los vehículos motorizados.

-Casos en que hombres y mujeres denuncian haber sido drogados por terceras personas con el objeto de sacar provecho de su pérdida de conciencia, particularmente cuando estas maniobras tienen por objeto sustraer sus bienes, abusar sexualmente de ellos o incluso violarlos. Es importante que se haya introducido una indicación que considera una agravante en la comisión de este tipo de delitos.

-Aumento de controles y entidades encargadas de analizar, rastrear, controlar, autorizar y registrar.

O sea, nos parece que este es un tema muy muy relevante, que forma parte de una agenda bastante más integral, donde debe haber un cambio de actitud.

Más que hacer declaraciones y tener un diagnóstico, a estas alturas del partido diría bastante compartido, en el sentido de que la delincuencia es el principal problema que afecta a nuestro país y que está íntimamente relacionado con el flagelo del narcotráfico, es el momento de pasar a la acción. Yo no saco nada con llegar a un diagnóstico que diga que tenemos que empoderar a las entidades de persecución, apoyar la labor de las policías y, al mismo tiempo, hacer declaraciones que van en una línea absolutamente diferente, por ejemplo, llamando a refundar las policías -valoro que haya sido modificado ese discurso- o vinculando a la policía con la comisión de ciertos delitos que creo que no viene ni siquiera al caso recordar. Lo señalo porque son declaraciones que emanaron del propio Presidente de la República .

Por eso pienso que este proyecto va en la línea correcta. Yo espero que sea el primero en aprobarse dentro de muchas iniciativas que llevan semanas, meses e incluso años durmiendo en el Parlamento. Y me parece que es importante construir un consenso amplio para aprobarlo el día en que se vote, que entiendo será el próximo martes, Presidente .

Por estas y otras consideraciones, vamos a apoyar esta iniciativa.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma, representante de la Región del Maule.

El señor COLOMA.-

Muchas gracias, Presidente.

La verdad es que si hay un tema que hoy día remueve la conciencia legislativa, ciudadana, de las policías, de los medios, es la influencia del narcotráfico en la sociedad.

Si se mira como película, no simplemente como foto, podemos ver que estamos en una situación gravemente inquietante desde hace ya bastante tiempo. Y aquí uno se da cuenta de que no bastan las advertencias de los expertos en la materia, que son legítimas, sino que se requieren cambios culturales, aunque también se necesitan cambios legislativos que sean capaces de combatir con todas las armas del Estado a quienes efectivamente hacen del narcotráfico su forma de vida, generando un drama ciudadano, familiar, social y económico de incalculable efecto. Es cosa de ver cuánto es el daño que ha producido el narcotráfico, cuál es la influencia que puede haber tenido en muchos movimientos que bajo la lógica social después se transforman en desmanes, donde obviamente se genera un clima muy propicio para que puedan fortalecer esa forma de actuar en la vida.

Obviamente, esto no es todo. De hecho hay un proyecto de ley sobre crimen organizado que ha anunciado el Ejecutivo y que es muy importante. Pero esta es una modificación de cuerpos legales que ya lleva mucho tiempo estudiándose y que tiene la gracia de haber sido tratada ya en dos gobiernos -en el anterior y en este-, con un grado importante de acuerdo en términos de buscar otras formas de perseguir el narcotráfico, el crimen organizado, y básicamente afectar una veta que no se había explorado con la intensidad que se está haciendo ahora, que es la intensidad civil, económica, pecuniaria, como una forma de acotar los efectos que precisamente hacen que el narcotráfico sea tan rentable, tan atractivo para un sector de la sociedad. Asimismo, es importante fortalecer las instituciones de rehabilitación. Esto no tiene un solo escenario.

Discusión en Sala

Nos tocó ver este proyecto en la Comisión de Hacienda. Obviamente, lo nuestro se limitaba a algunas normas específicas, pero creo que fue una buena ocasión para estudiarlo también en su conjunto.

Más allá de que hay cuestiones que considero inadmisibles -lo vamos a ver en su momento: básicamente el tema de la posesión de marihuana, ya que no tienen nada que ver los 500 gramos con lo que es el sentido de este proyecto-, hay cosas que sí son muy valiosas.

Primero, la enajenación temprana y el comiso por equivalencia; o sea, cómo dar la facultad para que, en casos calificados, se proceda a la enajenación temprana de los bienes incautados y no se tenga que esperar el término del proceso penal para iniciar este trámite. Aquí se establece algo que es nuevo en el derecho, que es distinto. A mí me hubiera gustado que la Comisión de Constitución le hubiese pegado una mirada a esto, porque es un cambio bien relevante y creo que siempre es bueno que dicha instancia revise estas materias.

Pero, por de pronto, hay una indicación al respecto, adoptada en Hacienda, que da cuenta de que a veces la premura puede generar problemas, porque en relación con los bienes inmuebles se establecía una especie de facultad de venta, inscripción y cancelación de todas las inscripciones que tuviera anotada esa propiedad, en la medida en que fuera de un narcotraficante. El problema es que no se consideraba a los acreedores de buena fe, que obviamente existen. De esa manera, una persona podía solicitar un crédito hipotecario por el 80 por ciento, y si resultaba ser narcotraficante, se vendía la totalidad del inmueble, lo que iba a beneficio del Fisco, sin que tuviera ningún derecho el acreedor hipotecario.

Alguien me dice: "Bueno, ¡y qué importa!". Importa mucho, porque eso supondría, por ejemplo, que cualquier institución bancaria, antes de otorgar un préstamo, tendría que revisar los antecedentes -me parece muy bien-, pero, como nadie puede saber lo que va a pasar en el futuro, subiría la prima y los intereses, por si se diera este caso, en el cual se perdería la garantía de una acreencia.

Creo que en esto es importante agradecer al Gobierno, que comprendió -lo valoro- y modificó la norma en términos de aplicar las ideas generales, con la expectativa de que, a propósito del crimen organizado -y eso sí está viéndolo la Comisión de Constitución, espero- se pueda regular bien qué pasa con la enajenación de estos bienes en forma temprana. Pero, obviamente, esto ayuda.

En cuanto a la fiscalización de compras por medio de la UAF, que siempre es deseable, ahora se incorpora dentro del catálogo de personas naturales y jurídicas a las automotoras -particularmente relevantes- y a las comercializadoras de vehículos para poder avanzar en esta línea.

Por otro lado, se incluye un nuevo tipo penal relativo al consumo de drogas sin consentimiento. Al respecto, también considero que hubiese sido bueno que la Comisión de Constitución hubiera mirado esto, porque es un tipo penal nuevo y porque no es fácil la definición de cuándo se entiende que hay consentimiento o no en un consumo de drogas. Está bien que exista un nuevo delito. Nadie hubiera imaginado que el tema del consentimiento tuviera que ver con el consumo de drogas, pero todo parece indicar, por la experiencia, que eso sí ocurre. Es bueno regularlo y sancionarlo, aunque debe regularse de buena manera, sin que alguien se autoseñale como que fue obligado a ese consentimiento, sin las lógicas penas suficientes.

¿Me da un par de minutos, Presidenta, por favor?

Otro tema muy importante es la eliminación de los conceptos de calidad y pureza. Esto es bien interesante, porque nos mostraron que, básicamente, en el marco de la ley N° 20.000, el grado de calidad y pureza de la droga ha generado la absolución de inculpadados por la dificultad de la prueba, exactamente, en esos términos. Ahora se establece una norma de carácter general que parece más lógica respecto de la especificidad que requería el tipo, que al final era muy vulnerado, a la luz de la jurisprudencia. Tuvimos la ocasión de ver algunas sentencias en esa línea.

A la vez, se consideran normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva tratándose de conductas que vulneren la integridad de menores de edad. Esto debemos asumirlo como una nueva realidad. Hay nuevas sustancias que tienen que ser sancionadas en esta lógica de narcotráfico, como el suministro a menores de productos con gases solventes inhalantes u otras sustancias similares, ya que son el inicio de un camino del cual después es casi imposible salir. Entonces, si uno no es capaz de ver con tiempo qué suponen este tipo de acciones, puede equivocarse. Por eso valoro que esta respuesta punitiva se aplique al cuidado de la integridad de los menores de

Discusión en Sala

edad.

Por otra parte, se incluyen nuevas actividades en materia de sustancias químicas controladas. Aquí también se le otorgan facultades a la Subsecretaría del Interior, la que pasa a tener un rol bien relevante para evitar el desvío de precursores o sustancias químicas esenciales destinadas a la fabricación de drogas ilícitas. Este es un tema que según recuerdo lleva muchas décadas discutiéndose; pero, aparentemente, por lo que estuvimos viendo, no ha quedado regulado en términos de que sea una herramienta eficaz para evitar la fabricación de drogas ilícitas. Uno nunca va a pretender que no existan, pero violenta saber que todo el mundo conoce dónde están, cómo se utilizan y dónde se consiguen estos precursores o sustancias químicas que generan la base de la fabricación de drogas ilícitas.

Por otro lado, dentro de este breve resumen, se encuentra el destino de bienes a unidades policiales. Se establece particularmente respecto de vehículos, para que los bienes incautados puedan ser utilizados por unidades policiales para combatir el narcotráfico. Esto tiene sentido adicionalmente por el tipo de vehículos, los que -me imagino- deben ser muy útiles para efectos de generar intromisiones en el alma de los narcotraficantes. Creo que esto también ayuda.

Dejé para el final el fortalecimiento del Senda. Este pasará a tener un fondo especial, constituido por los bienes y valores decomisados, para programas de prevención y rehabilitación. Esta es la otra parte de la oración: una cosa es la prevención, otra la sanción, y otra la rehabilitación. Creo que todo tiene que ser integral para darle un nuevo espacio.

Por lo anterior, me parece que, más allá de que vamos a votar en contra algunas indicaciones, esto está bien inspirado, y ojalá sigan estas políticas de Estado.

He dicho, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Presidenta, muchas gracias.

Frente a este proyecto yo primero tengo una observación relacionada con el trabajo del Senado y la competencia de las Comisiones de Seguridad y de Constitución, a propósito de lo que le escuchamos al Senador Coloma acerca de la tipificación de algunos nuevos delitos que aquí se han instaurado. Lo digo porque este proyecto contiene muchas cuestiones jurídicas, como estos nuevos delitos; los factores objetivos que se establecen para distinguir entre el tráfico y el consumo; un nuevo tipo penal con normas y reglas concursales, modificaciones respecto del comiso.

Entonces, me parece que estamos trabajando como paralelamente. Porque, por un lado, tenemos este proyecto, que dice relación con ciertas modificaciones a la ley N° 20.000, pero, por otra parte, en la Comisión de Seguridad estamos viendo una iniciativa que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, donde también estamos instaurando reglas sobre el comiso. Y, por otro lado, entiendo que la Comisión de Constitución votó favorablemente un proyecto sobre delitos económicos que planteó un conjunto de profesores, presentado en la Cámara de Diputados, donde también se establecen reglas sobre el comiso.

Por consiguiente, yo entiendo que tengamos reglas especiales en la ley N° 20.000, sobre drogas, pero los otros dos proyectos inciden en el Código Penal. Por lo tanto, ¿en qué minuto vamos a compatibilizar y ver si no estamos repitiendo o no estamos contradiciendo las normas sobre las que estamos legislando?

Deberíamos haber tenido a la Comisión de Constitución como especialista exclusiva de los temas jurídicos, como lo es la modificación de los códigos, dejando la competencia de la Comisión de Seguridad en las materias propias de la lucha contra la delincuencia, que no se agota en el derecho penal.

Discusión en Sala

Por lo tanto, creo que aquí tenemos un poco el problema que estoy señalando.

Ahora, yo hubiera esperado de parte de los gobiernos, a estas alturas, una revisión completa de la ley N° 20.000, para haber puesto gran énfasis en el lavado de activos, en las atribuciones -más allá de lo que aquí se hace- de la Unidad de Análisis Financiero, y en las técnicas de investigación para el lavado de dinero.

Sin embargo, creo que esto es un avance, porque los seis factores objetivos que se establecen para distinguir entre el tráfico y el consumo van en la línea de facilitarle la jurisprudencia a la Corte Suprema, que había tenido algunos inconvenientes en este tema.

En cuanto al comiso, también me parece bien, salvo que encuentro que tenemos un problema con Comisiones con ambas competencias.

Presidente, solo quería decir eso.

De todas maneras, voy a aprobar el proyecto, entendiendo que el tema del consumo se va a discutir y votar separadamente.

Me parece un avance, aunque creo que esta materia daría para una visión más sistémica y profunda de parte del Estado para poner al día la ley N° 20.000.

Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Senador Edwards, ¿por este tema?

(El Senador Edwards hace un gesto para indicar que hablará después sobre otro asunto).

No hay más inscritos, por lo tanto...

El señor DE URRESTI.-

Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Senador De Urresti, ¿sobre este tema?

El señor DE URRESTI.-

Sí.

Presidenta, como integrante de la Comisión de Constitución y luego de escuchar las dos intervenciones que me antecedieron, tanto la del Senador Huenchumilla como la del Senador Coloma, creo importante hacer una reflexión.

A mi juicio, en torno a este proyecto de ley hay un amplio consenso. En él insistimos en mejorar la legislación en el ámbito de la persecución penal y en enfocar distintos tipos penales y técnicas de investigación. Pero, como no soy miembro de la Comisión de Seguridad Pública -usted, Presidenta , también integra la Comisión de Constitución-, me asaltan algunas dudas desde el punto de vista de los énfasis que se señalaron.

Respecto a los tipos penales, generalmente ha sido la Comisión de Constitución la que los precisa y armoniza. El Senador Huenchumilla -por su intermedio- hacía referencia a tres proyectos que se están viendo en paralelo. Y no cabe duda de que estamos de acuerdo en que debiera haber una agenda de seguridad, consensuada para luchar en contra del crimen organizado, para tener técnicas en materia de comiso y enajenación anticipada de bienes. Pero hay situaciones jurídicas que generan dudas, las cuales puede ser recurridas el día de mañana ante el Tribunal Constitucional o defendidas por las propias personas a las que esperamos que se les aplique, es decir, por

Discusión en Sala

los delincuentes formalizados por estas normas.

Sin perjuicio de lo que establezca la Mesa, Presidenta , acerca de la votación y el despacho del proyecto, sería bueno escuchar al Ejecutivo . Yo no sé qué Ministerio ha sido la contraparte específica en esto. Los integrantes de la Comisión de Seguridad podrían señalarlo. Ello nos ayudará a ratificar absolutamente la visión sistémica que se tenga para determinar los objetivos planteados, de tal manera que no debamos recurrir a un tercer trámite o a una Comisión Mixta para resolver aspectos que perfectamente pudieran quedar despachados ahora.

Insisto: valoro las intervenciones de los dos Senadores que han puesto el acento, no en el fondo, sino en la coordinación o en los errores prácticos que se pudieran presentar. No quiero sugerir una solución, pues no la tengo, sino solo sumarme a la duda, a la incertidumbre.

Además, Presidenta, con las facultades que la Mesa tiene, deseo requerir al Ejecutivo que nos ayude en la sistematicidad de esta normativa con otros boletines que se estén llevando adelante.

Por último, Senador Huenchumilla , ayer comenzamos a debatir y procedimos a votar la iniciativa sobre delitos económicos. Entonces hicimos referencia a otro proyecto que está en la Comisión de Constitución, que viene de la Cámara y contiene algunos delitos medioambientales. Surgió la necesidad de separarlos para tener una tipología en relación con medioambiente y otros tipos penales, como el lavado de activos y la responsabilidad penal de personas jurídicas, además de establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones por concurso de delitos en el caso de los de índole económica en materia tributaria y otros aspectos.

Presidenta , si tenemos una agenda antidelinquencia, una agenda de seguridad pública -¡en buena hora!-, no cometamos errores en materia de coordinación. Me permito sugerir eso.

Voy a votar a favor, pero es bueno que no tengamos los inconvenientes que se han anticipado.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Kusanovic.

El señor KUSANOVIC.-

Gracias, Presidenta .

Solo haré una reflexión.

Cuando uno empieza a analizar el tema de las prohibiciones, se tiende a acordar de cuando se aprobó la Decimoctava Enmienda en Estados Unidos, que determinó la prohibición del alcohol.

Ello se generó a raíz de políticos populistas que querían conseguir el voto femenino. Hasta esa época las mujeres no votaban, pero eso cambió y obviamente los políticos quisieron ganarse el voto de ellas. Por eso se sacó esa ley de prohibición del alcohol. El objetivo era que los maridos no fueran a los pubs y a los bares saliendo del trabajo, sino que se fueran directo a la casa.

¡Pero miren lo que ocasionaron! Primero, se destilaba el famoso moonshine, un licor "luz de luna" que era prácticamente un veneno: se destilaba en los bosques en las noches y causaba que la gente se enfermara y, en ocasiones, falleciera. Y además dieron nacimiento a mafias incontrolables, contra las cuales fue casi imposible luchar.

Una vez, cuando le preguntaron a Milton Friedman sobre cómo combatiría las drogas, dijo: "Muy sencillo, legalizándolas, porque el valor agregado lo da la policía: cuanto más grande es la persecución, mucho más grande es el margen de utilidad".

Esta es una reflexión que deberíamos hacer.

Y ojalá entendamos que la prohibición puede no ser el camino más adecuado para combatir el narcotráfico.

Discusión en Sala

Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Galilea.

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidenta .

También quiero hacer una pequeña reflexión, tomándome de los comentarios realizados por Senadores que me antecedieron.

En este proyecto de ley, que tiene un significado y un propósito sumamente loable en cuanto a mejorar la persecución del narcotráfico, a veces se echa de menos una mejor coordinación con otros cuerpos legales.

Por ejemplo, precisamente en la Comisión de Constitución analizábamos una iniciativa de ley y revisábamos la situación de ingresos de dineros al país. La misma Vicepresidenta del Senado pedía modificaciones respecto de estos límites: bajo 10 mil dólares en efectivo no hay que declarar; sobre 10 mil dólares en efectivo sí hay que declarar.

Escuchamos sobre el tema a las autoridades que están en los pasos fronterizos. ¿Qué pasaría si llegara una persona, por ejemplo, con 100 mil o 500 mil dólares en efectivo y los declarara señalando "Vengo aquí con un maletín con 500 mil dólares"? En este caso, cumple absolutamente con la normativa: declara que entra con 500 mil dólares en efectivo, llena los papelitos de rigor y pasa y entra al país.

¿Cuál es el origen de esa plata? ¿Qué posibilidad tiene la autoridad del aeropuerto, del paso fronterizo, para decir "Esto es demasiado sospechoso, por lo que queda incautado hasta que se logre revisar y hacer una coordinación internacional para saber cuál es el real origen de esas platas"? La verdad es que no existe, ino existe!

Por lo tanto, acá, además de los buenos propósitos del proyecto, creo que se necesita una coordinación con otros cuerpos legales que quizás no fueron abordados.

Asimismo, como decía el Senador Coloma, se están dando pasos adicionales que son -vamos a decirlo así- "inusuales" en el derecho. Una cosa es el comiso, pero acá se está permitiendo, derechamente, liquidar los bienes antes de terminado el juicio. Si se incautaron vehículos u otro tipo de cosas (muebles que se pueden deteriorar), bueno, se pueden sacar a remate inmediatamente y dejar esa plata a buen resguardo en un banco, por si la persona acusada termina ganando el juicio y quien la está persiguiendo lo termina perdiendo.

Son cosas que no son fáciles, que son sumamente intrusivas, que son sumamente violentas hacia los sospechosos de narcotráfico, pero que creo que se justifican.

Hubiera sido bueno darle a ese tipo de medidas una mirada más coordinada con especialistas en derecho penal, a fin de no cometer errores que después, eventualmente, el Tribunal Constitucional puede representar a la hora de la aplicación efectiva de estas leyes.

Asimismo, creo que se debiera dar una mirada más al rol de los médicos en esto. Ahora, con una receta médica, se va a poder plantar cannabis, consumir, realizar una serie de cuestiones que, en rigor, quedarán al exclusivo arbitrio de determinado médico. Me parece que esto debió tener algún otro elemento; quizás haberlo limitado a algunas especialidades médicas, al pronunciamiento de otra autoridad que, de alguna manera, le diera un criterio o un margen a la autorización del doctor para consumir y cultivar cannabis en nuestro país. ¿Por qué? Porque, si no, se empieza a hacer un poco imposible la persecución y se termina diciendo: "Bueno, ¿cuál es el origen de esto? ¿Tiene un origen lícito o ilícito esta posesión de cannabis?".

Por lo tanto, hay varios temas que debieron ser abordados con un poco más de acuciosidad y profundidad.

Pero, independiente de eso, como es un paso favorable para combatir el narcotráfico, anuncio mi voto a favor.

Discusión en Sala

Muchas gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

No hay más Senadores inscritos.

El señor SANDOVAL .-

Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Senador Sandoval , ¿por este proyecto?

El señor SANDOVAL .-

Sí, Presidenta .

Sin duda que cuando hablamos de drogas, narcotráfico, mafia y tantas cosas que hoy día azotan al país en dimensiones nefastas, observamos que evidentemente ha cambiado la realidad delictiva, la realidad social, el problema de salud y todo lo que eso conlleva. Por tanto, avanzar en esta dirección nos parece un objetivo absolutamente positivo.

Hoy día nomás leíamos en la prensa internacional un problema que afecta a Europa: en los Países Bajos las narcomafias ya han amenazado incluso a las familias reales, a las autoridades políticas de alto nivel, lo que evidencia su introducción en las más altas esferas.

Este proyecto es un efectivo avance en la persecución de los delitos de drogas.

En primer lugar, no concibe la persecución penal únicamente en términos de aumentos de penas, sino que aborda el problema en su conjunto, tanto desde el punto de vista de la tenencia y distribución de las sustancias, como desde el flujo de los bienes que ello genera.

El proyecto, por tanto, concibe la persecución penal en términos estratégicos al atacar su capacidad económica. Consideremos que, con el producto obtenido del narcotráfico, estas organizaciones adquieren nuevos bienes y, en general, pueden entamar lealtades y comprar voluntades, como se observa en todo lo que ha pasado en otros países que se han visto profunda y totalmente afectados por esta realidad.

¡Qué decir de situaciones como las de Colombia o México, que evidentemente nos sorprenden todos los días con hechos cada vez más graves!

En consideraciones particulares, se eliminan algunos conceptos que eran difíciles de medir o de difícil probatoria, como es el caso de la calidad y la pureza de la droga, así como la enajenación temprana de los bienes. Muchas veces, para las instituciones que debían hacer el respectivo resguardo, se generaba todo un problema que era necesario resolver de manera expedita y rápida.

Asimismo, el aumento de los controles de aquellas entidades encargadas de analizar, rastrear, controlar, autorizar y registrar permitirá bloquear de forma efectiva el flujo de sustancias para la fabricación de drogas.

Mucho se ha hablado también del tema medicinal de la cannabis. El propio Colegio Médico ha reiterado que no está de acuerdo con este tipo de proyectos. Ha señalado que los beneficios medicinales de la cannabis y sus derivados son aún controversiales y carecen de evidencia científica suficiente.

El propio Colegio Médico plantea que la marihuana es una planta que contiene más de 546 compuestos, de los cuales al menos 120 son cannabinoides. Esto la convierte en un conjunto de sustancias difícil de evaluar desde un punto de vista científico, por la heterogeneidad de sus componentes y, por cierto, por lo complejo que resulta definir los efectos que genera en la población y hasta dónde realmente posee un fin de carácter terapéutico.

Discusión en Sala

Debemos señalar también que en Europa ningún país ha aprobado la legalización de la marihuana recreacional o el autocultivo para fines medicinales, debido a la dificultad de control de estas medidas.

En este mismo contexto, el proyecto contiene un nuevo artículo 8 bis que establece que quien siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales de género cannabis, así como quien tenga, posea o porte cannabis sin ánimo de traficar en una cantidad determinada, se entenderá que es para fines personales. Se habla incluso de 500 gramos. Yo no sé si han visto 500 gramos de una bolsa de té, para equipararlo con los 500 gramos de cannabis. ¡Es un tremendo volumen de porte de cannabis!

Este artículo 8 bis autoriza el consumo personal de marihuana y, además, establece una cantidad que debe contabilizarse de forma anual, lo que hace imposible la fiscalización en la práctica.

Estamos absolutamente de acuerdo con el contexto global de este proyecto. Pero algunas normas, por el grado de controversia que generan y la dificultad que poseen, las votaremos en contra en su oportunidad.

Muchas gracias, Presidenta .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Se da por concluida, entonces, la primera discusión de este proyecto de ley.

--El proyecto queda para segunda discusión en particular.

Discusión en Sala

2.11. Discusión en Sala

Fecha 08 de noviembre, 2022. Diario de Sesión en Sesión 73. Legislatura 370. Discusión Particular. Se aprueba en particular con modificaciones.

PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA CONTRA NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en segunda discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, iniciativa correspondiente a los boletines 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, todos refundidos.

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".

Cabe recordar que la Sala del Senado, en sesión celebrada el 26 de octubre pasado, se abocó al estudio de esta iniciativa, oportunidad en la cual fue solicitada la segunda discusión a su respecto. En la misma sesión se efectuó y concluyó el primer debate.

De conformidad con el acuerdo adoptado por los Comités, el tratamiento de este proyecto quedó contemplado para la sesión especial del día de hoy.

Para tales efectos, es dable reiterar lo siguiente.

Este proyecto de ley cuenta con un segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública y con un informe complementario de la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Seguridad Pública deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 3 y el artículo primero transitorio del proyecto no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Igualmente, el número 13, que pasó a ser 14; el número 14, que pasó a ser 15, y el número 16, que pasó a ser 17 (todos numerales del artículo 1 de la iniciativa), no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

También debe darse por aprobado el numeral 1 del artículo 1 de la iniciativa, el cual no fue objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública.

El referido órgano técnico efectuó, además, un conjunto de modificaciones al texto aprobado en general, gran parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, en tanto que algunas de ellas fueron sancionadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad.

La Comisión de Hacienda, en su informe e informe complementario, se pronunció acerca de las normas de su competencia, dejando constancia, para los efectos reglamentarios, de que introdujo modificaciones en los números 3, 4, 10 y 18 del artículo 1; en la letra c) del artículo 2 y en el artículo 5 del texto despachado en su segundo informe por la Comisión de Seguridad Pública. Dichas enmiendas y las restantes disposiciones de su competencia las aprobó por unanimidad.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.

Discusión en Sala

Entre las enmiendas unánimes, las recaídas en el artículo 10, que pasó a ser artículo 5 de la iniciativa, requieren 26 votos favorables para su aprobación, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Asimismo, hago presentes a Sus Señorías las normas que se aprobaron por mayoría en la Comisión de Seguridad Pública, las que serán sometidas a votación y discusión en su oportunidad.

En cuanto a las modificaciones aprobadas por mayoría de votos, estas corresponden a las siguientes.

En el artículo 1, el número 4, que pasó a ser 5, el reemplazo del inciso segundo propuesto por los incisos segundo y tercero que se señalan, que se encuentran en las páginas 11 y 12 del comparado.

En el artículo 1, la incorporación del número 6, nuevo, que se encuentra en las páginas 13 y 14 del comparado.

En el artículo 1, en el número 10, que pasó a ser 11, la supresión de la letra c), que se encuentra en la página 33 del comparado.

En el mismo artículo 1, en el número 11, que pasó a ser 12, la sustitución de la letra b), que se encuentra entre las páginas 35 y 39 del comparado.

También en el artículo 1, en el numeral 12, que pasó a ser 13, la eliminación del ordinal iv de la letra c), que se encuentra en las páginas 41 y 42 del comparado.

Y por último, en el mismo artículo 1, la eliminación del número 18, que se encuentra en la página 52 del comparado.

Cabe señalar que se ha presentado una solicitud de votación separada.

En la ya mencionada sesión del 26 de octubre, el Senador señor Chahuán solicitó votación separada del artículo 8º bis, contenido en el numeral 6 del artículo 1 de la iniciativa. Esta norma, como se dijo precedentemente, fue aprobada por mayoría de votos en la Comisión de Seguridad Pública.

Finalmente, se hace presente que las siguientes disposiciones, en caso de rechazarse la propuesta de la Comisión de Seguridad Pública, que las suprime del texto de la iniciativa, requerirían de 26 votos favorables para su aprobación, por corresponder a normas de carácter orgánico constitucional.

Dichas normas son: el numeral 18 del artículo 1 y los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 13, 14 y 15, permanentes, del proyecto de ley aprobado en general.

Sus Señorías tienen a disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general; las enmiendas realizadas por la Comisión de Seguridad Pública; las modificaciones efectuadas por la Comisión de Hacienda, y el texto que resultaría de aprobarse estas modificaciones.

Es todo, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, señor Secretario .

¿Algún Senador de la Comisión de Seguridad quiere rendir el informe? El Senador Insulza está pareado.

Bien.

Procederemos sin informe. No hay palabras solicitadas, así que vamos a...

El señor VAN RYSELBERGHE.-

¿Me permite, Presidenta ?

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Discusión en Sala

Tiene la palabra, Senador.

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidenta.

Voy a intervenir en este proyecto.

Hoy nos corresponde votar este proyecto, que mejora la persecución del narcotráfico, regula el destino de los bienes incautados o su comiso y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Esta iniciativa surge de diversos proyectos de ley que fueron presentados durante los últimos años y refundidos, ya que todos ellos buscaban mejorar el combate al narcotráfico y al crimen organizado mediante la creación de una nueva figura delictual; el perfeccionamiento de diversos tipos penales; el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

De esta forma, Presidenta, se crean las figuras de la enajenación temprana y comiso por equivalencia; se amplían las personas naturales y jurídicas sobre las cuales la Unidad de Análisis Financiero deberá informar de operaciones sospechosas; se incorpora un nuevo tipo penal relativo al consumo de drogas sin consentimiento; se eliminan los conceptos de calidad y pureza; se aumentan las penas para quienes utilicen a menores de edad en delitos, y se fortalece el trabajo de Senda, entre otras modificaciones.

Pero, más allá de detallar en profundidad los avances y los aportes que este proyecto de ley incorpora a la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, los cuales ya han sido detallados en reiteradas oportunidades por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, quiero mencionar algunos temas que se incorporaron en este proyecto de ley y que generaron cierta controversia en la discusión que se llevó a cabo al interior de la Comisión de Seguridad del Senado.

El primero dice relación con el cambio del artículo 8° de la ley N° 20.000, relativo a la autorización para el autocultivo de cannabis bajo prescripción médica.

Esta indicación fue aprobada por 3 votos contra 2 en la Comisión. Se pronunciaron en contra los Senadores Kast y Moreira, quienes hicieron ver que esta indicación estaba fuera de la idea matriz del proyecto.

De la misma forma, es necesario señalar que si lo que se quiere es legislar sobre el uso de la marihuana medicinal, debate que es del todo válido en una sociedad democrática como la nuestra, esa discusión debe realizarse a propósito de un proyecto de ley particular en la Comisión de Salud y no en la de Seguridad Pública, ya que tiene directa relación con temas sanitarios y en donde es indispensable escuchar la opinión de instituciones expertas en el área, como el ISP, que es el organismo encargado de certificar y registrar el uso medicinal de toda sustancia.

De hecho, se encuentra en el Senado el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de la cannabis (boletín N° 11.327-11), en segundo trámite constitucional, con informe de la Comisión de Salud y a la espera de ser votado en general por esta Sala.

Considero, entonces, que es en el marco de este proyecto de ley donde se debiera dar el debate democrático sobre el tema y no en el contexto de una iniciativa de seguridad pública que busca perseguir el narcotráfico.

Presidenta, cabe recordar que en la discusión de dicho proyecto en la Comisión de Salud el Colegio Médico, en julio de 2019, bajo la presidencia de la ex Ministra del Interior y Seguridad Pública Izkia Siches y siendo miembro de su directiva el actual Subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, estableció no estar de acuerdo con el proyecto de ley de marihuana medicinal, al no otorgar los resguardos necesarios para un tratamiento adecuado y seguro basado en la evidencia científica.

El segundo punto de controversia de esta iniciativa tiene relación con el artículo 8° bis, que en la práctica está autorizando el consumo personal, permitiendo el cultivo indoor de una cantidad máxima anual.

Respecto de esta nueva norma, es necesario señalar que la cantidad máxima que una persona puede cultivar se plantea en términos anuales, lo que hace prácticamente inviable su fiscalización, ya que Carabineros no podrá

Discusión en Sala

estar visitando semanalmente las viviendas para determinar cuántos gramos de cannabis se han cosechado y si se cumple o no con la cuota anual.

De la misma forma, es necesario tener presente que, en la discusión de este artículo en la Comisión de Seguridad, Carabineros señaló que este tipo de cultivo es el modo que más se incauta actualmente en Chile, siendo una de las principales fuentes de cannabis para el tráfico y narcotráfico en el país.

En otras palabras, Presidenta , con esta disposición caemos en el contrasentido de que, por una parte, estamos mejorando la persecución del narcotráfico, y por otra, estamos autorizando e implementando el método de mayor producción de cannabis que utilizan los traficantes en nuestro país.

Finalmente, es necesario hacer presente a esta Sala que esta misma indicación fue presentada en la discusión de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, donde fue declarada inadmisibile por la Comisión de Seguridad, con votos de sectores de izquierda.

Por todo lo anterior, señora Presidenta , pido desde ya la votación de admisibilidad de los artículos 8º y 8º bis, pues tenemos la convicción de que ambos se alejan de la idea matriz del proyecto.

Muchas gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Latorre.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidenta.

Este proyecto, que lleva bastante tiempo de discusión, tiene por objeto entregar herramientas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, que creo que es una demanda transversal de la ciudadanía. Y pienso que existe un acuerdo bastante amplio de todas las fuerzas políticas en el sentido de que es un problema serio que hay que enfrentar con inteligencia y de manera eficaz, impidiendo que estas organizaciones y sus miembros se enriquezcan a través de la comisión de delitos. Y por ello se pretende identificar y localizar los bienes, instrumentos y ganancias provenientes del tráfico de drogas, para impedir la comisión de nuevos delitos.

Entre tales instrumentos se encuentran también las armas. Creo que esto es muy importante, porque tras las armas, la violencia en las poblaciones y el aumento de homicidios -se han registrado estos últimos días bastantes homicidios- podría haber vinculadas organizaciones de tráfico de drogas, que tienen hoy día más poder de fuego y, efectivamente, amenazan a las poblaciones y, sobre todo, a los sectores más vulnerables.

En el texto vigente de la ley N° 20.000 no encontramos una regulación sistemática del comiso, como tampoco una armonización con la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Por tanto, se realizó el esfuerzo de suplir esta falta, ampliando la hipótesis de comiso en la ley N° 20.000, incorporando la regulación del comiso por valor equivalente, el comiso en sentencia condenatoria y el comiso ampliado.

De lo que se trata acá, en mi opinión, es de cómo vamos tras los peces gordos, cómo perseguimos la ruta del dinero y a quienes más ganan con esto, y no solamente de poner toda la energía sancionatoria, penal, punitiva, de control, de represión en el eslabón más débil de la cadena. Acá son los peces gordos los que se enriquecen, los que administran estas organizaciones, que tienen cada vez más poder, control territorial y poder de fuego y que, obviamente, obtienen ganancias muy lucrativas, con un mercado paralelo, ilegal.

En tal sentido, creo que es muy importante, al mismo tiempo, introducir criterios para diferenciar el tráfico a gran escala del microtráfico, del microtráfico de hormiga. Por ejemplo, en las cárceles de mujeres hay muchas mujeres que paran la olla, porque no tienen otras oportunidades laborales, guardando en sus casas pequeñas cantidades de droga y vendiéndola. Se trata del microtráfico de hormiga, y tenemos las cárceles repletas de esas realidades sociales, con historias marcadas de exclusión social. Hay que diferenciar eso y también distinguirlo del consumo de

Discusión en Sala

drogas. No es lo mismo y no hay que meter todo en el mismo saco.

Y hay evidencia en el mundo, yo diría, desde hace mucho tiempo en cuanto a los resultados. En la OEA ha habido grandes discursos, de ex Presidentes de distintos países que vienen diciendo: "¿Sabe qué? Esta guerra frontal contra las drogas, en que le metemos cada vez más plata, cada vez más represión, en que incluimos al Ejército, a las Fuerzas Armadas en el combate contra las drogas, la estamos perdiendo, es un fracaso".

¿Por qué ocurre eso? Porque hay demanda, porque sigue existiendo. Nos guste o no, las drogas son parte de nuestro mundo y continúa habiendo demanda.

Por tanto, hay que distinguir el tráfico a gran escala (los peces gordos), el microtráfico y el consumo.

Y el consumo hay que abordarlo desde una perspectiva de salud pública, no desde una perspectiva penal, no desde una perspectiva de la represión. En Chile, en mi opinión, tenemos desde hace mucho tiempo una política de drogas muy conservadora, en que se ponen pocos énfasis, pocos recursos en prevención efectiva, en tratamientos diferenciados, con distintas metodologías. Por ejemplo, no hemos implementado políticas basadas en evidencias en otros países, como las de reducción de daños como una política de salud pública, para disminuir la conflictividad, el riesgo social, la exclusión y el daño psicosocial vinculado al consumo.

Entonces, la distinción que he planteado me parece importante.

Y en este punto quiero pedir al Ejecutivo que aclare una información errónea que entiendo se dio en la Comisión de Hacienda por parte de una asesora del Ministerio del Interior, en que no deja muy claro, no hace la distinción respecto de aquellas personas que pueden tener cierta cantidad de gramos para el consumo, en algunos casos con motivación medicinal, recreacional, con distintos fines. Pero hay que hacer esa distinción para no meter todo en el mismo saco del tráfico y el microtráfico de drogas y evitar, así, la criminalización

de los consumidores. Además, es una pérdida de tiempo, de energía, de recursos que la Policía esté persiguiendo criminalmente a los consumidores.

Hay que hacer esa distinción y me parece que es importante aclararla, para aquellos que piden votación separada, de manera que podamos avanzar en lo que busca este proyecto de ley, que es contar con más herramientas para perseguir el crimen organizado, el narcotráfico a gran escala, a los peces gordos, todo el trazado del dinero, pero no necesariamente aumentar la represión y la criminalización de los consumidores.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidenta .

Las modificaciones a diversos cuerpos legales introducidas en este proyecto de ley permitirán perfeccionar los instrumentos que entrega nuestro ordenamiento jurídico para una lucha eficaz contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Esta iniciativa no concibe la persecución penal únicamente en términos de aumento de penas, sino que aborda el problema en su conjunto, desde el punto de vista tanto de la tenencia y distribución de sustancias como, obviamente, de uno de los temas más importantes, que es el flujo de bienes o la ruta del dinero, que esperamos sea coordinado desde el nivel central, pero con presencia regional.

Sin duda, todo lo referente a la lucha contra el narcotráfico reviste una gran importancia, porque este tipo de delitos constituye un flagelo que debemos erradicar de nuestra sociedad, dado que socava bases institucionales e impacta gravemente a sectores especialmente vulnerables de nuestra comunidad.

Discusión en Sala

En el norte de Chile sentimos muchas veces que en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado el Estado en su conjunto nos abandona, o al menos no constituimos una prioridad, en circunstancias de que somos regiones limítrofes.

La presencia del grupo Los Gallegos -compartimento del Tren de Aragua- en la Región de Arica y Parinacota y en la macrozona norte es una clara demostración de ello: sus acciones impactan en los altos y vergonzosos índices de criminalidad y de violencia que debemos exhibir e, incluso, amenazan a nuestro sistema penitenciario, dado su alto nivel de peligrosidad, situación que ha sido objeto de denuncias, formuladas por los funcionarios de Gendarmería.

Venimos manifestando en diversos tonos los peligros que se ciernen sobre nuestra región. Se ha reclamado, y no me cansaré de hacerlo, por las condiciones de irregularidad de miles de migrantes que llegan y permanecen en la región, y la inexistencia de antecedentes constituye un incentivo para la llegada de bandas delincuenciales con un peligroso prontuario y para la impunidad.

También se ha puesto una señal de alerta respecto de que las tomas de terrenos fiscales y particulares hoy tienen la peligrosa presencia del crimen organizado: ahí se manejan redes relacionadas en muchos casos con el narcotráfico. No ver esta realidad y no legislar en el proyecto sobre usurpaciones constituye una intolerable irresponsabilidad.

Entonces, nos llenamos de desesperanza cuando la lucha contra estos fenómenos delictivos se queda en anuncios y no se traduce en medidas concretas. No se puede dejar de actuar. No es posible que aún no se reformule el Plan Nacional de Seguridad Pública, que la Subsecretaría de Prevención del Delito presentó, basado en un fallido cambio constitucional.

En relación con la marihuana para usos medicinales, yo estaría de acuerdo con la medida, siempre y cuando primero se presentara una receta extendida para este efecto por un médico cirujano tratante, la que debiera indicar el diagnóstico de la enfermedad susceptible de ser tratada con estos productos, su tratamiento y la duración de este, además de la forma de administración de la cannabis, la que no podrá ser mediante combustión.

Pero el Instituto de Salud Pública dice otra cosa. El organismo que regula los medicamentos que pueden circular considera la marihuana como planta no reconocida como medicamento. Solo se ha autorizado la importación de ciertos medicamentos que contienen compuestos químicos derivados de la marihuana, como sucede con la morfina respecto del opio.

El Colegio Médico ha sido reiterativo en cuanto a que no está de acuerdo con este tipo de proyectos, pues sus beneficios medicinales son controversiales y carecen de evidencia científica suficiente.

¿Quiénes somos los parlamentarios, finalmente, para legislar en circunstancias de que las instituciones públicas o los especialistas en la materia dicen lo contrario?

Quiero terminar con lo siguiente, Presidenta .

En Europa ningún país ha aprobado la legalización de la marihuana recreacional o el autocultivo para fines medicinales, debido a la dificultad de control, lo que puede dar origen a una comercialización encubierta.

Voto a favor de todos los artículos acordados por unanimidad y también en la votación en particular, con algunas excepciones, las que en cada caso señalaré.

Gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Campillai.

La señora CAMPILLAI.-

Buenos días, señora Presidenta.

Discusión en Sala

Invito a los señores Senadores a votar a favor de este proyecto, pero en su totalidad, no con votación separada, ya que el cultivo de la cannabis realmente no va en contra de esta iniciativa, no va a favor del tráfico, sino a favor de las personas que tienen enfermedades y la usan como cuidado paliativo.

Quiero contarles que después de estar seis meses en el hospital, al llegar a mi casa me era imposible dormir. El médico me recetó zopiclona, pero comenzaron otros efectos que no esperábamos, como la pérdida de memoria. Pude usar el aceite de cannabis y realmente me sirvió, realmente me ayudó, por lo menos a dormir, a dormir tranquila, a dormir sin dolores.

Los invito a aprobar este proyecto de ley, no solo porque es una iniciativa contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino porque esta ley puede ayudar a que mucha gente que hoy enfrenta juicios por cultivo medicinal pueda estar tranquila. Son muchas las personas enfermas que la ocupan. En nuestras poblaciones sí se usa como un cuidado paliativo medicinal.

Así que los invito a aprobar este proyecto tal como está, lo que no significa estar a favor del narcotráfico, sino a favor de la salud, a favor de nuestros compañeros, que sí necesitan estos cuidados paliativos.

Muchas gracias, señora Presidenta .

(Aplausos de la Diputada Gazmuri).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senadora.

Solicito autorización para el ingreso de la Subsecretaria General de la Presidencia, señora Macarena Lobos.

¿Habría acuerdo?

El señor MOREIRA.-

¡Sí!

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Acordado.

Tiene la palabra el Senador Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señora Presidenta , voy a hablar en varios artículos, para ir precisando cuando haya votaciones separadas.

Yo entiendo que hay un aspecto muy importante en las votaciones separadas que se realizarán, porque hay cambios de opinión en algunas materias producto de los mayores antecedentes que hemos ido recibiendo.

En términos generales -antes de entrar en lo particular-, mirar en menos el narcotráfico fue, es y será la perdición de las naciones. Y la regla se aplica a países en desarrollo, como Chile, pero también a países industrializados.

¿Y por qué traigo a colación esto?

La Princesa Amalia , de Países Bajos, se vio obligada a volver al Palacio Real por amenazas de mafias dirigidas, según se dice, desde las cárceles de primer nivel de ese país. Y estamos hablando de naciones desarrolladas: los Países Bajos.

Lo mismo ocurre con el Primer Ministro de ese Estado, que ha debido dejar -fíjese- la bicicleta como medio principal de transporte -no como en Latinoamérica, donde más bien parece un recurso de marketing-, como medida de seguridad ante las amenazas de bandas organizadas que buscan evitar que ese Gobierno finalmente lleve adelante acciones tan eficaces.

Discusión en Sala

Pero no hay que mirar tan lejos. La semana pasada recibimos noticias alarmantes sobre la situación de las cárceles de Ecuador, donde líderes de bandas brasileñas, venezolanas o centroamericanas se disputan o reparten el control de las prisiones de ese país con el subsecuente rastro de sangre y dolor en las víctimas.

El rasgo común en ambos casos fue dejar hacer, no adoptar las medidas necesarias cuando se podía, por temor, desidia o simplemente porque en Europa esto no pasaba.

Como miembro de la Comisión de Seguridad, me tocó comenzar a votar este proyecto en particular. Y en su mayor parte hubo unanimidad en las modificaciones, porque estábamos de acuerdo en que, de no enfrentarlo a tiempo, el narcotráfico se volvería incontrolable.

¿Por qué el combate a la droga debe ser prioridad para cualquier gobierno en el mundo? En cualquier parte del mundo nadie está seguro, pero en especial en el Chile del 2022, donde las bandas organizadas se están apoderando de los espacios públicos, de nuestras poblaciones, de nuestros barrios, en especial los de las personas más pobres, donde el Estado parece estar cada vez más ausente. Y estas situaciones las vemos a diario en los distintos canales de televisión.

En este proyecto, con su actual redacción, se avanza dos pasos y se retrocede uno.

Se generan incentivos para el comiso de bienes producto del narcotráfico, atacando al narco donde más le duele: en sus ganancias; se permite el comiso y la enajenación temprana de las especies incautadas, impidiendo su deterioro; se regula la incorporación de la Unidad de Análisis Financiero en el seguimiento de compras sospechosas; se elimina el concepto de calidad y pureza, que tanto problema ha causado en los tribunales de justicia; se fortalece el Senda, y se mejora el rol procesal del Consejo de Defensa del Estado.

Sin embargo, no estoy de acuerdo con permitir el autocultivo, cuando veo los efectos que la droga causa en los chilenos y las chilenas. Hay una evidente desconexión entre lo que votó la Comisión respecto a la supuesta marihuana medicinal y lo que opinan el Senda y el propio Colegio Médico, representado en la Comisión por el actual Subsecretario de Salud Pública .

Yo voy a aprobar la inmensa mayoría de los cambios, pero no puedo estar de acuerdo en limitar el gran avance que significa este proyecto con indicaciones que solo hacen retroceder sus efectos.

Si bien hubo algunas normas que rechacé y otras que aprobé, hay por lo menos dos o tres en las que me voy a ver obligado a abstenerme porque no fueron resueltas. Voy a justificar tal pronunciamiento cuando se vean las votaciones separadas respectivas.

Lo importante es que se está dando un paso, un avance en lo relativo al combate contra el narcotráfico.

Yo traje a colación lo que había pasado en Europa, en Países Bajos (Holanda), en esas naciones tan importantes que tienen una cultura que es ejemplo de libertad y progresismo en el mundo. Su pecado fue: "¡No hicimos nada! No le dimos la debida atención al problema, ¡y miren cómo estamos hoy día!". Estamos hablando de países de Europa que se suponían sanos, y hoy día están envueltos en una verdadera guerrilla contra el narcotráfico.

Quiero señalar que voy a votar a favor todas las normas en las que hemos estado de acuerdo y que se acogieron por unanimidad en la Comisión. En las sucesivas votaciones que vienen después, en algunos casos me voy a abstener y, en otros, votaré a favor o en contra.

Gracias, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

A usted, Senador.

Tiene la palabra el Senador Flores.

El señor FLORES.-

Muchas gracias, Presidenta.

Discusión en Sala

Este proyecto está en su segundo trámite y espero que podamos avanzar con rapidez.

Intenta abordar esta materia de una manera un poquito más integral que la normativa que hoy día tenemos. Se busca dar cuenta de cómo combatir en estos tiempos el narcotráfico, el crimen organizado y todo lo que ello significa en términos de penetración en las instituciones de nuestra sociedad y en el comportamiento de las personas.

Este proyecto busca combatir tanto el narcotráfico como el crimen organizado mediante la creación de una nueva figura delictual, el perfeccionamiento de los tipos penales y el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y el control.

Yo espero que se transforme en una realidad palpable, porque, dicho con claridad -y nos acompañan en la Sala la señora Ministra del Interior, la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia y la señora Subsecretaria de la Segpres-, lo que se dice en el discurso no se refleja en la propuesta de Ley de Presupuestos.

¿A qué me refiero?

Cuando escuchamos balaceras, ya no solamente en algunos barrios estigmatizados de la Región Metropolitana, sino en todas las regiones de Chile -los fines de semana yo escucho, después de los fuegos artificiales, balazos de grueso calibre-; cuando estamos en presencia de gente herida por balas locas; cuando mueren jóvenes porque se pasan cuentas entre una banda y otra; cuando se genera la captura de jóvenes en cada barrio, a lo menos en un barrio de cada comuna de Chile, donde la influencia del narcotráfico y el crimen organizado se empieza a sentir en la organización social e incluso en las instituciones, la pregunta es: ¿por qué el proyecto de Ley de Presupuestos hoy día -y les pido a las señoras Ministras y Subsecretaria que pongan atención- no refleja aquello en el Plan Microtráfico Cero? ¡No hay más plata para el Plan Microtráfico Cero!

Este programa es justamente el que permite a las Policías, particularmente a la PDI, implementar personal, equipamiento y la manera de trabajar en los barrios de Chile. Si no tenemos dicho plan con presupuesto, como está ahora en la propuesta del Gobierno, vamos a seguir en la imposibilidad de controlar las armas ilegales.

¡No es quitándoles las armas a las personas que las tienen debidamente registradas y a buen resguardo en sus casas cómo resolvemos el problema! El punto es que los delincuentes ya no usan armas hechizas, hechas con un tubo y un percutor, para cometer los delitos. No utilizan tampoco armas de fogueo modificadas, sacándoles el cañón y colocándoles un tiro para que puedan percutir. Y un arma de fogueo la compra cualquiera. ¿Por qué ya no? Porque hoy día los delincuentes pueden comprar y traer a Chile armas de grueso calibre, incluyendo armamento de guerra, ante lo cual la tecnología y las protecciones de nuestras Policías ya no sirven.

Por otro lado, me llama mucho la atención que la señora Ministra del Interior señale que estarían estudiando si los carabineros podrían o no utilizar armas automáticas. ¿Para qué? ¡Para no seguir con las pistolas de seis tiros, que tienen hace treinta, cuarenta o cincuenta años!

La verdad es que estamos sobrepasados, señora Ministra del Interior, en lo que significa la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las poblaciones.

¡Eso es lo que le está pasando a la gente!

Las balas locas, las balaceras, la captura de los jóvenes: ¡el narcotráfico aterroriza a distintos barrios en todas las comunas de Chile hoy día!

Entonces, yo pediría, aparte de aprobar este proyecto, que repensáramos lo que significa el Plan Microtráfico Cero tanto en la Policía de Investigaciones como en Carabineros. De hecho, en la PDI no se está colocando ni un peso más. Así no vamos a poder frenar esto en donde está el corazón del problema: en la población.

Sigamos trabajando con el tronco del narcotráfico, ¡por cierto! Pero también veamos cómo ayudar a los dirigentes sociales a contar con un respaldo de las Policías en el barrio para parar el microtráfico, que es lo que genera las bandas delictuales, sobre todo juveniles. La verdad es que, por unos pesos, se organizan, se arman, adquieren vehículos que son más rápidos que los policiales, etcétera.

Este proyecto, Presidenta, sin ninguna duda lo vamos a aprobar, por lo que ya dije: porque finalmente crea una

Discusión en Sala

nueva figura delictual, perfecciona los tipos penales y fortalece la institucionalidad encargada de la investigación y el control.

Algo tenemos que avanzar en esta materia, porque de verdad Chile está siendo sobrepasado por el narcotráfico y las nuevas formas de delito, ligadas a las drogas, ligadas al cibercrimen, ligadas al poder de las organizaciones criminales para obtener tecnología, para conseguir recursos y para tener movilidad, a diferencia de las Policías que, para actuar, necesitan hacer el perfil de un proyecto, toda la vida, pasión y muerte de un proyecto de inversión pública!, lo que demora años.

Los delincuentes disponen de plata: cuando necesitan armas, cuando necesitan vehículos, cuando necesitan formas de escape, sencillamente se meten la mano al bolsillo y al día siguiente está la respuesta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Walker.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidenta .

Solamente quiero reiterar dos conceptos en apoyo a este proyecto, que pude conocer y tramitar en su momento en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y que ahora me toca ratificar y aprobar en el Senado.

Esta iniciativa va al meollo de lo que se requiere para combatir al crimen organizado y al narcotráfico: entregarles más herramientas a las Policías y a los fiscales. Muchas veces -y lo sabe la Ministra del Interior y Seguridad Pública, a quien aprovecho de saludar, al igual que a la Ministra Secretaria General de la Presidencia y a la Subsecretaria Macarena Lobos-, la Fiscalía y las Policías, en especial el OS7 de Carabineros -hoy día está de aniversario el OS7: cuarenta y ocho años cumple esta gran institución, especializada en la prevención y el combate contra el narcotráfico-, se ven obstaculizados por trabas burocráticas para poder perseguir el narcotráfico. Este proyecto busca destrabar de alguna manera esos obstáculos que afectan a los fiscales y a las Policías para cumplir su rol.

Segundo, se le pega al narcotráfico donde más le duele con el comiso y la enajenación temprana de sus bienes muebles e inmuebles. Se le quitan los bienes al narcotráfico y se obliga a las instituciones a informar cada vez que haya, por ejemplo, compraventa en efectivo de automóviles, de bienes inmuebles. Acá tienen un rol que cumplir los notarios, las casas de cambio, etcétera.

Por otro lado, Presidenta , quiero ratificar mi voto favorable a las normas que digan relación con el autocultivo y la despenalización del consumo. Quiero citar a un gran ex Presidente de Chile , don Ricardo Lagos Escobar , quien en el año 2009, junto con los ex Presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ernesto Zedillo de México y César Gaviria de Colombia, fue muy visionario y dijo que "la guerra se está perdiendo" en la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Y especuló con la posibilidad de "plantear un nuevo paradigma" proponiendo abrir un debate sobre la despenalización del consumo de cannabis.

Este proyecto plantea la despenalización no en términos absolutos, sino en términos relativos y muy acotados. Y me parece bien, en la lógica de quitarle terreno al narcotráfico. Aprobar una despenalización acotada del consumo y también un autocultivo moderado de plantas de cannabis le quita terreno al narcotráfico. Es una muy mala noticia para el narcotráfico que hoy día seamos capaces de respaldar esta norma, la cual se aprobó en la Comisión de Seguridad Pública.

Lamento, eso sí, que dicha Comisión haya desechado las disposiciones que aprobamos en la Cámara de Diputados, fruto de indicaciones nuestras, que buscaban sancionar la narcopolítica. Me refiero a normas que sancionaban a los partidos, candidatos y autoridades que fueran financiados por el narcotráfico. Se declararon inadmisibles esas indicaciones. Lo lamento mucho.

Además, cuando se generó el debate respecto del test de drogas a las autoridades, la razón del Senado, institucionalmente, para no hacer lo mismo que la Cámara de Diputados y aplicar el test de drogas fue que eso era materia de la discusión de un proyecto de ley, ide este proyecto de ley! Pero ni siquiera tuvimos la posibilidad de

Discusión en Sala

debatirlo en Sala, pues esto se declaró inadmisible en la Comisión de Seguridad. Yo quiero alguna explicación por parte de los miembros de dicha instancia.

Desde ya, quiero anunciar que, junto con usted, Presidenta, Senadora Luz Ebensperger, con la Senadora Ximena Rincón y con todos los que quieran adherir, vamos a reponer en un proyecto de ley aparte aquellas normas que buscan sancionar la narcopolítica, el financiamiento de los partidos y las autoridades que provenga del narcotráfico, porque el gran enemigo de la democracia en América Latina es el narcotráfico. Tenemos que crear un muro entre el narcotráfico y las instituciones democráticas.

He dicho, Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Karim Bianchi.

El señor BIANCHI .-

Gracias, Presidenta.

Sin duda, hay un problema -no lo vamos a descubrir acá, pues todos lo saben-, y es del país, no del Gobierno. Hablo del problema de delincuencia y seguridad pública, lo que se agrava con el narcotráfico.

Vemos esta materia por acá y vamos a abordar el estado de excepción en otro proyecto. Y así vamos viendo normas "sueltas", por ponerle algún nombre. Ojalá en algún momento pudiésemos lograr -y me voy a escapar un poco del tema- la instalación de una gran mesa de seguridad pública para el país, dirigida por el Presidente de la República y en la que estén los fiscales, los jueces, los parlamentarios y todos quienes puedan contribuir de alguna u otra manera. Pueden estar representadas las juntas de vecinos, los municipios, en fin.

Yo creo que estos esfuerzos por separado para algo tan fuerte que le toca enfrentar al país son insuficientes.

¿Qué dicen los jueces y los fiscales? "Los parlamentarios no hacen las leyes necesarias para que nosotros podamos actuar". ¿Qué decimos nosotros? "Las leyes quizás se interpretan y no se aplican bien". Entonces, más allá de cómo nos echamos la culpa unos a otros respecto de un gran problema, creo que debemos llegar a ese gran acuerdo.

Este proyecto, en particular, ataca el narcotráfico desde una arista que, a mi juicio, es correcta, porque persigue los activos, el dinero a través del fortalecimiento de instituciones como la Unidad de Análisis Financiero.

Por ejemplo, si uno sale el fin de semana -para no irme tan lejos, pensaré en mi propia región, en mi comuna-, ve que andan mocosos con vehículos tuneados, deportivos, de lujo, cuyo costo está muy lejos del alcance de los propios padres. ¿De dónde sacan estos vehículos? Si alguna pyme compra algo, Impuestos Internos enseguida le cae encima; pero acá es posible comprar un vehículo de esas características y nadie dice nada, porque la ruta del dinero pareciera no existir. Y claramente ese joven no trabaja, no tiene ingresos; por tanto, obviamente uno tiende a pensar que la plata viene precisamente del narcotráfico.

Los problemas de seguridad van a seguir manifestándose en la medida que el Estado no invierta más en control, en prevención de los delitos, y no tanto en ese populismo punitivo de aumentar las penas, que se hace mucho. Cada vez que pasa algo, le ponemos nombre a la ley y fijamos más penas. Pero, cuando llega esto a los tribunales, ¡no hay más penas!, y la puerta giratoria sigue igual.

Por eso creo que hay que hacer ese esfuerzo.

Siempre he hablado de lo que gana un carabinero recién salido de la Escuela: un poco más que un guardia de seguridad, y arriesgando la vida. Entonces, si no tenemos más carabineros, si no tenemos más fuerza, si no tenemos más inteligencia, simplemente va a pasar lo que ha estado pasando: la delincuencia y el narcotráfico van a seguir ganando terreno.

Discusión en Sala

En el punto relativo a la cannabis, debiéramos avanzar, incluso por un sentido de economía, de realidad, para no taparnos los ojos con una venda. Pase lo que pase acá, esa realidad no la vamos a cambiar. Cuando digo "por un sentido de economía", estoy pensando justamente en que faltan carabineros, falta control. El 77 por ciento de las detenciones por la ley N° 20.000 es a usuarios consumidores regulares de cannabis, quienes portan una cantidad menor para uso personal. Eso implica un enorme derroche de recursos públicos en detenciones, en controles de detención, en pernoctaciones por detención, entre otras cosas.

Por ese mismo sentido de economía, debiera apoyar tal idea incluso al que no le gusta, porque igual está de acuerdo en que tenemos narcotráfico en el país y debemos perseguir la droga dura. Bueno, precisamente una forma de perseguir esto es no concentrándonos en quienes no son delincuentes. Hablé de los usuarios, que consumen por las razones que sean, ipero no son delincuentes!

Entonces, por ese sentido de realidad, por ese sentido de economía, yo pido aprobar la iniciativa de ley tal como está, para que así los pocos efectivos policiales que tenemos en el control del narcotráfico se dediquen a lo realmente importante y no a usuarios consumidores de cannabis.

Gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador Saavedra.

El señor SAAVEDRA.-

Gracias, Presidenta.

El consumo de drogas es el efecto de una situación que no es exclusiva de nuestro país, pues tiene que ver también con lo que pasa con los países fronterizos, con las relaciones internacionales, con las relaciones de colaboración que deben darse entre naciones, porque por alguna parte llega todo tipo de drogas.

Por eso es bueno recoger los acuerdos internacionales y lo que ha planteado Naciones Unidas en sus diferentes convenciones y tratados. Es positivo, por tanto, llevarlo a la práctica en el primer plano, en el de las relaciones internacionales y la colaboración, para que en este tiempo, de acuerdo a las técnicas que han venido desarrollando los narcotraficantes y traficantes de drogas y estupefacientes en nuestro país, se pueda llevar a cabo un ataque frontal contra este tipo de acciones, y con ello, comenzar a bajar el efecto que generan.

Se trata, pues, de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado y lo que tiene que ver con el destino de los bienes incautados producto de esta clase de delitos, y junto con ello, de fortalecer todo lo relacionado con las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Ahí tenemos un déficit, serias dificultades, pues en los lugares, en las poblaciones donde asolan el consumo de drogas y el narcotráfico la situación es compleja, porque, además, ello se da en un momento -el que ahora estamos viviendo- complejo desde el punto de vista socioeconómico: aumentamos la pobreza; aumentamos los campamentos; se aumentó el desempleo debido a las consecuencias de la crisis sanitaria, de la guerra y de la economía. Por consiguiente, el escenario actual es un caldo de cultivo para que efectivamente se acceda a la plata fácil, o al control territorial de quienes lo llevan a cabo por acción del narcotráfico y el tráfico de drogas en nuestras poblaciones.

Entonces, esta es una tarea de carácter multidimensional, no solo atribuible a una estrategia de carácter policial y represiva, sino que además debe contemplar otro tipo de acciones que se complementan, se articulan y que han de ser parte de la estrategia nacional -reitero- para atacar el narcotráfico, el crimen organizado y las distintas bandas que asolan nuestro país.

Por otra parte, hay que entender que este tipo de hechos está poniendo en riesgo grave nuestra salud pública: aumenta el número de personas que no se pueden recuperar o no salen de la droga porque no encuentran el espacio para reinsertarse socialmente; atenta contra el bienestar de la familia. En particular, la preocupación principal deben ser los efectos que ello tiene en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y todo lo vinculado con las relaciones familiares, que se van atrofiando y haciendo prácticamente irreconciliables.

Ciertamente, la amenaza a la seguridad la vemos todos los días, no solo en las noticias. Creo que en los recorridos que hacemos en los territorios que representamos nos damos cuenta de esto. Pero no basta únicamente con darse

Discusión en Sala

cuenta, sino que debemos actuar en consecuencia para evitar que ese tipo de situaciones sigan ocurriendo y tengamos territorios tomados por el narcotráfico y las bandas organizadas.

Por lo tanto, debemos reponer la soberanía en el país en esta materia. Es duro decirlo, pero eso es lo que tenemos que hacer. Porque las aspiraciones de un país desarrollado de carácter sustentable se ven atrofiadas y dificultadas, pues se logra socavar el anhelo de contar con estabilidad socioeconómica y política para nuestras familias.

Por último, hay que decir que el enfoque que busca este proyecto de ley debiera ser sancionar a quienes ejecutan el tráfico y todo lo relacionado con la venta de drogas y estupefacientes en nuestra población y no perseguir a los consumidores, quienes hoy por hoy seguramente tienen dificultades para su recuperación y se hallan inmersos en el ámbito de las enfermedades producto del consumo de este tipo de sustancias.

Se trata de reconocer la dureza de aquello.

Por eso vamos a concurrir con nuestro voto a favor, porque entendemos que este es un proyecto que aborda en serio las dificultades que el país tiene para -insisto- mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado y todo lo vinculado con el destino de bienes incautados en esos delitos.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Gahona.

El señor GAHONA.-

Gracias, Presidente.

Este proyecto de ley tiene una finalidad transversal, que concita el apoyo de todos los sectores: combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Para ello la iniciativa crea una nueva figura penal, perfecciona los tipos penales actuales y fortalece la institucionalidad.

Todos hemos sido testigos de cómo el populismo penal ha sido incapaz de resolver problemas complejos y que contienen muchas aristas. El narcotráfico y el crimen organizado requieren iniciativas que enfrenten el problema en su totalidad, no solo que aumenten las penas. Y este proyecto hace justamente eso, es decir, abordar aquello en su totalidad.

Entre los puntos destacables del proyecto, podemos relevar la enajenación temprana y el comiso por equivalencia.

Por ejemplo, la enajenación temprana permitirá que los bienes incautados producto del actuar delictual, que hoy pueden quedar mucho tiempo en las bodegas del Ministerio Público perdiendo su valor, sean enajenados rápidamente. Además, el comiso por equivalencia permite que cuando por cualquier circunstancia no sea factible decomisar el producto del delito se pueda aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor, que esté en posesión de los delincuentes.

Asimismo, se exige -y esto es muy importante- a las automotoras y comercializadoras de vehículos motorizados informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones sospechosas que puedan existir, permitiendo una detección temprana de actividades delictuales. Por ejemplo, cuando se compran vehículos de alta gama en efectivo.

Por otro lado, se hace cargo de un hecho que es cada vez más común: el suministro de drogas a terceros sin su consentimiento. Este acto se realiza con la finalidad de sustraer bienes o abusar sexualmente de personas bajo los efectos de alguna droga. Y la iniciativa establece un nuevo tipo penal y una sanción agravada, tratándose de víctimas menores de edad.

Presidente, comencé diciendo que este proyecto de ley es completo y se hace cargo del problema integralmente, concitando un gran apoyo transversal; por lo menos, así fue en su inicio. Por lo mismo, resulta curiosa la inclusión de una norma en la discusión particular que no solo se aleja de sus ideas matrices, sino que se opone directamente a ellas: la autorización del autocultivo de cannabis.

El artículo 8° del proyecto permite -así se señala- el autocultivo de cannabis para fines "medicinales", bastando

Discusión en Sala

solo una receta médica para justificarlo. A su vez, el artículo 8° bis posibilita el autocultivo de cannabis para el uso o consumo personal, estableciendo una cantidad máxima de medio kilo.

La imposibilidad de fiscalizar el autocultivo de cannabis implica que esta norma sea equivalente, en la práctica, a la despenalización abierta de la comercialización y el consumo de marihuana. Si analizamos países como Uruguay, Canadá y algunos estados de Estados Unidos, que han legalizado la marihuana, podemos ver que ella no ha traído todos los efectos deseados; que surgieron mercados negros, y con ello, la venta ilegal sigue estando en manos de los narcotraficantes.

El mismo Colegio Médico el año 2019, representado por la ex Ministra Izkia Siches, manifestó no estar de acuerdo con el uso de marihuana para fines medicinales, por la incerteza que genera y la difícil fiscalización que ello conlleva. Esto ha sido ratificado por las sociedades médicas, especialmente en lo relacionado con el consumo de marihuana en menores de edad.

Presidente, la autorización del autocultivo de cannabis no hace más que entorpecer y tergiversar un buen proyecto de ley, alejándose de las ideas matrices y atentando contra el objetivo de enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Por lo anterior, voy a votar a favor de él, pero en contra de los artículos 8° y 8° bis, referidos al autocultivo de cannabis, cuestión que es materia de otra discusión. No debe usarse este proyecto para realizarla.

He dicho, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Quintana.

El señor QUINTANA.-

Gracias, señora Presidenta.

Este es un tema, en el ámbito de la seguridad, en que ha habido bastantes cambios. Porque muchas veces aquí, en la Sala, y aprovecho de saludar a las Ministras presentes, se dice: "Es bueno que pongamos el proyecto de tal o cual Senador en materia de seguridad". Y yo siento que en esto debemos ser bastante cuidadosos y mirar bien las distintas iniciativas.

Creo que hay que valorar la disposición de este Gobierno en cuanto a formular un conjunto de indicaciones a este proyecto, que, como se sabe, tenía carácter misceláneo -ya lo han dicho varios colegas- y que fue presentado hace más de dos años por la anterior Administración; constaba de dieciséis artículos que modificaban igual número de cuerpos legales. O sea, más misceláneo no podía ser, a propósito de lo que se señaló recién en el sentido de que habría normas que no procederían en sus ideas matrices.

Yo pienso que se trata de un avance; probablemente es una puesta al día de la ley N° 20.000, que, como sabemos, es una de las normativas que uno podría situar en la política criminalizante más extrema del mundo, donde todo lo que tiene que ver con sustancias psicoactivas, psicotrópicas, está penalizado. ¡Todo, absolutamente todo!

Pues bien, esto siguió la línea fundamentalmente de Estados Unidos, entre otros países donde la persecución de las drogas no ha tenido éxito, desde hace ya varias décadas, desde los años setenta.

Bueno, Estados Unidos hoy día señala que eso no ha sido eficaz. Hace pocos meses el Presidente Biden planteó que hay un retroceso, o más bien una mirada más global sobre el tema, que ya cerca de veinte estados están teniendo, en cuanto a despenalizar el uso de cannabis, más bien el porte, el cultivo, pero de ningún modo el tráfico.

En esto el artículo 8° bis es absolutamente enfático: en ningún caso cuando haya intención de traficar.

Un Senador habló recién de medio kilo. Es bueno precisar que se trata de medio kilo de cannabis al año, y 40 gramos de flor seca es lo que se puede portar como máximo, en determinado control.

Discusión en Sala

Pero ello ocurre no solo en Estados Unidos, sino también en Alemania, cuyo sistema penal se está revisando, a propósito de definiciones que próximamente les corresponderá adoptar al Ejecutivo, al Congreso y al Senado. Se está mirando mucho la realidad alemana en materia de persecución penal.

Pues bien, Alemania también está haciendo lo mismo, y anunció el pasado 4 de noviembre el proyecto más liberal - podríamos decir- para legalizar el cannabis en Europa, pero también el mercado más regulado, porque lo que finalmente ocurre aquí es que hay una venta regulada.

Hay encuestas bien recientes en Chile respecto de personas que consumen cannabis, donde el 45 por ciento lo hace por motivos medicinales; pero en esos casos tienen que ir al circuito criminal para obtenerla, y muchas veces los recursos modestos de esa familia, que la necesita para tratarse una enfermedad neurológica, terminan en manos del narcotráfico.

Por lo tanto, ese artículo 8º bis, del cual tanto se ha hablado aquí, está absolutamente conectado con ponerle el foco a la persecución del crimen organizado, en particular el microtráfico. Aquí no estamos reduciendo el microtráfico. ¡No! Por el contrario, se sigue persiguiendo el microtráfico, y por supuesto, el tráfico de sustancias más peligrosas. Es simplemente el porte y consumo lo que queda fuera de esa persecución.

Ahora, Presidente, deseo referirme a otros aspectos que también considero esenciales.

En este proyecto -yo diría renovado; es muy distinto al que entró, al misceláneo- temas relacionados con calidad o pureza fueron resueltos, porque no son los únicos componentes para determinar cuándo estamos en presencia de droga y cuándo no. La propia Fiscalía Metropolitana ha señalado incluso cómo deben perseguirse los delitos de drogas, qué se considera, qué debiera presentarse ante el tribunal. Por lo tanto, lo que está haciendo este proyecto, con sus distintos artículos, es entregarle mayores herramientas al juez al momento de tomar la decisión, especialmente en materia de consumo, pero también en cuanto al comiso, pues no está bien resuelto en la actual ley N° 20.000.

Lo que tenemos con dicha normativa es que, en las últimas décadas, la inmensa mayoría de microtraficantes son principalmente mujeres. En todo caso, a ninguna de ellas se las está dejando fuera de la persecución penal: el microtráfico sigue siendo enfrentado.

Yo diría que tal vez lo más relevante de este proyecto -y en eso hubo bastante consenso, y hay que decirlo- es el destino de los bienes incautados. Aquí también hubo aprehensiones de parte de las Policías, de Carabineros, porque no es fácil hacerse cargo de su administración: muchas veces son bienes muebles, vehículos, inmuebles, en fin. Acá básicamente se señala cuál es el destino que tendrán esos bienes

Asimismo, se introducen modificaciones en temas financieros, de flujos de dineros que claramente provienen del lavado de activos; se establecen las entidades que serán objeto de persecución, que hoy día no se consideraban: por ejemplo, desarmaduras de vehículos o todo lo que tenga que ver con compra de automóviles, a propósito del importante incremento de robos que ha habido en los últimos años; comerciantes de metales preciosos, comerciantes de joyas y piedras preciosas; empresas de leasing en forma general y de arriendo de vehículos, en fin, toda una gama de opciones.

Por lo anteriormente expuesto, señora Presidenta, voto a favor de todo el proyecto.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Lagos.

El señor LAGOS.-

Muchas gracias, señora Presidenta.

Sin duda, vamos a votar favorablemente este proyecto, por las buenas razones que todos han considerado que aborda: redefine la relación entre la Unidad de Análisis Financiero y la ley N° 20.000; establece nuevos tipos penales, la nueva figura del decomiso. Básicamente, trata de acotar y asfixiar de alguna manera el actuar del

Discusión en Sala

crimen organizado.

Esta iniciativa, desde ese punto de vista, fue acotando su discusión en la Comisión. Como señaló el Senador Jaime Quintana, originalmente era un proyecto misceláneo, muy amplio, que fue reduciendo su espacio a lo que efectivamente se perseguía. Desde esa perspectiva, es un muy buen proyecto que no tengo duda de que será aprobado en su totalidad.

Con todo, en el debate mismo, durante la discusión particular algunos de nuestros colegas presentaron una indicación que, dentro del marco del proyecto -a mi juicio, cae dentro de él; ahí tengo diferencias con algunos Senadores que han señalado que escaparía de las ideas matrices; yo creo que no lo hace-, tenía como finalidad precisamente ayudar a discernir cuáles son las actividades que queremos perseguir penalmente, qué tipo de situaciones son las que queremos que queden comprendidas con la sanción penal ante el crimen. Y se plantea una figura para el autocultivo, la tenencia, el porte de marihuana que permita excluir el consumo y su persecución.

Puedo entender que algunos prefieran un texto jurídico específico sobre este tema, puedo entender que algunos tengan miradas distintas sobre esta materia, pero me parece necesario, si hacemos un esfuerzo dentro de este proyecto de ley para ir redefiniendo exactamente qué queremos perseguir, proteger también el legítimo derecho al consumo.

Se ha pedido votación separada sobre este aspecto, y en lo particular, ciertamente no voy a aprobar que esto se rechace; mal podría hacerlo cuando en el pasado, con los Senadores Letelier y Rossi firmamos un proyecto de ley que permitía una exención de responsabilidad penal respecto del cultivo y el porte del género cannabis sativa en los casos que indicaba.

En consecuencia, me pareció pertinente esta indicación, aunque entiendo que genere ruido en algunos sectores.

Sin embargo, creo que no debemos perder de vista que lo medular de este proyecto de ley es el combate al crimen organizado y al narcotráfico, y al mismo tiempo -como establece esta indicación-, la necesidad de resguardar los legítimos derechos de los consumidores dentro de los parámetros establecidos en el texto que se aprobó.

Voy a votar a favor.

Gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSBERGER.-

Gracias, Presidente.

No tengo ninguna duda de que este es un gran proyecto, que busca, como dice su título, mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado.

Es una normativa que va en ese camino, particularmente el concepto de calidad o pureza de la droga, tema muy importante, porque muchas detenciones con grandes cantidades de droga, sobre todo las que se hacen en regiones, son procedimientos que terminan siendo fallidos precisamente por esa norma. Por lo tanto, el liberar la exigencia de esa calidad de la droga me parece un gran aporte, y lo mismo las otras que se han nombrado a continuación.

Pero aquí se ha estado dando un debate sobre lo establecido en los artículos 8° y 8° bis más que respecto del fondo del proyecto, en el cual creo que todos estamos de acuerdo.

Los referidos artículos efectivamente introducen normas para que no se persiga penalmente el porte de cannabis. Y se ha señalado que estos preceptos son procedentes, porque se trata de una discusión, como aquí también se ha dicho, en que puede haber distintas opiniones; pero en definitiva aquellos que están a favor de estas normas dicen que son una forma de atacar el narcotráfico. Puede ser, yo no comparto eso, pero es una opinión que algunos sostienen.

Discusión en Sala

Desde ese punto de vista, estos artículos se votaron y aprobaron por mayoría en la Comisión.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con aquellas normas que apuntan a la narcopolítica: a que haya una inhabilidad para ser candidatos, a que exista una obligación para los parlamentarios de hacernos exámenes de droga.

Se señala que se rechazaron por dos razones, básicamente. A propósito de una se dijo que debía estar en una disposición constitucional, cuando, como estaba planteada, a lo mejor podría haber estado, efectivamente, en una norma constitucional, pero, si se hubiera cambiado su redacción, perfectamente podría haber estado en esta normativa, lo mismo que el examen. Y la segunda razón por la que se rechazó fue porque estas materias no debieran regularse en esta ley, sino en otras.

Yo creo que en la vida uno tiene que ser consecuente, y donde existe la misma disposición, debe existir la misma razón.

Entonces, si aprobar el porte de cannabis, que tampoco dice relación con el narcotráfico, algunos creen que aporta, ¿por qué el regular la narcopolítica no aportaría a combatir el narcotráfico y el crimen organizado?

Creo que las razones para aprobar unas normas y rechazar otras son absolutamente contradictorias y hablan de mala una consecuencia. ¿Y cuál es la más mala consecuencia? Que en la segunda norma los afectados somos los políticos, ¡los políticos!: aprobamos o rechazamos una norma considerando si nos conviene o no nos conviene.

Acá lo que queremos establecer es una ley que de verdad combata el narcotráfico y el crimen organizado, ¡que por Dios que hacen mal a nuestra sociedad y sobre todo a nuestra juventud! Pero parece que no somos tan duros con eso: para algunas cosas tenemos un discurso, y para otras, otro.

Yo, Presidente, no soy partidaria de aquello. Creo que las normas referidas a la narcopolítica debieron haber sido aprobadas; no están fuera de la idea matriz, ni deben ser reguladas en otra ley. Pero así ocurrió. El Senador Walker va a presentar un proyecto sobre la materia, al que me ha invitado y al cual gustosa voy a acceder, porque, si declaramos la guerra - Presidente, un minuto y termino - al narcotráfico y al crimen organizado, hay que hacerlo con todo, afecte a quien afecte. Lo otro son "medias aguas", "aguas tintas", "aguas tibias", como quieran llamarle, y no es digno de la Sala de la Corporación, en que se supone que legislamos con seriedad.

Finalmente, también comparto, Presidente, la solicitud del Senador Enrique van Rysselberghe en cuanto a que, antes de votar el artículo 8° y el 8° bis, se vote la inadmisibilidad de dichas normas por estar fuera de la idea matriz del proyecto, teniendo en consideración que las razones para rechazarlas son las mismas por las cuales se estimó que las relativas a la narcopolítica no deben estar en este proyecto.

Tanto nuestra Ley Orgánica como el Reglamento permiten que la inadmisibilidad o la admisibilidad se vote en cualquier estado del proyecto. Así lo señalan el artículo 25 de la primera y, si mal no recuerdo, el artículo 118, inciso quinto, del segundo.

Gracias, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Habiendo intervenido todos los Senadores y Senadoras inscritos, vamos a ofrecerle la palabra a la Ministra del Interior.

Concluida la intervención de la Ministra Tohá, vamos a iniciar las votaciones, que son varias y en algunos casos de quorum especial, así que les agradeceríamos a todos estar concentrados.

Ministra Tohá, tiene la palabra.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Gracias, Presidente.

(La señora Ministra acerca su silla, con la mano izquierda, a la mesa dispuesta para los Ministros, y la retira rápidamente).

Discusión en Sala

Esta silla tiene un clavo que me acaba de hacer una herida.

¡Miren!

(La señora Ministra muestra el dedo índice de su mano izquierda).

¡Así trata el Senado a los Ministros de Estado...!

(Risas).

Bueno, perdón.

Quiero dar mis excusas a la Sala porque, con motivo de la sesión simultánea que está teniendo la Cámara de Diputados, voy a tener que partir para allá con posterioridad a esta intervención, durante la votación, porque allá se está votando el estado de excepción.

Voy a referirme ahora a las temáticas que están en la votación, pero va a quedar presente aquí, durante el resto de la sesión, la Subsecretaria de la Segpres, Después va a venir también la Ministra del ramo, que ahora me está relevando en la Sala de la Cámara.

Quiero partir refiriéndome a las materias que entraron en el debate producto de indicaciones parlamentarias y que no estaban en el planteamiento inicial del Ejecutivo, referidas al autoconsumo.

Quisiera señalar que el Ejecutivo no patrocinó ni tuvo un rol activo en ese debate, por una razón muy simple: este proyecto fue presentado poniendo muy nítidamente el foco en las técnicas investigativas y en las sanciones que hoy día existen en materia de narcotráfico y, especialmente, en la persecución del crimen organizado.

Sin embargo, hay un par de cosas que quisiéramos dejar en claro.

En el transcurso de la sesión, y producto de confusiones que hubo en el debate, el informe quedó con una disposición que pensamos que puede llevar a error en cuanto a las normas que contenían dichas indicaciones. Y queremos dejar claro que en el Ejecutivo entendemos que lo que se está proponiendo implica...

(La Senadora Rincón se sienta al lado de la Ministra y le aplica antiséptico en la herida de su mano; luego se retira).

Gracias, Senadora.

... implica considerar la posibilidad de tenencia en el domicilio de 500 gramos de marihuana. El porte está limitado a 40 gramos. Entonces, esto quedó confuso en el informe y queremos dejar claro que el Ejecutivo así lo entiende.

También queremos dejar en claro que, pese a que nosotros no patrocinamos las indicaciones ni hemos sido partidarios de tomar posturas sobre el tema, tampoco hemos impulsado que este debate se dé en el seno del presente proyecto, por considerar que existe el riesgo de que ello aleje la discusión del foco que queremos poner. Sin embargo, dejamos en claro que, como Ejecutivo, opinamos que el debate sobre el autoconsumo no se contrapone a la persecución del narcotráfico ni al espíritu de este proyecto.

Por lo tanto, es totalmente legítima la discusión que está teniendo esta Sala, así como la posibilidad de evaluar...

(El Senador Flores se acerca a la mesa dispuesta para los Ministros y le facilita a la Ministra Tohá un parche curita para la herida de su mano).

Muchas gracias, Senador.

¡Esto ya se transformó en ...

La señora RINCÓN.-

¡Era para reivindicarse...!

Discusión en Sala

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Muchas gracias.

¡No era la idea distraer la atención con todo esto...! ¡Pero sucedió...!

En cuanto al proyecto mismo, el foco está puesto en mejorar la legislación vigente, haciéndonos cargo de varias de las deficiencias que presenta y también de nuevas temáticas, nuevas modalidades que ha ido tomando el narcotráfico en el país y los nuevos peligros que ha abierto. Es una legislación moderna, que toma buenas prácticas de la experiencia internacional y que nos va a permitir ser mucho más efectivos en la persecución del narcotráfico en general y, particularmente, del crimen organizado en torno al narcotráfico.

¿Qué elementos se plantean en esta legislación? El primero de ellos es muy importante y se hace cargo de algo que ha sido un problema histórico en la ley, diferenciando de manera más clara los conceptos de tráfico, microtráfico y consumo.

Es una materia que se ha prestado para decisiones erráticas que han dado lugar a mucha discusión, porque los criterios contenidos en la legislación actual están focalizados en el tema de la pureza de la droga. Y la experiencia nos ha mostrado que no es ahí desde donde se puede hacer la mayor diferencia, sino en otros elementos. Lo que se aporta aquí son criterios más subjetivos, pero no taxativos, para la consideración de los jueces.

¿Cuáles son esos criterios? Primero, las conductas que acompañan a la persona cuando se detecta droga, como la presencia de dinero en efectivo, que demuestra que se está llevando a cabo una transacción. O la presencia de papelillos, que demuestra que se tiene preparado el producto para la venta. O la presencia de precursores, con los cuales se elabora el producto. O la presencia de relaciones, de agrupación o vinculación con otras personas con actitudes similares. Eso nos va a permitir diferenciar, de manera mucho más precisa, cuándo una persona está ante una tenencia para consumo propio de cuándo está en una situación de microtráfico o en una de narcotráfico a mayor escala.

En segundo lugar, esta normativa adopta dos innovaciones muy importantes relacionadas con casos con los cuales nos topamos permanentemente y frente a los que la ley actual no nos permite actuar en forma correcta. Primero, establece una ampliación, un agravamiento de las penas para las personas que suministren drogas a menores de edad, una práctica bastante extendida por la que tenemos la mayor preocupación e inquietud. Y segundo, crea un tipo nuevo muy importante, también a partir de lo que nos ha mostrado la experiencia, que es el suministro de droga sin consentimiento del consumidor.

Hemos visto muchos casos de personas a las que, por ejemplo, se les aplican drogas en discoteques, o personas a las cuales les hacen perder la conciencia a través de productos que suministran en los tragos que están tomando, y después eso se da lugar a otros delitos, incluyendo los sexuales.

En tercer lugar, esta legislación incluye medidas bien interesantes respecto a lo que se puede hacer durante la investigación y los bienes de los que disponen las bandas de narcotráfico. Este es un elemento muy importante, porque el narcotráfico es un negocio que administra patrimonios muy relevantes, y perseguir esos patrimonios es la mejor manera de castigarlos. Este es un delito que tiene un objetivo económico, y sancionarlo desde ese punto de vista es, quizás, la mayor forma de desincentivar este verdadero negocio.

Entonces, hay varias medidas que van en esa dirección. La primera de ellas se refiere a la posibilidad de ocupar durante la investigación los bienes que han sido incautados para objeto de la misma investigación. Los bienes incautados, que se encuentran paralizados en el transcurso de la investigación, van a poder ocuparse si son de utilidad -por ejemplo, inmuebles- para objetivos de la investigación, siempre y cuando se tome el compromiso de su mantención y entrega, en el momento en que sea oportuno, en las mismas condiciones en que se los encontraron cuando se recibieron.

En cuarto lugar, se establece la modalidad de la enajenación temprana de bienes, que también es una forma de corregir un problema que tenemos en la actualidad, porque a veces los bienes son incautados y tienen que ser mantenidos durante años de años mientras dura la investigación. Eso tiene un costo gigantesco y muchas veces estos bienes se desvalorizan, y producto de ello, cuando finalmente se tiene una sentencia, ya no poseen ningún valor. Entonces, vamos a tener la posibilidad de una enajenación temprana.

Discusión en Sala

Hay una serie de normas muy importantes que nos van a abrir muchas posibilidades en materia de decomiso que también se refieren a cómo actuamos frente a los bienes que están ligados a las personas comprometidas en el narcotráfico y sus bandas.

Voy a describir tres.

El decomiso sin condena. ¿Qué permite? Permite, por ejemplo, que cuando hay un caso que no llega a condena porque, por ejemplo, la persona fallece en el transcurso de la investigación, los bienes igualmente se puedan decomisar. En la actualidad eso no pasa: los heredan sus familiares, aunque sean bienes vinculados al negocio de narcotráfico.

Después está el decomiso por equivalencia. ¿Qué hace esto? Que, si hay bienes que están vinculados a la actividad del narcotráfico y que fueron enajenados, por ejemplo, o fueron destruidos por las personas involucradas en las bandas y que por lo tanto no se pueden decomisar, cuando haya antecedentes que respalden esa situación, se puedan decomisar bienes equivalentes. Entonces, si se destruyeron joyas, dado que no se van a poder decomisar, se decomisa otro bien por un valor equivalente, a fin de proceder a este castigo pecuniario -por decirlo así- de igual manera, pese a que se haya ocupado tal estrategia para evitarlo.

Y además está el decomiso ampliado, que permite que bienes que no están vinculados precisamente al hecho que se está persiguiendo -por ejemplo, una venta de droga particular-, pero sí a la actividad de la asociación ilícita del grupo que organiza esta actividad, puedan decomisarse. Típicamente, la mansión del narcotraficante, que quizás no está relacionada, que no se compró con la venta de droga específica por la cual va a ser sancionado, pero cuya presencia no puede justificarse en su patrimonio de acuerdo a sus ingresos, se considera igualmente un bien relacionado con la actividad del narcotráfico que está realizando la persona y puede ser decomisado.

Junto con esto, se crean nuevas modalidades por las cuales las unidades de análisis financiero van a poder tener bajo observación actividades económicas que no se encontraban bajo su estudio y que se ha descubierto, en el transcurso de los casos que investigamos, que son actividades frecuentemente utilizadas por las bandas de narcotráfico para lavar dinero, para mantener ahí su patrimonio, las cuales ahora van a poder ser analizadas y seguidas con estas atribuciones adicionales que entrega la Ley de Narcotráfico.

¿Qué actividades son estas? Por ejemplo, la fabricación de armas; las empresas de arriendo de vehículos; los clubes de tiro, caza y pesca; las actividades ligadas al comercio de metales preciosos; la compraventa de equinos de raza pura; los negocios ligados a las joyas y a las piedras preciosas, todas actividades donde habitualmente los recursos del patrimonio del narcotráfico pasan, se limpian o se invierten.

En definitiva, la incorporación de todas estas normativas nos va a entregar herramientas muy poderosas, que hoy no tenemos, para investigar, para sancionar y también para proteger a las personas del narcotráfico.

Queremos agradecer la forma en que esta Cámara ha debatido este proyecto, el respaldo que le ha dado, el cual esperamos que se confirme en la votación.

Muchas gracias, Presidenta .

No veo al Presidente; así que, Presidenta, gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias a usted, Ministra .

No habiendo más inscritos, señor Secretario , procederemos a las votaciones.

Se harán sonar los timbres -recordemos que hay normas de quorum- para que los señores Senadores puedan bajar a la Sala.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señora Presidenta .

Discusión en Sala

Corresponde, en una primera votación, dar por aprobadas todas aquellas normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones así como aquellas normas o enmiendas que han sido aprobadas por unanimidad, entre las cuales hay una con rango orgánico constitucional.

La señora EBENSBERGER (Vicepresidenta).-

Procedamos a la votación, señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Vamos a votar por el computador.

(Por indicación de la Mesa, se activan los timbres).

Estamos votando las modificaciones acordadas por unanimidad; por tanto, se excluyen aquellas acogidas con votación de mayoría, así como las normas para las cuales se ha pedido votación separada.

Estamos votando todo aquello en que hubo acuerdo en la Comisión.

Hay normas de quorum especial.

Vamos a seguir haciendo sonar los timbres para que vengan todos los Senadores.

El señor MOREIRA.-

¡Que los hagan sonar más fuerte, porque su sonido es muy bajo!

(Luego de unos instantes).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Haremos la consulta de rigor para dar por cerrada la votación.

Estamos en la votación particular del proyecto.

Vamos a dar por aprobadas las modificaciones acogidas unánimemente en la Comisión.

¿Qué queda pendiente? Las votaciones por separado y las votaciones divididas. Eso es lo que queda pendiente.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueban las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, así como las enmiendas acordadas por unanimidad (36 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Durana, Edwards, Elizalde, Flores, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Discusión en Sala

El señor ELIZALDE (Presidente).-

En consecuencia, se dan por aprobadas todas esas normas.

Pasamos a las solicitudes de votación separada y a las votaciones de mayoría.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

Corresponde someter a votación las normas aprobadas por mayoría.

La primera es la que se refiere al número 4, que pasa a ser número 5 (página 11 del comparado), donde se reemplazó el inciso segundo del artículo 8 propuesto por dos incisos (segundo y tercero), del siguiente tenor:

"Se entenderá que existe la debida autorización de la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis cuando ésta sea destinada para la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis que tengan como objetivo la atención de un tratamiento médico que haya sido prescrita por el médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida. La receta deberá contener la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, y la mención de alguna o algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos.

"Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado".

Respecto de esta norma, como también de aquella en que recae la próxima votación separada, el Senador señor Van Rysselberghe y la Senadora señora Ebensperger solicitaron el pronunciamiento de la Sala en cuanto a su admisibilidad.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Antes de entrar al fondo, porque el Senador Castro está pidiendo la palabra por el fondo, se ha solicitado votar la inadmisibilidad. Pero yo les pediría al Secretario y a la Oficial Mayor que nos informen respecto de cómo se resuelve reglamentariamente esta solicitud.

Les rogaría a Sus Señorías prestar atención sobre este punto, porque vamos a requerir un pronunciamiento de la Mesa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

Las materias sobre pronunciamiento de admisibilidad o inadmisibilidad, en este caso de una norma, se encuentran reguladas en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y también en el Reglamento del Senado.

A este respecto, para efectos del pronunciamiento, hay que considerar que dicho artículo dispone:

"Corresponderá al Presidente de la Sala o comisión la facultad de resolver la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad que se formule respecto de las indicaciones a que se refiere el artículo anterior", o sea, el artículo 24. "No obstante, a petición de cualquiera de sus miembros, la Sala o comisión, en su caso, podrá reconsiderar de inmediato la resolución de su presidente", esto es, cuando ha habido pronunciamiento de admisibilidad o inadmisibilidad.

"La declaración de inadmisibilidad puede ser hecha por el Presidente de la Cámara respectiva o de una comisión, de propia iniciativa o a petición de algún miembro de la Corporación, en cualquier momento de la discusión del

Discusión en Sala

proyecto", tanto en el tratamiento de la Sala, en general, como en la discusión que se dé en la Comisión a propósito de la idea de legislar y de las indicaciones que se hayan presentado.

"La circunstancia de que no se haya planteado la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación durante la discusión en general en la Sala, no obsta a la facultad del Presidente de la comisión para hacer la declaración, ni de la Comisión para reconsiderar de inmediato la resolución de su Presidente ", es decir, esta norma o este inciso también requiere que exista un pronunciamiento, de la Mesa o de la Sala, por la admisibilidad o la inadmisibilidad.

"Una vez resuelta por la Sala o por su Presidente la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación, ella no podrá ser revisada en comisiones".

"La cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de indicaciones resuelta en comisiones no obsta a la facultad de la Sala de la Cámara respectiva para hacer la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad de tales indicaciones", es decir, esta disposición también parte de la base de que se haya planteado la admisibilidad o inadmisibilidad en Comisiones.

Ahora bien, nos encontramos en el segundo informe de las Comisiones respectivas. Y cabe tener presente lo que dispone el artículo 118 del Reglamento, en su inciso quinto: "La declaración de inadmisibilidad puede ser hecha por el Presidente en cualquier momento de la discusión del proyecto, sea durante la discusión general misma o después cuando se considere el segundo informe a que se refiere el artículo 121", que es el caso.

Por tanto, esta declaración de inadmisibilidad queda radicada como facultad en el Presidente de la Comisión o de la Sala.

Esas son las disposiciones que se refieren a los pronunciamientos sobre inadmisibilidades.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Hay una controversia sobre este punto.

Por lo tanto, le voy a ofrecer la palabra a la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

No estoy de acuerdo con la interpretación que ha hecho la Secretaría, porque el artículo 25 de la Ley Orgánica dice que cualquier miembro de la Corporación puede hacer uso de este derecho. Más allá -yo creo que es importante dejarlo en claro- de votar a favor o en contra de la inadmisibilidad, lo que aquí está en juego es el derecho de cualquier Senador de pedir, en la Sala y en cualquier estado de tramitación del proyecto, la declaración de inadmisibilidad o de admisibilidad.

¿Cuándo no existe este derecho? Cuando el tema ya se ha resuelto por el Presidente de la Corporación . Aun cuando se haya resuelto incluso en la Comisión, podría volver a verse en la Sala.

La discusión de la admisibilidad o inadmisibilidad de estas normas no se ha visto en ningún estado de la tramitación del proyecto. Por lo tanto, el Senador Van Rysselberghe tiene todo el derecho, como lo tiene todo integrante de esta Cámara, para solicitar que se vote en la Sala la admisibilidad o inadmisibilidad de alguna de ellas.

Así, vuelvo a señalar que el artículo 25 de la Ley Orgánica establece que puede usarse esta facultad. Y lo mismo se repite en el artículo 118 del Reglamento.

Insisto: solo cuando el Presidente ya ha cerrado el debate o se ha resuelto la admisibilidad o la inadmisibilidad precluye el derecho de un Senador a solicitarla. Pero acá no se ha discutido el tema.

El inciso segundo del artículo 25 prescribe: "La declaración de inadmisibilidad puede ser hecha por el Presidente de la Cámara respectiva o de una comisión, de propia iniciativa o a petición de algún miembro de la Corporación, en

Discusión en Sala

cualquier momento de la discusión del proyecto".

Lo que yo estoy defendiendo acá es el derecho de los señores Senadores a que, en cualquier estado de tramitación de un proyecto, en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 25 de la ley, puedan solicitar, cuando no se haya debatido en otra instancia, la admisibilidad de una norma.

Gracias, Presidente .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Ofrezco la palabra sobre este punto.

Senador Walker.

El señor WALKER.-

Presidente , yo creo que son claras las disposiciones leídas por el señor Secretario del Senado y a quién le corresponde declarar la admisibilidad o la inadmisibilidad.

Ahora, ¿por qué sostengo yo que estas normas son admisibles? Porque tienen que ver con la idea matriz del proyecto, que es quitarle poder al narcotráfico.

Uno podrá estar de acuerdo o no con el uso medicinal de la cannabis, con la posibilidad de autorizar su autocultivo, lo cual es válido desde un punto de vista de salud pública, pero el objetivo del proyecto, al permitir perseguir el narcotráfico, es absolutamente consistente con estas disposiciones, que precisamente pretenden quitarle un campo de acción al narcotráfico.

Y por eso es que algunos de nosotros señalábamos en nuestra intervención esta vieja propuesta, que viene de los ex Presidentes de América Latina , incluyendo al ex Presidente Ricardo Lagos , desde el año 2009, con este propósito.

Gracias, Presidente .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Se ofrece la palabra.

Bueno, tenemos que resolver.

Se ha solicitado la declaración de inadmisibilidad. Por lo tanto, se requiere antes un pronunciamiento del Presidente de la Corporación.

Yo considero que esta norma es admisible, porque el texto aprobado en general por el Senado, que venía de la Cámara, disponía que "Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales", señalando en qué condiciones. Y lo que hizo la norma propuesta fue decir que "se entenderá que existe la debida autorización", manteniendo el sentido del texto aprobado en general por el Senado.

Primer punto.

Y el segundo es que, a mi entender, si la idea matriz es combatir el narcotráfico, una de las herramientas para combatirlo -es parte del debate, alguien puede estar de acuerdo o en desacuerdo- es eventualmente despenalizar, no todas las drogas, pero sí algunas, como ocurrió cuando se legalizó el alcohol hace mucho tiempo.

No obstante, si el Senador Van Rysselberghe insiste en la declaración de inadmisibilidad, voy a someter a votación la calificación que he realizado.

¿Insiste en su solicitud, Senador?

El Senador Van Rysselberghe insiste en la declaración de inadmisibilidad.

Discusión en Sala

(Manifestaciones de rechazo en tribunas).

Votar "sí" es a favor de la admisibilidad, que es la postura que yo he planteado haciendo la calificación de la norma; votar "no" es por apoyar la postura del Senador Van Rysselberghe, para que se declare que ella es inadmisibile.

Repito: votan "sí" los que consideran que la norma es admisible y, por tanto, esta continúa su tramitación; votan "no" los que estiman, al igual que el Senador Van Rysselberghe, que debe ella ser declarada inadmisibile y, por tanto, que no debiera tramitarse.

¿Está clara la forma de votación?

Se abre la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

(Durante la votación).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senador Quintana, ¿sobre este punto?

El señor QUINTANA.-

Presidente , yo también comparto el criterio que señaló el Senador Matías Walker y, en consecuencia, creo que la admisibilidad la define la Mesa, el Presidente , por lo que no corresponde, a estas alturas, objetarla. En todo caso, nosotros sostenemos que la norma es absolutamente admisible.

Más aún, la votación en la Comisión fue 4 votos contra 1. Es decir, incluso un Senador de Chile Vamos, el señor Prohens , votó favorablemente la norma en el fondo, y la admisibilidad nunca fue tema, por las razones que usted ha dado.

Es lo mismo que están planteando actualmente todos los países tras el fracaso de la estrategia criminalizante de las drogas en el mundo.

Hoy día lo que se requiere es que la Fiscalía, las Policías, se enfoquen en los delitos de narcotráfico, de microtráfico también, de crimen organizado y, por lo tanto, no anden persiguiendo a las personas que necesitan el cannabis para asuntos medicinales, o para el porte y cultivo en los términos que está planteado y como lo aclaró recién el Ejecutivo . Estamos hablando de 500 gramos al año, ¡al año!: 40 gramos en cada control; no más que eso.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Insisto: estamos votando la admisibilidad, no la norma.

"No" es para declararla inadmisibile; "sí", para declararla admisible.

Vamos a hacer la consulta de rigor para cerrar la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Terminada la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Resultado de la votación: por la opción "sí", declarando la admisibilidad de la indicación, 18 votos; por la opción

Discusión en Sala

"no", declarando su inadmisibilidad, 18 votos; abstenciones, 1.

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai , Órdenes, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi , Castro González , Elizalde , Espinoza , Flores, Kusanovic , Lagos, Latorre , Núñez , Quintana , Saavedra , Soria , Velásquez y Walker .

Votaron por la negativa las señoras Aravena , Ebensperger y Gatica y los señores Chahuán , Durana , Edwards , Gahona , Galilea , García , Kast , Keitel , Kuschel , Moreira , Ossandón , Pugh , Sandoval , Sanhueza y Van Rysselberghe .

Se abstuvo el señor Castro Prieto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se debe repetir la votación.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Como la abstención incide en el resultado, es necesario repetir la votación.

Abra la votación, por favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

Y se solicita al señor Senador que se abstuvo que se pronuncie por la opción afirmativa o la negativa.

(Durante la votación).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Les agradecería a las Senadoras y los Senadores votar.

Hay Senadores que no han votado; estamos pidiendo que todos voten.

Senador Chahuán, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.-

Presidente, estoy argumentando...

(Manifestaciones en tribunas).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene derecho a argumentar su votación.

El señor CHAHUÁN.-

Obvio.

Y soy el Presidente de la Comisión de Salud.

(Risas).

Presidente , lo que quiero señalar es que este es un proyecto que está en segundo trámite en la Comisión de Salud.

Lo que yo haría...

Discusión en Sala

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Estamos debatiendo la admisibilidad, no el fondo, Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Sí, Presidente, estoy señalando que yo me puedo comprometer a poner el tema en discusión y en tabla en la Comisión de Salud en las sesiones siguientes. Creo que es más atingente enfrentarlo en esa Comisión, con un proyecto específico que habla sobre la materia, y no en este.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se declaran inadmisibles los incisos segundo y tercero del artículo 8 propuestos por la Comisión de Seguridad Pública (19 votos por la negativa y 18 por la afirmativa).

Votaron por la inadmisibilidad las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Castro Prieto, Chahuán, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kuschel, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Votaron por la admisibilidad las señoras Campillai, Órdenes, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro González, Elizalde, Espinoza, Flores, Kusanovic, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

En consecuencia, se declaran inadmisibles los incisos.

(Manifestaciones de rechazo en tribunas).

Les agradecería a las tribunas no hacer ruido, porque conforme al Reglamento no se pueden hacer manifestaciones.

Tenemos que votar, entonces, el texto aprobado por la Cámara.

Voy a pedirle al Secretario que le dé lectura.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente.

El texto propuesto por la Cámara y aprobado en general en su oportunidad por el Senado es el siguiente: "Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado".

Ese es el texto de la norma propuesta por la Cámara y aprobada en general por el Senado, por lo que corresponde ahora su votación en particular.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Discusión en Sala

Senador Galilea, tiene la palabra.

El señor GALILEA.-

Presidente , quiero pedir una aclaración sobre este punto, porque yo entendería que esta norma, dada la votación anterior, en que se declaró la inadmisibilidad, también cae bajo la misma lógica.

Estamos votando básicamente lo mismo que ya se declaró inadmisible.

Por lo tanto, no veo la razón de este proceder.

Así que, por favor, Presidente, solicito que aclare el asunto con la Secretaría. En principio, dada la inadmisibilidad que se acaba de aprobar, creo que esta votación no corresponde realizarla.

Gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Sobre el punto, le aclaro que esta norma ya fue aprobada en general y, por tanto, corresponde votarla en particular. Como la Cámara la declaró admisible, la oportunidad para considerarla inadmisible era al momento de pronunciarse sobre la idea de legislar.

Entonces, hay que someterla a votación, porque estamos discutiendo dos cosas distintas: la admisibilidad versus la norma misma.

Lo que sometimos a votación fue la admisibilidad de una norma que yo estimaba del todo admisible, precisamente porque la Cámara la había acogido y el Senado la había aprobado en general.

Por esa razón la declaré admisible: versaba sobre el mismo contenido de la norma que ya se había aprobado.

No obstante, como se insistió en el punto -no comparto el criterio jurídico, pero lo respeto- y se impuso por mayoría, se declaró la inadmisibilidad.

Pero la norma ya fue aprobada por la Cámara, ya fue votada en general por el Senado, y la oportunidad para declararla inadmisible precluyó, por decirlo de alguna manera. Y ahora corresponde que nos pronunciemos a favor o en contra de su contenido.

Entonces, vamos a abrir la votación, y le voy a ofrecer la palabra al Senador Juan Luis Castro .

En votación la propuesta para incorporar un inciso segundo en el artículo 8° de la Ley de Drogas.

Votar "sí" significa mantener la norma aprobada en general y la opción "no" implica que no existe norma; se cae completa.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

(Durante la votación).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senador Castro, tiene la palabra.

El señor CASTRO (don Juan Luis).-

Presidente, la verdad es que resulta muy doloroso lo resuelto por un voto de diferencia.

En Chile, el Instituto de Salud Pública, para que lo tengamos todos muy claro, autoriza la existencia de productos con cannabis. ¡Y desde hace varios años!

Discusión en Sala

Hoy día, mediante una norma de legalización, se permite la prescripción médica -y les puedo mostrar recetas de facultativos- vía receta magistral.

En el caso del dolor crónico no oncológico, de la epilepsia refractaria y de enfermedades del mesénquima tiene un uso medicinal.

Entonces, es de toda lógica que, en vez de acudir al mercado negro, las personas puedan adquirirla con receta médica. Por eso que argumentaba a favor de la enmienda propuesta y lamento la declaración de inadmisibilidad, por cuanto ya existe la prescripción. Las sanciones que se han propuesto son para cuando haya un interés malicioso para el uso o el tráfico de cannabis, que no es el caso cuando se señala taxativamente en esta ley que constituye una alternativa de carácter medicinal aceptada ya en nuestro país y que no tiene nada que ver con el manejo por el narcotráfico de dicha sustancia, contrariamente a como algunos han señalado.

Yo pido mucha seriedad en esto. Entendiendo las legítimas posturas, no censuremos lo que ya es un hecho en nuestro país: el consumo medicinal de cannabis, que no corresponde al consumo recreacional, ¡por favor!, sino a su uso para sobrellevar las múltiples enfermedades y patologías que se han señalado.

Por eso, llamo al Senado a votar a favor de una norma que viene desde la Cámara de Diputados y que valida justamente ese uso medicinal que queremos consagrar.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Quiero insistir en el punto.

El proyecto llegó así desde la Cámara; la oportunidad para que el Senado declarara la inadmisibilidad era cuando se votó en general y, en ese caso, al haber una norma inadmisibile dentro del proyecto se formaba una Comisión Mixta para resolver la controversia. Y eso no ocurrió en su momento.

Insisto: por eso declararé admisible la norma; porque resultaba de toda lógica si versaba sobre algo ya declarado admisible: lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

A mi entender era admisible, porque no se había cuestionado la admisibilidad de la norma cuando llegó desde la Cámara. Pero bueno: la Sala decidió algo distinto y la declaró inadmisibile, cuando, a mi entender, lo que correspondía era votar el fondo.

Y ahora estamos votando precisamente el fondo de la norma despachada por la Cámara de Diputados.

Está pidiendo la palabra el Senador Kast.

El señor KAST.-

Gracias, Presidente.

Simplemente una aclaración.

Este proyecto fue impulsado en la Comisión de Seguridad y cuando lo vimos en Hacienda le formulamos una pregunta directa al Subsecretario Monsalve : si creía que el tema debía ser incluido en esta ley, y nos respondió que no, que resultaba completamente debatible cuándo había una legalización del consumo de cannabis o de otra sustancia, pero que dicho asunto no formaba parte de la iniciativa.

Repito: el Subsecretario Monsalve lo dijo en la Comisión de Hacienda.

Y la indicación formulada por un par de parlamentarios aquí presentes, que están en su legítimo derecho, no responde a la idea matriz del proyecto.

Segundo, el Colegio Médico explícitamente señaló, en todas sus presentaciones, que estaba en contra de su contenido.

Entonces, a mí me llama la atención que el Colegio Médico, que se suponía el referente técnico absoluto en materia de salud para la pandemia, hoy día sea completamente denostado. De hecho, su postura en esta materia

Discusión en Sala

fue absolutamente contraria a la que acaba de manifestar el Senador Juan Luis Castro .

Y si además la argumentación del Senador Juan Luis Castro -por su intermedio, Presidente - señala que hoy día esto se permite, bueno, dejemos que las organizaciones pertinentes funcionen, para verificar, y que no sea como establece la norma: que solo se requiera receta médica, cuando sabemos que en Chile no funcionan todo lo bien que quisiéramos. Lo mismo para el caso de las licencias médicas. Yo soy miembro de la Comisión de Salud y en la actualidad hay un grave problema con las licencias médicas otorgadas por médicos.

Entonces, por favor, no rehuyamos los problemas; enfrentemos de verdad una cuestión que es efectiva y debatible. Aquí tengo al Senador Kusanovic, quien está a favor, por ejemplo, de una legislación más abierta al respecto, sobre la cual no tengo problemas en legislar, pero legislemos bien. Y no metamos de contrabando en una ley con otro objetivo una finalidad secundaria.

Esa es la verdad de lo que pasó en esta discusión.

Y usted, Presidente, tiene derecho a someter a votación el fondo, que es precisamente sobre lo cual quiero argumentar.

Hoy día, el uso medicinal ya está regulado; o sea, como bien decía el Senador Juan Luis Castro , se pueden utilizar componentes, y no solamente de cannabis, sino de sustancias mucho más complejas, gracias a que el Instituto de Salud Pública regula cuándo algún elemento activo se puede usar en un medicamento. Porque obviamente tenemos asimetría de información y muchas personas, cuando consumen un remedio, no saben si les hará bien o mal. Pero eso hoy día ya está regulado.

Por lo tanto, no digamos que con esta ley vamos a hacer algo ilegal porque eso se permite hoy día.

Presidente , yo por lo menos anuncio mi voto en contra de esta norma.

)------(

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Queremos saludar a una delegación de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O'Higgins, especialmente invitada por el Senador Javier Macaya, que está en este momento en las tribunas.

(Aplausos en la Sala).

)------(

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Presidente , hoy día el ISP ha aprobado algunos fármacos que efectivamente tienen entre sus compuestos el aceite de cannabis.

Por tanto, cualquier fármaco debiera poseer la respectiva autorización para regular un marco más amplio.

Estoy consciente de que hay que permitir aquello para determinada persona frente al nulo compromiso del Ejecutivo en materia de cuidados paliativos. ¡Nulo compromiso en materia de cuidados paliativos!

En la discusión de la Ley de Presupuestos lo hemos visto y hemos reclamado por cuidados paliativos de carácter universal y este es uno de los elementos que los conforman.

Entonces, acá hay que regular.

Y por eso propongo poner en tabla el asunto en la Comisión de Salud, porque no es admisible con las ideas matrices del presente proyecto. ¡Ese es el problema! Es una cuestión técnica.

Discusión en Sala

Entonces, yo me comprometo a poner en tabla el tema el martes subsiguiente para que se discuta dentro del proyecto sobre uso medicinal de productos derivados de la cannabis, que está en segundo trámite constitucional, para resolverlo adecuadamente, en el marco de una iniciativa especialmente presentada al efecto y no en virtud de un texto con otras ideas matrices, con otra concepción, y orientado a los problemas de seguridad pública.

Eso ofrezco desde la Comisión de Salud.

)------(

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Queremos saludar especialmente a una delegación de estudiantes del Liceo Municipal Polivalente de María Pinto: a la presidenta del centro de alumnos, a los representantes de todos los cursos y a los docentes y asistentes de la educación que están en las tribunas.

(Aplausos en la Sala).

)------(

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos Weber.

El señor LAGOS.-

Muchas gracias, señor Presidente.

No iba a tomar la palabra porque está claro el asunto y ha transcurrido parte del debate; pero he escuchado a algunos de mis colegas empezar a justificar las votaciones anteriores y a hacer disquisiciones como "que lo voy a poner en tabla", "que no lo voy a poner en tabla".

Aquí, básicamente, ocurre lo siguiente: en un proyecto que combate el narcotráfico se estableció una indicación para asegurar que no se penalice o se persiga el consumo, dentro de ciertos parámetros.

Y están en su legítimo derecho aquellos que no quieren regular ese aspecto, que piensen distinto y quieran penalizar el consumo, o que tal vez tengan alguna dificultad para votar a favor de una norma de tal naturaleza por otras preocupaciones: de índole electoral, vinculadas con la opinión pública, pero yo pediría que no confundamos ni entremos en tecnicismos que no vienen al caso.

Aquí se trataba de excluir de la persecución penal el consumo con ciertas características: responsable, informado, acotado.

Esa es la cuestión que estamos discutiendo en esta parte del proyecto de ley.

Entonces, pediría que procedamos con la votación. Y si alguien se opone porque no le gusta o no se atreve, que lo diga, y así será más fácil de entender para quienes están siguiendo el debate: no confundamos a la opinión pública.

Algunos en el pasado presentamos proyectos relacionados con estas materias que eran aplaudidos por algunos y criticados por otros sectores de la sociedad chilena. Y de eso se trata el trabajo parlamentario: de tomar posiciones y votar. Y les pediría a aquellos que hoy día están con más complicaciones que lo digan así, y será mejor; y no traten de entrar en eufemismos: "que es una cuestión de técnica legislativa", "que el ISP", ¡por favor!

Dejémoslo así. Y que cada uno diga cómo piensa: si le gusta o no el consumo; si quiere regularlo, o si se va a perseguir o no.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos en tribunas).

Discusión en Sala

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Flores.

El señor FLORES.-

Gracias, Presidente.

De verdad, me sorprende que estemos en este debate cuando en la Cámara de Diputados, si bien es una Corporación distinta, esta materia tardó meses y todos nos enteramos públicamente de cuál fue el carácter de la discusión.

Y lo que se habló y se argumentó hasta la saciedad era si estábamos debatiendo en ese momento sobre el consumo o el cultivo libre de cannabis o sobre sus fines medicinales.

Yo quiero recordar que dentro del catálogo farmacológico de nuestro país y del mundo se señala que existen sustancias que causan adicción, que pueden mejorar una enfermedad, o que pueden producir daño, e incluso la muerte: la estricnina mata, y lo hace violentamente, pero en pequeñas dosis es una solución a problemas orgánicos; la cafeína es un estimulante; el alcohol en pequeñas dosis es un estimulante y en altas concentraciones se transforma en un depresivo.

Si revisamos la farmacopea en general, tanto la sintética como la natural u homeopática, nos vamos a encontrar con todo tipo de efectos. Y en este caso, ya se halla demasiado comprobado a nivel internacional que el extracto de cannabis es un paliativo al dolor y constituye una herramienta más con que cuenta el equipo de apoyo para la recuperación de la salud para resolver dolencias reales, de personas reales.

Entonces, a mí me sorprende que hoy día se intente sacar de un proyecto que es mucho más amplio algo que deberíamos resolver.

Yo voy a votar a favor de esta norma, Presidente , porque me parece que es el momento de poder resolver un debate que lleva años, donde hay equipos médicos, de carne y hueso, que recetan con fines medicinales productos extraídos de la cannabis, y además el precepto permite que la gente pueda autocultivar bajo sistemas estrictos de control y fiscalización.

Gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Aravena.

La señora ARAVENA.-

Gracias, Presidente.

Yo quisiera tratar de explicar que no todos pensamos que este asunto no hay que legislarlo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con normarlo.

Pero volvamos al punto.

El proyecto modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado y regular el destino de los bienes incautados, entre otras cosas.

Ese es su objetivo.

Y si mañana queremos votar la iniciativa que regula el uso medicinal de productos derivados de la cannabis y tramitarla en forma ágil, yo feliz. ¿Y voy a aprobar su uso medicinal?: absolutamente. Pero el punto tiene que ver con la rigurosidad legislativa.

El texto abre la puerta a algo que debemos tomar en cuenta y hacerlo rápido y donde hay que legislar, pero creo que la norma en debate no responde a la naturaleza del proyecto. Porque, si no, hablemos de cocaína, de heroína,

Discusión en Sala

de drogas sintéticas, y metamos incluso las drogas que se utilizan para personas con problemas psiquiátricos en un mismo saco. No corresponde. En mi opinión, sinceramente considero que la materia tiene que verse en la Comisión de Salud y tramitarse, como dijo el Senador Chahuán, lo antes posible.

Repito: el precepto en votación no responde a la naturaleza del proyecto, y lo dijo el mismo Gobierno.

¿Sabemos que tenemos un problema?, sí. Y agregamos un tema que no está directamente relacionado para poder resolver algo que debió haberse solucionado hace mucho tiempo.

Entonces, yo quiero explicarle al oficialismo que, en el caso de muchos de nosotros, estamos súper de acuerdo y disponibles para legislar, porque es necesario hacerlo, pero no en un proyecto con un objetivo principal diferente.

Muchas gracias.

(Silbidos en tribunas).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Galilea.

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidente.

Yo creo que vino al caso la aclaración de hace unos minutos del Senador Lagos Weber.

Acá se ha tendido a confundir las cosas. Para empezar, ya no nos estamos pronunciando sobre la admisibilidad o la inadmisibilidad. Eso se votó respecto de una norma que era casi igual, pero, bueno, se zanjó el punto y, por razones reglamentarias que ya explicó el Presidente, estamos votando ahora el fondo.

Y respecto del fondo, yo también me hago parte de lo que han manifestado algunos, en el sentido de que no nos confundamos: el uso medicinal de la cannabis tiene que pasar por el Instituto de Salud Pública. Por ejemplo, la FDA tiene aprobada en Estados Unidos una serie de remedios y medicamentos que dentro de sus componentes presentan derivados o derechamente cannabis. Pero para eso existe una autorización de la entidad correspondiente, que en Estados Unidos es la FDA y en Chile el Instituto de Salud Pública (ISP).

Y eso es válido hoy y fue válido ayer.

Así como el ISP autoriza que se traigan medicamentos visados por la FDA, puede el día de mañana autorizar compuestos elaborados en Chile en base a la cannabis, avalados con los estudios científicos del caso, para que se puedan vender en el mercado legal y los médicos los puedan recetar.

Esa es la manera como se venden los remedios en Chile. Un médico, por muy genial que se considere, no puede empezar a recetar medicamentos que no existen acá o que no estén autorizados por el Instituto de Salud Pública.

Entonces, no confundamos las cosas. El uso medicinal tiene su reglamento y su camino para ser aprobado o desaprobado. Punto.

Y eso me molesta de esta norma, porque finalmente trata de confundir dos cuestiones que son completamente distintas.

Otra cosa es la discusión mayor a la que otros quieren llegar, que es preguntarse: ¿legalizamos o no el uso de drogas, cannabis incluida?; ¿bajo qué parámetros y en qué cantidades?; ¿debe ser sancionado el que consume o solo el traficante?, en fin.

Es una discusión mucho más grande que la que estamos desarrollando en este instante. Permítame decir que es un debate complejísimo que se da en todo el mundo y donde estamos conscientes de que se está perdiendo la batalla contra la droga. Muchos opinan que, en realidad, se llame cannabis, se llame cocaína, morfina, opio o como quiera que se llame, no deberíamos seguir peleando contra algo que no se puede derrotar, que deberíamos legalizar y que existan caminos formales para comercializar todo tipo de drogas.

Discusión en Sala

Pero esa discusión va mucho más allá de lo que estamos viendo en este instante.

Por esa razón, yo creo que esta norma debe ser rechazada. Uno, porque es parte de una discusión enormemente más grande, y dos, porque está confundiendo las cosas. Este debate respecto de la cannabis medicinal tendría su camino legal hoy si es que el Instituto de Salud Pública lo permitiera; así como admite importar, podría también determinar otras formas de uso de ese tipo de sustancias.

Por lo tanto, Presidente , esperando haber aclarado el punto, anuncio mi voto en contra respecto de esta norma.

Muchas gracias.

(Silbidos en tribunas)

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Sanhueza.

El señor SANHUEZA.-

Presidente, la verdad es que cuando uno comienza a conversar sobre el consumo de marihuana y de otro tipo de drogas, se percata de que la realidad en nuestro país es bastante fuerte. El consumo empieza a muy temprana edad y ha sido imposible, a través de las leyes o de las fiscalizaciones, detenerlo.

Y este problema no solamente afecta a Chile.

Hay países más avanzados donde todo el consumo de drogas está absolutamente legalizado. Y es más: el mismo Estado provee en aquellos casos de adicción severa. Sin embargo, así y todo, esos países también sufren narcotráfico.

Entonces, no hay una sola respuesta ni una única explicación a lo que sucede.

Finalmente, una pregunta que me hicieron algunas personas que trabajan en la PDI es por qué se consume esta cantidad de droga, por qué se llega a esto. Esa es la inquietud que debemos responder.

Desde el punto de vista de la salud, todos sabemos que la marihuana es dañina, que genera adicciones y que es el inicio del camino de la droga. Todo eso en los discursos ya lo hemos escuchado.

¿Pero qué es lo que a mí me hace ruido y que me hace votar en contra? Es que acá tratan de pasarme cosas por el lado, maquillándolas de una manera que no es.

Cuando se habla del consumo medicinal de la marihuana, nosotros tenemos un camino para entregar las medicinas, pues todos los medicamentos contienen drogas en sus componentes.

Ese es el camino correcto.

Si queremos permitir el consumo de marihuana para fines medicinales, entonces hagámoslo por el camino correcto, que es a través del Instituto de Salud Pública, para que este organismo determine qué medicamentos que contengan marihuana pueden ser consumidos por la población.

Eso nos permitirá tener claridad con respecto a qué se está consumiendo, porque no nos olvidemos de que acá también hay mucha manipulación de los componentes.

Entonces, cuando algunos dicen: "No, es que vamos a permitir cierta cantidad para el consumo". ¡Pero si es impracticable fiscalizar eso!

Por lo tanto, estamos haciendo un discurso que suena bien, pero sabemos que en la práctica es impracticable dimensionar si una persona produjo o no 500 gramos de marihuana al año.

Discusión en Sala

Creo que las palabras del Senador Chahuán en el sentido de comprometerse a través de la Comisión de Salud contribuyen a que demos una discusión de fondo.

¡Si aquí lo que hay que determinar es si este Congreso está de acuerdo en legislar sobre el consumo de marihuana o no!

Esa es una discusión que en los tiempos que vivimos debe darse y cada uno podrá entregar su postura. Pero tratar de meter este tema en un proyecto mucho más profundo, que tiene otras dimensiones, no es lo correcto.

Por eso, desde ya, manifiesto mi voto en contra.

(Manifestaciones de rechazo en tribunas)

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.-

Gracias, Presidente.

Yo creo que esta es una jornada bien triste, fundamentalmente para la seguridad. Y eso es lo que algunos colegas de enfrente no entienden, porque al parecer no han visto estadísticas ni noticias, y probablemente no saben que el propio Presidente Biden hace algunas semanas les pidió perdón a las personas que fueron encarceladas por consumo de cannabis. Y Alemania también está reversando todo lo que ha hecho en esta materia.

Y digo que es una jornada triste porque, desde el punto de vista formal, el alegato que hizo la Vicepresidenta no correspondía. Y no correspondía porque yo prácticamente no tengo recuerdos de que nosotros hayamos terminado cuestionando la admisibilidad de una norma en la Sala.

Nosotros en la Sala lo que vemos son modificaciones. Pero aquí se sienta un precedente bien complejo para el futuro, porque cualquier Senador, ante alguna norma que no le guste cómo viene de la Comisión, va a discutir la admisibilidad.

Entonces, creo que nosotros en Comités debiéramos al menos darle una vuelta a esto, porque lo que se hizo hoy día no correspondía.

Ahora, yendo al fondo, el Senador Galilea citaba también lo que ocurre en algunas partes de Estados Unidos, en algunos estados, en el sentido de que existiría -y efectivamente existe- una farmacología en esta dirección.

El tema es que en aquellos países y en los estados de Estados Unidos donde existe venta en establecimientos farmacológicos está permitido el cultivo. El cultivo siempre va de la mano de la farmacología y no al revés.

Por eso lo ocurrido hoy día es una mala noticia para las personas que cultivan, porque cuando ellas deciden cultivar están dando una lucha contra el narcotráfico.

La Senadora Fabiola Campillai tiene toda la razón. Es muy grave lo que señalaba un Senador de enfrente acerca de la narcopolítica. ¡Por favor! ¡De qué estamos hablando! ¡Eso es no entender nada! ¡Es todo lo contrario!

El objetivo es permitir que las Policías, con todas las fragilidades que tiene nuestro sistema de persecución penal, se enfoquen en el delito, en el tráfico de drogas y no pierdan su tiempo en "pesca de arrastre".

Las estadísticas son muy claras, cualquiera las puede ver. Y por eso es que la mayoría de los chilenos apoya estas modificaciones.

El 77 por ciento de los detenidos son personas que cultivan, no son traficantes.

Entonces, claro, eso es fácil para las Policías, nos damos vueltas, pero nos aleja de poner el foco en la persecución

Discusión en Sala

criminal, que es el problema realmente importante.

Alguien citaba al SAG. Efectivamente, el Servicio Agrícola y Ganadero extiende permisos, pero esas son autorizaciones para producir de manera industrial, no para el autocultivo.

Y digo que aquí se está perdiendo una oportunidad, porque se va a seguir criminalizando el porte, el consumo y el cultivo que alguien hace en su casa para fines medicinales, que es lo que estamos votando en esta norma. Además, al haber eliminado "calidad y pureza", la persona que cultive en su hogar tendrá más dificultades para probar ante un tribunal que no es narcotraficante.

Por eso, insistir en este mensaje absurdo de que esto no tiene ninguna relación con las ideas matrices del proyecto, ¡por favor! ¡Si el cuerpo normativo central que se está modificando en este misceláneo, es la ley 20.000, que tiene que ver con todo lo que se está sancionando!

Entonces, creo que es una mala noticia, porque vamos a seguir criminalizando a más personas inocentes y alejarnos mucho más de lo que es la persecución del narcotráfico.

Finalmente, con los votos de la Derecha hoy día está celebrando el narcotráfico, que seguirá teniendo clientela a la fuerza.

Gracias.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Fabiola Campillai.

La señora CAMPILLAI.-

Buenos días, señor Presidente.

Quisiera recordarles a los señores Senadores que están votando en contra que el alcohol y el cigarro también son drogas que están permitidas.

La cannabis, cuando es para fines medicinales, no es dañina; al contrario.

Si quieren que las personas que hoy cultivan y consumen cannabis en forma medicinal sean microtraficantes, lo van a lograr.

Vamos a tener a muchas personas enfermas que, por cultivar para aminorar el dolor, caerán presas.

Vamos a tener llenas las cárceles de personas enfermas, como las que hoy nos acompañan aquí.

Preguntémosle a Chile, a las personas que consumen, en qué las ayuda la cannabis, qué les hace.

Quiero recordarles a la Senadora Aravena y al Senador Galilea -por su intermedio, señor Presidente- que la cannabis no es lo mismo que la cocaína, no es lo mismo que el y todas las drogas duras que hoy circulan por las calles y que realmente tenemos que perseguir. ¡No la cannabis!

tussi

Solamente se les pide que se permita su consumo en forma medicinal, para cuidados paliativos que realmente funcionan y que nuestra gente necesita.

Un saludo a todos los compañeros que hoy están en la galería.

Quiero decirles que los apoyo en esto y que vamos a seguir luchando para que la cannabis, en forma medicinal, sea autorizada y puedan acceder a sus cuidados paliativos.

Y, de nuevo, les recuerdo que a mí la cannabis me sirvió, me permitió dormir bien, que seis gotitas bajo la lengua me ayudaron a aminorar mis dolores.

Discusión en Sala

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos en tribunas).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Efectivamente, no debemos olvidar el objeto en el que estamos, que es un proyecto que va a permitir contar con técnicas para poder enfrentar como corresponde el crimen organizado y también el narcotráfico.

La macrozona norte está viviendo una situación especial de la que nunca habíamos sido testigos y que va acompañada de una inmigración irregular que, utilizando el crimen organizado y el narcotráfico, por su condición de regiones fronterizas, hoy día genera una inseguridad total.

Quiero ser bastante franco.

Yo estoy a favor del uso medicinal de cannabis, pero este no es el proyecto y su discusión debe estar en el lugar que corresponde, esto es, en la Comisión de Salud y no en la Comisión de Seguridad Pública.

Por lo tanto, si bien voy a comprometer mi voto a favor de la cannabis para uso medicinal, lo quiero hacer como corresponde, de manera responsable y fundamentalmente asumiendo el compromiso que ha hecho el Presidente de la Comisión de Salud para poner esta discusión no más allá de los meses de noviembre y diciembre, a fin de tener un proyecto que sea de real utilidad para las personas que lo necesitan.

En general, yo he sido testigo de cómo personas enfermas que han hecho uso de la cannabis efectivamente se han mejorado. Pero no me parece justo dividir la explicación entre uso y consumo versus las penas al crimen organizado y al narcotráfico, situación que es la que de verdad hoy nos demanda la ciudadanía.

Gracias, Presidente .

(Manifestaciones de rechazo en tribunas).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Matías Walker.

El señor WALKER.-

Presidente , seré muy breve.

Usted sabe que yo soy un gran partidario del bicameralismo, pero eso no significa dilatar los proyectos en forma indefinida.

Esto lo discutimos en la Cámara de Diputados hace tres años.

Entonces, con todo respeto al Senador Francisco Chahuán -por su intermedio, Presidente -, que él venga a decirnos "¿es que sabe qué? Voy a poner esto en discusión la próxima semana en la Comisión de Salud", me parece una falta de respeto a la ciudadanía.

Llega un momento en que hay que tomar decisiones.

¿Por qué insistimos tanto en poner este proyecto en tabla? Porque el principal flagelo que afecta a nuestro país es el narcotráfico y el crimen organizado. ¡Y queremos que estén en la cárcel los narcotraficantes, no los consumidores!

Discusión en Sala

Entonces, llegó el momento de votar esta norma.

Usted lo dijo muy bien: la oportunidad para declararla inadmisible precluyó en el trámite en la Cámara de Diputados. Esta indicación sobrevive al proyecto, ya no se puede declarar inadmisible y llegó la hora de votarla.

Y ahora vamos a ver, sobre todo de aquellos que se autodenominan como parte de la Derecha liberal, quiénes están a favor de encarcelar a un narcotraficante y quiénes están a favor de encarcelar a los consumidores.

Pero ya llegó la hora de votar, Presidente.

(Manifestaciones de apoyo en tribunas) .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Juan Ignacio Latorre.

El señor LATORRE.-

Gracias, Presidente.

¿Por qué creo que este artículo, esta indicación, es parte de este proyecto y no de uno nuevo, que partiría recién en primer trámite, después de varios años de discusión? Porque efectivamente estamos utilizando recursos policiales y judiciales de manera ineficiente al perseguir a consumidores, a personas que cultivan.

Estamos metiendo presa a gente por cultivar en circunstancias de que hay personas que necesitan la cannabis, como lo han dicho nuestra colega Fabiola Campillai y también otras víctimas de trauma ocular, para calmar el dolor o, como indicó recientemente el Senador Juan Luis Castro , requieren aminorar sus dolencias mediante distintos componentes derivados del cannabis.

Y no tenemos que andar persiguiendo a ese tipo de personas ni utilizando recursos policiales o judiciales para solucionar ese tipo de demandas.

Tenemos que, como el proyecto lo dice, concentrar los esfuerzos policiales, judiciales, punitivos, represivos en los peces gordos, en el gran narco que, además, suministra armas en las poblaciones y está cometiendo homicidios, secuestros, extorsiones.

¡Eso es lo que hay que combatir, no a los consumidores!

La perspectiva del consumidor hay que abordarla desde la salud pública. Y ahí hay demasiada evidencia en los países, demasiada evidencia!, respecto a distintas alternativas de tratamiento, reinserción, reducción de daños, etcétera.

Por tanto, hagamos esa distinción. Este es el momento de hacerlo. Si no, vamos a comenzar de nuevo una discusión que ya lleva años en el Parlamento. Por eso la gente se hastía y dice "bueno, se dan vueltas una y otra vez", viendo cómo se utilizan herramientas para volver con este proyecto a primer trámite, con todo lo que eso implica.

Por lo tanto, este es el momento.

Esta norma está vinculada con las ideas matrices.

¡Quitémosle mercado al narco, al narco grande, y persigamos a los peces gordos, a los que se enriquecen y a los que suministran armas en las poblaciones para insegurizar a la gente!

Y para el consumidor una perspectiva empática y de salud pública.

Voto a favor, Presidente .

(Aplausos en tribunas) .

Discusión en Sala

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Señor Secretario, haga la consulta para cerrar la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se rechaza el artículo 8° aprobado en general por el Senado (20 votos en contra, 18 a favor y 1 pareo).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Castro Prieto, Chahuán, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Órdenes, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro González, Elizalde, Espinoza, Flores, Kusanovic, Lagos, Latorre, Núñez, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Coloma.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

En consecuencia, queda rechazada en particular la norma.

(Manifestaciones de rechazo en tribunas) .

El señor MOREIRA.-

Presidente, ¡ponga orden!

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Les recuerdo a las personas que se encuentran en las tribunas que, conforme al Reglamento, no se pueden emitir expresiones ni a favor ni en contra durante las votaciones.

Por lo tanto, les agradecería respetar el Reglamento.

Vamos a la votación siguiente.

Página 13.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Gracias, señor Presidente .

Corresponde ahora votar por separado el artículo 8° bis, que incorporó la Comisión de Seguridad Pública y que se encuentra en la página 13 del comparado.

Con relación a esta norma, cabe señalar que hicieron el punto sobre su admisibilidad el Senador señor Van Rysselberghe y la Senadora señora Ebensperger .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Muy bien.

¿Es posible votar el fondo? De lo contrario, vamos a tener que hacer dos votaciones y voy a explicar por qué.

Discusión en Sala

Yo voy a declarar admisible esta norma, no por los dos argumentos de la vez pasada, sino porque me parece lícito considerar la separación entre las llamadas "drogas duras" y "drogas blandas" como una herramienta para enfrentar el narcotráfico.

Es discutible. Alguien puede estar en desacuerdo con ese criterio, pero a mí me parece lícito.

Por lo tanto, creo que la norma es admisible y está dentro de las ideas matrices.

Si se insiste en la inadmisibilidad, vamos a votarla.

En este caso no hay norma previa.

Entonces, la pregunta es: ¿votamos la admisibilidad o votamos directamente el fondo?

El resultado práctico va a ser el mismo.

El señor FLORES.-

Votemos el fondo, Presidente.

El señor SAAVEDRA .-

Sí, el fondo.

El señor MOREIRA.-

No, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Van Rysselberghe.

El señor VAN RYSSELBERGHE .-

Solicito que se vote la admisibilidad, Presidente .

(Manifestaciones de rechazo en tribunas).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Okay.

El Senador solicita que se vote la admisibilidad.

Yo he declarado la norma admisible.

Por tanto, los que están por continuar con la tramitación del proyecto votan "sí", avalando la calificación que he hecho como Presidente del Senado ; los que están por la declaración de inadmisibilidad, considerando que la norma está fuera de las ideas matrices, votan "no" y, por ende, apoyan la propuesta del Senador Van Rysselberghe.

Se abre la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

(Durante la votación).

La opción "sí", como se indicó, es por declarar admisible la norma; la opción "no" es por declararla inadmisibile.

Discusión en Sala

El señor OSSANDÓN .-

¿Puede leer la norma, por favor?

(Pausa prolongada).

(Manifestaciones de rechazo en tribunas).

El señor MOREIRA .-

¡Oiga, Presidente , le voy a pedir Reglamento!

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Los Senadores me están pidiendo, por favor, que respetemos el Reglamento. Si ello no ocurre, vamos a tener que desalojar las tribunas.

Yo entiendo que hay personas que pueden estar de acuerdo con lo que se votó, y otras que legítimamente pueden estar en contra. Pero les pediría a las tribunas, por favor, que no emitieran ruidos, porque, de lo contrario, estoy obligado a aplicar el Reglamento y no quiero llegar a eso. Por tanto, les agradecería que ayudaran a que esta sesión se desarrolle en los mejores términos.

Muchas gracias por su comprensión.

(Pausa prolongada).

Secretario, haga la consulta de rigor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).- Terminada la votación.

--Se declara inadmisibile el artículo 8º bis propuesto, contenido en el N° 6 del artículo 1 del proyecto (20 votos en contra, 16 a favor y 1 pareo).

Votaron por la inadmisibilidad las señoras Aravena, Ebensperger y Gatica y los señores Castro Prieto, Chahuán, Durana, Edwards, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kuschel, Macaya, Moreira, Ossandón, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Votaron por la admisibilidad las señoras Órdenes, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro González, Elizalde, Espinoza, Flores, Kusanovic, Lagos, Latorre, Núñez, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Coloma.

(Manifestaciones de rechazo en tribunas).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senadora Campillai, ¿consigna su intención de voto favorable?

La señora CAMPILLAI.-

A favor.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

La Senadora Campillai consigna su intención de voto a favor de la admisibilidad de la norma.

Pasamos a la siguiente votación.

Discusión en Sala

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Corresponde someter a votación en el N° 10, que pasó a ser 11, la proposición de la Comisión de Seguridad Pública en orden a suprimir la letra c).

La letra c) señalaba: "El protocolo a que se refiere este artículo sólo podrá ser utilizado por el juez para determinar la calificación que le corresponde a la sustancia respectiva en el reglamento al que alude el artículo 63, sin que pueda otorgársele otro efecto a su inclusión o exclusión como prueba en el proceso penal respectivo."

Se propone suprimir esta disposición

.

El señor EDWARDS.-

¿En qué página está?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la página 33 del comparado.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Como se mencionó, se propone suprimir la letra c).

(Luego de unos instantes).

Esta es una norma aprobada por mayoría.

La letra c) señalaba: "El protocolo a que se refiere este artículo sólo podrá ser utilizado por el juez para determinar la calificación que le corresponde a la sustancia respectiva en el reglamento al que alude el artículo 63, sin que pueda otorgársele otro efecto a su inclusión o exclusión como prueba en el proceso penal respectivo."

(Manifestaciones en tribunas).

La Comisión aprobó por votación dividida la supresión de esta letra c).

(Manifestaciones en tribunas).

Por tanto, los que votan a favor lo hacen por la supresión y, en consecuencia, en conformidad con el informe de la Comisión de Seguridad

.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La opción "sí" es por aprobar la propuesta para suprimir la letra c) del numeral ya señalado; la opción "no" es por rechazar esa supresión.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

En votación.

(Durante la votación).

Reitero que quienes votan "sí" lo hacen a favor del informe de la Comisión, que es informe de mayoría en esta parte; quienes votan "no" lo hacen en contra del informe de la Comisión.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

Discusión en Sala

(Luego de unos instantes).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Aclaro que en este caso nadie ha pedido votación separada. Estamos votando las normas acordadas por mayoría, que no fueron unánimes en la Comisión.

(Luego de unos instantes).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la supresión de la letra c) del N° 11 del artículo 1 del proyecto (36 votos a favor y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Rincón y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Durana, Edwards, Elizalde, Flores, Gahona, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Coloma.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Pasamos a la votación siguiente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Corresponde votar ahora, en el N° 11, que pasó a ser 12, la propuesta en orden a reemplazar la letra b).

La letra b) original señalaba: "Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del imputado."

Se propone reemplazar esa disposición por la siguiente:

"b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos:

"Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, este podrá solicitar indemnización al responsable.

"El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.

"Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.

Discusión en Sala

"Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.

"El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

"Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito."

Esta es la disposición que se somete a consideración de la Sala y que fue aprobada por mayoría.

El señor COLOMA.-

Ahí no hubo cambios en Hacienda. Fue en la otra.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Se abre la votación.

(Durante la votación).

La norma que leyó el Secretario es mucho más extensa y precisa que la que venía originalmente aprobada por la Cámara de Diputados, que decía: "Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del imputado."

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

La opción "sí" es por aprobar la propuesta de la Comisión.

(Pausa prolongada).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Quedan dos votaciones y después vamos a votar en general otro proyecto que también se refiere a los temas de delincuencia y seguridad.

Haga la consulta de rigor, por favor, Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la letra b) del N° 12 del artículo 1 del proyecto (34 votos a favor y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Órdenes y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Durana, Edwards, Elizalde, Flores, Gahona, Galilea, García, Kast,

Discusión en Sala

Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Coloma.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Vamos a la siguiente votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Corresponde pasar al N° 12, que pasó a ser 13, donde la Comisión propone eliminar el ordinal iv de la letra c).

El ordinal iv señalaba originalmente:

"iv. Incorpórase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando los actuales incisos tercero, cuarto, quinto y sexto a ser incisos quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente:

"No obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la perpetración de dichos delitos, en la forma que establezca el reglamento señalado en el inciso anterior."."

La Comisión propone eliminar este ordinal iv.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Se abre la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

(Durante la votación).

La opción "sí" es por aprobar la proposición de la Comisión en el sentido de eliminar el ordinal iv; la opción "no" es por rechazar la propuesta de la Comisión.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

En la Comisión hubo 4 votos a favor y 1 en contra.

(Luego de unos instantes).

Secretario, haga la consulta de rigor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor ELIZALDE (Presidente).-

No sé si será posible que el Senador Ossandón o el Senador Quintana expliquen esta propuesta en particular, que votaron a favor.

¿Sería posible que explicaran? Votaron a favor en la Comisión los Senadores Huenchumilla, Insulza , Ossandón y Quintana .

¿Pueden explicar por qué se votó a favor?

Discusión en Sala

El señor MOREIRA .-

Llegó Quintana.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senador Quintana , ¿puede explicar por qué se votó a favor esta proposición?

Está en la página 41 del comparado.

Senador Ossandón , ¿puede explicar?

(El Senador Ossandón señala al Senador Quintana para que intervenga).

Senador Quintana , entonces.

(Risas).

(Luego de unos instantes).

¡Cuánta falta hace Insulza...!, dicen por acá.

El señor OSSANDÓN .-

Yo lo explico, Presidente .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Está en la página 41.

El señor OSSANDÓN .-

Yo voté a favor.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Bueno, el Senador Insulza está pareado con el Senador Coloma.

¡Para la próxima vez vamos a pedirle al Senador Insulza que explique la norma...! Lamentablemente, tiene otros compromisos hoy día.

Senador Ossandón, tiene la palabra.

El señor OSSANDÓN.-

Presidente , esta fue una discusión larga, relativa al uso de los recursos que podían ser destinados al Ministerio Público. Ese fue el debate: que, en el fondo, lo recaudado o lo decomisado fuera usado para el mismo sentido. Por eso yo estoy de acuerdo con la propuesta.

Esa fue la discusión que se dio.

Lo que pasa es que este es un proyecto que vio el Senador Prohens y a mí me tocó la última parte.

Pero yo estoy de acuerdo.

Voto a favor.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

La propuesta suprime la posibilidad de que lo incautado sea utilizado por el Ministerio Público y la Policía. Eso es lo que establece lo que estamos votando.

Discusión en Sala

El señor OSSANDÓN.-

Así es.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senador Galilea, tiene la palabra.

El señor GALILEA.-

No sé si alguien de la Comisión podrá explicar bien los efectos de esto, porque la norma señala que los frutos del comiso podrán, justamente, ser destinados para las Policías, en fin.

Si esta norma no existiera, ¿los frutos del comiso irían a las arcas generales de la nación, o igual tendrían un...

El señor OSSANDÓN .-

Así es: van a las arcas de la nación.

El señor GALILEA.-

Por lo tanto, la decisión es si van a las arcas o van derechamente a las Policías.

El señor OSSANDÓN .-

Así es.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Estamos hablando de parte de los recursos. La norma dice: "No obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados a (...)".

Hasta ahora los que votaron a favor no entregan argumentos.

No sé si el Senador Van Rysselberghe puede explicar por qué votó en contra, porque así podemos hacer el razonamiento contrario, de por qué algunos votaron a favor.

Senador Van Rysselberghe, tiene la palabra.

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Presidente , la propuesta de la Comisión elimina la posibilidad de que el monto del decomiso se pueda destinar a Carabineros o al Ministerio Público para la persecución del narcotráfico.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senador Kast, tiene la palabra.

El señor KAST.-

Yo creo que acá hay un debate legítimo y que, en el fondo, tiene dos posiciones. Una, que entiendo es la del Senador Van Rysselberghe, que permite que parte de los recursos decomisados vayan, justamente, a las Policías.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

No, al contrario.

El señor KAST.-

¡No, no!

Discusión en Sala

Lo que él plantea, y si votamos en contra -entiendo-, permitiría que esos recursos fueran a las Policías.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tal cual. ¡Eso es! Tiene razón.

El señor KAST.- Lo que se aprobó en la Comisión es que eso no sea posible y que todos los recursos vayan a las arcas fiscales.

Siendo un debate legítimo, creo que la postura que se aprobó en la Comisión es la correcta, por una razón muy simple: creo que no es bueno mezclar los incentivos para recaudar con los incentivos penales que tienen que existir detrás.

Por lo tanto, yo manifiesto mi votación en concordancia con la mayoría de la Comisión de Seguridad en esta materia. ¡Y que la discusión de cuántos recursos van a las Policías la tengamos en el Congreso! Hay una Ley de Presupuestos anual que define cuáles son los recursos que debemos entregar a las Policías.

Como señalé, me parece complejo que la recaudación de las cosas incautadas vaya en directo beneficio de las Policías.

Creo que son dos discusiones distintas, y yo por lo menos voy a sumarme a lo que plantea la mayoría de la Comisión.

Por lo tanto, voto a favor de la propuesta de la Comisión.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senador Quintana, tiene la palabra.

El señor QUINTANA.-

Disculpe, Presidente, por no haber podido llegar antes, pero me encontraba tratando un tema en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Efectivamente, esta fue una discusión bastante larga. Y nosotros, junto con los Senadores Huenchumilla, Insulza y Ossandón, votamos a favor de que aquí se opte por la prevención, es decir, que estos recursos vayan al Senda, como además ocurre hoy día.

Esto también se hizo escuchando al Ministerio Público, al que le pareció sano no establecer este incentivo. Y esto no tiene que ver con ningún estigma hacia la Policía ni mucho menos. Pero no parece razonable ni sano establecer ningún incentivo perverso, que alguien pueda decir "mientras más decomisemos más va a las Policías", porque, finalmente, esto tiene que ir a las arcas fiscales.

Provisoriamente, mientras se produce el decomiso, estos recursos sí pueden estar en manos de las Policías; corresponde que su custodia esté a cargo de ellas. Pero una vez producidos los remates, la liquidación y que se generen los recursos, los ingresos fiscales, eso debe seguir acompañando el proceso de rehabilitación a través de Senda.

Esa fue la convicción a la que llegó la mayoría de la Comisión, Por eso se votó a favor.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Presidente, están claros los argumentos.

La Comisión quería evitar que hubiese incentivos perniciosos, a efectos de que se incautaran determinados bienes y, producto de la realización de estos, los fondos fueran en beneficio de las propias Policías.

Discusión en Sala

Yo tengo la opinión contraria. Creo que hay que fortalecer la acción en contra del narcotráfico y, por supuesto, estimo que los bienes que son confiscados y liquidados para obtener recursos adicionales deben destinarse a potenciar la política nacional de combate contra el narcotráfico.

En ese contexto, voy a votar en contra de lo resuelto por la Comisión. A mi juicio, no hay incentivos perniciosos. ¡No! Por el contrario, lo que importa es cómo combatimos el crimen organizado y el narcotráfico. Ese es el tema relevante.

Acá se ha respaldado eso. Y es legítimo lo que plantea -por su intermedio, Presidente - el Senador Kast en cuanto a que ese debate se debe dar en el Congreso en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. ¡Sí! Pero es perfectamente legítimo señalar, sin contrariar lo anterior, que creemos que los recursos no han sido suficientes para implementar una política gruesa. Vemos cómo el narcotráfico y el microtráfico avanzan en cada una de las poblaciones de nuestras ciudades. Por tanto, se requiere fortalecer la política nacional de combate contra el narcotráfico.

Además, si tenemos bienes confiscados que pertenecían a la acción del narcotráfico, necesitamos que el producto de la realización de ellos vaya a fortalecer dicha política nacional.

Entiendo que este es un tema debatible, en el cual ambas posiciones son legítimas, pero yo, por lo menos, voy a votar en contra de lo resuelto por la Comisión.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Yo estoy en contra de lo que aprobó la Comisión. Considero que esto no es un incentivo perverso. Creo que calificarlo de "incentivo perverso" es pensar mal de nuestras Policías. Yo apoyo el trabajo de estas. Todos hemos dicho lo mismo, y este literal es una acción concreta de apoyo.

Les pido a los señores Senadores que piensen no con mentalidad centralista o de regiones que no tienen conflictos. En regiones extremas, donde hay desierto, condiciones adversas, esta norma, al permitir que las Policías se beneficien de estas incautaciones, hace la diferencia entre combatir o no combatir adecuadamente el narcotráfico. Esta falta de recursos no es un problema de este Gobierno, del Gobierno pasado o de cualquier otro gobierno. Históricamente, las Policías no han tenido todos los fondos que necesitan, sobre todo -insisto- en las zonas extremas.

La norma propuesta ayuda de verdad a las Policías a solucionar aquellos problemas que los gobiernos no han sido capaces de resolver por falta de recursos, pues los pocos fondos de que disponen los gobiernos no alcanzan para cubrir todas las necesidades.

¡Por Dios que ayudaría una disposición como esta!, probablemente no en Santiago, donde las Policías tienen todos los medios; pero sí en la Región de Tarapacá, en la comuna de Colchane, en la comuna de Camiña, donde no llega cualquier vehículo. Ahí se requieren normas como esta, Presidente .

Voto en contra de lo resuelto por la Comisión.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

No hay más inscritos para fundar el voto.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

Discusión en Sala

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la supresión del ordinal iv de la letra c) del N° 13 del artículo 1 del proyecto (22 votos en contra, 13 a favor, 2 abstenciones y 1 pareo).

Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Gatica y Sepúlveda y los señores Bianchi, Castro Prieto, Chahuán, Durana, Edwards, Flores, Gahona, Galilea, García, Keitel, Kuschel, Macaya, Moreira, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe y Velásquez.

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai y Órdenes y los señores Castro González, Elizalde, Espinoza, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Quintana, Saavedra, Soria y Walker.

Se abstuvieron los señores Kast y Kusanovic.

No votó, por estar pareado el señor Coloma.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

En consecuencia, se rechaza la supresión.

Para no votar de nuevo, vamos a dar por aprobada la norma con la misma votación, en sentido contrario.

¿Habría acuerdo?

¿Se aprueba la norma?

--Se aprueba el ordinal iv de la letra c), con la misma votación anterior, en sentido contrario.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

A continuación, tenemos que ver una norma que es de quorum especial, respecto de la cual quiero manifestar una duda.

Se trata del N° 18), en el que se propone agregar el artículo 67 bis, que dice: "No podrá ser candidato a Presidente de la República, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para que el Servicio Electoral admita la candidatura, se deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde."

La Comisión aprobó la supresión de esta norma. Mi duda es que lo relativo a los candidatos a Presidente de la República, senador o diputado es una materia que debiera estar regulada en la Constitución. Los requisitos para ser candidato y las inhabilidades se hallan establecidos en la Carta Fundamental.

Tendríamos un problema al agregar en una ley una causal que inhabilitaría para ser candidato, asunto que debiera regularse en la Constitución.

Planteo el punto.

Yo entiendo que esa fue la razón por la cual la Comisión eliminó esa norma, independiente de que se pueda compartir el fondo de ella.

Senador Walker, tiene la palabra.

El señor WALKER.-

Presidente, esta fue una indicación que incorporamos al proyecto en el trámite de la Cámara de Diputados y que tiene por finalidad poner un muro entre el narcotráfico y la política.

Discusión en Sala

Por eso dije en mi intervención anterior que lamento que se hayan rechazado muchas de estas normas, que tendían a establecer causales para evitar, en definitiva, la dependencia de candidatos y autoridades al narcotráfico.

Sabemos que la dependencia de drogas, de sustancias psicotrópicas, puede ser una forma mediante la cual el narcotráfico manipule a las autoridades.

Será una cuestión discutible si esta inhabilidad debe estar en la ley, con el respectivo quorum obviamente, o en la Constitución. Nosotros consideramos que, por un criterio de especialidad y con el quorum correspondiente, es perfectamente posible que esté en la ley.

De rechazarse esta norma, no habrá ninguna que sancione la narcopolítica en este proyecto de ley, lo que nos parecería una señal muy grave.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senador Chahuán, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.-

Presidente, en los mismos términos planteados por el Senador Matías Walker, creemos que hay que establecer un muro contundente, de concreto, entre la narcopolítica, aquellos que pretenden hacer uso del narcotráfico y del crimen organizado, y la política.

Por eso es tan importante esta norma, que yo voy a respaldar.

Además, yo presenté un proyecto de ley, en actual tramitación, para que se hiciera un test de drogas -fue un primer proyecto en esta materia- a los parlamentarios y a quienes ocupan cargos de elección popular, a fin de establecer esta causal la inhabilidad para ejercer el cargo, inhabilidad para ejercer el cargo!

Sin lugar a dudas, se requiere establecer un muro de contención lo suficientemente potente para evitar que el narcotráfico llegue finalmente a los lugares de toma de decisión.

Por lo mismo, y entendiendo que se necesita una modificación constitucional, la que está presentada -y me gustaría que el Presidente de la Comisión la pusiera en tabla-, voy a votar favorablemente esta norma, en los mismos términos en que lo ha planteado el Senador Matías Walker.

He dicho, Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Mi inquietud es la siguiente: si se aprueba esto, va a quedar en la ley, y yo entiendo que es una materia de la Constitución.

Ese es mi punto.

Aquí no estamos hablando sobre el principio al cual hace referencia el Senador Matías Walker, quien es Presidente de la Comisión de Constitución, y entiendo que legislar bien es una de las razones que lo motivan a presidir con excelencia dicho órgano.

Mi duda es si una ley puede establecer requisitos para ser candidato presidencial y a parlamentario cuando es la Constitución la que regula esa materia. Ese es mi punto. Y aquí estamos modificando una ley.

Entiendo que esa fue la razón por la cual la Comisión votó como votó, independiente de que se pueda tramitar un proyecto con celeridad para regular esto en la Constitución.

Senador Coloma, tiene la palabra.

El señor COLOMA.-

Discusión en Sala

Presidente , yo estoy completamente de acuerdo con la idea, con el concepto. Lo que dijo el Senador Walker respecto de la narcopolítica es una realidad que hay que enfrentar. Creo que no hay dos opiniones en esta materia, y sería muy útil resolverlo. Pero, con la misma convicción, quiero ser coherente con lo que hemos planteado, no en esta iniciativa de ley, sino en todas las leyes parecidas, en cuanto a que estos asuntos tienen que estar reglados en la norma constitucional.

Efectivamente, existen artículos específicos en la Constitución que señalan quiénes pueden ser candidatos a diputados, a senadores, y determinan las inhabilidades y cómo tiene que hacerse el proceso. Si por cada ley uno va a ir sumando inhabilidades, es imposible tener una claridad respecto a qué es lo que está buscando el constituyente. En definitiva, pasa a no tener una base constitucional, más allá del quorum.

Por tanto, Presidente , comparto con usted el planteamiento.

Me gusta la norma, y feliz acompaño una reforma constitucional que la establezca de esa manera.

Esa es la razón por la cual, desde mi perspectiva a lo menos, hay que votar en contra, lo que no significa estar en contra de la idea, sino del instrumento para materializarla.

Gracias, Presidente .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Solo quiero señalar que una idea noble puede servir de precedente para un objetivo no tan noble.

Hoy día establecemos en la ley un requisito para ser candidato presidencial, y el día de mañana, con una mayoría no calificada, no supramayoritaria, se puede fijar un requisito para dejar fuera de carrera a un candidato en particular. Ese es mi punto.

Los requisitos para ser candidato a Presidente de la República, diputado y senador están regulados en las normas constitucionales. Respecto de las otras autoridades, se trata de disposiciones de las leyes orgánicas correspondientes.

Entonces, compartiendo el fondo de que hay que regular esta materia, mi punto es que lo hagamos en buena forma, sin sentar un precedente que el día de mañana puede servir, no para perseguir la narcopolítica o el narcotráfico, que es un fin noble, sino para dejar fuera de carrera a determinado candidato mediante una mayoría circunstancial en ambas Cámaras.

Ese es mi punto.

Senador Ossandón, tiene la palabra.

El señor OSSANDÓN.-

Presidente, hay que ser supercuidadosos en los comentarios.

Esto es lo mismo que discutimos hace un rato respecto de la marihuana. Yo estoy absolutamente de acuerdo con su uso medicinal, pero en una iniciativa de salud, no de este proyecto.

Ahora discutimos algo parecido. Por supuesto que el Presidente de la República no puede ser un drogadicto, ni ningún parlamentario; pero la inhabilidad, como dijo usted, debe regularse en la norma constitucional.

No mezclemos las cosas.

No por eso voy a estar en contra del uso medicinal de la marihuana o de poner un muro al narcotráfico. ¡Pero hay que saber dónde poner el muro, pues! Si lo pone en el sitio de al lado, ¡no sirve!

Entonces, no seamos más populistas de lo que corresponde.

Este es un proyecto para combatir el crimen organizado, y fijar condiciones para ser candidato no es combatir el crimen organizado. Por eso usted, Presidente, tiene toda la razón en lo que ha planteado.

Discusión en Sala

Repito: creo que tenemos que permitir el uso medicinal de la marihuana o cannabis, pero no en esta ley, porque ello es desconocer lo que puede pasar en la población, en la calle.

Gracias, Presidente .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senador Moreira, tiene la palabra.

El señor MOREIRA.-

Presidente , muchas veces las leyes tienen que ser ejemplificadoras y entregar señales. Yo sé que en muchos proyectos hay cosas que quizás no corresponden; pero lo que abunda no daña, si se trata de dar señales.

Si los parlamentarios que están aquí dieran la unanimidad, por ejemplo, para presentar una reforma constitucional sobre esta materia, o sea, para establecer en qué casos cesan algunas autoridades elegidas democráticamente, bueno, yo estaría de acuerdo con lo que usted dice. De lo contrario, creo que hay que dar señales.

Presidente , recabe si hay interés, si hay mayoría aquí para presentar una reforma constitucional en esta materia.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

El Senador Chahuán ha señalado que hay una iniciativa presentada y el Senador Coloma ha hecho el mismo punto que planteé yo en cuanto a que estas materias deben regularse donde corresponde: en el caso de los requisitos para candidatos a Presidente de la República y a parlamentarios, es en la norma constitucional.

Podrá alguien estar de acuerdo o no con el fondo -ese es otro tema-, pero entiendo que hay una mayoría que está más o menos de acuerdo con el hecho de que esto debería regularse en la Constitución.

Tiene la palabra el Senador Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Presidente , me quedé con una duda en la intervención del Senador Ossandón. Él dijo: "No seamos más populistas de lo que corresponde". Me gustaría que explicara esa frase.

¿Cuál es la dosis exacta?

(Risas).

El señor OSSANDÓN .-

¡ Presidente ! ¡ Presidente!

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Entiendo que fue interpelado, Senador Ossandón.

El señor OSSANDÓN.-

Usé mal el vocabulario, compañero Fidel. (Risa) . Intenté -y pido las disculpas del caso- no tratar de populistas a algunos colegas que habían hablado. Pero me equivoqué al usar mal el término.

En todo caso, insisto en que no digamos que aquí hay buenos y malos, que unos están por poner muros y otros por ayudar a la pobre gente que sufre con la cannabis. Yo creo que estamos todos en la misma.

El punto es que algunos creemos que son leyes distintas, nada más.

¡Disculpe el lapsus linguae que tuve, compañero Fidel...!

lapsus linguae

Discusión en Sala

(Risa).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Yo entiendo que esta materia es propia de la Constitución, no de una ley. Por lo mismo, si ello se regulara mediante un proyecto de ley, uno podría declarar inconstitucional esa norma.

¿Sería posible recabar la unanimidad de la Sala para aprobar lo que propone la Comisión en su informe, independientemente de que se tramite la reforma constitucional correspondiente?

Planteo aprobar el informe de la Comisión, que suprimió dicha norma, con el compromiso de tramitar una reforma en esta materia. Ahí cada uno votará en su mérito.

Voy a recabar la unanimidad de la Sala para aprobar el informe de la Comisión respecto de este punto a fin de no tramitarlo en el presente proyecto.

El señor COLOMA .-

Suponiendo que hay acuerdo.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Si no lo hubiera, tendré que declarar que esta norma es inconstitucional, porque regula una materia propia de la Constitución. Ese es mi punto.

Reitero que los requisitos para ser candidato a Presidente de la República y a parlamentario están establecidos en la Constitución. Esta es la que los tiene que regular.

Senadora Sepúlveda , ¿usted quiere decir algo?

La señora SEPÚLVEDA .-

Presidente , yo preferiría que se votara, que no quede por unanimidad la supresión de la norma. Quiero que se vote.

El señor GALILEA .-

¡Que se declare inconstitucional!

El señor CHAHUÁN.-

¡ Presidente !

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Presidente, dado que usted va a proceder a requerir la aprobación del informe de la Comisión para que esto se regule finalmente en una norma de carácter constitucional, quiero señalar que estoy claro en que debe haber una modificación a la Constitución en esta materia, al punto tal que soy autor de un proyecto de reforma constitucional sobre el particular, actualmente en la Comisión de Constitución, que espero que se ponga en tabla.

Por lo mismo, podemos acceder a lo que solicita, siempre y cuando haya acuerdo para que el Presidente de la Comisión ponga en tabla a la brevedad dicha reforma y usted después la ponga en discusión en la Sala.

De lo contrario, abramos la votación y no tengamos miedo a las diferencias que se expresen, salvo que, técnicamente, el Secretario de la Comisión resuelva que esto tiene un problema de admisibilidad, debido a que es una materia de carácter constitucional y no de naturaleza legal.

Discusión en Sala

En tal caso, que la Mesa lo declare así efectivamente.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Conforme al artículo 131, N° 4°, del Reglamento, estaría en la obligación de plantear la inconstitucionalidad de la disposición en comento, por ser contraria a la Carta Fundamental. Además, hay un artículo de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional que señala que no se pueden mezclar en un proyecto de ley materias propias de reforma legal con materias propias de reforma constitucional.

Por tanto, lo que corresponde es declarar inadmisibile, por inconstitucional, la norma en cuestión, independientemente del mérito del proyecto a que se refiere el Senador Chahuán.

En consecuencia, se declarará inadmisibile, por ser contraria a la Constitución. Y el argumento lo quiero explicar: no tiene que ver con el fondo de la disposición, sino con que los requisitos para ser candidato a Presidente de la República , a senador o senadora, a diputado o diputada deben estar regulados en la Constitución.

Ese es el punto.

Vamos a dar lectura al artículo respectivo de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en el título relativo a las normas básicas de la tramitación interna de los proyectos de ley, artículo 15, inciso final, señala: "En ningún caso se admitirá a tramitación un proyecto que proponga conjuntamente normas de ley y de reforma constitucional, o que no cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 12, 13 y 14 de esta ley".

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Entendemos que se trata de una materia que tiene que ser regulada por la Constitución. Estamos hablando de los requisitos para ser candidato a Presidente, a senador y a diputado.

Así que, por consiguiente, declaro inadmisibile la referida norma, por ser contraria a la Constitución.

--Se declara inadmisibile el artículo 67 bis, agregado por el N° 18 del artículo 1 del proyecto, el cual queda despachado en particular.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

No hay nada más pendiente respecto de este proyecto; por tanto, queda aprobado en particular y se despacha a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.

2.12. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 08 de noviembre, 2022. Oficio en Sesión 95. Legislatura 370.

Valparaíso, 8 de noviembre de 2022.

Nº 507/SEC/22

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, correspondiente a los Boletines Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO 1

° ° ° °

Ha intercalado, a continuación del número 1, el siguiente número 2, nuevo:

“2. Incorpórase el siguiente artículo 4° bis:

“Artículo 4° bis.- A efectos de diferenciar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo 3°, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o sólo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá atender, entre otros factores, a los siguientes:

1. El tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la sustancia incautada.
2. La circunstancia de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuestas a la comercialización.
3. La tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas, de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos o el tráfico al momento de la detención.
4. La tenencia o posesión de sumas relevantes de dinero al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el contexto.
5. La pertenencia a una agrupación de delincuentes o asociación ilícita.
6. Cuando una o más de las circunstancias anteriores no fueren suficientes para acreditar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo 3°, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o sólo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia de comisión del ilícito de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia de tráfico, tráfico de pequeñas cantidades o consumo, según corresponda.”.

° ° ° °

Número 2

Ha pasado a ser número 3, sustituido por el siguiente:

“3. Incorpórase, como artículo 5°, el siguiente:

“Artículo 5°.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1°, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1°, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.”.”.

Número 3

Ha pasado a ser número 4, reemplazado por el siguiente:

“4. Modifícase el actual artículo 5° de la siguiente manera:

a) Reemplázase su denominación por la de “Artículo 5° bis”.

b) Reemplázase el inciso primero del artículo 5°, que pasa a ser artículo 5° bis, por el siguiente:

“Artículo 5° bis.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.”.”.

Número 4

Lo ha suprimido.

Número 5

Lo ha suprimido.

Número 6

Ha pasado a ser número 5, con las siguientes enmiendas:

° ° ° °

Ha incorporado la siguiente letra b), nueva:

“b) Agrégase el siguiente literal i), nuevo:

“i) Si el delito es perpetrado por una persona que desempeñe funciones laborales o educativas de manera permanente con menores de edad, o tenga con ellos una relación directa y constante.”.”.

° ° ° °

Letra b)

Ha pasado a ser letra c), sin enmiendas.

Número 7

Ha pasado a ser número 6, con las siguientes enmiendas:

Letra a)

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ordinal iii

- Ha sustituido, en la frase que se propone, la expresión “unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales”, por la siguiente: “unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales”.

- Ha incorporado, en el texto que se propone, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.”.

Letra b)

Inciso segundo propuesto

Ha sustituido la expresión “se dará traslado”, por la siguiente: “se deberá oficiar”.

Letra d)

La ha sustituido por la que sigue:

“d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“El Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este Párrafo.”.

Número 8

Ha pasado a ser número 7, con las siguientes modificaciones:

Artículo 40 bis propuesto

Inciso segundo

Ha intercalado entre las expresiones “el juez de garantía deberá” y “oficiar a la Dirección”, el siguiente texto: “oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana, y también deberá”.

Inciso final

Ha sustituido la frase “no condene a la pena de” por “no establezca el”.

Número 9

Ha pasado a ser número 8, reemplazado por el siguiente:

“8. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 41, la expresión “5°” por “5° bis” y sustitúyese, en el inciso final, la locución “hidrocarburos aromáticos”, por la frase “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores,”.

Número 10

Ha pasado ser número 9, con las siguientes enmiendas:

Letra a)

La ha eliminado.

o o o o

Ha incorporado la siguiente letra a), nueva:

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

“a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “el más breve plazo,” por “el más breve plazo que no podrá exceder de 30 días,”.”.

° ° ° °

Letra c)

La ha suprimido.

Número 11

Ha pasado a ser número 10, modificado como sigue:

Letra b)

La ha reemplazado por la siguiente:

“b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo:

“Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, éste podrá solicitar indemnización al responsable.

El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.

Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos

Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.

El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito.”.”.

Número 12

Ha pasado a ser número 11, con la siguiente enmienda:

Letra c)

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ordinal i

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“i. Intercálase, entre la expresión “en tal situación” y la palabra “ingresarán”, la frase “, el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.”.

Números 13 y 14

Han pasado a ser números 12 y 13, respectivamente, sin enmiendas.

Número 15

Ha pasado a ser número 14, con las siguientes modificaciones:

Letra a)

La ha reemplazado por la siguiente:

“a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la frase “encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro”, por la siguiente: “ser remitidos a la autoridad responsable del registro”.

ii. Sustitúyese el texto “. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad”, por lo siguiente: “, y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro.”.

Letra b)

La ha reemplazado por la siguiente:

“b) Agrégase el siguiente inciso final:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.”.

Número 16

Ha pasado a ser número 15, sin modificaciones.

Número 17

Ha pasado a ser número 16, reemplazado por el siguiente:

“16. Modifícase el artículo 63 de la siguiente manera:

a) Intercálase, entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.

b) Sustitúyese la expresión “5°” por “5° bis”.”.

Número 18

Lo ha suprimido.

ARTÍCULO 2

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

o o o o

Ha intercalado la siguiente letra a), nueva:

“a) Incorpórase un artículo 187 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro y cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia sea absolutoria o no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. En caso contrario se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.”.

o o o o

Letra a)

Ha pasado a ser letra b), reemplazada por la siguiente:

“b) Incorpóranse, en el artículo 466, los siguientes incisos tercero y final:

“El Consejo de Defensa del Estado podrá tener la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente y para sus mismos efectos, tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrán tener, además, la calidad de intervinientes, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva.”.

Letra b)

Ha pasado a ser letra c), modificada como sigue:

Artículo 468 bis propuesto

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo 468 bis.- Ejecución del comiso. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.

El Conservador de Bienes Raíces respectivo, efectuadas las cancelaciones e inscripciones que procedan, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, el que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia para que ésta proceda a rematarlo en subasta pública.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y empleados públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies, según corresponda, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida institución.”.

ARTÍCULO 4

Ha sustituido, en la frase que se intercala, la expresión “las empresas dedicadas a la transferencia de dinero al exterior; las empresas de leasing y arriendo de vehículos” por “las empresas de arriendo de vehículos; las personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; los clubes de tiro, caza y pesca; las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; los comerciantes de metales preciosos; los comerciantes de joyas y piedras preciosas”.

ARTÍCULOS 5 AL 9

Los ha suprimido.

ARTÍCULO 10

Ha pasado a ser artículo 5, sustituido por el siguiente:

“Artículo 5.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, por el siguiente:

“Créase, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 40 y 45 de la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos en la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la mencionada ley N° 20.000.”.

ARTÍCULOS 11 AL 15

Los ha eliminado.

ARTÍCULO 16

Ha pasado a ser artículo 6, con la siguiente enmienda:

Artículo 251 septies propuesto

Ha eliminado la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

◦ ◦ ◦ ◦

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ha incorporado el siguiente epígrafe nuevo:

“Disposiciones transitorias”

° ° ° °

ARTÍCULO TRANSITORIO

Ha pasado a ser artículo primero, transitorio, sin modificaciones.

° ° ° °

Ha incorporado el siguiente artículo segundo, transitorio, nuevo:

“Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.”.

° ° ° °

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto favorable de 33 senadores, de un total de 39 en ejercicio.

En particular, el artículo 10, que pasó a ser artículo 5 en el texto despachado por el Senado, fue aprobado por 36 votos a favor, de un total de 46 senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio N° 16.358, de 16 de marzo de 2021.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ÁLVARO ELIZALDE SOTO

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Discusión en Sala

Fecha 29 de noviembre, 2022. Diario de Sesión en Sesión 103. Legislatura 370. Discusión única. Se rechazan modificaciones.

PERFECCIONAMIENTO DE PERSECUCIÓN DE NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULACIÓN DE DESTINO DE BIENES INCAUTADOS Y FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 11915-07, 12668-07, 12776-07 Y 13588-07, REFUNDIDOS)

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones refundidos, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Para la discusión del proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 95ª, en miércoles 9 de noviembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 11.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA.-

Señor Presidente, 623 días han pasado desde que se aprobó en esta Cámara el proyecto de ley en discusión; o sea, ha pasado prácticamente un año y medio respecto de una iniciativa que tiene el carácter de urgente. Se trata de un proyecto que, si bien es un pequeño paso, servirá para hacer frente a esta nueva realidad delictual y de crimen organizado que tenemos hoy en el país.

Espero que los que hace 623 días votaron en contra de esta iniciativa hoy la voten a favor, ya que es lo que está pidiendo la ciudadanía. Quienes votaron en contra son los mismos que hoy están en el gobierno, y se han dado cuenta de que, como se ha dicho en innumerables ocasiones, otra cosa es con guitarra.

Es un gran avance; sin embargo, falta mucho. Falta mucho, porque esta es una parte, un giro respecto de lo que es el crimen organizado; es una parte de la nueva modalidad de delitos que estamos teniendo actualmente en nuestra sociedad. Falta mucho, porque está claro que debemos enfrentar el problema en su conjunto y no en forma especializada, como ocurre con este proyecto.

Si bien creo que hay cosas muy buenas a rescatar, que fue lo que estableció el Presidente Piñera cuando presentó esta iniciativa en marzo de 2021: potenciar a la UAF respecto de nuevas personas que deben inscribirse para determinar ciertas actividades sospechosas, la regularización del comiso y el destino de los bienes decomisados para rehabilitación, insisto en que esto es un grano de arena si queremos combatir de verdad el crimen organizado.

Ayer se lo dije al ministro de Hacienda: este año, al día de hoy tenemos 737 personas asesinadas, y eso en gran parte es consecuencia no solo del narcotráfico, sino del crimen organizado, cuyos giros para operar en nuestro país son muchos.

No entreguemos nuestro país; protejamos nuestro país. Volvamos a ser lo que éramos como país, con una paz social y una seguridad que hoy estamos perdiendo.

Apoyemos a nuestros carabineros, a Gendarmería y a la PDI.

Discusión en Sala

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señor Presidente, los efectos del narcotráfico y el crimen organizado en nuestro tejido social, expresados en la erosión de las comunidades, la destrucción de familias y de una generación completa de jóvenes atraídos por la maquinaria de organizaciones delictuales, requieren una respuesta contundente de este Congreso.

Para dar señales claras en este sentido, ha sido de vital importancia el trabajo técnico de las policías, desarticulando bandas de narcotráfico o decomisando cantidades importantes de droga. Pero a la par de esta labor necesitamos ir al fondo; no basta con seguir repletando las cárceles con mujeres condenadas por microtráfico, sino que tenemos que atacar al crimen organizado, que actúa como una mafia, donde más les duele: confiscando el patrimonio ilícito que le permite seguir operando.

En ese sentido, el proyecto en discusión va en un rumbo correcto. La incorporación de nuevas categorías de comiso, como el que recae sobre las cosas obtenidas o producidas a través de la perpetración de algunos de los delitos previstos en la ley N° 20.000, con el debido resguardo a terceros de buena fe, o el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas por algún delito sancionado en la ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena, son actualizaciones relevantes para la efectiva desarticulación del crimen organizado.

Debemos detectar de dónde vienen las ganancias y adónde van: la ruta del dinero. Por eso, valoro que el proyecto contemple disposiciones para ampliar el campo de acción de la Unidad de Análisis Financiero, de manera que sean reportadas operaciones sospechosas desde personas naturales y jurídicas que venden autos, armas, caballos de raza, joyas, metales y piedras preciosas, entre otros, lo que se complementa con permitir al Consejo de Defensa del Estado que ingrese tempranamente en una causa para la ejecución de la sentencia en lo que respecta al patrimonio.

Además, el nuevo artículo 4° bis que se propone para la ley N° 20.000 viene a fijar parámetros más detallados para una correcta aplicación de esta por los tribunales, mediante la introducción de criterios objetivos a tener en cuenta por el juez. Sumado a lo anterior, el proyecto viene a responder ante nuevas formas delictuales.

Por lo tanto, votaré a favor de esta iniciativa.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, no cabe duda alguna de que el presente proyecto es un tremendo avance en el combate contra el narcotráfico, sobre todo en estos tiempos en que las bandas de crimen organizado han proliferado en nuestro país y han sobrepasado a las fuerzas policiales y al Ministerio Público.

La posibilidad que entrega este proyecto de perseguir el patrimonio de las organizaciones criminales, que obliga al imputado a probar el origen de los bienes y a las empresas o instituciones a informar los actos de comercio sospechosos, es una herramienta muy potente para desincentivar el narcotráfico.

Sin embargo, las modificaciones que se propusieron al artículo 8° de la ley N° 20.000 no me parecían las más adecuadas. La discusión del uso recreativo o, incluso, la despenalización es una discusión válida y debe ser de forma más transparente.

Por ello, concuerdo con la eliminación que realizó el Senado en las disposiciones relativas al uso del cannabis, así

Discusión en Sala

como también considero un avance el que finalmente se haya aprobado que se permita destinar parte de los recursos decomisados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.

Sin más que decir, apoyo las modificaciones del Senado y espero que este proyecto se apruebe a la brevedad posible, para que avancemos en el combate contra el narcotráfico. He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, esta vez no tengo preparada ninguna intervención, no he escrito ningún texto, porque precisamente este es un tema que he acompañado largamente, durante más de tres años. Como ciudadana, mucho antes de llegar a este Parlamento, ya estaba siguiendo esta ley en proyecto, porque ¡cómo no tener plena conciencia de la importancia de mejorar la persecución al narcotráfico! Nada tenemos más claro. El crimen organizado hoy tiene tomados nuestros territorios, violentada nuestra niñez, nuestra infancia. ¡Por supuesto que aquel es nuestro máximo propósito!

Pero, claramente, desde el principio vimos que este proyecto podía caer en el error de no distinguir a los usuarios de cannabis, usuarios personales, pero principalmente pacientes, de los narcotraficantes. Es por eso que ha sido en esta Sala, en esta misma Cámara, donde se han presentado las indicaciones para proteger y distinguir el uso medicinal del cannabis, a fin de evitar que los pacientes sean allanados, criminalizados, formalizados y sometidos a un arduo proceso penal, que finalmente termina con su sobreseimiento, pero después de despilfarrar recursos públicos y traumatizar a esas familias.

Por lo tanto, sabiendo y reconociendo que el Senado mejoró de forma muy importante este proyecto, celebro el que haya quedado un muy buen proyecto para perfeccionar la persecución del crimen organizado.

Sin embargo, al contrario de lo que expresó el parlamentario que me antecedió en el uso de la palabra, lamento que se haya eliminado la indicación que buscaba proteger a aquellos pacientes que cultivan cannabis, porque - fíjense y escúchenme, por favor, compañeros diputados y diputadas- se trata de gente a la que no le alcanza para pagar los 675.000 pesos que vale el fármaco de cannabis que prescriben en la clínica Las Condes, no les alcanza para comprar Sativex , que tiene un valor de 600.000 pesos al mes, pero cultivando y consumiendo su planta, y con la debida prescripción y acompañamiento médico, pueden mejorar su calidad de vida.

Colegas, les recuerdo que en esta misma Sala hemos apoyado más de tres veces una moción idéntica a la que hoy fue rechazada en el Senado.

Por esa razón, pediré votación separada de ciertos artículos que han sido modificados por el Senado, a fin de que vayan a comisión mixta, para que este muy buen proyecto de persecución al narcotráfico cumpla también con cautelar y velar por los derechos de los usuarios. Si no separamos a los usuarios, esta ley los va a afectar, por lo que fracasará su propósito.

Necesitamos paz en nuestros territorios y arrebatárselos a los narcotraficantes, pero las familias de estos pacientes también necesitan paz, y no un Estado que los persiga y que los vulnere. Ambas cosas son posibles, en conjunto, para la construcción de la paz, y esa es la razón que justifica nuestro planteamiento.

Apoyaremos este importante proyecto de ley con las mejoras que vienen del Senado, pero necesitamos enviarlo a comisión mixta para reponer aquella indicación que ustedes mismos, colegas, han aprobado más de una vez. Ese es el desafío.

Hay miles y miles de pacientes que no pueden ser defraudados, pues han esperado por más de ocho años que un idéntico artículo sea aprobado.

Espero contar con el...

Discusión en Sala

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, celebro este proyecto, aunque, sin lugar a dudas, como ha dicho la diputada Gazmuri , hay aspectos que se pueden mejorar.

Quisiera entrar en un tema, quizás más de fondo, que sí considero un problema grave de Estado: me refiero a que tenemos un Estado de la década del 90 para enfrentar una delincuencia que se ha modernizado, que opera con tecnologías nuevas y con una mentalidad nueva, propia de nuestro tiempo. Es cosa de ver cómo operan los delincuentes cuando entran a robar a los centros comerciales o a las farmacias; tienen una inteligencia muy distinta a la anterior, mientras nosotros no hemos modernizado el Estado, en general.

Tenemos un gran déficit en materia de número de policías, de carabineros; un gran déficit de funcionarios en las fiscalías y, además, un déficit -esto es objetivo y lo hemos conversado en la Comisión de Seguridad Ciudadana- en lo que dice relación con la modernización general y estructural de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

Es decir, tenemos un problema del Estado en general, no solo en el aspecto de seguridad, sino también en otros ámbitos, porque ya no está respondiendo. Antiguamente, los trámites que uno hacía rápido en un par de días, hoy se demoran semanas o meses, y debemos enfrentar este problema de Estado, pero en términos integrales, y este tipo de proyectos son una ayuda en ese sentido.

El gobierno tiene una tarea en materia de seguridad, que es el gran problema que enfrentamos hoy en Chile, pero también enfrentamos otro problema en cuanto a resolver cómo somos capaces, integralmente, en términos sistémicos, de modernizar el Estado para resolver diversos problemas, como, por ejemplo, cómo prevenir el delito desde la infancia.

Siempre cuento -en otras oportunidades lo he señalado acá- que en el gobierno del Presidente Lagos se enfrentó el problema de pobreza trabajando con la infancia, y luego se creó el programa Chile Crece Contigo. Creando programas de esa naturaleza y poniéndoles recursos, podemos enfrentar problemas de fondo.

Por eso, espero que cuando el gobierno -lo he señalado en varias oportunidades- empiece a enfrentar los problemas de fondo y no solo a reaccionar respecto de las situaciones que tenemos en la agenda, puede que finalmente tengamos éxito, aunque quizás no terminemos resolviendo todos los problemas.

En ese sentido, creo que este gobierno debe poner las bases fundamentales para una gran reforma del Estado, a fin de que contemos con un Estado moderno y eficiente para un contexto distinto, para una sociedad distinta, como es la sociedad en que vivimos, la del siglo XXI, en vez de seguir con un Estado de la década del 90, que no responde efectivamente a los problemas de fondo que tenemos, como la delincuencia.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Gloria Naveillan .

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señor Presidente, todos concordamos en que enfrentamos un problema de seguridad tremendo y con un Estado absolutamente ineficaz para la persecución de todo tipo de delitos relacionados con el crimen organizado. Asimismo, todos concordamos en que aquí falta, y falta mucho: falta en investigación, falta en penalización, falta en los juzgados y falta en todas partes ponerse de acuerdo para hacer las cosas bien. Además, el crimen organizado tiene la característica de permear la sociedad en todos sus estamentos, por lo que puede surgir fácilmente la corrupción.

Entonces, falta mucho. Falta desde la Cámara, desde el Senado y hasta del gobierno. Falta todo, pero tenemos la voluntad de corregirlo.

Discusión en Sala

Lo que sí quiero decir -en esto concuerdo con mi colega Ana María Gazmuri - es que el narcotráfico es un problema que no hemos sabido encarar bien. Por eso, con la diputada Gazmuri, próximamente vamos a presentar un proyecto para que al menos haya información respecto de los efectos que producen las drogas, con la obligación de que esta información sea publicada, tanto en las discotecas como en los centros de eventos y en todas aquellas partes a las que concurren los jóvenes.

No nos hagamos los locos, pues sabemos que se consumen drogas, que se trazan drogas, que hay aplicaciones en internet a través de las cuales los cabros consiguen drogas con facilidad. Creo que es algo de las manitos, aunque no sé cómo se llama, con la que consiguen drogas con una facilidad asombrosa. En las fiestas se consumen verdaderos cócteles de drogas, con daños a la salud que pueden ser permanentes.

Tenemos un problema instalado en la sociedad, pero pensar que esto es por el uso medicinal o individual de marihuana me parece que es una confusión que no debemos seguir teniendo.

Acá, en Chile, sobre todo entre la juventud -lo digo porque tengo hijos que están en esas edades-, se consumen drogas mucho más duras que la marihuana. Se consume pastis, tusi y varias otras. No sé bien cómo las llaman ni entiendo mucho acerca de lo que es cada una, pero sé que eso se consume de manera frecuente y que son potentes.

Es contra esas drogas que debemos actuar, y debemos hacerlo ya, porque estamos atrasados. He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar.

El señor PULGAR.-

Señor Presidente, en la Región del Maule diríamos que hay que poner los bueyes delante de la carreta. ¿Por qué lo digo? Porque en mis recorridos por las distintas unidades policiales de la Región del Maule, de día, de madrugada, de noche, etcétera, he podido constatar la realidad que vivimos como Estado y cómo se ha generado un real abandono al trabajo de las instituciones más estratégicas para el combate de lo que estamos discutiendo en este proyecto: el crimen organizado y el narcotráfico.

Más allá de estar de acuerdo en este proyecto y de que lo vaya a aprobar, considero que no puede ser aceptable que estemos discutiendo presupuesto para vehículos y para mejorar la persecución criminal, siendo que las unidades policiales están llenas de vehículos. Voy a poner el caso de la Brigada Criminalística de la ciudad de Curicó, para explicarlo. En la Bicrim hay 21 vehículos incautados: catorce están estacionados en la calle y siete están dentro de la unidad, y en ese lugar funcionan hacinadas un sinnúmero de unidades especializadas, lo que me parece indignante.

Por eso, concuerdo en que debemos tener un Estado nuevo, moderno, consciente y conectado con la realidad.

Hoy, se le exige mucho a los órganos persecutores, en este caso a la Fiscalía, aun cuando sabemos que hay un déficit de trescientos fiscales para la persecución de distintos tipos de delitos.

Insisto: más allá de adherir a este proyecto, de votar a favor, no podemos seguir mintiéndole a la gente respecto del déficit de funcionarios que existe en el órgano persecutor.

Respecto de los órganos auxiliares, como Carabineros y la Policía de Investigaciones, existe falta de equipamiento, claras condiciones de hacinamiento y turnos excesivos de más de doce horas, lo que no entrega garantías para llevar a cabo un trabajo que derive en un combate real contra el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico.

Hoy exigimos mucho, generamos proyectos de ley, pero ¿qué ve en concreto la ciudadanía? ¿Ve efectividad en este trabajo que hoy está desarrollando el Estado? No le echo la culpa a este gobierno, porque puede ser que esto venga del anterior. Repito: la solución muchas veces no está en las leyes, sino en los recursos bien entregados y conectados con la realidad de nuestras unidades policiales.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, desde ya anuncio mi voto a favor de este proyecto, pero también quiero hacer un llamado de atención a esta Cámara.

Bien lo decía el diputado Fuenzalida : han pasado seiscientos veintitrés días desde que se ingresó este proyecto y se votó por primera vez. El 16 de marzo de 2021 se contabilizaron once votos en contra y dieciocho abstenciones. Destaco los votos en contra de los diputados Boris Barrera , Carmen Hertz , Tomás Hirsch , Karol Cariola , Gabriel Boric , Vlado Mirosevic , Giorgio Jackson y Gonzalo Winter . Camila Vallejo se abstuvo.

Quiero llamar a la reflexión, a que nos demos cuenta de que mientras nosotros acá nos damos 1.500 vueltas para sacar adelante un proyecto tan importante que busca sancionar el narcotráfico y el crimen organizado, la delincuencia sigue avanzando.

Bien lo decía el diputado Jouannet y lo reforzaban la diputada Naveillan y el diputado Pulgar : mientras la delincuencia avanza, mientras la delincuencia sigue perfeccionándose, mientras la delincuencia sigue atemorizando y amedrentando nuestras ciudades, el Estado llega tarde todos los días.

Desde 2015 que el Ministerio Público no tiene un presupuesto acorde con su tarea ni ha sido reajustado. Es decir, hace ocho años que no se mejoran las condiciones de ese organismo. Por otra parte, nuestras policías no cuentan con los insumos necesarios para enfrentar la delincuencia.

Entonces, mientras nosotros seguimos dándonos vueltas y seguimos juntando días en proyectos importantes, la delincuencia está atacando, porque la delincuencia no espera. ¿Cómo no va a ser correcto cuando nos dicen que la ley siempre llega tarde? No solo llegamos tarde, sino que simplemente no llegamos.

A varios diputados nos toca integrar la comisión que busca darle urgencia a proyectos legislativos y administrativos para enfrentar la delincuencia. Ya hemos concurrido a dos reuniones, y solo hemos hablado de la forma y la metodología con la cual vamos a avanzar; no hemos analizado ni le hemos dado urgencia a ningún proyecto de ley. Eso es preocupante, porque no podemos seguir prestándonos para la foto y no hacer las cosas que hoy se necesitan.

Tenemos gente asustada, niños que están entrando decididamente en el mundo de la droga, porque es la única oportunidad que les está dando un Estado que no está enfrentando como corresponde la prevención, el control y la sanción en materia de narcotráfico y crimen organizado.

Lleguemos a tiempo, lo cual significa legislar con profesionalismo, con técnica y con responsabilidad.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, termina ya una larga tarea desarrollada con mucho trabajo al interior de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Para que los colegas sepan, este no fue un proyecto de ley sencillo. Intentamos modernizar el procedimiento que busca la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regulando el destino de los bienes incautados en los delitos, fortaleciendo, además, las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Es un tremendo proyecto que, en definitiva, abarca varios puntos. Tal como se ha señalado acá, el año pasado lo despachamos con un tremendo apoyo.

Discusión en Sala

Por eso, a los colegas que tratan de sacar un pequeño dividendo político, acusando a algunos de no haberlo apoyado, los llamo a que dejen de mirar ese tipo de pequeñeces, porque ello no sirve para lo que efectivamente buscamos. Lo que buscamos es saber cómo somos capaces en conjunto de combatir en serio el narcotráfico y el crimen organizado.

El Senado -lo conversé en varias oportunidades con la ministra Ana Lya Uriarte - no puede seguir deteniendo la discusión de este proyecto. Por su intermedio, señor Presidente, quiero felicitarla, ministra, por haber puesto la urgencia necesaria a la iniciativa para que hoy logremos despacharla.

Cuando algunos hablan del ataque frontal al narcotráfico y el crimen organizado, creo que es fundamental que este tipo de iniciativas no salgan a la ligera. Si cometemos errores en este tipo de normas, quien paga los costos es la ciudadanía. En definitiva, la idea es concluir hoy su tramitación.

Se introducen diferentes criterios para diferenciar el tráfico, el microtráfico y el consumo; se establece un nuevo tipo penal que sanciona a quien suministre drogas sin consentimiento a una persona; se aumenta la pena del delito de suministro de drogas a menores de dieciocho años de edad; se incorporan nuevas circunstancias agravantes en la ley N° 20.000; se introducen modificaciones a la figura de destinación provisoria de los bienes incautados, y se introduce un proceso de enajenación temprana de los bienes incautados.

Con este proyecto no solo avanzamos en el control de la conducta del narcotraficante, sino que, además, atacamos algo que le es sensible: sus bienes y patrimonio. En ese sentido, avanzamos de manera correcta.

El Partido Socialista apoyó de manera unánime cada una de las normativas que se discutieron, y las seguiremos apoyando.

Subrayo lo que señaló la diputada Ana María Gazmuri respecto del uso medicinal de la cannabis. Fue una tremenda discusión que tuvo lugar en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y al interior de esta Sala. Se propuso aprobar el consumo medicinal de la cannabis, pero, lamentablemente, el Senado eliminó el número 4 que contenía esa materia.

Apoyaremos el proyecto, porque creemos que la lucha contra el narcotráfico debe ser en...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado. Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, hay muchas cosas que se pueden decir sobre este proyecto. Lo primero es que, efectivamente, estamos contentos de que se haya puesto en tabla.

Una ministra de Estado señaló que se está cosechando lo que se sembró. Desafortunadamente, gran parte de la clase política debe mirar lo que pasa con el crimen organizado como la cosecha de lo que durante mucho tiempo se sembró. Ya lo decía el diputado Guzmán : este proyecto, cuando ingresó a primer trámite constitucional, fue rechazado por gran parte de la izquierda. Cuando algunos se oponen a perseguir el crimen organizado, a entregar herramientas a las policías, a entregar más recursos al Ministerio Público, por supuesto que se cosecha lo que se siembra. Cuando se siembran vientos, se cosechan tempestades. Así de simple y claro.

Efectivamente, más allá de la patinada que se pegó nuestro Presidente con la nota del supuesto acuerdo en materia de seguridad, que no era tal, existe la oportunidad de avanzar en algunos temas, pero esa oportunidad no la podemos desaprovechar con reuniones extensas en las que no se avanza nada.

Ya he participado en varias reuniones junto con subsecretarios y a la ministra del Interior, pero todavía no hemos podido escuchar de su parte -de hecho, se molestó un poco cuando se lo planteé- cuáles van a ser las prioridades del Ejecutivo, cuáles van a ser las medidas administrativas que el Ejecutivo va a impulsar para enfrentar la crisis de seguridad que estamos viviendo.

Para avanzar en aquellas cosas en las que evidentemente estamos todos de acuerdo -hemos escuchado decir desde distintos lados y desde distintas bancadas que se está de acuerdo con el proyecto-, separemos aquellas

Discusión en Sala

cosas en las que hay acuerdo de aquellas en las que no hay tanto, de modo de avanzar rápido y llegar en forma oportuna con las leyes que se necesitan.

¿Por qué insistir en retrasar un proyecto para tratar un tema que es debatido y debatible, como es el de la marihuana medicinal, en este proyecto en particular? ¿Por qué no dividir esas discusiones, para llegar a acuerdos en aquellas cosas en que estamos de acuerdo y discutir latamente aquellas cosas en que no estamos de acuerdo? Creo que eso sería lo más sabio.

Una última reflexión para recordar: el que siembra vientos,...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, junto con otros parlamentarios, soy autor de dos de los proyectos fusionados, los cuales presenté en el año 2019, es decir, hace cuatro o cinco años.

¿Por qué digo esto? Porque ha sido un largo proceso para abordar algunos aspectos de este proyecto que me parecen muy importantes y que recogen, por lo menos, el planteamiento firme y decidido que hice en 2019 con otros parlamentarios respecto de crear y usar en Chile la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio o de decomiso sin condena, promovida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Hace cuatro años vengo hablando de este tema. La verdad es que se recogió en la Comisión de Constitución y después terminó en este proyecto en el Senado, con las fusiones a las que he hecho referencia, con mensajes del Ejecutivo, del Presidente Sebastián Piñera , y con una corrección que hizo el Presidente Gabriel Boric ahora último. Se recoge en algún aspecto el decomiso sin condena, que -creo yo- es una institución que tiene que profundizarse.

Como señalé, esta iniciativa se refundió con otros proyectos, y el Presidente Gabriel Boric , particularmente, incorporó aspectos que son muy relevantes.

Hay que entender que enfrentamos momentos excepcionales con el crimen organizado, con nuevas formas de criminalidad organizada, más sofisticadas y tecnológicas, que constituye una grave amenaza para la convivencia pacífica del país y los derechos humanos. Eso lo vemos y lo vivimos día a día. Por lo tanto, existe la imperiosa necesidad de desarticular dichas organizaciones y de fortalecer el Estado mediante la implementación de nuevos mecanismos e instrumentos, como el decomiso sin condena, que recoge este proyecto, aunque tangencialmente, todavía con mucha timidez.

En definitiva, el decomiso sin condena es tomar los bienes de una organización criminal para decomisárselos antes de un juicio de naturaleza penal, que demora dos, tres o cuatro años, para desarticular al inicio la organización criminal. Ese es el sentido que tiene esta herramienta.

Por eso, se requiere una institución -yo voy a insistir en ello- directa, autónoma e independiente, de manera que permita a la justicia apoderarse de los bienes provenientes de las actividades ilícitas, sin la necesidad de esperar una sentencia respecto del imputado que, presuntamente, cometió el delito, lo cual, por cierto, acelera considerablemente un proceso que normalmente puede durar varios años. Ese es el sentido de urgencia.

Por eso, voy a apoyar el proyecto, porque se incorporan aspectos importantes respecto del narcotráfico, pero hay que ir mucho más allá en el decomiso sin condena. He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, este es uno de los proyectos que se comienza a hacer cargo de la difícil situación que estamos enfrentando no solo en el norte, sino prácticamente en todo Chile, donde las bandas criminales han ejercido su

Discusión en Sala

poder de fuego en distintos barrios y sectores, y donde, lamentablemente, las personas de bien son las que tienen que estar tras las rejas de sus viviendas.

Esta iniciativa se hace cargo de todas las dificultades a las que se veían enfrentados el Ministerio Público y las policías para enfrentar de manera más efectiva a las bandas criminales. Se hizo un análisis de aquello que no está operando de una manera efectiva. De eso se hizo cargo el proyecto.

Espero que, con las modificaciones que ha hecho el Senado, el proyecto sea aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que ocurrió en su primer trámite constitucional, cuando varios sectores de izquierda definitivamente se opusieron a él.

No solo se pretende incorporar y aumentar penas, sino también abordar la situación de una manera mucho más estratégica desde el punto de vista de la distribución de la droga y de los flujos de los bienes, para atacar la capacidad económica y lo que se hace con el producto que se obtiene del narcotráfico por parte de las bandas criminales. Se establecen delitos como el suministro de drogas sin consentimiento y valerse de menores de edad para la comisión de esto. Además, se establece un procedimiento para el destino de los bienes incautados, porque hoy se nos genera una grave problemática respecto de qué hacemos con la droga y con los vehículos decomisados.

Asimismo, se elimina el concepto de calidad o pureza de la droga. Eso no se podía acreditar. Por consiguiente, las personas detenidas terminaban quedando en libertad.

También se otorga una serie de nuevas facultades. Es decir, este es un proyecto que viene a hacerse cargo de una serie de problemáticas que estamos evidenciando en la persecución penal de estos delitos, que son los que, en definitiva, nos tienen absolutamente acorralados en el norte del país.

Espero que esto sea aprobado por una amplia mayoría del Congreso Nacional, ya que nos hacemos cargo, con un sentido estratégico y general, de un grave delito que tiene al país prácticamente de rodillas.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, efectivamente, este proyecto apunta en la línea correcta, en la dirección que debe tener toda persecución criminal efectiva contra el crimen organizado.

En primer lugar, entrega nuevas herramientas y, particularmente, regula el comiso, porque hay que ir detrás de las grandes fuentes de dinero que financian las organizaciones criminales, y no solo de los remanentes o últimos ejecutores de este tipo de delitos.

Principalmente en materia de narcotráfico, esta norma permite una distinción no taxativa entre tráfico, microtráfico y consumo, no estableciendo como un elemento objetivo la pureza.

Asimismo, tipifica el suministro de drogas sin consentimiento. Esto es fundamental, porque no solo lo tipifica, sino que lo agrava cuando se hace con violencia e intimidación. Algo fundamental es que se autonomiza este tipo delictual cuando se utilice para permitir o facilitar la comisión de otro hecho ilícito. Claramente, se aumenta y se agrava la pena cuando se suministre a menores de dieciocho años de edad productos que contengan gases o solventes adictivos, como es el tolueno o el antiguamente llamado neopreno.

Además, conforme a un protocolo, el servicio de salud va a tener la obligación de entregar un análisis químico de las especies que han sido objeto de este delito.

Lo fundamental es que, al regular el comiso, se regula y agiliza la destinación provisoria de los bienes incautados a unidades policiales que investiguen a las organizaciones criminales. Esto es fundamental.

Discusión en Sala

Además, se permite la enajenación temprana de bienes incautados, porque, efectivamente, estos pueden sufrir detrimento durante el proceso criminal. Pero lo fundamental es regular el comiso no como una pena propiamente tal, sino como una consecuencia civil de este ilícito.

Aquí se combate estos delitos y se dirige la investigación y el comiso de todos los bienes incautados que han sido objeto de un delito. También se establecen ciertos matices que son fundamentales. En el caso de un comiso sin sentencia condenatoria, cuando el imputado fallece antes de que se dicte su sentencia, se debe determinar dónde están los bienes vinculados al delito y decomisarlos; un comiso ampliado, porque hay muchos delitos en los que no se pueden justificar los bienes que provienen de un delito, pero se puede ampliar el comiso hasta cubrir todos los bienes que no tengan justificación lícita razonable. Por último, un comiso por valor equivalente, en caso de que los bienes son ocultados, en que se aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, este proyecto modifica una serie de cuerpos legales con el objeto de perfeccionar las herramientas de persecución de delitos relacionados con drogas, lo cual me parece de suma importancia, considerando el escenario actual que está experimentando nuestro país en esta materia, pues, lamentablemente, el narcotráfico tiene el control de muchas poblaciones de Chile.

La iniciativa aborda el problema de manera sistémica, entendiendo la forma en que funcionan las organizaciones y bandas criminales dedicadas al narcotráfico, e interfiere de manera transversal en la tenencia y distribución de las sustancias, así como en el flujo de bienes.

Una muestra de ello es la modificación que se introdujo a la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero, que establece la obligación de las automotoras de reportar toda actividad sospechosa.

Creo que este proyecto de ley es el inicio de un cambio en nuestro país, y si logra desarrollarse bien, puede salvar a futuras generaciones de caer en actividades delictivas y de tener problemas de adicción a las drogas, pues, como profesional de la salud, soy consciente de que la lucha contra el narcotráfico no solo protege la seguridad de las personas, sino que además busca proteger su salud.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, en mi mano tengo la vaina de una bala loca; me la entregaron en San Joaquín.

Nuestra guerra contra las drogas parece perdida. Es más, tengo la impresión de que nunca la quisimos ganar.

¿Cuántas madres más deberán llorar a sus hijos, que están siendo asesinados o que han muerto como consecuencia del consumo de droga? ¿Qué hemos hecho desde el Estado para crear conciencia en la juventud del peligro que involucra el consumo de drogas? Nada. ¿Qué hemos hecho para perseguir con dureza al narcotraficante? Poco.

La verdad es que los márgenes de ganancia del narcotráfico son tan altos que las penas con las que amenazamos a quienes se dedican a este ilícito ni siquiera los tocan; no es algo que les dé suficiente miedo como para no meterse en este tema, como sucedería en Singapur, por ejemplo.

Entonces, nos quedan dos opciones: o endurecemos la mano, hasta mucho más allá de lo que este Congreso o

Discusión en Sala

incluso la población chilena estén dispuestos a tolerar, o liberalizamos. ¿Cuándo vamos a llevar este debate hacia allá?

Voy a respaldar esta norma, porque creo que es un avance, pero dentro del marco de una estrategia que ha sido fallida, porque no ha existido realmente la voluntad de ganar esta batalla.

Recuerdo cuando hace quince años aproximadamente liberaron o indultaron al narcotraficante Vargas Parga , enviando así la señal más devastadora que jamás se haya dado desde el Ejecutivo hacia el mundo de los narcos.

Por otro lado, veo que no tenemos escáneres de contenedores en nuestras fronteras, a pesar de que han sido solicitados reiteradamente, lo que debe ser muy conveniente para cierta gente; veo fortunas que se arman, que se disfrutan y que nadie cuestiona, a pesar de no existir una base económica que las justifiquen, y veo que lo que estamos haciendo aquí no es nada más que un circo para la gente, porque no estamos dispuestos a hacer lo necesario con miras a solucionar este problema.

O liberalizamos, damas y caballeros, o vamos realmente a la guerra contra el narcotráfico, con todas las consecuencias que ello implica, para salvar a nuestra juventud de la mayor amenaza que ha sufrido jamás en su historia.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, el proyecto en debate modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

En el fondo, apunta a tres temas distintos, pero me referiré solo a dos de ellos.

Primero, respecto de la rehabilitación y reinserción social, es muy importante que desde este Congreso continuemos legislando con miras a apoyar a todas esas instituciones y ONG que se preocupan de sacar a los jóvenes de las calles, de llevarlos a un lugar donde se sientan seguros, y de trabajar para que niños, niñas y adolescentes sean rehabilitados y puedan reinsertarse en la sociedad.

Hace pocos días, a través de los medios de comunicación, nos enterábamos de que 227.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran fuera del sistema escolar. Ese es un dato que nos debe llamar no solo a preocuparnos, sino también a ocuparnos. Que hoy los niños, niñas y adolescentes estén fuera del sistema escolar nos indica que, en el futuro, puede derivar en otro estallido social.

Por lo tanto, llamo a esta Cámara a seguir trabajando en pos de la reinserción real de ellas y ellos.

En esa línea, ayer ingresamos un proyecto de resolución que solicita al Ejecutivo adoptar todas las medidas legislativas para ir en ayuda de todos esos niños, niñas y adolescentes que necesitan ser reinsertados en el sistema escolar.

En segundo lugar, me quiero referir a la cannabis medicinal, respecto de la cual ya hemos votado en esta Cámara.

Por formación deportiva, siempre he estado en contra de todo tipo de drogas, ya que el deporte nos forma y nos enseña que siempre debemos apuntar hacia el juego limpio. No obstante, también he conocido realidades de familias que a través de la cannabis medicinal han podido paliar los dolores que sufren muchos de los enfermos que tienen a su cuidado.

Por eso, llamo a votar a favor de este proyecto de ley y, por supuesto, apoyo la petición de votación separada solicitada por la diputada Gazmuri .

He dicho.

Discusión en Sala

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Malla .

El señor MALLA.-

Señor Presidente, el avance del crimen organizado hay que frenarlo con toda la fuerza de la ley; la gente de Arica y del norte lo sabe, y no deja de pedirlo.

No queremos más Tren de Aragua, más extorsiones, más muertes ni más bandas criminales. Por el contrario, queremos volver a esa Arica de la eterna primavera, por cuyas calles caminábamos con tranquilidad, aunque fuera de madrugada.

Para hacer frente al narcotráfico, requerimos efectividad, recursos e inteligencia. En ese sentido, el proyecto en discusión y el aumento de recursos que se ha anunciado en esta materia son buenos indicios de que podríamos llegar a buen puerto.

¡No les demos un centímetro más a los criminales!

Agradezco el trabajo puesto en esta iniciativa, porque es muestra de que la modernización del Estado es necesaria frente a la modernización del delito.

No podemos seguir permitiendo que bandas criminales miserables se enriquezcan a punta de delitos y del dolor de nuestra gente.

¿Qué hace este proyecto? Haré un repaso rápido de las cosas que destaco.

Diferencia entre tráfico, microtráfico y consumo, para atacar el problema de raíz. Aumenta la pena a quienes suministren drogas a menores de 18 años; incorpora "gravemente" para los delitos cometidos valiéndose de niños, niñas y adolescentes, así como para quienes cometan delitos trabajando con niños y niñas en educación o en otros espacios; permite la enajenación temprana de bienes, como autos y otros bienes sujetos a corrupción; modifica la Unidad de Análisis Financiero, para que tenga mayor alcance, debiendo informar también a la UAF las empresas de arriendo de vehículos, los fabricantes y vendedores de armas, los clubes de tiro, caza y pesca, etcétera; aumenta las funciones de las unidades especializadas en delitos de drogas, entregándoles mejores herramientas para la búsqueda de activos, vinculadas a la incautación y decomiso de bienes.

Por esas razones, porque debemos atacar todo el ciclo de circulación del dinero ilícito, llamo a aprobar por unanimidad este proyecto, con excepción de aquellos artículos que criminalizan a quienes son usuarios medicinales de la cannabis.

Debemos modernizar el Estado para frenar la modernización del crimen. No les demos un centímetro más a los narcos.

Por las poblaciones San José , Los Industriales, Las Tacoras , Cardenal Raúl Silva Henríquez , Chile, Guañacagua y todos los barrios afectados por el narcotráfico en mi amada Arica, votaré a favor este proyecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, qué bueno que por fin es puesto en tabla un proyecto como este. Era indispensable discutir hoy una norma como esta y reconocer que vamos a la zaga de una megaindustria que tiene más recursos que nosotros, y que muchas veces tiene más equipos tecnológicos que la autoridad. Esta es una pequeña contribución a la lucha contra el avance expansivo de la droga en nuestro país, pero contribución al fin.

Qué bueno que vamos a modernizar distintos cuerpos legales para perseguir el narcotráfico y el crimen

Discusión en Sala

organizado; era necesario y nos merecíamos una ley así.

Como ha dicho la autoridad, también es importante apuntar al destino de los bienes. Si los incautamos, los destinamos debidamente y se los quitamos, les vamos a quitar fuerza a esas bandas. Eso va en el sentido correcto.

No obstante, en el proyecto hay poco en materia de rehabilitación, de reinserción, y para qué decir en prevención. Es ahí donde debemos poner la atención y los recursos. Pero no confundamos a la población, pues en ello hemos cometido un error: las drogas son dañinas, y tengamos mucho cuidado con conceptos que hemos acuñado en este último tiempo y que pueden ser peligrosos, como el consumo recreativo y el uso medicinal, porque llevados a un extremo pueden ser peligrosos. El consumo termina alimentando al microtráfico, pero también al narcotráfico, porque no todos tienen esos amigos generosos que regalan droga, como declaran muchos de quienes consumen; declaran consumir drogas, pero siempre alguien muy generoso se las regala. Sabemos que el consumo personal individual termina a fin de cuentas alimentando el microtráfico, pero también al narcotráfico.

También entregamos una señal equivocada cuando desde el Estado -por ejemplo, a través del Senda- se habla de la prevención, y nos hablan de lo dañino y peligroso que resulta el consumo de las drogas llamadas blandas, que son las drogas de inicio. Es muy común que el adicto parta precisamente con esas drogas blandas.

La droga está acechando y consumiendo a nuestra sociedad más de lo que vemos o más de lo que queremos reconocer. Tenemos una nueva generación a la que se le ha hecho creer que las drogas son inocuas, en circunstancias de que eso no es así.

Estimados colegas, no entreguemos señales erróneas. Este proyecto de ley va en el sentido de atacar a las bandas y al narcotráfico, pero seamos claros respecto de la droga y reconozcamos que ha penetrado en nuestra sociedad mucho más de lo que decimos o reconocemos.

Vamos a votar a favor este proyecto, salvo algunas partes de su articulado respecto de las cuales tenemos reparos, por lo que pediremos votación separada, pero -reitero- vamos a votar a favor, porque esta es una contribución pequeña, pero contribución al fin.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señor Presidente, creo que estamos asistiendo a un cambio cultural e identitario en nuestro país. Hemos sido testigos de cómo poblaciones que eran tranquilas, lugares donde podíamos transitar libremente por las calles, ahora también son víctimas de la violencia, con grandes bandas con estructuras complejas dedicadas al narcotráfico.

Pienso -este es el diagnóstico de nuestro sector- que este es un problema estructural que se debe al modelo neoliberal que hemos practicado indiscriminadamente y a rajatabla en este país desde la época de la dictadura, un modelo que ha propiciado la pobreza, que no ha repartido la riqueza de manera equitativa, que jamás habló en serio de inclusión y que excluyó de un mal entendido desarrollo a segmentos completos de la clase más sencilla de nuestro país, que postergó ese desarrollo hasta negárselo como una posibilidad, modelo que hizo de la educación un bien de consumo más que un derecho social que se debe entregar con alta calidad, con inversión en infraestructura, con profesionales bien pagados y con un alto estándar de formación. Por todo aquello, ahora debemos hacernos cargo.

Los chilenos y chilenas, en especial las nortinas y los nortinos, necesitan respuestas contundentes. Los chilenos y chilenas somos gente de trabajo, de esfuerzo, de paz, de justicia, y tenemos derecho, como dice un cantautor asesinado, de vivir en paz, tenemos derecho a vivir en paz.

Creo que el narcotráfico es un problema que se debe abordar con una mirada de política pública y de manera integral, desde la reacción penal por parte del Estado, por cierto, pero también desde la óptica de la prevención, y atacando la estructura de quienes pretenden crear redes de violencia y de impunidad en nuestro país mediante el

Discusión en Sala

poder del dinero.

Este es un problema de salud pública, debido a la dependencia que genera en algunas personas, quienes incluso llegan a perder el dominio de su voluntad.

Hay que hablar de rehabilitación y hay que distinguir, como hace este proyecto, entre consumidores, y entre microtráfico y tráfico.

El narco ha sido y es un enemigo de la clase más sencilla, de los trabajadores y trabajadoras de este país. El tráfico ha traído armas, ha traído violencia y dependencia a nuestras poblaciones.

Espero que este proyecto, que es la reunión de diversas mociones y de un esfuerzo sustantivo, sea aprobado de manera transversal. Me alegran mucho las intervenciones que he escuchado en ese sentido, y por supuesto me alegra que el esfuerzo de achicarle la cancha al narco y abrirles las calles a nuestros vecinos y vecinas sea un esfuerzo compartido por todos los sectores en este Congreso Nacional.

Por supuesto que anunciamos nuestro voto favorable a este proyecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto de ley era largamente esperado por nuestro sistema judicial. Es una herramienta legal que proporciona un conjunto de atribuciones a las policías, a la Unidad de Análisis Financiero, al Senda y a los tribunales de justicia para perseguir en su foco principal el fenómeno del gran narcotráfico.

Esta iniciativa surge de varios proyectos de ley, uno de los cuales tiene la firma de este parlamentario y de muchos otros que entendemos que los fenómenos complejos como el narcotráfico no se pueden enfrentar con la receta fracasada del populismo penal, del populismo punitivo, de ese que dice con mucha autoridad y grandilocuencia “¡subamos las penas, subamos las penas!” como respuesta a cualquier fenómeno delincencial, aun cuando esos delitos y otros similares están en pleno auge en el mundo a pesar del aumento de penas, porque tales medidas son simplemente inútiles.

Por eso hay que aprobar esta herramienta, porque está dirigida a poner tras las rejas a quienes realmente mueven el narcotráfico, que son las grandes mafias. Para ello -esta es la relevancia de este proyecto-, no solo mejorará la persecución, dirigiéndola directamente contra esas grandes mafias, sino que también regulará el destino de los bienes incautados o su comiso sin necesidad de condena. Es decir, incautará o privará de sus riquezas al delincuente, sin derecho a compensación, y entregará todos esos bienes al fisco, aún sin sentencia, lo que golpeará a esas organizaciones criminales en sus bienes y en sus altos patrimonios, cuya pérdida tanto les duele.

También fortalecerá a las instituciones de rehabilitación y de reinserción social, para romper las cadenas que esclavizan a niños, jóvenes y adultos a su proveedor de drogas, que es donde realmente se puede ganar esta batalla. Nunca hay que olvidar que sin consumidores no habrá tráfico que perseguir. Por eso se crean también figuras de enajenación temprana de bienes decomisados, para ser entregados a las mismas unidades policiales que lo combaten, y se regulará el comiso por equivalencia, es decir, se incautan los bienes lícitos adquiridos por narcotraficantes con dinero ilícito.

También se amplía el rango de personas naturales y jurídicas que vigilará y supervigilará la Unidad de Análisis Financiero, que informará de operaciones sospechosas en el sistema bancario.

Por eso vamos a votar a favor este proyecto de ley, porque no consagra la persecución penal únicamente con aumentos de penas que no dan ningún resultado, como suele proponer el populismo penal de ultraderecha, sino que además plantea una forma de abordar al gran narcotraficante como problema en su conjunto, identificando y desarticulando a los actores principales y a los secundarios de una organización, persiguiendo a los peces gordos separadamente de los flacos y debilitando a las grandes organizaciones, que es la manera real de enfrentar este

Discusión en Sala

flagelo.

Los socialistas vamos a votar a favor este proyecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, creo que es un éxito que después de ocho meses y medio comencemos a hablar de seguridad y que se pongan las urgencias donde la ciudadanía lo solicita. La labor de insistir respecto de la necesidad de debatir sobre materias de seguridad la hemos hecho nosotros, y hoy el gobierno la recoge.

Este es un buen proyecto, porque mejora la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, y propone herramientas para perseguir a los que cometen este tipo de delitos, no solo mediante el establecimiento de mayores penas, sino a través de la eliminación de sus formas de financiamiento y de la incautación y disposición de sus bienes.

Sin embargo, el Senado también hace bien al rechazar el lobby de aquellos que promueven la marihuana. Las medicinas se venden en farmacias no porque sea un buen negocio, sino porque es allí donde llegan controladas por el Instituto de Salud Pública, porque es allí donde sabemos que esos productos le hacen bien a la ciudadanía y que fueron bien elaborados.

Si las medicinas las produjésemos en las casas no sabríamos cuáles son sus efectos o el perjuicio que podrían causar para quienes las consumen. Tenemos que dar a las personas la capacidad de mejorar su salud, no debemos venderles humo para favorecer a industrias que realmente terminan en manos de narcotraficantes, que favorecen el negocio de los narcotraficantes y que dan a una droga como la marihuana una capa de bondad.

Las drogas no se fuman, se consumen en pastillas, tienen certificación respecto de su origen y de su forma de elaboración. Por eso, el Senado hace muy bien al rechazar estos dos acápite sobre la marihuana medicinal y, por cierto, de la cosecha y del cultivo del cannabis.

Pienso que hay que votar a favor, por nuestros niños y por nuestros jóvenes, por la recuperación de nuestras poblaciones y de las personas a las que han hecho un grave daño aquellos que promueven las drogas en nuestro país.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, por su intermedio, en la próxima sesión quiero enviar de regalo al diputado Johannes Kaiser un libro que se llama La delgada línea blanca, de Juan Gasparini y Rodrigo de Castro. Se trata de una investigación periodística muy interesante, que habla de las redes de narcotráfico que se introdujeron en la época de la dictadura y donde se enriqueció el dictador Augusto Pinochet .

(Hablan varios diputados a la vez)

Diputado, por intermedio del señor Presidente, es solo un regalo el que le voy a enviar.

Quiero señalar que este proyecto es sumamente importante e interesante. Primero, porque la primera ley que se dictó en materia de drogas, la N° 19.366, estaba llena de ambigüedades y no trataba los temas de fondo. Posteriormente, se dictó la ley N° 20.000, que estaba llena de contradicciones, por ejemplo, en relación con el tráfico, con el consumo y con la penalización, la cual establecía determinadas sanciones que no se relacionaban

Discusión en Sala

con el consumo propiamente tal.

Por lo tanto, esta es una iniciativa absolutamente necesaria en torno al flagelo que está viviendo nuestro país, así como prácticamente todos los países del mundo. Este es un proyecto que tiende a coordinar, a separar y a armonizar la legislación. Sin embargo, considero que hace falta una regulación mucho más completa en lo que tiene que ver con el verdadero flagelo que existe en esta materia, que es el que determina el lavado de activos, determinadas operaciones bancarias y el enriquecimiento de ciertos sectores sociales a raíz del narcotráfico. Me refiero a sectores que en muchos casos ni siquiera consumen y tampoco llegan al lugar del consumo, pero que lavan activos y han generado grandes fortunas en torno a eso.

Quiero señalar que cuando uno visita alguna cárcel se da cuenta de que toda la gente que está presa es pura gente humilde, pura gente pobre, la que en su mayoría está integrada por mujeres que se dedican al microtráfico como una forma de economía de subsistencia, porque no tienen otra manera de ganar dinero.

Entonces, quiero insistir en que sería bueno que también profundizáramos en la elaboración de una legislación mucho más contundente, mucho más robusta, respecto del lavado de activos, del lavado de dinero. Hay mucho que hacer al respecto.

Ojalá que cuando llegue ese momento los discursos tan grandilocuentes, como los que hoy hemos escuchado, sean consecuentes respecto de las sanciones que se requiere establecer para ese tipo de actividades.

También quiero reclamar al Estado de Chile lo que tiene que ver con la rehabilitación, ya que en nuestro país no existe una política real de rehabilitación. A aquel niño de una población que cae en el flagelo de la pasta base lo perdemos casi siempre y para siempre. Eso no puede seguir ocurriendo.

Finalmente, quiero aprovechar de rendir un homenaje, tal como lo señaló recién una colega diputada, a las ONG y, particularmente, a las iglesias evangélicas, que han hecho una actividad profunda e importante en materia de rehabilitación en lugares donde el Estado aún no llega. He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que prácticamente en todas las comunas de nuestro país estamos perdiendo la batalla contra las drogas. Muchas veces, cuando algunos levantamos la voz, nos acusan de ser “populistas penales”. Si ser populista penal significa enfrentar y combatir el narcotráfico con fuerza y decisión, sin titubeos, yo me declaro un populista penal.

Tal como lo dijo un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, creo que tenemos dos caminos: o liberalizamos todo el consumo o nos inclinamos a enfrentarlo decididamente.

Soy de aquellos que creen que al narcotráfico y al crimen organizado no se les puede dar espacio; necesitamos combatirlos con fuerza. Cuando algunos parlamentarios dicen que el “populismo penal” es pedir aumento de penas, entonces pregunto: ¿cuál es la solución? ¿Le vamos a rebajar las penas a los narcotraficantes y al crimen organizado? ¡No, señor! Tenemos que endurecer las penas contra quienes están destruyendo a nuestros jóvenes en nuestras poblaciones, en nuestras villas, en nuestros colegios. Es allí donde debemos combatirlo con fuerza.

Hay muchos que hace algún tiempo no aprobaron este proyecto. El actual Presidente de esta Corporación, diputado Vlado Mirosevic , el diputado Diego Ibáñez y el entonces diputado y actual Presidente de la República, entre otros, no apoyaron este proyecto, se abstuvieron. Celebro que hoy haya un cambio de actitud y que nos demos cuenta de que la realidad es que estamos perdiendo la batalla contra la droga.

El narcotráfico tiene mucho que ver con los homicidios. Al día de ayer en Chile teníamos 834 homicidios. Esa es la realidad: 834 homicidios, muchos de ellos sin autor conocido. Cuando eso ocurre es porque tenemos la presencia del crimen organizado y del sicariato. El sicariato se encuentra presente en nuestro país y está muy relacionado

Discusión en Sala

con el narcotráfico.

Por lo tanto, distinguidos colegas, por intermedio del señor Presidente, si no enfrentamos esta pelea de verdad, sin titubeos, sin pequeñeces, la vamos a perder, porque nos están goleando. Para decirlo de algún modo, a propósito de que estamos en época del Mundial, estamos perdiendo este partido por goleada, nos llevan 3 a 0, pero en materia de reacción nosotros vamos en el vagón de cola, mientras que ellos van siempre adelante.

Por eso, voy a respaldar este proyecto con mucho gusto, porque es un avance, pero no es la solución definitiva. Se requiere una respuesta del Estado mucho más concreta, mucho más efectiva. Eso creo que no lo estamos logrando.

No daremos esa respuesta mientras tengamos disparidad de criterios. Por ejemplo, en el norte dos kilogramos de cocaína se ha considerado microtráfico, pero en el sur se condena por tráfico por quinientos gramos. Eso ocurre hoy en Chile, como lo demuestran las sentencias de nuestros tribunales. ¿Cómo va a ser microtráfico dos kilogramos de cocaína en el norte? Eso no puede seguir ocurriendo.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, el problema del narcotráfico y de la existencia de redes de criminalidad organizada, tanto a lo largo del país como en mi Región de La Araucanía, problema que en su mayoría se encuentra concentrado en la Región Metropolitana, sigue siendo un asunto abierto y que afecta la vida de muchos chilenos.

En relación con la persecución penal del tráfico de estupefacientes y de las redes criminales que proliferan a su alrededor, la ley N° 20.000 es el principal instrumento jurídico que permite accionar frente a aquello. Dicho cuerpo legal, que data de 2005, influye en múltiples aspectos, como la tipificación de los delitos de narcotráfico, el establecimiento de las penas, la posibilidad de técnicas especiales de investigación y la creación de distintas penas asociadas a las conductas.

Con todo, tras un extenso período de su aplicación, se han detectado distintos detalles por resolver y perfeccionar, destacando, entre otros, nuevas mejoras a los mecanismos de persecución penal y la posibilidad de debilitar a las bandas de traficantes en su poder financiero y patrimonial.

En dicho contexto, este proyecto modifica dieciséis leyes distintas, teniendo como objeto perfeccionar las mencionadas formas de investigación y persecución penal y, asimismo, permitir un debilitamiento patrimonial de los grupos criminales asociados al narcotráfico y al crimen organizado.

Muchas personas que han venido al Congreso nos han dicho que Chile está transitando: antes éramos de paso, hoy somos productores y el día de mañana vamos a ser exportadores de droga. También, en nuestra juventud ha aumentado sobre todo la concepción de que la droga no es dañina, y eso es muy malo para nosotros.

Pero lo más importante es que desde el artículo 4° en adelante se modifica la obligación para los diputados, los gobernadores, los consejeros regionales, los concejales, los miembros del Tribunal Constitucional, los fiscales, los directivos del Banco Central, los que se desempeñan en cargos directivos y los funcionarios judiciales de realizarse un examen que acredite que no tienen dependencia de drogas, lo que considero importante. Tenemos que sacar de la mente de la gente la idea de que cualquier funcionario que trabaja en instituciones del Estado consume drogas, porque puede ser un vehículo de extorsión por parte de las bandas de narcotráfico. Eso debe desaparecer, y este proyecto lo pone en valor.

Por último, creo que este es un buen avance. No es el final, sino un proceso en la lucha contra el narcotráfico, en la que este proyecto da un paso más.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, desde la UDI vamos a aprobar este proyecto de ley, que busca mejorar la persecución en materia de narcotráfico y crimen organizado.

Tramitamos esta iniciativa durante un año en la Comisión de Constitución. Estuvo dos años durmiendo en el Senado, y nos parece una buena noticia que hoy nuevamente esté en tabla acá, porque perseguir al narcotráfico es esencial para tener una sociedad justa, con igualdad de oportunidades y para poder vivir en paz.

No obstante lo anterior, vamos a solicitar votación separada de un artículo que acaba de mencionar el diputado Miguel Mellado .

Nosotros habíamos aprobado la prohibición para postular a un cargo de elección popular a cualquier persona que fuese consumidora de drogas. Con dicha disposición queríamos evitar que un candidato a un cargo de elección popular fuera consumidor de drogas. Para eso, el interesado iba a tener que firmar un certificado -por ello en la Cámara de Diputados aprobamos la realización del test obligatorio; pero, lamentablemente, la Comisión de Ética no sanciona, y al parecer no le importa-, porque buscábamos erradicar y dar una señal clara en materia de lucha contra el narcotráfico en el sentido de que, reitero, ningún candidato es consumidor de drogas.

Esto lo aprobamos en la Cámara, y el Senado lo rechazó. Ahora solicitamos votación separada sobre el particular.

Por otra parte, quiero hacerme cargo de tres solicitudes de votación separada presentadas por la diputada Ana María Gazmuri , que me parecen de la máxima gravedad.

Primera. En Chile, con autorización del SAG se puede plantar cannabis para consumo medicinal. Se puede. ¿Qué busca la diputada Gazmuri con su primera indicación? Establecer que basta con una firma de un médico tratante que diga que la persona necesita la marihuana para tratarse médicamente, pero lo que no señala es el límite de plantas. Una persona podrá plantar decenas de plantas de marihuana, según la indicación de la diputada Ana María Gazmuri . Les pido estar atentos.

Segunda indicación. Hoy, cuando el SAG da permiso para plantar, lo hace para todas las personas, menos para aquellas que están formalizadas por narcotráfico. La indicación de la diputada Gazmuri quiere evitar en el artículo 1°, número 5, que las personas formalizadas también puedan optar a este beneficio.

Y la tercera, y más grave, busca eliminar que las personas que utilizan a niños, niñas y adolescentes tengan una pena aumentada en dos grados. Esto lo hace en el artículo 1°, número 6. Les pido que lean la indicación, que es de máxima gravedad, pues deja sin sanción a quienes utilizan a niños, niñas y adolescentes para el tráfico de drogas.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, el proyecto que nos toca votar va en la dirección correcta, ya que es un avance en la persecución de los delitos de narcotráfico, porque aborda principalmente el flujo de los bienes provenientes de la venta de sustancias ilegales.

En localidades extremas de nuestro país, como es la Isla Grande de Chiloé, el crimen organizado puede causar grandes estragos, tomando y secuestrando territorios en todo el entorno de nuestra comunidad.

Perseguir los delitos asociados al narcotráfico va en la dirección correcta de la agenda de seguridad. En ese sentido, este proyecto ataca la capacidad económica de los grupos organizados, el producto que obtienen del narcotráfico.

Discusión en Sala

La delincuencia y la inseguridad son la principal preocupación de los chilenos, y están íntimamente relacionadas con el narcotráfico, por lo cual es de enorme importancia el refuerzo que tiene el Senda, que pasará a tener un fondo especial, constituido por los bienes y valores provenientes del decomiso, para programas de prevención y rehabilitación, ya que una parte importante de todo esto es la prevención, otra es la sanción y, por supuesto, la rehabilitación.

En mi distrito y en la Región de Los Lagos, en las comunas de Puerto Montt, Cochamó, Maullín, Calbuco, en el archipiélago de Chiloé y en toda la provincia de Palena, estamos muy vulnerables por lo extenso de nuestro borde costero, razón por la cual debemos fortalecer la fiscalización en la materia. Por tanto, pedimos al Ejecutivo potenciar, especialmente en equipamiento y herramientas, a la Armada de Chile, a la PDI y a Carabineros para su mejor labor fiscalizadora.

Por último, veo que el proyecto está bien inspirado. Esperemos que sea de verdad una política de Estado.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, sorprende, y para bien, ver que este proyecto tenga urgencia.

Uno recuerda cómo en la legislatura pasada parlamentarios que hoy son del oficialismo rechazaban o se abstenían en este proyecto, que es tan importante y que busca combatir un flagelo que está mermando todos los espacios de nuestra sociedad, que tiene que ver con el narcotráfico y el crimen organizado.

La mejor manera de atacar este flagelo es precisamente desarmándolo, impidiendo que sea un negocio rentable para aquellos que se valen de estos medios ilícitos para tratar de sacar algún beneficio. En tal sentido, el tema de la Unidad de Análisis Financiero es fundamental.

Es muy importante reportar las actividades sospechosas de blanqueo de activos, en este caso de automotoras, de comercializadoras de vehículos nuevos o usados, de las empresas dedicadas a la transferencia de dinero, de las empresas de leasing y arriendo de vehículos, de aquellos que comercializan metales preciosos y joyas, etcétera, porque, en definitiva, ello permitirá que esa información esté a disposición de las policías a efectos de ver los flujos de dinero y, de esa manera, tener una información más clara respecto a los montos involucrados para lograr una mejor persecución penal.

Por otro lado, el tema del comiso de bienes es fundamental. El comiso anticipado de bienes no solo permitirá disponer de esos bienes de manera anticipada, sino que impedirá que las bandas de narcotraficantes o de crimen organizado se deshagan de ellos mediante simulación de actos, o bien los transfieran antes de ser condenadas, lo que, obviamente, dificulta una persecución penal efectiva.

Respecto de la utilización de menores, la verdad es que -con el diputado Coloma recién revisamos la indicación- no entendemos la petición de votación separada. Para aquel que se vale de menores para cometer crímenes ligados al narcotráfico y al crimen organizado se requiere una penalidad mayor, principalmente por el reproche asociado a esto, aspecto que queda muy bien planteado en la iniciativa.

Me parece que este es un buen proyecto, pues permite ir a la médula del crimen organizado y el narcotráfico respecto a la utilización de mecanismos para mejorar la persecución penal.

Sin embargo, vamos a pedir votación separada respecto del artículo 4, principalmente porque creemos que la discrecionalidad que se le entrega al juez para poder determinar qué es tráfico, microtráfico o consumo personal es algo que no puede quedar entregado al criterio de cada juez, hay que objetivizar estos criterios y creemos que los numerales 1, 2 y 5 entregan una excesiva discrecionalidad que es necesario corregir.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, cualquier estudio, cualquier sondeo, cualquiera encuesta da cuenta de que la primera prioridad para los chilenos es la inseguridad, el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia.

Esa es la prioridad de los chilenos, pero, lamentablemente, no nos estamos haciendo cargo de la prioridad de los chilenos, porque este proyecto, como dijo Juan Manuel Fuenzalida , lleva 623 días de tramitación en el Congreso Nacional.

¿Y por qué esa demora? Porque quienes se sientan al frente, el Partido Comunista y el Frente Amplio, se han abstenido o lo han votado en contra, como, por ejemplo, la ministra Camila Vallejo , quien se encuentra presente en la Sala, cuando era diputada. Desde el primer trámite siempre lo votaron en contra. En su momento, el Presidente Boric también votó en contra, al igual que el ministro Jackson también votó en contra. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla: porque para la ministra Vallejo , el Presidente Boric y el ministro Jackson ...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Diputado, solicito que se dirija a la Mesa, por favor.

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, por su intermedio, porque para ellos estos temas no son prioridad o no lo fueron en el pasado.

Por eso, hago un llamado, por su intermedio, Presidente, a las ministras presentes en la Sala...

Si tienen a bien poner atención, por favor. Diputado Marco Antonio Sulantay , por favor, deme facilidades.

Por su intermedio, señor Presidente, llamo a las ministras presentes a que el gobierno no solo se quede en declaraciones, aunque valoro -de verdad las valoro, ministras- la declaración que hizo el Presidente en el norte, cuando dijo que iba a perseguir como perro a los delincuentes. Lo valoro.

También valoro que el Presidente Boric , después de mucho tiempo, haya reconocido que en la Araucanía hay terrorismo. Pero se quedó corto, porque terrorismo prácticamente hay en todo el país, delincuencia hay en todo el país y narcoterrorismo hay en todo el país.

Por eso, hago un llamado, por su intermedio, señor Presidente, y con todo respeto a las ministras para que pasen de las declaraciones a las decisiones, a las acciones y pongan urgencia a estos proyectos que son una herramienta eficaz para combatir el crimen organizado, el narcoterrorismo y la delincuencia en nuestro país. No nos quedemos solo en las frases, y vamos a las acciones. Tengan la certeza de que van a contar con los votos de la UDI y del resto de la oposición para combatir frontalmente el narcoterrorismo y el crimen organizado.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, quiero llamar la atención respecto de la afirmación que aquí se ha hecho en cuanto a que hay populismo penal, que a través del aumento de las penas se pretende regular la conducta humana.

Claramente, no solo a través de las penas se debe regular la conducta humana, sino también a través de otro tipo de gestiones, las que hemos visto ausentes, al menos durante la actual administración. Pero sí es importante aumentar las penas, porque es lo que permite que los delincuentes inhiban su acción. De hecho, dentro de la cátedra de Derecho Penal, en la Universidad de Concepción, un profesor siempre decía que si los delincuentes

Discusión en Sala

supieran la gravedad del delito que están cometiendo o de la pena asignada, se inhibirían, pero muchos cometen el delito sin siquiera saber cuál es la pena que está asignada a ese delito y, por lo tanto, si fuéramos capaces de difundir las penas, disminuiría la frecuencia de los delitos.

Sin embargo, quiero señalar que dentro de los populistas penales hay varios autores -son varios boletines los que están incluidos- y los voy a mencionar. En lo personal, no creo que esto sea populismo penal, pero para los que creen que sí lo es, aquí están los nombres de los populistas penales: Catalina del Real, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Diego Schalper y Cristóbal Urruticoechea, en un boletín; en el otro boletín, Jaime Mulet, René Alinco, Ximena Ossandón, Pablo Prieto, René Saffirio, Alejandra Sepúlveda, Francisco Undurraga, Esteban Velásquez y Pedro Velásquez; en otro boletín, Jaime Mulet, René Alinco, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez -ambos del Partido Comunista-, René Saffirio, Alejandra Sepúlveda, Leonardo Soto, Guillermo Tellier, Esteban Velásquez y Matías Walker. Hay de todos los lados.

Entonces, si queremos hablar de populismo penal, aquí tenemos populismo penal de todos lados, absolutamente de todos los lados. Se trata de un tema transversal que ha sido abordado por mociones de parlamentarios que entienden que se trata de una materia que se debe abordar y solucionar.

Por lo tanto, hoy día, sin perjuicio de las indicaciones que han pedido votaciones separadas, como se ha anunciado claramente, estamos ante una legislación que es necesario implementar y, a pesar de que algunos creen que esto es populismo penal, vayan a preguntar a los miembros de sus propios partidos por qué presentaron estas iniciativas, si creen que es populismo penal aumentar las penas para inhibir la acción de los delincuentes y, con ello, también regular la acción de la sociedad.

Lamentablemente, la legislación siempre va a la zaga, va atrás de la conducta humana, pero en este caso la conducta humana hay que regularla, porque va mal encaminada.

Votaremos favorablemente, pero rechazaremos las indicaciones que ya se han mencionado y que creo que van en un sentido contrario a lo que significa regular la conducta humana para que tengamos una mejor convivencia.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya.

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, desde luego que apoyaremos este proyecto, porque va en la dirección correcta para combatir el mayor flagelo que afecta a nuestra sociedad. Pero como lamentablemente parece un arte, hay ciertos sectores en el Congreso a los que les gusta enlodar los buenos proyectos. Es así como se trató de meter, entre gallos y medianoche, un artículo 8 que no tiene nada que ver con las ideas matrices del proyecto y que pretendía legitimar el consumo de una droga.

Frente a eso, entrego algunas observaciones para la discusión. Al final del día, ¿pretenden promover el consumo? Esa es la pregunta. Creo que no, pero, lamentablemente, lo que hacen avanza en esa dirección, toda vez que esta lógica de legitimar el consumo, en este caso la marihuana, lo que hace es disminuir la percepción de riesgo y, con eso, aumenta el consumo.

Por otro lado, hay algunos que pretenden legalizarla, porque así, supuestamente, va a desaparecer la venta ilegal de esta droga y las mafias que están asociadas a ello. La realidad es que no será así, toda vez que los principales consumidores serán los menores de edad -ya lo son-, y en ellos se van a enfocar los grupos de narcotráfico. ¿O acaso también quieren legalizar el consumo para los menores? Quizás lo podrían plantear directamente.

En relación con este proyecto, creemos que es una buena iniciativa y que el Senado de la República incorporó o hizo prevalecer la sensatez frente a algunas incorporaciones no adecuadas, a nuestro entender, de parte de esta Cámara, pues se hicieron correcciones, tanto de forma como de fondo, que considero positivas.

Por otro lado, solicitaremos de forma escrita la unanimidad de la Sala para que el artículo 15 pueda ser votado por separado, toda vez que consideramos que este articulado, que fue suprimido por el Senado, termina favoreciendo

Discusión en Sala

que personas involucradas en narcotráfico puedan llegar, eventualmente, a algún espacio de representación popular, y creemos que es una mala señal. Mientras mayores barreras pongamos a quienes estén involucrados con drogas para acceder a espacios de representación cuanto mejor.

Finalmente, respecto del artículo 16, que será el último que votaremos hoy, hemos solicitado que se rechace la modificación propuesta por el Senado, toda vez que elimina ciertos supuestos, como el que una persona que ha sido formalizada o cuya causa ha sido objeto de suspensión condicional del procedimiento no podrá acceder a ciertos beneficios.

Creemos que debemos ser mucho más restrictivos, por lo cual vamos a rechazar esa indicación, toda vez que la propuesta inicial era bastante más dura en esa línea.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señor Presidente, no podía quedar excluida de esta conversación, porque trabajé prácticamente treinta años en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak , en la avenida La Paz.

Aquí se hacen leyes y se habla con ligereza de marihuana recreacional y de marihuana terapéutica, pero la tragedia la vivimos quienes trabajamos en los servicios de psiquiatría. Hay grandes tasas de suicidio juvenil. En el historial de los pacientes aparece el consumo excesivo de drogas, entre ellas la marihuana.

Los científicos han descubierto que la marihuana, que se denomina droga blanda, provoca daños en las regiones frontales. Las regiones frontales son la herencia de los lóbulos olfatorios de los orangutanes. Eran el faro que los guiaba hacia la presa, para evitar los conflictos, etcétera. Las regiones frontales son fundamentales en la organización de la vida cotidiana. ¿O ustedes creen que los ninis cayeron del cielo después de una lluvia? En el universo de los ninis hay una cantidad impresionante de drogadictos no rehabilitados.

La semana pasada, en una actividad en Santiago centro, con un grupo de señoras que tejemos, invitamos a los carabineros que hacen actividad social en ese barrio. Me decían, a propósito del comentario que efectué en la radio, que deberíamos hacer un servicio de psiquiatría que considerara recoger a todos los rucos de la Alameda, porque son, señor Presidente, drogadictos dañados y psicóticos, que para proveerse de droga -me contaban los carabineros- salen a robar de noche. Todos en Santiago, incluida la alcaldesa, se hacen los lesos.

No es inocuo consumir marihuana. ¡No lo es! ¡No lo es! Lo quiero repetir una y mil veces.

Y si no me creen, vayan a preguntar a los hospitales psiquiátricos.

Por último, señor Presidente, me he enterado del proyecto que está engendrando el gobierno. Pretenden cerrar los pocos hospitales psiquiátricos que hay en Chile en el plazo de cuatro años.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOEHEA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra Uriarte y a la mejor subsecretaria que existe en el gobierno, la señora Macarena Lobos .

Señor Presidente, es buenísimo que este gobierno haya ingresado este proyecto. En lo personal no me importa que, en el pasado, alguien lo haya votado en contra. Lo importante es el presente. Tampoco me importa que algunos diputados o algunas personas del gobierno, en algún minuto, hayan declarado públicamente que fumaban

Discusión en Sala

marihuana. No está mal repetirlo.

Dicho eso, me hubiese gustado mucho que no se hubiese ensuciado este proyecto como lo hicieron. Ya lo han mencionado algunos diputados.

Ojalá que la iniciativa vaya unida al estado de excepción acotado. ¿Por qué? Porque las comunidades del narcotráfico y del terrorismo, en el sur de nuestro país, no actúan en las calles, sino en el interior. Ahí producen la marihuana. Lo digo con total franqueza. Ahí se produce esa droga.

Aunque algunos quieran disimularla como una droga menos nociva, es de lo peor que puede existir. La marihuana está al nivel de cualquier otra droga, porque no solo genera efectos en la conducta de la persona, sino que tiene efectos -eso ya está comprobado- peores que el cigarrillo.

Ojalá que esto pueda ser comentado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a la ministra Carolina Tohá , para que sepa que este estado de excepción acotado no está atacando uno de los males más graves que existen en el sur: el terrorismo y el narcotráfico, que están surgiendo de manera descontrolada y muy cruel.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, todos los sectores del país, principalmente los políticos, tenemos que enfrentar juntos el flagelo de la droga y del crimen organizado. En eso coincidimos.

Es superimportante enfrentar el narcotráfico que está matando a nuestro país y que es el cáncer que estamos viviendo. Para ello, también es necesario fortalecer a las policías, entregando mayor tecnología y armamento, porque muchas veces nos encontramos con que el crimen organizado maneja armamento de guerra. ¿Cómo enfrentar eso? Obviamente, tenemos que estar a la par.

Cada vez son más mujeres las que, debido al microtráfico, caen en este flagelo, ya sea como consumidoras o como vendedoras. La rehabilitación será posible cuando tengamos cárceles en donde se entregue la posibilidad de enfrentar ese flagelo; de lo contrario, quienes se involucran con las drogas van a volver a hacer lo mismo cuando salgan de la cárcel.

En cuanto a la marihuana, nunca he consumido ninguna droga, pero aquí hablamos de marihuana medicinal que se debe entregar con prescripción médica. Si el médico entrega una receta a una persona que no la necesita, tiene una drástica sanción.

Estoy de acuerdo con la marihuana medicinal, pero no con la recreativa. El tráfico de marihuana hay que perseguirlo con todo el rigor, como corresponde, pero también hay que llegar a quienes están arriba, a los cerebros de las organizaciones criminales. A ellos hay que enfrentarlos con fuerza y con todo el rigor de la ley.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra y a la señora subsecretaria, ambas muy buenas autoridades.

Con relación al tema, ¿quién no podría estar de acuerdo con este proyecto, sobre todo yo que represento a Arica y Parinacota? Este 2029, Arica cumplirá 100 años desde que se incorporó al territorio nacional y pasó a ser ciudad chilena. Nos transformamos en la puerta de entrada de un país llamado Chile, al que juramos defender hasta la

Discusión en Sala

muerte. Sin embargo, hemos sido testigos de una larga agonía. Del Estado de Chile, Arica solo ha recibido menosprecio y abandono; no ha sabido desarrollar todas sus potencialidades. En realidad, nos transformamos en la puerta de entrada a la droga que afecta a todo el país. Como bien dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, la droga es el verdadero cáncer que debemos enfrentar.

Por lo mismo, solicito a las autoridades, por su intermedio, señor Presidente, en razón de los 100 años de incorporación de Arica al territorio nacional, próximo a cumplirse, que se diseñe un plan contundente, macizo y robusto de obras públicas, de gran envergadura, que retribuya a ese territorio todo lo que Arica le ha dado Chile.

“Arica, siempre Arica”, reza nuestro himno; sin embargo, ello requiere que el Estado chileno reconozca que esa ciudad ha sido el pilar y, a la vez, testimonio de gallardía y lealtad. Es necesario saldar la deuda histórica de gratitud con quienes día a día hacemos soberanía en el extremo norte de Chile.

El robusto plan de obras públicas que solicito al gobierno servirá para mirar con mayor optimismo el siguiente siglo, para que cada corazón ariqueño, que a la vez es chileno, siga siendo símbolo de gloria, paz y lealtad.

Obviamente, el combate al narcotráfico es un primer paso, pero necesitamos desarrollar con mayor decisión a esta ciudad que le ha dado tanto a Chile.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, sin duda que este proyecto es muy importante, porque es un avance en la persecución de los delitos de drogas.

Esta iniciativa no concibe la persecución penal únicamente en términos de aumento de penas, sino que aborda el problema en su conjunto, tanto desde el punto de vista de la tenencia y distribución de las sustancias, como también desde el punto de vista del flujo de los bienes, es decir, la ruta del dinero. En ello estriba, por ejemplo, la obligación introducida en la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero, que establece la obligación de las automotoras de reportar actividades sospechosas. Esto lo venimos diciendo desde hace mucho y es muy necesario. Por lo tanto, hay que generar una persecución y un seguimiento en ese sentido.

El proyecto concibe la persecución penal en términos estratégicos al atacar la capacidad económica, toda vez que con el producto obtenido del narcotráfico esas organizaciones obtienen nuevos bienes y, en general, pueden entramar lealtades y comprar voluntades.

Este es uno de los temas que más me interesa, porque es parte de lo que estamos viviendo en el distrito que represento. Por eso, valoro las incorporaciones que se han hecho, por ejemplo, para establecer como delito el valerse de menores de edad para cometer delitos. Eso es muy importante, porque lo que estamos viviendo en cuanto a terrorismo, delincuencia y bandas organizadas, por ejemplo, para el robo de madera, es que se utiliza mucho a menores de edad, lo que además se complementa con el uso de estupefacientes y el narcotráfico. Es decir, plantaciones de droga o de marihuana en nuestra zona son una mezcla desgraciadamente muy nociva, porque genera inseguridad en los habitantes.

Entonces, hoy es muy necesario, con la crisis de violencia, de inseguridad y de crimen organizado, que ya está en nuestra macrozona sur, en las provincias de Arauco y de Biobío, que se condene y se persiga de manera mucho más fuerte a quienes se valen de menores de edad para cometer este tipo de ilícitos. Creo que ese es un tema que también habrá que abordar en cuanto a la penalidad y a la reforma penal para bajar la edad de responsabilidad penal, que es otro tema. Sin embargo, hoy me parece muy bien que se condene a quienes están usando a menores de edad en la comisión de delitos.

Por lo mismo, en relación con la rehabilitación y la reinserción, me parece bien que los bienes incautados sean destinados a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a cometer esos delitos. Creo que ese es un punto neurálgico, en donde se puede atacar de manera más eficiente el

Discusión en Sala

crimen organizado y el narcotráfico, y, por lo tanto, condenar a quienes están cometiendo violaciones a los derechos humanos, cuando vulneran la tranquilidad...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra y a la subsecretaria.

La Araucanía tiene ingresos casi 30 por ciento inferiores al promedio del país y el menor nivel de empleo.

Soy de la comuna de Curacautín, en la Región de La Araucanía. De acuerdo con los datos de la encuesta Casen 2020, se trata de la región más pobre de Chile, con una tasa de 17,4 por ciento versus 10,8 por ciento del país, lo que está en la línea de una menor participación laboral, sin fuentes laborales o de trabajo para nuestra gente.

A nivel de ingresos, la Región de La Araucanía tiene siete de las diez comunas más pobres del país. Cholchol encabeza el ranking nacional y se transforma en la comuna más pobre del país, bajo el enfoque de ingresos.

Señor Presidente, por su intermedio me dirijo a nuestras respetadas ministra y subsecretaria, para decirles que es importante que las distintas incautaciones que se realicen sean destinadas, por ejemplo, a las escuelas rurales. Los problemas de la educación rural son de larga data y para algunos especialistas existe la base normativa que podría ser el inicio de un enfrentamiento exitoso, pero existen innumerables dificultades, como los factores climáticos, la distancia y las carencias de toda índole. Quizás, la principal es la falta de voluntad política.

Nuestros niños y jóvenes del sector rural serían los más beneficiados con esta propuesta, ya que tenemos aún en el 2022 niños que caminan a pie descalzo para llegar a las escuelas.

Eso es una realidad.

Por eso, considero que es muy importante que cada uno de esos decomisos sea considerado y destinado a las escuelas rurales, a las fundaciones o a las corporaciones, y que particularmente beneficien a la provincia de Malleco y a la Región de La Araucanía.

Cuando hablamos objetivamente de pobreza y de ayuda, seamos realistas y vamos donde la gente realmente nos necesita. Por eso, creo que hoy sería un insulto a la pobreza si los decomisos no se entregan realmente a la gente que más necesita.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla .

El señor VIDELA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra que nos acompaña.

Hace mucho tiempo vengo denunciando el crimen organizado. Por lo tanto, no puedo estar ajeno a este importante proyecto.

A la gente que nos está viendo en la casa le da lo mismo si el proyecto lo presentó este gobierno o lo presentó el gobierno anterior, porque lo que menos quiere es la discusión entre uno y otro bando. Esto no es un reality show, como algunos colegas lo pretenden ver, tirando palabras para la prensa o para la galería. Lo que la gente quiere hoy son soluciones y que nos pongamos de acuerdo.

Hoy existe un importante proyecto que establece la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, y que regula el destino de los bienes incautados en estos delitos.

Discusión en Sala

Por lo tanto, quiero que se pueda ver la manera de que todos esos decomisos sean destinados a fundaciones y agrupaciones que hacen un buen trabajo para la reinserción social.

También quiero hacer un llamado a la ministra -por su intermedio, señor Presidente- para ver la situación que sucede en las cárceles.

Desde hace un tiempo vengo denunciando que hoy vivimos una crisis en Antofagasta. El 90 por ciento de la cárcel de esa ciudad está ocupado. Eso ha generado homicidios y riñas al interior de ese penal. Por lo tanto, solicito que eso se pueda ver.

Vamos a apoyar este proyecto. Invito a todos mis colegas a ponernos de acuerdo y a avanzar en luchar de verdad contra el crimen organizado, que hoy tiene complicados al norte, al sur y a todo nuestro país.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, la droga es mala por donde se la mire.

Uno escucha decir que la marihuana es medicinal y también que no es medicinal. Si realmente es medicinal, tenemos que jugarnos en la Cámara de Diputados para que el gobierno o el Estado, a través del Ministerio de Salud y de los laboratorios que estén acreditados, elabore aquellos medicamentos que tengan como base la marihuana, para que sean consumidos. Porque de alguna forma nosotros nos hacemos los tontos cuando se dice que es medicinal. Por consiguiente, si es medicinal, que se venda como medicina y nos jugamos para que el Estado la ponga entre aquellos medicamentos que la población podría recibir gratis, pero que estén hechos bajo un laboratorio acreditado.

Ahora, realmente no puedo creer que las personas hablen de la marihuana recreacional, cuando cambia tu estado, tu mirada y tu forma de actuar. Incluso, muchas veces, pone en riesgo a las personas que están a tu lado. Cuántas cosas graves e irreversibles han sucedido producto de la droga.

Lo que necesitamos son instituciones fuertes. Necesitamos una sociedad convencida y decidida a combatir el narcotráfico.

Los invito a que miremos en nuestros distritos nuestras cárceles, porque están llenas de mujeres condenadas por microtráfico. ¿Eso es bueno? ¿Eso lo justifica? ¿Hemos hecho algo para darles oportunidades a esas mujeres, de manera que no tengan que caer en el microtráfico? Tal vez, sería mucho más fácil justificarlas por lo que están haciendo y hacer un gran perdonazo, pero nos olvidamos de que detrás de cada acción de microtráfico hay familias completas destruidas, hay niños que no tienen posibilidad alguna de rehabilitarse, porque Chile no tiene las instituciones para hacerlo.

Por eso, apoyo este proyecto, del cual también soy autora. Apoyo todo, absolutamente todo lo que contribuya a detener el consumo de drogas, cualesquiera que sean los mecanismos de persecución. De una vez por todas debemos unirnos contra el tráfico de drogas, que ya no es meramente circunstancial ni tampoco correspondiente a un sector de nuestra sociedad. El crimen organizado lo atraviesa todo, tiene destruidos nuestros barrios y, en muchos casos, también nuestras mentes. Por eso, es impresentable que desde esta Cámara pensemos que hay ciertas drogas que sí y otras que no.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Discusión en Sala

Señor Presidente, tenemos años de discusión, años de perseguir a cualquiera menos a los que hay que perseguir verdaderamente, a los verdaderos narcos, a los grandes narcos, a aquellos que por medio del dinero obtenido por la venta de drogas compran propiedades, autos; también tenemos años de Estado que no busca la forma de atacar esas zonas, que no busca atacar las cuentas corrientes de esos narcos y que no busca atacar para que no puedan comprar ni propiedades ni vehículos.

En la actualidad, la discusión sobre la droga se centra solo en marihuana, lo que es, claramente, vivir en el pasado. ¿Cuándo diremos las cosas como son? Las verdaderas drogas peligrosas son las sintéticas, aquellas que a diario acaban con nuestras poblaciones, como la pasta base. Pero el mundo político habla una vez más de una planta, de la marihuana. Es como la discusión que se dio hace unos veinte años en este Congreso sobre el condón, un pedazo de plástico que para algunos era casi el fin del mundo. Parece paradójico.

Creo que llegó el momento de pensar en legalizar y ver cómo la marihuana va a tener que entrar en nuestra sociedad, porque para combatir al narco necesitamos la fuerza necesaria y la modernidad de nuestra legislación; necesitamos que nuestras autoridades ejecutivas, el gobierno, persiga sin miedo y con decisión a aquellos que ingresan drogas, como la pasta base, y que atacan el corazón de nuestra juventud en las poblaciones.

Una parlamentaria hace un rato decía: "Cambia la mirada". Sí, lo más seguro es que un volado, porque se fumó un "pito", cambie su mirada y se quede dormido; pero alguien que consume pasta base lo más seguro es que cause la muerte de otro, porque en su momento de angustia es capaz de apuñalar a alguien o de asaltar a una persona para conseguir dinero y volver a comprar.

Por lo tanto, necesitamos que este gobierno deje de dar vueltas en círculo; necesitamos que deje de interpretar datos y que haga la pega, que termine con las mesas de trabajo, con las que tiene aburrido a este Congreso y a todo el país; necesitamos que termine con las frases grandilocuentes de los presidentes y que avance en salvar la vida de miles de jóvenes, de chilenas y chilenos que hoy no saben qué hacer, porque la droga avanza, avanza y avanza, y las familias no tienen ninguna herramienta para combatirla.

Finalmente, sí o sí, como poder político de este país no podemos dejar de hablar del tema. No basta con abordarlo solo una vez al mes, sino que hay que hablar de él todos los días. Es la única forma de combatir este flagelo y terminarlo de verdad, porque su costo lo pagamos con asesinatos a diario y todas las semanas. Sin duda, ese costo seguirá subiendo y lo que deba pagar nuestro país en diez años más será mucho peor.

Por lo tanto, voto a favor este proyecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

El diputado Cristián Araya ha solicitado a la Mesa recabar la unanimidad de la Sala para agregar la indicación sobre votación separada de la enmienda del Senado al artículo 15 del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, que figura en el segundo lugar de la tabla.

¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por su señoría?

No hay acuerdo.

En consecuencia, corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto.

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Juan Irrarrázaval .

El señor IRARRÁZAVAL.-

Discusión en Sala

Señor Presidente, en lo que se refiere a la solicitud anterior, ¿podría explicar de qué se trataba? Esto, porque nadie sabía lo que se estaba pidiendo.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Yo asumo que cada diputada y diputado sabe lo que se está votando.

Lo que se pidió fue recabar la unanimidad para un acuerdo, y eso no ocurrió.

Corresponde votar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones refundidos, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, con la salvedad de aquella que requiere quorum especial de aprobación y de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 139 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cordero Velásquez , María Luisa Manouchehri Lobos , Daniel Rey Martínez , Hugo Aedo Jeldres , Eric Cornejo Lagos , Eduardo Martínez Ramírez , Cristóbal Rivas Sánchez , Gaspar Alessandri Vergara , Jorge Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Marzán Pinto , Carolina Rojas Valderrama , Camila Alinco Bustos , René De la Carrera Correa , Gonzalo Matheson Villán , Christian Romero Leiva , Agustín Araya Guerrero , Jaime De Rementería Venegas , Tomás Medina Vásquez , Karen Romero Talguía , Natalia Araya Lerdo de Tejada , Cristián Del Real Mihovilovic , Catalina Mellado Pino , Cosme Sáez Quiroz , Jaime Astudillo Peiretti , Danisa Delgado Riquelme , Viviana Mellado Suazo , Miguel Saffirio Espinoza , Jorge Barchiesi Chávez , Chiara Donoso Castro , Felipe Meza Pereira , José Carlos Sagardía Cabezas , Clara Barrera Moreno , Boris Durán Espinoza , Jorge Mix Jiménez , Claudia Sánchez Ossa , Luis Barria Angulo , Héctor Durán Salinas , Eduardo Molina Milman , Helia Santana Castillo , Juan Becker Alvear , Miguel Ángel Fries Monleón , Lorena Morales Alvarado , Javiera Santibáñez Novoa , Marisela Bello Campos , María Francisca Fuenzalida Cobo , Juan Morales Maldonado , Carla Sauerbaum Muñoz , Frank Beltrán Silva , Juan Carlos Gazmuri Vieira , Ana María Moreira Barros , Crithian Schalper Sepúlveda , Diego Benavente Vergara , Gustavo Giordano Salazar , Andrés Moreno Bascur , Benjamín Schneider Videla , Emilia Berger Fett , Bernardo González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schubert Rubio , Stephan Bernales Maldonado , Alejandro González Villarroel , Mauro Muñoz González , Francesca Sepúlveda Soto , Alexis Bianchi Chelech , Carlos Guzmán Zepeda , Jorge Musante Müller , Camila Serrano Salazar , Daniela Bobadilla Muñoz , Sergio Hertz Cádiz , Carmen Naranjo Ortiz , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Bórquez Montecinos , Fernando Hirsch Goldschmidt , Tomás Naveillan Arriagada , Gloria Soto Mardones , Raúl Bravo Castro , Ana María Ibáñez Cotroneo , Diego Ñanco Vásquez , Ericka Sulantay Olivares , Marco Antonio Bravo Salinas , Marta Ilabaca Cerda , Marcos Ojeda Rebolledo , Mauricio Teao Drago , Hotuiti Bugueño Sotelo , Félix Irrarázaval Rossel , Juan Olivera De La Fuente , Erika Tello Rojas , Carolina Bulnes Núñez , Mercedes Jouannet Valderrama , Andrés Orsini Pascal , Maite Trisotti Martínez , Renzo Calisto Águila , Miguel Ángel Jürgensen Rundshagen , Harry Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Ulloa Aguilera , Héctor Camaño Cárdenas , Felipe Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Palma Pérez , Hernán Undurraga Gazitúa , Francisco Cariola Oliva , Karol Labbé Martínez , Cristian Pérez Cartes , Marlene Undurraga Vicuña , Alberto Carter Fernández , Álvaro Labra Besserer , Paula Pérez Olea , Joanna Urruticoechea Ríos , Cristóbal Castillo Rojas , Nathalie Lagomarsino Guzmán , Tomás Pérez Salinas , Catalina Veloso Ávila , Consuelo Castro Bascuñán , José Miguel Lavín León , Joaquín Pizarro Sierra , Lorena Venegas Salazar , Nelson Celis Montt , Andrés Leal Bizama , Henry Placencia Cabello , Alejandra Videla Castillo , Sebastián Cicardini Milla , Daniella Lee Flores , Enrique Pulgar Castillo , Francisco Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Cid Versalovic , Sofía Leiva Carvajal , Raúl Ramírez Diez , Guillermo Weisse Novoa , Flor Cifuentes Lillo , Ricardo Lilayo Vivanco , Daniel Ramírez Pascal , Matías Winter Etcheberry , Gonzalo Coloma Álamos , Juan Antonio Longton Herrera , Andrés Raphael Mora , Marcia Yeomans Araya , Gael Concha Smith , Sara Malla Valenzuela , Luis Rathgeb Schifferli , Jorge

Discusión en Sala

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde votar el artículo 10, que pasó a ser artículo 5 en el texto despachado por el Senado, que requiere para su aprobación el voto favorable de 89 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio, por tratarse de una norma propia de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 139 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cordero Velásquez , María Luisa Manouchehri Lobos , Daniel Rey Martínez , Hugo Aedo Jeldres , Eric Cornejo Lagos , Eduardo Martínez Ramírez , Cristóbal Rivas Sánchez , Gaspar Alessandri Vergara , Jorge Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Marzán Pinto , Carolina Rojas Valderrama , Camila Alinco Bustos , René De la Carrera Correa , Gonzalo Matheson Villán , Christian Romero Leiva , Agustín Araya Guerrero , Jaime De Rementería Venegas , Tomás Medina Vásquez , Karen Romero Talguía , Natalia Araya Lerdo de Tejada , Cristián Del Real Mihovilovic , Catalina Mellado Pino , Cosme Sáez Quiroz , Jaime Astudillo Peiretti , Danisa Delgado Riquelme , Viviana Mellado Suazo , Miguel Saffirio Espinoza , Jorge Barchiesi Chávez , Chiara Donoso Castro , Felipe Meza Pereira , José Carlos Sagardía Cabezas , Clara Barrera Moreno , Boris Durán Espinoza , Jorge Mix Jiménez , Claudia Sánchez Ossa , Luis Barría Angulo , Héctor Durán Salinas , Eduardo Molina Milman , Helia Santana Castillo , Juan Becker Alvear , Miguel Ángel Fries Monleón , Lorena Morales Alvarado , Javiera Santibáñez Novoa , Marisela Bello Campos , María Francisca Fuenzalida Cobo , Juan Morales Maldonado , Carla Sauerbaum Muñoz , Frank Beltrán Silva , Juan Carlos Gazmuri Vieira , Ana María Moreira Barros , Cristhian Schalper Sepúlveda , Diego Benavente Vergara , Gustavo Giordano Salazar , Andrés Moreno Bascur , Benjamín Schneider Videla , Emilia Berger Fett , Bernardo González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schubert Rubio , Stephan Bernales Maldonado , Alejandro González Villarroel , Mauro Muñoz González , Francesca Sepúlveda Soto , Alexis Bianchi Chelech , Carlos Guzmán Zepeda , Jorge Musante Müller , Camila Serrano Salazar , Daniela Bobadilla Muñoz , Sergio Hertz Cádiz , Carmen Naranjo Ortiz , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Bórquez Montecinos , Fernando Hirsch Goldschmidt , Tomás Naveillan Arriagada , Gloria Soto Mardones , Raúl Bravo Castro , Ana María Ibáñez Cotroneo , Diego Ñanco Vásquez , Ericka Sulantay Olivares , Marco Antonio Bravo Salinas , Marta Ilabaca Cerda , Marcos Ojeda Rebolledo , Mauricio Teao Drago , Hotuiti Bugueño Sotelo , Félix Irrarrázaval Rossel , Juan Olivera De La Fuente , Erika Tello Rojas , Carolina Bulnes Núñez , Mercedes Jouannet Valderrama , Andrés Orsini Pascal , Maite Trisotti Martínez , Renzo Calisto Águila , Miguel Ángel Jürgensen Rundshagen , Harry Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Ulloa Aguilera , Héctor Camaño Cárdenas , Felipe Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Palma Pérez , Hernán Undurraga Gazitúa , Francisco Cariola Oliva , Karol Labbé Martínez , Cristian Pérez Cartes , Marlene Undurraga Vicuña , Alberto Carter Fernández , Álvaro Labra Besserer , Paula Pérez Olea , Joanna Urruticoechea Ríos , Cristóbal Castillo Rojas , Nathalie Lagomarsino Guzmán , Tomás Pérez Salinas , Catalina Veloso Ávila , Consuelo Castro Bascuñán , José Miguel Lavín León , Joaquín Pizarro Sierra , Lorena Venegas Salazar , Nelson Celis Montt , Andrés Leal Bizama , Henry Placencia Cabello , Alejandra Videla Castillo , Sebastián Cicardini Milla , Daniella Lee Flores , Enrique Pulgar Castillo , Francisco Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Cid Versalovic , Sofía Leiva Carvajal , Raúl Ramírez Diez , Guillermo Weisse Novoa , Flor Cifuentes Lillo , Ricardo Lilayu Vivanco , Daniel Ramírez Pascal , Matías Winter Etcheberry , Gonzalo Coloma Álamos , Juan Antonio Longton Herrera , Andrés Raphael Mora , Marcia Yeomans Araya , Gael Concha Smith , Sara Malla Valenzuela , Luis Rathgeb Schifferli , Jorge

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado que incorpora un numeral 2, nuevo, al artículo 1°, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Andrés Longton .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 71 votos. Hubo 3 abstenciones.

Discusión en Sala

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Molina Milman , Helia Sagardia Cabezas , Clara Aedo Jeldres , Eric De Rementería Venegas , Tomás Morales Alvarado , Javiera Santana Castillo , Juan Alinco Bustos , René Delgado Riquelme , Viviana Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Araya Guerrero , Jaime Fries Monleón , Lorena Musante Müller , Camila Schneider Videla , Emilia Astudillo Peiretti , Danisa Gazmuri Vieira , Ana María Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris Giordano Salazar , Andrés Ñanco Vásquez , Ericka Serrano Salazar , Daniela Barría Angulo , Héctor González Gatica , Félix Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Bello Campos , María Francisca Hertz Cádiz , Carmen Palma Pérez , Hernán Soto Mardones , Raúl Bernaldes Maldonado , Alejandro Hirsch Goldschmidt , Tomás Pérez Olea , Joanna Tello Rojas , Carolina Bugueño Sotelo , Félix Ibáñez Cotroneo , Diego Pérez Salinas , Catalina Ulloa Aguilera , Héctor Bulnes Núñez , Mercedes Lee Flores , Enrique Pizarro Sierra , Lorena Undurraga Vicuña , Alberto Camaño Cárdenas , Felipe Leiva Carvajal , Raúl Placencia Cabello , Alejandra Veloso Ávila , Consuelo Cariola Oliva , Karol Malla Valenzuela , Luis Ramírez Pascal , Matías Venegas Salazar , Nelson Castillo Rojas , Nathalie Marzán Pinto , Carolina Rojas Valderrama , Camila Videla Castillo , Sebastián Cicardini Milla , Daniella Mellado Pino , Cosme Sáez Quiroz , Jaime Winter Etcheberry , Gonzalo Cifuentes Lillo , Ricardo Mix Jiménez , Claudia Saffirio Espinoza , Jorge Yeomans Araya , Gael

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Cornejo Lagos , Eduardo Lilayu Vivanco , Daniel Raphael Mora , Marcia Araya Lerdo de Tejada , Cristián De la Carrera Correa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Barchiesi Chávez , Chiara Del Real Mihovilovic , Catalina Martínez Ramírez , Cristóbal Rey Martínez , Hugo Becker Alvear , Miguel Ángel Donoso Castro , Felipe Matheson Villán , Christian Rivas Sánchez , Gaspar Beltrán Silva , Juan Carlos Durán Espinoza , Jorge Medina Vásquez , Karen Romero Leiva , Agustín Benavente Vergara , Gustavo Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Romero Talguia , Natalia Berger Fett , Bernardo Fuenzalida Cobo , Juan Meza Pereira , José Carlos Sánchez Ossa , Luis Bobadilla Muñoz , Sergio González Villarroel , Mauro Morales Maldonado , Carla Sauerbaum Muñoz , Frank Bórquez Montecinos , Fernando Guzmán Zepeda , Jorge Moreira Barros , Cristhian Schalper Sepúlveda , Diego Bravo Castro , Ana María Ilabaca Cerda , Marcos Moreno Bascur , Benjamín Schubert Rubio , Stephan Bravo Salinas , Marta Irrarrázaval Rossel , Juan Muñoz González , Francesca Sulantay Olivares , Marco Antonio Carter Fernández , Álvaro Jouannet Valderrama , Andrés Naveillan Arriagada , Gloria Teao Drago , Hotuiti Castro Bascuñán , José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Ojeda Rebolledo , Mauricio Trisotti Martínez , Renzo Celis Montt , Andrés Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Olivera De La Fuente , Erika Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Labbé Martínez , Cristian Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos , Juan Antonio Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Concha Smith , Sara Lavín León , Joaquín Pulgar Castillo , Francisco Weisse Novoa , Flor Cordero Velásquez , María Luisa Leal Bizama , Henry Ramírez Diez , Guillermo

-Se abstuvieron:

Calisto Águila , Miguel Ángel Lagomarsino Guzmán , Tomás Manouchehri Lobos , Daniel

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde votar la propuesta del Senado para suprimir el numeral 4 del artículo 1°, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Ana María Gazmuri .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 66 votos. Hubo 13 abstenciones.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Rechazada.

Discusión en Sala

-Votaron por la afirmativa:

Alessandri Vergara , Jorge Cornejo Lagos , Eduardo Lavín León , Joaquín Rathgeb Schifferli , Jorge Araya Lerdo de Tejada, Cristián De la Carrera Correa , Gonzalo Leal Bizama , Henry Rey Martínez , Hugo Barchiesi Chávez , Chiara Del Real Mihovilovic , Catalina Lilayu Vivanco , Daniel Romero Leiva , Agustín Becker Alvear , Miguel Ángel Donoso Castro , Felipe Longton Herrera , Andrés Sánchez Ossa , Luis Beltrán Silva, Juan Carlos Durán Espinoza , Jorge Martínez Ramírez , Cristóbal Sauerbaum Muñoz , Frank Benavente Vergara , Gustavo Durán Salinas , Eduardo Matheson Villán , Christian Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Fuenzalida Cobo , Juan Medina Vásquez , Karen Schubert Rubio , Stephan Bobadilla Muñoz , Sergio González Villarroel , Mauro Mellado Suazo , Miguel Sulantay Olivares, Marco Antonio Bórquez Montecinos , Fernando Guzmán Zepeda , Jorge Meza Pereira , José Carlos Teao Drago , Hotuiti Bravo Salinas , Marta Irarrázaval Rossel , Juan Morales Maldonado , Carla Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Jouannet Valderrama , Andrés Moreno Bascur , Benjamín Undurraga Gazitúa, Francisco Cid Versalovic , Sofía Jürgensen Rundshagen , Harry Muñoz González , Francesca Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Ojeda Rebolledo , Mauricio Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Concha Smith , Sara Labbé Martínez , Cristian Ramírez Diez , Guillermo Weisse Novoa , Flor Cordero Velásquez , María Luisa Labra Besserer , Paula Raphael Mora, Marcia

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Delgado Riquelme , Viviana Morales Alvarado , Javiera Rojas Valderrama , Camila Alinco Bustos , René Fries Monleón , Lorena Moreira Barros , Cristhian Sáez Quiroz , Jaime Astudillo Peiretti , Danisa Gazmuri Vieira, Ana María Mulet Martínez , Jaime Sagardia Cabezas, Clara Barrera Moreno , Boris Giordano Salazar , Andrés Musante Müller , Camila Santana Castillo, Juan Bello Campos , María Francisca González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Bernaldes Maldonado , Alejandro Hertz Cádiz , Carmen Naveillan Arriagada , Gloria Schneider Videla , Emilia Bravo Castro, Ana María Hirsch Goldschmidt , Tomás Nanco Vásquez , Ericka Sepúlveda Soto , Alexis Bugueño Sotelo , Félix Ibáñez Cotroneo , Diego Olivera De La Fuente , Erika Serrano Salazar , Daniela Bulnes Núñez , Mercedes Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Cariola Oliva , Karol Lagomarsino Guzmán , Tomás Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Soto Mardones, Raúl Castillo Rojas , Nathalie Lee Flores , Enrique Palma Pérez , Hernán Tello Rojas, Carolina Castro Bascuñán, José Miguel Malla Valenzuela , Luis Pérez Salinas , Catalina Ulloa Aguilera , Héctor Celis Montt , Andrés Manouchehri Lobos , Daniel Pizarro Sierra , Lorena Veloso Ávila , Consuelo Cicardini Milla , Daniella Marzán Pinto , Carolina Placencia Cabello , Alejandra Venegas Salazar , Nelson Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Pino , Cosme Ramírez Pascal , Matías Winter Etcheberry , Gonzalo Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Mix Jiménez , Claudia Rivas Sánchez , Gaspar Yeomans Araya , Gael De Rementería Venegas , Tomás Molina Milman, Helia

-Se abstuvieron:

Aedo Jeldres , Eric Camaño Cárdenas , Felipe Pérez Olea , Joanna Saffirio Espinoza , Jorge Araya Guerrero , Jaime Leiva Carvajal , Raúl Pulgar Castillo, Francisco Undurraga Vicuña , Alberto Barría Angulo , Héctor Pérez Cartes , Marlene Romero Talguia , Natalia Videla Castillo , Sebastián Calisto Águila, Miguel Ángel

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde votar la propuesta del Senado para suprimir el numeral 5 del artículo 1°, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Ana María Gazmuri .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 62 votos. Hubo 10 abstenciones.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa:

Alessandri Vergara , Jorge Cordero Velásquez , María Luisa Lee Flores , Enrique Rey Martínez , Hugo Araya Lerdo de Tejada, Cristián Cornejo Lagos , Eduardo Lilayu Vivanco , Daniel Rivas Sánchez , Gaspar Barchiesi Chávez , Chiara

Discusión en Sala

De la Carrera Correa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Romero Leiva , Agustín Becker Alvear , Miguel Ángel Del Real Mihovilovic , Catalina Martínez Ramírez , Cristóbal Romero Talguía , Natalia Beltrán Silva , Juan Carlos Donoso Castro , Felipe Matheson Villán , Christian Saffirio Espinoza , Jorge Benavente Vergara , Gustavo Durán Espinoza , Jorge Mellado Suazo , Miguel Sánchez Ossa , Luis Berger Fett , Bernardo Durán Salinas , Eduardo Meza Pereira , José Carlos Sauerbaum Muñoz , Frank Bernaldes Maldonado , Alejandro Fuenzalida Cobo , Juan Morales Maldonado , Carla Schalper Sepúlveda , Diego Bobadilla Muñoz , Sergio González Villarroel , Mauro Moreira Barros , Cristhian Schubert Rubio , Stephan Bórquez Montecinos , Fernando Guzmán Zepeda , Jorge Moreno Bascur , Benjamín Sulantay Olivares , Marco Antonio Bravo Salinas , Marta Irrázaval Rossel , Juan Muñoz González , Francesca Teao Drago , Hotuiti Calisto Águila , Miguel Ángel Jürgensen Rundshagen , Harry Naveillan Arriagada , Gloria Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Ojeda Rebolledo , Mauricio Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán , José Miguel Labbé Martínez , Cristian Ramírez Díez , Guillermo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Labra Besserer , Paula Raphael Mora , Marcia Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Coloma Álamos , Juan Antonio Lavín León , Joaquín Rathgeb Schifferli , Jorge Weisse Novoa , Flor Concha Smith , Sara Leal Bizama , Henry

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Fries Monleón , Lorena Molina Milman , Helia Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Gazmuri Vieira , Ana María Morales Alvarado , Javiera Sagardia Cabezas , Clara Astudillo Peiretti , Danisa Giordano Salazar , Andrés Mulet Martínez , Jaime Santana Castillo , Juan Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Musante Müller , Camila Santibáñez Novoa , Marisela Bello Campos , María Francisca Hertz Cádiz , Carmen Naranjo Ortiz , Jaime Schneider Videla , Emilia Bravo Castro , Ana María Hirsch Goldschmidt , Tomás Ñanco Vásquez , Ericka Sepúlveda Soto , Alexis Bugueño Sotelo , Félix Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Serrano Salazar , Daniela Bulnes Núñez , Mercedes Ilabaca Cerda , Marcos Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Soto Ferrada , Leonardo Camaño Cárdenas , Felipe Jouannet Valderrama , Andrés Palma Pérez , Hernán Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Lagomarsino Guzmán , Tomás Pérez Cartes , Marlene Tello Rojas , Carolina Castillo Rojas , Nathalie Malla Valenzuela , Luis Pérez Salinas , Catalina Ulloa Aguilera , Héctor Cicardini Milla , Daniella Manouchehri Lobos , Daniel Pizarro Sierra , Lorena Veloso Ávila , Consuelo Cifuentes Lillo , Ricardo Marzán Pinto , Carolina Placencia Cabello , Alejandra Venegas Salazar , Nelson Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Medina Vásquez , Karen Ramírez Pascal , Matías Winter Etcheberry , Gonzalo De Rementería Venegas , Tomás Mellado Pino , Cosme Rojas Valderrama , Camila Yeomans Araya , Gael Delgado Riquelme , Viviana Mix Jiménez , Claudia

-Se abstuvieron:

Aedo Jeldres , Eric Celis Montt , Andrés Pérez Olea , Joanna Undurraga Vicuña , Alberto Araya Guerrero , Jaime Leiva Carvajal , Raúl Pulgar Castillo , Francisco Videla Castillo , Sebastián Barría Angulo , Héctor Olivera De La Fuente , Erika

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

El diputado Luis Sánchez ha retirado la indicación para pedir la votación separada que figura en el número 6 de la minuta de votación.

Corresponde votar la modificación propuesta por el Senado al artículo 16, que ha pasado a ser 6, que suprime una frase en el nuevo artículo 251 septies propuesto en el Código Penal, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Luis Sánchez . En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 66 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria De Rementería Venegas , Tomás Mix Jiménez , Claudia Saffirio Espinoza , Jorge Aedo Jeldres , Eric Delgado Riquelme , Viviana Molina Milman , Helia Sagardia Cabezas , Clara Alinco Bustos , René Fries Monleón , Lorena Morales Alvarado , Javiera Santana Castillo , Juan Araya Guerrero , Jaime Gazmuri Vieira , Ana

Discusión en Sala

María Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Astudillo Peiretti , Danisa Giordano Salazar , Andrés Musante Müller , Camila Schneider Videla , Emilia Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Barría Angulo , Héctor Hertz Cádiz , Carmen Ñanco Vásquez , Ericka Serrano Salazar , Daniela Bello Campos , María Francisca Hirsch Goldschmidt , Tomás Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Bravo Castro , Ana María Ibáñez Cotroneo , Diego Palma Pérez , Hernán Soto Mardones , Raúl Bugueño Sotelo , Félix Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Tello Rojas , Carolina Bulnes Núñez , Mercedes Lagomarsino Guzmán , Tomás Pérez Salinas , Catalina Ulloa Aguilera , Héctor Camaño Cárdenas , Felipe Leiva Carvajal , Raúl Pizarro Sierra , Lorena Undurraga Vicuña , Alberto Cariola Oliva , Karol Malla Valenzuela , Luis Placencia Cabello , Alejandra Veloso Ávila , Consuelo Castillo Rojas , Nathalie Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Venegas Salazar , Nelson Cicardini Milla , Daniella Marzán Pinto , Carolina Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Pino , Cosme Sáez Quiroz , Jaime Yeomans Araya , Gael Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto

-Votaron por la negativa: Alessandri Vergara , Jorge Cornejo Lagos , Eduardo Martínez Ramírez , Cristóbal Rathgeb Schifferli , Jorge Araya Lerdo de Tejada , Cristián De la Carrera Correa , Gonzalo Matheson Villán , Christian Rey Martínez , Hugo Barchiesi Chávez , Chiara Del Real Mihovilovic , Catalina Medina Vásquez , Karen Rivas Sánchez , Gaspar Becker Alvear , Miguel Ángel Donoso Castro , Felipe Mellado Suazo , Miguel Romero Leiva , Agustín Beltrán Silva , Juan Carlos Durán Espinoza , Jorge Meza Pereira , José Carlos Romero Talguía , Natalia Benavente Vergara , Gustavo Durán Salinas , Eduardo Morales Maldonado , Carla Sánchez Ossa , Luis Berger Fett , Bernardo Fuenzalida Cobo , Juan Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Bobadilla Muñoz , Sergio González Villarroel , Mauro Moreno Bascur , Benjamín Schalper Sepúlveda , Diego Bórquez Montecinos , Fernando Irrarrázaval Rossel , Juan Muñoz González , Francesca Schubert Rubio , Stephan Bravo Salinas , Marta Jürgensen Rundshagen , Harry Naveillan Arriagada , Gloria Sulantay Olivares , Marco Antonio Carter Fernández , Álvaro Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Ojeda Rebolledo , Mauricio Teao Drago , Hotuiti Castro Bascuñán , José Miguel Labbé Martínez , Cristian Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Trisotti Martínez , Renzo Celis Montt , Andrés Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Lavín León , Joaquín Pulgar Castillo , Francisco Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos , Juan Antonio Leal Bizama , Henry Ramírez Díez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Concha Smith , Sara Lilayu Vivanco , Daniel Raphael Mora , Marcia Weisse Novoa , Flor Cordero Velásquez , María Luisa Longton Herrera , Andrés

-Se abstuvieron:

Bernales Maldonado , Alejandro Guzmán Zepeda , Jorge Lee Flores , Enrique Videla Castillo , Sebastián Calisto Águila , Miguel Ángel Jouannet Valderrama , Andrés Olivera De La Fuente , Erika

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

El proyecto pasa a Comisión Mixta.

3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Rechazo de Modificaciones. Fecha 29 de noviembre, 2022. Oficio en Sesión 84. Legislatura 370.

VALPARAÍSO, 29 de noviembre de 2022

Oficio N° 17.893

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha aprobado las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, correspondiente a los boletines N°11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos, con la salvedad de la incorporación del numeral 2, nuevo; de la supresión de los numerales 4 y 5, todos del artículo 1; y de la recaída en el artículo 16, que ha pasado a ser artículo 6 en el texto despachado por el Senado, que ha rechazado.

Hago presente a V.E. que el artículo 10, que ha pasado a ser artículo 5 en el texto despachado por el Senado, fue aprobado con el voto favorable de 139 diputadas y diputados, respecto de un total de 155 diputadas y diputados en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N° 507/SEC/22, de 8 de noviembre de 2022.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

CARLOS BIANCHI CHELECH

Presidente (A) de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

4. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados-Senado

4.1. Informe Comisión Mixta

Fecha 23 de enero, 2023. Informe Comisión Mixta en Sesión 122. Legislatura 370.

?INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA, encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados, respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. BOLETINES N°s 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07 y 12.776-07

Constancias / Normas de Quórum Especial / Consulta Excma. Corte Suprema / Asistencia / Descripción de la controversia / Acuerdos de la Comisión Mixta / Proposición / Texto / Acordado.

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS,

HONORABLE SENADO:

La Comisión Mixta, constituida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, refundido con tres mociones: la primera (signada Boletín N° 11.915-07), de los Honorables Diputados señora Del Real y señores Jürgensen, Mellado, Schalper y el ex Diputado señor Urruticoechea; la segunda (signada Boletín N° 12.668-07), de los Honorables Diputados señoras Ossandón y la ex Diputada y ahora Honorable Senadora señora Sepúlveda Orbenes, y señores Alinco, Mulet, Undurraga, el ex Diputado y actual Honorable Senador señor Velásquez Núñez y los entonces Diputados señores Prieto, Saffirio y Velásquez Seguel; la tercera (signada Boletín N° 12.776-07), de la ex Diputada y ahora Honorable Senadora señora Sepúlveda Orbenes y señores Alinco, Mulet, Soto Ferrada; los ex Diputados y actuales Honorables Senadores señores Velásquez Núñez y Walker, y los entonces Diputados señores Gutiérrez, Núñez Arancibia, Saffirio, Teillier, con urgencia calificada de "suma".

- - -

La Cámara de Diputados, Cámara de origen, en sesión celebrada el 12 de diciembre de 2022, mediante oficio N° 17.916, designó como miembros de la Comisión Mixta a la Honorable Diputada señora Ana María Gazmuri Vieira, y a los Honorables Diputados señores Andrés Longton Herrera, Gustavo Benavente Vergara, Marcos Ilabaca Cerda y Gonzalo Winter Etcheberry.

A su vez, el Senado, Cámara revisora, en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2022, mediante oficio N° 542/SEC/22, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública, Honorables Senadores señores Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas, Manuel José Ossandón Irarrázabal, Jaime Quintana Leal y Enrique Van Rysselberghe Herrera.

Prevía citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 17 de enero de 2023, con la asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores Iván Flores García quien reemplazó en forma permanente al Honorable Senador señor Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas y Manuel José Ossandón Irarrázabal, y las Honorables Diputadas señoras Lorena Fries Monleón quien sustituyó en forma permanente al Honorable Diputado señor Gonzalo Winter Etcheberry, y Honorables Diputados señores Marcos Ilabaca Cerda y Gustavo Benavente Vergara. En dicha oportunidad, eligió por unanimidad como Presidente al Honorable Senador señor José Miguel Insulza Salinas. Seguidamente, se abocó al cumplimiento de su cometido.

Cabe indicar que en la sesión del día 18 de enero de 2023, el Honorable Diputado señor Andrés Longton Herrera, fue reemplazado por el Honorable Diputado señor Jorge Rathgeb Schifferli.

- - -

Informe Comisión Mixta

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: No tiene.
- Consulta a la Excma. Corte Suprema: No hubo.

- - -

ASISTENCIA

- Representantes del Ejecutivo e invitados:
- Del Ministerio del Interior, las asesoras legislativas señoras Catalina Lagos Tschorne y Camila Barros Cáceres.
- De la Subsecretaría de Salud Pública, la asesora del Gabinete del señor Subsecretario, señora Javiera Erazo.
- Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia el procurador señor Rodrigo Asencio.
- Otros
- De la oficina del Honorable Senador señor Insulza, la asesora legislativa señora Javiera Gómez.
- De la oficina del Honorable Senador señor Flores, la asesora legislativa, señora Camila Allende.
- De la oficina del Honorable Senador señor Quintana, el asesor legislativo señor Claudio Rodríguez.
- De la oficina del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, el asesor legislativo señor Juan Paulo Morales.
- De la oficina de la Honorable Diputada señora Lorena Fries la asesora comunicacional señora Vanessa Tagle y el asesor legislativo señor Sebastián Ojeda.
- De la oficina de la Honorable Diputada señora Ana María Gazmuri, las asesoras señoras Consuelo Ramírez y Glenda Calderón.

- - -

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social Boletines N°s 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07 y 12.776-07 .

El Senado, en segundo trámite constitucional, mediante oficio N° 507/SEC/22, de 8 de noviembre de 2022, informó a la Cámara de Origen de las enmiendas introducidas al proyecto de ley de la referencia.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, mediante oficio N° 17.893, de 29 de noviembre de 2022, comunicó haber aprobado las referidas enmiendas, a excepción de cuatro de ellas, que se refieren a la incorporación del numeral 2), nuevo; de la supresión de los numerales 4) y 5), todos del artículo 1°; y de la recaída en el artículo 16, que ha pasado a ser artículo 6° en el texto despachado por el Senado, las cuales fueron rechazadas.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA[1]

A continuación, se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación de la iniciativa, así como de los acuerdos adoptados a su respecto.

Artículo 1°.-

o o o o

Informe Comisión Mixta

Número 2), nuevo

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 1° del proyecto de ley, compuesto por 18 numerales que pretenden modificar la ley N°20.000.

El Senado, en segundo trámite constitucional, introdujo un número 2) nuevo, del siguiente tenor:

“2. Incorpórase el siguiente artículo 4° bis:

“Artículo 4° bis.- A efectos de diferenciar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo 3°, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o sólo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá atender, entre otros factores, a los siguientes:

1. El tipo de droga y su potencialidad lesiva para la salud pública de la sustancia incautada.
2. La circunstancia de encontrarse la droga empaquetada, fraccionada o dividida en dosis dispuestas a la comercialización.
3. La tenencia o posesión de instrumentos, de materias primas, de precursores o sustancias químicas esenciales necesarios para la elaboración, fabricación, transformación, preparación, extracción de estupefacientes o psicotrópicos o el tráfico al momento de la detención.
4. La tenencia o posesión de sumas relevantes de dinero al momento de la detención que permita suponer que es producto del tráfico, considerando las circunstancias y el contexto.
5. La pertenencia a una agrupación de delincuentes o asociación ilícita.
6. Cuando una o más de las circunstancias anteriores no fueren suficientes para acreditar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo 3°, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4° o sólo al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, el tribunal podrá considerar también cualquier otra circunstancia de comisión del ilícito de la que pueda racionalmente deducirse o que pudiera indicar la existencia de tráfico, tráfico de pequeñas cantidades o consumo, según corresponda.”.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite, rechazó esta enmienda.

La Secretaría aclaró que en esta norma no contiene una enumeración taxativa, por lo que el tribunal podría considerar otros factores, además de los que el precepto propone.

La Honorable Diputada señor Gazmuri, recordó que la norma en análisis fue incorporada por el Ejecutivo en el proyecto de ley en informe, y que, según sostuvo, fue celebrada por pretender evitar la criminalización. Sin embargo, consideró que yerra, ya que lo más que puede evitar es una condena, toda vez que no evita en sí el proceso de criminalización.

Por otra parte, puntualizó en que, el querer distinguir si se está frente a un uso personal, microtráfico o narco tráfico por el tipo de droga, a su parecer no hace ningún sentido. En cuanto a las dosis, señaló que no se establecen cuántas se considerarán, o parámetros, por lo que a su juicio primaría la discrecionalidad del juez. En lo que refiere a las materias primas, indicó que no todas ellas son psicoactivas.

Por otra parte, en lo que dice relación con pertenecer a una agrupación de delincuentes o asociación ilícita, manifestó que aún el proyecto de ley sobre crimen organizado se encuentra en tramitación en el Senado, Boletín N°13.982-25.

En definitiva, consideró que la norma aumenta el rango de discrecionalidad que hoy en día se enfrenta en tribunales.

La Comisión Mixta puso en votación enmienda aprobada por el Senado, que se ha transcrito precedentemente.

- Puesta en votación la enmienda introducida por el Senado, esta fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Flores, Insulza y Quintana y los Honorables Diputados señoras

Informe Comisión Mixta

Fries y Gazmuri, y los señores Ilabaca y Benavente. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Ossandón y Van Rysselberghe y el Honorable Diputado señor Rathgeb.

El Honorable Senador señor Flores, al fundamentar su voto, estimó que la norma que había considerado el Senado, que intentó explicar ciertos factores no logra el propósito aludido, y, en cambio, confunde y no permite diferenciar entre consumo y tráfico.

La Honorable Diputada señora Fries, fue de la opinión que si se aprobara la norma del Senado, se estaría introduciendo un factor subjetivo de evaluación, que amplía los niveles de discrecionalidad.

o o o o

Número 4).-

El inciso primero del artículo 8º de la ley N° 20.000 dispone que el que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes.

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un numeral 4 del siguiente tenor:

“4. Incorporase en el artículo 8 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado.”.

El Senado, en segundo trámite constitucional, suprimió el aludido numeral.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la enmienda aprobada por el Senado.

La Honorable Diputada señora Gazmuri, explicó que el contenido normativo en discusión ha sido aprobado dos veces en la Cámara de Diputados, y ha contado con el apoyo transversal de sus integrantes.

Puso de relieve un cierto absurdo que existe con la cantidad de recursos públicos que se gastan en formalizar a personas, que finalmente son absueltas por tribunales, atendido que a su entender, la propia ley N°20.000 reconoce el consumo personal y médico de la cannabis. Agregó que incluso hoy en día existen tratamientos que se venden en farmacias con THC y CBD, pero con valores que no cualquier miembro de una familia chilena puede alcanzar.

Finalmente, comentó que la Fiscalía ha pedido para consumidores de cannabis medicinal entre 3 a 10 años de cárcel, los que sin embargo, según sostuvo, han sido sobreseídos. De esta manera, puntualizó que existe una vulneración de derechos humanos de este tipo de pacientes.

El Honorable Senador señor Flores, recordó que la enmienda en análisis fue respaldada ampliamente por la Cámara de Diputados, donde se hizo especial hincapié en el uso medicinal de la cannabis. A su juicio, el que se exija que haya un tratamiento certificado por una receta médica, donde además se especifican otros aspectos, da garantías suficientes de su uso regulado, y además, puntualizó que se establecen sanciones para quienes vulneren la norma. De esta manera, llamó a rechazar la supresión aprobada por el Senado.

El Honorable Senador señor Ossandón, se manifestó a favor de mantener el artículo, sin embargo, señaló tener dudas con el término “médico cirujano” que se incluye en la norma analizada, toda vez que, a su juicio debiese tratarse de un médico especialista.

Informe Comisión Mixta

Por otra parte, indicó que bajo su concepto, la marihuana y el alcohol son de aquellas drogas que se muestran como puerta de entrada para las drogas duras. Sin embargo, reconoció que existen personas que utilizan la cannabis para sus hijos enfermos elaborando aceites extraídos de la planta.

La asesora del Gabinete del Subsecretario de Salud Pública señor Cristóbal Cuadrado, señora Javiera Erazo, explicó a la Comisión que desde el año 2015 existe la posibilidad de acceder a fármacos en base a cannabis. Sin embargo, reconoció que aun falta un largo trayecto para mejorar las políticas públicas en ese sentido, que signifique poner a disposición el acceso a estos fármacos.

Comentó que la norma, como está estructurada, podría ser perfectible en miras de dar mayor protección a las personas sobre las cuales se aplicaría.

Asimismo, hizo presente que el articulado del proyecto, deja bastantes espacios de incertidumbre, lo que podría significar que los médicos eviten usar esta alternativa de prescripción, por lo que no se podría cumplir con el propósito de la norma.

La Comisión Mixta acordó poner en votación la enmienda aprobada por el Senado, en torno a suprimir el numeral 4).

- Puesta en votación la enmienda introducida por la Honorable Cámara de Diputados, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Ossandón y Quintana y Honorables Diputados señoras Fries, Gazmuri e Ilabaca. Contó con el voto en contra del Honorable Senador señor Van Rysselberghe y de los Honorables Diputados señores Benavente y Rathgeb.

En esa virtud, la Comisión Mixta resolvió mantener la norma aprobada por la Honorable Cámara de Diputados.

El Honorable Senador señor Quintana, expuso que la mantención de la norma se traduce en un mínimo civilizatorio que evita que personas sean criminalizadas, especialmente mujeres que buscan recetas para la ayuda de algún cercano. Sin embargo, señaló que no resuelve las incoherencias que tiene el país en esta materia, toda vez que el consumo igualmente se persigue.

Apuntó que separar el mundo del consumo medicinal, permite que el ente persecutor se dedique a ir tras la criminalidad.

Asimismo, el Honorable Senador señor Insulza al fundamentar su voto en contra, apuntó que respecto de los que postulan que la legalización no produce ningún efecto, fue de la idea que en el ámbito sanitario podría no llegar a tener consecuencias en un tiempo inmediato, sin embargo, opinó que mucha gente valiosa muere en la guerra contra las drogas.

Número 5).-

El inciso primero del artículo 9º, dispone que la autorización para sembrar, plantar, cultivar o cosechar especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas será otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero. Asimismo establece que no podrá otorgarse dicha autorización a las personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en esta ley o en las leyes 19.366 y 19.913. Finalmente señala que tampoco se otorgará a las personas jurídicas, cuando cualesquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un numeral 5 con el siguiente texto:

“5. Elimínase en el inciso primero del artículo 9 la frase “formalizado la investigación,”.

El Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó suprimir dicho numeral.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, ha rechazado la enmienda.

La Honorable Diputada señora Ana María Gazmuri, planteó que la diferencia radica en alguien que ha sido

Informe Comisión Mixta

efectivamente condenado, porque se demuestra que existió un delito, frente a cuando existe solo una formalización o una suspensión condicional, que no necesariamente significa haberlo cometido.

El Honorable Senador señor Flores, apuntó a que se debe distinguir entre estar formalizado y condenado. En ese sentido, fue de la idea de no mantener la formalización, porque significa que aún no se ha dictado una condena que demuestre si efectivamente hubo culpabilidad o dolo, ya que eventualmente la persona podría salir absuelta.

La Honorable Diputada señora Gazmuri, opinó que tampoco debiese mantenerse la suspensión condicional del procedimiento que el mismo artículo propone, porque de igual forma no existe una condena.

El Honorable Senador señor Ossandón, consultó a la Comisión Mixta si la suspensión condicional del procedimiento es una medida que advierte que existen indicios de que el inculpado, probablemente puede salir condenado.

La Secretaría aclaró que la Comisión Mixta debe abocarse a dos ámbitos: el primero de ellos es la cuestión de fondo, y el otro es materia netamente procesal. En cuanto al fondo, sostuvo que la enmienda en análisis se relaciona con la modificación al artículo 9° que refiere a la autorización que debe dar el Servicio Agrícola y Ganadero para sembrar, plantar, cultivar o cosechar especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

En lo que atañe al ámbito procesal, la modificación introducida por la Honorable Cámara de Diputados plantea que la autorización no pueda ser otorgada para aquellas personas naturales respecto de las cuales se hubiere decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en esta ley o en las leyes 19.366 y 19.913, y que tampoco, se otorgue a las personas jurídicas, cuando cualesquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones. En ese sentido, el encontrarse formalizado no será obstáculo para obtener la autorización a que se ha hecho mención.

De esta manera, la Cámara de Diputados estimó que la formalización era un estado demasiado exigente para que no operase el permiso del Servicio Agrícola y Ganadero. En cambio, el Senado consideró que debe mantenerse ese estado procesal, para impedir que se otorgue la referida autorización.

La Honorable Diputada señora Gazmuri, precisó que la enmienda en análisis tiene que ver con el cultivo industrial y no casero. Agregó que en hoy en Chile hay seis empresas que cultivan y funcionan legalmente.

El Honorable Senador señor Flores, reiteró su postura y señaló que acceder a la mantención de la enmienda significaría una interpretación de culpabilidad a priori. Por lo anterior, sostuvo que sería conveniente eliminar esa condición de la norma, dejando solamente lo que refiere a que las personas hayan sido condenadas.

El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Insulza propuso poner en votación la propuesta de la Cámara de Diputados en orden a suprimir la frase “formalizado la investigación,”.

- Puesta en votación la enmienda de la Cámara de Diputados, esta fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Flores, Insulza y Quintana y Honorables Diputados señoras Fries y Gazmuri y señor Ilabaca. Contó con el voto en contra de los Honorables Senadores señores Ossandón y Van Rysselberghe y de los Honorables Diputados señores Benavente y Rathgeb.

ARTÍCULO 16.-

(Artículo 6° del proyecto de ley aprobado por el Senado)

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó el mencionado artículo, el cual pretende incorporar en el párrafo 9 Ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal, sobre normas comunes a los párrafos anteriores, un artículo 251 septies. Dicha norma tiene por objeto aumentar en dos grados la pena respecto de los delitos que se relacionan con empleados públicos en el desempeño de sus cargos, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000. Asimismo, propone que igual agravante se imponga en el caso de que el beneficio

Informe Comisión Mixta

económico o de otra naturaleza provenga de personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.

El Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó suprimir la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la modificación.

El Honorable Diputado señor Ilabaca, señaló que en este caso, se pretende aplicar una agravante para una persona que está formalizada, por lo anterior, fue de la postura de suprimir tales elementos como propone la enmienda aprobada por el Senado.

La Comisión Mixta sometió a votación la propuesta del Senado, es decir, eliminar del texto del artículo 251 septies propuesto aprobado por la Cámara de Diputados, la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.

- Puesta en votación la enmienda del Senado, esta fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Flores, Insulza, Ossandón, Quintana y Van Rysselberghe y Honorables Diputados señora Fries, Gazmuri, Benavente, Ilabaca y Rathgeb.

- - -

PROPOSICIÓN

En mérito de los acuerdos adoptados, la Comisión Mixta tiene el honor de proponer, como forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, lo siguiente:

Artículo 1°.-

Número 2).

Rechazar la enmienda aprobada por el Senado.

(Rechazada 7x3)

Número 4).-

Aprobar el número 4.- que se indica a continuación:

“4. Incorpórase en el artículo 8 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado.”.

(Aprobada 7x3)

Número 5).-

Aprobar el siguiente número 5.

“5. Elimínase en el inciso primero del artículo 9 la frase “formalizado la investigación,”.

Informe Comisión Mixta

(Aprobada 6x4)

ARTÍCULO 16.-

Ha pasado a ser artículo 6°.

Aprobar la siguiente modificación al artículo 251 septies propuesto:

- “Ha eliminado la frase “respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido”.”.

(Aprobada unanimidad 10x0)

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A título meramente ilustrativo, y para el caso de aprobarse la proposición de la Comisión Mixta, el texto de la iniciativa legal quedaría como sigue:

“PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Modifícase la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de la siguiente forma:

1. Suprímese en el inciso final del artículo 4° la expresión “la calidad o pureza de”.

2. Incorpórase, como artículo 5°, el siguiente:

“Artículo 5°.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1°, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación, para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1°, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.”.

3. Incorpórase el siguiente artículo 5 bis:

“Artículo 5° bis.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.”.

4. Incorpórase en el artículo 8 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento de salud, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies

Informe Comisión Mixta

vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado.”.

5. Elimínase en el inciso primero del artículo 9 la frase “formalizado la investigación,”.

6. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 19:

a) Incorpórase en el literal e), entre las expresiones “valiéndose de” y “personas exentas”, la frase “niños, niñas o adolescentes o”.

b) Agrégase el siguiente literal i), nuevo:

“i) Si el delito es perpetrado por una persona que desempeñe funciones laborales o educativas de manera permanente con menores de edad, o tenga con ellos una relación directa y constante.”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de niños, niñas o adolescentes o personas exentas de responsabilidad penal en los términos señalados en la letra e) proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.”.

7. Modifícase el artículo 40 en el siguiente sentido:

a) Incorpóranse las siguientes enmiendas en el inciso primero:

i. Intercálase entre la voz “Los” y el vocablo “instrumentos” la expresión “bienes muebles e inmuebles,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “ser destinados” y “por el juez de garantía” el término “provisionalmente”.

iii. Sustitúyese la frase “, oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación” por la siguiente expresión “. Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente, su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga. La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.”.

c) Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.

d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“El Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.”.

Informe Comisión Mixta

8. Incorpórase el siguiente artículo 40 bis:

“Artículo 40 bis.- A solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana, y también deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero el artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 y en el artículo 468 bis del Código Procesal Penal.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.”.

9. Reemplázase, en el inciso primero del artículo 41, la expresión “5°” por “5° bis” y sustitúyese, en el inciso final, la locución “hidrocarburos aromáticos”, por la frase “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores,”.”.

10. Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “el más breve plazo,” por “el más breve plazo que no podrá exceder de 30 días”.”.

b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el artículo 40 bis; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía; o destruidos por el Servicio de Salud respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41.”.

11. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, entre las expresiones “por terceros a sabiendas” y “del destino u origen”, la siguiente: “o no pudiendo menos que conocer”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos:

“Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído, bastando para ello el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se estableciere que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afectare a un tercero de buena fe, este podrá solicitar indemnización al responsable.

Informe Comisión Mixta

El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que hubiere servido de instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.

Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se estableciere que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.

Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que hubieren sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que hubieren sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.

El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito hubiere originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito.”.”.

12. Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “si carecieren de valor” por la siguiente frase: “por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha institución”.

b) Incorpórase un nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, del siguiente tenor:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o a otro organismo público, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, sin que proceda en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

c) Modifícase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, de la siguiente forma:

i. Intercálase, entre la expresión “en tal situación” y la palabra “ingresarán”, la frase “, el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “consumo de drogas” y “, tratamiento y rehabilitación”, la expresión “y alcohol”.

iii. Intercálase entre las expresiones “por la drogadicción” y “, Un reglamento”, el siguiente texto: “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio”.

13. Intercálase en el inciso primero del artículo 55, entre la palabra “exporten” y el vocablo “precursores”, la expresión “, transporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen”.

14. Sustitúyese en el inciso final del artículo 56 la oración “Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes.” por la siguiente: “Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior la nómina de los sujetos que hubieren sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y

Informe Comisión Mixta

en las leyes Nos 19.366 y 19.913.”.

15. Modifícase el artículo 57 de la siguiente forma:

“a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la frase “encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro”, por la siguiente: “ser remitidos a la autoridad responsable del registro”.

ii. Sustitúyese el texto “. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad”, por lo siguiente: “, y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro”. ”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”. ”.

16. Modifícase el artículo 59 de la siguiente manera:

a) Introdúcense en el inciso primero las siguientes enmiendas:

i. Intercálase entre las expresiones “cuando la autoridad lo requiera,” y “y de informar”, la frase “de mantener actualizados los datos en el Registro”.

ii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, la siguiente oración: “En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento.”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero:

“Para la determinación del monto de la multa se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del infractor y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.

Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva resolución.”.

17. Intercálase en el artículo 63, entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.

Artículo 2.- Modifícase el Código Procesal Penal de la siguiente forma:

“a) Incorpórase un artículo 187 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro y cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que este deba ser destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

Informe Comisión Mixta

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia sea absolutoria o no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. En caso contrario se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.”

“b) Incorpóranse, en el artículo 466, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“El Consejo de Defensa del Estado podrá tener la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente y para sus mismos efectos, tratándose de los delitos contemplados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrán tener, además, la calidad de intervinientes, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva.”.

c) Incorpórase el siguiente artículo 468 bis:

“Artículo 468 bis.- Ejecución de la sentencia en su parte patrimonial. En el caso de los bienes muebles, la copia autorizada de la sentencia ejecutoriada es suficiente para ser presentada ante cualquier tribunal del país que haya decretado alguna medida restrictiva del dominio o prohibición sobre éste, incluyendo los embargos, con el objeto de que sean alzados o cancelados por el solo ministerio de la ley.

En el caso de los inmuebles, en virtud de la sentencia ejecutoriada que decreta el decomiso se extinguirán, por el solo ministerio de la ley, los actos y contratos en favor de terceros. Asimismo, el tribunal que decretó el comiso deberá individualizar debida y completamente en la sentencia el inmueble decomisado y remitir copia autorizada de ella al Conservador de Bienes Raíces respectivo, dentro de los diez días hábiles de ejecutoriada la sentencia, para que éste, de oficio, proceda a cancelar gratuitamente toda inscripción anterior que conste en los registros de propiedad, de hipotecas y gravámenes, y de interdicciones y prohibiciones de enajenar, con excepción de las servidumbres legales. Asimismo, el Conservador inscribirá el inmueble a nombre del Fisco de Chile, entendiéndose que el dominio queda radicado en su patrimonio a título originario. El Consejo de Defensa del Estado, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 466, podrá subsidiariamente solicitar al Conservador de Bienes Raíces respectivo la inscripción a nombre del Fisco, exhibiendo copia autorizada de la resolución que decretó el comiso del inmueble.

Una vez efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones, alzamientos e inscripciones referidas en el inciso precedente, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, el que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario, acompañando copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia, para que ésta proceda a rematarlo en subasta pública.

En razón de lo referido en los incisos anteriores, el condenado y toda otra persona carecerán de acción o derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien objeto del decreto por causa existente con anterioridad a dicho acto.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y funcionarios públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies en su caso, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida institución.”.

Artículo 3.- Modifícase el artículo 19 de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el

Informe Comisión Mixta

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, de la siguiente manera:

1. Sustitúyese el literal j) por el siguiente:

“j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.”.

2. Incorpórase el siguiente literal k), nuevo, pasando el actual literal k) a ser literal l):

“k) Administrar los bienes inmuebles incautados que el juez de garantía destine provisoriamente al Servicio, y rendir cuenta de su gestión a dicho juez a lo menos trimestralmente.”.

Artículo 4.- Intercálase en el artículo 3° de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones “de bancos extranjeros” y “y las empresas de depósito”, la frase “las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; comerciantes de joyas y piedras preciosas”.

Artículo 5.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público por el siguiente:

“Se creará, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así como también de la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 y 45 de la ley N° 20.000. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos a la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en la ley N° 20.000.”.

Artículo 6.- Incorpórase en el párrafo 9 Ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal, sobre normas comunes a los párrafos anteriores, el siguiente artículo 251 septies:

“Artículo 251 septies.- En los delitos contemplados en los artículos 248; 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, la pena deberá ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondrá en el caso de que el beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero transitorio.- Los reglamentos de la ley N° 20.000 en los que incidan las modificaciones que esta ley introduce deberán ser actualizados dentro del plazo de tres meses, contado desde su publicación.”.

Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas el día 17 de enero de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Flores García, José Miguel Insulza Salinas (Presidente) y Manuel José Ossandón Irrarrázabal y los Honorables

Informe Comisión Mixta

Diputados señoras Lorena Fries Monleón y Ana María Gazmuri Vieira y los señores Gustavo Benavente Vergara y Marcos Ilabaca Cerda, el día 18 de enero de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señores Iván Flores García, José Miguel Insulza Salinas (Presidente), Manuel José Ossandón Irarrázabal, Jaime Quintana Leal y Enrique Van Rysselberghe Herrera, y los Honorables Diputados señoras Lorena Fries Monleón y Ana María Gazmuri Vieira y los señores Gustavo Benavente Vergara, Marcos Ilabaca Cerda y Jorge Rathgeb Schifferli.

Sala de la Comisión Mixta, a 23 de enero de 2023.

Francisco Javier Vives Dibarrart

Abogado Secretario de la Comisión

*[1] A continuación figura el link de cada una de las sesiones transmitidas por TV Senado que la Comisión dedicó al estudio del proyecto: - Sesión del día 17 de enero de 2023:
<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/mixta/mixta/comision-mixta-para-boletin-n-11915-07-narcotrafico/2023-01-17/090520.html> - Sesión del día 18 de enero de 2023:
<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/mixta/mixta/comision-mixta-para-boletin-n-11-15-07-narcotrafico/2023-01-18/131812.html>*

Discusión en Sala

4.2. Discusión en Sala

Fecha 13 de marzo, 2023. Diario de Sesión en Sesión 1. Legislatura 371. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba.

PERFECCIONAMIENTO DE PERSECUCIÓN DE NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULACIÓN DE DESTINO DE BIENES INCAUTADOS Y FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETINES NOS 11915-07, 12668-07, 12776-07 Y 13588-07, REFUNDIDOS)

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones, refundidos, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se destinarán tres minutos base por bancada, más sesenta minutos distribuidos en forma proporcional.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta, sesión 122ª de la legislatura 370ª, en lunes 23 de enero de 2023. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En las tribunas se encuentran los representantes de las organizaciones que desde hace muchos años vienen peleando y luchando por la cannabis medicinal.

¡Sean muy bienvenidos al Congreso Nacional!

(Aplausos)

En discusión la proposición de la Comisión Mixta. Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, evidentemente, hoy uno de los principales conflictos o problemas que estamos padeciendo en todo el país y, principalmente, en el norte es el tráfico de drogas. El proyecto que aprobamos originalmente va en esa línea: perseguir de manera mucho más eficiente el narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados y, por supuesto, fortalecer las instituciones de rehabilitación.

Lo que hoy estamos analizando es el resultado de una Comisión Mixta respecto de algunas indicaciones que, a nuestro juicio, desvirtúan y derechamente atentan contra la idea matriz del proyecto original. Una de ellas apunta a eliminar la supresión que hoy está establecida en el artículo 9° de la ley N° 20.000, que exige la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para sembrar, plantar, cultivar o cosechar especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

Asimismo, se prohíbe la entrega de dicha autorización no a quien puede estar afectado por una enfermedad, sino a aquellas personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión provisional de procedimiento o que hayan sido condenadas por los delitos de la ley de drogas. Además, se propone eliminar la prohibición en caso de formalización, en circunstancias de que ella debe mantenerse si queremos limitar y regular este espectro. Lo mismo respecto de la modificación del aumento de la pena establecida en el Código Penal.

Por lo tanto, los efectos de las modificaciones propuestas por la Comisión Mixta resultan contraproducentes si se quiere efectivamente atender a una persecución penal en términos estratégicos, pues las excepciones se pueden volver regla general en la práctica, limitando el actuar de las policías y la judicatura penal, sobre todo si en la práctica rige la interpretación restrictiva de la norma y el principio in dubio pro reo, por el cual en caso de dudas se

Discusión en Sala

estará a favor del narcotraficante.

Entonces, en la Comisión Mixta se observa que aquellas normas relativas al cultivo de estas especies amplían enormemente la posibilidad de su uso bajo un pretexto medicinal, pero que, en definitiva, están detrás personas que previamente han sido condenadas por delitos de la ley de drogas.

Por lo tanto, estas excepciones pueden convertirse en un uso general, en circunstancias de que el uso médico y terapéutico está debidamente regulado en la propia ley N° 20.000.

En consecuencia, no estamos de acuerdo con estas modificaciones. Llamamos a cumplir con el objetivo final, cual es mantener las excepciones que existen en la ley de drogas, pero no generar un bolsillo de payaso...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, por fin ponemos término a una discusión que se ha dado desde hace mucho tiempo al interior de Congreso Nacional. En la Comisión de Constitución discutimos vastamente este proyecto y buscamos las herramientas tendientes a combatir de manera mucho más drástica el narcotráfico y el crimen organizado.

Hoy, las normas que han sido absolutamente aprobadas por el Congreso Nacional tienen efectivamente este objetivo: luchar frontalmente contra los narcos, aquellas personas que están destruyendo nuestra sociedad desde las bases, mediante la entrega de mayores facultades a los tribunales, al Ministerio Público y a nuestras policías.

Hemos visto cómo un alcalde, comunicacionalmente, de una manera bastante interesante, ha tratado de destruir no las viviendas como se trata de vender en términos públicos, sino aquellas construcciones ilegales, que no tienen permiso de construcción, lo que me parece una base importante. Pero, gracias a esta norma, lo que estamos haciendo es permitir a la autoridad llevar adelante el comiso no solamente de las fuentes de financiamiento y de los bienes muebles, sino también de los bienes inmuebles, para incluso llevar adelante un comiso sin sentencia previa.

En suma, lo que buscamos con esta norma es tratar de avanzar en orden a atacar los bienes, el capital o las fuentes de financiamiento de las bandas organizadas, para avanzar hacia la lucha que requerimos dar contra estas bandas que hoy destruyen nuestra sociedad.

No puedo dejar de hacer una reflexión respecto de la materia que efectivamente discutimos en la Comisión Mixta, que dice relación con una lucha que por años han estado dando las diferentes organizaciones de personas que, en particular, sufren dolores crónicos, oncológicos y no oncológicos, y que dice relación con la cannabis como una herramienta medicinal.

Desde la Comisión Mixta ha resultado una solución que me parece que hoy debemos apoyar con toda fuerza, porque, a diferencia de lo que nos trataba de presentar recién un representante de la UDI, no es lo mismo aquella persona que tiene un dolor crónico que la está destruyendo día a día, que consume pequeñas dosis de marihuana que cultiva en su casa, que un narcotraficante que destruye nuestra sociedad. ¡No es lo mismo!

Hoy, lo que hacemos con esta norma y, en particular, con el informe de la Comisión Mixta es darles dignidad a esas familias que lo único que buscan es derrotar el dolor y el sufrimiento, y que no están generando ninguna acción de narcotráfico.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Discusión en Sala

Señor Presidente, uno de los principales objetivos de cualquier gobierno, independiente de su ideología política, debe ser garantizar el derecho que tienen todas las familias a vivir en paz y seguridad.

El narcotráfico y el crimen organizado son dos flagelos que han afectado a nuestra sociedad durante demasiado tiempo, que han causado inseguridad y violencia, y que han sembrado el miedo en nuestras calles. Han hecho que, en vez de ver a los criminales tras las rejas de una cárcel, nos acostumbremos a ver a las familias tras las rejas de sus casas, encerradas, atemorizadas e intranquilas.

La iniciativa que hoy discutimos fue presentada durante la administración del entonces Presidente Sebastián Piñera, hace casi tres años, y hoy tiene la oportunidad de ser aprobada. Será aprobada a pesar de las gestiones del gobierno. Digo "a pesar", porque, como ya estamos acostumbrados, esta reforma fue aprobada en su primer trámite constitucional con los votos en contra del Partido Comunista, incluida la ministra Camila Vallejo, y sin los votos del Frente Amplio, incluidos los entonces diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson.

Esta reforma será aprobada a pesar de que el Presidente Gabriel Boric no la apoyó como diputado y que como Presidente, desde que asumió el cargo, nunca más le renovó la urgencia de discusión inmediata que tuvo hasta el término del gobierno anterior.

Me pregunto: ¿acaso para el Presidente de la República no es una urgencia inmediata perseguir el narcotráfico y el crimen organizado? Hoy tenemos un carabinero en riesgo vital tras ser atropellado durante un procedimiento. Terminamos el 2022 como el año con más homicidios de carabineros en dos décadas. ¿Y dónde está el gobierno? Repartiendo indultos, empujando una mesa de seguridad que no fue más que una puesta en escena para distraer a la opinión pública.

Este Congreso es la única mesa de seguridad, más que una mesa permanente de seguridad ciudadana y con una Sala que nos tiene sentados a 155 diputados expectantes de reales medidas del gobierno para enfrentar la ola de criminalidad, impaciente por recibir proyectos, urgencias y acciones concretas que demuestren que hay alguien gobernando en Chile.

A pesar de la indicación que le permite a cualquier ciudadano el autocultivo con una indicación médica, voy a votar a favor de propuesta de la Comisión Mixta.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Camaño.

El señor CAMAÑO.-

Señor Presidente, hoy quiero hablar a favor de este proyecto, porque sé que es un proyecto que ha esperado mucho tiempo. El narcotráfico es un mal que hay que erradicar de nuestras poblaciones, de nuestras ciudades y de nuestras comunas.

Hace pocos meses, en Chillán, en mi Región de Ñuble, veíamos videos de cómo sujetos armados hasta los dientes recorrían nuestras calles buscando a una pandilla rival. Y ahí nos preguntamos qué estamos haciendo como parlamentarios para evitar que el narcotráfico y la violencia se tomen las calles.

¿Es suficiente subir las penas? Seguramente, no es lo único que podemos hacer, y por eso celebro un proyecto como este, que ayudará, a través de la Unidad de Análisis Financiero, a rastrear el dinero del narcotráfico y así atacar su poder real: sus ganancias.

El comiso de las especies obtenidas producto del narcotráfico y una serie de otras medidas nos ayudarán a hacer frente a estos semidioses, a luchar por las calles y poblaciones, para que sean más seguras, sin hombres, mujeres y niños viviendo con miedo.

Este proyecto pudo haberse aprobado el año pasado, pero se entrampó por las normas de autocultivo medicinal

Discusión en Sala

para pacientes que necesitan cuidados paliativos y terapias contra el dolor.

Les pregunto a mis compañeros en esta Cámara: ¿realmente creen que ahí está el narcotráfico?, ¿en la gente que sufre y necesita medicinas?, ¿en la gente que hace cremas o aceites para soportar el cáncer?

Hago un llamado a que, de una vez por todas, nos pongamos a legislar en las cosas que realmente son importantes, en combatir a los poderosos, a quienes tienen a nuestra población con miedo, a esos que están causando estragos en nuestra sociedad.

El narco se ríe de estas discusiones. Como decía Mistral , el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde.

El futuro de Chile también es hoy, ya que, si no hacemos nada, mañana será muy tarde. Hoy, por todas esas personas que sufren por el narco en Chile y también por los miles de enfermos que están siendo estigmatizados y perseguidos equivocadamente en el país, anuncio mi voto a favor de esta iniciativa.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker .

El señor BECKER.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que estamos ante una profunda crisis de seguridad, donde el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico tienen a nuestros compatriotas con temor y con una sensación de inseguridad nunca antes vista.

Entre 2021 y 2022, la Policía de Investigaciones y Carabineros informaron incrementos significativos de secuestros, casi en 77 por ciento; homicidios, casi en 43 por ciento, y extorsiones, en un 44 por ciento, atribuidos al crimen organizado. En lo que va de 2023, el alza es superior al 30 por ciento en respecto al año anterior.

El conflicto en La Araucanía ya deberíamos abordarlo de otra manera, porque el tráfico de madera y el narcotráfico se tomaron nuestros campos, los delincuentes encontraron un lugar para cometer delitos sin que nuestras policías puedan actuar y los dejemos actuar, porque este gobierno no les permite actuar, tal como en el norte, con nuestras Fuerzas Armadas y los protocolos en la frontera. Se nota que quienes redactan estos documentos nunca han estado en alguna situación compleja, difícil, ante la presencia de terroristas y narcotraficantes.

¿Qué podemos esperar de un gobierno que cuando sus líderes estuvieron sentados acá, en este hemiciclo, votaron en contra de un proyecto de ley tan emblemático como el de control de armas? El actual Presidente y también algunos de sus ministros, específicamente el ministro de Desarrollo Social y Familia, votaron en contra. ¡Las vueltas de la vida, ah! Hoy, guitarra en mano, se dan cuenta de lo importantes que son las leyes para combatir el crimen organizado.

Este proyecto fue enviado hace ya casi tres años, como dijo el diputado Francisco Undurraga , y en su oportunidad se rechazó. Fue a Comisión Mixta, pero se incorporaron algunas cosas que, la verdad, no estaban dentro de lo que se buscaba inicialmente.

Y por eso, vamos a votar negativamente este tema, en la medida que no se analice como corresponde el trabajo para combatir el narcotráfico, y no simplemente para tener cannabis como parte de una terapia médica, que sí se puede, pero no entregándole facultades hasta a un médico veterinario, como ahí aparece.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Discusión en Sala

Señor Presidente, por su intermedio, con todo respeto, a nuestro colega que me antecedió en el uso de la palabra, el proyecto de ley no autoriza a un médico veterinario -le pido por favor que lo estudie y lo revise antes de votarlo, porque todavía queda tiempo-; autoriza a un neurocirujano, para que personas como la madre de Guillermo, llamada Winnie, quien nos dejó una carta en cada uno de nuestros escritorios, puedan cultivar la medicina que le permite a su hijo, que padece de epilepsia refractaria, vivir con menos dolor, con menos sufrimiento, pues se trata de una enfermedad muy difícil.

Miro las tribunas y no veo a nadie que afecte la seguridad de Chile; aquí hay familias que padecen dolor, enfermedad y que requieren de nuestro apoyo en este día.

Quisiera no tener que hablar del autocultivo medicinal en medio de un proyecto de estas características, pero la falta de acción en la materia ha hecho necesario mezclar.

Primero, me voy a referir al proyecto de seguridad. El proyecto es una mixtura de varios boletines, y quiero destacar acá que, en la aprobación de este informe, que espero que la UDI, que anunció su voto en contra, lo replantee y se anime a votar a favor, porque si vota en contra, va a votar en contra de tipificar el delito de suministrar drogas sin el consentimiento de otra persona, un delito cada vez más común y que no está debidamente tipificado, y que si aprobamos el proyecto de hoy, va a quedar debidamente tipificado.

Desde la pandemia, la deserción escolar ha ido en aumento como nunca, y como nunca también los sinvergüenzas que utilizan a niñas, niños y adolescentes para cometer delitos. Si se vota en contra de este informe, entonces no vamos a poder aumentar la pena en dos grados a delincuentes que utilicen a niñas, niños y adolescentes por ser personas exentas de responsabilidad penal, para el fin de su actividad criminal.

Pero, además, hay un asunto en que más avanza este proyecto. Muchas veces vemos en televisión que los detenidos y condenados de una banda criminal son los conocidos como soldados, son quienes se ensucian las manos, y no los líderes de las organizaciones criminales, no quienes acumulan patrimonio. Este proyecto de ley viene a fijar un mecanismo expedito para la enajenación de los bienes que el Estado asuma cuando los líderes de las bandas criminales resulten condenados.

Y en esto, además, la Unidad de Análisis Financiero recibirá un reporte cada vez que en las casas de apuestas, en los clubes de tiro, caza y pesca, en los locales de venta de armas, en los de arriendos de vehículos, en la compraventa de caballos de raza pura o en el comercio de joyas y piedras preciosas se mueva dinero en efectivo por más de 10.000 dólares.

En este asunto, cuyo respaldo debiese ser de Perogrullo, lamentablemente tenemos voces que no se animan a su aprobación. Créame que hoy, en medio de la crisis de seguridad, no sirve de nada criminalizar a las asociaciones de cannabis medicinal, no sirve de nada criminalizar a quienes padecen una enfermedad y necesitan de gotitas sublinguales para dormir mejor. Lo que sirve es ir detrás de quienes acumulan riquezas, de quienes levantan empresas para el lavado de activos y que, una y otra vez, pareciera que la justicia deja que pasen por un costado, porque las leyes no son lo suficientemente claras y efectivas como para ir detrás de ellos.

Hay que quitarle el negocio al narco, para lo cual es muy importante hablar de acabar con la prohibición. Esto viene a hacer justicia para el autocultivo medicinal, pero, por sobre todo, viene a ser una herramienta efectiva y eficaz para ir detrás de quienes han acumulado bienes y ganancias con una cadena de violencia que les quita el sueño a nuestras comunidades.

Por eso, aprobaremos este proyecto, incluido, por supuesto, el autocultivo medicinal. He dicho.

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, solicito que el señor secretario explique a la gente qué es lo que vamos a votar y que fue propuesto por la Comisión Mixta, porque recién el diputado Brito ha enumerado una serie de elementos que se

Discusión en Sala

rechazarían, lo cual es mentira, es falso. Es importante que el señor secretario explique qué votaremos, para que no se generen discursos llenos de argumentos que no son reales.

Hoy solo votaremos dos artículos, pese a que al diputado Brito le gustaría que se votaran otras cosas. Son solo dos artículos. Lo digo para que no se generen falsas interpretaciones o videos mañosos que después intentarán viralizar en redes sociales.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Señor diputado, dada su solicitud, le ofrezco la palabra al señor Secretario.

El señor GALLEGUILLOS (Secretario subrogante).-

Señor Presidente, lo que se votará en la Sala es la propuesta de la Comisión Mixta. Tenemos que ver cuántos son los artículos que se modifican. De rechazarse la propuesta, subsiste el proyecto en aquella parte que no fue a la Comisión Mixta.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos mis colegas diputadas y diputados, a la ministra, pero, sobre todo, a quienes nos acompañan en las tribunas: pacientes y representantes de distintas organizaciones que han levantado por años las banderas del uso medicinal del cannabis, y también representantes de tantas familias que esperan con anhelo la erradicación de la violencia, el prejuicio y la criminalización. A ellas y ellos vaya todo mi reconocimiento.

El problema de seguridad que enfrentamos, fuertemente condicionado por el avance del crimen organizado, es un tema que nos preocupa transversalmente a todos los sectores políticos. Cuando hablamos de la necesidad de dotar de mayores herramientas a las policías, al Ministerio Público y a los jueces para la persecución del narcotráfico, hablamos también de que estas herramientas y todo recurso que se ocupe en esta tarea sean usados de manera efectiva y no contra usuarios que, además, padecen algún tipo de enfermedad, que cuentan con su receta médica y que cultivan cannabis, muchas veces, para salvar sus vidas.

Cuando comenzamos esta lucha, sabíamos que sería un camino largo, de mucho diálogo y entendimiento, con el fin de explicar los beneficios del uso medicinal de esta planta, y entender también las distintas posturas de quienes son los actores políticos, y así llegar a un consenso. Eso fue lo que ocurrió en la Comisión Mixta que emitió el informe que votaremos.

Debemos mejorar la eficiencia del trabajo de las policías y del ente persecutor, porque resulta que hoy el 70 por ciento de las detenciones son aún a usuarios y usuarias, y no a narcotraficantes. Evidentemente, eso nos hace despilfarrar una cantidad inmensa de recursos públicos. Cuando se allana a personas que cuentan con sus recetas médicas, se las formaliza y somete a procesos en que se pide para ellas entre 3 y 15 años de cárcel, la verdad es que estamos distrayendo recursos que deben enfocarse justamente en perseguir el crimen organizado; es decir, inmensos recursos materiales del Estado están desperdiciados, en vez de ser usados para ir en contra del narcotráfico, que hoy tiene tomados nuestros territorios.

Necesitamos paz en nuestros barrios, paz en nuestros distritos, paz en nuestras comunas, pero también paz para las familias que por tanto tiempo han llevado esta lucha del uso medicinal del cannabis.

Agradezco los votos en la Comisión Mixta de la diputada Lorena Fries , del diputado Marcos Ilabaca , de los senadores José Miguel Insulza , Jaime Quintana, Iván Flores y, por cierto, del senador Manuel José Ossandón , quien -quiero señalarlo, para que veamos que esto no tiene que ver con colores políticos- ha compartido con la fundación Mamá Cultiva y entiende la necesidad que tienen tantas madres de niños y niñas con TEA, por ejemplo, a propósito de la ley que aprobamos recientemente.

Discusión en Sala

Espero que hoy esos votos se repliquen en esta Sala. Aprobemos este proyecto, para efectos de combatir la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país y, por cierto, para erradicar la criminalización y estigmatización del uso medicinal del cannabis, porque todos y todas tenemos derecho a vivir en paz.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, creo que, lamentablemente, nos vemos en la obligación de aclarar qué es lo que votaremos hoy. Lo que hoy votaremos son las indicaciones que ha generado la Comisión Mixta; no el proyecto, porque este, para mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, no está en duda en esta votación.

Cuando votemos en contra el informe de la Comisión Mixta, lo que sacaremos será que las personas que han sido condenadas o procesadas por el tráfico de cannabis no tengan derecho a plantar, porque eso es lo que buscan estas indicaciones. Estas indicaciones son propias del lobby de la marihuana. La marihuana, si fuese un medicamento, la venderían en las farmacias.

(Manifestaciones en la Sala)

Perdón, estoy hablando, señoras diputadas.

¿Y cuándo se venden en las farmacias? Cuando se certifica su función.

Por lo tanto, si queremos hacer una política pública, si queremos ayudar a las madres que sufren con sus hijos, si queremos ayudar a aquellas familias, promovamos una política pública seria, y no las mandemos a plantar esperanzas, además de plantar esperanzas que pueden dañar gravemente a nuestra población, porque muchos, quizás, lo harán buscando una medicina que no necesariamente les dará el bien que buscan. Muchos otros ocuparán estas normas para traficar e intoxicar a niños y jóvenes, para pervertir a nuestros niños, para quitarles la vida y su infancia. Por eso, no podemos aceptar proyectos como este que buscan, en definitiva, dañar a nuestra población.

Invito a todos aquellos que sinceramente creen que la marihuana tiene un efecto medicinal a que promovamos una política pública que pase por laboratorios, de modo que la entreguemos a aquellas personas que lo necesiten, donde certifiquemos seriamente aquella situación y no juguemos con la esperanza de las madres, niños, jóvenes y personas que padecen alguna enfermedad, y no las utilicemos. No utilicemos ese dolor para simplificar, para atenuar, para inhibir la persecución del narcotráfico, que daña a nuestra gente, que daña a los chilenos y que les impide a las poblaciones vivir en paz.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, en estos pocos minutos quisiera plantear algunas ideas importantes respecto de este proyecto de ley.

Lo primero que quiero decir es que quienes pretendan atribuirse de manera exclusiva el interés por erradicar el narcotráfico en nuestro país se equivocan.

Si la derecha cree que la agenda contra la delincuencia, por la seguridad y en contra del narcotráfico es una agenda de exclusividad de su sector, se equivocan, porque nuestro gobierno ha puesto especial énfasis en eliminar

Discusión en Sala

el manto de oscuridad en el que la delincuencia y el narcotráfico se ha desarrollado en nuestro país, porque lo vemos día a día en las poblaciones, porque vemos el flagelo que significa la situación de drogadicción no controlada y sin control de daños que hay en nuestro país por la falta de políticas públicas al respecto.

Quiero aprovechar estos minutos para decir que este proyecto de ley además se hace cargo de algo muy importante que hemos puesto en el debate, que tiene que ver con dejar claro las diferencias respectivas. Acá no podemos pretender creer que la pasta base, la cocaína u otro tipo de drogas que están en las poblaciones, que dañan tanto, sobre todo a los niños, sean lo mismo que el cannabis, particularmente el cannabis medicinal, que ha permitido a tantas familias en este país resolver problemas de epilepsia refractaria, glaucomas oculares, los dolores que provocan los distintos tipos de cáncer y muchas otras patologías que quienes se encuentran ahora en las tribunas han vivido por años.

Quiero valorar y agradecer el trabajo de las organizaciones y, en particular, el de mi colega Ana María Gazmuri, quien lleva años luchando desde la calle y desde las organizaciones por la diferenciación.

Les quiero decir a mis colegas que se encuentran sentados enfrente que no pequen de ignorantes, porque el cannabis sí se vende en las farmacias; que lo sepan, porque hoy a las personas que están enfermas, que tienen dolor, no solo las encarcelan, sino que les incautan sus plantas, y después tienen que devolvérselas.

Entonces, agradezco que la Comisión Mixta, que las senadoras y los senadores y que los diputados y las diputadas que votaron a favor este proyecto repusieran por la vía de una indicación nuestro proyecto de ley, conocido como Cultivo Seguro, que lleva más de dos años durmiendo en el Senado. Presentamos esta iniciativa en 2021 y no ha podido ser ley por la miopía de algunos, que se siguen negando a una realidad.

Si queremos combatir el narcotráfico optemos por la regulación. Ese es el camino: la reducción de daños y, por supuesto, también el establecimiento de los mecanismos de resguardo para las familias que hoy utilizan el cannabis con fines medicinales.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado.

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, un proyecto sobre persecución del narcotráfico y el crimen organizado se ha convertido en una discusión sobre el cannabis.

¡Chanco en misa acá! La verdad es que ese tema no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Es más, para que lo sepa la gente, se debe tener presente que la votación de la propuesta de la Comisión Mixta es en total, no se puede votar de forma separada. Pedimos votación separada, pero no se podía. El núcleo central del proyecto, que es la creación de medidas para afectar la capacidad económica en las organizaciones criminales, ya fue aprobado. Lo repito: la creación de medidas para afectar la capacidad económica en las organizaciones criminales ya fue aprobada.

Por lo tanto, en ese contexto, esta propuesta mantiene dos aspectos negativos, que fueron introducidos por la Cámara de Diputadas y Diputados, pero que fueron suprimidos por el Senado: la despenalización del cultivo del cannabis y, algo más peligroso, la permisividad para que personas aún formalizadas por el tráfico de drogas puedan ser autorizadas por el SAG para el cultivo del cannabis. ¡Pero, por favor! Si a algunos esto les parece fantástico, a mí no me lo parece, en especial cuando hay un proyecto refundido, que me invitaron a firmar, sobre la incorporación del delito de suministro de sustancias o drogas estupefacientes a personas sin su consentimiento, en particular a niños.

Eso me parece muy bien, pero no me parece que personas formalizadas por tráfico de drogas puedan ser autorizadas para cultivar. ¡Si eso no es robar una gallina, es tráfico de drogas! No obstante, hay permisividad total de la gente de la izquierda respecto de que los niños y niñas vayan a ser víctimas de estos narcotraficantes. ¡Por favor, en qué país estamos viviendo!

Discusión en Sala

Creo que este es un punto sumamente especial, y llamo a votarlo en contra, ya que es muy permisivo para los narcotraficantes y muy malo para la juventud de nuestro país. Despertemos un poco, sobre todo los que son padres de niños y adolescentes que van a hacer mal llevados en un camino para probar esta droga de iniciación, la marihuana, y hay personas que la están produciendo.

¡Viva la pepa, dirán algunos, pues! Y eso es lo que están buscando: poder influir en esos niños para que inicien el camino de la droga. Espero que no sea así por esta Comisión Mixta, porque el resto ya está aprobado.

Vamos a votar en contra para tratar de que esta parte del proyecto no sea despachado a ley, porque el resto está completa y absolutamente aprobado.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a las organizaciones que se encuentran presentes en las tribunas, que han luchado por años por la despenalización del consumo medicinal e incluso recreativo del cannabis.

Tengo que decir que, sin lugar a dudas, es nuestro deber entregar a las instituciones del Estado todas las herramientas para enfrentar y dismantelar el crimen organizado, sobre el cual se esparce la epidemia del narcotráfico. En ese sentido, este proyecto de ley, en sus normas ya aprobadas, da atribuciones a las instituciones públicas para combatirlo donde más duele, es decir, en sus ganancias, al permitir el decomiso de activos patrimoniales por el valor de las ganancias obtenidas y la investigación severa en materia financiera.

Sin embargo, la tramitación legislativa dejó pendientes cuestiones sumamente relevantes y que han sido resueltas por la Comisión Mixta, a mi parecer, de manera adecuada. Hay que ser claro: no se puede confundir en ningún caso el consumo medicinal del cannabis, e incluso su uso recreativo, con el narcotráfico, razón por la cual consideramos de justicia que la ley que aprobemos considere justificado el uso del cannabis para la atención de un tratamiento médico, ya que ha demostrado ser un remedio efectivo contra el dolor, dando dignidad a personas agobiadas por la desesperación de un sufrimiento que, a veces, parece no tener fin.

Recuerdo especialmente los últimos días de mi hermano, quien murió de un cáncer terrible, agobiado por el dolor, que solamente se pudo aliviar a través del cannabis.

Por este motivo, votaré a favor el informe en discusión, toda vez que separa al narcotráfico de quienes por una enfermedad utilizan el cannabis, permitiendo que las policías se enfoquen en perseguir a los verdaderos delincuentes que amenazan nuestra tranquilidad. Es en contra de ellos que debemos utilizar todas las herramientas que trae consigo este proyecto, atacando de manera directa las fortunas mal habidas del narcotráfico, que financia en el territorio violencia y corrupción, y no atacando a las personas que requieren el cannabis para poder morir de manera digna o para vivir de manera digna.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a todas las organizaciones que han defendido, a lo largo de la tramitación de todo este proyecto, el uso del cannabis medicinal, porque tienen toda la razón.

No se pueden confundir las cosas. La estrategia torpe y efectista de las bancadas de la derecha ha perseguido y

Discusión en Sala

enfocado gran parte de los recursos que tiene nuestro sistema policial y judicial para perseguir a los usuarios del cannabis medicinal, y con eso se ha dejado un campo abierto al gran narcotráfico.

Hoy asumimos esa realidad y separamos las cosas que son distintas. Por eso, lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, que es recetado bajo prescripción médica para tratamientos medicinales, por supuesto no puede ser mezclado ni confundido con el gran narcotráfico.

En segundo término, hemos visto en televisión cómo en la comuna de La Florida el alcalde intenta demoler casas o ampliaciones de casas de narcotraficantes para así dar la sensación de que se está ganando la guerra contra las drogas, en circunstancias de que la verdad es que se deja todavía en pie el resto de la casa que sigue participando del negocio del narcotráfico.

Pues bien, este proyecto de ley separa, como hemos dicho, el microtráfico del narcotráfico, separa a los peces flacos de los peces gordos, y les da donde más les duele. Esta iniciativa persigue la ruta de la gran fortuna y de la riqueza que logran amasar estas organizaciones criminales, y crea y fortalece lo que se llama el comiso. Con esta futura ley no tan solo se van a afectar los bienes inmuebles donde se produce el narcotráfico, sino que se decomisarán todas las ganancias asociadas al narcotráfico, todos los lugares donde se ha ejercido esta actividad, y se van a poder incautar todos los bienes financieros que se puedan mezclar con estas organizaciones. Se hará una persecución demoledora a donde más les duele: en la fortuna que amasan.

Nosotros, desde acá, desde el Congreso, estamos en condiciones de anunciar que se va a crear el comiso sin sentencia, el comiso ampliado y el comiso por valor equivalente. Se va a impedir que los narcotraficantes puedan heredar sus bienes, porque provienen de una actividad ilícita. Se permitirá quitarles estos bienes, estas casas donde se comercia o se produce droga, para entregárselos a las mismas policías o al Senda, e incluso se podrán enajenar tempranamente.

Esto es realmente un golpe al corazón que alimenta este negocio ilícito. Incluso estamos en condiciones de decir que todo el sistema financiero, a través de la Unidad de Análisis Financiero, recibirá reportes de operaciones sospechosas cada vez que las personas de que se trata arrienden vehículos, fabriquen o vendan armas, participen en clubes de tiro, tengan empresas de compraventa de animales o sean comerciantes de joyas y piedras preciosas.

Este es un golpe demoledor al gran narcotráfico, se le ataca en la riqueza que produce. Estoy seguro de que esta herramienta va a desbaratar a muchas organizaciones criminales. Es una política real y efectiva, y la vamos a aprobar.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, he escuchado acá referirse a la cannabis como una droga. Los ecologistas tenemos claro que, primero que todo, la cannabis es una planta, y una planta noble.

(Aplausos)

Es una planta a la que podemos dar el uso que queramos. Por supuesto, el crimen organizado le da un uso, que es el narcotráfico.

También quiero recordarles que donde hay madera, el crimen organizado explota la madera; donde hay animales, hay abigeato; donde hay cobre, roban cobre, y si la gente quiere comprar libros, también hay crimen organizado para venderle libros piratas.

La cannabis es una planta noble y es la solución para mucha gente, adultos mayores que sufren dolor.

Discusión en Sala

(Aplausos)

Todos tenemos algún familiar en esa situación, y probablemente todos nosotros vamos a estar en esa situación: de tener dolor.

Aquí se cuestionó que la cannabis no se vende en las farmacias. En las farmacias se venden derivados de la cannabis a precios inalcanzables, porque las farmacéuticas saben que hay una necesidad, y como hay una necesidad, hacen un gran negocio. Se parece un poco a lo que hace el narcotráfico: buscar una necesidad y explotarla al máximo.

Entonces, ¿por qué privar a las personas que sufren dolor, que tienen enfermedades neuronales o padecen cualquier dolencia de una solución que está al alcance de la mano, que es cultivar una planta y darle un uso noble, medicinal?

El diputado Miguel Mellado se preguntaba por qué estamos discutiendo esto si el proyecto es sobre narcotráfico. ¡Bueno, porque ustedes quisieron eliminarlo! Ya habíamos aprobado en su momento este derecho a poder hacer un uso medicinal de la cannabis.

(Aplausos)

Como lo quisieron eliminar, volvemos a discutirlo; y lo vamos a volver a defender. El uso medicinal es un derecho, y es un crimen obligar a toda la gente que tiene dolor a seguir sufriendolo. Eso es inaceptable, inmoral. Lo ético es aprobar este proyecto, y eso es lo que haremos.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA.-

Señor Presidente, todavía nadie me explica por qué el alcohol es legal y la marihuana, ilegal.

(Aplausos)

Todavía no logro resolver esa disyuntiva, cuando es el alcohol -por cierto, yo me tomo mis tragosel que causa mayor daño en la salud pública de Chile, una de las principales causas de accidentes de tránsito y siempre está involucrado cuando hay riñas.

No entiendo por qué el alcohol es legal -por cierto, muchos parlamentarios consumen alcohol, que es una droga legal por qué la marihuana no lo es.

Pero estamos hablando de la marihuana medicinal. Al respecto, solo quiero señalar que hace un tiempo el entonces diputado Ignacio Urrutia reconoció una situación grave que vivía un amigo, quien le pidió que votara a favor un proyecto similar.

Que no tengamos que pasar...

-Aplausos.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, por fin llegó el último trámite de la ley en proyecto, que busca perseguir el narcotráfico, el crimen organizado, el destino de los bienes incautados y fortalecer las instituciones de rehabilitación e inserción social.

Discusión en Sala

Usted escuchó todos los reclamos por haber votado en contra la idea de legislar de la reforma tributaria. Votaron en contra -o se abstuvieron, que es lo mismo- de la idea de legislar la persecución contra el narcotráfico el hoy Presidente Boric, el ministro Jackson y la ministra Vallejo; el diputado Ibáñez, la diputada Cariola, el diputado Winter, el entonces diputado Teillier y muchos más. Ellos votaron en contra de la idea de legislar este proyecto, que busca perseguir el narcotráfico y el crimen organizado. De eso estamos hablando, y por eso es tan importante que este proyecto haya llegado por fin al término de su tramitación.

Vamos a despachar la futura ley incluso contra la voluntad del propio Presidente de la República y sus ministros, quienes votaron en contra de la idea de legislar la persecución del narcotráfico y del crimen organizado cuando fueron diputados.

¿Qué estamos logrando con este proyecto? Quitar la plata, los bienes, las casas a los narcos; establecer criterios objetivos para la persecución penal; más facultades para la Unidad de Análisis Financiero. Eso es lo que estamos logrando con este proyecto, respecto del cual el hoy Presidente Boric y sus ministros se abstuvieron o votaron en contra de la idea de legislar. Ellos no querían que se legislara para perseguir el narcotráfico y el crimen organizado, y lo relativo a los bienes incautados. Hoy, en una de sus nuevas y múltiples volteretas, están dando urgencia y celebrando un proyecto sobre el cual estuvieron dispuestos a votar en contra de la idea de legislar.

Por eso es tan relevante aprobarlo hoy y que este sea el último trámite legislativo: para poder perseguir a los narcos para que no dependa solo de un alcalde tener que botar las casas a los narcotraficantes, sino que haya una política de persecución en su contra; para poder empezar a endurecer la mano para que cuando estas verdaderas mafias familiares o sociales existan, sea posible quitarles la plata a efectos de que nunca más la tengan y no sigan administrándola desde la cárcel. Eso es lo que estamos logrando el día de hoy. Pese a ustedes, reitero, esto es lo que estamos logrando hoy.

Respecto del informe de la Comisión Mixta, señalo que se vota solo un tema, que es el autocultivo. Esa es la forma que tiene el gobierno, en este caso la Comisión Mixta, de decir a la gente que no está dispuesta, por ejemplo, a que el Ministerio de Salud entregue las gotitas de cannabis a los enfermos de cáncer. Entonces, es más fácil decir a la persona: "cultiva".

¿Y qué señales se están dando con ello? Dos: primero, que el Estado no se hace responsable de los dolores y padecimientos de personas enfermas de cáncer -todos los conocemos, y mucho-, quienes requieren esas gotas para poder terminar con el dolor que no las deja vivir. Aquí debiese haber un compromiso del Estado, del gobierno de decir: "aquí está, para que puedas terminar con este dolor insufrible"; y, segundo, un mensaje a la juventud. ¿Qué estarán diciendo los que voten a favor? Que la marihuana es medicinal. ¿Existirá peor señal a la juventud? Si el Congreso vota a favor, ¿cómo le dirán después que esto es dañino?

Voy a votar en contra de esta proposición, porque el Estado simplemente dejó de hacer la pega.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Diré esto una sola vez. Las personas que están en las tribunas son bienvenidas en el marco del respeto al debate dentro de esta Sala. En caso contrario, me veré obligado a desalojar las tribunas, y esa no es la idea, sino que nos acompañen en esta discusión.

Tiene la palabra la diputada Ericka Ñanco.

La señorita ÑANCO (doña Ericka).-

Señor Presidente, hoy votaremos el proyecto de ley antinarcos, demostrando, al menos desde este sector, la izquierda, que no nos asusta, no tenemos ningún problema en combatir de forma decidida la delincuencia.

Esta ley nos permitirá empezar a responder las preguntas de fondo: ¿Quiénes ganan con el gran narcotráfico? ¿Quiénes están detrás de él?

Discusión en Sala

Deseo comentarles que en un año se realizan 53.000 procedimientos por uso, porte y cultivo de cannabis y solo 13.000 por tráfico. O sea, se dedican muchas más horas a perseguir acciones relacionadas con el cannabis mientras que el crimen organizado se fortalece cada vez más.

La incautación de activos, sin duda, servirá para dar respuesta con mayor claridad a las preguntas que nos hacemos todos quienes nos preocupamos constantemente de esta problemática.

Cuando hablamos de drogas, todos hablan del cannabis, de otros tipos de estupefacientes, del alcohol e, incluso, del cigarrillo, pero nadie habla de la Coca Cola. ¿Qué mayor droga que la Coca Cola y sus activos? ¿Cómo podemos hablar de este tema sin incluirla? En este mismo Congreso, esa bebida se considera como algo natural.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero responder al diputado Mellado, quien erróneamente afirma que, de acuerdo a este proyecto de ley, las personas que han sido formalizadas por tráfico de drogas podrían cultivar.

Colegas, no desinformemos a la ciudadanía. Si leen el proyecto, se darán cuenta de que, si se aprueban las propuestas de la Comisión Mixta, no solo se admitirá y será aprobado el cultivo de cannabis para fines medicinales, en los términos descritos en la norma, sino que, además, no podrá otorgársele autorización para cultivar a quien tenga una suspensión condicional o una condena por la ley N° 20.000 o por lavado de dinero, eliminando esta prohibición para las personas formalizadas.

Por otra parte, este proyecto de ley es un avance en distinguir el negocio ilícito de los mínimos derechos individuales a la salud.

Quiero aprovechar esta intervención para saludar a los usuarios medicinales de cannabis, que están en las tribunas. Quiero felicitarlos por la larga lucha que han dado por ser reconocidos y diferenciados de los narcotraficantes, porque injustamente ese es el estigma que han tenido que llevar quienes han visto en el cannabis una solución a sus graves padecimientos. Hoy, esta ley los reconoce y también, queridos compañeros, los protege.

Quiero saludar a Mané, a Pirigüín, a Kintu, a Leoncito, y a todas las familias integrantes de Mamá Cultiva Araucanía, y a todas las organizaciones cannábicas a nivel nacional.

Por supuesto, también saludo a las organizaciones que están presentes, porque este triunfo, compañeras y compañeros, es de ustedes, de quienes se han organizado para defender sus derechos.

¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y se los digo de corazón! Gracias por cultivar la esperanza, porque hoy estamos cosechando los frutos de su perseverancia.

Sabemos que queda mucho por avanzar y trabajaremos por aquello, por una regulación integral, por una estrategia de control de daños, rehabilitación y oportunidad de reinserción, que son claves para detener el avance del narcotráfico en nuestra sociedad.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra del Interior, a la ministra secretaria general de la Presidencia y a la subsecretaria presentes.

Hoy estamos dando un paso muy importante, después de una larga tramitación de un proyecto de ley que, en su motivación original simplemente buscaba algo que ya es casi de sentido común, que es disponer de medidas concretas, reales y efectivas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Este es un proyecto de larga data, que comenzó su tramitación hace algunos años, cuando todavía no teníamos

Discusión en Sala

tanta conciencia de lo que significaba tener al Tren de Aragua operando en nuestro país y, probablemente, no teníamos el nivel de inteligencia carcelaria que hoy existe, pues desconocíamos cómo operaban desde las cárceles las organizaciones criminales que han destruido las vidas de nuestros niños y de los barrios vulnerables del país.

No sé en qué minuto un proyecto de ley, que lo que buscaba era disponer medidas concretas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, se transformó en la Comisión Mixta en el lugar para discutir un tema de fondo, un tema valórico que se pretende instalar como pretexto.

No nos confundamos. Lo que hoy discutimos es demasiado urgente, demasiado importante como para que pretendan teñirlo con una discusión de larga data, que podemos tener en otro espacio.

No pretendan generar una discusión artificiosa para dilatar la tramitación de un proyecto que lo único que busca es dotar a nuestras policías, a las autoridades del Estado de las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado y el narcotráfico que están destruyendo a nuestros niños.

¡Miren las coincidencias de la vida! Si bien lo que voy a señalar a continuación no se refiere específicamente a este proyecto, recoge un poco el mismo sentir. Hoy, el general director de Carabineros decía: “¡Ya basta!”.

Démosles las herramientas a las policías y a las autoridades para combatir el crimen organizado. Dejémonos de dilaciones y de explicaciones. Aquí hay una oportunidad concreta para lograr aquello.

Me alegro, como decía el diputado Coloma, que aquellos que votaron en contra, en la discusión general, hoy, probablemente, voten a favor, y la razón es muy simple: es lo que algunos llaman aprendizaje, aunque más bien es un choque con la realidad, pues se dieron cuenta de que el combate contra el crimen organizado no tiene color político.

Aprovechando los 43 segundos que me quedan, quiero pedirle al gobierno, a nombre de todas las víctimas, que le pongan discusión inmediata a la “ley Retamal”, pónganle discusión inmediata a la “ley Nain”, pónganle discusión inmediata a los proyectos de seguridad.

¡No podemos seguir esperando!

Hoy, el general director de Carabineros no se los mandó a decir con nadie.

Por favor, la agenda de seguridad no puede seguir esperando; ya la votamos en general -con la oposición de Apruebo Dignidad, por supuesto, como es la tónica-, pero estamos dispuestos a votarla en particular y sacar adelante las “leyes Nain y Retamal”, que claman a gritos nuestros carabineros.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señora TELLO (doña Carolina).-

Señor Presidente, hoy votaremos un proyecto de ley que pretende mejorar la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, pero también viene a hacer justicia y a proteger los derechos de las y los pacientes medicinales de cannabis.

La relevancia tiene que ver con que este proyecto, gracias al trabajo incansable de parlamentarias como Ana María Gazmuri y Karol Cariola, y, por supuesto, a las organizaciones de pacientes de todo el país, viene, por fin, a establecer una lógica que hasta ahora era inexistente en nuestra legislación.

Hemos visto muchos casos en que su uso, con evidentes e irrefutables pruebas del beneficio para la salud de pacientes con dolores o en etapas críticas, fue penalizado y perseguido. Conocemos el caso de Catherine, viuda de Rodrigo Barraza, quien hoy día se encuentra residiendo en la Región de Coquimbo, a la que represento.

Discusión en Sala

Por ese y por muchos otros casos, hoy es un gran día para el país. Este proyecto constituye un avance, tanto en materia de seguridad como para todas y todos quienes por años han luchado contra estigmas y la persecución, dejando atrás la falta de protección por parte del Estado. Asimismo, un enfoque decidido y con mejores herramientas permitirá perseguir el dinero y los bienes de quienes realmente le hacen daño a nuestro país y a nuestra sociedad: el narcotráfico y el crimen organizado, pero no los pacientes medicinales de cannabis.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, efectivamente, la guerra contra el narcotráfico es una guerra que venimos perdiendo desde hace mucho tiempo, entre otras cosas, porque hemos permitido que los narcotraficantes se enriquezcan más allá de la fantasía más afiebrada. Ese es un tema abordado por este proyecto y saludo que, de una vez por todas, nos decidamos a liquidar el efecto positivo que tiene el tráfico para la criminalidad.

Lo único que lamento en este proyecto de ley es que el combate al narcotráfico se mezcle con el tema del consumo privado de marihuana o su consumo medicinal, no porque esté en contra de aquello -probablemente lo votaría a favor-, sino porque no dice relación con las ideas matrices del proyecto y porque confunde la discusión que tenemos, mezclando dos temas que evidentemente no debiesen tocarse.

Lo que sí recomendaría, a propósito de carteles narco o carteles de droga, es que también dirijamos nuestra atención a las leyes que protegen a las farmacéuticas en Chile, que permiten que estas obtengan ganancias siderales, protegidas por la legislación nacional de la competencia, tanto nacional como extranjera, porque si hay alguien que vende drogas en este país son las farmacéuticas, drogas que, muchas veces necesita la gente, pero a precios que no puede pagar.

Así que, en vez de andar haciendo legalizaciones fuera de este debate, podríamos meternos en ese debate y procurar que la gente reciba sus medicinas de fuente confiable y, al mismo tiempo, a precios asequibles.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, la seguridad es la principal prioridad ciudadana. Llevamos un año repitiendo esa frase, y seguiremos haciéndolo mientras el gobierno no lo entienda. La seguiremos repitiendo cada vez que nuestras policías resulten heridas o, peor, muertas por la falta de respaldo político y legislativo a su labor. Lo repito ahora, en momentos en que tenemos a un funcionario de Carabineros con riesgo vital tras ser atropellado por un delincuente mientras ejercía sus labores de fiscalización.

Frente al narcotráfico y al crimen organizado, la respuesta del Estado de Chile debe ser solo una: combatirlo con todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Sin embargo, para eso debemos entender que queremos un país más seguro. No podemos repetir el triste espectáculo dado por algunos ministros de gobierno después de que esta Cámara, soberanamente y en ejercicio de la representación popular y democrática, rechazara su mal proyecto de reforma tributaria.

Aquellos que en esta Sala promueven el uso medicinal de la cannabis en casos debidamente justificados no son narcotraficantes, y aquellos que rechazamos la pésima reforma tributaria del gobierno no somos protectores de

Discusión en Sala

evasores de impuestos. Cumplimos nuestro rol y trabajamos en favor de quienes nos eligieron.

El gobierno tiene la facultad de presentar iniciativas de ley, asignar urgencias legislativas e impulsar la tramitación de los proyectos que sean de su prioridad, pero, para claridad de la ministra Tohá , lo único que ha hecho el Presidente durante este ciclo parlamentario es debatir proyectos de ley que ya estaban en trámite. De hecho, este proyecto es del entonces Presidente Piñera . En cuanto a la reforma tributaria, ese ex-Presidente no tuvo nada que ver con él.

Voy a votar a favor este proyecto, porque considero que lo establecido por la Comisión Mixta es justo, al igual que sancionar el crimen organizado y el narcotráfico, cuestión tan necesaria para el país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señor Presidente, quitándole un poco la ideología al discurso, quiero dar cuenta de que, claramente, en mis 51 años de vida, he podido conocer el drama de personas que sufren algún tipo de enfermedad, siendo el principio activo de la cannabis la única vía de salida para atenuar el dolor y el tormento que aquella les genera todos los días.

Vengo del campo y de las poblaciones, y he visto cómo la cannabis es el primer paso en el consumo de drogas, las que, lamentablemente, han terminado con la vida de muchos jóvenes. Por su parte, el alcohol -lo dijo un colega es una de las drogas lícitas que causa mayor cantidad de muertes en el país.

No quiero dejar pasar la oportunidad de referirme a la situación que veo hoy en materia de seguridad.

Emplazados por el general Yáñez en orden a legislar, mi respuesta es que los proyectos están: tiene que atravesar la Alameda, golpear la puerta de La Moneda y decirle al Presidente que ponga urgencia a los proyectos, entre los cuales hay uno del que soy autor junto con el diputado Oyarzo . Claramente, las policías tienen respaldo, atribuciones, pero falta tramitar varios proyectos que no dependen de nosotros, sino del Ejecutivo.

Volviendo al tema que nos convoca, esta iniciativa va a ayudar a muchas personas. Quiero entender que esta herramienta va a ser bien utilizada por quienes sufren. No obstante, no me puedo abstraer de la realidad que vive la Región del Maule, donde semana tras semana observamos el decomiso de cosechas de cannabis en la precordillera de la zona. Eso no lo podemos desconocer; es así.

Cada vez nuestras policías necesitan más recursos, pero esos recursos no están; sí están -y abundan aquellos discursos, muchas veces populistas, que hablan de entregarles facultades a las policías, pero en la realidad son pocos los recursos que reciben.

Anuncio que apoyaré el proyecto. He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, hoy hemos escuchado un debate lleno de confusiones. En primer lugar, un diputado nos quiso hacer creer que por votar en contra el informe de la Comisión Mixta se caía todo el proyecto de ley. Gracias a la Mesa, ello fue clarificado. Tenemos absoluta certeza de que las normas más importantes, las que le pegan al corazón del narcotráfico, fueron aprobadas. Esas normas buscan devastar la organización de esas bandas que lo

Discusión en Sala

único que hacen es envenenar a nuestra juventud.

Nadie duda de que hay que buscar la forma de mitigar los dolores de enfermedades que, sin duda, nadie quisiera padecer. Solidarizamos con todas aquellas personas que batallan con ellas. Hacia allá debe enfocarse toda nuestra actividad, pero como política pública. Como ya se dijo en esta Sala, ¿por qué no buscar formas de que todas aquellas sustancias, como, por ejemplo, la cannabis, pasen por el Instituto de Salud Pública y se vendan como remedios, cumpliendo con toda la regulación?

Esta norma, tal como quedó, no nos asegura que quien cultive cannabis para fines medicinales y obtenga los certificados SAG no la venderá.

La diputada Cariola nos dijo que había que optar por la regulación. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo al aprobar normas que sancionan el narcotráfico. Por cierto, en esta Cámara también optamos por la regulación, pues aprobamos un reglamento para hacernos un test de drogas. Invito a las parlamentarias que aún no se lo practican a que lo hagan. Si no, por lo menos que se inhabiliten en esta votación.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Malla .

El señor MALLA.-

Señor Presidente, las organizaciones criminales causan un enorme dolor a las familias en los barrios: derraman sangre y apagan vidas, apagan la luz de jóvenes que deben tener un mejor futuro. Combatir el crimen organizado con fuerza es un deber del Estado. No hay que bajar la guardia en ningún momento. Este negocio lucrativo debe caer. La vida de muchas y muchos jóvenes está en juego. Toda la maquinaria investigativa y policial del Estado tiene que trabajar en esta lucha.

Asimismo, quiero dejar en claro que debemos distinguir que la batalla es contra la pasta base, la cocaína, el tusi y todas las drogas duras, no contra el autocultivo. Avanzar en la legalización de la cannabis es avanzar en arrebatándole espacios a las organizaciones criminales que aprovechan ese mercado negro.

¡Es por eso que voy a votar a favor este proyecto! He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, me sorprende que este proyecto, que tiene como finalidad combatir el narcotráfico y el crimen organizado, haya sido transformado por la izquierda en una lucha priorizada o enfocada en el uso medicinal de la cannabis, en circunstancias de que todos los días en los barrios se sufren asesinatos, violencia, drogadicción, como consecuencia del actuar del crimen organizado.

El proyecto fue iniciado en mociones parlamentarias y, también, en un mensaje del entonces Presidente Sebastián Piñera . Recordemos que en su momento fue votado en general en contra por la izquierda. Pareciera ser que hoy lo votan a favor solamente porque se incorporó una norma que no tenía nada que ver con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, pero que hoy parece ser la bandera de lucha de la izquierda. Ojalá la bandera de lucha se hubiera enfocado en el sufrimiento de las familias y en el dolor que provoca el narcotráfico que asedia los barrios de nuestro país. Repito: me encantaría haber visto que esas banderas hubieran dicho "basta" al narcotráfico y al crimen organizado. Esa debería ser la lucha transversal de este Congreso y de esta Cámara de Diputados.

Discusión en Sala

Pero hoy el foco es otro: una norma que fue incorporada al proyecto de ley, en relación con la que, lamentablemente, tengo serias dudas respecto de su aplicación, principalmente por la incertidumbre, por la poca fiscalización y porque hay una norma que, lamentablemente, no tiene elementos claros para certificar y ratificar que aquello va a tener una dosis o cantidad estipulada, y que las recetas se van a entregar de buena manera.

Por lo tanto, esto se podría haber tramitado perfectamente en una ley aparte, en una regulación clara y completa, pero creo que hoy el foco está absolutamente desvirtuado.

Quiero destacar las bondades del proyecto, que son el corazón de la reforma que estamos discutiendo, que ya están aprobadas. Hoy, aunque se rechacen las modificaciones de la Comisión Mixta, este proyecto va a ser ley en todo lo que ya se aprobó, que tiene que ver con las facultades que se le darán a la Unidad de Análisis Financiero, con la creación de una unidad especial en el Ministerio Público y con atacar el patrimonio de las bandas de narcotraficantes y de crimen organizado. Cuando vayan a hacer compras o cuando estén enjuiciadas, se podrá hacer el comiso de los bienes sin necesidad de una condena.

Ese es el compromiso que tiene que haber con este proyecto. Por eso, los invito, principalmente a la izquierda, a votar enfocados en las familias que están sufriendo con el crimen organizado y el narcotráfico, y no en otras situaciones.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, primero, voy a hacer un poquito de historia.

Se opusieron a legislar este proyecto de ley que busca mejorar la persecución del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Quiénes? En primer lugar, el entonces diputado y actual Presidente de la República, Gabriel Boric ; el actual Presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic ; los diputados Jorge Brito , Diego Ibáñez y Maite Orsini , y los entonces diputados Cristina Girardi , Guillermo Teillier , Miguel Crispi y Giorgio Jackson , entre otros.

Se abstuvieron, que para el caso es lo mismo, las diputadas Karol Cariola , Carmen Hertz , Marisela Santibáñez y Emilia Nuyado , la entonces diputada Camila Vallejo y el diputado Tomás Hirsch , entre otros. Parece que ahora cambiaron de opinión.

Este proyecto no les gustaba. Sin embargo, para congraciarse con los suyos, desvirtuaron esta iniciativa, y terminamos hablando sobre la legitimación del consumo de marihuana, algo que, a todas luces, está fuera de las ideas matrices del proyecto propiamente tal.

Hablaron del dolor, instrumentalizando el dolor de personas con cáncer, con fibromialgia o con dolores crónicos, para presionar e impulsar una agenda política.

Luego, he escuchado a diputados de izquierda hacer odas sobre la marihuana. Uno de ellos dijo recién que la cannabis es una planta noble. Otra diputada comparaba la marihuana con la Coca-Cola, siendo, por supuesto, la Coca-Cola nociva y la marihuana, más sana que el maná del cielo.

Quiero hacer un llamado a la responsabilidad a todos los parlamentarios. Nada es más nocivo para la sociedad y para los jóvenes que disminuir la percepción de riesgo del consumo de marihuana. Es absurdo plantear que comer un Super 8 es nocivo, que tomar Coca-Cola es nocivo y que consumir marihuana es inocuo.

¡Responsabilidad, estimados parlamentarios! El pito que ustedes defienden convierte en humo el futuro de muchos niños y jóvenes.

Lo concreto es que ahora votaremos la proposición de la Comisión Mixta, en la que se suprime que quien haya sido formalizado por la ley N° 20.000 no puede obtener autorización para sembrar, plantar, cultivar o cosechar marihuana. Todos sabemos que en muchos casos personas que han estado involucradas de lleno en este delito no

Discusión en Sala

son condenadas, pero se pretende eliminar aquella prohibición. También se elimina el aumento de la pena en dos grados cuando se trata de empleados públicos en el desempeño de sus cargos.

Nosotros vamos a votar en contra, porque el narcotráfico es una de las principales dolencias de los chilenos y no podemos permitir que, so pretexto de lo que la izquierda intenta impulsar enredando la discusión, los chilenos más vulnerables sean los perjudicados.

Votaremos en contra de la proposición de la Comisión Mixta, pero celebramos que se avance en la persecución del narcotráfico y del crimen organizado.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, tengo en mi pupitre una carta de la mamá de Guillermo Silva, la cual, seguramente, también hizo llegar a otros parlamentarios.

En ella cuenta la historia de cómo buscó, en la terapia alternativa de uso de cannabis, la alternativa para enfrentar la vida con un dolor crónico que su hijo sufre desde niño.

Yo, que tengo una mirada bastante restrictiva respecto de la marihuana en particular, no me puedo oponer a que una persona que tiene dolor pueda usar la marihuana de manera medicinal. Por eso que voy a votar a favor.

De la misma manera debo decir que este proyecto de ley contiene un conjunto de proyectos que se fusionaron, uno de los cuales, el contenido en el boletín 12776-07, que se fusionó en su oportunidad, es de mi autoría. De esa forma el proyecto de ley tomó un aspecto y una institución que vengo patrocinando legislativamente desde hace más de cuatro años, que es el decomiso sin condena o sin sentencia.

Aquí, a través de indicaciones del Ejecutivo, se pudo tomar parte de ese proyecto para que, precisamente, combatamos con herramientas eficaces el narcotráfico en este caso, para que lo combatamos con herramientas tan potentes como es decomisar los bienes sin una sentencia, para quitar el dominio de los bienes sin una sentencia, para desarticular las organizaciones criminales que están dedicadas al narcotráfico. Como se ha dado a conocer, aquí también hemos avanzado en esa nueva herramienta, en aspectos que ya están aprobados en el proyecto.

Quiero aprovechar que están presentes la ministradel Interior y Seguridad Pública, y la ministra secretaria general de la Presidencia, para decirles que ojalá avancemos más en el decomiso sin condena, no solo en el narcotráfico está muy bien que esté aquí-, sino también en otro tipo de organizaciones criminales que existen más allá del narcotráfico.

Creo que este es un camino adecuado y nuevo; por lo demás, es una institución patrocinada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Por eso, creo que este proyecto, en esta parte que está aprobada, hace una adecuada ecuación, pues da los instrumentos para combatir con fuerza el crimen organizado en el narcotráfico.

No soy yo -termino como empecé- el que impedirá que una persona que tiene dolor busque...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado. Tiene la palabra la diputada Danisa Astudillo .

La señorita ASTUDILLO (doña Danisa) .-

Señor Presidente, este fin de semana tres nuevas personas fueron brutalmente asesinadas en Alto Hospicio, entre ellas una familia, dejando huérfana a una niña de apenas siete años. En Tarapacá, en lo que va del año llevamos dieciocho muertos. Este rastro macabro, en gran medida, es responsabilidad del crimen organizado y,

Discusión en Sala

principalmente, de las bandas de narcos.

Por eso, debemos mejorar fehacientemente los mecanismos de investigación policial y persecución penal para desarticular estos grupos -iqué duda cabe!-, pero también debemos buscar la manera de reparar el daño social que el narcotráfico produce, particularmente en las personas que sufren adicción a esas nocivas sustancias, que son el sustento económico y material de esos grupos criminales.

Por eso apoyo esta iniciativa de modificación legal que permite destinar recursos obtenidos de los bienes incautados al narcotráfico a políticas de rehabilitación y reinserción social. Menos gente sufriendo adicción y más gente rehabilitada y aportando a la sociedad es también una herramienta muy eficaz en la lucha contra el crimen.

También votaré a favor esta iniciativa porque actualiza nuestro cuerpo normativo respecto de nuevas realidades vinculadas a este tema, como, por ejemplo, la despenalización del autocultivo de marihuana con fines medicinales. En esto quiero ser muy clara: iel uso de la cannabis con fines terapéuticos no es narcotráfico!

En este punto quiero saludar a la diputada Ana María Gazmuri y a muchas personas y organizaciones que han dado una larga lucha para hacer entender ese simple enunciado. A ellas también les debemos actualizar nuestras leyes para el control de las drogas ilícitas.

Asimismo, apoyo que se incorpore la penalización de la entrega de recetas médicas falsas, lo que, como hemos visto recientemente, se ha vuelto un lucrativo negocio...

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada Danisa Astudillo . Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a las ministras presentes. En los pocos segundos que tengo, solo quiero destacar lo extraña que es la política, lo extraños que son estos debates, pues cuando deberíamos estar hablando de un proyecto de ley que en su propio título dice “persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados”, terminamos hablando de cómo se legaliza el consumo de la marihuana.

Aquí no voy a discutir respecto de las razones de fondo o si está más o menos justificado el uso de la marihuana en esos casos. Solo voy a denunciar, una vez más, la falta de foco, la confusión que existe en la izquierda de nuestro país, que, en medio de una crisis de inseguridad como la que estamos viviendo hoy, cuando estamos justamente discutiendo un proyecto de ley que pretende combatir la inseguridad y la delincuencia, prefiere, una vez más, poner el foco en el consumo de las drogas.

Más justificado o menos justificado, solo demuestra el desorden que tienen ustedes en el foco y las preocupaciones de la ciudadanía.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Ha solicitado hacer uso de la palabra la ministra del Interior y Seguridad Pública.

Tiene la palabra, ministra Carolina Tohá .

La señora TOHÁ, doña Carolina (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente, el proyecto que hoy estamos intentando despachar de esta Sala, y que mañana será tramitado en el Senado, es una norma fundamental para el combate al narcotráfico.

Los debates que se han dado en esta Sala han pasado por alto que este proyecto recogió iniciativas formuladas por parlamentarios de prácticamente todas las bancadas. Quiero hacer aquí un reconocimiento a algunos de ellos, porque no han sido nombrados. Ciertamente, al diputado Mulet , que hizo uso de la palabra recién; también al diputado Diego Schalper , al entonces diputado Esteban Velásquez , al diputado Harry Jürgensen , al entonces diputado Pedro Velásquez , al diputado Francisco Undurraga ; a los entonces diputados Hugo Gutiérrez , Alejandra

Discusión en Sala

Sepúlveda , Pablo Prieto ; al diputado Leonardo Soto , al entonces diputado Guillermo Teillier , al diputado Miguel Mellado , al entonces diputado Matías Walker ; a los diputados Ximena Ossandón y René Alinco , y al entonces diputado y actual senador Daniel Núñez , entre otros. Se recogen aquí, por lo tanto, esfuerzos que han hecho parlamentarios de distintos sectores por mejorar nuestra normativa en materia de narcotráfico.

El Ejecutivo, el gobierno actual, cuando asumió, encontró este proyecto en un estado de tramitación inicial -se encontraba en el Senado-, y le incorporó una serie de indicaciones para fortalecerlo. Producto de esas indicaciones se establecieron una serie de modalidades nuevas de comiso, copiando o replicando, para no ocupar la palabra “copiar”, que es un poco fea, lo que han hecho otros países que han tenido experiencias similares a las que hemos tenido nosotros en extensión del narcotráfico. Así, se incorporan modalidades como el comiso sin condena, el comiso ampliado y el comiso por valor equivalente.

Como parte de ello, entre las indicaciones se estableció la obligación del Ministerio Público de reportar al Ministerio del Interior sobre los bienes y dineros incautados, con el objeto de que el ministerio pueda destinar esos bienes a actividades propias del combate al narcotráfico. Eso significará, por ejemplo, que podremos asignar a las policías algunos de los bienes de los narcotraficantes, para que esos recursos sean empleados en favor del combate de este mal.

Además, se estableció aquí aumentar la cantidad de entidades obligadas a informar a efectos de controlar que no se mezclen o no se relacionen con actividades de narcotráfico. Entre esas actividades obligadas a informar están los clubes de tiro, caza y pesca, los negocios de arriendo de vehículos, la fabricación y venta de armas, las empresas dedicadas a la compraventa de equinos de raza pura, los comerciantes de joyas y piedras preciosas. Son actividades que, de vez en cuando, son utilizadas para lavar dinero o mezclan sus negocios con negocios que están ligados al narcotráfico. No siempre, ciertamente. La mayoría de estas actividades son totalmente legítimas, pero, precisamente, estas facultades buscan separar las legítimas de las que no lo son.

También se incorporó, como un elemento adicional en estas indicaciones, el establecimiento de una penalidad específica cuando se suministren drogas para la comisión de delitos, cosa que se hace frecuentemente, por ejemplo, cuando se reclutan menores para cometer delitos, a quienes se les entregan drogas para generarles una actitud más agresiva o vencer el temor. Eso será un delito en sí mismo, más allá del delito que se cometió haciendo uso de esas drogas.

En consecuencia, con este proyecto el Ejecutivo ha buscado un reforzamiento, un incremento de las herramientas que tenemos, la modernización de la legislación, de manera de tener normas mucho más efectivas y actualizadas en esta materia.

Cuando las modificaciones del Senado llegaron a la Cámara de Diputados para que el proyecto cumpliera su tercer trámite constitucional, aquí se incorporó la inquietud de varios parlamentarios respecto de algunas de las normas. Eso significó que el proyecto pasara a comisión mixta.

La verdad es que la opinión del Ejecutivo era que las temáticas respecto del uso medicinal del cannabis, o todo el debate sobre la regulación del cannabis, era un debate importante que había que hacer, y pensábamos que había que crear una sede especial para ello, un proyecto de ley distinto. Sin embargo, esta Sala dijo otra cosa, y lo hizo transversalmente, con votos de los distintos sectores, también de lo que hoy es la oposición.

La Comisión Mixta estableció el articulado en discusión, que incorpora todas estas normas, pero dejó fuera de la norma algo que el Ejecutivo era muy partidario de hacer: establecer algún tipo de mecanismo más explícito, más nítido, en comparación con el que tenemos en la actualidad, para diferenciar el microtráfico del narcotráfico y del consumo.

Esas normas fueron rechazadas aquí en la Sala y no se reincorporaron en la Comisión Mixta. Entonces, el Ejecutivo adoptó el compromiso, en el compromiso transversal por la seguridad, de discutir nuevamente ese tema, pero en un proyecto separado. Nos parece muy importante tener normas claras, aceptadas socialmente, que permitan diferenciar, de manera que todos sepamos claramente -los jueces, las policías y las personas qué es narcotráfico, qué es consumo y qué es microtráfico. La idea es que no sea algo relativo, discutible o vago, sino nítido y preciso, con normas modernas que, además, pasen por el filtro de la Cámara de Diputados y sean aprobadas por la mayoría.

Discusión en Sala

En consecuencia, como Ejecutivo estamos muy satisfechos de estar llegando al final de esta tramitación. Nos parece que por algo nuestro sistema reconoce que el Congreso Nacional puede incorporar otros temas y puede, a través de una Comisión Mixta, hacer que un proyecto que tiene sus contenidos aprobados en su mayoría, incorpore elementos adicionales.

La verdad es que estamos en la etapa final de la tramitación. Hoy se vota aquí, mañana se votará en el Senado y tendremos ley. Esa es una buena noticia para Chile. Ojalá la celebremos como tal, porque este proyecto avanza, definitivamente, en un paso importante y muy necesario.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Estimados colegas, el diputado Andrés Jouannet había solicitado el uso de la palabra, pero al momento de dársela no se encontraba en la Sala.

Solicito la unanimidad de la Sala para otorgarle la palabra antes del cierre del debate.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, muchas gracias a usted y a mis colegas. Estuve presente durante todo el debate, pero tuve que salir un minuto.

Solo quiero recordar que, efectivamente, la frase de que “Chile cambió”, es que cambió. Esto no es atribuible a un gobierno; tenemos que hacernos cargo como Estado.

Creo que debemos desideologizar este tema, en el sentido de que tenemos un enemigo común, que es el delito, el narcotráfico.

El año pasado aumentaron 79 por ciento los secuestros, 34 por ciento la cantidad de homicidios en Chile, 45 por ciento la cantidad de hurtos, 64 por ciento la cantidad de robos con violencia, 59 por ciento la cantidad de robos por sorpresa. Lo que hace este proyecto, como otros, es que nosotros corramos el cerco respecto del cerco que nos corrieron.

Hace veinte o veinticinco años este no era tema de debate; el debate era la pobreza, y los gobiernos de la época enfrentaron ese tema; era la modernización del país, el desarrollo del país, etcétera. Pero hoy este es el problema de fondo, y como problema de fondo tenemos que enfrentarlo más allá de nuestra posición ideológica partidista. En algunos casos, vamos a tener que dar algunas cuestiones, para que, en definitiva, avancemos en el tema que es fundamental no solo en la agenda pública, y que también tiene que ver con el desarrollo.

Las personas más carenciadas no pueden privatizar la seguridad, las personas más carenciadas no pueden encerrarse bajo rejas; en definitiva, las personas más carenciadas tienen que agachar la cabeza y depender, fundamentalmente, del narcotraficante que está ahí donde el Estado no llega.

Por eso es importante este proyecto, porque hoy Chile cambió, pero, en este sentido, no cambió para bien. Es deber de nosotros que cambie para bien.

Debemos avanzar, avanzar y avanzar en materia de seguridad por medio de estos proyectos. El gobierno debe liderar eso. Hay que desideologizar esta agenda o, tal vez, ideologizarla, pero desde el punto de vista de la seguridad, ya que eso nos permitirá tener una sociedad más segura y también más próspera.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, quiero hacer reserva de constitucionalidad respecto del proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones, refundidos, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 69 de la Constitución Política de la República, esto es, que no se admitirán adiciones o correcciones en un proyecto cuando estas no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Particularmente, me refiero a la incorporación de un nuevo inciso segundo al artículo 8 de la ley N° 20.000, esto es, el numeral 4) del artículo 1 del proyecto.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Quedará constancia en el acta.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, me gustaría saber si alguna colega o algún colega se ha inhabilitado respecto del primer proyecto de la tabla de hoy, por tener serios conflictos de interés.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

No hay ningún diputado ni diputada inhabilitado.

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, respecto de lo mismo: ¿el consumo de marihuana inhabilita para votar?

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Señor diputado, le pido seriedad en este debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones, refundidos, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Aprobado.

Discusión en Sala

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria , Cifuentes Lillo , Ricardo , Medina Vásquez , Karen , Rivas Sánchez , Gaspar , Aedo Jeldres , Eric , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto , Mellado Pino , Cosme , Rojas Valderrama , Camila , Ahumada Palma , Yovana , De Rementería Venegas , Tomás , Melo Contreras , Daniel , Romero Talguía , Natalia , Alinco Bustos , René , Delgado Riquelme , Viviana , Mirosevic Verdugo , Vlado , Rosas Barrientos , Patricio , Araya Guerrero , Jaime , Durán Espinoza , Jorge , Molina Milman , Helia , Saffirio Espinoza , Jorge , Arce Castro , Mónica , Gazmuri Vieira , Ana María , Morales Alvarado , Javiera , Sagardia Cabezas , Clara , Arroyo Muñoz , Roberto , Giordano Salazar , Andrés , Mulet Martínez , Jaime , Santana Castillo , Juan , Astudillo Peiretti , Danisa , González Gatica , Félix , Musante Müller , Camila , Santibáñez Novoa , Marisela , Barrera Moreno , Boris , González Olea , Marta , Naranjo Ortiz , Jaime , Schneider Videla , Emilia , Barria Angulo , Héctor , Guzmán Zepeda , Jorge , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sepúlveda Soto , Alexis , Bello Campos , María Francisca , Hertz Cádiz , Carmen , Ñanco Vásquez , Ericka , Serrano Salazar , Daniela , Bernales Maldonado , Alejandro , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Olivera De La Fuente , Erika , Soto Ferrada , Leonardo , Bianchi Chelech , Carlos , Ilabaca Cerda , Marcos , Orsini Pascal , Maite , Soto Mardones , Raúl , Bravo Castro , Ana María , Jiles Moreno , Pamela , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Teao Drago , Hotuiti , Brito Hasbún , Jorge , Jouannet Valderrama , Andrés , Palma Pérez , Hernán , Tello Rojas , Carolina , Bugueño Sotelo , Félix , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Ulloa Aguilera , Héctor , Bulnes Núñez , Mercedes , Lavín León , Joaquín , Pino Fuentes , Víctor , Alejandro , Undurraga Gazitúa , Francisco , Calisto Águila , Miguel Ángel , Lee Flores , Enrique , Pizarro Sierra , Lorena , Undurraga Vicuña , Alberto , Camaño Cárdenas , Felipe , Leiva Carvajal , Raúl , Placencia Cabello , Alejandra , Veloso Ávila , Consuelo , Cariola Oliva , Karol , Malla Valenzuela , Luis , Pulgar Castillo , Francisco , Venegas Salazar , Nelson , Castillo Rojas , Nathalie , Manouchehri Lobos , Daniel , Ramírez Pascal , Matías , Videla Castillo , Sebastián , Cicardini Milla , Daniella , Marzán Pinto , Carolina , Riquelme Aliaga , Marcela ,

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge , Cordero Velásquez , María Luisa , Leal Bizama , Henry , Romero Leiva , Agustín , Araya Lerdo de Tejada , Cristián , Cornejo Lagos , Eduardo , Longton Herrera , Andrés , Romero Sáez , Leonidas , Barchiesi Chávez , Chiara , De la Carrera Correa , Gonzalo , Mellado Suazo , Miguel , Sánchez Ossa , Luis , Becker Alvear , Miguel Ángel , Donoso Castro , Felipe , Moreno Bascur , Benjamín , Sauerbaum Muñoz , Frank , Benavente Vergara , Gustavo , Durán Salinas , Eduardo , Muñoz González , Francesca , Schalper Sepúlveda , Diego , Berger Fett , Bernardo , Fuenzalida Cobo , Juan , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Sulantay Olivares , Marco Antonio , Bobadilla Muñoz , Sergio , González Villarroel , Mauro , Pérez Cartes , Marlene , Trisotti Martínez , Renzo , Celis Montt , Andrés , Irrarrázaval Rossel , Juan , Ramírez Diez , Guillermo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cid Versalovic , Sofía , Kaiser Barents-Von , Hohenhagen , Johannes , Raphael Mora , Marcia , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Coloma Álamos , Juan Antonio , Labbé Martínez , Cristian , Rathgeb Schifferli , Jorge , Weisse Novoa , Flor , Concha Smith , Sara , Labra Besserer , Paula ,

-Se abstuvieron:

Beltrán Silva , Juan Carlos , Bravo Salinas , Marta , Lilayu Vivanco , Daniel , Moreira Barros , Cristhian , Bórquez Montecinos , Fernando , Carter Fernández , Álvaro , Morales Maldonado , Carla ,

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado. Agradecemos a las organizaciones de cannabis medicinal su presencia en esta sesión. Las felicito por el logro que han obtenido hoy, después de años de trabajo.

-Aplausos.

4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 13 de marzo, 2023. Oficio en Sesión 1. Legislatura 371.

VALPARAÍSO, 13 de marzo de 2023

Oficio N° 18.142

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver la divergencia suscitada con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, correspondiente a los boletines Nos11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

VLADO MIROSEVIC VERDUGO

Presidente de la Cámara de Diputados

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA

Secretario General en ejercicio de la Cámara de Diputados

Discusión en Sala

4.4. Discusión en Sala

Fecha 14 de marzo, 2023. Diario de Sesión en Sesión 1. Legislatura 371. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba.

PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA CONTRA NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

El señor Presidente pone en discusión el informe de la Comisión Mixta constituida para proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre la Cámara y el Senado, durante la tramitación del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

Este proyecto de ley inició su tramitación en la Cámara de Diputados, la que aprobó un texto de dieciséis artículos permanentes y una disposición transitoria con el objetivo de perfeccionar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Posteriormente, el Senado realizó un conjunto de enmiendas a la iniciativa.

En el tercer trámite constitucional la cámara de origen rechazó cuatro de ellas, recaídas en los artículos 1° y 16.

Al efecto, en el artículo 1° del proyecto, que modifica la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, fue desestimada la incorporación de un numeral 2, nuevo, que agrega en la mencionada ley un artículo 4° bis, relativo a diferenciar si las sustancias señaladas en el artículo 1° están destinadas al tráfico sancionado en el artículo 3°, al tráfico de pequeñas cantidades contemplado en el artículo 4°, o solo al consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, para lo que el tribunal podrá atender, entre otros, a los factores que la norma indica.

Asimismo, fue rechazada la supresión del numeral 4, que incorpora en el artículo 8° de la ley un inciso segundo referido a la forma de entender justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis, para la atención de un tratamiento médico.

De igual modo, se rechazó la supresión del numeral 5, que elimina en el inciso primero del artículo 9° de la ley la frase "formalizado la investigación".

Por otra parte, respecto del artículo 16, que pasó a ser artículo 6°, fue desestimada la modificación al artículo 251 septies, que se propone incorporar en el Código Penal, consistente en eliminar de su texto la frase "respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido".

El rechazo a las enmiendas mencionadas dio lugar a la formación de una Comisión Mixta, la que, como forma y modo de resolver las discrepancias producidas entre ambas Cámaras, y con las votaciones que consigna en su informe, propone lo siguiente:

-En cuanto al artículo 1°, rechazar la incorporación del número 2, nuevo, que agregaba un artículo 4° bis.

-Aprobar el numeral 4, que incorpora un inciso segundo, nuevo, en el artículo 8°.

-Aprobar el número 5, que elimina en el inciso primero del artículo 9° la expresión "formalizado la investigación".

-En el artículo 16, que ha pasado a ser 6°, aprobar la modificación al artículo 251 septies propuesto, consistente en

Discusión en Sala

eliminar la frase mencionada anteriormente.

Finalmente, cabe señalar que en sesión del día de ayer la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta.

Corresponde, por tanto, que el Senado se pronuncie respecto de la propuesta modificada por la referida Comisión.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional; las enmiendas introducidas por el Senado en el segundo trámite, entre ellas las aprobadas y rechazadas por la cámara de origen durante el tercer trámite constitucional; la proposición de la Comisión Mixta, y el texto final que resultaría de aprobarse la proposición de dicho órgano técnico.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Muy bien.

Vamos a abrir la votación.

Recuerdo que este es un informe de Comisión Mixta y, por tanto, es una sola votación.

Le vamos a dar la palabra al Senador Insulza para que informe sobre la Mixta, y se abrirá la votación.

Se convoca inmediatamente a una reunión de Comités en paralelo, en la sala lateral.

Se abre la votación.

Reitero: estamos votando el informe de la Comisión Mixta. Marcar "sí" es aprobar lo que propone la Comisión.

(Durante la votación).

El señor INSULZA.-

Gracias, Presidente.

El proyecto que modifica diversos cuerpos legales para mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social sufrió pocas modificaciones que requirieron de una Comisión Mixta.

No cabe ninguna duda de que con este proyecto de ley se entregan herramientas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Además, se crea una nueva sistematización del comiso de bienes y una tipología más clara acerca de los elementos que pueden ser objeto de comiso.

Y ese es un tema que, dicho sea de paso -aprovecho de anunciarlo, Presidente-, se parece mucho a lo que está en el proyecto, que aprobó este Senado, sobre combate al crimen organizado.

En realidad, se trata de dos proyectos que siguieron su camino, uno muy después del otro, y que se refieren fundamentalmente a un tema que es muy central.

La convicción del Gobierno y de muchos en este Congreso es que, si queremos combatir el narcotráfico y el crimen organizado a la vez, necesitamos impedir que las organizaciones se enriquezcan a través de la comisión del delito. Y este es el caso del delito de narcotráfico.

Enseguida, se establecen mecanismos con los cuales no se ha trabajado hasta ahora en nuestro sistema. Se incorporan formas de incorporación del comiso sin condena, incluso. Es decir, si la persona huye antes de que llegue la policía, basta con detener solamente a dos consumidores para realizar el comiso.

Y hay cambios fundamentales en ese sentido.

Discusión en Sala

Yo diría que las críticas que han salido en los últimos días, en los diarios incluso, en el sentido de que se condena poco por narcotráfico y que los juicios demoran mucho, quedarían resueltas si la policía y las organizaciones de la Fiscalía pudieran combatir este delito de mejor manera.

En esto hubo bastante acuerdo, así como también en todos los cambios a la ley 20.000. Por ejemplo, la regulación sobre la destinación provisoria para aportar a la lucha contra el narcotráfico y la posibilidad de que las unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales puedan usar en parte los bienes que provienen de esas investigaciones.

Además, se introducen modificaciones para la enajenación temprana de los bienes.

Todas esas cosas están aprobadas, Presidente.

En realidad, lo que llegó a Comisión Mixta fueron solamente dos temas bastante centrales, y que fueron aprobados por unanimidad. Primero, el rechazo del artículo que proponía parámetros para diferenciar si las sustancias están destinadas a narcotráfico, microtráfico o consumo; y segundo, la aprobación del artículo mediante el cual se establece que no se puede dar autorización para ningún cultivo a aquellas personas respecto de las cuales se hubiere decretado una suspensión condicional, o hayan sido condenadas por la ley 20.000 o por lavado de dinero.

Y también hay otros temas que son prácticamente de términos.

El tema fundamental, que de alguna manera motivó la Comisión Mixta y que ya está planteado, es la eliminación por el Senado, en el segundo trámite, de la incorporación realizada por la Cámara, en el primer trámite, del inciso segundo del artículo 8°.

El inciso primero del artículo 8° sanciona al que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, asignándole una pena. Y después el inciso segundo señala cuándo es justificado el cultivo de especies vegetales, etcétera.

Sin embargo, el Senado propuso eliminar esta norma, lo cual, por lo tanto, fue objeto de la Comisión Mixta.

Fue objeto también de la Comisión Mixta la supresión que hizo el Senado de una frase a través de la cual se dispone que la autorización para sembrar, plantar, cultivar o cosechar especies vegetales del género cannabis u otras será otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero. El Senado propone mantener a las personas formalizadas dentro de la prohibición.

Por último, la Cámara de Diputados aprobó algunos cambios al artículo 251 septies del Código Penal propuesto, cuyo propósito es aumentar la pena en dos grados a los empleados públicos cuyo beneficio económico provenga de personas formalizadas por delitos de narcotráfico. Fue a Comisión Mixta la eliminación por parte del Senado de la frase "respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento".

En suma, la Comisión aprobó prácticamente todos los artículos, salvo los que paso a informar a continuación.

Si se aprueba el informe de la Comisión Mixta, primero, se rechaza la incorporación del artículo 4° bis al proyecto de ley, el cual propone parámetros para diferenciar si las sustancias están destinadas al narcotráfico, al microtráfico o al consumo.

Segundo, se incorpora un inciso segundo al artículo 8°, que permite el cultivo de cannabis para fines medicinales, en los términos descritos anteriormente.

En tercer lugar, se elimina la prohibición de entregar autorización para sembrar, plantar, cultivar o cosechar a aquellas personas que hayan sido formalizadas.

Y cuarto, se elimina en el artículo respectivo la frase que indica "respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido".

Discusión en Sala

En consecuencia, lo que está haciendo este informe favorable de la Comisión Mixta, que entre paréntesis fue aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados por 84 votos a 42 (es decir, exactamente el doble; fue una votación de dos a uno), es aprobar un proyecto que, además de combatir el narcotráfico, al mismo tiempo facilita las normas relacionadas con un cultivo modesto de cannabis por personas que están autorizadas para ello.

Ese es el texto, Presidenta, y me permito sugerirle a este Senado que acoja lo que ya aprobó la Cámara de Diputados.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.-

Gracias, señora Presidenta.

Voy a ser muy breve, pues el informe que ha entregado el Presidente de la Comisión Mixta, Senador Insulza, es bastante claro.

Este proyecto, como se sabe, fue ingresado en el Gobierno anterior; por eso me preocupan algunas señales que han salido desde la oposición en torno a no concurrir con su voto favorable.

Efectivamente, como lo hacen todos los gobiernos, especialmente el actual, no solo en este tema, sino que en varias materias, el Gobierno ha presentado indicaciones en asuntos relacionados a seguridad, por lo que el proyecto tuvo cambios importantes como los que se han referido acá. Por ejemplo, los parámetros para distinguir entre el consumo personal y el microtráfico. Es decir, se modificó ese conjunto de criterios y se dejó una solución más simple, estableciendo cuáles son los baremos de calidad y pureza.

Pero va mucho más allá el proyecto.

Por eso -reitero- cuesta entender que los sectores que han levantado permanentemente un discurso en pro de la seguridad y en contra de la criminalidad, frente a uno de los proyectos que van más lejos y que avanzan en profundidad en atacar los patrimonios de las bandas de narcotraficantes, se vayan a desmarcar.

Francamente no lo entiendo.

No me consta, pero lo digo, por si fuera así, porque este proyecto crea varias herramientas que no tenemos hoy día. Por ejemplo, el comiso por valor equivalente está acá; el comiso sin sentencia condenatoria también está incorporado en la propuesta que viene de la Comisión Mixta, así como el comiso ampliado.

Básicamente, todas estas herramientas operan en distintas fases del procedimiento penal con el objeto de desbaratar económica y patrimonialmente a las bandas dedicadas al narcotráfico.

La iniciativa contiene una serie de modificaciones en materia de lavado y blanqueo de activos. ¡Cómo no va a ser importante contar con esas herramientas para enfrentar esos delitos!

Asimismo, se establecen nuevas facultades -algo que no existía y que fue de amplio consenso- para la Unidad de Análisis Financiero.

Entonces, señor Presidente, eso es lo relevante.

Esta es tal vez la primera normativa que aborda de manera integral y sistemática los temas patrimoniales de las bandas, y todo lo que muchas veces se ha dicho: "Bueno, al narcotráfico hay que combatirlo allá donde más le duela". Y lo que más le duele es la disposición final de los recursos económicos que genera la industria del crimen organizado, particularmente el narcotráfico.

Quiero decir esto porque se ha intentado, como muchas veces lo han hecho algunos sectores que propugnan el populismo penal, levantar la idea de que el cannabis es lo central en esta discusión, en circunstancias de que es un

Discusión en Sala

tema bastante marginal, bastante marginal! Prueba de ello es que, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en determinadas votaciones esto tuvo el apoyo de sectores de Chile Vamos.

Y no podía ser de otra manera, porque aquí ni siquiera se está hablando de incentivar el consumo con fines recreacionales. Esto es solo para pacientes con receta médica. Incluso se toman tales resguardos que se establece que al que falsifique una receta médica se le aumentará la pena en un grado, ien un grado!

Entonces, yo no veo que este sea el problema. Todo lo contrario.

Las personas que conocen este tema -y escuchamos al Ministerio Público, no en una ocasión, sino en varias- nos señalaron la cantidad de funcionarios públicos y policías que están detrás de cada persona que es procesada por microtráfico, muchas de ellas mujeres.

Por lo tanto, este proyecto va a significar no distraer tantos recursos y ponerlos todos en el combate al narcotráfico, al crimen organizado y a las drogas -todas las drogas!-, porque, reitero, el cannabis solo se autoriza para fines medicinales: protege a los usuarios medicinales, que existen en todas las regiones del país y todos sabemos quiénes son.

Entonces, me parece que hay que poner la discusión en su justo término y en su justa medida.

Y claramente esta herramienta -ya lo advirtió el Gobierno anterior- es para combatir el crimen organizado, particularmente en la disposición de los activos financieros.

Por todo lo anterior, Presidenta , voto a favor.

Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

A usted, Senador.

Tiene la palabra el Senador Enrique van Rysselberghe.

El señor VAN RYSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidenta .

Como indicaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, hoy nos corresponde votar el informe de la Comisión Mixta relativo al proyecto de ley que permitirá mejorar la persecución del narcotráfico, regular el destino de los bienes incautados o comiso, y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Esta iniciativa surge de diversas mociones presentadas en los últimos años, las que fueron refundidas debido a que todas buscaban mejorar el combate al narcotráfico y el crimen organizado mediante la creación de una nueva figura delictual; el perfeccionamiento de diversos tipos penales, y el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la investigación y el control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo.

Si bien en lo referente a la persecución del narcotráfico y el crimen organizado el proyecto es un aporte, al crear nuevas figuras penales y perfeccionar otras la Comisión Mixta, en sus conclusiones, incorpora normas que, a juicio de algunos Senadores, hacen inviable la aprobación de su informe. Me refiero a la inclusión de un cambio en el artículo 8° de la ley 20.000 relacionado con la autorización para el autocultivo de cannabis bajo prescripción médica. A mi entender, si se quiere legislar sobre el uso de la marihuana medicinal, debate del todo válido en una sociedad democrática como la nuestra, este se debe realizar a propósito de un proyecto de ley particular, en la Comisión de Salud, y no con motivo de una iniciativa relacionada con seguridad pública, ya que el asunto guarda directa relación con temas sanitarios, siendo indispensable escuchar la opinión de organismos expertos en el área, como el ISP, instituto encargado de certificar y registrar el uso medicinal de toda sustancia.

Esta misma posición fue la que sostuvo, en la sesión realizada el pasado 18 de enero, cuando la Comisión Mixta trató este proyecto, la Subsecretaría de Salud del actual Ejecutivo, que señaló que dicho artículo puede ser

Discusión en Sala

mejorado en su redacción, incluyendo una serie de requisitos como la receta retenida, el registro de cultivadores y de médicos especialistas para estos tratamientos, así como la participación de la autoridad sanitaria en todo el proceso. La representante de la Subsecretaría de Salud terminó su intervención expresando que la actual redacción "deja espacios de incertidumbre" que no cumplen con los propósitos de la norma.

En tal sentido, si lo que se quiere es regular el uso medicinal de la marihuana, en el Senado está en discusión el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de la cannabis (boletín N° 11.327-11), en segundo trámite constitucional, con informe de la Comisión de Salud y a la espera de ser votado en general por la Sala.

Considero, entonces, que es en el estudio de ese proyecto donde se debiera dar el debate democrático sobre el tema, y no en una iniciativa sobre seguridad pública que busca perseguir el narcotráfico y mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía en nuestro país.

Por todo lo anterior, señora Presidenta, voto en contra del informe de la Comisión Mixta, ya que considero que las normas que se incluyen en el proyecto se alejan de su idea matriz.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

A usted, Senador.

Tiene la palabra el Senador Matías Walker.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidenta .

Quiero felicitar a la Comisión Mixta, que, en definitiva, ha llegado a un acuerdo respecto de este importante proyecto de ley, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, el cual nos tocó tramitar en su momento en la Cámara de Diputados para fortalecer a las instituciones que deben perseguir el crimen organizado.

Quiero felicitar nuevamente el trabajo de la Comisión de Seguridad Pública de la Corporación, que preside el Senador José Miguel Insulza .

Este proyecto le pega al narcotráfico y al crimen organizado donde más le duele, ien sus bienes!, regulando el comiso de los bienes muebles e inmuebles que adquiere el narcotráfico producto de su acción delictiva y violenta.

Nos parece fundamental el apoyo y la "suma" urgencia que le dio la Ministra del Interior -a quien aprovecho de saludar, así como a la Ministra Secretaria General de la Presidencia-, y entender, en definitiva, que el problema del narcotráfico y el crimen organizado requiere una respuesta de Estado.

También es muy importante regular el consumo medicinal de la cannabis por prescripción médica. Sabemos -y algunos siempre hemos sido partidarios de esta salida- que el objetivo es quitarle terreno al narcotráfico y el crimen organizado; nos parece fundamental.

Esto es muy similar a lo que estamos haciendo en materia de delitos económicos a través de un proyecto que hemos tramitado durante mucho tiempo en la Comisión de Constitución -esperamos despacharlo esta semana-, que persigue, en definitiva, establecer el comiso de ganancias ilegítimas por parte de quienes actúan en el marco de tales ilícitos, incluso antes de la sentencia condenatoria.

Nos parece además que este proyecto es complementario de aquel, ya despachado por el Congreso Nacional, que mejora las técnicas de investigación utilizando agentes encubiertos y permitiendo, por ejemplo, la autorización de escuchas telefónicas y la interceptación de comunicaciones de manera mucho más rápida y ágil.

Por lo tanto, saludo que por fin estemos poniendo las leyes donde hemos puesto las palabras durante tanto tiempo.

Discusión en Sala

Aprovecho esta ocasión, en que estamos fortaleciendo las instituciones que deben perseguir el narcotráfico, como la PDI y Carabineros de Chile, para saludar particularmente a esta última institución, que hoy día está de duelo por un nuevo mártir, como es el cabo primero Alex Salazar, fallecido producto de un atropello criminal por parte de delincuentes cuando hacía uso de su arma de servicio. Por supuesto, acogemos el llamado del General Yáñez, su General Director, en cuanto a empoderar a Carabineros, que consideramos fundamental.

En consecuencia, el proyecto que va a ingresar el Ejecutivo en el mes de marzo es muy importante. Hemos estado trabajando con los Ministerios de Interior y de Defensa respecto a su contenido en materia de reglas del uso de la fuerza, a fin de que el uso de la fuerza por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas, con su alto poder de fuego, sea adecuado para responder al crimen organizado y el narcotráfico.

He dicho, Presidenta.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Karim Bianchi.

El señor BIANCHI .-

Muchas gracias, señora Presidenta.

La saludo y le agradezco la función -valorada, diría, por todos- que cumplió este último año, por haberla llevado con transversalidad.

El día de hoy estamos discutiendo un proyecto que tiene que ver con la situación que vive actualmente el país. Chile atraviesa por el peor momento de seguridad en los últimos treinta años. Y mientras la gente, los barrios, las poblaciones se ven dominados por el narcotráfico, que se toma sin clemencia las calles, acá nos entrapamos demorando el debate de esta iniciativa, y además con mucha hipocresía, porque, con el cigarro y la copa en la mano, que son legales pero dañinos, por trancas morales, no queremos avanzar y reconocer el uso de la cannabis medicinal.

Tenemos un proyecto robusto, que ataca el órgano que más le duele al narcotraficante: el bolsillo.

También tenemos políticas públicas que en Chile son necesarias para la persecución del delito. Mejoramos la ley que creó la Unidad de Análisis Financiero y modificó diversas disposiciones en materia de blanqueo de activos, incorporando al catálogo de sujetos obligados a reportar actividad sospechosa a las automotoras, a las comercializadoras de vehículos nuevos y usados, a las empresas de arriendo de vehículos, a las personas dedicadas a la fabricación o venta de armas, a los clubes de tiro, caza y pesca, a las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compraventa de equinos de raza pura, a los comerciantes de piedras y metales preciosos, así como de joyas.

Creo que es necesario perseguir la ruta del dinero.

A veces los fines de semana vemos, por ejemplo, a chicos que nunca han trabajado en su vida con tremendos autos. ¿Y de dónde salen estos vehículos? Obviamente, si vamos a lo que hay detrás, nos vamos a encontrar con la actividad del narcotráfico.

Por eso es importante el perfeccionamiento del tipo penal de la ley 20.000, algo que debió haber ocurrido hace rato, para sancionar a quienes realicen maniobras destinadas a que otra persona consuma o se le administre de cualquier forma a su organismo alguna sustancia estupefaciente, agravando la pena si ello se efectúa con violencia o intimidación.

También se dispone que el producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados pueda ser destinado a proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones que permitan apoyar directamente la labor del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Discusión en Sala

Se habilita, además, a este Servicio Nacional para administrar los bienes inmuebles incautados.

Otro aspecto a destacar es la incorporación de la posibilidad de que los objetos y efectos incautados en estos delitos sean destinados a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los mismos delitos.

Pese a todo esto, altamente positivo para la realidad que vivimos, desde un palco de superioridad moral siguen creyendo que aquellos que consumen pequeñas dosis medicinales de cannabis son equiparables a los narcotraficantes. Criminalizar a quienes por necesidad deben tener una planta en su casa es básicamente escupirles en la cara a las personas que realmente la necesitan. Hace poco se aprobó la ley sobre fibromialgia y se llenaban la boca con esto, siendo que lo que más requieren las pacientes con esta enfermedad es justamente la posibilidad de un autocultivo.

Hoy, el 77 por ciento de las detenciones por la ley 20.000 -o sea, ya por un principio de economía- corresponde a usuarios (consumidores regulares de cannabis, quienes, en general, portan cantidades menores de la planta para uso personal). Tenemos a las Policías colapsadas, pero nos damos el gusto de que el 77 por ciento de las detenciones implique un inmenso derroche de recursos públicos para detenciones y controles de detención de personas que no son delincuentes, ¡que no son delincuentes!, y que necesitan aquello por ser la única posibilidad de un tratamiento paliativo, pues los medicamentos "tradicionales" les salen más caros.

O sea, hoy día tenemos dos tipos de vendedores de droga: el lícito y el ilícito.

Chile se ha convertido en un país donde en toda esquina, o hay un narcotraficante, o hay una farmacia, lo que ha permitido que prolifere tan rápido el mercado de las drogas.

Yo, Presidenta , quisiera que estos tratamientos estuviesen al alcance de todas las personas.

Si Chile realmente pudiese hacerse cargo de la salud de su población, si el monopolio de las farmacéuticas no tuviera entre las cuerdas a millones de chilenos y chilenas, quizás este debate tendría otro tenor.

Basta de seguir amparando el negocio del narcotráfico, el negocio de las farmacéuticas, y comencemos a dar a las personas medios necesarios para vivir con dignidad.

Gracias, Presidenta .

(Aplausos en tribunas).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Claudia Pascual.

La señora PASCUAL.-

Gracias, Presidenta.

Saludo a las Ministras presentes.

Como bancada del Partido Comunista, vamos a aprobar el informe de la Comisión Mixta, porque, en primer lugar, este proyecto de ley introduce la penalización del suministro, sin el consentimiento de una persona, de sustancias y/o drogas que provocan sumisión y son conducentes a abusos de las víctimas, tales como la violación. Me parece que constituye el reconocimiento de un acto delictivo tremendamente complejo para las personas, sobre todo cuando el suministro de sustancias involucra a niños, niñas o adolescentes, vulnerando, por tanto, su integridad.

El proyecto también entrega, a través del informe que nos plantea la Comisión Mixta para superar las controversias entre ambas Cámaras, mayores instrumentos para el comiso y enajenación temprana de bienes y activos del narcotráfico, los cuales podrán ser destinados, como han dicho algunos Senadores y Senadoras que me han antecedido en el uso de la palabra, al combate, o a la persecución, mejor dicho, del tráfico, pero igualmente a la prevención y al tratamiento para la rehabilitación.

Discusión en Sala

En este punto quisiera resaltar que debemos hacer un esfuerzo muy claro por profundizar aquellas legislaciones que permitan no solo una mejor persecución del tráfico de drogas y de las grandes bandas criminales que lo realizan, sino, al mismo tiempo, una prevención y un tratamiento real de nuestros ciudadanos y ciudadanas, de las personas que en nuestro país dependen del consumo de drogas.

Me parece que también hay que seguir avanzando en tal sentido.

El proyecto, asimismo, mejora la fiscalización de las compras que pueden hacer los traficantes y las bandas a través de las herramientas que entrega la Unidad de Análisis Financiero.

Permite ejercer un mejor control por la vía del establecimiento de un régimen de registro y de sanciones a quienes produzcan, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales.

Aumenta la respuesta punitiva en el caso de que se encuentren involucrados menores de edad, tal como ya lo había dicho.

Y, finalmente, dos cosas que en mi opinión son muy relevantes de plantear.

Reconoce y despenaliza el uso medicinal de la cannabis exigiendo un tratamiento certificado con receta médica y, además, estableciendo sanciones para quienes vulneren la normativa. Creo que en esto se recoge, en parte, una demanda que por años han expresado familias con miembros que sufren diferentes enfermedades tratadas con los derivados de la cannabis. Han venido dando esta lucha por mucho tiempo y, por tanto, el que se incorpore esta materia en la ley es un avance.

Finalmente, deseo reiterar la necesaria profundización que debe haber en materia de abordaje, no solo, insisto, de la persecución del tráfico, sino, sobre todo, en el ámbito de un tratamiento más holístico e integral en relación con la prevención y la rehabilitación del consumo de drogas. Es indispensable contar con más centros de tratamiento, una mayor oferta pública, y generar, desde esa perspectiva, diversas respuestas para la población que hoy no tiene recursos económicos de su propio bolsillo para entrar a un centro privado.

Así que, por todos estos argumentos, Presidenta, reiteramos, como Comité del Partido Comunista, nuestra votación favorable al informe de la Comisión Mixta.

Muchas gracias.

(Aplausos en tribunas).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senadora.

Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidenta.

Todo lo que tiene que ver con legislar en materia de narcotráfico es especialmente sensible y requiere nuestra máxima responsabilidad, por las consecuencias que de ello se derivan para nuestra sociedad, en especial los más jóvenes y las personas más vulnerables.

Esto es aún más delicado para los parlamentarios que provenimos del norte, donde la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico tiene que darse día a día.

La persecución penal no se concibe únicamente en términos de aumento de penas, sino que aborda el problema en su conjunto, tanto desde el punto de vista de la tenencia y distribución de las sustancias como del flujo de bienes y la ruta del dinero.

La presencia de carteles internacionales y el aumento de los niveles de inseguridad en la Región de Arica y

Discusión en Sala

Parinacota es una clara demostración de aquello. Sus acciones impactan en los altos índices de criminalidad y de violencia que exhibimos desde hace un tiempo, e incluso amenazan a nuestro sistema penitenciario, lo que ha sido objeto de denuncias formuladas por los funcionarios de Gendarmería, con quienes solidarizo por el ataque que recibí, con un estoque, un gendarme en la cárcel de Acha, en Arica, el día de ayer.

La Comisión de Salud aprobó un proyecto que tiene directa relación con la marihuana para usos medicinales. Yo siempre he estado de acuerdo en aprobar proyectos que emanen desde el punto de vista de la salud, por lo que espero que la Mesa del Senado lo ponga pronto en discusión, de forma tal que todo lo que implique excepción o autorización restrictiva del consumo de cualquier sustancia esté médicamente justificada y controlada. No encuentro que sea prudente mezclar el uso medicinal con un proyecto que tiene como objetivo principal mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado y asegurar la seguridad y tranquilidad del país.

Gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

No hay más Senadores inscritos.

Señora Secretaria, haga el llamado correspondiente, por favor.

La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-

Sí, Presidenta .

¿Han emitido su voto todas las señoras Senadoras y todos los señores Senadores?

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (27 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Campillai, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro González, De Urresti, Elizalde, Espinoza, Huenchumilla, Insulza, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Quintana, Saavedra, Soria y Walker.

Votaron por la negativa las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, Kast, Macaya, Moreira, Pugh, Sandoval, Sanhueza y Van Rysselberghe.

Se abstuvieron la señora Gatica y el señor Castro Prieto.

(Más adelante se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Velásquez).

(Gritos de júbilo en las tribunas).

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Le ofrecemos la palabra a la señora Ministra del Interior , doña Carolina Tohá.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Muchas gracias, Presidenta .

Estas palabras son para felicitar a este Congreso por el hecho de que estemos despachando esta ley, que es una ley muy necesaria cuya tramitación no ha sido fácil y ha tenido una demora bastante larga. Se origina en la fusión de varias iniciativas parlamentarias transversales, de distintos sectores de la Cámara de Diputados.

Su tramitación empezó en la Administración anterior, pero en el Gobierno del Presidente Boric se presentó una

Discusión en Sala

indicación bastante significativa, en la cual se incorporaron distintas variantes de comisos y se ampliaron las actividades económicas que deben informarse como sospechosas de ser utilizadas por el narcotráfico para el lavado de dinero o para generar vínculos.

También se incorporó la obligación de informar al Ministerio del Interior cuando se realicen los comisos, para poder utilizar y destinar algunos de los bienes decomisados, a fin de entregar recursos a los organismos que combaten el narcotráfico; por ejemplo, las Policías. Dichos bienes podrán ocuparse en el combate del narcotráfico en lugar de transformarse en una carga, como muchas veces ocurre en la actualidad.

En el tercer trámite, la Cámara de Diputados rechazó una parte de una enmienda efectuada en el Senado y con ello reabrió el debate de los temas que se votaron hoy.

En esa oportunidad planteamos aquí, en el Senado, la posición del Ejecutivo sobre el particular, en cuanto a que era un debate perfectamente válido y necesario, pero que no formaba parte del proyecto original. Sin embargo, dado que la Cámara de Diputados dispuso otra cosa respecto de lo aprobado en el Senado, nos parece que se llegó a una solución balanceada y adecuada a una discusión largamente postergada.

En el transcurso de la tramitación se cayó una norma que el Ejecutivo consideraba muy importante, porque permitía establecer modalidades más objetivas para diferenciar el narcotráfico del microtráfico y del consumo, pero los parámetros que propuso el Ejecutivo no generaron suficiente acuerdo y fueron rechazados.

Como Gobierno nos hemos comprometido a presentar un nuevo proyecto para reponer esa discusión, no con las mismas normas, porque claramente no tuvieron acuerdo en el Congreso, pero sí con disposiciones que establezcan parámetros objetivos que permitan a las personas saber a qué atenerse respecto de la diferencia entre el consumo y el tráfico, para que los jueces dispongan de reglas objetivas y para tener certeza jurídica de cómo opera un juicio respecto de una situación u otra.

Por último, quiero recordar que este proyecto busca remediar la obsolescencia de nuestra legislación en materia del control del narcotráfico. Su objetivo es entender esta actividad como una más de las que realiza el crimen organizado. Antes el narcotráfico se hacía de forma exclusiva, hoy se mezcla con otros ilícitos cometidos por bandas del crimen organizado, como el tráfico de armas, el tráfico de personas y a veces también el tráfico de madera.

Por lo tanto, necesitábamos una normativa mucho más avanzada, como la que aprobamos hoy, que además está reforzada por otra iniciativa legal que el Senado despachó hace poco y que debe ser votada en tercer trámite en la Cámara de Diputados en los próximos días, que es el proyecto contra el crimen organizado.

De esta manera, el país quedará con una legislación mucho más robusta en la materia, con un mandato legal mucho más nítido para sus Policías y servicios de seguridad y, especialmente, con una actualización de nuestras normas para ponernos al día ante un tipo de crimen que había evolucionado mucho, pero donde el Estado se había quedado atrás.

Finalmente, reitero mis felicitaciones al Senado y al Congreso, en general. Nos alegramos por el despacho de esta iniciativa legal.

Gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, señora Ministra .

Se da por aprobado el informe de la Comisión Mixta y se despacha el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado.

Se enviará el oficio respectivo a la Cámara de Diputados para que el texto sea remitido al Ejecutivo para su promulgación.

4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 14 de marzo, 2023. Oficio en Sesión 4. Legislatura 371.

Valparaíso, 14 de marzo de 2023.

Nº 154/SEC/23

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, correspondiente a los Boletines Nos 11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos.

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 18.142, de 13 de marzo de 2023.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

LUZ EBENSPERGER ORREGO

Vicepresidenta del Senado

PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR

Secretaria General (S) del Senado

5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 17 de marzo, 2023. Oficio

Con posterioridad a esta fecha se presentó un requerimiento de inconstitucionalidad por 47 diputadas y diputados. El Tribunal Constitucional lo admitió a trámite y luego se pronunció rechazando el requerimiento. Tanto el texto del requerimiento como el de la sentencia se adjunta al final de este documento.

VALPARAÍSO, 17 de marzo de 2023

Oficio N° 18.150

AA S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, correspondiente a los boletines N°11.915-07, 12.668-07, 12.776-07 y 13.588-07, refundidos, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Modifícase la ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de la siguiente forma:

1. Suprímese en el inciso final del artículo 4 la expresión “la calidad o pureza de”.

2. Sustitúyese el artículo 5 por el siguiente:

“Artículo 5.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1 será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.”.

3. Incorpórase el siguiente artículo 5 bis:

“Artículo 5 bis.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Atendidas las circunstancias del delito, podrá imponerse, además, la clausura a que hace referencia el artículo 7.”.

4. Incorpórase en el artículo 8 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

“Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado.”.

5. Elimínase en el inciso primero del artículo 9 la frase “formalizado la investigación,”.

6. En el artículo 19:

a) En el inciso primero:

i. Incorpórase en el literal e), entre las expresiones “valiéndose de” y “personas exentas”, la frase “niños, niñas o adolescentes o”.

ii. Agrégase el siguiente literal i):

“i) Si el delito es perpetrado por una persona que desempeñe funciones laborales o educativas de manera permanente con menores de edad, o tenga con ellos una relación directa y constante.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de niños, niñas o adolescentes o personas exentas de responsabilidad penal en los términos señalados en la letra e) proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.”.

7. En el artículo 40:

a) En su inciso primero:

i. Intercálase entre la voz “Los” y el vocablo “instrumentos” la expresión “bienes muebles e inmuebles,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “ser destinados” y “por el juez de garantía” el término “provisionalmente”.

iii. Sustitúyese la frase “, oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación.” por las siguientes oraciones: “. Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente, su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga. La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

“Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.”.

c) Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“El Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.”.

8. Incorpórase el siguiente artículo 40 bis:

“Artículo 40 bis.- A solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana, y también deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 y en el artículo 468 bis del Código Procesal Penal.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda.”.

9. Reemplázase en el inciso primero del artículo 41 la expresión “5°” por “5 bis” y sustitúyese, en el inciso final, la locución “hidrocarburos aromáticos”, por la frase “gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores”.

10. En el artículo 43:

a) Incorpórase en el inciso primero, a continuación de la frase “el más breve plazo,” la siguiente: “el que no podrá exceder de treinta días,”.

b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el artículo 40 bis; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía; o destruidos por el Servicio de Salud respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41.”.

11. En el artículo 45:

a) Intercálase en el inciso primero, entre las expresiones “por terceros a sabiendas” y “del destino u origen”, la siguiente: “o no pudiendo menos que conocer”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo:

“Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído. Para ello bastará el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se acredite que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afecta a un tercero de buena fe, éste podrá solicitar indemnización al responsable.

El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que ha servido de instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.

Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se establezca que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.

Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que han sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que han sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.

El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito ha originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá el comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito.”.

12. En el artículo 46:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión “si carecieren de valor” por la siguiente frase: “por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha institución”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o a otro organismo público, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, sin que proceda en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el artículo 469 del Código Procesal Penal.”.

c) En el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero:

i. Intercálase, entre la expresión “en tal situación” y la palabra “ingresarán”, la frase “, el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,”.

ii. Intercálase entre las expresiones “consumo de drogas” y “, tratamiento y rehabilitación”, la expresión “y alcohol”.

iii. Intercálase entre las expresiones “por la drogadicción” y “. Un reglamento”, el siguiente texto: “y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

d) Incorpórase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando los actuales incisos tercero, cuarto, quinto y sexto a ser incisos quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente:

“No obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la perpetración de dichos delitos, en la forma que establezca el reglamento señalado en el inciso anterior.”.

13. Intercálase en el inciso primero del artículo 55, entre la palabra “exporten” y el vocablo “precursores”, la expresión “, transporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen”.

14. Sustitúyese en el inciso final del artículo 56 la oración “Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes.” por la siguiente: “Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior la nómina de los sujetos que han sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes Nos 19.366 y 19.913.”.

15. En el artículo 57:

a) En su inciso primero:

i. Sustitúyese la frase “encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro”, por la siguiente: “ser remitidos a la autoridad responsable del registro”.

ii. Sustitúyese el texto “. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad”, por el siguiente: “, y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.”.

16. En el artículo 59:

a) En su inciso primero:

i. Intercálase entre las expresiones “cuando la autoridad lo requiera,” y “y de informar”, la frase “de mantener actualizados los datos en el Registro”.

ii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: “En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento.”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero:

“Para la determinación del monto de la multa se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del infractor y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.

Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva resolución.”.

17. En el artículo 63:

a) Intercálase entre la palabra “sustancias” y la expresión “y especies vegetales”, la frase “, productos que contengan solventes o gases inhalantes”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

b) Sustitúyese la expresión “5°” por “5 bis”.

Artículo 2.- Modifícase el Código Procesal Penal de la siguiente forma:

1. Incorpórase el siguiente artículo 187 bis:

“Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro y cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia sea absolutoria o no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. En caso contrario se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.”.

2. Incorpóranse en el artículo 466 los siguientes incisos tercero y final:

“El Consejo de Defensa del Estado podrá tener la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente y para sus mismos efectos, tratándose de los delitos contemplados en la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N°20.000, que sustituye la ley N°19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrán tener, además, la calidad de intervinientes, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva.”.

3. Incorpórase el siguiente artículo 468 bis:

“Artículo 468 bis.- Ejecución del comiso. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.

El Conservador de Bienes Raíces respectivo, efectuadas las cancelaciones e inscripciones que procedan, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, el que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario y acompañará copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia para que ésta proceda a rematarlo en subasta pública.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

organismos, autoridades y empleados públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies, según corresponda, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida institución.”.

Artículo 3.- Modifícase el artículo 19 de la ley N°20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, de la siguiente manera:

1. Sustitúyese el literal j) por el siguiente:

“j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.”.

2. Incorpórase el siguiente literal k), nuevo, pasando el actual literal k) a ser literal l):

“k) Administrar los bienes inmuebles incautados que el juez de garantía destine provisoriamente al Servicio, y rendir cuenta de su gestión a dicho juez a lo menos trimestralmente.”.

Artículo 4.- Intercálase en el artículo 3 de la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones “de bancos extranjeros” y “y las empresas de depósito”, la frase “; las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas de arriendo de vehículos; las personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; los clubes de tiro, caza y pesca; las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; los comerciantes de metales preciosos; los comerciantes de joyas y piedras preciosas”.

Artículo 5.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 22 de la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, por el siguiente:

“Créase, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N°20.000, y a la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40 y 45 de la referida ley. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos en la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en esa ley.”.

Artículo 6.- Incorpórase en el párrafo 9 Ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal, sobre normas comunes a los párrafos anteriores, el siguiente artículo 251 septies:

“Artículo 251 septies.- En los delitos contemplados en los artículos 248; 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, la pena deberá ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondrá en el caso de que el beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Los reglamentos de la ley N°20.000 en los que incidan las modificaciones que esta ley introduce deberán ser actualizados dentro del plazo de tres meses, contado desde su publicación.

Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

presupuestos del Sector Público.”.

Hago presente a V.E. que esta iniciativa de ley tuvo su origen en el mensaje de S.E. el Presidente de la República, boletín N°13.588-07 y en las siguientes tres mociones, refundidas:

Boletín N°11.915-07, de los diputados Cristóbal Urruticoechea Ríos, Diego Schalper Sepúlveda, Harry Jürgensen Rundshagen y Miguel Mellado Suazo y de la diputada Catalina Del Real Mihovilovic.

Boletín N°12.668-07, de los diputados Jaime Mulet Martínez, René Alinco Bustos y Francisco Undurraga Gazitúa, de la diputada Ximena Ossandón Irrarrázabal; de la exdiputada Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los exdiputados Pablo Prieto Lorca, René Saffirio Espinoza, Esteban Velásquez Núñez y Pedro Velásquez Seguel.

Boletín N°12.776-07, de los diputados Jaime Mulet Martínez, René Alinco Bustos, y Leonardo Soto Ferrada, de la exdiputada Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los exdiputados Hugo Gutiérrez Gálvez, Daniel Núñez Arancibia, René Saffirio Espinoza, Guillermo Teillier del Valle, Esteban Velásquez Núñez y Matías Walker Prieto.

Dios guarde a V.E.

VLADO MIROSEVIC VERDUGO

Presidente de la Cámara de Diputados

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA

Secretario General en ejercicio de la Cámara de Diputados

[TEXTO DEL REQUERIMIENTO PRESENTADO POR 47 DIPUTADAS Y DIPUTADOS AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL](#)

[TEXTO DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL](#)

Ley N° 21.575

6. Publicación de Ley en Diario Oficial

6.1. Ley N° 21.575

Tipo Norma	:	Ley 21575
URL	:	http://www.leychile.cl/N?i=1192530&t=0
Fecha	:	09-05-2023
Promulgación		
URL Corta	:	http://bcn.cl/3dbx4
Organismo	:	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Título	:	MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
Fecha	:	23-05-2023
Publicación		

LEY NÚM. 21.575

MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley que tuvo su origen en el mensaje de S.E. el Presidente de la República, boletín N°13.588-07 y en las siguientes tres mociones, refundidas:

- Boletín N°11.915-07, de los diputados Cristóbal Urruticoechea Ríos, Diego Schalper Sepúlveda, Harry Jürgensen Rundshagen y Miguel Mellado Suazo y de la diputada Catalina Del Real Mihovilovic.

- Boletín N°12.668-07, de los diputados Jaime Mulet Martínez, René Alinco Bustos y Francisco Undurraga Gazitúa, de la diputada Ximena Ossandón Irarrázabal; de la exdiputada Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los exdiputados Pablo Prieto Lorca, René Saffirio Espinoza, Esteban Velásquez Núñez y Pedro Velásquez Seguel.

- Boletín N°12.776-07, de los diputados Jaime Mulet Martínez, René Alinco Bustos, y Leonardo Soto Ferrada, de la exdiputada Alejandra Sepúlveda Orbenes y de los exdiputados Hugo Gutiérrez Gálvez, Daniel Núñez Arancibia, René Saffirio Espinoza, Guillermo Teillier del Valle, Esteban Velásquez Núñez y Matías Walker Prieto.

Proyecto de ley:

"Artículo 1.- Modifícase la ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de la siguiente forma:

1. Suprímese en el inciso final del artículo 4 la expresión "la calidad o pureza de".

2. Sustitúyese el artículo 5 por el siguiente:

"Artículo 5.- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a ésta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1 será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Ley N° 21.575

Si se hubiese obrado con violencia o intimidación para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por otra disposición legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal, el suministro de dichas sustancias o el empleo de violencia o intimidación serán considerados como una sola circunstancia agravante.

Si los delitos previstos en el presente artículo se hubieren realizado para facilitar o permitir la ejecución de otros delitos, las penas previstas de unos y otros se aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal."

3. Incorpórase el siguiente artículo 5 bis:

"Artículo 5 bis.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Atendidas las circunstancias del delito, podrá imponerse, además, la clausura a que hace referencia el artículo 7."

4. Incorpórase en el artículo 8 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

"Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercialización de la droga o su facilitación a un tercero, la pena aumentará en un grado."

5. Elimínase en el inciso primero del artículo 9 la frase "formalizado la investigación,".

6. En el artículo 19:

a) En el inciso primero:

i. Incorpórase en el literal e), entre las expresiones "valiéndose de" y "personas exentas", la frase "niños, niñas o adolescentes o".

ii. Agrégase el siguiente literal i):

"i) Si el delito es perpetrado por una persona que desempeñe funciones laborales o educativas de manera permanente con menores de edad, o tenga con ellos una relación directa y constante."

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

Ley N° 21.575

"La pena se aumentará en dos grados cuando quien se valga de niños, niñas o adolescentes o personas exentas de responsabilidad penal en los términos señalados en la letra e) proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.".

7. En el artículo 40:

a) En su inciso primero:

i. Intercálase entre la voz "Los" y el vocablo "instrumentos" la expresión "bienes muebles e inmuebles,".

ii. Intercálase entre las expresiones "ser destinados" y "por el juez de garantía" el término "provisionalmente".

iii. Sustitúyese la frase ", oyendo al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estos bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación." por las siguientes oraciones: ". Asimismo, los bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que participen en la investigación y desarticulación de organizaciones criminales destinadas a cometer los delitos sancionados en la presente ley. En todo caso, cada institución deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación, los que se financiarán con cargo a su presupuesto. Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estarán exentos del pago de impuestos, contribuciones o cargas mientras subsista la incautación. Para estos efectos, el juez de garantía informará al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a la municipalidad de la comuna en la que se encuentre el bien respectivo, la destinación provisional y, cuando fuere procedente, su término, en ambos casos mediante remisión de copia de la resolución que así lo disponga. La institución destinataria de inmuebles incautados asumirá la responsabilidad de su administración y deberá rendir cuentas de su gestión al juez de garantía a lo menos trimestralmente.".

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente:

"Para efectos de la solicitud del Ministerio Público sobre destinación provisoria, se deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el que podrá contestar por escrito, dentro de quinto día de notificado. De no recibir respuesta dentro de plazo, se entenderá que el Servicio concurre con la decisión del Ministerio Público.".

c) Suprímense los actuales incisos cuarto y quinto.

d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

"El Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo.".

8. Incorpórase el siguiente artículo 40 bis:

"Artículo 40 bis.- A solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate

Ley N° 21.575

de vehículos motorizados, o bienes respecto de los cuales existan antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol para que tome conocimiento de la resolución que dispone la enajenación temprana, y también deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 46, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 y en el artículo 468 bis del Código Procesal Penal.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

En el evento que la sentencia no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda."

9. Reemplázase en el inciso primero del artículo 41 la expresión "5°" por "5 bis" y sustitúyese, en el inciso final, la locución "hidrocarburos aromáticos", por la frase "gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores,".

10. En el artículo 43:

a) Incorpórase en el inciso primero, a continuación de la frase "el más breve plazo," la siguiente: "el que no podrá exceder de treinta días,".

b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

"Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el artículo 40 bis; o a través de venta directa, a solicitud del Ministerio Público con autorización del juez de garantía; o destruidos por el Servicio de Salud respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41.".

11. En el artículo 45:

a) Intercálase en el inciso primero, entre las expresiones "por terceros a sabiendas" y "del destino u origen", la siguiente: "o no pudiendo menos que conocer".

b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo:

"Se impondrá el comiso de toda cosa que hubiere sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito previsto en esta ley y que fuere especialmente apta para

Ley N° 21.575

ser utilizada delictivamente. Se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. El tribunal deberá decretar el comiso de cosas especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente incluso cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído. Para ello bastará el establecimiento de su uso en un hecho delictivo. El comiso de instrumentos especialmente aptos para ser utilizados delictivamente procederá aun respecto del tercero de buena fe y que tuviere título para poseer la cosa, a menos que se acredite que él no tuvo responsabilidad en el uso de la cosa por parte del hechor. Si el comiso afecta a un tercero de buena fe, éste podrá solicitar indemnización al responsable.

El comiso de una cosa que no fuere especialmente apta para ser utilizada delictivamente y que ha servido de instrumento en la perpetración del delito será impuesto en la sentencia condenatoria y no procederá respecto del tercero de buena fe.

Se impondrá el comiso de toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración de un delito previsto en esta ley. El comiso de los efectos del delito será decretado por el juez incluso si el imputado fuere absuelto o sobreseído, siempre que se establezca que la cosa proviene de un hecho ilícito. Dicho comiso no procederá respecto del tercero de buena fe. Tratándose de efectos de posesión ilícita, el comiso procederá en todos los casos.

Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo que han sido usadas como instrumentos en la perpetración del delito o que han sido obtenidas o producidas a través de su perpetración, el tribunal aplicará el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del condenado.

El tribunal podrá decretar el comiso de los activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración de un delito sancionado en la presente ley cuando establezca que tales ganancias provienen de los delitos objeto de la condena. Las ganancias comprenden los frutos y las utilidades que el delito ha originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, así como el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Siempre que se establezca que las ganancias proceden de un hecho ilícito el juez decretará el comiso de ellas, aunque el imputado fuere sobreseído o absuelto.

Tratándose de delitos de esta ley perpetrados de conformidad con la modalidad descrita en el artículo 16, se impondrá el comiso de todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiere ejecutado el delito objeto de la condena, a menos que se acredite su origen lícito.".

12. En el artículo 46:

a) Sustitúyese en el inciso primero la expresión "si carecieren de valor" por la siguiente frase: "por carecer de valor, lo que será determinado por el Departamento de Tasaciones de dicha institución".

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

"Una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol o a otro organismo público, éste, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol, sin que proceda en este caso la enajenación en pública subasta establecida en el

Ley N° 21.575

artículo 469 del Código Procesal Penal."

c) En el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero:

i. Intercálase, entre la expresión "en tal situación" y la palabra "ingresarán", la frase ", el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados no decomisados y no reclamados por sus dueños,".

ii. Intercálase entre las expresiones "consumo de drogas" y ", tratamiento y rehabilitación", la expresión "y alcohol".

iii. Intercálase entre las expresiones "por la drogadicción" y ". Un reglamento", el siguiente texto: "y alcoholismo. Asimismo, podrá ser utilizado en proyectos, estudios e investigaciones, infraestructura y capacitaciones, que permitan apoyar directamente el efectivo cumplimiento de la labor del Servicio".

d) Incorpórase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando los actuales incisos tercero, cuarto, quinto y sexto a ser incisos quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente:

"No obstante lo anterior, parte de dichos recursos podrán ser destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la perpetración de dichos delitos, en la forma que establezca el reglamento señalado en el inciso anterior."

13. Intercálase en el inciso primero del artículo 55, entre la palabra "exporten" y el vocablo "precursores", la expresión ", transporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen".

14. Sustitúyese en el inciso final del artículo 56 la oración "Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán a la Subsecretaría del Interior tan pronto se encuentren firmes." por la siguiente: "Para efectos de la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en el registro, el Ministerio Público remitirá trimestralmente a la Subsecretaría del Interior la nómina de los sujetos que han sido condenados, beneficiarios de suspensión condicional del procedimiento o formalizados por los delitos establecidos en esta ley y en las leyes Nos. 19.366 y 19.913."

15. En el artículo 57:

a) En su inciso primero:

i. Sustitúyese la frase "encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por la autoridad responsable del registro", por la siguiente: "ser remitidos a la autoridad responsable del registro".

ii. Sustitúyese el texto ". Asimismo, comunicarán a la referida autoridad", por el siguiente: ", y podrán ser examinados tanto por ésta como por la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, quienes colaborarán con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicarán a la autoridad responsable del registro".

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

"Las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen, transporten, importen, exporten, distribuyan,

Ley N° 21.575

comercialicen, almacenen o eliminen precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58, podrán ser examinadas por las autoridades señaladas en el inciso primero y estarán sujetas a las sanciones correspondientes."

16. En el artículo 59:

a) En su inciso primero:

i. Intercálase entre las expresiones "cuando la autoridad lo requiera," y "y de informar", la frase "de mantener actualizados los datos en el Registro".

ii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: "En casos calificados de reincidencia, procederá además la clausura del establecimiento."

b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero:

"Para la determinación del monto de la multa se considerará la gravedad de la infracción, la conducta previa del infractor y la naturaleza de las sustancias sobre la cual recayó la infracción.

Las multas deberán pagarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se encuentre firme la respectiva resolución."

17. En el artículo 63:

a) Intercálase entre la palabra "sustancias" y la expresión "y especies vegetales", la frase ", productos que contengan solventes o gases inhalantes".

b) Sustitúyese la expresión "5°" por "5 bis".

Artículo 2.- Modifícase el Código Procesal Penal de la siguiente forma:

1. Incorpórase el siguiente artículo 187 bis:

"Artículo 187 bis.- Enajenación temprana de especies. A solicitud del Ministerio Público, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehículos motorizados, o se trate de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro y cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Para estos efectos, el juez de garantía deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasación del respectivo bien. En caso de que éste deba ser destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantía así deberá decretarlo en la resolución.

Si el bien figura inscrito en algún registro público, sea que acredite o no propiedad, el juez de garantía, antes de resolver la enajenación temprana, deberá citar a quienes figuren como titulares de derechos en dichos registros. En caso de que el citado no comparezca a la audiencia de enajenación temprana, se procederá en su ausencia.

La enajenación se llevará a cabo por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública cuando la resolución que disponga la enajenación se encuentre firme o ejecutoriada.

El monto de lo obtenido en la subasta será depositado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores reajustables y con intereses.

Ley N° 21.575

En el evento que la sentencia sea absolutoria o no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán restituidos a quien corresponda. En caso contrario se destinarán a la Corporación Administrativa del Poder Judicial."

2. Incorpóranse en el artículo 466 los siguientes incisos tercero y final:

"El Consejo de Defensa del Estado podrá tener la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, haya o no comparecido en la causa respectiva.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso precedente y para sus mismos efectos, tratándose de los delitos contemplados en la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N°20.000, que sustituye la ley N°19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrán tener, además, la calidad de intervinientes, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, hayan o no comparecido en la causa respectiva."

3. Incorpórase el siguiente artículo 468 bis:

"Artículo 468 bis.- Ejecución del comiso. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.

El Conservador de Bienes Raíces respectivo, efectuadas las cancelaciones e inscripciones que procedan, deberá remitir copia de dichas inscripciones al tribunal que decretó el comiso, el que deberá oficiar a la Dirección General del Crédito Prendario y acompañará copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia para que ésta proceda a rematarlo en subasta pública.

Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación y demás organismos, autoridades y empleados públicos deberán realizar las actuaciones y diligencias y otorgar las copias de los instrumentos que les sean solicitados para efectuar la subasta o destrucción de las especies, según corresponda, en forma gratuita y exentos de toda clase de derechos, tasas e impuestos.

Toda actuación o diligencia previa a la subasta pública que deba efectuar la Dirección General del Crédito Prendario con el objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuará con auxilio de la fuerza pública a solicitud de la referida institución."

Artículo 3.- Modifícase el artículo 19 de la ley N°20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, de la siguiente manera:

1. Sustitúyese el literal j) por el siguiente:

Ley N° 21.575

"j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis, evaluación o implementación de políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo."

2. Incorpórase el siguiente literal k), nuevo, pasando el actual literal k) a ser literal l):

"k) Administrar los bienes inmuebles incautados que el juez de garantía destine provisoriamente al Servicio, y rendir cuenta de su gestión a dicho juez a lo menos trimestralmente."

Artículo 4.- Intercálase en el artículo 3 de la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones "de bancos extranjeros" y "y las empresas de depósito", la frase "; las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas de arriendo de vehículos; las personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; los clubes de tiro, caza y pesca; las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; los comerciantes de metales preciosos; los comerciantes de joyas y piedras preciosas".

Artículo 5.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 22 de la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, por el siguiente:

"Créase, al menos, una unidad especializada para asesorar a la dirección de la investigación de los delitos de la ley N°20.000, y a la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40 y 45 de la referida ley. Dentro de sus funciones deberá auxiliar a los fiscales adjuntos en la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en esa ley."

Artículo 6.- Incorpórase en el párrafo 9 Ter del Título V del Libro Segundo del Código Penal, sobre normas comunes a los párrafos anteriores, el siguiente artículo 251 septies:

"Artículo 251 septies.- En los delitos contemplados en los artículos 248; 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes números 19.366, 19.913 y 20.000, la pena deberá ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondrá en el caso de que el beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas jurídicas, cuando cualquiera de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones."

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Los reglamentos de la ley N°20.000 en los que incidan las modificaciones que esta ley introduce deberán ser actualizados dentro del plazo de tres meses, contado desde su publicación.

Artículo segundo.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a las partidas presupuestarias Ministerio Público y Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector

Ley N° 21.575

Público.".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévase a efecto como Ley de la República.

Santiago, 9 de mayo de 2023.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Carolina Tohá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública.- Mario Marcel Cullell, Ministro de Hacienda.- Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Manuel Zacarías Monsalve Benavides, Subsecretario del Interior.